

Ayətullah əl-üzma Seyyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının fətvaları

Geniş izahlı şəriət məsələləri

IV cild

Tərcümə: PhD. Əfzəlləddin Rəhimli

Bakı - 2023

أَجْمَعِينَ أَعْدَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ وَالطَّاهِرِينَ آلِهِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِ صَلَّى وَالْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ

Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun, Məhəmməd və onun pak ailəsinə Allahın salavatı olsun. Onların bütün düşmənlərinə Allahın lənəti olsun.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
و نَاصِرًا وَ قَائِدًا وَ حَافِظًا وَ وَلِيًّا سَاعَةً كُلِّ فِي وَ السَّاعَةِ هَذِهِ فِي آبَائِهِ عَلَى وَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُكَ الْحَسَنَ بْنِ الْحُجَّةِ لَوْلِيكَ كُنْ اللَّهُمَّ
الرَّاحِمِينَ أَرْحَمْ يَا بِرَحْمَتِكَ طَوِيلًا فِيهَا تُمَتِّعُهُ وَ طَوْعًا أَرْضَكَ تُسَكِّنُهُ حَتَّى عَيْنًا وَ دَلِيلًا

Allahummə kun livəliyyikəl-Höccətibnil-Həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihis-saəti və fi kullis saəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasirən və dəlilən və əyna hətta tuskinəhu ərəkə tauvən və tuməttiəhu fihə tavilə. Birəhmətikə ya ərhamər-rahimin.

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

İlahi! Canışinin, Höccət ibnil-Həsənə (salavatın ona və əcdadına olsun), hami, qoruyan, rəhbər, köməkçi, yol göstərən və nəzarətçi ol! Belə ki, onu sevgi ilə yer üzündə məskunlaşdırıb, uzun müddət hamı üçün xeyir-bərəkətli et. Öz rəhmətinlə ey rəhimlilərin ən rəhimlisi!

BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-RAHİM

MÜNDƏRİCAT

Kişi və qadın münasibətləri və onların ictimai əlaqələri haqqında hökmlər	31
1. Baxmaq və toxunmaq	31
Kişinin naməhrəm xanımlara baxması.....	31
Qadının naməhrəm kişinin bədəninə baxması.....	32
Kişinin məhrəm qadın və kişiyə - Qadının məhrəm qadın və kişiyə baxması	33
Yaxşı və pisi anlamayan uşağa baxmaq.....	33
Övrətə (cinsiyyət orqanına) baxmaq və ona toxunmaq.....	33
Ər-arvadın bir-birlərinə baxması və toxunması.....	33
Güzgüdə baxmaq.....	33
Naməhrəmdən ayrılmış bədən üzvünə baxmaq.....	34
Naməhrəm kişi və qadınla görüşmək	34
Epilyasiya	34
Şəkil və videogörüntüyə baxmaq	34
2. Hicab və geyimin hökmləri.....	35
Baxış, geyim və toxunmaq barədə olan istisna hallar	38
Evlənmək məqsədi olan xanımın geyimi və ona baxmağın hökmü.....	38
Geyimin, toxunmağın və baxışın zəruri halları.....	39
3. Naməhrəmlə danışmağın hökmləri.....	39
4. Müxtəlif məsələlər.....	40
Evlənmək	42
Evlənməyin əhəmiyyəti və dəyəri.....	42
Kasıblıqdan qorxaraq evlənməmək.....	42
Evlilikdə vasitə olmaq	43
Evlənməyi asanlaşdırmaq	43
Evlilik barədə ilkin məsələlər.....	44
Kişilər üçün evlilik məsələsində müstəhəb və məkrüh sayılan əməllər.....	44
Xanımlar üçün evlilik məsələsində müstəhəb və məkrüh sayılan əməllər	45
Ərli xanıma evlilik təklif etmək	45
Nikah əqdinin işkallı olduğu məqamlar	46
Nikah növləri.....	46
Evlənmək istəyən cütlüklərin şərtləri.....	46
1. Bir-birlərinə məhrəm və nikah bağlamağın batil olduğu kəslərdən olmamalıdır.....	46
2. Öz razılıqları ilə (məcbur edilmədən) evlənməlidirlər.	47
3. Həddi-buluğa çatmış və ağıllı olsun, yaxud evlilik onların şəri vəlisinin icazəsi ilə baş tutsun.	47
Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər.....	47
1. Məhrəm olan şəxslər	47
a) Nəsəb yolu ilə məhrəm olan şəxslər.....	47
b) Evlilik səbəbi ilə məhrəm olan şəxslər	48
Ərə məhrəm olanlar.....	48

Arvada məhrəm olanlar	49
Evlilik səbəbi ilə məhrəm olmağa aid məsələlər	50
Ər-arvadın evlilikdən öncə dünyaya gələn övladlarının bir-birinə məhrəm olmaması	50
Kişinin arvadının (keçmiş ərindən olan) qızı və bacısı ilə evlənməsi.....	50
Kişinin arvadının bacısı qızı və qardaşı qızı ilə evlənməsi.....	51
Müvəqqəti nikah vasitəsilə övladlığın məhrəm olması.....	51
C) Süd vermə yolu ilə məhrəm olan şəxslər	52
Süd vermə yolu ilə övladlığın məhrəm olması	55
Məhrəmiyyətə səbəb olan süd vermənin şərtləri	55
Ümumi doqquz şərt.....	57
Tam şəkildə bir gecə-gündüz süd verməyin xüsusi şərtləri.....	57
On beş dəfə süd verməyin xüsusi şərtləri.....	57
Süd verməyin müxtəlif məsələləri.....	58
Süd vermə yolu ilə məhrəmliyin sübut olması	58
“Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər” mövzusunun davamı	59
2. Ərli qadın.....	59
3. İddə saxlayan qadın.....	59
4. Zina etdiyi ərli qadın.....	61
5. İddə saxlayan qadınla zina edərsə.....	62
Ərli, yaxud ərsiz qadınla iddə saxladığı müddətdə nikah olmadan vətəni bi şübhə ilə əlaqədə olmaq.....	62
6. Ehram bağlamış şəxs.....	63
7. Üç dəfə talaq verilmiş qadın.....	63
8. Bir-birinə (Lian) lənət oxuyan ər-arvad.....	64
9. Kişinin beşinci arvadı.....	64
10. Kafir və mürtəd	64
11. Ləvat etdiyi şəxsin anası, nənəsi, bacısı, qızı və nəvəsi.....	67
Zinakar qadınla evlənməyin hökmləri.....	67
Nikah işlərində “şəri vəli” sayılan şəxslər	69
Həddi-buluğa çatmamış şəxsin və dəlinin vəlisi.....	69
Ata və ata tərəfdən olan baba	69
Atanın, yaxud ata tərəfdən olan babanın vəsiyyət etdiyi şəxs (qəyyum).....	70
Şəri hakim70	
Səfehlin vəlisi.....	71
Həddi-buluğa, yetkinlik yaşına çatmış qızın vəlisi	72
Daimi nikah əqdi siğəsinin oxunma qaydası və şərtləri.....	75
1. “İcab” və “qəbul”un icra olunması.....	76
2. “İcab” və “qəbul” ardıcılıq və fasilə vermədən icra olunmalı.....	76
3. “İcab” və “qəbul” arasında uyğunluğun olması	76
4. Nikah əqdi hələ baş verməyən və naməlum bir işə bağlı və əlaqədar olmamalı.....	77
Nikah əqdinin şərtləri.....	77
Nikah əqdinin ədəb-ərkanları.....	81
Daimi nikah əqdinin oxunma qaydaları	82

Nikah əqdinə daxil edilən şərtlər	86
Mehriyyə	87
Mehriyyənin tərfi	87
Mehriyyənin növləri və şərtləri	88
Mehriyyənin miqdarı və onu təyin etmə forması	88
Daimi əqddə mehriyyənin xüsusiyyətlərini müəyyən etməyin zəruri olmaması	90
Mehriyyəni ödəməmək niyyəti.....	91
Mehriyyədə fəsx hüququ tanımaq	91
Mehriyyəni bağışlamaq	91
Mehriyyəni tələb etmək.....	93
Mehriyyə ödənənə qədər xanımın cinsi əlaqədən imtina etməsi.....	93
Mehriyyənin yarısının ləğv edilməsi.....	94
Mehriyyənin evlənən kişidən başqasının öhdəsində olması.....	96
Mehriyyənin evlənən xanımdan başqası üçün təyin edilməsi	97
Süd pulu və onun kimi məsələlər	98
Mehrül-misl	99
Müştərək həyatda ər və arvadın vəzifələri	100
Ərin xanımı üzərindəki hüquqları.....	100
A) Adi halal cinsi ləzzətləri təmin etmək.....	100
B) Ərin icazəsi olmadan mənzili tərk etməmək	102
Qadınlara aid digər məsələlər.....	104
Xanımın ərin üzərindəki hüquqları.....	104
A) Daimi həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin etmək.....	104
B) Gözəl və bəyənilmiş rəftara malik olmaq ("müəşirət be mərif-imsak be məruf)	104
C) Dörd aydan artıq müddət ərzində həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəni tərk etməməli.....	105
D) "Həqqul-qəsm" (birdən çox həyat yoldaşı olan kişiə aiddir)	105
Naşizə xanım və kişinin hökmləri	107
Nifrət və naşizəlik məsələsində hakim təyin edilməsi	108
Nikahın fəsx (ləğv) edilməsi	108
1. Xiyari-eyb (eyblərini gizlədərək qarşı tərəfi aldatma müqabilində əqdi pozmaq haqqına malik olmaq).....	109
Gizlədilən eybin ("Xiyari-eyb" in) isbat edilməsi	110
Xüsusi eyblərdən başqa eyblərdə "Xiyari-eyb" in qüvvədə olmaması... ..	110
Gizlədilən eybə görə aldatma müqabilində nikah əqdini pozmağın təcili icra edilməsi	111
Şəri hakimə demədən, gizlədilən eybə görə aldatma müqabilində nikah əqdini pozmaq	111
Eyblə razılaşmaq və nikahı pozmaq hüququnun qüvvədən düşməsi.....	111
"Xiyari-eyb" səbəbi ilə mehriyyə haqqının qüvvədə qalıb-qalmaması....	112
2. "Xiyari-tədlis" (aldadılma müqabilində müqaviləni pozma haqqı)	113
Tədlisin haram olması	113

«Xiyari-tədlis»in, aldadılma müqabilində müqaviləni pozma haqqının icra olunduğu yerlər	113
“Tədlis” (gizlətmə və aldatma) səbəbi ilə mehriyyə haqqının qüvvədə qalıb-qalmaması	115
“Tədlis” ilə bağlanan nikahla razılaşmaq və nikahı pozmaq hüququnun qüvvədən düşməsi.....	115
“Tədlis” müqabilində nikah əqdini pozmağın təcili icra edilməsi	115
“Xiyari-eyb” və “Xiyari-tədlis”in müştərək məsələləri	115
Müvəqqəti nikah əqdi.....	115
Müvəqqəti nikah əqdi siğəsinin oxunma qaydası və şərtləri.....	116
Müvəqqəti nikah əqdinin bəzi düzgünlük şərtləri.....	120
Mehriyyənin şərtləri və onun növləri	121
Xanımın bütün mehriyyənin və ya onun bir hissəsi üzərindəki mülkiyyəti.....	122
Müvəqqəti nikah əqdinin digər məsələləri.....	125
Müvəqqəti nikahda ər-arvadlıq nisbətinin qüvvədən düşməsi.....	125
Müvəqqəti nikahda ər-arvad hüququ.....	127
Əri olmadığını iddia edən xanımla müvəqqəti nikah bağlamaq.....	128
Zina etmiş qadınla müvəqqəti nikah bağlamaq.....	128
Müvəqqəti nikahda olan xanım ilə daimi nikah bağlamaq.....	129
İntim və cinsi ləzzət olmadan müvəqqəti nikah bağlamaq.....	129
Nikah əqdinin daimi, yoxsa müvəqqəti olması barədə ər-arvadın ixtilafı ...	129
Övlada aid olan bəzi hökmlər.....	131
Övladın şəri cəhətdən ər-arvada nisbət verilməsi.....	131
Yeni doğulan körpəyə aid hökm və qaydalar	133
Əqiqənin hökmləri.....	136
Sünnət etməyin hökmləri	138
Süd verməyin hökm və qaydaları	140
Övladı saxlamaq və böyütmək haqqı.....	141
Tapılmış kimsəsiz uşağı himayə etmək	144
Övlad hüquqları barədə bəzi hökmlər	145
Nəfəqələr	149
1. Həyat yoldaşının (xanımın) nəfəqəsi.....	149
Nəfəqəsi ərə vacib olan xanımın xüsusiyyətləri.....	149
Ərin həyat yoldaşına ödəməsi lazım olan xərclər	150
Nəfəqəni xanıma təqdim etmək forması.....	152
Ərin nəfəqə borcu	153
Nəfəqəni təmin etmək üçün işləməyin zəruri olması.....	154
Ər nəfəqə ödəmədiyi zaman, qadın nə etməlidir.....	154
İlk öncə ərini öz yaşayış xərclərini təmin etməsi.....	155
2. Qohumların nəfəqəsi	155
Yaşayış xərclərini təmin etməyin vacib olduğu qohumlar.....	155
Qohumların nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu yerlər.....	156
Nəfəqə alan şəxsə aid şərtlər və məsələlər.....	156
Nəfəqə ödəyən şəxsə aid şərtlər və məsələlər	158

Nəfəqəsi vacib olan qohumun (vacib ən-nəfəqə) xərcləri.....	159
Nəfəqəni təqdim etmə şəkli	159
Nəfəqəni qüvvədən salmaq.....	159
Nəfəqəsi vacib olan qohumun yaşayış xərclərini ödəməməyin hökmü	160
3. Müztər (çarəsiz).....	160
4. Heyvanların xərcləri	161
Talaq	163
Talağın tərfi	163
Talaq verən şəxsin şərtləri.....	163
Talaq verilən qadının şərtləri	165
Talağın şərtləri.....	169
Talağın növləri	173
Talaq növlərinin (bain talaq, rici talaq) tərfi və bain talağının icra yerləri	173
Hamilə qadının talağının rici talaq olması haqda	174
Qadına üç talaq verməyə aid məsələlər	174
Bain talaqla evlilik əlaqəsinin sona çatması.....	175
Rici talaq iddəsi müddətində, ər-arvadlıq hökmlərinin davam etməsi ...	175
Talaqdan sonra qadına geri dönməyin hökmləri.....	176
Xül talağı və Mübarat talağı.....	177
Xül talağının şərtləri	178
Xül talağının siğəsi.....	182
Mübarat talağının tərfi	184
Mübarat talağının şərtləri və siğələri (kəlmələri).....	184
Xül və mübarat talağının siğəsini (kəlmələrini) ərəb dilində oxumaq	186
Qadının xül və mübarat talağı qarşılığında bəxşiş vermək fikrindən dönməsi.....	186
İddənin hökmləri	187
İddənin tərfi.....	187
Qadının iddə saxlamalı olduğu məqamlar	188
1. Talaq iddəsi.....	188
Talaq verildiyi zaman iddə saxlamayan qadınlar	188
Təlaq iddəsinin müddəti	188
Talaq iddəsinin başlama zamanı	189
1. Müvəqqəti evlənən (mütə) qadının iddəsi.....	190
İstisna edilməyən hallarda, müvəqqəti nikahın iddəsinə riayət etməyin lazımlığı	191
Müvəqqəti əqdə iddə müddəti.....	191
c) Hamilə olmayan, amma heyz qanı görən qadın	192
2. Vəty bi şübhə ilə (yanlışlıqla) cinsi əlaqədə olunan qadının iddəsi	193
Vəty bi şübhənin məqamları	193
Vəty bi şübhənin iddə müddəti	193
Vəty bi şübhə iddəsinin başlama zamanı.....	194
İddə müddətində ər in intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi	194
Başqa iddənin, vəty bi şübhə iddəsi ilə üst-üstə düşməsi	195

Bir neçə dəfə olan vəty bi şübhə və bir dəfə olan vəty bi şübhə	195
3. Fəsx və İnfisax iddəsi.....	197
4. Vəfat iddəsi (əri vəfat edən qadınlara aiddir.).....	198
Vəfat iddəsinin vacibliyi.....	198
Vəfat iddəsinin müddəti və hesablanması.....	198
Vəfat iddəsi saxlayarkən, zinətlənməməyin zərurəti.....	200
Vəfat iddəsi saxlayan qadının evdən kənara çıxması və nəfəqəsi haqda.....	201
İddənin müxtəlif məsələləri	201
Heyz günlərini önə çəkmək üçün dərmandan istifadə etmək	201
İddə müddətində olmadığına iddia edən xanımla evlənmək.....	202
Yaisə olduğunu iddia edən xanımla evlənmək	202
Evləndikdən sonra qadının ərli olduğunu iddia etməsi.....	202
Ərinin vəfat etdiyini iddia edən qadınla evlənmək və yaxud onun nikahı üçün vəkil olmaq.....	202
“Vəkil talağı” və “Şəri hakim talağı”	203
Vəkil talağı.....	203
Birinci fərz: Ər sağdır və onunla əlaqə saxlamaq (hərçənd, telefonla və axtarışla) mümkündür.....	206
1. Ər xanımı tərک edib, onu çarəsiz qoyarsa.....	206
2. Ər xanıma vacib nəfəqəni verməzsə.....	207
3. Ərin həyat yoldaşına əzab-əziyyət verməsi və pis davranması.....	207
İkinci fərz: Ər sağdır, amma heç bir vasitə ilə onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil.	
208	
Üçüncü fərz: Ərdən heç bir xəbər yoxdur. Onun sağ olması və ya ölməsi barədə heç bir məlumat yoxdur.	209
Tibbi hökmlər	214
Tibbi müayinə zamanı baxmaq və toxunmaqla əlaqədar məsələlər	214
Xəstəyə zərər verdiyi zaman həkimin cavabdeh olması	216
Meyit yarmaq və orqan köçürülməsi	217
Ölmüş müsəlmanın meyitini yarmaq.....	217
Müsəlman olmayan ölünü yarmaq	217
Zərurət halında meyiti yarmaq.....	217
Müsəlman olmayan şəxsin meyitinin bədən üzvünü diri müsəlmana köçürmək	218
Müsəlman şəxsin meyitinin bədən üzvünü diri müsəlmana köçürmək	218
Öldükdən sonra bədən üzvünün diri müsəlmana köçürülməsini vəsiyyət etmək.....	218
Beyin ölümü və ona aid olan hökmlər	219
Diri insanın bəzi bədən üzvlərinin kəsilərək, başqasına köçürülməsi	219
Heyvanın bir sıra bədən üzvlərinin insana köçürülməsi	220
Cinsiyyət dəyişmək.....	220
Cinsiyyət təyininəki meyarlar	220
Meylə əsaslanan cinsiyyət dəyişmək.....	220
Meylə əsaslanaraq kişinin qadın olması	221

Meylə əsaslanaraq qadının kişi olması.....	221
Həqiqi səbəblərə görə cinsiyyət dəyişmək.....	222
Həqiqi cinsi mənsubiyyəti aşkarlamaq və təyin etmək	223
Klonlaşdırma	223
Hamiləliyin qarşısını almağın hökmü.....	224
Süni mayalanmanın hökmü	226
1. Vaginadaxili süni mayalanma.....	226
Ərdən başqasının sperması ilə süni mayalanma.....	226
Ərin sperması ilə süni mayalanma.....	227
2. Vaginadan xaric süni mayalanma	228
Süni mayalanma üçün “daşıyıcı ana” olaraq rəhmi icarə etmək.....	229
Süni mayalanmadan dünyaya gələn uşağın səbəbi və nəsəbi bağlılıqları.....	229
Abortun hökmləri	233
Abortun haram olması.....	233
Rüşeymə ruh veriləndən sonrakı abort.....	234
Ruh verilmədən öncə abort etmək.....	234
Yoxsulluq və iqtisadi problemlər səbəbilə abort etdirmək.....	235
Əlil və naqis doğulacaq uşağın abort edilməsi.....	236
Hamiləlik dövründə tibbi analizlər	236
Zinadan yaranan rüşeymin abort edilməsi.....	236
Uşaq salmaq üçün həkimin tibbi müdaxiləsi	236
Hamiləliyə şübhə etdikdə, onu pozan dərmanlardan (dərman abortu) istifadə etmək	237
Abortun diyə miqdarı.....	238
Dölün inkişaf mərhələləri.....	238
Embrionun (dölün) bədən üzvlərini kəsmək.....	238
Abort diyəsini ödəməli olan şəxslər	239
Abort diyəsindən irs (miras) payı olan şəxslər.....	239
Diyəni bağışlamaq	240
Zinadan yaranan dölün varisi.....	240
Abortun qisasa səbəb olması.....	240
Abortun kəffarəsi	240
Müxtəlif tibbi məsələlər.....	241
Tibbi ehtiyac səbəbilə masturbasiya etmək	241
Himenoplastika (qızlıq pərdəsinin yenilənməsi)	242
Qan vermək	242
Evtanaziya (xəstəni rəhm məqsədilə öldürmək).....	242
Xəstəyə iynə və peyvənd (vaksin) vurmaq.....	242
Həkimlərin və tibb bacılarının əlaqədar məsələləri öyrənməsi	243
Yoluxucu xəstəliklərlə əlaqədar bəzi hökmlər.....	243
Ümumi xəstəliklər (pandemiya, epidemiya) və çətinliklərin aradan qalxması üçün mənəvi tövsiyələr	245
Vəqf.....	246
Vəqfin fəziləti	246

Vəqfin tərifi və qisimləri.....	247
Vəqfin tərifi.....	247
Vəqfin məna və rüknlərinə əsasən bölümləri.....	247
Vəqfin ikinci dərəcəli bölümləri	248
1. Xüsusi vəqf	248
Müxtəlif fərdlərə aid olan ümumi vəqf.....	248
Müxtəlif cəhətli vəqf.....	248
Vəqfin mənfəətlərinə nisbət mülkiyyət forması.....	249
Vəqf olunmuş mülkün alt və üst boşluğunda olan yerin hökmü	250
Faydalanmaq və mənfəət əldə etmək üçün edilən vəqf	250
Faydalanmaq üçün edilən vəqf.....	250
Mənfəətlənmək üçün edilən vəqf	251
Faydalanmaq və mənfəətlənməkdən daha geniş əhatə dairəsinə malik olan vəqf.....	251
Vəqfin həyata keçmə şərtləri.....	252
1. Vəqfin həyata keçirilməsi lazımdır.....	252
2. Vəqf müvəqqəti və xüsusi bir zaman çərçivəsi üçün olmamalıdır. ...	254
3. Vəqf hansısa bir şərtə bağlı və asılı olmamalıdır.....	254
4. Vəqf hansısa bir şərtə bağlı və asılı olmamalıdır. (“vəqfi-təliqi” olmamalıdır.).....	254
5. Vəqf edən, malı özünə vəqf etməməlidir. (Özünə vəqf etmək)	255
Vəqf edənin, vəqf olunmuş maldan istifadəsi	258
Vəqf olunmuş mal, təhvil verilmiş olsun (bəzi hallarda)	259
Malı təhvil verməyin mənası	260
Ümumi vəqfdə təhvil vermək.....	261
Vəqfin şərtləri.....	262
Məscid vəqfinin xüsusi şərtləri	262
Vəqf olunan malın şərtləri.....	262
1. Öncədən vəqf olunmamış olsun.	263
2. Malın mənfəəti, haqqı və borcu deyil özü (eyn) vəqf olunsun.....	263
3. Halal istifadəyə malik olsun və halal işlər üçün vəqf edilsin.....	265
4. Şəri cəhətdən sahibi olsun və yaxud mülkiyyət hökmündə olsun. ...	266
5. Onun üzərində başqasının hüququ olmasın.....	266
6. İstifadə olunmaqla aradan getməsin.	266
Müəyyən edilsin.....	267
2. “Muşa” vəqfi.....	268
Muşa vəqfinin qisimləri.....	268
Birja şirkətində səhmlərin verilməsi.....	269
Vəqf olunan şəxs (malın vəqf olunduğu şəxs, şeyin və cəhətin) şərtləri	271
1. Müəyyən edilsin.....	271
Geniş əhatə dairəsinə malik və çoxsaylı məqamlara vəqf etmək.....	272
2. Mövcud olmuş olsun (xüsusi zamanlarda).....	273
3. Haram (işlər) üçün vəqf edilməsin.	273
Vəqfdə işlədilən bir sıra kəlmələrin izahı	274

a) Vəqfin təqdim edildiyi şəxslər, şeylər və cəhətlərin hüdudları	274
b) Vəqfin sərf edilmə forması (haqda bir sıra kəlmələrin izahı)	279
Çoxsaylı vəqf olunmuş şəxslərin, məhdud sayda vəqf edilmiş maldan istifadə forması.....	280
Vəqf edilmiş mədrəsələrdən istifadə forması haqda	280
İnflyasiya zamanı vəqfin gəlirlərindən sərf ediləcək məbləğin təyin edilməsi	282
Vəqf olunmuş malı icarə verməyin, gələcəkdə malın vəqf olunduğu şəxslərlə əlaqəsi	283
Vəqf verilən tərəfin aydın təyin edilməməsi	283
Vəqf olunmuş malın istifadə adını, yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək.....	286
Vəqf olunmuş malın istifadəyə yararsız olmasına aid hökmlər	287
* Vəqf olunmuş malın xarab olması	287
* Məscidin xarab olması.....	287
Məsciddən başqa vəqf olunan mal-mülkün xarab olması.....	287
Birinci mərhələ: orijinal adı satmadan təmir edib geri qaytarmaq mümkündür.	287
İkinci mərhələ: ilkin mülkiyyətin bərpası və qaytarılması yalnız həmin əmlakın ən az hissəsini satmaqla əldə edilə bilər.	288
Üçüncü mərhələ: ilkin titulu saxlamaqla vəqfi bərpa etmək heç bir formada mümkün deyil.....	288
Dördüncü mərhələ: Sözügedən maldan vəqf üçün sərf oluna biləcək başqa heç bir istifadə forması mümkün deyildir.....	288
Beşinci mərhələ: yuxarıda qeyd olunan mərhələlərin heç biri mümkün deyil.	289
Vəqf olunmuş malın bir hissəsinin yararsız hala düşməsi	290
İstifadə imkanı olduğu müddətcə, vəqf olunmuş mal-mülkün, vəqf səlahiyyətində qalması.....	291
Vəqf verilən tərəfin mövcud olmaması.....	292
Vəqf olunmuş malın istifadəsiz qalması, yaxud tərk edilməsi	292
Vəqf olunmuş mal-mülkün yenidən qurulması və təmiri.....	293
Vəqf olunmuş mal-mülkü satmaq və dəyişmək.....	294
Vəqf olunmuş mal-mülkün “təqdim etmək” (öncəlik) və “qəbul etmək” haqqını təhvil vermək	295
Vəqf olunmuş mallara sahiblənmək və başqa yerə aparıb faydalanmaq.....	296
Bir yerə vəqf olunmuş malların xarab və ya istifadəyə yararsız olması	297
Bir məkana vəqf olunması, yoxsa onun mülkiyyətinə keçirilməsi məlum olmayan malların hökmləri.....	298
Vəqfin isbat yolları.....	299
Vəqf olunmuş mal-mülkün idarəçiliyi.....	301
Məscidin idarəsi	301
Məsciddən başqa vəqflərin idarəsi	301

İdarəçinin (mütəvəllinin) təyin olunması	301
Müdiriyyəti qəbul etmək.....	304
Müdirin (idarəçinin) şərtləri	304
Müdirin (idarəçinin) vəzifələri	305
İdarəçisi (mütəvəlli) təyin olunmayan vəqfin hökmü	306
İdarəçinin (mütəvəllinin) zəhmət haqqı.....	307
Mütəvəlliyə təyin edilmiş sadə nəzarətçi və rəis nəzarəti.....	310
Həbs (mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi) və ona aid məsələlər.....	312
Həbs	312
Həbsin tərfi.....	312
Müəyyən cəhətdən mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi	312
Fərdlərlə əlaqədar mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi.....	313
Həbs edilmiş malın satışı.....	314
Sükna (məskunlaşmaq) müqaviləsinin hökmü	315
Vəsiyyət	317
Vəsiyyətin fəziləti və əhəmiyyəti.....	317
Vəsiyyətə əməl etməyin vacibliyi və onu dəyişməyin haram olması....	319
Vəsiyyətin tərfi və onun qisimləri	319
Vəsiyyətin tərfi, onun vacib və müstəhəb olmasının hökmü.....	319
Ölümün əlamətlərini özündə görən şəxsin vəzifəsi.....	320
Vəsiyyətin qisimləri	321
Vəsiyyətin həyata keçmə forması və onun zamanı.....	323
Vəsiyyəti qəbul, yaxud rədd etmək.....	323
Vəsiyyəti ləğv etmək, yaxud onu dəyişdirmək	325
Vəsiyyət edənin şərtləri.....	326
1. Həddi-buluğa çatmış olsun	326
2. Ağillı olsun	327
3. Səfeh olmasın.....	327
4. Məqsədyönlü və öz ixtiyarı ilə vəsiyyət etmiş olsun	327
5. İntihar etməmiş olsun	327
“Musa ləh” - “onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs”in şərtləri və hökmləri	328
Mülkiyyət vəsiyyətinin səhih sayılmasının, “musa ləh”in mövcudluğuna bağlı olması.....	328
Əhd vəsiyyətinin səhih sayılmasının, “musa ləh”in mövcudluğuna bağlı olması.....	328
Vəsiyyət olunan malın, çoxsaylı “musa ləh”in (vəsiyyət edilmiş şəxslərin) arasında bölüşdürülməsi.....	328
“Musa ləh”in (onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxsin) müsəlman olmaması	329
Həddi-buluğa çatmamış uşaq üçün vəsiyyət etmək və vəsiyyət olunan malda, şəri vəlidən başqası üçün istifadə haqqının verilməsi	329
Vəsiyyət olunan mal-mülkün şərtləri.....	329
1. Vəsiyyət olunan malın, şəri cəhətdən başqasına təqdim olunma qabiliyyəti olsun.....	330

2. Vəsiyyət olunan malın diqqətçəkici halal mənfəəti olsun	330
3. Vəsiyyət edilən əməl haram, yaxud səfeh işlər olmasın.	330
4. Vəsiyyət olunan mal, bütün mal-mülkün üçdə birindən çox olmasın.	331
Malın 3-də birində məqsəd nədir	331
Vəfat edən şəxsin əsas malından ödənen hallar	332
Bütün malın üçdə birindən ödənen hallar	332
Bütün malın üçdə birindən çoxunu vəsiyyət etməyin hökmləri	333
Vəsiyyət olunan mal-mülkün digər hökmləri	337
Vərəsə və başqalarının vəsiyyət olunan mal-mülkə sahiblənməsi	337
Vəsiyyəti icra etməyin xərclərini malın üçdə birindən çıxmaq.....	338
Müəyyən edilmiş malın üçdə birini təyin etmək	338
Vəsiyyət, yaxud ölüm zamanı “müşa hissəni” maldan ayırmaq.....	338
Müəyyən malı icarə vermək, yaxud sərmayə qoymaq.....	338
Vəsiyyətə əməl etməkdən imtina etmək, ona xilaf çıxmaq və icrasını gecikdirmək.....	338
Vəsiyyət olunan malı, həqiqi qiymətinə satmağın mümkün olmaması	338
Vəsiyyətə əməl etmədən öncə, vəfat etmiş şəxsin malının bir hissəsinin aradan getməsi	340
Vəfat etmiş şəxsin üçdə bir payının qiymətinin qalxması və bazar dəyərinin artması.....	341
Malın üçdə birini, harada istifadə edilməsini təyin etmədən vəsiyyət etmək	
342	
Vəsiyyətə əməl etdikdən sonra malın üçdə birindən artıq məbləğin qalması	343
Vəsiyyətə əməl etməyin mümkün olmaması	343
Vəsiyyətin üçdə bir hissədən artıq olub-olmaması bəlli olmasa.....	343
Tələbkərin vəfatına bağlı olaraq, borclunun borcunun silinməsi	344
Mülkün mənfəətlərini vəsiyyət etmək	344
Vəsiyyət zamanından onun icrasına qədər olan müddətdə, pulun inflyasiyası və xərclərin artması	346
Yoxsullara kömək üçün ayrılan vəsiyyət malından, kasıb vəərəsəyə verilməsi	347
İrəsdən məhrum etməyin hökmləri	348
Kimə vəsiyyət edilməsinin məlum olmaması	348
Ən az və ən çox arasında vəsiyyət edilməsi haqda tərəddüd	350
Vəsiyyəti icra edən (vəsi) ilə əlaqədar hökmlər və şərtlər.....	350
1. Ağillı olsun	350
2. Həddi-buluğa çatsın (məşhur nəzərə əsasən).....	351
3. Vacib ehtiyata əsasən, müsəlman olsun (əgər vəsiyyət edən müsəlmandırsa).....	351
4. Etibarlı şəxs olsun	351
Qadını, koru, lalı və varisin özünü vəsi (icraçı) təyin etmək.....	352
Hüquqi şəxsi vəsi (vəsiyyəti icra edən) təyin etmək.....	352

Vəsiyyətin icrasını qəbul etmək.....	352
İki və ya bir neçə nəfəri vəsi təyin etmək.....	352
Vəsiyyəti icra etməkdə, iki və bir neçə vəsinin arasındakı ixtilaf	354
İki, yaxud bir neçə vəsinin şərtlərə cavab verməməsi	354
Vəsi tərəfindən başqa vəsinin təyin edilməsi	355
Vəsinin şəri vəkil (təmsilçi) təyin etməsi.....	355
Vəsinin təkbəşinə vəsiyyəti icra edə bilməməsi	355
Vəsiyyət edən şəxs tərəfindən vəsi təyin edilməməsi.....	355
Vəsinin etibarlı olması və onun xəyanət etməsinin hökmü	356
Vəsinin zəhmət haqqı	356
Vəsiyyətə əməl etməkdə, vəsiyyət edənin və vəsinin təqlid və ya ictihad əsaslı fikir ayrılığı	356
Vəsilik iddiasının isbatı	357
Vəsiyə nəzarət	358
Nəzarətçi təyin edilməsinin caiz olması.....	358
Rəis nəzarətçi.....	358
Nəzarətçinin vəfat etməsi.....	359
Nəzarətçilik iddiasının isbatı	359
Qəyyumluq haqda hökmlər	359
Ata, yaxud ata tərəfdən olan babanın qəyyum təyin etməsi.....	359
Qəyyumluq vəzifəsinin hüdudları	359
Yetim üçün gördüyü işlər müqabilində qəyyuma “ücrətül-misl” təyin etmək	360
Qəyyumluq iddiasının isbatı.....	360
Vəsiyyətin isbat yolları	360
Əhd vəsiyyətinin isbat yolları.....	360
Mülkiyyət vəsiyyətinin isbat yolları.....	361
Vəfat etmiş vəsiyyət sahibinin, vəsiyyətinə dəlalət edən əl yazısını tapmaq	361
Vəsiyyət edən şəxsin iddiası ilə, onun vəsiyyətinə aid mövcud olan aydın dəlil-sübut arasında ixtilaf yaranarsa	362
Vəsiyyətnamənin yazılışında diqqətəlayiq məqamlar.....	362
İrs (miras)	363
Bütün varislərin müxtəsər sıralaması.....	365
Varislərdən hər birinin irsinin icmal və təfəsilatı.....	367
Birinci qrupdakı şəxslərin irsi	367
Övladın yerinə nəvələrin varisliyi.....	369
Övladlıq	370
Ər və ya arvadın birinci qrup ilə birgə varisliyi.....	370
Vəfat edən ata-ananın irsindən baba və nənənin müstəhəb payı	372
İkinci qrupdakı şəxslərin irsi.....	373
A) Baba və nənənin irsi.....	373
Baba və nənə ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi,	374
B) Qardaş və bacının irsi.....	375
Meyitin qardaşı övladı və bacısı övladının irsi.....	376

Arvadın yaxud ərin qardaş və bacı ilə birgə irsi	377
C) Qardaş və bacı ilə birgə baba və nənənin irsi	378
Qardaş və bacının övladları ilə birgə baba, nənə, qardaş və bacı	380
İkinci dəstə olan babalar, nənələr, qardaşlar, bacılar ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi.....	381
Üçüncü dəstənin irsi	383
A) Əmi və bibinin irsi	383
Dayı və xala ilə birgə arvadın və ərin irsi	384
B) Dayı və xalanın irsi.....	385
Dayı və xala ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi.....	386
C) Dayı və xala ilə birgə əmi və bibinin irsi.....	387
Əmi, bibi, dayı və xala ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi	388
Əmi, bibi, dayı və xalanın övladlarının irsi	388
Meyitin ata və anasının əmisi, bibisi, dayı və xalasının irsi	389
Ər-arvadın irsi.....	389
Ər və arvadın irs payının miqdarı.....	389
Müvəqqəti evlilikdə irs.....	390
Ər-arvadın irs apardığı malların növü və keyfiyyəti.....	390
Ölüm həddində xəstəliyi olan şəxslə daimi nikah bağlandığı zaman, irsin hökmü	393
Talaq verilən ər-arvad arasında irs hökmü.....	394
Ərin həyat yoldaşına təqdim etdiyi paltar və sair əşyaların miras hökmləri	395
“Həbvə”, yəni böyük oğula çatan xüsusi mirasın hökmləri	395
İrsin, İmama (ə) aid olma məqamları	398
“Əvliyə” və “Təsib”	399
“Əvliyə”	399
“Təsib”	400
Miras almamaları şərtilə, öz mallarını sağlığında hədiyyə və yaxud sülh yolu ilə övladlara verməsi	401
İrsin maneələri.....	402
1. Kafir və mürtəd olmaq.....	402
2. Qətl	403
3. Zinadan dünyaya gəlmək.....	404
Ana bətnindəki övladın irs hökmləri	405
Yoxa çıxmış insanın irs hökmləri.....	407
Patoloji hermafrodit (iki cinsiyyətli) olan şəxslərin irs hökmləri.....	408
Suda boğulma, zəlzələ, yol qəzası və bunun kimi hadisələrdə vəfat edən şəxslərin irs hökmləri.....	409
Diyələr	412
Qətlin növləri.....	412
1. Bilərəkdən qətlə yetirmək.....	412
1. İstəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətlə yetirmək.....	413
2. Səhvən qətlə yetirmək.....	413
Qətli caiz olmasına inanaraq birini öldürmək	414

Qətlə şərik olmaq.....	414
Qətlə səbəb olmaq.....	414
Yol qəzaları.....	415
Bilərəkdən qətlə yetirməyin hökmü.....	416
Səhvən qətlə yetirməyin hökmü.....	417
Aqilə.....	418
“Aqilə” (qatilin qohumları).....	418
Diyə ödənişinin qatilin qohumları arasında bölgüsü.....	418
Qatilin kişi qohumlarının (aqilənin) diyəni ödəmək imkanı olmaması və yaxud ondan imtina etmələri.....	418
Şəxsə dəyən (qətlədən başqa) fiziki xəsarət zamanı səbəbkarın qohumlarının vəzifəsi.....	419
Qətl diyəsinin növü və miqdarı.....	420
Diyəni ödəmək müddəti.....	421
Haram aylarda qətlin hökmü.....	421
Diyənin ödənilməsi olan şəxslər.....	422
Qətl kəffarəsi.....	422
Bədən üzvləri və hiss orqanları məhv edilməsi, yaxud kəsilməsinin diyəsi.....	423
Gözü kor etməyin diyəsi.....	423
Göz qapağına xəsarət yetirməyin diyəsi.....	423
Qulağın kəsilməsi, yaxud kar olmasının diyəsi.....	423
Burnun kəsilməsinin diyəsi.....	424
Dilin kəsilməsinin diyəsi.....	424
Dişləri qırmağın diyəsi.....	425
Əlin kəsilməsinin diyəsi.....	425
Barmaqların kəsilməsinin diyəsi.....	425
Ayağın kəsilməsinin diyəsi.....	426
Ayaq barmaqlarının kəsilməsinin diyəsi.....	426
Qadının döşlərinin kəsilməsinin diyəsi.....	426
Kişinin xayalarının kəsilməsinin diyəsi.....	426
Onurğa beyninin zərər görməsi.....	426
Ağlı itirməyin diyəsi.....	427
Bədən üzvlərinin kəsildiyi zaman və başqa növ xəsarət aldıqlarında, kişi və qadının diyə fərqləri.....	427
Baş və üz xəsarətinin diyəsi.....	427
“Xarisə”.....	427
“Damiyə”.....	428
“Baziə”.....	428
“Semhaq”.....	428
“Muzihə”.....	428
“Haşimə” sınığı.....	428
“Munəqqilə” sınığı.....	428
“Məməmə” sınığı.....	429
Üz və başdan qeyri üzvlərin xəsarət alması.....	429

Çiyinin sınmasının diyəsi.....	429
Qolu sındırmağın diyəsi.....	430
Dirsəyin sınmasının diyəsi.....	430
Saidin sınmasının diyəsi.....	430
Biləyin sınmasının diyəsi.....	430
Budun sınmasının diyəsi.....	431
Dizin sınmasının diyəsi.....	431
Ayaq sınmasının diyəsi.....	431
Ayağın altının və ya dabanın sınmasının diyəsi.....	431
Kürəyi sındırmağın diyəsi.....	431
Körpücük sümüyünün sınmasının diyəsi.....	432
Qabırğaların sınmasının diyəsi.....	432
Boyun sınmasının diyəsi.....	432
Bədən üzvlərinin şil və iflic olmasının diyəsi.....	432
“Caifə” (kəsici alətlə) ilə bədənə xəsarət yetirmənin diyəsi.....	433
Üzə və bədənə zərbə vuraraq onun qızarması, göyərməsi və qaralmasına səbəb olmanın diyəsi.....	433
Qətdən başqa, bədənə vurulan xəsarətlərin diyəsinin növü.....	434
Şəriətdə diyə təyin edilməyən digər halların hökmü.....	434
Müxtəlif xəsarətlərin hökmü.....	435
Müalicə və sağlamanın xərcinin diyə miqdarından çox olması.....	436
Cəsədə xəsarət və zərər vurmaq.....	436
“Mövzu əsaslı şübhədə” diyə miqdarının məlum olmaması.....	438
Həddi-buluğa çatmayan uşağın diyəsinin bağışlanması.....	438
Başqasına xəsarət yetirməyin diyəyə səbəb olmayan halları.....	438
Dirhəm və dinarın şəri miqdarı.....	439
Banklar, maliyyə və kredit təşkilatlarına aid hökmlər.....	441
Mövzuya giriş.....	441
Bankların növləri.....	441
Bank hesablarının növləri.....	441
1. Əmanət hesabı.....	441
2. Cari hesab.....	442
3. Təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabı.....	442
Bankların şəri hökmləri.....	443
Bank mallarının mülkiyyəti haqda ümumi hökm.....	443
Banka borc vermək və borc götürmək.....	443
Özəl banka borc vermək və borc götürmək.....	443
Dövlət bankına borc vermək və borc götürməyin ümumi hökmü.....	443
Dövlət bankına borc vermək.....	444
Dövlət bankından borc götürmək.....	444
Müştərək (yarı dövlət) bankına borc vermək və borc götürmək.....	446
Bankın əmanət hesabına təqdim etdiyi hədiyyələr.....	446
Bankın təmsilçiliyi ilə investisiya.....	446
Bankın bu növ əməliyyatlarda xidmət funksiyası.....	446
İnvestisiya təmsilçiliyinin hökmü.....	447

Bank güzəştləri (ümumi məsələlər və izah).....	448
Bank güzəştləri haqda əməliyyat xüsusiyyətləri.....	448
Bank güzəştlərinin ümumi hökmləri	448
Bank güzəştlərinin külli hökmü	448
Bank güzəştlərini təqdim etmədə ilkin şərtlər.....	449
İlkin şərtlər yönündə bank əməliyyatları.....	449
Bank güzəştlərinin ilkin şərtlərinin hökmü	449
Bankın güzəşt hesablarını bloklamasının hökmü	450
Müqavilənin müştəriyə izah edilməsinin zərurəti.....	450
Güzəştlərin təyin olunmuş sahədən başqa yerlərə sərf edilməsi.....	450
Sələm xüsusiyyətli müqavilələrdə dövlət, yaxud müştərək bankların güzəştlərindən bəhrələnmək.....	450
Bank güzəştlərinin növləri və hər birinə aid olan hökmlər.....	452
1. Kreditlə satış güzəştləri	452
Kreditlə satış güzəştlərinin hökmü.....	452
2. “Mürabiə” güzəştləri (mənfəət marjası əsaslı)	453
“Mürabiə” güzəştlərinin mənası	453
“Mürabiə” güzəştlərinin ümumi hökmü.....	453
Mürabiə güzəşt kartı ilə xidmətlərin alınması və satışı.....	453
3. “Sələf” güzəştləri (məhsulun ön alışı).....	454
“Sələf” güzəştlərinin mənası.....	454
“Sələf” güzəştlərinin hökmü.....	454
4. Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektlərin güzəştləri.....	455
“Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektləri funksiyalı güzəştlərin mənası	455
“Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektləri” funksiyalı güzəştlərin hökmü	455
5. “Borcu satın almaq” güzəştləri	456
“Borcu satın almaq” güzəştlərinin mənası.....	456
“Borcu satın almaq” güzəştlərinin hökmü.....	456
6. “Cüalə” güzəştləri.....	457
“Cüalə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası	457
“Birinci cüalə” (“Nisyə cüalə”)	457
“İkinci cüalə” (“Nağd cüalə”)	458
“Cüalə” güzəştinin hökmü.....	458
7. Tikinti sifarişi üçün güzəştlər.....	460
Tikinti sifarişi sahəsindəki güzəştlərdə bankın xidmət funksiyası.....	460
Birinci (nisyə) tikinti sifarişi güzəştləri:.....	460
İkinci (nağd) tikinti sifarişi güzəştləri:	460
Tikinti sifarişi.....	461
Kreditlə satış.....	461
Tikinti sifarişi sahəsindəki güzəştlərin hökmü.....	461
8. “Müzaribə” güzəştləri	462
“Müzaribə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası.....	462
“Müzaribə” güzəştinin hökmləri.....	463

9. Şəriklik güzəştləri.....	464
“Şəriklik” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası	464
“Şəriklik” güzəştinin hökmləri	465
10. “Müzariə” (kənd təsərrüfatı) güzəştləri	465
“Müzariə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası.....	465
“Müzariə” güzəştinin hökmləri.....	465
11. “Musaqat” (suvarma) güzəştləri.....	466
“Musaqat” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası	466
“Musaqat” güzəştinin hökmləri	466
Bankın təqdim etdiyi güzəştləri və kredit xidmətini başqasının	
ixtiyarında qoymaq.....	466
Bank xidmətləri	468
1. Bankın pul köçürmələri (daxili və xarici həvalələri).....	468
Bank pul köçürmələri haqda izahlar	468
Bank həvaləsinə birinci nümunə və onun hökmü.....	468
Bank həvaləsinə ikinci nümunə və onun hökmü	469
Bank həvaləsinə üçüncü nümunə və onun hökmü.....	469
2. Bank zəmanəti	470
Bank zəmanətinin mənası və onun bəzi qisimləri.....	470
Sözügedən qisimlərin hökmləri.....	471
3. Akkreditiv hesabı aktiv etmək	471
Akkreditiv hesabı aktiv etmək və onun qisimləri	471
Akkreditiv hesabı aktiv etməyin hökmü	472
4. Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) əldə edilməsi və onun	
hökmləri	473
5. Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) dəyərindən aşağı	
satılması və onun hökmləri.....	474
6. Qiymətli kağızların təqdim edilməsi və onun müqabilində əmək	
haqqı almaq	474
İstiqraz vərəqləri üzrə bank xidmətləri.....	474
İstiqraz vərəqlərinin təqdimatı müqabilində əmək haqqı almaq.....	475
Səhmlər və digər qiymətli kağızlar (istiqraz vərəqlərindən başqa)	
sahəsində bank xidmətləri haqda izah.....	475
Səhmlər və digər qiymətli kağızların (istiqraz vərəqlərindən başqa)	
təqdimatı müqabilində əmək haqqı almaq	476
7. Valyuta alış-verişi.....	476
Valyuta alverində bank xidmətlərinin izahı	476
Valyuta alverinin hökmü	476
8. Overdraft xidməti.....	476
Bank xidmətlərində overdraft xidmətinin mənası	476
Overdraft xidmətinin və onun müqabilində faiz (qazanc) əldə etmək	477
9. Əmtəənin saxlanması və tərk olunmuş malların satılması.....	477
Əmtəənin saxlanması və tərk olunmuş malların satılması sahəsində	
bank xidmətlərinin izahı	477
Əmtəənin saxlanması xidmətinin göstərilməsinin hökmü.....	477

Türk olunmuş malların satılmasının hökmü	478
10. Depozit kassası	478
Depozit kassası sahəsində bank xidmətlərinin izahı	478
Depozit kassası xidmətlərinin hökmü.....	478
11. Vəkillik və qəyyumluq (trast əməliyyatları)	479
Vəkillik və qəyyumluq sahəsində bank xidmətlərinin izahı.....	479
Vəkillik və qəyyumluq xidmətləri göstərilməsinin hökmü	479
Bank əməliyyatlarında gecikmə.....	480
Bankda işləmək	481
a) Bankda haram sahədə işləmək	481
b) Bankda halal sahədə işləmək.....	481
Bank işçisinin əmək haqqının hökmü	482
Qeyri-rəsmi "qərzül-həsənə" əmanət fondlarının hökmü	484
Qeyri-rəsmi qərzül-həsənə əmanət fondlarının növləri	484
Birinci növ qərzül-həsənə fondunun hökmü.....	484
İkinci növ qərzül-həsənə fondunun hökmü	485
Riba (sələm) işlərinə aid məsələlər	485
Daha çox ödəniş etməyi şərt etmək.....	485
Əmək haqqı ödəməyi şərt etmək.....	485
Ödənişi gecikdirmək və gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər	486
Qərzül-həsənəni təmənnəsiz idarə etməyi şərt etmək.....	486
Üzvlük haqqı ödənilməsinə şərt etmək	487
Kreditin bir hissəsini qərzül-həsənədə girov qoymaq.....	487
Bu növ fondların fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər	488
Borclunun öz pulunu ona borc verməmək	488
Qərzül-həsənə üzvlərinin müəyyən etdikləri şərtlərə riayət etmək	488
Kredit verilməsinin püşk və bunun kimi yollarla razılaşdırılması.....	488
Üzvlərin, davamlı olaraq üzvlükdə qalmasının məcburi olmaması	489
Üzvlərə qərzül-həsənə kreditinin verilməsi və onun geri ödəniş yolları haqda nümunə cədvəl	489
Üzvlərə verilən qərzül-həsənə cədvəlinin nümunəsi və onun ödənilməsinin keyfiyyəti.....	490
Ribadan (sələmçilikdən) xilas olmağın həll yolları	491
Ödənişi gecikdirmə zamanı sələmçilikdən xilas olma metodları	491
Birinci yol: Müsaliyə (sülh)	492
Müsaliyə haqda nümunə cədvəl.....	493
İkinci yol: İslami əqdlərdə (borcdan başqa) faiz dərəcəsinin artırılması	494
Üçüncü yol: Mübadilə əqdlərində (müqavilələrində), müqavilə müddətinin uzadılması	494
Dördüncü yol: Əvvəlki alqı-satqının ləğvi və yeni alqı-satqının bağlanması.....	495
Gecikmənin (vurduğu zərərin) islah edilməsi üçün bir sıra başqa həll yollarının araşdırılması	495

a) Əlavə ödənişli (muhabati əqdi) müqavilə əsasında borcun gecikdirilməsini şərt etmək.....	495
b) Gecikdirmə şərtinin borclu tərəfindən qəbul edilməməsi	496
Borcda sələmdən azad olmağın yolları	497
Birinci yol: Daha artıq hədiyyə almaq müqabilində hədiyyə vermək...	497
İkinci yol: Daha artıq məbləği sülh etmək şərti ilə, müsaliyə etmək.....	497
Üçüncü yol: “Eynə” alqı-satqısı (malı baha satdığı şəxsdən ucuz almaq)	497
Dördüncü yol: Nağd və nisyənin tərkibli alqı-satqısı.....	499
Nağd və nisyə etibarnaməsi müqaviləsi	499
Vəkil müqaviləsinin əsnasındakı şərtlər	500
Xatırlatmalar.....	500
Beşinci yol: Alqı-satqı müqaviləsi, icarə şərti ilə	502
Altıncı yol: Borcun valyuta satışına çevrilməsi	502
Yeddinci yol: Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə.....	503
Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə (1).....	503
Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə (2).....	504
Səkkizinci yol: Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə	506
Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə (1)	507
Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə (2)	508
Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə (3)	509
Borcda sələmdən azad olmağın digər yolları	510
a) Borc şərti ilə əlavə ödənişli (muhabati) müqavilə.....	510
b) Əlavə ödəmə şərtinin borclu tərəfindən qəbul edilməməsi.....	511
Sığorta	512
Sığorta müqaviləsinin tərfi.....	512
Sığorta müqaviləsinin geniş yayılmış növləri	512
Sığorta müqaviləsinin şərtləri	513
Sığorta edən və sığorta olunanın şərtləri	513
Sığorta müqaviləsinin ləğvi.....	513
Sığorta edən və sığorta olunanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsi.....	514
Nağd və nisyə sığortası	514
Sığorta müqaviləsinə əsasən, gecikdirmə və gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər faizi.....	515
Sığorta müqaviləsinə əlavə olaraq, əvəzsiz sülhlə hədiyyə şərti	515
İnvestisiya sığortası və onun mənfəətinin hökmü	516
Sığorta şirkətləri tərəfindən kredit və güzəştlərin verilməsi.....	518
Sığorta şirkətinə yanlış məlumat vermək	518
Birja haqda ümumi ilkin izah.....	519
Birja bazarı haqda geniş izah	520
Qiymətli kağızlar	520
1. Səhmlər	520
Səhmin tərfi	520
Səhmdarların mülkiyyət formaları haqda hökmlər	520

Səhmdarların səhmlərə dair hüquqlarının əhatə dairəsinin hüquqi baxımdan izahı.....	521
Səhmlərin alqı-satqısının hökmü və ona aid olan digər hökmlər.....	521
Səhmlərin alqı-satqısının düzgünlüyünün şərtləri	521
Şirkət brendinin alqı-satqısı	522
Qiymət dəyişkənliyi üzrə ticarət.....	523
Birjada qiymət dəyişkənliyi ilə bağlı ticarətin izahı	523
Qiymət dəyişkənliyi üzrə ticarətin hökmü	523
Səhmlərin müvəqqəti mülkiyyət kimi satılması	524
Satılmış səhmlərin çatdırılması.....	524
Bank səhmlərinin alınması.....	524
Haram məhsulları və ya sələmçilik fəaliyyəti olan şirkətlərin səhmlərinin alınması.....	526
Qanunları şəriətlə uyğun olmayan şirkətlərin səhmlərinin alınması....	526
Sionist şirkətlərin səhmlərinin alınması.....	526
Qanunla qadağan olunmuş şirkətlərin səhmlərinin alınması.....	527
Səhm alqı-satqısı üçün maliyyə kreditinin alınması	527
Səhmlərin borc verilməsi.....	527
Səhmlərin artımı.....	528
Səhmlərin birinci yolla artımı	528
Səhmlərin ikinci yolla artımı	528
Səhmlərin üçüncü yolla artımı.....	529
Sözügedən yollarla səhm artımının hökmü.....	529
2. Digər qiymətli kağızlar	529
Qiymətli kağızlarla bağlı ümumi izahatlar və terminlər	529
Qiymətli kağız sahiblərinin mülkiyyət formasının hökmü	531
Qiymətli kağızların hər birinin ətraflı izahı.....	531
1. İcarə istiqrazları.....	531
İcarə istiqrazları və onun növlərinin izahı	531
İcarə istiqrazlarının hökmü	534
İcarə istiqrazlarının təkrar bazarının (yenidən satma mexanizminin) hökmü	
536	
2. Murabihə istiqrazları	537
Murabihə istiqrazlarının və onun növlərinin izahı	537
Murabihə istiqrazlarının hökmü.....	538
Murabihənin ipoteka istiqrazları	539
Murabihənin ipoteka istiqrazları haqda izah	539
Murabihə ipoteka istiqrazlarının hökmü	540
Murabihə istiqrazlarının təkrar bazarının (yenidən satma mexanizminin) hökmü	
541	
3. Sələf istiqrazları	541
Sələf istiqrazlarının hökmü	542
Sələf istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	543
4. Müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları	544
Müşarikə istiqrazlarının hökmü	545

Müşarikə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	548
Mübadilə və ya səhmə çevrilə bilən müşarikə istiqrazları və onun hökmü	548
5. Müzaribə istiqrazları.....	549
Müzaribə istiqrazlarının hökmü	549
Müzaribə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü.....	550
6. Müzariə (kənd təsərrüfatı, əkinçilik) istiqrazları.....	551
Müzariə istiqrazlarının hökmü	552
Müzariə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü.....	552
7. Musaqqat istiqrazları	553
Musaqqat istiqrazlarının hökmü	554
Musaqqat istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	554
8. Cüalə istiqrazları	554
Cüalə istiqrazlarının hökmü	555
Cüalə istiqrazlarının başqa bir forması	557
Cüalə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	557
9. İstisna (sifariş) istiqrazları	558
İstisna istiqrazlarının hökmü	560
İstisna (tikinti sifərişi) istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	560
10. Mənfəət istiqrazları	561
Mənfəət istiqrazlarının hökmü	561
Mənfəət istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	562
11. Borcu satın almaq istiqrazları.....	562
Borcu satın alma istiqrazlarının hökmü	563
Xəzinə istiqrazları (sənədləri)	563
Xəzinə istiqrazlarının (sənədlərinin) hökmü	564
12. İpoteka istiqrazları	564
13. Qərzül-həsənə istiqrazları.....	565
Qərzül-həsənə istiqrazlarının hökmü.....	565
Qərzül-həsənə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü	567
Əmtəə birjası və əsas aktivlər.....	567
Əmtəə birjası və əsas aktivlərin izahı.....	567
Əmtəə birjası və əsas aktivlərin hökmləri.....	567
Malların depozit sertifikatı.....	569
Malların depozit sertifikatı haqda izah	569
Malların depozit sertifikatının hökmü	569
Valyuta birjası.....	570
Fyuçers (birja) əməliyyatları (mübadiləsi).....	570
Fyuçers mübadiləsinin izahı	570
Fyuçers mübadiləsinin hökmü	573
Opsion müqaviləsi	573
Opsion müqaviləsinin izahı	573
Opsion müqaviləsinin hökmü	576
Opsion müqaviləsinin yenidən satma mexanizminin hökmü	577
İnvestisiya fondları	578

Birja brokerliyi və onun hökmü.....	580
Digər müasir qazanc fəaliyyətlərinin hökmləri.....	581

Kişi və qadın münasibətləri və onların ictimai əlaqələri haqqında hökmlər

1. Baxmaq və toxunmaq

Kişinin naməhrəm xanımlara baxması

Məsələ 1: Kişinin harama düşməyəcəyini bildiyi halda və şəhəvtlə olmasa belə həddi-buluğa çatmış məhrəm xanımın (üzü və barmaqların ucundan biləyə kimi əlləri istisna olmaqla) qalan üzvlərinə və saçına baxması haramdır.¹

Məsələ 2: Naməhrəm xanımın üzünə və barmaqların ucundan biləyə kimi əllərinə baxmağa bir sıra şərtlərlə icazə verilir:

- a) Az dərəcədə cinsi hiss həddində belə şəhəvt hissi ilə olmasın.
- b) Harama düşmək qorxusu olmasın.²
- c) Xanımın. üz və ya əllərində naməhrəmdən gizlədilməsi vacib olan (32-ci məsələdə qeyd olunan) zinət və ya bəzək olmamalıdır.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, yuxarıda qeyd olunan şərtlər riayət olunsa belə, xanımın əl və ya üzünə baxılmasın.

Məsələ 3: Yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan qızın saçına və bədənində baxmaq a və b bəndlərində qeyd olunan məsələlərə riayət etməklə icazəlidir.

Kişinin yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan qızın adi halda örtüyü bədən üzvlərinə baxmaması müstəhəb ehtiyatdır. Bu hökm eynilə onun bədənində və tükünə toxunmağa da aiddir.

Həmçinin, kişinin hicri-qəməri ili ilə altı yaşı tamam olan naməhrəm qızı qucağına almaması, ayaqlarının üzərinə qoymaması və öpməməsi müstəhəb ehtiyatdır.

Məsələ 4: Hicaba etinasız yanaşan və hicaba dəvət edildikdə əhəmiyyət verməyən kafir yaxud müsəlman xanımlar, adi şəkildə bədənlərinin hansı hissələrini örtmürlərsə, həmin

¹ - İstisna hallar gələn məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

² - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən şəhəvt məqsədli baxış olmadığı zaman belə, sonradan həvəslənib həmin xanıma yaxud başqalarına ləzzət məqsədli baxmaq, insanı günaha salır. Belə bir ehtimal verildiyi zaman, günaha düşəcəyindən əmin olmasa da, onu nəzərə alaraq baxmamalıdır.

hissələrə zinətlənib-zinətlənməməsindən asılı olmayaraq ikinci məsələdəki a və b bəndlərini nəzərə almaqla baxmaq icazəlidir.

Məsələ 5: Kişinin, qoca olduğu üçün evlənməsi mümkün olmayan yaşlı xanımın saçına, eləcə də, qulağına, boynunun aşağı hissəsinə və biləyindən dirsəyinə qədər olan hissəsinə baxması (1-ci məsələdə qeyd edilən şərtləri nəzərə almaqla) icazəlidir.

Məsələ 6: Naməhrəm xanımın ağzının içinə (2-ci məsələdə a və b bəndində qeyd edilən şərtləri nəzərə almaqla) baxmaq icazəlidir. Amma onun mədə, bağırsaq, qaraciyər kimi bədəninin sair daxili orqanlarına baxmaq, şəhvət hissi və günaha düşmək qorxusu olmasa belə, vacib ehtiyata əsasən icazəli deyil.³

Qadının naməhrəm kişinin bədənində baxması

Məsələ 7: Qadının harama düşəcəyindən qorxdığı halda və ya şəhvətlə həddi-buluğa çatmış naməhrəm kişinin bədənində baxması icazəli deyil.⁴ Bu iki haldan başqa, kişilərin bir sıra bədən üzvlərinə baxmaq, baş, əllər, ayaqlar, ayağın aşağı baldırına baxmağın maneəsi yoxdur.⁵ Amma qadının harama düşməyəcəyini bildiyi halda və şəhvətlə olmasa belə kişinin qalan bədən üzvlərinə baxmasına lazım ehtiyata əsasən icazə verilmir.⁶

Məsələ 8: Yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan oğlanın bədənində⁷ baxmaq məsələ 2-də a və b bəndlərində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə icazəlidir. Onun bədənini ilə toxunmaq üçün də bu hökm qüvvədədir.

Kişinin məhrəm qadın və kişiylə - Qadının məhrəm qadın və kişiylə baxması

Məsələ 9: Kişinin məhrəm⁸ qadın və kişinin bədənində baxması, qadının məhrəm qadın və kişinin bədənində baxması məsələ 2-də a və b bəndlərində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə icazəlidir.⁹

³ - Bədənə daxili üzvlərinə ultrasəs aparatı kimi cihazlarda baxmaq onları görmək anlamına gəlməzsə, icazəlidir.

⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən şəhvət məqsədli baxış olmadığı zaman belə, sonradan həvəslənib həmin kişiylə yaxud başqalarına ləzzət məqsədli baxmaq, insanı günaha salır. Belə bir ehtimal verildiyi zaman, günaha düşəcəyindən əmin olmasa da, onu nəzərə alaraq baxmamalıdır.

⁵ - Burada meyar, Məsum İmamların (ə) zamanında kişilərin örtmədiyi bədən üzvləridir.

⁶ - Qadının naməhrəm kişinin qarın, sinə, dizdən yuxarı hissələrinə, buduna baxmasına icazə verilmir. Ümumiyyətlə qadının kişinin bədənində hansı hissələrinə baxmaq icazəsinin olmaması meyarı yuxarıdakı qeyddə deyildi.

⁷ - Yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan oğlanın-qızın cinsiyyət orqanına baxmağın hökmü Məsələ 11-də açıqlanacaqdır.

⁸ - Kimin insana məhrəm sayılması haqda kitabın Evlilik bölümündə məsələ 73-dən sonra ətraflı məlumat verilir.

⁹ - Cinsiyyət orqanına baxmağın hökmü Məsələ 11-də açıqlanacaqdır.

Yaxşı və pisi anlamayan uşağa baxmaq

Məsələ 10: Yaxşı və pisi anlamayan uşağın bədəninə baxmaq məsələ 2-də a və b bəndlərində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə icazəlidir.

Övrətə (cinsiyyət orqanına) baxmaq və ona toxunmaq

Məsələ 11: Başqasının övrətinə baxmaq və ona toxunmaq haramdır. Bu barədə, tərəflərin eyni cinsə mənsub olması, məhrəm olması, ağıllı yaxud dəli olmasının fərqi yoxdur. Əlbəttə, eyni cinsdən olan kafirin və həddi-buluğa yaxın olmayan, yaxşı və pisi anlamayan uşağın övrətinə baxmaq vacib ehtiyata əsasən haramdır. Amma yaxşı və pisi anlayan, həddi-buluğa (yuxuda orqazm və həddi-buluğ olmaq ərəfəsinə) çatan uşağın övrətinə baxmaq fətvaya əsasən icazəli deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir halda başqasının övrətinə baxmaq, ya ona toxunmaq şəhvət və cinsi ləzzətlə olsa, yaxud harama düşəcəyindən qorxmaqla olsa icazəli deyil.

Ər-arvadın bir-birlərinə baxması və toxunması

Məsələ 12: Ər-arvadın bir-birinin bədəninə baxması və toxunması, şəhvət məqsədli olsa belə icazəlidir.

Məsələ 13: Ər-arvadın bir-birinin bədəninə vəfat etdikdən sonra baxması və toxunması şəhvət və cinsi ləzzət qəsdilə olmasa caizdir. Baxmayaraq ki, belə şəraitdə övrətə baxması məkrühdür.

Amma baxmaq və toxunmaq cinsi ləzzət və şəhvətlə birgə olsa, vacib ehtiyata əsasən icazəli deyil.

Güzgüdə baxmaq

Məsələ 14: Keçən məsələlərdə baxmağa aid qeyd olunan hökmlər saf su, güzgü və şüşə arxasından baxmağa da şamil edilir.

Naməhrəmdən ayrılmış bədən üzvünə baxmaq

Məsələ 15: Naməhrəmin bədənindən ayrılan üzvə baxmaq, ümumiyyətlə elə ona baxmaq hesab olunarsa, haramdır. Əks halda ayrılan bədən üzvünə (övrətdən başqa) baxmaq, məsələ 2-də a və b bəndlərində qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə icazəlidir. Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata görə, naməhrəmin bədənindən ayrılan diş və dırnaqdan başqa bədən üzvlərinə baxmamaq yaxşıdır.

Naməhrəm kişi və qadınla görüşmək

Məsələ 16: Ən yaxın qohumlardan olsa belə, naməhrəmlə əl görüşmək olmaz.¹⁰

¹⁰ - Birbaşa toxunmağı əngəlləyən əlcək və sair maneə yaradan şeylərlə görüşmək barədə gələn məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 17: Naməhrəmə toxunmaq, hətta harama düşməyəcəyini bildiyi halda və şəhvətlə olmasa da, saç, üzü və əlinə belə toxunmaq haramdır.¹¹

Ölcək və bunun kimi şeylərlə görüşmək, harama düşməyəcəyini bilərsə və şəhvətlə olmasa, fəsad ehtimal verilməsə icazəlidir.¹²

Epilyasiya

Məsələ 18: Harama səbəb olan iş, toxunuş və baxışla olarsa, yaxud ümumiyyətlə adi şəkildə fəsada səbəb olarsa estetik mərkəzə epilyasiya (bədən tüklərinin təmizlənməsi) üçün müraciət etmək olmaz.¹³

Şəkil və videogörüntüyə baxmaq

Məsələ 19: Naməhrəm qadının saçına və bədənində baxmağın haram olduğu yerlərdə, onun şəklinə və videogörüntüsünə baxmaq istər canlı yayımla, istər canlı yayım olmadan harama düşməyəcəyini bildiyi halda və şəhvətlə olmasa iki formada fərz oluna bilər:

a) Baxan şəxs həmin xanımı tanıyırsa, vacib ehtiyata əsasən onun şəklinə və videosuna baxmaq olmaz.

b) Baxan şəxs həmin xanımı tanımırsa onun şəklinə və videogörüntüsünə baxmağın eybi yoxdur.¹⁴

Məsələ 20: Hal-hazırda həddi-buluğa çatmış qızın şəkil və videogörüntüsü yetkinlik yaşına çatmamışdan öncəyə aiddirsə, burada iki hal fərz edilə bilər:

a) Qızın siması elə dəyişilib ki, sözügedən şəkil və videogörüntü onun hazırkı çöhrəsi ilə tam fərqlidir. Belə olduqda, kişi harama düşməyəcəyini bildiyi halda və şəhvətlə olmasa həmin şəkil və filmə baxa bilər.

b) Belə olmadığı halda, sabiq məsələnin hökmü ona şamil edilir.

Məsələ 21: Naməhrəm kişinin bədənini bəzi idmançıların və bir sıra əzadamların geyimi kimi (məsələ 7-də izah edilən şəkildə) adi haldan daha çox çılpmaq olarsa, qadının onun şəkil və videogörüntüsünə baxması istər canlı yayımla olsun, istər canlı yayım olmasın, lazım ehtiyata görə icazəli deyildir.

Məsələ 22: Günaha düşəcəyini bildiyi halda, ehtiras və şəhvətlə insanın animasiya, cizgi filmi, heykəl, şəkil, videogörüntü və rəsminə baxmaq olmaz.

¹¹ - Buna görə də, kiçik əşyaları naməhrəmə təqdim etdiyimiz zaman daha diqqətli olmalıyıq.

¹² - Yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan naməhrəm ilə toxunmaq haqqındakı hökmləri keçən məsələlərdə qeyd etmişdik.

¹³ - Buna əsasən, epilist eyni cinsdən olsa belə, baxış, fiziki toxunuş və fəsada səbəb olarsa övrətin epilyasiyasına icazə verilmir.

¹⁴ - 22-23-cü məsələlərdə istisna olunmuş yerlər xaric.

Məsələ 23: Günaha düşəcəyini bildiyi halda, ehtiras və şəhvətlə çılpacaq və ədəbsiz şəkil və videogörüntüyə baxmaq haramdır. Bu iki haldan xaric olsa belə vacib ehtiyata əsasən çılpacaq və ədəbsiz şəkil və videogörüntüyə baxmaq olmaz.¹⁵

Məsələ 24: Ehtiras və şəhvətlə olsa belə ər-arvad sağlığında bir-birinin şəkil və videogörüntüsünə baxa bilər. Ehtiras və şəhvətlə olmasa, ər-arvad vəfatından sonra bir-birinin şəkil və videogörüntüsünə baxa bilər. Amma vacib ehtiyata əsasən vəfatından sonra ehtiras və şəhvətlə həyat yoldaşının şəkil və videogörüntüsünə baxmağa icazə verilmir.

Məsələ 25: Cəmiyyətdə fəsada rəvac verən, onları müşahidə edənlərin günaha düşməsinə səbəb olan şəkil və videogörüntüləri yaymaq haramdır. Belə ki, onlara baxmaq imana xələl gətirər, əqidəni zəiflədər, əxlaq və rəftarda fəsada bais olar, iffətsizlik və həyasızlığa rəvac verər, bir sıra günahlara səbəb olar.¹⁶

Məsələ 26: Şəri qayda-qanunları nəzərə almayan, fəsada rəvac verən film və seriallar istehsal etmək olmaz.

2. Hicab və geyimin hökmləri

Məsələ 27: Qurani-Kərim və Əhli-Beytin (ə) rəvayətlərində bəyan edilmiş qadın geyimi və hicabı dinin zəruri qanunlarından və şəriətin aşkar hökmlərindən sayılır. Ona riayət etməmək günahdır.

Məsələ 28: Xanımlar üçün ən gözəl geyim və hicab qara çadradır. Başqa geyimlərlə hicabın vacib miqdarı riayət olunsa belə, xanımların naməhrəm qarşısında kamil və üstün bir geyim kimi çadradan istifadə etmələri uyğundur.

Məsələ 29: Saçlarını və bütün bədənini (üz və biləkdən barmaqların ucuna kimi istisna olmaqla) tam şəkildə örtmək xanımlara vacibdir.¹⁷

Zəruri hissələri örtməyinə xatircəm olmaq üçün, üzün ətrafından bir miqdar daha çox və biləyi də bir az aşağıdan örtməsi uyğundur.

Saçlar, qulaq, boğaz, çənə altı, əl (qol, said, əlin biləyi), ayağı (hətta topuqdan aşağı hissəni)¹⁸ naməhrəmdən örtmək vacibdir. Qeyd olunan miqdarda saç və bədəni naməhrəm qarşısında örtməyən libaslardan istifadə etmək kifayət etməz.

Məsələ 30: Xanıma üzünü və barmaqların ucundan biləyə¹⁹ kimi əllərini örtmək zəruri olmasa da, üç halda onları hətta məhrəm kişilərdən belə örtməlidir:²⁰

¹⁵ - Cütlüklər arasında cinsi istəyi artırmaq və ehtiras yaratmaq məqsədilə belə olsa, buna icazə verilmir.

¹⁶ - Buna uyğun hallar ikinci cild, 498-499-cu məsələlərdə izah edilmişdir.

¹⁷ - 30-cu məsələdə «üz və biləkdən barmaqların ucuna kimi olan hissənin» hökmü bəyan edilmişdir.

¹⁸ - Dəstəmaz aldığı zaman ayağın məsh olunan yerləri, ayağın altı, daban hissəsi, topuq kimi yerlər. Əlbəttə, namazda topuqdan üzü aşağıya örtmək, naməhrəm görmədiyi zaman vacib deyildir. Birinci cild 1053-cü məsələdə sözügedən mövzu haqda ətraflı izah verilmişdir.

¹⁹ - Əvvəlki məsələlərdə qeyd edildiyi kimi biləyin özünü örtmək vacibdir.

²⁰ - Bəzək və zinətin hökmü 32-ci məsələdə bəyan olunacaqdır.

- a) Sözügedən hissələri örtməməyin onu günaha salmasından ehtiyat etsə;²¹
- b) Sözügedən hissələri örtməməkdə məqsədi baxanları harama salmaq olsa;
- c) Sözügedən hissələri örtməmək adi və ümumi şəkildə başqalarının diqqətinin cəlb olmasına və ona ehtiras və ləzzət qəsdilə baxmalarına səbəb olsa;²²

Məsələ 31: Naməhrəm kişinin qarşısında xanımların geyim və hicabı, 29 və 30-cu məsələlərdə qeyd olunan örtünməsi vacib olan miqdar nəzərə alınmaqla, aşağıdakı xüsusiyyətlərə də malik olmalıdır:

a) Nazik və bədən quruluşunu göstərən tərzdə olmamalıdır. Saçı və dərinin tam örtünməyə və ya onun cizgilərini və rəngini bildirən nazik baş örtüsü yaxud corab, hicab olaraq kifayət deyil.

b) Geyim, adi halda başqalarının diqqətini cəlb edən və ona ehtirasla baxılmasına səbəb olan dar və bədənə yapışan halda olmamalıdır. Qadının bədənindəki ehtiras yaradan üzvlərin²³ həcmi və qabarıqlığını aşkar edən geyimlərdən istifadə etməsinə icazə verilmir.

c) Bər-bəzəkli olmasın. Çadra, baş örtüsü, manto, şalvar, corab və ümumiyyətlə naməhrəm qarşısında xanımın digər geyimləri, tikiliş, rəng və başqa xüsusiyyətləri nəzərə almaqla ürfən zinət sayılarsa, icazə verilmir.

Məsələ 32: Xanımların makyaj etmiş (bəzənib-düzənmiş) hallarını və zinətlərini naməhrəm kişilərdən gizlətməsi vacibdir. Buna əsasən, süni saç, parik, dırnaq lakı, əl xıması, rəngli göz linzaları, bəzi döymə (tatuировка), süni kirpik və dırnaq növləri əgər ürfən zinət hesab edilsə, naməhrəm qarşısında örtülməsi lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 30-cu məsələdəki üç şərti də nəzərə alaraq, zinətlər arasında sürmə çəkmək, qaş aldırmaq, üz aldırmaq, qolbaq, bilərzik və üzüyü naməhrəmdən gizlətmək vacib deyil. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən sözügedən zinətləri naməhrəm qarşısında örtmək tövsiyə edilir.

Məsələ 33: Yaxşı və pisi anlayan, amma həddi-buluğa çatmayan oğlan naməhrəm qadının bəzi bədən üzvlərinə baxmaqla ehtiraslanarsa, ehtiyata əsasən xanım bədəninin həmin hissələrini örtməlidir.²⁴

Məsələ 34: Qoca olduğu üçün evlənməsi mümkün olmayan yaşlı xanım saçını, eləcə də, qulağını, boynunun aşağı hissəsini və biləyindən dirsəyinə qədər olan miqdarı örtməyə bilər. Amma 32-ci məsələdə izah edildiyi kimi makyaj etmiş (bəzənib-düzənmiş) hallarını və zinətlərini naməhrəm kişilərə göstərməsinə icazə verilmir.

Məsələ 35: Ər-arvad və yaxşı və pisi anlayan uşaq istisna edilməklə, insan həmcinsi və məhrəmləri də daxil olmaqla övrətini (cinsiyyət orqanını) başqalarından gizlətməlidir.

²¹ - Məsələ 2-nin b bəndinin altındakı haşiyədə qeyd olunduğu şəkildə.

²² - «Fitneyi-noiyyə» yaradarsa.

²³ - Dini terminə belə bədən üzvləri «məfatin» adlanır.

²⁴ - Əlbəttə, belə hallarda xanımın üzünü və barmaqların ucundan biləyə kimi əllərini örtməməsi keçən məsələlərdən anlaşılır.

Məsələ 36: Keçən məsələlərdə qeyd edildiyi kimi, qadına övrətlərindən (cinsiyyət orqanı və anus) başqa, öz bədən üzvlərini məhrəmləri və xanımlar müqabilində örtməsi vacib deyildir. Əlbəttə, bu hissələri örtməməkdə qəsdli başqalarını haram baxışa cəlb etmək olmamalıdır. Örtünmədiyi təqdirdə günaha düşəcəyindən qorxarsa, yaxud heysiyyətinə bir növ xələl gələrsə, adi şəkildə başqalarının diqqətini cəlb edərək onların ehtiraslı baxışlarına səbəb olarsa, örtünməsi vacibdir.²⁵ Bir qadının həyası, ədəbi, şərəf və vüqarı bunu tələb edir ki, o, başqalarının və öz məhrəmlərinin yanında münasib şəkildə geyinmiş olsun.

Məsələ 37: 35-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, kişiye övrətlərindən (cinsiyyət orqanı və anus) başqa, öz bədən üzvlərini başqalarının müqabilində örtməsi vacib deyildir. Əlbəttə, bu hissələri örtməməkdə qəsdli başqalarını haram baxışa cəlb etmək olmamalıdır. Örtünmədiyi təqdirdə günaha düşəcəyindən qorxarsa, yaxud heysiyyətinə bir növ xələl gələrsə, adi şəkildə başqalarının diqqətini cəlb edərək onların ehtiraslı baxışlarına səbəb olarsa, örtünməsi vacibdir.

Bir kişinin həyası, ədəbi, şərəf və vüqarı bunu tələb edir ki, o, başqalarının və öz məhrəmlərinin yanında münasib şəkildə geyinmiş olsun.

Məsələ 38: Valideyn qız övladını uşaq vaxtından etibarən hicab və naməhrəmlə davranış qaydalarına riayət etmək sahəsində düzgün tərbiyə etməlidir. Onun səhlənkarlığı ucbatından qızı həddi-buluğa çatan zaman naməhrəmlə rəftarda və hicab məsələsində etinasızlıq etsə, valideyn Allah dərgahında məsuliyyət daşıyacaqdır.

Baxış, geyim və toxunmaq barədə olan istisna hallar

Evlənmək məqsədi olan xanımın geyimi və ona baxmağın hökmü

Məsələ 39: Aşağıdakı halları nəzərə almaqla, kişi evlənmək qəsdli ilə (nəzərdə tutduğu) xanımın üzünə, saçına, boynuna, qoluna və baldırına (dizdən topuqlarına olan miqdara) da baxa bilər:²⁶

a) Baxış şəhvət qəsdli ilə olmamalıdır. Əlbəttə, baxdığı zaman qeyri-ixtiyari olaraq ehtiras yaranacağını bilsə, bu halda baxmağın eybi yoxdur.

b) Baxışı ilə harama düşəcəyinə ehtimal verilməsin.

c) Həmin xanım hal-hazırda ərli, iddə saxlayan qadın, yaxud baldız kimi evlənməsi qadağan olan şəxslərdən olmamalıdır.

d) Xanıma baxmamışdan öncə onun zahirə xüsusiyyətləri barədə kifayət qədər məlumata sahib olmasın. Beləliklə də, əgər öncədən onun şəklini və videogörüntüsünü izləyərək məqsədinə çatmışdırsa, qeyd olunan hökm ona şamil olmur.

h) Xanımı özünə həyat yoldaşı seçəcəyinə dair əqli ehtimal olmalıdır.

v) Vacib ehtiyata əsasən, ümumi şəkildə gələcək həyat yoldaşını seçmək qəsdli ilə baxmasın, onunla evlənmək niyyəti olmuş olsun.

z) Vacib ehtiyata əsasən, xanıma baxarkən daimi evlilik və yaxud daimi evlilik düşünülə bilən uzun müddətli müvəqqəti evliliyi qarşısına məqsəd qoysun.²⁷

²⁵ - Keçən məsələlərdə işarə etdiyimiz kimi «fitneyi-noiyyə»yə səbəb olmasın.

²⁶ - Bir baxışla məqsədinə çatmadığı təqdirdə, yenidən təkrar baxmasına icazə verilir.

Məsələ 40: Keçmiş məsələdə açıqlanan şərtlər nəzərə alınmaqla, elçinin istəyinə əsasən xanım qeyd olunan bədən üzvlərini açə bilər. Məkiyə etmiş (bəzənib-düzənmiş) simasını və zinətlərini naməhrəm kişilərə aşkar etməsinə icazə verilmədiyi yerlər örtülməlidir.

Geyimin, toxunmağın və baxışın zəruri halları

Məsələ 41: Toxunmaq və baxışın haram sayılması zəruri hallarda istisna edilir. Məsələn, naməhrəmi yağından, boğulmaqdan qurtarmaq üçün başqa çıxış yolu olmadığı zaman onun bədənində, saçına baxmaq və toxunmaq haram deyildir.

Əlbəttə, belə hallarda toxunmaq və baxış zərurət miqdarında olmalıdır. Deməli, imkan olduğu təqdirdə naməhrəmin bədənində əlcək kimi vasitələrlə toxunmaq lazımdır.²⁸

3. Naməhrəmlə danışmağın hökmləri

Məsələ 42: Naməhrəm kişi və qadının danışmağı və söhbəti aşağıdakı şərtlər daxilində icazəlidir:

- a) Şəhvətlə (hətta kiçik ehtirasla belə) olmamalıdır.
- b) Söhbət nəticəsində günaha düşmək qorxusu olmamalıdır.²⁹
- c) Eşq məzmunlu, qeyri-əxlaqi və fəsadla nəticələnən söhbət olmamalıdır.³⁰
- d) Xanım səsinə incəldərək qarşı tərəfi ehtirasa salmamalıdır. Qeyd edək ki, məhrəm şəxslər üçün də eyni hökm şamil olunur.

Məsələ 43: Sözügedən hökm qarşı cinslə telefon, məktub, sosial şəbəkələr, çat, sms, email və sair vasitə ilə hər növ onlayn əlaqə və söhbətə də şamil olunur.

Məsələ 44: Xanımın adı halda qarşı tərəfin ehtirasına səbəb olacaq şəkildə səsinə incəldərək, naməhrəmin onların səsinə eşitdiyi halda Quran, mərsiyə, surud oxuması, söhbət və maddəlik etməsi caiz deyil. Beləcə, sözügedən işlərin hər biri “noi fəsada”³¹ səbəbiyyət verərsə, caiz deyildir.

Qeyd edək ki, bu hökm hər iki halda; tək və yaxud xorla oxumaqda eyni qüvvədədir.

Məsələ 45: 42-ci məsələdəki qeyd edilən şərtləri nəzərə almaqla, xanımların naməhrəm qarşısında ümumi və qeyri-ümumi məclislərdə söhbət etməsinə icazə verilir:

²⁷ - Deməli, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən hökm qısamüddətli müvəqqəti siğə əqdinə şamil edilmir.

²⁸ - «Həkimə müraciətin hökmləri» bölümündə bir sıra məsələlər geniş izah ediləcəkdir.

²⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən naməhrəmlə danışmaq şəhvət məqsədli qurulmur, amma bununla belə insanın günaha batmasına səbəb olur. Necə ki, sonradan həvəslənib həmin xanıma yaxud başqalarına ləzzət məqsədli baxa və yaxud söhbət edə bilər. Belə bir ehtimal verildiyi zaman, günaha batmasından qorxan şəxs, günaha düşəcəyindən əmin olmasa da, onu nəzərə alaraq naməhrəmlə söhbətdən çəkinməlidir.

³⁰ - Naməhrəmlə eşq məzmunlu qarşılıqlı söhbət etmək fəsada səbəb olmasa belə vacib ehtiyata əsasən caiz deyil. Fəsada səbəb olarsa fətva əsasən haramdır.

³¹ - Yəni; adı halda başqalarının diqqətini cəlb edərək, onların şəhvət, ehtiras və sair haram hallarla dinləməsinə səbəb olarsa.

Bütün dini göstərişləri nəzərə aldıqda məlum olur ki, müqəddəs şəriət xanımlara yalnız ürfən zəruri hesab olunan miqdarda naməhrəmlə əlaqə və söhbətdə olmalarını tövsiyə edir.

Məsələ 46: Şəhvətlə (hətta kiçik ehtirasla belə) və günaha düşmək qorxusu ilə olarsa, naməhrəmlə gülmək, əylənmək, zarafat etmək caiz deyildir. Belə olmadığı təqdirdə, yenə də dindar cəmiyyətin baxışında bu tip hərəkətlər yaraşmayan və uyğunsuz sayılırsa, vacib ehtiyata əsasən caiz deyildir.

4. Müxtəlif məsələlər

Məsələ 47: İnsanın geyim tərzı və libası ağıllı insanlar yanında onun məqamını, təfəkkür tərzini, mədəniyyətini, aqlını və şəxsiyyətini göstərir. Əhli-beyt (ə) davamçısı olan mömin cavana üzərində uyğunsuz yazılar, şəkillər olan yaxud dar, bədənə yapışan və sair kimi geyimlərdən uzaq durması yaraşır. Əgər belə geyimlər şəhvət və ehtirası təhrik edirsə, batil firqələri və fəسادı yayırsa, onu geyinmək caiz deyildir.

Məsələ 48: Tikilişi, rəngi, parçası və sair xüsusiyyətləri qeyri-adi olan libası geymək şəxsin heysiyyətinə xələl yetirib alçalmasına səbəb olarsa, haramdır.

Məsələ 49: Səhnədə müvəqqəti olaraq rol üçün olsa belə kişinin özünü qadına, qadının da özünü kişiye oxşatması vacib ehtiyata əsasən caiz deyil. Əks təqdirdə (yəni; oxşatma niyyəti olmasa-müt) qadın üçün kişi libaslarını geyinmək, kişi üçün də qadın libaslarını geyinmək haram deyildir.

Məsələ 50: Qadınlar hicaba riayət etməkdən əlavə, lazımdır ki, naməhrəm qarşısında onun diqqətini cəlb edən, ictimai fəsada səbəb olan, velosiped, motosiklet sürmək və bəzi filmlərdə, seriallarda aktrisalıq etmək kimi müsəlman qadının dəyər və ləyaqətinə, iffətinə və vüqarına xələl yetirən hərəkət və rəftarlardan uzaq dursun. Buna əsasən də, hicaba riayət olunmasına baxmayaraq bəzi idman növləri xanımlar tərəfindən naməhrəm qarşısında icra edilməməlidir.

Məsələ 51: Xanımın evdən çıxarkən vurduğu ətir adi halda naməhrəmdə ehtiras yaradarsa, onların günaha düşməsinə səbəb olarsa yaxud xanım elə bu məqsədlə ətir vurarsa, bu iş caiz deyildir.

Məsələ 52: Naməhrəm qarşısında xanımın zinət sayılan ayaqqabı geyməsi caiz deyildir. Yəridiyi zaman səs çıxaran, başqalarının diqqətini cəlb edən ayaqqabıları geymək, naməhrəmin diqqətini cəlb etmək məqsədilə olsa və adi halda fəsada səbəb olsa, caiz deyildir. Əks təqdirdə geyməyin işkalı yoxdur.

Məsələ 53: Qeyri-müsəlman ölkələrində olduğu kimi qadın və kişilərin birgə (uyğunsuz) ictimai əlaqə yaratması və həmçinin, bəzi müsəlman ölkələrində olduğu kimi örtünmə, hicab, baxış, toxunma, xanımın naməhrəm kişi ilə söhbət etməsi və sair hallara etina edilməməsi adi bir hal almasına və cəmiyyətdə fəsada, iffətsizliyə rəvac verilməsinə, əxlaqi dəyərlərin aradan getməsinə səbəb olarsa caiz deyildir.

Məsələ 54: Halal sahə üzrə təhsil almağın işkalı yoxdur. Amma qadın və kişilərin birgə haram ictimai əlaqə yaratmaqdan uzaq durması və naməhrəm qarşısında xanımların islami hicaba riayət etməsi lazımdır. Əgər təhsili davam etdirdiyi müddətcə qadın və kişilərin birgə haram ictimai əlaqə yaratması qaçılmazdırsa, dini və əxlaqi tənəzzülə səbəb olursa, təhsili dayandırmaq lazımdır.

Məsələ 55: Günaha düşmək ehtimalı olan və hərçənd başqasının oraya daxil olmaq imkanı olsa da, heç kimin olmadığı xəlvət bir məkanda, naməhrəm qadın və kişinin birgə qalması haramdır. Əks təqdirdə isə işkalı yoxdur.

Evlənmək

Evlənməyin əhəmiyyəti və dəyəri

Evlənmək Qurani-Kərimin tövsiyə etdiyi ilahi bir nemətdir:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنَّ وَإِمَانِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْآيَامِ وَأَنْكِحُوا

(Ey möminlər!) Aranızda olan subay kişiləri və ərşiz qadınları, əməlisaleh (yaxud evlənməyə qabil) kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah (lütfü, mərhəməti ilə) genişdir, (hər şeyi) biləndir!³²

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَاتِ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyər, öz cinsinizdən zövcələr xəlvət etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!³³

Evlilik ailə və cəmiyyətin ilk bünövrəsidir. Rəvayətlərə əsasən, evlənmək Allah-taala yanında ən sevimli quruluşdur. İmam Məhəmməd Baqir (ə) nəql edir ki, Allahın-elçisi (s) buyurur: **“İslamda heç bir quruluş, evlənmək qədər Allah-taala yanında sevimli deyildir.”**³⁴

İmam Sadiq (ə) buyurur: **“Allah-taalanın yanında, ailəli şəxsin qıldığı iki rükət namaz, subay şəxsin qıldığı yetmiş rükət namazdan daha dəyərlidir.”**³⁵

Kasıblıqdan qorxaraq evlənməmək

³² - Nur surəsi, ayə 32.

³³ - Rum surəsi, ayə 21.

³⁴ - Vəsailüş-şie, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 1, səh. 14, hədis. 4.

³⁵ - Vəsailüş-şie, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 2, səh. 18, hədis. 1.

Rəvayətlərimizə əsasən məişət və iqtisadi problemləri nəzərə alaraq və kasıblıqdan qorxaraq evlənməmək tənqid və məzəmmət olunmuşdur.

İmam Sadiq (ə) buyurur: Kim fəqirlikdən qorxduğu üçün evlənməsə, Allah-taalaya bədgüman olmuşdur. Allah buyurur:

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءٌ يَكُونُوا إِنَّ

“Əgər onlar yoxsuldurlarsa, Allah öz lütfü ilə onları dövlətli edər. Allah (lütfü, mərhəmətilə) genişdir, (hər şeyi) biləndir!”^{36, 37}

Hədisdə qeyd olunur ki, İmam Sadiq (ə) əziz atası İmam Baqirin (ə) vasitəsilə Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin belə buyurduğunu nəql edir: **“Ailə qurun! Evlənmək sizin ruzinizi artırır.”**³⁸

Evlilikdə vasitə olmaq

Başqalarının evlənməsi üçün vasitə olmaq, onun müqəddiməsini hazırlamaq və şərait yaratmağa dini rəvayətlərimiz tövsiyə etmiş və göstəriş vermişdir. İmam Sadiq (ə) buyurur: **“Hər kəs subay şəxsi evləndirsə, Allah-taala qiyamət günü ona mərhəmət nəzəri ilə baxar.”**³⁹

Əmir-əlmöminin İmam Əli (ə) buyurur: **“İki şəxsin arasında vasitəçi olaraq Allah-taalanın onları (evliliklə) birləşdirməsinə yardımçı olmaq, ən gözəl vasitəçilikdir.”**⁴⁰

İmam Kazim (ə) buyurur: **“Üç şəxs, (qurtuluş üçün) Allahın (rəhmət) kölgəsindən başqa heç bir kölgənin olmadığı bir gündə, Tanrının ərşinin kölgəsinə (himayəsinə) sığınaraq, nicat taparlar: Öz müsəlman qardaşını evləndirən (evlənməsi üçün şərait yaradan), (ehtiyacılı vaxtı) ona xidmət göstərən (yaxud xidmətçi yollayan) və onun sirrini qoruyub saxlayan şəxslər.”**⁴¹

Evlənməyi asanlaşdırmaq

Müqəddəs şəriətin göstərişinə əsasən, evlilik asan olmalı və evlənmək daha az xərc tələb etməlidir. Bununla da, evlənmək niyyəti olan şəxslər asanlıqla ailə qura bilməlidirlər. Belə olmadığı halda, fərd və cəmiyyətdə fəsad və iffətsizlik yayılar, əxlaqi dəyərlər aradan

³⁶ - Nur surəsi, 32-ci ayə .

³⁷ -“Mən la yəhzərühül-fəqih”, c. 3, “Fi mən tərəkət-təzvic məxafətul-fəqr” bölmü, səh. 385, hədis. 4.

³⁸ - Vəsailüş-şiə, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 1, səh. 14, hədis. 4.

³⁹ - Vəsailüş-şiə, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 12, səh. 45, hədis. 1.

⁴⁰ - Vəsailüş-şiə, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 12, səh. 45, hədis. 2.

⁴¹ - Vəsailüş-şiə, c. 20, Əbvabü-muqəddəmətin-nikah və adabuh, fəsil. 12, səh. 45, hədis. 3.

gedər. Buna yol verilməməlidir. Dini mənbələrimizə əsasən, evlənməyi çətinləşdirmək sərt tənqid olunur və xoşagəlməz nəticələrinə diqqət çəkilir.

Evlilik barədə ilkin məsələlər

Məsələ 56: Həyat yoldaşı olmadığı üçün harama düşən şəxsə evlənmək vacibdir.

Kişilər üçün evlilik məsələsində müstəhəb və məkrüh sayılan əməllər

Məsələ 57: Evlənmək istəyən kişinin iki rükət namaz qılıb, Allaha həmd etdikdən sonra bu duanı oxuması müstəhəbdir:

فِي بَرَكَةٍ لِّيَ وَأَعْظَمَهُنَّ رِزْقًا لِّيَ أَوْسَعَهُنَّ وَنَفْسَهَا فِي لِي أَحْفَظُهُنَّ وَفَرْجًا أَعْفَهُنَّ النَّسَاءِ مِنْ لِي فَقَدِرَ اتَّزَوَّجَ أَنْ أُرِيدُ إِلَيَّ اللَّهُمَّ
مَوْتِي بَعْدَ وَحَيَاتِي فِي صَالِحٍ خَلْفًا تَجْعَلُهُ طَيِّبًا وَلَدًا مِنْهَا لِي فَقَدِرَ لِي مَا وَنَفْسَهَا

“Allahım, mən evlənmək istəyirəm. Mənim üçün qadınlar arasından ən iffətliyini təqdir et. Özünü və ərinin malını daha çox qoruyan olsun, ruzisi geniş və bərəkəti daha bol olsun. Mənə elə övladlar nəsib et ki, mənim üçün həyatımda və vəfatımdan sonra saleh varislər olsunlar.”⁴²

Yaxud hər kim evlənmək istəsə, Allaha yaxınlaşmaq niyyəti ilə iki rükət namaz qılsın və hər rükətdə Həmd surəsindən sonra Yasin surəsini oxusun. Namazı qurtardıqdan sonra Allaha həmd-səna oxuyub, belə desin:

تَعَالَى اللَّهُ ذِكْرُكَ إِنَّ وَغَفَرْتَ أَسَاءَتُكَ إِنَّ وَشَكَرْتَ أَحْسَنْتُكَ إِنَّ غَيْرَ قَنُوعًا شُكُورًا وَلُودًا وَدُودًا صَالِحَةً زَوْجَةً أَرْزُقْنِي اللَّهُمَّ
أَبْرَتْ عَلَيْهَا أَقْسَمْتُ إِنَّ وَ أَطَاعَتْنِي أَمْرُهَا إِنَّ وَ سَرَّتْ عَلَيْهَا دَخَلْتُ إِنَّ وَ حَفِظْتُ عِنْدَهَا مِنْ خَرَجْتُ إِنَّ وَ ذَكَرْتُ نَسِيتُ إِنَّ وَ أَعَانَتْ
لِي قَسَمْتُ مَا إِلَّا أَجِدُ لَا وَ أَسْأَلُكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِي هَبْ الْإِكْرَامَ وَ الْجَلَالَ ذَا يَا أَرْضَتْنِي عَلَيْهَا غَضِبْتُ إِنَّ وَ قَسَمِي

“İlahi! Mənə xeyirxah, mehriban, övlad dünyaya gətirmək qabiliyyəti olan, təşəkkür etməyi bacaran, gözütox və iffətli qadın qismət elə! Belə ki, ona xeyirxahlıq etsəm, təşəkkür etsin. Pislik etsəm, bağışlasın. Allahı zikr etsəm, yardım etsin. Allahı unutsam, Onu mənim yadıma salsın. Evdən uzaq qaldığım zaman iffətini qorusun. Evə gəldiyim zaman sevinsin. Göstərişlərimi yerinə yetirib, itaət etsin. Ona and verdikdə (ki, bu işi et, ya etmə) qəbul etsin. Qəzəbləndiyim zaman məni sakitləşdirib, sevindirsin. Ey sonsuz izzət və cəlal sahibi olan Allah! Mənə belə bir həyat yoldaşı qismət et! Sən mənə bu neməti əta etməsən, mən özüm onu ələ gətirə bilməyəcəyəm.”⁴³

Məsələ 58: Dini mənbələrimizdə, Əhli-Beytin (ə) hədislərində hansı xüsusiyyətə malik xanımla ailə qurmaq haqda çoxsaylı tövsiyələr mövcuddur. O cümlədən; dindar, əxlaqlı, iffətli, güləruz, mülayim, məhəbbətli, nəcib (kərimə)⁴⁴ olmasına işarə edilir. Həyat yoldaşına gözəl yardımçı olan, əri yanında olmadığı zaman onun mal və heysiyyətini qoruyan, övlad dünyaya gətirmək qabiliyyəti olan xanımlarla evlənmək tövsiyə edilir. Sırf

⁴² - Vəsailüş-şiə, c. 8, Əbvabü-bəqiyyəti-salatil-məndubə, fəsil. 36, səh. 143, hədis. 1.

⁴³ - Biharül-ənvar, c. 100, Əbvabun-nikah, fəsil. 6, səh. 268, hədis. 18.

⁴⁴ - “Kərim”, nəcib insanların obyektivləşmiş əxlaqi xüsusiyyətinə deyilir. Təqva əsaslı ən dəyərli və şərəfli düşüncə, duyğu və hissiyyatları özündə cəmlənmiş şəxsə “kərim” deyilir. Müfrədat, Rəğib İsfəhani, səh. 707; Əl-Mizan, Tabatabai, c. 18, səh. 138. Müt.

mal və gözəlliyinə görə həyat yoldaşı seçmək bəyənilməyən əməldir. Gözəl olmasına baxmayaraq, pis tərbiyəli ailədə böyümüş qadınlarla və həmçinin, axmaq qadınlarla evlənmək məkrühdür.

Xanımlar üçün evlilik məsələsində müstəhəb və məkrüx sayılan əməllər

Məsələ 59: Məsumların (ə) hədislərində qəbilə, tayfa, şöhrət, ad-san və mal-dövlət əsaslı evlilik tənqid edilərək, bu əsaslarla ailə qurmaqdan çəkinmək təkid edilmişdir. Kişinin əxlaq, din, əmanət və iffətinə diqqət etmək tövsiyə edilmişdir. İslam Peyğəmbərinin (s) belə buyurması rəvayət olunmuşdur: “Dinindən, (xalq arasındakı) rəftarından razı qaldığınız şəxs sizin qızınıza elçi gəldikdə, bu evliliyə razı olun. Əgər belə etməsəniz (sırf aşağı sosial təbəqədən olduğuna görə bu evliliyin qarşısını alsanız), dünyada böyük bir fitnə-fəsada səbəb olacaqsınız”.⁴⁵

Məsələ 60: Şərابخor, bədəxlaq, qeyrətsiz şəxslə və ümumiyyətlə, dini məsələlərə laqeyd yanaşan insanla ailə həyatı qurmaq məkrühdür.

Məsələ 61: Evlilik və sair işlər haqda Allahdan xeyir istəmək niyyətilə “istixarə” etmək müstəhəbdir. Risalənin ikinci cildi, 523-cü məsələdə bu haqda geniş izah verilmişdir. Amma hal-hazırda şəri baxımdan uyğun və münasib elçiyə cavab verməyi, sırf insanlar arasında dəb olmuş formada “istixarə”⁴⁶ etməyə bağlamağın şəri əsası yoxdur.

Ərli xanıma evlilik təklif etmək

Məsələ 62: Xanımın ərinə qarşı vəzifələrindən imtina edəcəyi və “naşizə”⁴⁷ olacağı ehtimal verildiyi təqdirdə, ərli arvada yaxud “təlaqi-rici”nin (rici talağın) iddəsini saxlayan istər kinayə ilə, istərsə də birbaşa olaraq evlilik təklif etmək haramdır. Belə olmasa da, hər-halda bu əməl caiz deyildir. Bu evlilik təklifinin əyani (üz-üzə) yoxsa virtual formada, şifahi yoxsa yazılı (məktub, sms, çat) və sair şəkildə baş tutması sözügedən hökmü dəyişmir.

Məsələ 63: Kişi evli bir xanımı yoldan çıxararaq, ondan ərinə itaət etməməsini tələb etsə, əri buna görə ona talaq verib ayrılrsa, nəticədə həmin kişi ilə evlənsə, talaq və sonrakı evlilikləri səhih olsa da, hər ikisi böyük günaha batmışdır.

Nikah əqdinin işkallı olduğu məqamlar

Məsələ 64: Nikah əqdi oxunduğu zaman, onun bəzi şərtlərində uyğunsuzluq və səhih olmasında maneə olarsa, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Beləliklə, cütlüklərin ailə qurmasında şəri maneə olmazsa və ayrılmaq istəməzlərsə, vacib ehtiyata əsasən birinci

⁴⁵ - Əl-Kafi, c. 5, səh. 347; Təhzibü'l-əhkam, c. 7, səh. 395; Məkarimül-əxlaq, c. 1, səh. 447. (Müt.)

⁴⁶ - Quran, təsbeh və sairə istixarə etmək.

⁴⁷ - Naşizə, şəri cəhətdən əri qarşısında qadınlıq vəzifələrini (məskunlaşmaq, məişət vəzifələri, ictimai əlaqələr və cinsi öhdəliklər) yerinə yetirməkdən imtina edən xanıma deyilir. (müt).

oxunmuş nikah əqdi ilə kifayətlənməyib ikinci dəfə nikah əqdini şərtlərə riayət etməklə icra etməlidirlər.

Amma ayrılmaq istəyirlərsə, vacib ehtiyata əsasən, şəraitə riayət etməklə, daimi nikah əqdindədirlərsə talaq siğəsini icra etsinlər və müvəqqəti nikah əqdindədirlərsə qalan müddəti bağışlasınlar.

Nikah növləri

Məsələ 65: Nikah iki növdür: Daimi nikah və müvəqqəti nikah. Daimi nikah, evlilik müddəti müəyyən olunmayan, yəni ömürlük nikahdır. Müvəqqəti nikah isə, məhdud zamanlı və müəyyən müddət üçün bağlanan nikaha deyilir. Hər iki növ nikahın özünəməxsus hökmləri gələn məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Evlənmək istəyən cütlüklərin şərtləri

Məsələ 66: Ailə qurmaq istəyən qadın və kişi aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

Bir-birlərinə məhrəm və nikah bağlamağın batil olduğu kəslərdən olmamalıdır.

Öz razılıqları ilə (məcbur edilmədən) evlənməlidirlər.

Həddi-buluğa çatmış və ağıllı olsun. Azyaşlı, səfeh, dəli olduğu təqdirdə, evlilik onların şəri vəlisinin icazəsi ilə baş tutur.

1. Bir-birlərinə məhrəm və nikah bağlamağın batil olduğu kəslərdən olmamalıdır.

Məsələ 67: Nəsəb yolu ilə, evlilik səbəbi ilə və süd vermə yolu ilə məhrəm olan kəslərlə və yaxud iddə saxlayan, ərli xanım, yaxud baldız kimi evlənməyin haram və batil olduğu sair şəxslərlə nikah bağlamaq səhih deyil. Bu məsələlər barədə əlaqədar bölümlərdə izah veriləcəkdir.

2. Öz razılıqları ilə (məcbur edilmədən) evlənməlidirlər.

Məsələ 68: Evliliyin səhih olması üçün, qadın və kişi ailə qurmaqda müstəqil olduqları halda və şəri vəliləri⁴⁸ olmadığı surətdə, kimsənin onlardan birini, yaxud hər ikisini nikaha məcbur etməməsi şərt ilə, öz azad iradə və ixtiyarları ilə nikah bağlamalıdır. Buna əsasən, məcbur evləndirilmiş şəxsin evliliyi batildir.⁴⁹

Məsələ 69: Əgər kişi və qadını, ya ikisindən birini nikaha məcbur etsələr, nikah əqdi oxunandan sonra onlar bu evliliyə razı olsalar, əqd səhihdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, əqdi təzədən oxusunlar.

⁴⁸ - “Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər” bölümündə şəri vəlilik haqlarına sahib olan şəxslər və onların ixtiyar hüduqları haqda məlumat veriləcəkdir.

⁴⁹ - “Talaq” bölümündə, 489-cu məsələdən etibarən “ikrah” ilə, yəni məcbur evləndirilmək haqda geniş söhbət açılacaqdır.

Məsələ 70: Kişi və qadın zahirdə özlərini nikaha narazı göstərdikləri halda, qəlblərində bu izdivaca razı olsalar, hər ikisinin, yaxud onların vəkilinin vasitəsilə oxunan nikah əqdi səhihdir.

3. Həddi-buluğa çatmış və ağıllı olsun, yaxud evlilik onların şəri vəlisinin icazəsi ilə baş tutsun.

Məsələ 71: Evliliyin səhih olmasının şərtlərindən biri də, evlənənlərin həddi-buluğa çatması və ağıllı olmasıdır.⁵⁰ Azyaşlı, səfeh, dəli olduğu təqdirdə, evlilik onların şəri vəlisinin icazəsi ilə baş tutmalıdır. “Nikah əqdi vəliləri” bölümündə bu barədə olan məsələlər izah ediləcəkdir.

Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər

Məhrəm olan şəxslər

Məsələ 72: İnsana məhrəm olan şəxslərlə evlənmək haram və batildir. Məhrəmlər üç qrupa bölünür: 1. Nəsəb (qan bağlılığı) yolu ilə 2. Evlilik səbəbi ilə 3. Süd vermə yolu ilə məhrəm olan şəxslər. Hər üçünün izahı tərtiblə təqdim ediləcəkdir.

Nəsəb yolu ilə məhrəm olan şəxslər

Məsələ 73: Nəsəb yolu, yəni insana qan bağlılığı ilə məhrəm olan şəxslər aşağıdakılardan ibarətdir:

Ata-ana

Baba (atanın atası, ananın atası), nənə (atanın anası, ananın anası) hər nə qədər yuxarı getsə

Onların övladları hər nə qədər aşağı getsə, nəvə, nəticə, kötükçə.

Bacı-qardaş (hər ikisinin valideyni eyni olsa, ataları bir olsa, yaxud anaları bir olsa) və onların övladları hər nə qədər aşağı getsə; bacıoğlu, qardaşoğlu kimi

Əmi və bibi (hər ikisinin valideyni eyni olsa, ataları bir olsa, yaxud anaları bir olsa) hər nə qədər yuxarı getsə; ata-ananın əmisi və bibisi kimi⁵¹

Dayı və xala (hər ikisinin valideyni eyni olsa, ataları bir olsa, yaxud anaları bir olsa) hər nə qədər yuxarı getsə; ata-ananın dayısı və xalası kimi⁵²

⁵⁰ - Evlilik çağına və həddi-buluğa çatmış və bakirə qızın evlənməsi üçün şəri vəlinin icazəsi lazımdır ki, “Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər” bölümündə bu haqda ətraflı məlumat veriləcəkdir.

⁵¹ - İki dəfə evlənən və hər ərindən övladı olan qadının keçmiş və indiki ərinin qardaş və bacıları bir deyildirsə, belə ki, birinci ərinin övladlarının əmisi və bibisi, ikinci ərinin övladlarının əmisi və bibisi ilə fərqlidir, deməli birinci ərinin övladlarının əmisi və bibisi, ikinci ərinin övladlarına, həmçinin ikinci ərinin övladlarının əmisi və bibisi birinci ərinin övladlarına məhrəm deyildir.

⁵² - Qeyd etmək lazımdır ki, insanın eyni atadan olan (anası ayrı olan) bacı və qardaşının xalası və dayısı ona məhrəm deyildir. Çünki əslində onun anasının qardaşı, bacısı və doğma dayısı və xalası deyildir. Deməli, kişinin hər iki arvadından övladı varsa, birinci xanımın övladının dayısı və xalası, ikinci xanımdan olan övladının dayısı və xalası ilə bir olmadığı üçün, birinci arvaddan olan övladın dayısı və xalası ikinci arvaddan olan övladına məhrəm sayılmır. Eləcədə, ikinci arvaddan olan övladının dayısı və xalası birinci arvaddan olan övladına məhrəm sayılır.

Məsələ 74: Nəsəb yolu, yəni insana qan bağlılığı ilə məhrəm olan şəxslər ilə evlənmək haram və batildir. Bu hökmün şamil olmasında, şəri və səhih nikah əqdi, “vəty bi şübhə”⁵³ və yaxud zinadan yaranan məhrəmlik arasında fərq yoxdur. Qadın və kişi zina etsələr (Allaha pənah aparıram), (nəsəb yolu ilə olan məhrəmlik) onların (zinadan dünyaya gələn) övladlarına da şamildir, belə məhrəmlə evlənmək də haramdır.⁵⁴

Evlilik səbəbi ilə məhrəm olan şəxslər

Məsələ 75: Evlilik səbəbilə məhrəm olan şəxslər dedikdə, daimi yaxud müvəqqəti nikah nəticəsində ər-arvada məhrəm olan kəslər nəzərdə tutulur. Belə məhrəmiyyət iki növdür: Ərə məhrəm olanlar; arvada məhrəm olanlar. Bunların izahı gələn məsələlərdə təqdim ediləcəkdir.

Ərə məhrəm olanlar

Məsələ 76: Kişi ailə qurduğu zaman, həyat yoldaşının qohumları arasından aşağıdakı şəxslərlə məhrəm olur:

Xanımın anası (istər nəsəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Xanımın nənəsi (xanımın atasının anası, xanımın anasının anası) hər nə qədər yuxarı gedərsə; (istər nəsəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Xanımın başqa ərindən olan qızı və onun nəvələri; hər nə qədər aşağı gedərsə. Məsələn, xanımın qızının qızı, xanımın oğlunun qızı (ki, istər nəsəb yolu⁵⁵ ilə və istərsə də süd vermə yolu ilə olmuş olsun, onu) “rəbibə”⁵⁶ adlandırırlar. Sözügedən hökm, yeni nikah əqdindən sonra onun başqa ərindən olan qız övladı dünyaya gələrsə, ona da şamildir.⁵⁷

Qeyd etmək lazımdır ki, ərין xanımın qızlarına və nəvələrinə məhrəm olması (rəbibəyə) o zaman hasil olur ki, xanımı ilə cinsi əlaqədə⁵⁸ olmuş olsun.⁵⁹ Amma bundan qeyri

⁵³ - “Vəty bi şübhə” mükəlləfin ona haram olan bir şəxs ilə (ya hökmü, ya da ki mövzunu bilməyərək) cinsi əlaqədə olmasıdır.

⁵⁴ - Bunu da qeyd edək ki, zinadan dünyaya gələn övladın ata-anasından irs aparması haqda olan hökmlər, “İrs” bölümündə bəyan ediləcəkdir.

⁵⁵ - Əlbəttə, zina və yaxud vəty bi şübhədən dünyaya gələn qız övladı, hər iki tərəfin nəsəbi qız övladı sayılır. Buna əsasən, “rəbibə” hökmü ona da şamil edilir. (Amma zinadan dünyaya gəldiyi zaman, övladla valideyn arasında irsiyyət əlaqəsi mövcud deyildir.)

⁵⁶ - Kişinin həyat yoldaşının başqa ərindən dünyaya gələn qız övladı.

⁵⁷ - Yəni; xanım hamilə olduğu zaman əri vəfat edibse, yaxud talaq veribse, yeni nikah əqdi bağladığı əri ilə cinsi əlaqədə olsa belə, o biri ərindən olan qızı dünyaya gəldiyi zaman, yeni ərinə məhrəm sayılır.

⁵⁸ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

⁵⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, xanımın onunla cinsi əlaqədə olmadan hamilə qalması – süni mayalanma və spermanın vaginaya yeridilməsi halında-onun qızı ilə məhrəm olmasına səbəb olmur.

hallarda məhrəm olmaq üçün cinsi əlaqə şərt deyildir və nikah əqdinin oxunması ilə məhrəmlik hasil olur.

İnsanın kürəkəni,⁶⁰ onun övladının kürəkəni və anasının əri - izah edildiyi şəkildə - onunla məhrəm sayılır.⁶¹

Arvada məhrəm olanlar

Məsələ 77: Evli xanıma ərinin qohumların arasından aşağıdakı şəxslər məhrəmdir:

Ərin atası (istər nəsəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Ərin babası (ərin atasının atası, ərin anasının atası) hər nə qədər yuxarı gedərsə; (istər nəsəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Ərin başqa xanımdan olan oğlu və onun nəvələri; hər nə qədər aşağı gedərsə. Məsələn, ərin oğlunun oğlu, ərin qızının oğlu (istər nəsəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun) Sözügedən hökm, yeni nikah əqdindən sonra ərin başqa xanımdan olan oğlan övladı dünyaya gələrsə, ona da şamildir.⁶²

Başqa bir ibarətlə desək, insanın gəlini,⁶³ oğlunun gəlini və atasının arvadı⁶⁴ - izah edildiyi şəkildə - ona məhrəm sayılır.

Evlilik səbəbi ilə məhrəm olmağa aid məsələlər

Ər-arvadın evlilikdən öncə dünyaya gələn övladlarının bir-birinə məhrəm olmaması

Məsələ 78: Əvvəllər başqası ilə evli olmuş ər-arvadın keçmiş həyat yoldaşlarından olan övladları bir-birlərinə məhrəm sayılmaz.⁶⁵ Çünki nə ataları birdir, nə də ki anaları.

⁶⁰ - Qeyd etmək lazımdır ki, kişinin keçmiş xanımından dünyaya gələn qızının əri, onun yeni xanımına məhrəm deyildir. Çünki, əsl həqiqətdə onun kürəkəni sayılmaz, onun ərinin kürəkənidir.

⁶¹ - Ananın ərinin atası, babası və başqa qohumları onun qızına məhrəm sayılmaz.

⁶² - Yəni; evli bir kişi başqa xanımla da evlənərsə və yeni xanımından oğlu dünyaya gələrsə, bu oğlan övladı onun birinci xanımına məhrəm sayılır. Hətta birinci xanımı ondan ayrılıb talaq oxunmuş olsa belə bu oğlan ona məhrəmdir. Bu oğlan övladı kişinin sonra evlənəcəyi xanımlara da məhrəm sayılır.

⁶³ - Qeyd etmək lazımdır ki, kişinin ailə qurduğu xanımın keçmiş ərindən oğlu olmuş olsa, həmin oğlun həyat yoldaşı bu kişiye məhrəm deyildir. Çünki əslində onun gəlini deyil, xanımının gəlini sayılır. Həmçinin, gəlinin anası və nənəsi qayınata ilə məhrəm deyil və evlənməsinin maneəsi yoxdur.

⁶⁴ - Amma insanın atasının arvadının (analığının) anası, nənəsi və başqa qohumları ona məhrəm sayılmaz.

⁶⁵ - Yəni; kişinin keçmiş xanımından olan övladı yaxud övladları onun indiki xanımının keçmiş ərindən olan övladı yaxud övladlarına məhrəm sayılmaz.

Amma kişinin keçmiş xanımından övladı varsa, onun indiki xanımından dünyaya gətirdiyi övlad, həmin keçmiş ovlada ata tərəfdən bir olduğu üçün qardaş və bacı ünvanında nəsəbi məhrəm sayılır.

Xanımın keçmiş ərindən övladı varsa, onun indiki ərindən dünyaya gətirdiyi övlad, həmin keçmiş ovlada ana tərəfdən bir olduğu üçün qardaş və bacı ünvanında nəsəbi məhrəm sayılır.

Kişinin arvadının (keçmiş ərindən olan) qızı və bacısı ilə evlənməsi

Məsələ 79: 76-cı məsələdə qeyd olunduğu kimi, kişi keçmiş ərindən qızı olan xanım ilə evlənsə və evləndiyi xanımla cinsi əlaqədə olsa, onun keçmiş ərindən olan qızı həmin kişiylə həmişəlik məhrəm sayılır.⁶⁶ Amma lazım ehtiyata əsasən, xanımı ilə cinsi əlaqədə olmadığı zamanadək eyni vaxtda onun qızı ilə də evlənə bilməz.⁶⁷

Məsələ 80: Kişi xanımı ilə istər daimi, istərsə də müvəqqəti nikahda olduğu müddətdə, onun bacısı ilə evlənə bilməz. Bu bacılıq əlaqəsi istər nəsəb yolu ilə olmuş olsun və yaxud süd vermə yolu ilə, istərsə müvəqqəti evlilik ilə olmuş olsun və yaxud daimi evliliklə fərqi yoxdur, onun yoldaşının bacısı ilə evlənməsi batildir.⁶⁸

Məsələ 81: Əgər kişi öz arvadına rici talaq versə, iddəsi tamamlanmayana qədər onun bacısı ilə nikah bağlaya bilməz.

Məsələ 82: Əgər kişi öz arvadına bəin talağı versə, yaxud həyat yoldaşı talaq iddəsi saxlamağa ehtiyacı olmayan kəslərdən -yaisə qadın kimi, yaxud cinsi əlaqədə olunmayan xanım kimi-olsa, talaqdan sonra onun bacısı ilə evlənə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, həyat yoldaşının vəfat etməsi bəin talağı hökmündədir.

Məsələ 83: Kişi müvəqqəti evliliyin müddəti tamam olduqda, yaxud qalan müddəti xanımına bağışladıqda lazım ehtiyata əsasən, həyat yoldaşının iddəsi tamam olmayana qədər onun bacısı ilə evlənə bilməz. Amma həyat yoldaşı vəfat etdiyi zaman onun bacısı ilə evlənməyin işkalı yoxdur.

Kişinin arvadının bacısı qızı və qardaşı qızı ilə evlənməsi

Məsələ 84: Kişi xanımı ilə daimi, ya da ki, müvəqqəti nikahda olduğu müddətdə, onun icazəsi olmadan, xanımının istər nəsəb yolu ilə, istərsə də süd vermə yolu ilə qohumluq əlaqəsi olan bacısı qızı və yaxud qardaşı qızı ilə⁶⁹ daimi və ya müvəqqəti nikahla evlənə

⁶⁶ - Həmin qız, yəni; kişinin həyat yoldaşının başqa ərindən dünyaya gələn qız övladı "rəbibə" – "ögey qız" adlandırılır.

⁶⁷ - Əgər qeyd olunan şəkildə evliliyə addım atarsa, lazım ehtiyata əsasən, qızın anası ilə nikahın qüvvədə qalmasına və eyni halda həmin ögey qız ilə nikahın səhih olmasına hökm verilmir. Buna görə də, qeyd olunan məsələdə ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır.

⁶⁸ - Kişi eyni zamanda iki bacı ilə evlənsə, hər ikisinin nikahı batildir.

⁶⁹ - Hər nə qədər üzü aşağı gedərsə, məsələn, arvadının qardaşının qız nəvəsi, bacısının qız nəvəsi kimi.

bilməz. Əks təqdirdə onun həyat yoldaşının qardaşı qızı və bacısı qızı ilə nikahı batildir. **Amma nikahdan sonra xanımı buna icazə versə eybi yoxdur.**

Məsələ 85: Kişi xanımı ilə daimi, ya da ki, müvəqqəti nikahda olduğu müddətdə, onun icazəsi olmadan, onun xalası və yaxud bibisi ilə daimi və ya müvəqqəti nikahla evlənə bilər.

Məsələ 86: Əgər kişi öz arvadına rici talaq versə, iddəsi tamamlanmayana qədər həyat yoldaşının icazəsi olmadan bacısı qızı yaxud qardaşı qızı ilə⁷⁰ nikah bağlaya bilməz.

Əgər kişi öz arvadına bəin talağı versə, yaxud həyat yoldaşı talaq iddəsi saxlamağa ehtiyacı olmayan kəslərdən -yaisə qadın kimi, yaxud cinsi əlaqədə olunmayan xanım kimi- olsa, talaqdan sonra onun icazəsi olmadan bacısı qızı yaxud qardaşı qızı ilə⁷¹ nikah bağlaya bilər.

Müvəqqəti nikah vasitəsilə övladlığın məhrəm olması

Məsələ 87: Müvəqqəti nikah vasitəsilə “övladlıq” sayılan uşağın məhrəm olması aşağıdakı formadaır:

Əgər övladlıq həddi-buluğa çatmamış qızıdırsa, ona -atasının, yaxud ata tərəfdən olan babasının⁷² icazəsi və şəri şərtlərə⁷³ riayət etməklə- kişinin atası və yaxud babası ilə müvəqqəti nikah bağlasalar, həmin kişiyyə məhrəm sayılır. Həmçinin, bu qız həmin kişinin oğlu və yaxud nəvəsi ilə müvəqqəti nikah bağlasa, o kişiyyə məhrəm sayılacaqdır.

Əgər övladlıq həddi-buluğa çatmamış oğlandırsa, ona -atasının, yaxud ata tərəfdən olan babasının icazəsi və şəri şərtlərə⁷⁴ riayət etməklə- qadının qızı və yaxud nəvəsi ilə müvəqqəti nikah bağlasalar, həmin qadına məhrəm sayılır. Amma həmin oğlanı qadının anası və yaxud nənəsi ilə (evli olmadıqları təqdirdə) evləndirsələr, bu məhrəmiyyətin hasil olması üçün kifayət etmir. Çünki bu şəraitdə, oğlanın qadına məhrəm olması, onun həmin qadının anası yaxud nənəsi ilə cinsi əlaqədə olduğu təqdirdə mümkün olur.

C) Süd vermə yolu ilə məhrəm olan şəxslər

Məsələ 88: Növbəti mövzularda qeyd ediləcəyi kimi uşağa süd vermək vasitəsilə bəzi şəxslər bir-birlərinə məhrəm sayılırlar. Bu məhrəmiyyət, “rizai” - “süd vermə yolu ilə yaranan məhrəmiyyət” adlanır.

Süd içən şəxsə məhrəm olanlar aşağıdakılardır:

⁷⁰ - Eynilə.

⁷¹ - Eynilə.

⁷² - “Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər” bölümündə atanın və ata tərəfdən babanın icazəsinə aid olan məsələlər haqda məlumat veriləcəkdir.

⁷³ - Nikah əqdinin şəri şərtlərindən biri də, müvəqqəti nikah əqdinin uzun müddətli olması miqdarıdır ki, onun izahı “Müvəqqəti nikah əqdi” bölümündə, 340-cı məsələdə qeyd olunur.

⁷⁴ - Həmin yerdə.

“Süd anası” adlanan, uşağa süd verən qadın (dayə yaxud süd verən)

Süd verən qadının övlad sahibi olduğu həyat yoldaşı. Belə ki, onun övladını dünyaya gətirdiyi üçün sinəsinə gələn südlə həmin süd içən uşağı bəsləmiş olsun. Bu kişi (süd verən qadının həyat yoldaşı) “süd sahibi” yaxud “süd atası” adlanır.

Süd verən xanımın (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun) ata-anası, nənə-babası və hər nə qədər yuxarı gedərsə.

Süd anasının dünyaya gəlmiş və yaxud dünyaya gələcək övladları; bu şəxslər süd içənin “süd qardaşı” və yaxud “süd bacısı” sayılır.

Süd verən qadının övladlarının övladları (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun); nə qədər aşağı getsə də; məsələn nəvə, nəticə, kötükçə.

Süd verən xanımın bacı və qardaşı (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun), belə ki süd içənin “süd dayısı” və yaxud “süd xalası” sayılır.

Süd verən qadının əmisi, bibisi, dayısı, xalası (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Süd atasının (süd verən xanımın ərinin) atası, anası, babası, nənəsi (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun), hər nə qədər yuxarı gedərsə.

Süd atasının övladları (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Süd atasının övladlarının övladları (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun); nə qədər aşağı getsə də; məsələn nəvə, nəticə, kötükçə.

Süd atasının bacısı və qardaşı (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun). Belə ki, onlar süd içənin “süd əmisi” və yaxud “süd bibisi” sayılır.

Süd atasının əmisi, bibisi, dayısı, xalası (istər nəşəb yolu ilə və yaxud süd vermə yolu ilə olsun)

Məsələ 89: Xanım, gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə (başqa) bir körpəyə süd verərsə, süd içən uşağın (nəşəb yolu ilə) atası, babası (atasının atası və anasının atası) süd verən xanımın (nəşəb yolu ilə olan) qızlarına və nəvələrinə hər nə qədər aşağı gedərsə məhrəm sayılır və evlənə bilməzlər. Amma onlar süd verən xanımın süd qızlarına və nəvələrinə⁷⁵ naməhrəm sayılırlar. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən onlarla evlənməmələri tövsiyə edilir.⁷⁶

Məsələ 90: Xanım, gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə (başqa) bir körpəyə süd verərsə, süd içən uşağın (nəşəb yolu ilə olan) atası, babası (atasının atası və anasının atası) vacib ehtiyata əsasən, süd verən xanımın ərinin (nəşəb və süd vermə yolu ilə olan) qızları və nəvələri ilə hər nə qədər aşağı gedərsə evlənə bilməzlər.⁷⁷

Məsələ 91: Qadın gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə öz (nəşəbi) qızının uşağına süd verərsə, qızının əri ilə evliliyi batil olar və ər-arvadlıq hökmü ləğv olar.⁷⁸

⁷⁵ - Qeyd olunan qızlar və nəvələr süd verən xanımın ərinin övlad və nəvələri də sayılırsa, gələcək məsələlərdə bu barədə olan hökm haqda geniş məlumat veriləcəkdir.

⁷⁶ - Süd içən uşağın atası və babası onun dayəsinə (ona süd verən xanıma) məhrəm sayılmır.

⁷⁷ - Bu və daha öncəki məsələni nəzərə almaqla, süd atası və süd anasının (nəşəb yolu ilə olan) qızı, süd içənin (nəşəb yolu ilə olan) atası və babasına məhrəmdir, evlənə bilməzlər. Vacib ehtiyata əsasən süd atası və dayənin (süd anasının) süd qızı ilə süd içənin atası və babasının evlənməsi caiz deyil.

⁷⁸ - Kəbin ləğv olur və o qız ərinə haramdır. (Müt).

Əlbəttə, məsələ 89-da izah edildiyi kimi, nənə uşağa süd verməmişdən öncə ər və arvad olan bu iki şəxs, onun süd verməsi ilə süd qardaş və süd bacısı sayılırlar.

Məsələ 92: Qadın öz (nəsəbi) oğlunun uşağına süd verərsə, oğlunun arvadı (süd içən uşağın anası) ona haram olmur və evliliyi batil olmaz.

Məsələ 93: Qadın gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə öz (nəsəbi) qızının ərinin başqa xanımdan dünyaya gələn uşağına süd verərsə, qızının əri ilə evliliyi batil olar və ər-arvadlıq hökmü ləğv olar. Amma məsələ 89-da izah edildiyi kimi, süd məhrəmi sayılırlar.

Məsələ 94: Qadın gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə öz ərinin kürəkəninə uşağına süd verərsə məsələ 90-da qeyd olunduğu kimi, kürəkənlə onun həyat yoldaşının⁷⁹evliliyi işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.⁸⁰

Məsələ 95: Qadın gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə bir uşağa süd verərsə, uşağın öz (nəsəbi) qardaş və bacısı onun süd qardaş və süd bacısı ilə məhrəm olmur. Həmçinin, uşağın öz (nəsəbi) qardaş və bacısı onun süd anası, süd atası və onların hər ikisinin qohumları ilə məhrəm olmur.

Məsələ 96: Kişi həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə⁸¹ olduqdan sonra xanımının süd qızı və onun süd nəvələrinə məhrəm olur, onlarla evlənə bilməz.

Məsələ 97: Kişi həyat yoldaşının süd anası ilə evlənə bilməz və hətta həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmasa belə, onun süd anası ilə məhrəm sayılır.

Məsələ 98: Kişi südəmər uşaqla - şəriət şərtlərinə uyğun olaraq- nikah bağlasa, sonra kişinin anası, nənəsi, atasının arvadı (analığı), qızı, bacısı, qardaşının yaxud bacısının nəvəsi gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə həmin uşağa süd versə, kişinin uşaqla bağladığı nikah batil olar və ər-arvadlıq hökmü ləğv olar. Amma məsələ 88-də qeyd edildiyi kimi süd məhrəmi sayılacaqlar.

Məsələ 99: Kişi südəmər uşaqla - şəriət şərtlərinə uyğun olaraq- müvəqqəti nikah bağlasa, sonra qardaşının arvadı o qıza - gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə - ərinə (kişinin qardaşına) məxsus olan süddən versə ki, "qızın anası" (qaynana) qismində ona (kişiyə-qaynana) məhrəm olsun, bu məhrəmiyyətin yaranması işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 100: Bir qadının əri südəmər uşaqla - şəriət şərtlərinə uyğun olaraq- nikah bağlasa, qadın həmin uşağa - gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə - süd versə, məşhur nəzərə görə: "Həmin qadın kişiyə əbədi olaraq haram olur." Amma "əbədi haram olması" mütləq şəkildə işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Belə ki, vacib ehtiyata əsasən, kişi xanımına talaq verməli və bir daha onunla evlənməməlidir.

⁷⁹ - Məqsəd süd sahibinin (atanın) qızıdır.

⁸⁰ - Vacib ehtiyata əsasən, onu öz həyat yoldaşı saymasın, məhrəm bilməsin və vacib ehtiyata görə, həmin qadın başqa bir kişi ilə evlənmək istəsə ona talaq versin.

⁸¹ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

Bundan əlavə, əri həmin xanımla cinsi əlaqədə olmuşsa, yaxud süd sahibi ərin özü olmuş olsa (yəni xanım bu ərindən övlad dünyaya gətirdiyi üçün südü gəlibsə-müt), südəmər uşaq (ilə olan nikah ləğv olur və) kişiylə əbədi olaraq haram olur.

Əri həmin xanımla cinsi əlaqədə olmamışdırsa və kişi süd sahibi deyildirsə (qadının keçmiş ərindən dünyaya gələn uşağa görə sinəsinə süd gəlibsə), südəmər uşaq kişi ilə nikahı işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Belə ki, əgər südəmər qızın onun nikahında olmasını istəyirsə, xanımına talaq verdikdən sonra yenidən uşaq ilə nikah bağlamalıdır.⁸² Uşaq ilə nikaha davam etmək istəmərsə, ehtiyata əsasən, ona talaq verməlidir.

Süd vermə yolu ilə övladlığın məhrəm olması

Məsələ 101: Süd vermə yolu ilə övladlığın məhrəm olması aşağıdakı formadaadır:

a) Əgər kişi başqasının südəmər qızı ilə məhrəm olmaq istəsə, bacısı yaxud qardaşının arvadı uşağa - gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə - süd verərsə, o, qızın süd dayısı yaxud süd əmisi qismində ona məhrəm olacaqdır.

Həmçinin, bu kişinin anası, həyat yoldaşı, bacısı qızı, qardaşı qızı həmin körpəyə süd versələr, kişi ilə südəmər körpə arasında məhrəmiyyət yaranacaqdır.

b) Əgər xanım başqasının südəmər oğlu ilə məhrəm olmaq istəsə, bacısı yaxud qardaşının arvadı uşağa - gələcəkdə qeyd ediləcək hallara uyğun şəkildə - süd verərsə, o, oğlanın süd xalası yaxud süd bibisi qismində ona məhrəm olacaqdır.

Həmçinin, bu xanımın anası, bacısı qızı, qardaşı qızı həmin körpəyə süd versələr, sözügedən xanımla südəmər körpə arasında məhrəmiyyət yaranacaqdır.⁸³

Məhrəmiyyətə səbəb olan süd vermənin şərtləri

Ümumi doqquz şərt

Məsələ 102: Südvermə yolu ilə məhrəm olmağın məxsus şərtləri aşağıdakılardır:

Qadının südü, səhih nikahla və yaxud “vəty bi şübhə” ilə yaranan övladı dünyaya gətirmək yolu ilə yaransın. Deməli, əgər doğumdan olmayan (məsələn dərman yolu ilə gələn) süd, yaxud zinadan dünyaya gəlmiş uşağın südü vasitəsilə məhrəmiyyət yaranmaz.

Körpə südü süd anasının sinəsindən - alət vasitəsilə də olsa - əmsin. Deməli, körpəyə süd vermək əmizdirmə yolu ilə olmasa, məsələn, sağılmış südü körpəyə içirtsələr, bu süd vermək sayılmır.

Süd xalis olsun və başqa şeylə qarışmasın. Belə ki, qarışıq o qədər az olsa ki, südün tərkibində itib yoxa çıxsın, eybi yoxdur.

Uşaq südü qusmamalıdır. Qusarsa, budəfəki verilən süd, südvermə hökmündə deyil.

Uşağa verdiyi süd, onun sümüklərini bərkidib, bədənində ət gətirən miqdarda olsun. Əlbəttə, süd verilən vədələr arasında uşağa başqa qidalar verməyin işkallı yoxdur. Bu şərtlə

⁸² - Qeyd olunan ehtiyatın tələbinə riayət olunması, süd anası ilə birgə qız uşağı ilə nikahda olmağın haramlığına, hörməti-cəmi ehtimalına görədir.

⁸³ - Evlilik yolu ilə də oğulluq ilə məhrəm olmaq mümkündür ki, bu haqda məsələ 87-də izah verilmişdir.

ki, uşağın süd içməsi öz-özlüyündə və müstəqil şəkildə onun bədənində ət gətirsin və sümüklərini bərkitsin.

Uşağın bu həddə (bədənində ət gətirib, sümüklərini bərkitməsi miqdarında) süd içməsi məlum olmasa, körpə “tam şəkildə bir gecə-gündüz” və yaxud “on beş dəfə” - gələn məsələlərdə veriləcək izahlara əsasən – süd içsə kafidir. Amma məlum olsa ki, körpənin həmin miqdarda içdiyi süd onun bədənində ət gətirməyə və sümüklərini bərkitməyə təsir qoymayıb, “tam şəkildə bir gecə-gündüz” və yaxud “on beş dəfə” süd içdiyi halda ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.⁸⁴

Uşağın iki yaşı (hicri-qəməri ili ilə) tamamlanmamış olsun.

Deməli, hicri-qəməri ili ilə uşağın iki yaşı tamam olduqdan sonra ona süd versələr, heç kimlə məhrəm olmasına səbəb olmaz. Əgər körpə iki yaşından əvvəl səkkiz dəfə, iki yaşından sonra isə yeddi dəfə süd içsə, məhrəmiyyət yaranmaz.

Süd verən xanımın doğuşundan iki ildən çox keçsə, amma südü olduğuna görə bir körpəni əmizdirsə, məhrəmiyyətə səbəb olacaqdır. Bu şərtlə ki, aradakı fasilə o qədər çox olmasın ki, qadının südü onun doğuşuna nisbət verilməsin.

Məhrəmiyyətə səbəb olan süd bir ərə mənsüb olsun.

Süd verən qadına talaq verilsə, ondan sonra başqa kişi ilə evlənsə və ondan hamilə qalsa, doğuşa qədər sinəsindəki süd keçmiş ərindən sayılır. Məsələn, səkkiz dəfə doğuşdan qabaq keçmiş ərinin südündən və yeddi dəfə doğuşdan sonra ikinci şəxslə nikahından olan südlə bir uşağı əmizdirsə, o körpə (bu südün nəticəsində) heç kimlə məhrəm olmaz.

Körpəyə (“tam şəkildə bir gecə-gündüz” və yaxud “on beş dəfə”) süd verən bir xanım olmalıdır.

Buna əsasən, əgər kişinin iki həyat yoldaşı olarsa, körpə birinci xanımdan yeddi dəfə, ikinci xanımdan isə səkkiz dəfə süd içsə, bu məhrəmiyyətə səbəb deyildir.

Əlbəttə, süd vermə vədələri çox olarsa, belə ki, uşağın birinci xanımdan süd içməsi öz-özlüyündə və müstəqil şəkildə onun bədənində bir miqdar ət gətirib sümüklərini bərkitsə; onun ikinci xanımdan süd içməsi də öz-özlüyündə və müstəqil şəkildə onun bədənində bir miqdar ət gətirib və sümüklərini bərkitsə; bu şəraitdə hər ikisi körpənin süd anası sayılır və ona məhrəmdir. Amma uşağın bədəninin əti və sümüklərinin bərkiməsi, hər ikisinə birlikdə aid olsa, yəni onlardan hər biri öz-özlüyündə və müstəqil şəkildə körpənin bədənində ət gətirib və sümüklərini bərkitməyə təsir qoymasa, məhrəmiyyətin yaranmasına kifayət etmir.

Uşaq diri dayənin (süd anasının) südünü əmsin.

Deməli, körpə məhrəmiyyətin yaranması üçün lazım olan südün bir miqdarını ölmüş qadının sinəsindən əmsə, məhrəmiyyətə səbəb olmaz.

Tam şəkildə bir gecə-gündüz süd verməyin xüsusi şərtləri

Məsələ 103: Körpəyə “tam şəkildə bir gecə-gündüz” (zaman meyarı) müddətində süd verilməsi, onun başqa yeməklə qidalanmaması və başqa dayənin südünü içməməsi halında, məhrəmiyyətə səbəb olur. Amma adi şəkildə “yemək yeyibdir”-deyilməsə, su, dərman və başqa bir şeyləri uşağa verməyin işkalı yoxdur.

⁸⁴ - Deməli, ehtiyat budur ki, evlənməsinlər və (bir-birlərinə) məhrəmcəsinə nəzər salmasınlar.

Məsələ 104: Körpəyə “tam şəkildə bir gecə-gündüz” müddətində süd verilməsinin məhrəmliyə səbəb olmasının şərti, bu müddət ərzində onun ehtiyac duyduğu və meyli çəkdiyi zaman, davamlı və müntəzəm olaraq dayəsindən süd içməsi və ondan südün əsirgəməməsidir. Vacib ehtiyata əsasən, “tam şəkildə bir gecə-gündüz” zaman meyarının əvvəli körpənin acdığı vaxt, sonu isə onun doyduğu zaman hesablınsın.

On beş dəfə süd verməyin xüsusi şərtləri

Məsələ 105: Körpəyə “on beş dəfə süd vermək” (ədəd meyarı), o zaman məhrəmliyə səbəb olar ki, uşaq eyni dayənin südünü on beş dəfə içsin və bu vədələr arasında başqa dayənin südünü içməmiş olsun. Əlbəttə, bu aralarda başqa yeməklə qidalanmasının da işkalı yoxdur.

Məsələ 106: Körpəyə “on beş dəfə süd vermək” (ədəd meyarı), o zaman məhrəmliyə səbəb olar ki, uşaq hər dəfə kamil şəkildə süd içmiş olsun. Yəni ac olduğu zaman doyana qədər fasiləsiz süd içsin.

Amma körpə süd içdiyi zaman nəfəs təzələsə, yaxud bir az səbir edib davam etsə, ürfən sinəni ağzına alandan doyana qədər bir kamil vədə hesablınsa, işkalı yoxdur. Deməli naqis şəkildə süd içməsi (süd vermənin hökmünü daşımağa-müt) kifayət etmir. İki və daha çox natamam süd verməni, bir kamil süd vermə kimi hesablamaq olmaz.

Məsələ 107: Süd vermənin başqa şərtlərinə riayət olunubsa, “on beş dəfə”nin arasına zaman fasiləsi düşməsinin işkalı yoxdur.

Süd verməyin müxtəlif məsələləri

Məsələ 108: Ərindən övlad dünyaya gətirən qadın, onun südü ilə bir neçə körpəyə - qeyd etdiyimiz şərtlər daxilində- süd verərsə, süd sahibi (ər-süd atası) bir nəfər olduğu təqdirdə, onların hamısı bir-birlərinə məhrəm sayılır. Dayə süd anası, əri isə süd sahibi və süd atası sayılır.

Məsələ 109: Qadın bir körpəyə -qeyd etdiyimiz şərtlərə riayət etməklə- süd verərsə, süd sahibi (ər-süd atası) vəfat etdiyi, yaxud ona talaq verdiyi təqdirdə, bu xanım başqa birisi ilə evlənərsə, ondan övlad sahibi olaraq həmin doğum südü ilə başqa uşağa süd verərsə, bu iki uşaq süd qardaş-bacısı sayılmaz.

Deməli, eyni qadın tərəfindən süd içən iki uşağın arasında süd məhrəmliyinin yaranması üçün süd sahibinin (qadının ərinin, yəni süd atasının) eyni şəxs olması lazımdır.

Məsələ 110: Süd sahibinin (ər, yəni süd atasının) bir neçə xanımı olsa və xanımların hər biri -qeyd etdiyimiz şərtlərə riayət etməklə- ayrı-ayrı uşaqlara süd versələr, süd anaları ayrı olsa da, həmin uşaqların hamısı bir-birlərinə məhrəm sayılır.

Məsələ 111: Ərindən övlad sahibi olan xanım, doğuşun südü ilə -qeyd etdiyimiz şərtlərə riayət etməklə- bir qız və bir oğlana süd verdiyi təqdirdə, həmin qızın qardaş və bacısı, oğlanın qardaş və bacısına məhrəm sayılır.

Məsələ 112: Qadın bir şəxsin xalası qızı və yaxud bibisi qızına süd verərsə, qadın o şəxsin süd xalası yaxud süd bibisi sayılmır, onunla məhrəm deyil.

Məsələ 113: Kişinin iki xanımından biri o birinin əmisi yaxud dayısı uşaqlarına süd verərsə, o biri xanımın əri ilə nikahı batil olmaz.

Süd vermə yolu ilə məhrəmliyin sübut olması

Məsələ 114: Süd vermə yolu ilə məhrəmliyin sübut olması aşağıdakı qaydadadır:

Sözündən əminlik hasil olan şəxs və ya şəxslərin xəbər verməsi; həmçinin, hər hansı bir məntiqi yolla xatircəmliyin hasil olması

İki adil şəxsin şəhadət verməsi

Əlbəttə, məsələ 102-də qeyd olunan süd vermənin şərtlərini də söyləsinlər. Amma qısa şəkildə desələr ki, “uşağın süd içməsi məhrəmliyə səbəb olacaq miqdarda baş verib”, yaxud desələr ki, “filankəs filankəsin süd övlədidir” kifayət deyil. Məgər ki, şərtlərə uyğun süd verilməsinə yəqinlik hasil olmuş olsun.

Amma süd verməyin “bir adil kişi və iki qadının” və ya “dörd adil qadının” -daha öncə izah etdiyimiz şəkildə- şəhadəti ilə sübut olması işkallıdır. Deməli, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 115: Körpənin məhrəmliyə səbəb olacaq miqdarda süd içib-içməməsi məlum olmasa, yaxud məhrəmliyin şərtlərinin həyata keçməsinə şəkk-şübhə ilə yanaşılsa, o uşaq kiməsə məhrəm sayılmır. Hərçənd, ehtiyatın tələbinə riayət olunması bəyənilmişdir.

Məsələ 116: Əgər kişi bir qadının onun süd məhrəmlərindən olmasını etiraf etməklə yanaşı onunla evlənərsə, onu bu etirafının doğru olmasına məntiqi ehtimal olduğu təqdirdə, evliliyi batildir. Əgər nikah əqdi bağladıqdan sonra belə bir etiraf etsə və qadın da onun sözünü təsdiqləsə, nikah əqdi batildir.

Buna əsasən, kişi həmin qadınla cinsi əlaqədə olmayıbsa, yaxud olubsa və əlaqə zamanı qadın bilirdi ki, bu kişi ona haramdır, həmin xanım üçün mehriyyə sabit olmur. Amma xanım cinsi əlaqədən sonra kişinin ona haram olduğunu anlayıbsa, onun mehriyyəsi “mehrul-misl” (onun kimi olan xanımların mehriyyəsi) miqdarında ödənilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, süd məhrəmliyinə etiraf edən qadın da olsa, sözügedən hökm icra ediləcəkdir.

“Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər” mövzusunun davamı

2. Ərli qadın

Məsələ 117: Ərli qadınla bilərəkdən (daimi yaxud müvəqqəti) evlənmək, cinsi əlaqə baş versə də, baş verməsə də batildir. Sonradan onunla nikaha girə bilməz, əbədi olaraq həmin qadın ona haramdır.

Məsələ 118: Kişi qadının ərli olduğunu bilmədiyi halda onunla (müvəqqəti, yaxud daimi nikahla) evlənilib cinsi əlaqədə olarsa, vacib ehtiyata əsasən, bu qadın ona əbədi haram olar. Amma onunla cinsi əlaqədə olmasa, nikah əqdi batildir, lakin həmin qadın ona əbədi olaraq haram sayılmır, baxmayaraq ki, qadın bunu bildiyi halda nikah baş vermişdir.

3. İddə saxlayan qadın

Məsələ 119: Kişi başqasının iddəsində olan qadınla evlənsə, bu nikah batildir. Amma bu iki şəxsin iddədən sonra evliliyi barədə olan hökmlər və bu qadının həmin kişiye əbədi haram olub-olmaması barədə olan göstərişlər bir neçə formadaadır:

Kişi və qadın hər ikisi, yaxud onlardan biri qadının iddə müddətində olmasını və bu müddət ərzində evlənməyin haram olmasını bildiyi təqdirdə, kişi nikahdan sonra qadınla cinsi əlaqədə olmasa belə, bu qadın ona əbədi olaraq haramdır.

Onlardan heç biri qadının iddə müddətində olmasını və yaxud bu müddət ərzində evlənməyin haram olmasını ya da, bu iki məsələni bilməsə⁸⁵ və iddə saxladığı müddətdə cinsi əlaqədə olsa, qadın həmin kişiylə əbədi olaraq haramdır.⁸⁶

Onlardan heç biri qadının iddə müddətində olmasını və yaxud bu müddət ərzində evlənməyin haram olmasını ya da ki, hər iki məsələni bilməsə və iddə saxladığı müddətdə cinsi əlaqədə olmasalar, ya iddə müddəti bitdikdən sonra cinsi əlaqədə olsalar, yaxud da ki, cinsi əlaqənin iddə müddətində ya sonra baş verməsini bilməsələr, qadın həmin kişiylə əbədi olaraq haram olmaz. İddə qurtarandan sonra yenidən evlənə bilirlər.

Məsələ 120: Qadın iddə saxladığı müddətdə onunla evlənmək, kişiylə əbədi olaraq haram olmasına səbəb olursa, bu halda daimi nikahla müvəqqəti nikah arasında heç bir fərq yoxdur.

Sözügedən hökm, iddənin bütün növlərinə “təlaqi-rici iddəsi”, “təlaqi-bain iddəsi”, “müvəqqəti nikah iddəsi”, “vəfat iddəsi”, “vəty bi şübhə iddəsi” və “fəsx və infisax iddəsi”nə şamil olunur.⁸⁷

Məsələ 121: Kişi evləndiyi zaman qadının iddəsi başlamayıbsa, nikah batildir. Amma iddə müddətində evlənmiş sayılır və cinsi əlaqədə olsa belə kişiylə əbədi olaraq haram olmasına səbəb olmur. Deməli, kişi itkin düşmüş ərinin vəfatından xəbərsiz olan (və buna görə də iddə saxlamağa başlamayan) qadınla evlənersə, qadın əbədi olaraq ona haram olmaz. Çünki vəfat iddəsinin başlanması qadının ərinin öldüyündən xəbərdar olan zamandan sayılır.⁸⁸

Məsələ 122: Kişi müəyyən bir xanımın nikahını oxumaq üçün zaman təyin edərək buna görə birini vəkil etsə, vəkil onların nikah əqdini oxuduğu zamanda, qadın iddə müddətində olmuş olarsa, nikah əqdi batildir və “məsələ 119”-dəki hökm buna da şamil edilir.

Buna əsasən, qadının kişiylə əbədi haram olması məsələsində, onun iddə müddətində olması (və həmçinin, iddə zamanında nikahın haram olması) haqda vəkilin məlumatlı olub-olmamasının təsiri yoxdur. Burada meyar kişi və qadının sözügedən məsələ haqda bilgiyə sahib olub-olmamasıdır.

Məsələ 123: Kişi müəyyən bir xanımla təyin etmədən, (kim olursa olsun məqsədli) hansısa bir xanımla nikahını oxumaq üçün vəkilinə göstəriş verərsə, vəkil iddə müddətində olan xanımla onun nikahını bağlayarsa, bu nikah əqdi füzuli sayılır.⁸⁹

⁸⁵ - Sözügedən hökmdə şəxsin “cahili-qasir” və “cahili-müqəssir” olmasının fərqi yoxdur.

⁸⁶ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

⁸⁷ - İddə növlərinin tək-tək izahı “Talaq” bölümündə iddənin hökmləri mövzusu altında qeyd olunacaqdır.

⁸⁸ - “Vəfat iddəsinin başlama tarixi” haqda 632-ci məsələdə izah veriləcəkdir.

⁸⁹ - Çünki kimisə nikah üçün vəkil təyin etmək, iddə müddətindəki nikaha aid edilmir, səhih nikaha şamil olunur.

Deməli, kişi sözügedən füzuli-əqdin oxunmasına vəkilinə icazə verərsə, iddə zamanı əqd oxumağın - məsələ 119-da qeyd olunan- hökmü ona şamil edilir. Amma icazə vermədiyi təqdirdə, həmin əqd ləğv olunmuş sayılır və əbədi haramlığa səbəbiyyət daşımır, iddə müddətini tamamladıqdan sonra həmin xanımla evlənməyin işkalı yoxdur.

Məsələ 124: Başqasının iddəsini saxlayan xanımla, ümumiyyətlə (onun iddə müddətində olmasını nəzərə almasaq belə; məsələn: mehriyyə və vaxt təyin edilmədən müvəqqəti siğə nikahının oxunması, baldızla evlənmək, şəri vəlinin icazəsi olmadan öz həyatını idarə edə bilmək müstəqilliyi olmayan bakirə qızla evlənmək kimi), batil əqd oxunarsa, 119-cu məsələdə izah edildiyi kimi, onun kişiyə əbədi haram olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Əlbəttə, nikah əqdinin bünövrə və əsas şərtləri həyata keçməyibsə, belə ki, ona nikah demək olmazsa, əbədi haramlığa səbəb olmaz.

Məsələ 125: İddə saxlayan qadın, şəkk etsə ki, iddə müddəti tamam olub yoxsa yox, iddə müddətini gözləməlidir və başqası ilə nikah bağlaya bilməz.⁹⁰

Məsələ 126: Qadın hansısa bir formada ərinin nikahından xaric olsa, məsələn, əri talaq verdiyi, müvəqqəti nikah müddəti bitdiyi və yaxud əri tərəfindən müddət bağışlandığı təqdirdə, bir müddətdən sonra ərə getsə və sonra şəkk etsə ki, ikinci əri ilə nikah bağladığı zaman birinci ərinin iddəsi tamam olub ya yox, öz şəkkinə etina etməsin.

Zina etdiyi ərli qadın

Məsələ 127: Kişi ərli qadınla (nəuzubillah) zina edərsə, vacib ehtiyata əsasən qadın ona əbədi olaraq haramdır. Sözügedən hökmdə, qadının müvəqqəti yoxsa daimi nikahla evli olması, ərinin müsəlman yoxsa əhli-kitab kafirlərindən olması, həddi-buluğa çatmasının və ya çatmamasının fərqi yoxdur. Həmçinin, cinsi əlaqənin qadın tərəfindən zina hesab edilməsinin, yaxud vəty bi şübhə ilə olmasının; həmçinin, cinsi əlaqənin (zina) anal yolla və ya təbii yolla olmasının fərqi yoxdur.

Zinakar kişi, zinaya məcbur edildiyi və yaxud qadının evli olmasından xəbərsiz olduğu təqdirdə də, bu əmələ sözügedən hökm şamil edilir.

Məsələ 128: Ərli qadın (nəuzubillah) zina edərsə və bu işə davam edərsə, ərinə haram olmur, amma tövbə etmədiyi təqdirdə yaxşı olar ki, əri ona talaq versin.⁹¹

İddə saxlayan qadınla zina edərsə

Məsələ 129: Kişi rici-talağın iddəsini saxlayan qadınla zina etsə -127-ci məsələdə bəyan olunan- ərli qadınla zina etməyin hökmü ona şamil olunur. Bununla da, vacib ehtiyata əsasən, həmin qadın ona əbədi olaraq haramdır.

⁹⁰ - Qeyd etmək lazımdır ki, başqasının iddəsində olmadığını iddia edən xanımın sözünün etibarlı haqda 641-ci məsələdə izah veriləcəkdir.

⁹¹ - Əlbəttə, onun zina etməsi mehriyyəsinin ləğv olunmasına səbəb olmur.

Məsələ 130: Kişi rici-talağın iddəsindən başqa -bain talağı, müvəqqəti nikah talağı, vəty bi şübhə talağı, fəsx və infisax talağı kimi - iddə saxlayan qadınla zina etsə, qadın ona əbədi haram olmaz. İddənin vaxtı bitdikdən sonra -156 və 158-ci məsələlərdə qeyd olunanlara-riayət etməklə, onlar nikah bağlaya bilərlər. Bu məsələdə, qadın tərəfindən cinsi əlaqənin zina, yaxud vəty bi şübhə olmasının fərqi yoxdur.⁹²

Məsələ 131: Kişi əri itkin düşmüş xanımla zina etsə, sonra məlum olsa ki, o xanımın əri vəfat edib, amma zina əməlinin ərin vəfatından öncə və ya sonra baş verməsi aydın olmasa vacib ehtiyata əsasən onunla evlənməsi caiz deyil.

Amma aydın olsa ki, ərin vəfatı zinadan öncə baş verib, qadın həmin kişiylə əbədi haram olmaz, vəfat iddəsi bitdikdən sonra onunla evlənə bilər.

Məsələ 132: Kişi iddə saxlayan qadınla zina etsə, amma qadının rici, yoxsa bain iddə müddətində olması ona məlum olmasa, nə qədər ki, belə bir şəkk-şübhə içindədir, qadın ona əbədi haram sayılır. Amma kişi qadının rici iddə saxladığını bilsə, onun iddə müddətinin bitib-bitmədiyinə şəkki olduğu halda qadınla zina etsə, vacib ehtiyata əsasən, qadın ona əbədi haram olmuş olur.

Ərli, yaxud ərsiz qadınla iddə saxladığı müddətdə nikah olmadan vəty bi şübhə ilə əlaqədə olmaq

Məsələ 133: Əgər kişi nikah olmadan, iddə müddətində olan (iddənin bütün növlərinə şamil olaraq) qadınla, yaxud ərli-ərsiz arvadla vəty bi şübhə əlaqəsində olsa, qadın əbədi olaraq ona haram olmaz. Sözügedən hökmdə, qadın tərəfindən bu əlaqənin vəty bi şübhə, yaxud zina olmasının fərqi yoxdur.⁹³

Ehram bağlamış şəxs

Məsələ 134: Ehram halında olan kişi nikah əqdi bağlasa, onunla evlənən qadın ehram halında olmasa belə, əqd haram və batil sayılır. Əgər ehram halında olduğunu və bu vəziyyətdə nikaha girməyin haram olduğunu bilsə, həmin qadın ona əbədi olaraq haramdır.

Məsələ 135: Qadın ehram halında nikaha girsə, onunla evlənən kişi ehram halında olmasa belə, bu əqd haram və batildir. Vacib ehtiyata əsasən, həmin kişi ona əbədi olaraq haramdır.

Məsələ 136: Həcc, ümrə (vacib ya müstəhəb) ziyarətlərində, hətta başqasının niyabəti ilə olsa belə, ehram halında nikah bağlamaq, qarşı tərəfin ona əbədi haram olmasına səbəb olur. Fərqi yoxdur ki, nikah əqdini özü, yoxsa vəkil etdiyi başqa bir şəxs icra etmiş olsun.

⁹² - Cinsi əlaqə, kişi tərəfindən zina, qadın tərəfindən isə əvəty biş übh əsayılırsa, qadın vacib ehtiyata əsasən, vəty bi şübhə əiddəsini də saxlamalıdır. Belə olduğu halda, iki iddənin toqquşması ıba ş verir ki, onun hökmü “Talaq” bölümündə, “Vəty biş übh əiddəsi” mövzusunda izah ediləcəkdir.

⁹³ - Qadın vəty bi şübhə iddəsini saxlamalıdır. Bu əməl onun iddə saxladığı zaman baş versə, iki iddənin toqquşmasının hökmü “Talaq” bölümündə, “Vəty bi şübhə iddəsi” mövzusunda izah ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ehram halında bağlanan nikah – ehram halında olmasını belə nəzərə almadan- batil sayılarsa, 124-cü məsələdə qeyd olunan hökmə oxşar hökm onun barəsində icra olunur.

Məsələ 137: Ehramdan çıxan şəxs,⁹⁴ “nisa təvafı”nı⁹⁵ icra etməsə belə, evlənə bilər. Amma qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə “nisa təvafı”nı yerinə yetirməyən şəxs, həyat yoldaşından cinsi ləzzətlər ala bilməz.

7. Üç dəfə talaq verilmiş qadın

Məsələ 138: Kişi həyat yoldaşına iki dəfə talaq verərsə, hər talaqdan sonra iddə müddətində (talaq rici olduğu halda) ona geri dönərsə, yaxud hər talaqdan sonra (bain talaq ya rici talaq ilə və iddəsi tamam olmuş halda) onunla yenidən nikah əqdi bağlayarsa, üçüncü talaqdan sonra qadın kişiylə haram olmuş olur.⁹⁶

Əlbəttə, üçüncü talaqdan sonra qadın başqa bir kişi ilə evlənsə, 535-ci məsələdə qeyd olunacaq şərtləri nəzərə almaqla, birinci ərinin sonradan onunla evlənməsi mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, əri tərəfindən qadına verilən talaqların sayı xüsusi şərtləri nəzərə almaqla⁹⁷ doqquz talağa çatarsa, qadın əbədi olaraq ərinə haram olur.

8. Bir-birinə (Lian) lənət oxuyan⁹⁸ ər-arvad

Məsələ 139: Kişi öz daimi nikah əqdində olan xanımına zina nisbəti versə, yaxud dünyaya gətirdiyi övladının özündən olmadığını iddia etsə, yəni desə ki; “o, mənim övladım deyil”, bu iki məsələyə əsasən ar-arvadın arasında “Lian”-“lənətləmək” icra edilsə, nikahları batil və qadın kişiylə əbədi olaraq haram olmuş olur.

Məsələ 140: Kişi lal həyat yoldaşına zina nisbəti verərsə, o ərinə əbədi olaraq haram olmuş olur.

Kişinin kar həyat yoldaşına zina nisbəti verdiyi zaman, ona ədəbi haram olması hökmü məhəlli işkəldir və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

⁹⁴ - Ehramdan çıxma qaydası, “Həcc ayinləri” bölümündə izah edilib.

⁹⁵ - “Nisa təvafı” Həccin (təməttö, ifrad, qeran) və “müfrədə-ümrə”nin ayinlərindən biridir.

⁹⁶ - Qeyd etmək lazımdır ki, üç talağın əsnasında, başqa bir kişi həmin qadınla daimi nikah bağlayaraq, cinsi əlaqə əolsa, qadın keçmiş ərin əhəram sayılmayacaq. (Yəni ikinci rindən ayrıldıqdan sonra birinci ri il əvlənmələri mümkün olacaq. Müt.)

⁹⁷ - Sözügedən şərtlər barədə “Minhac əs-salihin” risalesinin üçüncü cildinin 522-ci məsələsində məlumat verilmişdir.

⁹⁸ -Bu haqda, “Minhac əs-salihin” risalesinin üçüncü cildinin “Lian” bölümündə izah verilmişdir. (Bu adi şəkildə oxunan lənət deyil, xüsusi hökmləri olan lənətdir- müt.)

9. Kişinin beşinci arvadı

Məsələ 141: Dörd daimi həyat yoldaşı olan şəxs, başqa bir xanımla daimi nikah bağlaya bilməz. Amma xanımlarından biri vəfat edərsə, yaxud talaq, nikah əqdinin fəsx⁹⁹ edilməsi və bunun kimi səbəblərə əsasən bəzi həyat yoldaşları ilə evliliyini sonlandırarsa, başqa bir qadınla evlənə bilər.

Məsələ 142: Dörd daimi həyat yoldaşı olan şəxs, onlardan birinə rici talaq versə, onun iddə müddətinin bitməsinə gözləməlidir, müddət bitməmiş başqa xanımla evlənə bilməz. Bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, bəzi talaq və yaxud həyat yoldaşlarından bəzisinin vəfatı zamanı da qüvvədədir.

Amma süd məhrəmliyi və bunun kimi məsələlərdə, kişinin bəzi həyat yoldaşları ilə evliliyi fəsx və ya batil olarsa, iddə müddəti tamam olmadan başqa bir xanımla daimi nikah bağlaya bilər.

Əlbəttə, qadın iddə saxlamırsa, məsələn “yaisə” olduğu səbəbilə və sair hallarda, kişi ona talaq verdikdən dərhal sonra başqa xanımla daimi nikah bağlaya bilər.

Kafir və mürtəd

Məsələ 143: Müsəlman qadın evləndikdən sonra istər “milli mürtəd”, istərsə də “fitri mürtəd” olsa, yaxud müsəlman kişi isə evləndikdən sonra “milli mürtəd” olsa, nikah əqdi batil olar. Amma qadın iddə saxlamalı olan şəxslərdən olarsa, hökm istisnadır. Qadın iddə saxladığı müddətdə, mürtəd olmuş ər yenidən müsəlman olarsa, nikah əqdləri öz qüvvəsində qalmış sayılır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, yenə birgə yaşamaq istəsələr, nikah əqdi yenidən oxumalıdır. Deməli, mürtəd olmuş şəxs, iddə müddətinin sonuna kimi müsəlman olmasa, aydın olur ki, nikahları onun mürtəd olduğu zamandan etibarən batil olmuşdur.

Məsələ 144: Müsəlman kişi evləndikdən sonra fitri mürtəd olsa, nikah əqdi batil və həyat yoldaşı ona haram olmuş olar. Qadın -627-ci məsələdə izah ediləcəyi kimi- iddə saxlamalıdır.

Əlbəttə, qadın iddə saxladığı müddətdə, mürtəd olmuş ər tövbə edib yenidən müsəlman olarsa, nikah əqdinin qüvvədə qalması işkallıdır. Vacib ehtiyat budur ki, yenə birgə yaşamaq istəsələr, nikah əqdi yenidən oxusunlar. Amma ayrılmaq istəsələr, vacib ehtiyata görə talaq oxunmalıdır.

Məsələ 145: Müsəlman qadın kafirlə daimi yaxud müvəqqəti nikaha girə bilməz. İstər əhli-kitab kafirlərdən¹⁰⁰ olsun, istərsə də onlardan qeyri kafirlərdən olmuş olsun. Yaxud milli mürtəd, fitri mürtəd və nasibi olmuş olsun.

Məsələ 146: Müsəlman kişi əhli-kitab olmayan kafirlə və yaxud milli mürtəd, fitri mürtəd və nasibi ilə daimi yaxud müvəqqəti nikah bağlaya bilməz.¹⁰¹

⁹⁹ - Fəsx, əqdin (müqavilənin) ləğv edilməsi deməkdir.

¹⁰⁰ - Bəhai fırqəsi kafir sayılır, müsəlman qadın və kişinin onlarla evlənməsi batil və haramdır.

Məsələ 147: Müsəlman kişinin xristian və yəhudi qadınla¹⁰² daimi nikahla evlənməsi vacib ehtiyata əsasən caiz deyildir. Amma onlarla müvəqqəti nikah bağlamaq caizdir.¹⁰³

Müsəlman həyat yoldaşı olduğu halda müsəlman kişinin yəhudi və xristian qadınla (müvəqqəti yaxud daimi evliliyə) həyat yoldaşının izni olmadan fətvaya əsasən və onun izni olduğu təqdirdə isə vacib ehtiyata əsasən icazə verilmir.

Bu hökm, kişinin öz müsəlman xanımına rici talaq verdiyi və iddə müddətinin davam etdiyi zamana da aiddir.

Məsələ 148: Müsəlman kişi vacib ehtiyata əsasən, zərdüşt (məcus) xanımına daimi və yaxud müvəqqəti nikahla evlənə bilməz. Həmçinin, saibilər xristianlığın bir qolu kimi tanınırsa, saibi qadınla evlənmək məsələ 147-də izah edildiyi hökmə malikdir. Lakin saibilər bütperəst sayılırsa, onların qadınları ilə evlənmək caiz deyildir.

Qeyd edək ki, saibilərin (inanc) əsli (xristian, yaxud bütperəst olması) aydın deyildirsə, vacib ehtiyata əsasən onlarla evlənmək olmaz.¹⁰⁴

Məsələ 149: Kafirlərin nikah əqdi onların öz din və ənənələrinə əsasən doğru sayılırsa, sözügedən nikah (şəriətimiz tərəfindən) məqbul hesab edilir. Bu məsələdə, onların hər ikisinin kitabı kafir (kitab-əhli) olması, ya kitabı olmayan kafir olması, yaxud qarışıq olmasının heç bir fərqi yoxdur. Hətta iki kafir cütlük eyni zamanda müsəlman olsalar, nikahları qüvvədə qalır və yenidən nikah əqdi oxumağa ehtiyac yoxdur. Amma cütlüklərdən biri islamı qəbul edərək müsəlman olsa, o biri isə öz dinində qalsa, yaxud cütlüklər fərqli zamanlarda islamı qəbul etsələr, bu haqda gələn məsələlərdə geniş məlumat veriləcəkdir. Həmçinin, diqqətəlayiq məqamlardan biri də budur ki, kafir cütlüyün evliliyi, məhrəmlə nikah bağlamaq kimi, islamda haram buyurulan hallardan olsa, müsəlman olan kimi islam hökmü onun üzərində cari olacaqdır.

Məsələ 150: Kitabı kafirin (əhli-kitabın) əri müsəlman olsa, hətta qadınla cinsi əlaqədə olmamış olsa belə, nikahları qüvvədə qalır. Amma kitabı olmayan kafirin əri, arvadı ilə cinsi əlaqədə olmamışdan öncə müsəlman olarsa, nikah əqdləri batildir. Cinsi əlaqədə olduğdan sonra müsəlman olarsa, onlar ayrılmalıdır. Belə ki, iddə müddətində arvad islamı qəbul edərsə, nikah əqdləri qüvvədə qalmış olur. Lakin iddə müddəti bitdiyi halda, müsəlman olmasa, deməli onların nikah əqdi kişi müsəlman olduğu zaman batil olmuşdur.

Məsələ 151: Müsəlman olmayan kişinin -əhli-kitab olsa da, olmasa da- xanımı əri ilə cinsi əlaqədə olmamışdan öncə islamı qəbul edərsə, nikah əqdləri batil olmuş olur. Amma

¹⁰¹ - Kafir qadınla - istər əhli-kitab kafirlərdən olsun, istər başqa kafirlərdən olsun - üstünlük niy-yəti ilə nikah əqdi olmadan cinsi əlaqədə olmaq caiz deyil. Hətta həmin qadın müsəlmanlarla birbaşa yaxud dolayısı yolla müharibə vəziyyətində olan ölkədə belə olmuş olsa.

¹⁰² - Təbiidir ki, məsələ onların ərli olmaması fərziyyəsi ilə ortaya qoyulub. Deməli, sözügedən qadınlar kafir kişi ilə onların yanında səhih sayılan tərzdə evlənibsə, ərli arvad sayılır və onunla evlənmək mütləq şəkildə caiz deyil.

¹⁰³ - Qeyd etmək lazımdır ki, xristian və yəhudi qadınlarla (müvəqqəti nikahla) evlənmək, dini etiqadda azgınlığa və səhlənkarlığa səbəb olacaqsə, şəri vəzifəsinə əsasən, kişi onlarla evlənməməlidir.

¹⁰⁴ - Həmçinin, diqqətəlayiq məqamlardan biri də budur ki, müsəlman həyat yoldaşı olan kişi, fətvaya əsasən, onun icazəsi olmadan sözügedən qadınlarla evlənə bilməz.

qadın əri ilə cinsi əlaqədə olduqdan sonra müsəlman olarsa, fəqihlərin məşhur nəzəri budur: “Onlar ayrılmalıdır. Belə ki, iddə müddətində ər islamı qəbul edərsə, nikah əqdləri qüvvədə qalmış olur. Lakin iddə müddəti bitdiyi halda, ər müsəlman olmasa, deməli onların nikah əqdi qadın müsəlman olduğu zaman batil olmuşdur.” Amma sözügedən hökm məhəlli işkaldır. Vacib ehtiyata əsasən, ər iddə müddətində müsəlman olarsa, birlikdə yaşamaq qərarına gəlsələr, yenidən nikah əqdi oxunmalıdır. Ayrılmaq istəsələr, talaq verilməlidir.

Məsələ 152: On iki imam şiəsi olan kişinin, müsəlman, lakin on iki imama etiqad bəsləməyən xanımla nikah bağlaması səhihdir. Həmçinin, on iki imam şiəsi olan qadının, müsəlman, lakin on iki imama etiqad bəsləməyən kişi ilə nikaha girməsi səhih, amma məkrusdur.

Əlbəttə, qeyd olunan hallardakı evlilik, etiqadda azgınlığa və səhlənkarlığa səbəb olacaqsə, yaxud on iki imamı qəbul edən şiə məzhəbinə əsasən şəri vəzifələrini düzgün icra edə bilməyəcəksə, şəri cəhətdən çəkinilməsi lazım olan fəsada yol açacaqsə, şəri vəzifəsinə əsasən, bu evlilik haramdır.¹⁰⁵

Ləvat¹⁰⁶ etdiyi şəxsin anası, nənəsi, bacısı, qızı və nəvəsi

Məsələ 153: Həddi-buluğa çatmış şəxs, həddi-buluğa çatmamış şəxslə (nəuzu billah) ləvat¹⁰⁷ etsə, heç vaxt aşağıda qeyd olunan şəxslərlə -daimi, yaxud müvəqqəti- nikah bağlaya bilməz:

Ləvat etdiyi şəxsin qızı ilə

Ləvat etdiyi şəxsin nəvəsi ilə (qızının qızı, oğlunun qızı ilə hər nə qədər aşağı gedərsə)

Ləvat etdiyi şəxsin anası və nənəsi ilə (atasının anası, anasının anası ilə hər nə qədər yuxarı gedərsə)

Ləvat etdiyi şəxsin bacısı ilə¹⁰⁸

Yuxarıda qeyd olunan şəxslər arasındakı qohumluğun “nəsəbi”, yaxud “süd yolu” ilə olmasının heç bir fərqi yoxdur. Belə ki, sözügedən şəxs, yuxarıdakılardan hansı ilə evlənərsə, nikah əqdi batildir və bir-birlərindən ayrılmalıdırlar. Ləvat edən şəxs həddi-buluğa çatmayıbsa və ləvat olunan isə həddi-buluğa çatmış şəxsdirsə, vacib ehtiyata əsasən, bu hökm onlara da şamil olunur. Bu halda əgər qeyd olunan şəxslərlə evlənsə, nikah əqdinin səhih olması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 154: Ləvat olunan (nəuzu billah) şəxs, ləvat edənin (“nəsəbi”, yaxud “süd yolu” ilə fərqi yoxdur,) anası, nənəsi, bacısı, qızı və nəvəsi ilə evlənə bilər.

¹⁰⁵ - Sonuncu hökm, qarşı tərəf on iki imama etiqad bəslədiyi halda belə, caridir.

¹⁰⁶ - Ləvat, yəni bir kişinin digər kişi ilə cinsi əlaqədə olması. Homoseksualizm. (müt)

¹⁰⁷ - Əgər alətin daxil olması sünnət edilən yerdən daha az miqdarda olsa, duxulun hasil olub-olmamasına şəkk və şübhə ilə yanaşılsa, haramlıq sabit olunmur.

¹⁰⁸ - Sözügedən hökm, ləvat etdiyi şəxsin bacısı qızı və qardaşı qızına şamil olmur.

Məsələ 155: Kişi evləndikdən sonra həyat yoldaşının atası, babası, qardaşı, oğlu və nəvəsi ilə (nəuzu billah) ləvat etsə, vacib ehtiyata əsasən xanımı ona əbədi olaraq haram sayılır, nikah əqdlərinin səhih olması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Zinakar qadınla evlənməyin hökmləri

Məsələ 156: Kişi, əri olmayan və başqasının rici iddəsini saxlamayan qadınla zina etsə, vacib ehtiyata əsasən, qadın zina etdiyinə görə tövbə etməyə qədər, onunla evlənmə bilməz. Deməli, qadın tövbə etmədən öncə onunla nikah bağlaması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Amma sözügedən şəxsdən başqa bir kişinin, qadın tövbə etmədən öncə onunla nikah bağlaması caizdir. Lakin həmin qadın cəmiyyətdə zinakar kimi tanınsa,¹⁰⁹ ehtiyat vacibə əsasən, tövbə etməyə qədər, onunla evlənmə bilməz. Deməli, qadın tövbə etmədən öncə onunla qurulan nikahın səhih olması məhəlli-ışkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.¹¹⁰

Məsələ 157: Kişi zinakar qadınla evlənmək istəsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, evlənmək üçün qadının heyz olmasını gözləməlidir. Heyzi tamam olduqdan sonra evlənməlidir.¹¹¹ Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm həm qadınla zina edən kişiye, həm də onunla evlənmək istəyən hər kəsə də aiddir.

Məsələ 158: Qadın, cəmiyyətdə zinakar kimi tanınan kişi ilə ehtiyat vacibə əsasən, tövbə etməyə qədər, evlənmə bilməz. Deməli, kişi tövbə etmədən öncə onunla qurulan nikahın səhih olması məhəlli-ışkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 159: Kişi ("nəsəbi", yaxud "süd yolu" ilə olan) xalası, bibisi ilə zina etsə,¹¹² onun ("nəsəbi", yaxud "süd yolu" ilə olan) qızı ilə evlənmə bilməz.

Amma öncə xalası qızı və bibisi qızı ilə evlənmiş olsa, sonra (nəuzubillah) onun anası ilə zina etsə, nikah əqdi batil olmaz və həyat yoldaşı ona haram sayılmaz.

Məsələ 160: Kişi, xalası və bibisi ilə deyil, başqa bir qadınla zina etsə, müstəhəb ehtiyata əsasən, onun qızı, nəvəsi, anası və nənəsi ilə evlənməməlidir. Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən, həmin qadın kişinin oğlu, nəvəsi, atası və babası ilə evlənməməlidir.

¹⁰⁹ - Zinakar kimi məşhurlaşsa, yəni ondan zina etməsi tələb olunduğu zaman daim müsbət cavab verməsi, hər kəsə aydın olsa.

¹¹⁰ - Bu məsələ və sonrakı məsələnin hökmü, həm daimi və həm müvəqqəti nikaha aiddir.

¹¹¹ - Əlbəttə, sözügedən cinsi əlaqə, qadın tərəfindən zina, kişi tərəfindən isə əvəty biş übh əolmu şolsa, qadın idd ə saxlamal iolanşə xslərdən sayılsa, başqas ıl əevlənmək istədikd ,əvəty biş übh əiddəsi saxlamalıdır ki, izah-ı 607ci məsələdə əqeyd olunacaqdır .

¹¹² - Zina əlaqəsinin anal yolla, yoxsa təbii yolla olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 161: Kişi qadınla vətəy bi şübhə şəklində cinsi əlaqədə olsa, onun qızı, nəvəsi, anası və nənəsi ilə evlənə bilər. Həmçinin, həmin qadın kişinin oğlu, nəvəsi, atası və babası ilə də evlənə bilər.

Nikah işlərində “şəri vəli” sayılan şəxslər

Məsələ 162: Ata, ata tərəfdən olan baba və zəruri məqamlarda “şəri hakim”, “atanın yaxud ata tərəfdən olan babanın vəsisi (vəsiyyəət edərək təyin etdiyi qəyyum)” bəzi şəxsləri (dəli, səfeh, həddi-buluğa çatmayan şəxs, həddi-buluğa çatan bakirə qızı) evləndirmək mövzusunda, “**şəri vəli**” sayılırlar. Növbəti məsələlərdə bu haqda izah veriləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri-vəli ağıllı olmalıdır. Deməli, ata, ata tərəfdən olan baba dəli olduğu təqdirdə, şəri-vəli sayılmırlar. Əgər onlardan biri dəli olarsa, o birisi şəri-vəli olacaqdır.

Şəri-vəlinin müsəlman olması zəruridir. Kafir ata öz müsəlman övladına vəli sayılmır. Əgər ata tərəfdən olan baba müsəlmandırsa, o həmin övladın vəlisi sayılır. Həmçinin, kafir ata öz övladına o zaman vəli ola bilər ki, onun ata tərəfdən olan babası müsəlman olmamış olsun. Əks təqdirdə, kafir övladın da vəlisi onun müsəlman babası (atasının atası) olacaqdır.

Həddi-buluğa çatmamış şəxsin və dəlinin vəlisi

Ata və ata tərəfdən olan baba

Məsələ 163: Ata və ata tərəfdən olan baba, vəlisi olduğu həddi-buluğa çatmamış qız və oğlanı, yaxud həddi-buluğa dəli olaraq çatmış övlad və nəvəsini - gələn məsələlərdə qeyd edəcəyimiz şərtlərə riayət etməklə- məsləhət gördüyü şəxslə evləndirə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, ana, ana tərəfdən olan nənə və baba, qardaş-bacı, əmi-bibi, dayı-xala və sair qohumlar bu məsələdə vəli deyillər.

Məsələ 164: Bu iki şəxsin hər biri; ata və ata tərəfdən olan baba, keçən məsələdə qeyd etdiyimiz şərtləri nəzərə almaqla, (həmin şəxsləri) evləndirməkdə müstəqil şəkildə şəri-vəli sayılırlar. Onların bu məsələdə bir-birlərindən icazə alması lazım deyildir. Buna əsasən, ata babadan icazə almadan (qeyd edilən şərtlərlə) övladını məsləhət gördüyü şəxslə evləndirə bilər. Həmçinin, baba da atadan icazə almadan, (qeyd edilən şərtlərlə) nəvəsini məsləhət gördüyü şəxslə evləndirə bilər.

Əlbəttə, əgər ata və ata tərəfdən olan baba arasında (sözügedən şəxsləri) evləndirmək mövzusunda fikir ayrılığı və təzad olarsa, onların hər biri, övladı başqası ilə evləndirmək istəyərsə, şəri cəhətdən babanın rəy və nəzəri öncəlik daşıyır. Deməli, belə olan halda, ata (qeyd edilən şərtlərlə) övladını (babanın istədiyi şəxslə deyil,) başqa şəxslə evləndirsə, nikah əqdi batildir.

Məsələ 165: Həddi-buluğdan öncə ağıllı, amma həddi-buluğdan sonra dəli olan şəxsin evlənməsi, vacib ehtiyata əsasən, ata və yaxud ata tərəfdən olan babanın şəri-hakimlə razılaşdırması nəticəsində həyata keçə bilər.

Məsələ 166: Şəri-vəli haqqı ata və ata tərəfdən olan babada olduğu zaman -164-cü məsələdə verilən izahları nəzərə almaqla- ağıllı insanların nəzərində, yalnız övlad yaxud nəvəsini fəsad yaratmayacaq şəxslə¹¹³ evləndirə bilərlər.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən, belə evliliyin fəsad yaratmamasından əlavə, bu işdə övlad və nəvənin məsləhətini də nəzərə almalıdırlar. Əgər belə evlilikdə sözügedən şəxslərin məsləhətini nəzərə almaqda, “yaxşı” və “daha yaxşı” arasında seçim etmək lazım gələrsə və ağıllı insanların nəzərində “yaxşını” seçmək onlar haqda səhlənkarlıq etmək mənasına sayılırsa, vəlilərinə “daha yaxşını” seçmək zəruridir.

Məsələ 167: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan qaydalara riayət etməklə, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba, öz övlad və ya həddi-buluğa çatmayan nəvəsini evləndirsə, nikah əqdi səhih olsa da, həmin övlad və ya nəvənin həddi-buluğ və yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatdıqdan sonra “xiyari-fəsx” haqqı olması ehtimal olunur. Əgər nikahı fəsx (ləğv) etsə, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Belə ki, birgə yaşamağa davam etmək istəsələr, vacib ehtiyata əsasən, ikinci dəfə əqd oxunmalıdır. Ayrılmaq istəsələr, vacib ehtiyata əsasən, talaq oxunmalıdır.

Atanın, yaxud ata tərəfdən olan babanın vəsiyyəti etdiyi şəxs (qəyyum)

Məsələ 168: Əgər ata, yaxud ata tərəfdən olan babanın vəsiyyətində qəyyum təyin edilən şəxs, evlilik məsələsində də həddi-buluğa çatmayan şəxsin qəyyumu olması aydın şəkildə qeyd olunmuş olsa və yaxud vəsiyyət elə mütləq şəkildə yazılmış olsa ki, evlilik haqda da qəyyumluğa şamil olsun, qəyyumun nikah işlərində də şəri-vəli olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Belə ki, əgər onun evliliyinə zərurət yaranarsa, vacib ehtiyata əsasən, bu iş qəyyumun şəri-hakimlə razılaşması nəticəsində həyata keçə bilər.¹¹⁴

Şəri hakim

Məsələ 169: Əgər həddi-buluğa çatmayan şəxsin atası və yaxud ata tərəfdən babası yoxdursa, onlar tərəfdən onun üçün -keçən məsələdə bəyan edildiyi formada- qəyyum təyin edilməyibsə, belə ki, zərurət olmadığı təqdirdə onun evlənməsi istər şəri hakimin icazəsi olsun, istərsə də olmasın, səhih deyil.

Amma onun evlənməsi üçün zərurət yaransa və bu zərurəti gözərdinə vurmaq çəkinilməsi lazım olan fəsadın yaranmasına səbəb olarsa, şəri hakim “hesbiyyə işlərinin hüdudları” (bəyənilən iş) çərçivəsində onu evləndirmək üçün vəlilik haqqına sahibdir.

¹¹³ - Buna əsasən, sözügedən evlilik, fəsada səbəb olarsa, onların nikahı füzuli sayılır və övlad, nəvə həddi-buluğa çatdıqdan, yaxud dəliliyi sağaldıqdan sonra nikaha razı ola və ya onu ləğv edə bilərlər.

¹¹⁴ - Fətveyə əsasən, sözügedən məsələdən (nikahın zəruri olmasından) əlavə, vəsiyyət olunan şəxs (qəyyum) uşağın evlilik məsələsində ixtiyar sahibi deyil.

Deməli, əgər -məsələn- müvəqqəti əqdin¹¹⁵ icrası ilə zərurətin yaranmasından ortaya çıxan fəsadın aradan qalxması təmin edilirsə, şəri hakim daimi əqdə icazə verə bilməz. Belə ki, qısa müddətli müvəqqəti əqdin bağlanması zəruridirsə, lakin uzun müddətli əqdin bağlanmasına zərurət yoxdursa, şəri hakim yalnız qısa müddətli müvəqqəti əqdə icazə verə bilər. Əqdin sair xüsusiyyətlərinin hökmü də belədir.¹¹⁶

Qeyd etmək lazımdır ki, həddi-buluğa çatmamış şəxsin atası və yaxud ata tərəfdən babası sağdırsa, amma onların heç biri ilə əlaqə yaratmaq axtarışla belə mümkün deyilsə, qeyd olunan hökm ona da aid edilir.

Səfehın vəlisi

Məsələ 170: Səfeh olduğu halda həddi-buluğa çatan oğlanın atası və yaxud ata tərəfdən babası varsa, vacib ehtiyata əsasən, evlənmək üçün atası və yaxud ata tərəfdən olan babasından icazə almalıdır. Bu məsələdə, onun maliyyə işlərində,¹¹⁷ ya da ki, evlilik və onunla əlaqədar olan məsələlərdə, münasib həyat yoldaşı tapmaq və yaxud mehriyyənin keyfiyyəti və məbləğində səfeh olmasının fərqi yoxdur.

Əlbəttə, ata və yaxud ata tərəfdən olan babası da, müstəqil şəkildə, şəxsin özünün icazəsi olmadan onu nikahlaya bilməz.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən şəxsin atası və yaxud ata tərəfdən babası yoxdursa, evlənmək üçün şəri hakimdən icazə almalıdır. Şəri hakim zəruri məqamlarda onun evlənməsinə icazə vermək səlahiyyətinə malikdir.¹¹⁸

Məsələ 171: Həddi-buluğa çatdıqdan sonra səfeh şəxsin evliliyi, ata və yaxud ata tərəfdən olan babanın şəri hakimlə razılaşması nəticəsində olmalıdır.

¹¹⁵ - Müvəqqəti əqdin oxunma forması və onun düzgün olmasının şərtləri “Müvəqqəti nikah əqdi” bölümündə izah ediləcəkdir.

¹¹⁶ - Qeyd etmək lazımdır ki, evlənmək sadəcə potensial zərurət daşıyarsa, -məsələn, qız övladının həddi-buluğa çatdıqdan sonra atalığa məhrəm olması kimi- və hal hazırda onun evlənməsi zəruri deyilsə, onu evləndirməyi zərurət halı yaranana qədər təxirə salmaq lazımdır. O vaxta qədər gözləmək mümkün olmasa və problem yaranarsa, təxirə salmamaq olar. Məsələn, övladı olmayan kişi, atası və ata tərəfdən babası olmayan bir qızı övladlığa qəbul edir. Həmin qızın atalığı ilə məhrəm olması üçün yeganə yol onun atalığının atası ilə nikah bağlaması olarsa, burada iki fərziyyə mövcud olacaqdır: Birinci fərziyyədə, qız təklif yaşına (9 yaşına) çatıb və yetkinliyə (öz məsləhətini təyin edə bilən yaşa) çatmış sayılır. Onun atalığına məhrəm olması zəruridir. Belə olduqda, onunla atalığının atası arasında nikah oxunmasına şəri hakim icazə verərsə, işkalı yoxdur. İkinci fərziyyəyə görə isə qız hələ təklif yaşına çatmayıb, uşaqdır. Naməhrəm qarşısında, geyim və baxış hökmlərinə riayət etmək hələ ona vacib deyil. Belə olduqda, onunla atalığının atası arasında nikah oxunması zəruri sayılır. Atalığın atasının çox qoca olması, onun öləcəyinin ehtimal verilməsi, ölərsə qızın atalığa məhrəm olması üçün heç bir yolun qalmaması, bu məsələdə istisna hal kimi nəzərə alınır.

¹¹⁷ - “Səfeh” haqda lazımı izah, üçüncü cildə, “Həcr” (öz malından istifadə etməyi məhdudlaşdırılan şəxs-müt) bölümündə, 1646-cı məsələdə verilmişdir.

¹¹⁸ - Qeyd olunan hökm, ata və yaxud ata tərəfdən olan babanın onun üçün evlilik işlərində qəyyum təyin etmədiyi hala aiddir. Əks-təqdirdə, 168-ci məsələyə uyğun addım atılmalıdır. Buna əsasən, belə məqamlarda vacib ehtiyata görə səfeh şəxs evlənmək üçün həm qəyyumdan, həm də şəri hakimdən icazə almalıdır.

Əlbəttə, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba və şəri hakim belə müstəqil şəkildə, səfeh şəxsin icazəsi olmadan onu evləndirə bilməzlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən şəxsin ata və yaxud ata tərəfdən olan babası yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən evlənmək üçün şəri hakimdən icazə almalıdır. Şəri hakim zəruri məqamlarda onun evlənməsinə icazə verə bilər.¹¹⁹

Məsələ 172: Həddi-buluğa çatmış səfeh qız, ata və yaxud ata tərəfdən babasının izni olmadan evlənmə bilməz. Əlbəttə, sözügedən xanım bakirə olmasa,¹²⁰ ata və yaxud ata tərəfdən olan baba belə müstəqil şəkildə, səfeh şəxsin icazəsi olmadan onu evləndirə bilməzlər. Amma bakirə olarsa, vacib ehtiyata əsasən, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba müstəqil şəkildə, səfeh şəxsin icazəsi olmadan onu evləndirə bilməzlər. Əks-təqdirdə, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.¹²¹

Həddi-buluğa, yetkinlik yaşına çatmış qızın vəlisi

Məsələ 173: Həddi-buluğa və yetkinlik yaşına çatmış¹²² bakirə qız¹²³, öz həyatına cavabdeh ola bilmirsə və müstəqil¹²⁴ şəkildə öz yaşayışını idarə edə bilməsə, fətvaya əsasən, evlənmək üçün ata yaxud ata tərəfdən olan babasının icazəsini almalıdır.¹²⁵ Belə olmadığı təqdirdə, sonradan ata yaxud ata tərəfdən olan baba bu evliliyə razılıq verməsələr, onun

¹¹⁹ - Eynilə.

¹²⁰ - “Bakirə”dən məqsədin nə olması, 177-ci məsələdə izah ediləcək.

¹²¹ - Ehtiyat buradadır ki, əgər sözügedən səfeh xanım evliliyə razı olmasa, əqd daimi nikahdırsa ayrılmaq üçün talaq oxunmalıdır. Müvəqqəti nikahdırsa, qalan müddət bağışlanmalıdır. Bu haqda, 64-cü məsələdə geniş izah verilmişdir.

¹²² - Yəni onun evlilik barədə qərarları, ağıl tələblərinə uyğun olaraq baş tutur və onunla əlaqədar olan məsələlərdə -münasib həyat yoldaşı tapmaq və yaxud əqd şərtləri haqda, mehriyyənin keyfiyyəti və məbləğində- öz məsləhətini düzgün qərara alır.

¹²³ - “Bakirə”dən məqsədin nə olması, 177-ci məsələdə izah ediləcək.

¹²⁴ - Müstəqil olmaq barədə 176-cı məsələdə izah veriləcəkdir.

¹²⁵ - Buna görə də, təkcə ata və ata tərəfdən babasının təkcə ürəyində razı olmaları kifayət etmir.

nikahı batil sayılır.¹²⁶ Əlbəttə, vacib ehtiyata əsasən, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba müstəqil şəkildə, qızın icazəsi olmadan onu evləndirə bilməzlər.¹²⁷

Məsələ 174: Həddi-buluğa və yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatmış bakirə qız, öz həyatına cavabdehdirsə və müstəqil şəkildə öz yaşayışını idarə edə bilərsə, vacib ehtiyata əsasən, evlənmək üçün ata yaxud ata tərəfdən olan babasının icazəsini almalıdır. Belə olmadığı təqdirdə, nikah səhih sayılmır.¹²⁸ Əlbəttə, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba müstəqil şəkildə, qızın icazəsi və razılığı olmadan onu evləndirə bilməzlər.

Məsələ 175: 173 və 174-cü məsələlərdə qeyd olunan (həddi-buluğa və yetkinlik yaşına çatmış bakirə qızın nikaha girməsində ata yaxud ata tərəfdən olan babanın icazəsinin lazım olması) hökmdə, müvəqqəti və daimi nikah arasında heç bir fərq yoxdur. Həmçinin, sözügedən nikah əqdində, cinsi əlaqənin olmamasının şərt edilib-edilməməsinin fərqi yoxdur. Həmçinin, bu hökm, əhli-sünnə¹²⁹ və kitab-əhli (əhli-kitab)¹³⁰ ilə olan evlilikdə də (onlarla evliliyə icazə verilən hallarda da) icra olunur.

Məsələ 176: 173-cü məsələdə qeyd olunan “qızın müstəqil olması”nda məqsəd, yaşayışının müxtəlif işlərinin ixtiyarının -iqtisadi və sair- öz öhdəsində olması və ata, ata tərəfdən olan babanın nəzarəti altında olmamasıdır. Bu sahədə, müstəqil şəkildə qərar qəbul edib, icra edə bilməsidir.

¹²⁶ - Sözügedən qız, bilərəkdən ata və yaxud ata tərəfdən olan babasının icazəsi olmadan evlənsə və hamilə olsa, ata və yaxud ata tərəfdən olan babası bunu bildikdən sonra onun evliliyinə razı olsalar, nikah əqdinin elə əvvəldən səhih olmasına hökm edilir. (Kəşfi inqilabi şəkildə hökm edilir. Yəni; şəri vələsinin icazəsilə indi razılıq verdiyi zaman, onun əvvəldən səhih olmasına hökm edilir.) Onların icazə verməsi, “təklifi-hökm”ə təsir etməsə də, yəni ər-arvad ikisi də icazəsiz nikah bağladıkları üçün günah sahibi olsalar da, bu hamilə qadının övladı “vələdüz-zina” – “zinadan dünyaya gələn” sayılmır.

¹²⁷ - Ata və yaxud ata tərəfdən olan baba müstəqil şəkildə, qızın icazəsi olmadan onu evləndirsələr və qız sonralar bu evliliyə razı olmasa, belə məqamlarda ehtiyat budur ki, əgər daimi nikah bağlanıbsa, ayrılıq üçün talaq verilməlidir. Müvəqqəti nikah bağlanıbsa, (ayrılıq üçün) qalan müddət bağışlanmalıdır. Ayrılmamışdan öncə də, nikahı bağlanılan bu iki şəxs arasında, ər-arvad rəftarı, məsələn, məhrəm kimi baxmaq yaxud toxunmaq olmamalıdır.

¹²⁸ - Bu qız, ata yaxud ata tərəfdən olan babasının izni olmadan evlənsə, onlar sonralar da, bu nikaha razılıq verməsələr, belə məqamlarda ehtiyat budur ki, əgər daimi nikah bağlanıbsa, ayrılıq üçün talaq verilsin. Müvəqqəti nikah bağlanıbsa, (ayrılıq üçün) qalan müddət bağışlanmalıdır. Ayrılmamışdan öncə də, nikahı bağlanılan bu iki şəxs arasında, ər-arvad rəftarı, məsələn, məhrəm kimi baxmaq yaxud toxunmaq olmamalıdır.

¹²⁹ - Əlbəttə, ata və ata tərəfdən olan baba əhli-sünnə məzhəbindədirsə, məzhəblərinə əsasən onların yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən (yaşına çatmış bakirə qız üzərində vələlik hökmü yoxdursa, şəi məzhəbindən olan şəxs onların qızı ilə evlənməsi təqdirində, qızın ata və ata tərəfdən olan babasının icazəsini alması lazım deyil.

¹³⁰ - Kitab əhlindən olan qızın ata və ata tərəfdən olan babası, qız üzərində olan vələlik haqqından imtina etmişlərsə, qızın –məsələn- 18 yaşına çatdıqdan sonra həyat yoldaşı seçmək və evlənmək məsələsində müstəqil şəkildə ixtiyar sahibi olduğuna inanırlarsa, ata və ata tərəfdən babasının icazəsi olmadan – lazımı şərtlər, o cümlədən; 149-cu məsələdə qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla- onunla evlənmək səhihdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ata qızından ayrı yaşayırsa, o, məsələn, qızının anasına etimad etdiyi üçün ona aid olan işləri anasına tapşırıbsa, belə ki, qıza nəzarət etmək və onun bütün işləri anası tərəfindən atasının nəzarəti ilə baş tutursa, bu qız müstəqil sayılır.

Məsələ 177: Bu mövzuda, “bakirə olmayan” ibarəsindən məqsəd, şəri şərtlərə riayət etməklə -o cümlədən ata və yaxud ata tərəfdən olan babanın razılığı ilə- nikah əqdi bağlayaraq, evlənən və əri ilə cinsi əlaqədə¹³¹ olan¹³² şəxsdir. Belə şəxs, növbəti evliliyində ata yaxud ata tərəfdən olan babasından icazə almaq məcburiyyətində deyildir.

Belə olmadığı halda isə -istər qeyri şəri və səhih olmayan evliliyi olsun, istər şəri nikaha daxil olduğu halda əri onunla cinsi əlaqədə olmadan ölmüş olsun və yaxud ona talaq vermiş olsun- qeyd olunan məsələlərdə bakirə sayılır. O, növbəti evliliyi üçün -qeyd etdiyimiz şərtlər çərçivəsində- ata və yaxud ata tərəfdən olan babasından icazə almalıdır. Bu məsələdə, hər hansı səbəbdən olursa-olsun, qızın bakirəlik pərdəsinin pozulub-pozulmamasının – hətta zina ilə də olsa- hökmə təsiri yoxdur.

Məsələ 178: Həddi-buluğa, yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatmış qızın evlənmək üçün ata və yaxud ata tərəfdən babasından icazə almasının lazım olduğu yerlərdə, o, ata və ata tərəfdən olan babasının olmamasını və yaxud onların birindən evlənmək üçün icazə aldığını iddia edərsə, iddiası mötəbər şəri yollarla isbat edildiyi zaman təsdiqlənmiş olar. Belə ki, bir sıra dəlil-sübutlarla onun doğru söyləməsinə əmin olmaq mümkün olsun. Bu hökm, onun bakirə olmadığını¹³³ iddia etdiyi zaman da caridir.

Məsələ 179: Bəzi hallarda, həddi-buluğa çatmış bakirə qızın daimi nikahla evlənmək üçün ata və yaxud ata tərəfdən olan babasının razılığını alması zəruri deyildir. Belə halları aşağıda qeyd edirik:

Ata və ata tərəfdən olan baba, mütləq şəkildə qıza şəren və ürfən həmtay və uyğun olan heç kimlə evlənməsinə icazə vermir, elçilərə rədd cavabı verirlər.

Ata və ata tərəfdən olan baba, xüsusi olaraq qıza şəren və ürfən həmtay və uyğun olan bir şəxslə evlənməsinə icazə vermir, həmçinin, sonra qıza uyğun elçi tapılmaması qorxusu da mövcuddur. Belə ki, onlar icazə vermədikləri zaman, ürfən təqsirkar və qızın evlilik məsələlərində haqqını tapdamış sayılırlar.

Ata və ata tərəfdən olan baba, öz ixtiyarı ilə qızın evlilik məsələlərində iştirak etmir və bu məsələyə qarışmaqdan imtina edirlər.

Ata və ata tərəfdən olan baba, dəlilik, kafir¹³⁴, mürtəd olduqlarına və sairə görə şəri cəhətdən icazə sahibi olmasalar.

Ata və ata tərəfdən olan baba, uzun müddətdir ki, itkin düşüblər və onlardan icazə almaq mümkün deyildir. Həmçinin, qızın da ciddi şəkildə evlənməyə ehtiyacı vardır.

¹³¹ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

¹³² - Bəkarət pərdəsi cinsi əlaqə zamanı pozulmamış olsa da.

¹³³ - “Bakirə olmamaq” haqda keçən məsələdə lazımı izah verilmişdir.

¹³⁴ - Əlbəttə, 126-cı məsələdə bəyan edildiyi kimi, əgər övlad da kafirdirsə, ata və ata tərəfdən olan baba vəli olacaq.

Deməli, ata və ata tərəfdən olan baba, uzun müddət səfərdə, yaxud həbs-də olarsa, onlarla əlaqə saxlamaq –hətta telefon, sms və sair kimi vasitələrlə də- mümkün olmazsa, həmçinin, bu zaman qız, ailə qurmağa və həyat yoldaşına sahib olmağa ciddi şəkildə ehtiyac hiss edərsə, -sözügedən hiss, harama düşmək qorxusu və həqiqi ehtiyac yaradarsa- onlardan icazə almaq lazım deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həddi-buluğa çatmış bakirə qız, yuxarıda qeyd olunan bütün hallarda, vacib ehtiyata əsasən, (ata və ata tərəfdən olan babanın izni olmadan) müvəqqəti nikah bağlaya bilməz.

Məsələ 180: Yuxarıda qeyd olunan məsələləri nəzərə almaqla yanaşı, evlənmək üçün kimsədən icazə alması zəruri olmayan qızın ata və yaxud ata tərəfdən olan babasından icazə alması, onlar həyatda olmadığı halda isə, bu iş üçün lazımı keyfiyyətlərə sahib olan qardaşından razılıq alaraq evlənməsi daha bəyənilmiş əməldir. Bir neçə qardaşı varsa, böyük qardaşının razılığını alsın.

Buna əsasən, həddi-buluğa çatmış, yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) halda olan bakirə qızın ata və ata tərəfdən olan babası yoxdursa, evlənmək üçün ana, qardaş, əmi və sair qohumlarından icazə alması lazım deyildir. Hərçənd, böyük qardaşının icazəsi ilə evlənməsi daha bəyənilmiş əməldir.¹³⁵

Daimi nikah əqdi siğəsinin oxunma qaydası və şərtləri

Məsələ 181: İstər daimi, istərsə də, müvəqqəti evliliyin baş tutması üçün tək cə kişi və qadının razılığı kifayət etmir və nikah əqdi oxunmalıdır. Nikah əqdinin icrası üçün aşağıdakı məsələlərə riayət etmək lazımdır:

“İcab” – evlilik təklif etmək (qadın tərəfindən) və “qəbul” –qəbul etmək (kişi tərəfindən) icra olunsun.

“İcab” və “qəbul” ardıcılıq və fasilə vermədən icra olunsun.

“İcab” və “qəbul” arasında uyğunluq olsun.

Nikah əqdi, hələ baş verməyən və naməlum bir işə bağlı və əlaqədar olmasın.

Vacib ehtiyata əsasən, nikah əqdinin başlama müddəti, onun icra edildiyi zamanla əlaqədar olsun.

Qeyd olunan bəndlərin hər birini izah edirik:

1. “İcab” və “qəbul”un icra olunması

Məsələ 182: “İcab” və “qəbul”dan ibarət olan nikah əqdi siğəsi şifahi şəkildə oxunmalıdır.¹³⁶ Nikah əqdi siğəsi oxunmadan sırf hər iki tərəfin razılığı kifayət deyildir.¹³⁷

¹³⁵ - Diqqətəlayiq bir məqam da budur ki, bəzən ana, qardaş, əmi kimi ürfən vəli qismində tanınan şəxslərin icazəsi olmadan, qızın daimi yaxud müvəqqəti nikaha girməsi çəkinilməsi lazım olan fəsada yol açar bilər; məsələn: qızın anas ıona ürək yandıraraq, qızın imüvəqqəti evlilikdən çəkindirirs əv əqızın ananın sözün əqar şıçıxmas ıonun inciməsin əv əqəlbının qırılmasına səbəb olursa, qızın evlilikdən sərf-nəzər etməsi lazımdır .

¹³⁶ - Nikah əqdinin “ıcab” və “qəbul”dan ibarət mətni gələn məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, nikah əqdinin siğəsini təkcə yazmaq və yaxud “icab” və “qəbul”un mənasını bildirən işarə ilə icra etmək lal və dilsiz şəxsdən başqası üçün kafi deyildir.

Məsələ 183: Nikah əqdi siğəsi, vacib ehtiyata əsasən, ərəb dilində oxunmalıdır. Amma ərəbcə oxumağı bacarmayan şəxs, -şərtlərə riayət etməklə- onu başqa dildə oxuması da kifayətdir və kimisə vəkil etməyə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə, gərək elə kəlmə və ibarələrdən istifadə etsin ki, ərəbcə olan siğələrin mənasını – رَوَّجْتُ - قَبِلْتُ - “zəvvəctu”- “qəbiltu” – tam çatdırsın. Məsələn, əvvəlcə xanım desin: “Özümü beş bahar azadi qızıl sikkəsi mehriyyə ilə sənə daimi arvad etdim.” Sonra kişi desin: “Qeyd olunan mehriyyə ilə bu izdivacı qəbul etdim.”

Qeyd etmək lazımdır ki, nikah əqdi siğəsi yanlış oxunsa və ürfən nəzərdə tutulmuş mənanı çatdırmasa, nikah batildir.

2. “İcab” və “qəbul” ardıcılıq və fasilə vermədən icra olunmalı

Məsələ 184: Vacib ehtiyata əsasən, nikah əqdi siğəsini oxuyarkən “icab” və “qəbul” ardıcılıq və fasilə verilmədən icra edilməlidir. (Buna “muvalat” deyilir.-müt) Bu barədə ürfən ardıcılıq və fasilə verilmədən icra edilməsi qənaətinə gəlinənsə kafidir. Deməli, əgər icab ilə qəbul arasındakı fasilə bir miqdarda olsa ki, ürfən “qəbul elə həmin icabdır”-qənaətini versə, kafidir.

3. “İcab” və “qəbul” arasında uyğunluğun olması

Məsələ 185: Nikah əqdi siğəsində “icab” və “qəbul”un məzmunu, mehriyyənin keyfiyyəti və miqdarı cəhətindən və əqddə təyin edilən şərtlər baxımından tam uyğun olmuş olsun. Deməli, əgər xanım “Özümü on bahar azadi sikkəsi miqdarında mehriyyə ilə sənə daimi arvad etdim” desə və kişi də “Beş bahar azadi sikkəsi mehriyyə ilə bu izdivacı qəbul etdim” desə əqd batil sayılır. Həmçinin, qadın nikah bağladığı zaman vətəndə yaşamağı şərt etsə, amma kişi nikahı sözügedən şərt olmadan qəbul etsə, belə nikah əqdi batildir.

4. Nikah əqdi, hələ baş verməyən və naməlum bir işə bağlı və əlaqədar olmamalı

Məsələ 186: Nikah əqdi, hələ baş verməyən və baş verəcəyi naməlum olan bir işlə bağlı və ya əlaqədar olarsa səhih deyildir. Bu barədə, həmin işin sonradan baş verəcəyi məlum olsa belə fərqi yoxdur. Məsələn, qadın nikah əqdi bağladığı zaman belə desə:

الْقَائِمُ الشَّهْرُ حَلَّ إِذَا نَفْسِي زَوَّجْتُكَ

“Yeni ay çıxdısa özümü sənə daimi arvad etdim.”

Yaxud nikah baş verəcəyi naməlum bir işlə əlaqədar və bağlı olsun:

دَارًا اشْتَرَيْتَ إِنْ نَفْسِي زَوَّجْتُكَ

¹³⁷ - Buna əsasən, “ağ evlilik”, “rəsmi və dini nikahsız evlilik” və bunun kimi başqa evlilik növləri ki, nikah əqdi siğəsi oxunmadan sadəcə tərəflərin razılığı əsasında qurulur, istər cinsi əlaqə olsun yaxud olmasın, şəri cəhətdən təsdiqlənmir.

“Ev aldinsa, özümü sənə daimi arvad etdim.”

Məsələ 187: Nikah əqdinin, nikah zamanı hələ baş verib-verməməsi məlum olmayan bir işə bağlı və əlaqədar olması səhih deyildir. Məsələn, qadın nikah əqdi siğəsi oxunurkən belə desə:

المَحْرَمُ الشَّهْرُ انْقَضَى قَدْ كَانَ إِنْ نَفْسِي زَوْجَتُكَ

“Məhərrəm ayı tamam oldusa, özümü sənə daimi arvad etdim.”

Bir halda ki, məhərrəm ayının tamam olub-olmamasını bilmirlər. Amma məhərrəm ayının tamam olmasını bilsələr, işkallı deyildir.

Həmçinin, nikah əqdinin, nikahın səhih olma şərtlərindən birinə bağlı olmasının işkallı yoxdur. Hətta əqd zamanında onun baş verməsi naməlum olsa da. Məsələn, qadın nikah əqdi siğəsini belə oxusa:

الرِّضَاعَةُ مِنْ أَخِي تَكُنْ لَمْ إِنْ نَفْسِي زَوْجَتُكَ

“Mənim süd qardaşım deyilsənsə, özümü sənə daimi arvad etdim.”

5. Vacib ehtiyata əsasən, nikah əqdinin başlama müddəti, onun icra edildiyi zamanla əlaqədar olsun.

Məsələ 188: Lazım ehtiyata əsasən nikah əqdinin başlama müddəti, onun icra edildiyi zaman və əqdlə əlaqədar olsun. Deməli, daimi əqdin kəlmələri oxunur və kəbin kəsilirsə, amma daimi ər-arvadlıq hökmünün qüv-vəyə minmə tarixi, məsələn, gələn ayın birinə təyin edilsə, əqdin səhih olması məhəlli işkaldır. Bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Nikah əqdinin şərtləri

Məsələ 189: Nikah əqdi siğəsini oxuyan aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

1. Nikah əqdi siğəsinin mənasını -xülasə şəklində də olsa,- bilməlidir.
2. Nikah əqdi siğəsini oxuduğu zaman inşa etmək niyyəti və onu icra etmək mənasına malik olsun.
3. Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs ağıllı və həddi-buluğa çatmış olmalıdır.
4. Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, cütlülərdən qeyrisidirsə, ya onların vəkili olmalıdır, ya onlardan icazə almalıdır, ya da onların şəri vəlisi olmalıdır.
5. Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, qadın və kişinin vəkili və yaxud şəri vəlisidirsə, əqdi oxuduğu zaman şəxsləri (ər-arvadı) müəyyən etməlidir. Bu haqda, gələn məsələlərdə izah veriləcəkdir.

***1. Əqdi oxuyan şəxs, nikah əqdi siğəsinin mənasını -xülasə şəkildə də olsa,- bilməlidir.**

Məsələ 190: Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, onun mənasını –müxtəsər şəkildə də olsa- bilərsə və həmin mənanın icrasını niyyət edərsə, oxuduğu əqd səhihdir. Buna əsasən, nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxsin, orada işlədilən tək-tək kəlmələrin mənasını bilməsi, yaxud

ərəb qrammatikasına əsasən, “fel”, “fail”, “məful”, “car, “məcrur”un hansı kəlmə olmasını bilməsi lazım deyildir.

*** 2. Nikah əqdi siğəsini oxuduğu zaman inşa etmək niyyəti və onu icra etmək mənasına malik olsun.**

Məsələ 191: Əqd oxuyan şəxs, nikah əqdi siğəsini oxuduğu zaman inşa etmək niyyəti onu icra etmək mənasına malik olmalı və (əqd kəlmələrini deməkdə) məqsədi o iki nəfərin arasında ər-arvadlıq yaratmaq olmalıdır. Buna əsasən, niyyəti ciddi olmasa, nikah əqdi siğəsini yanlışlıqla yaxud zarafatla oxusa, əqd səhih deyildir.¹³⁸

***3- Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs ağıllı və həddi-buluğa çatmış olmalıdır.**

Məsələ 192: Nikah əqdini oxuyan şəxs, ağıllı və yaxşı-pisi anlayan olmalıdır. Belə olmadığı halda, əqd batildir.

Məsələ 193: Yaxşı-pisi anlayan amma həddi-buluğa çatmayan şəxs, şəri-vəlisinin icazəsi olmadan, nikah əqdi siğəsi oxuyaraq özünü kiminsə nikahına daxil etsə, nikah batildir. Həmçinin, sözügedən nikah əqdi onun şəri-vəlisinin icazəsi ilə olsa, lakin həyat yoldaşını seçmək, mehriyyə təyin etmək və nikah əqdinin digər şərtlərini (şəri-vəli) onun öhdəsinə buraxsa, belə nikah əqdi də batil sayılır.

Amma qeyd olunan məsələləri şəri-vəli özü öhdəsinə alsın, yaxşı-pisi anlayan amma həddi-buluğa çatmayan şəxsi təkcə nikah əqdi siğəsini oxumağa vəkil təyin etsə, belə nikah əqdinin səhih olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən ehtiyat hökmü, yaxşı-pisi anlayan amma həddi-buluğa çatmayan şəxsin başqası üçün də vəkil olaraq nikah əqdi siğəsi oxumasına da şamildir.¹³⁹

***4. Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, cütlüklərdən qeyrisidirsə, ya onların vəkili olmalıdır, ya onlardan icazə almalıdır, ya da onların şəri vəlisi olmalıdır.**

Məsələ 194: Cütlüklərdən qeyrisi, onların vəkili yaxud şəri vəlisi olmayan kəs, onlardan icazəsiz kişi və xanımın nikah əqdi siğəsini oxuyarsa, həmin əqd, füzuli hesab edilir. Buna əsasən də, nikah əqdi oxunduqdan sonra -hətta uzun bir müddət keçsə də, cütlüklər və yaxud onların şəri vəlisi bağlanmış əqdə razı olsa və ona icazə versələr, əqd səhih sayılır. Əks təqdirdə (razı olmasalar və icazə verməsələr,) əqd batildir.

¹³⁸ - Həmçinin, əqdi “xəbəri cümlə” niyyəti ilə oxusa, yəni sanki kiminsə keçmişdə baş tutan evlilikdən xəbər verirmiş kimi icra etsə, oxunan əqd kifayət etməz.

¹³⁹ - Belə ki, cütlüklər ayrılmaq istəməsələr, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən nikah əqdi ilə kifayətlənməməli və yenidən, əqdin şərtlərinə uyğun olaraq onu icra etməlidirlər. Amma ayrılmaq istəsələr, vacib ehtiyata əsasən – şərtlərinə riayət etməklə- daimi əqddə talaq siğəsini icra etməli, müvəqqəti əqddə isə qalan müddəti bağışlamalıdırlar. Əlbəttə, əgər nikah əqdi daimidirsə və oğlan həddi-buluğa çatmamışdırsa, o, həddi-buluğa və yetkinliyə (öz məsləhətini təyin edə bilən hədd (əçatdıqdan sonra özü talaq verməlidir. Onun vəlisi talaq siğəsini icra edə bilməz. Amma nikah əqdi müvəqqətidirsə, şəri-vəlişə- rtlər əriayət etməkl -əqalan müddəti bağışlaya bilər .

Qeyd etmək lazımdır ki, füzuli sayılan əqdə sadəcə qəlbən razı olmaq kifayət etmir.

Məsələ 195: Qadın müəyyən müddət və mehriyyə məbləği müqabilində, öz müvəqqəti nikahına salmaq üçün kişini vəkil etsə və kişi onunla daimi əqd nikahı bağlasa, yaxud həmin məbləğ və müddətdən qeyrisini təyin etsə, əqd füzuli sayılır. Buna əsasən də, qadın sonradan həmin əqdə razılaşırsa, əqd səhihdir, əks təqdirdə batil sayılır.

Məsələ 196: Birisi üçün füzuli əqd oxunarsa, həmin şəxs əqdə münasibət bildirməyə (razı olub, olmayana) qədər, nikah əqdinin ikinci tərəfə (əsas şəxsə) heç bir təsiri olmayacaqdır.¹⁴⁰

Belə olduğu təqdirdə, əsas tərəf xanımdırsa, qarşı tərəf bu nikah əqdinə qəbul, yaxud rədd etməyə qədər, o, başqa kişi ilə evlənməz.

Nikah əqdi füzuli olaraq oxunsa, tərəfindən füzuli əqd oxunan şəxs, yaxud onun şəri vəlisi buna razı olmasalar, əqdi qəbul etməsələr, amma sonradan peşman olaraq əqdə icazə versələr, həmin əqdin səhih olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

¹⁴¹

Məsələ 197: Nikah əqdi siğəsi aşağıda qeyd olunan şəxslərin hər biri tərəfindən icra edilə bilər:

Qadın və kişi, hər biri (nikah əqdinin siğələrində) onlara aid olan ("icab"- "qəbul") kəlmələri oxuya bilər.

Qadın və kişi, hər biri ayrı şəxsi nikah əqdinə oxumaq üçün (qadın bir şəxsi, kişi başqa şəxsi) vəkil edə bilərlər.

Qadın və kişi, hər biri eyni şəxsi nikah əqdinə oxumaq üçün vəkil edə bilərlər.

Kişi qadın tərəfindən vəkil olaraq nikah əqdinə oxuya bilər.

Qadın kişi tərəfindən vəkil olaraq nikah əqdinə oxuya bilər.

Müstəhəb ehtiyata əsasən, nikah əqdi siğəsi ("icab"- "qəbul") bir nəfər deyil, iki nəfər tərəfindən icra edilsin.

Məsələ 198: Qadın və kişi vəkilin onların nikah əqdi siğəsini oxumasından xəbərdar olmayana qədər bir-birlərinə məhrəm olan şəxslər kimi baxa bilməz və ər-arvadlığa uyğun rəftarlar edə bilməzlər. Buna əsasən də, vəkilin nikah əqdi siğəsini oxumasını güman etmək (məhrəmliyə) kifayət etmir. Hətta vəkil desə ki; "nikah əqdi siğəsini oxumuşam.", amma onun sözünə etibar edilməsə, vəkilin iddiasına kifayətlənmək məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.¹⁴²

Əlbəttə, vəkilin nikah əqdi siğəsini oxuduğunu bilsə, amma onun səhih oxuyub-oxumadığına şübhə ilə yanaşırsa, əqdin səhih olmasına qərar verə bilər.

*** 5. Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, qadın və kişinin vəkili və yaxud şəri vəlisidirsə, əqdi oxuduğu zaman şəxsləri (ər-arvadı) müəyyən etməlidir.**

¹⁴⁰ - Yəni, əqdin icab və qəbulu özü tərəfindən və ya vəkili və vəlisi tərəfindən füzuli olmasın.

¹⁴¹ - Məsələ 64-ə müraciət edin

¹⁴² - Həmin məsələyə müraciət edin.

Məsələ 199: Nikah əqdi siğəsini oxuyan şəxs, qadın və kişinin vəkili və yaxud şəri vəlisidirsə, əqdi oxuduğu zaman -niyyətində tutmaqla olsa belə- şəxsləri (ər-arvadı) müəyyən etməlidir. Məsələn, atanın bir neçə qızı varsa, onlardan birinin nikahını kiminləsə bağlamaq istəyirsə, əqdi oxunacaq qızın adını bəyan etməklə, yaxud ona işarə etməklə (onu göstərməklə) və başqa bir yolla kimliyini təyin etməlidir. Əgər əqdi oxunacaq qızı təyin etməsə və desə :

بَنَاتِي إِحْدَى زَوَّجْتُكَ

“Qızlarımdan birini sənə daimi arvad etdim.”

Qarşı tərəf də, desə:

قَبِلْتُ

“Qəbul etdim.”

Nikah əqdi zamanı qızın kimliyi müəyyən edilmədiyi üçün əqd batil sayılır.

Nikah əqdinin ədəb-ərkanları

Məsələ 200: Daimi nikah əqdinin siğəsi oxunan zaman aşağıdakı məsələlərə riayət etmək müstəhəbdir:

1. İki adil kişinin şahidlik etməsi.
2. Daimi nikah əqdinin bağlanmasını aşkar etmək.
3. Daimi nikah əqdinin siğəsini gecə oxumaq.
4. Daimi nikah əqdini icra etməmişdən öncə xütbə oxumaq. Xütbənin Allah-taalaya həmd-səna, kəlmeyi-şəhadət, Həzrət Məhəmməd (s) və onun pak Əhli-Beytinə (ə) salavat göndərmək, ilahi təqvvaya tövsiyə etmək, ailə quran iki şəxs üçün dua etməkdən ibarət olması münasib görülür. Nümunə olaraq, əxlaq və rəvayət kitablarında qeyd olunan iki duanı sizə təqdim edirik:

مُحَمَّدٌ عَلَى اللَّهِ وَصَلَّى طَاعَتِهِ أَهْلُ جَزَاءٍ وَآخِرَ نِعْمَتِهِ مَحَلٌّ أَوَّلٌ وَجَعَلَهُ كِتَابُهُ بِالْحَمْدِ وَافْتَتَحَ نَفْسَهُ الْكِتَابَ فِي حَمْدِ الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ—
الْأَسْبَابُ أَحَقُّ مِنْ أَنْ النَّاطِقُ وَكِتَابُهُ الصَّادِقُ نَبِيَّهُ فِي كَانَ الَّذِي لَهُ وَالْحَمْدُ الْحَكْمَةُ وَمَعَادِنِ الرَّحْمَةِ أَنْمَةِ إِلَهٍ وَعَلَى بَرِيَّتِهِ خَيْرٌ
نَسَبًا فَجَعَلَهُ بَشَرًا الْمَاءِ مِنْ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ :شَاوُهُ جَلَّ فَقَالَ حَسْبًا أَعْقَبَ وَأَمْرًا نَسَبًا أَوْجَبَ سَبَبًا بِالتَّقْدِيمَةِ الْأُمُورِ وَأَوَّلَى بِالصَّلَاةِ
وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنَّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْيَامَى وَأَنْجَحُوا :وَقَالَ قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصْهَرًا
وَأَسْعَ عَلِيمٌ

مَا الْبَعِيدِ وَتَأَلَّفَ الْقَرِيبَ بَرٍّ مِنْ فِيهَا اللَّهُ جَعَلَ فِيمَا لَكَانَ مُتَّبَعَةً سُنَّةً وَلَا مُنْزَلَةً مُحْكَمَةً آيَةً وَالْمُصَاهَرَةَ الْمُنَاحَةَ فِي يَكُنْ لَمْ وَلَوْ
جَزَاءَهُ، وَرَضَى قَضَاءَهُ وَأَمْضَى حُكْمَهُ وَأَنْفَذَ أَمْرَهُ اتَّبَعَ مِنَ بِاللَّهِ النَّاسِ فَأَوْلَى الْمُصِيبِ الْمُؤَفَّقُ إِلَيْهِ وَسَارِعَ اللَّيْبِ الْعَاقِلُ فِيهِ رَغَبٌ
143الْأُمُورِ رَ أَوْفَقِي عَلَى وَلَكُمْ لَنَا يُنْجِزُ أَنْ تَعَالَى اللَّهُ نَسْأَلُ وَنَحْنُ

فَقَدْ بَعْدَ أَمَّا عَتَرْتَهُ؛ مِنَ الْأَصْفِيَاءِ وَعَلَى بَرِيَّتِهِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهِ وَصَلَّى بِوَحْدَانِيَّتِهِ إِخْلَاصًا اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ وَلَا نَبِعْمَتِهِ إِفْرَارًا لِلَّهِ الْحَمْدُ
وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْيَامَى وَأَنْجَحُوا :سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْحَرَامَ عَنِ بِالْحَلَالِ أَغْنَاهُمْ أَنَّ الْأَنَامَ عَلَى اللَّهِ فَضْلٌ مِنْ كَانَ
144عَلَيْهِ مَ وَاسْعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فَقَرَاءَ يَكُونُوا إِنَّ

¹⁴³ - Təbərsi, Həsən ibn Fəzl, Məkarim əl-əxlaq, səh. 206.

¹⁴⁴ - Həmin mənbə.

Məsələ 201: Ay əqrəb bürcü altında olanda, yeni ay fazasında¹⁴⁵ olanda¹⁴⁶ və hava çox isti olduğu zaman daimi əqd siğəsi oxumaq məkrühdür.

Məsələ 202: İki adil kişinin şahidliyi, xanımın heyz və nifasdan pak olması (ki, talaqda şərt sayılır,) evlilik və əqd -daimi yaxud müvəqqəti- bağlandığı zaman lazım deyildir.

Məsələ 203: Nikah əqdi və ya talaq oxumaq müqabilində muzd almaq caizdir. Amma nikah əqdi və yaxud talaq siğəsini öyrətmək haqda 552-ci məsələdəki hökm icra olunur.

Daimi nikah əqdinin oxunma qaydaları

Məsələ 204: Əgər daimi nikah əqdinin siğəsini¹⁴⁷ kişi və qadının özləri oxumaq istəsələr, keçən məsələlərdə işarə edilən şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını təyin etdikdən sonra, aşağıdakı formada icra etməlidirlər:

Əvvəlcə qadın kişiylə belə müraciət etsin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى نَفْسِي زَوَّجْتُكَ

“Zəvvəctukə nəfsi ələl-mehrıl-mə`lum”¹⁴⁸ (yəni özümü müəyyən olunmuş mehriyyə müqabilində sənə arvad etdim), ondan sonra kişi diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan¹⁴⁹ belə desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

“Qəbiltut-təzvicə ələl-mehrıl-məlum” (yəni, bu izdivacı məlum olan mehriyyə ilə qəbul etdim).¹⁵⁰

Yaxud qadın desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى نَفْسِي أَنْكَحْتُكَ

“Ənkəhtukə nəfsi ələl mehrıl məlum”

Sonra kişi desin:

¹⁴⁵ - Ay, günəşlə yer arasında olduqda, ayın görünən üzü tamamilə işıqsız qalır və yerdən görünmür. Bu hala “yeni ay fazası” deyilir. (müt).

¹⁴⁶ - Bu vəziyyət, adətən, 30 günlük qəməri aylarında ayın son üç gecəsi, 29 günlük qəməri aylarında isə ayın son iki gecəsi baş verir.

¹⁴⁷ - Müvəqqəti nikah əqdinin oxunma qaydası, “Müvəqqəti nikah” bölümündə izah ediləcəkdir.

¹⁴⁸ - Ya da belə desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى بَيْتِ نَفْسِي زَوَّجْتُ

Ya da ki, belə desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مِنْكَ نَفْسِي زَوَّجْتُ

¹⁴⁹ - Bu və sonrakı məsələlərdə “diqqət cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi”-dedikdə, məqsəd, “ardıcılığın riayət olunması”dır ki, 184-cü məsələdə ona işarə edilmişdir.

¹⁵⁰ - Əlbəttə, kişi xanımın cavabında bu ibarələri oxusa da kifayət edər:

قَبِلْتُ
التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى النِّكَاحِ قَبِلْتُ

“Qəbiltun-nikəhə ələl mehril məlum”

Məsələ 205: Əgər daimi nikah əqdinin siğəsini kişi və qadının özləri oxumaq istəyirlərsə, kişinin qadına belə müraciət edərək, əqdi başlamasına da icazə verilir:¹⁵¹

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي زَوَّجْتُكَ

Ardınca qadın diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən, daimi nikah siğəsini keçən məsələdə qeyd olunduğu formada oxusunlar.

Məsələ 206: Qadın və kişi daimi nikah əqdini oxumaq üçün iki nəfəri vəkil təyin etsələr, məsələn, kişinin adı Məhəmməd, qadının isə adı Fatimə olsa, keçən məsələlərdə işarə edilən şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını təyin etdikdən sonra, aşağıdakı formada icra olunmalıdır:

Əvvəlcə qadının vəkili kişinin vəkilinə müraciət edərək desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدًا مَوْلَاكَ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

“Zəvvəctu muvəkkiləti Fatimətə muvəkkiləkə Muhəmmədən ələl-mehril-məlum.”

Ardınca kişinin vəkili diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَايَ التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

“Qəbiltut-təzvicə limuvəkkili Muhəmmədin ələl-mehril-məlum”.¹⁵²

Ya da ki qadının vəkili desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدًا مَوْلَاكَ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

Ardınca kişinin vəkili desin:

¹⁵³الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَايَ النِّكَاحِ قَبِلْتُ

¹⁵¹ - Burada “zəvvəctuki” kəlməsində “ka” hərfinin zəmiri kəsre ilə tələffüz olunur.

¹⁵² - Ya desin:

Yaxud desin:

Ya da ki desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي مُحَمَّدًا مَوْلَاكَ زَوَّجْتُ

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِمَوْلَايَ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَاكَ مِنْ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

¹⁵³ - Ya desin:

Yaxud desin:

Ya da ki desin:

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي مُحَمَّدًا مَوْلَاكَ أَنْكَحْتُ

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَايَ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَاكَ مِنْ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

Məsələ 207: Qadın və kişi bir nəfəri daimi nikah siğəsini oxumaq üçün vəkil təyin etsələr, məsələn, kişinin adı Məhəmməd, qadının isə adı Fatimə olsa, keçən məsələlərdə işarə edilən şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını təyin etdikdən sonra, aşağıdakı formada icra edilməlidir:

Vəkil desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدًا مَوْلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَاتِي التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Yaxud desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدًا مَوْلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

Sonra desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَايَ النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil “icab” siğəsini oxumağa kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

Məsələ 208: Kişi bir qadını öz xanımı etmək üçün daimi nikah əqdi siğəsi oxumaq istəsə, elə bu məqsədlə də məsələn Fatimə adlı qadın onu (kişini) əqdin icrası üçün öz tərəfindən vəkil təyin edirsə, keçən məsələlərdə işarə edilən şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını təyin etdikdən sonra, aşağıdakı formada icra etməlidir:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى بِنَفْسِي فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Yaxud desin:

¹⁵⁴ - Ya desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي مُحَمَّدًا مَوْلَى زَوَّجْتُ

Yaxud desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ بِمَوْلَاتِي فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

Ya da ki desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَى مِنْ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

¹⁵⁵ - Ya desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي مُحَمَّدًا مَوْلَى أَنْكَحْتُ

Yaxud desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَاتِي فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

Ya da ki desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَى مِنْ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي أَنْكَحْتُ

¹⁵⁶ - Yaxud desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرُ عَلَى نَفْسِي مِنْ فَاطِمَةَ مَوْلَاتِي زَوَّجْتُ

المَعْلُوم المَهْر عَلَى نَفْسِي فَاطِمَةَ مَوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Sonra desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى النِّكَاحِ قَبِلْتُ¹⁵⁷

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil (kişi) “icab” siğəsini oxumaqla kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

Məsələ 209: Qadın bir kişini öz həyat yoldaşı etmək üçün daimi nikah əqdi siğəsi oxumaq istəsə və məsələn Məhəmməd adlı kişi onu (qadını) əqdin icrası üçün öz tərəfindən vəkil təyin edirsə, keçən məsələlərdə işarə edilən şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını təyin etdikdən sonra, aşağıdakı formada icra etməlidir:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ مَوَكَّلِي نَفْسِي زَوَّجْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوَكَّلِي التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Yaxud belə desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوَكَّلِي نَفْسِي أَنْكَحْتُ¹⁵⁸

Sonra desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوَكَّلِي النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil (qadın) “icab” siğəsini oxumaqla kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

Nikah əqdinə daxil edilən şərtlər

Məsələ 210: Qadın və ya kişi, nikah əqdi zamanı şəriətin icazə verdiyi və halal olan istənilən əməli qarşı tərəfin öhdəsinə şərt qoya bilər. Əlbəttə, şərt olunan hər bir əməl, 3-cü cildin “Şərtlə əlaqədar bəzi hökmlər” bölümünün, 298-308-ci məsələlərində qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik olmalıdır.

Deməli, kişi nikah əqdi zamanı şərt etsə ki, həyat yoldaşı qadınların adi şəkildə gördüyü işləri icra etməlidir, yaxud qadın şərt etsə ki, kişi birgə həyat sürdükləri zaman

¹⁵⁷ - Yaxud desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى نَفْسِي مِنْ فَاطِمَةَ مَوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

¹⁵⁸ - Yaxud belə desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ مَوَكَّلِي مِنْ نَفْسِي زَوَّجْتُ

¹⁵⁹ - Yaxud belə desin:

المَعْلُوم المَهْر عَلَى مُحَمَّدٍ مَوَكَّلِي مِنْ نَفْسِي أَنْكَحْتُ

məskunlaşdıqları yeri onun vətəninə seçməlidir, bu şərtlərə əməl etmək vacibdir və qarşı tərəfi onu icra etməyə məcbur etmək olar.¹⁶⁰

Əlbəttə, şərti icra etməmək və yaxud ona üzür gətirmək, qarşı tərəfə nikah əqdini fəsx (ləğv) etmək haqqı vermir.¹⁶¹

Məsələ 211: Əgər nikah əqdi əsnasında xanım şərt etsə ki, əri onunla müəyyən bir müddət ərzində, yaxud mütləq şəkildə cinsi əlaqədə olmamalıdır, daimi nikah bağlasalar da, belə şərt səhihdir. Ər (sonralar) bu şərtə riayət etməsə, (şərtə əməl etmədiyi üçün-müt) haram iş görmüş sayılır, amma zina hökmü daşımır.

Qeyd etmək lazımdır ki, (sözügedən şərti irəli sürən –müt) xanım sonradan cinsi əlaqəyə icazə versə, ərin onunla cinsi əlaqədə olması caiz və halaldır.

Məsələ 212: Nikah əqdi əsnasında, xanım ərinin onun icazəsi olmadan ikinci dəfə evlənməməsini şərt etsə, kişinin bu şərtə əməl etməsi vacibdir. Evlənməmək şərti, istər daimi, istərsə də müvəqqəti, yaxud da hər ikisinə aid olsun, fərqi yoxdur.

Kişi (şərtə əməl etməyib-müt) başqa bir xanımla da evlənersə, (şərtə əməl etmədiyi üçün-müt) günaha düşmüş sayılır, amma yeni evliliyinin əqdi səhihdir.

Məsələ 213: Nikah əqdi zamanı qoyulan şərt, onun tələbinə (məhiyyətinə-müt) zidd olarsa, məsələn, xanım müvəqqəti əqd zamanı ərinin ondan heç bir formada ləzzət almamasını¹⁶² şərt edərsə, bu əqd və onun şərti, hər ikisi batildir.

Məsələ 214: Nikah əqdi zamanı qoyulan şərt, şəriət qanunlarının xilafına olmuş olsa, məsələn, xanım ərindən o biri xanımı nəfəqəsindən və sair şəri haqlarından məhrum etməsini şərt etsə, yaxud talaq haqqının¹⁶³ özündə (xanımda) olmasını şərt qoysa, belə şərtlər batil, amma nikah əqdi səhihdir.

Məsələ 215: Nikah əqdi zamanı qoyulan şərtlərin səhih olması üçün ər-arvadın nikah əsnasında onun barəsində məlumatlı olması lazımdır. Əlbəttə, nikah əqdi tərəflərin vəkili vasitəsilə oxunursa, o, əqdi evlilik çərçivəsindəki şərtlərə uyğun oxumağa vəkil olunubsa, vəkilin şərtlərin müddəası haqda məlumatlı olması kifayətdir və tərəflərin (ər-arvadın) şərtlər haqda məlumatlı olması lazım deyil.

Qeyd etmək lazımdır ki, cütlüklər (ər-arvad) şərtlərin müddəasından xəbərdar olsalar, amma vəkil ondan xəbərdar olmayaraq, nikah əqdini sadəcə şərtin olmasını qeyd etməklə oxusa, məsələn nikah əqdi siğəsinin davamında desə:

¹⁶⁰ - Həmçinin, nikah əqdi zamanı şərt olunsun ki, kişi xanımına talaq verərsə, məsələn, evlilik müddətində sahib olduğu və talaq zamanı mövcud olan sərvətin yarısını, yaxud onun dəyərini təmənnasız olaraq xanımına verməlidir, belə şərt səhihdir və ona uyğun əməl edilməlidir.

¹⁶¹ - Qeyd etmək ki, qarşı tərəf “xiyari-eyb” və “xiyari-tədlis” zamanı nikahı ləğv edə bilər. Bu haqda “Fəsx-i izdivac”-“Evliliyi ləğv etmək” bölümündə izah veriləcəkdir.

¹⁶² - Belə ki, evlilikdən məqsəd, təkcə məhrəmliyin yaranması olsun və həmin şərtlə cinsi ləzzət almaq ehtimalını ümumiyyətlə ləğv etmiş olsunlar.

¹⁶³ - Əgər xanım, əri ilə razılaşdırmağa ehtiyac duymadan, onun tərəfindən özünə talaq verə bilmək haqqına malik olsa, nikah əqdi əsnasında (ər tərəfindən öz talağını vermək üçün-müt) vəkillik haqqının olmasını şərt edə bilər. Bu barədə, 3-cü cild, “Vəkillik” bölümü, məsələ 1183-də izah verilib. Həmçinin, “talaq hüququ” barəsində daha geniş məlumat üçün, məsələ 652-yə müraciət edə bilərsiniz.

“Məlum olan şərtlərə əsasən” (şərtin və əqdin səhihliyinə-müt) kifayət edər.

Məsələ 216: Ər yaxud xanım nikah əqdi əsnasında – istər daimi olsun, istər müvəqqəti nikahı fəsx etmək haqqının olmasını şərt edə bilməz. Belə bir şərt ortaya qoyularsa, şərt batildir, amma nikah əqdi səhihdir.

Mehriyyə¹⁶⁴

Mehriyyənin tərfi

Məsələ 217: “Məhr”, ya “mehriyyə”¹⁶⁵ ki, “sədaq”¹⁶⁶ yaxud “kabin” də adlandırılır, qadının evlilik səbəbi ilə əldə etməyə haqq qazandığı mala deyilir. Əlbəttə, bəzən evlilik baş tutmasa belə, qadınla yaxınlıq etmək və yaxud yaxınlıq hökmündə olan əməllər etməklə¹⁶⁷ kişi mehriyyəni ödəməlidir ki, sonrakı məsələlərdə bu haqda geniş izah veriləcəkdir.

Mehriyyənin növləri və şərtləri

Məsələ 218: Mehriyyəni təyin etməyin yolları sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir. İndi isə onun müxtəlif formalarını qeyd edirik:

Eyn¹⁶⁸: Müəyyən və mövcud olan ev, bağ və torpaq sahəsi.

Borc: Məsələn, kişi müəyyən miqdarda bahar azadi sikkəsini qadına verməyə borcludur.

Mənfəət: Müəyyən bağın, evin və nəqliyyat vasitəsinin gəliri və mənfəəti kimi.

Əməl (iş və xidmət): Qurani-Kərimi təlim vermək, yaxud xüsusi peşə və ya incəsənət sahəsini öyrətmək kimi.

Mal-mülk üzərində işlətməçilik haqqı: Mağazanın “sərqofli”¹⁶⁹ və “təhcir”¹⁷⁰ haqqı kimi.

Məsələ 219: Mehriyyə qismində təqdim edilən mal¹⁷¹ bir sıra şərtlərə malik olmalıdır ki, aşağıda işarə etdiklərimiz də bu qəbildəndir:

¹⁶⁴ - Bu bölmədə qeyd olunan məsələlər, daimi nikaha aiddir, amma onların bəziləri müvəqqəti əqddə də icra edilir.

¹⁶⁵ - Bu kəlmə, “Mehriyyə” yaxud “Mehriyə” də tələffüz edilə bilər.

¹⁶⁶ - Bu kəlmə, “Sədaq” yaxud “Sədaq” tələffüz edilir. Lakin onu kəsre ilə “Sədaq” oxumaq daha da axıcı və fəsihdir. (Məcmə əl-bəhreyin, c. 5, səh. 200)

¹⁶⁷ - Yaxınlıq hökmündə olan əməllər haqda məsələ 258-də izah verilmişdir.

¹⁶⁸ - Xarici varlığı olan və toxunma hissi ilə dərk edilə bilən mal. (müt)

¹⁶⁹ - “Sərqofli” haqda üçüncü cild, 609 v-ə 610cu məsələlərdə izah verilib .

¹⁷⁰ - Həqqut-təhcir haqda üçüncü cild, məsələ 1356-da izah verilib.

¹⁷¹ - Əqd zamanı təyin olunan mehriyyəyə, “mehrül-müsəmma” deyilir.

Müsəlmanın ona malik olması şəri cəhətdən səhih sayılsın. Deməli, şərab, donuz, qumar alətləri və bunun kimi şeyləri mehriyyə qismində təyin etmək olmaz.

Lazım ehtiyata əsasən, ürfən mal dəyəri olmalıdır. Deməli, buğda dənəsi, bir yarpaq kimi dəyərsiz əşyaları mehriyyə ünvanında təyin etmək, lazım ehtiyata əsasən səhih deyildir.

Qeyri-müəyyən olmamalıdır. Buna əsasən, iki maldan birinin -ev ya maşının- müəyyən edilmədən mehriyyə ünvanında irəli sürülməsi, səhih deyil.

Mehriyyənin miqdarı və onu təyin etmə forması

Məsələ 220: Evlilik mehriyyəsini təyin etmək, cütlüklərin razılığı ilə nikah əsnasında baş tutur. Nikah əsnasında mehriyyənin təyin edilməməsi barədə olan hökmlər gələcək məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Məsələ 221: Ər-arvad nikah əqdi əsnasında istədikləri miqdarda mehriyyəni razılaşib, qeyd etdiyimiz şərtlərə riayət etməklə təyin etsələr, səhihdir. İstər az olsun, istərsə də çox. Amma daimi nikah əqdində mehriyyənin, 500 dirhəm¹⁷² dəyərində olan “mehrus-sünnə”-dən çox olmaması müstəhəbdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, məşhur nəzərə əsasən, bir dirhəm 12\6 noxud gümüş sikkə ağırlığındadır ki, təqribən 2\419 qramdır. Bu hesabla, 500 dirhəm 1209\5 qramdır. (Bir kiloqram iki yüz doqquz qram yarım).¹⁷³

Məsələ 222: Kişi daimi nikah əqdində olan həyat yoldaşının mehriyyəsini iki şeydən biri, məsələn, ev yaxud mağaza, Kərbəla səfəri yaxud Ümrə Həccə səfəri təyin etsə, amma onlardan hansını mehriyyə qismində təyin etdiyini məlum etməsə, mehriyyə batil, lakin əqd səhihdir.

Sözügedən fərziyyədə, cinsi əlaqə baş veribsə¹⁷⁴ kişi bu xanımın mehriyyəsini, “onun kimi olan qadınların mehriyyəsi”nə (buna “mehrül-misl”¹⁷⁵ deyilir) uyğun miqdarda verməlidir. Əgər “mehrül-misl”in dəyəri, sözügedən iki şey və əməlin ən ucuzunun qiymətindən daha çox olarsa, ər-arvad aradakı qiymət fərqi haqda razılaşmalıdırlar.

Məsələ 223: Daimi nikah əqdi mehriyyə təyin edilmədən oxunarsa, baxmayaraq ki, evliliyin mehriyyəsiz olması aydın şəkildə bəyan edilib, əqd səhihdir. Belə olan halda ərin hansı miqdarda mehriyyə verməli olduğu gələn məsələlərdə qeyd olunur.

¹⁷² - Yüksək məbləğdə mehriyyə təyin etmək, bu mövzuda olan rəvayətlərə əsasən xoşagəlməz əməldir. Dini mənbələrimizə əsasən, mehriyyənin az olması xanımın bərəkətinin nişanəsi, çox olması isə onun xeyir-bərəkətsizliyinin əlaməti olaraq qeyd olunub.

¹⁷³ - Bəzilərinin nəzərinə əsasən, dirhəm (15\52 noxud) gümüş sikkədir ki, təqribən 2\98 qrama bərabərdir. Bu hesaba görə, 500 dirhəm 1490 qrama (bir kiloqram dörd yüz doxsan qrama) bərabərdir. Bu barədə, “Diyələr” bölümündə, “Dirhəm və dinarın şəri miqdarı” ünvanı altında olan, 1443 və 1444-cü məsələlərdə geniş izah verilib.

¹⁷⁴ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

¹⁷⁵ - 257-ci məsələdə “Mehrül-misl” haqda izah veriləcəkdir.

Məsələ 224: Daimi nikah əqdi mehriyyə təyin edilmədən oxunarsa, cütlüklər cinsi əlaqəyə girmədən öncə, bir-biriləri ilə razılaşıaraq mehriyyəni təyin etsələr, bu mehriyyə əqd əsnasında təyin edilən mehriyyə hökmünü daşıyacaqdır.

Məsələ 225: Daimi nikah əqdi mehriyyə təyin edilmədən oxunarsa, cütlüklər cinsi əlaqəyə girəndən sonra, ər “mehrül-misl”i mehriyyə qismində ödəməyə öhdədar olur.¹⁷⁶

Məsələ 226: Daimi nikah əqdi mehriyyə təyin edilmədən oxunarsa, cütlüklər nikah əqdindən sonra da mehriyyə haqda razılığa gəlib onu təyin etməsələr, cinsi əlaqə baş verməyənədək xanım heç bir növ mehriyyə tələb edə bilməz.

Əlbəttə, cinsi əlaqə baş vermədən öncə talaq verərsə, kişinin iqtisadi vəziyyətinə -sərvət və yoxsulluq baxımından- uyğun olaraq, bir növ mali (mal dəyəri olan) ödəniş etmək onun öhdəsinə qoyulur ki, ona “mütə” deyilir.

Əgər onların biri cinsi əlaqə baş verməmiş ölsə, yaxud daimi nikahları talaqdan başqa bir səbəblə (mürtəd olmaq, ya da, xüsusi eybə malik olduğu üçün əqdin fəsx edilməsi surətində) cinsi əlaqədən öncə batil edilsə, ərin öhdəsinə mehriyyə və mütə ödəmək düşür.

Məsələ 227: Daimi nikah əqdində mehriyyəni təyin etmək cütlülərdən birinə tapşırılsa, məsələn, xanım daimi nikah əqdi siğəsini oxuyarkən belə desə:

تَحْكُمُ مَا عَلَى نَفْسِي زَوْجَتُكَ

“Özümü sən təyin etdiyin mehriyyə müqabilində sənə arvad etdim,”
və yaxud

الْمَهْرُ مِنْ أَحْكُمُ مَا عَلَى نَفْسِي زَوْجَتُكَ

“Özümü, özüm təyin etdiyim mehriyyə müqabilində sənə arvad etdim” desə və kişi də cavabında:

قَبِلْتُ

qəbultu desə, həm daimi nikah əqdi həm də mehriyyə səhihdir. Əlbəttə, mehtiyyənin təyin edilməsində, sonrakı məsələlərdə qeyd ediləcək mətləbləri də nəzərə almalıdırlar.

Məsələ 228: Keçən məsələdə işarə edildiyi tərzdə, mehriyyənin müəyyən olunması kişinin öhdəsinə verilsə, o, mal dəyəri olan –az ya çox- hər bir şeyi mehriyyə ünvanında təyin edə bilər. Əlbəttə, mehriyyənin təyin edilməsi kişinin öhdəsinə verildiyi zaman, ən az mehriyyə miqdarının sərhədi müəyyən olmuş olaraq nəzərə alınır. İstər həmin “ən az mehriyyə miqdarının sərhədi” əvvəlcədən cütlüklər arasında razılaşdırılmış olsun, istərsə də ürfi (adət-ənənəyə görə) nöqtəyi-nəzərən bilinən məbləğ olmuş olsun.¹⁷⁷

Məsələ 229: 227-ci məsələdə qeyd edilən izahları nəzərə almaqla, mehriyyənin müəyyən edilməsi xanımın öhdəsinə qoyularsa, o, vacib ehtiyata əsasən, “mehrüs-sünnədən” artıq (500 dirhəm)¹⁷⁸ məbləğ təyin edə bilməz.

¹⁷⁶ - Həmin mənbə.

¹⁷⁷ - Məsələn, bu cəhətdən ki, onların şəhərində mehriyyə 5 bahar azadi sikkəsindən az təyin edilmir, mehriyyəni təyin etmək kişinin öhdəsinə qoyulduğu zaman, ürfən (adət-ənənəyə görə) aydındır ki, onun təyin edəcəyi mehriyyənin dəyəri bu məbləğdən az olmayacaqdır.

¹⁷⁸ - Dirhəm haqda 221-ci məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 230: 227-ci məsələdə qeyd edilən izahları nəzərə almaqla, mehriyyənin müəyyən edilməsi cütlüklərdən birinin öhdəsinə qoyularsa, amma o, mehriyyəni təyin etməmiş, cinsi əlaqədə olmadan vəfat edərsə, xanıma “mütə” ödənilməlidir. Amma cinsi əlaqədən sonra ölərsə, mehriyyəni təyin edən şəxs kişi olarsa, “mehrül-misl”, qadın olarsa “mehrüs-sünnə” ödənilməlidir.

Daimi əqddə mehriyyənin xüsusiyyətlərini müəyyən etməyin zəruri olmaması

Məsələ 231: Daimi nikah əqdində mehriyyənin miqdarının mal ticarətindəki alış-veriş kimi məlum olması lazım deyil.

Ev, bir tikə qızıl yaxud parça kimi mövcud olan müəyyən bir mal mehriyyə qismində təyin edilərsə, qadının onu görməsi kifayət edər. Hərçənd ki, malın ölçüsü, sayı, çəkisi və sair xüsusiyyətləri aydın olmasa belə.

Məsələ 232: Mənzil, otaq, torpaq, bağ, mağaza, maşın kimi müəyyən mal-mülklər, ümumi şəkildə daimi nikah əqdində ərin öhdəsinə mehriyyə ünvanında təyin edilsə, amma növü və keyfiyyəti təyin edilməsə, mehriyyə səhihdir.

Əlbəttə, belə olan surətdə, kişinin mehriyyə ünvanında təyin etdiyi mal-mülk (məsələn ev) ənənəvi olaraq cütlüklərin şanına uyğun formada olmalıdır. Onun təyin etdiyi mal-mülk müxtəlif qiymətlərdə mövcud olsa, vacib ehtiyata əsasən orta qiyməti nəzərə almalıdır.

Mehriyyəni ödəməmək niyyəti

Məsələ 233: Kişi nikah əqdi zamanı həyat yoldaşına müəyyən bir mehriyyə təyin etsə və onu ödəməməyi qarşısına məqsəd qoysa əqd səhihdir, amma mehriyyəni ödəmək kişiyyə vacibdir.

Mehriyyədə fəsx hüququ tanımaq

Məsələ 234: Qadın və yaxud kişi daimi nikah əqdi əsnasında təyin olunan mehriyyə üçün müəyyən bir müddət (məsələn 40 gün) irəli sürərək, özünün fəsx (ləğv etmək) hüququna malik olmasını tələb edə bilər. Belə olduğu halda, mehriyyə təyin olunmuş müddətdə fəsx edilərsə, 224-226 cı məsələlərdə bəyan edilən- mehriyyəsiz evlilik hökmü icra ediləcəkdir.¹⁷⁹

Mehriyyəni bağışlamaq

Məsələ 235: Mehriyyə ümumi şəkildə -müəyyən sayda bahar azadi sikkəsi və yaxud müəyyən məbləğdə pul - kişinin öhdəsində qalarsa, xanım onu (yaxud onun bir hissəsini) həyat yoldaşına bağışlamaq istəyərsə və məqsədi mehriyyə borcunu ərinin öhdəsindən

¹⁷⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, müvəqqəti nikah əqdinə “xiyar şərti”ni icra etmək səhih deyil.

götürməkdirsə, səhihdir. Mehriyyəni bağışlamağın da əri tərəfindən qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Buna əsasən, xanım mehriyyəni həyat yoldaşına bağışlaması və mehriyyə borcunu ərinin öhdəsindən götürməsinə dildə, yaxud əməldə bəyan edərsə, daha mehriyyə tələb edə bilməz və sonrakı peşmançılığı da faydasızdır, bir sözlə, bağışladığı halda geriye dönüş yoxdur.

Amma mehriyyəni “hibə” (hədiyyə) ünvanı ilə bağışlaması səhih deyildir. Amma “hibə”-dən məqsədi, mehriyyəni həyat yoldaşına bağışlaması və mehriyyə borcunu ərinin öhdəsindən götürməsidirsə, olar.

Məsələ 236: Mehriyyə, müəyyən bir mülk kimi şəxsi mal olsa, belə mehriyyənin (yaxud onun bir hissəsinin) bağışlanması, hibə (hədiyyə) etməklə və ona malik olmaqla həyata keçər. Buna əsasən də, ona aid olan şərtlərə riayət etmək lazımdır. Məsələn, mehriyyəni ərinə hibə (hədiyyə) etsə, əri qəbul edəndə və mehriyyəni təhvil alanadək, hibə həyata keçmiş sayılır. Yaxud mehriyyəni “sülh” qismində ərinə versə, ərin qəbul etməsi zəruridir, amma təhvil alması şərt deyildir.

Məsələ 237: Qadın ərinə onun öhdəsində borc olaraq qalan mehriyyəni bağışlamaq üçün bir sıra şərtlər, məsələn, ərinin ona (adi) talaq verməsi kimi şərtlər irəli sürsə, bir neçə vəziyyətdə təsəvvür edilə bilər:

Mehriyyəni bağışlamağı birbaşa ərinin ona talaq verməsinə qeydləndirir. Yəni mehriyyənin bağışlanması, tam şəkildə talağın baş verməsinə bağlıdır. Əri ona talaq verməsə, mehriyyənin bağışlanması baş tutmayacaqdır. Belə olan surətdə, əri ona talaq versə də, verməsə də, mehriyyənin bağışlanması batildir.

Mehriyyəni bağışlamağı birbaşa ərinin ona talaq verməsinə şərtləndirir.¹⁸⁰ Belə olan surətdə, mehriyyə bağışlanmış sayılır, lakin şərtin təsiri yoxdur. Ər həyat yoldaşının qoyduğu şərtə əməl etməsə, bağışlanmış mehriyyəni geri qaytarmaq mümkün deyildir.

Sözügedən fərziyyədə, qadın mehriyyəni bağışlamağa söz versə, məsələn, bu mənaya ki, “əri ona talaq verdiyi zaman mehriyyəsini ona bağışlayacağına söz versə”, bu növ ibarətlə mehriyyənin bağışlanması həyata keçmiş sayılır. Hərçənd, vacib ehtiyata əsasən, qadına lazımdır ki, talaq baş tutduğu zaman, öz vədinə əməl edib mehriyyəni bağışlasın.¹⁸¹

Məsələ 238: Qadın ərinin öhdəsindəki mehriyyə borcunu bağışlamasını, “sülh” (müsaliyə), “əvəz” və “məşrut” əqd çərçivəsində həyata keçirsə, məsələn, ərinə desə ki, “sənə mehriyyəmi bağışlayaraq, öhdəndən götürüb sülh¹⁸² edirəm, bu şərtlə ki, başqa qadınla müvəqqəti, yaxud daimi nikaha girməyəsən” və kişi də bunu qəbul etsə, mehriyyə

¹⁸⁰ - Çünki borclunu bağışlamaq və onu öhdəlikdən azad etmək, əqd deyildir, “iqa”dır. Üçüncü cild, 303-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi, “iqa” əsnasında ortaya şərt qoyula bilməz. Diqqət etmək lazımdır ki, “şərt” və “qeyd”in fərqi üçüncü cild, 473-cü məsələdə izah olunmuşdur.

¹⁸¹ - Bu məsələdə qeyd olunan hökm, qarşı tərəfin öhdəsindəki (mehriyyədən başqa) bağışlanması şərt edilmiş və qeyd edilmiş borcun digər məqamlarına da aid edilir .

¹⁸² - “Müsaliyə (sülh)” şəriətdə doğru hesab edilən əqdlərdəndir. Fiqh terminologiyasında müsaliyə - tərəflərin bir malı, yaxud mənfəəti başqasının mülkiyyətinə keçirmək və ya bir borcu, yaxud hüququ qüvvədən düşürmək (ləğv etmək) kimi işlərin icrası ilə bağlı razılığa gəlməsidir. (Mənbə: Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Hüseyni Sistani cənablarının fətvaları, “Geniş izahlı şəriət məsələləri”, Tərcümə: Bəxtiyar Hüseynov, səh. 679)

bağışlanmış sayılır, kişiye də yenidən evlənmək haramdır. Belə ki, yenidən evlənersə, nikahı səhih sayısa da, xanımı sülh (müsaliyə) əqdini fəxs edə bilər və mehriyyəsini tələb etmək haqqına malikdir.¹⁸³

Mehriyyəni tələb etmək

Məsələ 239: Mehriyyə borc şəklində ərin öhdəsində olarsa, başqa borclardakı hökm onun haqqında icra ediləcək.¹⁸⁴

Buna əsasən, mehriyyə üçün müddət müəyyən olunmayıbsa, yaxud təyin olunan müddət bitibsə, xanım onu ödəməyi ərindən tələb edə bilər. Maddi vəziyyəti imkan verirsə, ərə vacibdir ki, xanımın mehriyyəsini ödəsin. Amma ərin maddi imkanı ona mehriyyəni ödəməyə imkan vermirsə, xanım ona ödəmə üçün möhlət verməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmdə, “indəl-mütəlibə” mehriyyəsi və “indəl-istitə” mehriyyəsi arasında fərq yoxdur.¹⁸⁵

Mehriyyə ödəməyə qədər xanımın cinsi əlaqədən imtina etməsi

Məsələ 240: Daimi nikah əqdini bağlayan zaman, mehriyyəni ödəmək üçün zaman təyin edilməsə, xanım mehriyyəni tam şəkildə almamışdan öncə, əri ilə cinsi əlaqədə olmaqdan imtina edə bilər, hərçənd ki, ərinin onu ödəməyə maddi imkanı olmasa belə.¹⁸⁶

Xanım mehriyyəsini almamışdan öncə cinsi əlaqəyə razı olsa, əri də onunla yaxınlıq etsə, o zamandan etibarən şəri üzrü olmadan əri ilə cinsi əlaqədə olmaya bilməz. Əlbəttə, əri onu məcbur edərək cinsi əlaqədə olsa, xanımla onun razı olmadığı halda yaxınlıq etsə, yaxud o yuxuda olarkən, bihuş olarkən və sair hallarda bu işi görsə, xanım yaxınlıqdan öncəki kimi, mehriyyəsini vermədiyi üçün onunla əlaqədə olmaqdan imtina edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, ödəmə müddəti təyin edilməmiş mehriyyənin ödənilməməsi halında -cinsi əlaqədən başqa- əri cinsi ləzzətlərlə təmin etməyin xanıma vacib olması

¹⁸³ - Qeyd etmək lazımdır ki, mehriyyəni bağışlamaq üçün sülh (müsaliyə) etmək, mətnə qeyd olunan misallardakı formada nəticəyə şərt olunduğu kimi, fələ (işin özünə) də şərt oluna bilər. Məsələn, qadın desə ki, “səninlə sülh (müsaliyə) edirəm və mehriyyəni bağışlayıram, borcunu öhdəndən götürürəm, bunun müqabilində (buna şərtləndirirəm) ki, yenidən (başqası ilə) evlənməyəsən.” Belə olan surətdə, ərin qəbul etməsi və sülhün (müsaliyənin) baş tutması nəticəsində, xanıma vacibdir ki, mehriyyəni bağışlasın və ərinin öhdəsindəki borcu silsin. Əgər belə etməsə, ər şəri hakimə müraciət etməklə də olsa, onu mehriyyəni bağışlamağa məcbur edə bilər və yaxud sülhü (müsaliyə əqdini) fəsx (ləğv) edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən “nəticə şərti” ilə “fələ şərti”nin fərqi üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə əzəh edilmişdir.

¹⁸⁴ - Borclar haqqında olan hökmlərin izahı, üçüncü cildə, “Borc” bölümündə şərh edilmişdir. Həmçinin, ər müflis olduğu zaman və ona şəri hakim tərəfindən “həcr hökmü” (öz malından istifadə etməyi məhdudlaşdırmaq) sadir olsa, onun öhdəsində borc şəklində olan mehriyyəni ödəmək də, başqa borcların hökmünə malikdir. Mehriyyəni ödəmək, ərin başqa borclarını ödəməsinə öncəlik daşıyır.

¹⁸⁵ - Baxmayaraq ki, “indəl-mütəlibə” mehriyyəsi və “indəl-istitə” mehriyyəsi arasında qanuni cəhətdən fərqlər mövcuddur.

¹⁸⁶ - Sözügedən hökm, hüquqi nöqteyi-nəzərdən “həbs haqqı” adlanır.

məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır,¹⁸⁷ xüsusilə də, başqa cinsi ləzzətlərin cinsi əlaqə ilə nəticələnməyə ehtimalını verərsə.

Məsələ 241: Aşağıdakı iki halın heç birində, qadın mehriyyəni, yaxud onun qalan hissəsini ərindən almaq üçün şəri üzr olmadan əri ilə cinsi əlaqədə olmaqdan imtina edə bilməz:

Daimi əqdi oxuyan zaman, mehriyyənin tamamını ödəmək üçün müddət təyin edilmiş olsun.

Mehriyyənin bir hissəsi üçün müddət təyin edilsin, bir hissəsi üçün isə təyin edilməmiş olsun. Kişi müddət təyin edilməmiş hissəni ödəmiş olsun. Müddət təyin edilmiş hissənin isə ödəmə vaxtının çatmış olub-olmamasının fərqi yoxdur.

Məsələ 242: Kişinin mehriyyəni ödəmək üçün maddi imkanı olmasa və nikah əqdi əsnasında, mehriyyə “indəl-istitaa” kimi təyin edilsə, belə mehriyyə, ödənilməsi üçün müddət təyin edilmiş mehriyyə hesab edilir ki, onun hökmü keçən məsələdə bəyan edildi.

Mehriyyənin yarısının ləğv edilməsi

Məsələ 243: Nikah əqdində mehriyyə təyin edilsə, nikah əqdi siğəsinin icrası (oxunması) ilə mehriyyəni ödəmək bütünlüklə ərin öhdəsinə qoyulmuş olur.

Əlbəttə, əgər kişi həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmadan ona talaq versə, yalnız mehriyyənin yarısını ödəməyə öhdədarıdır. Mehriyyənin ikinci yarısı isə borc kimi (ümumi olaraq öhdədarlıq şəklində, müəyyən sayda sikkələr kimi) olarsa ərin öhdəsindən götürülür. Şəxsi mal (müəyyən bir mülk kimi) olarsa, ər onun yarısına xanımı ilə şərik olmuş olur. Mülkün yarısına «muşa» formasında sahib olmuş olur.

Amma cinsi əlaqədə olduqdan¹⁸⁸ sonra talaq versə, ər mehriyyəni tam şəkildə həyat yoldaşına təqdim etməlidir.¹⁸⁹

Məsələ 244: Əgər talaq cinsi əlaqə olmadan həyata keçsə, xanım da, ərin öhdəsində borc kimi olan (öhdədar olduğu müəyyən sayda sikkələr kimi) mehriyyəni talaqdan öncə bağışlamış olsa,¹⁹⁰ ər heç bir mehriyyə ödəmədiyi halda mehriyyənin yarısını xanımdan tələb edə bilər. Amma cinsi əlaqə baş veribsə, o, xanıma qarşı heç bir tələb irəli sürə bilməz.

Məsələ 245: Mehriyyə ərin öhdəsində borc olaraq (öhdədar olduğu müəyyən sayda sikkələr kimi) olsa, xanım onun yarısını kişiyə bağışlasa,¹⁹¹ belə ki, kişi xanımla cinsi

¹⁸⁷ - Deməli, xanımın vəzifəsi vacib ehtiyata əsasən budur ki, əri cinsi əlaqədən qeyri ləzzətlərdən bəhrələnmək istədikdə onu rədd etməsin. Hərçənd, ehtiyat vacibə əsasən, əri xanımının razılığı olmadan, onu bu işlərə məcbur etməsin. Bu məsələdə, vacib ehtiyat xüsusiyyətli başqa məsələlər kimi daha ələmin göstərişinə riayət etməklə, başqa “cameüş-şərait müctəhidə” müraciət etməyin mümkünlüyü aydındır.

¹⁸⁸ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

¹⁸⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, qadın razı olmadığı halda, ər tərəfindən bəkirəliyin pozulması əgər cinsi əlaqədə olmadan baş veribsə, talaq verdiyi zaman kişi mehriyyənin yarısını ödəməlidir. Onun digər yarısı haqda isə lazım ehtiyata əsasən cütlüklər sülh (müsaliyə) etməlidir.

¹⁹⁰ - Bu hallardakı bağışlamağın mənası məsələ 235-də şərh edilmişdir.

¹⁹¹ - Həmin mənbə.

əlaqədə olmadan ona talaq versə, mehriyyənin qalan yarısı da talaq səbəbilə ərin boynundan düşəcək və buna əsasən də, tərəflərin heç birinin haqqı yoxdur ki, o birisindən nə isə tələb etsin.¹⁹²

Məsələ 246: Mehriyyə şəxsi mal (mövcud olan müəyyən bir mülk, yaxud maşın kimi) olarsa, qadın da onu bütünlüklə ərinə bağışlayarsa,¹⁹³ kişi də cinsi əlaqədən öncə ona talaq verərsə, mehriyyə də “misli əşya”lardan olsa,¹⁹⁴ kişi qadından həmin mehriyyənin yarısı kimi mehriyyə tələb edə bilər. Amma “qiyməti əşya”lardan olsa, onun yarı qiymətini tələb edə bilər. Lakin cinsi əlaqədə olubsa, ər xanıma qarşı heç bir tələb irəli sürə bilməz.

Məsələ 247: Mehriyyə şəxsi mal (mövcud olan müəyyən bir mülk, yaxud maşın kimi) olarsa, qadın onun yarısını istər “muşa” şəklində, istərsə də, “müəyyən edilmiş” formada ərinə bağışlasa, əri onunla cinsi əlaqədə olmadan talaq versə, ər-arvad mehriyyənin bağışlanmamış yarısına şərik sayılırlar və qadın mehriyyənin bağışlanmış yarı hissəsinin qiymətini və yaxud mislini kişiyə ödəməlidir.¹⁹⁵

Məsələ 248: Nikah əqdində mehriyyə təyin edilsə və ər xanımının razılığı ilə başqa bir malı təyin edilmiş mehriyyənin əvəzinə ona versə, sonra isə cinsi əlaqədə olmadan ona talaq versə, ər nikah əqdində təyin olunmuş mehriyyənin yarısını xanımdan tələb edə bilər. Lakin mehriyyə əvəzində təqdim etdiyini ondan geri ala bilməz.

Məsələ 249: Bir şəxs, ərin öhdəsində olan mehriyyəni təmənnasız şəkildə ödəsə, amma ər cinsi əlaqədən öncə xanımına talaq versə, xanım mehriyyənin yarısını qaytarmalıdır. Amma sözügedən mehriyyənin yarısının ərə, yoxsa onu təmənnasız ödəyən şəxsə məxsus olması məsələsi məhəlli-işkaldır. Vacib ehtiyata əsasən, ər və mehriyyəni təmənnasız ödəyən şəxs, sülh (müsəlihə) etməlidirlər.

Həmçinin, həddi-buluğa çatmamış uşağın vəlisi (atası, yaxud ata tərəfdən babası) onu müəyyən bir mehriyyə ilə nikah əqdinə salıb evləndirsə və mehriyyəni öz malından ödəsə, övladı yaxud nəvəsi həddi-buluğa və yetkinliyə (həyatını idarə etmək və evlilik məsələsində öz məsləhətini müəyyən edə bilən) çatdıqdan sonra, cinsi əlaqədə olmadan xanımına talaq versə, yuxarıdakı hökm ona da şamil olunacaq.

Məsələ 250: Ər yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmadan ona talaq versə, mehriyyənin qalan yarısını, həddi-buluğa çatmamış və yetkin olmayan (həyatını idarə etməkdə və evlilik məsələsində öz məsləhətini müəyyən edə bilməyən) qızın atası, yaxud ata tərəfdən olan babası bağışlaya və əfv edə bilər. Əlbəttə, onlar mehriyyənin tamam qalanını bağışlaya

¹⁹² - Həmçinin, məsələ, ərin öhdəsində olan mehriyyə 14 bahar azadı sikkəsidirsə, cinsi əlaqədən öncə qadın onun yarısını xül talaqı müqabilində ərinə bağışlayıbsa, xül talaqı həyata keçən kimi, cütlüklərdən heç biri o birindən nə isə tələb edə bilməz.

¹⁹³ - Bu hallardakı bağışlamağın mənası məsələ 236-da şərh edilmişdir. Əgər sözügedən bağışla-maq, -üçüncü cild, məsələ 1290-da qeyd olunan- “lazımı bağışlamaq” hallarından olmasa, xanım bağışladığı şeyləri yenidən tələb edə bilər.

¹⁹⁴ - “Misli əşyalar” və “qiyməti-əşyalar”ın tərfi üçüncü cild, 1504 və 1505ci məsələlərdə izah ediləcəkdir.

¹⁹⁵ - Əgər mehriyyə “misli əşyalar”dandırsa onun mislinin yarısı; “qiyməti-əşyalar”dandırsa onun qiymətinin yarısını ödəməlidir.

bilməzlər və vacib ehtiyata əsasən, mehriyyəni bağışlamağı və onun miqdarını qızın maraqlarının qorunmasını nəzərə alaraq həyata keçirsinlər.

Amma qızın atası və ata babası onun vəlisi sayılırsa, lakin (fətvaya və ya ehtiyata əsasən) müstəqil şəkildə və qızdan icazə almadan onu başqasına ərə verə bilməzlərsə, deməli, qızın razılığını almadan mehriyyəni bağışlamaq ixtiyarına sahib olmaları məhəlli-ışkaldır. Məsələn, qız həddi-buluğa çatmış və yetkin (həyatını idarə etməkdə və evlilik məsələsində öz məsləhətini müəyyən edə bilən) olarsa, məişət xərclərini idarə etməkdə müstəqil olsa da, olmasa da.

Məsələ 251: Ər-arvaddan biri daimi nikah evliliyində cinsi əlaqə olmadan vəfat etsə, təyin etdikləri mehriyyənin yarısı sabit qalır və digər yarısı isə qüvvədən düşmüş sayılır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, onun barəsində sülh (müsəlihə) etməlidirlər.

Beləliklə, cinsi əlaqədən qabaq talaq verildiyi zaman mehriyyənin miqdarına aid olan hökmlər (ki, keçən məsələlərdə izah edildi), cinsi əlaqədən öncə cütlüklərdən birinin ölməsi halına da şamildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ölüm həddində xəstəliyi olan şəxs, bir qadınla evlənsə və onunla cinsi əlaqədə olmadan həmin xəstəlik üzündən vəfat etsə, qadın kişinin ölümündən sonra, yaxud ondan öncə ölsə, nikah əqdləri batil sayılır. Qadın üçün heç bir mehriyyə nəzərə alınmır. Bu haqda “İrs” bölümündə, 1261-1262-ci məsələlərdə izah verilmişdir.

Mehriyyənin evlənən kişidən başqasının öhdəsində olması

Məsələ 252: Əgər ərdən başqası (qayınata kimi) öz sərvətindən müəyyən bir malını evlilik mehriyyəsi olaraq təyin etməyə razılaşa və nikah əqdi həmin mehriyyə ilə baş tutsa, mehriyyə və əqd hər ikisi səhihdir.

Amma mehriyyəni ərdən başqa şəxsin öhdəliyinə borc kimi təyin etmək, hərçənd, onun izni və icazəsi ilə olsa belə, məhəlli-ışkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Əlbəttə, belə olan təqdirdə, əqdin özü səhih sayılır.

Həddi-buluğa çatmamış uşaq evləndiyi zaman mehriyyənin xüsusi hökmü vardır ki, 253-cü məsələdə bu haqda izah verilir.

Məsələ 253: Həddi-buluğa çatmayan uşağın vəlisi (atası və ya ata tərəfdən babası) onu başqası ilə evləndirərsə, vəlisi aşağıdakı iki halda onun mehriyyəsini ödəməlidir:

Həddi-buluğa çatmayan şəxs nikah əqdi zamanı mal-mülk sahibi olmasın.

Həddi-buluğa çatmayan şəxsin mal-mülkü olsa belə, onun vəlisi mehriyyəni ödəməyə zəmin¹⁹⁶ olsun.

Bu iki haldan xaric, müəyyən edilən mehriyyə (mehrül-müsəmma) “mehrül-misl”dən (onun kimi olan uşaqların mehriyyəsindən) çox olmamalıdır. Amma müəyyən edilmiş mehriyyənin, onun kimi olan uşaqların mehriyyəsindən çox olması, həddi-buluğa çatmamış uşağın maraqlarının qorunmasına xidmət etmiş olsa, ata və yaxud ata tərəfdən olan baba mehriyyəni övladın və ya nəvənin sərvətindən ödəyə bilər.

Lakin “mehrül-misl”dən (onun kimi olan uşaqların mehriyyəsindən) çox olan mehriyyə ilə nikah bağlamaq, həddi-buluğa çatmamış uşağın maraqlarının qorunmasına xidmət etməsə, nikah əqdi səhihdir. Övlad və nəvə həddi-buluğa və yetkinlik halına (həyatını idarə

¹⁹⁶ - Zəmin olmaqdan məqsəd, borcun intiqalıdır ki, üçüncü cild, məsələ 1072-də bu haqda izah verilmişdir.

etmək və evlilik məsələsində öz məsləhətini müəyyən edə bilmək) çatdıqdan sonra təyin edilmiş mehriyyəni (ödəməyi) qəbul etsə, mehriyyə də səhihdir. Lakin qəbul etməsə, sözügedən mehriyyə, “mehrül-misl”¹⁹⁷ (onun kimi olan uşaqların mehriyyəsi) olaraq sabit olmuş olur.

Mehriyyənin evlənən xanımdan başqası üçün təyin edilməsi

Məsələ 254: Mehriyyənin bir hissəsini evlənən xanımdan başqası (məsələn, xanımın atası və anası) üçün təyin etmək səhih deyildir. Buna əsasən, kişi nikah əqdində mehriyyənin bir miqdarını (məsələn, on bahar azadi sikkəsini) xanımına və onun bir miqdarını da (məsələn, beş bahar azadi sikkəsini) başqası üçün təyin etsə, xanımı üçün təyin etdiyi miqdar səhihdir, başqası üçün müəyyən etdiyi miqdar isə səhih sayılmır və o, bu sahədə heç bir haqq sahibi olmur.

Amma bəy mehriyyəni bütünlüklə xanımı üçün təyin etsə və nikah əqdi əsnasında onun müəyyən bir miqdarını başqasına (məsələn, xanımın atası və anasına) verməsini şərt etsə, şərt səhihdir.

Habelə, xanım nikah əqdi əsnasında, bəyin təmənnasız olaraq, mehriyyədən əlavə müəyyən məbləğin kiməsə hədiyyə verməsini şərt etsə, bu şərt səhihdir.

Süd pulu və onun kimi məsələlər

Məsələ 255: Bir sıra məntəqələrdə gəlinin bəzi yaxınları; ana, ata və qardaşı və sair, bəydən “süd pulu” və yaxud başqa bir adla mal (ödəniş) tələb edirlər. Alınan bu mal (ödəniş) mehriyyənin bir hissəsi deyil və onun hökmünü daşımır.

Məsələ 256: “Süd pulu” və onun kimi şeylərin alınması müxtəlif formalara malikdir ki, onunla bağlı bəzi hökmləri qeyd edirik:

Qıza elçi gəlib və o, təyin olunan mehriyyə ilə ailə qurmağa razıdır, amma yaxınlarından bəzisi (məsələn, ana ya qardaşı kimi) evlənməsinə mane olaraq, “süd pulu” adı ilə bəydən müəyyən bir məbləğ ödəməsinə tələb edir.

Belə olan halda, bəy qəlbən razı olmasa, amma evliliyinin qarşısındakı maneəni aradan qaldırmaq üçün tələb olunan məbləği ödəsə, onu almaq haramdır. Sözügedən məbləği alan ona zamindir. Bəy malını geri ala bilər. Tələf olduğu zaman isə əvəzini tələb edə bilər.

“Süd pulu”, “cüalə” və mübah (halal) əməlin icrası müqabilində zəhmət haqqı olaraq ödənilir. Məsələn, bəy qızın anasına deyir: “Qızını mənimlə evlənməyə razı etsən, elçiliyin baş tutmasına və bizim evlənməmizə şərait yaratsan, sənə müəyyən bir məbləğ ödəyərəm.”

Belə olan halda isə, “süd pulu” və onun kimi ödəmələr almaq halaldır, “cüalə” olaraq sözügedən əməl yerinə yetirilən kimi, bəy həmin məbləği ödəməlidir. Peşman olsa belə, ödədiyi məbləği geri ala bilməz.

Bəyin elçi getdiyi qızın yaxınları onun evlənməsinə mane olmur və bəyi “süd pulu” ödəməyə məcbur etmirlər, amma bəy onların razılığını cəlb etmək məqsədilə, müəyyən bir məbləğ ödəyir.

¹⁹⁷ - “Mehrül-misl”-dən məqsəd, məsələ 257-də izah ediləcəkdir.

Belə olan halda, onun alınmasının işkalı yoxdur və “hibə” hökmündədir. Buna əsasən, üçüncü cildə, “hibə” bölümündə qeyd olunan istisna hallar nəzərə alınmaqla, onu geri tələb etməyin də maneəsi yoxdur.

Xanım nikah əqdi zamanı, bəyin müəyyən məbləği kiməsə (atasına, yaxud gəlinə) “hibə” etməsini şərt qoysa, bu şərt səhihdir və bəyin onu ödəməsi lazımdır.

Mehrül-misl

Məsələ 257: Bəzi hallarda qadın üçün təyin edilən “Mehrül-misl” sözündən məqsəd, ürfdə nəzərdə tutulan şəkildə bu qadına oxşar xüsusiyyətlərə malik bir qadına verilən mehriyyədir. Buna əsasən, “mehrul-misl”i təyin etmək üçün bir sıra xüsusiyyətlər, o cümlədən, xanımın yaşı, bakirə olması, nəcabəti, iffəti, ağılı, ədəbi, şərəf və ləyaqəti, gözəlliyi, əxlaqi səciyyələri və çatışmazlıqları nəzərə alınır.

Həmçinin, ürfən və adi şəkildə mehriyyənin artıb-azalma miqdarında təsir qoyan amillər, o cümlədən, qadının ailə ləyaqəti və onun yaxınları, məskunlaşdığı şəhər, yaxud kənd, təhsil səviyyəsi nəzərə alınır. Beləliklə, kişinin vəziyyəti və ləyaqəti də, qadının “mehrül-misl”inin təyin edilməsində rol oynayır.¹⁹⁸

Məsələ 258: Qadın üçün bəzən “mehrül-misl”in təyin olunması halları aşağıdakı vəziyyətlərdə baş verir:¹⁹⁹

Xanım bakirə olduğu halda, ərindən başqası onun bəkarətini məcburən və narazı olduğu halda -cinsi əlaqə və yaxud başqa formada- pozmuş olsun.

Xanım bakirə olmadığı halda, ərindən başqası onunla zorla və narazı olduğu halda cinsi əlaqədə olmuş olsun.

Qadın səhvən əri bildiyi bir şəxslə əlaqədə olmuş olsun. (“Vəty bi şübhə”).

Cinsi əlaqənin nikah əqdi olmadan²⁰⁰ və ya batil hökmündə olan nikah əqdi ilə baş verməsinin fərqi yoxdur. Həmçinin, onunla cinsi əlaqədə olan şəxsin məsələdən (onun arvadı olmamasından) xəbərdar olub olmamasının da fərqi yoxdur.²⁰¹

Qeyd etmək lazımdır ki, cinsi əlaqə daimi nikah əqdindən sonra baş versə, amma ardınca məlum olsa ki, nikah batil imiş və sözügedən əqddə təyin edilən mehriyyə (mehrül-müsəmma) “mehrül-misl”dən az olsa, lazım ehtiyata əsasən, cütlüklər aradakı məbləğ fərqi barəsində sülh (müsəlihə) etsinlər.

¹⁹⁸ - “Mehrül-misl”in müəyyən edilməsi üçün qeyd olunan hallardan əlavə, nikah əqdinin növləri, daimi və müvəqqəti olması da nəzərə alınmasıdır.

¹⁹⁹ - Əqddə mehriyyənin təyin edilməməsi ilə əlaqədar olan məsələlərdə “mehrül-misl”in sabit olması haqda olan hökmlər, “Mehriyyənin miqdarı və onun müəyyən edilməsi” bölümündə izah verilmişdir.

²⁰⁰ - Məsələni, bir nəfər elə fikirləşir ki, daimi evlilik üçün iki nəfərin razılığı kifayətdir, nikah əqdi siğəsi oxumağa ehtiyac yoxdur və qadınla cinsi əlaqədə olur. (Yəni; əslində dini kəbin olmadığı üçün həmin qadının əri sayılır.- müt). Fərz olunan bu halda, qadın üçün daimi əqdə aid olan “mehrül-misl” təyin edilir.

²⁰¹ - Qadın bilsə ki, onunla cinsi əlaqədə olan əri deyil, amma bununla belə əlaqəyə razı olsa, amma cinsi əlaqəyə girən kişi isə səhvən bu işə addım atsa, qadın mehriyyə tələb edə bilməz.

Müştərək həyatda ər və arvadın vəzifələri

Daimi nikah evliliyində ər və arvadın qarşılıqlı vəzifələri vardır və bu barədə gələn məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Ərin xanımı üzərindəki hüquqları

Adi halal cinsi ləzzətləri təmin etmək

Məsələ 259: Xanımın əri qarşısındakı vacib vəzifələrindən biri də, əri istədiyi zaman, halal intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi, ümumiyyətlə, cinsi əlaqə²⁰² və sair üçün özünü onun ixtiyarında qoymasıdır. Həmçinin, şəri üzrü olmadan -məsələn, heyz, nifas,²⁰³ vacib etikaf, ehram bağlamaq və ağır xəstəlik kimi ²⁰⁴- və yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət ("hərəc") olmadan maneə yaratmasın.

Amma ər-arvad arasında, halal və qeyri-adi cinsi ləzzətlər, hər iki tərəfin razılığı əsasında baş verə bilər. Həmçinin, qadına vacibdir ki, əri intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnmək istədikdə, onun nifrətinə səbəb olan və xoşuna gəlməyən, belə ki, ürfən halal cinsi ləzzətlərə mane olan hər bir işdən çəkinsin. Əri tələb etdiyi surətdə şəxsi gigiyenik qaydalara riayət etməkdən və özünü bəzəməkdən imtina etməməlidir.

Məsələ 260: Əri intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnmək məqsədilə xanımın da onunla birgə səfər etməsini tələb etsə, bu səfərin xanıma zərəri yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyəti ("hərəci") olmasa, qəbul etməsi lazımdır.

Məsələ 261: Razi olmadığı halda həyat yoldaşı ilə anal cinsi əlaqədə olmaq vacib ehtiyata əsasən haramdır. Ərin intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi üçün bu növ əlaqəyə girmək xanıma vacib deyildir.²⁰⁵ Hərçənd ki, xanım anal yolla cinsi əlaqəyə razı olsa, bu iş caizdir, amma "şiddətli kərahət"i vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm qadının heyz və nifas günlərinə də şamildir.

²⁰² - Əlbəttə, daimi və yaxud müvəqqəti nikah əqdi bağlanan, həddi-buluğa çatmamış xanımla cinsi əlaqəyə girmək, şəri cəhətdən haramdır. Həmçinin, xanımla anal cinsi əlaqəyə girmək haqda məsələ 261-də izah veriləcəkdir.

²⁰³ - Qeyd etmək lazımdır ki, evli qadın əri ilə cinsi əlaqədə olmamaq üçün, xüsusi dərmanlardan istifadə edərək heyz və nifas zamanını uzatması məhəlli-ışkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bunu etməməlidir. Amma ərinin razılığını bu işə cəlb etdiyi təqdirdə, istisnadır.

²⁰⁴ - Ümumiyyətlə, qadın ərinin ondan intim həzlər və cinsi ləzzətlər almasına şərait yaratdığı təqdirdə, (ağıl sahiblərinin razı olmadığı və dözülməz olan) ciddi bir xəstəliyə düçar olacağından qorxsın, bu ona vacib deyildir. Həmçinin, xanım, izah etdiyimiz şəkildə, xəstəliyinin şiddətlənməsindən və ağrıların artmasından qorxduğu zaman da belədir. Bu izahla, məlum oldu ki, kişi qeyd olunan şərtlərə malik yoluxucu xəstəliyə tutulsa və yoluxmasının qarşısını almaq üçün etibarlı yol olmasa, xanım ərinin xəstəliyinin ona bulaşmasından qorxsın, üzrlü hesab edilir və ərinin ondan intim həzlər və cinsi ləzzətlər almasına şərait yaratmaq ona vacib deyildir.

²⁰⁵ - Buna əsasən, anal yolla cinsi əlaqədən imtina etmək, xanımın "naşizə" olmasına səbəb olmaz. Naşizə, şəri cəhətdən əri qarşısında qadınlıq vəzifələrini (məskunlaşmaq, məişət vəzifələri, ictimai əlaqələr və cinsi öhdəliklər) yerinə yetirməkdən imtina edən xanıma deyilir. -müt).

Məsələ 262: Cinsi əlaqə üçün məkrüh olan zaman, məkan, vəziyyət və rəftarlar aşağıdakılardan ibarətdir:

Cinsi əlaqənin məkrüh olduğu zamanlar:

Hər hicri-qəməri ayının ilk gecəsində (Ramazan ayını çıxmaqla), qəməri ayının ortasında, ay, yeni ay fazasında²⁰⁶ olanda²⁰⁷, ay tutulan gecə ("xusuf"), günəş tutulan gün ("kusuf"); zəlzələ baş verən gecə və gündüz, xüsusilə də zəlzələ zamanı, qara, qırmızı və sarı küləklərin əsdiyi gecə, "beynət-tuluəyn"²⁰⁸, axşam günəş batdıqdan sonra şəfəqin yox olması ərəfəsində ("humreye məğribiyyə")²⁰⁹ cinsi əlaqədə olmaq məkrühdür.

Cinsi əlaqənin məkrüh olduğu məkanlar:

Gəmidə cinsi əlaqədə olmaq, başqasının olduğu otaqda, hətta həmin şəxs uşaq olsa belə, əgər onların səsinə, nəfəsini eşidirsə və yaxud görürsə məkrühdür. Amma bu harama səbəb olarsa, caiz deyildir.

Cinsi əlaqənin məkrüh olduğu fiziki vəziyyətlər:

Üzü və arxası qibləyə cinsi əlaqədə olmaq, tam çılpaq şəkildə olmaq, "möhtəlim olandan"²¹⁰ sonra qüsl almamış əlaqədə olmaq (amma cinsi əlaqədən sonra qüsl almamış yenidən yaxınlıq etmək məkrüh deyildir), saç yaxud bədənə (həna və sair kimi maddələrlə) rəng qoyduğu zaman cinsi əlaqədə olmaq məkrühdür.

Cinsi əlaqə zamanı məkrüh olan rəftarlar:

Danışmaq (Allahu zikr etmək istisnadır, qadının cinsiyyət orqanına baxmaq məkrühdür.

Həmçinin, cinsi əlaqəni Allahın adı ilə başlamaq və şeytanın şərrindən Allaha pənah aparmaq, xüsusilə də, əgər qadın hamilədirsə dəstəmazlı olmaq, Allahdan saleh və sağlam övlad diləmək və bu duanı oxumaq müstəhəbdir:

رَزَقْتَنِي مَا الشَّيْطَانُ وَجَبَّ الشَّيْطَانُ جَنَّبَنِي اللَّهُمَّ وَبِاللَّهِ إِلَهِي بِسْمِ

"Allahın adı ilə. İlahi! Şeytanı məndən uzaqlaşdır və şeytanı bizə nəsib etdiyin ruzidən uzaq tut!"

Ərin icazəsi olmadan mənzili tərk etməmək

Məsələ 263: Daimi nikah bağlayan xanımın əri qarşısındakı vacib vəzifələrindən biri də budur ki, onun icazəsi olmadan müştərək həyat sürdükləri mənzili tərk etməsin. ²¹²

²⁰⁶ - Ay, günəşlə yer arasında olduqda, ayın görünən üzü tamamilə işıqsız qalır və yerdən görünmür. Bu hala "yeni ay fazası" deyilir. (müt).

²⁰⁷ - Bu vəziyyət, adətən, 30 günlük qəməri aylarında ayın son üç gecəsi, 29 günlük qəməri aylarında isə ayın son iki gecəsi baş verir.

²⁰⁸ - "Fəcr"dən (sübh azanından) günəşin çıxmasına qədər olan zaman fasiləsində.

²⁰⁹ - Günəş batdıqdan sonra qərb üfüqündəki yaranan qırmızılığın (şəfəqin) yox olması.

²¹⁰ - Yuxuda orqazm olmaq. (müt).

²¹¹ - Furui-Kafi, c. 5, "Babul-qəvli indəl-bahi və ma yəsimu min-müşarəkətiş-şəytan", səh. 503, 3-cü hədis.

²¹² - Qeyd etmək lazımdır ki, burada, ərin onun evdən kənara çıxmasına qəlbən razılıq verməsinə xanımın xatircəm olması öz-özlüyündə kifayət etmir. Sözügedən icazə, ər tərəfindən bir formada; sözlə yaxud əməl ilə aşkar edilməlidir.

Buna əsasən, xanımın ərin icazəsi olmadan evi tərk etməsi, hərçənd ərin ondan intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi ilə ziddiyyət daşımasa belə haramdır. Növbəti məsələlərdə istisna hallar qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 264: Qadının ərin icazəsi olmadan mənzili tərk etməsi aşağıda qeyd olunan hallarda işkalı deyildir:

“Eyni-vacib” sayılan əməlləri yerinə yetirmək, mənzili tərk etməyə bağlıdırsa. Məsələn, vacib həcc ziyarətinə getmək kimi.

Zəruri və təcili məsələlər üçün evi tərk etmək məcburiyyətində qaldığı təqdirdə. Məsələn, sağlması zəruri olan xəstəliyin müalicəsi üçün, (əri yaxud başqa bir şəxs təmin etmədiyi təqdirdə) nəfəqəsini təmin etmək,²¹³ can, mal və namusu təhlükə (zərər) qarşısında olarsa, ərinin və başqasının əzab-əziyyətinə yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan hər-hansısa bir həddindən artıq çətinliyə (hərəcə) düşərsə evi tərk edə bilər. Əlbəttə, mənzili icazəsiz tərk etmək, zərurəti aradan qaldırmaq miqdarında olmalıdır.

Kişi üzrsüz səbəbdən xanımını ümumiyyətlə tərk edib çarəsiz qoyarsa və qadın nə ərli, nə də talaq verilmiş qadın kimi sayılmazsa,²¹⁴ evi icazəsiz tərk edə bilər.

Məsələ 265: Əgər adət-ənənəyə görə, nikah əqdi ilə zifaf gecəsi arasında gəlin atasının evində yaşayırsa, bu müddət ərzində, xanımın sözügedən evi tərk etməsi üçün ərindən icazə alması lazım deyildir. Çünki ərindən icazəsiz tərk etməyin haram olduğu evdən məqsəd, ər-arvadın birgə həyat sürdükləri mənzildir.²¹⁵

Məsələ 266: Qadın nikah əqdi əsnasında, müəyyən bir müddətə təhsilini davam etdirmək, iş yaxud başqa səbəblə mənzili tərk etmək haqqını (şərt olaraq) ortaya qoysa,²¹⁶ qoyulan şərtə əsasən, bu müddət ərzində evdən xaric olması üçün ərindən izn alması lazım deyildir. Bu şərtin həyata keçməsi üçün, nikah əqdi əsnasında aydın şəkildə deyilməsinin, yaxud nikahdan öncə öz aralarında danışqlar apararaq evliliyin ona şərtlənməsinin fərqi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə hallarda, evdən kənara gedə bilmək haqqı “nəticə şərti” olaraq əqd əsnasında ortaya qoyulursa, sonradan ərin verdiyi icazədən imtina edib-edə bilməməsi məhəlli işkaldır.²¹⁷ Belə hallarda, ərin sözündən dönməməsi (verdiyi icazədən imtina etməməsi) də əqd oxunduqda şərt kimi nəzərdə tutulsa, necə ki, bəlkə də əksər

²¹³ - “Normal yaşayış xərcləri”ni təmin etmək.

²¹⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, qadın ərinin tam və mütləq şəkildə hafizəsini itirməsi (altsheymer olması) və sair səbəblərlə mənzili tərk etmək üçün ondan icazə ala bilməsə, lazım ehtiyata əsasən, onun vələsindən icazə almalıdır.

²¹⁵ - Əlbəttə, bu müddət ərzində, nikah əqdi bağlanan zaman ərin ondan adi intim həzlərdən bəhrələnməsi haqqı mövcuddur. Belə ki, mənzili (icazəsiz) tərk etmək bu haqla ziddiyyət daşıyırsa, caiz deyil.

²¹⁶ - Bu məsələdə, evdən çıxmaq izninin əldə edilməsində qoyulan şərt, nəticə şərt edildiyi üçün, hökm həmin əsasda verilib. Sonrakı məsələdə isə, hökm “felin şərt edilməsi” əsasında verilib. “Nəticə şərti” və “Feli şərt” arasındakı fərq haqda üçüncü cild, 299 və 330-cü məsələlərdə izah verilmişdir.

²¹⁷ - Başqa ibarə ilə desək, ərin imtinasının təsir qüvvəsinə malik olması məhəlli işkaldır.

hallarda bu belədir, əgər ər verdiyi icazəni ləğv etsə, günah işlətməmiş sayılır. Amma belə olan halda, qadın vacib ehtiyata əsasən, evdən çıxmaq üçün ərindən icazə almalıdır.

Məsələ 267: Qadın nikah əqdi əsnasında ("feli şərt" formasında) şərt etsə ki, əri ona müəyyən bir müddətə təhsilini davam etdirmək, iş yaxud başqa səbəblə mənzili tərk etmək icazəsi verəcəkdir, baxmayaraq qadına vacibdir ki, sözügedən işlər üçün də ərindən icazə alsın, amma kişiye də vacibdir ki, ona icazə versin.

Qeyd olunan şərtlərlə, kişi xanımına evdən çıxmaq üçün icazə verməsə, günah işlətməmiş olur və qadın onu icazə verməyə vadar edə bilər. Amma icazə vermədiyi təqdirdə xanım evdən çıxmağa bilməz.

Məsələ 268: Qadın əqd yaxud sülh (müsaliyə) əsnasında, evdən çıxmaq üçün özünə icazə verməyə əri tərəfindən vəkil olmağı şərt etsə, bu şərt səhihdir və ərini sonrada peşman olmasının təsiri yoxdur.

Məsələ 269: Xanımın qohumları ilə görüşməsi, xəstələri ziyarət etməsi, yaxınlarının dəfn mərasiminə getməsi və bunun kimi işlər üçün evdən çıxmasına kişinin icazə verməsi təqdirəlayiqdir. Sözügedən işlər üçün xanıma icazə vermək, ürfən "gözəl və bəyənilmiş rəftar" sayılırsa,²¹⁸ ona icazə vermək, ərə vacibdir. Buna əsasən, bəzi hallarda xanımın evdən çölə çıxmasına icazə verməmək, "gözəl və bəyənilmiş rəftar"a zidd sayılırsa, bu əməl caiz deyildir.²¹⁹

Qadınlara aid digər məsələlər

Məsələ 270: Ev işlərini, məsələn, aşpazlıq (yemək hazırlamaq), təmizlik, dərzilik və bunun kimi sair işləri yerinə yetirmək qadının vəzifəsi deyil. Ər onu bu işlərə məcbur edə bilməz. Amma nikah əqdi əsnasında bu işləri qadının görməsi şərt olunarsa, istisnadır.

Əlbəttə, (nikah əqdində şərt edilməsindən qeyri hallarda) bu işləri görmək xanım üçün müshəttəbdir və axirət savabı və mükafatına malikdir.

Bir hədisdə İmam Sadiq (ə) rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu (s) buyurdu: "Ərinin evində düzəltmək və səliqəyə salmaq məqsədilə bir şeyi yeribəyər edən qadına Allah-taala (mərhəmətlə) nəzər edər. Hər kimə Allah (rəhmətilə) nəzər edərsə, (Qiyamətdə) ona əzab verməz."²²⁰

Rəvayət edilir ki, "Öz ərinə bir qurtum su içirdən hər bir qadının bu əməli, ona bir il gündüzləri oruc tutmaq və gecələri ibadətlə keçirməkdən daha yaxşıdır."²²¹

²¹⁸ - Dini terminə buna "müaşirət be mərif, imsak be mərif" deyilir. Yəni; ərini xanımı ilə gözəl və bəyənilmiş rəftar etməsi.

²¹⁹ - Beləliklə, "gözəl və bəyənilmiş rəftar"a zidd sayılan tərzdə qadını evdə həbs edərək, ona zindan həyatı yaşatmaq, onun valideynləri, qohumları və sair ilə görüşməsinə mütləq şəkildə mane olmaq caiz deyildir. "Gözəl və bəyənilmiş rəftar"a uyğun addım budur ki, qadın ərindən evdən çıxıb harasa getmək üçün icazə istəsə, onun və ərini şanına uyğun şəkildə və miqdarda haram olmayan işlər üçün, məsələn, sileyi-rəhm (qohumlarla əlaqə saxlamaq) məqsədilə və sair gedişlərə razılıq versin.

²²⁰ - Əməli, Şeyx Səduq, 64-cü məclis, səh. 411, 4-cü hədis.

²²¹ - Vəsailü-ş-şə, c. 40, "Müqəddəmatün-nikah" babı, 89-cu fəsil, səh. 172, 3-cü hədis.

İmam Baqirdən (ə) rəvayət olunur ki, buyurur: “Qadının cihadı ərə layiqli xidmət göstərməkdir və qadının boynundakı ən böyük haqq, onun ərinin haqqıdır.”²²²

Zülm, incitmək, əzab-əziyyət vermək, döymək, təhqir etmək və sair kimi işlər başqalarına haram olduğu kimi, ərə qarşı da etmək caiz deyildir.

Xanımın ərin üzərindəki hüquqları

Daimi həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin etmək

Məsələ 271: Kişiyə vacib olan vəzifələrdən biri də, daimi nikah bağladığı xanımın nəfəqəsini (normal yaşayış xərclərini) təmin etməkdir. Onun miqdarı və keyfiyyəti haqda “Nəfəqələr” bölümündə izah veriləcəkdir.²²³

Gözəl və bəyənilmiş rəftara malik olmaq (“müəşirət be mərif-imsak be məruf)

Məsələ 272: Kişi xanımı ilə müştərək həyat sürərkən gözəl və bəyənilmiş rəftarın ziddinə davranmamalıdır. Deməli, həyat yoldaşına zülm etməməli, ona əzab-əziyyət verməməli, döyməməli, kəskin və qəddar davranmamalı, ona qarşı acıdil, aqressiv və kobud olmamalı, onu tərk etməməlidir (məsuliyyətsiz və laqeyd yanaşmamalıdır). Belə ki, yoldaşının ona qarşı məsuliyyətsizliyi onun nə ərli, nə də ki, talaq verilmiş qadın kimi sayılmış olmasına səbəb olmamalıdır.

Dörd aydan artıq müddət ərzində həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəni tərk etməməli

Məsələ 273: Ərin gənc həyat yoldaşı ilə, onun icazəsi olmadan, dörd aydan artıq müddət ərzində cinsi əlaqədən imtina etməsi caiz deyildir. Bu hökm, nikah əqdi əsnasında xanımına şərt qoyulması surətində, yaxud xəstəlik və ya adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət (“hərəc”) səbəbi ilə baş verməsi halında istisnadır.

Dörd aydan artıq müddət ərzində cinsi əlaqədən imtina etməsinin caiz olmaması, vacib ehtiyata əsasən, müsafirə də aiddir. Kişi şəri üzrü olmadan səfərini elə uzada bilməz ki, xanımının haqqı tapdanmış olsun. Həmçinin, bu hökm vacib ehtiyata əsasən, müvəqqəti nikaha da aiddir.

Məsələ 274: Qadın hicri-qəməri ayları ilə dörd ay səbir edə bilmirsə və əri onunla cinsi əlaqəyə girmədiyi təqdirdə xanımının günaha düşməsindən qorxursa, vacib ehtiyata görə, dörd ay tamam olmamış, ya onunla yaxınlıq etməli, ya da talaq verməlidir.

Məsələ 275: Bir şəxs həddi-buluğa çatmamış qız ilə nikah bağlasa, hicri-qəməri tarixi ilə doqquz yaşı tamam olmayana qədər, onunla cinsi əlaqəyə girməsi haramdır. Amma onunla

²²² - Vəsailüş-şiə, c. 40, “Müqəddəmatün-nikah” babı, 123-cü fəsil, səh. 221, 1-ci hədis.

²²³ - Qeyd etmək lazımdır ki, daimi evliliklə birgə kişinin öhdəsinə düşən digər bir vəzifə də, mehriyyənin ödənilməsidir ki, “Mehriyyə” bölümündə bu haqda izah verilmişdir.

(doqquz yaşı tamam olmamış) cinsi əlaqəyə girsə, qız həddi-buluğa çatdıqdan sonra onunla cinsi əlaqədə olmaq haram deyildir, hərçənd ki, “əfza” olmuş olsun.²²⁴

Lakin qız “əfza” olduğu təqdirdə, bir qadını qətlə yetirmək diyəsi qədər diyə ödəməlidir. Diyəni ödəməkdən əlavə, hətta ona talaq vermiş olsa belə, həmin xanımın “əfza” olması sağalana qədər, onun nəfəqəsini də ödəməsi vacibdir. Xanımı talaqdan sonra başqa birisi ilə evlənsə də, lazım ehtiyata əsasən, yenə də onun nəfəqəsini ödəməlidir.

Məsələ 276: Kişinin bir daimi nikahlı xanımı varsa, hər dörd gecədən bir onun yanında qalmalıdır. Əlbəttə, kişiye vacibdir ki, yoldaşına qarşı elə məsuliyyətsiz davranmasın ki, onun nə ərli, nə də ki, talaq verilmiş qadın kimi sayılmasına səbəb olmuş olsun.

“Haqqul-qəsm” (birdən çox həyat yoldaşı olan kişiye aiddir)

Məsələ 277: Kişinin iki daimi nikahlı xanımı olarsa, gecəni birinin yanında qaldığı zaman, ondan üç gecə sonrakı müddətdə digər xanımın yanında da bir gecə qalması vacibdir. Aradakı iki gecəni onlardan hansının yanında qalması və yaxud heç birisinin yanında qalmaması öz ixtiyarındadır. Amma bundan sonra²²⁵ kişinin hər iki xanımı ilə birgə gecələməsi haqda öhdəliyi yoxdur. Lakin onlardan birinin yanında (seçim kişinin öz ixtiyarındadır) bir gecə qalarsa, qeyd etdiyimiz şəkildə, o biri xanımının da yanında bir gecə qalmalıdır. Bu məsələdə bəyan olunan haqq, “haqqul-qəsm”²²⁶ adlanır.²²⁷

Məsələ 278: Xanımlardan biri, gecə öz növbəsindən vaz keçsə, kişi onun istəyini qəbul edə bilər və həmin gecəni harada istəsə gecələyə bilər. Həmçinin, qəbul etməyib, həmin xanımın yanında da gecələyə bilər.

Məsələ 279: “Haqqul-qəsm” üç-dörd daimi nikahlı xanımı olan kişiye də aiddir. Deməli, kişinin üç xanımı varsa, gecəni birinin yanında qaldığı zaman, ondan üç gecə sonrakı müddətdə digər iki xanımının yanında da hər biri üçün bir gecə qalması vacibdir. Aradakı bir gecəni onlardan hansının yanında qalması və yaxud heç birinin yanında qalmaması öz ixtiyarındadır.

Həmçinin, kişinin dörd xanımı varsa, gecəni birinin yanında qaldığı zaman, ondan üç gecə sonrakı müddətdə digər xanımlarının yanında da, hər biri ilə bir gecə qalması vacibdir.

Məsələ 280: Kişinin yalnız bir daimi zövcəsi varsa, “haqqul-qəsm” ona aid deyil.

Məsələ 281: Kişinin xanımı “naşizə”,²²⁸ həddi-buluğa çatmamış, daimi dəliliyi olan şəxsdirsə “haqqul-qəsm” ona aid edilmir. Həmçinin, dövrü dəliliyi olarsa, dəlilik

²²⁴ - Yəni sidik və heyz (aybaşı) yolu; yaxud heyz və anus yolu; ya da ki hər üçü birləşmiş olsa.

²²⁵ - Bu dörd gecədən əlavə.

²²⁶ - Gecələri həyat yoldaşları arasında təqsim etmək.

²²⁷ - Sözügedən haqq-hüquq, kişinin iki yaxud daha çox müvəqqəti nikahla olan xanımı olsa da, belə evliliyə aid edilmir.

²²⁸ - Bu haqda 286-cı məsələdə izah veriləcəkdir.

müddətində sözügedən haqq ona şamil olmur. Bundan əlavə, ər səfərdə olduğu zaman “haqqul-qəsm” qüvvədən düşür və səfərdən qayıtdığı zaman əvəzini çıxması vacib deyildir.

Məsələ 282: “Haqqul-qəsm”in vacib miqdarı budur ki, ər xanımının yanında adi miqdarda gecələsin. Bu, müxtəlif şəxslərə görə, onların şərtləri və vəziyyətlərini nəzərə alaraq fərqlidir. Vacib ehtiyata əsasən, xanımla gecələməsi zamanı bu şərtlərə riayət etsin: adi halda onun yanında yatsın, bəzi vaxtlarda üzü ona tərəf olsun. Amma həmin gecə onunla cinsi əlaqədə olması zəruri deyildir. Ərin gecə qalacağı xanımın yanında sübhə qədər qalması müstəhəbdir.

Məsələ 283: Birdən çox daimi nikahlı xanımı olan kişinin, onlar arasında nəfəqə, əliaçıqlıq, diqqət göstərmək və yaxınlıq cəhətdən fərq qoymaması, bərabər və eyni şəkildə rəftar etməsi müstəhəbdir.

Məsələ 284: Bakirə qızla daimi nikahla evlənən şəxs, zifaf gecəsindən etibarən yeddi gecəni, bakirə olmayan xanımla evlənən şəxs isə üç gecəni “haqqul-qəsm” olaraq onlara məxsus etməsi müstəhəbdir. Belə olan halda, həmin gecələri başqa xanımları üçün tənziqləməsi lazım deyildir.

Naşizə xanım və kişinin hökmləri

Məsələ 285: Ər, yaxud arvad öz vacib vəzifələrindən hər birinə şəri üzrü olmadan əməl etməsə, “naşiz kişi” və ya “naşiz qadın” adlandırılır.

Naşizə xanım və naşiz kişi bəzi məqamlarda xüsusi hökmlər və nəticələr daşıyır ki, onların bəzilərinə sonrakı məsələlərdə işarə olunacaqdır.

Məsələ 286: Xanım öz vəzifələrinə əməl etməsə və naşizə olsa, onun hüquqlarının qüvvədən düşüb-düşməməsi aşağıdakı hallardadır:

Xanım mütləq şəkildə, ərinin halal intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsinə mane olur. Belə olan təqdirdə, onun nəfəqə tələbi haqqı, haqqul-qəsm və yaxınlıq (dörd ayda bir dəfə) haqqı qüvvədən düşmüş olur.

Xanım bəzən, ərinin halal intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsinə mane olur. Belə olan təqdirdə, vacib ehtiyata əsasən, onun nəfəqə tələbi haqqı, haqqul-qəsm və yaxınlıq (dörd ayda bir dəfə) haqqı qüvvədən düşmüş olmur.

Xanım ərindən icazəsiz evdən çıxır. Belə olan halda isə, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən hüquqlar qüvvədən düşür. Amma evi ərdən icazəsiz tərk etməyin nəticəsi, mütləq şəkildə, ərinin halal intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsinə mane olmasına səbəb olarsa, sözügedən hüquqlar qüvvədən düşür.²²⁹

Məsələ 287: Ər xanımının-“nəfəqə” və “haqqul-qəsm” kimi- bəzi vacib hüquqlarına riayət etməsə, yaxud ona əziyyət versə, fiziki şiddət göstərüb döysə və bunun kimi rəftarlar etsə, qadın qəlbən razı olmadığı halda, onun ərlük vəzifələrini icra etməsi, ona əziyyət etməməsi və yaxud əlindən xilas olması üçün talaq alması məqsədilə ona mal (ya da ki, məbləğ -müt) ödəyərsə, ərin aldığı mal (məbləğ) haramdır. Ərin xanımına əzab-əziyyət

²²⁹ - Əlbəttə, daimi əqd nikahında qadının naşizə olması, onun mehriyyə haqqının qüvvədən düşməsinə, və yaxud azalmasına səbəb olmaz. Amma müvəqqəti nikahda xanımın öz ərinin halal intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsinə mane olmasının hökmü “Müvəqqəti nikah əqdi” bölümündə, məsələ 332-də şərh ediləcəkdir.

verməsi və sairdən məqsədi ondan mal (pul) almaq olmasa belə, hökm dəyişmir. Deməli, kişi heç bir ödəniş almadan, həyat yoldaşının qarşısında ona vacib olan ərlük vəzifələrini icra etməlidir.

Məsələ 288: Kişi öz ərlük vəzifələrini icra etməyib “naşiz” olsa, qadın haqqını tələb etmək üçün şəri hakimə müraciət edə bilər. Bu məsələ haqda bəzi məqamlar, “Talaq” bölümündə izah edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ər nəfəqə vermədiyi halda, qadının nəfəqəsinin təmin edilmə forması haqda olan bəzi məsələlər “Nəfəqələr” fəslində, “həyat yoldaşının nəfəqəsi” mövzusu altında, məsələ 448-də, bəziləri də, “Talaq” bölümündə, 665 və 668-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Nifrət və naşizlik məsələsində hakim təyin edilməsi

Məsələ 289: Ər-arvad qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə vacib olan vəzifələri icra etməkdən imtina etsə, aralarında ayrılıq və nifrət yaransa, sonrakı məsələlərdə izah edəcəyimiz formada, şəri hakim iki nəfəri (biris ər, o birisi arvad tərəfindən olmaqla) “həkim” (hakim) təyin edərək, onların birgə yaşaması və yaxud boşanmaları haqda qərara gəlməsini təmin edir.

Məsələ 290: Keçən məsələdə qeyd edildiyi kimi, vacib ehtiyata əsasən, iki hakimdən biri qadının, o biri isə kişinin qohumlarından olmalıdır. Əgər onların qohumları olmasa, ya da ki, qohumları arasında bu işə səlahiyyətli şəxs mövcud olmasa, “həkim” onlardan başqası seçiləcəkdir.

Məsələ 291: Hər iki hakimə vacibdir ki, ər-arvad arasında meydana gələn ixtilafın səbəbi haqda səylə tədqiqat apararaq, araşdırıb həqiqəti aydınlaşdırsın. Hər iki hakim şəri cəhətdən uyğun bir qərara gələrək, hökm etsələr, ər-arvadın həmin hökmə razı olub, əməl etmələri lazımdır.

Deməli, məsələni, kişiye filan şəhər ya müəyyən bir məhəlləni xanımın məskunlaşması üçün təyin etməsini şərt etsələr, yaxud xanımdan öz mehriyyəsini müəyyən bir müddətə qədər tələb etməməsini istəsələr, ər-arvad bu tələblərə əməl etməlidir.

Əlbəttə, iki hakim (adi şəkildə) fikir birliyi ilə ər-arvadın boşanmasını nəzərə alsalar, talağa hökm edə bilməzlər. Lakin onlar ikisi də hakim təyin edildiyi zaman, cütlüklər arasında razılaşma və barışığa hökm edə bilmələri, həmçinin, cütlüklər arasında talaq və ayrılıq qərarını vermək haqları olmasını onlarla şərt bağlamış olsalar, belə olan surətdə talağa hökm edə bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, talağa hökm etdikləri təqdirdə, talaq siğəsi şəriət qanunlarına uyğun şəkildə oxunmalıdır.

Nikahın fəsx (ləğv) edilməsi

Məsələ 292: Ər və ya qadın qarşı tərəfdə bəzi xüsusi eyiblər səbəbindən və yaxud ikisindən birinin tədlisə (fırıldaqcılıq növünə) əl atmasına görə (istər daimi, istərsə də müvəqqəti) nikahı pozmaq haqqına sahibdirlər. Bu hüquq «xiyari-eyb» (yəni; eyiblərini gizlədərək qarşı tərəfi aldatmaq) və «xiyari-tədlis» (yəni; olduğundan daha yaxşı göstərməklə, aldadılma müqabilində müqaviləni pozma haqqı-müt) adlanır. Hər ikisinin geniş izahı gələcək məsələlərin şərhində yer almışdır.

1. Xiyari-eyb (eyiblərini gizlədərək qarşı tərəfi aldatma müqabilində əqdi pozmaq haqqına malik olmaq)

a) Ər tərəfindən nikahın pozulmasına icazə verilən (xanımdakı) qüsurlar

Məsələ 293: Ər nikah əqdindən sonra istər daimi, istərsə də müvəqqəti nikah olsun, həyat yoldaşının əqd zamanı aşağıdakı eyiblərdən birinə malik olmasını anlasa, sözügedən eybə görə, talaq vermədən nikah əqdini fəsx (ləğv) edə bilər. Həmin eyiblər aşağıdakılardır:

Dəlilik (daimi olmasa, ara-bir olsa belə)

Cüzam (xora) xəstəliyi

Alaca (bərəs) xəstəliyi²³⁰

Hər iki gözün kor olması

Amma bir gözün kor olması, gecə korluğu, adətən göz yaşı ilə müşahidə edilən görmə zəifliyi, kişiye nikah əqdini fəsx (ləğv) etmə haqqını vermir.

İflac olması (ayaq istə qalxıb dura bilməyəcək həddə olmasa belə)

Onun vaginasında artıq ət, yaxud sümük mövcud olsa. (İstər cinsi əlaqəyə və hamiləliyə maneə yaratmış olsun, istərsə də olmasın.) Həmçinin, vaginanın bir-birinə yapışması cinsi əlaqəyə mane olarsa da belədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən eyiblər, nikah əqdindən sonra yaranarsa, “xiyari-eyb” və nikahı fəsx (ləğv) etmə haqqı daşımır.

Məsələ 294: Kişi nikah əqdindən sonra qadının nikah zamanı “əfza” eybinə malik olmasını anlasa, yəni onun sidik və heyz (aybaşı) yolu, yaxud heyz və anus yolu, ya da ki hər üçü birləşmiş olsa, “xiyari-eyb” və nikahı fəsx (ləğv) etmə haqqının buraya da aid olması məhəlli-ışkaldır. Belə ki, ər əqdi fəsx (ləğv) etsə, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.²³¹

b) Qadın tərəfindən nikahın pozulmasına icazə verilən (ərdəki) qüsurlar

Məsələ 295: Qadın nikah əqdindən sonra istər daimi, istərsə də müvəqqəti nikah olsun, həyat yoldaşında əqd zamanı aşağıdakı eyiblərdən biri olarsa sözügedən eybə görə, talaq vermədən nikah əqdini fəsx (ləğv) edə bilər. Həmin eyiblər aşağıdakılardır:

Ərin kişilik aləti olmadıqda. Yaxud onun cinsiyyət orqanı istər cinsi əlaqədən əvvəl, istərsə sonra kəsilmiş olsa və yaxınlıq etmək mümkün olmasa.

Ər “ənən xəstəliyi”nə görə, cinsi istəksizlik və penisin sərtləşməməsi səbəbi ilə cinsi əlaqədə olmaq iqtidarına malik olmasın. Hərçənd ki, bu xəstəlik nikah əqdindən sonra istər cinsi əlaqədən əvvəl, istərsə də sonra- yaransın.

Məsələ 296: Mütəxəssis və etibarlı həkim, ərın xanımı ilə cinsi əlaqədə olmaq qüdrətinə malik olmayacağını və “ənən” xəstəliyinin daimi olmasını bəyan etsə, qadın evliliyi fəsx (ləğv) edə bilər və xüsusi bir müddət gözləməsi də lazım deyildir.

Məsələ 297: Kişinin “ənən” xəstəliyinin (ki, 299-cu məsələdə qeyd olunan şəkildə aydınlaşıb) daimi olub-olmaması məlum deyildirsə, onun xanımı şəri hakimə müraciət etsə və şəri hakim hicri-qəməri tarixi ilə kişiye bir il möhlət versə, bu müddət ərzində kişi həmin

²³⁰ - Dərinin üzərində geniş formada ağ ləkələrin yarandığı dəri xəstəliyidir.

²³¹ - Ehtiyat etmə forması məsələ 64-də izah edilmişdir.

xanımla və yaxud (müvəqqəti, ya daimi nikah başladıqı) başqa xanımla cinsi əlaqədə ola bilməsə, xanımı nikah əqdini fəsx (ləğv) edə bilər.

Məsələ 298: Kişi nikah əqdi zamanı dəli idi, yaxud ondan sonra dəli olmuşdusa, fərqi yoxdur, xanımın bunu bildiyi zaman “xiyari-eyb”ə (nikahı fəsx etmə haqqına) malik olması məhəlli-işkaldır.

Əgər qadın anlasa ki, kişidə nikah əqdi zamanı aşağıdakı eyiblərdən biri olub, onun “xiyari-eyb” malik olması məhəlli-işkaldır.²³²

Cüzam (xora) xəstəliyi

Alaca (bərəs) xəstəliyi

Hər iki gözüün kor olması

Kişinin xayaları çəkilməmiş və əzilmiş olduğu üçün işlək vəziyyətdə olmasın.

Yuxarıda qeyd edilən beş halda ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. ²³³

Gizlədilən eybin (“Xiyari-eyb”in) isbat edilməsi

Məsələ 299: Kişi və qadına nikahı pozma haqqını verən eyiblərdən hər biri eyib sahibinin öz etirafı, ya onun etiraf etdiyinə şahidlik edən aydın dəlil-sübutun olması, ya iki adil şəxsin onun eybə malik olmasına şahidlik etməsi, hətta “ənən” xəstəliyi haqda olsa da sübut edilə bilər. Qadınların daxili eybləri və onun kimi məsələlər də, dörd adil xanımın şahidlik etməsi ilə sübut edilir.

Xüsusi eyiblərdən başqa eyiblərdə “Xiyari-eyb”in qüvvədə olmaması

Məsələ 300: Qadın və kişi keçən məsələlərdə qeyd etdiyimiz xüsusi eyiblərə malik olsalar, “eybi-tədlis” (yəni; aldatma və eybi gizlətmə) baş verməsə belə, qarşı tərəf fəsx, yəni nikahı pozmaq haqqına malikdir.

Amma başqa eyiblərin mövcud olması, (kişi və qadında mövcud olan xüsusi eyiblərdən qeyrisi), məsələn, iki tərəfdən birinin sonsuz olması, qarşı tərəfə nikahı pozma haqqını vermir.

Gizlədilən eybə görə aldatma müqabilində nikah əqdini pozmağın təcili icra edilməsi

Məsələ 301: Gizlədilən eybə görə qarşı tərəfi aldatma müqabilində əqdi pozmaq təcili icra edilməlidir. Buna əsasən də, kişi yaxud qadın, ona əqdi pozmaq haqqı verən hər bir eyib ilə üzləşdiyi zaman, nikah müqaviləsinin ləğvi adi vaxtdan çox gecikdirilməməlidir.

Nikah müqaviləsinin ləğvi məntiqli məqsədlərə əsasən, məsələn, başqaları ilə məşvərət etmək niyyəti ilə gecikərsə, əgər səhlənkarlıq və laqeydlilik hesab edilməsə işkalı yoxdur, əks təqdirdə isə əqdi pozmaq ixtiyarı qüvvədən düşmüş olur.

²³² - Əlbəttə, bu məsələdə, qeyd olunan eyiblər haqda “tədlis” edilibsə, onun hökmü “xiyari-tədlis” bölümündə gələcəkdir.

²³³ - Ehtiyat etmə forması məsələ 64-də izah edilmişdir.

Məsələ 302: Qadın ya kişi qarşı tərəfin malik olduğu - nikah müqaviləsinin ləğvinə səbəb olan eyibdən xəbərsizdisə, yaxud belə eybin ona nikahı pozmaq hüququ verdiyini bilmirdisə, agah deyildisə yaxud unutqanlıq səbəbi ilə əqdi pozmamışsa, anladığı zaman təcili surətdə evliliyini ləğv etməlidir. (Yəni; etməsə, gecikdirsə, bu haqq onun üçün qüvvədən düşmüş sayılacaqdır. – müt.)

Şəri hakimə demədən, gizlədilən eybə görə aldatma müqabilində nikah əqdini pozmaq

Məsələ 303: Kişi və qadın şəri cəhətdən nikahı pozma haqqına sahib olan hallarda, nikah əqdini ləğv etmək üçün şəri hakimin icazəsi, yaxud onun hüzurunda icrası lazım deyildir, özü də nikahı poza bilər.

Əlbəttə, “ənən” xəstəliyinə sahib olan kişi üçün bu barədə xüsusi hökm mövcuddur ki, məsələ 297-də işarə olundu. Sözügedən eyib mövcud olduğu zaman, möhlətin verilməsi və vaxtın təcili təyini şəri hakimin öhdəsindədir, nikahı pozmaq haqqının nüfuz dairəsi daxilində deyil.

Buna əsasən, şəri hakimə müraciət etdikdən və bir il verilən möhlət olduqdan sonra, kişi həmin qadınla, yaxud başqa qadınla (ki, müvəqqəti ya daimi nikaha malikdir) cinsi əlaqədə ola bilməsə, o qadın şəri hakimə müraciət etmədən, nikah əqdini ləğv edə bilər.

Eyiblə razılaşmaq və nikahı pozmaq hüququnun qüvvədən düşməsi

Məsələ 304: “Xiyari-eyb” səbəbi ilə nikahı pozmaq hüququna malik olan qadın və kişi, bu hüquqa sahib olduğunu bildiyi halda, öz ixtiyarları ilə nikah əqdidə qalmağa razılıq versələr, söz yaxud əməllə nikahı pozmaq haqqını qüvvədən salsalar, sonradan nikahı pozmaq hüququna sahib ola bilməzlər.

“Xiyari-eyb” səbəbi ilə mehriyyə haqqının qüvvədə qalıb-qalmaması

Məsələ 305: Ər ya arvad “xiyari-eyb” səbəbi ilə nikahı pozsalar, əgər cinsi əlaqədə olublarsa,²³⁴ kişi qadına mehriyyəni kamil şəkildə ödəməlidir.²³⁵ Əgər cinsi əlaqə baş verməyibsə, kişinin öhdəsində heç bir mehriyyə yoxdur. Amma kişinin “ənən” eybi varsa, qadın nikah əqdini ləğv edibsə, ər mehriyyənin yarısını ona ödəməlidir.

Məsələ 306: Qadın nikah əqdini, öz eybini tədlis (eybi gizlətmək və aldatmaq) edərək bağlayıbsa, yəni, kişi qadının filan eybinin olmadığını düşünərək onunla evlənibsə, lakin qadın eybini bildiyi halda, ona belə eybin olmadığını söyləyib, yaxud onun haqda danışmayaraq susubsa- bunu nəzərə alaraq, ər onun eybini bilib, nikah əqdini ləğv etsə, cinsi əlaqədə olsalar belə kişinin öhdəsində heç bir mehriyyə yoxdur.

²³⁴ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

²³⁵ - Bu hökm, tədlis (fırıldaqqılıq) olmadığı zaman qüvvədədir. Əks təqdirdə, məsələ 306-nın hökmü icra ediləcəkdir.

Məsələ 307: Qadının şəri və yaxud ürfi vəlisi nikah əqdini, qadının eybini tədlis (eybi gizlətmək və aldatmaq) edərək bağlayıbsa, yəni, kişi qadının filan eybinin olmadığını düşünərək onunla evlənibsə, lakin vəlisi eybini bildiyi halda, kişiye belə eybin olmadığını söyləyib, yaxud onun haqda danışmayaraq susubsa, bunu nəzərə alaraq, ər onun eybini bilib, nikah əqdini ləğv etsə, mehriyyə tam formada onun öhdəsindədir və qadına mehriyyəni kamil şəkildə ödəməlidir. Ödədikdən sonra isə onu aldadan şəxsdən verdiyi miqdarı tələb edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, ürfi və şəri vəlidən başqası, iki tərəfin arasında vasitəçilik edib, səy göstərərək onları evliliyə razı edəblərsə, əlaqədar məsələləri söyləmək onların öhdəsinə olubsa, belə ki, tədlis (eybi gizlətmək və aldatmaq) ürfi nəzərlə onlara nisbət verilsə, bu hökm ona da şamil edilir.

“Xiyari-tədlis” (aldadılma müqabilində müqaviləni pozma haqqı)

Tədlisin haram olması

Məsələ 308: Kişi və qadının elçilik məclisində və sair məqamlarda bir-birlərini aldatmağa haqqı yoxdur. Sahib olmadığı xüsusiyyətlər və üstünlüklərlə özlərini tərifləyib, qarşı tərəfi aldatmaq istəməsi, məsələn, kişinin evli olduğu halda, qarşı tərəfin (onun evli olub-olmaması haqda olan) sualının cavabında subay və evli olmadığını söyləməsi, ya da ki, bəkirə olmayan qadının özünün bəkirə olmasını söyləməsi haramdır.

236

“Xiyari-tədlis”in, aldadılma müqabilində müqaviləni pozma haq-qının icra olunduğu yerlər

Məsələ 309: Aşağıdakı hallarda nikah əqdi -istər daimi, istərsə də müvəqqəti nikah olsun “tədlis” (aldatma və gizlətmə) ilə birgə baş tutsa, qarşı tərəf nikah əqdini fəsx (ləğv) edə bilər:

Nikah əqdi əsnasında, qarşı tərəfin müəyyən eyib və eyiblərə sahib olmaması şərt edilərsə,²³⁷ yaxud nikah əqdi əsnasında, qarşı tərəfin xüsusi eyib və ya eyiblərə sahib olmaması vəsf edilərsə.

Nikah əqdi əsnasında, qarşı tərəfin müəyyən üstünlük və kamilliklərə sahib olması şərt edilərsə,²³⁸ yaxud nikah əqdi əsnasında, qarşı tərəfin müəyyən üstünlük və kamilliklərə sahib olması vəsf edilərsə.

²³⁶ - Buna əsasən, əvvəllər evli və cinsi əlaqədə olmuş, yaxud zina etmiş qadın bəkirəliyini bərpa etdirsə, ona elçi gələn bəyi aldadıb özünü bəkirə kimi təqdim edə bilməz. “Tədlis”in necə baş verməsi gələn məsələlərdə izah ediləcəkdir. Bəkirəliyin bərpası haqda isə “Tibbi məsələlər” bölümündəki hökmlərdə məsələ 749-da şərh ediləcəkdir.

²³⁷ - Sözügedən eybin, cismani olması: sonsuzluq, narkotik maddələrdən asılılıq kimi, yaxud əxlaqi çatışmazlıq olması: kobud, əsəbi və sair olması.

²³⁸ - Bəkirə olmaq, zahiri gözəlliyə malik olmaq, müəyyən təhsil səviyyəsinə sahib olmaq, xoşəxlaq olmaq, namaz və oruc əhli olmaq, seyid olmaq kimi...

Nikahdan öncəki danışıqlarda, məsələn, elçilik məclisində qadın və kişi üçün bir sıra vəsflər, istər qarşı tərəfin müəyyən üstünlük və kamilliklərə sahib olması, istərsə də, qarşı tərəfin müəyyən eyib, ya eyiblərdən uzaq olması vəsf edilərsə, və nikah əqdində həmin xüsusiyyətlər deyilməsə belə, nikah əqdi həmin vəsflərə uyğun olaraq bağlanarsa.

Yuxarıda göstərilən üç halın hamısında, nikah əqdindən sonra, ər yaxud arvadın sözügedən şərtlərə uyğun və vəsfə olmaması aydın olsa, belə ki, bu, ürfün nəzərində (adi halda insanların baxışında) bir növ “tədlis” (aldatma və gizlətmə) sayılsa, qarşı tərəf “xiyari-tədlis” (yəni; olduğundan daha yaxşı göstərməklə, aldadılma müqabilində müqaviləni pozma -müt) haqqına sahibdir.

Məsələ 310: Qadın, yaxud məsələn, onun vəlisi, ondakı eyib haqda məlumatlı olduğu halda, o barədə sakit qalsalar, kişi həmin xanımın sözügedən eyibi olmadığını düşünərək onunla evlənsə, nikahı pozmaq (fəsx) haqqı yoxdur.

Kişi, qadının müəyyən üstünlük və kamilliklərə sahib olmasını düşünərək onunla evlənsə, (lakin belə olmasa-müt), qadın və yaxud məsələn, onun vəlisi də bu haqda heç bir söz deməmiş olsalar, eyni hökm cari edilir.²³⁹

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm (ərin nikahı pozmaq (fəsx) haqqının olmaması-müt) “xiyari-eyb”də qeyd edilən xüsusi eyiblərə aid edilmir. Qadın, yaxud məsələn, onun vəlisi, xüsusi eyiblər haqda danışmasalar belə, ərin nikahı pozmaq (fəsx) haqqı vardır.

Məsələ 311: Nikah əqdi əsnasında şərt edilsə ki, xanım bakirə olmalıdır, ya nikah əqdi əsnasında qadın bakirə olması ilə vəsf edilsə, yaxud nikah əqdindən öncəki danışıqlarda, məsələn, elçilik məclisində onun bakirə olması bəyan edilsə və nikah əqdi bu vəsfə əsasən bağlansa, amma sonradan onun bakirə olmaması aydınlaşsa, belə ki, üfrün baxışında bir növ “tədlis” (gizlətmə və aldatma) baş vermiş sayılsa, məsələ 309-da bəyan edildiyi tərzdə, ərin nikahı pozmaq (fəsx) haqqı vardır.²⁴⁰

“Tədlis” (gizlətmə və aldatma) səbəbi ilə mehriyyə haqqının qüvvədə qalıb-qalmaması

Məsələ 312: Kişi “xiyari-tədlis” haqqına malik olduğu yerlərdə, nikah əqdini pozsa (fəsx etsə), əqd zamanı müəyyən edilmiş mehriyyədən istər eybə malik olmasına, istərsə də başqa “tədlis” əməllərinə görə heç bir şey azalmaz. Qadının bakirə olmaması halları istisnadır və bu haqda gələn məsələdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 313: Məsələ 311-də izah edildiyi kimi, ərin nikahı pozmaq (fəsx) haqqına sahib olduğu və xanımın bakirə olmadığı qeyd olunan üç halda, kişi nikah əqdini pozmasa, həmçinin bu üç yerdən başqa hallarda, ər xanımının bakirə olduğunu düşünərək onunla evlənsə, sonra isə bakirə olmaması aydın olsa, bakirə olmayan qadının “mehrül-misl”i ilə

²³⁹ - Yəni; ərin nikahı pozmaq (fəsx) haqqı yoxdur. (müt).

²⁴⁰ - Qeyd olunan üç haldan başqa, ər xanımı bakirə olmadığı üçün nikah əqdini pozmaq (fəsx) haqqına malik deyildir.

bakirə qızın “mehrül-misl”i arasındakı fərqi, nikah əqdində təyin olunan mehriyyədən çıxarılır. Kişi onu ödəyibsə, geri ala da bilər.

Məsələn, qadın üçün təyin edilən mehriyyə 114 bahar azadı sikkəsidirsə, amma ürfün nəzərində onun kimi xanım bakirə olmadığı təqdirdə, mehriyyəsi, bakirə xanıma nisbətən ikidə birdirsə,²⁴¹ həmin nisbət onun mehriyyəsindən azaldılacaqdır. Onun mehriyyəsi 57 qızıl sikkə olacaqdır.²⁴²

Məsələ 314: Ər “xiyari-tədlis” (aldatma və gizlətmə) olan məqamlarda nikahı ləğv etsə, həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmayıbsa, xanım üçün heç bir mehriyyə nəzərdə tutulmur.

Əgər cinsi əlaqədə olsalar, ürfi nöqtəyi-nəzərən “tədlis” xanımın vasitəsilə baş veribsə, mehriyyə haqqına malik deyildir. Belə olmadığı halda isə, (aldatma və gizlətmədə xanımın özü günahkar deyilsə-müt) nikah əqdində müəyyən edilmiş mehriyyə haqqına sahibdir və ər mehriyyəni ödəməlidir. Ödədikdən sonra isə onu aldadan şəxsdən verdiyi miqdarı tələb edə bilər.

“Tədlis” ilə bağlanan nikahla razılaşmaq və nikahı pozmaq hü-qu-qunun qüvvədən düşməsi

Məsələ 315: “Xiyari-tədlis” səbəbi ilə nikahı pozmaq hüququna malik olan qadın və kişi, bu hüquqa sahib olduğunu bildiyi halda, öz ixtیارları ilə nikah əqdində qalmağa razılıq versələr, söz yaxud əməllə nikahı pozmaq haqqını qüvvədən salsalar, sonradan nikahı pozmaq hüququna sahib ola bilməzlər.

“Tədlis” müqabilində nikah əqdini pozmağın təcili icra edilməsi

Məsələ 316: “Tədlis”ə görə əqdi pozmaq, “xiyari-eyb”də olduğu kimi təcili icra edilməlidir. Bu haqda 301-302-ci məsələlərdə izah verilib.

“Xiyari-eyb” və “Xiyari-tədlis”in müştərək məsələləri

Məsələ 317: Nikah əqdinin ləğv edilməsi üçün öncədən sırf niyyət etmək kifayət deyildir. Nikahı pozan şəxs niyyətini buna dəlalat edən söz və əməl ilə bəyan etməlidir. Məsələn, nikah əqdini ləğv etmək üçün “evliliyi ləğv etdim” və yaxud “mənimlə filankəsin evliliyi bu andan etibarən sona çatdı” deməlidir. Ya da ki, bu məqsədlə əlaqədar sənədləri imzalamalıdır.

Məsələ 318: “Tədlis” və Xiyari-eyb” səbəbi ilə nikah əqdinin ləğv edilməsi talaqla eyni hökmdə deyil. Talağın hökm və şərtləri ona şamil edilmir. Məsələn, iki nəfər adil şəxsin iştirakı ilə baş verməsi lazım deyildir, yaxud nikah əqdi ləğv edildiyi zaman xanımın heyz və nifasdan pak olması tələb edilmir.

²⁴¹ - İkidə bir hissəsi, qırxdə səksən hissəsinə bərabərdir.

²⁴² - Bu məsələdəki hökm, qızın bakirəliyinin cinsi əlaqədən başqa bir vasitələrlə, məsələn, idman və sair kimi yollarla pozulmasına şamil olmur.

Məsələ 319: Bəy yaxud gəlin həddi-buluğa çatmayıbsa, “tədlis” və “xiyari-eyb” səbəbi ilə nikah əqdinin ləğv edilməsi təqdirində, məsələ 166-da qeyd olunan şərtlərə əsasən, atası və ata tərəfdən olan babası onun nikahını poza bilərlər.

Müvəqqəti nikah əqdi

Nikah əqdi növlərindən biri də, müvəqqəti şəkildə və müəyyən zaman müddəti üçün bağlanan nikahdır. Ona “müvəqqəti siğə” və yaxud “mütə” də deyilir. Müvəqqəti əqdin oxunma qaydası, bəzi şərtləri və hökmləri daimi nikahla fərqlidir. Bu haqda mətnin davamında sizə məlumat veriləcəkdir.

Müvəqqəti nikah əqdi siğəsinin oxunma qaydası və şərtləri

Məsələ 320: Qadın və kişi özləri müvəqqəti nikah əqdinin siğəsini oxumaq istəyirlərsə, mehriyyəni və nikahın davam edəcəyi müddəti təyin edəndən sonra, onun şərtlərinə riayət etməklə (gələn məsələlərdə bəyan ediləcək izahları nəzərə almaqla):

Əvvəlcə, qadın kişiye müraciətlə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي زَوَّجْتُكَ

“Zəvvəctukə nəfsi ələl-mehr-il-mə`lumi fil-muddətil-məlumə”²⁴³ (yəni özümü müəyyən olunmuş mehriyyə müqabilində, məlum müddətə sənə arvad etdim).

Ondan sonra kişi diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى التَّرْوِيجِ قَبِلْتُ

“Qəbiltut-təzvicə ələl-mehr-il-məlumi fil-muddətil-məlumə” (yəni; bu izdivacı məlum olan mehriyyə ilə məlum olan müddətə qəbul etdim).²⁴⁴

Yaxud qadın desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي أَنْكَحْتُكَ

Sonra kişi desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Ya da ki qadın desin:

²⁴³ - Ya da belə desin:

Ya da ki, belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى بِي نَفْسِي زَوَّجْتُ

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مِنْكَ نَفْسِي زَوَّجْتُ

²⁴⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, kişi xanımın cavabında bu ibarələri oxusa da kifayət edə:

قَبِلْتُ
التَّرْوِيجِ قَبِلْتُ

²⁴⁵ - Ya da belə desin:

Ya da ki, belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى لَكَ نَفْسِي أَنْكَحْتُ

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةَ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مِنْكَ نَفْسِي أَنْكَحْتُ

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي مَتَّعْتُكَ

Sonra kişi desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى الْمُتْعَةِ قَبِلْتُ

Məsələ 321: Qadın və kişi özləri müvəqqəti nikah əqdinin siğəsini oxumaq istəyirlərsə, əvvəlcə kişinin qadına xitab edərək belə söyləməsi də caizdir:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي زَوَّجْتُكَ²⁴⁶

Ardınca qadın diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən, daimi nikah siğəsini keçən məsələdə qeyd olunduğu formada oxusunlar.

Məsələ 322: Qadın və kişi iki nəfəri öz tərəflərindən müvəqqəti nikah əqdi (mütə) siğəsini oxumaq üçün vəkil təyin etsələr, belə ki, məsələ, kişinin adı Məhəmməd, qadının isə adı Fatimə olsa, onun şəri şərtlərinə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını və əqdin müddətini təyin etdikdən sonra, (sonrakı məsələlərdə veriləcək izahlara əsasən) aşağıdakı formada icra etməlidirlər:

Əvvəlcə qadının vəkili kişinin vəkilinə müraciət edərək desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِكَ فَاطِمَةُ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ²⁴⁷

Ardınca kişinin vəkili diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوَكَّلِي التَّزْوِيجِ قَبِلْتُ

Ya da ki qadının vəkili desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِكَ فَاطِمَةُ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ²⁴⁸

Ardınca kişinin vəkili desin:

²⁴⁶ - Burada “zəvvəctuki” kəlməsində “kaf” hərfinin zəmiri kəsre ilə tələffüz olunur.

²⁴⁷ - Ya da belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مُحَمَّدًا مُوَكَّلِكَ زَوَّجْتُ

Ya da ki, belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِمُوَكَّلِكَ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

Yaxud belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِكَ مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

²⁴⁸ - Ya da belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مُحَمَّدًا مُوَكَّلِكَ أَنْكَحْتُ

Ya da ki, belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوَكَّلِكَ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Yaxud belə desin:

الْمَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِكَ مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Yaxud da ki qadının vəkili desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلَتُ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مَتَّعْتُ

Sonra kişinin vəkili desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي الْمُتَّعَةِ قَبِلْتُ

Məsələ 323: Qadın və kişi bir nəfəri öz tərəflərindən müvəqqəti nikah siğəsini (mütə) oxumaq üçün vəkil təyin etsələr belə ki, məsələn, kişinin adı Məhəmməd, qadının isə adı Fatimə olsa şəri şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını və əqdin müddətini təyin etdikdən sonra, (sonrakı məsələlərdə veriləcək izahlara əsasən) aşağıdakı formada icra etməlidirlər:

Vəkil desin:

²⁴⁹المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي التَّرْوِيجِ قَبِلْتُ

Yaxud desin:

²⁵⁰المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Sonra desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Ya da ki desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مَتَّعْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي الْمُتَّعَةِ قَبِلْتُ

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil “icab” siğəsini oxumaqla kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

²⁴⁹ - Ya da belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مُحَمَّدًا مُوَكَّلِي زَوَّجْتُ

Ya da ki, belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِمُوكَلِّي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

Yaxud belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

²⁵⁰ - Ya da belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي مُحَمَّدًا مُوَكَّلِي أَنْكَحْتُ

Ya da ki, belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلِّي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Yaxud belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلِي مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Məsələ 324: Kişi bir qadını müvəqqəti xanımı etmək niyyəti ilə müvəqqəti nikah əqdi siğəsi (nütə) oxumaq istəsə, qadın məsələn, Fatimə onu əqdin icrası üçün öz tərəfindən vəkil təyin edərsə, şəri şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını və əqdin müddətini təyin etdikdən sonra, (sonrakı məsələlərdə veriləcək izahlara əsasən) aşağıdakı formada icra etməlidir:

Əvvəlcə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

Ardınca, yenə kişi özü desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى التَّرْوِيجِ قَبِلْتُ

Yaxud da desin:

المَعْلُومُ الْمَهْرِ عَلَى لِنَفْسِي فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

Ardınca desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil (kişi) “icab” siğəsini oxumaqla kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

Məsələ 325: Qadın bir kişini öz həyat yoldaşı etmək üçün müvəqqəti nikah əqdi siğəsi (mütə) oxumaq istəsə, kişi məsələn, Məhəmməd onu müvəqqəti əqdin icrası üçün öz tərəfindən vəkil təyin edərsə, şəri şərtlərə riayət etməklə, mehriyyənin miqdarını və əqdin müddətini təyin etdikdən sonra, (sonrakı məsələlərdə veriləcək izahlara əsasən) aşağıdakı formada icra etməlidir:

Əvvəlcə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِمُوكَلَّتِي نَفْسِي زَوَّجْتُ

Ardınca diqqəti cəlb edəcək qədər zaman fasiləsi olmadan belə desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمُوكَلَّتِي التَّرْوِيجِ قَبِلْتُ

Ya da ki belə desin:

²⁵¹ - Ya da ki desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي زَوَّجْتُ

²⁵² - Yaxud desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى نَفْسِي مِنْ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي أَنْكَحْتُ

²⁵³ - Ya da ki desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مُوَكَّلَتِي مِنْ نَفْسِي زَوَّجْتُ

Ardınca desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ لِمَوْلَى النِّكَاحِ قَبِلْتُ

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, belə olduğu halda, vəkil (qadın) “icab” siğəsini oxumaqla kifayətlənməsin, (yuxarıda qeyd olunan) “qəbul” siğəsini də oxusun.

Müvəqqəti nikah əqdinin bəzi düzgünlük şərtləri²⁵⁵

Məsələ 326: Müvəqqəti nikah əqdinin bir sıra düzgünlük şərtləri aşağıdakı bəndlərə riayət etməkdir:

Mehriyyə təyin edilsin və müvəqqəti nikah əqdinin siğəsində deyilsin.

Müvəqqəti nikahın müddəti təyin edilsin və əqdin siğəsində söylənsin.

(Vacib ehtiyata əsasən) Müvəqqəti nikah əqdi oxunduğu an, onun başlama tarixi kimi nəzərdə tutulsun.

Təyin edilən müddət, ər-arvadın, yaxud onlardan birinin yaşaya biləcəyi ehtimal verilən müddətdən çox olmasın.

Vacib ehtiyata əsasən, təyin edilən müddət, zaman cəhətindən intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnmək imkanına uyğun olsun.

Yuxarıda işarə edilən bəndlər, gələn məsələlərdə izah ediləcəkdir.

Mehriyyə təyin edilsin və müvəqqəti nikah əqdinin siğəsində deyilsin.

Məsələ 327: 329-cu məsələdə izah verildiyi kimi, müvəqqəti nikah əqdində mehriyyə müəyyən edilməlidir. Əks təqdirdə, əqd batildir.

Məsələ 328: Müvəqqəti əqdin mehriyyəsinin miqdarı əqd siğəsində deyilməlidir. Buna əsasən, müvəqqəti nikah siğəsi hərçənd, iki tərəfin (kişi-qadın) arasında mehriyyənin cinsi və miqdarı təyin olmuş olsa belə bilərəkdən, unutqanlıq üzündən, qəflət səbəbilə yaxud məsələnin hökmünü bilmədən mehriyyə miqdarı bəyan edilmədən oxunarsa, batildir.

Əlbəttə, müvəqqəti nikah əqdini oxumamışdan öncə miqdar və cins təyin olunubsa, əqd siğəsini الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى (“ələl-mehr-il-məlum”-“məlum olan mehriyyə əsasında-) şəklində oxumaq kifayət edər.²⁵⁶

Mehriyyənin şərtləri və onun növləri

Məsələ 329: Müvəqqəti əqddə mehriyyə kmi təyin edilən malın, bir sıra şərtlərə malik olması lazımdır ki, aşağıda işarə etdiklərimiz də bu qəbildəndir:

Müsəlmanın ona malik olması şəri cəhətdən səhih sayılsın. Deməli, şərab, donuz, qumar alətləri və bunun kimi sairələri mehriyyə kimi təyin etmək olmaz.

²⁵⁴ - Yaxud da desin:

المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَى مِنْ نَفْسِي أَنْكَحْتُ

²⁵⁵ - Məsələ 181-də müvəqqəti nikah əqdinin bəzi düzgünlük şərtləri qeyd olunub.

²⁵⁶ - Buna əsasən, ər-arvadın razılığı ilə təyin edilən mehriyyə yüz min manatdırsa, lazım deyil ki, müvəqqəti nikah əqdinin siğəsini oxuyan zaman deyilsin: تَوْمان ألف مئة عَلَى və bunu demək kifayətdir: الْمَعْلُومِ الْمَهْرِ عَلَى

Lazım ehtiyata əsasən, ürfən mal dəyəri olmalıdır. Deməli, buğda dənəsi, bir yarpaq kimi dəyərsiz əşyaları mehriyyə kimi təyin etmək, lazım ehtiyata əsasən səhih deyildir.

Hər iki tərəfə məlum və aydın olmalıdır. Buna əsasən, şəxsin “bir şeyi mehriyyə təyin edirəm.”; yaxud “iki maldan biri, ev və ya maşın mehriyyə olsun” -dəyə müəyyən edilmədən mehriyyə təyin edilməsi səhih deyil.

Ehtiyat vacibə əsasən, mehriyyənin miqdarı, cinsi və xüsusiyyətləri “alqı-sarqının hökmləri”ndə qeyd olunan şəkildə məlum olsun.

Deməli, çəkiyə yaxud ədədə uyğun olan əşyalardandırsa, vacib ehtiyata əsasən, onun miqdarını təyin etmək üçün çəki yaxud ədədini, ölçüyə malik əşyalardandırsa onun metri və sahəsi məlum olsun.

Həmçinin, məsələn mehriyyə olaraq bir gül təyin edilibsə, amma onun cinsi müəyyən edilməyibsə, vacib ehtiyata əsasən mehriyyə səhih deyildir. Lakin gülün cinsi müəyyən edilibsə, məsələn qızıl gül olması məlumdursa, amma onun müxtəlif növləri arasından (ki, qiymət fərqlərinə malikdir,) bir növü təyin edilməyibsə, vacib ehtiyata əsasən mehriyyə səhih deyildir.

Məsələ 330: Müvəqqəti nikah əqdində mehriyyə kimi təyin olunan şeylərin müxtəlif formaları vardır, o cümlədən:

Eyn²⁵⁷: Müəyyən şəkildə mövcud olan ev, bağ, torpaq.

Borc: Məsələn, kişi müəyyən miqdarda bahar azadi sikkəsini qadına verməyə borcludur.

Mənfəət: Müəyyən bağın, evin və nəqliyyat vasitəsinin gəliri və mənfəəti kimi.

Əməl (iş və xidmət): Qurani-Kərimi yaxud xüsusi peşə və ya incəsənət sahəsini öyrətmək kimi.

Mal-mülk üzərində işlətməçilik haqqı: Mağazanın “sərqofli”²⁵⁸ və “təhcir”²⁵⁹ haqqı kimi.

Məsələ 331: Əgər ərdən başqası (qayınata kimi) öz sərvətindən müəyyən bir malını müvəqqəti evlilik mehriyyəsi olaraq təyin etməyə razılaşsa və nikah əqdi həmin mehriyyə ilə baş tutsa, səhihdir.

Amma mehriyyəni ərdən başqa şəxsin öhdəliyinə borc kimi təyin etmək, hərçənd, onun izni və icazəsi ilə olsa belə, məhəlli-işkaldır.

Xanımın bütün mehriyyənin və ya onun bir hissəsi üzərindəki mülkiyyəti

Məsələ 332: Xanım müvəqqəti nikah əqdi siğəsinin icrası (oxunması) ilə əqddə təyin edilmiş mehriyyəyə kamil şəkildə sahib olmuş sayılır. Amma müvəqqəti əqd müddətində üzrü olmadan²⁶⁰ ərinin onunla²⁶¹ cinsi əlaqəyə girməsinə mane yaratsa, (tam müddətlə

²⁵⁷ - Xarici varlığı olan və toxunma hissi ilə dərk edilə bilən mal. (müt)

²⁵⁸ - “Sərqofli” haqda üçüncü cild, 609 v-ə 610cu məsələlərdə əizah verilib .

²⁵⁹ - Həqqut-təhcir haqda üçüncü cild, məsələ 1356-da izah verilib.

²⁶⁰ - Burada cinsi əlaqədən məqsəd, təbii yolla yaxınlıq etmək və yaxınlıq zamanı təbii intim həzlərdən bəhrələnməkdir.

müqayisədə) əlaqədən imtina etdiyi müddət miqdarında ona təyin olunmuş mehriyyəsindən azaldılacaqdır. Məsələn, əgər müddətin yarısı qədər əlaqədən imtina etmişsə, məbləğin yarısı odənəcəkdir.

Qadın müvəqqəti nikah əqdi müddətində (cinsi əlaqə istisna olunmaqla) digər adi intim həzlərdən imtina etsə,²⁶² onun mehriyyəsindən heç bir məbləğ azaldılmayacaqdır.

Əlbəttə, ər cinsi əlaqə yaratmaqda aciz olsa, qadın da digər adi intim həzlərdən imtina etsə, (tam müddətlə müqayisədə) əlaqədən imtina etdiyi müddət miqdarında ona təyin olunmuş mehriyyəsindən azaldılması məhəlli işkəldir və müsaliyə və onun kimi yollarla ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, qadın müvəqqəti nikah əsnasında ərinə şərt etsə²⁶³ ki, onunla cinsi əlaqədə olmasın, digər adi intim həzlərdən imtina etməsi, qeyd etdiyimiz izaha uyğun olaraq təyin olunmuş mehriyyəsindən azalmasına səbəb olacaqdır.

Məsələ 333: Kişi müvəqqəti əqd müddətində ölsə, həbs edilsə, səfərə getsə, yaxud xəstələnsə nikah əqdinin müddəti bitsə, mehriyyədən heç bir şey azalmayacaqdır. Hərçənd, müvəqqəti əqd müddətində cinsi əlaqədə olmasa belə fərq etmir.

Ehtiyat vacibə əsasən, bu hökm, qadın müvəqqəti əqd müddətində cinsi əlaqədən öncə ölsə belə, qüvvədədir.

Məsələ 334: Ər müvəqqəti evlilik zamanı onun bütün, yaxud qalan müddətini xanımına bağışlasa, əgər onunla cinsi əlaqədə olubsa²⁶⁴ təyin edilmiş mehriyyənin hamısını ona ödəməlidir. Hərçənd, müvəqqəti nikah əqdindən bir saat keçmiş olsa və məsələn, əqd müddətindən neçə ay, yaxud neçə il qalsa da belədir. Amma əri onunla cinsi əlaqədə olmamışsa, mehriyyənin yarısını ödəməsi lazımdır.

Məsələ 335: Müvəqqəti nikah əqdində şəri şərtlər riayət edilmədiyi təqdirdə batil olsa, məsələn, arvadın, əslində öz ərinin süd bacısı olması aydın olsa, yaxud müvəqqəti əqd siğəsi düzgün şəkildə oxunmasa, aşağıda qeyd olunan hər iki halda qadın üçün mehriyyə nəzərdə tutulmur:

Cinsi əlaqə baş verməsə²⁶⁵

Qadın əqdin batil olmasını bildiyi halda, cinsi əlaqədə olsa.

Amma qadın əqdin batil olmasını bilmədiyi halda, cinsi əlaqədə olsalar, ər qadına nikah əqdinin müvəqqəti olmasını da nəzərə alaraq “mehrül-misl-l” ödəməlidir.²⁶⁶ Əlbəttə,

²⁶¹ - Burada üzlü olmaqdan məqsəd; şəri üzlər: heyz (menstruasiya-aybaşı) günləri; ürfi üzlər: ağır xəstəlik və zəruri səfərdir. Hərçənd, müstəhəb ehtiyat budur ki, ürfi üzr haqda birgə sülh (müsaliyə) etsinlər.

²⁶² - Burada cinsi əlaqədən məqsəd, təbii yolla yaxınlıq etmək və yaxınlıq zamanı təbii intim həzlərdən bəhrələnməkdir.

²⁶³ - Ya da ki, bu şərt, əqddən öncəki danışıqlarda ortaya qoyulmuş və əqd ona əsasən icra edilmişdir.

²⁶⁴ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

²⁶⁵ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

²⁶⁶ - “Mehrül-misl”in mənası məsələ 257-də izah edilmişdir.

müvəqqəti nikah əqdində müəyyən olunmuş mehriyyə²⁶⁷ “mehrül-misl”dən az olsa, qadının haqqı ondan daha çox deyildir.

Müvəqqəti nikahın müddətinin təyin edilməsi və əqdin siğəsində deyilməsi.

Məsələ 336: Müvəqqəti nikahın əqdində müddət təyin edilməlidir və bu “müddət” hər iki tərəf üçün müəyyən olmalıdır. Məsələn, nikah əqdi bağlandığı andan müddəti 40 gecə-gündüz təyin edilsin.

Buna əsasən, müvəqqəti nikah əqdinin müddəti məchul olsa, məsələn, bir neçə həftə təyin edilsə, amma həftə sayı müəyyən edilməsə, yaxud “bir-iki ay” deyilərək, az-çox arasında qalsa, müvəqqəti əqd səhih deyildir.

Əlbəttə, müvəqqəti nikah əqdinin müddətini ayın axırına kimi təyin etsə, amma həmin ayın 29 yoxsa 30 gün olması məlum olmasa işkalı yoxdur.

Məsələ 337: Müvəqqəti nikahın əqdində müddət söylənməlidir. Tərəflərin arasında müvəqqəti nikah əqdinin müddəti məlum olsa da, onun siğəsi bilərəkdən, yaxud unutqanlıq səbəbi ilə, qəflət və ya məsələni bilməməyə görə müddət deyilmədən oxunsa, batildir.

Əlbəttə, müvəqqəti nikah əqdi oxunmamışdan öncə müddət təyin edilibsə, əqd siğəsi oxunduğu zaman; *المَعْلُومَةُ الْمُدَّةِ فِي* şəklində ifadə etsə, kifayətdir.

Vacib ehtiyata əsasən, müvəqqəti nikah əqdi oxunduğu an, onun başlama tarixi kimi nəzərdə tutulsun.

Məsələ 338: Lazım ehtiyata əsasən, müvəqqəti nikah əqdində təyin olunmuş müddət əqdin oxunduğu andan hesablınsın. Buna əsasən, müvəqqəti nikah əqdinin siğəsi oxunsa, amma onun başlama müddəti məsələn, gələn həftədən hesablınsa, bu əqdin səhih olması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Təyin edilən müddət, ər-arvadın, yaxud onlardan birinin yaşaya biləcəyi ehtimal verilən müddətdən çox olmasın.

Məsələ 339: Müvəqqəti nikah əqdinə təyin edilən müddət, ər-arvadın, yaxud onlardan birinin yaşaya biləcəyi ehtimal verilən müddətdən çox olmamalıdır. Əgər əqdin müddətini elə təyin etsələr ki, ürfən ər yaxud arvadın o müddət ərzində yaşamayacağı dəqiq məlum olsa, bu müvəqqəti nikah əqdi batildir.²⁶⁸

Vacib ehtiyata əsasən, təyin edilən müddət, zaman cəhətindən intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnmək imkanına uyğun olsun

Məsələ 340: Vacib ehtiyata əsasən, təyin edilən müddət o qədər qısa olmasın ki, ər-arvad intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələnmək imkanından məhrum qalmış olsun.

Buna əsasən, əgər ata, yaxud ata tərəfdən olan baba, həddi-buluğa çatmayan qız və ya oğlunu, məhrəm olmaq məqsədilə qısa müddətlik başqasına müvəqqəti nikahlasa, amma bu müddət ərzində, qız və ya oğlan ümumiyyətlə intim həzlər və adi cinsi ləzzətlərdən

²⁶⁷ - “Mehrül-müsəmma”.

²⁶⁸ - Məsələn, 30 yaşlı kişi v əqadına kiə ,n çox bundan sonra 100 il yaşamaq ehtimal ıola bilər, müvəqqəti nikah əqdində 99illik müddət təyin edilərs ,ənikah batildir .

bəhrələnmək qabiliyyətinə malik olmasa, bu nikah əqdinin səhih olması məhəlli-işkaldır və və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən fərziyyədə, problemi aradan qaldırmaq üçün, əqddə uzun müddət təyin etsinlər və müvəqqəti nikah əqdi oxunandan sonra, kişi yaxud o, həddi-buluğa çatmadığı zaman vəlisi ata ya da ki, ata tərəfdən olan baba qalan müddəti bağışlasın.²⁶⁹

Müvəqqəti nikah əqdinin digər məsələləri

Müvəqqəti nikahda ər-arvadlıq nisbətinin qüvvədən düşməsi

Məsələ 341: Müvəqqəti nikah əqdinin müddəti bitdikdən sonra, cütlüklərin arasındakı ər-arvadlıq rəbəsi tamamlanmış olur və talaq siğəsinin oxunmasına ehtiyac yoxdur.

Amma təyin olunmuş müddət bitmədən öncə, ayrılmaq aşağıdakı yollarla mümkündür:

Ər qalan müddəti xanımına bağışladığı zaman. Bu bəxşis, “hibeyi-müddət” ya “bəzli-müddət” də adlandırılır.²⁷⁰

Ər-arvaddan biri vəfat etdiyi zaman.

Əqd, “xiyari-eyb” və “xiyari-tədlis” səbəbi ilə fəsx (ləğv) olduğu zaman və onların izahı “Nikahın fəsx (ləğv) edilməsi” bölümündə izah edilmişdir.

Əqd, mürtədlik, süd məhrəmliyi və bunun kimi məsələlər səbəbi ilə öz-özünə ləğv olmuş olsun (“infisaxi-əqd”).

Məsələ 342: Əqd qalan müddətinin bağışlanması və “hibə” edilməsinin həyata keçməsi üçün ər-in tək cə qəlbən razılığı kifayət deyil. O, öz ixtiyarı ilə (ikrah olmadan)²⁷¹ müddəti bağışladığına dəlalət edən söz yaxud əməllə onu aşkar və icra etməlidir. Məsələn, kişi (qalan müddəti) bağışlamaq niyyəti ilə deməlidir: “qalan müddəti bağışladım.” Yaxud qadın kişidən müvəqqəti nikahın qalan müddətini bağışlamasını istədiyi zaman, kişi deməlidir: “bağışladım” və ya kişi bilir ki, qalan müddəti bağışlamayana qədər, onların arasındakı ər-arvadlıq münasibəti bitməyəcək, buna görə deməlidir: “bizim aramızdakı hər şey bitdi.”

Məsələ 343: Əqd müddətinin bağışlanmasının həyata keçməsi üçün xanımın qəbul etməsi və razılıq verməsi şərt edilməmişdir (lazım deyildir). Həmçinin, bunun xanımın yanında baş verməsi, ya da ki, ona müraciətlə deyilməsi lazım deyil.

Buna əsasən, kişi xanımı məsələn, şərti adı Məryəm olsa onun yanında olmadığı zaman desə: “müvəqqəti nikah əqdinin qalan müddətini Məryəmə bağışladım.” Qalan müddətin “hibəsi” yəni “bağışlanması” həyata keçmiş olur və ər-arvadlıq münasibətləri bitmiş sayılır.

²⁶⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, ata yaxud ata tərəfdən olan babanın həddi-buluğa çatmayan uşağı müvəqqəti nikaha salması və əqd qalan müddətini bağışlaması zamanı, məsələ 166-da qeyd olunan xüsusi şərtlərə riayət olunmalıdır.

²⁷⁰ - Əqd qalan müddətini bağışlamaq, ər-arvadlıq hüququnu, öhdəliklərini tam şəkildə ləğv etmək və onun hökmlərinin bitməsi deməkdir. Bu, bir növ “iqaa” (bir tərəfli alqı satqı) sayılır. “İqaa”nın mənası üçüncü cild, məsələ-ə 75d əqeyd olunmuşdur.

²⁷¹ - “İkrah” sözünün mənası, Talaq bölümü, 489 və sonrakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 344: Müvəqqəti nikah əqdinin qalan müddətinin bağışlanmasının həyata keçməsi üçün, talaqda lazım olan şərtlər, yəni iki adil kişinin şahidliyi, xanımın heyz və nifasdan pak olması və sair lazım deyildir.

Məsələ 345: Müvəqqəti nikah əqdinin bütün müddətini, həmçinin, qalan müddətini bağışlamaq təkcə ərin ixtiyarındadır.²⁷² Əlbəttə, o, bu iş üçün başqasını da məsələ, öz xanımını, ondan qeyrisini vəkil edə və yaxud icazə verə bilər. Bu icazə geri alın və vəkillik haqqı ləğv edilə bilər. Gələn məsələdə onun hökmləri haqda danışılacaqdır.

Məsələ 346: Qadın müvəqqəti nikah əqdi və başqa əqdlər əsnasında şərt etsə ki, həyat yoldaşı tərəfindən qalan müddəti bağışlamaq üçün mütləq şəkildə, yaxud əqd zamanı müəyyən etdikləri xüsusi şərtlərə uyğun olaraq vəkilidir, əri də bu şərti qəbul etsə, bu vəkilliyi qüvvədən salmaq olmaz və qadın qoyulan şərtə uyğun olaraq, ərinin vəkili kimi qalan müddəti (özünə) bağışlaya bilər.²⁷³

Məsələ 347: Müvəqqəti nikaha daxil edilən şəxs, həddi-buluğa çatmayan uşaq olsa, atası və ata tərəfdən olan babası 166-cı məsələdə qeyd edilənlərə riayət etməklə əqdin qalan müddətini bağışlaya bilər. Hətta müvəqqəti əqdin bir hissəsi uşağın həddi-buluğ zamanına düşsə də, eyni hökmdür.

Deməli, ata yaxud ata tərəfdən olan baba, həddi-buluğa çatmayan on dörd yaşlı uşaq üçün iki il müddətinə bir qadını “mütə” (müvəqqəti nikah) etsə, 166-cı məsələdəki şərtlərə riayət etməklə, nikahın qalan müddətini qadına bağışlaya bilər.

Məsələ 348: Müddət bağışlandıqdan sonra həmin qadın və kişi, müvəqqəti nikah siğəsini oxumadan birlikdə ola bilməzlər.

Məsələ 349: Aşağıdakı hallarda kişi qalan müddəti bağışlamağı qeyd və şərtlə əlaqələndirə bilər:

Kişi müddəti bağışlamağı şərtə asılı və bağlı etmiş olsun. Məqsədi bu olsun ki, məsələ, “bağışladıqdan sonra qadın müəyyən bir şəxslə evlənməsin, evlənersə, heç bir bağışlama baş verməmiş sayılır” Belə olan halda, bağışlama batil və təsirsizdir.

Kişi qalan müddəti bağışlamasını xüsusi bir şərtə, məsələ, müəyyən bir şəxslə evlənməməyə şərtləndirmiş olsun.²⁷⁴ (yəni, sənə qalan müddəti bağışlayıram, amma müəyyən şəxslə evlənməmək şərti ilə-müt) Belə olan halda bağışlama həyata keçirilib, amma şərt təsirsizdir. Deməli, müddət bağışlandıqdan sonra, qadın müəyyən şəxslə evlənsə, müddətin bağışlanması öz qüvvəsində qalır və əvvəlki evliliyinə geri dönə bilməz.

Ər qalan müddəti bağışlayacağına söz vermiş olsun. Məsələ, söz versin ki, qadın mehriyyəsini bağışlasa, o da, müvəqqəti nikahın qalan müddətini bağışlayacaq.

Belə olan halda, müddət bağışlanmış sayılmır. Amma qadın mehriyyəsini bağışladığı zaman, vacib ehtiyata əsasən kişi öz vədəsinə əməl etməli və onun qalan müddətini bağışlamalıdır.

²⁷² - Şəri hakimin qadının çətinlik və böhranda olması səbəbi ilə qalan müddəti bağışlama ixtiyarı və hökmü yoxdur.

²⁷³ - Bu haqda Üçüncü cild, Vəkillik bölümü, 1183-cü məsələdə geniş izah verilmişdir.

²⁷⁴ - Diqqət etmək lazımdır ki, “şərt” və “qeyd”in fərqi üçüncü cild, 473-cü məsələdə izah olunmuşdur.

Məsələ 350: Kişi xanımın müvəqqəti nikah əqdindəki qalan müddətini bağışlamasını, “sülh” (müsaliyə), “əvəz” və “məşrut” əqd çərçivəsində həyata keçirsə, məsələn, ərinə desə ki, “səninlə müsaliyə edirəm ki, filankəs ilə evlənməyəcəyinin müqabilində, müvəqqəti nikah əqdinin qalan müddətini bağışlayım və qüvvədən düşsün.” Yaxud desin: “səninlə müsaliyə edirəm ki, müvəqqəti nikah əqdinin qalan müddətini bağışlayım və qüvvədən düşsün, bu şərtlə ki, filankəslə evlənməyəsən.” Belə ki, qadın müsaliyəni qəbul etsə, qalan müddət bağışlanmış sayılır və qadının qeyd olunan müəyyən şəxs ilə evlənməyə haqqı yoxdur.²⁷⁵ Əlbəttə, onunla evlənersə, nikahları səhihdir, amma günah etmiş sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, “sülh” (müsaliyə) və yaxud “əvəzi-sülh” əsnasındakı şərtə, məsələn, qadının müəyyən bir şəxs ilə evlənməsi tələb edilsə, kişi şəri hakimə müraciət etməklə də olsa, onu şərti yerinə yetirməyə vadar edə bilər.

Müvəqqəti nikahda ər-arvad hüququ

Məsələ 351: Müvəqqəti nikahda qadın “həqqül-qəsm”²⁷⁶ hüququna sahib deyildir. Həyat yoldaşından hamilə qalsa belə, “nəfəqə” haqqına malik deyildir. İstər qadının müvəqqəti nikahda nəfəqə və həqqul-qəsm hüququna malik olmadığını öncədən bilsin, istərsə də bilməsin, fərqi yoxdur.

Məsələ 352: Müvəqqəti nikahda qadın ərindən icazə almadan mənzili tərk edib gedə bilər. Amma evi ərdən icazəsiz tərk etməyin nəticəsi, ərinin halal intim həzlər və cinsi əlaqədən bəhrələnmə haqqına mane olarsa, caiz deyildir. Amma üzrlü səbəbdən²⁷⁷ gedərsə, işkəli yoxdur.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən, qadın ərinin haqqı pozulmadığı təqdirdə belə ondan icazəsiz evdən çıxmasın.

Məsələ 353: Müvəqqəti nikah əqdində ər-arvad bir-birlərindən irs aparmırlar. Əgər bir tərəfdən və ya hər iki tərəfdən irs aparmaq şərt edilərsə, bu şərtin səhih olması işkəlidir və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.²⁷⁸

Əri olmadığını iddia edən xanımla müvəqqəti nikah bağlamaq

²⁷⁵ - Qeyd etmək lazımdır ki, qalan müddəti bağışlamaq üçün sülh (müsaliyə) etmək, mətnə qeyd olunan misallardakı formada nəticəyə şərt olunduğu kimi, fələ (işin özünə) də şərt oluna bilər. Məsələn, kişi desə ki, “səninlə sülh (müsaliyə) edirəm və qalan müddəti bağışlayıram, bir şərtlə ki, filankəs ilə evlənməyəsən.” Belə olan surətdə, qadının qəbul etməsi və sülhün (müsaliyənin) baş tutması nəticəsində, kişiye vacibdir ki, qalan müddəti bağışlasın. Əgər belə etməsə, qadın şəri hakimə müraciət etməklə də olsa, onu qalan müddəti bağışlamağa məcbur edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən “nəticə şərti” ilə “fələ şərti”nin fərqi üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə əzəh edilmişdir.

²⁷⁶ - Məsələ 277-də “həqqul-qəsm” haqda izah verilmişdir.

²⁷⁷ - Məsələ 264-də “üzrlü məqamlar” bəyan edilmişdir.

²⁷⁸ - Məsələn, qadının kişidən irs aparması şərt edilibsə, kişi vəfat etdiyi zaman, onun vərəsəsi bu xanımla müsaliyə etməlidir.

Məsələ 354: Əri olmadığına iddia edən qadın, başqasının iddəsini saxlamasa²⁷⁹ onun doğru söyləməsinə məntiqi ehtimal olsa, onunla müvəqqəti nikah bağlamaq caizdir.

Əlbəttə, (müttəhimə yəni, yalanda ittiham edilən), qadının yalan söylədiyini güman etməyə şahid və əlamətlər mövcud olsa, kişi lazım ehtiyata əsasən, onunla müvəqqəti nikah bağlamadan öncə, evli olmamasına əmin olmaq üçün bu haqda axtarış və tədqiqat aparmalıdır.

Məsələ 355: Kişi müvəqqəti nikah bağladıqdan sonra həyat yoldaşının evlənmək üçün şəri maneəyə malik olub-olmaması haqda tərəddüd etsə, o, bir sıra ittihamlarla üzləşsə belə, bu barədə axtarış aparmaq məqsəduyğun deyildir.

Əlbəttə, onunla evlənmək barəsində şəri maneələrin olması sübuta yetirilsə, ona uyğun addım atmalıdır.

Zina etmiş qadınla müvəqqəti nikah bağlamaq

Məsələ 356: Zina (nəuzu billah) etmiş, amma hal-hazırda nikah bağlamaq üçün şəri maneəsi olmayan qadınla müvəqqəti nikah bağlamaq məkrumdur. Onunla evlənmək iki halda məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır:²⁸⁰

Qadınla zina edən kişi, qadın tövbə etmədən onunla evlənmək istəsə.

Qadın zinakar kimi məşhur olsa və kişi qadın tövbə etmədən onunla evlənmək istəsə. Hərçənd, sözügedən kişi onunla zina etməmiş olsa belə.²⁸¹

Məsələ 357: Qadının zinakar kimi (nəuzu billah) məşhur olan kişi ilə, tövbə etmədən öncə evlənməsi məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. ²⁸²

Müvəqqəti nikahda olan xanım ilə daimi nikah bağlamaq

Məsələ 358: Kişi qadınla müvəqqəti nikah bağlayıbsa, əqdin müddəti tamam olmayana qədər onunla yenidən müvəqqəti yaxud daimi nikaha girə bilməz. Bunun üçün ya müddətin bitməsinə gözləməlidir, ya da ki, qalan müddəti bağışlamalıdır. ²⁸³ Sonra yenidən müvəqqəti, yaxud daimi nikah bağlaya bilər. ²⁸⁴

²⁷⁹ - O cümlədən: talaq iddəsi, müvəqqəti evlilik iddəsi, vəfat iddəsi, vəty bi şübhə iddəsi və bunun kimiləri

²⁸⁰ - Vacib ehtiyata zidd olduğu zaman, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

²⁸¹ - Zina etmiş qadınla evlənməyin hökmləri haqda 156 və 157-ci məsələlərdə geniş izah veril-mişdir.

²⁸² - Vacib ehtiyata zidd olduğu zaman, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

²⁸³ - “Bəzli-müddət” yaxud “Hibe-i-müddət” etsin.

²⁸⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən misalda, qadının öz əri ilə evlənməsi üçün iddə saxlaması lazım deyildir. Amma başqası ilə evlənmək istəsə, -iddə hökmlərində bəyan edildiyi tərzdə- iddə saxlamalıdır.

İntim və cinsi ləzzət olmadan müvəqqəti nikah bağlamaq

Məsələ 359: Tərəflərin müvəqqəti nikah bağlamaqdan məqsədi intim və cinsi ləzzətlər olmasa, məsələn, məhrəmliyin yaranması üçün olsa belə bu evlilik səhihdir. Amma qadın müvəqqəti nikah əqdində şərt etsə ki, kişinin ondan heç bir intim həzlər və cinsi ləzzətlər almağa haqqı yoxdur, əqd batildir. Amma şərt etsə ki, əri onunla cinsi əlaqəyə girməsin, əqd və şərt səhihdir. Əri ondan başqa intim həzlər ala bilər və qadın sonradan cinsi əlaqəyə razı olsa, əri onunla cinsi əlaqədə ola bilər.²⁸⁵

Nikah əqdinin daimi, yoxsa müvəqqəti olması barədə ər-arvadın ixtilafı

Məsələ 360: Nikah əqdi bağlanandan sonra, qadın nikahın daimi olmasını və nəfəqə haqqına sahib olduğunu iddia etsə, amma kişi nikahın müvəqqəti olmasını və qadının nəfəqə haqqına malik olmadığını söyləsə, bu iddiada qadın “müddəi” (“iddiaçı”), kişi isə “munkir” (inkarçı) adlanır. Qadının iddiası zahirə uyğun olmuş olarsa, istisnadır.

Amma nikah əqdinin daimi olmasından qadının məqsədi, ərinin cinsi istəklərini təmin etmədiyi halda, tam şəkildə mehriyyə haqqına sahib olmasındırsa, amma kişinin əqdin müvəqqəti olmasını iddia etməsindən məqsədi, müvəqqəti nikahda olduqları zaman, bəzi müddətdə qadının onun cinsi istəklərini təmin etmədiyinə görə, mehriyyənin bir hissəsini geri almaqdırsa,²⁸⁶ bu iddiada kişi “müddəi” (“iddiaçı”), qadın isə “munkir” (inkarçı) adlanır. Amma, qadının iddiası zahirə uyğun olmuş olarsa, istisnadır. Şəri hakim “iddiaçı” və “inkarçı”-nı təyin etdikdən sonra, tərəflər arasında məhkəmə qanunlarına uyğun hökm edəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən tərəflərin arasındakı ixtilaf “tədai”²⁸⁷ şəklindədir. Məsələn, iki iddia birgə birləşmişdir.

Qadın nikahın daimi olmasını, nəfəqə haqqına sahib olduğunu iddia edir və ərindən nəfəqə tələb edir. Kişi də nikahın müvəqqəti olmasını iddia edir və nikahda olduqları zaman, bəzi müddətdə qadının onun cinsi istəklərini təmin etmədiyinə görə, mehriyyənin

²⁸⁵ - Bu hökm, daimi nikah əqdinə də şamil olur.

²⁸⁶ - Əri ilə cinsi əlaqədən imtina edən qadının mehriyyə haqqının olmamasına aid geniş məlumat 332-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

²⁸⁷ - Mübahisəli məsələlərdə, bəzən tərəflərdən biri nəyinsə barəsində “iddiaçı”, o biri isə həmin iddianın qarşısında, heç bir iddia irəli sürmədən, sadəcə “inkarçı” olur. Belə ki, mübahisəli işlərin əksəriyyəti bu formadaır. Bəzən isə tərəflərin hər ikisi iddiaçıdır. Şikayətçi olan iki tərəf “mütədaiyan” (iddiaçılar) və iddia olunan məsələ isə “tədai” adlanır. Məsələn, bir şəxs çoxmərtəbəli bina evinin bir mənzilini icarəyə verib. Kirayəçi məskunlaşmamışdan öncə, onunla bina sahibi ilə hansı mənzili icarəyə götürməsi haqda ixtilaf yaranır. Bina sahibi iddia edir ki, o, qarşı tərəfə qərb tərəfdəki mənzili icarəyə verib. Amma kirayəçi iddia edir ki, bina sahibi ona şərq istiqamətindəki mənzili kirayə verib. Belə olan halda, iddiaçıların hər biri, binanın bir mənzilinin kirayə verildiyini iddia edir, o biri mənzilin kirayə verilməsini isə inkar edir. Qeyd etmək lazımdır ki, evlilik mövzusunda “tədai” də mətnə verilən misal qəbiləndir.

bir hissəsini qadından geri tələb edir. Belə olduğu halda, ikisindən birinin iddiası zahirə uyğun olmuş olmasa, bu iddialar haqda “tədai”²⁸⁸ hökmləri icra ediləcəkdir.²⁸⁹

Övlada aid olan bəzi hökmlər

Övladın şəri cəhətdən ər-arvada nisbət verilməsi

Məsələ 361: Nikah əqdi müvəqqəti, yaxud daimi nikah icra olduqdan sonra, qadın övlad dünyaya gətirsə, istənilən məntiqi yolla²⁹⁰ uşağın qadının ərindən və ya başqasından olması aydın olsa, sözügedən övladın şəri hökmləri ona uyğun olacaqdır.

Amma ərindən başqasının vasitəsilə hamilə olması ehtimal verilsə, dünyaya gətirdiyi uşağın ərindən yoxsa başqasından olması aydın olmasa, aşağıdakı şərtləri nəzərə almaqla, uşaq şəri baxımdan qadının ərinə nisbət verilir:²⁹¹

Əri qadınla cinsi əlaqədə olmuş və məntiqi ehtimala əsasən, spermasını qadının bətninə boşaltmışdır. Yaxud cinsi əlaqədə olmasa da, spermanı qadının cinsiyyət orqanının üzərinə boşaltmış və məntiqi əsasa görə sperma qadının vaginasına getmişdir.

Amma süni mayalanma kimi, başqa yolla sperma qadının bətninə yeridilsə, onun nəticəsində qadının hamilə olmasına məntiqi ehtimal verilsə, həmin övladın ərə nisbət verilməsi məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Ərin xanımı ilə cinsi əlaqəsindən və yaxud cinsi əlaqə hökmündə olan hər hansı əmələndən uşağın dünyaya gəlişinə qədər hicri-qəməri ayı ilə altı ay keçmiş olsun. Deməli, uşaq sözügedən müddətdən öncə dünyaya gəlsə, ərə nisbət verilməyəcəkdir.

Ərin xanımı ilə cinsi əlaqəsindən və yaxud cinsi əlaqə hökmündə olan hər hansı əmələndən uşağın dünyaya gəlişinə qədər hicri-qəməri ili ilə bir ildən artıq keçməməlidir.

²⁸⁸ - “Tədai” hökmləri əlaqədar kitablarda geniş şəkildə izah edilmişdir.

²⁸⁹ - Deməli, qeyd olunan mübahisələr zamanı, iddiada əsas fərzi həmişə, daimi yaxud müvəqqəti nikah kimi təyin etmək olmaz, ərin və arvadın iddialarının hansı əsasda olmasını aydınlaşdırmaq lazımdır.

²⁹⁰ - Məsələn, DNA analizi yolu ilə aydınlaşa bilər.

²⁹¹ - Qeyd olunan məsələdə, övladın kimdən olmasını aydınlaşdırmaq üçün, yəqinlik gətirən elmi yollardan istifadə etmək vacib deyildir. Amma elmi yollarla onun kimdən olması aydınlaşsa, ona uyğun əməl edilməlidir.

Məsələ 362: Keçən məsələdə qeyd olunan şərtlərin baş verməsi ilə, qadının dünyaya gətirdiyi uşaq, onun ərinə nisbət verilir. Ərin həmin uşağın ona aid olmadığını iddia etməsi və onu öz övladı hesab etməməsi caiz deyildir.

Kişi övladın ona aid olmadığını iddia etsə, daimi nikah bağlayıbsa, iddiası təsirsizdir. “Lian”²⁹² icra etmələri istisnadır. Kişi müvəqqəti nikah bağlayıbsa, övladın ona aid olmadığını iddia etsə, “lian” etməyə ehtiyac olmadan, iddiası nəzərə alınır. Amma qadın və yaxud onun övladı kişiye qarşı nəsəb (atalıq) iddiası qaldırsalar, şəri hakim ərdən (uşağın ondan olmamasına) and içməsinə istəyəcəkdir. Ər and içməkdən imtina etsə və çəkinsə, uşağın ona aid olmasına qərar veriləcəkdir.

Ərin, övladın ona aid olmadığını söyləməsi o zaman caiz deyil ki, uşağın onun övladı olmasına ehtimal verdiyi halda, buna şəkk edir. Amma uşağın DNA analizi kimi müasir elmi yollarla onun övladı olmadığını bilsə, bildiyinə uyğun əməl etməlidir.

Məsələ 363: Mayalanma “vəty bi şübhə”²⁹³ nəticəsində baş tutsa və övlad dünyaya gəlsə, hər iki tərəfə (cinsi əlaqədə olan ər-arvada) nisbət verilir. Hər ikisinin övladı sayılır və halazadə hesab edilir.

Məsələ 364: Mayalanma zina nəticəsində baş tutsa və övlad dünyaya gəlsə, övlad haramzadə hesab edilsə də, amma əsl-nəsəb cəhətindən, tərəflərin hər ikisi onun ata-anası sayılırlar. Vərəsəlik haqqından başqa, valideyn-ləri ilə uşağın arasında bütün nəsəb haqları mövcuddur.

Qeyd etmək lazımdır ki, zinadan dünyaya gələn şəxs evlənərsə, onun övladları halalzadə sayılacaqdır.²⁹⁴

Məsələ 365: Kişi öz şəri nikahlı həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqənin haram olduğu məqamlarda heyz, nifas, yaxud ramazan ayında oruclu olduğu zaman, etikaf və ehram və sair hallarda cinsi əlaqədə olarsa, bu yaxınlıqdan dünyaya gələn övladı halalzadədir və zinazadə (zinadan dünyaya gələn uşaq) hökmünü daşıyır.

Məsələ 366: Cinsi əlaqə olmadan, ərindən başqasının sperması qadının bətninə daxil edilib mayalanma baş verərsə, qadın bu yolla hamilə olarsa, bu əməl caiz olmasa belə zina sayılmır. Dünyaya gələn uşaq da qadın və sperma sahibi olan kişinin övladı sayılaraq, halalzadədir.

²⁹² - “Lian”, ər-arvadın şəri hakimin hüzurunda xüsusi olaraq cəzadan uzaqlaşmaq üçün bir-birlərinə lənət oxumalarıdır. Ər arvadının zina etdiyini iddia etsə, uşağın ondan olmadığını söyləsə, həmçinin, arvadının dünyaya gətirdiyi uşağın ki, zahirdə onun övladı sayılır, ondan olmadığını iddia etsə, qadın da onun bu iddiasını təkzib etsə, “lian” icra edilir. Misbahus-salihin, üçüncü cild, “lian” bölümü.

²⁹³ - “Vəty bi şübhə”dən məqsəd budur ki, kişi bilmədən və diqqətsizlik üzündən şəri cəhətdən sahib olmadığı bir qadınla cinsi əlaqədə olur. Məsələn, qadın və kişi, qadının iddäsının tamam olmasını zənn edərək, evlənib cinsi əlaqədə olurlar. Sonradan məlum olur ki, qadın iddə müddətində imiş. Bu haqda, “Talaq” bölümündə, “İddə hökmləri” mövzusu altında, 606-cı məsələdə daha ətraflı məlumat veriləcəkdir.

²⁹⁴ - Cinsi əlaqə, bir tərəfin baxışında zina, o biri tərəfin fikrincə isə vəty bi şübhədirsə, bunun hökmü “İrs” bölümü, “İrsin maneələri”, məsələ 1308-də bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 367: Ər-arvad bir uşağı övladlığa götürsələr, onun qəyyumluğunu və yetişdirilməsini öhdələrinə alıb böyütsələr, bu əməl, uşaq və onu himayəyə götürən valideynləri arasında nəsəb hökmlərinin yaranmasına səbəb olmaz.

Buna əsasən də, övladlığa götürülmüş uşağı şəxsiyyət vəsiqəsində həqiqi nəsəbi övlad kimi qeyd etdirmək, yaxud bu haqda ona məlumat verməmək, həqiqi övlada aid olan bəzi şəri hökmlərlə (irs və məhrəmlik hökmləri ilə) müxalifət etməyə səbəb olacaqsə, caiz deyildir.

Yeni doğulan körpəyə aid hökm və qaydalar

Məsələ 368: Yeni doğulan uşaq üçün bir sıra əməlləri etmək müstəhəbdir:

Zərər vermədən, təhlükəsiz halda yuyundurmaq.

Uşaq dünyaya gəldiyi gün, göbək ciyəsi düşmədən öncə, sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə deyilməsi.²⁹⁵

Fərat çayının suyu və Həzrət Əbi Əbdillə Huseynin (ə) türbətindən uşağın ağzına sürtmək (dadızdırmaq)

Uşağın anadan olduğu gün “vəlimə”²⁹⁶ vermək. Əlbəttə, onu qısa bir müddət, məsələn, bir neçə gün təxirə salmaq da olar.

Uşağın yeddinci günündə zərər vermədən, təhlükəsiz halda başını qırmaq. Qırılan saçın çəkisi qədər qızıl və ya gümüş sədəqə vermək. Uşağın saçının bir hissəsini qırıb, o biri hissəsini saxlamaq məkrəhdur.

“Əqiqə” etmək.²⁹⁷

Sünnət etdirmək.

Ona gözəl ad seçmək.

Əgər oğlandırsa, Peyğəmbərlərin (ə), xüsusilə də, Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) və Məsum İmamların (ə), yaxud Allah-taalaya bəndəlik mənası verən adlar, məsələn, Abdullah, Əbdurrəhman kimi adlar qoyulsun. Qızıdırsa, uşağa saleh əməlli xanımların adlarından biri, xüsusilə də, Həzrət Fatimənin (s) adı qoyulsun. Övlada Əhli-beyt (ə) düşmənlərinin adlarını qoymaq məkrəhdur.²⁹⁸

Qeyd etmək lazımdır ki, uşağa ad qoyulduğu zaman iki məsələyə diqqət olunmalıdır:

²⁹⁵ - Həmçinin, uşağın qulağına, Allahın razılığını cəlb etmək məqsədilə (rəcəən, qürbətən iləlləh), azandan sonra mübarək Həmd surəsi, Ayətəl-kürsü, Həşr surəsinin 21-24-ə qədər olan ayələri, İxlas, Fələq, Nas surələri oxunsun. Mirat əl-Kəmal, c. 1, əl-Fəsl əl-əvvəl fi adab əl-viladə, səh. 26, Müstədrək əl-vəsail və müstənbət əl-məsail, c. 15, əbvab əhkam əl-övlad, XXVI bab, səh. 137, 1-ci hədis.

²⁹⁶ - Qonaqlıq, ziyafət vermək. (müt).

²⁹⁷ - Qurban kəsmək. (müt).

²⁹⁸ - Məqsəd elə adlardır ki, zaman keçdikcə Əhli-beyt (ə) düşmənlərinin adları kimi məşhur olub. Belə ki, bu adlar əlamət və izahsız söyləndiyi zaman, belə başa düşülür ki, qoyulan ad, Əhli-beyt (ə) düşməninin adıdır. (Başqa ibarətlə desək, həmin ad söyləndiyi zaman, düşüncəmiz birbaşa onu təsəvvür etsin.)

Uşağa, Uca Yaradanın zatını bildirən, məsələn, Allah kəlməsi və Allah-taaladan başqası haqda işlənməyən sifət və xüsusiyyətləri kimi, məsələn, əbd sözü olmadan Rəhman adı qoymaq caiz deyildir. Lazım ehtiyata əsasən, uşağa İlah adı da qoyulmamalıdır.²⁹⁹

Adətən, Allah-taalanın sifət və xüsusiyyətləri kimi tanınan adlar, yəni, ümumi şəkildə, izah verilmədən və heç bir qeyd olmadan həmin adlar söyləndiyi zaman, ondan məqsədin birbaşa Allah-taala olması başa düşülürsə, məsələn, əbd sözü olmadan Rəbb, Xaliq və Rəzzaq kimi adların körpəyə qoyulması lazım ehtiyata əsasən, caiz deyildir.

* Mövzunun davamı olaraq, “övlada gözəl ad qoymağın fəziləti” haqda bir neçə rəvayətə işarə edirik:

İmam Baqirdən (ə) rəvayət edilir ki, buyurur: “Adlar içində ən doğru ad, Allah bəndəliyini çatdıran (mənaaya sahib olan) adlardır və adların ən üstünü peyğəmbərlərin adlarıdır.”³⁰⁰

İmam Kazim (ə) bir hədisdə buyurur: “Kişinin övladına etdiyi birinci yaxşılıq budur ki, ona gözəl ad seçsin. Buna görə də, hər biriniz öz övladınıza gözəl ad qoyun.”³⁰¹

Rəvayət edilir ki, Həzrət Əmir-əlmuminin Əli (ə) buyurur: “Övladına gözəl ad seçmək, yaxşı tərbiyə etmək və ona Quran öyrətmək atanın üzərində olan haqlardandır.”³⁰²

Süleyman Cəfəri, İmam Kazimin (ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Bir evdə ki, Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyin, Cəfər, Talib, Abdullah, Fatimə (xanımlar üçün) adlarından birini daşıyan şəxs yaşayırsa, oraya fəqirlik və ehtiyac daxil olmaz.”³⁰³

Cabirin söylədiyi bir hədisdə qeyd olunur ki, İmam Baqir (ə) şüalərdən birinin görüşünə getmək məqsədilə atına mindiyi zaman, buyurdu: “Ey Cabir! Sən də mənimlə gəl!”

Cabir deyir ki, mən də O Həzrətin (ə) ardınca getdim. İmam Baqir (ə) həmin şəxsin evinə çatdığı zaman, qapıya bir uşaq gəldi. İmam (ə) ondan soruşdu: “Adın nədir?”

Uşaq dedi: Məhəmməd.

İmam (ə) buyurdu: “Künyən nədir?”

Uşaq dedi: Əli. (Yəni; Əbu Əli).

İmam Baqir (ə) ona buyurdu: “Sən sürətlə şeytandan uzaqlaşmısan. Çünki şeytan, kimsə “Ey Məhəmməd!”, “Ey Əli!” -deyə çağırıldığı zaman, mis əridiyi kimi əriyir. Amma kimsə bizim düşmənlərimizin adı ilə çağırıldığı zaman, vəcdə gələrək, ona qarşı hiyləgərlik və yolundan azdırmaqla məşğul olur.”³⁰⁴

²⁹⁹ - Uşağa “İlahə” adı qoymağın işkalı yoxdur.

³⁰⁰ - Furu əl-kafi, c. 6, Bab əl-əasma vəl-kunya, səh. 18, 1-ci hədis.

³⁰¹ - Furu əl-kafi, c. 6, Bab əl-əasma vəl-kunya, səh. 18, 3-cü hədis.

³⁰² - Nəhc əl-bəlağə, 399-cu hikmət.

³⁰³ - Furu əl-kafi, c. 6, Bab əl-əasma vəl-kunya, səh. 19, 8-cü hədis.

³⁰⁴ - Furu əl-kafi, c. 6, Bab əl-əasma vəl-kunya, səh. 20, 12-ci hədis.

İmam Sadiq (ə), Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Dörd oğlu olan şəxs, onlardan birinə mənim adımlı qoymasa, mənə qarşı kobudluq etmiş sayılır.”³⁰⁵

Hədislərin birində Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah-taala Məhəmməd adı olan evin ruzisini çoxaldar. Buna görə də, övladınıza Məhəmməd adı qoysanız, onu vurmayın, nalayiq sözlər deməyin.”³⁰⁶

İmam Rzanın (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: “Məhəmməd adı olan ev, sübh və qürub vaxtı xeyir-bərəkətlə dolu olar.”³⁰⁷

Hədisdə deyilir ki, Qiyamət günü Məhəmməd adlı bir şəxsi Allah-taalanın hüzuruna təqdim edərlər. Allah-taala ona müraciətlə buyurar: “Sevgili Rəsulum ilə adaş olduğun halda, məndən utanmadın, mənə qarşı günah işlətdin. Mən bu gün sevgili Rəsulum ilə eyni ada sahib olduğun üçün sənə əzab verməyə utanıram.”³⁰⁸

Əbu Harun deyir: “Mən Mədinədə adətən İmam Sadiqin (ə) yanında olardım. Bir müddət, onun hüzuruna gedə bilmədim. Neçə gün sonra onun yanına getdim. İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Ey Əba Harun, neçə gündür səni görmürəm?”

Dedim: “Oğlan övladım oldu.”

İmam (ə) buyurdu: “Mübarəkdir, adını nə qoydun?”

Dedim: “Adını Məhəmməd qoydum.”

Həzrət İmam Sadiq (ə) çiyinlərini yerə doğru əydi, o qədər əyildi ki, az qaldı çiyinləri yerə dəysin və buyurdu: “Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd.”

Sonra buyurdu: “Özüm, övladım, ailəm, atam, anam, bütün yer əhli Allahın Elçisinə (s) fəda olsun.

Bu uşağa nalayiq sözlər demə, onu vurma, ona pislik etmə.”

Sonra buyurdu: “Yer üzərində Məhəmməd adı olan bütün evlər hər gün təqdis³⁰⁹ edilir...”³¹⁰

Məsələ 369: Möminə yaraşan budur ki, ona övladının dünyaya gəlməsini xəbər verdikdə, onun oğlan yoxsa qız olmasını soruşmasın. Əvəzində onun sağlamlığı və fiziki kamilliyi haqda sual etsin. Sağlam olduğunu öyrəndikdə, Allaha həmd edərək desin:

مُشَوَّهًا خُلُقًا مَنَى يَخْلُقُ لَمْ أَدَى لِلَّهِ الْحَمْدُ³¹¹

³⁰⁵ - Furu əl-kafi, c. 6, Bab əl-əsmə vəl-kunya, səh. 19, 6-ci hədis. Başqa bir rəvayətdə, “dörd övlad” yerinə “üç övlad” ibarəti qeyd olunmuşdur. Vəsail əş-şiə, Əbvabü əhkam əl-övlad, XXIV bab, səh. 394, 5-ci hədis.

³⁰⁶ - Məcmuətu vərram, c. 1, səh. 32.

³⁰⁷ - Vəsail əş-şiə, Əbvabü əhkam əl-övlad, XXIV bab, səh. 394, 6-cı hədis.

³⁰⁸ - Müstədrək əl-vəsail və müstənbit əl-məsail, c. 15, əbvab əhkam əl-övlad, XVI bab, səh. 130, 4-cü hədis.

³⁰⁹ - Müqəddəs bilmə, müqəddəsləşdirmə, sitayiş etmə, tapınma.

³¹⁰ - Furu əl-kafi, c. 6, “Uşaq” babı, səh. 39, 2-ci hədis.

³¹¹ - Vəsail əş-şiə, Əbvabü əhkam əl-övlad, c. 21, XXI bab, səh. 412, 1-ci hədis.

“Allaha həmd olsun ki, məndən (dünyaya) çirkin və naqis yaranışlı bir övlad xəlf olunmadı.”³¹²

Sonra oğlan olduğunu öyrəndikdə, Allah-taalaya ona bəxş etdiyi nemətə görə şükür etsin. Qızı olduğunu eşitdiyi zaman isə, Allahın onun üçün seçdiyindən narahat olmasın. Hədislərimizə əsasən, qız övladı həsənət yəni, yaxşılıq, oğlan övladı isə nemətdir. Yaxşılıq mükafatlandırılır, nemət haqda isə sorğu-sual edilir.³¹³

Əqiqənin hökmləri

Məsələ 370: Dünyaya yeni gələn körpə qız, yaxud oğlan üçün onun yeddinci günündə əqiqə yəni, qurbanlıq kəsmək müstəhəbdir. ³¹⁴ İstər üzrlü, istərsə də adi halda yeddinci gündən sonra onun üçün qurbanlıq kəsilməsi təxirə salınsa, bunun müstəhəb olması yenə də qüvvədə qalır.

Məsələ 371: Dünyaya gəlmiş zaman körpə üçün qurbanlıq kəsilməyibsə, o, həddi-buluğa yaxud yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatdığı zaman və hətta ömrünün sonuna kimi özü üçün əqiqə edib qurbanlıq kəsə bilər. Əgər yaşadığı müddətdə ona əqiqə qurbanlığı edilməsə, vəfatından sonra onun üçün bu icra edilə də bilər.³¹⁵

Məsələ 372: Həddi-buluğa çatmamış uşağın sərvəti varsa, atası yaxud ata tərəfdən olan babası uşağın malından onun üçün əqiqə qurbanlığı edə bilər.

Məsələ 373: İnsan öz malından başqası üçün istər həddi-buluğa çatmış olsun, istərsə də çatmamış olsun hətta onun, yaxud şəri vələsinin icazəsi olmadan da əqiqə qurbanlığı kəsə bilər.

Məsələ 374: İki yaxud bir neçə övladı olan şəxs, onların hamısına əqiqə qurbanlığı niyyəti ilə, müştərək olaraq bir heyvan qurbanlıq edə bilməz. Hər bir nəfər üçün bir heyvan qurbanlıq olaraq nəzərə alınmalıdır.

Məsələ 375: Əqiqə qurbanlığı, dəvə, inək, qoyun, keçi ola bilər. Toyuq, xoruz, hinduşka və dəvəquşunun kəsilməsi kifayət etməz.

Məsələ 376: Əqiqə qurbanlığının kök və dolu olması müstəhəbdir. Qurban bayramının vacib qurbanlığının şərtlərinə malik olması lazım deyildir.

Məsələ 377: Əqiqə qurbanlığının əvəzinə onun pulunu sədəqə vermək kifayət etməz. Amma kim Qurban bayramında övladı üçün qurban edərsə, bu əqiqə qurbanlığı kimi hesab edilə bilər. Bu hökm, Qurban bayramında özü üçün qurbanlıq edən şəxsə də aiddir. Bu haqda, ikinci cild, Müstəhəb qurbanlığın hökmləri, məsələ 1291-də izah edilmişdir.

³¹² - Əlbəttə, Hikmət sahibi olan Allah ona fiziki nöqsanlı övlad bəxş etsə, onu ilahi imtahan kimi qəbul etməli, səbirli olmalı və Uca Rəbbin dərgahına şikayət etməməlidir.

³¹³ - Furu əl-kafi, c. 6, “Fəz əl-bənat” babı, səh. 6, 8-ci hədis.

³¹⁴ - Əlbəttə, uşaq yeddinci gün günortadan öncə vəfat edərsə, qurbanlıq kəsməyin müstəhəb olması qüvvədən düşür.

³¹⁵ - Bir şəxs, malının üçdə birini vəfatından sonra onun üçün əqiqə etməyə vəsiyyəət etsə, vəsiyyətinə uyğun əməl edilməlidir.

Məsələ 378: Əqiqə qurbanlığının sümüklərini sındırmağın işkalı yoxdur. Amma onu doğrayan zaman imkan daxilində sümüklərini sındırmamaq daha yaxşıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, əqiqə qurbanlığının sümüklərini dəfn etməyin müstəhəb olması sübuta yetməyibdir. Həmçinin, qurbanlıq sahibinin onun dərisini istədiyi şəkildə istifadə etmək ixtiyarı vardır. ³¹⁶

Məsələ 379: Əqiqə qurbanlığının ətinə bişmiş və yaxud çiy formada paylamaq olar. Onun əti ilə yemək hazırlayaraq, bir qrup mömini dəvət edib ziyafət vermək olar. Daha yaxşısı budur ki, onların sayı on nəfər və ondan da çox olsun. Yeməkdən yeyərək körpə üçün dua olunsun. ³¹⁷

Məsələ 380: Uşağın atası və onun ailəsi və məxsusən anasının əqiqə qurbanlığından yeməsi məkrühdür. Müstəhəb ehtiyata əsasən, ana ondan yeməməlidir. Əlbəttə, əgər baba və nənənin yemək xərcini uşağın atası təmin etmirsə, onların əqiqə qurbanlığı ətindən yeməsi məkrüh sayılmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, insan yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatdığı zaman özü üçün əqiqə qurbanlığı kəsdiyi zaman da, sözügedən məkrühlük hökmü qüvvədə qalır. ³¹⁸ Müstəhəb ehtiyata görə, onun özü də əqiqə qurbanlığından yeməməlidir.

Məsələ 381: Rəvayətlərə görə, əqiqə qurbanlığını kəsəndə, yaxud nəhr edəndə, ³¹⁹ bir sıra dualar, o cümlədən aşağıdakı duanın oxunması tövsiyə edilmişdir:

فُلَانٍ عَنْ عَقِيقَةِ اللَّهِمَّ وَبِاللَّهِ اللَّهُ بِسْمِ

“Allahın adı və Allahın yardımı ilə! Pərvərdigara, bu filankəs tərəfindən olan əqiqədir ki,” (Burada “filanın” kəlməsinin yerinə uşağın adını deyirsən.)

³¹⁶ - İkinci cild, Müstəhəb qurbanlığın hökmləri, Məsələ 1290-da qeyd olunan hökm, əqiqə qurbanlığına şamil edilmir.

³¹⁷ - Qeyd etmək lazımdır ki, əqiqə qurbanlığı -şərtlərinə riayət etməklə- heyvan kəsmək və yaxud (dəvə) “nəhr” etməklə həyata keçmiş olur. Onun ətinə bölmək, paylamaq, qonaqlıq vermək, əqiqə qurbanlığının tövsiyə edilmiş olan digər müstəhəb əməllərindəndir.

³¹⁸ - Ata və uşağın ailəsinin əqiqə qurbanlığının ətindən yeməsi məkrühdür.

³¹⁹ - Qurbanlıq heyvan, qoyun, inək və keçidirsə kəsilir, dəvədirsə nəhr edilir.

320 وَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّيَ مُحَمَّدٌ لَّيْلَ وَقَاءِ أَجْعَلْهَا اللَّهُمَّ بِعَظْمِهِ؛ وَعَظْمُهَا بِدَمِهِ وَدَمُهَا بِلَحْمِهِ لَحْمُهَا

“Əti onun əti qarşılığında, qanı onun qanı qarşılığında, sümükləri onun sümükləri qarşılığındadır. Pərvərdigara, onunla Məhəmməd və Ali Məhəmmədi qoru.”

Sünnət etməyin hökmləri

Məsələ 382: Oğlan övladının şəri vəlisinin (ata ya ata tərəfdən olan babanın) onu dünyaya gəlişinin yeddinci günündə zərər vermədən, təhlükəsiz şəkildə sünnət etdirməsi müstəhəbdir. Onu yeddinci gündən sonraya təxirə salmaq da caizdir. Əlbəttə, həddi-buluğa çatdığı zamanadək sünnət edilməsə, özünü sünnət etdirmək ona vacibdir.

Məsələ 383: Sünnət olunmamış bir kafir müsəlman olarsa, hətta yaşlı olsa belə, onun sünnət olması vacibdir. Əgər onun sünnət olması əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) səbəb olarsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 384: Övladı sünnət etdirən zaman vəlimə ziyafəti vermək müstəhəbdir. Yeddinci gün və yaxud ondan əvvəl sünnət edilsə, həmin gün sünnət üçün vəlimə ziyafəti və anadan olması üçün vəlimə ziyafəti³²¹ təşkil edilsə kifayətdir. Bununla da hər iki müstəhəb əməl yerinə yetirilmiş sayılır.

Məsələ 385: Sünnət olmaq, həddi-buluğa çatmış kişinin və həddi-buluğa çatmayan yaxşı-pisi anlayan³²² uşağın təvafının səhih olma şərtidir. Bu hökmün, müstəhəb və vacib təvaf üçün fərqi yoxdur.

Amma həddi-buluğa çatmayan və yaxşı-pisi anlamayan uşağı şəri vəlisi təvaf etdirsə, sünnət olmaq onun təvafının səhiliyində şərt deyildir. Hərçənd ki, buna riayət etmək, müstəhəb ehtiyata uyğundur.

320 - əl-Vafi, c. 23, əl-Qəvl ələqiqə babı, səh. 1351, 1-ci hədis. Əqiqə qurbanı üçün tövsiyə olunan digər dualar aşağıdakılardır:

Birinci dua:

وَمَخْيَايَ وَنُسْكِي صَلَاتِي إِنَّ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَنَا وَمَا مُسْلِمًا خَنيفًا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجَّهِي وَجَّهْتُ إِنِّي تَشْرِكُونَ، مِمَّا عَبَّرَ إِنِّي قَوْمٌ يَا وَتَقَبَّلْ مُحَمَّدٌ عَلَى صَلَّيَ اللَّهُمَّ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ اللَّهُ بِسْمِ وَلَكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ وَأَنَا أُمِرْتُ وَبِذَلِكَ لَهُ شَرِيكَ لَا الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ وَمَعَاتِي فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ مِنْ

“Filan ibni filan” kəlməsinin yerinə uşağın və atasının adını deyirsiniz. Sonra Allahın adı ilə, qurbanlığı kəsirsiniz. Vəsail əş-şiə, Əbvabu əhkam əl-övlad, c. 21, XXXVI bab, səh. 426, 2-ci hədis.

İkinci dua:

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ مَا وَهَبْتَ وَأَنْتَ أَعْطَيْتَ، اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

Sonra bu zikr ilə qovulmuş şeytanın şərrindən Allaha pənah aparıb, Allahın adı ilə qurban kəsib deyilir:

الرَّجِيمَ الشَّيْطَانَ أَحْسَا اللَّهُمَّ الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لَكَ لَا شَرِيكَ الدِّمَاءِ سَفَكَتَ لَكَ

Vəsail əş-şiə, Əbvabu əhkam əl-övlad, c. 21, XXXVI bab, səh. 427, 3-cü hədis.

321 - Məsələ 368-də, dördüncü bənddə, “uşağın anadan olması münasibətilə vəlimə ziyafəti” verməyin müstəhəb olması haqda məlumat verilib.

322 - Həddi-buluğa çatmış kişi və həddi-buluğa çatmayan yaxşı-pisi anlayan uşaq sünnət olmadıqları halda təvaf etsələr, təvafı batildir. Sanki təvafı tərək etmiş (təvaf etməmiş) şəxs kimidirlər. Bu hökm üzrlü səbəbi olan, məsələ, unudan, yaxud qasir cahil olan (yəni məsələni öyrənməməkdə və bilməməkdə səhlənkarlığa yol verməyən) şəxsə nisbət vacib ehtiyata əsasəndir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sünnət etmək, namaz, oruc və sair ibadətlərin səhihliyi üçün şərt edilməmişdir.

Məsələ 386: Sünnət olunmayan şəxsə, həccə getmək üçün şəri cəhətdən qüdrətə malik olduğuna görə ziyarət vacib olarsa, həmin (şəri cəhətdən qüdrətə malik olduğu) ildə sünnət etdirib, həccə gedə bilər. Əks təqdirdə sünnət olana qədər həcc ziyarətini təxirə salmalıdır.

Amma vacib miqdarında sünnət etdirmək (gələn məsələdə izah ediləcəkdir) üçün heç cür imkana malik olmasa, məsələn, zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, vacib həcc ziyarətinə getmək onun öhdəsindən götürülmür və vacib ehtiyata əsasən ümrə və həcc təvafını özü icra etməli, təvaf üçün naib də tutmalıdır (ki onun əvəzində icra etsin). Özü və naib³²³ təvafı icra etdikdən sonra, özü təvaf namazını qılmalıdır.

Məsələ 387: Sünnət etməyin vacib miqdarı, penisin baş hissəsini (həşəfəni) örtən dərinin (prepisyumun) götürülməsidir. Belə ki, sidiyin xaric olma yolu və baş hissənin bir miqdarı görünmüş olsun.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyata əsasən, penisin baş hissəsini örtən dəri elə götürülsün ki, onun görünüşü tam ortaya çıxsın.

Qeyd etmək lazımdır ki, uşaq sünnətli doğulduğu zaman, sünnət olunması öhdəsindən düşür. Hərçənd ki, sünnət yerinə sünnətə əməl etmək niyyəti ilə ülgüc çəkilməsi müstəhəbdir.

Məsələ 388: Rəvayətlərə əsasən, sünnətdə bu duanı oxumaq tövsiyə edilmişdir:

اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُكَ وَسُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاتَّبَاعٍ مِنَّا لَكَ وَلِدِينِكَ³²⁴ وَمِثْلُكَ وَإِبْرَادَتِكَ لِأَمْرِ أَرَدْتَهُ وَقَضَاءِ حَتَمَتِهِ وَأَمْرٍ أَنْفَقْتَهُ فَأَدْفَنْتَهُ حَرَّ الْحَدِيدِ فِي خِتَانِهِ وَجِجَامَتِهِ لِأَمْرِ أَنْتَ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي؛ اللَّهُمَّ فَطَهْرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَرَدُّهُ فِي عُمْرِهِ وَادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَالْأَوْجَاعِ عَنْ جِسْمِهِ وَرَدِّهِ مِنَ الْغِنَى وَادْفَعِ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ³²⁵

Süd verməyin hökm və qaydaları

Məsələ 389: Uşağın imkan daxilində ana südü ilə qidalanması təqdirəlayiqdir. Amma anadan başqasının uşağa süd verməsi, bəzi cəhətlərdən üstünlük və əhəmiyyət daşısa, məsələn, dayə cismi, əxlaqi və psixoloji cəhətdən üstün və bəyənilmiş xüsusiyyətlərə sahib olan dəyərli bir xanım olsa, pak südə malik olsa, lakin uşağın anası bu səciyyələrə sahib olmasa, istisna hal kimi nəzərə alın bilər.

Məsələ 390: Daha yaxşıdır ki, ana və yaxud dayə uşağa iyirmi bir hicri-qəməri ayı müddətində süd versin. Ona hicri-qəməri ili ilə iki ildən artıq süd vermək bəyənilmir. Əlbəttə, uşağın sağlamlığı əmizdirilməyə davam etməyə bağlı olarsa, (lazım olan müddət ərzində-müt) süddən kəsilməməlidir.

Məsələ 391: Uşağa ziyan dəyməməsi, ananın süd verməyinə bağlı olmadığı təqdirdə, onun övladına süd verməsi ona (şəri cəhətdən) vacib sayılmır. Amma hər bir halda, uşağa süd verdiyi üçün iki ildən çox olmayaraq muzd ala bilər.

³²³ - Eyni zamanda icra etsələr də olar.

³²⁴ - Başqa nüsxədə belə yazılıb: وَلِنَبِيِّكَ

³²⁵ - Vəsail əş-şiə, Əbvabü əhkam əl-övlad, c. 21, LIX bab, səh. 444, 1-ci hədis.

İmam Sadiq (ə) bir hədisdə nəql edir ki, Həzrət Əmir-əlmuminin İmam Əli (ə) buyurur: “Uşaq üçün ana südündən daha bərəkətli yoxdur.” Vəsail əş-şiə, Əbvabü əhkam əl-övlad, c. 21, LXVIII bab, səh. 452, 2-ci hədis.

Məsələ 392: Ana uşağa təmənnasız olaraq süd verməsə (muzd tələb etsə), uşağın pulu-malı olarsa iki ildən çox olmayaraq süd pulu oradan götürülə bilər. Körpənin pulu-malı olmadığı təqdirdə, onun atasının imkanı çatırsa, süd pulunu anaya ödəməlidir.

Əlbəttə, körpənin və atasının maddi imkanı çatmasa, atası (ya da ki, ata tərəfdən olan babası və üzü yuxarı getdikcə olan şəxslər) vəfat etmiş olsa, vacib ehtiyata əsasən, ana körpəyə ödənişsiz şəkildə süd verməlidir, yaxud da, uşağa süd vermək üçün başqa birini əcir (ödənişli xidmət) tutmalı və pulunu ödəməlidir.

Məsələ 393: Uşağa süd vermək ilk növbədə onun anasının haqqıdır. Atanın haqqı yoxdur ki, ananın razılığı olmadan, (süd vermək üçün) uşağı başqa adama versin. Əgər ana muzd istəsə, ata da pulsuz, yaxud az pul istəyən bir dayə tapsa, bu halda atası uşağı dayəyə verə bilər. Bu halda, ana övladına başqasının süd verməsinə razı olmasa özü ona süd verməlidir, muzd almağa da haqqı yoxdur.

Məsələ 394: Dayə seçdiyiniz zaman, uşağa, müsəlman, (on iki imamçı) möminə, ağıllı, cismi, əxlaqi və psixoloji cəhətdən üstün və bəyənilmiş xüsusiyyətlərə sahib olan dəyərli bir xanımı seçin. İmam Sadiq (ə) bir hədisdə nəql edir ki, Həzrət Əmir-əlmuminin İmam Əli (ə) buyurur: “Övladlarınıza kimin süd verdiyinə diqqət edin, çünki övladlarınız onun südü ilə inkişaf edir.”³²⁶

Kafir, ağılsız, çirkin simalı və göz yaşının axması ilə müşayiət olunan görmə qabiliyyəti zəif olan şəxsi dayə seçmək bəyənilmir.

Zinazadə xanımı və yaxud südü zinadan dünyaya gətirdiyi övlada aid olan şəxsi dayə seçmək də məkrumdur.

Məsələ 395: Daha yaxşı olardı ki, qadınların müxtəlif şəxslərə süd verməsi (tənzimlənmədən) azad buraxılmasın. Çünki belə olduğu halda, unutkanlıq səbəbilə birlərinə süd məhrəmi olan şəxslərin ailə qurub evlənməsi təhlükəsi mövcud olacaqdır.

Məsələ 396: Başqasının övladına süd vermək istəyən qadın, süd vermək səbəbi ilə yoldaşının vacib hüquqlarını³²⁷ tapdayarsa, bunun üçün ondan icazə almalıdır.

Övladı saxlamaq və böyütmək haqqı

Məsələ 397: Uşağın, istər qız olsun, istərsə də oğlan, iki yaşına qədər saxlamaq, qayğısına qalmaq, böyütmək, tərbiyəsi və yetişdirilməsi ilə əlaqədar olan işləri müştərək şəkildə ata-ananın öhdəsindədir. Buna görə də, onlardan heç biri bu müddət ərzində digərindən uşağı ayıra bilməz.

Məsələ 398: Uşağın iki yaşından həddi-buluğ və yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına qədər olan dövründə, onu saxlamaq, böyütmək, qayğısına qalmaq ataya məxsusdur. Uşağı istər qız olsun, istərsə də oğlan yeddi yaşına qədər³²⁸ anasından

³²⁶ -Füruği-Kafi, c. 6, “Mən yukrəhu ləbənühuvə mən la yukrəh” babı, səh. 44, hədis. 10.

³²⁷ - Ərin vacib hüquqları barəsində, “Müştərək həyatda ər-arvadın vəzifələri” və “ərin xanımın üzərindəki hüquqları” bölümlərinə müraciət edin.

³²⁸ - Hicri-qəməri ili ilə.

ayırmamaq müstəhəb ehtiyatdır. Uşaq üçün bir fəsad və zərər üz verəcəyi təqdirdə, atası onu anasından ayıra bilməz.

Məsələ 399: Uşağın valideynləri talaq və sair məsələlərə görə onun iki yaşından öncə ayrılırsalar, ananın onu saxlamaq və böyütmək haqqı qüvvədən düşmür. Hər ikisinin də müştərək olaraq bu sahədə haqqı vardır. Ya növbə ilə, yaxud da hər vasitə ilə bir-birinin razılığını alaraq uşağı saxlamağı öhdələrinə alsınlar.

Əlbəttə, ana başqası ilə evlənsə, onun uşağı saxlamaq, böyütmək haqqı qüvvədən düşmüş olur. İkinci ərindən boşansa belə, bu haqq geri qaytarılır.

Məsələ 400: Uşağın atası vəfat etdiyi zaman, qəyyumluq və onu saxlamaq haqqı anaya məxsusdur, hətta başqası ilə evli olsa belə.

Buna əsasən, uşağın ata tərəfdən olan babası və sair qohumları, atanın vəsiyyəti etdiyi şəxs (vəsi) uşağı böyütmək və saxlamaq haqqına malik deyil.³²⁹

Məsələ 401: Uşağın anası vəfat etsə, onu saxlamaq və böyütmək haqqı ataya məxsusdur. Buna əsasən, uşağın ana tərəfdən olan babası və sair qohumları, ananın vəsiyyəti etdiyi şəxs (vəsi) uşağı böyütmək və saxlamaq haqqına malik deyil.

Məsələ 402: Uşağın valideynləri vəfat etsə, onu saxlamaq və böyütmək haqqı ata tərəfdən olan babaya aiddir. Əgər o da vəfat etmişsə, uşağı saxlamaq və böyütmək haqqı ata və yaxud ata tərəfdən olan babanın qəyyum təyin etdiyi şəxsə aiddir. Lakin uşaq üçün qəyyum da təyin edilməmişsə, lazım ehtiyata əsasən, uşağın digər nəşəbi qohumları, birlikdə razılığa gələrək və şəri hakimdən də icazə alaraq, onu saxlamağı və böyütməyi öhdələrinə almalıdır.

Məsələ 403: Ata, ana və yaxud uşağı saxlamağı və böyütməyi öhdəsinə alan başqa bir şəxs, ağıllı və onu saxlayıb böyütmək barəsində etibarlı və əmin olmuş olsun. Uşaq müsəlmandırsa, onu saxlayıb böyüdən şəxsin də müsəlman olması lazımdır.³³⁰

Belə olmadığı halda, uşağı saxlamaq və böyütmək, keçən məsələlərdə qeyd olunan üstünlüklər və tərtibə əsasən, başqalarının öhdəsinədir.

Məsələ 404: Uşağı saxlamaq və böyütmək haqqına sahib olan şəxs, onu saxlayıb böyütmək barəsində şəri vəzifələrinə riayət edən, etibarlı və əmin olan birinə tapşırıb, onun uşağı saxlayıb böyütməsinə tam nəzarət edə bilər.

Əlbəttə, birinci şəxsin uşağı saxlayıb böyütmək haqqı həmişə qüvvədədir və istədiyi zaman onu tapşıracağı şəxsdən geri ala bilər.

Məsələ 405: Uşağı saxlayıb böyütmək haqqına malik olan şəxs, bu haqqı özü barəsində qüvvədən salıb, başqasına verə bilməz. Yalnız uşağın atası və anası uşağı saxlamaq və onu böyütmək haqqını, tamamilə və yaxud bir müddət üçün qarşı tərəfə (digər valideynə-müt) ötürə bilər. Amma bu haqqı özü barəsində qüvvədən salıb, başqasına verə bilməz.

³²⁹ - Əlbəttə, uşağa və onun mal-mülkünə qəyyumluq haqqı onun şəri vəlisindədir. Bunun ananın onu saxlamaq haqqı ilə ziddiyyəti yoxdur. Buna görə də, 407-ci məsələdə izah ediləcəyi kimi, ata tərəfdən olan baba diridirsə, həddi-buluğa çatmayan uşağın qəyyumluğu ona aiddir. Uşağa baxmaq və onu böyütmək haqqı isə anaya məxsusdur. Şəri vəlilər haqda üçüncü cild, "Həcr" bölümündə izah verilmişdir.

³³⁰ - Buna əsasən də, ata dəli, yaxud mürtəd olmuş olsa, uşağı saxlamaq və böyütmək ananın öhdəsindədir. Yaxud da əksinə, ana dəli və ya mürtəd olsa, uşağı saxlamaq və böyütmək haqqı ataya məxsusdur.

Məsələ 406: Uşağı saxlayıb böyütmək haqqına malik olan şəxs, bu haqdan imtina edə bilməz. İmtina etdiyi zaman, şəri hakim onu uşağı saxlayıb böyütməyə öhdədar olmağa vadar edə bilər.

Məsələ 407: Ata-ananın hər biri, hicri qəməri tarixi ilə uşağın iki yaşı tamam olmamışdan öncə onu saxlamaq və böyütmək haqqına bir-birindən müstəqil şəkildə sahibdirlər.

Keçən məsələlərdə qeyd etdiyimiz kimi valideynlərin hər biri, hicri qəməri tarixi ilə uşağın iki yaşı tamam olmamışdan öncə, bu müddət ərzində uşağı saxlamaq və böyütmək haqqına müştərək formada³³¹ və bir-birindən müstəqil şəkildə sahibdirlər.

Buna görə də, ata-anadan hər biri, övladını saxlamaq, böyütmək məsələlərində, məsələn, çimisdirmək, təmizləmək, paltarlarını yumaq, saçını qırmaq, dırnaqlarını tutmaq və ehtiyac olan vaxt onunla birgə harasa getmək kimi məsələlərdə birinin o birindən icazə alması lazım deyildir. Hərçənd ki, müstəhəb ehtiyata əsasən bir-biriləri ilə həmahəng və razılıq ilə olması təqdirəlayiqdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həddi-buluğa çatmayan uşağın mali məsələləri üzrə vəlilik məsuliyyəti və qərar qəbul etmək haqqı istər iki yaşına çatmamış, istərsə də iki yaşından sonra ata və ata tərəfdən olan babaya məxsusdur. Uşağı saxlamaq və böyütmək haqqı buna aid deyildir.

Məsələ 408: Uşağı saxlamaq və böyütməyi öhdəsinə alan şəxs, onun atası və ata tərəfdən olan babasından başqası olarsa, vəlinin icazəsinin şərt edildiyi məsələlərdə şəri vəlinin icazəsini almalı və onunla razılaşdırılmalıdır.

Birinci misal: Ata dəlillik və onun kimi səbəblərə görə övladını saxlamağı, böyütməyi və şəri vəliliyini öhdəsinə ala bilmirsə, yaxud vəfat edibse, uşağı saxlayıb böyütmək ananın öhdəsinə, şəri vəliliyi isə ata tərəfdən olan babanın öhdəsinədir. Uşağın mali işləri ata tərəfdən olan babası ilə razılaşdırılmalıdır. Deməli, ana uşağın malından onun ehtiyaclarına istifadə etmək üçün uşağın şəri vəlisindən icazə almalıdır. Bu haqda Üçüncü cildə, Həcr mövzusunun altında olan məsələlərdə izah verilmişdir.

İkinci misal: Uşağın atası, anası və ata tərəfdən olan babası onu saxlayıb, böyütmək imkanına malik olmasalar, bu iş başqa birisinə tapşırılsa, amma eyni halda ata və ata tərəfdən olan baba uşağın evlilik məsələlərində şəri vəlisi kimi qərar qəbul etmək imkanına malik olsalar, uşağı saxlayan şəxs məhrəmlik yaranması üçün onunla əqd bağlamaq istəsə onun ata və yaxud ata babasından icazə almalıdır.

Uşağın ata tərəfdən olan babası vəfat etmişsə,³³² atası da dəlillik və sair səbəblərə görə bu haqda icazə vermək səlahiyyətinə malik deyildirsə, məsələ 169-da qeyd olunduğu kimi, sözügedən əqd şəri hakimin icazəsi ilə bağlana bilər. Şəri hakim də, evliliyin uşağa nisbət zəruri olduğu halda, belə ki, baş vermədiyi təqdirdə fəsad yaranacağını nəzərə alaraq icazə verə bilər.

³³¹ - Keçən məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə.

³³² - Ata tərəfdən olan babası uşağa qəyyum təyin edib etmədiyi barədə hökmlər məsələ 168-də bəyan edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ haqda, "Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər" bölümündə, "Həddi-buluğa çatmamış şəxsin və dəlinin vəlisi" başlığı altında olan məsələlərdə geniş izah verilmişdir.

Məsələ 409: Uşaq həddi-buluğa çataraq, yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən) yaşına çatdığı zaman, onu saxlamaq və böyütmək haqqı tamamlanmış olur. Heç kim hətta valideynləri də artıq bu haqqa malik deyildir. Ata-anası ilə birgə yaşamaq (yaxud yaşamamaq) onun öz ixtiyarındadır.

Əlbəttə, onun ata və yaxud anadan ayrı yaşaması onları incidərək, narahat edirsə və bu narahatlıq valideynin övladına olan qayğı və şəfqətinə görədirsə, bu işdə onlara qarşı çıxmaq caiz deyildir. Bundan əlavə, övlad evlə rəftar etməməlidir ki, gözəl və bəyənilmiş rəftarın ziddinə davranmış sayılsın.³³³

Tapılmış kimsəsiz uşağı himayə etmək

Məsələ 410: Tapılmış, kimsəsiz və öz işlərini görə bilməyən, özünü zərərdən qorumağı bacarmayan uşaq, (fiqhi) terminə “ləqit” adlanır.

Belə uşağı himayəyə götürmək müstəhəbdir. Onu qorumaq (yaşatmaq) himayəyə götürməyə bağlı olsa, bunu etmək vacibi kifayidir. İstər ailəsi ondan imtina etmiş olsun, istərsə də, yoxsulluq, maddi ehtiyaclarını təmin edə bilməmək, böhtandan qorxmaq və sair səbəblərlə onu yolun kənarına, məscidə və hər hansı bir yerə qoymuş olsunlar. Yaxud başqa formada kimsəsiz qalmış olsun, məsələn, itsin yaxud kimsə onu oğurlayıb harasa qoyub getsin, fərqi yoxdur.³³⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, imtina edilməyən, itkin düşmüş uşağın ailəsini axtarış ilə tapmaq ehtimalı varsa, uşağı tapıb himayə edən şəxs, onu vələsinə təqdim etmək üçün elan verməli və axtarış etməlidir.

Məsələ 411: Uşağı himayəsinə alan şəxs, onu saxlayıb, böyütməyi, qorumağı və onunla əlaqədar digər işləri icra etməkdə, uşaq həddi buluğ və yetkinlik yaşına (öz məsləhətini təyin edə bilən) çatanaqədər başqalarına nisbət üstünlük təşkil edir. Uşaq üzərində onu saxlamaq və böyütmək haqqına malik olan şəxslərdən başqaları ata, ana, ata tərəfdən olan baba keçən məsələlərdə izah etdiyimiz kimi uşağı ondan almaq haqqına malik deyildir.

Əlbəttə, onu himayə edən şəxs, həddi-buluğa çatmış və ağıllı olsun. Kimsəsiz uşaq müsəlman hökmündədirsə, onu himayə edən də müsəlman olsun.

Məsələ 412: Kimsəsiz uşağın yanında mal (pul) olmuş olsa, şəri baxımdan onun malı (pulu) sayılır. Malın onun olmamasına əmin edəcək işarə və əlamət olarsa, bu hal istisnadır.

Deməli, tapılan uşağın ata-anasının ondan imtina etməməsi və uşağı itirməsi aydın olsa, onunla birgə tapılan sərvətin uşağa aid olmaması məlum olsa, məchul əl-malik yəni, sahibi bilinməyən mal hökmündədir.³³⁵

³³³ - İkinci cild, Valideynə itaət, 519-522-ci məsələlərə müraciət edə bilərsiniz.

³³⁴ - Buna əsasən də, sözügedən hökm, həddi-buluğa çatmamış kimsəsiz uşağa aiddir ki, ona “imtina edilmiş”, “itmiş” deyilsin. Amma həddi-buluğa çatmış, dəli, hafizəsini itirmiş və bunun kimi müstəqil şəkildə özünü idarə edə bilməyən, sahibsiz şəxs, “ləqit” hökmü daşımır. Xüsusi vəlisi olmayan dəli və onun kimilərin hökmü ona aid edilir. Şəri hakim “hesbiyyə işləri” baxımından bu sahədə vəli sayılır.

³³⁵ - “Məchul əl-malik” - “sahibi bilinməyən” mal haqda, Üçüncü cild, 1454 və davamındakı məsələlərdə məlumat verilmişdir.

Kimsəsiz uşağın yanında qoyulan malın (pulun), onu yolun kənarına qoyan şəxsə aid olması məlumdursa və onu himayə edəcək şəxs tərəfindən uşağa xərclənməsi üçün nəzərdə tutubsa, uşağı tapan şəxs, onu və malını nəzarətə götürərək qoruyub, uşağa lazım olan vaxtlarda xərcləməlidir.

Məsələ 413: Kimsəsiz uşağın ehtiyaclarını təmin etməyi kimsə təmənnasız olaraq öhdəsinə alarsa, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi kimi dövlət müəssisələri, xeyriyyəçilər, vəqf mərkəzləri, valideyn himayəsindən məhrum və kimsəsiz uşaqlara dəstək fondları və sair kimi mənbələrdən onun xərclərini ödəmək olar. Həmçinin, şərtlərinə riayət etməklə və uşağın vəziyyəti bunu tələb edərsə, kimsəsiz uşağın xərclərini şəri mali mənbələrdən, məsələn, zəkat malından təmin etməyin işkalı yoxdur. Sözügedən mənbələrdən onun gündəlik ehtiyaclarını təmin etmək mümkün olmasa, uşağı tapan kimsəsiz uşağın malından şəri hakim və onun vəkiliyin icazəsi ilə onun ehtiyaclarına xərcləyə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, uşağı himayəyə götürən şəxs, sözügedən mənbələrdən onun gündəlik ehtiyaclarını təmin etmək mümkün olduğu təqdirdə, öz malından ona xərcləsə, hətta sərf etdiyi məbləği təmənnasız etməmək niyyəti ilə olsa belə, uşaq həddi-buluğ və yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) həddinə çatdığı zaman, ondan geri tələb edə bilməz.

Amma uşağı himayəyə götürən şəxs, sözügedən mənbələrdən onun gündəlik ehtiyaclarını təmin etmək mümkün olmadığı təqdirdə, sərf etdiyi məbləği təmənnasız etməmək niyyəti ilə öz malından ona xərcləsə, uşaq həddi-buluğ və yetkinlik (öz məsləhətini təyin edə bilən) həddinə çatdığı zaman, onun maddi vəziyyətini nəzərə alaraq geri tələb edə bilər.

Məsələ 414: Kimsəsiz uşaq vəfat etsə, onu himayəyə götürən şəxs, ondan qalan malı irs aparmır. İrs təbəqələrinə əsasən onun malının varisi olmasa, uşağın irsi İmama (ə) aiddir. Bu haqda, İrs bölümündə, 1285 və 1287-ci məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Kimsəsiz uşağın həddi-buluğa çatıb evlənməsi, irs təbəqələrinə əsasən onun varisinin həyat yoldaşından başqa kimsənin olmaması və vəfat etməsi barədə olan hökmlər, İrs bölümündə, 1288-ci məsələlərdə qeyd olunacaq.

Övlad hüquqları barədə bəzi hökmlər

Məsələ 415: Övladının tərbiyə və himayəsini şəri cəhətdən öhdəsinə alan şəxs, onların dinlə tanışlığına, o cümlədən, on iki imamçı şiə əqidəsinə əsaslanan tövhid, peyğəmbərlik, imamlıq, məad və qiyamət günü haqda maariflənməsinə şərait yaratmalıdır. Belə ki, yaşını, istedad və qabiliyyətini nəzərə alaraq, onu tədricən dinin əsas bilgiləri ilə tanış etməlidir.

Bununla da, övladının dini tərbiyəsinə də əhəmiyyət verməlidir. Zaman axarında, şəri məsələləri öyrənməyi, namaz,³³⁶ oruc,³³⁷ hicab, haramlardan uzaqlaşmaq kimi dinin vacib əməllərinin yerinə yetirilməsi şəraitini təmin etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, övladının dini məsələlərinə (maariflənməsinə və sairə) nisbət səhlənkarlıq edilsə və bunun nəticəsində övlad din, islam etiqadı və şəri məsələlərə qarşı etinasız olsa, Allah dərgahında şəri cəhətdən məsuliyyət daşıyır.

Məsələ 416: Övladının tərbiyə və himayəsini şəri cəhətdən öhdəsinə alan şəxs, övladının əqidəsinə zərbə vuran, imanını zəiflədən, əxlaq və davranışını korlayan və şəriətin icazə vermədiyi əməlləri etməsinə şərait yaradan amillərin qarşısını almalıdır. Bu əməllərə, əxlaqsızlıq, spirtli içkilər içmək, söz gəzdirmək, və həmçinin, vacib ehtiyata əsasən, qeybət, ğina və ləhv³³⁸ musiqilər aiddir. ³³⁹

Məsələ 417: Övladının tərbiyə və himayəsini şəri cəhətdən öhdəsinə alan şəxs, övladın həlak olmasına, yaxud əhəmiyyətli və qeyri-adi şəkildə zərər görməsinə, bədən üzvlərinin, ya da ki, bəzi hiss orqanlarının məhvində səbəb olan əməllərin qarşısını almalıdır.

Vacib ehtiyata əsasən, həlak olmasına, bədən üzvlərinin nöqsanlı qalmasına və yaxud ondan məhrum olmasına səbəb olmasa belə, bu hökm, hər bir məntiqi zərərə aiddir.

Məsələ 418: Övladının tərbiyə və himayəsini şəri cəhətdən öhdəsinə alan şəxs, övladının dünya və axirət xeyri üçün, onu iş, sənət, oxuyub-yazmaq, riyaziyyat və sair elmləri mənimsəməsi məqsədilə, həmçinin, onu əqidə və əxlaq cəhətdən fəsada düşürəcək hallardan qorumaq üçün etibarlı və dürüst insana tapşırıla bilər. ³⁴⁰

Məsələ 419: Övladının tərbiyə və himayəsini şəri cəhətdən öhdəsinə alan şəxs, onu başqalarını əziyyət etməkdən, incitməkdən və onlara zərər verməkdən çəkindirməlidir.

Məsələ 420: Övladı həbs etmək, fiziki şiddət göstərmək, döymək, incitmək və qorxutmaq haramdır. Günah etdiyi, başqalarına əziyyət verdiyi, onlara zərər verdiyi zaman, övladı mülayim və yavaş şəkildə vurmaq haqda ikinci cild, məsələ 389-da lazımı izahlar verilmişdir.

³³⁶ - Bəzi rəvayətlərə əsasən, övlada yeddi yaşından etibarən (hicri-qəməri ili ilə) namaz öyrətmək tövsiyə edilir. Birinci cild, "Namaz külliyyatı" bölümü, "Həddi-buluğa çatmayan uşaqları namaza hazırlamaq" mövzuna müraciət edin.

³³⁷ - Həddi-buluğa çatmayan uşaqları oruc tutmağa öyrətmək haqda İkinci cild, Məsələ 4-ə müraciət edin.

³³⁸ - Bu hökm, ğina mahnısı oxumaq, ləhv musiqisi bəstələmək və bunlara qulaq asmağa da aiddir.

³³⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən əməllər və həmçinin, başqa haram əməllər ki, burada qeyd olunmayıb, haram şəkillərə baxmaq, naməhrəmlə digər haram əlaqələr, şəxsin əxlaq və əqidəsinə korlamağa səbəb olsa, məsələnin əvvəlində qeyd olunduğu kimi, övladı bu əməllərdən çəkindirmək fətva əsasən vacibdir.

³⁴⁰ - Övladın elm və təhsili haqda olan bu və öncəki məsələləri nəzərə almaqla, onun məktəbini, müəllimini və bununla əlaqədar olan şəxsləri seçdiyimiz zaman diqqətli olmalıyıq. Əgər müəllimin əxlaqı, etiqadı, həmçinin, təhsil aldığı məktəbin mühiti və bunun kimi hallar, övladın əxlaq və əqidəsinə zərbə vuracaqsə, yaxud bu sahədə diqqətə alınması bir ehtimal və qorxu varsa, onu belə bir məktəbə göndərmək caiz deyildir.

Övladına əlaqə, qid, tərbiyəsinin zərər görməsinin qarşısını almağın zərurəti, qeyd olunan izahlar da nəzərə alınaraq, onun mobil telefon, internet, film və seriallardan istifadəsi və əsair məqamlarda da nəzərə alınmalıdır. Sosial şəbəkələrdən istifadə əqaydalar haqda, ikinci cildə "mr be məruf nəhyə z munkər" (yaxşılığa dəvət, pislikdən çəkindirmək) bölümündə izah verilmişdir.

Məsələ 421: Dini rəvayətlərdə övladı öpmək, uşaq vaxtı onunla oynamaq, onunla uşaq kimi davranmaq, ona sevgi göstərmək, məhəbbətlə baxmaq, uşağa verdiyi sözə əməl etmək³⁴¹ tapşırılıb.

İmam Sadiq (ə) rəvayət edir ki, Allahın elçisi (s) buyurur: "Allah-taala övladını öpən şəxsə savab yazar. Allah-taala övladını şad edən şəxsi Qiyamət günü sevindirər. Allah-taala Qiyamət günü övladına Quran öyrədən ata-ananı çağıraraq, onlara parıltısı behişt əhlinin üzünü işıqlandıran iki libas geyindirər." ³⁴²

Əmir-əlmöminin İmam Əli (ə) buyurur: "Kimin kiçik yaşda uşağı varsa, onunla uşaq kimi davransın." ³⁴³

İmam Sadiq (ə) rəvayət edir ki, Allahın elçisi (s) buyurur: "Uşaqları sevin, onlara rəhm edin və onlara söz verdiyiniz zaman yerinə yetirin..." ³⁴⁴

İmam Sadiqin (ə) belə buyurduğu rəvayət edilir: "Allah öz bəndəsinə, onun övladına olan məhəbbətinin çoxluğu səbəbi ilə rəhm edər." ³⁴⁵

İmam Sadiq (ə) dəyərli Atalarının (ə) vasitəsilə Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: "Atanın övladına sevgi ilə baxması ibadətdir." ³⁴⁶

İmam Kazim (ə) dəyərli Atalarının (ə) vasitəsilə Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: "Hər zaman ata öz övladına sevgi dolu baxışı ilə baxaraq onu sevdirsə, Allah ona bir qul azad etmənin savabını bəxş edər. Soruşdular: Ey Allahın elçisi, üç yüz altmış dəfə də övladına məhəbbətlə baxsa, yenə də həmin savabı qazanacaqmı? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: "Allah bu ədədlərdən daha böyükdür!" ³⁴⁷

Xatırlatma

"Övladın nəfəqəsinin hökmləri" kimi övlada aid bəzi məsələlər, "Nəfəqələr" bölümü, "Qohumların nəfəqəsi" mövzusu altında qeyd olunacaqdır. Həmçinin, "Hamiləliyin qarşısını almağın hökmləri", "Abortun hökmləri", "Süni mayalanmanın hökmləri", "Tibbi hökmlər" bölümündə izah ediləcəkdir.

³⁴¹ - "Verdiyi sözə əməl etmək və vədə xilaf çıxmaq" haqda ikinci cild, 472-475-ci məsələlərdə məlumat verilmişdir.

³⁴² - Furui-Kafi, c. 6, "Bərr əl-övlad" babı, səh. 49, 1-ci hədis.

³⁴³ - Furui-Kafi, c. 6, "Bərr əl-övlad" babı, səh. 49 və 50, 4-ci hədis. Bu məzmununda, Həzrət Peyğəmbərdən (s) də, oxşar hədis mövcuddur. Vəsail əş-şie, Əbvab əhkam əl-övlad, XC bab, cild. 21, səh. 486, 2-ci hədis.

³⁴⁴ - Furui-Kafi, c. 6, "Bərr əl-övlad" babı, səh. 49, 3-cü hədis.

³⁴⁵ - Furui-Kafi, c. 6, "Bərr əl-övlad" babı, səh. 50, 5-ci hədis

³⁴⁶ - Müstədrək əl-vəsail və müstənbət əl-məsail, c. 15, əbvab əhkam əl-övlad, LXIV bab, səh. 170, 2-ci hədis.

³⁴⁷ - Müstədrək əl-vəsail və müstənbət əl-məsail, c. 15, əbvab əhkam əl-övlad, LXIII bab, səh. 169, 6-cı hədis.

Həmçinin, övladlara məxsus digər hökmlər, risalə boyunca müxtəlif məsələlərin tərkibində, bu fiqhi mövzuların hər biri ilə əlaqədar olan fəsillərdə bəyan edilmişdir. O cümlədən, həddi-buluğa çatmamış uşağın malının xumsuna aid olan hökmlər, ikinci cild, 560 və 561-ci məsələlərdə, həmçinin, həddi-buluğa çatmamış uşağın ticarəti isə üçüncü cild, 129-138-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur. Həddi-buluğa çatmayan uşağın özü haqda və mallarını istifadə etmək barəsində olan hökmlərə üçüncü cildin “Həcr” bölümündə izah verilmişdir. Təxəlli,³⁴⁸ hibə və vəsiyyətlər haqda olan məsələlərin hər biri də, əlaqədar bölümlərdə bəyan edilmişdir.

Nəfəqələr³⁴⁹

Məsələ 422: Nəfəqəsinin ödənməsi və təmin olunmasının vacib olduğu şəxslər, sonrakı məsələlərdəki izahlarla birgə, aşağıdakılardır:

Xanım (Həyat yoldaşı)

Qohumlar

Müztər (çarəsiz)³⁵⁰

Heyvanlar

Bu bəndlərin hər birinin izahı sonrakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Həyat yoldaşının (xanımın) nəfəqəsi

***Nəfəqəsi ərə vacib olan xanımın xüsusiyyətləri**

Məsələ 423: Naşizə sayılmayan daimi nikahlı qadının nəfəqəsi maddi cəhətdən imkanlı və ehtiyacsız olsa belə, ərinə vacibdir.

Amma əri qarşısında həyat yoldaşı kimi vəzifələrini yerinə yetirməyən naşizə xanım, 286-cı məsələdəki bəndlərə riayət etməsə, nəfəqə haqqı qüvvədən düşmüş olur. Amma tövbə edib, ərinin qarşısında həyat yoldaşı kimi vəzifələrini icra etsə, nəfəqə haqqı qüvvədə minmiş olacaqdır.

Məsələ 424: Nəfəqə halal maldan ödənilməlidir və haram maldan nəfəqə ödəmək bu vacib haqqı ödəməyə kifayət etməz.³⁵¹

³⁴⁸ - Təxəlli, sidik və nəcis ifrazı deməkdir.

³⁴⁹ - Yaşayış xərci.

³⁵⁰ - Xəstəlikdən, yoxsulluqdan əzab çəkən və həyat şərtləri olduqca ağır olan şəxs (müt).

³⁵¹ - Kişi xumsunu ödəmədiyi maldan on iki imamçı şiə olan xanımına nəfəqə versə, həyat yoldaşı sözügedən maldan yaşayış xərcləri üçün istifadə edə bilər və onun xumsuna zəmin deyildir. Xumsu verməməyin günahı ərin boynunadır. Və əri xumsu ödəməyə zəmindir. İkinci cild, məsələ 729-da bu haqda daha geniş izah verilibdir.

Məsələ 425: Müvəqqəti nikahda olan xanımın hamilə olsa belə, nəfəqəsi ərinə vacib deyildir. Amma nikah əqdi əsnasında, ərin nəfəqə üçün müəyyən məbləğ ödəməsi, yaxud adi və ənənəvi şəkildə nəfəqə verməsi şərt edilsə, şərtə əməl etmək ərə vacibdir.³⁵²

Məsələ 426: Daimi kəbini kəsilən qadının nəfəqəsi, nikah əqdindən zifaf gecəsinə³⁵³ qədər olan müddətdə də, ərinin öhdəsinədir. Əgər ürfün baxışında sözügedən müddət ərzində ərin xanımına nəfəqə verməməsi adət olarsa və adətə görə bu iş həmin müddətdə xanımın nəfəqəsinin ərin öhdəsindən düşməsinə bir nişanə sayılırsa, belə olan halda həmin müddət ərzində xanıma nəfəqə ödəmək ərə vacib deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ər zifafı (gəlini bəy evinə aparmağı) adi müddətdən daha çox gecikdirsə, məsələn, bir və ya iki il uzatsa³⁵⁴ belə ki, həmin müddətdə xanımın nəfəqəsinin ərin öhdəsindən düşməsinə bir nişanə qalmasa, həmin müddətdən sonra xanımın nəfəqəsini ödəməlidir.

Məsələ 427: Əgər xanım kiçik yaşda (həddi-buluğa çatmamış) olsa, əri tərəfindən intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi³⁵⁵ mümkün olmasa, onun nəfəqəsi ərinə vacib deyildir.

Həmçinin, ər kiçik yaşda (həddi-buluğa çatmamış) olsa və xanımından intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi mümkün olmasa, onun nəfəqəsi ərinə vacib deyildir, hətta xanım həddi-buluğa çatmış olsa belə.

Məsələ 428: Xanım heyz, nifas, vacib etikaf, ehram bağlamaq, ağır və yaxud ərinin yoluxucu xəstəliyi səbəbilə, həyat yoldaşı kimi ərinin cinsi tələblərini təmin etməsə, nəfəqəsi qüvvədən düşür.

Məsələ 429: Xanımın nəfəqəsinin əri tərəfindən ödənilməsinin vacib olması hökmü onun müsəlman yaxud kitab-əhli olmasına görə fərq etmir. ³⁵⁶ Amma mürtəd olmuş qadının nəfəqəsi yoxdur. İddə (qayıtmaq icazəsi verilən) müddətdə tövbə etsə, nəfəqə almaq haqqına malik olacaqdır.

Ərin həyat yoldaşına ödəməsi lazım olan xərclər

³⁵² - Hərçənd ki, sözügedən nəfəqə səhihdir, amma ərin borclu olmasına səbəb deyildir. Belə ki, müvəqqəti nikah əqdi əsnasında, ərin nəfəqənin müəyyən miqdarını borclu qalması ("nəticə şərti" kimi) şərt edilməsi, səhih deyildir.

³⁵³ - Xanımı ər evinə aparmaq.

³⁵⁴ - Adət və ənənə zaman, məkan və sair şəraitə görə fərqlidir.

³⁵⁵ - Bu məsələdəki cinsi həzlərdən məqsəd cinsi əlaqə deyildir. Çünki həddi-buluğa çatmamış kiçik yaşlı xanımla cinsi əlaqədə olmaq cazi deyildir.

³⁵⁶ - Əlbəttə, bu hökm, kitab əhli olan xanımlarla evlənməyin caiz olduğu haldadır. Amma əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, vacib ehtiyata əsasən kitab əhli olan xanımlarla daimi evlilik caiz deyildir. Bu haqda, məsələ 147-də geniş izah verilmişdir.

Məsələ 430: Ərin xanımına təmin etməli olan xərcləri bunlardır: Xanımın adət ənənəyə uyğun şəkildə israf və təbzir³⁵⁷ olmadan ehtiyac duyduğu yaşayış xərcləri. Məsələn, yemək, içmək, paltar, ev, mənzil əşyaları və sair.

Məsələ 431: Xanımın nəfəqəsi miqdar və keyfiyyət baxımından, xanımın kişinin şanına nisbət sahib olduğu məqama uyğun olmalıdır. ³⁵⁸

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi xanımlar arasında belə bir ənənəvi hal almışdır ki, çoxsaylı nəfis və bahalı paltarlar almaq həvəsində olurlar, yaxud da, bəzi paltarlarını bir-iki dəfə bir sıra məclislərə geyinib, başqa məclislərdə ondan istifadə etmir, onu başqa paltarla əvəzləyir və ya yeni libaslar alırlar. Belə hallar, ərin xanımı qarşısındakı nəfəqə öhdəçiliyinə aid deyildir. Bu hökm, paltardan başqa əşyalar üçün də belədir.

Məsələ 432: Orucun kəffarəsi və kəffarənin başqa növləri, xüms, zəkat, rəddi məzalim,³⁵⁹ diyə, başqaları ilə əlaqəli maddi ziyan, vacib şəkildə qadının öhdəsində olsa, bunlar nəfəqədən sayılmır və onu ödəmək ərin öhdəsinə deyildir.

Həmçinin, qadının vacib nəfəqəsi hesab edilən (nəfəqəsini verməli olduğu) şəxslərin, məsələn onun başqa ərddən dünyaya gələn övladının nəfəqəsini vermək onun hazırkı həyat yoldaşına vacib deyildir. ³⁶⁰

Kişinin maddi imkanı olduğu təqdirdə bu sahədə həyat yoldaşına yardım etməsi təqdirəlayiqdir.

Məsələ 433: Tibbi xərclər, o cümlədən, xanımın həkimdən növbə alması, xəstəxanada yatması, müalicə üçün lazım olan dərmanlar və həmçinin, doğuş və övladını dünyaya gətirməsinə aid olan bütün xərclər nəfəqədən sayılır.

Həmçinin, xanım ağır xəstəliyə tutulsa, müalicəsi və dərmanları üçün yüksək məbləğdə xərc tələb olunsay, bunu ödəmək kişiye vacibdir. Bu şərtlə ki, sözügedən xərclər kişi üçün dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə ("hərəcə") səbəb olmasın.

Məsələ 434: Əgər evdə çimmək mümkün deyilsə, xanım qüsl almaq, təmizlik və sair əlaqədar ehtiyacları üçün evdən kənara hamama gedirsə, onun hamam xərclərini ödəmək nəfəqə olaraq ərə vacibdir.

Məsələ 435: Aşağıda qeyd olunan iki halda daimi nikahlı xanım səfərə çıxarsa, onun səfər nəfəqəsini (gündəlik yaşayış xərclərini) ödəməkdən əlavə, yol pulu və səyahət boyu əlaqədar xərcləri ödəmək də nəfəqə olaraq ərə vacibdir:

Kişi həyat yoldaşını özü ilə birgə səfərə aparsa

Xanım zəruri həyat tələbləri ilə əlaqədar olaraq, məsələn, müalicəsi səfərə bağlı olduğu təqdirdə tənha səfər edərsə

³⁵⁷ - Malı öz yerindən başqa yerdə uyğunsuz şəkildə istifadə etmək. Müt.

³⁵⁸ - Məqsəd budur ki, qadının şanına diqqət etdikdə, kişinin də şanı, şəraiti, ad-sanı, maddi vəziyyəti və sair nəzərə alınır. Buna əsasən də, xanım maddi cəhətdən aşağı vəziyyətdə olan bir kişi ilə aiə qursa, həmin kişinin şanı, varlı kişiye nisbət fərqli olacaqdır.

³⁵⁹ - İnsanın öz haqqı olmayan malı əldə etməsi və sahiblərini tanımadığı yaxud tapa bilmədiyi üçün onlara geri qaytara bilməməsi. Müt.

³⁶⁰ - Hərçənd ki, bu nəfəqə, səfərdə olmadıqda xanımın nəfəqəsindən daha çox olmuş olsun.

Bu iki haldan xaric, xanım vacib səfərə çıxarsa, məsələn, vacib həcc ziyarəti kimi, yaxud ərinin icazəsi ilə vacib olmayan səfərə gedərsə, kişi həyat yoldaşının səfərdəki xərclərini ödəməlidir.³⁶¹ Amma yol pulu və səfərə çıxmaq üçün xanımın ehtiyacı olan xərcləri ödəmək kişiyə vacib deyil.

Əlbəttə, vacib olmayan səfər zamanı, kişi xanıma ondan səfərdəki xərcləri üçün tam şəkildə və yaxud bəzi məqamlarda nəfəqə tələb etməməsi şərtlə səfərə çıxmağa icazə versə və xanım da onunla razılaşsa, sözügedən səfərdəki xərclər üçün nəfəqə tələb etməyə haqqı yoxdur.

Nəfəqəni xanıma təqdim etmək forması

Nəfəqəni xanıma təqdim etmək forması onun növləri ilə əlaqədardır:

İstifadə olunmaqla qurtaran mallar, istehlak malları: yemək, dərman, yuyucu və təmizlik vasitələri kimi.

Mənfəətlərindən istifadə olunan, amma özü qalıcı olan mallar: mənzil, ev əşyaları və geyim kimi.

Bunların hökmləri haqda gələn məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 436: Xanım yemək, içmək kimi istehlak mallarının əri tərəfindən təmin edilməsi barəsində iki seçimə malikdir:

Sözügedən mallar onun mülkiyyətinə verilmədən, mənzildə ona təqdim edilsin, əri tərəfindən ona bu mallardan ehtiyacı qədər istifadə etmək icazəsi verilsin və qadın da bununla razılaşmış olsun.³⁶²

Belə olduğu halda, qeyd olunan nəfəqə ərin öhdəsindən düşmüş olur və sonralar, qadın keçmişdə ehtiyac duyduğu istifadə olunan malların nəfəqəsini ərdən tələb edə bilməz.

Xanım, istehlak mallarının istifadə olunması zamanı, ərindən ehtiyacı miqdarında olan malları onun mülkiyyətinə keçirməsini və ona təhvil verməsini istəyir.

Əri onun istəyini yerinə yetirsə, nəfəqəni vermiş sayılır və xanım həmin malı istədiyi kimi işlədə bilər.

Məsələ 437: Ər mənzil və əşyaları kimi qeyri istehlak mallarında, keçən məsələdə qeyd olunan, istehlak mallarında nəfəqəni təmin etməyin iki növündən (geyim və ayaqqabıdan başqa)³⁶³ hansını istəsə seçmək ixtiyarına malikdir. Qadının haqqı yoxdur ki, bu növ malları onun mülkiyyətinə keçirməsini tələb etsin.

Amma qadın ehtiyacı olduğu zaman ərindən paltar və ayaqqabının onun mülkünə keçməsinə tələb edə bilər. Kişinin mülkü sayılan paltar və ayaqqabı ki, ariyə və yaxud kirayə edərək xanıma verib, ona kifayətlənməsin.

Yuxarıdakı izaha əsasən, qadın bu mallardan istifadə zamanı vəfat etsə, yaxud naşizə və talaq səbəbilə nəfəqə almaq haqqına malik olmasa, həmin paltar və ayaqqabı onun

³⁶¹ - Eynilə.

³⁶² - Hazırkı zamanda, adi qaydada belədir.

³⁶³ - Buradakı meyar, ərəb dilində “kesvə” adlanır və paltar və ayaqqabı kimi tərcümə edilir.

mülkiyyətinə keçibse, əri onu geri ala bilməz. Mülkiyyətinə keçməyibse, qalıbsa onu geri ala bilər.

Məsələ 438: Kişi xanımına adi halda bir il istifadə müddəti olan paltar və yaxud ayaqqabı alsa, bu müddət ərzində qadının təqsiri olmadan həmin paltar və ayaqqabı xarab olsa, yaxud oğurlansa, əri ona yeni paltar və ayaqqabı almalıdır.

Amma həmin paltar və ayaqqabı bu müddət ərzində xarab olmasa və istifadəyə yararlı olsa, qadının şanına³⁶⁴ uyğun olduğu təqdirdə, ərindən nəfəqə olaraq yeni paltar və ayaqqabı tələb edə bilməz.

Məsələ 439: Ər nəfəqənin birinci hissəsi olan qida məhsullarını hazır şəkildə təmin edə bilər. Məsələn, çörək, yemək, bişmiş ət, süd və süd məhsullarını nəfəqə kimi xanımına təhvil verə bilər. Ya da ki, bunları xammal şəklində, məsələn, düyü, paxlalı bitkilər, ət, yağ və un şəklində həyat yoldaşına təqdim edə bilər. Amma belə olan halda, sözügedən xammalın bişirilməsi və hazırlanması ərin öhdəsinədir.

Məsələ 440: Ər həyat yoldaşını məcbur edə bilməz ki, ondan yemək və sair nəfəqələrin əvəzinə onun pulunu alsın. Qadın da ərini nəfəqə əvəzinə, onların pulunu ödəməyə məcbur edə bilməz.

Əlbəttə, bu tərəflərin qarşılıqlı razılığı və anlaşması ilə baş tutarsa, işkalı yoxdur. Belə olan halda, onların qiyməti ödənilməklə nəfəqə ərin öhdəsindən götürülmüş olur.

Məsələ 441: Qadın gələcək zaman üçün indidən nəfəqə tələb edə bilməz. Ər məsələn, bir ayın nəfəqəsini həyat yoldaşına təqdim etsə, qadın da, ay ərzində vəfat etsə, yaxud naşizə olaraq nəfəqə tələb etmək haqqını əldən versə, onun əri gələcək günlər üçün öncədən verdiyi nəfəqəni geri ala bilər.

Ərin nəfəqə borcu

Məsələ 442: Ər yoxsulluq və sair səbəblə həyat yoldaşının nəfəqəsini tam və yaxud bir hissəsini ödəyə bilməsə, bu onun öhdəsində borc olaraq qalır, borca aid hökmlər ona şamil olur.³⁶⁵

Məsələ 443: Sözügedən hökmdə, xanımın öz nəfəqəsini şəxsi malından, ya borc olaraq və bunun kimi yollarla təmin etməsi, yaxud başqa bir şəxs tərəfindən təmənnasız olaraq ödənilməsi³⁶⁶ hallarında, ər yenə də ödəmədiyi nəfəqəyə görə xanımına borclu sayılır.

Məsələ 444: Üçüncü bir şəxs şəri hakimin icazəsi ilə ərin əvəzinə xanıma nəfəqəni ödəyə bilər. Bu halda kişi həmin nəfəqə miqdarında o şəxsə borclu olmuş sayılır.

Amma üçüncü şəxs, ərin öhdəsində olan nəfəqəni təmənnasız olaraq xanıma ödəyərsə, ər ona borclu sayılmır.

Məsələ 445: Qadın indiki və yaxud gələcəkdə³⁶⁷ olacaq nəfəqəni ərin öhdəsindən götürə bilər.

³⁶⁴ - “Şan” haqda Məsələ 431-də izah verilmişdir.

³⁶⁵ - Onunla əlaqədar olan məsələlər, üçüncü cildə, “Borc” bölümündə izah edilmişdir.

³⁶⁶ - Həmin şəxs, nəfəqəni xanımın əri tərəfindən ödəsə, bununla əlaqədar olan hökm, gələn məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Həmçinin, qadın keçmişdə ərinin ödəmədiyi və ərinin öhdəsində borc kimi qalan öz nəfəqə haqqını ləğv edə və onun öhdəsindən götürə bilər. Bununla da, həmin nəfəqə borcu ərin öhdəsindən götürülmüş olacaqdır.³⁶⁸

Nəfəqəni təmin etmək üçün işləməyin zəruri olması

Məsələ 446: Ər xanımın nəfəqəsini ödəyə bilməsə, ona hörmətsizlik sayılmayan yaxud hərəcə³⁶⁹ səbəb olmayan işdə çalışaraq nəfəqəni təmin etməsi vacibdir.

Məsələ 447: Xanımın nəfəqəsini ödəmək üçün ərin qazanc yeri olmasa və ya onu təmin etmək əziyyətə səbəb olsa və yaxud bunun üçün hörmətsizliyə səbəb olan işdə çalışması lazım gəlsə, nəfəqənin ödəyə bilmədiyi hissəsini yoxsulların payından, məsələn, xums, zəkat, kəffarə və onun kimi mənbələrdən şəri qaydalara və şərtlərə riayət etməklə təmin edə bilər.

Əlbəttə, başqalarından yardım və ianə istəyərək xanımın nəfəqəsini ödəmək ərə vacib deyildir. Amma onun üçün hərəcə səbəb olmasa və sonradan ödəyə bilsə, borc alaraq və ya nisyə mal götürərək həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin etməsi ərə vacibdir. Amma diqqətləyiqlik bir ehtimala əsasən borcu qaytara bilməyəcəyini anlayarsa, nisyə mal götürərək həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin etməsinin vacib olması məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Ər nəfəqə ödəmədiyi zaman, qadın nə etməlidir

Məsələ 448: Kişi maddi imkana sahib olduğu halda, daimi nikahlı həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməkdən boyun qaçırsa, qadın yalnız həmin günün³⁷⁰ nəfəqəsini ərinin malından³⁷¹ onun icazəsi olmadan götürə bilər. Həmçinin, şəri hakimin vasitəsilə ərinə nəfəqə ödəməyə məcbur edə bilər.

Xanım sözügedən bu iki yolun heç biri ilə nəfəqəsini ala bilməsə və öz yaşayış xərclərini təmin etmək üçün işləməyə məcbur olsa, bu müddət ərzində ərinə itaət etmək ona vacib

³⁶⁷ - Bu müvəqqəti, məsələn bir illik və yaxud həmişəlik də ola bilər.

³⁶⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, qadın istər nəfəqə haqqını ləğv etsin, istərsə də, ərin öhdəsindən götürmüş olsun, hər halda, belə olan təqdirdə onu geri ala bilməyəcəkdir.

³⁶⁹ - Əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət.

³⁷⁰ - Amma qadın gələcək günlərin nəfəqə xərcini, həmin günlər gəlib çatmamış ərinin icazəsi olmadan onun malından götürə bilməz. Lakin ödəmədiyi üçün borc olaraq ərin öhdəsində qalan keçmiş günlərin nəfəqələrini üçüncü cild “Təqas” bölümündə qeyd olunan şərtlər əriyə təqas edərək, onun malından götürə bilər.

³⁷¹ - Ərin elektron bank kartı vasitəsilə onun əmanət hesabından vacib olan nəfəqəni götürməyə, üçüncü şəxsin malından götürülən “taqas” mənasına olduğuna görə icazə verilmir. Əlbəttə, sözügedən bank dövlət bankı və yaxud müştərək olsa, şəri hakimin icazəsi ilə oradan götürməyin işkalı yoxdur.

deyildir. Hərçənd, bu müddətdən başqa vaxtda, vacib ehtiyata əsasən, ərin vacib hüquqlarına³⁷² riayət etməlidir.

İlk öncə ərin öz yaşayış xərclərini təmin etməsi

Məsələ 449: İnsanın öz yaşayış xərclərini təmin etməsi və daimi nikahlı həyat yoldaşının nəfəqəsini təmin etməkdən öncəlik daşıyır. Şəxsin sahib olduğu mal, onun və həyat yoldaşının birgə yaşayış xərclərini təmin etməyə çatmırsa,³⁷³ malın öz ehtiyaclarını təmin edəcək qədərini xərcləyib, qalanını həyat yoldaşına verə bilər. Əlbəttə, belə olan halda, xanımın nəfəqəsinin ödənilməyən hissəsi ərin öhdəsində borc olaraq qalacaqdır. Maddi imkansızlıq səbəbilə ərin ödəyə bilmədiyi nəfəqəyə borclu qalması haqda, məsələ 442-də izah verilmişdir.

Burada yaşayış xərcləri dedikdə insanın şanına uyğun olan və gün ərzində onu təmin edəcək şeylər, paltar və sairə ehtiyaclar nəzərdə tutulur.

2. Qohumların nəfəqəsi

Yaşayış xərclərini təmin etməyin vacib olduğu qohumlar

Məsələ 450: Ata-ananın yaşayış xərclərini ödəmək bəyan ediləcək şərtlərə uyğun olaraq, fətvaya əsasən onların oğlan övladına, lazım ehtiyata əsasən isə onların qız övladına vacibdir.

Məsələ 451: Ata-ananın övladı vəfat etmiş olsa, yaxud onların yaşayış xərclərini ödəməyə imkanı olmasa, vacib ehtiyata əsasən onların oğlan və ya qız nəvə-nəticələri, hər nə qədər aşağı gedərsə, ən yaxın olanlar³⁷⁴ nəfəqələrini ödəməlidir.

Məsələ 452: Övladın yaşayış xərclərini istər oğlan olsun, istərsə də qız övladı olsun ödəmək bəyan ediləcək şərtlərə uyğun olaraq ataya vacibdir. Ata vəfat etmiş olsa, yaxud onların yaşayış xərclərini ödəməyə imkanı olmasa, lazım ehtiyata əsasən, ata tərəfdən olan baba hər nə qədər yuxarı gedərsə onun nəfəqəsini ödəməlidir.

Məsələ 453: Övladın atası və ata tərəfdən olan babası hər nə qədər yuxarı gedərsə, vəfat etmiş olsa, yaxud övladının və ya nə nəvəsinin yaşayış xərclərini ödəməyə imkanı olmasa, lazım ehtiyata əsasən, anası övladın yaşayış xərclərini ödəməlidir. Əgər anası da vəfat etmiş olarsa, yaxud onun yaşayış xərclərini ödəməyə imkanı olmasa, lazım ehtiyata əsasən,

³⁷² - . Ərin vacib hüquqları məsələ 259 və davamında bəyan edilmişdir.

³⁷³ - Məsələ 479-da qeyd olunan halı nəzərə alaraq, malı özü üçün xərcləməsi vacibdir.

³⁷⁴ - Buna əsasən də, nəfəqə ödəmək imkanına malik olan nəvələri onların yaşayış xərclərini ödəməkdə nəticələrindən öncəlik daşıyır.

ana tərəfdən olan baba və nənə, ata tərəfdən olan nənəyə, hər nə qədər yuxarı gedərsə, nəvənin yaşayış xərclərini ödəmək vacibdir.³⁷⁵

Məsələ 454: Bir şəxsin maddi yardıma ehtiyacı olarsa, məsələn, maddi imkanı olan ata tərəfdən olan babası və həmçinin oğlan övladı varsa, oğlu ona babasından daha yaxın qohum hesab edildiyi üçün, vacib ehtiyata əsasən, oğlu babasına nisbət onun nəfəqəsini ödəməkdə daha öncəlik daşıyır.

Həmçinin, bir ehtiyaclı şəxsin (maddi imkana sahib) atası və nəvəsi olsa, lazım ehtiyata əsasən, atası nəvəsinə nisbət onun nəfəqəsini ödəməkdə daha öncəlik daşıyır. Bu hökm (“əl-əqrəb fəl-əqrəb” daha yaxın olan qohum, nəfəqəni ödəməkdə öncəlik daşıyır) oxşar hallara da şamildir.

Məsələ 455: Bir şəxsin maddi yardıma ehtiyacı olarsa, məsələn, onun nəfəqə ödəməyə maddi imkanı olan ata və həmçinin iki oğlu varsa, belə olan halda, onların hamısına vacibi kifayi olaraq, yoxsa onlardan hər birinə nəfəqənin üçdə biri qədər vacibi eyni olaraq nəfəqə ödəməyin aid olması məsələsi məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Əgər onlardan biri şəxsin yaşayış xərclərinin üçdə biri qədər vacibi eyni olması fərzində ona vacib olan nəfəqəni ödəməkdən imtina etsə, lazım ehtiyata əsasən həmin məbləği ödəmək o birlərinin öhdəsinə düşür. Bu hökm oxşar hallara da şamildir.

Qohumların nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu yerlər

Nəfəqə alan şəxsə aid şərtlər və məsələlər

Məsələ 456: Nəfəqəsi vacib olan qohumların hər birinin xərclərini ödəmək,³⁷⁶ onlar hal-hazırda yaşayış xərclərini, yəni, yemək, içmək, paltar, mənzil xərclərini ödəyə bilmədikləri təqdirdə vacibdir.

Buna əsasən də, hər nə qədər şəri baxımdan yoxsul³⁷⁷ da sayılsa, hal - hazırda yaşayış xərcini ödəmək qabiliyyəti olan şəxsin nəfəqəsini vermək vacib deyildir.

Məsələ 457: Keçən məsələlərdə sözügedən, nəfəqəsi vacib olan qohum, yaşayış xərclərini ödəmək üçün başqalarından təmənnasız mali yardım əldə etsə, ya şərtlərə riayət etməklə müstəhəb sədəqə, xüms, zəkat, kəffarə, rəddi-məzalim³⁷⁸ və bunun kimi maddi köməklər alaraq ehtiyaclarını ödəyə bilsə, onun nəfəqəsini təmin etmək (qohumlara) vacib deyildir.

³⁷⁵ - Keçən məsələlərdə qeyd olunanlardan başqa qohumların nəfəqəsi, qardaş, bacı, əmi, bibi, dayı, xala və onların övladları, xanımın övladı, xanımın gəlini, atanın arvadı, övladın həyat yoldaşı və bunun kimi qohumların nəfəqəsi insana vacib deyildir.

³⁷⁶ - Onların kim olması haqda 450-ci məsələdə və sonrakı məsələlərdə məlumat verilmişdir.

³⁷⁷ - “Şəri baxımdan fəqir (yoxsul)” elə bir şəxsə deyilir ki, hal-hazırda, yaxud potensial olaraq özü və ailəsinin bir illik yaşayış xərclərini ödəməyə imkanı yoxdur. Bu mövzunun izahı, ikinci cild, “Xums” bölümündə bəyan edilmişdir.

³⁷⁸ - Məsələ 432-nin haşiyəsində izah edilib.

Amma (hətta bu yardımlarla belə-müt) yaşayış xərclərini təmin edə bilməsə, onun nəfəqəsini ödəmək vacibdir. Hərçənd belə yollarla yaşayış xərclərini təmin etmək qüdrəti olsa belə.

Məsələ 458: Keçən məsələlərdə sözügedən, nəfəqəsi vacib olan qohum, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (“hərəcə”) düşmədən yaşayış xərclərini ödəmək üçün başqalarından borc əldə edə bilsə, yaxud nisyə mal alıb sonradan onu qaytara bilsə, onun nəfəqəsini ödəmək (qohumlarına) vacib deyildir.

Amma borc və nisyə alması əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, yaxud məntiqi ehtimala əsasən onu ödəyə bilməyəcəksə, onun hazırkı yaşayış xərclərinə olan ehtiyacı təmin olunmayana qədər, nəfəqəsini ödəmək vacibdir.

Məsələ 459: Hal-hazırda yaşayış xərclərini təmin edə bilməyən şəxs, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşmədən, şanına uyğun şəkildə iş tapıb işləyərək, onu təmin edə bilərsə, onun nəfəqəsini ödəmək (qohumlarına) vacib deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə bir şəxsin öz yaşayış xərclərini təmin etmək üçün iş tapıb işləməsinə bir sıra müqəddimə və hazırlıqlar lazımdırsa və bu zaman aparacaqsə, həmin müddət ərzində onun yaşayış xərclərini təmin etmək, nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu şəxslərə (qohumlarına) vacibdir.

Məsələ 460: Hal-hazırda yaşayış xərclərini təmin edə bilməyən şəxs, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşmədən, şanına uyğun şəkildə iş tapıb işləyərək, onu təmin edə bilərsə, lakin təhsil aldığına görə öz yaşayış xərclərini təmin etməkdə aciz qalıbsa və həmin elm sahəsində təhsil alması vacibdirsə,³⁷⁹ həmin müddət ərzində onun yaşayış xərclərini təmin etmək, nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu şəxslərə (qohumlarına) vacibdir.

Məsələ 461: Öz yaşayış xərclərini təmin etməkdə aciz qalan qız və ya xanımın, nəfəqəsini ödəyə biləcək, onunla eyni vəziyyətə malik (eyni şana malik) və uyğun bir şəxsə evlənməsi imkanının olması təqdirdə, bu, (keçən məsələlərdə qeyd etdiyimiz) nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu şəxslərin (qohumların) onun həyat xərclərini ödəməsinə maneə deyildir.

Məsələ 462: Öz yaşayış xərclərini təmin etməkdə aciz qalan şəxs, kafir yaxud günahkar müsəlman olsa belə, onun nəfəqəsini ödəməyin vacibliyinə maneə deyildir.

Əlbəttə, ata-anadan başqası hərbi-kafir (müsəlmanla müharibə etmək istəyən kafir) yaxud nasibi olsa, onun nəfəqəsini ödəmək vacib deyildir.

Nəfəqə ödəyən şəxsə aid şərtlər və məsələlər

Məsələ 463: Yaşayış xərcləri yalnız özü və daimi nikahlı həyat yoldaşına çatacaq qədər olan şəxsin, məsələ 450 və sonrakı məsələlərdə vacib ən-nəfəqə (nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu şəxslər) adı altında qərarlaşan qohumların xərclərini təmin etməsi vacib deyildir.

³⁷⁹ - Bu hökm, başqa şəxslərin kifayət edəcək miqdarda sözügedən elmi təhsil almadıqları halda, “vacibi-eyni” və həmçinin, “vacibi-kifai” olaraq nəzərdə tutulur.

Əlbəttə, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşmədən, şənə uyğun şəkildə iş tapıb işləyə bilərsə, sözügedən qohumların nəfəqəsini də təmin edə bilərsə, bunu etmək ona vacibdir. Əks təqdirdə, məsələ 447-yə uyğun əməl etməlidir.

Məsələ 464: Şəxsin evlənməyə ehtiyacı olsa, amma onun maddi vəziyyəti həm evlənmək üçün lazım olan xərcləri ödəməyə, həm də nəfəqəsi ona vacib olan qohumlarının yaşayış xərclərini təmin etməyə imkan verməsə, malını evlənmək üçün xərcləməsi caizdir. Hətta evlənməsi zərurət daşımasa və evlənməmək onu hərəcə, çətinliyə salmasa belə.

Məsələ 465: Əgər bir şəxsin iki yaxud daha çox qohumu, məsələ 450 və ondan sonrakı məsələlərdə qeyd olunan vacib ən-nəfəqə adı altında olan şəxslərdən olsa, amma maddi cəhətdən onların hamısının nəfəqəsini ödəmək imkanına malik olmasa, daha yaxın qohumun nəfəqəsini ödəmək, uzaq qohumun nəfəqəsini təmin etmək baxımından birinci gəlir. Məsələn, övladın nəfəqəsini ödəmək, nəvənin xərclərini ödəməkdən daha birincidir.

Amma sözügedən qohumlar eyni dərəcədə ona yaxın olsalar, olaraq ünvanında təmin edəcəyi malı onlar arasında bərabər şəkildə bölməlidir. Lakin nəfəqə kimi verdiyi mal bölünmək qabiliyyətinə malik olmasa, yaxud bölünüb onlara verildikdə həmin maldan faydalanmaq mümkün olmasa, həmin malı qohumlardan hansına istəsə vermək öz ixtiyarındadır. Hərçənd, müstəhəb ehtiyata görə onların arasında püşk atılmalıdır.

Məsələ 466: Şəxsin (nəfəqə verənin) həddi-buluğa çatmaması, dəli, səfeh olması onun malından nəfəqə verilməsinə maneə deyildir.

Deməli, həddi-buluğa çatmayan uşağa, dəliyə, səfehə şəri cəhətdən bir şəxsə nəfəqə verməsi vacib olarsa, onların şəri vəlisinə vacibdir ki, həmin şəxsin yaşayış xərclərini onların (uşaq, dəli və səfehin) malından ödəsin.

Nəfəqəsi vacib olan qohumun (vacib ən-nəfəqə) xərcləri

Məsələ 467: Nəfəqəsi vacib olan qohumların (vacib ən-nəfəqə) yaşayış xərclərini ödəmək, insana vacibdir. Məqsəd, onların adi halda yaşayışda, şənə uyğun olaraq, israf olmadan, malı öz yerindən başqa yerdə işlədib zay etmədən ehtiyacı olduğu şeylərdir. Miqdar və keyfiyyət cəhətdən onun şənə uyğun olan yemək, içmək, paltar, mənzil, ev əşyaları və s.

Məsələ 468: Əgər övladların təhsil alması ürfən zərurət halını alsa, onun xərclərini vacib nəfəqə olaraq ödəmək vacibdir. Təhsil almağın zərurəti, müxtəlif amillərə, o cümlədən, yaşadığı mühit, zaman və başqa səbəblərə bağlıdır.³⁸⁰

Məsələ 469: Qohumun³⁸¹ bəzi xərclərini təmin etmək, o cümlədən, oruc kəffarəsi və başqa kəffarə növləri, xums, zəkat, rəddi məzalim, diyə, başqalarına aid olan mali zərərlər vacib nəfəqədən hesablanmır və onları təmin etmək şəxsin öhdəsinə deyildir.

³⁸⁰ - Məsələn, bəzən övladın təhsil almaması onun gələcəkdə öz xərclərini təmin etmək üçün münasib iş tapa bilməməsi ilə nəticələnir, yaxud dini və ictimai cəhətdən düzgün tərbiyə ala bilmir, ya da ki psixoloji cəhətdən ruh düşkünlüyünə səbəb olur. Belə ki, sözügedən məsələləri nəzərə alaraq, ürfən övlad üçün təhsil zəruri sayılır.

³⁸¹ - Məqsəd, 450-ci və sonrakı məsələlərdə qeyd olunan, nəfəqəsini ödəməyin vacib olduğu qohumlar nəzərdə tutulur.

Məsələ 470: Qohumun³⁸² evlilik xərclərini təmin etmək istər övlad olsun, istərsə də valideyn vacib nəfəqəyə aid deyildir. Hərçənd ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, onun da xərcini ödəsin. Xüsusilə də, ata evlənməyə ehtiyacı olduğu zaman, öz xərclərini ödəməkdə aciz qalarsa.

Nəfəqəni təqdim etmə şəkli

Məsələ 471: Nəfəqəsi vacib olan qohumların (vacib ən-nəfəqə) yaşayış xərcini təmin edən zaman, ona verilən şeylərin mülkiyyətinə keçirilməsi zəruri deyildir. Ehtiyacı olduğu əşyaları istər istehlak malları, istərsə də qeyri istehlak mallarını onun ixtiyarında qoyaraq istifadə etməsinə və faydalanmasına icazə vermək kifayətdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, belə olan halda, ehtiyaclı şəxs ona verilən malları sahibinin icazəsi olmadan kiməsə (isitfadə üçün-müt) verə və ya bağışlaya bilməz.

Məsələ 472: Nəfəqəsi vacib olan qohumların yaşayış xərcini təmin edən zaman, yemək və bunun kimi şeyləri onun evinə göndərmək vacib deyil. Nəfəqəni verən şəxs onun ehtiyaclarını öz evində hazırlasa kifayətdir. Nəfəqə alan şəxs xəstəlik, yaxud yolun uzaq olması kimi üzrlü səbəbdən xərclərini təmin edən şəxsin yanına gedə bilmirsə, yaxud oraya getməsi əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, bu hal istisnadır.

Nəfəqəni qüvvədən salmaq

Məsələ 473: Nəfəqəsi vacib olan qohum, öz nəfəqə haqqını hazırkı zaman üçün qüvvədən sala bilər. (Yəni yaşayış xərclərinin təmin edilməsindən indiki halda imtina edə bilər. -müt).

Amma bunu gələcək zaman üçün edə bilməz. Nəfəqəni ödəmək gələcək zaman üçün hələ də qüvvədə qalmış sayılır.

Nəfəqəsi vacib olan qohumun yaşayış xərclərini ödəməməyin hökmü

Məsələ 474: Qohumunun nəfəqəsini ödəməli olan şəxs, hər-hansı bir səbəblə bu vəzifəsini vaxtı bitənə qədər yerinə yetirməsə, onu hazırlayıb əvəzini vermək vacib deyil və şəri cəhətdən borclu sayılmır.

Əlbəttə, bu sahədə səhlənkarlıq edərək, təqsirkar sayılarsa, günah etmişdir.

Məsələ 475: Qohumunun nəfəqəsini ödəməli olan şəxs, onların nəfəqəsini verməkdən imtina etsə, qohumun şəri hakimə və yaxud (əlaqədar olan) başqa şəxsə müraciət edib, onu yaşayış xərclərini ödəməyə məcbur etməsi caizdir.

Onu heç bir formada ödəməyə məcbur edə bilməsə, əgər malı varsa, həmin günün³⁸³ nəfəqəsini, şəxsin vəlisinin³⁸⁴ yaxud şəri hakimin icazəsi ilə onun malından götürə bilər.

³⁸² - Eynilə.

³⁸³ - Amma gələn günlərin nəfəqəsini öncədən onun malından götürə bilməz.

Əgər bu da mümkün olmasa, onun vəkili yaxud şəri hakimin icazəsi ilə vacib nəfəqə miqdarında onun adından borc götürə, yaxud nisyə mal ala bilər. Belə olan halda, o, (vacib nəfəqəni ödəməkdən imtina edən şəxs,) borclu sayılacaqdır və borcunu ödəmək ona vacibdir. Amma onun vəkildən və şəri hakimdən icazə almaq mümkün olmasa, bu iş üçün ədalətli bir mömindən icazə almalıdır.

Müztər (çarəsiz)

Məsələ 476: Hər bir müsəlmana vacibdir ki, aclıqdan, susuzluqdan, şiddətli soyuqdan, xəstəlikdən və bunun kimi səbəblərdən ölüm həddinə çatan və yaxud çox əhəmiyyətli bədən üzvlərinin birindən məhrum olmaq kimi zərərlərə məruz qalaraq çarəsiz sayılan başqa müsəlman³⁸⁵ yemək, içmək, paltar, mənzil, dərman, həkim xidmətləri, və sair zəruri ehtiyaclarını təmin etməklə xilas etsin. Bir şərtlə ki, öz canını qorumaq üçün sözügedən məsələlərə ehtiyacı olmasın.

Qeyd etmək lazımdır ki, çarəsiz şəxsə aid olan bu hökm, namusunu qorumaq üçün oğurlanmaq, təcavüzə məruz qalmaq şəraitində yardıma ehtiyacı olduğu hallara da şamil olur. Belə olan hallarda, ianə və pul xərcləyərək başqalarına zorakılıq olunmasının qarşısını almaq zəruridir.

Məsələ 477: İnsan müsəlman şəxsin³⁸⁶ və yaxud onun vəlisinin³⁸⁷ istəyi ilə keçən məsələdə qeyd olunan ehtiyacları təmin etsə, bunları etmək ona vacib olsa belə, niyyəti əvəzsiz yardım etmək olmasa, (sonradan) əvəzini tələb edə bilər.

Əlbəttə, o müsəlmanın yardımların əvəzini ödəməyə imkanı olmasa, bu şəxs ona möhlət verməlidir.³⁸⁸

Məsələ 478: Mal sahibi orada olmasa, 476-cı məsələdə haqqında izah verilən- çarəsiz şəxs, mal sahibinin malından istifadə etmək üçün, özündən, vəlisindən, vəkildən icazə ala bilməsə, sözügedən (ehtiyacı olduğu) mala qiymət qoyduqdan və qiymətini (ödəməyi) öhdəsinə götürdükdən sonra ehtiyaclarını onunla aradan qaldıra bilər.

Əlbəttə, ondan zəruri miqdarda istifadə etməli, vacib ehtiyata əsasən, şəri hakim, yaxud onun nümayəndəsindən icazə almalıdır. Əgər bu mümkün olmasa, bir ədalətli möminin izni ilə bunu etməlidir.

³⁸⁴ - Ərin elektron bank kartındakı hesabından vacib olan nəfəqəni götürməyə, icazə verilmir. Əlbəttə, sözügedən bank dövlət bankı və yaxud müştərək olsa, şəri hakimin icazəsi ilə oradan götürməyin işkalı yoxdur.

³⁸⁵ - Sözügedən hökm, canı amanda olan kafirə, məsələn, “zimmi kafirə” də aid edilir.

³⁸⁶ - Eynilə

³⁸⁷ - Çarəsiz olduğu zaman.

³⁸⁸ - Əvəz və onun miqdarının təyin olunması haqda olan məsələlər və hökmlər, “Minhac əs-salihin”, üçüncü cild, “Ən-Nəfəqat” bölümü, məsələ 462-də bəyan edilmişdir.

Məsələ 479: Hər bir müsəlmana vacibdir ki, özünü ölüm təhlükəsindən və çox əhəmiyyətli zərərlərdən qorusun. Bu təhlükələrdən qorunmaq, işləmək, borc almaq və hətta başqalarından bəxşiş yaxud sədəqə istəməklə də olsa, lazımdır.

Məsələ 480: Əgər İslam dinini və onun müqəddəs hökmlərini, müsəlmanların namusunu, müsəlman ölkələrini və torpaqlarını qorumaq, bir şəxsin və yaxud şəxslərin öz mallarından ianə və yardım etməsinə bağlı olsa, onların bunu təmin etməsi vacibdir. Bu yolda xərclədiklərinin əvəzini də kimsədən tələb edə bilməzlər.

Heyvanların xərcləri

Məsələ 481: Vacib ehtiyata əsasən, heyvanın sahibi onun xərcini - yem, su, yuva və sair ehtiyaclarını təmin etməlidir. Ya da ki, onu heyvanın xərcini təmin edə bilən şəxsə satmalı və yaxud başqa yolla təmin etməlidir. Təzkiyə³⁸⁹ olunacaq heyvanlardan olsa, onu şəriət hökmlərinə uyğun şəkildə (kəsə, ovlaya, nəhr edərək-müt) öldürə bilər. Bir şərtlə ki, onun bu addımı mala ziyan vurmaq kimi qiymətləndirilməsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm üçün heyvanın halal yaxud haram ətli olması, quş yaxud ondan qeyrisi olması, əhliləşmiş yaxud vəhşi olması, suda yaxud quruda yaşamasının fərqi yoxdur. Bu məsələ ipəkqurdu, bal arısı, ov itinə də şamildir.

Məsələ 482: Heyvanlara su və yem vermədən həbs etmək, onların susuzluq və aclıq səbəbi ilə tələf olmasına səbəb olarsa, onlar sahibsiz olsalar belə, caiz deyildir.³⁹⁰

Talaq

Talağın tərifı

Məsələ 483: Talaq, daimi nikah əqdinin ər tərəfdən sona çatdırılmasıdır və talağın özünə məxsus oxunuşu və xüsusi şərtləri vardır. Talaq “iqaa” (bir tərəfli alqı-satqı) sayılır.³⁹¹ Buna görə də, onun baş tutması üçün qarşı tərəfin qəbul etməsinə ehtiyac yoxdur.

³⁸⁹ - Müəyyən şərtlər altında, kəsmək, nəhr etmək və sair şərtlərlə heyvan ətinin və dərisinin halal və təmiz olma yoludur. Müt.

³⁹⁰ - Zərərli, əziyyət edən və yaxud yaşayış yerinin çirklənməsinə səbəb olan heyvan və həşəratları, kiminsə mülkiyyətində və kiməsə aid olmadıqda, öldürməyin işkalı yoxdur.

³⁹¹ - Əlbəttə, “xül” və “mübarat” talağı bir cəhətdən əqdə oxşayır ki, onun izahı əlaqədar bölümlərdə bəyan ediləcəkdir. “İqaa”nın mənası, üçüncü cild, məsəl-ə 75d əqeyd olunmuşdur.

Talaq verən şəxsin şərtləri

Məsələ 484: Daimi nikahlı həyat yoldaşına talaq verən şəxs, həddi-buluğa çatmış, ağıllı olmalı, talaq vermək qəsdı olmalı və öz ixtiyarı ilə talaq verməlidir. Bunların izahı gələn məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Həddi-buluğa çatmış olsun

Məsələ 485: Həddi-buluğa çatmayan oğlan həyat yoldaşına talaq verə bilməz. İstər özü talağın sözlərini oxusun, istərsə də, başqasını oxumaq üçün vəkil etmiş olsun, fərqi yoxdur.

Onun şəri vəlisi (ata yaxud ata tərəfdən olan baba) onun xanımına talaq verə bilməz.³⁹²

Yaxşı və pisi başa düşən on yaşlı oğlan uşağı³⁹³ həyat yoldaşına talaq versə, bu talağın səhih olması işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Ağıllı olsun

Məsələ 486: Aqlını itirmiş şəxs, dəli olduğu halda həyat yoldaşına talaq verə bilməz. Bu barədə, daimi və müvəqqəti dəlilik arasında fərq yoxdur.

Əlbəttə, daimi dəliliyi olan şəxsin şəri vəlisi (atası və ata tərəfdən olan babası) onun xeyrini nəzərə almaqla həyat yoldaşına talaq verə bilər.

Məsələ 487: Müvəqqəti dəliliyi olan şəxsin şəri vəlisi dəlilik müddəti uzun olsa da həmçinin, sərxoş adamın və müvəqqəti bihuş qalan şəxsin vəlisi onların həyat yoldaşına talaq verə bilməz.

Talaq vermək məqsədi olsun

Məsələ 488: Talaq verən şəxs, talaq siğəsini oxuduğu zaman niyyəti talağı icra etmək, ər-arvadı bir-birindən boşamaq olmalıdır. Amma ciddi niyyətlə deyil, zarafatla, məst halında, yuxuda, hipnoz vəziyyətində və yaxud ixtiyarını əldən verməsinə səbəb olan şiddətli qəzəb halında talaq siğəsini (kəlmələrini) oxuyarsa, səhih deyildir. Həmçinin, “həyat yoldaşına talaq vermişən, yoxsa yox?” sualının cavabında, xəbəri cümlə şəklində: “Fatimətu taliq”-desə, (talağın baş tutması üçün) kifayət etməz.³⁹⁴

Öz ixtiyarı ilə talaq versin

Məsələ 489: Kişi öz həyat yoldaşına talaq verməyə məcbur edilsə, talaq batildir. Burada məcburiyyətin mənası budur: Kimsə ərə öz arvadını boşamağı əmr və məcbur edir. Belə ki, əgər ər etiraz edib həyat yoldaşını boşamasa, həmin şəxs və yaxud başqası tərəfindən ona haqsız yerə fiziki, mənəvi, iqtisadi zərər yetirilməsindən və abır-heysiyyətinin ləkələnməsindən qorxur. Onu məcbur edən şəxsin bunu təhdid, qorxutmaq, xəbərdarlıq və bunun kimi vasitələrlə etməsinin fərqi yoxdur.

Bu haqda, gələn məsələlərdə daha geniş izah veriləcəkdir.

Məsələ 490: Keçən məsələdə qeyd olunmuş məcburiyyət və onun hökmünü daşıyan hallarda şəxsin qarşılaşacağı təhlükə və zərər barəsində iki mətləbə diqqət etmək lazımdır:

³⁹² - Həmçinin, atası və yaxud ata tərəfdən olan babasının vəsiyyət etdiyi şəxs və şəri hakim də onun xanımına talaq verə bilməz.

³⁹³ - Hicri-qəməri ili ilə on yaşı tamam olan oğlan.

³⁹⁴ - Çünki onun bu cümlədən məqsədi, talaq vermək və ayrılığı həyata keçirmək deyil, onu xəbər verməkdir.

Sözügədən zərər və təhlükə elə olmalıdır ki, ona dözmək insan üçün adi və adəti iş sayılmasın. Belə ki, bunu görən ağıl və məntiq sahibləri ərin talaq verməkdən başqa çarəsi olmadığı qənaətinə gəlmiş olsunlar.

Əlbəttə, sözügədən zərər və təhlükənin hökmən ona qarşı baş verməsi lazım deyildir. Başqasının təzyiqi ilə tələb olunan talağı vermədiyi təqdirdə, onun dəyər verdiyi yaxınlarından birinə zərər veriləcəyi təhdidi ilə qarşılaşıb talaq verərsə, bu şərtləri nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, məcburiyyət və ya bu hökmdə olan hal baş vermişdir. Məsələn, bir şəxsi talağa məcbur edən şəxs yaxud başqasının, ona deyil, onun yaxınlarından birinə zərər yetirməsindən, övladını ondan ayırmasından, qorxur. Belə olan halda, şəxsən ona fiziki bir zərər yetirməsələr də, psixoloji cəhətdən ona vurulan zərbə (məsələn, övladından ayırmaq, ona zərər yetirmək kimi), diqqətə alınacaq qədər ciddidir və tab gətirmək çətindir.

Kişinin daimi həyat yoldaşına talaq verməsində onun zərər və təhlükədən qorxması təsirli olsun. Bununla da, kişi başqasının təzyiqi ilə tələb olunan talağı vermədiyi təqdirdə, ona xəsarət yetirəcəyindən qorxsa, amma bu qorxuya görə deyil, başqa bir məqsədlə xanımına talaq versə, bu məcburi talaq sayılır.

Məsələ 491: Talaq verməmək üçün başqalarından kömək almaq, qaçmaq, tövriyə etmək kimi çıxış yolları olmadığı, yaxud bu çıxış yolları, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) düşməsinə səbəb olduğu təqdirdə, bu hal məcburiyyət və bu hökmdə olan hallardan sayılır.

Deməli, kişi talaq verdiyi zaman kəlmələri ciddi məqsədlə deməsə, burada məcburiyyət halı yoxdur.³⁹⁵

Məsələ 492: Kişi başqasının ona yaradacağı təhlükə və zərərdən məsələn, şərəf və ləyaqətini alçaltmasından qorxaraq, həyat yoldaşına talaq versə, amma talaq verməsi həmin şəxs və ya başqası tərəfindən əmr və tələb edilməzsə, sözügədən talaq məcburiyyətlə verilmiş sayılır və digər şərtlərinə riayət edilibsə, səhihdir.

Məsələ 493: Kişi başqasının ona yaradacağı təhlükə və zərərdən qorxaraq, həyat yoldaşına talaq versə, bir halda ki, həmin zərərə məruz qalması şəri baxımdan haqqı sayılarsa, verdiyi talaq məcburi deyil və digər şərtlərinə riayət edilibsə, səhihdir. Deməli, məsələn, kişi haqda qisas hökmü çıxarılıb və qarşı tərəf ona “həyat yoldaşına talaq verməsən, səndən qisas alacam” və yaxud, onun borclu olduğu şəxs “həyat yoldaşına talaq verməsən, borcumu səndən tələb edəcəm” deyərsə, kişi qisas və yaxud borc sahibinin ondan tələbkərlilik etməsi qorxusu ilə talaq versə, bu talaq məcburi sayılır.

Məsələ 494: Kişinin öz həyat yoldaşına talaq verməsi vacib olarsa, amma o, bundan imtina etdiyi üçün onu talaq verməyə məcbur edərlərsə, sözügədən talaq məcburiyyətlə verilmiş sayılır və digər şərtlərinə riayət edilibsə, səhihdir.

Məsələn, ər həyat yoldaşının vacib nəfəqəsini ödəmir və eyni halda ona talaq verməkdən də boyun qaçırır. Belə olan halda, şəri hakim 658 və 659-cu məsələlərdə verilən izahlara əsasən onu talaq verməyə məcbur edə bilər.

Məsələ 495: Kişi həyat yoldaşına talaq verməyə məcbur edilsə, amma sonradan ona talaq verməyə razı olsa, verilən talaq batildir. Onun sonrakı razılığı təsirsizdir. Ona talaq vermək istəyirsə, yenidən talağın şərtlərinə riayət etməklə talaq verməlidir.

³⁹⁵ - Amma iztirab, qorxu, qəflət, bu haqda məlumatsızlıq və lazımı bilginin olmaması bu yollardan istifadə etməsinə maneə yaradarsa, sair şərtlərin olması ilə bərgə məcburiyyət sayılır.

Talaq verilən qadının şərtləri

Məsələ 496: Talaq verilən qadın aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

Kişinin daimi nikahlı həyat yoldaşı olmalıdır.

Kişinin bir neçə həyat yoldaşı varsa, talaq verdiyi şəxs müəyyən edilməlidir.

Qadın talaq verilən zaman, heyz və nifasdan pak olmalıdır.

Pak olduğu müddətdə əri onunla cinsi əlaqədə olmamalıdır.

Bu bəndlərin izahları gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Birinci şərt: Kişinin daimi nikahlı həyat yoldaşı olmalıdır.

Məsələ 497: Talaq daimi nikaha məxsusdur və müvəqqəti nikah bağlanan qadına talaq vermək səhih deyildir. Müvəqqəti əqd nikahında ər-arvadın boşanması müvəqqəti nikahın müddətinin bitməsi və yaxud qalan müddətin ər tərəfindən bağışlanması ilə baş tutur. “Evlilik” bölümündə “Müvəqqəti nikah” mövzusu altındakı 431-ci və davamındakı məsələlərdə geniş izah verilmişdir.

İkinci şərt: Kişinin bir neçə həyat yoldaşı varsa, talaq verdiyi şəxs müəyyən edilməlidir.

Məsələ 498: Kişinin iki və yaxud daha çox daimi həyat yoldaşı varsa, talaq verdiyi zaman, kimə talaq verdiyini müəyyən etməlidir. Buna əsasən də, talaq verdiyi zaman kimə talaq verdiyini təyin etmədən, həyat yoldaşlarından birinə talaq verdiyini ifadə etsə, məsələn, ihdə zəvcəti taliq, yəni həyat yoldaşlarımdan birini boşadım desə talaq səhih deyildir. Amma zövcələrindən müəyyən bir şəxsi nəzərə alaraq zəvcəti taliq, yəni zövcəmi boşadım desə talaq səhih sayılır. Belə olan halda, o, hansı xanımına talaq verdiyini ifadə edərsə, şəri hakimin hüzuruna getmədən və onun yanında and içmədən qəbul ediləcəkdir.

Üçüncü şərt: Qadın talaq verilən zaman, heyz və nifasdan pak olmalıdır.

Məsələ 499: Qadına heyz və nifas halında talaq verilsə, (501 və 502-ci məsələlərdə bəyan ediləcək hallar istisna olmaqla) talaq batildir.

Əlbəttə, qadın heyz və nifasdan pak olsa, amma hələ qüsl etməsə onun talağı səhihdir.

Məsələ 500: Qadına iki qanın (heyz-nifas) arasında olan paklıq müddətində talaq verilsə, bu talağın səhih olması işkallıdır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Məsələn, paklıqdan sonra talaq siğəsi (kəlmələri) yenidən oxunmalıdır.

Məsələ 501: Qadına heyz, yaxud nifas vəziyyətində olarkən talaq vermək üç halda səhihdir:

Birinci hal: Əri evləndikdən sonra onunla cinsi əlaqədə olmayıb.³⁹⁶

³⁹⁶ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, cinsi əlaqə sayılır.

İkinci hal: Qadının hamilə olması məlum olsun və hərçənd bu hamiləlik güman, təxmin və şəxsi nəzərdən uzaq olan elmi yollarla mütəxəssis və ekspertlər tərəfindən təsdiq olmuş olsa da.

Amma qadının hamilə olması məlum olmasa və əri ona heyz halında talaq versə, amma sonra hamilə olması aydınlaşsa, talaq batildir. Əgər talaq vermək niyyəti varsa, talaq siğəsini (kəlmələrini) yenidən, şərtlərə riayət etməklə icra etməlidir.

Üçüncü hal: Ər xanımın yanında olmasın³⁹⁷ və yaxud buna oxşar şəraitdə³⁹⁸ olmuş olun. Bu halda iki şərtə riayət edərək həyat yoldaşına talaq verə bilər:

Xanımın pak olması, yaxud heyz və nifas halında olmasından xəbərdar olmaq mümkün deyil. Kişi şəri əlamətlər yolu ilə məsələn, qadının aybaşı vaxtını bilərək yaxud başqa yollarla, həyat yoldaşının vəziyyətindən məlumatlı olmuş olsa, onun verdiyi talaq səhih deyildir.

Vacib ehtiyata əsasən, kişinin xanımdan ayrıldığı müddət və yaxud ondan bixəbər olduğu vaxtdan ən az bir ay keçmiş olsun, sonra ona talaq versin. Müstəhəb ehtiyata əsasən, bu fasilə üç ay hicri-qəməri ili ilə olsun.

Qeyd edək ki, bu hökm adətən heyz olan qadına aiddir. Qadın heyz olmursa, amma heyz olan qadınlar yaşındadırsa, onunla sonuncu cinsi əlaqədən³⁹⁹ sonra üç ay müddətinin keçib tamamlanması lazımdır.

Məsələ 502: Kişi həbsdə olması, xəstəlik, qorxu, yaxud xanımının ondan gizlətməsi səbəbi ilə onun pak olması, yoxsa heyz və nifas halında olmasından xəbər ala bilmirsə, orada olmayan şəxs kimi yuxarıda öncəki məsələdə qeyd olunan iki şərtə riayət etməklə xanımına talaq verə bilər.

Məsələ 503: Kişi qadının heyz və nifasdan pak olmasını sanıb ona talaq versə, sonradan talaq verildiyi zaman qadının heyz və nifas halında olması aydınlaşsa, talaq batildir. Əlbəttə, 501 və 502-ci məsələlərdə qeyd olunan hallar istisnadır.

Məsələ 504: Kişi həyat yoldaşının heyz və nifas halında olduğunu sanıb ona talaq versə, sonra qadının talaq zamanında pak olduğu aydınlaşsa,⁴⁰⁰ ona verilən talaq səhihdir.

Məsələ 505: Həyat yoldaşının heyz və yaxud nifas halında olduğunu bilən kişi, ondan ayrı düşsə, məsələn, səfərə çıxsə, onun xanımı, pak olduğu halda talaq verilməsi mümkün olan qadınlardan olarsa, həyat yoldaşına talaq vermək üçün onun heyz və ya nifasdan pak olmasına xatircəm olana qədər gözləməlidir. Bundan sonra həyat yoldaşının pak günlərdə, yoxsa yenidən heyz və yaxud nifas günlərində olmasını bilməsə 501-ci məsələnin üçüncü halındakı iki şərti nəzərə almaqla ona talaq verə bilər.

Dördüncü şərt: talaq verməyi nəzərdə tutduğu pak günlərdə kişi xanımı ilə cinsi əlaqədə olmamalıdır.

³⁹⁷ - Məsələn, səfərə çıxmış, həyat yoldaşından uzaqdadır və onunla əlaqəsi yoxdur.

³⁹⁸ - Onun izahı gələn məsələdə bəyan ediləcəkdir.

³⁹⁹ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, bu məsələ üçün cinsi əlaqə sayılır.

⁴⁰⁰ - Əlbəttə, dördüncü şərtə riayət etməklə.

Məsələ 506: Kişi xanımı ilə heyzdən pak olduqdan sonra cinsi əlaqədə olarsa,⁴⁰¹ ona talaq vermək üçün xanımın yenidən heyz olub, paklanmasını gözləməlidir. Əlbəttə, məsələ 508-də istisna olunan hallar qeyd olunmuşdur.

Məsələ 507: Qadının pak olduğu müddətdə əri deyil, ərindən başqası onunla istər vəty bi şübhə, istərsə də zina etməklə cinsi əlaqədə olsa⁴⁰² xanımın pak olduğu bu müddətdə əri ona talaq verə bilər.

Məsələ 508: Xanımın pak olduğu müddətdə onunla cinsi əlaqədə olunsay, aşağıda qeyd edilən dörd halda talaq verməyin işkalı yoxdur:

Birinci: Xanım həddi-buluğa çatmamış (hicri-qəməri ili ilə doqquz yaşı olmamış) olsa. Əlbəttə, həddi-buluğa çatmayan qızla cinsi əlaqədə olmaq haramdır.

İkinci: Qadın yaisə olsa. Qeyd etmək lazımdır ki, qadın istər seyidə olsun, itərsə də seyidə olmasın, hicri-qəməri ili ilə 60 yaşına çatdığı zaman yaisə sayılır. Həmçinin, qadın istər seyidə olsun, itərsə də seyidə olmasın hicri-qəməri⁴⁰³ ili ilə 50 yaşına çatdığı zaman, yaşlı olduğu üçün⁴⁰⁴ heyz qanı görmürsə və heyz olmaqdan ümidi kəsilibsə, yaisə sayılır.⁴⁰⁵

Üçüncü: Qadının hamilə olması məlum olsa. Hərçənd bu hamiləlik güman, təxmin və şəxsi nəzərdən uzaq olan elmi yollarla mütəxəssis və ekspertlər tərəfindən təsdiq olmuş olsa da.

Buna əsasən, əgər qadının hamilə olması aydın olmasa, əri pak olduğu müddətdə onunla cinsi əlaqədə olaraq, sonra talaq versə, sonra onun hamilə olduğunu anlasa, talaq batildir. Əgər talaq vermək istəyirsə, yenidən talaq siğəsini (kəlmələrini) şəri şərtlərə riayət etməklə oxumalıdır.

⁴⁰¹ - Cinsi əlaqə anal yolla olsa belə.

⁴⁰² - Həmin hal.

⁴⁰³ - Hicri-qəməri ili ilə 50 yaş, təxminən hicri-şəmsi tarixi ilə 48 il və 186 gündür. Hicri-qəməri tarixi ilə 60 yaş isə, hicri-şəmsi tarixi ilə 58 yaş və 77 gündür. Qeyd etmək lazımdır ki, yer üzərindəki coğrafi mövqelərin müxtəlifliyi və ilin aylarının eyni ədədə malik olmaması, sözügedən hesablama sisteminin təxmini olması, orada saat və saniyənin hesablanmaması və həmçinin başqa təsir qoyan amillər səbəbilə, bəzən bu hesablama əsasında ortaya çıxan tarix, bir-iki gün fərqli olur. Buna görə də, hesablama zamanı, iki gün həddində ehtiyata riayət etmək lazımdır. Hesablamanı bundan daha dəqiq əldə etmək üçün, hər məqam ayrı şəkildə hesablanmalıdır.

⁴⁰⁴ - Qadın bətninin götürülməsi, xəstəlik, dərman istifadəsi və bunun kimi məsələlərə görə heyz (aybaşı) olursa, onun yaisə yaşı elə 60-dır.

⁴⁰⁵ - Əlbəttə, qadın yuxarıda deyilən şərtlərə əsasən özünün yaisə olmasını zənn edibsə, pak olduğu müddətdə onunla cinsi əlaqədə olsalar və talaq alsay, lakin 50 yaşından 60 yaşına qədər olan müddətdə aybaşı (heyz olubsa, məsələn, heyz xüsusiyyətlərinə malik qan görübsə, aydın olur ki, yaisə deyilmiş. Deməli, bu qadına, paklıq müddətində sonuncu cinsi əlaqədən sonra üç ay olmamış talaq verilibsə, həmin talaq batil sayılır. Həmçinin, qadının yaisə olması, talaq məsələlərindən digər yerlərdə, başqa mənayaadır. Bu haqda, birinci cild, "Qadınlara məxsus üç növ qanlar" bölümündə, 488-ci məsələdə izah verilmişdir.

Dördüncü: Qadın aybaşı (heyz) olan qadınların yaşında olmasına baxmayaraq, heyz olmasa,⁴⁰⁶ belə olan halda, əri sonuncu cinsi əlaqədən⁴⁰⁷ üç ay sonra ona talaq⁴⁰⁸ verə bilər. Lakin bu müddətdən öncə ona talaq versə, talaq batildir.

Məsələ 509: Kişi bilərəkdən, yaxud məlumatsızlıq səbəbilə və ya unutqanlıqdan, xanımı ilə heyz olduğu halda cinsi əlaqədə olsa, sonra ona talaq vermək istəsə, onun yenidən heyz (aybaşı) olub, pak olmasını gözləməlidir. Qadının hamilə olmasının aydın olması halı istisnadır ki, keçən məsələnin üçüncü bəndində bu haqda izah verildi.

Məsələ 510: Ər heyz və nifasdan pak olan qadınla cinsi əlaqədə olsa,⁴⁰⁹ sonra ondan ayrılrsa, məsələ, səfərə çıxsə, qadının onunla cinsi əlaqədə olduğu zamandan sonra növbəti dəfə paklanmadığını bilsə, ona talaq verə bilməz.

Amma şəkk etsə və yaxud qadının o zamankı paklıqdan sonra yenidən qan görərək heyz olub paklanmasına məntiqli ehtimal versə, 501-ci məsələnin üçüncü bəndinin iki şərtinə riayət etməklə, xanımına talaq verə bilər.

Məsələ 511: Qadın, “mən heyz və nifasdan pakam” desə, ər həyat yoldaşına etimad edərək, şəri şərtlərə riayət etməklə ona talaq verə bilər. Belə ki, talaqdan sonra xanım ona talaq verilən zaman, əslində pak olmadığını iddia etsə, qəbul edilməyəcəkdir. Amma onun iddiası şəri yollarla isbatlansa, məsələni iki adil kişinin şahidlik etməsilə aydınlaşdığı zaman, qəbul ediləcəkdir.

Məsələ 512: Ər şəri qanunlara riayət etməklə həyat yoldaşına talaq versə, amma sonradan qadın talağın heyz və nifas günlərində verildiyini iddia etsə, kişi isə bunu inkar etsə, şəri hakimin hüsurunda ərin inkarı, onun and içməsi ilə qəbul ediləcəkdir.

Talağın şərtləri

Məsələ 513: Talağın siğəsini (kəlmələrini) oxumaq üçün aşağıda qeyd olunan üç şərtə riayət edilməlidir:

Talağa məxsus siğə (kəlmələr) oxunmalıdır.

Talağı hələ baş verməyən və ya baş verəcəyi naməlum olan bir işlə əlaqədar etmək səhih deyildir.

Talaq siğəsini icra edən zaman (kəlmələrini oxuyan zaman) buna şahid tutulmalıdır.

Bu şərtlərin izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Birinci şərt: Talağa məxsus siğə (kəlmələr) oxunmalıdır.

⁴⁰⁶ - Qadının heyz olmamasının səbəbinin, onun fiziki özəlliyi, yaxud xəstəlik, dərman istifadəsinin təsiri ilə olmasının; ya da ki, onun kimi olanlarda belə olmasının (məsələn, süd verədiyi, həddi-buluğunun əvvəlində olduğuna görə olmasının) fərqi yoxdur.

⁴⁰⁷ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, cinsi əlaqə sayılır.

⁴⁰⁸ - Bu müddətin bitməsi, hərçənd ki, qadına talaq vermək niyyəti ilə olmasa belə kifayət edir.

⁴⁰⁹ - Anal yolla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, cinsi əlaqə sayılır.

Məsələ 514: Talağın icra edilməsi zamanı, talağın və boşanmanın həyata keçməsi məqsədilə⁴¹⁰ talaq siğəsinin (kəlmələrinin) oxunması lazımdır. Talaq siğəsini oxumadan, təkcə hər iki tərəfin və yaxud birinin ayrılmaq üçün qəlbən razılığı kifayət etmir.⁴¹¹

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər də dediyimiz kimi, talaq iqaadır və xanımın onu qəbul etməsi və yaxud xəbərdar olmaması, talağın həyata keçməsinə mane deyildir.⁴¹²

Məsələ 515: Talaq ər və ya onun vəkili⁴¹³ tərəfindən icra edilməlidir. Ər talağı icra etmək üçün öz həyat yoldaşını da vəkil edə bilər.

Məsələ 516: Talaq siğəsi (kəlmələri) ərəbcə düzgün şəkildə və “طالق” talıq kəlməsi ilə oxunmalıdı və bu formada olmalıdır:

Ər özü talaq siğəsini oxumaq istəsə, onun həyat yoldaşının adı məsələn, Fatimə olsa, boşanma və talağı həyata keçirmək məqsədilə belə demək kifayətdir:

طَالِقُ فَاطِمَةَ زَوْجَتِي⁴¹⁴

“Zəvcəti Fatimətu taliqun”

Yaxud bunları da deyə bilər:

طَالِقُ هِيَ - طَالِقُ زَوْجَتِي - طَالِقُ فَاطِمَةَ

Ya da, qadına müraciətlə belə deyə bilər:

طَالِقُ أَنْتِ

Ya da ona işarə edərək, belə deyə bilər:

طَالِقُ هَذِهِ

Başqasını vəkil təyin etdiyi təqdirdə, vəkilin belə deməsi kifayətdir:

طَالِقُ فَاطِمَةَ مُوَكَّلِي زَوْجَةٍ

Yaxud

⁴¹⁰ - Talağın həyata keçməsi məqsədi haqda, məsələ 488-də izah verilmişdir.

⁴¹¹ - Buna əsasən, “ağ talaq”, “emosional boşanma” və bunun kimi başqa adda olan boşanma növləri ki, talaq siğəsi oxunmadan sadəcə tərəflərin razılığı əsasında icra edilir, uzun müddət bir-birlərindən ayrı olsalar və cinsi əlaqədə olmasalar da, şəri cəhətdən təsdiqlənmişdir. Belə talaqlar, şəriət tərəfindən təsdiqlənmişdir və baş tutduğu zaman da, həmin qadın yenə də evli sayılır.

⁴¹² - Əlbəttə, “xül” və “mübarat” talağı bir cəhətdən əqdə oxşayır ki, onun izahı əlaqədar bölümlərdə bəyan ediləcəkdir. “İqaa”nın mənası, üçüncü cild, məsələ-ə 75d əqeyd olunmuşdur.

⁴¹³ - “Ərin icazəsi ilə talaq verilməsinin hökmü” haqda məsələ 519-da izah veriləcəkdir.

⁴¹⁴ - Yəni mənim arvadım Fatimə azad və boşanmışdır.

Yuxarıdakı məsələləri diqqətə almaqla, qadına talaq vermək üçün bu və bunun kimi başqa cümlələri söyləmək kifayət etməz:

طالِقٌ أَنْتِ مُطَلَّقةً، أَنْتِ ، طَلَّقْتِي

yaxud

بِأَنْتِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَنْتِ

Məsələ 517: Kişi talağı ərəbcə oxuya bilməsə və bunun üçün vəkil də təyin edə bilməsə, hansı dildə olursa olsun, ərəbcə oxunan siğənin mənasını çatdıran kəlmələri deyib talaq verə bilər.

Məsələ 518: Kişi danışa bilirsə, onun həyat yoldaşına yazaraq yaxud işarə ilə talaq verməsi səhih deyildir. Amma lal, kar kimi nitq qabiliyyəti tam məhdud olan şəxs, talaq siğəsini yazmaqla, yaxud talağın mənasını yetirəcək şəkildə işarə ilə onun şərtlərinə riayət edərək talaq verə bilər.

Məsələ 519: Ər tərəfindən vəkil təyin edilməyən şəxs, onun xanımına talaq versə, əri sonradan razı olsa belə, talaq səhih sayılır.⁴¹⁶

Amma ərin icazəsi ilə bir şəxs onun xanımına talaq versə, amma ər onu vəkil etməsə,⁴¹⁷ belə talağın səhih olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

İkinci şərt: Talağın hələ baş verməyən və ya baş verəcəyi naməlum olan bir işlə əlaqədar olmaması

Məsələ 520: Talağın, hələ baş verməyən və baş verəcəyi naməlum bir işə bağlı və əlaqədar olması səhih deyildir. Buna əsasən də, məsələn, talaq siğəsini (kəlmələrini) yoldaşının hansısa bir günah etməsinə bağlasa, (məsələn, filan günahı etsən, sən boşanmış sayılırsan-müt) talaq batildir. Kişi qadının o günahı sonradan edəcəyini bilsə də, bilməsə də fərqi yoxdur.

Məsələ 521: Talağın siğəsi oxunan zaman baş verib-vermədiyi naməlum bir işə bağlı və əlaqədar olması səhih deyildir. Buna əsasən, məsələn, talağın qüvvəyə minməsinə qadının ərinə xəyanət etməsi yaxud ondan öncə evli olması kimi halların baş verməsinə bağlı etsə, ərin bu halların baş verib-vermədiyi haqda məlumatı olmasa belə talaq batil sayılır.

⁴¹⁵ - Buna əsasən də, talaq verilən xanım müəyyən edilibsə, onun ad-soyadını dilə gətirmək zəruri deyildir, belə deyilsə kifayətdir:

طالِقٌ زَوْجَتِي

Yaxud desin:

طالِقٌ مُوَكَّلِي زَوْجَةٍ

⁴¹⁶ - Buna əsasən də, füzuli hökmlər talağa şamil edilmir.

⁴¹⁷ - Talaq vermək üçün birini vəkil etmək “əqd”dir. Amma birinə talaq üçün icazə vermək isə bir növ “iqaa”dır. Buna görə də, talağın həyata keçməsi üçün onun kifayət etməsi, məhəlli-işkaldır.

Diqqətləyiqdir ki, yuxarıda sözügedən bağlılıq və əlaqələndirmə, talağın əsas⁴¹⁸ və rüknlərindən, yaxud heyz və nifasdan pak olmaq kimi onun doğruluq şərtlərindən olarsa, işkalı yoxdur. ⁴¹⁹

Üçüncü şərt: Talaq siğəsini icra edən zaman (kəlmələrini oxuyan zaman) buna şahid tutulsun.

Məsələ 522: Talaq siğəsi (kəlmələri) oxunan zaman, iki adil⁴²⁰ kişi⁴²¹ şahid olmalıdır. Hamısı birlikdə talaq siğəsinin oxunmasını eşitməlidirlər. Belə olmadığı halda talaq batildir.

Deməli, əgər yalnız onlardan biri talaq oxunuşunu (siğəsini) eşidərsə, sonra isə talaq yenidən oxunarsa və bu zaman ikinci şəxs talaq siğəsini eşidərsə, bu kifayət deyil.

Diqqət etmək lazımdır ki, iki adil şəxsin talaq verilən xanımı tanıması zəruri deyildir. Ər desə ki: طالق زَوْجَتِي zəvcəti taliq və oradakı iki şahid də bunu eşitsələr, kifayətdir.

Məsələ 523: Talaq verilən məclisdə iki ədalətli şahid iştirak etməsə, amma telefon, mikrofon və sair vasitələrlə talaq siğəsini eşitsələr, talağın səhih olması məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Deməli, bu formada icra edilən talaq, vacib ehtiyata əsasən kifayət deyil və talaq siğəsi ikinci dəfə, iki adil kişinin talaq məclisində iştirak etməsi ilə oxunmalıdır.

Məsələ 524: Əgər kişi bir şəxsi talaq oxumaq üçün vəkil təyin etsə, ərin özü və onun vəkili, talağı icra edən şəxslər qismində olduqları üçün talaq siğəsinin oxunuşuna şahid sayıla bilməzlər.

Əgər kişi bir (adil) şəxsi vəkil təyin etsə ki, həmin şəxs onun talağını oxumaq üçün üçüncü bir şəxsi vəkil etsin, (talaq siğəsini oxumağa vəkil olmadığı üçün-müt) o, talağın oxunuşunda şahid qismində iştirak edə bilər.

Məsələ 525: Özünün adil olmadığına xatircəm olan şəxs, talaq verən şəxsin onun ədalətli olduğuna inanmasına baxmayaraq, vacib ehtiyata əsasən, talağın iki şahidindən biri qismində iştirak etməkdən imtina etməlidir.

Məsələ 526: Ər yaxud onun vəkili, iki şahidin adil olmasına inandıqları halda, onların hüzurunda talaq siğəsini (kəlmələrini) oxusalar, talaq bitdikdən sonra aydın olsa ki, onların hər ikisi, yaxud biri adil deyilmiş, sözügedən talaq batildir.

Məsələ 527: Ər yaxud onun vəkili, iki şahidin⁴²² və yaxud onlardan birinin fasiq olmasına inandıqları halda, onların iştirakı ilə talaq siğəsini (kəlmələrini) oxusalar, talaq bitdikdən sonra, onların hər ikisinin adil olmaları aydın olsa talaq səhihdir.

⁴¹⁸ - Sanki belə desin:

طالِقُ فَهِيَ زَوْجَتِي فَاطِمَةُ كَانَتْ إِنَّ

Əgər Fatim əmənim xanınımdırsa, o, azad və boşanmışdır.

⁴¹⁹ - Bu haqda, məsələ 499-da izah verilmişdir.

⁴²⁰ - İki və daha çox ədalətli qadının talaq siğəsi oxunarkən onu eşitməsi, yanlarında bir adil kişi olsa belə kifayət etmir.

⁴²¹ - Buna əsasən də, bu iki kişinin adil olması aydın olmasa və bu sahədəki vəziyyətləri məchul olarsa, şahidlikləri kifayət etmir. Ədalət və onun isbat yolları haqda birinci cild, təqlid bölümü, məsələ 7-də izah verilmişdir.

Məsələ 528: Qadın ona talaq verib-vermədiyi haqda şəkk-şübhə etsə, əri ona talaq verdiyini söyləsə, onun sözü qəbul ediləcəkdir.

Məsələ 529: Kişi həyat yoldaşına talaq versə, amma özü, yaxud həyat yoldaşı və ya qadınla evlənmək istəyən üçüncü şəxs, talaq siğəsi oxunduqdan sonra, onun səhih olmasına və şərtlərinə riayət olunmasına, məsələn, talağın şahidlərinin adil olmasına, qadının heyzdən pak olmasına şəkk etsə, amma əgər talaq siğəsinin və talağın düzgünlüyünü təmin edən şərtlərə riayət edilərək oxunduğuna məntiqi ehtimal versə talağın səhih olmasına qərar verə bilər. Bu məsələdə, talaq siğəsinin ər yaxud onun vəkili tərəfindən oxunmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 530: Əgər kişi bir şəxsi talaq oxumaq üçün vəkil təyin etsə, vəkilinin talağı oxuyub-oxumamasına şəkk etdiyi müddətcə, həyat yoldaşı ilə ər-arvadlıq əlaqəsi pozulmamış hesab edilir.

Əlbəttə, vəkil talaq siğəsini oxuduğunu ona xəbər versə, amma ər onun sözünə xatircəm olmasa, vəkilin sözünə kifayətlənmək məhəlli-işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Talağın növləri

Talaq növlərinin (bain talaq, rici talaq) tərfi və bain talağının icra yerləri⁴²³

Məsələ 531: Talaq iki növdür: bain və rici talaq.

Bain talağı budur ki, talaqdan sonra kişinin (nikah oxunmadan) öz arvadına qayıtmaq haqqı yoxdur. Yəni yenidən nikah əqdi oxunmadan, keçmiş ər-arvadlıq münasibətlərini davam etdirə bilməz.

Amma Rici talaqda, qadın iddədə olduğu müddətdə əri yenidən ona qayıda bilər. Yəni yenidən nikah əqdi oxunmadan, keçmiş ər-arvadlıq münasibətlərini davam etdirə bilər.⁴²⁴

Məsələ 532: Talaq altı halda bain, qalan hallarda isə rici talağı sayılır. Bain talağı aşağıdakı hallarda olur:

Həddi-buluğa çatmayan qızın talağı (hicri-qəməri ili ilə doqquz yaşı tamam olmayan).

Yaisə qadının talağı. (Yaisənin mənası haqda məsələ 508-də izah verilib.)

Əqddən sonra əri onunla (təbii yolla, yaxud anal yolla) yaxınlıq etməmiş qadının talağı. (Gələn məsələdə istisna məqamlar qeyd ediləcəkdir.)

İki dəfə xüsusi şərtlərlə talaq verilmiş qadının üçüncü talağı. (Bu haqda 534-cü məsələdə izah veriləcəkdir.)

Xüli və mübarat talağı. Bunların hökmləri sonradan deyiləcək.

⁴²² - Hər iki şahidin, yaxud onlardan birinin adil olmasında şəkkin mövcud olduğu, amma onun mötəbər şəri yollarla sübut edilmədiyi zaman,

⁴²³ - Talağın rici və bain olaraq bölünmə səbəbi, iddə zamanında ərin öz həyat yoldaşına geri dönməsinin caiz olub-olmamasından qaynaqlanır. Talaq başqa növlərə də bölünür ki, sonrakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

⁴²⁴ - "Geri dönmənin hökmləri"ndə qeyd olunacaq qaydalara əsasən.

Xüsusi hallarda şəri hakim tərəfindən, yaxud onun əmri ilə verilən talaq. “Şəri hakimin rəhbərlik hüququ ilə verilən talaq” bölümündə onun haqda izah veriləcəkdir.

Hamilə qadının talağının rici talaq olması haqda

Məsələ 533: Qadın, əri ilə cinsi əlaqədə olmayıbsa, lakin sperma onun bətninə təbii şəkildə (vaginadan) yaxud başqa yolla daxil olduğu üçün hamilə qalıbsa və əri bu halda ona talaq veribsə, bu talaq rici talaq sayılır.

Qadın, əri ilə cinsi əlaqədə olmayıbsa, sperma bətninə daxil olmadan süni mayalanma ilə hamilə qalıbsa, yəni, ərin sperması və qadının yumurtası qadının bətnindən xaricdə məsələn, laboratoriyada mayalandırılıb, sonra bətninə qoyulub və qadın hamilə qalıbsa, bu zaman verilən talaq rici talaq sayılır.

Qadına üç talaq verməyə aid məsələlər

Məsələ 534: Kişi həyat yoldaşına iki dəfə talaq verərsə, hər talaqdan sonra iddə müddətində (talaq rici olduğu halda) ona geri dönərsə, yaxud hər talaqdan sonra (bain talaq ya rici talaq ilə və iddəsi tamam olmuş halda) onunla yenidən nikah əqdi bağlayarsa, üçüncü talaqdan sonra qadın kişiyə haram olur.⁴²⁵

Məsələ 535: Kişi qadına keçən məsələdə izah edildiyi kimi üç dəfə talaq versə, üçüncü talaqdan sonra qadın başqa bir kişi⁴²⁶ ilə evlənsə, bu beş şərti nəzərə almaqla, birinci ərinin onunla evlənməsi mümkündür:

Birinci şərt: İkinci əri ilə olan nikahı, daimi nikah əqdi olsun. Amma ikinci evliliyi müvəqqəti nikahla olsa, birinci əri onunla nikah bağlaya bilməz.

İkinci şərt: İkinci əri qadınla cinsi əlaqədə olmuş olsun, vacib ehtiyata əsasən, əlaqə təbii yolla (vaginadan) baş versin, anal yolla deyil.

Üçüncü şərt: İkinci əri ona talaq versin, yaxud vəfat etmiş olsun.

Dördüncü şərt: Talaq iddəsi və yaxud ikinci ərinin vəfat iddəsi bitmiş olsun.

Beşinci şərt: Vacib ehtiyata əsasən, ikinci əri onunla cinsi əlaqəyə girdiyi zaman həddi-buluğa çatmış olsun.

Məsələ 536: Kişi üç dəfə talaq siğəsini oxusa (üç dəfə talaq versə), amma hər dəfə verilən izahları nəzərə alaraq, talaq verdikdən sonra həyat yoldaşına qayıtmasa və yaxud yeni nikah bağlamasa, ərin məqsədi üç talaq vermək olsa belə, (o talaqlardan) yalnız birinci talaq şərtlərinə riayət etməklə səhihdir.

Bain talaqla evlilik əlaqəsinin sona çatması

⁴²⁵ - Qeyd etmək lazımdır ki, üç talağın əsnasında, başqa bir kişi həmin qadınla daimi nikah bağlayaraq, cinsi əlaqədə əolsa, qadın keçmiş ərin əhəram sayılmayacaq. Amma üçüncü talaqdan sonra qadın başqa bir kişi ilə evlənsə, onun hökmü gələn məsələdə bəyan ediləcəkdir.

⁴²⁶ - Belə şəxs, “muhəllil” adlanır.

Məsələ 537: Bain talaq verilən qadın, talaq siğəsi oxunan kimi, əri ilə olan ər-arvadlıq əlaqəsi və cütlüklər arasındakı qarşılıqlı hüquqlar tam şəkildə ləğv olunur.

Ölbəttə, qadın hamilə olduğu müddətdə, onun nəfəqəsi ərinin öhdəsinədir.⁴²⁷

Rici talaq iddəsi müddətində, ər-arvadlıq hökmlərinin davam etməsi

Məsələ 538: Rici talaq verilən qadın, iddə zamanında olduğu müddətdə, onunla həyat yoldaşı arasındakı ər-arvadlıq hökmləri qüvvədə qalır.

Buna əsasən;

Qadın ərini adi cinsi ləzzətlərdən bəhrələndirsin. Müstəhəbdir ki, əri üçün zinətlənsin.

Qadın ərinin icazəsi olmadan mənzili tərk edə bilməz.⁴²⁸

Əgər qadın naşizə olmasa⁴²⁹ iddə müddətində nəfəqəsi ərin öhdəsinədir. Hamilə olsa da, olmasa da, talaq verildiyi zaman yaşadığı mənzildən ərin onu qovması haramdır. Amma açıq-aşkar şəkildə pozğunluq etsə, məsələn, zina etmiş olsa, onu evdən çıxarmaq caizdir.

Qadının iddə saxladığı müddətdə, kişi onun bacısı ilə evlənmə bilməz.

Qadın iddə saxladığı müddətdə, kişi yaxud onun həyat yoldaşı vəfat edərsə, biri o birindən irs aparacaq.

Talaqdan sonra qadına geri dönməyin hökmləri

Məsələ 539: Məsələ 535-də qeyd edildiyi kimi, qadın rici talaq iddəsi saxladığı müddət ərzində, əri ona geri dönə bilər və yenidən nikah əqdi bağlamadan onunla ər-arvadlıq əlaqəsini bərpa edə bilər. Ərin xanımına rici talaqdan sonra geri dönüşü iki formada mümkündür:

Sözlə ifadə etməklə. Xanımına geri dönmək niyyətini sözlə ifadə etsin. Sözlərinin mənası yenidən həyat yoldaşı ilə evliliyini bərpa etmək olsun.

Əməldə göstərsin. Bu haqda gələn məsələdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 540: Rici talaqdan sonra ər xanımına bu əməllər çərçivəsində geri dönə bilər:

Kişi geri dönmək niyyəti olmasa belə, həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmuş olsun.

Geri dönmək niyyətilə, xanımına şəhvət dolu və cinsi ləzzət qəsdilə baxsın. Amma geri dönmək niyyəti ilə olmasa, bu əməl təsirli deyil.

Geri dönmək məqsədi ilə, həyat yoldaşını öpsün və yaxud ona şəhvətli şəkildə toxunsun. Amma bu əməl geri dönmək niyyəti ilə olmasa, qayıtmağın baş tutması məhəlli işkəldir və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Bu əsasla, geri dönmək istəmərsə, vacib ehtiyata əsasən, yenidən xanımına talaq verməlidir.

⁴²⁷ - Nəfəqənin hökmləri, “Nəfəqat” - “Nəfəqələr” bölümündə bəyan edilmişdir.

⁴²⁸ - İstisna məqamlar, 264-cü və sonrakı məsələlərdə bəyan edilmişdir.

⁴²⁹ - Qadın naşizə olduğu zaman ona rici talaq verilsə, iddə müddətində nəfəqə hüququ qüvvədən düşmüş olur. Əgər tövbə edib, naşizə sayılmasa, istisnadır.

Məsələ 541: Keçən məsələdə qeyd olunan əməllərdən biri, qəflət və ya yuxulu halda olan və yaxud bu əməli etmək niyyətində olmayan şəxs tərəfindən icra edilsə, geri dönüş həyata keçmiş sayılır.⁴³⁰

Həmçinin, kişi iltifat və qayğı göstərərək etdiyi əməli, talaq verdiyi qadınla etmək istəməsə, (amma səhvən bu işi görsə), məsələn, bir qadını öz talaq verdiyi qadından başqası olduğunu zənn edərək şəhvətlə öpsə, ona toxunsa və yaxud cinsi əlaqədə olsa, amma sonradan səhv etdiyini və bu əməlləri boşadığı qadınla etdiyini anlasa geri dönüş həyata keçmiş sayılır.

Məsələ 542: Kişinin həyat yoldaşına geri dönməsi üçün şahid tutması lazım deyildir, amma daha yaxşı olar ki, şahid tutsun.

Bununla da, həyat yoldaşı yaxud başqası anlamadan, 539-cu məsələdə bəyan edilən yollardan biri ilə xanımına geri dönsə, məsələn, yoldaşının olmadığı bir yerdə “həyat yoldaşıma geri dönürəm” desə geri dönüş həyata keçmiş sayılır.

Məsələ 543: Talaqda geri dönüş üçün vəkil tutmaq səhihdir. Buna əsasən, vəkil qadının iddä saxladığı müddətdə, ona “məni vəkil edən şəxsə səni geri qaytardım” və yaxud “sənə geri qayıtdım” desə və deməkdə məqsədi onu vəkil edən şəxsi xanımına geri qaytarmaq olsa, kifayətdir və geri dönüş həyata keçmiş sayılır.

Məsələ 544: Kişi xanımının iddä saxladığı müddətdə, ona geri döndüyünü iddia etsə, onun bu sözü qəbul ediləcəkdir.

Amma kişi xanımın iddä saxlama müddəti tamam olduqdan sonra belə bir iddia etsə və həyat yoldaşı onu təsdiqləməsə, onun iddiası yalnız şəri dəlil-sübut⁴³¹ ortaya qoyduğu⁴³² zaman qəbul ediləcəkdir.

Məsələ 545: Kişi iddä müddətində, ümumiyyətlə rici talağı inkar edərsə, onun inkarı yalan olsa belə, bu geri dönüş hesab olunur.

Məsələ 546: Kişi rici talaqda qadına geri dönmə haqqını ləğv etsə (şəri cəhətdən) bu haqq qüvvədən düşmüş sayılır və iddä günlərində yenidən həyat yoldaşına geri dönə bilər. Kişi, məsələn, qadınla müəyyən bir şey qarşılığında ona geri dönməyəcəyi barədə müsaliyə (sülh) etsə bu razılaşma səhihdir. Buna əsasən də, xanımına geri dönməməlidir. Amma bu halda belə, geri dönüş haqqı qüvvədən düşmüş sayılır. Ər qadının iddä müddətində ona geri dönsə, evlilikləri yenidən bərpa olmuş sayılır. Amma müsaliyəyə (sülhə) xilaf çıxdığı üçün günah etmişdir. Belə olan surətdə, qadın müsaliyəni (sülhü) ləğv edə bilər.

⁴³⁰ - Məsələn, kişi yuxulu halda yoldaşını öpür, yaxud onunla cinsi əlaqədə olur.

⁴³¹ - Məqsəd, iki adil kişinin şahidliyi, yaxud bir adil kişi ilə iki adil qadının şahidliyidir. Amma şəri hakimin hüzzurunda bir adil kişinin şahidliyi ilə ərin and içməsi kifayət deyil.

⁴³² - Şəri dəlil-sübut olmasa, geri dönüş həyata keçmiş sayılır. Əlbəttə, kişi məsələnin şəri cəhətdən araşdırılması üçün hakimə müraciət etdikdə, qadın inkar edərsə, ondan ərin geri dönüş etmədiyinə and içməsinə tələb edə bilər. Qadın desə ki, “ərimin geri dönüşü haqda məlumatım yoxdur” və bunun üçün and içməsinə, (yəni qadının belə deməsini: And içirəm ki, ərimin mənim iddä saxladığın müddətdə geri dönüşündən xəbərim yox idi.) tələb edə bilər.

Xül talağı və Mübarat talağı

Məsələ 547: Talaq üç növdür⁴³³:

Xül talağı. 2. Mübarat talağı. 3. Adi talaq.⁴³⁴

Xül talağının tərifı

Məsələ 548: Ərinə heç bir meyli olmayan, ona qarşı ikrah hissi duyan və nifrət edən qadın, ərinə mehriyyəsini bağışlamaqla və yaxud mal verməklə qarşılığında onu boşamasını tələb edə bilər.

Yalnız qadın tərəfindən həyat yoldaşına qarşı ikrah və nifrətin olduğu və ərə verilən mal müqabilində boşanmanın baş tutduğu bu talaq növü, xül talağı adlanır.

Xül talağının şərtləri

Məsələ 549: Xül talağında, adi talağın bütün şərtlərinə və ona məxsus olan digər şərtlərə riayət olunmalıdır. Ona məxsus şərtlər aşağıdakılardan ibarətdir:

Birinci şərt: Qadının ərinə qarşı ikrah və nifrəti olmuş olsun.

İkinci şərt: Qadın mehriyyə və yaxud başqa müəyyən bir malı onu xül talağı ilə boşaması müqabilində ərə versin.

Üçüncü şərt: Xül talağına məxsus siğə (kəlmələr) oxunmuş olsun.

Yuxarıdakı şərtlərin izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Birinci şərt: Qadının ərinə qarşı ikrah hissi və nifrəti olarsa.

Məsələ 550: Xül talağının həyata keçmə səbəblərindən biri də, qadının ərinə qarşı ikrah hissinin və nifrətinin olmasıdır və bu ikrah və nifrət o həddə olmalıdır ki, evlilik hüquqlarına riayət etməməyə, barəsində ilahi hədlərin tətbiq olunmasına, yaxud bunlara riayət etməyəcəyi ilə ərini təhdid etməyə səbəb olsun.

Məsələ 551: Xül talağında qadının ərinə qarşı ikrah və nifrəti olmasının müxtəlif səbəbləri vardır ki, bu da xül talağının fərqli hökmlər daşmasına səbəb ola bilər:

Qadının ərinə qarşı ikrah və nifrətinin səbəbi, onun üzünün və bədəninin çirkinliyi, pis əxlaqı, narkotik asılılığı, yoxsul olması və sair fərdi xüsusiyyətləri ola bilər.

Qadının ərinə qarşı istəksizliyi, ərinin onun müstəhəb hüquqlarını yerinə yetirməməsi də ola bilər. Məsələn, nəfəqəsini çoxaltmaq, yaxud qadının zövq və səliqəsinə qarşı çıxmaq və ya başqa qadınla ikinci evlilik.

⁴³³ - Talağın bu növlərə bölünmə tərzı, onun müqabilində təqdim olunan əvəz və onunla əlaqədar məsələlərə əsasən icra edilmişdir.

⁴³⁴ -Talaq, xül talağı və mübarat talağı olmasa, adi talaq sayılacaqdır ki, onunla əlaqədar olan hökmlər keçən məsələlərdə bəyan edilmişdir. Bu bölümə, xül və mübarat talağının xüsusi hökmləri qeyd ediləcəkdir.

Qadının ərinə qarşı istəksizliyi, həyat yoldaşının onun vacib hüquqlarını icra etməməsi də ola bilər. Məsələn, qadının vacib nəfəqəsini verməmək, “həqqül-qəsm”⁴³⁵ riayət etməmək kimi.

Yuxarıda qeyd olunan üç növ səbəblərə əsasən xanım ərinə onu boşamaq üçün müəyyən bir malı versə bu zaman verilən xül talağı səhih sayılacaqdır.

Qadının ərinə qarşı ikrah və nifrət etməsinin və boşanma istəyinin səbəbi, ərin ona əzab-əziyyət verməsi, döyməsi, söyməsi, təhqir etməsi və bunun kimi əməllərdirsə, qadın ərinin əzab-əziyyətindən yaxa qurtarmaq və onun zülmündən xilas olmaq üçün ona xül talağı verməsi müqabilində mal verərsə bu talaq batildir. Ər isə ona boşanma müqabilində verilən mala malik ola bilməz. Bu şəraitdə verilən mal müqabilindəki talaq nə xül talağı nə də adi talaq hesab olunur.

Dördüncü bənddə, qadın heç bir məcburiyyət olmadan, mehriyyəsini yaxud başqa malını əvəzində heç nə almadan müsaliyə (sülh) ilə bu şərtlə ərinə verməyə razıdır ki, ya ona (xül talağı deyil,) adi talaq versin ya da ki, onu adi talaq vermək üçün vəkil etsin. Belə şərtə əməl etmək ərə vacibdir və mal bağışlamağın müqabilində icra edilməyən talaq səhih sayılır.

Məsələ 552: Keçən iki məsələdə verilən izahları nəzərə almaqla, xül talağı qadının ərinə qarşı “şiddətli istəksizlik və nifrət” etməsi səbəbi olmadan, adi şəkildə baş versə, xül talağı batil sayılacaq. Ər ona talaq müqabilində təqdim olunan mala malik olmayacaq. Mal müqabilində baş tutan bu talaq, xül talağından başqa talaq və adi talaq da sayılmır.

Qeyd etmək lazımdır ki, keçən məsələdə olduğu kimi, bu məsələdə də, müsaliyə (razılaşma) yolundan istifadə etmək olar.

İkinci şərt: Qadın mehriyyə və yaxud başqa müəyyən bir malı onu xül talağı ilə boşaması müqabilində ərə versin.

Məsələ 553: Xül talağı o zaman həyata keçir ki, qadın mehriyyə yaxud başqa müəyyən və məlum malını, ona xül talağı verməsi müqabilində ərinə bağışlasın. Bağışlanmış malın, mehriyyədən çox, az yaxud onunla bərabər olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 554: Qadının ərinə xül talağının əvəzində verdiyi mal, aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:

Şəri cəhətdən, müsəlmanın ona malik olması səhih sayılsın. Buna əsasən də, şərab, donuz, it və bunun kimi şeylər, xül talağı əvəzində verilə bilməz.

Ürfən mal dəyəri olmuş olsun. Buna əsasən də, qadın bir malı, məsələn, öz qızıl-gümüş əşyalarını, ərinin ona borclu olduğu mehriyyəni və yaxud malik olduğu evin bir illik icarəsini xül talağının əvəzində təqdim etsə, səhih sayılır. Amma dəyərsiz əşyaları, məsələn, buğda dənəsi, ağac yarpağı və yaxud bir ovuc torpağı xül talağının müqabilində bağışlamaq, səhih deyildir.

Xül talağının müqabilində bağışlanan mal, məlum və müəyyən olmalıdır. Əgər iki maldan məsələn, maşın yaxud torpaq sahəsindən birini müəyyən etmədən, xül talağının müqabilində irəli sürsə, səhih deyildir.⁴³⁶ Vacib ehtiyata əsasən, xül talağının əvəzində

⁴³⁵ - “Həqqül-qəsm” haqda 277-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁴³⁶ - Xül talağının əvəzində bağışlanan mal, eyni adda olan ümumi mallara aiddirsə, səhihdir. Məsələn, Eyni formada və dəyərdə olan on bahar azad qızıl sikkələrinin birini, xül talağının əvəzində bağışlanan mal kimi elan edir. Bu barədə geniş izah, üçüncü cild, alış-veriş bölümündə, 84-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

bağışlanan malın, “müavizə”də (əvəz edərək dəyişməkdə) və alverdə mötəbər olan şəkildə xüsusiyyətləri və miqdarı⁴³⁷ müəyyən olmuş olsun.

Əlbəttə, qadın onun üçün daimi nikah əqdində təyin edilən mehriyyəni (mehrül-müsəmmən) xül talağının əvəzində bağışlasa və onun keyfiyyəti Mehriyyə mövzusunda 231 və 232-ci məsələlərdə bəyan edilən formada məlum olsa, kifayət edər.

Qadının mülkü və yaxud onun hökmündə olan bir mal olsun. Məsələn, qadın on ədəd bahar azadi sikkəsini, xül talağının əvəzində ərinə təqdim etsin, bu, aşağıdakı vəziyyətlərdə təzahür edə bilər:

On qızıl sikkəni şəxsi eyn⁴³⁸ (şəxsi mal) qismində xül talağının əvəzi kimi verə bilər.

Ərinin yaxud başqasının ona borclu olduğu on qızıl sikkəni xül talağının əvəzi kimi verə bilər.

On qızıl sikkəni zimmətdə külli ödəniş üsulu⁴³⁹ ilə (ümumi olaraq öz öhdəsində borc kimi-müt) xül talağının əvəzi kimi təyin edə bilər. Belə olduqda, onu həmin vaxt və yaxud təyin olunmuş müddətdə ödəyə bilər.

Məsələ 555: Qadın başqasının malını xül talağının əvəzi kimi təyin etsə, bu bir neçə formada təəvvür edilə bilər:

Qadın başqasının malını mal sahibindən icazə alaraq, amma qarşılığını vermək⁴⁴⁰ məqsədi ilə ərə xül talağının əvəzi olaraq verirsə, bəxş və xül talağı hər ikisi səhihdir.

Qadın başqasının malını mal sahibindən icazəsiz ərə xül talağının əvəzi olaraq bəxş veribsə, bəxş və xül talağı hər ikisi batildir.

Qadın başqasının malını icazə ilə, geri ödəmə olmadan və təmənnasız şəkildə alıb ərə xül talağının əvəzi kimi veribsə, xül talağı batildir.

Əlbəttə, qadının ərinə talaq müqabilində verdiyi bəxş, mütləq şəkildə talaq üçün nəzərə tutulubsa, yəni xül talağı siğəsindən (kəlmələrindən) başqa, adi talaq siğəsi də oxunubsa (məsələn, ehtiyata riayət etmək üçün), orada talaqda həqiqi məqsəd onun müqabillində nə isə alıb-vermək nəzərdə tutulmayıbsa, bəxş və xül talağı hər ikisi səhihdir.

Məsələ 556: Qadın öz malı bildiyi bir şeyi xül talağının əvəzi kimi təyin etsə, sonra həmin malın başqasına məxsus olduğunu anlasa, qeyd olunan talaq mütləq şəkildə batildir.

⁴³⁷ - Üçüncü cild, alış-veriş bölümündə, 140-cı məsələ, ikinci və üçüncü şərtlərə müraciət edin.

⁴³⁸ - “Şəxsi eyn” və “zimmətdəki külli ödəniş” haqda üçüncü cild, alış-veriş bölümündə, 81-83-cü məsələyə kimi izah verilmişdir.

⁴³⁹ - Xül talağı verildikdən sonra, əgər A bəndindəki kimi olmuşsa, həmin 10 qızıl sikkə ərin mülkiyyətin əkeçir. B bəndi olmuşsa, qadına borcu olan başqaşə xs, artıq kişiyə borclu sayılır. Kişi özü borcludursa, boynundakı borc götürülür. C bəndi olmuşsa, razılaşdıqlar ıterzd ,əqadın ya həmin vaxt ödəmək üçün v əyaxud da təyin olunan müddətə rzind əödəmək üçünə r əborcludur .

⁴⁴⁰ - Yəni; hər iki tərəf belə razılığa gəlirlər ki, başqasının malından hər nə qədər götürüb, xül talağının əvəzi kimi ərə veribsə, onun bərabərini, həmin şəxsə borcludur.

Məsələ 557: Qadın müəyyən bir şəxsi malı (eyni şəxsi) xül talağının əvəzi olaraq təyin etsə, talaqdan sonra malın eyibli olması ortaya çıxsə, xül talağı səhih sayılacaqdır. Vacib ehtiyata əsasən, ya aradakı fərqi qiymətini ödəməli ya onun kimisilə əvəzləməli ya da ki qiymətdə bir-biriləri ilə müsaliyə (sülh) edərək razılaşmalıdırlar.

Məsələ 558: Qadın, ərinin övladına verdiyi südü xül talağının əvəzi olaraq təyin etsə, səhihdir, amma bu şərtlə ki, müddəti məlum olsun.

Məsələ 559: Xül talağının əvəzi kimi təyin olunan hər bir şeyin ərə bəxşis edilməsi, qadının razılığı və ixtiyarı ilə olmalıdır.

Deməli, kimsə mehriyyəsini yaxud malını xül talağının əvəzi olaraq ərə bəxşis etməyə qadını məcbur etsə, səhih deyildir. Məcbur edən şəxsin, qadının atası, anası, əri və digərlərinin olmasının fərqi yoxdur.

Üçüncü şərt: Xül talağına məxsus siğə (kəlmələr) oxunmuş olsun.

Məsələ 560: Xül talağı, talağın növlərindən biri olmasına baxmayaraq, əqdə oxşayır. Onun həyata keçməsi üçün ər-arvadın, yaxud onların vəkillərinin tərəfindən iki icra⁴⁴¹ olmalıdır. Bu icra aşağıdakılardan ibarətdir:

Qadın tərəfindən mehriyyənin və yaxud başqa malın ərə bəxşis verilməsi.

Qadının bəxşisi müqabilində, ərin talağı icra etməsi, (yəni oxuyaraq həyata keçirməsi).

Xül talağını icra etmək iki yolla mümkündür:

Birinci yol: Əvvəlcə, qadın mehriyyəsini yaxud başqa bir malını, xül talağının əvəzi olaraq ərə bəxşis etməlidir. Sonra ər ona bəxşis edilən malın müqabilində xül talağının siğəsini oxuyaraq, ona talaq verməlidir.

İkinci yol: İlk öncə ər xül talağının siğəsini (kəlmələrini) oxuyaraq, həyat yoldaşına xül talağı verməli, talağın müqabilində müəyyən olunmuş malı aşkar şəkildə təyin etməli, ardınca qadın onu qəbul edərək bəxşisini verməlidir.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyat budur ki, xül talağı birinci yolla verilsin.

Məsələ 561: Xül talağının əvəzi olaraq ərə bəxşisin verilməsi ilk öncə qadının dilindən bəyan edilsə, (məsələn, mehriyyə, yaxud başqa bir malı xül talağının əvəzi olaraq ərə bəxşis etsə), amma talağın siğəsi (kəlmələri) ər tərəfindən oxunmamışdan öncə, qadın öz fikrindən daşınsa, ona bəxşis vermək istəməsə, bu talaq səhih deyildir.

Məsələ 562: Xül talağının əvəzi olaraq ərə bəxşis verməyin icrası, ilk öncə qadının dilindən bəyan edilsə, bəxşis ilə xül talağı arasında yaranan zaman fasiləsinin - qadın bəxşis vermək fikrindən daşınmadan- işkalı yoxdur. Müstəhəb ehtiyata əsasən, ürfi ardıcılıq (müvalat) gözlənilməli və onların arasında diqqət çəkən fasilə yaranmamalıdır.

Məsələ 563: Xül talağı əqdə oxşasa da, amma burada talaq iqaa sayılır. Talaq verənin talaq əsnasında şərt qoyması səhih deyil. Lakin qadının xül talağının müqabilində bəxşisi şərt qoymasının işkalı yoxdur. Lakin kişi şərtə əməl etmədikdə, qadının fəsx (ləğv) haqqı yoxdur. Əlbəttə, qadın iddə saxladığı müddətdə, 576 və 578-ci məsələlərdə izah ediləcəyi kimi, bəxşis fikrindən dönmə bilər.

⁴⁴¹ - Məqsəd budur ki, talaq siğəsini oxuduğu zaman onu icra etmək, ər-arvadı bir-birindən boşamaq mənasında olsun. Müt.

Xül talağının siğəsi

Məsələ 564: Qadın və kişi xül talağını özləri oxumaq istəyirlərsə, talağın səhih olmasına aid şərtlərə riayət etməklə, aşağıdakı formada icra etməlidirlər:

Əvvəlcə qadın talağın müqabilində mehriyyəsini tam şəkildə bağışlamaq istəyirsə kişiylə belə müraciət etməlidir:

لِطَلَّقَنِي الْمَهْرَ مِنْ عَلَيْكَ مَا لَكَ بِذَلِكَ

“Mənə talaq verməyin üçün, mənə borclu olduğun mehriyyəni bütünlüklə sənə bağışladım.”

Amma qadın mehriyyədən başqa müəyyən bir malı ərinə bağışlayarsa, deməlidir:

لِطَلَّقَنِي الْمَعْلُومَ الشَّيْءَ لَكَ بِذَلِكَ

“Filan müəyyən malı sənə bağışladım ki, mənə talaq verəsən.”

Ardınca əri (xanımının adı şərti olaraq Fatimə olsa) belə deməlidir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى خَلْعُهَا فَاطِمَةَ زَوْجَتِي

Həmçinin, müstəhəb ehtiyata əsasən deməlidir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَهِيَ

Yəni; “Həyat yoldaşım Fatiməyə bəxşisinin müqabilində xül talağı verdim, o, azad və boşanmışdır.”

Həmçinin, ərin (arvadının bəxşisindən sonra) belə deməsi kifayətdir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى مُخْتَلَعَةٍ فَاطِمَةَ زَوْجَتِي

Yaxud belə deməlidir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَاطِمَةَ زَوْجَتِي

Məsələ 565: Əgər qadın bir şəxsi onun mehriyyəsini, yaxud başqa müəyyən bir malını, ərinə xül talağı müqabilində bəxşis olaraq verməsi üçün vəkil etsə və həmçinin, əri də həmin şəxsi arvadına xül talağı vermək üçün vəkil etsə, talağın səhih olma şərtlərinə riayət etməklə aşağıdakı formada əməl etməsi kifayətdir:

Belə ki, şərti olaraq qadının adı Fatimə, kişinin də adı Məhəmməd olarsa və qadın mehriyyəsini tam olaraq bağışlayarsa, əvvəlcə, vəkil qadın tərəfindən xül talağını icra etmək üçün, aşağıdakı cümlələrdən birini deməlidir:

عَلَيْهِ لِيُخْلَعَهَا مُحَمَّدٌ لِمَوْكِلِي مَهْرَهَا بِذَلِكَ فَاطِمَةَ مَوْكِلَتِي قَبْلَ عَن-

عَنْ قَبْلِ مَوْكِلَتِي فَاطِمَةَ بِذَلِكَ مَهْرَهَا لِمَوْكِلِي مُحَمَّدٍ لِيُطَلِّقَهَا

عَنْ قَبْلِ مَوْكِلَتِي فَاطِمَةَ بِذَلِكَ مَهْرَهَا لِمَوْكِلِي مُحَمَّدٍ لِيُخْلَعَهَا عَلَيْهِ وَيُطَلِّقَهَا

Əgər qadın bir şəxsi mehriyyədən başqa müəyyən bir malını bəxşis olaraq vermək üçün vəkil etsə مَهْرَهَا kəlməsinin əvəzinə, الْمَعْلُومَ الشَّيْءَ ifadəsini yaxud malın adını deməlidir.

Ardınca, ərin tərəfindən vəkil olaraq, aşağıdakı siğələri (kəlmələri) deməlidir:

خَلَعْتُ زَوْجَةَ مُوَكَّلِي عَلَى مَا بَدَّلْتُ
زَوْجَةَ مُوَكَّلِي مُخْتَلَعَةً عَلَى مَا بَدَّلْتُ
زَوْجَةَ مُوَكَّلِي طَالِقٌ عَلَى مَا بَدَّلْتُ
خَلَعْتُ زَوْجَةَ مُوَكَّلِي عَلَى مَا بَدَّلْتُ فَهِيَ طَالِقٌ عَلَى مَا بَدَّلْتُ
زَوْجَةَ مُوَكَّلِي مُخْتَلَعَةً عَلَى مَا بَدَّلْتُ فَهِيَ طَالِقٌ عَلَى مَا بَدَّلْتُ

Məsələ 566: Kişi xanımını mehriyyə, yaxud başqa malı bəxşiş verdikdən sonra, qadının özünü xül talağı oxuması üçün vəkil edə bilər. Bu zaman əgər qadının bağışladığı mehriyyədirsə, ərinin adı da şərti olaraq Əhməddirsə talağın səhih olma şərtlərinə riayət etməklə aşağıdakı formada əməl etməsi kifayətdir:

Əvvəlcə deməlidir:

يُطَلِّقُنِي وَ يَخْلَعُنِي مَهْرِي (أحمد) لِرَوْجِي بَدَّلْتُ

Ardınca, ərinin tərəfindən vəkil qismində deməlidir:

بَدَّلْتُ مَا عَلَى مُخْتَلَعَةٍ أَنَا مُوَكَّلِي، قَبْلَ عَن

Yaxud belə deməlidir:

بَدَّلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ أَنَا

Məsələ 567: Kişi xanımını vəkil etsə ki, xanım mehriyyə, yaxud başqa malı bəxşiş verdikdən sonra, xül talağını oxumaq üçün başqasını vəkil etsə, həmin şəxs, 565-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə xül talağını icra edə bilər.⁴⁴²

Mübarat talağının tərifi

Məsələ 568: Əgər ər-arvad bir-birlərini istəməsələr və qarşılıqlı olaraq ikrah hissi və nifrət bəsləsələr, qadın ərinə mehriyyəsini, yaxud başqa malı bəxşiş verərək, müqabilində onu boşamasını istəyə bilər. Bu formada, bəxşiş qarşılığında verilən talağa, mübarat talağı deyilir.

Mübarat talağının şərtləri və siğələri (kəlmələri)

Məsələ 569: Mübarat talağına aid bütün şərtlər və hökmlər o cümlədən, ikrah hissi və nifrət, mal bəxşisi və sair, xül talağında olduğu kimidir. İstisna hallar gələn məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 570: Qadının mübarat talağının əvəzində ərinə bəxşiş verdiyi mal, onun mehriyyəsindən çox olmamalıdır. Müstəhəb ehtiyat budur ki, bəxşiş miqdarı onun mehriyyəsindən az olsun.

⁴⁴² - Talaq siğəsini oxuyan şəxs, bunun üçün birbaşa ər tərəfindən vəkil edilməyibsə, ərindən aldığı vəkalətnamə ilə qadın onu bu iş üçün vəkil təyin edibsə, o, qadından, yaxud onun vəkilindən bəxşisi təhvil aldıqdan sonra, bu ifadələrlə talaq siğəsini icra edə bilər:

بَدَّلْتُ مَا عَلَى مُوَكَّلَتِي مُوَكَّلِي زَوْجَةَ خَلَعْتُ

Yaxud

بَدَّلْتُ مَا عَلَى مُخْتَلَعَةٍ مُوَكَّلَتِي مُوَكَّلِي زَوْجَةَ

Ya da ki,

بَدَّلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ مُوَكَّلَتِي مُوَكَّلِي زَوْجَةَ

Məsələ 571: Qadın və kişi mübarat talağını özləri oxuya bilərlər. Bu zaman qadının adı şərti olaraq Fatimə olarsa və müəyyən bir malı talaq əvəzində bəxşiş etmək istəyərsə, talağın səhih olmasına aid şərtlərə riayət etməklə, aşağıdakı formada icra etmələri kifayətdir:

Əvvəlcə qadın kişiye müraciət edərək deməlidir:

لِطَلَّقَنِي الْمَعْلُومَ الشَّيْءَ لَكَ بِذَلِكَ

“Filan məlum şeyi (malı) sənə bağışladım ki, mənə talaq verəsən.”

Sonra qadın aşağıdakı iki ifadədən birini deməlidir:

Birinci:

بَذَلْتُ مَا عَلَى بَارَأْتُهَا فَاطِمَةَ زَوْجَتِي

Ehtiyat vacibə əsasən, ardınca belə deməlidir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَهِيَ

“Həyat yoldaşım Fatiməyə, bəxşiş etdiyi şeyin müqabilində mübarat talaq verirəm, o, azad və boşanmışdır.”

İkinci:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَاطِمَةَ زَوْجَتِي

Məsələ 572: Qadın bir şəxsi onun müəyyən bir malını, ərinə mübarat talağı müqabilində bəxşiş olaraq verməsi üçün və həmçinin, əri də həmin şəxsi arvadına xül talağı verməsi üçün vəkil təyin edə bilər. Bu zaman əgər qadının adı şərti olaraq Fatimə və kişinin də adı Məhəmməd olarsa, talağın səhih olma şərtlərinə riayət etməklə aşağıdakı formada əməl etməsi kifayətdir:

İlk öncə, vəkil qadın tərəfindən mübarat talağını icra etmək üçün belə deməlidir:

يُبَارِئُهَا وَلِيُطَلِّقَهَا مُحَمَّدٌ لِمُوكَلِّي الْمَعْلُومَ الشَّيْءَ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ مُوَكَّلَتِي قَبْلَ عَن

Sonra ərin vəkili olaraq aşağıdakı siğələrdən (kəlmələrdən) birini deməlidir:

Birinci:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَهِيَ بِذَلِكَ مَا عَلَى بَارَأْتُهَا فَاطِمَةَ مُوَكَّلِي زَوْجَةٍ

İkinci:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ مُوَكَّلِي زَوْجَةٍ

Məsələ 573: Xanım müəyyən bir malı bəxşiş verdikdən sonra, kişi mübarat talağının siğəsini (kəlmələrini) oxumaq üçün onu vəkil etsə və kişinin adı şərti olaraq Əhməd olsa, qadının aşağıdakı formada əməl etməsi kifayətdir:

Əvvəlcə deməlidir:

يُطَلِّقَتِي وَلِيُبَارِئَنِي الْمَعْلُومَ الشَّيْءَ (أحمد) لَزَوْجِي بِذَلِكَ

Sonra isə ərinin vəkili qismində aşağıdakı iki cümlədən birini deməlidir:

بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ أَنَا مُوَكَّلِي، قَبْلَ عَن
بَذَلْتُ مَا عَلَى طَالِقٍ فَأَنَا بِذَلِكَ مَا عَلَى مُبَارَاةٍ أَنَا مُوَكَّلِي قَبْلَ عَن

Məsələ 574: Kişi xanımını vəkil etsə ki, o, mehriyyə, yaxud başqa malı bəxşiş verdikdən sonra, mübarat talağını oxumaq üçün başqasını vəkil etsin, həmin şəxs, 572-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə mübarat talağını icra edə bilər.

Xül və mübarat talağının siğəsini (kəlmələrini) ərəb dilində oxumaq

Məsələ 575: Xül və mübarat talağı ərəb dilində oxunmalıdır. Amma mehriyyənin və yaxud başqa bir malın bəxşiş verilməsinin icrasının (inşası) ərəb dilində olması lazım deyildir. Məsələn qadın öz dilində ərinə desə ki, “Xül (yaxud mübarat) talağının əvəzində filan malı sənə bağışladım və bəxşiş verdim”, işkalı yoxdur.⁴⁴³

Əlbəttə, əgər talaq siğəsini (kəlmələrini) ərəbcə oxumaq mümkün olmasa, onun hökmü adi talaq siğəsinin hökmü kimidir və 517 və 518-ci məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Qadının xül və mübarat talağı qarşılığında bəxşiş vermək fikrindən dönməsi

Məsələ 576: Qadın xül yaxud mübarat talağına iddə saxladığı müddətdə, 578-ci məsələdəki şərtləri nəzərə almaqla, talaq müqabilində bəxşiş etmək və bağışlamaq fikrindən dönə bilər. Belə olan surətdə, bu talaq, rici talaq hökmündə olacaqdır.⁴⁴⁴ Beləliklə, qadının əri iddə müddətində rici talaq barəsində verilən izahlara əsasən həyat yoldaşına geri dönə bilər və yenidən nikah əqdi bağlamağa ehtiyac olmadan, evliliyini bərpa edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, qadının xül və mübarat talağında bəxşiş verdiyi mala geri dönmə haqqını qüvvədən salmaq mümkün deyildir. Hətta sülh əqdi və onun kimi digər əqdlər əsnasında qadının bəxşiş verdiyi mala geri dönmə haqqını qüvvədən salmaq şərt edilmiş olsa belə.

Əlbəttə, əgər sülh əqdi və onun kimi digər əqdlər əsnasında qadının bəxşiş verdiyi mala geri dönməməsi şərt edilsə, bu şərt səhihdir və ona əməl etmək lazımdır. Amma bununla belə qadın fikrindən dönsə, geri dönüşü həyata keçir, lakin günah etmiş sayılır.⁴⁴⁵

Məsələ 577: Qadın talaq əvəzində verdiyi bəxşışı geri istəmərsə (bəxşiş fikrindən dönmürsə-müt), əri hətta şəri hökmü (öncədən) bilməsə belə, xül və yaxud mübarat talağı iddəsi müddətində ona geri dönmək istəsə, bunu edə bilməz.⁴⁴⁶

⁴⁴³ - 560-cı məsələdə bəyan edildiyi kimi, xül talağının həyata keçməsi üçün iki işi icra etmək lazımdır. (Bəxşiş vermək və talaq vermək)

⁴⁴⁴ - Məsələ 532-də qeyd edildiyi kimi, baxmayaraq ki, xül və mübarat talağı bain talağının qisimlərindən sayılır, amma belə məqamlarda rici talağının hökmünə sahibdir.

⁴⁴⁵ - Sülh əqdi və onun kimi digər əqdlər əsnasında şərt kimin xeyrinə bağlanıbsa, onun üçün “xiyari-təxəllüfü-şərt” ixtiyarı verilir. (Qeyd: Satıcı və ya alıcı müəyyən bir iş görməyi, yaxud verdiyi malın məxsus halda olmasını şərt edib sonra şərtə əməl etməsə, qarşı tərəfin alqı-satqını ləğv etmək ixtiyarı vardır. Bu “şərti pozmaq ixtiyarı” adlanır. Müt.)

⁴⁴⁶ - Belə olduğu halda, keçmiş xanımına geri dönmək haqqının səhih olmasını düşünərək, onunla cinsi əlaqədə olsa, vəty bi şübhə sayılacaq və burada ona aid olan hökmlər icra ediləcəkdir.

Məsələ 578: Qadın xül və mübarat talağı müqabilində bağışladığı bəxşişi o zaman geri ala bilər ki, əri üçün də, şəri cəhətdən talağı ləğv etmək imkanı olmuş olsun.

Buna əsasən də, iddə saxlamadığı müddətdə, (doqquz yaşı tamam olmayan, yaisə, nikah əqdindən sonra əri onunla cinsi əlaqədə olmayan qadınlar kimi)⁴⁴⁷, qadının talaq əvəzində verdiyi bəxşişi geri istəməyə (bəxşiş fikrindən dönməyə-müt) haqqı yoxdur.

Həmçinin, əgər qayıdış üçün başqa bir maneə olsa, məsələn, qadına üç dəfə talaq veribse və ona qayıdış üçün “mühəllil”⁴⁴⁸ ehtiyac varsa, yaxud qadın bəxşişini geri tələb etməmişdən öncə, kişi onun bacısı ilə nikah bağlamışsa, yaxud dördüncü xanım ilə daimi əqdlə evlənmişse, qadının bəxşişi geri tələb etmək (bəxşiş fikrindən dönmək-müt) haqqı yoxdur.

Qadın ərinə xəbər vermədən, bəxşişi geri tələb etmək fikrinə düşərsə, (yaxud bəxşiş etmək fikrindən dönərsə-müt) həyat yoldaşının bundan xəbəri olmadığı halda bir müddət keçərsə, belə olan halda, qadının bəxşiş haqda fikir dəyişməsinin heç bir təsiri yoxdur.

İddənin hökmləri

İddənin tərfi

Məsələ 579: İddə qadının ərindən ayrıldıqdan sonra, yaxud yanlışlıqla başqası ilə cinsi əlaqədə olduqdan sonra gözləməli olduğu müddətdir. Bu müddət ərzində o başqası ilə evlənə bilməz. İstər onların ayrılma səbəbi talaqla, yaxud başqa səbəblə olmuş olsun ki, bu barədə növbəti məsələdə məlumat veriləcəkdir.

İddənin başqa hökmləri də vardır ki, gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Qadının iddə saxlamalı olduğu məqamlar

Məsələ 580: Qadının iddə saxlamalı olduğu məqamlar bunlardır:

Talaq

Müvəqqəti əqddə evlilik müddətinin bitməsi və yaxud ərin qalan müddəti bağışlaması

Yanlışlıqla cinsi əlaqədə olmaq (vəty bi şübhə)

Nikah əqdinə xitam vermək və ləğv olunması

Ərin vəfat etməsi

Davamında bu məqamlar haqda izah veriləcəkdir.

Talaq iddəsi

Talaq verildiyi zaman iddə saxlamayan qadınlar

Məsələ 581: Talaq verilmiş qadın, sonra izah edəcəyimiz müddət ərzində iddə saxlamalıdır. Belə ki, bu müddət ərzində başqası ilə evlənə bilməz. Sözügedən hökmdən aşağıdakı hallar istisna edilir:

“Əri onunla cinsi əlaqədə olmayan qadın.”

⁴⁴⁷ - Bunlar haqda 531-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁴⁴⁸ - 534 və 535-ci məsələlərə müraciət edin.

Qeyd etmək lazımdır ki, “cinsi əlaqə”⁴⁴⁹ o zaman iddüyə səbəb olur ki, sünnət edilən yer (“penisin baş hissəsi” - “həşəfə”)⁴⁵⁰ miqdarında daxil olmuş olsun.

Qadın, əri ilə cinsi əlaqədə olmayıbsa, lakin sperma onun bətninə təbii şəkildə (vaginadan), yaxud başqa yolla daxil olubsa, qadın iddə saxlamalıdır.

Qadın, əri ilə cinsi əlaqədə olmayıbsa, sperma bətninə daxil olmadan süni mayalanma ilə hamilə qalıbsa, yəni, ərin sperması və qadının yumurtası onun bətnindən xaricdə, məsələn, laboratoriyada mayalandırılıb, sonra bətninə qoyulub və qadın hamilə qalıbsa, bu zaman iddə saxlamalıdır.

Doqquz yaşı tamam olmayan qız ki, əri bilmədən, yaxud bilərəkdən və günaha girərək onunla cinsi əlaqədə olmuşdur.

Yaisə qadın. Yaisənin mənası 508-ci məsələdə izah edilmişdir.

Talaq iddəsinin müddəti

Məsələ 582: Talaq verilərək, iddə saxlamalı olan qadınlar, bu cəhətdən dörd qismə bölünür:

Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç aydan az olan qadın.

Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç ay və daha çox olan qadın.

Hamilə və yaisə olmayan, amma heyz (aybaşı) də görməyən qadın.

Hamilə olan qadın.

Bu hallardan hər birinin hökmü gələn məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç aydan az olan qadın.

Məsələ 583: Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç aydan az olan⁴⁵¹ qadının iddə saxlama müddəti, talaqdan⁴⁵² sonra iki dəfə heyz olub paklanmaq və üçüncü heyzə qədər olan zamandır. (Deməli üçüncü heyz qanını görən kimi iddəsi tamamlanmış olur.)

Məsələ 584: Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç aydan az olan qadın, talaqdan sonra bir dəfə heyz qanı görsə və sonra yaisə olsa, iddəsinin kamil olması üçün iki qəməri ayı da gözləməlidir.

Amma yaisə yaşına çatmamış, iki dəfə qan görsə, ondan sonra bir qəməri ayı iddə saxlamalıdır.

⁴⁴⁹ - Əlaqənin təbii yolla, yaxud anal yolla baş verməsinin fərqi yoxdur.

⁴⁵⁰ - Sünnət olunduğu yer miqdarında penisi kəsilib götürülmüş olan şəxsə isə, cinsi əlaqədə ürfən “daxil olmaq” miqdarı sayılırsa, kifayətdir.

⁴⁵¹ - Adətən, hamilə olmayan qadınların çoxu bu qismə aiddir.

⁴⁵² - Bu talaq, qadının pak halında verilmiş və bu paklıq müddətində ər qadınla (anal yolla da olsa) cinsi əlaqədə olmamışdır.

Məsələ 585: Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç aydan az olan qadın, talaqdan sonra, məsələn, iki dəfə heyz qanı görsə, sonra isə onun heyz olmağı hansısa bir (xəstəlik, yaxud dərman istifadəsi) səbəbilə geciksə, ikinci heyzdən sonra üç qəməri ayı gözləməlidir. Bu müddət ərzində heyz olsa, iddə müddəti tamamlanmış olur, heyz olmasa, üç ayın sonunda iddə zamanı sona çatmış olacaqdır.

Həmçinin, belə qadın, talaqdan sonra bir dəfə heyz qanı görsə, sonra isə onun heyz olmağı hansısa bir (xəstəlik, yaxud dərman istifadəsi) səbəbilə geciksə, birinci heyzindən sonra üç ay müddətində heyz olmasa, üç ay bitdiyi zaman iddə müddəti də bitmiş olur.

Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı zaman üç ay və daha çox olan qadın.

Məsələ 586: Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç qəməri ayı, yaxud daha çox olan qadının iddə müddəti, talaq zamanından etibarən üç qəməri ayının bitməsidir.

Məsələ 587: Hamilə olmayan və iki heyzinin (aybaşının) arasındakı müddət üç qəməri ayı, yaxud daha çox olan qadın, məsələn, talaqdan bir ay keçəndən sonra, yaisə olsa, iddə hökmü onun öhdəsindən götürülməz. İddəsinin kamil olması üçün iki qəməri ayı da gözləməsi lazımdır.

Hamilə və yaisə olmayan, amma heyz (aybaşı) də görməyən qadın.

Məsələ 588: Qadın hansısa bir xəstəlik, dərman istifadəsi, uşağa süd vermək və yaxud bətninin götürülməsinə görə heyz qanı görməsə, amma aybaşı olan qadınların yaşında olmuş olsa, talaqdan sonra üç ay müddətində iddə saxlamalıdır.

Məsələ 589: İddə müddəti üç qəməri ay miqdarında olan qadına, qəməri ayının əvvəlində talaq verilsə, üç qəməri ayını bütünlüklə qəməri ayı 29 gün olsa da iddə saxlamalıdır. Ayın əvvəli dedikdə ayın əvvəlinci günü deyil, ayın ilk gecəsinin başlanmasıdır.⁴⁵³

Məsələ 590: İddə müddəti üç qəməri ay miqdarında olan qadına, ayın ortasında talaq verilsə, birinci ayın qalan hissəsini, ondan sonrakı iki qəməri ayı ilə və birinci ayın kəsrini də dördüncü ay ilə tamamlasın.

Əlbəttə, ay iyirmi doqquz gün olduğu zaman, vacib ehtiyata əsasən, onun kəsrləri dördüncü aydan elə tamamlansın ki, cəmdə otuz gün kamilləşmiş olsun. Məsələn, əgər qəməri ayının iyirmisində qürub vaxtı talaq verilsə və həmin ay iyirmi doqquz gün olmuş olsa, vacib ehtiyata əsasən, dördüncü aydan iyirmi bir gün iddə saxlamalıdır ki, birinci aydan saxladığı iddə ilə birlikdə, otuz gün olmuş olsun.

Hamilə qadın

Məsələ 591: Ərindən hamilə qalan qadının iddə müddəti, uşağı doğana⁴⁵⁴ və yaxud uşağın düşməsinə⁴⁵⁵ qədər olan zamandır. Hərçənd döl qüsurlu, laxta qan və yaxud ət formasında da olsa belə.

⁴⁵³ - Gecənin günəşin batması, yoxsa məğriblə hesablanması haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

⁴⁵⁴ - Əgər birdən çox uşağa hamilə olmuş olsa, onların hamısını dünyaya gətirdikdə, iddə müddəti sona çatmış olacaqdır.

Buna əsasən, talaqdan bir saat sonra doğsa, iddəsi bitmiş olur.

Məsələ 592: Qadın ərindən başqası ilə zina edərək, hamilə qalsa və əri onu boşasa, onun iddəsi doğmaqla və yaxud uşağın düşməsi ilə tamamlanmayacaq. Onun iddəsi, hamilə olmayan qadınların iddəsi kimidir ki, bu haqda məlumat verdik.⁴⁵⁶

Talaq iddəsinin başlama zamanı

Məsələ 593: Talaq siğəsini oxuyub bitirdikdən sonra, iddə müddəti başlayır. Fərqi yoxdur ki, qadın ona talaq verildiyini bilsin və ya bilməsin.

Buna görə də, qadın iddə müddəti bitdikdən sonra, ona talaq verildiyini öyrənsə, ikinci dəfə iddə saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 594: Qadın ərinin ona talaq verməsini bilsə, amma talağın nə zaman verildiyini bilməse, vacib ehtiyata əsasən, xəbərdar olduğu zamandan iddəsini hesablasın.

Məsələ 595: Talaq iddəsinin hökmləri, qadının ərindən başqası ilə evlənməsinə aiddir. Buna əsasən də, ər xanımına bəin talaq⁴⁵⁷ verərsə, iddə günlərində onunla yenidən daimi yaxud müvəqqəti evlənə bilər.

Məsələ 596: Kişi həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə⁴⁵⁸ olduqdan sonra şərtlərinə riayət etməklə ona rici talaq versə və iddə müddətində ona geri dönsə, sonra onunla cinsi əlaqədə olmadan yenidən talaq versə, qadın ikinci talaqdan etibarən iddə saxlamalıdır.

Məsələ 597: Kişi həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqədə⁴⁵⁹ olduqdan sonra şərtlərinə riayət etməklə ona bəin talaq versə və iddə müddətində yenidən onunla evlənsə, sonra onunla cinsi əlaqədə olmadan, yenidən talaq versə, qadın birinci talağın iddəsini kamilləşdirməlidir və ikinci talaq üçün isə iddə lazım deyil.

Müvəqqəti evlənən (mütə) qadının iddəsi

İstisna edilməyən hallarda, müvəqqəti nikahın iddəsinə riayət etməyin lazımlığı

Məsələ 598: Müvəqqəti nikahın müddəti bitsə və yaxud ər qalan müddəti bağışlasa, 581-ci məsələdə qeyd etdiyimiz hallar istisna olmaqla, qadına vacibdir ki, iddə saxlasın və bu müddət ərzində başqası ilə evlənməsin.

⁴⁵⁵ - Sözügedən hökm, adi şəkildə uşaqsalma, yaxud aborta görə eynidir.

⁴⁵⁶ - Qadın vətəy bi şübhəyə əsasən hamilə olarsa, ona aid olan hökmlər “Vətəy bi şübhə” bölümündə qeyd olunacaqdır.

⁴⁵⁷ - Rici talaqda, qadın iddə müddətində ərlə xanım sayılır. Bu müddət ərzində kimsə ilə evlənə bilməz. Amma əri iddə müddəti tamam olmadan, ona geri dönə bilər.

⁴⁵⁸ - Anal yolla olan cinsi əlaqəyə də aiddir.

⁴⁵⁹ - Anal yolla olan cinsi əlaqəyə də aiddir.

Müvəqqəti əqddə iddə müddəti

Hamilə qadın

Məsələ 599: Müvəqqəti evlilikdə hamilə qadının iddəsi, daimi nikah bağlamış qadının talaq iddəsi kimidir və onun hökmləri 591 və 592-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Hamilə olmayan və heyz görməyən qadın

Məsələ 600: Hamilə olmayan və heyz qanı görməyən, amma heyz olan xanımların yaşında olan qadının iddəsi, müvəqqəti əqdin müddətinin bitdiyi və yaxud ərinin qalan vaxtı ona bağışladığı zamandan etibarən qırx beş gündür.

Hamilə olmayan, amma heyz qanı görən qadın

Məsələ 601: Müvəqqəti əqd iddəsi saxlayan, hamilə olmayan, amma heyz qanı görən qadının hökmü üç halda olur:

Birinci: Müvəqqəti əqdin⁴⁶⁰ bitdiyi vaxtdan birinci heyz qanı görənədək olan fasilə qırx beş gündən az olmuş olsun.

Bu halda qadının iddəsi iki dəfə kamil heyz olması müddətidir. Əlbəttə, birinci heyzi görməsi fətvaya əsasən, ikinci heyzi görməsi isə vacib ehtiyata görədir.

İkinci: Müvəqqəti əqdin bitdiyi vaxtdan birinci heyz qanını görənədək olan müddət qırx beş gündən üç qəməri ayınadək olmuş olsun.

Bu halda qadının iddəsi vacib ehtiyata əsasən,⁴⁶¹ iki dəfə kamil heyz olması müddətidir.⁴⁶²

Üçüncü: Müvəqqəti əqdin bitdiyi vaxtdan birinci heyz qanını görənədək olan zaman fasiləsi, üç qəməri ayı və yaxud daha çox olarsa, qadının üç qəməri ayı iddə saxlaması kifayətdir.⁴⁶³

Məsələ 602: Keçən məsələlərdə verilən izahlara əsasən qadının iddəsinin müddəti keçmiş olsa, onun müvəqqəti nikahın vaxtının bitməsi və yaxud qalan müddətin ər tərəfindən bağışlanması haqda məlumatı olmasa, bunu bildikdən sonra yenidən iddə saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 603: Ər müvəqqəti nikah əqdi müddətində vəfat etsə, qadın daimi nikah əqdində olduğu kimi, vəfat iddəsi saxlamalıdır. Bunun izahı, vəfat iddəsinin hökmləri bölümündə, bəyan ediləcəkdir.

Amma ər müvəqqəti nikahın iddə müddətində vəfat etsə, müvəqqəti əqdin iddəsinin bitməsi kifayətdir və qadının vəfat iddəsini saxlamasına ehtiyac yoxdur.

Məsələ 604: Müvəqqəti nikahdakı talaq iddəsinin hökmləri, qadının ərindən başqası ilə evlənməsinə aiddir. Buna əsasən, müvəqqəti nikahın müddəti sona çatsa, yaxud ər qalan

⁴⁶⁰ - Müvəqqəti əqdin müddətinin bitməsinə aid olan hər üç halın hökmləri, müvəqqəti nikah əqdinin qalan zamanını bağışlamağın iddə müddətinə də şamildir .

⁴⁶¹ - Qeyd olunan vacib ehtiyat, hər iki heyz halına şamildir və vacib ehtiyata əsasən, qırx beş günlük paklıq halının keçməsi, kifayət deyil.

⁴⁶² - Əlbəttə, birinci və ikinci hallarda, əgər qadının birinci və ikinci heyzinin arasındakı fasilə, üç ay və yaxud daha çox olarsa, onun birinci heyz bitdikdən sonra, üç ay gözləməsi kifayətdir.

⁴⁶³ - Vacib ehtiyata əsasən, qırx beş gün paklığın tamamlanması kifayət deyildir .

müddəti bağışlasa, qadının iddə saxladığı müddət ərzində, əri yenidən onunla müvəqqəti, yaxud daimi nikah bağlaya bilər.

Məsələ 605: Ər, qadının iddə saxladığı müddət ərzində, yenidən onunla müvəqqəti, yaxud daimi nikah bağlasa, sonra isə cinsi əlaqədə olmadan⁴⁶⁴ daimi evlilikdirsə ona talaq versə, müvəqqəti evlilikdirsə müddəti bitsə, ya da ki, onun qalan müddətini bağışlasa, qadın əri ilə cinsi əlaqədə olduğu ilk müvəqqəti nikahın iddəsini tamamlasa, daha yeni iddə saxlamasına ehtiyac yoxdur.

Vəty bi şübhə ilə (yanlışlıqla) cinsi əlaqədə olunan qadının iddəsi

Vəty bi şübhənin məqamları

Məsələ 606: “Vəty bi şübhə” kişinin bilmədən və yaxud diqqətsizlik səbəbilə şəri cəhətdən arvadı sayılmayan bir xanımla hökmü, ya da, mövzunu bilməyərək, cinsi əlaqədə olmasıdır.

Məsələn, kişinin arvadı olduğunu güman etdiyi bir qadınla cinsi əlaqədə olması və sonra onun başqa bir qadın olduğunu bilməsi kimi, yaxud evli olduğunu bilmədiyi bir qadınla evlənməsi və ya cinsi əlaqədə olması kimi, həmçinin hökmü bilmədiyi üçün iddə saxlayan qadınla evlənməsi və ya cinsi əlaqədə olması kimi.

Sözügedən hökmdə şəxs “cahili-qasir” və “cahili-müqəssir” olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 607: Kişi həyat yoldaşı olduğunu güman etdiyi başqa bir qadınla cinsi əlaqəyə girsə, qadın “vəty bi şübhə iddəsi” saxlamalıdır. Qadın onunla əlaqədə olanın əri olmadığını bilsə də, bilməsə də, yaxud qadının əri olsa da, olmasa da fərqi yoxdur, iddə saxlamalıdır.

Həmçinin, vəty bi şübhənin nikah əqdi siğəsi ilə olub olmamasının fərqi yoxdur. Deməli, kişi bir qadınla bağladığı nikahın səhihliyini bilərək onunla cinsi əlaqədə olsa, amma sonra əqdin batıl olmasını bilsə, qadın “vəty bi şübhə iddəsi” saxlamalıdır. Bu hökmdə, müvəqqəti və daimi nikahın fərqi yoxdur.

Məsələ 608: Kişi qadınla zina etsə, amma qadın onun əri olduğunu güman etdiyi üçün cinsi əlaqəyə razılıq versə, vacib ehtiyata əsasən, qadın “vəty bi şübhə iddəsi” saxlamalıdır.

Məsələ 609: Kişi qadınla zina etsə və qadın da, onun əri olmadığını bildiyi halda cinsi əlaqəyə razılıq versə, hətta bu zinadan hamilə olsa belə, iddə saxlaması lazım deyil.

Əlbəttə, qadın evli olmasa, müstəhəb ehtiyata əsasən, başqası ilə evlənmədən öncə bir dəfə heyz olana qədər gözləyib, sonra evlənsin.⁴⁶⁵

Məsələ 610: Kişi ərli qadınla zina etsə, onunla cinsi əlaqədə olmaq ərinə caizdir.⁴⁶⁶

Vəty bi şübhənin iddə müddəti

⁴⁶⁴ - Anal yolla cinsi əlaqəyə də aiddir.

⁴⁶⁵ - Zinakar şəxslə evlənməyin bəzi hökmləri 156-168-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

⁴⁶⁶ - Burada ərli qadın və kişinin bilərəkdən zina etməsi fərz edilmişdir. Amma cinsi əlaqədə olanların biri zina, o birisi vəty bi şübhə edibsə, onun hökmü keçən məsələlərdə izah edilmişdir.

Məsələ 611: “Vəty bi şübhənin iddəsi” talaq iddəsi kimidir. Yaisə qadının talaq iddəsi olmadığı kimi, vəty bi şübhənin də iddəsi yoxdur.⁴⁶⁷

Vəty bi şübhə iddəsinin başlama zamanı

Məsələ 612: Kişi bir qadınla nikah bağlasa, onunla cinsi əlaqədə olsa, amma sonradan nikah əqdinin batil olması aydınlaşsa, qadın başqa birisi ilə evlənmək üçün vəty bi şübhə iddəsi saxlamalıdır. Belə olan halda, vacib ehtiyata əsasən, iddə müddətinin başlama zamanı, qadına⁴⁶⁸ nikah əqdinin batil olmasının şəri cəhətdən aydın olduğu⁴⁶⁹ zamandır.

Məsələ 613: Vəty bi şübhə nikah əqdi bağlanmadan həyata keçibse, qadının iddə müddəti cinsi əlaqə bitdiyi zamandan etibarən başlayır.⁴⁷⁰

Məsələ 614: Vəty bi şübhə iddəsinin müddətini hesablayarkən, üç dəfə pak olanadək iddə saxlamalı olan qadın, vacib ehtiyata əsasən, vətydən sonra birinci heyzə qədər olan paklığı iddə müddətinin başlanğıcı təyin etməsin. Vacib ehtiyata əsasən, heyz olmasını gözləməli və birinci heyzdən pak olduğu zamanı iddə müddətinin başlanğıcı saymalıdır.

İddə müddətində ərin intim həzlər və cinsi ləzzətlərdən bəhrələnməsi

Məsələ 615: Vəty bi şübhə ilə yaxınlıq edilən qadının əri varsa, iddə müddəti bitənə kimi ərinin onunla cinsi əlaqədə olması caiz deyildir. Lakin ər-arvadlıq əlaqəsində digər intim həzlərdən bəhrələnməsinin işkalı yoxdur. Baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, bu həzlərdən də çəkinməsi tövsiyə edilir.⁴⁷¹

Başqa iddənin, vəty bi şübhə iddəsi ilə üst-üstə düşməsi

⁴⁶⁷ -Talaq iddəsinin hökmləri və iddə saxlamağın lazım olmadığı yerlər haqda, 581-ci və davamındakı məsələlərdə izah verilmişdir.

⁴⁶⁸ - Buna əsasən, kişi qadının iddə müddətində olduğunu bilməsə, onunla nikah bağlayaraq cinsi əlaqədə olsa, qadın isə həm mövzudan (iddə müddətində olmasından) və həm hökmdən (iddə müddətində nikah bağlamağın qadağan olmasından) xəbərdar olduğu üçün onun tərəfindən cinsi əlaqədə olmaq zina sayılırsa, qadın axırıncı cinsi əlaqədən etibarən vəty bi şübhə iddəsi saxlamalıdır.

⁴⁶⁹ - Əlbəttə, bu məsələdə mümkündür ki, iddənin başlaması sonuncu vəty və yaxınlıqdan sonra sayılmış olsun. Burada ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır. Deməli, əgər bu müddət arasında, (vəty (cinsi əlaqə) bitdikdən sonra başlanan iddə müddətini nəzərdə tutur), başqası ilə evlənsə, vacib ehtiyata əsasən, iddə müddətində nikah bağlamağın hökmünə malikdir ki, 199-cu və sonrakı məsələlərdə bu haqda izah verilmişdir. Əgər bu müddət bitdikdən sonra və nikah əqdinin batil olmasını bilmədən öncə, sözügedən nikah bağlarsa, iddə müddətindəki evliliyin hökmünü daşımayacaqdır. Baxmayaraq ki, əqdin səhihliyinə hökm etmək də məhəlli-işkaldır.

⁴⁷⁰ - Vəty bi şübhə, nikah əqdi olmadan, bir nəfər tərəfindən iki, yaxud neçə dəfə təkrarlanarsa, iddə sonuncu cinsi əlaqədən hesablanmalıdır.

⁴⁷¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, naşizə olmayan qadının nəfəqəsi, vəty bi şübhə iddəsi müddətində ərinə vacibdir.

Məsələ 616: Vəty bi şübhə ilə yaxınlıq edilən qadının əri ona talaq verərsə, yaxud ərinin talaq verdiyi qadınla iddə zamanında başqası vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olarsa, həmən qadının (birinci və ikinci kişidən) başqası ilə evlənməsi üçün vacib ehtiyata əsasən iki iddə saxlaması lazımdır.⁴⁷²

Qeyd etmək lazımdır ki, qadın hamilə olmasa, talaq iddəsi və vəty bi şübhə iddəsi hansı tez başlayıbsa, öncəlik daşıyır. Həmçinin, birinci iddə bitdikdən sonra, o biri iddəni saxlayacaqdır.

Əgər qadın o iki kişidən birindən hamilə qalıbsa, “həml iddəsi” öncəlik daşıyır. Doğduqdan sonra isə, o biri iddəni saxlayacaqdır, yaxud da tamamlayacaqdır.

Amma qadın keçmiş əri ilə yaşamaq istəyirsə, talaq, bəin talağı olduğu zaman, qadın vəty bi şübhə iddəsi saxlayandan sonra sabiq əri ilə evlənə bilər. Onunla evlənmək üçün talaq iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Lakin talaq, rici talaq olarsa, əri talaq iddəsi müddətində yenidən nikah bağlamağa ehtiyac olmadan ona geri dönmə bilər. Belə olan halda qadın vəty bi şübhə iddəsi saxlamalıdır. Bu haqda 615-ci məsələdə izah verilmişdir.

Qadın ikinci kişi ilə, yəni vəty bi şübhə ilə onunla əlaqədə olan şəxslə evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan⁴⁷³ başqa hallarda, talaq iddəsi saxlamalıdır, vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 617: Keçən məsələdə qeyd edilən hökm, vəty bi şübhə ilə yaxınlıq edilən və eyni zamanda müvəqqəti nikah iddəsini saxlayan yaxud əri öldüyü üçün vəfat iddəsi saxlayan qadına da şamildir.

Bir neçə dəfə olan vəty bi şübhə və bir dəfə olan vəty bi şübhə

Məsələ 618: Əgər kişi bir qadınla vəty bi şübhə ilə (yanlışlıqla) cinsi əlaqədə olsa, sonra başqa bir kişi onunla vəty bi şübhə ilə yaxınlıq etsə, qadın vəty bi şübhə iddəsi saxlamalıdır. Vacib ehtiyata əsasən, hər biri üçün ayrıca vəty bi şübhə iddəsi saxlamalıdır.⁴⁷⁴

Əlbəttə, bu hökm, qadın üçüncü şəxslə evlənmək istədiyi zamana aiddir. Amma birinci kişi ilə (ilk vəty bi şübhə ilə onunla yaxınlıq edən şəxslə) evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan⁴⁷⁵ sayılmasa və digər şəri maneəsi də olmasa, ikinci vəty bi şübhə iddəsini saxlaması kifayətdir, birinci vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Həmçinin, sözügedən qadın ikinci kişi (ikinci vəty bi şübhə ilə onunla yaxınlıq edən şəxslə) evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan sayılmasa və digər şəri maneəsi də

⁴⁷² - Qeyd olunan məsələdə fərz budur ki, vəty bi şübhə əlaqəsi qadınla ərindən başqası arasında baş vermişdir. Amma vəty bi şübhə ər-arvad arasında bəin talağı iddəsi zamanı və yaxud müvəqqəti nikah əqdi iddəsində baş verərsə, bunun hökmü 625 və 626-cı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

⁴⁷³ - Bu məqamların izahı, “Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər” mövzusunda, “Ərli arvadla evlənmək” və “İddə müddətində evlənmək” mövzularında bəyan edilmişdir. 118 və 119-cu məsələlərə müraciət edin.

⁴⁷⁴ - Vacib ehtiyata əsasən, bu iki iddə müddəti bir-biri ilə toqquşmasın.

⁴⁷⁵ - Bu məqamların izahı, “Evlənməyin haram və batil olduğu şəxslər” mövzusunda izah verilmişdir.

olmasa, birinci vəty bi şübhə iddəsini saxlaması kifayətdir, ikinci vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 619: Əgər kişi, bir qadınla iki dəfə və ondan daha çox vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, qadının başqa kişi ilə evlənməsi üçün bir dəfə vəty bi şübhə iddəsi saxlaması kifayətdir.

Məsələ 620: Kişi subay və kimsənin iddəsini saxlamayan qadınla yanlışıqla (vəty bi şübhə ilə) cinsi əlaqədə olsa, qadın həmin kişi (yəni, vəty bi şübhə ilə onunla əlaqədə olan şəxs) ilə evlənmək istəsə, onunla evlənmək üçün başqa bir şəri maneə də olmasa, vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 621: Kişi, ərli və başqası ilə daimi nikahı olan qadınla vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, ardınca əri ona talaq versə, qadın da, onunla yanlışıqla cinsi əlaqədə olan şəxslə evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan⁴⁷⁶ sayılmasa və digər şəri maneəsi də olmasa, talaq iddəsi saxlaması kifayətdir, vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Qadın talaq iddəsi müddətində olsa, başqa kişi onunla vəty bi şübhə⁴⁷⁷ ilə cinsi əlaqədə olsa, sonra qadın həmin (vəty bi şübhə ilə onunla cinsi əlaqədə olan) kişi ilə evlənsə, yuxarıda qeyd olunan hökm ona da aid edilir.

Məsələ 622: Kişi, müvəqqəti nikahla ərddə olan qadınla vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, qadının müvəqqəti nikah müddəti bitsə, yaxud əri qalan müddəti ona bağışlasa, sonra qadın həmin (vəty bi şübhə ilə onunla cinsi əlaqədə olan) kişi ilə evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan⁴⁷⁸ sayılmasa və digər şəri maneəsi də olmasa, qadının müvəqqəti nikah əqdi iddəsi saxlaması kifayətdir, vəty bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Qadın müvəqqəti nikah əqdi iddəsi saxlasa, bu zaman başqa bir kişi onunla vəty bi şübhə⁴⁷⁹ ilə cinsi əlaqədə olsa, sonra qadın həmin (vəty bi şübhə ilə onunla cinsi əlaqədə olan) kişi ilə evlənmək istəsə, yuxarıda qeyd olunan hökm ona da aid edilir.

Məsələ 623: Kişi həyat yoldaşına bəin talağı versə, talaq iddəsi saxladığı müddətdə başqa bir kişi onunla vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, qadın sabiq əri ilə yenidən evlənmək istəsə, vəty bi şübhə iddəsini saxlaması kifayətdir, talaq iddəsini tamamlaması lazım deyildir.

Məsələ 624: Mütə (şəri siğə) nikahı ilə ərddə olan qadının müvəqqəti nikah müddəti bitsə, yaxud əri qalan müddəti ona bağışlasa, müvəqqəti əqdin iddəsini saxladığı zaman, başqası qadınla vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, sonra qadın sabiq əri ilə yenidən evlənmək istəsə, qadının vəty bi şübhə iddəsi saxlaması kifayətdir, müvəqqəti nikah əqdi iddəsini tamamlaması lazım deyildir.

⁴⁷⁶ - Vəty bi şübhə nikah əqdi ilə olsa, ərli arvadla evlənmək hökmünə aid edilir və bu hökm barədə 118-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁴⁷⁷ - Vəty bi şübhə nikah əqdi ilə olsa, iddə zamanı evlənmək hökmünə aid edilir və bu hökm barədə 119-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁴⁷⁸ - Vəty bi şübhə nikah əqdi ilə olsa, ərli arvadla evlənmək hökmünə aid edilir və bu hökm barədə 118-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁴⁷⁹ - Vəty bi şübhə nikah əqdi ilə olsa, iddə zamanı evlənmək hökmünə aid edilir və bu hökm barədə 119-ci məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 625: Həyat yoldaşına bəin talağı verən kişi, talaq iddəsi müddətində onunla vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, qadının başqa kişi ilə evlənməsi üçün iki ayrı iddə saxlaması lazım deyildir. Vəty bi şübhə üçün iddəni yenidən saxlasa kifayətdir.⁴⁸⁰

Məsələ 626: Kişi müvəqqəti nikah əqdinin iddəsi zamanı, keçmiş həyat yoldaşı ilə vəty bi şübhə ilə cinsi əlaqədə olsa, qadının başqa kişi ilə evlənə bilməsi üçün iki ayrı iddə saxlaması lazım deyildir. Vəty bi şübhə üçün iddəni yenidən saxlasa kifayətdir.⁴⁸¹

Fəsx⁴⁸² və İnfisax⁴⁸³ iddəsi

Məsələ 627: Evlənmək bölümündəki verilən izahları nəzərə alaraq, qadın, və ya kişi “xiyar eybi” və ya “tədlis” nikah əqdini fəsx (ləğv) etsələr, yaxud süd məhrəmliyi, mürtəd olmaq və sair məqamlara əsasən əqd öz-özlüyündə batil olsa, (yəni, infisax baş versə), qadın da iddə saxlamalı olan qadınlardan olsa, iddə saxlaması lazımdır və bu iddə “fəsx və infisax” iddəsi adlanır.

“Fəsx və infisax iddəsi”, talaq iddəsi kimidir və 581-ci və sonrakı məsələlərdə, bu haqda məlumat verildi. Bu iddə, nikah ləğv edildikdə (fəsx), yaxud öz-özlüyündə qüvvədən düşdükdə (infisax) başlayır. Bu hökmdə, müvəqqəti və daimi nikah arasında fərq yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, nikah əqdi ərin fitri mürtəd olması səbəbi ilə batil olsa,⁴⁸⁴ qadına vəfat iddəsi (izah ediləcək) saxlamaq vacib olacaqdır. Vacib ehtiyata əsasən, bu hökm, yaisə qadına, həddi-buluğa çatmayan qıza və onunla cinsi əlaqədə olunmayan xanıma da aiddir.⁴⁸⁵

Vəfat iddəsi (əri vəfat edən qadınlara aiddir.)

Vəfat iddəsinin vacibliyi

Məsələ 628: Əri vəfat edən⁴⁸⁶ qadın, iddə saxlamalıdır. Qadınla cinsi əlaqədə olmuş olsa da, olmasa da, qadın yaisə olsa da, olmasa da, həddi-buluğa çatmış olsa da, olmasa da,

⁴⁸⁰ - Qeyd etmək lazımdır ki, iddə saxlamağın zərurəti, qadının üçüncü şəxslə evlənməsi üçündür. Əgər qadın elə həmin şəxslə evlənmək istəsə, iddə saxlaması lazım deyildir.

⁴⁸¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, iddə saxlamağın zərurəti, qadının üçüncü şəxslə evlənməsi üçündür. Əgər qadın elə həmin şəxslə evlənmək istəsə, iddə saxlaması lazım deyildir.

⁴⁸² - Fəsx, əqdin (müqavilənin) birtərəfli ləğv edilməsi deməkdir. Müt.

⁴⁸³ - İnfisax isə, müqavilənin öz-özlüyündə ləğv sayılması deməkdir. Müt.

⁴⁸⁴ - Fitri mürtədlik səbəbilə nikah əqdinin batil olması haqda ətraflı məlumat, 144-cü məsələdə verilmişdir.

⁴⁸⁵ - Fəsx və İnfisax səbəbilə nikah əqdinin batil olduğu məqamlarda, qadın iddə müddətində olduğu zaman, nəfəqə haqqına malik deyildir.

⁴⁸⁶ - Bu hökmdə, vəfat edən ərin, həddi-buluğa çatıb-çatmaması, ağıllı yoxsa dəli olması, səfeh, yaxud yetkinlik (öz məsləhətini təyin ed əbilən (yaşında olub-olmamasının fərqi yoxdur.

qadın müsəlman, yaxud kitab əhli kafirlərindən olan qadınlardan da olsa, daimi, ya da ki, müvəqqəti nikahla evli olsalar belə bu iddə, “vəfat iddəsi” adlanır.

Əlbəttə, ölüm həddində xəstəliyi olan şəxs, bir qadınla evlənsə və onunla cinsi əlaqədə olmadan həmin xəstəlik üzündən vəfat etsə, qadın kişinin ölümündən sonra, yaxud ondan öncə ölsə, nikah əqdləri batil sayılır. Qadının vəfat iddəsi saxlaması lazım deyildir. Bu haqda, İrs bölümündə, 1261 və 1262-ci məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Məsələ 629: Rici talağın iddəsini saxlayan müddətdə qadının əri ölərsə, sözügedən iddə batil və qüvvədən düşmüş sayılır. O, vəfat iddəsi saxlamalıdır. Amma bəin talağın iddəsini saxlayan müddətdə qadının əri ölərsə, qadın həmin talaq iddəsini tamamlamalı və vəfat iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Həmçinin, müvəqqəti nikah iddəsi saxlayan qadının əri bu müddət ərzində vəfat edərsə, müvəqqəti nikah əqdi iddəsini tamamlaması kifayətdir və vəfat iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Vəfat iddəsinin müddəti və hesablanması

Məsələ 630: Əri ölən qadın, əgər hamilə deyilsə, dörd qəməri ay və on gün iddə saxlamalıdır.

Amma qadın hamilə olsa, uşağı dünyaya gətirənədək, iddə saxlamalıdır. Əlbəttə, dörd qəməri ay və on gündən öncə hamiləliyi sonlansa, onda, dörd qəməri ay və on gün iddə saxlamalıdır.

Məsələ 631: Vəfat iddəsinin müddətini hesablamaq üçün, qadın öncə dörd qəməri ayını (talaq iddəsində 589-590-cı məsələlərdə bəyan edildiyi kimi) iddə saxlamalıdır. Bu müddətdən on gün keçdikdən sonra, onun iddəsi tamamlanmış olur.

Məsələ 632: Vəfat iddəsinin başlanğıcı, ərin vəfat etdiyi zamandır. Əlbəttə, əlçatan deyilsə, məsələn, səfərdədirsə, yaxud onun ölüm xəbəri, məsələn, xəstəlik, həbs kimi başqa səbəblərlə baş verərsə və bir müddət sonra xanımına çatarsa, vəfat iddəsi, xanım ərinin ölməsini bildiyi⁴⁸⁷ zamandan başlamış olur. Belə ki, onun ölümünə əmin və xatircəm olsun, yaxud iki adil kişi onun vəfat etməsinə şahidlik etmiş olsunlar.

Buna əsasən, qadının əri əlçatmaz olsa, bir şəxs ərinin ölümünü ona xəbər versə, amma qadın onun bu xəbərinin doğruluğuna əmin olmasa, xəbərin etibarlı olmasına dəlil-sübut da olmazsa, qadının vəfat iddəsi saxlaması lazım deyildir. Baxmayaraq ki, bu xəbərin doğru olması sonralar məlum olsa belə, bu xəbərə əsasən vəfat iddəsi saxlaması, kifayət deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökmün, (ərin əlçatan olmaması və ya buna bənzər hökmdə olması), həddi-buluğa çatmayan və yaxud dəli olan qadına şamil olması, məhəlli işkəldir və burada ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Məsələ 633: Ərinin vəfat xəbərini eşidən qadın, xəbərdar olduğu zamandan etibarən vəfat iddəsi saxlasa, iddə tamam olduqdan sonra isə başqası ilə evlənərək, onunla cinsi əlaqədə olsa, sonra isə ərinin vəfat xəbərinin yalan məlumat olması üzə çıxsə, ərinin (həmin zaman deyil-müt) sonradan vəfat etməsi aydınlaşsa, ikinci nikahı istər ərinin yaşadığı

⁴⁸⁷ - Yəni vəfat iddəsi, ərin həqiqi öldüyü zamandan deyil, xanımın onun ölümündən xəbərdar olduğu zamandan başlayır.

zamanda bağlanmış olsun, istərsə də ondan sonra baş vermiş olsun, qadının ikinci evliliyi batil sayılır.

Məsələn, ərinin vəfat xəbəri qadına mart ayında verilib. O da, iddə saxlayaraq sentyabr ayında evlənib. Amma oktyabr ayının əvvəlində anlayıb ki, ərinin vəfat tarixini ona yanlış xəbər veriblər. Mart ayında əri həyatda olub. Əslində isə, əri iyul ayının əvvəlində, o ikinci dəfə evlənmədən öncə vəfat edib.⁴⁸⁸ Ərinin ölüm tarixi düzgün şəkildə ona çatdırılan zamandan (oktyabr ayının əvvəlindən) iddə saxlaması lazım olduğu üçün, onun (ikinci) nikahı batildir.

Belə olan halda, qadın (birinci və ikinci kişidən) başqası ilə evlənmək istəsə, vacib ehtiyata əsasən, iki iddə (vəfat iddəsi, vətəy bi şübhə iddəsi) saxlamalıdır.

İddə saxlamağın hökmü belədir: qadın hamilə deyilsə, vəfat iddəsi və yaxud vətəy bi şübhə iddəsi, hansı daha tez baş veribsə, həmin iddə öncəlik daşıyır. Onların birinin müddəti bitdikdən sonra, o biri iddəni saxlamağa başlayacaqdır.

Amma qadın ikinci ərindən hamilə olsa, “həml iddəsi” öncəlik daşıyır. Buna əsasən də, qadın uşağı dünyaya gətirənə qədər, vətəy bi şübhə iddəsi, ondan sonra isə vəfat iddəsi saxlayacaqdır.⁴⁸⁹

Həmçinin, sözügedən qadın ikinci kişi ilə (ikinci vətəy bi şübhə ilə onunla yaxınlıq edən şəxslə) evlənmək istəsə, əbədi haram olan məqamlardan sayılmasa⁴⁹⁰ və digər şəəri maneəsi də olmasa, vəfat iddəsini saxlaması kifayətdir, ikinci vətəy bi şübhə iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 634: Qadın ərinin öldüyünə inandığı üçün vəfat iddəsi saxlasa, iddə bitdikdən sonra başqası ilə evlənsə, sonra isə ərinin yaşaması məlum olsa, ikinci evliliyi batildir. İkinci ərindən ayrılmalıdır. Onun birinci əri ilə olan ər-arvadlıq əlaqəsi hələ də öz qüvvəsində qalmaqdadır.

Qeyd etmək lazımdır ki, 615-ci məsələdə izah verildiyi kimi, ikinci əri onunla cinsi əlaqədə olubsa,⁴⁹¹ vətəy bi şübhə hökmünə aid edilir.

Vəfat iddəsi saxlayarkən, zinətlənməməyin zərurəti

Məsələ 635: Vəfat iddəsi saxlayan qadının, ürfən zinət sayılan hər bir əməli etməkdən çəkinməsi vacibdir. Vəfat iddəsi saxlanan müddətdə, zinətlənməkdən çəkinmək “hidad” adlanır.

⁴⁸⁸ - Ya da oktyabr ayının əvvəlində, o, evləndikdən sonra vəfat edib.

⁴⁸⁹ - Məsələ 617-yə müraciət edin.

⁴⁹⁰ - Misaldakı ikinci kişi, cəhalət və məlumatsızlığı üçün qadınla evlənərək cinsi əlaqədə olubsa, nikah əqdi və cinsi əlaqə qadının ərinin həqiqi vəfat tarixindən öncə baş veribsə, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən qadın bu kişiye əbədi olaraq haram sayılır. 118-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, əgər nikah əqdi və cinsi əlaqə ərin həqiqi vəfatından sonra və vəfat xəbərinin xanıma çatmasından qabaq baş veribsə, qadının sözügedən kişiye əbədi haram olmasına səbəb deyildir.

⁴⁹¹ - Qadının ikinci ərinə haram olmasının hökmləri haqda əlavə məlumat üçün, 118-ci məsələyə müraciət edin.

Buna əsasən, zinət sayılan⁴⁹² paltarları geyinmək, qızıl məmulatlarından istifadə etmək, sürmə çəkmək, saçə rəng qoymaq, bəzək əşyalarından istifadə etmək və bunun kimi əməllər vəfat iddəsi saxlayan qadına caiz deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, zinət yaxud hidaddan istifadə etməmək, vəfat iddəsindəki qadının boynunda olan ayrıca vəzifədir və bu, vəfat iddəsinin səhih omasının şərti hesab olunmur. Buna əsasən də, əgər bilərəkdən və ya unutmazlıq üzündən və hökmü bilməmək səbəbi ilə, bütün iddə müddətində və yaxud iddə müddətinin bəzi vaxtlarında buna riayət edilməsə, iddəni yenidən başlamaq, riayət olunmayan miqdarın əvəzini yenidən saxlamaq lazım deyildir.

Məsələ 636: Vəfat iddəsi saxlayan xanımın, hamama getməsi, paltar və bədəninin təmizliyinə riayət etməsi, dırnaqlarını tutması, saçını daraması, bahalı xalçanın üzərində əyləşməsi, zinət əşyaları olan evdə məskunlaşması və övladlarını zinətlə bəzəməsinin işkalı yoxdur.

Məsələ 637: Vəfat iddəsində olan qadının zinətlənməməsinin zəruri olması hökmü, (məsələ 635), müvəqqəti və daimi evliliyə, yaisə və qeyri-yaisə xanıma da şamil edilir. Bu hökmdə, ərin həddi-buluğa çatıb-çatmaması, ağıllı, yaxud dəli olmasının fərqi yoxdur.

Amma zinətlənməmək, həddi-buluğa çatmamış və yaxud dəli qadın üçün vacib deyildir. Bu mənaya ki, onların şəri vəlilərinə vacib deyildir ki, vəfat iddəsi saxladıkları zaman, zinətlənmələrinin qarşısını alsınlar.

Vəfat iddəsi saxlayan qadının evdən kənara çıxması və nəfəqəsi haqda

Məsələ 638: Vəfat iddəsi saxlayan qadına vacib deyildir ki, əri vəfat etdiyi zaman məskunlaşdığı evdə qalsın. O, iddə müddətində başqa bir yerə də köçə bilər. Həmçinin, evdən kənara çıxmaq da ona haram deyildir.

Əlbəttə, zəruri olmayan məqamlarda, həmçinin, haqqı əda etmək, itaət və ya möminin ehtiyacını ödəməkdən başqa hallarda, onun evdən kənara çıxması məkrus sayılır.

Məsələ 639: Vəfat iddəsi saxlayan xanımın nəfəqə haqqı yoxdur. Buna əsasən, hətta hamilə olsa belə, ərinin vəfatından uşağı dünyaya gətirənədək, ərinin malından və bətnində bəslədiyi övladın irs payından onun üçün nəfəqə nəzərdə tutulmur.

İddənin müxtəlif məsələləri

Heyz günlərini önə çəkmək üçün dərmandan istifadə etmək

Məsələ 640: İddə müddətinin tamamlanması hökmən təbii yolla və dərmandan istifadə etmədən baş verməsi zəruri deyildir. Buna əsasən də, qadının iddə müddəti, onun aybaşını (menstruasiyanı) tezləşdirən dərmanlardan istifadə etməsi ilə daha tez başa çatsa, belə ki, keçən məsələlərdə iddə üçün tələb olunan heyz və paklıq sayı tamam olsa kifayətdir.

Əlbəttə, sözügedən qan, birinci cildə, əlaqədar fəsildə, heyz üçün qeyd olunan şərtlərə uyğun olmalıdır.

⁴⁹² - Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən hətta qara rəngli geyim belə, kəsiliş formasına, üzərindəki şəkil və rəsmə, həmçinin digər xüsusiyyətlərə görə, ürfən zinət paltarı sayıla bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əməl qadına qeyri-adi və əhəmiyyətli zərər versə, vəzifəsi⁴⁹³ bu işi etməməkdir.

İddə müddətində olmadığını iddia edən xanımla evlənmək

Məsələ 641: Qadın evli olmadığını və iddə saxlamadığını və yaxud saxladığı iddə müddətinin (onun bütün qisimlərinə aiddir) tamam olduğunu söyləyərsə, onun iddiası qəbul ediləcəkdir.

Amma sözünün doğruluğuna şübhə ilə yanaşılsa, yəni, məsələn, onun iddiasının doğru olmaması ehtimalını yaradan səbəblər olarsa, vacib ehtiyata əsasən, qadının sözlərinə etimad göstərilməməlidir. Məsələn, qadın bir ayda üç dəfə aybaşı olduğunu iddia etsə və ona yaxın olan xanımlar da qadının bu iddiasını təsdiqləyərək şahidlik etsələr, qadının sözlərini qəbul etmək olar.

Yaisə olduğunu iddia edən xanımla evlənmək

Məsələ 642: Qadının “mən yaisəyəm”-deməsi, onun bu iddiasına əmin və xatircəm olmadıqca, yaxud şəri dəlil-sübuta malik olmadıqca qəbul edilməyəcəkdir.

Evləndikdən sonra qadının ərli olduğunu iddia etməsi

Məsələ 643: Kişi, ərli olmadığını iddia edən qadınla evlənsə, sonradan qadın nikah bağladığı zaman ərli olduğunu iddia etsə, evli olduğunu şəri cəhətdən sübut etməsə (iki adil şəxsin şahidlik⁴⁹⁴ etməsi ilə), onun bu iddiası qəbul edilməyəcəkdir.

Məsələ 644: Qadın ərə getdikdən sonra başqa birisi onun əri olduğunu iddia etsə, onun iddiası, şəri cəhətdən (iki adil şəxsin şahidlik etməsi ilə) sübuta yetirməsə, qəbul edilməyəcəkdir. Şəri hakimin hüzurunda işi araşdırma istəyi ilə onların and içməsinə də tələb edə bilməz.

Ərinin vəfat etdiyini iddia edən qadınla evlənmək və yaxud onun nikahı üçün vəkil olmaq

Məsələ 645: Ərli qadının həyat yoldaşı bir müddət olmasa, ondan heç bir xəbər çıxmasa, sağ olub olmaması barədə məlumat əldə edilməsə, qadın isə ərinin vəfat etməsinə əmin və xatircəm olduğunu desə, həmin qadınla evlənmək istəyən kişi, onun ərli olduğunu bilsə, amma qadının iddiasının doğru ya yalan olduğunu bilməsə, vacib ehtiyata əsasən, onun iddiası ilə kifayətlənib, qadınla evlənə bilməz.

⁴⁹³ - Bu mənaya ki, qeyri-adi və əhəmiyyətli zərərlə üzləşəcəksə, heyzi tezləşdirmək üçün olan dərmandan istifadə etməsi haramdır. Baxmayaraq ki, istifadə edərsə, iddə müddətinin tez keçməsi üçün də kifayət edir. (Yəni, sözügedən halda istifadə edərsə, iddəsi tez tamamlanacaqdır, amma haram iş görmüş olacaqdır. Müt.)

⁴⁹⁴ - İki adil şəxsin şahidlik etdiyi zaman, sözügedən qadının hazırkı şəxslə evləndikdə, ərinin olmasına şahidlik etməsi kifayətdir. Baxmayaraq ki, onun kim olmasını müəyyən etməsələr belə.

Həmçinin, başqası üçün olsa da belə şərtlərə malik olan qadının nikah siğəsini (kəlmələrini) oxumaq üçün vəkil olmaq, məhəlli-işkaldır. Vacib ehtiyata əsasən, ona vəkillik etmək olmaz.⁴⁹⁵

“Vəkil talağı” və “Şəri hakim talağı”

Talaq üç qismə bölünür: “Əsas talaq”, “Vəkil talağı” və “Vəli talağı”. Aşağıda, “Vəkil talağı” və “Vəli talağı” haqda olan bəzi hökmlərə işarə edəcəyik:

Vəkil talağı

Məsələ 646: Talaq vəkil tərəfindən icra edilsə, üçüncü cild, “Vəkalət” fəslində bəyan edilən, əlaqədar şərtlər və hökmlər nəzərə alınmalıdır.

O cümlədən, vəkil ağıllı olmalı, talağı boşamaq məqsədi ilə və öz ixtiyarı ilə (məcbur edilmədən) oxumalı və vacib ehtiyata əsasən həddi-buluğa çatmış olmalıdır. Yaxşı-pisi anlayan həddi-buluğa çatmamış uşağın talaq siğəsini icra etməsi işkallıdır və bu haqda ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 647: Kişi bir sıra hallarda, o cümlədən, həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəmədikdə, narkoman olduqda, ərsiz qadınlar kimi, xanımını başsız qoyduqda, onunla kobud davranaraq əziyyət verdikdə, qadını vəkil edə bilər ki, şəriət hakiminə müraciət etməklə, yaxud özü müstəqil şəkildə özünə talaq versin. Yuxarıda qeyd edilən halların hər birində, vəkillik qanunlarına və şəriət hökmlərinə riayət etməklə, qadın özünə talaq verə bilər.

Məsələ 648: Talaq vermək üçün vəkil təyin edilən şəxsin səlahiyyəti sair işlərdə olduğu kimi onu təyin edən şəxs tərəfindən ləğv edilib və ona xəbər verildiyi halda, batil olur.

Əlbəttə, əqd əsnasında, sülh (müsaliyə), yaxud nikah kimi) şərt edilsə ki, o, talaq işləri ilə əlaqədar ərin vəkilidir,⁴⁹⁶ sözügedən vəkillik hüququ ləğv edilə bilməz və onu vəkil təyin edən şəxs, vəkillik səlahiyyətini aradan qaldıra bilməz.⁴⁹⁷

Məsələ 649: Talaq vermək üçün verilən vəkillik səlahiyyəti nikah əqdi və yaxud zəruri bir əqd əsnasında şərt edilmiş olsa belə, vəkilin vəfatı, dəliliyi, komaya girməyi və daimi bihuşluğu ilə batil olacaqdır.

Əlbəttə, təmsil olunan şəxs və onun vəkilinin dövrü dəlilik və müvəqqəti bihuşluq hallarında, vəkalətin səhih olması işkallıdır və bu haqda ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

⁴⁹⁵ - Əlbəttə, hər iki halda (həm evlənmək və həm nikah üçün vəkil olmaqda), şəri baxımdan onun ərinin vəfat etməsi sübut edilsə, onunla evlənməyin, yaxud nikah əqdini oxumaq üçün vəkil olmağın işkalı yoxdur.

⁴⁹⁶ - Qeyd olunan şərt, “nəticə şərti” adlanır. Amma buradakı vəkillik şərti, “fəli şərt” olsa, belə ki, nikah əqdi əsnasında ər öhdədar olsa ki, müəyyən məqamlarda həyat yoldaşını, yaxud başqasını talaq verməyə vəkil etsin, onun buna əməl etməsi vacibdir. Lakin əməl etmədiyi təqdirdə günah etmiş olur. Bununla belə, onun həyat yoldaşı və yaxud başqası (əfəndəçiliyinə əməl etmədiyi və onu vəkil etmədiyi üçün) vəkillik haqqına sahib olmur. “Nəticə şərti” və “fəli şərt” arasındakı fərq haqda üçüncü cild, 299 və 330-cü məsələlərdə izah verilmişdir.

⁴⁹⁷ - Üçüncü cild, “Vəkalət” bölümündə, 1183-cü məsələdə bu haqda geniş izah verilmişdir.

Məsələ 650: Kişi həyat yoldaşına və yaxud başqasına talaq vermək üçün vəkalət versə, onun verdiyi vəkalət ümumi və mütləq şəkildə olsa, belə ki, talağın hər növünə aid olsa (adi, xül, mübarat), ya mehriyyənin bir hissəsini bağışlamaqla verilən xül və mübarat talağı, yaxud çoxsaylı talaq vermək⁴⁹⁸ kimi məqamlarda onun səhih olması şərtlərinə riayət etməklə, vəkil istədiyi kimi əməl edə bilər.

Əks halda, vəkil vəkalətnamənin əhatə etdiyi məqamlara (əlamətlər, sübutlar və zahiri görünüşlə belə olsa) kifayətlənməlidir. Ona uyğun olaraq əməl etməlidir. Bu vəkalət, şübhəli məqamları əhatə etmir.⁴⁹⁹

Məsələ 651: Xanımını, mehriyyənin tamamını bəxş etmək müqabilində, xül və ya mübarat talağını verməyə vəkil təyin etsə, xanım, mehriyyənin bir miqdarını bağışlamaqla, xül yaxud mübarat talağını verə bilməz.

Həmçinin, əgər kişi həyat yoldaşına “Mehriyyəni mənə bəxş etməyinin müqabilində, səni özünə talaq vermək üçün vəkil etdim” desə bu cümlədən belə anlaşılır ki, qadın yalnız mehriyyənin tamamını bəxş etdiyi zaman, özünə talaq verə bilər. Sözügedən cümlədən, mehriyyənin bir hissəsini verməklə, bunun mümkün olması anlaşılır.⁵⁰⁰

Məsələ 652: Əgər sülh (müsalihə) və nikah kimi əqdlər əsnasında, “Xanım bu məqamlarda.... özünə talaq verə bilər” yaxud “Qadının bu məqamlarda.... talaq haqqı vardır” kimi şərtlər qoyulsa bu şərtlərin səhih sayılması, tərəflərin həmin ifadələrdə olan məqsədinə bağlıdır.⁵⁰¹

Birinci fərz: Ailə quran cütlüklərin məqsədi qadının talaq verməkdə vəkil sayılmasıdır.

Belə olan halda, sözügedən şərt səhihdir. O, 647-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi özünə talaq verə bilər.

İkinci fərz: Əgər cütlüklərin məqsədi bu olsa ki, ər arvadına öz tərəfindən talaq icazəsi verib, amma onu bu işdə vəkil etməsin bu halda qadının özünə verdiyi talaq, məhəlli-ışkaldır və ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁵⁰²

Üçüncü fərz: Cütlüklərin məqsədi bu olsa ki, ər şəriətin ona verdiyi talaq haqqından keçib onu xanımına versin yaxud da, talaq haqqını özündə saxlayaraq, xanımının da müstəqil şəkildə (ona ər tərəfindən vəkil təyin edilməsinə ehtiyac duymadan) talaq haqqı olduğunu tanısin bu halda da, həmin şərt batildir. Xanıma belə bir talaq haqqı verilmir.

“Şəri hakim talağı” (şəriət hakimi tərəfindən)

⁴⁹⁸ - Məsələnin, təmsilçi rici talaq vermiş və kişi qadın iddə saxladığı müddətdə ona geri dönmüş, xanım isə vəkil (təmsilçi) olduğu üçün yenidən özünə talaq vermişdir.

⁴⁹⁹ - Əgər xanım adi talağa vəkil təyin edilmiş olsa, xül və mübarat talağı üçün təyin edilməsə, belə talaqları icra etmək hüququ yoxdur. Yaxud bir dəfə talaq vermək hüququ ona verilibsə, ikinci dəfə talaq verməyə səlahiyyəti yoxdursa, ona verilən vəkalətə uyğun olaraq, bir dəfə özünə talaq verə bilər.

⁵⁰⁰ - Əlbəttə, ərin bu cümlədə məqsədinin, mehriyyənin bir hissəsinin bağışlanması təqdirində, qadının özünə talaq vermək haqqının olması haqda, xatircəmlilik verən nişanə və əlamət varsa, onda qadın bu formada əməl edə bilər.

⁵⁰¹ - İfadələrdə məqsəd: cümlənin “özünə talaq verə bilər.” və “talaq haqqı vardır.” hissələridir.

⁵⁰² - “Ehtiyatın tələblərinə riayət etməyin forması” 64-cü məsələdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 653: Qadına talaq məsələsində əri tərəfindən vəkalət verilməsə, ya ona verilən vəkalət batil olsa, yaxud vəkillik səlahiyyəti düzgün şəkildə ondan alınsa, qadının talaq vermə haqqı yoxdur.

Amma xüsusi məqamlarda (bu haqda gələcəkdə izah verəcəyik) şəri hakimə müraciət etməklə və xüsusi mərhələləri keçməklə, şəri hakim ona talaq verə bilər.⁵⁰³

Məsələ 654: Şəriət hakiminin talaq vermək üçün şəri cəhətdən səlahiyyəti çatdığı məqamda, onun, yaxud vəkilinin (təmsilçisinin) icra etdiyi talağın şərtləri, adi talaq kimidir. Buna əsasən, qadın 496-cı məsələdə qeyd olunan şərtlərə malik olmalıdır. Həmçinin, 513-cü məsələdə qeyd olunan talaq şərtlərinə o cümlədən, talaq siğəsini oxumağa riayət olunmalıdır.

Məsələn, şərti şəkildə kişinin adı Məhəmməd, qadının adı Fatimədirsə, iki ədalətli şahidin iştirakı ilə, şəri hakim, yaxud onun vəkilinin talağın və boşanmanın icrası məqsədi ilə belə söyləməsi, kifayətdir:

طالق فاطمة

yaxud

طالق مُحَمَّدٍ زَوْجَةٍ

ya da

طالق زَوْجَتُهُ

ya da ki,

طالق بِفَاطِمَةَ الْمُسَمَّاءِ مُحَمَّدٍ زَوْجَةٍ

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakim talağı, adi talaq kimi oxunur, xül və mübarat talağı kimi deyil. Buna əsasən, xül və mübarat talağı kimi xüsusi şərtlərə malik deyildir. Qadın tərəfindən mehriyyə və yaxud başqa bir malın bəxşisi verilməsi müqabilində icra edilmir.

Məsələ 655: Şəri hakim, yaxud onun vəkili tərəfindən ərin vəziyyətinə əsasən talağın icra edilməsi, bir neçə şəkildə təsəvvür edilir:

Birinci fərz: Ər sağdır və onunla əlaqə saxlamaq (hərçənd, telefonla və axtarışla) mümkündür.

İkinci fərz: Ər sağdır, amma heç bir vasitə ilə onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyildir.

Üçüncü fərz: Ərdən heç bir xəbər yoxdur. Onun sağ olması və ya ölməsi barədə heç bir məlumat yoxdur.

Yuxarıda qeyd olunan fərziyyələrin hər birində şəri hakim talağının verilməsi haqda gələn məsələlərdə izah veriləcəkdir.

Birinci fərz: Ər sağdır və onunla əlaqə saxlamaq (hərçənd, telefonla və axtarışla) mümkündür.

Bu şəraitdə, şəri hakim talağı üç halda icra edilir:

⁵⁰³ - Qeyd etmək lazımdır ki, talağı icra etmək üçün, mümkün olan hər bir vasitə ilə, qadının əri ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Məsələn, xanım ərinin telefon nömrəsini şəri hakimə təqdim edə və o, qadının həyat yoldaşı ilə əlaqə saxlayaraq, lazımı mərhələləri icra edə bilər. Əlbəttə, bu mərhələləri keçmək bəzən uzun müddət tələb edə bilər.

Ər xanımı tərk edib, onu çarəsiz qoyarsa

Məsələ 656: Kişi xanımını ümumiyyətlə tərk edib çarəsiz qoyarsa, belə ki, ürfən nə ərli, nə də ki, talaq verilmiş qadın kimi sayılmasa, qadın şəri hakimə müraciət edərək, ərinin bu ikisindən birini seçməyə məcbur edə bilər: ya ailəsinə geri dönüb, xanımını tərk edilmiş və çarəsiz qoymasın, ya da ki, qadının başqası ilə ailə qurması üçün ona talaq versin.

Əgər ər bu təkliflərin heç birini qəbul etməsə, şəriət hakimi şəri yollarla onu bu iki təklifdən birini seçməyə, hətta mümkün olduğu zaman həbs etməklə olsa belə bu işə məcbur edə bilər. Amma belə vasitələr də, nəticəsiz qalsa, qadın tələb etdiyi zaman şəri hakim ona talaq verə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda, kişinin qadına nəfəqə verib-verməməsinin fərqi yoxdur.

Belə məqamlarda, ixtilaf növünə əsasən, bəzi yaxud rici talaq icra edilir.

Məsələ 657: Ər həyat yoldaşı ilə yenidən ailə kimi yaşamağa qadir olmasa, məsələn, əbədi, yaxud uzun müddətli həbsə məhkum edilsə, bu səbəblə qadını tərk edib çarəsiz qoyarsa həmçinin, xanımının nəfəqəsini də təmin edərsə, amma qadın bu vəziyyətlə razılaşmayıb talaq tələb edərsə, vacib ehtiyata əsasən, ər onun tələbini qəbul etməli və ona talaq verməlidir. Ər talaq verməkdən imtina etdiyi zaman qadının Allah tərəfindən ona bir çıxış yolu əta olunmasını gözləməkdən başqa çarəsi yoxdur.

Sözügedən fərziyyədə, ərin xanımına nəfəqə ödəməyə qüdrəti çatmırsa, 659-cu məsələdəki hökm onun haqda icra ediləcəkdir.

Ər xanıma vacib nəfəqəni verməzsə

Məsələ 658: Ər maddi imkanının olmasına baxmayaraq, həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməkdən boyun qaçırsa, qadın şəri hakimə müraciət edərək, onun ərinə "Həyat yoldaşının nəfəqəsini ver, ya da ki, onu boş" deməsini tələb edə bilər.

Ər hər iki təklifdən imtina etsə, onun malından həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəmək⁵⁰⁴ və onu nəfəqə ödəməyə məcbur etmək mümkün olmasa,⁵⁰⁵ şəri hakim qadının tələbi ilə ona talaq verə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakimin verdiyi bu talaq, bəzi talağı sayılır və əri iddə müddətində ona geri dönmə bilməz.

Məsələ 659: Ərin maddi vəziyyəti həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməyə imkan vermirsə, xanım da, səbir etməyə və onunla yaşamağa razı deyilsə, ona talaq vermək ərə vacibdir. Əgər ər bundan imtina etsə, qadın şəri hakimə müraciət edə bilər. Şəri hakim də, ərinə bildiriş yollayıb və xanıma talaq verməsinə əmr edə bilər.

Ər talaq verməkdən boyun qaçırsa, şəri hakim onu buna məcbur edə bilər. Əgər məcbur etmək imkanına malik olmasa,⁵⁰⁶ şəri hakim onun xanımına talaq verə bilər.

⁵⁰⁴ - Qadının yaşayış xərcləri nəfəqəyə bağlı və ondan asılı olarsa, şəri hakimin icazəsi ilə ərin bəzi mallarını satmaq mümkün olsun.

⁵⁰⁵ - Şəri hakimə və yaxud başqa bir şəxsə vəkalət verməklə də olsa.

⁵⁰⁶ - Şəri hakimə və yaxud başqa bir şəxsə vəkalət verməklə də olsa.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakimin verdiyi bu talaq, bəin talağı sayılır və əri iddə müddətində ona geri dönmə bilməz.

Məsələ 660: Ər uzun müddət komada və bihuş qalarsa və həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməyə maddi imkanı da olmazsa, şəri hakim, ər nəfəqəni ödəyə bilmədiyi üçün, qadın tələb etdiyi zaman ona talaq verə bilər.

Həmçinin, ərin həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməyə maddi imkanı varsa, amma onun koma və bihuşluqdan ayrılmasına ümid yoxdursa, ərin nikahında qalmasının da qadına bir faydası olmasa, hətta onun malından nəfəqə alaraq zərərə düşməsinə səbəb olarsa, ərin vəlisi şəri hakimin icazəsi ilə qadına talaq verə bilər. Amma ərin vəlisi yoxdursa, şəri hakim özü qadına talaq verə bilər.

Ərin həyat yoldaşına əzab-əziyyət verməsi və pis davranması

Məsələ 661: Ər həyat yoldaşına əzab-əziyyət versə, şəri cəhətdən üzrlü səbəb olmadan onunla kobud və aqressiv davranarsa, qadın şəri hakimə müraciət edə bilər ki, ərini ona zülm etməkdən, qəddar davranmaqdan çəkindirsin. Onu xanımı ilə gözəl və bəyənilmiş rəftar etməyə məcbur etsin.

Qeyd olunan yolların faydası olmasa, şəri hakim imkan həddində, məsləhət bildiyi şəkildə, məsələn, həbs və sair kimi vasitələrlə onu rəftarını düzəltmək üçün tənbeh edə bilər.

Əgər bu yol mümkün olmasa, yaxud faydasız olsa, qadın boşanma tələb edə bilər. Əri onu boşamaqdan imtina etsə və onu buna məcbur etmək mümkün olmasa, şəri hakim şəriət şərtlərinə riayət etməklə qadına talaq verə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakimin verdiyi bu talaq, bəin talağı sayılır və əri iddə müddətində ona geri dönmə bilməz.

Yuxarıda sözügedən üç haldan başqa səbəblərlə çətinliyə düşmək şəri hakim talağına icazə haqqı vermir.

Məsələ 662: Qadının həyat yoldaşı ilə yaşamağa davam etməsi, qeyd olunan üç haldan başqa, məsələn, fərqli düşüncə və zövqərin olması və yaxud ərin ikinci xanım ilə nikah bağlaması kimi hallar məşəqqətli, adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətlə ("hərəcə") birgə olarsa, qadın şəri hakimə müraciət edib, özünə talaq ala bilməz.

İkinci fərz: Ər sağdır, amma heç bir vasitə ilə onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil.

Bu zaman şəri hakim talağı aşağıdakı halda icra edilə bilər:

Ər həyat yoldaşının nəfəqəsini bilərəkdən, yaxud maddi imkanı olmadığı üçün ödəmədiyinə görə, şəri hakimdən qaçaraq gizlənərsə.

Məsələ 663: Ərin maddi imkanı olduğu halda, həyat yoldaşının nəfəqəsini vermirsə, yaxud onu ödəməyə maddi vəziyyəti uyğun deyilsə, şəri hakim ona qarşı bildiriş, tənbeh və (658-659-cu məsələlərdə qeyd olunan) sair addımları ata bilməsin deyərək ondan gizlənibse,⁵⁰⁷ şəri hakim heç bir vasitə ilə onunla əlaqə yarada bilmərsə, ərin mallarından xanımının nəfəqəsini təmin etmək üçün xərcləmək də mümkün deyildirsə,⁵⁰⁸ şəri hakim qadının tələbi ilə ona talaq verə bilər.

⁵⁰⁷ - Məsələn, yaşayış yerini şəri hakimdən gizlədib, telefon zənglərinə cavab vermir, yaxud da rədd edir ki, onunla əlaqə saxlaya bilməsinlər.

⁵⁰⁸ - Qadının yaşayış xərcləri nəfəqəyə bağlı və ondan asılı olarsa, şəri hakimin icazəsi ilə ərin bəzi mallarını satmaq mümkün olsun.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəri hakimin verdiyi bu talaq, bəin talağı sayılır və əri iddə müddətində ona geri dönə bilməz.

Ər şəri hakimdən gizlənmədiyi təqdirdə və yaxud onun gizlənməsi aydın olmadığında verilən hökm

Məsələ 664: Ər sağdırsa və bilərəkdən şəri hakimdən gizlənməyibsə, yaxud onun şəri hakimdən gizlənməsi aydın deyildirsə, amma eyni halda, onun yaşayış yeri haqda məlumat yoxdursa və onunla əlaqə saxlamaq heç cür mümkün deyildirsə,⁵⁰⁹ qadın səbirli olmalı, ərinin qayıtmasını gözləməli, ya da ki, onun mürtəd olması, talaq verməsi, vəfat etməsi haqda olan xəbər öz təsdiqini tapmalıdır. Bunlar baş vermədən, ərin yoxluğu uzansa və onun qadına nəfəqə vermək üçün maddi imkanı olmasa belə, qadın talaq tələb etmək haqqına malik deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən vəziyyət uzansa, (məsələn, beş il və ya daha çox olsa), ərin qadına nəfəqə verəcək imkanı (malı) olmasa, ərin vəlisi də, (ata, ata tərəfdən olan baba), onun həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməsə, belə olan halda, xanım şəri hakimdən onu boşamasını tələb etsə, şəri hakimin ona talaq verməsi məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır.

Buna əsasən, qadının bu məsələdə daha ələm müctəhidin göstərişinə riayət etməklə, başqa cameü-şərait müctəhidə müraciət etməsi mümkündür.

Üçüncü fərz: Ərdən heç bir xəbər yoxdur. Onun sağ olması və ya ölməsi barədə heç bir məlumat yoxdur.

Məsələ 665: Ər itmiş olsa,⁵¹⁰ həyat yoldaşı onun sağ olması və yaxud vəfat etməsini bilmədiyi təqdirdə, iki hal təsəvvür edilə bilər:

Ərin sahib olduğu maldan onun həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəmək mümkündür.⁵¹¹ Yaxud ərin vəlisi (ata, ata tərəfdən olan babası) qadının nəfəqəsini öz malından ödəyir.

Belə olan halda, qadın təqvalı olmalı və ərinin qayıtmasını, yaxud onun vəfatı, mürtəd olması, talaq verməsi xəbərinin təsdiq olunmasını gözləməlidir. Bunlar baş vermədən, ərin yoxluğu uzansa belə, qadın talaq tələb etmək haqqına malik deyildir.

Ərin qadına nəfəqə verəcək maddi imkanı olmasa, ərin vəlisi də, (ata, ata tərəfdən olan baba), onun həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməsə, ya da ki, ümumiyyətlə ərin vəlisi olmasa.

⁵⁰⁹ - Telefon, internet və başqa vasitə ilə də mümkün olmasa.

⁵¹⁰ - Məsələn, səfərə çıxmış və qayıtmamışdır. Vətəndən naməlum yerə köçmüşdür. Mühəribədə itmişdir. Onun sərnisi olduğu gəmi dənizdə batmış və ondan bir daha xəbər ala bilməmişdir. Həbs edilmiş və harada zindanda olması məlum deyildir.

⁵¹¹ -. Qadının yaşayış xərcləri nəfəqəyə bağlı və ondan asılı olarsa, şəri hakimin icazəsi ilə ərin bəzi mallarını satmaq mümkün olsun

Belə olan surətdə, qadın şəri hakimə, ya da ki, onun nümayəndəsinə müraciət edərək, dörd hicri-qəməri ili müddətinə ona möhlət verməlidir. O da, qadının ərinin kamil şəkildə axtarmaq üçün göstəriş verərək, bu müddət ərzində onu axtarmalıdır.⁵¹²

Möhlət tamam olduqdan sonra, ərin sağ olması və ya vəfat etməsi məlum olmasa, şəri hakim ərin vəlisinə (əlaqə yaratmaq mümkün olduğu təqdirdə), qadına talaq verməsini göstəriş verməlidir. Əgər göstərişə əməl etməsə, onu buna məcbur etməlidir.⁵¹³ Şəri hakim ərin vəlisini talaq verməyə məcbur edə bilməsə, yaxud ümumiyyətlə ərin vəlisi olmasa, özü qadına talaq verəcək.⁵¹⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, itkin düşən şəxsin şəri vəlisində məqsəd, onun atası və ata tərəfdən olan babasıdır.

Həmçinin, itmiş şəxsin, xanımına talaq vermək ixtiyarı verdiyi vəkili də, talaq vermək baxımından şəri vəli hökmündədir.

Məsələ 666: Keçən məsələdə B bəndində verilən izahlara əsasən, itmiş şəxsin talağı, rici talaq sayılacaqdır. Belə ki, ər qadının iddə müddətində tapılarsa, ona geri dönmə bilər.⁵¹⁵

Əlbəttə, qadın talaq iddəsi olmayan şəxslərdən olsa, məsələn, həddi-buluğa çatmayan qız, yəni qadın, əri onunla cinsi əlaqədə olmayan qadın⁵¹⁶ vacib ehtiyata əsasən, iddə saxlaması lazımdır.⁵¹⁷

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən talaqda qadının iddə müddəti, (vəfat iddəsinə uyğun olaraq) dörd ay və on gündür.⁵¹⁸

Məsələ 667: Əgər itmiş şəxsin, hələlik yoldaşının nəfəqəsini ödəmək üçün maddi imkanı varsa, yaxud onun vəlisi (atası, ata tərəfdən olan babası) öz malından onun xanımının gündəlik yaşayış xərclərini ödəyirsə, amma qadın məntiqi əsasla, ərinin vəziyyəti məlum olana kimi, onun malının bitəcəyini və ərin vəlisinin nəfəqə ödəməkdən imtina edəcəyini ehtimal edərsə, şəri hakimə, yaxud onun nümayəndəsinə müraciət edə bilər. Bu halda 665-ci məsələdə qeyd olunan hökmlər icra ediləcəkdir.

⁵¹² - Şəri hakim əri axtarmaq üçün müfəttiş təyin edə bilər. Bu müfəttiş, itkin düşmüş şəxsin xanımı və yaxud onun qohumları da ola bilər. Müfəttiş və itkin düşmüş şəxs haqda məlumat verənin adil olması şərt edilməmişdir. Onların verdiyi məlumat şəri hakimə xatircəmlik versə, kifayətdir.

⁵¹³ - Hərçənd, şəri hakimə və yaxud başqa birinə vəkalət verməklə də olsa.

⁵¹⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən müddət bitmədən və lazımı mərhələlər tamamlanmadan öncə, hətta qadın bu müddət ərzində, yaşayış xərcləri və nəfəqəsinin olmadığı üçün məşəqqət və dözülməsi ağır olan çətinliyə düçar olsa da, şəri hakim qadına talaq verə bilməz. Qadın günahə düşmək qorxusu ilə üzləşsə belə, təqvalı olmalı və səbir etməlidir.

⁵¹⁵ - Onun izahı, İddə hökmləri mövzusu altında, 581-ci məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁵¹⁶ - Qadın iddə müddətində nəfəqə tələb etmək haqqına malikdir. Əlbəttə, naşizə olsa, bu hal istisnadır.

⁵¹⁷ - Buna əsasən, necə ki, sonradan ər tapılsa, iddə müddətində onun xanımına geri dönməsi məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələblərinə bu haqda riayət olunmalıdır.

⁵¹⁸ - Amma zinətlənməməyin vacib olması (hedad) kimi, vəfat iddəsinin hökmləri, ona aid edilmir.

Buna əsasən, dörd qəməri ili bitdikdən sonra, kamil və hərtərəfli axtarış nəticəsində yenə də, ərin vəziyyəti məlum olmasa, həmçinin, qadının yaşayış xərclərini təmin etmək üçün də, ərin maddi imkanı bitmiş olsa, onun vəlisi də, xanımı nəfəqə ilə təmin etməyə razı olmasa, şəri hakim qadının tələbi ilə ona talaq verə bilər və yenidən axtarış etməyə ehtiyac yoxdur.

Məsələ 668: İtkin düşmüş şəxsin iki yaxud daha çox daimi nikahlı həyat yoldaşı olmuş olsa, onlardan biri şəri hakimə müraciət edərək, onun icazəsi ilə dörd qəməri ili müddətində 671-ci məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən, ərini hərtərəfli axtarsa və onun başqa həyat yoldaşları da, şəri hakimə müraciət edərək, talaq tələb etsələr, yenidən dörd hicri-qəməri ili müddətində əri axtarmaq lazım deyildir, sabiq axtarış kifayətdir.

Məsələ 669: İtkin düşmüş ərin qadına nəfəqə verəcək maddi imkanı olmasa, ərin vəlisi də, (ata, ata tərəfdən olan baba), onun həyat yoldaşının nəfəqəsini ödəməsə, amma bir şəxs, ya şəxslər, dövlət müəssisəsi, yaxud özəl müəssisələr təmənnasız olaraq onun yaşayış xərclərini ödəməyi öhdəsinə götürsə əri itkin düşmüş qadının onu gözləməsi lazım deyildir.

Belə olan halda, onun şəri hakimdən 665-ci məsələnin B bəndində verilən izahlara əsasən talaq tələb etməyə haqqı vardır.

Məsələ 670: Əri itkin düşən qadın, şəri hakimin əmri olmadan, özü dörd qəməri ili müddətində 671-ci məsələdə qeyd olunan izahlara əsasən ərini hərtərəfli axtarsa, sonra şəri hakimə müraciət etsə, şəri hakim qadının axtarışına məntiqi əsas verərək, bir müddət də, (məsələn üç ay) onun ərini axtarmağı məsləhət görərsə və bu müddət ərzində də itkin düşmüş ər tapılmazsa, 665-ci məsələnin B bəndindəki izahlara əsasən, şəri hakim xanıma talaq verilməsinə əmr edə bilər.

Həmçinin, əri itkin düşən qadın, şəri hakimin əmri olmadan dörd hicri-qəməri ilindən az müddətdə ərini axtarsa, qalan müddətdə də, şəri hakimin göstərişi ilə əri axtarısa verilsə, kifayətdir.

Məsələ 671: İtkin düşən şəxs haqda araşdırma aparmaq üçün, adi və ürfdə olan üsullardan tam və hərtərəfli şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bu araşdırmanın keyfiyyəti, itmiş şəxslərə, məkan və zaman müxtəlifliyinə görə fərqlidir. Buna əsasən, aşağıda qeyd olunan məqamların bəzən bir hissəsi, bəzən də hamısı tam şəkildə istifadə edilməlidir:

İtmış şəxsi tanıyan birini onun, yaxud onunla əlaqədar olan şəxslərin yaşadığı güman edilən məntəqələrə yollamaq.

Hər əsrdə müasir rabitə vasitələrindən istifadə edərək, itmiş insanı tanıyan şəxsə və şəxslərə, məsələn, telefonla əlaqə saxlamaq, məktub, yaxud sms yollamaq, qəzetlərdə, ictimai şəbəkələrdə elan vermək.

Cəbhə bölgəsində itkin düşmüş şəxs haqda isə, bununla əlaqədar orqanlara (məsələn, itkin düşmüş və girov götürülmüş şəxslərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasına-müt) müraciət edərək, müharibədə iştirak edən döyüşçülərin siyahısı, vəziyyəti haqda izahat almaq. Yaxud onun cəbhədən qayıdan dostları, əsgər yoldaşlarından, əsirlikdən gələnlərdən məlumat almaq.⁵¹⁹

⁵¹⁹ - Tədqiqat və quraşdırmanın keyfiyyəti və daha geniş izahı, "Minhac əs-salihin", Üçüncü cild, məsələ 595-598-də bəyan edilmişdir.

Məsələ 672: İtkin düşmüş ər haqda araşdırmaq mümkün olmasa, qadın tədqiqat üçün lazımı şərait yaranana qədər gözləməlidir.

Həmçinin, itkin düşən şəxs haqda dörd hicri-qəməri ili, tam və hərtərəfli şəkildə araşdırma aparılsa və heç bir nəticə əldə edilməsə, bundan sonra tədqiqat aparıldığı zaman, nəticə əldə etmək ehtimalı olsa da daha çox axtarış aparmaq vacib deyildir.

Lakin, dörd hicri-qəməri ili tamam olmadan, tam və hərtərəfli şəkildə axtarış aparılsa (və nəticə əldə edilməsə), amma bundan sonra dörd il tamam olana qədər tədqiqat aparıldığı zaman, nəticə əldə etmək ehtimalı olarsa, araşdırma davam etdirilməlidir.

Məsələ 673: Keçən məsələlərdə qeyd olunan şərtlərə əsasən hər bir mərhələdə itmiş şəxs haqda axtarış və yaxud onu davam etdirmək faydasız olsa və heç bir nəticə əldə edilməzsə, araşdırma və onu davam etdirmək vacib deyildir.

Lakin hicri-qəməri tarixi ilə dörd ay tamam olmamış, şəri hakim tərəfindən talaq siğəsinin icra etmək vacib ehtiyata əsasən, caiz deyildir.

Məsələ 674: Şəriət hakiminin əmri ilə şəri talaq icra edilməmişdən öncə, istər axtarış üçün nəzərdə tutulan müddətdən sonra, istərsə axtarış davam etdiyi müddətdə itkin düşmüş şəxsin vəfat etməsi məlum olarsa, onun həyat yoldaşı ərinin vəfat etdiyini öyrəndiyi zamandan etibarən vəfat iddəsi saxlamalıdır.⁵²⁰

Həmçinin, şəri talaq icra edildikdən sonra, talaq iddəsi günlərində itkin düşmüş ər in vəfat etməsi məlum olarsa, qadının saxladığı iddə günləri batil və qüvvədən düşmüş sayılır və o, həyat yoldaşı ərinin vəfat etdiyini öyrəndiyi zamandan etibarən vəfat iddəsi saxlamalıdır.⁵²¹

Amma şəri talaq icra edildikdən və talaq iddəsi müddəti bitdikdən sonra, itkin düşmüş ər in vəfat etməsi məlum olarsa,⁵²² belə olan halda, qadının saxladığı talaq iddəsi kifayətdir və vəfat iddəsi saxlaması lazım deyildir.

Məsələ 675: Əgər şəri hakimin əmri ilə talaq icra edildikdən və iddə müddəti tamamlandıqdan sonra, talaq üçün nəzərdə tutulan bir sıra müqəddimə xarakterli işlərin şəri baxımdan düzgün icra edilmədiyi məlum olarsa, məsələn, itkin düşmüş ər axtarılmayıb, ya tədqiqat işləri düzgün olmayıb və onun şərtlərinə əməl edilmədən icra edilib, yaxud da, talaq şəri tələblərə uyğun həyata keçirilməyib, məsələn, talaq qadın heyz olduğu zaman oxunub, ya da ki, icra edildiyi zaman iki adil şahidin iştirakı ilə olmayıb, sözügedən talaq batil sayılacaqdır. Qadın yenidən, 665-ci məsələdə qeyd olunan vəzifəsinə əməl etməlidir. Belə olan halda, qadın başqası ilə evlənilib, onunla cinsi əlaqədə olarsa, nikahları batildir.

⁵²⁰ - Vəfat iddəsinin hökmləri haqda, 630-cu və ondan sonrakı məsələlərdə izah verilmişdir.

⁵²¹ - Vəfat iddəsinin hökmləri haqda, 630-cu və ondan sonrakı məsələlərdə izah verilmişdir.

⁵²² - Bu hökm üçün, ər in həqiqi ölüm tarixinin talaq iddəsi başlamamış, ya talaq iddəsi əsnasında, yaxud da talaq iddəsi bitdikdən sonra baş verməsinin, həmçinin yenidən başqası ilə nikah bağlamamışdan öncə, yaxud sonra baş verməsinin fərqi yoxdur.

Evlilik və cinsi əlaqə, evlənən şəxsin məsələni bilməməsi üzündən və ərin həqiqi vəfat tarixindən öncə baş veribsə, vacib ehtiyata əsasən, qadın həmin kişiyyə əbədi olaraq haram sayılır.⁵²³

Amma evlilik və cinsi əlaqə, itkin düşmüş ərin həqiqi vəfat tarixindən sonra və ölüm xəbəri⁵²⁴ qadına çatmamışdan öncə baş veribsə, sözügedən nikah əqdi batil olsa da, qadın əbədi olaraq həmin kişiyyə haram sayılmır. Çünki nikah əqdi və cinsi əlaqə zamanı, qadın ərli sayılmırdı və iddə müddətində⁵²⁵ deyildi.

Məsələ 676: Şəri hakim tərəfindən talaq verildikdən sonra, itkin düşmüş şəxs tapılsa, qadın iddə müddətində olsa, əri ona geri dönə bilər. Yaxud (birgə yaşamaq istəməsə -müt) ona geri dönməyə bilər ki, iddə qurtardıqdan sonra boşanmış olsunlar.

Amma ər, qadının iddə müddəti bitdikdən sonra tapılsa, baxmayaraq ki qadın başqa birisi ilə evlənməmiş olsa belə, ərin daha xanumına geri dönməyə haqqı yoxdur.

Tibbi hökmlər

Tibbi müayinə zamanı baxmaq və toxunmaqla əlaqədar məsələlər

Məsələ 677: Qadın xəstəliyinin müalicəsi üçün kişi həkimə müraciət etdikdə, adi halda haram sayılan baxış və toxunuşa səbəb olacaqsə, bunun aşağıdakı qeyd olunan şərtlərə əsasən işkalı yoxdur:⁵²⁶

Birinci şərt: Xəstəliyi müalicə etmək zəruri olduqda, onu sağaltmaq üçün ürfən çarəsiz və ələcsiz sayıldıqda, belə ki, xəstəliyin sağlamlığını ciddi təhlükəyə məruz qoya biləcəyi, yaxud adətən dözülməz olan sıxıntılar törədə biləcəyi halda icazə verilir.

Bununla da, sözügedən hökm, baxmayaraq ki, həkim işində mahir bir şəxs olsa belə, müalicəsi ürfən zəruri olmayan xəstəliklərə şamil edilmir.

İkinci şərt: Kişi həkimə müraciət etməkdən başqa çıxış yolu olmazsa. Əlbəttə, qadın həkimə, yaxud öz məhrəmlərindən olan kişi həkimə müraciət etmək mümkündürsə onlara

⁵²³ - Çünki, burada ərli arvadla evlənməyin hökmləri icra edilir ki, 118-ci məsələdə, bu barədə izah verilmişdir.

⁵²⁴ - Vəfat iddəsinin başlama tarixi haqda, 632-ci məsələdə izah verilmişdir.

⁵²⁵ - 121-ci məsələyə müraciət edin.

⁵²⁶ - Aydındır ki, həkim xəstəyə məhrəm sayılmır. Təbii ki, xəstənin müalicəsi adi halda haram sayılan baxış və toxunuşa səbəb olacaqsə, yalnız bu məsələdə qeyd olunan şərtlərə tam şəkildə riayət olunmaqla, həkimə müraciət etmək olar.

müraciət etməlidir. Lakin naməhrəm olan kişi həkimini onun müalicəsi üzrə daha üstün mütəxəssis və xüsusi məharət sahibidirsə və ya daha yaxşı müayinə edib qoruya bilərsə,⁵²⁷ həkimin baxışı və toxunuşu qadının cinsiyyət orqanına və anal hissəsinə olmadığı halda kişi həkimə müraciət etməsinin işkalı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, xəstə yalnız zərurət və ehtiyac miqdarında bədənini həkim üçün açmaqla kifayətlənməlidir⁵²⁸ və bundan artıq miqdarda açmamalıdır.

Bu məsələdə qeyd olunan hökm, kişinin qadın həkimə müraciəti zamanı da qüvvədədir.

Məsələ 678: Xəstəliyin sağlması və müalicəsinin asılı olduğu hər bir tibbi addım, o cümlədən, iynə vurmaq, sistem köçürmək, ürək döyüntülərini və təzyiqini ölçmək, qan analizi, rentgen (radiodiagnostika), ultrasəs müayinəsi (ultrasenoqrafiya) və bunun kimi məsələlər, xəstənin bədənində naməhrəmin baxması və toxunmasını caiz olmadığı yerlərə baxıb, toxunmaqla həyata keçirilərsə, bu sahədə öz həmcinsi olmayan həkim və tibb bacısına müraciət etmək olmaz. Amma keçən məsələdəki şərtlərə riayət etməklə olarsa, həmcinsi olmayan həkim və tibb bacısına müraciət etmək istisnadır.

Məsələ 679: 677-ci məsələdəki şərtlərə riayət etməklə, həmcinsi olmayan həkim və tibb bacısına müraciət etməyin caiz olduğu hallarda, həkim və tibb bacısı da xəstənin bədənində baxa bilər və ona toxuna bilər.

Əlbəttə, sözügedən həkim və tibb bacısı, belə toxunuş və baxışlarda zərurət və ehtiyac həddini gözləməlidir.

Buna əsasən, monitora və yaxud şəklinə baxmaqla, yaxud kamera vasitəsilə lazımı müayinəni icra edə bilərsə, birbaşa xəstənin (naməhrəmdən gizləməli olduğu- müt) bədən üzvlərinə baxmamalıdır.

Həmçinin, xəstənin bədənində əlcək yaxud paltar üzərindən toxuna və müayinə edə bilərsə, birbaşa toxunmamalıdır.

Məsələ 680: Kişi, yaxud qadın həkim çarəsiz qalaraq, xəstəni müalicə etmək üçün onun cinsiyyət orqanına baxmalıdırsa və aynaya baxmaq vasitəsilə də bu mümkündürsə, vacib ehtiyata əsasən birbaşa baxmamalıdır. Amma güzgüdə baxmaq, birbaşa baxmaqdan daha uzun zaman tələb etsə, istisnadır.⁵²⁹

Qeyd etmək lazımdır ki, lazım ehtiyata əsasən, müalicə üçün zərurət halında cinsi orqanın şəklinə və videosuna baxmaq, ona aynada baxmaqdan öncəlik daşıyır. Zərurət halı,

⁵²⁷ - Başqa təbirlə desək, çox təcrübəli, diqqətli və başqa cəhətləri nəzərə almaqla qadının xəstəliyinin müalicəsində daha münasib olmuş olsun.

⁵²⁸ - Əgər kişi həkim, baxış və toxunuş məsələlərində şəri qaydalara riayət etməyən və əhəmiyyət verməyən şəxs olarsa, müalicə üçün lazım və caiz olan miqdardan artıq şəkildə qadını sağaltmaq məqsədilə çılpmaq edərsə, yaxud toxunarsa, xəstə qadın şərtlərə əsasən onu çəkindirib, düzgün miqdara yönləndirə bilər. Əlbəttə, bunun da təsiri olmasa, başqa həkimlərə nisbət, onun müalicəsi üzrə daha üstün mütəxəssis və xüsusi məharət sahibidirsə, yaxud daha yaxşı müayinə edə və qoruya bilirsə, belə həkimə müraciət etmək caizdir. Qeyd etmək lazımdır ki, müalicə üsulu cinsiyyət orqanına və anal hissəyə baxmaq və toxunmağı tələb etsə, sağaltmaq zərurət daşıyarsa və müalicə yolu ona baxıb-toxunmaqdan asılı olarsa, caizdir.

⁵²⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, baxmaq, toxunmaq və geyimə aid olan hökmlər, “Kişi və qadın münasibətləri və onların sosial əlaqələri haqqında hökmlər” bölümündə izah edilmişdir.

cinsi orqanın şəklinə baxmaqla aradan qalxırsa, lazım ehtiyata əsasən, bu, onun canlı çəkilişinə və yaxud çəkilmis videosuna baxmaqdan öncəlik daşıyır.

Məsələ 681: Qadına doğuş zamanı kömək edib, yardım göstərmək bəyənilmiş bir əməldir. Hamilə qadının və bətnindəki uşağın ölüm və onun həddində xəsarət alması qorxusu varsa, ona kömək edib, yardım göstərmək vacibi kifayidir.

Əlbəttə, uşağı dünyaya gətirmək, naməhrəm kişilərə haram olan baxış və toxunuşdan asılıdırsa, onda bu işi onun əri, qadınlar və məhrəmləri etməlidir. Amma uşağı dünyaya gətirmək, onun ərindən başqalarına haram olan baxış və toxunuşdan asılıdırsa, (məsələn, cinsiyyət orqanına baxmaq və toxunmaq kimi), ər bu işi adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə düşmədən və qadına xəsarət vermə qorxusu olmadan həyata keçirə bilərsə, qadın doğuş üçün ərini seçməlidir. Amma mama-ginekoloq daha təcrübəli, məharət sahibidirsə, ya daha yaxşı qayğı göstərə və qoruya bilərsə,⁵³⁰ qadın, doğuş üçün mama-ginekoloqu seçə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən hökm, ixtiyar (seçim) sahibi olduğu zamana aiddir. Amma məcburiyyət və çarəsizlik zamanı, naməhrəm kişinin qadının doğuşunu öhdəsinə alması caizdir. Bəzən isə bunu etmək ona vacib olur. Əlbəttə, baxış və toxunuşda, zərurət miqdarına kifayətlənməlidir.

Xəstəyə zərər verdiyi zaman həkimin cavabdeh olması

Məsələ 682: Həkim öz qənaətinə əsasən, diaqnoz qoyaraq, xəstəyə müalicəsi üçün bir dərman yazsa və pasient həmin dərmanın təsiri ilə xəsarət alsın, yaxud vəfat etsə, baxmayaraq ki, səhlənkarlıq və laqeydlilik etməmiş olsa da, həkim məsuliyyət daşıyır. İstisna halı gələn məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 683: Həkim yaxud cərrah, xəstədən, onun şəri vəlisindən öncədən bəraət alsın, yəni şərt bağlasın ki, onun diaqnoz qoyaraq, xəstəyə dərman yazması, müalicə etməsi və ya hansısa əməli icra etməsi nəticəsində, xəstə xəsarət alsın, həkim məsuliyyət daşımır və xəstə, yaxud vəlisi də bununla razılaşsa, bununla da, həkim öz işində mahir olmasına, xəstənin müalicəsi üçün lazımı diqqət və ehtiyata riayət etməsinə baxmayaraq, xəstə xəsarət alarsa, həkim məsuliyyət daşımır.

Məsələ 684: Uşaq sünnət edən şəxs, əməliyyat zamanı, səhv və səhlənkarlıq üzündən, onun xəsarət almasına, yaxud vəfatına səbəb olarsa, məsələn, istər bilərək, yaxud bilməyərək, adi halda sünnət zamanı kəsilməli olan miqdardan artıq kəsərsə, cavabdehdir.

Sünnət etməyin özü uşağa zərərli olubsa, həkimin vurduğu zərər, onun səhlənkarlığı və səhvindən qaynaqlanmasa belə, sünnət etməyin uşağa zərərli olub-olmaması həkimin öhdəsinə qoyularsa, məsələn, uşağın şəri vəlisi həkimə müraciət edərək, sünnət olunmağın uşağa ziyanı olmadığı təqdirdə onu sünnət etməsini istəyərsə, (həkim də zərərli olmadığı qənaətinə gəldiyi üçün onu sünnət edərsə,) sonradan sünnət etdirməyin uşağa zərərli olması aydınlaşarsa, həkim cavabdehdir.

Amma sünnətin uşağa zərərli olub-olmamasını təyin etmək həkimin öhdəsinə qoyulmayıbsa, daha doğrusu onu yalnız sünnət etmək üçün təyin ediblərsə və uşağın

⁵³⁰ - Başqa təbirlə desək, çox təcrübəli, diqqətli və başqa cəhətləri nəzərə almaqla qadının xəstəliyinin müalicəsində daha münasib olmuş olsun.

vəziyyətindən (sünnət etməyin ona zərərli olmasından) xəbərdar olmayıbsa, cavabdeh deyildir.

Meyit yarmaq və orqan köçürülməsi

Ölmüş müsəlmanın meyitini yarmaq

Məsələ 685: Müsəlmanın meyitini yarmaq⁵³¹ və orqan köçürmək şəriət baxımından⁵³² haramdır. Həkin, yaxud başqa kimsə belə bir hərəkət etsə, “Diyələr” bölümündə, 1334-1335-ci məsələlərdə izah ediləcəyi kimi ona diyə vacib sayılır.

Müsəlman olmayan ölünü yarmaq

Məsələ 686: Müsəlman olmayan ölünü yarmaq və orqan köçürmək, hansı təbəqədən olursa olsun, əgər sağlığında canı möhtərəm deyildisə, caizdir. Amma sağlığında, zimmi kafir kimi canı möhtərəm idisə, vacib ehtiyata əsasən, bədənini yarmaqdan çəkinilməlidir. Belə ki, meyitin bədənini yarmağa onların şəriətində icazə verilsə, istər bu icazə tam şəkildə, istər sağ olduğu zaman özünün iznilə olsun, istərsə də, vəfatından sonra vəlisinin icazəsi ilə olsun onun bədənini yarmaq caizdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, kafirin sağlığında canının möhtərəm olması şübhə doğurursa, bunun müqabilində (onun canının möhtərəm olmasını dəstəkləyən) hər-hansı bir əlamət yoxdursa, onun bədənini yarmaq caizdir.

Zərurət halında meyiti yarmaq

Məsələ 687: Bir müsəlmanın həyatını xilas etmək meyitin yarılması və orqan köçürməkdən asılıdırsa, imkan daxilində, canı möhtərəm olmayan, yaxud canı möhtərəm olmasında şəkk olunan bir kafiri, bu da mümkün olmasa ondan başqa bir kafirin meyitindən yarmaq və orqan köçürmək üçün istifadə edilməlidir. Əgər bu da mümkün olmasa, müsəlman ölüsünü yarmaq caizdir. Amma təlim və başqa məqsədlə müsəlman meyitinin bədənini yarmaq icazəli deyildir. Amma bir müsəlmanın və müsəlman hökmündə olan şəxsin, hətta gələcəkdə belə, canının qorunması buna bağlı olarsa, caizdir.

Müsəlman olmayan şəxsin meyitinin bədən üzvünü diri müsəlmana köçürmək

Məsələ 688: Sağlığında canı möhtərəm olmayan kafirin meyitinin və yaxud canının möhtərəm olması şübhə doğuran kafirin meyitinin, (möhtərəm olmasını) dəstəkləyən hər-hansı bir əlamət olmadığı təqdirdə, bədən üzvünü müsəlmana köçürmək caizdir. Orqan köçürülməsindən sonra həmin üzv, müsəlmanın bədən üzvü hökmünü daşıyacaqdır. Çünki artıq onun bədəninin bir hissəsi sayılır.

⁵³¹ - Bədən toxumalarının parçalanması və kəsilməsi və ayrılması.

⁵³² - Gələcək məsələlərdə işarə olunacaq bəzi hallar istisnadır.

Müsəlman şəxsin meyitinin bədən üzvünü diri müsəlmana köçürmək

Məsələ 689: Diri müsəlmanın (göz, əl, ayaq kimi) orqan köçürülməsinə təcili ehtiyacı olsa belə, əgər müsəlmanın həyatının qorunub saxlanması bundan asılı deyilsə, ölmüş müsəlmanın cəsədini diri bədənə köçürmək üçün kəsmək caiz deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər həkim və ya başqa bir şəxs yuxarıda qeyd olunanları edərsə, “Diyələr” bölümündə, 1334-1335-ci məsələlərdə izah ediləcəyi kimi diyə ödəmək ona vacibdir. Həmçinin, kəsilmiş üzvün dəfn edilməsi də vacibdir. Amma həmin üzv müsəlmanın bədənində köçürüləndən və onun bədəninin bir üzvü olduqdan sonra, onu kəsib ayırmaq vacib deyildir. Əksinə, əhəmiyyətli və həddindən artıq bir ziyana (ümumi zərərə) səbəb olarsa, caiz deyildir.

Məsələ 690: Əgər müsəlmanın həyatının qorunub saxlanması, ölmüş müsəlmanın bədən üzvlərinin kəsilməsindən asılıdırsa, onun kəsilməsi caizdir, lakin vacib ehtiyata görə, cəsədi kəsən həkim və ya başqa şəxsin diyə ödəməsi lazımdır.⁵³³ Nə zaman bu orqan diri insanın bədənində köçürülsə, onun bir hissəsi hesab edilir və diri bədənə hökmləri ona şamil edilir.

Öldükdən sonra bədən üzvünün diri müsəlmana köçürülməsini vəsiyyət etmək

Məsələ 691: Müsəlman, öldükdən sonra bədən üzvlərinin bir qismini kəsib həyatı bundan asılı olan diri müsəlmanın bədənində köçürülməsini vəsiyyət etsə, belə vəsiyyət düzgündür.

Lakin müsəlmanın həyatının qorunması bundan asılı deyilsə, belə bir vəsiyyətin düzgün olması və həmin üzvün kəsilməsinin caiz olması məhəlli-ışkaldır və vacib ehtiyata görə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda meyitin bədən üzvünü kəsən şəxs üçün diyə tələb olunmur.

Beyin ölümü və ona aid olan hökmlər

Məsələ 692: Sözügedən məsələlərdə ölünün mənası ağ ciyərləri və ürəyi həyatı davam etdirməkdən tamamilə dayanmış və geri dönüşü olmayan şəxsdir.

Ancaq ürəyi və ağciyərləri işlək vəziyyətdə olan yalnız beyini ölənin⁵³⁴ (beyin ölümü ölənin) şəxs tibbi aparat vasitəsi ilə də yaşamaq istəyirsə ölü sayılmaz və şəri baxımdan, diri insana köçürmək üçün bədən üzvlərinin kəsilməsi qadağandır.

⁵³³ - Əlbəttə, necə ki, gələn məsələdə qeyd olunacaq, şəxs vəsiyyət edibsə, onun bədən üzvünü kəsənin diyə ödəməsi vacib deyildir.

⁵³⁴ - Beyin və beyin yarımkürələrinin fəaliyyətinin dayanması və beyin sapı reaksiyalarının tam pozulması da daxil olmaqla, bütün beyin fəaliyyətinin dönüşü olmayan şəkildə dayandırılması, tibb elmində “beyin ölümü” adlanır; Əgər beyin təxminən 5-10 dəqiqə ərzində oksigen və qandan tamamilə məhrum olarsa, o, daimi zədələrə məruz qalır və fizioloji funksiyalarını itirir. Belə bir vəziyyətdə onun əzələ hərəkətlərinin avtomatik xarakterinə görə, müəyyən müddət ərzində arteriya və damarlarda ürək döyüntülərini və qan axını davam etdirmək mümkündür. Belə vəziyyətə nail olmaq, süni tənəffüs üçün kifayət qədər şəraitin və təchiz edilmiş reanimasiya aparatının (ICU (olmasından

Və əzalarının kəsilməsi onun ölümünün sürətləndirilməsinə səbəb olarsa, bu, insan qətli hökmü daşıyır və belə bir əməli törədən şəxsə, mövzuya əsasən, qisas cəzası və ya qətl diyəsi şamil olur.

Məsələ 693: Əgər insan, beyin ölümü zamanı bədən üzvlərinin başqalarına bağışlanması barədə vəsiyyət etsə, belə vəsiyyət etibarsızdır.⁵³⁵ Həmçinin, bunun üçün icazə və ya etibarnamə təsirli deyil.

Məsələ 694: Beyin ölümü olan müsəlmanın həyatını qorumaq üçün tibbi cihazların qoşulması vacibdir və həkim, tibb bacısı və ya başqa bir şəxsin cihazı ayırmaq hüququ yoxdur. Əgər cihazı kəssələr və həmin şəxs ölsə, müsəlmanların qətli hökmləri həmin şəxsə şamil edilir və bu qayda digər müsəlman xəstələrə də aid edilir.

Diri insanın bəzi bədən üzvlərinin kəsilərək, başqasına köçürülməsi

Məsələ 695: Diri insan bədəninin bir hissəsinin başqalarına köçürmək üçün kəsilməsi, əhəmiyyətli və həddindən artıq bir ziyana (ümumi zədələnməyə) səbəb olarsa, məsələn, gözlərin çıxarılması, əl və ayaqların kəsilməsi, caiz deyildir.

Amma əhəmiyyətli və həddindən artıq zərər yoxdursa, məsələn, bir dəri parçası və ya onurğa beyninin kiçik bir hissəsi və ya hər iki böyrək sağlamdırsa bir böyrəyinin kəsilməsi, sahibinin razılığı ilə icazəlidir. Ayrılan hissənin müqabilində pul və ya mal almaq caizdir.

Əlbəttə, bu o halda olar ki, sözügedən şəxs həddi-bülüğa çatmamış, dəli və ya bu hallar kimi bir şey olmasın, əks halda onun bədən üzvlərini çıxarmaq qətiyyəən caiz deyildir.

Heyvanın bir sıra bədən üzvlərinin insana köçürülməsi

Məsələ 696: Heyvanın bədəninin bir hissəsini, məsələn, heyvanın ürəyini, hətta o heyvan donuz kimi eyni-nəcis olsa belə müsəlmanın bədəninə köçürməyin heç bir işkalı yoxdur. Peyvənddən sonra onda həyat davam etsə, diri insanın bədəninin bir hissəsi sayılır və müsəlman bədəninin qaydaları ona şamil ediləcəkdir.

Cinsiyyət dəyişmək

Cinsiyyət təyininəki meyarlar

Məsələ 697: İnsanların kişi və ya qadın olması baxımından əsl cinsiyyət meyarı, onların cinsiyyət orqanının növüdür. Belə ki, əsl kişi cinsiyyət orqanı və təbii xayaları olan şəxs, kişidir.

Vaginası, uşaqlığı və yumurtalıqları təbii olan, hansısa səbəbdən götürülüb və ya fəaliyyətini itirmiş olsa belə, qadındır.

asıldır və qeyd olunan zaman ərzində tibbi aparatın dayandırılması ilə qısa müddətdən sonra insanın əsl ölümü baş verir.

⁵³⁵ - Beyin ölümü olan xəstələr üçün orqan donorluğu qruplarına üzv olmaq və beyin ölümü halında orqan bağışlamağa hazır olduğunu bəyan etmək, şəriətə uyğun deyil.

Buna görə də cinsin tanınması meyarı, nə davranışı, nə ruhi və emosional meyilləri, nə də insanın xromosom növü və genetik quruluşu deyil, insanın xarici və daxili cinsiyyət orqanlarının növüdür. Çox vaxt insanların xromosomlarının növü və genetik quruluşu, onların xarici və daxili orqanlarının növü ilə eyni olur.

Meylə əsaslanan cinsiyyət dəyişmək

Bu gün bəzi ölkələrdə cinsiyyət dəyişdirmək adi hal almışdır və hətta bəzən bunu qanuni hesab edirlər.

Cinsi kimlik pozğunluğundan⁵³⁶ əziyyət çəkən bəzi insanlar isə bu proseduranı həyata keçirirlər və bu da aşağıdakı kimi izah olunur:

Meylə əsaslanaraq kişinin qadın olması

Cinsiyyətini dəyişmək istəyən kişi, həkimə gedib qadın hormonları vuraraq, üzündə tüklərin tökülməsi, səsin incəlməsi, döşün şişməsi kimi qadınlıq əlamətlərini yaradır.

Həkim isə onun kişi cinsi orqanını kəsərək, onun yerində lazımı dəyişiklik edərək, onun üçün qadın cinsiyyət orqanına bənzər saxta orqan düzəldir və ya ona süni cinsi orqan (protez) qoyur.

Bəzən insan qadına oxşamaq üçün burun, çənə, yanaq və buna bənzər əməliyyatlar edir. Adətən, qadınlıq əlamətlərini qorumaq üçün, bundan sonra hormon terapiyası davam etdirilir. Amma hər halda uşaqlıq və yumurtalıq mövcud deyil. Nəticədə bu insan sonsuza qədər qısır qalır.

Meylə əsaslanaraq qadının kişi olması

Həkimə müraciət edib, kişi hormonlarını vuraraq, cinsiyyətini dəyişmək niyyətində olan qadında, üzündə tüklərin uzanması və ya boğuq səs kimi kişi simptomları görünür. Həkim onun döşlərini, uşaqlığını, yumurtalıqları və vaginasını çıxardıqdan sonra, yerli

⁵³⁶ - Cinsi kimlik pozğunluğu olan müxtəlif növ insanlar vardır ki, onların arasında iki qrup daha çox cinsini dəyişməyə meyllidir:

a) Transseksuallar cinsiyyətindən narazı olduqları üçün cinsini dəyişmək istəyənlərdir. Ruhən (psixoloji cəhətdən-müt) hiss etdikləri cinsiyyət növü, bədənlərinin sahib olduğu cinsiyyətin əksinədir və bu insanlar digər cinsə aid olduqlarını hiss edirlər. Çox vaxt bu qrupa məxsus olan şəxslərin cinsiyyət orqanlarında və daxili cinsi toxumalarında pozğunluqlar və problemlər yoxdur və cinsiyyətləri bu baxımdan məlum olsa da, düşüncə və psixoloji problemlərlə üzləşir və cinsi tiplərinin doğruluğunu inkar edirlər. Məsələn, bir insanın kişi cinsiyyət orqanı var və hətta genetik olaraq onun xromosom növü XY-dir və kişi sayılır və yaxud əksinə, məsələn, bir insanın qadın cinsiyyət orqanı var və hətta genetik olaraq onun xromosom tipi XX-dir və qadın sayılır, lakin kişi hissləri və meyilləri vardır. Bəziləri transseksuallar üçün, - onların fiziki cinsi əlamətlərinin zehni meyillərinə (cinsi kimliyinə) uyğun gəlməməsini nəzərə alaraq- “psixoloji cəhətdən neytral” ifadəsini işlədirlər.

b) İkincisiyyətli insanlar və ya hermafroditlər cinsiyyət orqanlarında və daxili cinsi toxumalarda və bəzən cinsi hormonal sistemdə belə aşkar pozğunluğu olanlardır. Adətən, onlar “hər iki cinsin (kişi və qadın) cinsiyyət orqanlarının görünüşünə” malikdirlər. Doğulduqları zamandan başlayaraq, hər iki cinsiyyət orqanına malik olduqları üçün, cinsiyyət qeyri-müəyyənliyindən əziyyət çəkirlər, “öz cinslərini kəşf etməyə” çalışırlar. “İrs” bölümündə, 1318-ci məsələdə, onların cinsini ayırd etmək üçün bir sıra nişanələr qeyd edilmişdir.

dəyişikliklər edərək, onun üçün kişi cinsiyyət orqanına bənzər saxta orqan yaradır və ya ona süni cinsi orqan (protez) qoyur.

Bəzən insan kişiyyə oxşamaq üçün burun, çənə, yanaq və buna bənzər əməliyyatlar edir. Adətən, kişilik əlamətlərini qorumaq üçün, bundan sonra hormon terapiyası davam etdirilir. Amma hər halda penis və xayalar təbii şəkildə mövcud olmur. Nəticədə bu insan sonsuza qədər qısır qalır.

Sözügedən formada cinsiyyəti dəyişməyin hökmü

Məsələ 698: Cinsiyyət dəyişikliyi adı ilə keçən bölümdə qeyd olunan işləri etmək, insanda real cinsiyyət dəyişikliyinə səbəb olmur və insanın əsas şəxsiyyəti dəyişmir, əksinə yalnız fiziki görünüşü dəyişir və sadəcə “oğlanabənzər” və “qızabənzər” olur və buna görə də onun şəriət hökmləri də dəyişir.

Buna görə də, zahirən cinsini dəyişdirmiş kişi və ya qadınla nikah batildir və eyni cinslə evlənmiş sayılır. Həmçinin, ona əks cinsin nümayəndəsi kimi şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsi də caiz deyil. Buna görə də cinsini dəyişdirmiş kişi və ya qadınla nikah batil və eyni cinslə nikah sayılır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, zahiri cinsiyyət dəyişikliyindən əvvəl, onun və başqalarının əməl etməli olduqları bütün şəri hökmlərə, o cümlədən, baxmaq, toxunmaq, naməhrəmlərlə ünsiyyət qurmaq və sair qanunlara riayət etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu əməliyyat qadının uşaqlıq və ya yumurtalıqlarının çıxarılması və yaxud kişi cinsiyyət orqanlarının və xayaların kəsilməsi kimi, orqan qüsurlarını ehtiva etdiyi üçün haramdır.

Həmçinin, bu cərrahiyyə əməliyyatı, hətta eyni cinsdən olan həkim tərəfindən olsa belə, övrət yerlərinin aşkarlanmasına (cinsiyyət orqanlarının açılmasına), baxılmasına və ya toxunulmasına səbəb olarsa, icazə verilmir. İnsanın əks cinsə bənzəməyə uyğun olan davranış meylləri,⁵³⁷ qeyd olunan əməliyyat üçün şəriət icazəsi sayılmır.

Həqiqi səbəblərə görə cinsiyyət dəyişmək

Məsələ 699: Əgər cinsiyyət dəyişikliyində məqsəd, qadınla kişi arasındakı fərqlin meyanı sayılan, daxili və xarici üzvlərin sisteminin faktiki dəyişilməsidirsə, bu əməl haramlarla birgə həyata keçirilsə, (övrət yerinin aşkarlanması, baxmaq və ya ona toxunmaqla müşayiət edilərsə, hətta eyni cinsdən olan həkim tərəfindən olsa belə) şəri baxımdan caiz deyildir.

Bundan əlavə, qeyd olunan şey, (haram rəftarlar ilə həyata keçirilməsini nəzərə almasaq,) öz-özlüyündə caiz olsa da, lakin indiyədək bu cür cinsiyyət dəyişikliyinə nail

⁵³⁷ - Məsələ, qadına xas rəftar və hisslərə sahib olan kişi ki, özünü qadın hesab edir, cinsi və emosional istəkləri də qadınlarla eynidir, onun da qadın paltarını geyinmək, qadın makiyajı etmək istəyi vardır. Yaxud kişi davranışı və hissləri olan qadın ki, özünü kişi hesab edir, cinsi və emosional istəkləri də kişilərlə eynidir, onun da kişi paltarını geyinmək, kişi şəklinə olması və sair istəyi vardır.

olunmayıb⁵³⁸ və indiyə qədər edilən əməliyyatlar, zahiri dəyişikliklə eyni sayılır və bu sahədə şəriət hökmlərinin dəyişməsinə heç bir təsir qoymur.

Həqiqi cinsi mənsubiyyəti aşkarlamaq və təyin etmək

Məsələ 700: Cinsiyyət orqanlarında anormallıqlar olan şəxslərin, həqiqi cinsi mənsubiyyətləri cərrahiyyə yolu ilə üzə çıxarıla bilər. Məsələn, qadın görünüşünə malik olan, lakin qadına xas daxili cinsiyyət sisteminə malik olmayan, əslində yaradılış etibarilə kişi olan şəxs, gizli cinsiyyət orqanını aşkar etmək mümkündür. Həmçinin, daxili qadın cinsi orqanı olan və yaradılış etibarilə qadın sayılan şəxs, xarici (zahiri) kişi cinsi orqanını kəsərlərsə, bu əməl özlüyündə caizdir və cinsiyyətin dəyişdirilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və doğrusu, bu əməl, “cinsi kimliyi aşkar etmək” hesab edilir.

Sözsüz ki, sözügedən əməlin (övrəti aşkar etmək, harama baxmaq və ya ona toxunmaq kimi) haram işlərlə müşayiət olunması caiz deyil. Amma onu həyata keçirmək zəruri olarsa, məsələn, bunu etməmək, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, onun başqa heç bir şəri həll yolu olmazsa, bu hal istisnadır.

Klonlaşdırma

Klonlaşdırma,⁵³⁹ erkək və dişi cinsi hüceyrələrin peyvənd edilmədən, müxtəlif növlərə malik olan yeni elmi üsullarla insan, heyvan,⁵⁴⁰ bitki və ya onların hissələri və orqanlarının orijinala uyğun surətinin (variantının) hazırlanmasından ibarətdir.⁵⁴¹

⁵³⁸ - Həyata keçirilməsi zamanı da, bir çox şəriət məhdudiyyətləri ilə müşayiət olunur.

⁵³⁹ - Ərəbcə “İstinsax”, ingiliscə isə “Klonlaşdırma” adlanır.

⁵⁴⁰ - Qeyd olunanlara əsasən, heyvan klonlama prosesi aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:

1. Dişi məməlidən mayalanmamış yumurta götürmək;
2. Yumurtanın hüceyrə nüvəsinin çıxarılması və nüvəsiz yumurtanın alınması (qeyd olunan yumurtanın xromosomları yoxdur və heyvan haqqında genetik məlumat yoxdur);
3. Bədən hüceyrəsinin (heyvandan, erkək və ya dişidən) seçilməsi və onun hüceyrə nüvəsinin çıxarılması və sözügedən nüvənin nüvəsiz yumurtaya yönəldilməsinə, “yumurtanın bərpası” prosesi deyilir. Beləliklə, yumurta eyni cinsdən olan bütün lazımi xromosomlara malik olur və bunların hamısı heyvanın bədəninin eyni hüceyrəsindən alınmışdır;
4. Yumurtanın çoxalması üçün kimyəvi preparatlar və ya elektrik cərəyanı ilə stimullaşdırılması;
5. Yumurtanın laboratoriya şəraitində çoxhüceyrəli mərhələyə çatdıqdan sonra bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş uyğun heyvanın (donor dişinin) uşaqılıq yoluna köçürülməsi;

Hamiləlik üçün lazım olan müddətdən sonra yumurta tam və canlı bir embriona çevrilir və doğulur.

Genetika baxımından anadan olan heyvanın bədən hüceyrəsinin nüvəsinin alındığı heyvanla nisbətən mükəmməl uyğunluğu var və onun cinsi həmişə həmin heyvana tabedir;

Klonlaşdırma üçün başqa üsullar da qeyd olunur; (Qeyd olunan klonlaşdırmalar, Reproduktiv klonlaşdırmaya aiddir. Belə ki, bu klonlaşdırma növündə, rüşeymin inkişafı dayandırılır. Belə olan halda, rüşeym inkişaf edərək dölə çevrilir və o da öz növbəsində yeni fərd şəklində təzahür edir. Müt.)

Heyvanların tam simulyasiyası üçün deyilənlərə bənzər bir şeyin insanlarda da edilə biləcəyi iddia edilir.

⁵⁴¹ - Klonlaşdırma növlərindən biri də, bədən hissələrinin və orqanlarının simulyasiyasıdır ki, tibb elmində xroniki və sağalmaz xəstəliklərin müalicəsində istifadə oluna bilər. Məsələn, laboratoriyada müxtəlif orqanlara çevrilmə

Məsələ 701: Yuxarıdakı izahı nəzərə aldıqda, klonlaşdırma öz-özlüyündə⁵⁴² haram sayılmır. Lakin bu sahədə şəri cəhətdən səlahiyyət sahibi olan şəxs, (Cameüs-şərait müctəhidə) ictimai mənafeyə uyğun və onun mümkün təhlükələrindən⁵⁴³ uzaq qalmaq məqsədilə, bəzi klonlaşdırma növlərini qadağan edə bilər və belə olduğu halda klonlaşdırmaq caiz sayılmayacaqdır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər sözügedən əməl insanda gerçəkləşərsə, buna aid olan bölümdə verilmiş izahatları nəzərə almaqla, hətta eyni cinsdən olan bir həkim tərəfindən də olsa, naməhrəmin bədəninə baxmaq və ya ona toxunmaq, övrətini açmaq və ya ona toxunmaq və baxmaq kimi, bütün haramlardan çəkinmək lazımdır.

Əgər yumurta qadından, insan hüceyrəsi isə kişidən olsa, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan kişi və qadının, qardaş və bacı kimi, hətta süd yolu ilə də olsa, bir-biri ilə məhrəm şəxslər olmaması lazımdır.

Hamiləliyin qarşısını almağın hökmü

Məsələ 702: Hamiləliyin qarşısını almaq üçün dərman və kontraseptiv vasitədən istifadə etmək (RİA və s.),⁵⁴⁴ qadına əhəmiyyətli və həddindən artıq zərər vermədiyi təqdirdə, icazəlidir. Amma (bunun əsnasında baş verə biləcək) bütün haram işlərdən (məsələn, övrət yerinin açılması və ya eyni cinsdən olan həkim tərəfindən olsa belə, ona toxunması, baxması kimi) çəkinmək lazımdır.

Təbii ki, əgər hamiləliyin qarşısını almaq qeyd olunan haram əməlləri törətməklə müşayiət olunarsa, yalnız zərurət halında və çıxılmaz vəziyyətdə icazə verilir. Məsələn, qadının hamilə qalmağının ona böyük zərər verəcəyindən və ya adətən dözülməz (hərəc) olan həddindən artıq məşəqqət və sıxıntıya səbəb olacağından qorxulursa,⁵⁴⁵ və bunun

qabiliyyətinə malik olan kök hüceyrələrdən xəstənin ehtiyac duyduğu xüsusi orqan istehsal edilir. Bu klonlaşdırma növünə “terapevtik klonlaşdırma” da deyilir.

⁵⁴² - Öz-özlüyündə və haram ola biləcək alətlərdən (aksesuarlardan) asılı olmayaraq.

⁵⁴³ - Məsələn, insan klonlanması, nəsil şəcərənin qarışmasına, qohumluq əlaqələrindəki qeyri-müəyyənliyə, naqis insanların yaranmasına, insanlarda gözlənilməz (proqnozlaşdırılmamış) xəstəliklərə, (cəmiyyətdə) ailə quruluşunun iflasına və dağılmasına və sair kimi məsələlərə səbəb olarsa.

⁵⁴⁴ - RİA uşaqlığın içərisinə yerləşdirilən kiçik, adətən T şəkilli bir cihazdır. Hamiləliyin qarşısını almaq üçün, bu RİA-nın (spiral funksiyasının) keyfiyyəti onun növündən asılıdır. “Mis RİA” tipində cihazın səthi mislə örtülür, mis bir spermisid növüdür, RİA (spiral) uşaqlıq yoluna daxil olduqda, mis ionları ayrılır, sperma uşaqlıq yoluna daxil olarsa, adətən onu məhv edir və mayalanmanın qarşısını alır və mayalanma baş verərsə, mayalanmış yumurtanın uşaqlıq divarına implantasiyasına da mane olur. “Hormonal spiral” tipində cihaz “progestin” adlı sintetik progesteron hormonu ifraz edərək yumurta və spermanın mayalanmasının qarşısını alır. Bu maddənin ifrazı ilə uşaqlıq yolunda və onun ağzında spermanın keçə bilmədiyi qalın selik əmələ gəlir və nəticədə mayalanma baş vermir. Bundan əlavə, bu hormon uşaqlığın divarının nazikləşməsinə səbəb olur ki, yumurta döllənərsə, divara yapışa bilməsin.

⁵⁴⁵ - Qeyd etmək lazımdır ki, hərəc (kritik) halında, buna əmin olmaq lazımdır. Amma zərər halında, onun baş verməsindən qorxmaq kifayətdir.

qarşısını, digər şəri üsullarla almaq mümkün deyilsə və ya zərərli və təhlükəlidirsə hamiləliyin qarşısını almaq olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər (RİA və buna bənzər)⁵⁴⁶ kontraseptiv vasitənin, sperma laxtalandıqdan sonra⁵⁴⁷ onu məhv etdiyi sübut olunarsa, vacib ehtiyata əsasən onun istifadəsindən qəti şəkildə çəkinmək lazımdır. Lakin fətveyə əsasən, sperma laxtalandıqdan sonra onu düşürmək (abort) üçün dərman və bu kimi şeylərdən istifadə etmək olmaz.

Məsələ 703: Əgər arvad ərinin şəri hüquqlarından birinə zidd olan şəkildə, hamiləliyin qarşısını almaq üçün bir iş görmək istəyirsə, bunun üçün onun razılığını almalıdır.⁵⁴⁸

Məsələ 704: Qadının əməliyyat yolu ilə uşaqlıq borularını bağlaması,⁵⁴⁹ hətta daimi qısırlığa səbəb olsa belə, icazəlidir, amma əgər bu əməl (əsnasında baş verə biləcək) haram işləri tələb edirsə, (məsələn, övrət yerinin açılması və ya eyni cinsdən olan həkim tərəfindən olsa belə, ona toxunması, baxması kimi) 702-ci məsələdə qeyd olunan istisna haldan qeyri vəziyyətdə, caiz deyildir.

Həmçinin qadının uşaqlıq yolunu və ya yumurtalıqlarını götürməsi və bunun kimi əməllər, mühüm və həddindən artıq zərər hesab olunduğundan, müalicəsi zəruri olan bir xəstəlik səbəbi ilə bunu etməyə məcbur qalmadığı halda, caiz deyildir.

Məsələ 705: Kişilərdə daimi qısırlığa səbəb olsa da, sperma borularının bağlanması⁵⁵⁰ və ya əməliyyatla kəsilməsi⁵⁵¹ icazəlidir. Amma əgər bu əməl (əsnasında baş verə biləcək) haram işləri tələb edirsə, (məsələn, övrət yerinin açılması və ya eyni cinsdən olan həkim tərəfindən olsa belə, ona toxunması, baxması kimi) 702-ci məsələdə qeyd olunan istisna haldan qeyri vəziyyətdə, caiz deyildir.

Həmçinin kişinin cinsiyyət orqanının, yaxud xayalarının kəsilib götürülməsi, mühüm və əhəmiyyətli zərər hesab olunduğundan, müalicəsi zəruri olan bir xəstəlik səbəbi ilə bunu etməyə məcbur qalmadığı halda, caiz deyildir.

Məsələ 706: Ehtiyat müstəhəbə əsasən, insanın daimi sonsuzluğa səbəb olan, əvvəlki məsələlərin izahı ilə icazə verilən hallar istisna olmaqla, bir hərəkət etməməsi tövsiyə

⁵⁴⁶ - Hamiləliyin qarşısını almaq üçün uterusu (uşaqlığa) yerləşdirilən yad cisimlərdən biridir.

⁵⁴⁷ - Məqsəd, ana bətnində sperma ilə döllənmiş yumurtadır.

⁵⁴⁸ - Əgər hamiləliyin qarşısını alan vasitələr qadının vaginasına yerləşdirildiyində, (ərin ondan) normal həzz almağına mane olsa, bu iş ərin razılığı ilə edilməlidir. Həmçinin, kişi tərəfindən cinsi əlaqə üçün yad cismin vaginaya daxil olmasının itələb edən prezervativdən (qoruyucudan) istifadə edilməsi, vacib ehtiyata əsasən, xanımın razılığını tələb etməlidir. Qeyd edək ki, "ar-avadin şəri hüquqları haqqında", "Evlilik" bölümündə, "Müştərək həyatda ar-avadin vəzifələri" mövzusu altında izah verilmişdir.

⁵⁴⁹ - Qadınlarda uşaqlıq borularının bağlanması əməliyyatına "tubektomiya" deyilir.

⁵⁵⁰ - Kişilərdə boruların bağlanmasına vazektomiya deyilir.

⁵⁵¹ - Kişilərdə xayaları kəsmədən "seminal boruların" çıxarılması və ya kəsilməsi əhəmiyyətli və qeyri-adi itki deyil.

olunur. Qısırlıq, müsəlman nəslinin artmasına mane olduğu üçün, zərurət tələb etmədikcə bu əməldən çəkinmək lazımdır. Müqəddəs şəriətin istədiyi də elə budur.

Süni mayalanmanın hökmü

Süni mayalanma cinsi əlaqə olmadan erkək sperma və qadın yumurtasının mayalanması və birləşməsinin tibbi vasitələrlə həyata keçirildiyi üsuldur. Onun müxtəlif növləri vardır⁵⁵² ki, onların barəsində hökmləri aşağıda qeyd olunur.

Vaginadaxili süni mayalanma

Ərdən başqasının sperması ilə süni mayalanma

Məsələ 707: Qadının ərindən başqa sperma ilə, bilavasitə⁵⁵³ tibbi və ya digər vasitələrdən istifadə etməklə süni mayalanması qanunla yolverilməzdir.

Qadının evli və ya subay olmasının, ər və arvadın buna razı olub-olmamasının, mayalanmanın ər və ya başqa şəxs tərəfindən, hətta eyni cinsdən olan həkim vasitəsilə həyata keçirilməsinin, haram işlərlə (məsələn, övrət yerini açmaq, ya onlara toxunmaq və ya baxmaq kimi) müşayiət olunub--olunmamasının fərqi yoxdur.

Məsələ 708: Əgər qadın cinsi əlaqə olmadan⁵⁵⁴ 707-ci məsələdə qeyd olunan izahatla ərindən başqasının sperması ilə hamilə qalarsa və ondan uşaq dünyaya gələrsə, baxmayaraq ki, sözügedən əməl şəriətdə icazəli olmasa da, həmin qadın⁵⁵⁵ və sözügedən şəxs⁵⁵⁶ uşağın anası və atası sayılır və bütün nəsil qanunları, hətta irsiyyət də onların arasında sabitdir.⁵⁵⁷

⁵⁵² - IUI və IVF metodları kimi:

(Intrauterin mayalanması (IUI) və süni mayalanma (IVF) hamiləlik əldə etmək üçün istifadə olunan iki əsas döllənmə müalicəsidir. IUI təbii konsepsiyaya daha yaxındır. IVF isə bədənədən kənarda, embrioloji laboratoriyalarda bir mayalanma prosesidir. Müt.)

IUI metodu: “İntrauterin mayalanma”nın aparıldığı bir üsuldur. Bu yolla sperma laboratoriya şəraitində xüsusi maddələrlə yuyularaq kişinin spermasından ayrılır və hazırlanmış sperma uşaqıq boşluğuna yeridilir. Bu yolla, yumurtanın uterus mühitində sperma ilə təmasda olma ehtimalını artırır və hamilə qalmasına yardım edilir.

IVF metodu: “Uşaqıq xaricində mayalanma”nın həyata keçirildiyi bir üsuldur. Bu yolla, yumurta laboratoriya şəraitində sperma ilə ədöllənir və əmayalanmış yumurtada hüceyrə bölünməsinin bir neçə mərhələsindən və bir neçə gün ərzində embrionun formalaşmasından sonra, uşaqıq boşluğuna yerləşdirilir ki, embrionun böyümə prosesi təbii şəkildə davam etsin.

⁵⁵³ - Elə bir şəkildə ki, spermanın özü və ya xüsusi üsulla spermanın yuyulması ilə hazırlanmış sperma, tibbi və ya başqa vasitələrlə -sperma köçürmək üçün dar boru (kateter) kimi- cinsi əlaqəyə girmədən qadının vaginasına və ya uşaqıq yoluna tökülsün ki, uşaqıqdaxili mayalanma üçün zəmin yaransın. Vasitəli süni mayalanmanın (uşaqıqdankənar sahədə mayalanma) hökmü, məsələ 710-da qeyd olunub.

⁵⁵⁴ - Bu məsələdə qeyd olunan hökmdə bunun “müsahiqə” (lezbi qadınların cinsi əlaqəsi) və bu kimi şeylərlə edildiyi hal da daxildir.

⁵⁵⁵ - Yumurtanın sahibi.

⁵⁵⁶ - Spermanın sahibi.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu hökmdə sözügedən mayalanmanın bilərəkdən və bu haqda olan şəriət hökmündən xəbərdar olduqları halda icra edilməsinin və yaxud səhvən olmasının fərqi yoxdur.⁵⁵⁸

Ərin sperması ilə süni mayalanma

Məsələ 709: Qadının ərinin sperması ilə süni mayalanması tibbi avadanlıqlar vasitəsilə və yaxud ondan qeyri vasitələrlə⁵⁵⁹ əri həyatda olduğu zaman caizdir.

Əlbəttə, qeyd olunan süni mayalanma haram əməllər etməklə (həkim tərəfindən cinsi orqanın açılması, ona baxmaq və ya toxunmaq, hətta həmcinsi vasitəsilə də) olsa yalnız təcili və zərurət halında caizdir.⁵⁶⁰

Amma ehtiyat-vacibə əsasən, ər vəfat etdikdən sonra bu iş görülməsin. Əgər süni mayalanma ərin vəfatından sonra baş tutarsa, dünyaya gələn övlad ona nisbət verilsə də, ondan irs aparmayacaqdır.

Vaginadan xaric süni mayalanma

Məsələ 710: Əgər qadının yumurtası və kişinin sperması alınarsa məhrəm olmasa belə və yumurta hüceyrəsi uşaqlıq yolundan və vaginadan kənarda (məsələn, laboratoriyada) sperma ilə mayalanırsa, sonra mayalanmış sperma (rüşeym) qadının və ya başqa qadının uşaqlıq boşluğuna yerləşdirilərsə, aşağıdakı şərtlərə riayət olunarsa, bu əməlin heç bir işkalı yoxdur:

Bütün haram olunmuş əməllərdən çəkinilməlidir (məsələn, həkim tərəfindən cinsi orqanın açılması, ona baxmaq və ya toxunmaq, hətta həmcinsi⁵⁶¹ vasitəsilə də olsa).

Əlbəttə, onun üçün əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa və bu barədə digər qanuni üsullarla çıxış yolu tapmaq mümkün olmazsa, onun və süni mayalanma edən həkimin zərurət tələb etdiyi qədər bu işlərdən hər hansı birini etmələri caizdir.⁵⁶²

⁵⁵⁷ - Məsələnin fərzi ondan ibarətdir ki, sözügedən mayalanma (ərindən başqa) kişinin sağlığında baş verib, lakin mayalanma kişinin ölümündən sonra baş verərsə, doğulan uşağa atasından miras qalmayacaq.

⁵⁵⁸ - Bu halda “zina” hökmü tətbiq edilmir, baxmayaraq ki, şəxs bunu qəsdən etsə, günahkar sayılır.

⁵⁵⁹ - Sözügedən süni mayalanma üsulu 707-ci məsələdə haşiyədə qeyd olunan IUI və IVF metodlarına bənzəyir.

⁵⁶⁰ - Belə ki, qadının hamilə qalmaması, onun üçün əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa və digər qanuni üsullarla hamiləlik mümkün deyilsə, yaxud zərər və ağır əziyyətə səbəb olarsa, belə halda onun hökmü haqda izah, 710-cu məsələnin A bəndində qeyd olunacaqdır.

⁵⁶¹ - Eləcə də, kişinin özünü orqazma çatdırmaqdan (haram masturbasiyadan) çəkinməsi lazımdır.

⁵⁶² - Övrət yerlərini açmaq, onlara baxmaq və ya toxunmaq caiz olduğu hallarda, qadın həkimi seçmək, kişi həkimdən öncəlik daşıyır.

Məsələn, uşaq sahibi olmamaq qadın üçün hərəcə (əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə) səbəb olarsa və həmçinin, bu barədə, övladlığa götürmək kimi və digər qanuni üsullarla çıxış yolu tapmaq mümkün deyilsə, bundan əlavə, qadının cinsi orqanın açılması, ona baxmaq və ya toxunmaq olmadan, hamilə qalması mümkün deyilsə, bu fərziyyədə bu şərtə (A bəndində verilən şərtə) əməl etmək lazım deyil.

Vacib ehtiyata əsasən, sözügedən (süni mayalanma edən) kişi və qadın, qardaş və bacı, ana və övlad, kürəkən və qayınana, gəlin və qayınata kimi bir-biri ilə (nəsəbi, səbəbi və süd yolu ilə) məhrəm olan şəxslərdən olmamalıdır.

Vacib ehtiyata əsasən, mayalanmış sperma, nütfə sahibinə (nəsəbi, səbəbi və süd yolu ilə) məhrəm olan, ana və qayınana kimi şəxslərin bətnində, inkişaf üçün yerləşdirilməməlidir.

Deməli, mayalanmış spermanı, o qadının (yumurta sahibinin)⁵⁶³ və ya onun bacısının, yaxud bibilərinin və sperma sahibinə məhrəm olmayan bu kimi şəxslərin bətnində qoymağın heç bir eybi yoxdur.

Məsələ 711: Yumurtanın və ya spermanın sahibinin ölümündən sonra yumurtanın test borusunda və uşaqlıqdan kənarda sperma ilə süni mayalanmasında heç bir işkal (problem) yoxdur. Bu şəkildə doğulan körpə ilə sperma, yumurta və uşaqlıq sahibi arasında nəsil qaydaları sonrakı məsələlərdə aydınlaşdırılacaqdır. Təbii ki, mayalanma sperma və ya yumurta sahibinin ölümündən sonra edilibsə, sözügedən uşaq onların varisi sayılmayacaq.

Məsələ 712: Əgər (mayalanmış spermanı daşıyacaq olan) bətnində qadın, övrət yerini açmaq kimi haram işlərə məcbur və çarəsiz qalarsa, məsələn, övladı olmamaq hərəcə, əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə səbəb olarsa, onun çarəsizliyi, yumurtanın sahibi olan, yumurtanı ona hədiyyə edən qadına, o da çarəsiz və məcbur qalmayınca, bu haram işləri etmək caiz deyildir.

Həmçinin, yumurtanın sahibi olan qadın, övrət yerini açmaq kimi haram işlərə məcbur və çarəsiz qalarsa, onun çarəsizliyi, bətnində mayalanmış spermanı daşıyacaq olan qadına, (daşıyıcı anaya) o da çarəsiz və məcbur qalmayınca, bu haram işləri etmək caiz deyildir.

Necə ki, yumurta sahibi olan qadının və ya uşaqlıq sahibi olan qadının naçar və məcburi qalması, ərinə və ya spermasını hədiyyə edən (donor verən) başqa bir kişiylə, o da çarəsiz və məcbur qalmayınca, haram şeyləri (məsələn, masturbasiya kimi işləri) etmək caiz deyildir.

Süni mayalanma üçün “daşıyıcı ana” olaraq rəhmi icarə etmək

Məsələ 713: Əgər daşıyıcı ana (dölü bətnində bəsləyən qadın) müəyyən icarə haqqı müqabilində dölün bətnində böyüdülməsi üçün əcir tutularsa, icarə müqaviləsi (əqdi) düzgündür. Eləcə də, belə işin müqabilində, əvəz və cüalə olaraq ödəniş almaq səhihdir.

Lakin bu əməl haramlarla (övrəti aşkar etmək və harama baxmaq və toxunmaq) müşayiət olunduğundan, vacib və zərurət halları istisna olmaqla, bunu etmək caiz deyildir.

Lakin bu əməl, (cinsi orqanın açılması, ona baxmaq və ya toxunmaq ilə olan) haram əməllərlə müşayiət olunduğundan, çarəsizlik və zərurət halları istisna olmaqla, bunu etmək caiz deyildir.

⁵⁶³ - Sperma sahibinin qadının əri və yaxud başqasının olmasının fərqi yoxdur.

Süni mayalanmadan dünyaya gələn uşağın səbəbi və nəsəbi bağlılıqları

Bu bölmədə, süni mayalanmadan doğulan körpə ilə digərləri arasında, bu əməliyyat nəticəsində əmələ gələn bəzi nəsəbi və səbəbi bağlılıqlar, misallarla ifadə edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələlərdə qeyd olunan hökmlər, 710-cu məsələdəki (b və c) şərtlərinin yerinə yetirilməsinin fərz edilməsinə əsaslanır.

Məsələ 714: Əgər yumurta və sperma ər və arvada (şərti adla Əli və Fatiməyə) aiddirsə və mayalanmış yumurta yumurtanın sahibi olan qadının (Fatimənin) bətnində yerləşdirilib orada böyüyərsə və uşaq dünyaya gələrsə, həmin ər-arvad, həmin uşağın ata və anası sayılır.

Məsələ 715: Əgər yumurta və sperma ər və arvada (şərti adla Əli və Fatiməyə) məxsus olarsa və mayalanmış yumurta yad qadının⁵⁶⁴ (şərti adla Məryəmin) bətnində olarsa və orada böyüyərsə və uşaq dünyaya gələrsə, sperma sahibi (Əli) onun atası sayılır.

Amma o iki qadından hansının, yumurta sahibi olan qadının (Fatimənin), yoxsa bətnində böyüdən qadının (Məryəmin) sözügedən körpənin nəsəbi anası sayılması, məhəlli-işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁵⁶⁵

Təbii ki, sözügedən körpə oğlan olarsa, atasının arvadı sayılan yumurta sahibi (Fatimə) ilə məhrəmdir.⁵⁶⁶ Həmçinin, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana ilə (Məryəmlə), eləcə də onun qızları, nəvələri, anası və bacısı ilə məhrəmdir.⁵⁶⁷

Əgər sözügedən körpə qızırsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın (Məryəmin) oğulları, nəvələri, atası və qardaşı ona məhrəmdir. Həmçinin, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın ərinin rəbibəsi (qızlığı) sayılır.⁵⁶⁸ Yenə də, qeyd edildiyi kimi, sperma sahibi (Əli) sözügedən qızın atası olduğu üçün, o, Əlinin atası və qardaşı ilə məhrəmdir.

⁵⁶⁴ - Məqsəd, tərəflərlə heç bir əlaqəsi olmayan və naməhrəm qadındır.

⁵⁶⁵ - Beləliklə, yumurta sahibi, ya uşağı bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana vəfat etdikdə, vacib ehtiyata əsasən, adicəkilən uşaq və ya onun şəri vəlisi ilə mərhumun digər varisləri arasında müsəlihə (sülh-barışıq) olmalıdır. Uşaq vəfat etdikdə, vacib ehtiyata əsasən, yumurta sahibi ilə uşağı bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana arasında, “ananın miras payı” məsələsində müsəlihə edilməlidir.

⁵⁶⁶ - Yumurta sahibinin (Fatimənin) sözügedən körpənin nəsəbi anası olub-olmaması, mətnə qeyd olunduğu kimi, məhəlli-işkaldır. Amma atasının arvadı sayıldığı üçün onunla məhrəmdir. Həmçinin, əgər yumurta sahibinin (Fatimənin) keçmiş ərindən bir qızı olduğu güman edilsə, onun sözügedən körpə ilə nəsəbi qardaş-bacı sayıldığı üçün məhrəm olması, məhəlli-işkaldır və ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır. Əlbəttə, Fatimənin Əlidən övladı olarsa və həmin körpəni (keçmiş ərindən olan uşağın-qızın südünə) şərik edərək, şərtlərinə riayət etməklə, əmizdirsə, bu körpə ilə Fatimənin keçmiş ərindən olan qızı süd bacı-qardaşı sayılır.

⁵⁶⁷ - Belə ki, dayə körpəni əmizdirsə, şəriət şərtlərinə riayət etməklə, onunla məhrəm olur, körpəni bətnində böyüdən və onu dünyaya gətirən qadın da süd anası kimi onunla məhrəmdir.

⁵⁶⁸ - Deməli, (şərti olaraq,) bətnin sahibi (Məryəm) və onun əri (Həsən) olsa, bir-biriləri ilə cinsi əlaqədə olsalar, sözügedən qız Həsənlə məhrəmdir. 76-cı məsələdə “rəbibə”nin mənası əbunulla bağlı hökmlər qeyd edilmişdir. Əgər Həsənin digər zövcəsindən (Nərgizdən) bir oğlu olduğu fərz edilsə, əbu körpə) əqız), Həsənin oğluna naməhrəmdir. Əlbəttə, Həsənin digər arvadı Nərgiz həmin körpəni, oğlunun südünə şərik edərəkşə, ertlərin əriayət

Məsələ 716: Əgər yumurtanın sahibi (Fatimə) və sperma sahibi (Əli) ər-arvad olmasalar və naməhrəm olsalar və mayalanmış yumurta, yumurta sahibinin (Fatimə) uşaqlığının içərisinə yerləşdirilib orada inkişaf edərsə və uşaq dünyaya gələrsə, sperma sahibi (Əli) onun atası, adı çəkilən qadın (Fatimə) isə onun anasıdır.⁵⁶⁹ Bu fərziyyədə, sözügedən körpə oğlan olarsa, sperma sahibinin (Əlinin) arvadı ilə məhrəmdir. Çünki, onun atasının arvadıdır. Əgər doğulan körpə qızıdırsa, Fatimənin ərinin rəbibəsi (qızlığı) sayılır.⁵⁷⁰

Məsələ 717: Əgər yumurtanın sahibi (Fatimə) və sperma sahibi (Əli) ər-arvad olmasalar və naməhrəm olsalar, mayalanmış yumurta sperma sahibinin arvadının (Məryəmin) bətninə qoyulub orada böyüsə və uşaq dünyaya gəlsə, sperma sahibi (Əli) onun atası sayılır. Amma o iki qadıncan hansının, yumurta sahibi olan qadının (Fatimənin), yoxsa bətnində böyüdən qadının (Məryəmin) sözügedən körpənin nəsəbi anası sayılması, məhəlli-işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Təbii ki, sözügedən körpə oğlan olarsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana ilə (Məryəmlə) və onun qızları, nəvələri, anası və bacısı ilə məhrəmdir, lakin yumurta sahibi (Fatimə) və onun qızları, nəvələri, anası və bacısı ilə məhrəm sayılması məhəlli-işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁵⁷¹

Əgər sözügedən körpə qızıdırsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın (Məryəmin) oğulları, nəvələri, atası və qardaşı ona məhrəmdir. Amma, yumurta sahibinin (Fatimənin) ərinin rəbibəsi (qızlığı) sayılması isə məhəlli-işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁵⁷²

Həmçinin, qeyd edildiyi kimi, sperma sahibi (Əli) sözügedən qızın atası olduğu üçün, o, Əlinin atası və qardaşı ilə məhrəmdir.

Məsələ 718: Əgər yumurtanın sahibi (Fatimə) və nütfə sahibi (Əli) ər-arvad olmasalar və naməhrəm olsalar və mayalanmış yumurta, yumurtanın sahibindən və nütfə sahibinin

etməklə, əmizdirirs, əbu qızla Həsənin oğlu süd bac-ıqarda şısayılar. Yumurtanın sahibin) əFatiməy (əgəlincə, əgər onun keçmi şəhəyat yoldaşından bir oğlu olduğu fərz edilirs, əonun sözügedən körpə əil ənəsəbi qarda-şbac ısayıld ıgı üçün məhrəm olmas, ıməhəlli-işkaldır v əehtiyatın tələblərin əriayət olunmalıdır. Təbii ki, yumurta sahibinin (Fatiməninə (rindənƏ) lidən (övlad ıolarsa v əyuxarıda ad ıçəkilən qız, ıdünyaya gətirdiyi övladın (oğlanın) südüənə şərik edərəkşə, ırtlərin əriayət etməklə əmizdirirs, əbu qız v əFatimənin keçmiş ərindən olan oğlu il əsüd bac-ıqarda şı sayılır .

⁵⁶⁹ - Yuxarıdakı fərziyyədə Fatimə həm yumurtanın, həm də uşaqlığın sahibidir.

⁵⁷⁰ - Deməli, əgər (şərti olaraq,) Fatimənin əri Həsəndirsə, cinsi əlaqədə olmuşlarsa, həmin qız Həsənlə məhrəmdir. Amma Həsənin digər arvadından (Nərgizdən) bir oğlu olduğu fərz edilsə, sözügedən qız, Həsənin oğlu ilə naməhrəmdir. Belə ki, əgər Həsənin arvadı (Nərgis) yuxarıda adı çəkilən qızı, şərikli övladın doğulmasından (Həsənin ondan olan oğlu vasitəsil) əldə etdiyi süddən əmizdirsə, bu qızla Həsənin oğlu bacı-qardaş sayılır.

⁵⁷¹ - Buna görə də, baxmaq və örtünməyin hökmləri ilə bağlı vacib ehtiyata əsasən, sözügedən körpənin yumurta sahibinə və qızlarına qarşı naməhrəm olması fərz edilir, amma onların arasında evlilik olmamalıdır.

⁵⁷² - Əlbəttə, əgər yumurta sahibinin (Fatimənin) ərindən (Həsəndən) uşağı olarsa və həmin oğlana və ya qıza, - şərtlərə uyğun olaraq,- ortaq övlad dünyaya gətirdiyi süddən verərsə, Fatimə və Həsən onun süd anası və atası hesab edilir və ona məhrəmdir. Sözügedən körpə də, Fatimə və Həsənin uşaqları və onların nəvələri ilə məhrəmdir.

arvadından başqasının, yad qadının (Xədicənin) bətninə qoyularsa,⁵⁷³ orada böyüyüb və uşaq dünyaya gələrsə, spermanın sahibi (Əli) onun atası sayılır.

Amma o iki qadından hansının, yumurta sahibi olan qadının (Fatimənin), yoxsa bətnində böyüdən qadının (Xədicənin) sözügedən körpənin nəsəbi anası sayılması, məhəlli-ışkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Əgər sözügedən körpə qızıdırsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın (Xədicənin) ərinin rəbibəsi (qızlığı) hökmündə sayılır.⁵⁷⁴ Amma, bu qızın, yumurta sahibinin (Fatimənin) ərinin rəbibəsi (qızlığı) sayılması isə məhəlli-ışkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Sözügedən körpəyə, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın (Xədicənin) oğulları, nəvələri, atası və qardaşı məhrəmdir. Amma, yumurta sahibinin (Fatimənin) oğulları, nəvələri, atası və qardaşının ona məhrəm olması, isə məhəlli-ışkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Əlbəttə, sözügedən körpə oğlan olarsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana ilə (Məryəmlə) və onun qızları, nəvələri, anası və bacısı ilə və həmçinin sperma sahibi Əlinin arvadı ilə məhrəmdir. Çünki onun atasının arvadı sayılır. Lakin yumurta sahibi (Fatimə) və onun qızları, nəvələri, anası və bacısı ilə məhrəm sayılması məhəlli-ışkaldır⁵⁷⁵ və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.⁵⁷⁶

Məsələ 719: Mayalanmış yumurta, 710-cu məsələdəki şərtlərə riayət edilməklə⁵⁷⁷ yumurtanın sahibindən və sperma sahibinin arvadından başqasının bətninə qoyularsa, həmin qadın, bəzən yad və yumurta sahibi və sperma sahibi ilə qohumluğu olmayan şəxs olur.

Amma bəzən mayalanmış yumurta, yumurtanın sahibi və ya spermanın sahibi və ya hər ikisi ilə qohumluq əlaqəsi olan qadının rəhminə yerləşdirilir. Bu fərziyyənin bir çox formaları var ki, insanların bir-birinə nisbəti bu formaların hər birində fərqlidir və bəzi hallarda onlar arasındakı məhrəmlik, əvvəllər qeyd etdiklərimizdən daha çoxdur, məsələn, əgər sperma sahibi (Əli) və yumurtanın sahibi (Fatimə) ər-arvad olsalar və mayalanmış yumurta sperma sahibinin (Əlinin) qardaşı arvadının (Xədicənin) bətninə qoyulub orada

⁵⁷³ - Məqsəd, tərəflərlə heç bir əlaqəsi olmayan və naməhrəm qadındır.

⁵⁷⁴ - Deməli, əgər Xədicənin əri Həsəndirsə, cinsi əlaqədə olmuşlarsa, həmin qız Həsənlə məhrəmdir. Amma əgər fərz edilsə ki, Həsənin digər arvadından bir oğlu var, o zaman adı çəkilən körpə, Həsənin oğlu ilə naməhrəmdir. Əlbəttə, əgər Xədicə adı çəkilən oğlanı əmizdirsə - şərtlərə uyğun olaraq - bu ikisi, süd bacı-qardaşı sayırlar.

⁵⁷⁵ - Buna görə də, baxmaq və örtünməyin hökmləri ilə bağlı vacib ehtiyata əsasən, sözügedən körpənin yumurta sahibinə və qızlarına qarşı naməhrəm olması fərz edilir, amma onların arasında evlilik olmamalıdır.

⁵⁷⁶ - Təbii ki, əgər yumurta sahibinin (Fatimə) ərindən (Rzadan) uşağı olarsa və həmin körpəni şərtlərə uyğun olaraq bu doğuşdan əldə etdiyi süddən əmizdirsə, Fatimə və Rza onun süd anası və atası sayılırlar. Və bu halda sözügedən körpə, yumurta sahibinin övladlarına və nəvələrinə məhrəm sayılır.

⁵⁷⁷ - Şərtlərdən biri bu idi ki, vacib ehtiyata əsasən, mayalanmış sperma, sperma sahibinin (səbəbi, nəsəbi və süd) məhrəminin bətnində yerləşdirilməməlidir.

böyüyərsə, körpə dünyaya gəldiyi zaman, sperma sahibi (Əli) körpənin atası və bətn sahibinin əri (Fatimənin əri) onun əmisi sayılacaqdır.

Amma o iki qadından hansının, yumurta sahibi olan qadının (Fatimənin), yoxsa bətnində böyüdən qadının (Xədicənin) sözügedən körpənin anası sayılması, məhəlli-ışkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Əlbəttə, sözügedən körpə oğlan olarsa, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ana ilə (Xədicə ilə) onun anası, nənəsi və bacısı ilə məhrəmdir. Həmçinin yumurta sahibi olan qadın (Fatimə) ilə də məhrəmdir. Çünki onun atasının arvadı sayılır. Lakin yumurta sahibinin (Fatimənin) anası, nənəsi və bacısı ilə məhrəm sayılması məhəlli-ışkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Əgər sözügedən körpə qızdırsa, ona süd versə də, verməsə də, onu bətnində böyüdən (daşıyıcı) ananın (Xədicənin) atası, babası və qardaşı ilə məhrəmdir. Amma, bu qızın, yumurta sahibinin (Fatimənin) atası, babası və qardaşı ilə məhrəm sayılması isə məhəlli-ışkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 720: Əgər qadının yumurta hüceyrəsi və kişinin sperması götürülüb mayalanaraq süni bətnə qoyularsa və bu prosesdən uşaq dünyaya gələrsə, sperma və yumurtanın sahibi uşağın ata-anasıdır və irsiyyət də daxil olmaqla bütün nəsəbi hökmlər (şəri qaydalar), onların arasında tətbiq olunacaqdır.

Təbii ki, onlardan biri mayalanmadan əvvəl vəfat edərsə, uşağa ondan miras qalmayacaq.

Abortun hökmləri

Abortun haram olması

Məsələ 721: 723-cü məsələdə qeyd olunacaq hallar istisna olmaqla, abort caiz deyildir və abortun qadağan edilməsinə ana bətnində dölün inkişafının ilkin mərhələləri, hətta mayalanmış sperma⁵⁷⁸ daxildir. Bu işin haramlığı ruh üfürüldükdən sonra daha şiddətli olur.

Yuxarıdakı hökmdə, sözügedən spermanın uşaqlıq yolunun divarına yerləşib yerləşməməsi arasında heç bir fərq yoxdur. Həmçinin, qeyd olunan mayalanmanın təbii yolla baş tutmasının və ya qadının süni mayalanma ilə hamilə olmasının fərqi yoxdur.⁵⁷⁹ Təbii ki, sperma və yumurtanın süni mayalanması probirkada və bu kimi şeylərdə, uşaqlığın xaricindəki boşluqda aparılırsa və mayalanmış sperma hələ uşaqlığa daxil olmamışsa və yaşamaq və inkişaf tələb etmirsə, onu tələf etmək caizdir.

Rüşeymə ruh veriləndən sonrakı abort

⁵⁷⁸ - Sperma və yumurtanın mayalanması nəticəsində yaranan nütfədir ki, buna “embrion” deyilir.

⁵⁷⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, hamiləliyin qarşısını alan vasitələrdən, məsələn, spiraldan istifadə etməyin, laxtalandıqdan sonra spermanı məhv etdiyi sübut olunarsa, vacib ehtiyata əsasən (onun istifadəsindən qəti şəkildə çəkinməyin zərurəti) hökmünə sahibdir ki, bu barədə 702-ci məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 722: Ruh embriona daxil olduqdan sonra dölün abort edilməsi qətiyyən caiz deyil. Vacib ehtiyata əsasən, zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan həddindən artıq ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olsa da, qeyd olunan hökm, ona da aid edilir. Bu halda, dölün tam yaranması ilə onun natamam yaranması arasında heç bir fərq yoxdur.

Ruh verilmədən öncə abort etmək

Məsələ 723: Əgər hamilə qalmaq qadın üçün əhəmiyyətli bir zərər qorxusu yaratsa,⁵⁸⁰ yaxud adi halda dözülməsi mümkün olmayan həddindən artıq və çox ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olsa, ondan xilas olmaq üçün başqa heç bir şəri həll yolu yoxdursa, bu iki şərtə əsasən, rüşeymə ruh verilmədən öncə onu abort etmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, zərər halında əmin olmaq lazım deyil, əksinə, ağılın mühakiməsilə nəticə alınmış əhəmiyyətli zərər qorxusu kifayətdir. Amma hərəc (adi halda dözülməsi mümkün olmayan çox ağır əziyyətə) haqda yəqinlik və əminlik lazımdır və bunun üçün sırf hərəcə məruz qalmaq qorxusu kifayət etmir.

Məsələ 724: Hamiləliyin davam etməsi ana üçün son dərəcə çətin olmasa da, dölün qüsurlu olması qəti və ya dəqiq bir diaqnozla sübuta yetirilərsə.

Doğuşdan sonra isə ananın himayəsi və qayğısı adətən adi halda dözülməsi mümkün olmayan həddindən artıq ağır əziyyətlə (hərəcə) müşayiət olunacaqsə, başqa şəri bir həll yolu məsələn, əlillərə qulluq etmək üçün ona baxıcı tutmaq və yaxud övladı başqa şəxsə və ya uşaq evinə, sosial yardım təşkilatına və əlillərə qulluq edən digər özəl və ya dövlət mərkəzlərinə təhvil vermək və onlara onun qayğısına qalmaq üçün qəyyumluq vermək⁵⁸¹ imkanı varsa, aborta icazə verilmir. Əlbəttə, sözügedən çətinlikdən qurtulmağın heç bir yolu olmadığı güman edilərsə,⁵⁸² bu halda embriona ruh daxil olmamış, abort caizdir.⁵⁸³

Yoxsulluq və iqtisadi problemlər səbəbilə abort etdirmək

Məsələ 725: Sırf yoxsulluq qorxusu və iqtisadi problemlər abort üçün caiz deyil, Qurani-Kərim uşaqları öldürməkdən bəhs edərkən buyurur:

كَبِيرًا خَطَا كَانَ فَتْلُهُمْ إِنَّ وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ خَشِيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

⁵⁸⁰ - Hamiləliyin gətirdiyi adəti və təbii zərərlər, məsələn, ürəkbulanma və baş ağrısı və s., abort üçün icazə verilmir.

⁵⁸¹ - Uşağın başqasına həvalə edilməsi üçün “qəyyumluq” mövzusunda qeyd olunan şərtlərə əməl olunmaqla, təbii ki, uşağı onun şərtlərinə uyğun saxlamaq və ona qulluq etmək üçün başqa şəxsə təhvil və etibar edilməsi uşağın qəyyumluğuna cavabdeh olan şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Bununla bağlı izahatlar “Evlilik” bölümündə, “Uşaqların qəyyumluq və saxlanma hüququ” mövzusunda qeyd edilmişdir.

⁵⁸² - Lakin qeyd olunan fərziyyənin reallaşması bir çox hallarda mümkünsüz görünür.

⁵⁸³ - Analiz və skrining testləri vasitəsilə əlilliyin diaqnozu abort üçün icazə hesab edilmir. Dölün orqanlarında mühüm qüsurların mövcudluğuna əminlik və ya inam əldə olunduqda, mətnə göstərilən izahatla, abort etmək mümkündür.

Zinadan yaranan rüşeymin abort edilməsi

Məsələ 728: Zinadan hamilə olan qadının bətnindəki uşaq üçün abortun caiz olub-olmamasının hökmü, halal yolla doğulan dölün hökmü kimidir. Buna görə də, əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan hallardan başqa, qadının abort etməsi caiz deyildir.

Uşaq salmaq üçün həkimin tibbi müdaxiləsi

Məsələ 729: Abortun şəriət qanunları ilə qadağan edildiyi hallarda, hətta valideynlərinin istəyi ilə olsa belə, həkim dölü abort edə bilməz. Amma şəri cəhətdən aborta icazə verilən hallarda, həkim qadının razılığı ilə abort edə bilər. Lakin abort edənin, yəni abortu birbaşa icra edən həkimin diyə verməsi lazımdır. Təbii ki, abortun şəri cəhətdən caiz olması halı həkimə sübut edilməlidir və təkcə abort üçün qanuni icazənin verilməsi kifayət deyil.

Hamiləliyə şübhə etdikdə, onu pozan dərmanlardan (dərman abortu) istifadə etmək

Məsələ 730: Hamiləliyin ümumi əlamətləri, məsələn, menstruasiyanın (aybaşının) gecikməsi və ya hamilə qadınlara xas olan halların görünməsi zamanı qadın hamilə olub-olmamasına şübhə edərsə, mayalanma zamanı onun siqt olmasına səbəb olan hamiləlik əleyhinə dərman, həb və bunun kimi vasitələrdən istifadə edə bilməz. 723 və 724-cü məsələlərdə qeyd olunan hallar istisnadır.

Abortun diyə miqdarı

Məsələ 731: Bir şəxs, hamilə qadının abortuna səbəb olan bir iş görərsə, aborta şəriət icazə versə belə, diyə verməsi vacibdir və müsəlman hökmünü daşıyan abort edilmiş dölün diyəsi belədir.⁵⁸⁹

Ruh daxil olmuş canlı döl ana bətnindən çıxdıqdan sonra ölübsə, oğlandırsa, 5250⁵⁹⁰ misqal gümüş,⁵⁹¹ qızdırsa, bu məbləğin yarısını 2625 misqal gümüş ödəmək kifayətdir.⁵⁹²

Ruh daxil olan döl, həmin iş nəticəsində, ana bətnindən çıxmadan ölübsə və ölü doğulubsa, vacib ehtiyata görə, onun üçün də eyni miqdarda diyə vermək lazımdır.

⁵⁸⁹ - Abort diyəsinin “Diyələr” bölümünün, 1351-ci məsələsində qeyd olunan başqa cinslərlə də, abort üçün diyənin ödənilməsi caizdir. Lakin abort üçün diyənin cinsini seçmək, diyəni ödəməli olan şəxsin ixtiyarında olduğundan və gümüşün müasir dövrdə digər diyə cinsləri ilə müqayisədə daha ucuz olmasına görə, diyənin miqdarı gümüşə əsasən qeyd olunur.

⁵⁹⁰ - 10.000 dirhəm diyə, sözügedən məqamda “Diyələr” bölümündə, 1351 məsələdə qeyd olunan qətl diyəsidir. Həmçinin, dirhəmləri misqal və qramlara çevirmək üçün, “Diyələr” bölümündə, “Dirhəm və dinarın şəriət dəyəri” mövzusunda müraciət edin.

⁵⁹¹ - Bu məsələdə misqal dedikdə, şəri misqal deyil, bazarda istifadə olunan misqal (Sirfi Misqal) nəzərdə tutulur.

⁵⁹² - 5000 dirhəm.

Ruhun daxil olmadığı döl aşağıdakı hallarda olur:

Sperma şəklində olarsa onun diyəsinin ödənilməsi üçün 105 misqal gümüş kifayətdir.⁵⁹³

Laxta qan (ələqə) formasında olarsa 210 misqal gümüş kifayətdir.⁵⁹⁴

Ət parçası (müzgə) şəklində olarsa 315 misqal gümüş kifayətdir.⁵⁹⁵

Sümükləri varsa 420 misqal gümüş kifayətdir.⁵⁹⁶

Onun bədən üzvləri və bütün bədəni tamamlanmış olarsa 525 misqal gümüş kifayətdir.⁵⁹⁷

Qeyd etmək lazımdır ki, bu halda (b bəndinin bütün hallarında,) mehriyyə üçün qeyd olunan məbləğlər fətvaya əsasən erkək döl, vacib ehtiyata əsasən isə dişi döl üçün nəzərə alınmışdır.

Məsələ 732: Əgər siqt olmuş döl əkiz və ya bi neçə döl olarsa hər biri üçün ayrıca diyə nəzərdə tutulur.

Məsələ 733: Əgər bir şəxs, hamilə qadını dölü ilə birlikdə öldürərsə, hər biri üçün, yəni, qadın və döl üçün ayrıca diyə müəyyən edilir.

Dölün inkişaf mərhələləri

Məsələ 734: Dölün yaranması spermanın laxtalanmasından sonra üç-dörd ay ərzində tamamlanır və sonra ona ruh üfürülür. Böyük fəqihlərin məşhur nəzərlərinə əsasən - Allah onlara rəhmət eləsin - embrionun ilkin dövrlərində rüşeym qırx gün sperma, ondan sonra qırx gün qan laxtası (ələqə) və ondan sonra qırx gün ət (mozgə) olur. Amma bu zaman bölümü və onun müəyyən edilməsi məhəlli işkaldır və ya çəkinilməsi lazımdır. Buna görə də, abortun diyəsi haqda, dölün bir mərhələdən digərinə keçdiyi sübut olunana qədər,⁵⁹⁸ insan daha kiçik bir məbləğlə kifayətlənə bilər. Lakin dölün bir mərhələdən digər mərhələyə keçməsində şəkk olarsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, diyənin miqdarını sülh və bu kimi şeylərlə razılaşdırmalıdırlar.

Embrionun (dölün) bədən üzvlərini kəsmək

Məsələ 735: Bədəninə ruh daxil olduqdan sonra yaradılışı tamamlanan dölün bədən üzvlərini kəsməyin diyəsi, canlı insanın diyəsi kimidir. Amma ruha nəfəs verilməmiş dölün

⁵⁹³ - 200 dirhəm və ya tam diyənin yüzdə ikisi.

⁵⁹⁴ - 400 dirhəm və ya tam diyənin yüzdə dördü.

⁵⁹⁵ - 600 dirhəm və ya tam diyənin yüzdə altısı.

⁵⁹⁶ - 800 dirhəm və ya tam diyənin yüzdə səkkizi.

⁵⁹⁷ - 1000 dirhəm və ya tam diyənin onda biri.

⁵⁹⁸ - Embrionun növbəti mərhələyə keçməsinə yeni elmi üsullarla sübut etmək kifayətdir.

bədən hissələrinin kəsilməsi, “Diyələr” bölümündə, 1435-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, ölmüş adamın bədən üzvlərinin kəsilməsi kimidir.

Zinadan yaranan dölün abortu

Məsələ 736: Zinadan mayalanan dölün abortu, müsəlman hökmündədir və halalzadə dölün diyəsi ilə eyni miqdardadır.

Abort diyəsini ödəməli olan şəxslər

Məsələ 737: Həkim, dölü kürtaj (abort, curettage), iynə vurmaq və ya bu kimi yollarla salarsa, hətta bu, dölün ata və anasının istəyi və razılığı ilə həyata keçsə belə, diyə ödəməyə borcludur.

Lakin ana bilərəkdən və öz ixtiyarı ilə abort etdirərsə diyəni ödəmək onun boynunadır, baxmayaraq ki, həkim məsləhəti ilə dərman və ya abort üçün başqa üsul təyin edilmiş və atanın razılığı ilə olmuşdur.

Həmçinin, əgər ana öz ixtiyarı ilə dölün düşməsi üçün, tibb bacısından, həkimin təyin etdiyi abort iynəsini vurmasını tələb edərsə, lakin tibb bacısı qeyd olunan iynənin aborta səbəb olacağını bilməzsə, diyə ananın öhdəsindədir.

Məsələ 738: Əgər abort qəsdən və ya ona oxşar şəraitdə olubsa, “aqilə”yə⁵⁹⁹ (dölün düşməsinə səbəb olan şəxsin qohumları) heç bir öhdəlik yoxdur. Amma abort sırf xəta üzündən və ruh dölə üfürüldükdən sonra baş veribsə, aqilənin diyə ödəməsi vacibdir.

Əlbəttə, əgər abort, ruh dölə daxil olmamışdan əvvəl baş versə, aqiləyə diyə ödəməyin vacib olması məhəlli işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Abort diyəsindən irs (miras) payı olan şəxslər

Məsələ 739: Abort diyəsi,⁶⁰⁰ digər diyə halları kimi, dölün vərəsələri hesab edilən şəxslərə vərəsəlik təbəqələrində qeyd olunan sıralamaya görə⁶⁰¹ miras qalır. Təbii ki, dölü abort etdirən şəxs, hətta dölün varislərindən olsa belə, onun diyəsindən irs payı ala bilməz. Məsələn, ata və ana birbaşa aborta şərik olsalar, onların heç biri diyəyə varis olmazlar. Lakin, atanın istəyi və razılığı ilə olsa belə, ana özü abort edərsə, ata dölün diyəsindən irs payı alar.⁶⁰²

⁵⁹⁹ - “Aqilə”nin tərfi və onunla əlaqədar olan hökmlər, “Diyələr” bölümündə, 1344-1350-yə qədər olan məsələlərdə daha ətraflı bəyan ediləcəkdir.

⁶⁰⁰ - Sözügedən hökm, halalzadə dölə aiddir və əgər döl zinadan mayalanıbsa, onun hökmü 742-ci məsələdə bəyan ediləcəkdir.

⁶⁰¹ - Vərəsəlik təbəqələrinin izahı, “İrs” bölümündə, 1153-cü məsələdə qeyd ediləcəkdir.

⁶⁰² - 737-ci məsələdə qeyd olunan izahata baxın.

Məsələ 740: Bir şəxs dölün düşməsinə səbəb olarsa amma camaat arasında bu şəxs dölün düşməsi və ya tələf olmasına səbəbkar kimi hesab olunmazsa və eyni zamanda dölün vəərəsələrindən olarsa diyədən irs aparacaq.

Məsələn, bir şəxs xəbərdarlıq nişanı qoymadan və ya ətrafına hasar çəkmədən hansısa bir ehtiyac üzündən çuxur qazarsa və təsadüfən hamilə qadın oraya düşdüyü üçün uşağı tələf olarsa, bu halda həmin şəxs, ürfən uşağı düşürən şəxs hesab edilməzsə və vəərəsələrdən sayılarsa, dölün diyəsindən irs aparacaq.⁶⁰³

Diyəni bağışlamaq

Məsələ 741: Döl diyəsinin varisi həddi-buluğa çatmış, ağıllı və bu sahədə öz məsləhətini təyin edə bilmək qabiliyyətinə malik olan şəxs olmalıdır. O, döl düşdükdən sonra onun diyəsini öz razılığı ilə bağışlasa və diyə sahibinin boynundan götürsə diyə sahibinə diyə ödəmək vacib olmayacaqdır. Amma dölün abort edilməsinin məsuliyyəti üzərinə düşən şəxs (məsələn, həkim) abort etməzdən əvvəl, diyə haqqı olan şəxsdən zəmanət alsın ki, abortdan sonra diyəni bağışlayacaq, bu, diyənin həkimin boynundan düşməsinə səbəb olmaz.

Zinadan yaranan dölün varisi

Məsələ 742: Hər iki tərəfin etdiyi zina nəticəsində mayalanan döl düşərsə, onun diyəsi İmam (ə) məxsusdur və ondan heç bir şey varislərə keçmir və İmam Zamanın qeybi dövründə (əc), şəri hakimin ixtiyarındadır. Və qeyd olunan diyənin sərf edilməsi xümsdə olan İmam (ə) payının xərclənmə forması kimidir.

Məsələ 743: Zina birtərəfli olarsa, digər tərəf isə cinsi əlaqəni vətəy bi şübhə hesab edərsə, bu yaxınlıqdan yaranan dölün abortunun diyəsi yalnız zina edən şəxsə və onun qohumlarına deyil eyni zamanda vətəy bi şübhə edənə və onun vəərəsəlik sıralamasında qeyd olunan qohumlarına aiddir.

Abortun qisasə səbəb olması

Məsələ 744: Abort, qəsdən və dölün yaradılması tamamlandıqdan və ona ruh üfürüldükdən sonra da olsa, qisasə səbəb olmur. Təbii ki, bu zaman (abort edəndə) kəffarə onu edən şəxsin üzərinə düşür.

Abortun kəffarəsi

Məsələ 745: Ruh üfürüldükdən sonra dölü qəsdən abort edən şəxsə, fətvaya əsasən, cəm kəffarəsi vacibdir, əgər abort qəsdən deyilsə, o, “mürəttəbə kəffarə”si verməlidir.⁶⁰⁴

⁶⁰³ - Lakin əgər sözügedən şəxs, ürfən dölü düşürən və tələf edənə hesab olunursa, 739-cu məsələdə deyildiyi kimi, dölün vəərəsələrinin biridirsə, o, dölün diyəsindən miras almayacaq. Məsələn, ər uşağı düşürəcəyini bildiyi halda, arvadına dərmanı verərsə və qadın dərmanın bu xasiyyətini bilmədən, ondan istifadə edərsə və uşaq düşərsə, bu halda ər diyə verməlidir və onun bu diyədən irs payı yoxdur.

⁶⁰⁴ - Cəm kəffarə və “mürəttəbə kəffarə”sinin izahı İkinci cild, “Kəffarələr” bölümündə izah edilmişdir.

Bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, dölə ruh üfürülməmiş hallara da aiddir və eyni şəkildə abortun şəri cəhətdən icazəli olduğu hallarda da vacib ehtiyata əsasən kəffarə mövcuddur.

Məsələ 746: Bir şəxs dölün düşməsinə səbəb olarsa, lakin 740-cı məsələdə bəyan edildiyi kimi, həmin şəxs ürfən dölü tələf edən şəxs sayılmazsa, ona kəffarə vacib deyildir.

Amma həmin şəxs, dölü tələf edən şəxs hesab edilərsə, kəffarə ona vacib olar. Məsələn, həkim, qadına dölün düşməsinə səbəb olacağını bildiyi bir dərman təyin edərsə və qadın bundan xəbərsiz olaraq dərmandan istifadə edərsə və döl düşərsə, bu halda həkim kəffarə verməlidir.

Məsələ 747: Dölün düşməsinə iki və ya daha çox şəxs səbəb olarsa, onların hər birinə abortun növünə görə kəffarə vacibdir, istər qəsdən olsun istər bilməyərəkdən.

Həmçinin, əgər insan iki və ya daha çox dölü abort edərsə, onların hər biri üçün ayrıca kəffarə ödəməsi lazımdır.⁶⁰⁵

Müxtəlif tibbi məsələlər

Tibbi ehtiyac səbəbilə masturbasiya etmək

Məsələ 748: Bəzi tibbi məqsədlərlə,⁶⁰⁶ məsələn, süni mayalanma və ya sonsuzluq testi üçün kişidən sperma götürmək məqsədi ilə öz həyat yoldaşı ilə müvəqqəti nikahla olsa da mazaqlaşaraq masturbasiya etməsinin işkalı yoxdur. Amma kişinin öz - özü ilə masturbasiya etməsi haramdır və sırf sonsuzluq, yaxud süni mayalanma və bu kimi şeyləri aşkar etmək üçün analiz vermək niyyətinin olması, bu əməlin haramlığını aradan qaldırmaz. Əlbəttə, kişi sperma analizinin verilməsindən asılı olan və müalicə olunmaqdan başqa çarəsi olmayan bir xəstəlikdən əziyyət çəkərsə, həmçinin, sperma nümunəsi götürmək üçün şəri qanunlara uyğun (müvəqqəti nikah yolu ilə olsa belə) başqa yol olmazsa, bunu etməyin işkalı yoxdur.

Həmçinin, övladı olmayan və övlad sahibi olması zəruri sayılan şəxs, (həkim analizi, yaxud süni mayalanma üçün-müt) bunu etmədiyi təqdirdə, (övladsızlıq) adi halda dözülməsi mümkün olmayan çox ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, süni mayalanma yolu ilə övlad sahibi olması üçün haram masturbasiyadan başqa heç bir şəri həll yolu olmazsa, bu əmələ icazə verilir. Bir şərtlə ki, övladsızlığın hərəcə səbəb olması və (müalicə və yaxud süni mayalanmanın-müt) yalnız bu vasitə ilə həll yolunun mümkünliyi aydın olmuş olsun.⁶⁰⁷

Himenoplastika (qızlıq pərdəsinin yenilənməsi)

⁶⁰⁵ - Əlbəttə, əgər dölə ruh üfürülməyibsə, qeyd olunan hallarda vacib ehtiyata əsasən, kəffarə vacib sayılacaqdır.

⁶⁰⁶ - Yaxud başqa məqsədlə.

⁶⁰⁷ - Əgər yetim uşaqların qəyyumluğunu qəbul etməklə bu zərurət aradan qalxarsa, bu işin əsası, şəxs üçün - onun şəriət şərtlərinə uyğun olaraq - sıxıntı və hərəcə düşmədən əlçatan olarsa, bu halda övlad sahibi olmaq üçün haram müqəddimələrin icra edilməsi caiz deyil.

Məsələ 749: Bakirəliyi bərpa etmək üçün qadının öz övrətini həkimə göstərməsi həkimin baxmasına və ya toxunmasına səbəb olarsa caiz deyildir. Zəruri hallar və başqa həll yollarının olmaması istisnadır.

Qan vermək

Məsələ 750: Ehtiyacı olan xəstələrə qan vermək, əvəzində pul və ya mal almaq caizdir. Həmçinin, qadından kişiye və yaxud əksinə və ya kafirdən müsəlmana qan köçürməyin heç bir işkalı yoxdur.

Evtanaziya (xəstəni rəhm məqsədilə öldürmək)

Məsələ 751: Müsəlman dözülməz xəstəlikdən əziyyət çəkərsə, fiziki qüsurlar və ya ruhi depressiyaya məruz qalarsa, şiddətli ağrılar keçirərsə, ölüm ayağında və ya komada olarsa onu bu əziyyətdən xilas edib incitməmək üçün asan və ağrısız olsun deyərək rəhm etmək məqsədi ilə öldürmək olmaz.⁶⁰⁸

Bu iş, xəstənin istəyi ilə edilsə belə, haramdır və böyük günahlardan sayılır. Məsələn, xəstə, həkimdən və ya tibb bacısından həyatına son qoymasını xahiş etsə və həkim yaxud tibb bacısı xəstənin rahat ölümünə səbəb olan bu işi görsə şəraitindən asılı olaraq qisas və ya diyəyə səbəb olacaqdır.

Qeyd edək ki, bu hökmdə onun hansı formada olmasından asılı olmayaraq heç bir fərqi yoxdur. Ölümçül dərmanın yeridilməsi, şüuru azaldan və ölümü sürətləndirən yüksək dozalı sakitləşdirici dərmanın verilməsi, zərdab və venadaxili qidalanmanın kəsilərək xəstənin müalicə prosesinin dayandırılması, oksigen cihazının kəsilməsi, dialezin qarşısının alınması və s.kimi.

Xəstəyə iynə və peyvənd (vaksin) vurmaq

Məsələ 752: İnsana dərman və ya peyvəndin vurulması onun icazəsi ilə olmalıdır. Əgər o, yetkinlik yaşına çatmamış və ya dəli olarsa, bu iş, onun şəəri vəkiliyin icazəsi ilə olmalıdır.

Məsələ 753: Effektivlik faizinin yoxlanılması və əlavə təsirlərinin müəyyən edilməsi mərhələlərində olan və təsdiq edilməmiş dərman və ya peyvəndin təsdiq edilmiş dərman və ya peyvənd kimi xəstəyə məlumat vermədən yeridilməsi caiz deyildir. Daha doğrusu, xəstənin məlumatı və razılığına baxmayaraq, həyatı təhlükəsi olan və ya qarşısı alınma bilməyən ağır fəsadların yaranmasının məntiqi ehtimalı varsa, icazə verilmir.⁶⁰⁹

Həkimlərin və tibb bacılarının əlaqədar məsələləri öyrənməsi

⁶⁰⁸ - Bu əməl tibbdə "evtanaziya" adlanır ki, bu da rəhm etmək məqsədilə öldürmə, ağrısız öldürmə, şəfqətlə öldürmə, rahat və rahatlaşdırıcı ölüm deməkdir.

⁶⁰⁹ - Belə hallarda ixtisaslaşmış, etibarlı və təcrübəli həkimlərin diaqnozuna etibar etmək məqsəd-uyğundur.

Məsələ 754: Həkimlər, tibb bacıları, cərrahlar, stomatoloqlar, əczaçılar və s. tibb işçilərinin hökmləri öyrənməməsi səbəbindən, vacib hökmü tərk edib, haram əməli etmə ehtimalı varsa, əlaqədar şəriət məsələlərini öyrənməsi lazımdır.

Yoluxucu xəstəliklərlə əlaqədar bəzi hökmlər

Məsələ 755: İnsan camaatın toplaşdığı yerdə və ya məxsus məkanda olması və ya yoluxucu xəstəliyə tutulmuş, yaxud yoluxma ehtimalı olan insanlarla təmasda olması səbəbi ilə, yoluxucu xəstəliyə tutulma və ağır xəsarət və ya ölümə nəticələnmək ehtimalı ciddi və məntiqli şəkildə olarsa, qorxu və narahatlığa səbəb yaradarsa bundan çəkinməlidir. Amma gigiyena qaydalarına və lazımi ehtiyat tədbirlərinə riayət etməklə xəstəliyin ona keçməyəcəyinə əmin olsa, istisnadır.

Məsələ 756: Yoluxucu xəstəlikdən əziyyət çəkən və ya bəzi nişanə və əlamətlərə görə bundan şübhələnən şəxs (əvvəlki məsələdə qeyd edildiyi kimi,) xəstəliyin başqaları ilə əlaqə və təmas nəticəsində (ki, onun yoluxucu xəstəliyə tutulması haqda məlumatsızdırlar,⁶¹⁰) onlara keçməsi üçün əsaslı (məntiqli) ehtimal olduqda, təmasdan çəkinməsi lazımdır. Amma gigiyena qaydalarına və lazımi ehtiyat tədbirlərinə riayət etməklə xəstəliyin ona keçməyəcəyinə əmin olsa, istisnadır.⁶¹¹

Məsələ 757: Yoluxucu xəstəlikdən əziyyət çəkən və ya bəzi nişanə və əlamətlərə görə bundan şübhələnən şəxs, 755-ci məsələdə qeyd edildiyi kimi, başqaları ilə əlaqə və təmas zamanı gigiyenik qaydalara riayət etməsə, əlaqə yaratdığı şəxs də, bundan xəbərsiz olsa,⁶¹² nəticədə xəstələnsə,⁶¹³ onu xəstəliyə yoluxduran şəxs, səbəb olduğu zərərə⁶¹⁴ görə “ərş” yaxud diyə ödəməyə borcludur. Əgər xəstəlik yoluxanın ölümünə səbəb olsa, xəstəliyi yoluxdurana qətl diyəsi sabit olacaqdır. Müalicə olunduğu və əmək qabiliyyətinin olmadığı müddətdə, məişət ehtiyaclarını qazanan fəhlədirsə, onun işinin haqqı “ücrətül-misl” şəkildə təmin edilməlidir.⁶¹⁵

⁶¹⁰ - Onun ictimai yerlərdə iştirakı kimi.

⁶¹¹ - Əgər sözügedən şəxsin hava limanları, dəmiryolları, metrolar və dövlət qurumları və idarələri kimi ictimai yerlərdə olması, başqalarının yoluxucu xəstəliyə yoluxmasına səbəb olarsa və ya onun vasitəsilə onların bu xəstəliyə tutulması haqda məntiqli ehtimalı varsa, şəriət hakimi və ya onun tərəfindən olan səlahiyyətli şəxs, xəstə insana bu yığıncaqlarda iştirak etməyi qadağan edə bilər.

⁶¹² - Amma əgər onun xəstəliyini bilsə və özü səhlənkarlıq etsə, qorunmayıb xəstələnsə və buna da ürfdə xəstəliyin öz şəxsi səhlənkarlığı ucbatından olması deyilsə, (xəstəliyi ona keçirən) həmin şəxs zəmin deyildir.

⁶¹³ - Təbii ki, zəmanətin isbatı, onun sözügedən şəxs vasitəsilə xəstəliyə yoluxduğuna əmin olduqdadır. Xəstəliyin bu fərdə onun tərəfindən ötürülməsi ilə bağlı şübhə varsa və yaxud xəstəliyin səbəbi bilinməyən halda isə həmin şəxs zəmin deyil. Həmçinin, əgər zərər çəkmiş şəxsin müalicə alması mümkün olsa, lakin o, bu işdə səhlənkarlıq edərək, günahkardırsa, belə ki, zərərin baş verməsinin səbəbkarı kimi ürfən özü göstərilirsə, xəstəliyin daşıyıcısı həmin zərərə zəmin deyildir.

⁶¹⁴ - Əgər müalicənin dəyəri diyə dəyərindən çox olarsa, vacib ehtiyata əsasən əlavə məbləği də verməlidir.

⁶¹⁵ - Üçüncü cildə, “Qəsb” bölümündə, 1492-ci məsələdəki izaha oxşar şəkildə.

Məsələ 758: Peyvəndin edilməməsi insanın xəstəliyə tutulması, ağır xəsarət alması və ya ölümünə səbəb olması ehtimalını verərsə və bu ehtimal qorxu və narahatlıq doğuracaq dərəcədə məntiqli və diqqət olunması şəkildədirsə, eləcə də xəstəlikdən qorunmağın başqa yolu da yoxdursa,⁶¹⁶ onun peyvənd olması lazımdır.⁶¹⁷

Məsələ 759: İnsan, peyvəndin vurulmasının ağır əks təsirləri və son dərəcə əhəmiyyətli zərəri olacağını ehtimal verərsə, bu ehtimal əhəmiyyətli və məntiqli olub onun qorxu və narahatlığına səbəb olarsa, peyvəndin vurulması caiz deyildir.

Məsələ 760: İnsan həm peyvəndin vurulmasının həm də vurulmamasının zərərli olduğunu ehtimal edərsə, əvvəlki iki məsələdə qeyd olunan şərtlərlə daha çox əhəmiyyət daşıyan və vacib olan tərəfi seçməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bir tərəfin daha çox əhəmiyyət daşması, həmin tərəfdə böyük ehtimal səbəbinin olmasıdır. Məsələn, insanda həm peyvənd vurdurmağa, həm də onu vurdurmaqdan imtina etməyinə görə ölüm qorxusu ola bilər. Əgər peyvənd olmaqla 20 %, peyvənd olmamaqla 40 % ölüm qorxusu olarsa, bu halda peyvənd edilməlidir.

Ancaq bəzi hallarda, bir tərəfin əhəmiyyət daşması o biri tərəfə nisbətən daha böyük təhlükə yaratdığı üçündür. Məsələn, bir insanın peyvənd etdiyi təqdirdə ölmə ehtimalı 20%, peyvənd etmədiyi zaman isə ağır xəstəliyə tutulma şansı yenə 20% -dirsə, bu halda ölümün əhəmiyyəti daha önəmli olduğu üçün peyvənd edilməməlidir.

Məsələ 761: Donuz jelatini və ya murdar kimi haram olmuş maddələrdən hazırlanan vaksinlərin vurulmasının, öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur.

Məsələ 762: Xəstələri müalicə etmək, onlara qulluq etmək və onlarla bağlı zəruri işləri görmək həkim və tibb bacılarına və lazım gəldikdə bu işi bacaranların hamısına vacibi kifayidir.

Ümumi xəstəliklər (pandemiya, epidemiya) və çətinliklərin aradan qalxması üçün mənəvi tövsiyələr

Mömin kişilərə və qadınlara ümumi müşkülləri və bəlaları həll etmək üçün bəzi məsləhətlər tövsiyə olunur:

Hamının üzləşdiyi müsibəti aradan qaldırmaq üçün Uca Allaha dua etmək, yalvarmaq və Məsumlara (ə) təvəssül etmək tövsiyə edilir. Ümid vardır ki, möminlərin duaları Uca Yaradan tərəfindən qəbul olunsun.

Qurani-Kərim və Əhli-beytdən (ə) nəql edilmiş duaları oxumaq.

Sədəqə vermək.

Xəstəlik üzündən iqtisadi və məişət çətinlikləri olan ailələrə maddi yardım göstərmək.

Gigiyena qaydalarına mümkün qədər riayət etmək və onları bu işə rəğbətləndirmək və təşviq etmək.

Xəstəlikdən amanda qalmaq üçün başqalarına kömək etməyə çalışmaq və imkan daxilində, ondan əziyyət çəkənlərin sağlamlığını sürətləndirmək üçün onlara qayğı

⁶¹⁶ - Cəmiyyətə olmamaq və gigiyena qaydalarına riayət etmək kimi.

⁶¹⁷ - Əgər əməl etməzsə və məntiqi ehtimal verdiyi və qorxdığı şey gerçəkləşərsə, şəriət tərəfindən üzrlü olmaz.

göstərmək. Təbii ki, son üç bənddə qeyd olunanlar, bəzi hallarda və şəraitlərdə vacib sayılacaqdır.⁶¹⁸

Vəqf

Vəqfin fəziləti

Vəqf yaxşı bir əənə və “baqiyatus-salihə”, yəni, əbədi qalan saleh əməllərin ən bariz nümunələrindən biridir. Bu əməl, bir çox hədislərdə ölümündən sonra qalan “cari sədəqə” adlandırılır ki, mükafatı insanın yaxşı əməllər dəftərində qeyd olunur.

Hədisdə İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın Rəsulu (s) döyüş qənimətlərini böldüyü zaman, Əmir-əlmöminin Əliyə (ə) bir hissə torpaq payı çatdı. Həzrət orada çeşmə qazmağı göstəriş verdi və suya çatdıqda dəvə boynu kimi çeşmədən su püskürdü. Əmir-əlmöminin (ə) onu يَنْبُع عَيْن - “qaynar bulaq” adlandırdı. Bir şəxs müjdə vermək üçün o Həzrətin (ə) yanına gəldi. Həzrət (s) buyurdu: “Onun varisinə müjdə ver, bu, Allah evinin zəvvarları və onun yolunda olan müsafirlər üçün aydın və etibarlı bir sədəqədir ki, satılmaz, bəxşis edilməz və miras qalmaz...”⁶¹⁹

İmam Sadiqdən (ə) rəvayət olunur ki, buyurdu: “İnsandan qalan ən xeyirli üç şey bunlardır:

1. Onun üçün Allahdan bağışlanma diləyən ləyaqətli övladı olması.
2. Başqalarının əməl etməsi üçün yaxşı əənə və adət qoyması.
3. Onun ölümündən sonra da davam edən sədəqə”.⁶²⁰

Bir hədisdə İmam Sadiq (ə) buyurur: “Altı hal vardır ki, onun savabı ölümündən sonra da insana çatır:

1. Onun üçün bağışlanma diləyən saleh övlad.
2. Ondan yadigar qalan və oxunan Quran.
3. Əkdii ağac.
4. Qazdığı su quyusu.
5. Sağlığında başlatdığı və ölümündən sonra da davam edən xeyriyyəçilik.
6. Onun yaratdığı və ölümündən sonra da davam edən yaxşı adət-əənə^{621, 622}

⁶¹⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, yoluxucu xəstəliklərə tutularaq ölmüş şəxsin meyitinin dəfn-kəfəni haqda, birinci cildə, “Ölünün hökmləri” bölümündə, 835-838-ədək olan məsələlərdə izah verilmişdir.

⁶¹⁹ - “Təhziib əl-Əhkam”, 9-cu cild, “əl-Vuquf vəs-sədəqat” babı, səh. 148 və 149, hədis. 56.

⁶²⁰ - “Vəsail-əş-şiə”, 19-cu cild, “əl-Vuquf vəs-sədəqat”, 1 bab, səh. 174 və 175, hədis. 10.

⁶²¹ - “Vəsail-əş-şiə”, 19-cu cild, “əl-Vuquf vəs-sədəqat”, 1 bab, səh 173, hədis 5.

Vəqfin tərfi və qisimləri

Vəqfin tərfi

Məsələ 763: Vəqf edən şəxs, əslində onu öz malikiyyətindən çıxarır və vəqfdən sonra nə özü, nə də başqaları onu sata və kiməsə bağışlaya bilməz və heç kəs ondan irs götürə bilməz.

Əlbəttə, sonrakı məsələlərdə qeyd olunan bəzi müstəsna hallarda, vəqf malının satışı caizdir.⁶²³

Vəqfin məna və rüknlərinə əsasən bölümləri

Məsələ 764: Məfhum və əsas elementlər baxımından vəqf iki növdür:

Birinci növ vəqf: bu növdə, vəqfin iki bünövrə və sütunu var:

- a) Vəqf edən şəxs (vaqif)
- b) Vəqf edilən əmlak (eyni moqufə)

Bu vəqf növü, məscid vəqfinə xasdır.⁶²⁴

İkinci növ vəqf: bu növdə üç əsas element var:

- a) Vəqf edən şəxs (vaqif)
- b) Vəqf edilmiş əmlak (eyni moqufə)
- c) Mülkün vəqf olunduğu şəxs, ünvan, cəhət və s.(moqufun əleyhim)

Məsələn, əgər bir şəxs öz övladlarına ev vəqf edərsə, vəqf edən şəxs vaqif, vəqf edilmiş əmlak yəni, ev eyni moqufə və vəqf edən şəxsin övladları isə vəqf edilmişlər, yəni, moqufun əleyhim adlanır.

Bu növ vəqf, məscid vəqfindən başqa vəqflərdə olur və bu növ vəqfdə vəqf olunmuş mal, vəqf edilmiş şəxsin mülkiyyətinə çevrilir. Əlbəttə ki, sözügedən mülkün “Tilq” hüquqları ona verilmir və müstəsna hallar istisna olmaqla, onu satmaq hüququ yoxdur.⁶²⁵

⁶²² - Digər bəzi hədislərdə də, bu maddələrdən biri kimi “istifadə olunacaq elm” qeyd edilmişdir. Müstədrək əl-vəsail, müstənbətul-məsail, c. 12, Kitabu əl-əmru bil-məruf və n-nəhyu ən il -munkər və ma yəlhəqu bih, bab 15, səh. 230, hədis 6.

⁶²³ - Üçüncü cildə, vəqf əmlakının satışına icazə verilməsi halları qeyd edilmiş, 163-165-ə qədər olan məsələlərdə və həmin cildə, 912-915-ə qədər olan məsələlərdə, bu haqda bəzi izahatlar verilmişdir.

⁶²⁴ - Bu vəqf növündə, vəqf olunmuş mal-mülk heç bir şəxsin, ünvanın, xüsusi və ya ümumi tərəflərin mülkiyyətinə aid ola bilməz və terminologiyada bu vəqf “vəqfi təhriir”, yəni, “yazılı vəqf” adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, “məscidin əsas ərazisi”nin yeri, “vəqfi təhriir” (birinci növ)dür. Digər hissələrin ərazisi isə mətbəx, tualet, eləcə də məscidin binası və digər hissələri, məscidə ikinci növ vəqf sayılır.

⁶²⁵ - “Tilq” mülkiyyət növü, sahibinin mütləq mülkiyyətində olan bir mülk növüdür və ondan hər cür istifadə -alqı-satqı, hədiyyə, sülh, icarə, ariyə və bu kimi şeylər- səhihdir. Amma vəqf və ya “rəhn” mülkü belə hüquqlara sahib deyil, onlar “qeyri-tilq” mülkiyyət sayılır.

Vəqfin ikinci dərəcəli bölümləri

Məsələ 765: Əvvəlki sualda qeyd edilən ikinci növ vəqf, moqufun əleyh, yəni, vəqfin nəyə, kimə, hansı cəhətə vəqf edilməsi baxımından üç növə bölünür:

Xüsusi vəqf

Müxtəlif fərdlərə aid olan ümumi vəqf

Müxtəlif cəhətli vəqf

Bu növlərin izahı sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaq.

Xüsusi vəqf

Məsələ 766: Bu vəqf növündə mal bir və ya bir neçə şəxsə və yaxud xüsusi məkana vəqf edilir. Məsələn, bir şəxs evini Qasim adlı müəyyən bir şəxsə, və ya Qasim və onun övladlarına və ya öz övladlarına vəqf edir. Yaxud Müqəddəs Kəbə evinə və ya müəyyən bir məscidə yaxud İmam Rzanın hərəmi kimi müəyyən bir məkana vəqf edir.

Müxtəlif fərdlərə aid olan ümumi vəqf

Məsələ 767: Bu növ vəqfdə, mal-mülk aid olunması mümkün olan məxsus fərdə, yaxud şeyə ümumi şəkildə vəqf edilir. Bu şəkildə olan vəqf bəzən, zaman bölümünə uyğun olaraq bir insana, məsələn, şiə imamlarına, bəzən isə müxtəlif dövrlərdə olan birdən çox insana məsələn, kasıblara, alimlərə, din tələbələrinə, tələbələrə və ya yetimlərə şamil edilir.

Müxtəlif cəhətli vəqf

Məsələ 768: Bu növ vəqfdə, mal-mülk elə şəkildə vəqf edilir ki, xüsusi bir şəxsə və ya şeyə aid olmur və bu da aşağıdakı iki formada öz əksini tapır:

Bəzən vəqf xüsusi şəkildə olur. Məsələn, bağ elə vəqf edilir ki, onun məhsullarından yalnız müəyyən evdə İmam Hüseyinin (ə) əzadarlığına və ya müəyyən bir şəxsin övladlarının yedizdirilməsinə istifadə etmək üçün vəqf olunsun.

Bəzən vəqf ümumi şəkildə olur. Məsələn, mal hər bir xəstəni müalicə etmək, hər kəsə Quran öyrətmək, hər yerdə dini təbliğ etmək, yol çəkmək və ya hər hansı bir yaxşı işi görmək üçün vəqf olunsun.⁶²⁶

Vəqfin mənfəətlərinə nisbət mülkiyyət forması

Məsələ 769: Birinci növ vəqfdə (766-cı məsələ) qeyd olunduğu kimi, məsələn, konkret şəxsə və onun övladlarına, müəyyən bir hərəmə və ya məscidə bağ vəqf olunarsa, vəqf olunmuş şeyin mənfəətləri və məhsulları da vəqfin özü kimi, vəqf olunanın mülküdür,

⁶²⁶ - Son üç növün izahlarına diqqət yetirərək, qeyd olunan üç növ vəqf arasında fərqi belə deyə bilərik:

“Üçüncü növ” vəqfdə, vəqf olunan şəxs, şey və ya cəhət, məsələn, yemək yemək, yas tutmaq, müalicə etmək, Quran öyrətmək, məzhəbi yaymaq, yolu abadlaşdırmaq, xeyir əməllərdir ki, xüsusi bir şəxsə, məkana və şeyə məhdudlaşmır. Amma vəqfin ikinci növündə, birinci misaldakı “imam” hər bir zamanda xüsusi bir şəxsə aid edilir. Sonrakı misallarda isə, “kasıblar, alimlər, din tələbələri, tələbələr, yetimlər”, hər zamanda bir neçə şəxsə şamil olunur. Vəqfin birinci növündə isə, konkret bir şəxsə və ya şəxslərə, məxsus şeyə və ya məkana və sairə vəqf edilir.

əlbəttə, vəqfin özü qeyri-tilq əmlakıdır⁶²⁷ və bunun hökmü 763-cü məsələdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 770: Vəqfin ikinci növündə (767-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) vəqfin mənfəət və məhsullarına sahiblik üç formada olur:

a. Mənfəətlər də vəqf olunmuş yerin mülkiyyətidir və ümumiyyətlə şəxslər ona sahib deyildir, məsələn, din tələbələri üçün mədrəsə vəqfləri, səyyahlar üçün karvansara vəqfləri, alimlər üçün kitab vəqfləri bu kateqoriyaya daxildir. Deməli, tələbələr, müsafirlər və elm əhli mədrəsə, karvansara və kitabların mənfəətlərinin sahibi deyillər və yalnız vəqf malından istifadə etmək hüququna malikdirlər.

b. Mənfəətlər də vəqf olunmuş yerin mülkiyyətidir və mütəvəlli (vəqfi idarə edən şəxs) sözügedən mənfəətləri şəxslərin mülkiyyətinə keçirməklə, ayrı-ayrı şəxslərə təhvil verməklə, vəqf olunan mülkiyyətin mənfəətini fiziki şəxslərin mülkiyyətinə çevirir. Bu, yoxsullara vəqf olunmuş bağa bənzəyir ki, nə vaxt mütəvəlli bağın məhsulunu həmin yoxsula versə, yoxsul şəxs həmin məhsulun sahibi olur.

c. Mənfəətlər hər zaman müşa (müştərək) formada, yəni, həmin zamanda olan şəxslərin mülkiyyətində olur. Bu halda, qəyyumun, mənfəətləri onların mülkiyyətinə keçirməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bir şəhərin alimlərinə vəqf olunmuş bağ kimi, belə ki, bağın məhsulu yarandığı ilk gündən onlara məxsusdur.⁶²⁸

Məsələ 771: Vəqfin üçüncü növündə (768-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi) də mənfəət həmin cəhətin mülkiyyətidir. İstər xüsusi vəqf olsun, istər ümumi vəqf, əlbəttə, vəqfin özü qeyri-tilq əmlakıdır və onun hökmü 763-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

Vəqf olunmuş mülkün alt və üst boşluğunda olan yerin hökmü

Məsələ 772: Məscid tikilməsi üçün vəqf olunmuş yerdə çoxmərtəbəli bina tikənlər, onun bütün mərtəbələri, həmçinin, zirzəmisini məscid hökmündədir. Amma vəqf edən şəxs, vəqf zamanı, məscidin hüdudu kimi müəyyən hündürlük və ya dərinlik çərçivəsi təyin edərsə, bu hal istisnadır.

Bu hökm ümumi və xüsusi olmaqla hüseydiyyə, mədrəsə və digər vəqflərə də aiddir.

Faydalanmaq və mənfəət əldə etmək üçün edilən vəqf

Malından və vəqf olunan şəxs tərəfindən istifadə etmək keyfiyyətinə görə vəqf üç yerə bölünür: 1) Faydalanmaq üçün edilən vəqf. 2) Mənfəət əldə etmək üçün edilən vəqf. 3) Faydalanmaq və mənfəət əldə etməkdən daha geniş əhatə dairəsinə malik olan vəqf.

Faydalanmaq üçün edilən vəqf

⁶²⁷ - “Qeyri-tilq” əmlakın tərfi haqda 764-cü məsələnin haşiyəsində izah verilmişdir.

⁶²⁸ - Qeyd olunan üç vəqf növünün hər birinin həyata keçmə meyarı, vəqfin niyyəti və vəqf növü ilə əlaqədardır.

Məsələ 773: Əgər bir şəxs malı vəqf edib, şərt qoysa ki, vəqfin olunduğu şəxs, özü birbaşa vəqf malından istifadə etsin və ondan faydalansın, belə vəqf, faydalanmaq üçün edilən vəqf adlanır və bu şərt yerinə yetirilməlidir.

Odur ki, (ata) övladlarına yaşamaları üçün ev vəqf etsə, onlar evi kirayə verə bilməzlər və orada yaşamaq istəməyənlərin orda heç bir haqqı yoxdur.⁶²⁹

Eləcə də, məsələn, məhsullarını əzadarlıq məclislərində istifadə olunsun deyə bir baği vəqf etsələr, bağın məhsulunu satıb pulunu məclislərdə xərcləməyə haqları yoxdur.

Məsələ 774: Əvvəlki məsələdə qeyd etdiyimiz kimi, əgər ev kimi bir mülk faydalanmaq üçün vəqf edilibsə və vəqf olunan şəxs, ümumiyyətlə, başqa yerə hicrət etməsi və əhəmiyyətli bir zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyət ("hərəcə") səbəbilə maldan özü istifadə edə bilmirsə, bu zaman aşağıdakı iki hal təsəvvür edilə bilər:

Vaqif (vəqf edən şəxs) vəqfdə və qeyd olunan şərti qoymaqda iki şeyi nəzərə almış və iki məqsədi olmuşdur: birincisi: bu evdən nəzərdə tutduğu insanlara fayda vermək; ikincisi: insanların özlərinin həmin evdə məskunlaşması.⁶³⁰

Bu halda, ev vəqf olunan şəxslər evdən başqa bir şəkildə, məsələn, kirayə verməklə faydalana bilərlər.

b. Vaqif (vəqf edən şəxs) ancaq nəzərə tutduğu insanların orada yaşamasını istəyib. Məsələn, ziyarətgahın yaxınlığında olan evi övladlarına vəqf etməkdə (bu vəqfdən tək hədəfi -müt) onun yeganə arzusu övladlarının ziyarətgahı asanlıqla ziyarət etmələri olub.

Bu halda, vəqf (onun tələbi və arzusu həyata keçmədiyi üçün -müt) batil olur və ev vəqf edənin mülkiyyətinə əgər o vəfat edibsə, varislərinə qaytarılır.⁶³¹

Qeyd etmək lazımdır ki, əksər vəqflər A bəndində qeyd edilən vəqflər növündəndir.

Mənfəətlənmək üçün edilən vəqf

Məsələ 775: Əgər vəqf edən şəxs, vəqf etdiyi şəxslərin, vəqfin özündən deyil, vəqf malının gəlirindən istifadə edilməsini şərt qoysa, bu, terminologiyada mənfəət vəqfi adlanır.

Burada vəqf edilmiş şəxs, vəqf əmlakının özündən istifadə edə bilməz, daha doğrusu, vəqfin gəlirindən, icarə və bu kimi mənfəətlərdən faydalanmalıdır.

Buna görə də, hüseydiyyənin yanında olan evi, hüseydiyyənin xərclərinin onun gəlirindən (vəqfin mənfəətindən) ödənilməsi üçün ayırmış olsalar, hüseydiyyənin proqramlarını keçirmək üçün həmin evdən istifadə edə bilməzlər.

Təbii ki, əgər sözügedən vəqfdə, evin istifadə növü mütləq deyilibsə və konkret bir hal qeyd olunmayıbsa, əgər mütəvəlli (vəqf işlərini idarə edən şəxs) uyğun görsə, onu hüseydiyyə mərasimlərinin keçirilməsi üçün icarəyə götürə, sonra isə ianə və

⁶²⁹ - Bu işdə, vəqfdən necə istifadə etmək barədə bəzi məsələlər 889 və 890-cu məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁶³⁰ - Başqa sözlə desək, vəqf edən şəxsin, vəqfdən məqsədi, nəzərdə tutduğu şəxslərə, evdə məskunlaşmağı prioritet və öncelik tanıyaraq, evdən faydalanmaq şəraitinin yaradılması olmuşdur. Qeyd olunan xüsusiyyət aradan qaldırıldıqda belə, onun əsas istəyi (həmin şəxslərin evdən faydalanmaları) öz qüvvəsində qalır.

⁶³¹ - Əlbəttə, məsələnin fərzi budur ki, vəqfin aid olduğu şəxslərin heç birinin - hətta sonradan doğulanların da - ondan istifadə etməsi qeyri-mümkün və ya zərərli və yaxud "hərəcə" səbəbidir.

hüseyniyyənin sair maliyyə vəsaitlərindən icarə haqqını ödəyə bilər. Sonra o pulu hüseyniyyənin xərclərini ödəmək üçün istifadə edə bilər.

Faydalanmaq və mənfəətlənməkdən daha geniş əhatə dairəsinə malik olan vəqf

Məsələ 776: Əgər vəqf edən şəxs, vəqfdən istifadə edəcək şəxsin özünün vəqf malından birbaşa istifadə etməsi və ya yalnız onun gəlir mənbəyindən istifadə etməsi haqda şərt qoymayıbsa, daha doğrusu, o, mülkü, məsələn, evi vəqf edib ki, vəqfdən istifadə edəcək şəxs, onun faydalarından və gəlirindən istədiyi şəkildə istifadə edə bilsin. Belə olan halda, vəqfdən istifadə edəcək şəxs, özü vəqf olunmuş maldan istifadə edə bilər və ya həmin evdə məskunlaşar və yaxud evi kirayə vermək və bunun kimi işlərlə onun gəlirindən bəhrələyə bilər. Belə ki, məsələn, vəqf edən şəxs: “Bu ev mənim övladlarıma vəqf edilir” desə və konkret vəqf növünə dair heç bir açıqlama olmazsa, belə vəqf, faydalanmaq və mənfəətlənməkdən daha geniş əhatə dairəsinə malik olan vəqf sayılır.

Vəqfin həyata keçmə şərtləri

Məsələ 777: Vəqfi həyata keçirmək üçün aşağıdakı şərtlərə əməl edilməlidir:

Həyata keçirilməsi lazımdır.

Vəqf müvəqqəti və xüsusi bir zaman çərçivəsi üçün olmamalıdır.

Vəqf gələcəkdə başlamamalıdır.

Vəqf hansısa bir şərtə bağlı və asılı olmamalıdır. (vəqfi-təliqi olmamalıdır.)

Vəqf edən, malı özünə vəqf etməməlidir. (özünə vəqf etmək olmaz.)

Vəqf edilən mal təhvil verilməlidir. (bəzi hallarda)

Bu şərtlərin izahı gələcək məsələlərdə qeyd olunacaq.

Vəqfin həyata keçirilməsi lazımdır.

Məsələ 778: Vəqfin baş tutması üçün yalnız niyyət kifayət deyil, bununla yanaşı, şifahi və ya əməli şəkildə həyata keçirilməsi də onda yer almalıdır.

Şifahi şəkildə icra etmək: Məsələn, insanın “vəqf etdim” və ya “həbs etdim”⁶³² deməsi və yaxud vəqf etdiyinə dəlalət edən başqa ifadələr işlətməsi, işlətdiyi ifadənin işarə və əlamətlərlə vəqf etdiyini çatdırması da kifayətdir.

Əməli şəkildə həyata keçirmək: Məsələn, vəqif (vəqf edən şəxs), məscid və ya hərəmə vəqf etmək istədiyi xalçalar, çıraqlar və ya digər əşyaları, vəqf niyyəti ilə məscid və ya hərəmin mütəvəllisinə və yaxud mütəvəllinin vəkilinə versin. Yaxud məscidi vəqf etmək istəyən, məscid etmək niyyəti ilə bina tiksin, ya hətta bir yeri məscid etmək niyyəti ilə onun torpağının ətrafına dörd divar hörsün.⁶³³ Bu hallarda, vəqf etmək, xüsusi söz və ifadələr demədən həyata keçirilir.

⁶³² - Təbii ki, “həbs” kəlməsinin “həbs və ona əlavələr” bölümündə başqa mənada işlənməsi qeyd olunur. Odur ki, “həbs” sözünün vəqf və ya həbs mənasında olması işləndiyi kontekst və ya məndən anlaşıla bilər.

⁶³³ - Təbii ki, bir yerin məscid kimi vəqf edilib-edilməməsi məlum olmayan hallarda, əgər bu, şübhəli olsa, məsələn, binanı tikən şəxsin vəfat etməsi və onu məscid kimi tikib-tikdirməməsi məlum olmasa, binanın məscidlərin memarlıq üslubunda tikilmiş olması, onun məscid kimi vəqf edilməsinə hökm vermək üçün kifayətdir.

Məsələ 779: Əvvəlki məsələnin izahına əsasən, əgər bir şəxs vəqf üçün bir mal-mülk müəyyən edib, nəzərə alsın və onu vəqf etmədən əvvəl ölsə, yaxud peşman olsa, vəqf həyata keçirilməmiş hesab olunur.

Məsələ 780: İnsan vəqfi həyata keçirmək məqsədilə, əmlakı vəqf etmək üçün başqa şəxsi öz tərəfindən vəkil təyin edə bilər.

Məsələ 781: Əgər bir şəxs başqasının malını onun icazəsi olmadan vəqf etsə (vəqfi füzuli), malın sahibi sonradan icazə verərsə, vəqf səhihdir.

Məsələ 782: Vəqfin hər hansı bir növündə, onun həyata keçirilməsi üçün qarşı tərəfin qəbul etməsi vacib deyildir, hərçənd müstəhəb ehtiyat budur ki, vəqfin bütün növlərində, xüsusən də övladlara edilən vəqf kimi, xüsusi vəqflərdə (vəqf olunan mal-mülk), vəqf olunan şəxslər tərəfindən qəbul edilsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər (mal-mülkün) vəqf olunduğu şəxs həddi-buluğa çatmamış olsa, bu müstəhəb ehtiyatı yerinə yetirmək üçün, uşağın vəlisi onun adından bunu qəbul edə bilər.

Məsələ 783: Vəqfin hər hansı bir növündə, onun həyata keçirilməsi üçün, xüsusən də övladlara edilən xüsusi vəqflərdə Allaha yaxınlıq qəsdinin (qəsd-i qürbət) olması şərt edilməmişdir. Baxmayaraq ki, ilahi mükafata nail olmaq Allaha yaxınlıq qəsdinin olması ilə mümkündür.

Vəqf müvəqqəti və xüsusi bir zaman çərçivəsi üçün olmamalıdır.

Məsələ 784: Əgər bir şəxs malını müəyyən müddətə vəqf etsə, məsələn, “mənim evim 10 il müddətinə övladlarıma vəqf olsun” desə, belə vəqf batildir.⁶³⁴

Məsələ 785: Əgər bir şəxs öz malını nəslə kəsiləcək bir şəxsə və ya şəxslərə vəsiyyəət etsə, məsələn, sərvətini yalnız öz övladlarına və onların övladlarına vəsiyyəət edərsə, (ondan sonrakı nəslə vəqf etməsə), bunun nəticəsində mal üçüncü nəslə vəqf olmasa, belə vəqf, “munqətü-l-axər” vəqfi adlanır. Bu vəqf, səhihdir və batil sayılan “müvəqqəti vəqf” hallarından deyildir.

Hətta nəsil-dən-nəslə və davamlı olaraq malını övladlarına vəqf etsə və bir müddət sonra nəslə kəsilsə də belə vəqf səhihdir.

Məsələ 786: Vəqf edilən şəxslər vəfat etdikdən sonra, vəqf olunmuş mal, vəqf edən şəxsə geri qayıdır. Əgər vəqf edən şəxs vəfat edibsə, vəqfə aid edilən insanların nəslə kəsildiyi zaman deyil, onun özünün vəfatı zamanı, vərəsəsi malın mirasçısı sayılır.⁶³⁵

Beləliklə, məsələn, vəqf edən şəxsin (şərti olaraq Əli və Həsən adlı) iki övladı var. Ölinin (şərti olaraq Hüseyn adlı) bir övladı var. Vəqf edən şəxs, malını başqa birinə (şərti ad olaraq Məhəmmədə) vəqf etsə, sonra vəqf edən, ardınca oğlu Əli və sonra da, vəqfin aid

⁶³⁴ - Amma əgər şəxsin belə bir ifadədən niyyəti vəqf deyilsə, daha doğrusu, izahı “Vəqf” bölümündən sonra ayrıca bir fəsildə qeyd olunacaq olan “həbs”dirsə, həbs səhihdir.

⁶³⁵ - Növbəti məsələ istisnadır.

edildiyi şəxs, (Məhəmməd) vəfat etsə, vəqf batil olduqda (Məhəmmədin vəfatından sonra) mülk Həsən və Hüseynə (əmi və qardaşı oğluna) keçir.⁶³⁶

Məsələ 787: Vəqfin aid edildiyi insanların nəsli kəsildikdən sonra, məsələn, vəqf edən şəxs malı övladlarına nəsildən – nəslə vəqf edərsə, bir müddətdən sonra nəsli kəsilib, yox olarsa, sübut və dəlillərdən vəqfin həyata keçməsi zamanı aşağıda qeyd olunan iki məqsədin nəzərdə tutulması aydın olsa bu zaman vəqf edənin nəzərinə hansı daha uyğun gələrsə, həmin istiqamətdə istifadə oluna bilər.⁶³⁷

birinci: sədəqəni davam etdirmək və daimi xeyriyyəçilik işləri,

ikinci: mülkün vəqf olunduğu insanların ondan faydalanması.

Əgər ikinci hədəfin xüsusiyyəti aradan getsə amma, digər istədiyi (sədəqəni davam etdirmək) qalsa, vəqf batil olmaz.

Məsələ 788: Əgər bir şəxs vəqf edib şərt qoysa ki, ehtiyac duyduğu anda vəqfi ləğv edib, geri qaytara bilsin və öz malına çevirsin, ya onu satıb pulunu özünə xərcləsin, vəqf batil sayılacaqdır.⁶³⁸

Vəqf hansısa bir şərtə bağlı və asılı olmamalıdır.

Məsələ 789: Əgər insan öz malını vəqf edib, ona sonradan başlamağa qərara alsın, məsələn, “Mənim malım gələn ilin əvvəlindən vəqf olsun” desə, “münqəṭəül-əvvəl” (“sonradan başlayacaq vəqf”) adlanan belə vəqf batildir.⁶³⁹

Belə bir niyyəti olmasa, lakin şəriətə görə əvvəlindən bir müddət batil sayılsa da belədir. Məsələn, malı özünə və vəfatından sonra isə övladlarına vəqf etməsi olsun.⁶⁴⁰

Vəqf hansısa bir şərtə bağlı və asılı olmamalıdır. (“vəqfi-təliqi” olmamalıdır.)

Məsələ 790: Əgər vəqf edən şəxs, vəqfi başqa bir şeydən asılı etsə, məsələn, “Əgər oğul övladım dünyaya gələrsə malımı vəqf edirəm” desə, aşağıdakı iki hal istisna olmaqla belə vəqf batildir:

1. Vəqf elə bir məsələdən asılıdır ki, vəqf zamanı o məsələ artıq həyata keçmiş halda olsun və vəqf edən şəxs də bundan xəbərdar olmuş olsun. Məsələn, məhərrəm ayında olduğunu bildiyi halda desin: “Əgər bu ay Məhərrəm ayıdırsa, mən öz malımı vəqf etdim”.

⁶³⁶ - Çünki vəqf edən şəxsin vəfatı zamanı, onun varisləri Əli və Həsən idi. Ona görə də, mülkün yarısı Həsənə, yarısı Əliyə aid edilir və Əli sağ olmadığından, onun payı oğlu Hüseynə verilir.

⁶³⁷ - Vəqfin aid edildiyi şəxslər arasında vəqf nəsildən-nəsilə keçirsə, adi şəkildə vəqf edənin nəsli aradan getmirsə, (nəsli kəsilmirsə), çox güman ki, vəqf edənin məqsədi elə bu olmuşdur.

⁶³⁸ - Belə bir şərt vəqf tələbinə ziddir və onu batil edir.

⁶³⁹ - 795-ci məsələdə qeyd olunanlar da bu qəbildəndir.

⁶⁴⁰ - Sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaq ki, insanın özünə vəqf etməsi batildir.

2. Qeyd olunan məsələ elədir ki, vəqfin düzgün olması onun həyata keçməsindən asılıdır, baxmayaraq ki, vəqf edən şəxs, işin əldə edilib-edilmədiyini bilmir. Məsələn, həqiqətən malın ona məxsus olub-olmadığını bilmədiyinə görə deyir: “Bu malı vəqf edirəm, əgər mənimdirsə” və bir halda ki, həqiqətən də bu mal ona məxsusdur.

Məsələ 791: Əgər şəxs: “Mənim vəfatımdan sonra bu mülk vəqf olsun” desə, belə vəqf batildir. Əgər onun sözlərindən ürfən belə başa düşülsə ki, məqsədi vəqf etməyə vəsiyyəət etməkdir,⁶⁴¹ belə olduğu halda, onun vəsiyyətinə vəsiyyətin digər şərtlərinə baxmayaraq, əməl edilməsi vacibdir və həmin mal vəqf edən şəxs öldükdən sonra vəqf edilməlidir.

Məsələ 792: Vəqf edən şəxs, vəqfi başqa bir şeydən asılı etməsə, lakin o vəqf üçün nəzərdə tutduğu məqsədə çatmasa, bu, vəqfi batil etməz. Məsələn, əgər bir şəxs hərəmi daha çox ziyarət etmək niyyəti ilə öz övladlarına hərəmin yaxınlığındakı evi vəqf etsə, lakin vəqf məqsədi (hərəmi daha çox ziyarət etmək) yerinə yetirilməsə, vəqf batil deyil.

Məsələ 793: Vəqf edən şəxs, vəqf etdiyi zaman, onun əsasını başqa bir şeydən asılı etməsə, vəqf üçün şəriət baxımından icazəli olan şərt qoyarsa, vəqf və şərt səhihdir və ona əməl olunmalıdır.⁶⁴²

Əgər bir mülkün mənfəətini vəqf etdiyi zaman, onun elm əhli olmayanlara icarəyə verilməməsini və yaxud yalnız yaşamaq üçün kirayəyə verilməsini şərt etsə, həmin ev, bu şərtlərin əksinə icarəyə verilsə, icarə səhih deyildir.

Vəqf edən, malı özünə vəqf etməməlidir. (Özünə vəqf etmək)

Məsələ 794: Başqalarını şərik edib-etməməsindən asılı olmayaraq, insan malı özünə vəqf edə bilməz. Deməli: “Mən bu evi özümə və qardaşıma şərik olaraq vəqf etdim” desə, ümumi evin yarısının vəqfi batil, yarısı isə səhihdir.

Məsələ 795: Əgər bir şəxs, malı nizamlı şəkildə özünə və başqalarına vəqf edərsə, məsələn, “Bu mal özümə və mən öldükdən sonra övladlarıma vəqf olsun” desə, bu vəqf, “münqəətül-əvvəl” (“sonradan başlayacaq vəqf”) sayıldığı üçün batildir.

Lakin əvvəlcə başqalarına, sonra isə özünə vəqf edərsə, “munqəətül-axər” vəqfinin hökmünə malikdir və təkcə özünə nisbət batil sayılır. Eləcə də, bir malı başqalarına, məsələn, Həsənə, sonra isə özünə, özündən sonra da başqalarına, məsələn, Hüseyinə vəqf etsə, həm özünə, həm də özündən sonrakılara etdiyi vəqf batildir.

Məsələ 796: Əgər vəqf zamanı (məscidin vəqfindən başqa)⁶⁴³ vəqf etdiyi əşyanın bəzi faydalarını istisna etsə və onu vəqf tərkibinə daxil etməsə, heç bir işkalı yoxdur və xaric

⁶⁴¹ - Bu, əhd-peyman vəsiyyəti deməkdir ki, onun izahı “Vəsiyyəət” bölümündə 1006-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁶⁴² - Baxmayaraq ki, vəqf “iqaa”lardan biridir və üçüncü cild, 303-cü məsələdə qeyd olunduğu kimi, iqaa şərt qəbul etmir, amma bu məsələdə və buna bənzər məsələlərdə, şərtin mənası, vəqfin və ya vəqf edilən şəxslərin hüduqlarını və qeydlərini təyin etmək deməkdir.

⁶⁴³ - “Təhrir vəqfi” kimi olan məscidə gəlincə, insan öz malını məscid kimi vəqf edərək, onun mənfəətlərindən sağ olduğu müddətcə özünün faydalanmasını və bunun vəqfdən istisna olunmasını, şərt edə bilməz, belə bir vəqf düzgün deyil.

edilən bəndlər vəqfdən kənar sayılırlar, amma özü üçün vəqf etmir. Bu növ vəqf “məslubul-mənafe” vəqfi adlanır.

Deməli, insan bağının məhsulunu, borclu olduğu miqdarı istisna etməklə, yoxsullara verilməsi üçün vəqf edə bilər.

Belə ki, borclarının məbləğini bir neçə ilin məhsuluna bölüb və məhsulun bir hissəsini (ilin borcuna görə -müt) hər ilin məhsulundan çıxarmağının və ya borcun ümumi məbləğini, əvvəlcə, bütünlükdə məhsuldan çıxıb, qalanını kasıblara verməsinin fərqi yoxdur.

Yaxud, məsələn, bir şəxs evini məktəbə vəqf edib, evin mənfəətlərini yaşadığı müddətcə, özünün faydalanması üçün vəqf halından istisna edir.

Eyni şəkildə, bağ vəqf edərkən ağaclar quruyan zaman onun budaqlarını, yarpaqlarını və s. (ondan istifadəsini) vəqfdən istisna edə bilər.

Məsələ 797: Əgər bir şəxs: “Övladımın hər hansı biri mənim camaata olan borclarımı və şəri borclarımı təmənnasız ödəsə, evimi ona vəqf edərim” desə vəqf düzgündür.

Eləcə də, əgər: “Mən öz mal-mülkümü qonşularımdan hər hansı biri, həyat yoldaşımın, uşaqlarımın xərclərini ödəsə, ona vəqf edirəm” desə, hətta məqsədi onun öhdəsində olan vacibi nəfəqlər belə olsa, belə bir vəqf düzgündür.

Məsələ 798: Əgər insan, vəfat etdikdən sonra borcunu ödəmək və ya onun qəza namazını qılmaq və orucunu tutmaq üçün bir malı vəqf edərsə, əslində «onun borcunu ödəmək» və ya «onun qəza namaz və orucunu yerinə yetirmək» üçün kiməsə vəqf edildiyi üçün - vəqf batildir.

Məsələ 799: Əgər bir şəxs, qəbrinin üstündə onun tərəfindən Quran oxunsun deyə vəqf etsə, bu vəqf batildir. Amma qəbrinin üstündə Quran oxuyub, savabını ona hədiyyə edənlərə, vəqf etsə, bu vəqf səhihdir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər yuxarıdakı misalda dəlillərdən, əlamətlərdən və digər yollar vasitəsilə⁶⁴⁴ onun əvəzində Quran oxunsun deyə vəqf edilməsi aydın olmasa, bu halda vəqfi özünə etmiş sayılır və batildir. Amma məqsədi Quran oxunmasının savabının hədiyyə olunmasıdırsa, bu halda vəqf səhihdir. Deməli, vəqf onun məqsədinin səhih olan tərəfinə aid ediləcək.⁶⁴⁵

Məsələ 800: Əgər bir şəxs malının gəlirini aşağıdakı formada xərclənsin deyə vəqf edərsə, məsələn:

a. Onun adından qəza namaz və orucu icra edilsin;⁶⁴⁶ b. Yoxsullara və ehtiyacılara verilsin; c. Əzadarlıq mərasimlərində istifadə edilsin;

Bu zaman vəqfin düzgün və yanlış miqdarının müəyyən edilməsi vəqfin keyfiyyətindən asılıdır və onlardan bəziləri aşağıda açıqlanır:

⁶⁴⁴ - Deməli, bir sıra əlamət və nişanələr, zahirdə vəqf edən şəxsin məqsədini təyin edərsə, ona əməl edilməlidir.

⁶⁴⁵ - Bir sözlə, “əsəletüs-sihhə” qanunu vəqfdə icra edilir. (Bu qaydaya əsasən, müsəlman şəxsin əməli onun fəsad və batil olmasına yəqinlik olmadığı hallarda düzgün hesab edilir. -Müt)

⁶⁴⁶ - Bu hal, “vəqfun-nəfs” - “özünə vəqf etmək” hallarından sayılır. (Buna görə də, vəqfin özünə aid olanı deyil, o biri mənə səhih sayılır. -Müt).

Vəqf edən şəxsin niyyəti gəliri üç məqsəd arasında bərabər bölüşdürmək olmuşdur. Bu halda vəqfin üçdə biri batil, üçdə ikisi səhihdir.⁶⁴⁷

Vəqf edən şəxsin niyyəti gəliri başqa müəyyən nisbətində görə bölməkdir və nisbətin miqdarı da məlumdur. Bu halda özünə etdiyi vəqflə bağlı olan məbləğ batil, qalanı isə səhihdir.

Məsələn, vəqf edən şəxs, müəyyən etsə ki, vəqf gəlirinin 20 faizi öz namaz və orucuna, 30 faizi yoxsullara, 50 faizi isə əzadarlıqlara sərf olunsun bu halda vəqfin 20 faizi batil, 80 faizi isə düzgündür.

Vəqf edən şəxsin niyyəti, vəqfin gəlirini üç hal arasında müxtəlif yollarla bölüşdürməkdir və hər bir işin pay miqdarının müəyyən edilməsi müvəkkilin ixtiyarındadır. Bu zaman mütəvəlli, (vəqf edən şəxsin) özünə etdiyi vəqflə bağlı olmayan hallar üçün ən az məbləği (əmin olduğu miqdarı) təyin edib ayıracaq və bu səhih sayılır, qalan miqdar isə batil hesab olunur.⁶⁴⁸

Vəqf edən şəxsin məqsədi gəliri ümumi məbləğə görə üç hal arasında bölməkdir ki, müvəkkil bütün əmlakı həm bir hala ayırmaq,⁶⁴⁹ həm gəliri iki hala xərcləmək və yaxud da hər üç hal üçün istifadə etmək hüququna malikdir.⁶⁵⁰ Bu halda, göstərilən vəqf batildir.⁶⁵¹

Məsələ 801: Əgər bir şəxs, vəqf olmasına baxmayaraq, özünə edilən vəqf problemi ilə üzləşmədən, 796 -cı məsələdə qeyd olunan yoldan başqa, vəqf olunan maldan istifadə etmək istəsə, malını başqasının mülkiyyətinə verib, belə bir şərt qoya bilər ki, malı (onu verənin) niyyət etdiyi şəkildə vəqf etsin. Məsələn, o, öz bağını oğluna sülh (müsaliyə) ilə verib bağy elə vəqf etsin ki, onun gəliri (atasının) xərclərinə sərf olunsun.

Vəqf edənin, vəqf olunmuş maldan istifadəsi

Məsələ 802: Vəqf edən şəxsin, vəqf etdiyi malından istifadə etməsinin bir neçə hökmü vardır:

- Məscidlər və ictimai məqsədlər üçün vəqflər, məsələn, hüseydiyyə vəqfləri, ümumi xəstəxanalar, ictimai qəbirlər, körpülər və s. vəqf edən şəxs də, vəqf olunan maldan istifadə edə bilər.

⁶⁴⁷ - Əgər üç hal arasında, vəqf gəlirinin fərqli nisbətdə bölüşdürülməsi ilə bağlı ürfi əlamət və nişanə yoxdursa, eyni hökm səhihdir.

⁶⁴⁸ - Çünki mütəvəllinin (vəqfi idarə edən şəxsin), (vəqf edən şəxsin) “özünə etdiyi vəqf”lə bağlı olan məqamlar üçün minimum məbləği nəzərə alması batildir. Həmçinin mütəvəllinin öhdəsinə buraxılan məbləğin təyin edilməsi, həm “özünə etdiyi vəqf” və həm də, “özünə etdiyi vəqf”lə bağlı olmayan məqamları birgə əhatə etdiyi üçün batildir.

⁶⁴⁹ - Məsələn, bir dəfə mərhumun qəza namazına, orucuna xərcləyir, növbəti dəfə kasıblara xərcləyir, sonrakı dəfə isə əzadarlıq mərasimlərinə, yaxud başqa şəkildə xərcləyir. Bölüşdürmə tərzində səlahiyyət onun öhdəsinə verilmişdir.

⁶⁵⁰ - Lazım deyildir ki, mütəvəlli hər dəfə vəqfin gəlirini sözügedən bütün hallara bölüşdürərək xərcləsin.

⁶⁵¹ - Çünki həm “özünə etdiyi vəqf” və həm də, “özünə etdiyi vəqf”lə bağlı olmayan məqamları birgə əhatə etdiyi üçün batildir.

- Əgər vəqf ümumi şəkildə olsa və həmin vəqf əvvəldən və ya müəyyən müddətdən sonra vəqf edən şəxsə də aid olarsa, bu halda onun üç forması vardır:

a. Vəqf, 770 -ci məsələdə qeyd olunan A növündəndir. Belə olan halda, vəqf edən şəxsin, vəqf malından istifadə etməsi caizdir. Məsələn, öz malını elmi-dini hövzəyə vəqf edir və özü də orada təhsil alan tələbələrəndən biri olur.

b. Vəqf, 770 -ci məsələdə qeyd olunan C növündəndir. Bu halda, vəqf edən şəxsin, vəqf olunmuş maldan istifadə etmək hüququ yoxdur. Daha doğrusu, malı vəqf etdiyi zaman, malın vəqf edildiyi şəxslərin sırasında özünün olmamasını niyyət etməlidir.

c. Vəqf, 770 -ci məsələdə qeyd olunan B növündəndir. Bu halda vəqfin də mənfəətlərin bir hissəsindən istifadə edə bilməsi (və vəqf edilmiş şəxslərdən sayılması) məhəlli işkaldır⁶⁵² və bu haqda olan ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Məsələ 803: Əgər kimsə bir və ya bir neçə ağac istisna olmaqla, bütün bağı vəqf edibsə, vəqf etmədiyi ağaclardan istifadə etmək və ya onlara qulluq etmək üçün ehtiyac duyduğu qədər bağa gedib gələ bilər və bağı vəqf etdiyi şəxslər, onu bu işdən çəkindirə və ya ağacı kəsməyə məcbur edə bilməz.

Amma əgər ağac qurusa, kəsilsə və ya aradan getsə onun bağda haqqı yoxdur və həmin yerdə başqa ağac əkə bilməz.

Məsələ 804: Bir və ya bir neçə otaqdan başqa, villa evini vəqf edən şəxs, həmin (istisna etdiyi) otaq dağılsa da, otağın torpağı ona məxsusdur. Çünki, ürfən, yer də otağın bir hissəsidir. ⁶⁵³

Məsələ 805: Meyvəsi, kölgəsi, yarpaqları və ayrılması mümkün olan quru budaqları ilə müxtəlif faydalara malik ağac kimi bir mal vəqf edildiyi zaman xüsusi faydalarla məhdudlaşmasa, onun bütün mənfəətləri vəqf olunan şəxslərə aiddir.

Təbii ki, vəqf edən şəxs, vəqf zamanı özü üçün bəzi faydaları istisna edə bilər və onları vəqfin bir hissəsinə çevirməyə bilər ki, bunun izahı 796 -cı məsələdə qeyd olunub.

Vəqf olunmuş mal, təhvil verilmiş olsun (bəzi hallarda)

Məsələ 806: Xüsusi vəqfdə məsələn, övladlara edilən vəqf və ya Hüseyn və onun övladlarına edilən bağın vəqfində vəqfin səhih olması üçün vəqf olunmuş mal, vəqf edilmiş şəxsə və ya onun vəkilinə, yaxud qəyyumuna təhvil verilməlidir. ⁶⁵⁴ Qeyd olunan vəqfləri, mütəvəlliyə (vəqfi idarə edən şəxsə) təhvil vermək kifayət deyil. Həmçinin, vəqf edən şəxs özü mütəvəlli olsa və vəqf onun ixtiyarında olsa, kifayət deyildir.

Təbii ki, fərdlərdən başqa xüsusi bir obyektə, məsələn, konkret bir hüseyniyyəyə və ya müəyyən bir hərəmə vəqf edilərsə, onu həmin obyektin mütəvəllisiinə və vəqfi (hüseyniyyə və ya hərəmi və yaxud vəqf olunmuş malı) idarə edəcək şəxsə vermək lazımdır.

⁶⁵² - Xüsusən də, əgər mal elə vəqf edilsə ki, onun gəliri bütün vəqf olunmuş şəxslərə sərf olunmalıdır.

⁶⁵³ - Onun əksini isbat edən bir əlamət olsa, bu hal istisna ediləcəkdir.

⁶⁵⁴ - Vəqfin edildiyi şəxs, aciz qaldığı zaman, məsələn, həddi-buluğa çatmamış uşaq olarsa, sözügedən vəqf olun vəlisinə (qəyyumuna) təhvil verilir.

Necə ki, müəyyən məqsəd üçün verilən vəqf məsələ, məhərrəmlik günlərində rovdə oxumaq üçün vəqf edilən müəyyən yerin təhvil verilməsi vacibdir və belə hallarda təslim müvəkkilə və sözügedən cəhətdən vəqfin işlərinə cavabdeh olan şəxsə təhvil verilməlidir.

Məsələ 807: Xüsusi vəqfdə, vəqfin düzgün olmasının şərti təhvil (hesab) olduğundan, vəqf edən şəxs, malı təhvil verməzdən əvvəl peşman olub vəqfindən geri çəkilmə bilər.⁶⁵⁵

Eynilə, əgər vəqf edən şəxs, xüsusi vəqfdə malı təhvil verməzdən əvvəl vəfat edərsə, vəqf batil olur və sözügedən mal miras sayılır.

Məsələ 808: Əgər əmlak müxtəlif təbəqə və nəsillərdən olan insanlara xüsusi vəqfdə verilsə, məsələn, bir şəxs bu əmlakı öz övladlarına, sonra övladlarının övladlarına və eynilə sonrakı nəsillərə verib əmlakı birinci nəslə təhvil verərsə, bu cür təhvil vermək bütün nəsillər və siniflər üçün baş tutmuş hesab olunur və vəqf düzgündür.

Eynilə, əgər birinci dərəcəli insanlardan bəziləri həyatda olmasa, yuxarıdakı misalda qeyd olunduğu kimi, vəqfdən sonra vəqf edən şəxsin övladına vəqf olunması kimi, mülk mövcud şəxslərə təhvil verilməlidir və bu hətta vəqf edən şəxsin sonradan doğulacaq uşağı üçün də kifayətdir.

Lakin vəqf malı həyatda olan şəxslərin bəzilərinə təhvil verilməsə, vəqf onlar üçün batil, qalanları üçün isə səhihdir.

Məsələ 809: Əgər vəqfin veriləcəyi şəxs, xüsusi vəqfdə, vəqf edənin icazəsi olmadan vəqf malına sahib olarsa, vəqfin səhihliyi məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Məsələ 810: Əgər xüsusi vəqfdə, vəqf edilmiş mal, vəqfdən əvvəl, vəqfin ixtiyarında və nəzarətində olarsa, bu, təslim və qəbzın reallaşması üçün kifayətdir və yenidən təhvil verilməsinə ehtiyac yoxdur;

Əgər qalan malın vəqf malı kimi onun əlində qalması, vəqf edən şəxsin icazəsi ilə olmasa, məsələ məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Məsələ 811: Əgər ata və ya ata tərəfindən baba, həddi-buluğa çatmayan övladlarına və ya nəvələrinə,⁶⁵⁶ habelə onlardan sonra doğulan övladlarına bir malı vəqf etsə, əgər mal onun öz əlindədirsə (vəqf edən şəxsin əlindədirsə), bu təhvilin həyata keçməsi üçün kifayətdir və yenidən onu almağa, yaxud təhvil almağı niyyət etməyə ehtiyac yoxdur. Lakin əgər əmlak şəri vəlisindən (qəyyumdan) başqasının ixtiyarındadırsa, təhvil almağın həyata keçirilməsi üçün, həmin əmlakı ondan təhvil almalıdır.

Məsələ 812: Vəqf malının təhvil verilməsinin, vəqfin səhihliyinə (səhih olma şərtlərinin bir hissəsinə) daxil olduğu hallarda, malın vəqf olunan vaxtı, təhvil verilmə qabiliyyətinə malik olması vacib deyil. Odur ki, əgər qaçmış heyvan, oğurlanmış maşın və ya qəsb edənin ixtiyarında olan bir torpaq bağışlansa və uzun müddətdən sonra vəqf edən üçün təhvil vermək imkanı yaransa və təhvil versə vəqf həmin andan səhih sayılır.

Malı təhvil verməyin mənası

⁶⁵⁵ - Təhvil verilmə prosesinin mənalari, 813 və 814-cü məsələlərdə izah verilmişdir.

⁶⁵⁶ - Məqsəd, vəqf edən şəxsin şəri vəlisi sayıldığı övladlarıdır.

Məsələ 813: Vəqf malının⁶⁵⁷ təhvil verilməsi, o zaman baş verir ki, mülk bir şəxsin ixtiyarında və əlində olsun və bu mənanın həyata keçirilməsi müxtəlif hallarda fərqlidir.⁶⁵⁸

Məsələ 814: Təhvil verməyin vəqf ilə eyni vaxtda olması lazım deyil, buna görə də, əgər vəqf edən şəxs, müəyyən müddətdən sonra malı vəqf olunan şəxsə təhvil versə, hətta illər keçsə də vəqf səhihdir.

Ümumi vəqfdə təhvil vermək

Məsələ 815: Ümumi vəqf⁶⁵⁹ kasıblar və ya din tələbələri üçün edilən vəqf kimi, eləcə də, ümumi məqsəd üçün olunan vəqfdə⁶⁶⁰ məsələ, Quranın öyrədilməsi, xəstələrin müalicəsi və ya dinin təbliği kimi olan vəqflərdə vəqfi təhvil almaq lazım deyil və vəqf icra edildikdən sonra, malın hələ də vəqfin əlində olmasına baxmayaraq həmin mal vəqf edən şəxsin mülkiyyətindən xaric olur və vəqf həyata keçirilmiş sayılır.

Məsələ 816: Əgər bir şəxs məscidlərdə və ya hüseydiyyələrdə və ya məsumların (ə) müqəddəs hərəmlərində ordan istifadə etmək üçün, (xüsusi məscid, hüseydiyyə və ya müəyyən bir hərəmə deyil) ümumi şəkildə vəqf edərsə, onu təhvil almaq tələb olunmur. Vəqf icra edildikdən sonra, mal vəqf edən şəxsin mülkiyyətindən çıxarılır və vəqf həyata keçirilir. Həmçinin, əgər bir şəxs məscidin və ya hüseydiyyənin və ya hərəmin istifadəçilərinin faydalanması üçün bir malı vəqf etsə, onu təhvil almaq⁶⁶¹ lazım deyildir. Amma əgər bir malı məscid və ya hüseydiyyə və ya hərəmin özü üçün vəqf təyin edərsə, təhvil vermək lazımdır. Təbii ki, təhvil vermək məqsədilə, onu məscidin və ya hüseydiyyə və ya hərəmin mütəvəllisinə vermək və ya onun icazəsi ilə qeyd olunan yerə istifadə etmək kifayətdir.

Məsələ 817: Məscidin bir hissəsi dağılarsa və kimsə tikinti materiallarından istifadə edərək təmir edərsə, kimsə bu materialları təhvil almasa belə, vəqf həyata keçirilmişdir və bu materiallar həmin şəxsin mülkiyyətindən çıxarılmışdır. Ona görə də ölümündən sonra varislərinə çatmır.

Məsələ 818: Baxmayaraq ki, ümumi vəqf və ümumi məqsədlə olan vəqfin təhvil verilməsini həyata keçirmək üçün təhvil vermək lazım deyil və vəqfin səhihliyi üçün bu, şərt deyil və (malı) şəri hakimə təhvil verməyə ehtiyac yoxdur, amma müstəhəb ehtiyata uyğundur.

⁶⁵⁷ - Həm daşınan, həm də daşınmaz əmlakda.

⁶⁵⁸ - Torpaq və əmlak vəqfində, malın təhvil verilməsini yoxlamaq üçün, vəqf olunan şəxsin adına rəsmi vəqf sənədinin verilməsi kifayətdir.

⁶⁵⁹ - Məqsəd, 767-ci məsələdə qeyd olunan ikinci növ vəqfdir.

⁶⁶⁰ - Məqsəd, 768-ci məsələdə vəqfin üçüncü növündə qeyd olunan halların ikinci hissəsidir.

⁶⁶¹ - Məsələ, müəyyən bir məscidin və ya hüseydiyyənin və ya hərəmdə ibadət edənlərə. möhür və əya xalça vəqf etsə və əya xalçan ızavvarlara (o yer əgəlib-gedənlər (əv əya Qurani-Kərimi məsciddə Quran oxuyan hər kəs əvəqf etsə.

Belə ki, məsələn, məqbərə kimi bir yer vəqf edibse, təhvil-təslim məqsədi ilə orada (kiminsə) dəfn edilməsi kifayətdir, əgər namazxana, yaxud hüseydiyyə məqsədli bir yer vəqf edibse, orada namaz qılmaq və ya əzadarlıq etmək (təhvil-təslimin baş tutması üçün) kifayətdir.

Vəqfin şərtləri

Məsələ 819: Malını vəqf edən şəxs, həddi-bülüğa çatmış və ağıllı olmalı, niyyət etməli və öz ixtiyarı ilə vəqf etməli, vəqf etdiyi malı istifadə etmək üçün şəri baxımdan ona qadağa qoyulmamalıdır.⁶⁶²

Qeyd etmək lazımdır ki, ölümə nəticələnəcək xəstəliyə tutulan xəstənin vəqfinin düzgün şərtləri Üçüncü cildin “Həcr” bölümünün 1688 -ci məsələsində qeyd edilmişdir.

Məsələ 820: Əgər kafir malını sair şərtlərə uyğun şəkildə vəqf etsə, həmin vəqf səhihdir.

Məscid vəqfinin xüsusi şərtləri

Məsələ 821: Məscidin vəqf edilməsinin xüsusi şərtlərindən biri də budur ki, vəqf obyekt müəyyən bir torpağın, ya konkret fəzanın və sabit məkanın bir hissəsi olsun. Bu vəqf növündə, sözügedən torpaq və ya fəza, vəqfin icrası ilə vəqf edən şəxsin mülkiyyətindən xaric olunur və azad qalır. Heç bir şəxsin və ya yerin, ya ümumi və xüsusi cəhətin mülkiyyətinə çevrilmir. Bu vəqf, terminologiyada “Təhriir vəqfi” adlanır.

Məsələ 822: Çoxmərtəbəli bina sahibi olan şəxs, onun bəzi mərtəbələrini, məsələn, beşinci mərtəbəsini məscid kimi vəqf edə bilər və bu halda həmin mərtəbə məscid statusuna malikdir. Lakin sığınacaq, dükan, vaqon və ya qatar kupeləri kimi hazır tikililərin (prefabrik binaların), yaxud gəmi və ya təyyarənin bir hissəsinin məscid kimi vəqf edilməsi düzgün deyil.⁶⁶³

Məsələ 823: Məscidi konkret fərdlərə, qrupa və ya tayfaya aid etmək düzgün deyil. Deməli, məscidin müəyyən bir qrup, tayfa və ya şəhərin sakinləri üçün olması şərti ilə vəqf edilməsi batildir. Amma onu bir qrup, ya tayfa və ya müəyyən bir şəhərin sakinləri üçün namazxana kimi vəqf etmək düzgündür.

Vəqf olunan malın şərtləri

Məsələ 824: Vəqf olunan mal, aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

Öncədən vəqf olunmamış olsun.

Malın mənfəəti, haqqı və borcu deyil, özü vəqf olsun.

Halal istifadəyə malik olsun və halal işlər üçün vəqf edilsin.

Şəri cəhətdən sahibi olsun və yaxud mülkiyyət hökmündə olsun.

⁶⁶² - Əlbəttə, “Vəsiyyət” bölümündə, 1028-ci məsələdə qeyd ediləcəyi kimi, hicri-qəməri ili ilə yaşı on yaşından aşağı olmayan, həddi-bülüğa çatmayan ağıllı olan bir oğlan vəsiyyət etsə ki, vəfatından sonra malı xeyriyyə və yardım işlərinə, yaxud qohumları və yaxınları üçün vəqf edilsin, belə vəsiyyət şərtlərinə riayət etməklə səhihdir.

⁶⁶³ - Lakin onun məsciddən başqa məqsədlə vəqf olmasının öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur; Məsələn, zəlzələ qurbanlarını yerləşdirmək üçün talvar və ya namazxana vəqf etmək.

Onun üzərində başqasının hüququ olmasın.
İstifadə olunmaqla aradan getməsin.
Müəyyən olsun.
Bu şərtlərin izahı gələcək məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Öncədən vəqf olunmamış olsun.

Məsələ 825: Vəqf edilmiş malı, ikinci dəfə vəqf etmək səhih deyil. Deməli, əgər mənfəətləri və gəliri məscidə və ya hüseydiyyəyə (mənfəət vəqfi) xərclənsin deyə torpaq vəqf edilsə, o məscidin və ya hüseydiyyənin xeyrinə olsa belə, həmin torpaq yenidən vəqf oluna bilməz.

Eynilə, artıq Astan Qüds Rəzəviyə, övladlara və ya başqa bir yerə vəqf edilmiş torpaq məscid və ya başqa bir iş üçün ayrılı bilməz.⁶⁶⁴

Malın mənfəəti, haqqı və borcu deyil özü⁶⁶⁵ (eyn) vəqf olunsun

Məsələ 826: Borcun vəqfi səhih deyil. Odur ki, əgər kimsə: “Hüseynin mənə borclu olduğu xalçanı hüseydiyyəyə vəqf etdim” desə,⁶⁶⁶ vəqf batildir.

Eləcə də, əgər kimsə bir malın mənfəətini vəqf etsə, belə bir vəqf səhih deyil. Deməli, evin, dükanın və bu kimi şeylərin mənfəətini vəqf etmək dükən və evin özü vəqf olmadan batildir.⁶⁶⁷

Məsələ 827: “Haqq” vəqfi batildir.⁶⁶⁸ deməli, sərqufli vəqfi⁶⁶⁹ və ya “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnun vəqf edilməsi,⁶⁷⁰ təhcir haqqının (ölü torpağı münbitləşdirmə haqqı)⁶⁷¹ vəqfi və buna bənzər olanlar səhih deyil.

⁶⁶⁴ - Vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnun vəqf edilməsi haqqında hökm 827-ci məsələdə bəyan ediləcək.

⁶⁶⁵ - Malda (eyndən) məqsəd, məcazi deyil, həqiqi maldır.

⁶⁶⁶ - Məsələ, bir xalçanı “Self” və “külli fil zimme” şəklində alıb, tələb etdiyi malı təhvil almamışdan öncə vəqf etmək istəyir. “Külli fil zimme”, xüsusiyyəti, cinsi, miqdar müəyyən olan və əçoxsayl ımalları əhatə edən malın al-ışverişidir. “Self” is ədənişi nağd alıb, malı müəyyən olunmuş müddətdə təhvil verməkdir. -Müt (.

⁶⁶⁷ - Əgər bir şəxs evini mülkündən çıxarmadan bir müddət və ya əbədi olaraq öz evinin faydasını başqasına pulsuz vermək istəsə, “həbs” (mühafizə olunmuş mülkiyyət) dən və 978-ci məsələdə və sonrakı məsələlərdə ona aid qeyd olunan əlavə hökmlərdən istifadə edə bilər. Əgər bir şəxs evini mülkündən çıxarmadan bir müddət və ya əbədi olaraq öz evinin faydasını başqasına pulsuz vermək istəsə, “həbsdən” və “978 və sonrakı məsələlərində qeyd olunan əlavələrdən istifadə edə bilər. Eyni şəkildə “sülh əqdi” ilə evin mənfəətləri müvəqqəti və ya daimi olaraq başqasına verilə bilər.

⁶⁶⁸ - Ümumiyyətlə, “ticarət məkanlarının sərqufli (öncəlik) haqqı”, yaxud “təqdim etmək və ya qəbul etmək hüququnun vəqf edilməsi” və ya şəri cəhətdən birindən-başqasına ötürülmə qabiliyyətinə malik olan sair hüquqları, vəqf və həmçinin, hibə etmək səhih deyildir. Həmçinin, onların alış-verişinin səhih olması da məhəlli işkəldir ki, üçüncü cild, 141-ci məsələdə bəyan edilmişdir. Amma əvəzini təqdim etməklə, yaxud vəz olmadan sülh etməyin işkal yoxdur .

Qeyd etmək lazımdır ki, bunun üçün müsaliyə (sülh) əqdindən istifadə etmək olar. Məsələn, dükanının sərəqflini hüseydiyyəyə təhvil vermək istəyən şəxs, hüseydiyyə ilə bu barədə müsaliyə edə bilər və hüseydiyyənin mütəvəllisi bu sülhü qəbul edə bilər.

Məsələ 828: Əgər vəqf torpağına sahib olan və vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququna malik olan şəxs, vəqfin şəri mütəvəllisindən həmin vəqfdə bina və yaşayış binası tikmək icazəsinə malik olarsa, binanı orada tikə bilər.

Torpaq və tikilidən (məscid vəqfindən başqa) ibarət qeyd olunan mülkə vəqf etmək, torpaq vəqfi və onu təqdim etmək və ya almaq hüququ batil olsa da, binanın vəqf edilməsinin düzgün hesab edildiyini nəzərə alsaq, vəqf olunan zaman bina qalırsa, bu mülk vəqf üçün istifadə edilə bilər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu məsələ vəqf edən şəxsin vəfatından sonra, “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququ vərəsələrə ötürüldükdə də keçərlidir. Deməli, vərəsələr birinci tikili qaldığı müddətcə, vəqfdən istifadəyə müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Bina məhv olduqdan sonra, sözügedən torpaq sahəsi vərəsələrə aiddir. Ondan istədikləri kimi “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” qanunlarına əsasən istifadə etmək hüququna malikdir.⁶⁷²

Məsələ 829: İnsan, torpaq sahəsi vəqf olunmuş və “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququna malik olan (torpaqdan və tikilidən ibarət olan) bir mülkü, əvvəlki məsələdə qeyd olunan izahatla “şəri məscid” kimi vəqf etsə, belə bir vəqf həm torpağa (həmçinin “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququna), həm də binaya nisbət etibarsızdır.⁶⁷³

Şübhəsiz ki, həmin şəxs, qeyd olunan yerin şəri məscidi deyil, namazxana və müsəlla (ürfi məscid) olmasını niyyət edərsə, əvvəlki məsələnin hökmü ona şamil edilir.⁶⁷⁴

⁶⁶⁹ - Sərəqflidən məqsəd, ticarət məkanından faydalanmaq və istifadə etmək haqqıdır ki, şəxs əvəz ödəməklə bu haqqa sahib olmuşdur. Bu haqda üçüncü cild, 609-610-cu məsələlərdə qeyd olunub.

⁶⁷⁰ - Bəzən vəqfin mütəvəllisi, vəqf və şəriət normalarının məqsədə uyğunluğuna riayət edərək, müəyyən məbləğdə pul almaq müqabilində ayrı-ayrı şəxslərə vəqf torpaqları verir və onlar mütəvəllidən mülkün tikintisi və icarəyə verilməsi və onunla razılaşdırıla bilən digər ürfi işlərdə bir sıra öncəlik haqqına sahib olurlar ki, bu, ürfün dilində, “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı” kimi şərh edilir.

⁶⁷¹ - Təhcir haqqının mənasının izahı, üçüncü cild, 1356 ci- məsələdə bəyan edilmişdir.

⁶⁷² - Vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnun vəqf qurumuna keçməsi və vəqf varislərinə miras qalmaması üçün müsaliyə (sülh) əqdindən də istifadə edilə bilər. Məsələn, əgər adı çəkilən bina hüseydiyyə adı ilə vəqf edilibsə, vəqf edən şəxs, yerin “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnu vəqf təşkilatı ilə sülh edə bilər. Hüseydiyyənin mütəvəllisi də bu müsaliyəni qəbul edə bilər. Bu yolla, “haqqı vəqf etmək” düzgün olmasa da, onun hüseydiyyə ilə müsaliyə etməklə, sözügedən hüququn mülkiyyəti hüseydiyyəyə keçir və hətta əvvəlki binanın dağılmasından sonra da vərəsələrin ixtiyarına verilmir.

⁶⁷³ - Məscidin vəqfi birinci növ vəqf, yəni “təhric vəqfi” olduğundan - bunun izahı 764 və 821-ci məsələlərdə qeyd olunub - öncədən vəqf edilmiş torpaqda dini məscid tikmək olmaz.

⁶⁷⁴ - Odur ki, vəqf torpaqlarında tikilən məscidlər, əgər vəqf edən şəxsin onu namazxana və müsəlla (ürfi məscid) olmasını nəzərdə tutmasına məntiqli ehtimal varsa, onun vəqfi batil deyil, səhihdir və vəqf məqsədi ilə ondan istifadə etmək caizdir.

Məsələ 830: Ticarət məkanının “sərqufli” hüququna və ya vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququna və təhvil vermək icazəsinə malik olan şəxs, onu xeyriyyə işləri üçün təqdim etmək istəsə, bu vəqf səhix olmadığı üçün, “sərqufli” hüququ və ya vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnu, xeyriyyə, vəqf və sair kimi müəssisələrə (ürfi cəhətdən) müsaliyə edə bilər. Həmçinin, şərt edə bilər ki, bu işin idarəçiliyini öhdəsinə alan şəxs (mütəvəlli), sözügedən yerdən yalnız müsaliyə edən şəxsin nəzərdə tutduğu xeyriyyə məqsədi üçün istifadə etsin.

Məsələ 831: Müxtəlif növ kompüterlərin, planşetlərin, mobil telefonların, internet serverlərinin və sərt disk (hard disk), fləş yaddaş, CD və DVD və bu kimi fiziki məlumat saxlama vasitələrinin halal məqsədlər üçün istifadə edilməsi üçün vəqf edilməsi düzgündür.

Amma veb-sayt, veb-bloq, bloq, sosial şəbəkələr və onun səhifələri, axtarış sistemləri (internet brauzerləri), e-poçtlar, o cümlədən proqram təminatı, kompüter oyunları və sair kimi virtual fəzanın vəqf edilməsi düzgün deyil.⁶⁷⁵

3. Halal istifadəyə malik olsun və halal işlər üçün vəqf edilsin

Məsələ 832: Vəqf olan maldan halal yolda istifadə olunmalıdır və halal məqsəd üçün vəqf olması lazımdır. Buna görə də, haram musiqi alətləri və ya qumar alətləri kimi yalnız haram istifadələri olan malları vəqf etmək və həmçinin, haram istifadə üçün bir şey vəqf etmək də səhix deyil.

4. Şəri cəhətdən sahibi olsun və yaxud mülkiyyət hökmündə olsun.

Məsələ 833: “Mübahati-əsli”, (yəni sahibi olmayan, xam halda olduğu üçün istifadəyə yararsız olan, nəticəyə çatmamış yarımçıq qalan) malı vəqf etmək səhix deyildir, məsələn, münbitləşdirilməmişdən öncə şoran (ölü torpaq) torpaq⁶⁷⁶ və ya səhrada yerləşən, sahibi olmayan bir ağacın vəqfi, ona sahiblənməmişdən öncə səhix deyildir. Yaxud vəhşi heyvana sahib olmamışdan öncə, onu vəqf etmək caiz deyildir.

Məsələ 834: İnsan münbitliyini bərpa etdiyi torpağı⁶⁷⁷ vəqf edə bilər və bu hökmdə ümumi və xüsusi vəqf arasında, məscid və ya qeyri-məscid niyyəti ilə vəqf edilməkdə heç bir fərq yoxdur.⁶⁷⁸

⁶⁷⁵ - Əlbəttə ki, veb-saytlar və ya proqram təminatı və ya kompüter oyunları kimi virtual fəzanın təhvil verilməsi müsaliyə (sülh) və ya vəsiyyət yolu ilə də mümkündür. Məsələn, sağlığında dini saytı mədəniyyət kompleksinə vermək niyyətində olan şəxs, “müsaliyə edən” şəxs qismində deyir: “Razılığım (müsaliyə edirəm) ki, saytımı istifadəçi adı (ID) və parolu (password) ilə birlikdə, ödənişsiz formada və ya müəyyən məbləğ müqabilində mədəniyyət kompleksinin ixtiyarına verirəm. Mədəniyyət kompleksinin müdiri də, deyilən sülhü “müsaliyəni qəbul edən tərəf” kimi razılaşır. Necə ki, bir şəxs vəsiyyətin şərtlərinə riayət etməklə, vəfat etdikdən sonra sözügedən saytın, həmin mədəniyyət kompleksinə təhvil verilməsi və bu kimi şeylərlə bağlı vəsiyyət edə bilər.

⁶⁷⁶ - Ölü torpağın təsviri və onun bərpasının (münbitləşdirilməsinin) keyfiyyəti, üçüncü cildin “Ölü torpaqların abadlaşdırmaq” bölümündə qeyd edilmişdir.

⁶⁷⁷ - Eynilə.

Onun üzərində başqasının hüququ olmasın.

Məsələ 835: Sahibi təhvil almamışdan öncə, ipotekada girov qoyulmuş əmlak kimi, üzərində başqa bir hüququ olan əmlakın vəqf edilməsi, belə ki, həmin hüquq əmlaka mülkiyyət hüququnun satış, icarə və s. yolu ilə keçməsinə mane olarsa, səhih deyil.

İstifadə olunmaqla aradan getməsin.

Məsələ 836: Hədiyyə olunan mal, diqqət çəkəcək qədər müddət (xeyli müddət) ərzində aradan getmədən, istifadəyə yararlı olmalıdır. Odur ki, qida məhsulları və onun kimi şeyləri vəqf etmək, istifadə zamanı aradan getdikləri (istehlaka uğradıqları) üçün və eyni zamanda ömrü qısa olan çiçəyi də xoş qoxusundan istifadə etmək məqsədilə vəqf etmək, səhih deyil.

Məsələ 837: Paltar, qab-qacaq, xalça, ev, bağ, torpaq, kitablar, kompüterlər, avtomobillərin və halal istifadəsi olan digər əşyaların vəqfi⁶⁷⁹ səhihdir.

Eyni şəkildə, daşıma və minik kimi istifadə olunma qabiliyyətinə malik, yaxud ondan süd, yun kimi məhsullar alınan heyvanı vəqf etmək səhihdir.

Məsələ 838: Vəqf edilən malın, vəqf zamanı istifadəyə yararlı olması şərt deyil. Daha doğrusu, hələ meyvə verməmiş ağacı, yaxud əlverişsiz və əkinçilik üçün yararsız torpağın üzvi strukturunun yaxşılaşdırılmasına, bir il əkinə fasilə verməyə (nadas), şümləməyə və bunun kimi yaxşılaşdırma işlərinə ehtiyac olan torpağı və yaxud daşıma və minmək üçün hələ kifayət qədər güclü olmayan kiçik bir heyvanı vəqf etmək səhihdir.

Məsələ 839: Pulun təsərrüfat işlərində istifadə olunması və ondan əldə edilən gəlirin kasıblara və ya yetimlərə verilməsi və ya əzadarlıq və ya başqa xeyir işlərə vəqf edilməsi⁶⁸⁰ səhih deyildir. Amma insan bu məqsədli işlərin həyata keçirilməsi üçün, müsalihə (razılaşma) və ya vəsiyyətdən istifadə edə bilər və bu barədə 847 -ci məsələdə izah verilmişdir.

Müəyyən edilsin.

Məsələ 840: Vəqf edilmiş mülk müəyyən edilməsə, məsələn, desə ki, “iki evimdən birini vəqf etdim”, vəqf edilən evin hansı olması müəyyən edilməsə, vəqf batildir.

⁶⁷⁸ - Üçüncü cild, 1348 -ci məsələdə deyildiyi kimi, ölü torpağını dirçəltmək və münbitləşdirmək üçün hərəkətə keçən şəxs, həmin torpaqla bağlı digərləri üzərində “üstünlük hüququ” vardır və bu “üstünlük hüququ” səbəb olur ki, sözügedən şəxs həmin yerin vəqfində vilayəti olsun. Ona görə də ölü torpaqlarda tikilən məscidlər şəriət məscidi sayılır.

⁶⁷⁹ - Vəqflə əlaqədar digər şərtlərə riayət etməklə.

⁶⁸⁰ - Bir sözlə, malın mal kimi qalması təmin edildiyi halda, ondan əldə edilən gəlir xeyirxah işlərə xərclənir.

Əlbəttə, “külli dər müəyyən” şəklində,⁶⁸¹ yəni, müəyyən bir miqdar malın ümumi şəkildə vəqf edilməsi, məsələn, şəxsin, müxtəlif hissələri eyni olan konkret torpaq sahəsinin 100 kvadratmetrini vəqf etməsi kimi bir vəqf, məscid vəqfindən qeyri hallarda, səhihdir.

Məsələ 841: Əgər bir şəxs hər birinin əhatə dairəsini təyin etmədən, (məsciddən başqa) bir sıra məqsədlər üçün, məsələn, mədrəsə, kitabxana və ya hüseydiyyə və ona bağlı ərazilər üçün torpaq vəqf edərsə və vəqf zamanı nəzərdə tutsa ki, sonradan özü, yaxud mütəvəlli ərazinin əhatə dairəsini təyin edəcək, vəqf səhihdir.

Belə ki, əgər bir şəxs, qeyd olunan izahlara əsasən, “hüseydiyyə və ona bağlı ərazilər”, məsələn, tualet, mətbəx, xidmətçi otağı, anbar, giriş-çıxış dəhlizləri, ayaqqabı yeri üçün torpaq sahəsinə vəqf edərsə və hər birinin əhatə dairəsinin müəyyən edilməsini mütəvəllinin (vəqfi idarə edən şəxsin) ixtiyarına buraxarsa, mütəvəlli sonradan sözügedən otaqların hər biri üçün uyğun bir yer nəzərə ala bilər.

Məsələ 842: Məscidin vəqfində məscidin əsas sahəsi⁶⁸² göstərilməlidir. Buna görə də, əgər şəxs, bir torpaq sahəsinə məscid və ona aid tualet, dəstəmazxana, mətbəx, xidmət otağı kimi ərazilər üçün vəqf edərsə, vəqf zamanı məscidin əsas sahəsi məlum edilməzsə, vəqf batildir.⁶⁸³

Digər tərəfdən, əgər vəqf zamanı, məsələn, 600 kvadratmetr torpaq sahəsinin, 200, 300 kvadratmetrini məscidin əsas sahəsi, qalan hissəsini isə məscidə bağlı ərazilər kimi təyin edərsə, amma məscidə məxsus əsas torpaq sahəsinə təyin etməzsə, belə vəqf də səhih deyil.

Lakin o, məscidin əsas sahəsinin ölçüsünü və yerini müəyyən edərsə, məsələn, göstərilən ərazidəki cənub hissədə 300 kvadratmetr müəyyən ərazi məscidin, qalanı isə məscidlə bağlı məsələlər üçün nəzərdə tutulubsa, amma ona bağlı olan ərazilərdəki tualet və mətbəx kimi yerlərin heç biri təyin edilməyibsə, yenə də vəqf doğrudur.

Həmçinin, əgər vəqf edən şəxs, bir neçə mərtəbəli bina tikmək niyyətində olsa və məsələn, birinci mərtəbəni məscid, yuxarı mərtəbəni xidmət otağı, aşağı mərtəbəni isə dəstəmazxana və məscidin tualeti kimi qərarlaşdırmaq niyyətindədirsə, məscidin əsas sahəsinin ərazisini və yerini göstərməklə yanaşı, onun hündürlüyü və dərinliyini də müəyyən etməlidir.

2. “Muşa” vəqfi

Muşa vəqfinin qisimləri

⁶⁸¹ - Bu haqda, “külli dər müəyyən”in mənası barəsində, üçüncü cild, məsələ 84-də məlumat verilmişdir.

⁶⁸² - Baxmayaraq ki, bəzən ürfün nəzərində bu haqda ümumiləşdirici ibarətlər də işlədilir və məscidə bağlı hissələr - tualet və dəstəmaz evi - də məscid adlanır, lakin şəriətə görə məscidlə əlaqədar hissələr məscidin əsas sahəsinə daxil deyildir. Məscidin xüsusi hökmlərində məscid dedikdə, onun əsas sahəsi nəzərə alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda məscidin həyəti, Məşhəddəki Gövhərşad məscidinin həyəti kimi, məscidin əsas ərazisinin bir hissəsidir, bəzi hallarda isə məscidə bağlı olan ərazinin bir hissəsidir və bu, ilk olaraq vəqfin təyin edilməsinin xüsusiyyətindən asılıdır.

⁶⁸³ - Məqsəd, şəri məsciddir. Vəqf olunan torpaqlarda tikilən ürfi məscidlər ki, 829 -cu məsələdə qeyd olundu, namazxana hökmündədir və başqa vəqflər kimidir.

Məsələ 843: Məsciddən qeyri yerlər üçün müşa malın vəqfi səhih sayılır. Deməli, insan vərəsəlik yolu ilə ona verilmiş torpaqdan öz payını, hətta bölünməzdən əvvəl də vəqf edə bilər. Eyni şəkildə, məsələn, əkin sahəsinin sahibinə, öz torpağının yarısını vəqf etməyə icazə verilir ki, onun qazancı və məhsulu yoxsullara xərclənsin. Amma müşa torpaq payının məscid üçün vəqfi caiz deyildir.⁶⁸⁴

Məsələ 844: Mülk “vəqf” və “tilq” mülkiyyəti arasında müştərək (müşa) olarsa, məsələn, evin yarısı vəqf, digər yarısı isə şəxsi mülkdürsə sahib və mütəvəlli, üçüncü cild, “Şirkət” fəslə, “Qismət” bölümündə qeyd olunan qanunlara əsasən, onu bölüb ayıra bilərlər.

Eləcə də, vəqf edilmiş iki malı bölüb ayırmağın da işkalı yoxdur.

Deməli, əgər vəqf edən şəxs, məsələn, öz malını bir şəxsə (məsələn, Hüseyinə) və yaxud bir cəhətə (məsələn, rövzə oxumağa) və digər vəqf edən şəxs (digər ümumi mülkün yarısına sahib olan şəxs) və ya elə həmin vəqf edən şəxsin özü (o biri yarısına sahib olsa belə), qalan yarısını başqa şəxsə, yaxud başqa cəhətə vəqf etsə, iki mülkü bir-birindən bölmək və ayırmaq caizdir.

Məsələ 845: Əgər bir şəxs öz malını bir qrupa vəqf etsə, vəqf olunan şəxslərin malı ayıraraq öz aralarında bölüşdürməyə haqqı yoxdur. Əgər vəqf zamanı vəqif (vəqf edən şəxs), belə bir bölgünü caiz hesab etmişsə, bu hal istisna edilir.⁶⁸⁵

Təbii ki, vəqf olunan şəxslər, razılıq və müvafiqət əsasında, (vəqf olunan ərazini bölərək,) hər bir hissənin istifadəsini onlardan birinə həvalə edə bilərlər. Məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsi vəqifin (vəqf edən şəxsin) övladlarına ayrılıbsa və onun dörd övladı varsa, onlar razılaşaraq torpağı dörd yerə bölə və hər biri bir hissədən istifadə edə bilərlər. Əgər vəqf edən şəxsin yeni bir övladı dünyaya gələrsə, əvvəlki bölgü batil olar və onu (yenidən) beş yerə bölə bilərlər. Bundan sonra iki nəfər ölsə, bölgü batildir və onu üç yerə bölə bilərlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu o zaman caizdir ki, vəqf edən şəxs, bunun əleyhinə (xüsusi) bir şərt irəli sürməmiş olsun.⁶⁸⁶

Birja şirkətində səhmlərin verilməsi

Məsələ 846: Səhmlərin vəqf edilməsi haqqında hökm ona əsaslanır ki, səhmdarlar səhmləri almaqla, səhmdar cəmiyyətinin əmlakının müşa (müştərək) formasında aşağıdakı kimi həqiqi sahibi olurlar.⁶⁸⁷

Adətən, səhmlərə aşağıdakılar kimi müxtəlif və çoxsaylı mallar daxildir:

⁶⁸⁴ - Eynilə.

⁶⁸⁵ - Yəni, şərt qoyulub ki, vəqf olunan şəxslər, əmlakı - qeyd-şərtsiz və ya mübahisəli halda - bölmək hüququna malik olsunlar.

⁶⁸⁶ - Vəqf olunan şəxslərin arasındakı sözügedən razılıq, müştərək əmlakın (üçüncü cild, “Şirkət” fəslə, “Qismət” bölümündə 764 -cü məsələdə qeyd olunan mənada) bölünməsi və ayrılması hesab edilmir, lakin bu, bir növ torpaq sahəsindən mənfəətin vəqf olunan şəxslər arasında ixtisas edilməsi və bölüşdürülməsidir.

⁶⁸⁷ - Bu haqda “Birja” bölümündə izah veriləcəkdir.

- Bu müklərdən bəziləri eyni moqufənin, yəni vəqf olunmuş malın şərtlərinə uyğun gəlmir və buna görə də onu vəqf etmək səhih deyildir. Məsələn, nağd pul, xammal və ya istifadə zamanı istehlaka uğrayan istehsal məhsulları (malın özü), haqq, ticarət və sənaye yerlərinin sərqufli hüququ, vəqf olunmuş ərazilərin “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququ⁶⁸⁸, fabrikin markası və onun əmtəə nişanı, inkassasiyadan əvvəl debitor borcları.⁶⁸⁹

- Həmin əmlaklardan bəziləri, qalıcılıq qabiliyyətinə malik olan məişət texnikası kimi olsalar da, lakin şirkətin dövriyyə kapitalının bir hissəsi olduğu və öz satışından qazanc əldə etməyə əsaslandığı üçün onların vəqfi səhih deyil.

- Bəzi əmlaklar, vəqf olunmuş malın özünün (eyni moqufənin) şərtlərə malik olmasına baxmayaraq, məsələn, şirkətin sahib olduğu torpaq əmlakı, binaları, alətləri, sənaye cihazları və s. kimi səhmlərin alınmasında konsentrasiyanın şərti şirkətin baş icraçı direktoruna və ya direktorlar şurasına etibarnamə və ya icazə verilmişdirsə, onlar uyğun gördükləri halda səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq onları sata bilər, satışından əldə edilən gəliri qaydalara uyğun xərcləyə bilərlər. Amma bu, vəqf qaydalarına uyğun gəlmir. Bundan əlavə, bəzən bu, ümumi qaydalara və səhmdar cəmiyyətin əsasnaməsinin müddəalarına ziddir ki, burada qeyd olunan əmlakın istismarının keyfiyyəti, səhmdar cəmiyyətin baş icraçı direktorunun və direktorlar şurasının və ümumi yığıncağının qərarına həvalə edilibdir və səhmdarların isə həmin əmlaklardan müstəqil şəkildə vəqf qaydalarına uyğun olaraq istifadə etmək səlahiyyəti yoxdur.

Eyni şəkildə, səhmdar cəmiyyətinin bəzi əmlakı, bankın, ya digər fiziki və ya hüquqi şəxslərin şəri ipotekasında ona olan borcun müqabilində qərarlaşır, onun vəqfi, ipoteka krediti alan şəxsin icazəsi olmadan səhih deyildir.

Həmçinin, bir çox səhmdar cəmiyyətləri öz maliyyə imkanları ilə başqa səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərini aldıkları üçün, şirkətin səhmlərinin vəqfi, onların da vəqfi hesab edilir. Diqqət etmək lazımdır ki, vəqf verilərkən həmin şirkətlərin müxtəlif aktivləri və müxtəlif öhdəlikləri olan səhmləri də nəzərə alınmalıdır.

Yuxarıda göstərilənlərdən əlavə, səhmlərin vəqfi məsələsində digər çatışmazlıqlar da var. Qeyd olunan məsələlərə görə, səhmlərin vəqfi praktiki olaraq mümkün deyil.

Məsələ 847: Birja əməliyyatının düzgünlüyünü və onun şəri qanuniliyini⁶⁹⁰ fərz etsək,⁶⁹¹ qalan səhmlər və onun mənfəəti, şəxs öldükdən sonra, məsələn, davamlı xeyriyyə işlərində sərf edilməsi məqsədinə çatmaq üçün, vəsiyyətin hökmlərindəki qeyd olunan şərtlərə riayət etməklə bu məsələyə (məqsədə) vəsiyyət edə bilər.

Həmçinin, bir şəxs, razılaşma yolu ilə öz səhmiyyə payını, xeyriyyə müəssisəsi, məscid, hüseyriyyə, müqəddəs qəbirlər kimi hüquqi şəxslə müsaliyə edə bilər. Müsaliyənin

⁶⁸⁸ - Vəqf olunmuş ərazilərin “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququ, üçüncü bölüm, 141-ci məsələ, 346 -cı səhifə, 6 -cı haşiyədə qeyd olunmuşdur.

⁶⁸⁹ - Debitor borcları alındıqdan sonra onun vəqfi digər hallara aid edilir ki, onların hökmü yuxarıdakı izahatdan aydın olur.

⁶⁹⁰ - Bu haqda “Birja” bölümündə izah veriləcəkdir.

⁶⁹¹ - Sülh edən (müsaliyə edən - razılaşan).

(razılaşmanın) səhıh olması üçün, hüquqi şəxsiyyətin mütəvəllisi (idarə edəni), “sülhə razılaşan şəxs”⁶⁹² kimi razılaşmanı qəbul etməlidir. Sözügedən şəxs, müsəlihə zamanı şərt qoyur ki, səhmlərin əsas məbləği qorunub saxlanılsın və mütəvəlli qeyd olunan qazancları yoxsullara, məscidə, hüseydiyyəyə, hərəmə və ya digər müəyyən məqsədlərə xərcləsin.

Vəqf olunan şəxsin (malın vəqf olunduğu şəxsin, şeyin və cəhətin) şərtləri

Məsələ 848: Əmlakın vəqf olunduğu şəxs və ya obyekt və ya istiqamət aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

Müəyyən edilsin.

Mövcud olsun (xüsusi zamanlarda).

Harama vəqf edilməsin. Bu şərtlərin izahı gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Müəyyən edilsin.

Məsələ 849: Əgər vəqf olunan şey naməlum olsa, məsələn, bir şəxs “mən bu xalqanı iki məsciddən birinə vəsiyyət etdim” - desə və ya bir neçə övladından birinə ev vəsiyyət etsə və həmin məscidi və ya övladını müəyyən etməsə, əməl batildir.

Məsələn, əgər (şəxs) bir malı, “Quran təlimi, yaxud əzadarlıq” işlərinə vəqf etsə və məqsədi bu olsa ki, vəqf olunmuş malı, yuxarıda göstərilən hallardan hər hansı birində, (mütəvəllinin seçimi, məsləhəti və yaxud başqa formada) sərf etmək olar, belə vəqf səhıh sayılır.⁶⁹³

Məsələ 850: Vəqf edən şəxs, vəqf zamanı şərt qoya bilər ki, sonradan o və ya sonrakı mütəvəllilər istədikləri hər kəsi vəqfə əlavə etmək və ya vəqfdən çıxarmaq hüququna malikdirlər. Buna əsasən, əgər vəqif (vəqf edən şəxs) şərt qoyarsa ki, yalnız özü kimisə vəqfə əlavə edə və ya çıxara bilər, bu halda o, heç bir şəxs və ya şəxsləri vəqfə əlavə etmədən və ya çıxarmadan ölərsə, vəqf əvvəlki (eyni) formada qalacaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər vəqf edən şəxs, vəqf zamanı, vəqf edilən şəxslərin dəyişdirilməsi və əvəzlənməsi üçün şərt qoymazsa, nə onun, nə də başqalarının bu mövzuda heç bir şəkildə dəyişdirilmə və əvəzləmə etməsi caiz deyildir.

Geniş əhatə dairəsinə malik və çoxsaylı məqamlara vəqf etmək

Məsələ 851: Şəxs ümumi və əhatəli şəkildə vəqf edə bilər. Məsələn, malını vəqf edir ki, gəliri xeyir işlərə sərf olunsun və ya malını dinin dirçəlişi və təbliğinə vəqf edir ki, bu da, dini fənlərin təliminə və tədrisinə, dini kitabların nəşrinə, dini məclislərin yaradılmasına, və s. şamil olur.

Belə bir vəqfdə mütəvəlli vəqfin şərtlərinə uyğun olaraq, vəqf olunmuş malın gəlirini münasib bildiyi və uyğun gələn ümumi yerlərə xərcləyə bilər.

⁶⁹² - Sülhü (müsəlihəni - razılaşmanı) qəbul edən.

⁶⁹³ - Belə hallar, terminologiyada “iki və daha çox şeyin arasında qərarlaşmış vəqf” adlanır ki, 851-ci məsələdə bu haqda geniş izah verilmişdir.

Məsələ 852: Əgər, vəqf edən şəxs, məsələn, malını iki cəhətli vəqf edərsə, bu aşağıdakı iki formada ola bilər:

a. Malını hər iki cəhətə vəqf etməyi nəzərdə tutur. Məsələn, vəqf etdiyi torpağın bir hissəsini rövzə oxumağa, digər hissəsini isə Quran öyrətməyə xərclənməsini deyə bilər.

Bu halda əgər vəqf zamanı, hər birinin miqdarı müəyyən olunarsa və yaxud işarə və əlamətlərdən məlum olarsa, həmin formada yerinə yetirilər. Əks halda, vəqf gəliri vəqf olunan cəhətlər arasında bərabər şəkildə bölünər. (Yuxarıda qeyd olunan iki hal).

b. Vəqfdə məqsəd gəliri iki yerə bölmək deyil, hər hansı birini vəqfdən istifadə etməyə uyğun görməkdir. Elə bir şəkildə ki, mütəvəlli hər ikisinə, yaxud ikisindən hər hansı birinə əmlakın gəlirini xərcləmək səlahiyyətinə malik olmuş olsun. Məsələn, qeyd olunan qaydada bir binanı, Əhli-beyt (ə) məclisləri qurmaq və ya Quran öyrətmək üçün vəqf edir.⁶⁹⁴

Bu halda mütəvəllinin vəqf olunan malın gəlirini ən münasib tərəfə və yaxud hər ikisinə xərcləmək səlahiyyəti vardır.

Məsələ 853: Əgər bir malın qazancı və mənfəətləri, məscidin təmirinə, camaat namazının imamına və müəzzinə sərf edilsin deyə vəqf edilsə və vaqif (vəqf edən şəxs) bunların hər biri üçün müəyyən məbləğ təyin etsə, keçən məsələdə qeyd olunduğu şəkildə icra ediləcəkdir. Əkd halda, vəqfin mütəvəllisi, həmin qazanc və mənfəəti yuxarıda qeyd olunan halların prioritetində⁶⁹⁵ vəqf edən şəxsin rəyinə əsasən, ya onların hamısına ya da bir qisminə xərcləyəcəkdir. Burada seçim səlahiyyəti mütəvəllinin ixtiyarındadır.

Məsələn, əgər məscidin təmiri vəqf edən şəxsin nəzərində başqa xərclərdən üstün olarsa, qeyd olunan vəqfin gəliri ilə ilk növbədə məscid təmir olunmalıdır. Əgər (məscidin xərclərini ödədikdən sonra) vəqfin gəlirindən əlavə qalarsa, müvəkkil onu imam camaat ilə müəzzin arasında münasib şəkildə bölə bilər. Hərçənd, daha yaxşıdır ki, mütəvəlli onlarla razılaşıaraq (müsalihə ilə) həmin məbləği imam camaat ilə müəzzin arasında bölsün.

Mövcud olmuş olsun (xüsusi zamanlarda).

Məsələ 854: Əgər xüsusi vəqfdə məsələn, müəyyən şəxsə və ya konkret şəxsin övladlarına verilən vəqfdə vəqf olunan şəxs, vəqf edilən zaman həyatda olmasa, bu vəqf səhih sayılmayacaqdır.

Deməli, əgər bir şəxs, gələcək övladlarına və ya sonradan tikiləcək məscidə və ya hüseydiyyəyə malını vəqf edərsə, batildir.

Məsələ 855: Əgər hal - hazırda olan insanlara edilən vəqfə görə, hal – hazırda olmayan şəxslərə də vəqf aid edilsə, məsələn, şəxs öz hazırda olan övladlarına və onlarla birgə hələ mövcud olmayan övladlarına vəqf etsə, səhihdir.

Bu məsələdə, vəqfin tərtib əsasında olması, yəni, şəxsin övladları (birinci nəsil) öldükdən sonra vəqf edilmiş mal onların övladlarına (ikinci nəslə) keçirsə, yaxud tərtib əsaslı olmaması, yəni, (indiki və gələcək nəslin) hamısının birgə vəqf olunmuş mala şərik

⁶⁹⁴ - Əslində, belə hallarda, əvvəlki məsələdə qeyd olunduğu kimi, “malın vəqf olunduğu cəhət” hər iki halı ehtiva edən əhatəli bir cəhətdir.

⁶⁹⁵ - Bu hökm o halda olur ki, vəqfin zahirindən və əlamətlərindən, vəqf gəlirinin prioritet və tərtib əsaslı xərclənməsi anlaşılır. Belə olmadığı təqdirdə isə, əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm tətbiq ediləcəkdir.

olması (şərikli vəqf), belə ki, övladların, yaxud onların da dünyaya gələn övladlarının (istər birinci nəslin həyatda olduğu zaman, istərsə də ondan sonra) vəqfdən istifadə haqqının olmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 856: Hələ doğulmamış və ananın bətnində olan uşağa vəqf etmək, məhəlli işkaldır və bu haqda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır. Əgər hal- hazırda olan insana edilən vəqfə görə, bətnə olan uşağa da vəqf aid edilsə, keçən məsələdə izah edildiyi kimi, səhih sayılır.

Məsələ 857: İnsan öz malını ümumi şəkildə, məsələn, imamzadəni ziyarət edənlərə, bir məntəqənin hacılarına, yaxud kəndin ruhanisinə və bu formada digərlərinə vəqf edərsə, belə ki, bəzi zamanlarda həmin cəhətə uyğun şəxs və ya şəxslər mövcud olur, bəzən isə olmur, həmin vaxt vəqf etdiyi cəhətə uyğun gələn şəxs olmasa belə, vəqf səhihdir. Buna görə də, məsələn, öz kəndinin kasıblarına bir bağ vəqf edərsə və vəqf etdiyi zaman kənddə yoxsul olmazsa, lakin sonradan yoxsul ortaya çıxarsa, vəqf səhihdir.

Necə ki, əgər vəqf vaxtı yoxsul mövcud olsa, lakin ondan sonra bir müddət yoxsul şəxs mövcud olmasa, amma sonra yenə yoxsul mövcud olsa, bu, həmin müddət ərzində vəqfin batil olmasına səbəb olmaz. Daha doğrusu, vəqfin növünə və mütəvəllinin səlahiyyətlərinə əsasən, bağın məhsulunu və ya onun satışından əldə olunan pulu, yoxsul şəxs mövcud olana qədər saxlamaq lazımdır.

Haram (işlər) üçün vəqf edilməsin.

Məsələ 858: İnsan malı haram istiqamətdə, yaxud harama kömək üçün, məsələn, (haqq yoldan) azdıran kitabları öyrətməyə və ya nəşr etməyə, haram ləhv alətləri almağa və bunun kimi işlərə vəqf etsə vəqf batildir.

Məsələ 859: Müsəlman halal işlər üçün malı kafirə vəqf edə bilər.

Məsələ 860: Əgər insan, malını müştərək şəkildə şəxslərə, cəhətlərə və ya istiqamətlərə vəqf etsə, amma bu vəqf, onların bəziləri üçün səhih, bəziləri üçün isə batil sayılsa, məsələn, malını iki kitabın nəşrinə həsr etsə və onlardan biri azdıracı, digəri isə elə olmasa vəqf birinciyə görə batil, digərinə görə isə səhihdir.

Əlbəttə, əgər vəqf tərtibi (tərtib əsaslı) olsa, 795-ci məsələdə verilən izahlar, ona da aid ediləcəkdir.

Vəqfdə işlədilən bir sıra kəlmələrin izahı

Vəqfin təqdim edildiyi şəxslər, şeylər və cəhətlərin həddləri

Məsələ 861: Əgər bir şəxs bir malı, məsələn, bağ, şəhərin, kəndin və ya məhəllənin yoxsullarına vəqf edərsə, belə başa düşülür ki, malın qazanc və mənfəəti, sözügedən yoxsullara xərclənməlidir və malın mənfəətini bütün və ya xeyli sayda yoxsullara paylayıb bölmək zərurət daşımır.⁶⁹⁶

⁶⁹⁶ - Yəni belə başa düşülür ki, sözügedən vəqf, 770-ci məsələnin C bəndinə deyil, B bəndinə aiddir.

Vəqf edən şəxsin, niyyətinin (mənfəət və qazancı) paylamaq və bölüşdürmək olduğuna dair əlamət və nişanələr olarsa, ona əməl olunmalıdır.⁶⁹⁷

Məsələ 862: Əgər vəqif: “Malımı övladlarıma vəsiyyəət etdim” və yaxud buna bənzər bir ifadə ilə malını, övladlarına və ya kürəkənlərinə, qohumlarına və ya şagirdlərinə, müəllimlərinə və ya qonşularına vəqf etsə, belə nəticəyə gəlmək olur ki, məqsədi bütün qrup insanlardır. Deməli, əgər vəqf mənfəət məqsədi daşıyarsa, onun gəliri və ya faydaları hamısı arasında bölünməlidir.

Təbii ki, vəqf edən şəxsin onların bəzilərini nəzərdə tutduğu haqda işarə və əlamət varsa, ona uyğun əməl olunmalıdır.

Məsələ 863: Əgər vəqf edən şəxsin məqsədinin vəqfin gəlirini vəqf olunan şəxslərin hamısının, hətta hal-hazırda olmayan şəxslərin arasında paylaşdırmaq olmasına əlamət və nişanə varsa, ona uyğun əməl edilməlidir. Əgər bəzilərinin yoxluğuna və başqa səbəblərə görə, mənfəət və gəlirin bir hissəsini onlara çatdırmaq mümkün olmasa, onun payı bir kənara qoyulmalıdır ki, imkan daxilində ona çatdırılsın.⁶⁹⁸

Məsələ 864: Vəqf gəlirinin bütün vəqf olunmuş şəxslər arasında bölüşdürülməli olduğu hallarda, onlardan bəzisinin hazırda olmaması və yaxud pərakəndə olması və sairə kimi səbəblərdən onların sayı məlum olmazsa, mütəvəlli əmin olduğu və ya yəqin etdiyi ən az sayla kifayətlənə bilər.

Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, axtarış və araşdırmanı davam etdirməlidir ki, əgər vəqf olunan şəxslərin sayı daha çoxdursa, onların payını təqdim edə bilsin.⁶⁹⁹

Məsələ 865: Əgər bir şəxs, malını müsəlmanlara, möminlərə və ya şiələrə vəqf edibsə, bu vəqf onun (vəqf edən şəxsin) nəzərinə və əqidəsinə görə müsəlman, mömin və ya şiə olan insanlara aiddir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər on iki imamçı şiə, malı şiələrə vəqf edibsə və şiədə məqsədinin hansı əqidəyə malik olan qrup olması bəlli deyilsə, bu vəqf yalnız on iki imamçı şiəyə aid ediləcəkdir.

Məsələ 866: Əgər bir şəxs, yoxsullara və ya şəhərin yoxsullarına mal vəqf etsə, dini və məzhəbi vəqf edən şəxsin dini ilə eyni olan kasıblara məxsus ediləcəkdir.

Əlbəttə, bu məsələ o zaman diqqətə alınır ki, vəqf edən şəxsin məqsədinin vəqfin mənfəətlərini öz dinindən, məzhəbindən olan yoxsullara məxsus etməsinə əlamət və nişanə olmuş olsun. Məsələn, vəqf edən şəxs həmişə və hər zamanda, öz məzhəbindən yoxsul mövcud olduğunda, başqa məzhəbdən olan yoxsullara qarşı qayğıkeşlik etməmiş və diqqət ayırmamışdır. Necə ki, bəlkə də, bu əlamət və nişanə bir çox yerlərdə və zamanlarda mövcud olmuşdur.

⁶⁹⁷ - Necə ki, vəqfin mənfəət gəliri çox, yoxsulların sayı azdırsa, xüsusilə onların hər birinin xərci azdırsa, bu halda, dəlil və nişanələrə görə daha çox kasıba xərcənlənməlidir.

⁶⁹⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, vəqf olunmuş şəxslərin payı haqda ki, hazırda yoxdurlar və mütəvəlli araşdırma və axtarış, səbir və intizar nəticəsində, onlarla əlaqə yaratmaqdan məyus və ümidsiz olmuşdur, “məchul əl-malik” - “sahibi bilinməyən” malın hökmü şamil ediləcəkdir. Onların payı, - şəri hakimin icazəsi ilə vacib ehtiyata əsasən onların adından müvafiq şərtlərə uyğun olan fəqirlərə sədəqə verilməlidir.

⁶⁹⁹ - Təbii ki, mütəvəlli məntiqə uyğun şəkildə, bəzi başqa şəxslərin də, vəqf olunmuş şəxslərdən olması ehtimalını verərsə, əgər bu sahədə araşdırma və tədqiqat asanlıqla əldə olunarsa, vacib ehtiyata əsasən, araşdırma aparılmalıdır.

Odur ki, əgər vaqif (vəqf edən şəxs) müsəlmandırsa, vəqf müsəlman yoxsulları üçündür, əgər vaqif xristian və ya yəhudidirsə, yalnız onların yoxsullarına vəqf edilir. Əgər vəqf edən şəxs, məzhəb əhli və məxsus firqəyə mənsubdursa, vəqf başqa firqələrə aid edilməyəcəkdir.

Məsələ 867: Əgər bir şəxs, malı alimlərə vəqf edibsə, burda əksər hallarda din alimləri nəzərdə tutulur. Buna görə də tibb, astronomiya, həndəsə, coğrafiya və bu kimi sahələrdə mövcud olan elm adamlarını əhatə etmir.

Əlbəttə, əgər onun niyyətinin bütün alimləri və ya onların müəyyən bir hissəsini əhatə etdiyini göstərən əlamət və nişanə varsa, ona əməl olunmalıdır.

Məsələ 868: Əgər vəqf edən şəxs, vəqf etdiyi şəxslərin bir sıra xüsusiyyət və sifətə malik olmasını şərt etsə, məsələn, mədrəsəni ədalətli tələbələr üçün vəqf etsə, bu xüsusiyyətə malik olmayan insanlar, məsələn, ədalətli olmayan tələbələr kimi, vəqfin əhatə dairəsindən xaric olur və vəqf olunan şəxslər sırasında yer almır.

Bu hökm, vaqifin (vəqf edən şəxsin), hansısa bir əməli icra etməyi, vəqf olunmuş şəxslərə şərt etdiyi hala da şamildir. Deməli, mədrəsəni tələbələrə vəqf etsə və şərt qoysa ki, gecə namazı qılsınlar, deməli gecə namazı qılmayan şəxs, vəqf olunmuş şəxslərdən sayılır.⁷⁰⁰

Məsələ 869: Əgər vaqif (vəqf edən şəxs) malı vəqf etdikdə (vəqfnamədə), vəqf olunan şəxslərin ondan istifadəsini məhdudlaşdırmaq üçün hər hansı bir şərt müəyyən etməmişsə, lakin əlamət və dəlillərə əsasən, “zimni şərt”⁷⁰¹ və ya “irtikazi şərt”⁷⁰² formasında, vəqfin həyata keçməsinin bağlı olduğu bir sıra şərtlərin mövcudluğu məlum olsa, bu halda qeyd olunan şərtlərə əməl etmək lazımdır.

Məsələn, tələbələrə yaşamaq üçün evlər vəqf edilibsə, münasib şəkildə ev əmlakı olan tələbələrin vəqf olunan şəxslərdən sayılmadığı, əlamət və dəlillərdən aydın olursa, sözügedən tələbələrin ondan istifadə etmək hüququ yoxdur.

Məsələ 870: Əgər bir şəxs, malı qohumlarına və yaxınlarına vəqf etsə, qohumları müəyyənləşdirmək üçün meyar, ürfüdür. Malı “əl-əqrəbu fəl-əqrəb”⁷⁰³, yəni, yaxınlıq sırasına görə qohum-əqrabasına vəqf edibsə, əgər vəqf edən şəxsin məqsədinin vərəsəlik mərtəbələrinin sırasına uyğun (vəqf olunmuş malın mənfəəti və gəlirlərinin paylaşdırılmasını nəzərdə tutan) nişanə və əlamət varsa, ona əməl edilməlidir. Əks təqdirdə, ən yaxın qohumların müəyyən edilməsi üçün, ürfün nəzərinə müraciət edilməlidir.

⁷⁰⁰ - Buna əsasən, demək olmaz ki: Bütün tələbələr vəqf olunmuş şəxslər sırasındadırlar. Gecə namazı qılmaq da onların öhdəsinə qoyulmuş vacib bir vəzifədir. Əgər qılmasalar, günah etmiş sayılacaqlar. Amma bununla belə, yenə də, vəqf olunmuş şəxslər sırasında qalacaqlar.

⁷⁰¹ - Zimni şərt, müqavilənin mətnində qeyd olunmayan öhdəlikdir. Ya müqavilədən əvvəl qeyd edilir və müqavilə onun əsasında formalaşır, ya da heç vaxt qeyd olunmur və onun vəziyyətindən, halından və adət-ənənələrindən və digər əlamətlərindən həmin şərt nəticə alınır, anlaşılır. Müt.

⁷⁰² - Ağıl sahiblərinin düşüncəsində alqı - satqı zamanı qəbul edilən şərtlər kimi, məsələn, malın eybli olmaması. Müt.

⁷⁰³ - Vəqf, tərtib əsaslıdır və öncəlik ən yaxın qohuma aiddir.

Məsələ 871: Əgər insan öz övladlarına vəqf edibsə, buna həm öz övladları, həm də gələcək nəsillərin övladları daxildir.⁷⁰⁴

Məsələ 872: Bir şəxs, malı övladlarına vəqf edibsə, həm oğlan həm qız övladı, hər ikisi onda şərikdir. Əlbəttə, hər hansı şəhər və yaxud məntəqənin məxsus ürfünə (adət-ənənəsinə) görə, övlad yalnız oğlanlara deyilsə, vəqf olunmuş mal qızlara aid edilməyəcəkdir. Qeyd edək ki, bu məsələnin hökmü, “övlad və öladın övladı” vəqfinə də aiddir.

Məsələ 873: Əgər bir şəxs, malı öz övladlarına vəqf edibsə, buna qız, oğlan, vasitəsiz və vasitəli (nəvə və nəticə və s.) olan törəmələrin hamısı daxildir.

Məsələ 874: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs): “Bu malı, mənim övladlarıma (yaxud mənim oğluma övladlarına) oğullarına nəsildən-nəslə vəqf edilir” -desə, vəqf yalnız oğullara və onların oğullarına aiddir. Vəqf edən şəxsin, qızlarının və onların da övladlarının (istər qız olsun, istər oğlan) vəqfdə payı yoxdur.⁷⁰⁵

Məsələ 875: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs): “Bu mülk mənim övladlarıma nəsildən-nəslə vəqf edilir” və ya “bətndən-bətnə” və ya “bir təbəqədən sonra başqa bir təbəqəyə” və ya “bir təbəqədən sonra digər bir təbəqə” deyirsə, bu ifadələrdən tərtibi vəqf başa düşülür.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıdakı ifadələr adətən, növbəti məsələdə qeyd olunan tərtib əsaslı vəqfin A növünə aiddir.⁷⁰⁶

Məsələ 876: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs) malı tərtib əsasında öz övladlarına vəqf edərsə, tərtibin keyfiyyəti vəqf edən şəxsin niyyət və məqsədindən asılıdır.

a. Bəzən tərtib nəsillər və təbəqələr arasında tənzimlənir. Belə ki, əvvəlki nəsil və təbəqədən vəqf edən şəxsə daha yaxın olan bir şəxs olarsa, vəqf sonrakı təbəqələrə çatmaz.

b. Bəzən məqsəd, xüsusi olaraq, hər təbəqədən bir fərd ilə onun övladı arasındakı tərtibi nəzərdə tutur. Deməli, məsələn, vəqf edən şəxsin Məhəmməd və Əli adlı iki oğlu, Məhəmmədin isə Həsən adlı oğlu varsa, Məhəmmədin ölümündən sonra vəqf malı Həsənlə əmisi Əli arasında bölüşdürülür.

Təbii ki, vəqfdəki tərtib başqa formalarda da nəzərdə tutula bilər ki, meyar vəqf edən şəxsin qərara aldığı tərtib formasıdır.

Məsələ 877: Əgər vəqf edən şəxs: “Bu mal, mənim övladlarıma, onlardan sonra isə övladlarıma övladlarına vəqf edilir” desə, vəqf edən şəxsin bilavasitə övladları ilə nəvələri arasında tərtibə riayət edilməlidir. Amma nəvələrlə gələcək nəsil arasında tərtibə riayət etmək zərurəti yoxdur. Buna görə də, övladlar öldükdən sonra vəqf edilmiş mal nəvə və sonrakı nəsillər olduğu halda onların arasında bölüşdürüləcək.

⁷⁰⁴ - Belə bir vəqfin “tərtibi” - “tərtib əsaslı” və ya “təşriki” - “şərikli” olması baxımından keyfiyyəti, gələcək məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁷⁰⁵ - Vəqf edənin qızının oğlan övladlarına da, malın vəqf edilməsinin şamil olması haqda etibarlı nişanə və əlamət varsa, bu hal istisnadır.

⁷⁰⁶ - Vəqf edən şəxsin ifadə etdiyi (“Bu mülk mənim övladlarıma nəsildən-nəslə, “bətndən-bətnə” vəqf edilir”) ibarətlərin ürfən zahiri mənası, başqa əlamət və nişanəyə malik olmasa, nəsillər arasındakı tərtibə riayət olunması mənasındadır. Odur ki, vəqfin övladları birinci təbəqə və nəsildən (ki, vəqf edən şəxsə daha yaxındır), mövcud olduğu halda, növbə sonrakı nəsillərə və təbəqələrə çatmayacaq.

Təbii ki, vəqf edən şəxsin niyyətinin sonrakı nəsillər arasında da tərtibə riayət edilməsinə göstərən bir işarə və əlamət varsa, ona uyğun əməl olunmalıdır.

Məsələ 878: Əgər bir şəxs öz qardaşlarına mal vəqf edərsə, vəqf edən şəxslə eyni ata və anadan olan qardaşlar, onunla yalnız atadan bir olan qardaşlar və anadan bir olan qardaşlar vəqfə bərabər şəkildə şərikdirlər.

Həmçinin, vəqf edildiyində, babalar, əmilər və dayılar arasında da atadan və ya anadan bir olmalarının, yaxud eyni ata və anadan olmalarının fərqi yoxdur.⁷⁰⁷

Məsələ 879: Vəqf edən şəxs, öz qardaşlarına vəqf edərsə, bura onların uşaqları daxil deyil.⁷⁰⁸ Eləcə də, əgər öz əmiləri və ya dayıları üçün vəqf edərsə, atasının və ya anasının əmiləri və dayıları vəqf olunmuş şəxslərə aid deyil.

Məsələ 880: Vəqf edən şəxs: “Bu mal mənim qardaşlarıma nəsildən-nəslə vəqf olaraq qalacaq” desə, bura onların oğul və qızları da daxildir.

Məsələ 881: Əgər mal, alimlərə və yoxsullara vəqf edilibsə, onun yarısı alimlərə, yarısı isə yoxsullara verilir. Necə ki, əgər insan öz övladlarına və kasıblara mal vəqf edibsə, onun yarısı övladlarına, yarısı isə kasıblara gedir. Əgər vəqfin (vəqf edən şəxsin) başqa bir xüsusiyyət əsasında bölüşmək məqsədi olduğuna dair əlamət və nişanə varsa, ona uyğun hərəkət etməlidir.

Məsələ 882: İki şəxsdən hansına malın vəqf olunması haqda tərəddüd və qeyri-müəyyənlik varsa, əgər mümkünsə, həmin iki şəxs arasında sülh (razılaşma) əldə olunmalı, əks halda isə, (malın onlardan hansına vəqf olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün) bu iki nəfərin arasında püşk atılmalıdır.⁷⁰⁹

Məsələ 883: Əgər malın, vəqf olunan şəxslərə tərtibi və ya qeyri-tərtibi (təşriki) şəkildə vəqf olunması haqda şübhə varsa,⁷¹⁰ vəqf edən şəxsin ifadəsində də, bu məsələ ilə bağlı məlumat qeyd edilməyibsə, onun ifadə etdiyi sözlərin zahirindən vəqfin təşriki (şərikli bölgü əsasında) olması anlaşılırsa, vəqf təşriki hesab edilir.⁷¹¹

Əks halda, vəqf payında şübhə olmayan şəxslərə (keçmiş nəslin) əmin olunan qədər pay ödəməli, şübhəli məbləğlə bağlı isə, iki qrup arasında müsaliyə (sülh, razılıq) olmalıdır. Müsaliyə mümkün olmasa, (sahibinin kimliyi haqda) şəkk-şübhə olunan paylar üçün püşk atılmalıdır.

Məsələni, vəqf edən şəxs, mülki övladlarının bütün nəslinə vəqf edibsə, lakin vəqfin tərtibi (ardıcıl) olmasına və ya təşriki (şərikli) olmasına dəlalət edən açıq-aşkar bir söz

⁷⁰⁷ - Əlbəttə, əgər vəqf edən şəxsin məqsədi, məsələni, yalnız ata-ananın qardaşları, yaxud ata-ananın əmiləridirsə, ona uyğun əməl olunmalıdır.

⁷⁰⁸ - Həmçinin, sözügedən vəqfə, vəqf edən şəxsin bacıları və onların uşaqları daxil deyil.

⁷⁰⁹ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəslə, “Qismət” bölümündə 779 -cü məsələdə və sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁷¹⁰ - Əlbəttə, əgər vəqfin mütəvəlliləri (idarə edənlər) əvvəlki zamanlarda, vəqf gəlirlərini vəqf olunan şəxslərin arasında xüsusi bir şəkildə bölüşdürmüşlərsə, onlar dəlillərə görə əməl etməlidir.

⁷¹¹ - Baxmayaraq ki, malı vəqf edəndə şəxs, vəqfin tərtibi olmasının iqtisad etməsi ehtimal ıda mövcuddur .

deməyibse və vəqfin keyfiyyəti başqa bir şəriət üsulu ilə də bilinmirsə, məsələn, keçmiş mütəvəllilərin vəqf gəlirinin bölünməsi prosesindəki üslubları kimi (çıxış yolları məlum deyilsə-müt), onda, əgər vəqf edən şəxsin övladı və nəvəsi olarsa, vəqf gəlirinin birinci yarısı onun övladına verilir. Sonra müsaliyə (razılaşma) mümkün olmasa, o biri yarısının vəqf edən şəxsin oğluna, yoxsa nəvəsinə veriləcəyi püşkatma yolu ilə müəyyənləşir.

Vəqfin sərf edilmə forması (haqda bir sıra kəlmələrin izahı)

Məsələ 884: Əgər mal, Həzrət Peyğəmbərə (s) və İmamlara (ə) vəqf olunarsa, bu əzəmət sahibi olan şəxslərin xatirəsini yaşatmaq, məqam və izzətini ucaltmaq yolunda xərclənər.⁷¹²

O həzrətlərin (ə) vəfat və şəhadət günlərində qurulan əzadarlıq məclisləri, onlara edilən haqsızlıqları bildirmək üçün təşkil olan yığıncaqlar, həmçinin, onların (ə) fəzilət, üstünlük və gözəl əxlaqını zikr etmək üçün qurulan məclislər və yaxud onların əzəmətli məqamlarını tanıtdıran digər proqramlar keçirilməlidir.

Əlbəttə, müstəhəb ehtiyat budur ki, bu işlərin savabını o əzəmətli şəxslərə (ə) hədiyyə etsinlər və bu məsələdə İmam Zaman (əc) ilə onun dəyərli Ataları (digər İmamlar) arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 885: Həzrət İmam Hüseyin (ə) üçün vəqf olunan mal, onun əzadarlığına sərf olunmalıdır. Buna görə də, bu məclislərin qurulması üçün rövzəxana edilən ödəniş, əzadarlara verilən ehsan və ənənəvi şəkildə bu sahədə atılan addımlara uyğun xərclənməli və müstəhəb ehtiyata əsasən, savabı Həzrət Hüseyinə (ə) hədiyyə edilməlidir.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, əzadarlıq üçün pul xərcləmək, məclis keçirməklə olduğu kimi, məsciddə, hərəmdə və ya başqa yerdə əzadarlıq təşkil edənə ödəniş etməklə də olar.

Məsələ 886: Əgər mal mağaza, torpaq, ev, bağ kimi məscidə və ya ziyarət yerinə (mənfəət vəqfi) vəqf edilibsə, ondan əldə edilən gəlir, məscid və ya ziyarətgahın xeyrinə olan işlərə xərclənir. Məsələn, xalçaların yenilənməsində, işıqlandırma, təmizlikdə və bu kimi işlərdə istifadə olunur.

Lakin gəlirin və ya onun bir hissəsinin imam camaata verilməsi məhəlli işkaldır və ehtiyatın tələbinə riayət olunmalıdır. Əlbəttə, belə məqamların da vəqfə aid edilməsini anladan əlamətlərin olması istisna hal sayılır.

Məsələ 887: Ölülər və ya xüsusən bir ölüyə vəqf olunan mal, onların adından sədəqə vermək və onların niyyətinə xeyriyyə işləri görmək kimi axirət savabları üçün istifadə olunur.

Və əgər ölünün və övlətlərin camaata olan borcu və ya şəri borcu olması ehtimal edilsə, vəqf malı bu istiqamətdə də xərclənir.

Məsələ 888: Əgər mal Allah yolunda və ya xeyir işlərdə istifadə olunmaq üçün vəqf edilibsə, məqsəd, onu Uca Allaha yaxınlaşdıran əməllər və itaətə sərf etmək deməkdir.

Çoxsaylı vəqf olunmuş şəxslərin, məhdud sayda vəqf edilmiş maldan istifadə forması

⁷¹² - Həzrət Əba Abdullah əl-Hüseynə olunan vəqflər ilə bağlı izahatlara növbəti məsələlərdə toxunulacaqdır.

Məsələ 889: Əgər bütün övladlar, vəqfin (vəqf edən şəxsin) övladlarının yaşaması üçün ayrılmış evdə yaşamaq istəsələr və evdə onların hamısının yaşaması üçün kifayət qədər yer olsa, hamısı orada yaşayacaq.

Bu halda həmin evdə yaşayış yerinin seçilməsi ilə bağlı ixtilafları olarsa, mütəvəllinin rəyi əsasdır. Mütəvəlli yoxdursa, yaxud o, mübahisəli evdə yaşamaq üçün hər birinin üstünlüyünə heç bir əsas olmadığından, onlardan hansı birinin evdə yaşamalının olmasını müəyyən edə bilmirsə, bunun üçün püşk atmalıdır.⁷¹³

Qeyd edək ki, onların bəzisi həmin evdə yaşamaqdan imtina edərlərsə, qalanları orada müstəqil şəkildə yaşaya bilər və imtina edənlərə kirayə haqqı ödəmək lazım deyildir.

Məsələ 890: Əgər övladların yaşaması üçün ayrılmış ev, onların hamısının yaşamaq tutumuna malik deyilsə, amma hamı orada yaşamaq istəyirsə, o zaman onlar gündəlik, aylıq və ya illik növbələr təyin etməlidirlər, əgər bu məsələdə də mübahisə yaranarsa bu barədə əvvəlki məsələnin hökmü icra olunacaq və heç kəs evi tərk edib, öz payı müqabilində kirayə haqqı tələb edə bilməz.

Vəqf edilmiş mədrəsələrdən istifadə forması haqda⁷¹⁴

Məsələ 891: Din tələbələri üçün vəqf edilən məktəblərdə yaşayışın caiz olması, vəqfin keyfiyyətindən asılıdır. Buna görə də, əgər məktəb yaşayış yeri deyil, təhsilə vəqf olunubsa, tələbələrin orada yaşaması icazəli deyil.

Lakin əgər vəqf edən şəxs, məktəbdə yaşamağı caiz hesab edərsə və ya heç bir xüsusi şərt olmadan məktəbi din tələbələrinə vəqf edərsə və məktəbdə yaşamaq onun normal və adi istifadələrindən sayılırsa, tələbələr orada yaşaya bilərlər.

Məsələ 892: Əgər vəqf edən şəxs, tələbələrdən yalnız bir qrupa mədrəsədə yaşayış yeri ayırıbsa və yaxud orada yaşayacaq olanlar üçün xüsusi şərait təyin edibsə, başqa şagirdlərin mədrəsədə yaşaması caiz deyildir və əgər yaşayış yerində olan tələbələrdən bir neçəsi bir müddət sonra vəqf edən şəxsin təyin etdiyi şərtlərə uyğun gəlməsə, məsələn, mədrəsənin otaqları subay şəxslər üçün ayrılıbsa, evlənən tələbə mədrəsədəki yaşayış yerini tərk etməlidir.

Məsələ 893: Din tələbələri üçün vəqf olunan mədrəsəyə mütəvəlli təyin edilsə, vəqfdə ona verilmiş səlahiyyətlərə görə şərtlərə uyğun olan tələbələrin seçilməsi ilə bağlı rəyini icra etsə, tələbələrin mütəvəllinin razılığı olmadan otaq və ya hücrədə məskunlaşmaq hüququ yoxdur.

Məsələ 894: Mədrəsə vəqf edilərkən tələbələrin orada məskunlaşması üçün mədrəsənin müvəkkilinin icazəsi tələb olunmazsa, vəqf şərtlərinə əməl etməklə mədrəsə otağında digərlərindən tez məskunlaşmış şagird, həmin otaq və ya hücrə üzərində digər tələbələrdən daha çox haqq sahibidir.

Ona görə də, o otaqda qalmaqdan imtina etməyə qədər, orada uzun müddət yaşasa belə, başqalarının ona mane olmağa və narahatçılıq yaratmağa haqqı yoxdur. Vəqf⁷¹⁵

⁷¹³ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəslə, “Qismət” bölümündə 779 -cü məsələdə və sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁷¹⁴ - Bu məsələlər, məktəblərdən başqa oxşar işlərdə də icra olunur.

zamanı, vəqf edən şəxs orada qalmaq üçün müəyyən bir müddət təyin etmişsə, bu halda müddət bitdikdən sonra tələbənin gecikdirmədən oranı boşaldıb, tərk etməsi vacibdir.

Məsələ 895: Tələbənin vəqf olunmuş mədrəsə otağını adi şəkildə tərk etməsi, belə ki, tələb olunan qida və ləvazimatları təmin etmək və ya dərslərdə iştirak etmək kimi səbəblərə görə getməsi, hətta heç bir əşyasını otaqda qoymamış olsa belə, onun məskunlaşdığı otaq üzərində üstünlük hüququnu aradan qaldırmır.

Məsələ 896: Vəqf olunmuş mədrəsədə yaşayan tələbənin üstünlük hüququ, bir neçə gün və ya daha çox müddətdə, normal səyahət zamanı ləğv olunmaz. Əksinə, bir və ya iki ay və daha çox davam edə bilən adi səfərlər, məsələn, Həcc səfəri, məsumların ziyarəti, başqa bir şəhərdə yaşayan qohumlara baş çəkmək və ya xəstəliyin müalicəsi kimi hallarda, şəxsin qayıtmaq niyyətində olduğunu bildirən ev əşyaları və dərs kitabları kimi şeylərin evə qoyulması onun üstünlük hüququna xələl gətirmir. Amma vəqf şərtlərinə uyğun gəlmədikdə və ya mütəvəlli öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq otağı boş qoymağa razı olmadıqda, bu hal istisnadır.

Əlbəttə, elə olmalıdır ki, həmin şəxs hələ də mədrəsənin sakini hesab edilsin. Buna görə də, onun otaqda qalmaması uzun müddət çəkərsə və o, mədrəsənin sakini sayılmazsa, həmin tələbə öz hüququnu itirmiş sayılacaq.

Məsələ 897: Mədrəsədə yaşayan tələbələrin qeyri-tətil gecələrində (yaxud hər gecə) orada qalması vəqf zamanı şərt olaraq nəzərdə tutulubsa, həmin mədrəsədə məskunlaşan tələbə gecə başqa yerdə qalsa o, üstünlük hüququnu itirmiş olur.

Məsələ 898: Vəqf şərtlərinə əməl etməklə mədrəsədə məskunlaşmış tələbənin, bu şərtlərə malik olan digər tələbələrin onunla birlikdə həmin yerdə yaşamasına mane olmaq hüququ yoxdur. Otaq və ya hücrə vəqf şərtlərinə və ya mütəvəllinin səlahiyyətinə və ya həmin otağın tutumuna görə bir nəfər üçün təyin edilmiş olsa, bu hal istisnadır.⁷¹⁶

İnflyasiya zamanı vəqfin gəlirlərindən sərf ediləcək məbləğin təyin edilməsi

Məsələ 899: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs), vəqf zamanı, vəqf etdiyi malın gəlirindən müəyyən bir məbləği, hansısa bir istiqamətdə xərclənməsi üçün təyin etsə, məsələn, vəqf dükanının bütün kirayəsi 20 min tümən olanda, "Vəqfin gəlirindən 10 min tümən, Həzrət Əba Abdullah Hüseynin (ə) əzadarlığında xərcləyin" desə və vəqfin qalan gəlirləri üçün başqa şeyləri nəzərə alsa, əgər zaman keçdikcə pulun dəyəri azalırsa və nəticədə vəqfin icarə qiyməti artırsa, bunun bir neçə yolu var:

a. Aydın olmalıdır ki, vəqf edən şəxsin məbləği təyin etməsinin məqsədi, ümumi gəlirdən müəyyən nisbət və faiz ayırmaq idi, yəni yuxarıdakı misalda vəqf gəlirinin yarısının əzadarlığa sərf olunmasını istəyirdi.

b. Məlum olmalıdır ki, vəqf edən şəxsin məbləği müəyyən etməkdə niyyəti, vəqf zamanı deyilən məbləğə mütənasib olan dərəcədə əzadarlıq etmək olmuşdur. Məsələn, 10 min

⁷¹⁵ - Müddətin vəqfdə və ya başqa şəkildə göstərilməsinin fərqi yoxdur. 868-ci məsələdə qeyd olunan formada vəqf ona şərtləndirilərək icra edilir.

⁷¹⁶ - Hücrənin kiçik olması və birdən çox adamın yerləşə bilməyəcəyi kimi.

tümən ilə vəqf zamanı ictimaiyyətə məqamı keçirmək mümkün idisə, sonrakı dövrlərdə də ictimaiyyətə əzadarlıq etsinlər.

c. Aydın olmalıdır ki, vəqf edən şəxsin niyyəti, hər zamana uyğun şəkildə pulun dəyərini nəzərə almaq idi. Yəni, hər zaman, inflyasiyaya, pulun devalvasiyasına görə, yas mərasiminə nə qədər pul ayırmaq lazımdırsa, o qədər də təyin etsinlər.

d. Vəqf edən şəxsin məbləği təyin etməsinin məqsədi, zaman keçdikcə pulun dəyərinin azalmasıdırsa yalnız müəyyən olunmuş məbləğ nəzərdə tutulur. Yəni yuxarıdakı misal nəzərə alsaq, zaman keçdikcə yenə də həmin 10 min tümən əzadarlıq mərasimlərinə xərclənəcəkdir.

Odur ki, yuxarıda qeyd olunan məqamlar üzrə xərclənməli olan məbləği müəyyən etmək üçün, qeyd olunan hallar arasından həm vəqf edən şəxsin sözü, həm də dəlil və nişanələr nəzərə alınmaqla, niyyəti onların hər birinə uyğun olarsa, ona əsasən addım atılmalıdır.⁷¹⁷

Vəqf olunmuş malı icarə verməyin, gələcəkdə malın vəqf olunduğu şəxslərlə əlaqəsi

Məsələ 900: Birinci nəsilə qərarlaşan malın vəqf olunduğu şəxslər, neçə nəslə tərtibi formada (sıra ilə) vəqf edilmiş bir evi müəyyən müddətə, məsələn, 5 il müddətinə kirayə verərsə və birinci nəsil müddət bitməmiş aradan gedərsə, qalan müddətdə kirayənin səhih sayılması, gələcək nəslin icazəsindən asılıdır.

Əgər sonrakı nəsil icazə verməsə, qalan müddət üçün icarə batildir, amma icazə versələr, icarə səhih sayılır. Həmçinin, icarə müqaviləsini yenidən imzalamağa ehtiyac yoxdur, baxmayaraq ki, bu məsələ müstəhəb ehtiyata uyğundur.

Məsələ 901: Malın vəqf olunduğu şəxslər, təşriki (şərik) vəqf⁷¹⁸ zamanı, malı bir müddət icarə versə, icarə müddətində vəqf olunan və şərik sayılacaq şəxslərdən biri dünyaya gələrsə, yeni şəxsin vəqfə daxil olmasına əsasən, qalan müddətin icarə hökmü, keçən məsələdə qeyd olunan hökmdür. Buna görə də yeni şəxs⁷¹⁹ icarəyə icazə verərsə, payına uyğun olaraq kirayə pulunun sahibi olur.

Məsələ 902: Mütəvəlli vəqfin xeyrinə, malı bir müddət icarəyə verərsə, faydalananlardan (vəqf olunan şəxslərdən) heç birinin, hətta sonradan vəqfə daxil olacaq şəxslərin də paylarını icarə verməkdən imtina etmək hüququ yoxdur.

Necə ki, tərtib əsaslı vəqfdə, əgər mütəvəlli sonrakı nəsillər üzərində qəyyumluğa malikdirsə və vəqfi onların mənafeyinə uyğun olaraq icarəyə verərsə, gələcək nəsillərin öz paylarını icarəyə verməkdən imtina etməyə haqqı yoxdur və hər iki halda icarə səhihdir və vəqf olunan (faydalanan) şəxslərin hər biri, icarədən öz payını götürəcəkdir.

⁷¹⁷ - Keçmiş mütəvəllilərin (vəqfi idarə edənlərin) vəqfə əməl etmə forması ilə bağlı rəftarı dəlildir və şəkk olduqda ona əməl edilir.

⁷¹⁸ - “Təşriki” və “Tərtibi” vəqflərin mənasının izahı 855 -ci məsələdə qeyd edilmişdir.

⁷¹⁹ - Yaxud onun şəri vəlisi (qanuni qəyyumu), məsələn, həddi-buluğa çatmamış uşağın atası və ya ata tərəfdən olan babası.

Vəqf verilən tərəfin aydın təyin edilməməsi

Məsələ 903: Əgər bir sıra hallarda vəqfin verildiyi tərəflərin bəzisi məlum olsa, amma müəyyən olmasa⁷²⁰ ki, başqa şəxslər də bu vəqf olunmuşların sırasındadır yoxsa yox, vəqf olunanlar ən az yəqinliklə olsa belə təyin edilir.

Buna görə də, əgər vəqf edən şəxsin yalnız oğlan övladlarına və yaxud bütün övladlarına malı vəqf etməsi məlum deyilsə⁷²¹, həmçinin, vəqf edən şəxsin mədrəsəni bütün tələbələrə və yaxud yalnız xüsusi olaraq, subay tələbələrə vəqf etdiyi aydın deyilsə, oğlan övladları və subay tələbələr vəqfin verildiyi şəxslər hesab ediləcəkdir.

Məsələ 904: Vəqf olunanlar şübhəli (şübheyi-məhsurə)⁷²² qalarsa⁷²³, vəqf edənin məqsədi isə vəqf malını vəqf olunan şəxslərin hamısına paylamaq olmazsa, bu halda mümkün hallar bir-birinə uyğun gəlsə, yəni, bütün ehtimal verilən halları əhatə edən bir halı seçə bilmək imkanı varsa, bu vəziyyətdə də aşağıdakı şəkildə əməl etmək lazımdır:

Misal 1: Vəqf gəlirinin seydilərə, yoxsa yetimlərə xərclənməsi məlum deyil.

Misal 2: Evin tələbələrin, yoxsa yoxsulların məskunlaşması üçün nəzərdə tutulması məlum deyil.

Birinci misalda vəqfin gəliri yetim seydilərə, ikinci misalda isə evdə məskunlaşmaq hüququ olan yoxsul tələbəyə verilir.

Məsələ 905: Vəqfin təqdim olunacağı hallar şübhəli olarsa (şübheyi-məhsurə)⁷²⁴ vəqf edənin məqsədi isə mümkün hallar bir-birinə uyğun gəldiyi zaman vəqfin malını vəqf olunan şəxslərin hamısına paylamaq olsa, məsələn, vəqf malının gəlirini vəqf edən şəxsin oğullarına verilməsi yoxsa yoxsul övladları arasında bölüşdürülməsi olsa bu zaman vəqfin malını belə bölmək olar: Belə ki, vəqf edən şəxsin iki oğlu və iki qızı olduğunu fərz etsək və oğullarından və qızlarından birinin yoxsul olması məlum olsa, vəqfin gəlirinin yarısı yoxsul oğluna, digər yarısı üçün isə müsəlihə (razılıq) imkanı olmadığı təqdirdə, o biri oğlu və yoxsul qızın arasında püşk atılaraq bölünəcəkdir.⁷²⁵

⁷²⁰ - Başqa şəxslərin, vəqf olunan olması, şəri cəhətdən -935-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, sübuta yetirilməmiş sayılır.

⁷²¹ - Eynilə.

⁷²² - “Məhdud və Qeyri-məhdud şübhə” haqda 907-ci məsələnin haşiyəsində lazımı izah verilmişdir. (Qeyd etmək lazımdır ki, “məhdud şübhədə” (“şübheyi-məhsurə”) budur ki, ehtimal verilən şəkk məqamları məhdud sayda olmuş olsun. Məsələn, insan şəkk edir ki, o, cümə günü cümə namazı qılmalıdır, yoxsa günorta namazı? Müt.)

⁷²³ - Məsələn, vəqf müqaviləsini əldə etmək və vəqfin təfərrüatlarından xəbərdar olanlarla əlaqə yaratmaq mümkün deyil, vəqf gəlirinin bölüşdürülmə forması haqda əvvəlki mütəvəllilərin ənənəvi rəftarı məlum deyildir.

⁷²⁴ - Eynilə.

⁷²⁵ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəsli, “Qismət” bölümündə 779 -cü məsələdə və sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Məsələ 906: Vəqfin təqdim olunacağı hallar şübhəli olarsa (şübheyi-məhsurə) və bütün mümkün hallar bir-birinə uyğun gəlməzsə, istər vəqf edən şəxsin məqsədi malın gəlirini vəqf olunan şəxslərə paylamaq olsun, istərsə də olmasın, malın vəqf olunduğu şəxslər püşk ilə müəyyən ediləcək.

Misal 1: Vəqf olunmuş malın gəlirinin A məscidinə, yoxsa B məscidinə xərclənməli olması məlum deyildir.

Misal 2: Məkanın rövzəxanlıq mərasimi, yoxsa dərs üçün vəqf edilməsi məlum deyildir.

Misal 3: Vəqf olunmuş malın gəlirinin Məşhəd tələbələrinə, yoxsa Nəcəf tələbələrinə verilməsi məlum deyildir.

Misal 4: Vəqf olunmuş malın Əhmədə, yoxsa Mahmuda vəqf edilməsi məlum deyildir.

Bu hallarda vəqf olunan şəxs, püşkatma yolu ilə müəyyən edilir.⁷²⁶

Təbii ki, ayrı-ayrı şəxslərə münasibətdə, aralarında güzəştə getmək imkanı olmadığı halda püşkatma keçiriləcək.⁷²⁷

Məsələ 907: Əgər bir şəxs bağı vəqf etsə ki, mütəvəlli tərəfindən bağı məhsulu vəqf olunan şəxsə təqdim edilsin, amma, vəqf olunan şəxsin kimliyi məlum olmasa, üstəlik, vəqfin təqdim olunacağı məqsədlər daha çox şübhəli (şübheyi-qeyri-məhsurə) qalsa⁷²⁸ və naməlum olsa, mütəvəlli malı xeyir işlərin hər birində xərcləyə bilər. Və vacib ehtiyata əsasən, vəqf edilməsi ehtimalı olan və bu ehtimal digər məqamların ehtimalından zəif olmayan bir məqam seçib, ona xərcləməlidir.

Məsələ 908: Əgər bir mülk yoxsullara vəqf edilibsə, lakin onun vəqf növü,⁷²⁹ yəni, mənfəət vəqfi olaraq icarəyə verilməsi və icarə haqqının yoxsullara sərf edilməsi, yoxsa faydalanma vəqfi olaraq yoxsulların orada məskunlaşması üçün vəqf olunması məlum olmasa, püşk atılacaqdır.

Əgər mülk, faydalanmaq üçün din tələbələrinə və yaxud universitet tələbələrinə vəqf edilsə, amma faydalanmağın predmeti məlum deyilsə⁷³⁰ ki, o, təhsil məqsədləri üçün, yoxsa onların yaşayışı və yataqxanası üçün ayrılıb, vəqfdən faydalanmağın forması püşk atılması ilə müəyyən ediləcəkdir.

⁷²⁶ - Bəzilərinin malın ona vəqf olunması ehtimalı digərlərindən çox olarsa, püşkatma zamanı ehtimal nisbətinə riayət edilməlidir. Məsələn, malın A məscidinə vəqf olunma ehtimalı 80 faiz, B məscidinə vəqf olunma ehtimalı isə 20 faiz olarsa, biri B məscidinə məxsus olan 5 lotereya bülleteni nəzərə alınır. Digər dörd payı A məscidinə ayrılır. Sonra püşk yolu ilə onlardan biri seçilir və əbu hökm digər oxşar hallarda da etibarlıdır.

⁷²⁷ - Bu haqda, 882-ci məsələyə müraciət olunmalıdır.

⁷²⁸ - ("Qeyri-məhdud şübhə"də ("şübheyi-qeyri-məhsurə") isə, şəkk məqamları həddindən artıq çoxdur. Məsələn, bir şəhərdə 100-dən çox qəssab var. Amma onlardan biri şəri baxımdan düzgün şəkildə ət kəsmir. Həmin qəssabın kim olması bu 100 nəfərin arasında bilinmir. -Müt.)

⁷²⁹ - Təbii ki, əgər mütəvəllilər (vəqfi idarə edənlər), keçmişdə vəqfdən xüsusi şəkildə istifadə etmişlərsə, onların bu işi dəlildir və ona əməl olunmalıdır.

⁷³⁰ - Eynilə.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda bir növün ehtimalı digərindən çox olarsa, ehtimal nisbəti püşk atıldığı zaman nəzərə alınmalıdır^{731, 732}.

Vəqf olunmuş malın istifadə adını, yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək

Məsələ 909: Vəqf olunmuş mal-mülkün istifadə adının dəyişdirilməsinə icazə verilmir. Buna görə də, əgər bir ev vəqf edilsə ki, evin kirayəsi məscidə xərclənsin, onu mağazaya çevirmək olmaz ki, mağazanın kirayəsi məscidə xərclənmiş olsun.

Vəqfin ev şəklində saxlanması vəqfin xüsusiyyəti olmadığı məlum olduqda və əksinə, vəqf edən şəxs vəqfi inşa edərkən, vəqfdən istənilən yolla və yaxud qeyd olunan (mağaza) formada gəlir əldə etmək niyyətində olmuşdursa, bu hal istisna edilir.

Həmçinin, bəzən dəlil və nişanələrdən məlum olur ki, vəqf edən şəxs, vəqfi inşa etdiyi zaman, məqsədi bu olmuşdur ki, vəqf olunmuş mal, ilk istifadə adı ilə əhəmiyyətli və çox gəlirə sahib olacaqdırsa, onun istifadə adı dəyişilməsin. Belə olan halda, əgər vəqf olunmuş mal ilkin istifadə adı ilə az və kiçik gəlirə malik olarsa onun istifadə adını dəyişmək mümkündür. Məsələn, vəqf olunmuş malı məskən (yaşayış məqsədli icarəyə verilməsi kimi) istifadəsindən ticarət məqsədli (mağaza kimi) istifadəyə dəyişmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər vəqf edən şəxsin ifadə etdiyi kəlmələrdən malın ilkin istifadə adının daim qalması mənasını verən bir qeyd başa düşülmürsə, vəqf mütləq və başqa istifadə formalarını əhatə edəcək şəkildə izhar olunubsa, hər nə qədər də ehtimal verilsə ki, vəqf edən şəxsin məqsədi onun ilkin istifadə adının qorunub saxlanması olmuşdur, onun istifadə adının dəyişilməsi məsləhətə riayət etməklə mütəvəlliyə caizdir.

Məsələ 910: Əgər vəqf, faydalanma, mənfəət və ya ümumi növdəndirsə, mütəvəlli yaxud müəyyən nəzarətçi ilə birgə xüsusi şərtlərlə, hətta şifahi formada həyata keçirilibsə, onun istifadə növünü dəyişmək, inşası zamanı qoyulan şərtləri dəyişmək və ya ona nəzarət formasını dəyişmək şəriətə uyğun deyildir. Amma vəqf zamanı belə bir dəyişiklik etmək səlahiyyəti vəqf edən şəxsə və yaxud başqa bir şəxsə verilibsə, bu hal istisna ediləcəkdir.⁷³³

Buna görə də, vəqf zamanı belə bir səlahiyyətin nəzərdə tutulmadığı hallarda, sonradan yeni şərtlərlə, yeni nəzarətlə təzədən vəqfnamə tənzimlənərək, vəqf edən şəxs və şəxslər tərəfindən imzalanarsa yenə də, şəri cəhətdən səhih vəqf, elə ilkin vəqf sayılır. İlkin vəqfin əksinə olan sonrakı sənədlər şəri etibara malik deyildir.

Vəqf olunmuş malın istifadəyə yararsız olmasına aid hökmlər

⁷³¹ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəsli, “Qismət” bölümündə 779 -cü məsələdə və sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁷³² - Şəkk zamanı, vəqfin “tərtib əsaslı” və yaxud “təşriki” (şərikli formada) olmasının hökmü, məsələ 883-də bəyan edilmişdir.

⁷³³ - 850 və 944-cü məsələlərdə qeyd olunan məqamlar kimi.

*** Vəqf olunmuş malın xarab olması**

*** Məscidin xarab olması**

Məsələ 911: Məscid dağılarsa, onun torpağı⁷³⁴ heç vaxt məscid hökmü olmaqdan xaric olmaz ⁷³⁵ və onu satmaq, mülkə, yola və ya küçəyə çevirmək, orada ev və ya mağaza və bunun kimi şeylər tikmək caiz deyildir.

Bu hökm, hətta məscidi təmir etmək mümkün olmayan və ya məscidin yerləşdiyi məntəqənin dağıldığı və yaşayışdan məhrum olduğu zaman, belə ki, heç vaxt istifadə olunmasa belə qüvvədədir. Həmçinin, məscidi dağıdılandan sonra da icarəyə vermək caiz deyildir və məscidə vəqf olunanların və ya onun mallarının icarəyə verilməsinin hökmü 928-930-a qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir.⁷³⁶

Qeyd etmək lazımdır ki, məscidin yenidən qurulması, təmiri və inkişafı ilə bağlı bəzi hökmlər, birinci cildin 1163-1167-yə qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Məsciddən başqa vəqf olunan mal-mülkün xarab olması

Məsələ 912: Məsciddən başqa vəqflər bağ, ev, dükan, hüseyniyyə, hamam kimi yerlər əgər vəqf zamanı malik olduğu ilkin istifadə adı itiriləcək şəkildə dağılarsa, belə ki, daha ona bağ, ev və sair deyilməsin, bu zaman, aşağıdakı mərhələlər tərtiblə icra ediləcəkdir:

Birinci mərhələ: orijinal adı satmadan təmir edib geri qaytarmaq mümkündür.⁷³⁷

Bu halda onun satışına icazə verilmir.⁷³⁸ Buna görə də, əgər aşağıdakı və buna bənzər şeylərdən hər hansı biri mümkün olsa, ona icra etməlidirlər ki, vəqfi satmağa növbə çatmasın.⁷³⁹

⁷³⁴ - Məsciddən məqsəd, onun əsas sahəsinin torpağıdır. Məsələn namaz qılınan şəbistan kimi. Amma məscidin əsas sahəsindən başqa yerlər, məsələn, tualet, su çəni və xidmət otağı kimi məkanlar, (məscid hökmünə deyil,) digər vəqf olunmuşların hökmünə malikdirlər.

⁷³⁵ - Əlbəttə, tamamilə dağıdılmış və aradan getmiş məscidi murdarlamaq və onu təmizləməklə əlaqədar hökmlər, birinci cild, 1160-cı məsələdə və üçüncü cild 1391-ci məsələdə; orada gediş-gəliş və istifadə ilə bağlı məsələlər üçüncü cild, 1390 və 1391-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

⁷³⁶ - Bu haqda, birinci cild, 1169-cu məsələdə izah verilmişdir.

⁷³⁷ - Sadə və ucuz bir bina tikməklə, orijinal adı ürfi olaraq ona şamil edilsin.

⁷³⁸ - Üçüncü cild, 163-165-ə qədər olan məsələlərə aid edildikdə istisna hal sayılır. Məsələn, vəqf zamanı vəqf edən şəxsın müəyyən şərtlərlə vəqfi satmaq və dəyişmək icazəsini mütəvəlliyə verdiyi zaman.

⁷³⁹ - Təbii ki, bəzi hallarda vəqfin ilkin adını qaytarmaq lazım deyil, doğrusu bəzən caiz də deyildir. Bu hallarla bağlı izahat 909-cu məsələ aydın şəkildə anlaşılar. Məsələn, əgər vəqf yaşayış üçün kirayə vermək məqsədilə təyin edilən və onun mənfəətlərinin yoxsullara sərf edilməsi nəzərdə tutulan, amma hal-hazırda isə xarab olmuş bir evdirsə, həmçinin, ilkin titulu qorumaq, yəni onun “ev olması” vəqfin xüsusiyyəti olaraq diqqətə alınmayıbsa, buna görə də, vəqf mağaza, bağ və bu kimi digər yerlərə də aid edilsə, bu halda, vəqfin bərpası üçün mütəvəlli vəqfin məqsədəuyğunluğuna əsasən, onu dükan və ya bağçaya çevirə və bunun kimi vəqf mövlərinin mənfətidən faydalana bilər. Əgər onun əsas istifadə (yaşayış evi) kimi yenidən qurulması vəqfin məqsədinə zidd olsa, məsələn, heç kəs onu yaşayış üçün icarəyə götürmək istəməsə və ya icarə haqqı az və ya əhəmiyyətsiz olsa, caiz deyildir.

A. Onu təmir etmək üçün borc götürüb həmin borcu vəqfin növbəti gəliri ilə ödəməklə.
B. Xeyriyyəçilərin maddi yardımından istifadə etməklə.⁷⁴⁰
C. Sözügedən əmlakı müəyyən müddətə nisbətən uzun olsa da icarəyə vermək və icarə haqqını təmirə xərcləməklə.

D. Vəqfi bərpa etmək, onu təmir etmək imkanına malik olan şəxslə müsaliyə edərək (razılaşaraq) və vəqfi təmir etməsinin əvəzində müəyyən müddət ərzində nisbətən uzun müddət olsa da⁷⁴¹ ona vəqfdən pulsuz istifadə etmək haqqı verməklə.

H. Vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nın müəyyən məbləğin alınması müqabilində müvəqqəti təhvil verilməsi⁷⁴² və onun əvəzində alınan məbləğ ilə vəqfin təmir edilməsi.

İkinci mərhələ: ilkin mülkiyyətin bərpası və qaytarılması yalnız həmin əmlakın ən az hissəsini satmaqla əldə edilə bilər.⁷⁴³

Bu halda vacib ehtiyata əsasən, onun bir hissəsini satıb qalanını onunla yenidən bərpa etməli, satışda isə mümkün olan minimum miqdarın satılması ilə kifayətlənməlidir.

Üçüncü mərhələ: ilkin titulu saxlamaqla vəqfi bərpa etmək heç bir formada mümkün deyil.

Bu halda, həmin əmlakı vəqf cəhətində mümkün qədər başqa şəkildə istifadə etməlidirlər.⁷⁴⁴ Məsələn, kirayə haqqı vəqf olunan şəxslərə ödənilən və hazırda kənd təsərrüfatı sahəsi, idman meydançası, dayanacaq və s. kimi icarəyə verilə bilən bir ev varsa, onlar da eyni şeyi etsinlər (bu sahədə icarəyə versinlər) və icarə haqqını vəqf olunan şəxslərə versinlər.⁷⁴⁵

Bəzən olur ki, bu işə ancaq mənfəət vəqfinin faydaya çevrilməsi və ya əksinə çevrilməsi ilə nail olmaq olar.⁷⁴⁶ Məsələn, bir ev vəqf olunmuş şəxsin orada yaşaya bilməsi üçün vəqf edilibsə (faydalanma vəqfi), lakin həmin ev dağıdılıbsa və həmin şəxsin sözügedən evdən yaşayış üçün istifadə etməsi mümkün deyilsə, əgər onun mənfəət vəqfi şəklində istifadə edilməsi, vəqf edən şəxsin rəyinə daha yaxın olarsa, həmin yeri başqasının istifadəsinə

⁷⁴⁰ - Xeyriyyəçi tapmağa ümid olduğu zaman.

⁷⁴¹ - Təbii ki, mümkünə, belə icarə və ya razılaşma və ya mübadilə (əvəzləmək) üçün ən azı vaxt təyin olmalıdır.

⁷⁴² - Vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nın verilmə müddəti üçün ən azı vaxt təyin olmalıdır.

⁷⁴³ - Əlbəttə, bəzən vəqfin ilkin adını qaytarmaq lazım deyildir. Bu haqda əlaqədar mövzuların haşiyəsində izah verilmişdir.

⁷⁴⁴ - Bəzi hallarda, vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nın daimi verilməsi bu mərhələyə və növbəti məsələlərdə izah ediləcək olan 4-cü və 5-ci mərhələyə nisbət öncəlik daşıyır.

⁷⁴⁵ - Odur ki, bu halda vəqfi satmağa növbə çatmayacaq və imkan daxilində vəqfin fayda və mənfəətlərini vəqfin malını satmağa fəda edib, vəqf malını satmaqdan çəkinmək lazımdır.

⁷⁴⁶ - Əlbəttə, faydalanma vəqfini, mənfəət vəqfinə, yaxud əksinə dəyişmək haqda olan 774-775-ci məsələlər də diqqətə alınmalıdır.

icarəyə vermək olar və vəqf olunan şəxs onun icarə pulundan faydalana bilər (fayda vəqfi, mənfəət vəqfinə çevrilir).⁷⁴⁷

Dördüncü mərhələ: Sözügedən maldan vəqf üçün sərf oluna biləcək başqa heç bir istifadə forması mümkün deyildir.

Məsələn, üçüncü mərhələdə qeyd olunan misalda sözügedən məqamlarda torpaq istifadəyə yararlı olmasa, yalnız başqaları torpağı öz mülkiyyətinə əlavə etmək üçün onu almağa razıdırlarsa, bu halda, onu satmalıdırlar. Vacib ehtiyata əsasən, onun pulu ilə başqa bir mülkü alıb,⁷⁴⁸ vəqf etməlidirlər. Vacib ehtiyata əsasən, mümkün olduğu halda, ilkin ada (istifadə adına) sahib olmuş olsun.⁷⁴⁹ Məsələn, (ilkin vəqfin adı) mənzil idisə, indi ev alınıbsa, o, birinci vəqfin adı altında vəqf edilmiş olsun. Əgər bu mümkün olmasa, birinci vəqfin adı altında hansı ad daha yaxındırsa və yaxud ona daha çox oxşayırsa, (ona uyğun) alınıb vəqf edilsin.⁷⁵⁰ Qeyd etmək lazımdır ki, vəqf olunmuş malın satışından əldə edilən pullar gəlir hesab edilmir və vəqfin gəlirlərindən ona nəzarət edən şəxsə, mütəvəlliyə verilən idarəçilik haqqı, nəzarət haqqına aid edilmir.

Beşinci mərhələ: yuxarıda qeyd olunan mərhələlərin heç biri mümkün deyil.

Bu halda vəqf malını satıb pulu vəqf üçün istifadə etməlidirlər. Məsələn, hər il qazancı, əzadarlıq mərasimlərinə və rövzəxanlığa xərclənən bir ev var idisə, indi həmin evin satışından gələn pul əzadarlıq mərasimlərinə və rövzəxanlığa sərf edilməlidir.⁷⁵¹

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər vəqf zamanı, vəqf edən şəxsin məqsədi, mülkün yalnız ilkin istifadə adına uyğun vəqf olacağından ibarət idisə, məsələn, vəqf bağının yalnız bağ kimi və eyni yerdə vəqf olmasını nəzərdə tutmuşdusa, bu halda, bağ dağıldığında, onu bağ şəklində bərpa etmək mümkün olmadıqda, vəqf batil hesab edilir və torpaq yenidən mal sahibinə, öldüyü halda isə ölüm zamanı onun vərəsələrinin mülkiyyətinə keçir.⁷⁵²

⁷⁴⁷ - Odur ki, vəqf məkanını müxtəlif üsullarla satmadan istifadə etməyin mümkün olduğu hallarda, bu üsullardan bəziləri vəqf edən şəxsin rəyinə daha yaxın olarsa, ona uyğun icra edilməlidir. Bu haqda daha ətraflı 919-cu məsələdə izah ediləcəkdir.

⁷⁴⁸ - Şərikli olmasına baxmayaraq, bina tikilib abadlaşdıqdan sonra vəqf payı şərikin payından ayrılın.

⁷⁴⁹ - Əlbəttə, həmişə lazım deyildir ki, hökmən vəqf edilmiş mal, ilkin istifadə adına sahib olmuş olsun, bu məsələ 912-ci məsələnin birinci mərhələsinin izahında haşiyədə bəyan edilmişdir.

⁷⁵⁰ - Qeyd edək ki, əgər qeyd olunan vəqf, torpaq və tikililərdən ibarətdirsə, mümkünsə, torpağın satışından əldə olunan pullar, bina və tikililərin inşa edilməsinə xərclənməməli, ona oxşar torpaq sahələrinin alınmasına xərclənməlidir.

⁷⁵¹ - Aydındır ki, bu hökm, əvvəlki dörd mərhələdə qeyd olunan yollarla vəqfdən istifadə etmək mümkün olmadığı haldadır.

⁷⁵² - Daha doğrusu, əgər vəqf edən şəxsin niyyəti, yalnız mövcud olan binanın dağılana qədər vəqf olması idisə, adı bərpa etmək mümkün olsa da, bağ dağılanda vəqf batil olar. Təbii ki, əksər vəqf halları belə deyil və vəqf edənlərin məqsədləri onu həyata keçirdikləri zaman çoxsaylıdır.

Məsələ 913: Məsciddən başqa vəqflər dağılsa, sözügedən mərhələlərə (üçüncü, dördüncü və beşinci mərhələlərə) vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nın daimi verilməsi, əvvəlki mərhələdən daha öncəlik daşıyır. Bu öncəlik o zaman icra edilir ki, vəqf edən şəxsin fikrincə, vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nın daimi verilməsi və başqa bir yerin satın alınması, sözü gedən mərhələlərə öncəlik daşımış olsun. Məsələn, əgər yaşlılar üçün klinika kimi vəqf edilmiş yer dağılıbsa və onun klinika kimi yenidən qurulması mümkün deyilsə, yeganə iki çıxış yolu vardır:

Torpaq sahəsinin bir hissəsinin satışından və ya xeyriyyəçilərin köməyi ilə və ya başqa yolla həmin yeri yenidən yaşayış və ya ticarət yeri kimi bərpa edib icarəyə vermək və icarə haqqını qocaların müalicəsinə sərf etmək.

Vəqfin “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı”nı daimi verərək, həmin pulla başqa yer almaq və orada yaşlılar üçün klinika tikmək. Belə olan halda, əgər mütəvəlli vəqf edən şəxsin məqsədinə “b” bəndini uyğun görərsə,⁷⁵³ onu yerinə yetirməlidir.

Vəqf olunmuş malın bir hissəsinin yararsız hala düşməsi

Məsələ 914: Əgər vəqf malının bir hissəsi zədələnersə və onu 912-ci məsələdə qeyd olunan müxtəlif üsullarla bərpa etmək və ya istifadə etmək mümkün olmazsa vəqfin xarab olmuş hissəsi satılır. Satışdan gələn pul isə vəqfin sağlam hissəsinin - vəqf edən şəxsin məqsədinə ən yaxın olanı icra etməklə - xeyrinə xərclənəcəkdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər vəqfin sağlam hissəsinə onu sərf etməyə ehtiyac yoxdursa və ya orada pul xərcləmək mümkün deyilsə, qeyd olunan məbləğ, vəqf keyfiyyəti birinci vəqflə eyni olan başqa bir vəqfdə xərclənəcəkdir.

Məsələ 915: Məhsulu (məxsus) bir istiqamətə, məsələn, əzadarlığa sərf olunsun deyə vəqf olunan ağac qurusa və ya kökündən qoparılsa və həmin ağacı yenidən əkmək mümkün olmasa, aşağıdakı iki hal təsəvvür edilə bilər:

a. O ağac vəqf bağındakı ağaclardan olub. Bu halda, bağa ehtiyac varsa, ağacı satıb, pulu bağa abadlaşdırmağa sərf etsinlər. Əks halda, pulu onun vəqf olunduğu istiqamətə, məsələn, əzadarlığa xərcləməlidirlər.

b. O ağac vəqf bağının bir hissəsi deyil, məsələn, özü vəqf olmuş olsa, bu halda satılmalı və satışdan əldə olunan gəlirlə bir fidan və ya başqa bir ağac alınıb əvvəlki kimi vəqf edilməlidir. Əgər mümkün deyilsə, pulu vəqf istiqamətində sərf etmək lazımdır.

İstifadə imkanı olduğu müddətcə, vəqf olunmuş mal-mülkün, vəqf səlahiyyətində qalması

Məsələ 916: Əgər vəqf olunmuş mal, diqqətə alınacaq qədər, hətta az da olsa istifadəyə yararlı olarsa, onu bərpa etmək mümkündürsə vəqf olunmuş malı icarəyə verib, həmin icarə pulu ilə onu təmir etməklə bu işi görməlidirlər.⁷⁵⁴ Və əgər mümkün deyilsə, o mal

⁷⁵³ - Belə bir misalda belə olması ehtimalı az deyil, yəni (b) halı tanışın fikrinə daha yaxındır.

⁷⁵⁴ - Əlbəttə, vəqf olunmuş malın yenidən qurulması və ya bərpa edilməsi, mümkün olduğu təqdirdə, ilkin ada sahib olmuş olsun. Amma 912-ci məsələnin birinci mərhələsinin izahında haşiyədə bəyan edilən məqamlar istisnadır.

vəqf olmaqdan xaric edilmir və onun malik olduğu fayda və ya mənfəət mövcud vəziyyətdə vəqf məqsədilə istifadə edilir.

Vəqf verilən tərəfin mövcud olmaması

Məsələ 917: Vəqf verilən tərəf aradan gedərsə, məsələn, malın gəliri müəyyən bir məscidə, mədrəsəyə və ya hüseydiyyəyə xərclənmək üçün vəqf edilərsə və sonradan həmin yer aradan gedərsə və ya onun gəlirindən istifadə etmək imkanı olmazsa, bu zaman iki hal təsəvvür edilir:

Nəzərdə tutulan gələcək zamanda onun yenidən mövcud olmasına ümid vardır.

Bu halda vəqf gəlirini yığıb saxlamalıdırlar ki, maneə aradan qalxdığında vəqf üçün xərclənsin.

Onun yenidən mövcud olmasına ümid yoxdur. Məsələn, sözügedən məscid, mədrəsə və ya hüseydiyyə küçənin bir hissəsinə çevrilib və dağıdılmış sayılırsa.

Bu halda, vəqf gəlirini vəqf edən şəxsin məqsədinə daha yaxın olan şeyə sərf etmək lazımdır və bu, müxtəlif hallarda fərqli olur. Təbii ki, bu hökm o yerdədir ki, vəqf edən şəxs məscidə, hüseydiyyəyə və ya məktəbə vəqf etməklə çoxsaylı hədəflər nəzərdə tutub və əksər hallarda belə olur. Yəni yuxarıda qeyd olunan vəqfdə iki məqsəd nəzərdə tutulur, biri malı cari sədəqə kimi təyin etmək, ikincisi isə malın gəlirini nəzərdə tutduğu yerə (məscid, hüseydiyyə və ya xüsusi mədrəsəyə) xərcləməkdir.⁷⁵⁵

Amma vəqf birməqsədli şəkildə olarsa, o yerin həmişəlik xarab olmuş və ya istifadə edilməmiş qalması fərz olunarsa, vəqf batil olar və mal vəqf edən şəxsə geri qaytarılır, vəfat etdiyi təqdirdə isə varislərinə verilir.⁷⁵⁶

Məsələ 918: Əmlak müəyyən bir məqsəd üçün məsələn, mağazanın gəliri müəyyən bir yerdə əzadlıq etməyə sərf olunmaq məqsədilə ayrılırsa, lakin müəyyən müddətdən sonra həmin yer dağılsa və ya onun gəlirindən istifadə etmək imkanı olmasa, əvvəlki məsələnin hökmü buraya da aid ediləcəkdir.

Vəqf olunmuş malın istifadəsiz qalması, yaxud tərk edilməsi

Məsələ 919: Torpaq mənfəət əldə etmək üçün vəqf edilsə və vəqfdə məqsəd mənfəətin xərclənməsinin öncəliyi olsa, mənfəətdən yararlanmaq imkanı olmadığı təqdirdə, vəqf öz qüvvəsində qalır və vəqf edən şəxsin məqsədinə ən yaxın olan sahədə istifadə edilməlidir.⁷⁵⁷

⁷⁵⁵ - Başqa sözlə desək, vəqf edən şəxsin vəqfdən məqsədi, malı cari sədəqə kimi təyin etmək, nəzərdə tutduğu məkanda malın gəlirinin xərclənməsinin öncəliyi olmuşdur. Belə ki, qeyd olunan xüsusiyyət aradan qalxdıqda, onun digər istəyi (cari xeyriyyə) öz qüvvəsində qalır.

⁷⁵⁶ - Övlada vəqf etməyin hökmünün bənzəri 787-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

⁷⁵⁷ - Bu elə şəraitdə baş verir ki, vəqf edən şəxs, vəqfdə əsas etibarını ilə, sözügedən mövzuda bir məqsəd güdmür. Yəni, vəqf edən şəxsin fikri bu olmuşdur ki, nəzərdə tutduğu faydanın qüvvədən düşməsi ilə belə, ondan bəhrələnmək şəraiti davam etsin, vəqfdən başqa yolla da olsa cari sədəqə (davam edən ianə) şəklində faydalanmaq mümkün olsun ki, vəqf edən şəxslərin əksəriyyətinin məqsədi elə bu formada olur.

Birinci misal: Əgər kənd camaatının istifadə etməsi üçün ümumi hamam kimi bir mülk ayrılıbsa, amma kəndin bütün evlərində şəxsi hamam tikildiyinə görə adı çəkilən hamam boş və istifadəsiz qalıbsa, bu halda, vəqf edən şəxsin məqsədinə daha yaxın olan bir yerə, kəndlilərin ehtiyac duyduğu digər faydalar üçün, məsələn, ictimai tualet məqsədilə istifadə edilməlidir.

İkinci misal: Əgər kənd camaatını su ilə təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş köhnə su anbarı, kənd evləri üçün su kəməri çəkildiyinə görə tərk edilmiş və istifadəsiz qalmışsa, mənfəət vəqfi şəklində ondan istifadə etmək, vəqf edən şəxsin məqsədinə daha yaxın olarsa, məsələn, icarəyə verilərək onun gəliri ilə kənd əhalisinin içməli su xərclərini maliyyələşdirmək mümkün olarsa,⁷⁵⁸ bu sahədə istifadə edilməlidir.⁷⁵⁹

Vəqf olunmuş mal-mülkün yenidən qurulması və təmiri

Məsələ 920: Əgər vəqfin qalması və istifadəsi təmir və bərpa tələb etsə, onu vəqf edən şəxs bu məqsəd üçün mal və ya gəlir ayırıbsa, buna uyğun əməl edilməlidir. Əks halda, vəqfdən əldə edilən gəlir və qazanc onun təmirinə sərf ediləcəkdir. Bu halda, vəqfin təmir xərcləri, onun vəqf olunduğu şəxslərin faydalanmasından öncə gəlir. Vəqf olunan şəxslər indiki və gələcək nəsillərdən ibarət olsa, vəqf olunmuş malı gələcək nəsillərə təqdim etmək üçün, bu, hazırkı nəsil vəqfin gəlirlərindən bəhrələnməməsi ilə nəticələnsə belə, onun indiki gəlirlərini bütünlüklə vəqfin bərpasına və təmirinə sərf etmək lazımdır.

Məsələ 921: Əgər təmirə ehtiyacı olan vəqfin bu cür xərclər üçün mövcud malı yoxdursa, vəqfin mütəvəllisi bu iş üçün borc götürə bilər. Bu halda mütəvəlli borclu olmur. Daha doğrusu, o, vəqfin mütəvəllisi kimi⁷⁶⁰ borcludur və bu borcu vəqfin fayda və gəlirindən və ya vəqf üçün vəqf edilmiş malın gəlirindən və ya buna bənzər digər mənbələrdən ödəyəcəkdir. Necə ki, mütəvəlli öz malından olan bir məbləği, sonradan vəqf gəlirindən geri almaq niyyəti ilə, vəqfin təmiri üçün istifadə edə bilər.

Məsələ 922: Əgər mütəvəlli eyni vaxtda bir neçə vəqfin idarə olunmasına məsul olsa, vəqflərdən bəzilərinin öz xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər gəliri olmasa, mütəvəlli onu

(Məqsədin çoxşaxəliliyi budur ki, bir işin görülməsinin tələbinin əsnasında başqa bir əməl də qeydləndirilib. Amma bu qeydləndirilən əməlin, işin özünün icra edilməsinin əsas hədəfinə aidiyyəti yoxdur. Baxmayaraq ki, qeyd olunan əməlin icra edilməsi də, təqdirəlayiqdir və məqsədə uyğundur. Buna əsasən də, işin əsas hədəfinə qeydləndirilən əməl, icra edilməsə belə, əməlin məqsədəuyğunluğuna xələl yetirməyəcəkdir. Məsələn, gündəlik namazların qılınması işin əsas hədəfidir. Onun öz vaxtı çərçivəsində qılınması isə bu hədəfə qeydləndirilmiş, məqsədə uyğunluğun əsnasında yer almışdır. Bu əsasla da, namazın vaxtı keçsə, yəni məqsədəuyğunluğun əsnasında qeyd olunan şərt aradan getsə belə, əsas məqsəd olaraq namazın qılınması öz qüvvəsində qalır və qəzası qılınır. Müt.)

⁷⁵⁸ - Kənd əhalisini içməli su ilə təmin edən su borularından suların kəsilməsi, yaxud azalması zamanı, onları içməli su ilə təmin etmək üçün ümumi su anbarlarının hazırlanması və ya kənd camaatını soyuq su ilə təmin etmək üçün yay fəslində ümumi su soyuducularının quraşdırılması üçün istifadə olunması.

⁷⁵⁹ - Eyni şəkildə, əgər kəndə vəqf edilmiş qədim ölüyuyan yeri və yeni ölüyuyan və meyitin (dəfn-kəfən) təchizatı ilə bağlı məkan açıldıqdan sonra tərk edilmiş və istifadəsiz qalarsa, onu icarə verməklə və icarənin gəlirini kəndin övlətlərinin xərcinə sərf etmək mümkün olarsa və bu, vəqf edən şəxsin məqsədinə daha uyğun sayılırsa, belə edilməlidir.

⁷⁶⁰ - Mütəvəllinin həqiqi şəxsiyyəti deyil, onun hüquqi şəxsi borcluya çevrilir.

başqa bir vəqfin gəlirindən təmənnasız təmin edə bilməz. Əlbəttə, əgər məsələn, A vəqfi elə vəqf edilib ki, onun gəliri B vəqfinin xərclərini ödəmək üçün istifadə olunsun, bu zaman, heç bir problem yoxdur. Gəlirləri müəyyən bir məscidin və ya hüseydiyyənin xərclərinə sərf etmək üçün vəqf edilmiş digər vəqflər kimi.

Eləcə də, əgər A vəqfi, gəliri müəyyən bir məscidin xərclərinə sərf etmək üçün vəqf edilərsə və B vəqfi isə onun gəliri konkret hüseydiyyə xərclərinə sərf olunsun deyə vəqf edilərsə, A vəqfinin gəlirini hüseydiyyəyə, B vəqfinin gəlirini isə məscidə sərf etmək olmaz.

Məsələ 923: Mütəvəlli eyni vaxtda bir neçə vəqfin idarə olunmasına məsuldursa və qeyd olunan vəqflərin hər birində təmir, mühafizə və suvarma xərcləri kimi məsrəf və xərclər varsa, hər bir vəqfdə bu xərclərin miqdarı digər vəqfdən fərqli olarsa, xərcləri onlar arasında bərabər bölə bilməz. Məsələn, A vəqfinin təmiri 1000 manat, B vəqfinin isə 3 min manat olduğu halda, o, toplam 4 min manatlıq xərcin 2 min manatını A vəqfinin gəlirindən xərcləyə bilməz. Daha doğrusu, hər bir vəqfin xərcini həmin vəqfin gəlirindən istifadə etməlidir.

Vəqf olunmuş mal-mülkü satmaq və dəyişmək

Məsələ 924: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan xüsusi hallar istisna olmaqla, vəqf malını satmaq olmaz.⁷⁶¹ Buna görə də, başqa hallarda vəqfi daha yaxşı mala çevirmək mümkün olsa belə, onu satmaq caiz deyil.

Məsələ 925: Vəqf malının satışının caiz olduğu hallarda, əgər vəqf edən şəxs, vəqf üçün bütün işlərini tapşırdığı xüsusi bir mütəvəlli təyin etmişsə, həmin mütəvəllinin vəqfi satmaq üçün şəri hakimdən və yaxud başqa şəxsdən icazə alması vacib deyildir.⁷⁶² Əks halda, satış üçün vacib ehtiyata əsasən şəri hakimin icazəsi mütləq lazımdır.

Məsələ 926: Mütəvəlli vəqf malını satmaq istəsə və həmin vəqf malını satmaq üçün vəqf edən şəxsdən icazəsinin olduğunu iddia edərsə, müştəri onu ancaq icazənin mövcudluğu onun üçün sübut olunduğu halda ala bilər.

Təbii ki, əməliyyatdan sonra müştəri və ya digər şəxs icazənin mövcudluğuna şübhə edərsə, (yenə də,) alqı-satqı düzgün hesab olunur.⁷⁶³

⁷⁶¹ - Vəqf əmlakının satışına icazə halları, üçüncü cildə, 163-dən 165-ə qədər olan məsələlərdə, həmçinin, bir sıra şərhləri də, 912-dən 915-ə qədər olan məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁷⁶² - Mütəvəllinin səlahiyyətlərinin dairəsini öyrənmək üçün 964-dən 966-ya qədər olan məsələlərə müraciət edin.

⁷⁶³ - Buna əsasən, vəqf malının satılmaq icazəsinə malik olması, onu birbaşa alan şəxs əaydın olmalıdır. Mal 1 malikindən bir v əya bir neç əvasit əil əald ıgızaman is) əyəni mal, indiy əkimi bir v əya bir neç ənəfər arasında artıq satılıb-alınıbsa,) əvvəlki satış icazəsinin olmasını aydınlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, malın vəqf olunduğu şəxslərlə mütəvəlli arasında onun satılmasının icazəli olub-olmaması haqqında ixtilaf yaranarsa, şəri hakimə müraciət etdikdən sonra, o, satış icazəsinin olmamasına və nəticədə mütəvəllinin vasitəsilə baş tutan alqı-satqıların batil olmasına qərar verərsə, alıcılar bu hökmə tabe olmalı, həmin malı vəqf olunmuş mal hesab edərək, geri qaytarmalıdır. Həmçinin, mütəvəlli də, onun müqabilində aldığı məbləği alıcıya geri qaytarmalıdır.

Vəqf olunmuş mal-mülkün “təqdim etmək” (öncəlik) və “qəbul etmək” haqqını təhvil vermək

Məsələ 927: Mütəvəlli vəqfin dəyər və xeyrini nəzərə almalı və vəqfin hüquqlarını, məsələn, vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnu⁷⁶⁴ başqalarının ixtiyarında elə bir şəkildə qoymamalıdır ki, vəqfin mal dəyəri və ya onun faydaları daimi olaraq azalmış və ya vəqfin özü təhlükə altına düşmüş olsun.⁷⁶⁵

Bəzən mümkündür ki, məsələn, torpaq sahəsinə kirayəçi tapılmadığına görə, vəqf üçün “təqdim etmə” və ya “qəbul etmə” hüququnun başqasına verilməsi məsləhət olsun. Belə olduğu halda,⁷⁶⁶ vəqfin “təqdim etmə” və ya “qəbul etmə” hüququ onun məqsədəuyğunluğuna zidd olmayan şəkildə həyata keçirilə bilər.⁷⁶⁷

Buna görə də, vəqfin “təqdim etmə” və ya “qəbul etmə” hüququ qarşı tərəfə daimi olaraq verilməməlidir.⁷⁶⁸ Amma onu müvəqqəti olaraq, hətta nisbətən uzun olsa belə təhvil vermək mümkün olmadıqda, məsələn, kimsə müvəqqəti olaraq ona sahib olmaq müqabilində müvafiq məbləği ödəməyə razı deyilsə, 913-cü məsələdə qeyd olunan izahatlara uyğun olaraq, vəqfin “təqdim etmə” və ya “qəbul etmə” hüququ qarşı tərəfə daimi olaraq verilir. Ardınca, onun pulu ilə⁷⁶⁹ başqa bir yer satın alınır⁷⁷⁰ və vəqf üçün istifadə olunur.

Vəqf olunmuş mallara sahiblənmək və başqa yerə aparıb faydalanmaq

⁷⁶⁴ - Vəqfin “təqdim etmə” və ya “qəbul etmə” hüququ haqda 827-ci məsələnin haşiyəsində izah verilmişdir.

⁷⁶⁵ - Vəqf torpağını “təqdim etmək” və ya “qəbul etmək” hüququnun daimi başqasına verilməsi, vəqf əmlakının dəyərinin və onun icarə haqqı və digər gəlirlər baxımından gələcək faydalarının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur. Buna görə də, formal baxımdan eyni mülk qorunub saxlanılsa da, vəqf torpağı satılmasa da, məzmun baxımından əmlakın böyük bir hissəsi və onun faydaları əbədi olaraq itirilmiş hesab edilir və vəqfin adi gəlirinin davamı - gələcək əsrlər boyunca - risklə üzləşir ki, bəzi hallarda qeyd olunan gəlir, vəqf edən şəxsin niyyətini həyata keçirməyə və vəqfə əməl etməyə kifayət etmir.

⁷⁶⁶ - “Təqdim etmək” hüququ bəzi başqa hallarda da verilə bilər ki, onların izahı 912 və 913 məsələlərdə qeyd olunub.

⁷⁶⁷ - Vəqfin “təqdim” haqqı və “qəbul etmə” haqqının verilmə müddəti üçün ən azı vaxt təyin olmalıdır.

⁷⁶⁸ - Əgər vəqf malının bir hissəsi zədələnersə 912-ci məsələdə qeyd olunan müxtəlif üsullardan istifadə etmək mümkündür.

⁷⁶⁹ - Əvvəlki haşiyədə deyildiyinə görə, sözügedən pulun vəqf gəliri kimi xərclənməsi vəqf və vəqfin mənafeyinə zidd hesab edilir və məqsədəuyğunluğa riayət etmək üçün qeyd olunan məbləğləri - ki, ürfün nəzərində “təqdim” haqqı və “qəbul etmə” haqqının verilməsindən sonra, vəqf olunmuş malın dəyərdən düşməsinin çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq məqsədilə - başqa yerin alınmasına sərf etmək lazımdır ki, ənənəvi vəqf faydaları və vəqf edən şəxsin məqsədlərinin həyata keçirilməsi illər və əsrlər boyu davam etsin.

⁷⁷⁰ - Yeni yer, vəqf mülklərindən biridir və “vəqf malı” adlanır və o, vəqfin özü deyil, onun gəliri vəqf gəliri hökmündədir.

Məsələ 928: Məscid, hüseydiyyə, mədrəsə və sair vəqflərə ayrılan xalça, çıraq, qab-qacaq, Quran, kitab, möhür və s. kimi avadanlıqlar və ləvazimatlar adətən iki cür olur:

1. Bu mülk, məscidə və ya başqa yerə vəqf edilmişdir.
2. Sözügedən əmlak məscidin və ya başqa yerin mülkiyyətinə çevrilmişdir, məsələn, kimsə onu məscidə bağışlayıbdir.

Birinci formada, əgər bu faydalanmaq vəqfidirsə, həmin malı başqa yerə köçürmək və orada istifadə etmək caiz deyildir. Odur ki, əgər bu mal məscidə vəsf olunubsa, onu hüseydiyyəyə və ya hüseydiyyəyə vəqf olunubsa, məscidə aparmaq olmaz. Əgər müəyyən bir məscidə və ya hüseydiyyəyə vəqf olunubsa, başqa məscidə və ya hüseydiyyəyə aparılmamalıdır.

Amma əgər bu mal təkcə mənfəət vəqfi⁷⁷¹ və yaxud faydalanma və mənfəətin birgə vəqfi olarsa,⁷⁷² mütəvəlli həmin malı, onun xeyrinə uyğun şəkildə icarəyə verə bilər.⁷⁷³

İkinci formanın hökmü 930-cu məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 929: Əgər bir şəxs, məscidlərdə, hüseydiyyələrdə və ya bu kimi yerlərdə (xüsusi bir məscid və ya hüseydiyyə deyil,) istifadə etmək üçün malı ümumi şəkildə⁷⁷⁴, məsələn, yas məclislərində, mübarək Ramazan ayının əhya gecəsi mərasimlərində və ya Quranın xətm məclislərində istifadə olunan 30 cüz, 60 hissə, 120 hizb şəklində olan Quran cildlərini istifadə olunmaq üçün vəqf edərsə, nəzərdə tutulan vəqf səhihdir və onun bir yerdən başqa yerə aparılması vəqfin hansı məqsədlə nəzərdə tutulmasından asılıdır. Buna görə də, əgər yalnız məscidlərdə istifadə olunmaq üçün vəqf edilibsə, onun başqa məscidə aparılmasının işkalı yoxdur. Amma hüseydiyyə və ya mənzilə aparıla bilməz. Lakin məclislərdə və ya yas mərasimlərində istifadə olunmaq üçün vəqf edilibsə, məsciddən məsələn, hüseyniyə və ya yas mərasiminə aparılmasının heç bir işkalı yoxdur. Təbii ki, onun qeyd olunan yerlərə aparılması vəqfin mütəvəllisinin icazəsi ilə olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm yalnız Qurani-Kərimin vəqfinə xas deyil və başqa əşyalara da aid edilir.⁷⁷⁵

Məsələ 930: Məscidin və ya hüseyniyyənin və bu kimi yerlərə aid olan, lakin oraya vəqf olunmayan mallar, məscidə və ya hüseydiyyəyə hədiyyə edilmiş və ya onlara aid vəqflərdən əldə edilən gəlirlə hazırlanmış, məsələn, 30 cüz, 60 hissə, 120 hizbdən ibarət olan Quran cildləri, möhür, təsbeh, müxtəlif növ qab-qacaq, stul, xalça və ya kilim kimi

⁷⁷¹ - Faydalanma vəqfinin izahı 773-cü məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁷⁷² - “Mənfəət vəqfi” və “faydalanma və mənfəətin birgə vəqfi”nin izahı 775 və 776-cı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

⁷⁷³ - Bu əmlakın istifadəyə yararsız olduğu hallarda, satılması və ya başqasına verilməsi haqqında hökmlər 931-dən 933-ə qədər olan məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

⁷⁷⁴ - Ümumi vəqfin mənası, 767-ci məsələdə izah edilmişdir.

⁷⁷⁵ - Qeyd olunan əşyaların vəqfi, faydalanma vəqfinə aiddirsə, mütəvəlli onun məscidlərdə, hüseydiyyələrdə və bu kimi yerlərdə istifadəsi üçün icarə haqqı ala bilməz. Amma faydalanma və mənfəətin birgə vəqfi növündəndirsə, mütəvəlli qeyd olunan əşyaları icarəyə verə bilər və icarə haqqının müəyyən edilməsi və ondan istifadənin keyfiyyəti vəqfin hansı məqsədlə nəzərdə tutulmasından asılıdır.

vəsaitlər mütəvəllinin icazəsi ilə məscid, hüseydiyyə və bu kimi yerlərin məsləhətinə uyğun şəkildə icarəyə verilə və ya satıla bilər, pulunu isə sözügedən yerin xərclərinə sərf etmək olar.⁷⁷⁶ Bu mallar, istər o məscid, hüseydiyyə və ya bu kimi yerlərdə istifadə oluna bilsin, istərsə də, istifadəyə yararsız və ya xarab olmuş olsun, fərqi yoxdur.

Təbii ki, əgər hədiyyə müqaviləsində və bu kimi məqamlarda⁷⁷⁷ şərt olaraq, qeyd olunmuş əmlakın yalnız həmin yerdə istifadə edilməsi və ya istifadəyə yararlı və ya zədəsiz olduğu müddətcə satılmayacağı nəzərdə tutulursa, yaxud satıldığı zaman, ona bənzər və ya daha yaxşısına çevrilməsi qeyd edilirsə, şərtə uyğun icra edilməlidir.⁷⁷⁸

Bir yerə vəqf olunmuş malların xarab və ya istifadəyə yararsız olması

Məsələ 931: Bir yerə vəqf edilmiş xalça, pərdə, kitab, işıqlandırma cihazı, isitmə və soyuducu qurğuları, məscid və ya məscid üçün vəqf olunmuş qab-qacaq kimi avadanlıq və aksesuarları həmin yerdə istifadə etmək mümkün olduqda, satmaq və ya təhvil vermək caiz deyildir. Alət və ya əşyanın ilkin istifadə imkanı aradan getsə də, qeyd olunan yerdə başqa şəkildə istifadə oluna bilər.

Məsələn, məscidə vəqf olunmuş köhnə xalçaya ehtiyacı yoxdursa və ya ona olan ehtiyac aradan qalxıbsa, həmin xalçadan sözügedən məsciddə soyuq və ya istinin qarşısını almaq üçün pərdə kimi istifadə oluna bilərsə, bunu etmək lazımdır.

Məsələ 932: Vəqf olunmuş yer vəqf malından tam şəkildə ehtiyacsız olarsa və bu da həmin malı orada saxlamaq, onu zay etmək və hədər vermək sayılırsa onu əvvəlki yerə bənzər başqa yerdə istifadə etməlidirlər. Məsələn, məscidin vəqfi idisə, başqa məscidə, imamzadənin vəqfi idisə başqa imamzadəyə aparıb istifadə etsinlər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər həmin mala ehtiyacı olan oxşar yer yoxdursa, ondan ümumi xeyir işləriə istifadə etməlidirlər.⁷⁷⁹

Məsələ 933: Əgər vəqf üçün ayrılmış maldan, hətta başqa yerdə də istifadə etmək imkanı yoxdursa, qalsa xarab olub aradan gedəcəksə və yalnız satmaqla bu maldan fayda əldə etmək olarsa bu halda satılıb gəliri həmin yerə xərclənməlidir və vacib ehtiyata əsasən, mümkünsə, satışdan əldə edilən pulla həmin vəqf olunmuş malın eynisi alınıb, vəqf edilsin.

⁷⁷⁶ - Satışdan sonra məsələnin davamında qeyd olunan hal istisna olmaqla onun bənzəri, yaxud daha yaxşısının alınaraq yerində qərarlaşdırılması, lazım deyil.

⁷⁷⁷ - “Zimni şərt” və “Sərahəti şərt” haqda üçüncü cild, 302-ci məsələdə izah edilmişdir. (“Zimni şərt”, müqavilənin mətnində qeyd olunmayan öhdəlikdir. Ya əqddən (müqavilədən) əvvəl qeyd edilir və onunla bağlı müqavilə qurulur, ya da heç vaxt qeyd olunmur. Belə ki, onun məzmunu ilə bağlı şəraitdən, ürfi adət-ənənələrdən və digər nişanələrdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Amma “Sərahəti şərt”də aydın şəkildə öhdəliyi yaradan bütün qeydlər şərt hesab olunur. -Müt.)

⁷⁷⁸ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, məscidə və ya hüseydiyyəyə və ya müəyyən bir vəqfə edilən bəxşişin səhih olması üçün, məscidin, hüseydiyyənin ya vəqf olunmuş yerin mütəvəllisinin, yaxud onun vəkilinin onu təhvil alması və qəbul etməsi lazımdır.

⁷⁷⁹ - Başqa vəqf yerləri və ümumi olaraq o cümlədən; hüseydiyyələr, təkyələr, xəstəxanalar, klinikalar, məktəblər kimi ictimaiyyətə xidmət edən yerlər.

Məsələn, məscidin köhnəlmiş və qısa müddətə xarab olacaq sapları tökülmüş xalçalarını yuxarıdakı izaha əsasən satıb həmin pulla məscidə uyğun xalça alıb vəqf etsinlər.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər həmin yerin o mala heç bir ehtiyacı yoxdursa, ehtiyacı olan oxşar yerdə istifadə olunsun, əgər belə oxşar yer yoxdursa, ondan ümumi xeyir işlərə istifadə etməlidirlər.^{780, 781}

Bir məkana vəqf olunması, yoxsa onun mülkiyyətinə keçirilməsi məlum olmayan malların hökmləri

Məsələ 934: Məsciddə, hüseydiyyədə və bu kimi yerlərdə istifadə olunan malın oraya vəqf edildiyi və ya mülkiyyətinə verildiyi və yaxud hədiyyə edildiyi məlum olmasa, əgər əlamət və dəlilə əsasən mütəvəlli (ki, qeyd olunan mal hazırda onun ixtiyarındadır,) malın vəqf, yaxud mülkiyyət olmasını iddia edərsə, bu iddiaya uyğun olaraq əməl ediləcəkdir. Əks halda, ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Deməli, nə qədər ki, sözügedən mal o yerdə istismar və istifadə oluna bilər, vəqfin mütəvəllisi, vacib ehtiyata əsasən, onları satıb dəyişdirməməlidir.

Əlbəttə, əgər vəqf olunmuş yerin o mala heç bir ehtiyacı yoxdursa, belə ki, onların saxlanması qeyd olunan malın nöqsanlı olmasına və ya xarab olmasına və ya aradan getməsinə səbəb olarsa və bu mallardan başqa ümumi vəqflərdə heç bir şəkildə istifadə oluna bilməzsə, onları satmaq caizdir. Lakin vacib ehtiyata əsasən, onların satışından əldə olunan puldan həmin vəqf üçün oxşar mallar almaq lazımdır.

Lakin həmin mal, başqa ictimai vəqflərdə istifadə oluna bilərsə, vacib ehtiyata əsasən, onun əvəzini, hərçənd, ianə və xalq yardımlarından olsa belə vəqf olunduğu məkana ödəsinlər. Sonra onu ehtiyacı olan oxşar yerdə istifadə etsinlər, əgər belə oxşar yer yoxdursa, ondan ümumi xeyir işlərinə istifadə etməlidirlər.⁷⁸²

Vəqfin isbat yolları

Məsələ 935: Malın vəqf olması (vəqf mülkiyyəti) aşağıdakılardan hər hansı biri ilə sübuta yetirilir:

Malın vəqf olunmasına əmin və xatircəm olmaq məntiqi yolla olsun, məsələn, yerin vəqf olunmasının məşhurluğu və haqqında geniş məlumat yayılması əminliyə və inama səbəb olub.

İki ədalətli şəxsin malın vəqf edilməsinə şahidlik etməsi (bəyyinə - dəlil).

Zül-yədin (malın ixtiyar sahibinin) malın vəqf olunmasından xəbər verməsi. Zül-yəddən məqsəd, malın ixtiyar sahibi olan şəxs və ya şəxslərdir. Belə ki, əgər onlar

⁷⁸⁰ - Eynilə.

⁷⁸¹ - Qeyd etmək lazımdır ki, birinci cild, 1159 və 1162-ci məsələlərdə məscidə vəqf olunmuş qapı-pəncərə və avadanlıq və ləvazimatların satışı ilə bağlı izahatlar verilmişdir.

⁷⁸² - Eynilə.

tərəfindən malın vəqf olması xəbəri və ya təsdiqi olmasa, onlar sözügedən mal üzərindəki mülkiyyətə sahib sayırlar.

Məsələ 936: Əgər mal, məsələn, bir ev üç nəfərin müştərək mülkiyyətindədirsə və onlardan biri: “ev vəqfdır” desə, əvvəlki məsələdə verilən izaha əsasən digər iki nəfər evin vəqf olmasını inkar etmələrinə baxmayaraq, hökm odur ki, həmin şəxsin evdən olan payı vəqfdır.

Malın müştərək sahibi olan şəxslərdən bəziləri, sözügedən malın vəqf olduğunu bildirsələr, əvvəlki məsələdə verilən izaha əsasən, eyni şəkildə həmin miqdarda malın vəqf olmasına hökm olar.

Məsələ 937: Əgər bir şəxs əlində olan malın vəqf olduğunu etiraf etdikdən sonra, ciddi söyləmədiyini, lakin hansısa bir məsləhətə əsasən malın vəqfi haqqında məlumat verdiyini iddia edərsə, bu iddianı şəriət yolu ilə sübut edə bilsə, iddiası qəbul ediləcək.

Qeyd edək ki, üçüncü cildin 99 və 139-cu məsələsindən də anlaşıldığı kimi, əgər bir şəxs malı vəqf etdikdən sonra, ciddi niyyətinin olmadığını və vəqfinin qeyri-ciddi olduğunu iddia etsə, onun iddiası qəbul olunmayacaq.

Məsələ 938: Quran, kitab və ya başqa bir əşyanın üzərində “Bu ... vəqfdır” yazılsa, aşağıdakı iki yoldan hər hansı birində onun vəqf olmasına hökm verilir:

a. Göstərilən yazı onun həqiqiliyini təmin edən dəlil və sübutlarla müşayiət olunmalıdır, məsələn, üzərində məşhur kitabxananın və ya tanınmış alimin möhürü olması kimi;

b. Şəriət yolu ilə isbat edilməlidir ki, o cümləni yazan və ya başqasından onun yerinə yazmasını istəyən şəxsin onu yazarkən, malın mülkiyyəti onun ixtiyarında (zül-yəd)⁷⁸³ olmuş olsun.⁷⁸⁴

Məsələ 939: Əgər ixtiyarında vəqf malı olan şəxs (zül-yəd)⁷⁸⁵, vəqfin keyfiyyəti barədə məlumat versə, məsələn: “Vəqf tərtib əsaslıdır, müştərək deyil” və ya bunun əksini söyləsə, yaxud “Vəqf, oğlan övladları üçündür” və ya “Vəqf oğlan və qız övladları arasında müştərəkdir” və ya “Oğlanların payı, qızların payından iki dəfə çoxdur” və ya “Oğlanların payı qızlarla bərabərdir” və ya “Məndən sonra mütəvəlli filankəsdır” kimi dediyi sözlər qəbul edilir və dəlil sayılır.

Məsələ 940: Əvvəlki məsələlərdə qeyd etdiyimiz kimi malın ixtiyar sahibi olan şəxsin (zül-yəd),⁷⁸⁶ vəqf prinsipi və ya onun keyfiyyəti haqqında məlumatları sözlə ifadə etməsi zəruri deyil. Daha doğrusu, əgər əməli olarsa, məsələn, bir şəxs adətən vəqfdən istifadə edilən bir şəkildə əmlakla davranarsa və ya vəqfdən tərtib əsaslı vəqf kimi istifadə edərsə, yenə də, əməli şəri dəlil kimi nəzərə alınar.

⁷⁸³ - “Zul-yəd”in mənası 935-ci məsələnin C bölümündə qeyd edilmişdir.

⁷⁸⁴ - “B” bölümünün izahı ondan ibarətdir ki, şübhəli hallarda əmlaka sahib olduğunu nəzərə almaqla, onun şəxsin mülkiyyətinə aid olmasına hökm verilir və qeyd olunan yazı ilə bir növ onun əmlakı öz mülkiyyətindən çıxardığını etiraf edir. Ona görə də 937-ci məsələdə qeyd olunan hökm ona da şamil edilir.

⁷⁸⁵ - “Zul-yəd”in mənası 935-ci məsələnin “C” bölümündə qeyd edilmişdir.

⁷⁸⁶ - Eynilə.

Təbii ki, onun hərəkətinin malın vəqf olması və ya onun keyfiyyəti haqda xəbər verməsi aydın olmalıdır.⁷⁸⁷

Məsələ 941: Əgər ixtiyarında olan və malın maliki kimi ondan istifadə edən şəxsin bu malının əvvəllər vəqf olduğu məlum olsa, lakin onun hazırkı vəqf vəziyyəti şübhəli və sübuta yetirilməmiş sayılsa keçmişdə vəqf olduğuna dair sırf əminlik və ya xatircəmlik olmasına görə, malı ondan almaq olmaz.

Necə ki, kimsə malın nəşildən-nəslə öz əcdad və atalarına vəqf olduğunu sübut etsə, lakin o, həmin malın hal-hazırda vəqf olduğunu sübut edə bilməsə ixtiyarında olan və malın maliki kimi ondan istifadə edən şəxsdən malı geri tələb edə bilməz.

Təbii ki, malın ixtiyar sahibi olan şəxs, həmin malın əvvəllər vəqf olduğunu etiraf edib, vəqf malının satışına icazələrdən birinin verildiyini iddia etdiyi zaman, buna əsaslanaraq onu aldığı iddia etsə, o, həm satış icazəsinin mövcudluğunu, həm də malı satın almasını sübut etmədiyi təqdirdə, mal ondan alınır.⁷⁸⁸

Vəqf olunmuş mal-mülkün idarəçiliyi

Məscidin idarəsi

Məsələ 942: Məscidin əsas sahəsi (torpaq və onun sahəsi)⁷⁸⁹ müdiriyyət olunmağa uyğun deyildir. Buna görə də, vəqf edən şəxs, özü bir şəxsi məscidə mütəvəlli təyin etsə də, bu təsirsizdir və heç kim onun mütəvəllisi deyildir.

Təbii ki, məscidin əsas sahəsi sayılan torpağından başqa və ya məscidin binası, həmçinin məscidə aid olan tualet, dəstəmazxana, mətbəx kimi yerlər üçün vəqf edərkən mütəvəlli təyin etmək olar.⁷⁹⁰ Onun hökmləri digər vəqflərin müdiriyyət hökmləri ilə eynidir ki, aşağıda qeyd olunacaqdır.

Məsciddən başqa vəqflərin idarəsi

İdarəçinin (mütəvəllinin) təyin olunması

Məsələ 943: Vəqf edən şəxs (vaqif) vəqfin mütəvəllisini seçmək hüququna malikdir və o, özünü və ya istədiyi başqa şəxsi müstəqil və ya müştərək şəkildə, ömürlük və ya müəyyən müddətə mütəvəlli təyin edə bilər. Həmçinin, o, bundan sonrakı mütəvəlliləri də müəyyən edə bilər.

⁷⁸⁷ - Deməli, keçmiş mütəvəllilərin vəqf işləri ilə bağlı davamlı rəftarları, dəlil sayılır.

⁷⁸⁸ - Vəqf əmlakını satmaq üçün icazənin mövcudluğuna dair şübhə ilə əlaqədar məsələnin izahı və təkmili üçün 926-cı məsələyə müraciət edin.

⁷⁸⁹ - “Məscidin əsas sahəsi” haqqında daha ətraflı izahat, 842-ci məsələnin birinci haşiyəsində qeyd edilmişdir.

⁷⁹⁰ - Həmçinin, məscidə vəqf olunmuş malların, məkanlarında mütəvəllisi ola bilər. Gəlirini məscidə sərf etmək üçün vəqf edilmiş bir dükən kimi.

Məsələ 944: Vəqf zamanı vəqf edən şəxs (vaqif), vəqfin idarəçisinin (mütəvəllisinin) seçilməsini öz qərarına və ya vəqfdən sonra başqa şəxs və ya şəxslərin ixtiyarına verə bilər. Məsələn, deyə bilər ki, mütəvəllini özüm və ya filan şəxs sonra müəyyən edəcəkdir.

Həmçinin, bir şəxsi mütəvəlli seçib, ona növbəti mütəvəllini seçmək hüququ verə bilər və eyni şəkildə hər bir idarəçi (mütəvəlli) özündən sonrakı idarəçini də təyin edə bilər.

Məsələ 945: Əgər vəqf edən şəxs (vaqif), vəqfin idarəçisini adı ilə təyin edərək, məsələn: "Bu vəqfin mütəvəllisi Həsən oğlu Hüseindir" demişsə və ya vəsf və ya rütbə ilə müəyyən edib, "Oğlan övladlarımın ən böyüyü" və ya "Şəhərin ən üstün alimi" demişsə, hər üç halda "mənsus ət-tövliyə"⁷⁹¹ və ya onun səlahiyyətinə malik olaraq, onlar vəqfin mütəvəllisi sayılır.

Deməli, əgər sözügedən vəqf, onun mütəvəllisindən başqasının ixtiyarındadırsa, vəqfi mütəvəlliyə təhvil vermək və ondan vəqfdən hər hansı istifadə üçün icazə və ya vəkalət almaq lazımdır və yuxarıda qeyd olunan hökmdə, xüsusi vəqflə (övladlar üçün vəqf kimi) ümumi vəqf (əzadlıq, yoxsullar və ya səyidlər üçün vəqf kimi) arasında fərq yoxdur.

Məsələ 946: Vəqf edən şəxs (vaqif) tərəfindən mütəvəllinin təyin edilməsi, vəqf zamanı olmalıdır. Odur ki, əgər vəqf edən şəxs 943 və 944-cü məsələlərdə qeyd olunan yollarla mütəvəllini təyin etməmişdirsə, vəqf başa çatdıqdan sonra özünü və ya başqasını mütəvəlli kimi təyin etməyə haqqı yoxdur.

Həmçinin, əgər vəqf zamanı, vəqf edən şəxs özünə və ya başqa bir şəxsə mütəvəllini uzaqlaşdırmaq hüququ verməmişsə, vəqf zamanı mütəvəlli təyin edilmiş şəxsi, vaqif və ya başqa bir şəxs, vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilməz.

Məsələ 947: Əgər vaqif (vəqf edən şəxs), vəqf əsnasında müvəkkil təyin etdiyi şəxs üçün onun ədalətinin zəruriliyi kimi şərtlər və xüsusiyyətlər müəyyən etsə, qeyd olunan xüsusiyyətin aradan qalxması ilə mütəvəlli birbaşa səlahiyyətini itirir və vəqf edən şəxsin onu vəzifəsindən kənarlaşdırmasına ehtiyac qalmır. Əgər həmin şəxs əvvəldən qeyd olunan şərtlər və xüsusiyyətlərdən məhrumdursa, o, mütəvəlli sayılmır.

Odur ki, əgər vaqif: "Vəqfin mütəvəllisi mənim filan oğlumdur, bir şərtlə ki, ədalətli olmuş olsun" desə və oğlu ədalətli olmasa və ya sonradan ədalət xüsusiyyətini itirsə, onun müdiriyyət məqamı (mütəvəlli olması) ləğv edilir. Belə olan halda, əgər vaqif növbəti mütəvəllini müəyyən etməsə, vəqf mütəvəlli təyin edilməmiş şəkildə qalacaq. Belə bir vəqfi idarə etmək üçün 967-ci məsələdə qeyd olunan hökm tətbiq edilir.

Məsələ 948: Vaqif (vəqf edən şəxs) vəqf etdiyi zaman, mütəvəllinin öz vəzifəsində qalması üçün bir sıra şərtlər təyin edə bilər. Belə ki, bu şərtlər aradan qalxdıqda onun və ya başqasının sözügedən mütəvəllini işdən çıxarıb, yeni mütəvəlli təyin etmək hüququ vardır.

Odur ki, əgər vəqf zamanı vaqif: "Müəyyən bir torpaq sahəsi yoxsulların məskunlaşması üçün vəqf edilsin və mən Hüseyni ona mütəvəlli təyin etdim və mütəvəlli onun binasını iki il ərzində tikməli və ya tamamlamalıdır. Əks halda onu uzaqlaşdırmağa haqqım var və mən özümü və ya başqasını mütəvəlli təyin edə bilərəm" desə və Hüseyn qeyd olunan müddətdə öz öhdəliyini yerinə yetirməsə, vaqif onu uzaqlaşdırıb özünü və ya başqa bir şəxsi mütəvəlli təyin edə bilər.

⁷⁹¹ - "Mənsus ət-tövliyə", mütəvəlli kimi təyin edilmiş şəxsin, adı və ya xüsusiyyətləri və şərtlərinin vəqf sənədində aydın şəkildə qeyd olunmasıdır. Məsələn, vaqif (vəqf edən şəxs) özünü vəqfin mütəvəllisi kimi təqdim edir, ondan sonra da oğlan övladlarını nəsilədən nəslə mütəvəlli olaraq təyin edir. Bu halda, mütəvəlli, "mənsus ət-tövliyə" kimi təyin edilmiş sayılır. - Müt.

Məsələ 949: Vaqif iki və ya daha çox mütəvəlli təyin edə bilər. Bəzi vəqf məsələlərinin səlahiyyətini birinə, digər məsələləri isə başqasına həvalə edə bilər. Həmçinin, o, bütün vəqf üzərində idarəçilik hüququnu onların hər ikisinə müstəqil və ya müştərək şəkildə həvalə edə bilər.

Məsələ 950: Əgər vaqif (vəqf edən şəxs) iki nəfəri vəkil təyin edərsə və məlum olsa ki, məqsədi onların hər birinin vəqfin idarəsində müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmələridir, buna əsasən, onların hər biri təkbaşına və digərinə istinad etmədən vəqfin işlərini icra edə bilər. Həmçinin, onlardan birinin vəfatı və ya onun idarəçilik üçün lazım olan şəraitinin itirilməsi təqdirində, o birisi təkbaşına mütəvəlli olaraq fəaliyyət göstərəcəkdir.

Məsələ 951: Əgər vaqif iki nəfəri vəkil təyin etsə və məlum olsa ki, məqsədi onların ikisinin birlikdə və bir-birinin razılığı ilə vəqf işlərini idarə etmələridir, bu halda onların hər ikisi vəqf işlərini razılaşma yolu ilə idarə etməlidirlər və onların təkbaşına vəqf işlərini icra etmək haqqı yoxdur.

Bu hökm, müvəkkil təyin edən şəxsin, işlətdiyi söz və ibarələrdə hər ikisinin müstəqilliyinə dair heç bir işarə və əlamət olmadığı hallara da şamil edilir.

Məsələ 952: Əgər vəqf zamanı vaqif ona belə bir səlahiyyət verməmişsə, mütəvəlli vəqflə bağlı işləri yerinə yetirmək iqtidarında olmasa belə, başqa şəxsi vəkil təyin etmək hüququ yoxdur.⁷⁹²

Məsələ 953: Əgər vaqif öz övladlarını mütəvəlli olaraq təyin edibsə, ona həm oğlan, həm də qız övladları daxildir. Təbii ki, övlad deyildiyi zaman, hər hansı bir şəhərin və ya bölgənin xüsusi adətində oğlan uşaqları nəzərdə tutulursa, bura qız uşaqları daxil deyil.

Məsələ 954: Əgər vaqif: “Vəqfin idarəsi mənim övladlarımdan oğullarına və ya oğlumun övladlarına, təbəqə-təbəqə (yaxud nəsil-dən-nəslə) keçsin” desə, vəqfin idarəsi yalnız onun oğlan övladlarına və onların da oğlanlarına keçəcəkdir. Vəqf edən şəxsin qızları və onların övladları, istər oğlan, istərsə də qız övladları vəqfin idarəçisi (mütəvəllisi) olmayacaqdır.⁷⁹³

Məsələ 955: Əgər vaqif: “Vəqfin müdiriyyəti mənim oğlan övladlarımdan ən böyüyünə və onun övladlarına nəsil-dən-nəslə, hər doğulan uşağa məxsusdur” desə, amma böyük oğul bunu qəbul etməsə, rədd edərək vəfat etsə, müdiriyyət eyni təbəqədə və nəsildə olan ondan sonrakı ən böyük oğula məxsus olacaq. Amma o sağ olduğu müddətdə, vəqfin müdiriyyəti sonrakı təbəqə və nəslə ötürülə bilməz.

Əlbəttə, o nəsildə oğlan övladı olmasa, növbə sonrakı nəsildə olan ən böyük oğlan övladına çatacaqdır.

Məsələ 956: Əgər vaqif: “Vəqf övladlarımdan ən böyüyünə verilsin” desə, yaşa görə böyüyü nəzərdə tutur deməkdir. Onun “övladın yaşca böyük olmaması halında belə, daha yetkin və layiqli olmasını” nəzərdə tutmasına işarə və dəlil varsa, bu hal istisna ediləcəkdir.⁷⁹⁴

⁷⁹² - Vəqf işlərini idarə etmək üçün vəkilin seçilməsi haqda hökm, 966-cı məsələdə qeyd olunacaqdır.

⁷⁹³ - Qız övladlarının oğlan nəvələrinə aid olmasına xatircəmlilik və əminlik yaradan nişanə və əlamət olduğu təqdirdə bu hal istisnadır.

⁷⁹⁴ - Qeyd edək ki, farsdillilərin adətində böyük oğul, çox vaxt “əkber” “- ən böyük oğul” mənasında işlənir və böyük olmasa da, “daha yetkin və layiqli olmaq” mənasında işləndiyi zaman, buna dəlalət edən işarə və əlamətin olması lazımdır. Buna görə də, onun məqsədinin “daha yetkin və layiqli olmaq” mənasını çatdırmasına xatircəmlilik verən heç əlamət yoxdursa, niyyətinin ürfi mənada işlədilən “ən böyük oğul” olması məqsədəuyğun sayılır. Hər-

Müdiriyyəti qəbul etmək

Məsələ 957: Vaqif (vəqf edən şəxs) tərəfindən mütəvəlli (vəqfin müdiri) təyin edilmiş şəxs, onu qəbul etməsi vacib deyildir. Mütəvəllinin bu barədə nə zaman xəbərdar olmasının fərqi yoxdur, istər vəqf zamanı və ya vəqfin icra edildiyi yerdə, istərsə də vəqf baş tutduqdan sonra bu haqda vəqfin sağlığında və ya vəfatından sonra xəbər tutmuş olsun.

Məsələ 958: Vaqif, vəqf zamanı ardıcıl olaraq təyin etdiyi mütəvəlli olacaq şəxslərdən bir qismi idarəçiliyi qəbul etsə, sonrakı şəxslərə mütəvəlli olmağı qəbul etmələri vacib deyil. Amma mütəvəlli olmağı qəbul etməsələr, o zaman, vəqfin idarəçiliyinin hökmü, mütəvəlli təyin olunmamış vəqf kimidir ki, onun izahı 967-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 959: Vəqfin idarəçiliyini öz üzərinə götürmüş şəxs, məsuliyyətdən çəkilib özünü bu vəzifədən uzaqlaşdırmağa bilər (istefa verə bilər). Baxmayaraq ki, öhdəliyi boynuna götürdükdən sonra ondan kənarlaşmaması və məsuliyyətdən uzaqlaşmaması müstəhəbbdir. Əgər belə edərsə, (istefa verib, vəzifədən uzaqlaşarsa) həmin məqamdan kənarlaşmış sayılacaqdır.

Təbii ki, mütəvəlli istefa verdiyi zaman, növbəti mütəvəlli və ya əmanətin mütəvəllisi yoxdursa, şəri hakimə elə bir şəkildə xəbər verməlidir ki, vəqfin idarəsi pozulmasın və zərərə düşməsin.

Müdirin (idarəçinin) şərtləri

Məsələ 960: Vəqfə mütəvəlli qismində təyin olunan şəxs iki şərtə sahib olmalıdır:

a. Başqalarının köməyi ilə olsa belə, vəqf işlərini idarə etmək qabiliyyətinə və kifayət qədər gücə malik olsun.

b. Vəqfə əməl etmədə etibarlı olsun.

Odur ki, yuxarıda qeyd olunan iki xüsusiyyətə malik olmayan şəxs, xüsusən də ictimai maraqlar və cəhətlər baxımından mütəvəlli təyin edilə bilməz.

Məsələ 961: Mütəvəlli olmaq üçün həddi-buluğa çatmış olmaq şərt deyil və əvvəlki məsələdə qeyd olunan iki şərtə cavab verən, həddi-buluğa çatmayan şəxs mütəvəlli təyin oluna bilər.

Məsələ 962: Nə qədər ki, mütəvəllinin xəyanət etməsi görülməyib, heç kəsin vəqfin idarəsinə qarışmağa və mütəvəllinin rəyinə zidd hərəkət etməyə haqqı yoxdur⁷⁹⁵ və bu hökmdə “xüsusi vəqflər” (övladlara vəqf kimi), “ümumi vəqf” (əzadarlıq mərasimləri və ya yoxsullar üçün vəqf kimi) arasında fərq yoxdur.

haldə, - müstəhəb ehtiyata riayət etmək məqsədilə, vəqfin yaş nəzərindən böyük oğlu və həm də, ağıl baxımından və vəqf idarəçiliyində bacarıq cəhətindən üstün olan kiçik oğlu varsa, - yaşı böyük olan qardaş vəqf işləri ilə məşğul olmaq üçün o biri şəxsdən vəkalətnamə və icazə alsın.

⁷⁹⁵ - Vəqf işlərinin idarə edilməsində şəri mütəvəllinin əməlləri səhih sayılır. Təbii ki, vəqf nəzarətçisi daha sonra qeyd olunacaq izahatlara əsasən, vəqf nəzarəti ilə bağlı öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir.

Məsələ 963: Mütəvəlli tərəfindən xəyanət üzə çıxarsa,⁷⁹⁶ məsələ, vəqfin mənfəətini müəyyən olunmuş hallarda xərcləməyə şəri hakim etibar sahibi bir şəxsi onu xəyanətdən çəkəndirmək üçün, nəzarətçi təyin edər və əgər bu mümkün deyilsə, şəri hakim onu vəzifəsindən azad edib və başqa bir şəxsi mütəvəlli təyin edər.⁷⁹⁷

Müdirin (idarəçinin) vəzifələri

Məsələ 964: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs), vəqf zamanı mütəvəllinin vəzifələrini müəyyən edərsə, mütəvəlli də buna uyğun hərəkət etməli, müəyyən edilmədikdə isə o, vəqf işlərinin idarə edilməsində şərti və adi olan işləri yerinə yetirməlidir. Məsələ, vəqf və onun əmlakının qorunub saxlamalı və zərurət yarandıqda vəqfin təmiri və mənfəət vəqflərində və ya digər icazə verilən hallarda vəqf olunmuş maldan gəlir əldə etməli, məsələ, onu icarəyə verib, kirayəni icarədarlardan yığıb vəqf olunan şəxslərə verməli və ya vəqfin ehtiyacları yönündə sərf etməli və həmçinin vəqfin növünə və şərtlərinə görə fərqli olan başqa işlərlə məşğul olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, mütəvəlli yuxarıda qeyd olunan işləri yerinə yetirərkən ehtiyatlı davranmalı və vəqfin məqsəduyğunluğuna diqqətlə yanaşmalıdır və heç kimin, hətta vəqf olunmuş şəxsin belə, mütəvəllinin vəqfin idarəsindəki işinə qarışmağa və müdaxilə etməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 965: Əgər vəqf edən şəxs, vəqflə bağlı bəzi işlərə mütəvəlli təyin etsə və vəqfin başqa işlərinə isə mütəvəlli təyin etməsə, o zaman, idarəçi təyin olunmayan hissələr, mütəvəlli təyin olunmamış vəqf kimidir ki, onun izahı 967-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 966: Əgər vəqf edən şəxs, mütəvəllinin vəqfin idarə edilməsi və onunla bağlı işlərin icra olunması ilə əlaqədar tapşırıqları şəxsən yerinə yetirməsini, vəqf zamanı şərt qoymayıbsa, mütəvəlli, vəqfə aid olan işləri görmək üçün etibarlı şəxs və ya şəxsləri vəkil təyin edə bilər.

İdarəçisi (mütəvəlli) təyin olunmayan vəqfin hökmü

Məsələ 967: Əgər vəqf zamanı, vəqif mütəvəllini müəyyən etməmiş və onu təyin etmək hüququnu özünə və ya başqasına həvalə etməmişdirsə, (bu barədə) vəqfin iki ehtimalı vardır:

1. Vəqfin həsr edildiyi şəxslər müəyyən insanlardır. Məsələ, vəqf edən şəxsin övladlarıdır.

Bu halda vəqfin istifadəsi ilə bağlı aşağıdakı iki hal təsəvvür edilir:

a. Nəzərdə tutulan bir sıra istifadə tərzləri ki, vəqf olunmuş şəxslər hər bir zamanda onlar olmadan vəqfdən bəhrələyə bilməzlər. Məsələ, insanların yaşaması üçün ayrılmış

⁷⁹⁶ - Bəzi hallarda, mütəvəlli xəyanət etdiyi zaman, avtomatik olaraq vəzifəsindən kənarlaşmış olur. Belə ki, şəri hakimin onu vəzifəsindən uzaqlaşdırmasına və onun üzərinə etibarlı bir şəxsi nəzarətçi qoymasına növbə çatmır. Bu məsələnin izahı, 947-ci məsələdə verilmişdir.

⁷⁹⁷ - Təbii ki, bu, vəqfdə növbəti vəkil göstərilmədiyi halda icra ediləcəkdir, əks halda vəqfə uyğun hərəkət etmək lazımdır.

evdə məskunlaşmaq və ya onlara məxsus olan mənfəət vəqfi şəklində təyin edilən məkanın qısa müddətə icarəyə verilməsi kimi.⁷⁹⁸

Bu hallarda vəqfin həsr olunduğu şəxslər, həddi-buluğa çatmış, ağıllı və öz məsləhətlərini təyin edə bilən insanlardırsa, şəriət hakiminin və ya başqa bir şəxsin icazəsi olmadan icazə verilən hədlər daxilində vəqfdən istifadə edə bilərlər. Əgər bu şəxslər, həddi-buluğa çatmamış, səfeh və dəlidirlərsə, istifadə səlahiyyəti onların şəri vəlisinə keçir.

b. Vəqf əmlakının özünün mənafeyi və gələcək nəsillərin xeyri ilə bağlı olan istifadələr; vəqf olunmuş mal-mülkün təmiri və ya vəqf malının gələcək nəsillər üçün icarəyə verilməsi kimi.

Bu hallarda vəqf işlərinin səlahiyyəti şəri hakim və ya onun nümayəndəsinə aiddir.

2. Vəqfin həsr olunduğu şəxslər, ümumi və yaxud xüsusi və ümumi⁷⁹⁹ cəhətlərə aid olmuş olsun. Yoxsullara və ya tələbələrə və yaxud rövzə oxunmasına və ya başqa xeyriyyə işlərinə vəqf olunan mal kimi.

Bu hallarda, mütəvəlli şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsidir.

Məsələ 968: Vəqfin idarəsi zamanı şəriət hakimi və ya onun nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmasa, vəqfin idarəçilik məsuliyyəti ədalətli möminlərin üzərinə düşür.

Məsələ 969: Əgər vəqif (vəqf edən şəxs) öz övladlarından iki adil şəxsi vəqfə mütəvəlli təyin edərsə, amma onun övladları arasında yalnız bir ədalətli şəxs olarsa, şəriət hakimi onun yanında başqa bir ədalətli şəxsi (nəzarətçi kimi) təyin edir.

Lakin onun nəslində heç bir ədalətli şəxs olmasa, şəriət hakimi iki ədalətli şəxsi vəqfə mütəvəlli təyin edə bilər və əgər bir ədalətli şəxs vəqf işlərini idarə edə bilərsə, bir nəfəri təyin etmək də kifayətdir.

İdarəçinin (mütəvəllinin) zəhmət haqqı

Məsələ 970: Vəqif (vəqf edən şəxs), vəqf⁸⁰⁰ və ya başqa müəyyənləşdirilmiş malın gəlirinin müəyyən bir hissəsini mütəvəllinin zəhmət haqqı kimi təyin edə bilər. Əlbəttə, vəqf edən şəxsin özü vəqfin idarəsini öhdəsinə alsın (mütəvəlli olsa), vəqf gəlirinin bir hissəsini özünə ayırması, gələn məsələdə qeyd olunacaq A bəndi əsasında səhiv sayılır.

Məsələ 971: Əgər vəqif, mütəvəllinin maaşını onun idarəçilik işlərinin “ücrətül-misl”indən⁸⁰¹ daha çox təyin etsə, iki formada təsəvvür edilir:

Vəqf edən şəxs, mütəvəllini vəqfin həsr olunduğu şəxslərin sırasına daxil etmişdir. Məsələn, gəlirini Həzrət Seyyidüş-şühəda İmam Hüseynin (ə) əzadarlıq mərasimlərinə sərf

⁷⁹⁸ - Mənfəət vəqfinin mənası 775-ci məsələdə izah edilmişdir.

⁷⁹⁹ - “Ünvan” və “cəhət” terminlərinin izahı, 767 və 768-ci məsələlərdə bəyan edilmişdir.

⁸⁰⁰ - İstər həmin məbləği “müşa” formasında çıxсын, yaxud icarə haqqının faizi olaraq götürsün, istərsə də, vəqfin məhsulu və gəlirlərindən, yaxud da ki, vəqfdən başqa formada əldə etmiş olsun. Məsələn, desin ki, “hər il, 100 kq bağın məhsulundan əmək haqqı olaraq mütəvəlliyyə verilsin.”

⁸⁰¹ - Adi, ticarət sahəsində ənənəvi əmək haqqı.

etmək üçün bir bağı vəqf edir. Sözügedən gəlirin 50%-ni vəqfin idarəçilik haqqı üçün ayırır. Məqsədi budur ki, yerin yarısını şərikli (müşa) formada əzadarlıq üçün, digər yarısını isə mütəvəlliyə vəqf edir. Belə olan halda, bu idarəçilik haqqı (maaşı) səhihdir.

Əlbəttə, bu hökm, vəqf edən şəxsin özünün müdir (idarəçi, mütəvəlli) olmadığı haldadır. Əgər vəqf edən şəxs, özünü idarəçilər sırasına daxil etmişsə, bu təyin olunan məbləği⁸⁰² almamalıdır.⁸⁰³

Vəqf edən şəxs, mütəvəllini vəqfin həsr olunduğu şəxslərin sırasına daxil etməmişdir, lakin vəqif vəqf edərkən, vəqfin gəlirindən ödənməsi mümkün olan vəqf xərcləri üçün müəyyən məbləğ və ya gəlirin bir hissəsini⁸⁰⁴ zəhmət-haqqı kimi mütəvəlliyə verilməsini şərt qoymuşdur. Bu halda mütəvəlliyə, zəhmət-haqqı olaraq, belə idarəçiliyə verilən maaşdan daha artıq məbləğ təyin edilsə, vəqfin xeyrinə və vəqfin həsr edildiyi şəxslərin mənfəətlərinə xidmət edildiyi təqdirdə işkalı yoxdur. Əks halda, bu şərtin səhih olması və vəqfin özü məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər mütəvəllinin maaşı, yuxarıda qeyd olunan iki haldan heç birinə daxil edilməyibsə, lakin vəqif bağçanın faydalarının müəyyən bir hissəsini vəqfdən həmişəlik istisna edibsə (vəqf etməyibsə), bu halda qeyd olunan miqdar vəqfin şəxsi malı hesab olunur. Həmin gəliri özü üçün xərcləməsi və yaxud vəqfin müvəkkilinə verməsi onun öz ixtiyarındadır.

Həmçinin, vəsiyyəət edə bilər ki, vəfat etdikdən sonra⁸⁰⁵ həmin mal mütəvəlliyə vəqf edilsin. Həmin malın məbləği, adi şəkildə mütəvəlli üçün belə idarəçiliyə verilən maaşdan daha artıq olarsa, işkalı yoxdur. Əgər sağlığında vəqfdən istisna etdiyi malın mənfəətini öz mülkündən xaric edib, mütəvəlliyə vəqf etmək istəsə, onu vəqf qurumu ilə müsaliyə edə (razılaşıra) bilər ki, mütəvəllinin zəhmət haqqı oradan ödənsin.

Məsələ 972: Əgər vəqif, idarəçilik üçün nəzərdə tutulan zəhmət haqqını, vəqf gəlirinin müəyyən faizindən, məsələn, 10%-dən, yaxud ondan çıxmaqla ödənməsini təyin etmişsə, onun hesablanma qaydası vəqf olan zaman vəqf edən şəxsin qərarına tabedir.

Odur ki, vəqif vəqf edərkən, idarəçinin zəhmət haqqını, ümumi gəlirin faizinə, yaxud vəqfin xalis gəlirinə əsasən, məsrəflər və bu kimi şeylər çıxıldıqdan sonra, hesablaya bilər.

Məsələ 973: 927-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi vəqf torpağını “təqdim etmək hüququ”nun və ya “qəbul etmək hüququ”nun daimi olaraq başqasına verilməsi vəqf əmlakının dəyərinin və onun icarə haqqı və digər gəlirlər baxımından gələcək faydalarının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olur.

İndi fərz edək ki, bir vəqf torpağının qiyməti 50 min manatdır və vəqf sənədində qeyd olunur ki, vəqf gəlirinin 10%-i “idarəçilik haqqına”, 5%-i isə “nəzarət haqqı”na ayrılmışdır.

⁸⁰² - Yuxarıdakı misalda bu, mütəvəlliyə həsr olunmuş bağı yarısı deməkdir.

⁸⁰³ - Özünə vəqf etmək sayıldığı üçün səhih deyildir.

⁸⁰⁴ - Hərçənd ki, həmin məbləği “müşa” formasında çıxsın, yaxud icarə haqqının faizi olaraq götürsün, ya vəqfin məhsulu və gəlirlərindən, əldə etmiş olsun.

⁸⁰⁵ - Vəsiyyətin şərtlərinə uyğun olaraq.

Əgər mütəvəlli zərurət yarandığı üçün, vəqf torpağının “təqdim etmək hüququ”nu⁸⁰⁶ 45 min manata daimi olaraq başqasının öhdəsinə buraxsa və vəqf torpağının dəyəri, “təqdim etmə haqqını”n verilməsindən sonra 5 min manat⁸⁰⁷ olsa, sözügedən torpağın illik kirayəsi “təqdim etmə haqqı”nın təhvil verilməsindən əvvəl bir milyon manat, təhvil verildikdən sonra isə 50 min manat olsa, belə olan halda, 45 min manat “təqdim haqqı” müqabilində mütəvəlliyyə verilsə də, lakin vəqf torpağının dəyəri də eyni məbləğdə azaldılmışdır və ürfi nəzərə görə sanki heç bir “vəqf gəliri” əldə edilməmişdir ki, vəqf sənədində qeyd olunan “idarəçilik haqqı” və ya “nəzarət haqqı”na şamil olmuş olsun.⁸⁰⁸

Odur ki, sözügedən torpaq sahəsinin “təqdim etmək hüququ”nun daimi təhvil verilməsi zamanı, vəqfin⁸⁰⁹ xeyri, bu məbləğin sərmayə qoyulmasını və bunun nəticəsində vəqf və onun icarəsinin maliyyə dəyərinin azalması nəticəsində dəyən zərərin aradan qaldırılması üçün, vəqf malının gəlirləri davamlı olaraq əldə olunmalıdır ki, vəqfin icrası hazırda və gələcəkdə təhlükə ilə üzləşməsin. Belə olan halda, (vəqf sənədində qeyd olunan) “idarəçilik haqqı” və ya “nəzarət haqqı” vəqf torpağının illik kirayəsindən və sərmayədən əldə edilən gəlirdən çıxıla bilər.

Məsələ 974: Vəkil mütəvəlli üçün əmək haqqı təyin etməmişsə, əgər ürfə nəzərə, mütəvəlliyyə əmək haqqı ödənişi nəzərə alınmalıdırsa, o, öz işinə uyğun şəkildə (adi şəkildə mütəvəlli üçün idarəçiliyə verilən maaş miqdarında) zəhmət haqqını götürə bilər. Əgər dəlil və əlamətlərdən vəqfin məqsədinin mütəvəlliyyə işləri təmənnasız olaraq gördürmək olmuşsa, yaxud mütəvəllinin öz məqsədi vəqfin idarəçiliyini ödənişsiz və xeyirxahlıq naminə etmək olmuşsa, bu hal istisna edilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, idarəçilik haqqının hesablanması keyfiyyəti, “ücrətül-misl”i (adi şəkildə mütəvəlli üçün belə idarəçiliyə verilən maaş miqdarını) nəzərə almaqla, mütəvəllinin işinin miqdarı və növü, işin əhəmiyyəti və ixtisası və sair kimi müxtəlif amillərdən asılıdır. Bütün vəqflər üçün, vəqf gəlirinin onda biri və ya iyirmidə biri kimi sabit bir faiz hesab etmək mümkün deyil.⁸¹⁰

⁸⁰⁶ - “Təqdim etmə haqqı”nın daimi olaraq başqasına verilməsinin icazəli olmasının izahı 913 və 927-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁸⁰⁷ - Belə olduğu halda, “təqdim etmə haqqı” alıcının mülkü sayılır və vəqf əmlakının bir hissəsi hesab edilmir.

⁸⁰⁸ - Sözügedən torpağı satmaq, dəyişmək üçün şəriətin icazəsi olarsa, vəqfin satışından əldə olunan pul, vəqf sənədində qeyd olunan “idarəçilik haqqı” və ya “nəzarət haqqı”na şamil olmadığı üçün “vəqf gəliri” sayılmır. Əslində gəlirlər vəqfin eynisinə və ya daha yaxşısına çevrilməlidir və qeyd olunan misalda, “gəlir” sayılması iddia olunarsa, vəqf sənədində qeyd olunan “vəqf gəliri” belə qazanandan imtina edir.

⁸⁰⁹ - Bu məsələdə düzgün etiqad və anlayış budur ki, vəqfin satış icazələrindən birinin gələcəkdə baş tutacağı bəlli olduqda, əgər vəqfin “təqdim etmək hüququ” təhvil verilməyibsə, vəqif məsələ, qeyd olunan vəqf torpağını 100 min manata satıb onun oxşarını və ya daha yaxşısını ala bilər. Əgər “təqdim etmək hüququ” verilməmişsə, mütəvəlli onu 10 min manata sata bilər ki, onun eynisini və ya daha yaxşısını ala bilsin. Deməli, əgər “təqdim etmək hüququ”nu təhvil verdiyi zaman, əvəzində alınan məbləğ xərclənib, sərmayə kimi istifadə edilməsə, vəqfin təhvil verilməsi müqabilində, onu əvəz edən pulun alıcılıq qabiliyyəti 10 dəfə azalacaq. Bu isə vəqf və cari sədəqə prinsipinin qorunub saxlanmasına ziddir.

⁸¹⁰ - Bu hökm, nəzarətçinin əmək haqqı barəsində, vəqfin vəqflərə nəzarətçi təyin etdiyi, amma əmək haqqını müəyyən etmədiyi məqamlara da şamildir.

Məsələ 975: Eyni vaxtda bir neçə vəqfin idarə olunmasına məsul olan mütəvəlli üçün ayrı-ayrı əmək haqqı nəzərdə tutulmayıbsa və vəqf edən şəxsin məqsədi onun ödənişsiz şəkildə xidmət etməsi olmayıbsa, əgər hər vəqfin işlərinin miqdarı, növü, ölçüsü, əhəmiyyəti və ixtisas sahəsi digər vəqfdən fərqlidirsə, mütəvəllinin əmək haqqının “ücrətül-misl”i (adi şəkildə mütəvəlli üçün belə idarəçiliyə verilən maaş miqdarını) nəzərə almaqla hesablanması, hər bir vəqf üçün görülən işlərə əsasən nəzərə alınmalıdır. Mütəvəlli “ücrətül-misl”i nəzərə alaraq əmək haqqını vəqflər arasında bərabər bölə bilməz.

Məsələn, əgər A vəqfinin işlərinə aid “ücrətül-misl” (adi şəkildə mütəvəlli üçün belə idarəçiliyə verilən maaş miqdarı) min manat, B vəqfi üçün isə üç min manat dəyərində olarsa, mütəvəlli dörd minlik ödənişin iki minini A vəqfinin gəlirindən çıxı bilməz. Əksinə, hər bir vəqfin idarəçisinin əmək haqqını, həmin vəqfin gəlirindən hesab etməlidir.

Məsələ 976: Əgər mütəvəlli 964 və 966 məsələlərdə qeyd olunan, icazə verilmiş hallarda⁸¹¹ vəqf işlərini idarə etmək üçün (halbuki, bu, mütəvəllinin vəzifəsi və məsuliyyətinə daxildir və onun tərəfindən edilməsi gözlənilir), kimisə vəkil tutmaq istəsə və ya kimənsə kömək almaq istəsə, vəqfin gəlirlərindən - mütəvəlli üçün nəzərdə tutulmuş əmək haqqından - başqa heç bir məbləği bunun üçün ayıra bilməz. Amma vəqfdən pay ayırmağın caiz olması inandırıcı dəlil və əlamətlərdən başa düşüldükdə, bu hal istisna sayılacaqdır.

Amma vəqf idarəsinin xaricində olan işlərdə, mütəvəllinin həmin işlərə (təmir xərcləri, inşaatçının əmək haqqı və sair kimi) idarəçilik üçün aldığı öz əmək haqqından xərcləməsi lazım deyildir. Daha doğrusu, bu xərcləri təmin etmək üçün 920 və 921-ci məsələlərdə qeyd olunan izahata əməl olunmalıdır.

Mütəvəlliyə təyin edilmiş sadə nəzarətçi⁸¹² və rəis nəzarəti⁸¹³

Məsələ 977: Vaqif (vəqf edən şəxs) mütəvəlli üçün nəzarətçi təyin edə bilər və nəzarətçinin nəzarətinin keyfiyyəti vəqf zamanı vaqif tərəfindən müəyyən edilib aşağıdakı iki yolla ola bilər:

a. **Sadə nəzarətçi** (məlumat xarakterli nəzarət): Bu növ nəzarətin məqsədi yalnız mütəvəlliyə nəzarət etmək və vəqfin məqsədəuyğun idarə edilməsindən xəircəm olmaq

⁸¹¹ - Vəkil tutmağın caiz olduğu hallarda, mütəvəllinin işlərin idarəsinə qadir olmaması, yaxud buna imkanı çatdığı halda, vəqf işlərini idarə etmək üçün başqasını mütəvəlli təyin etməsinin fərqi yoxdur.

⁸¹² - “İstislai nəzarət”, yəni bir növ “sadə nəzarət”, “məlumatlanma xarakterli nəzarət” mənasını daşıyır. Yəni, burada nəzarətçi yalnız mütəvəllinin işi icra etməsinin keyfiyyəti haqqında məlumatlandırılır. O, işin icrasını təsdiq və ya rədd etmədən, sadəcə müşahidə edir. -Müt.

⁸¹³ - “İstisvabi nəzarət”, yəni bir növ “rəis nəzarəti”, mütəvəllinin idarəçiliyinin düzgün olması üçün nəzarətçinin icazəsinin (və əslində onun razılığının) şərt olduğu bir nəzarət formasıdır. Başqa sözlə desək, ixtiyar nəzarətçinin əlindədir. Bu o deməkdir ki, mütəvəlli nəzarətçinin rəyi, icazəsi, təsdiqi olmadan bir işi görməməlidir və əgər nəzarətçinin ixtiyarı və təsdiqi olmadan bir iş görsə, həmin iş səhiv deyildir. -Müt.

üçün, onun işindən xəbərdar olmaqdır. Ona görə də, belə hallarda mütəvəlli etdiyi hər bir iş üçün nəzarətçidən icazə istəməyə ehtiyac duymur.⁸¹⁴

b. Rəis nəzarəti: Bu növ nəzarətin məqsədi, bir növ nəzarətçinin rəyini tətbiq etməkdir və mütəvəlli işi həyata keçirməzdən əvvəl, bu, onun tərəfindən təsdiq və imza edilməlidir.⁸¹⁵

Qeyd etmək lazımdır ki, vəqf edən şəxsin nəzarətçinin təyin edilməsində məqsədinin sadə nəzarətçi və ya rəis nəzarəti olması aydın deyilsə, hər ikisinə riayət edilməlidir.

Həbs (mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi) və ona aid məsələlər

Həbs

Həbsin tərfi

Məsələ 978: Əgər bir şəxs, malı vəqf olmadan, onun mənfəətlərinin bir şəxsə və ya şəxslərə, daimi, yaxud müəyyən müddətə məxsus olması və ya malın müəyyən istiqamətdə xərclənməsi üçün ayrılmasını istəsə, “həbs” (mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi) və ona aid olan məsələlərdən istifadə edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, həbs və ona aid olan məsələlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də, əmlakın şəxsin mülkiyyətindən çıxarılmaması və onun müddətini şəxsin özünün seçməsidir.⁸¹⁶

Müəyyən cəhətdən mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi

Məsələ 979: Vəqf bəhsində izah olunduğu kimi, insan vəqf olunması səhih sayılan malını müəyyən bir istiqamətdə xərcləmək üçün həbs edə bilər. Həbsin mənfəətinin xərclənəcəyi istiqamət, istər İmam Hüseyinin (ə) əzadarlığı kimi ümumi olsun, istərsə də, müəyyən məkanda Qurani-Kərimin təlim edilməsi kimi xüsusi olsun.

Məsələ 980: Mülk sahibi müəyyən müddətə əmlakına həbs qoyarsa, məsələn, “Mənim məşinim İmam Hüseyinin (ə) hərəminə zəvvarların daşınması üçün beş il müddətinə həbs

⁸¹⁴ - Mütəvəlli öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirmədiyi halda, nəzarətçi ona bunu xatırlatmalı və onu nəzarətdə saxlamalıdır.

⁸¹⁵ - Əks halda, mütəvəllinin gördüyü işlərin, məsələn, alqı-satqı və bu kimi işlər füzuli hökmündədir.

⁸¹⁶ - Malı həbs edən şəxsə “habis”, malın həbs olunduğu şəxs və ya istiqamətə isə “mühəbbəs ələyh” deyilir.

edilir" desə, müddət başa çatdıqdan sonra, həbs sonlanır, əmlak və onun faydaları sahibinin mülkiyyətinə verilir. Əgər o, həbs müddət ərzində vəfat edərsə, qeyd olunan əmlakın vərəsələrinə miras qalmasına baxmayaraq, həmin müddət ərzində həbs öz qüvvəsində qalır və müddət qurtardıqdan sonra, əmlak və onun faydaları vərəsələrin sərəncamına veriləcəkdir.⁸¹⁷

Məsələ 981: Əgər malik öz əmlakını əbədi olaraq bir istiqamətdə həbs edərsə, əmlak qaldıqca və həbs istiqamətində istifadə oluna biləcək əhəmiyyətli faydalara malik olduğu müddətdə həbs öz qüvvəsində qalacaqdır və malikin onu geri almaq hüququ yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm malın sahibinin onun daimi həbs edildiyini aydın şəkildə qeyd etmədiyi və həmçinin həbs üçün müddət də təyin etmədiyi hallara da şamil olur. Belə ki, onun ifadəsi bütün vaxtlara aid olaraq, hər bir zamanı əhatə edir, məsələn, "Mənim kitabım din və universitet tələbələrinin oxuması üçün həbs olunsun" deyir.

Lakin əmlakın həbs edildiyi istiqamətdə faydalanmaq və ondan istifadə etmək qabiliyyəti tamamilə itirilərsə, həbs batil olur və əmlak sahibinin ixtiyarına verilir, əgər o, vəfat edərsə, onun vərəsələrinə miras qalır.⁸¹⁸

Məsələ 982: Müəyyən bir istiqamətə həbs etdikdə, istər ümumi olsun, istər xüsusi qəbul etmək və təhvil almaq lazım deyil. Buna görə də, məsələn, sahibi: "Mən filan yerdəki bağımı Quran öyrətmək üçün həbs etdim" desə, həbs həyata keçirilmiş sayılır. O yerin mütəvəllisi bu həbsi qəbul etməsə belə və bağ sahibinin ixtiyarında qalsa da fikrindən dönüb, həbsi ləğv edə bilməz.

Fərdlərlə əlaqədar mülkiyyətdən çıxmayan malın vəqfi

Məsələ 983: Şəxs öz əmlakını müəyyən şəxsə və ya şəxslərə həbs edərək vəqf edə bilər və aşağıdakı üç halın hər birinə uyğun həbs müddətini təyin edə bilər:

Birinci: Müəyyən bir müddətə, məsələn on ilə.

İkinci: Həbs olunmuş malın vəqf edildiyi şəxsin (mühəbbəs ələyh) yaşadığı müddətdə.

Üçüncü: Malı həbs edən şəxsin (habis) özü yaşadığı müddətdə.

Birinci və ikinci hallarda, həbs müddəti başa çatdıqdan və ya malın həbs edildiyi şəxs öldükdən sonra, malın həbsi başa çatır və mal sahibinin əmlakına qaytarılır.

Bununla belə, malı həbs edən şəxs, həbs müddətindən əvvəl və ya malın həbs edildiyi şəxsin ölümündən əvvəl vəfat edərsə, malın həbsi öz qüvvəsində qalır və müddət bitdikdən və ya malın həsr edildiyi şəxs vəfat etdikdən sonra, əmlak və onun mənfəətləri malı həbs edən şəxsin öldüyü zaman vərəsələrinin ixtiyarına verilir.

Üçüncü halda, malı həbs edən şəxs sağ olduğu müddətdə, öz əmlakına yenidən sahib olmaq hüququ yoxdur və öldükdən sonra həbs müddəti başa çatdığı zaman və əmlak və onun mənfəətləri vərəsələrinə miras qalır.

⁸¹⁷ - Məqsəd, ölüm anında onun varisləridir.

⁸¹⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər daimi olaraq həbs edilmiş əmlak, həbs olunduğu istiqamətdə faydalanmaq və istifadə qabiliyyətinə və səlahiyyətinə malik olarsa, lakin məsələn, qəsb edən şəxs, onu ələ keçirib istifadə formasını dəyişib, mümkünə, həmin əmlak, həbs edildiyi istiqamətdə istifadə olunması üçün qəsb edəndən geri alınmalıdır. Əgər bu mümkün olmasa, lakin onun əvəzi qəsb edəndən alın bilərsə, bunu etmək lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən, onunla başqa əmlak alınıb, həbs edən şəxsin məqsədinə uyğun olaraq, əbədi həbs edilməlidir.

Məsələ 984: Əgər bir şəxs, malını həbs edərək başqasına vəqf edərsə və onun üçün əvvəlki məsələnin heç bir formasına uyğun olmayaraq müddət qeyd etməzsə, o zaman həmin əmlak, onu həbs edən şəxsin yaşadığı müddət boyunca, həbs olunmuş sayılır. Onu yenidən əldə etmək hüququ yoxdur. O, vəfat etdikdən sonra isə varislərinə keçəcəkdir.

Məsələ 985: Mal şəxslərə həbs edildikdə, qəbul etmək və təhvil almaq lazımdır.⁸¹⁹

Buna görə də, məsələ, sahibi: "Mən malımı Hüseyn üçün həbs etdim" desə, Hüseyn bu həbsi qəbul etmədən və onu təhvil almadan öncə, sahibi peşman olaraq fikrindən dönüb həbsi ləğv etsə, həbs həyata keçməmiş sayılır.

Məsələ 986: Əgər bir şəxs, (Allaha) yaxınlıq məqsədi olmadan, müəyyən şəxs və ya şəxslər üçün öz malına həbs qoyarsa, həbs əsnasında özünə həbsə xitam vermə ixtiyarını şərt edə bilər.⁸²⁰

Əgər bir şəxs, (Allaha) yaxınlıq məqsədi ilə, öz malına həbs qoyarsa, sözügedən həbs bir növ sədəqə sayıldığı üçün həbs əsnasında özünə həbsə xitam vermə ixtiyarını şərt etməsi məhəlli işkəldir. Bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.⁸²¹

Həbs edilmiş malın satışı

Məsələ 987: Həbs edilmiş əmlakın sahibi, malı həbsdə olduğu müddətdə əmlakı sata bilər.

Belə ki, məsələ, məhbus 10 il həbs edərək Əhmədə (şərti ad) vəqf etdiyi evi, həmin müddət ərzində başqa şəxsə sata bilər və bu halda əmlakın özü müştərinin mülkünə keçir, amma əmlakdan istifadə hüququ (qeyd olunan müddət ərzində) Əhmədə məxsusdur.

Təbii ki, müştəri həbs olunan malın vəqf edildiyi şəxslə, (yuxarıdakı misalda Əhməd ilə) müsaliyə edə (razılaşa) bilər və məsələ, müsaliyə kimi (razılaşma edərək) ona pul ödəyə bilər ki, əvəzində o (Əhməd) qalan həbs müddətində əmlakdan istifadə etməsin və onu alıcıya versin.⁸²²

Sükna (məskunlaşmaq) müqaviləsinin hökmü

Məsələ 988: Əgər insan, öz mülkündə məskunlaşmaq hüququnu başqasına təhvil versə və o da, qəbul etsə, belə bir əqd (müqavilə) "sükna" adlanır. Bu müqavilənin müddəti, iki tərəfdən birinin yaşadığı zamana qədər təyin edilsə, "sükna"dan əlavə, "umra" adlanacaqdır. Əgər başqa müəyyən bir müddət təyin edilərsə, məsələ 10 il ərzində vaxt qeyd olunarsa, "rüqba" da adlanacaqdır. "Umra" və "rüqba" məskən ilə yanaşı, mağazalar,

⁸¹⁹ - Həbs edilmiş malın həsr edildiyi şəxs, həddi-buluğa çatmamış uşaq və ya dəli olsa, onun şəri vəlisinin bunu qəbul edib və təhvil alması lazımdır.

⁸²⁰ - Bu halda həbs, əqd (müqavilə) sayılır və onun əsnasında edilən şərt, əqd əsnasında edilən şərtin hökmünə malikdir.

⁸²¹ - Sözügedən hökm, həbs ilə əlaqədar məsələlər (sukna, umra, ruqba) barəsində ki, əqd (müqavilə) sayılır, caridir.

⁸²² - Qeyd etmək lazımdır ki, həbs olunmuş malın vəqf edildiyi şəxslə, onun istifadə etməməsi üçün müsaliyə (razılaşma) etmək, (yəni faydalanma haqqının ləğv edilməsi), həmçinin faydalanmaq hüququnu mal (ödəniş) müqabilində əvəzləmək, məhəlli işkəldir və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

bağlar, alətlər və mebel kimi digər şeylərə də aiddir. Ona görə də bir şəxs, məsələn, “rüqba” müqaviləsi ilə öz avtomobilindən bir il müddətinə başqasına istifadə hüququnu verə bilər.

Məsələ 989: “Sükna”, “rüqba” və “umra”nın hər biri əqddir (müqavilə)⁸²³ və həyata keçməsi üçün şifahi və ya əməli şəkildə təqdim etmək və qəbul etmək lazımdır. Məsələn, malın sahibi deyir: “Sənin bu evdə 10 il yaşamağına icazə verdim” və o da qəbul edir.

Məsələ 990: Bu üç müqaviləni (“sükna”, “rüqba”, “umra”) həyata keçirmək üçün, malın təhvil verilməsi (alınması) lazımdır. Hər iki tərəfdə “satıcı və alıcı” üçün qeyd olunan şərtlər - həddi-buluğa çatmaq, ağıl və ixtiyar⁸²⁴ kimi şərtlər olmalıdır.

Məsələ 991: Əgər yuxarıda qeyd olunan müqavilələrdə, məskunlaşmaq və maldan istifadə haqqı, iki tərəfdən birinin yaşadığı müddətə və ya müəyyən bir müddətə təyin edilibsə, mülkiyyətçinin müddət bitməmiş müqavilədən imtina etmək və yenidən onu əldə etmək hüququ yoxdur.

Məsələ 992: “Sükna” əqdi (yaşayış müqaviləsi) ilə şəxsə verilən məskunlaşmaq hüququ iki şəkildə həyata keçirilə bilər:

a. Məskunlaşmaq hüququ yalnız fərdin özünə təbii ki, ona bağlı və əlaqədar olan şəxslər ilə birlikdə⁸²⁵ həmin məkanda yaşaması üçün verilir.

b. Məskunlaşmaq hüququ fiziki şəxsə mütləq şəkildə verilir ki, o, başqa bir şəxsin pulsuz və ya əvəzini almaq müqabilində orada yaşamasına icazə vermək hüququna malik olsun.

A bəndində göstərilən halda şəxs yaşayış hüququnu başqa şəxsə verməməlidir. Lakin B bəndində göstərilən halda bir şəxs yaşayış hüququnu başqa şəxsə sülh, borc (ariyə) və bunun kimi sair müqavilələrin qarşılığında verə bilər.

Məsələ 993: Əgər mülkiyyətçi yaşayış müqaviləsində: “Səni bu evdə məskunlaşdırdım” deyərsə və əvvəlki məsələnin iki formasından hansının əsasında mülkiyyətçiyə yaşamaq hüququnu təyin etdiyi bəlli olmazsa, belə bir ifadənin zahirə mənəsi A bəndində qeyd olunan şərtlərin nəzərdə tutulmasını çatdırır. B bəndində olan şərtlərə onun niyyətini çatdıran əlamət və ya nişanə olarsa bu hal istisna ediləcəkdir.

Məsələ 994: Mülkiyyətçi sağ olduğu müddətdə məskunlaşmaq hüququnu başqa şəxsə verərsə və bunu 992-ci məsələdə qeyd olunan iki şərtin birincisi (A bəndi) ilə nəzərdə tutarsa, belə ki, həmin məkanda məskunlaşan şəxs, malikdən əvvəl vəfat edərsə, məskunlaşmaq hüququ yenidən sahibinə qaytarılır.

Lakin o, məskunlaşmaq hüququnu ikinci şərtə (B bəndinə) uyğun etmişsə, məskunlaşan şəxsin ölümü ilə yaşayış hüququ malik yaşadığı müddətcə məskunlaşan şəxsin vərəsələrinə keçəcək, mülkiyyətçi vəfat etdikdən sonra isə məskunlaşmaq hüququ mülkiyyətçinin vərəsələrinə keçmiş olur.

Bu hökm yaşayış hüququ müəyyən müddətə şəxsə keçdiyi hallarda da etibarlıdır.

Məsələ 995: Mülkiyyətçi yaşayış hüququnu bir şəxsə onun (məskunlaşan şəxsin) həyatda olduğu müddət boyunca həvalə edərsə, malikin ölümü ilə, məskunlaşan şəxsin

⁸²³ - Üçüncü cild, 75-ci məsələdə “əqd”in (müqavilənin) mənası izah edilmişdir.

⁸²⁴ - Satıcı və alıcının şərtlərinin izahı, üçüncü cild, 104 və ondan sonrakı məsələlərdə bəyan edilmişdir.

⁸²⁵ - Sakinin arvadı və uşaqları, qulluqçuları və qonaqları kimi.

yaşayış hüququ, o həyatda olduğu müddətcə qüvvədən düşmür və mülkiyyətçinin vərəsələrinin yaşayış hüququndan istifadə etmək üçün onu narahat etməyə haqqı yoxdur.

Məsələ 996: Əgər məskunlaşmaq üçün müddət təyin edilməyibsə, sakinin qəbul etməsi və evin ona təhvil verilməsilə, “sükna” əqdi, (yaşayış müqaviləsi) həyata keçirilmiş sayılır və ona əməl edilməlidir. Onun həyata keçirilməsi, qısa da olsa bir müddət həmin evdə yaşamaqla əldə edilir və sahibi bundan sonra əmlakını geri ala bilər. Əlbəttə, ürfi baxımdan məlum olsa ki, “sükna əqdi” ifadəsi ondan daha çox zamana aid edilir, qeyd olunan məskunlaşmaq müddəti kifayət deyil.

Məsələ 997: Əgər “sükna” əqdi, (yaşayış müqaviləsi) mütləqdirsə və mənzildən istifadə ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdursa, onda, sakinin ailəsi və onun övladları, qulluqçuları və qonaqları kimi əlaqədar və himayəsində olan digər şəxslər də istifadə edə bilərlər.

Eləcə də, insan özü kimi insanlar üçün saxlaması adi və ənənəvi olan hər şeyi o evdə saxlaya bilər. Beləliklə, əgər, məsələn, evdə avtomobili saxlamaq üçün yer (qaraj) varsa, o, avtomobilini qeyd olunan yerə gətirə bilər.

Vəsiyyət

Vəsiyyətin fəziləti və əhəmiyyəti

Məhəmməd ibn Müslimdən rəvayət olunur ki, İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Vəsiyyət haqdır və həqiqətən də, Allahın Rəsulu (Ona və Əhli-beytinə Allahın salavatı və salamı olsun) vəsiyyət etmişdir və hər bir müsəlmanın vəsiyyət etməsi layiqli əməldir.”⁸²⁶

Həzrət Peyğəmbərdən (s) rəvayət olunur ki, o həzrət buyurdu: “Kim yaxşı vəsiyyətlə vəfat edərsə, şəhid olaraq ölmüşdür.”⁸²⁷

İmam Sadiq (ə) öz əzəmətli atalarından (ə) rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu (s) buyurmuşdur: “Hər kim vəfatı zamanı yaxşı vəsiyyət etməzsə, bu onun mərdliyində və ağılında olan bir nöqsandır. Dedilər: Ey Allahın Rəsulu (s), vəsiyyəti necə etməlidir? O Həzrət (s) buyurdu: “Bir kəsin vəfat vaxtı gəlib çatdıqda, camaat (qohumları və dostları) onun ətrafına toplaşdıqda, desin:”⁸²⁸

⁸²⁶ - Furu əl-kafi, c. 7, Kitab əl-vəsaya, səh. 18, 1-ci hədis.

⁸²⁷ - Müstədrək əl-vəsail və müstənbit əl-məsail, c. 2, əvvab əl-əhtizar və ma yünasibuhu, XXI bab, səh. 117, 5-ci hədis.

⁸²⁸ - Ey göyləri və yeri yaradan Allah, qeybi və aşkarı bilən, bağışlayan və mərhəmətli Allah, bu dünya evində sənin hüzurunda iqrar və etiraf edirəm ki, (əhd bağlayıram ki), Səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, tək və şəriksizsən. Məhəmməd (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) sənin qulun və elçindir, cənnət haqqdır, cəhənnəm də haqqdır və

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَالْقَدَرَ⁸²⁹ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (خَيْرَ الْجَزَاءِ وَخَيْرَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ). اللَّهُمَّ يَا عِدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَيَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَإِلَهَ آبَائِي لَا تَكْنِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فَإِنَّكَ إِنْ تَكْنِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَأَبْعَدَ مِنَ الْخَيْرِ فَأَتِسَّ فِي الْقَبْرِ وَخَشْتِي وَاجْعَلْ لِي عَهْدًا يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُورًا⁸³⁰

Sonra ehtiyacı olanı vəsiyyəət edir.

Daha sonra İmam Sadiq (ə) buyurdu: Bu vəsiyyətin həqiqəti Uca Allahın Məryəm surəsindəki kəlamı ilə təsdiq edilir ki, o buyurur:

عَهْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ اتَّخَذَ مِنْ إِلَّا الشَّفَاعَةَ لَا يَمْلِكُونَ

Rəhməndən əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları (kafirlər) şəfaət etməyə qadir olmazlar.⁸³¹ Bu ölənin şəxsin əhd-peymanıdır. Vəsiyyəət hər bir müsəlmanın öyrənməli olduğu və başqalarına (ailəsinə və qohumlarına) öyrətməli olduğu bir haqdır. Babam Əmir-əlmuminin İmam Əli (ə) buyurur: “Bu vəsiyyəti Allahın elçisi (s) mənə öyrətdi və Allahın rəsulu (s) da buyurdu: Bu vəsiyyəti Cəbrayıl mənə öyrətdi.”⁸³²

İmam Sadiqdən (ə) rəvayət olunur ki, onun əzəmətli atası İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: Babam Əmir-əlmuminin İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Hər kim vəsiyyəət etsə (vəsiyyəti ilə)

Qiyamət günü qəbirlərdən dirilmək də haqdır. Hökm haqqdır, haqq-hesab haqqdır, qədər və ölçü də haqqdır, həqiqətdən də din səninin vəsf etdiyin kimidir, İslam da səninin buyurduğun kimidir. Kəlam səninin buyurduğun kimidir. Quran səninin nazil etdiyin kimidir. Sən həmin haqq və aşkar Allahsan. Allah öz peyğəmbəri Məhəmmədə xeyirli müəvəzzət versin və Məhəmmədə və onun ailəsinə salam və əsalavat göndərsin.

İlahi, Sən mənim bəlalarımda dayağım və ərxəmsən, çətin anlarımda isə Sən mənim köməkçim və əyardımçımsan. Sən mənim nemətlərimin vələsisən, mənim Allahım və ətəllərimin Allah, məni bir göz qırpmında belə əsla öz başıma buraxma. Məni bir göz qırpmında öz başıma buraxsañ, rəyaxınlaşar və əxeyirdən uzaqlaşaram, ona görə də əqəbrin qorxunc tənhalığında mən əyolda şol və əsəninlə əgörüşdüym o gündə, əÖzünlə əmənim aramda yenidən hə-pəyman qapılarını aç.

⁸²⁹ - “Qədir”dən məqsəd, ilahi təqdiri, keçmiş və gələcəyə olan ilahi elmi və ya hər ikisi və yaxud da əməl miqdarında olan cəza ola bilər. Mirat əl-üqul fi şərh-i əxbəri Ali Rəsul, c. 23, səh. 5 və Rovzətul-müttəqin fi şərh-i Məna la yəhzərühül-fəqih, c. 11, səh. 32-ə müraciət edin.

⁸³⁰ - Bu dua, Seyid İbn Təvusun Fəhəsus-sail və nəcahul-məsail, səh. 66 və 67, Zikru əhd əl-meyyit fəslində, bu şəkildə qeyd edilmişdir:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبْعُثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّ الْحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مِنَ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالنِّكَاحِ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْإِيمَانَ حَقٌّ وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بِكَ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا وَبِعَلِيِّ إِمَامًا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا وَأَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (أَمَتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَرَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَعِدَّتِي عِنْدَ الْأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي وَأَنْتَ وَلِيَّي فِي نِعْمَتِي وَإِلَهِي وَإِلَهَ آبَائِي صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَكْنِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا وَأَنْتَ فِي قَبْرِ وَخَشْتِي وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُورًا

⁸³¹ - Məryəm\87

⁸³² - Fəru əl-kafi, c. 7, Kitab əl-vəsiyyə, Əl-vəsiyyə əv əmə məə əbiha bab, isəh. 2, 1-ci hədis.

zölm etməsə və (varisə) zərər verməsə, sağlığında onu (vəsiyyət etdiyi malı) sədəqə vermiş kimidir.”⁸³³

Hədisdə bildirilir ki, Uca Allah buyurur: “Ey Adəm övladı, mən sənə üç şeylə yaxşılıq və ehsan etdim: Sənin günahlarını örttdüm ki, əgər ailən onlardan xəbər tutsaydı səni dəfn etməzdilər, mən sənə bol ruzi verdim və səndən borc istədim, lakin sən öncədən heç bir xeyirxahlıq göndərmədin və sənə vəfat etdiyin zaman möhlət verdim ki, malının üçdə birini vəsiyyət edəsən, lakin sən özün üçün heç bir yaxşılıq göndərmədin.”⁸³⁴

Vəsiyyətə əməl etməyin vacibliyi və onu dəyişməyin haram olması

Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinin 181-ci ayəsində vəsiyyətin dəyişdirilməsi haqqında buyurulur:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(Ölənin vəsiyyətini) eşitdikdən sonra onu dəyişənlər günah sahibi olurlar. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.

Məhəmməd ibn Müslimdən rəvayət edilir ki, o deyir: “Mən İmam Sadiqdən (ə) Allah yolunda malının (bir hissəsinin) xərclənməsini vəsiyyət edən bir şəxs haqqında soruşdum. İmam Sadiq (ə) buyurdu: Vəsiyyət yerinə yetirilməlidir, hətta vəsiyyət qeyri-müsəlman, yəhudi və ya xristian haqqında olsa belə. Sonra o həzrət Bəqərə surəsinin 181-ci ayəsini oxudu”.⁸³⁵

Hədisdə İmam Sadiqdən (ə) həcc üçün vəsiyyət edən kişi haqda soruşuldu ki, onun vəsiyyət etdiyi şəxs, vəsiyyət edilən malı (başqa) bir şəxsə xərcləmişdir. İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Onun vəsiyyət etdiyi şəxs, malın əvəzini ödəyib vəsiyyət edildiyi kimi həcc üçün xərcləməlidir. Sonra o həzrət Bəqərə surəsinin 181-ci ayəsini oxudu”.⁸³⁶

Rəvayət edilir ki, İmam Sadiqdən (ə) bir adam haqqında soruşdular ki, o, bir şəxsə onun malının üçdə birindən 600 dirhəm ilə qul azad etməyi vəsiyyət etmiş, lakin onun vəsiyyət etdiyi şəxs, onun adına həcc ziyarətinə getmək üçün 600 dirhəmi başqa bir şəxsə vermişdir. İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Onun vəsiyyət etdiyi şəxs, malın əvəzini ödəyib, vəsiyyət edildiyi kimi qul azad edilməsi üçün xərcləməlidir.”⁸³⁷

Vəsiyyətin tərifi və onun qisimləri

⁸³³ - Vəsailüş-şia, c. 19, Kitab əl-vəsaya, fəsil. 5, səh. 264, hədis. 2.

⁸³⁴ - Təhziübül-əhkam, c. 9, Kitab əl-vəsaya, fəsil 6, səh. 395, 12-ci hədis.

⁸³⁵ - Fəru əl-kafi, c. 7, Kitab əl-vəsaya, İnfazul vəsiyyə ələ cihətiha babı, səh. 14, 1-ci hədis.

⁸³⁶ - Fəru əl-kafi, c. 7, Kitab əl-vəsaya, İnnəl-vəsiyyə iza kanətil-vəsiyyə fi həqqi fəğəyyərəhə fəhuvə zamin babı, səh. 22, 2-ci hədis.

⁸³⁷ - Həmin mənbə, 3-cü hədis.

Vəsiyyətin tərifi, onun vacib və müstəhəb olmasının hökmü

Məsələ 998: Vəsiyyət insanın ixtiyarında olan məsələlər haqqında ölümündən sonrası üçün tapşırıq verməsidir.

Əslində, vəsiyyət etmək müstəhəbdir, lakin bəzi hallarda vacib olur. 999-dan 1005-ə qədər olan məsələlərin bəzi formaları kimi.

Ölümün əlamətlərini özündə görən şəxsin vəzifəsi

Məsələ 999: Əgər insan özündə ölüm əlamətlərini görsə, mümkün olduğu qədər vacib ehtiyata əsasən, insanların ona verdiyi vədiə, əmanət, ariyə, müzaribə, şərikli sərmayələr və bunun kimi əlində olan malları insanlara dərhal geri qaytarmalı ya da sahiblərinə xəbər verməlidir.

Amma əgər bu mümkün deyilsə, vəsiyyət etməklə və bu vəsiyyətinə şahid tutmaqla, vəsiyyəti tapşırdığı şəxsi və şahidi mal sahibinin adı, xüsusiyyəti və nişanələri haqda məlumatlandırmaqla və sair yollarla bir iş görməlidir ki, vəfat etdikdən sonra malın sahibinə çatmasına əmin olsun.⁸³⁸

Məsələ 1000: Borcu olan şəxs özündə ölüm əlamətlərini gördükdə, istər o borcu qaytarmaq vaxtı çıtsın, istər çatmasın, istər borclu olduğu şəxs borcunu tələb etsin və ya tələb etməsin, əgər borcu ödəməyə bilməsə, bu halda, özünün malı olsa və ya olmasa, kiminsə onu təmənnasız ödəyəcəyinə məntiqi ehtimal versə, öləndən sonra borcunun ödənilməsinə əmin olmaq üçün bir iş görməlidir. Məsələn, borclu olduğu başqalarına məlum olmasa, vəsiyyət edib vəsiyyətə şahid tutmalıdır. Amma əgər insan borcunu ödəməyə imkan çatırsa və ödəmə vaxtı gəlib çatıbsa və borc verən onu tələb edirsə, özündə ölüm əlamətləri görməsə belə, dərhal borcunu ödəməlidir.

Məsələ 1001: Özündə ölüm nişanələrini görən şəxs, xüms, zəkat, məzalim⁸³⁹ kimi şəriət haqlarına cavabdeh olsa və hal-hazırda onları ödəyə bilməsə, bu şəraitdə, əgər özünün malı varsa və ya da ki yoxdursa, amma məntiqi ehtimal verir ki, kimsə onu təmənnasız ödəyəcək, öləndən sonra borcunun ödənilməsinə əmin olmaq üçün bir iş görməlidir. Məsələn, başqalarına onun şəriət haqlarından borclu olması məlum deyilsə, etibarlı bir şəxsə bu barədə vəsiyyət etməlidir.

Lakin sözügedən şəxs, qeyd olunan şəriət haqqını indi ödəyə bilirsə, özündə ölüm əlamətləri görməsə belə, dərhal ödəməlidir.

Məsələ 1002: Özündə ölüm nişanələrini görən şəxsə həcc ziyarəti vacib olsa (boynunda qalıbsa), amma özü onu yerinə yetirmək imkanına malik olmasa, başqasını naib tutmaq da qeyri-mümkün olsa, bu şəraitdə, əgər özünün malı varsa, ya da ki yoxdursa, amma məntiqi ehtimal verir ki, kimsə onun əvəzindən naib olaraq təmənnasız həcc ziyarətinə gedəcək,

⁸³⁸ - Üçüncü cild, 1227-ci məsələyə müraciət edin.

⁸³⁹ - İnsanın haqsızlıqla, bilməyərəkdən və ya unutqanlıqla əldə etdiyi haram mal ki, sahiblərini tanımadığı yaxud tapa bilmədiyi üçün onlara geri qaytara bilmir. -Müt.

öləndən sonra onun əvəzində həcc ziyarətinin icra edilməsinə əmin olmaq üçün bir iş görməlidir. Keçən məsələlərdə bəyan edildiyi kimi.⁸⁴⁰

Məsələ 1003: Özündə ölüm nişanələrini görən şəxsin qəza namazı, orucu qalıbsa, yaxud bynunda kəffarə varsa, öləndən sonra onun əvəzində bunların icra edilməsinə əmin olmaq üçün bir iş görməlidir. Məsələn, vəsiyyəət etsin ki, onun tərəfindən bunları icra etmək üçün malından xərcləyərək kimisə təyin etsinlər.

Daha doğrusu, əgər malı yoxdursa, lakin kiminsə onları təmənnasız etməsinə məntiqi ehtimalı varsa, yenə də (bunun üçün) vəsiyyəət etmək vacibdir.

Əlbəttə, əgər bir şəxs, məsələn, böyük oğul xəbər verməklə qeyd olunan işlərin onun tərəfindən yerinə yetiriləcəyini bilirsə, həmin şəxsə xəbər vermək kifayətdir və vəsiyyəət etmək lazım deyil.

Məsələ 1004: Özündə ölüm əlamətləri görən və azyaşlı uşaqları olan ata, qəyyumsuzluq üzündən malları məhv olacaqsə və ya hüquqları pozulacaqsə, vəsiyyəət edərək onlara etibarlı qəyyum təyin etməlidir.

Təbii ki, əgər övladlarının ata tərəfdən olan babası kimi başqa şəri vəlisi varsa və ya onlara vəli təyin edilməməsi qarşısı alınmalı vacib olan fəsada səbəb olmazsa, onlara vəli təyin etmək vacib deyildir.

Məsələ 1005: Özündə ölüm əlamətləri görən şəxs, kimdəsə borcu və ya bank hesabında pulu varsa, yaxud başqası ilə vədiə, əmanət, ariyə, müzaribə, şərikli sərmayələr və bunun kimi başqa şərikliyi varsa, yaxud əgər onun malının bir hissəsi gizli yerdədirsə və vərəsənin bundan xəbəri yoxdursa, vacib ehtiyata əsasən varisə xəbər verməlidir.

Əgər onlara məlumat verməməsi vərəsələrin hüquqlarını pozmaq və ya mal-dövlət israfı hesab edilərsə, onlara xəbər vermək vacibdir.

Vəsiyyətin qisimləri

Məsələ 1006: Vəsiyyəət iki növdür: Mülkiyyəət vəsiyyəti və Əhd vəsiyyəti.

a. Mülkiyyəət vəsiyyəti: Bir şəxsin ölümündən sonra ona məxsus olan mal⁸⁴¹, mənfəət və ya hüquqların başqasının (fiziki və ya hüquqi şəxs, yer və ya istiqamətlər) mülkiyyəti olmasını vəsiyyəət etməsidir, məsələn, vəsiyyəət edir ki, torpağı, evi, mağazanın sərqofli⁸⁴² vəfatından sonra, bir şəxsin və ya müəyyən bir məscidin və ya yoxsulların və ya İmam Hüseynin (ə) əzadarlığının mülkü olsun və ya nə qədər ki, yoldaşı sağdır, onun evində yaşamaq hüququ olsun.

b. Əhd vəsiyyəti: İnsanın ölümündən sonra ona aid olan bir işi görmək üçün vəsiyyəət etməsi və ya vəfat etdikdən sonra üzərində himayədarlıq etdiyi şəxslərə vəlilər və himayəçilər təyin etməsidir.

⁸⁴⁰ - Sözügedən məsələnin ətraflı izahı, ikinci cild, "Həcc" bölümü, "Həccə vəsiyyəət etməyin hökmləri" mövzusunda verilmişdir.

⁸⁴¹ - Sözügedən malın, hazırda mövcud olması və ya borclu şəxsdən tələb olunan mal olmasının fərqi yoxdur.

⁸⁴² - Sərquflidən məqsəd, ticarət məkanından faydalanmaq və istifadə etmək haqqıdır ki, şəxs əvəz ödəməklə bu haqqa sahib olmuşdur. "Sərqufli" haqda üçüncü cild, 609 v-ə 610cu məsələlərdə əizah verilib.

Məsələn, insan öldükdən sonra kəfən, dəfn yeri və əza mərasimləri üçün vəsiyyəət etsin və ya vəfat etdikdən sonra sərvətindən ödəyərək, qəza namazları və orucu, həcc ziyarətini icra etməsi üçün bir şəxsi təyin etsinlər. Yaxud malından müəyyən bir hissəni kiməsə bağışlasınlar və ya xeyriyyə, yardım işlərinə sərf etsinlər, ya da vəqf etsinlər yaxud da filankəs onun həddi-buluğa çatmamış uşaqlarına qəyyumlluq etsin.

Məsələ 1007: Mülkiyyət vəsiyyətinin üç əsası var:

1. Vəsiyyət edən (musi); 2. Vəsiyyət olunan (musa bih); 3. Onun üçün vəsiyyət edilən (musa ləh).

Lakin əhd vəsiyyətinin iki əsası var:

1. Vəsiyyət edən (musi); 2. Vəsiyyət olunan (musa bih).

Təbii ki, bəzən əhd vəsiyyətində, vəsiyyət edən şəxs vəsiyyəti icra etmək üçün bir şəxsi təyin edir və bu şəxs fiqh terminində vəsi adlanır. Həmçinin vəsiyyətnamədə vəsiyyət predmeti üçüncü şəxsdirsə, məsələn, ona mal bağışlanması vəsiyyət edilibsə vəsiyyət edilən şəxsə “musa ləh” deyilir.⁸⁴³

Məsələ 1008: Mülkiyyət vəsiyyətində, əgər “musa ləh” insandırsa, vəsiyyətin icrası onun qəbul etməsini tələb edir⁸⁴⁴ və əgər “musa ləh” bir yer və ya ümumi istiqamətdirsə, məsələn, yoxsullar, seyidlər, alimlər və ya İmam Hüseynin (ə) əzadarlığı, bu zaman qəbul edilməsi lazım deyildir.

Hər iki halda “musa ləh” və ya onun vəkili və ya qəyyumu tərəfindən malın təhvil alması şərt deyil.

Məsələ 1009: Əhd vəsiyyətinin həyata keçməsində, “musa ləh”-in qəbul etməsi, mütləq şəkildə şərt deyildir.⁸⁴⁵

Təbii ki, vəsiyyət edən şəxs onu icra etmək üçün “vəsi” təyin edərsə, vəsi olmağın qəbulu və ya rədd edilməsi haqqındakı hökm 1115 və 1116-cı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1010: Vəsiyyət edən şəxs, əhd vəsiyyətində, ödənişsiz şəkildə malın bir şəxsin mülkiyyətinə verilməsini vəsiyyət etsə, bu hibə və bağışlamaq şəklində baş tutsa, onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs və ya onun vəkili və ya qəyyumu tərəfindən malın təhvil alması lazımdır. Amma müsaliyə (razılaşma) şəklində mülkiyyətinə keçirilərsə, təhvil alması lazım deyil.

Vəsiyyətin həyata keçmə forması və onun zamanı

⁸⁴³ - Buna görə də, “musa ləh” - “onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs” bəzi hallarda əhd vəsiyyətində əməvcüddür, lakin Mülkiyyət vəsiyyəti həmişə “musa ləh” - “onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs” vardır.

⁸⁴⁴ - Sözügedən şəxsin həddi-buluğa çatmamış uşaq və ya dəli olduğu hallarda, onun şəri vəlisi tərəfindən qəbul ediləcəkdir.

⁸⁴⁵ - Bununla belə, hibə və əvəzsiz müsaliyədən (razılaşmadan) ibarət əhd vəsiyyətində, “musa ləh” - “onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs”, vəsiyyət edənin vəfatından sonra, vəsi malı ona hibə və ya müsaliyə ilə verdiyi və o da qəbul etdiyi zaman, həmin malın sahibi olur. Malın təhvil alınmasının zəruri olub-olmamasının hökmü isə 1010-cu məsələdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1011: Vəsiyyətin baş tutmasında, ürfən ona dəlalət edən hər bir məsələ kafidir. Buna görə də vəsiyyəət şifahi və ya yazılı və hətta işarə ilə edilə bilər. Fərqi yoxdur ki, vəsiyyəət xəstəlik nəticəsində baş verən ölüm zamanı olsun, yaxud ondan qeyri hallarda baş versin. Vəsiyyəət baş verildiyi vaxtdan uzun müddət keçsə və ya vəsiyyəət edən vəsiyyəət etdikdən dərhal sonra vəfat etsə, istənilən halda vəsiyyəətə əməl etmək vacibdir.

Vəsiyyəti qəbul, yaxud rədd etmək

Məsələ 1012: Mülkiyyəət vəsiyyəətində, “musa ləh” vəsiyyəət edənin sağlığında və ya ölümündən sonra, hətta bir müddət keçdikdən sonra da vəsiyyəti qəbul edə bilər.

Məsələ 1013: “Musa ləh” tərəfindən mülkiyyəət vəsiyyəətinin qəbul edilməsi, onun razılığını bildirən bir söz danışmaq və ya etməklə əldə edilə bilər. Vəsiyyəti qəbul etmək niyyəti ilə vəsiyyəət edilmiş malı təhvil almaq kimi.

Məsələ 1014: Əgər mülkiyyəət vəsiyyəətində, “musa ləh” vəsiyyəti qəbul edərsə, istər vəsiyyəət edənin sağlığında, istərsə də vəfat etdikdən sonra vəsiyyəti rədd etməyin heç bir təsiri olmaz və vəsiyyəət edilən mal şəri cəhətdən ona məxsusdur.

Amma “musa ləh” vəsiyyəətnaməni qəbul etməzdən əvvəl onu ilk olaraq rədd edərsə, əgər vəsiyyəət edənin sağlığında rədd edilibsə, bu imtinanın heç bir təsiri yoxdur və onu sonradan qəbul edə bilər, lakin vəsiyyəət edənin ölümündən sonra ondan imtina edərsə, vəsiyyəət batil sayılacaqdır.

Məsələ 1015: Əgər mülkiyyəət vəsiyyəti müəyyən mala aiddirsə, vəsiyyəət edənin ölümündən sonra vərəsələr, “musa ləh” vəsiyyəətnaməni qəbul etməmiş və ya rədd etməmişdən əvvəl həmin maldan istifadə edə bilməzlər və ya onu vəsiyyəətnaməni dərhal qəbul etməyə və ya rədd etməyə məcbur edə bilməzlər. Əgər bu işin gecikməsi vərəsələrə zərər verərsə, bu halda, şəri hakimə müraciət edərək, vəsiyyəət edilmiş şəxsi vəsiyyəti qəbul etməyə və ya rədd etməyə məcbur edə bilərlər.

Lakin əgər mülkiyyəət vəsiyyəti, vəsiyyəət edənin malının “müşa” (müştərek) hissəsinə, məsələn, beşdə bir hissəsinə aid olarsa və vəsiyyəət edənin niyyəti “musa ləh” üçün nəzərdə tutduğu şeyin maliyyəti və dəyərinin həmin “müşa” hissəyə bərabər olmasıdırsa,⁸⁴⁶ bu halda, vərəsələrin meyyitin evində namaz qılmaq, gedib-gəlmək kimi “musa ləh”in haqqı ilə ziddiyyəət təşkil etməyən, onun hissəsinin dəyərini və maliyyətinə azaltmayan əməlləri etmələrində heç bir problem yoxdur.

Məsələ 1016: Əgər bir şəxs başqası üçün iki şeyi, məsələn, evi və içindəki əşyaları vəsiyyəət etsə və sözügedən şəxs, onlardan birini qəbul edib, digərindən imtina etsə, qəbul etdiyi şeyə görə vəsiyyəət səhih, imtina etdiyi şeyə nisbət isə batildir. Amma vəsiyyəət edən şəxs, bu iki şeyi birlikdə vəsiyyəət etmiş olsa və belə ki, hər biri ayrılıqda vəsiyyəət olunmasa, bu hal istisnadır.

Bu hökm, bir şey, məsələn, bir torpaq sahəsi bir şəxs üçün vəsiyyəət edilsə və o, onun bir hissəsini qəbul edib, digər hissəsini rədd etdiyi zaman da keçərlidir.

Məsələ 1017: Əgər bir şəxs, mülkiyyəət vəsiyyəətində başqasına vəsiyyəət etsə və o şəxs vəsiyyəti qəbul etməmiş və ya rədd etməmişdən əvvəl vəfat etsə, onun varisləri vəsiyyəti

⁸⁴⁶ - Vəsiyyəət edənin niyyəti o deyildi ki, “musa ləh” mirası vərəsələrlə bölüşsün. Başqa sözlə desək, vəsiyyəət “əmlakın özündə şəriklik” deyil, “maliyyəətində şəriklik” formasında olmuşdur.

qəbul etmək və ya rədd etməkdə onun canişini sayırlar və sözügedən vəsiyyəti qəbul edə bilərlər.

Təbii ki, bu hökm, vəsiyyət edənin öz vəsiyyətindən dönmədiyi haldadır, əks halda vəsiyyət etibarsız sayılır və onun vərəsələrinin həmin mülk üzərində haqqı olmaz.

Qeyd etmək lazımdır ki, “musa ləh”in vərəsələrində məqsəd, onun vəfat etdiyi zaman mövcud olan vərəsələridir. Vəsiyyət edən şəxsin vəfat etdiyi zaman mövcud olan vərəsələr deyildir.

Məsələ 1018: Keçən məsələdəki “musa ləh”in vərəsələrindən bəziləri, vəsiyyəti qəbul edib, bəziləri isə rədd etsələr, vəsiyyət onu rədd edən vərəsələrin payına görə batıl, qəbul etmiş vərəsələrin payına görə səhihdir. Şəxsin (vəsiyyət edənin) vəsiyyəti, ümumi əmlakın hamısına aid olursa, belə ki, əmlakın bir hissəsi təkbəşinə vəsiyyət edilmirsə, bu hal istisnadır.

Məsələ 1019: Əgər 1017-ci məsələdə “musa ləh”in varisi, vəsiyyət edənin sağlığında vəsiyyəti qəbul etməmiş və ya rədd etməzdən əvvəl vəfat edərsə, vəsiyyətin qəbul və ya rədd edilməsində onun vərəsələri onun canişini sayılır və sözügedən hökm ona da şamil ediləcək.

Məsələ 1020: Əgər “musa ləh”in vərəsələri 1017-ci məsələdə qeyd olunanlara əsasən, vəsiyyətnaməni qəbul edərlərsə, vəsiyyət edilmiş mal miras sayılmasa da, miras payları əsasında bölgü keyfiyyətinə görə, onların arasında bölüşdürüləcək, “musa ləh”in vəsiyyəti və şəxsi borcları ondan çıxılmayacaqdır.

Məsələ 1021: Bir şəxs (əhd vəsiyyəti şəklində) vəsiyyət etsə ki, öləndən sonra malından bir hissə kiməsə bağışlansın, həmin şəxs istər vəsiyyət edənin sağlığında, istərsə də, o, vəfat etdikdən sonra malı təhvil almamış dünyasını dəyişərsə, əgər vəsiyyət edən öz vəsiyyətini ləğv etməmişdirsə, həmin şəxsin (“musa ləh”in) vərəsələri, vəsiyyət edən öldükdən sonra, sözügedən hibə və bəxşişi qəbul etmək və ya rədd etmək hüququna malikdirlər.

Vəsiyyəti ləğv etmək, yaxud onu dəyişdirmək

Məsələ 1022: Vəsiyyət edən şəxs, yaşadığı müddətdə, vəsiyyətindən imtina edib, onu ləğv edə və ya dəyişdirə və ya təkmilləşdirə bilər.

Vəsiyyətin ləğvi və geri götürülməsi və ya onun dəyişdirilməsi vəsiyyət edən tərəfindən aşağıdakı iki formadan hər hansı birinin icrası yolu ilə həyata keçirilir:

- Sözlə ifadə etməklə. Məsələn, desin: “Mən vəsiyyətimdən imtina edirəm”.

- Bir şey etməklə. Məsələn, vəfat etdikdən sonra başqasına verilməsini vəsiyyət etdiyi evi satsa, yaxud əvvəlki vəsiyyətini nəzərə alaraq evi satmaq üçün vəkil təyin etsə, bu halda vəsiyyəti batıl sayılır.

Necə ki, əgər əvvəlcə bir şəxsi övladlarına vəli təyin etsə, sonra isə onun yerinə başqa birini vəli təyin etsə, bu halda əvvəlki vəsiyyət qüvvədən düşər.

Məsələ 1023: Əgər bir şəxsin vəsiyyəti şəriət yollarından⁸⁴⁷ biri ilə isbat olunarsa və sonradan vəsiyyət edənin fikrindən dönməsi və ya onu dəyişdirməsi ilə bağlı şəkk yaranarsa (belə), ona əməl edilməlidir. Vəsiyyət edənin fikrindən dönməsi və vəsiyyəti dəyişməsi haqda etibarlı bir dəlilə istinad olunduqda, bu hal, istisna sayılır.

⁸⁴⁷ - Vəsiyyəti isbat etməyin şəri yolları 1148 və 1149-cu məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1024: Əgər bir şəxsdən iki vəsiyyə qalıbsa və onlardan hansının sonradan yazıldığı məlum olsa, hər ikisində qeyd olunan vəsiyyətlər ziddiyyətli və təzadıdırsa, onun sonradan yazdığı vəsiyyəti yerinə yetirilməlidir, əvvəlki vəsiyyəti isə ləğv edilmiş və etibarsız hesab edilir.

Məsələn, malının üçdə birini Əliyə verməyi vəsiyyət etmiş, sonra isə həmin üçdə birini Hüseynə verməyi vəsiyyət etmişdir. Yaxud Əliyə müəyyən bir mağazanı verməyi vəsiyyət etmiş və sonradan həmin mağazanı Hüseynə verməyi vəsiyyət etmişdir.

Məsələ 1025: Əgər bir şəxsdən iki vəsiyyət qalıbsa və iki vəsiyyətdə olan müddəalar bir-birinə zidd olmasa, hər iki vəsiyyətə uyğun əməl edilməlidir.

Məsələn, əvvəlki vəsiyyətində bir illik qəza namazının qılınması üçün bir şəxs təyin edilməsi və onun haqqının ödənməsi, sonrakı vəsiyyətdə isə onun üçün Ramazan ayının qəza orucunun bir aylıq naib tutaraq yerinə yetirilməsi söylənmişdir. Yaxud əvvəlki vəsiyyətdə, bir aylıq orucun kəffarəsini ödəməyi vəsiyyət etmiş, sonrakı vəsiyyətində isə malından yoxsullara min manat xərcləməyi vəsiyyət etmişdir.

Təbii ki, vəsiyyət edənin əvvəlki vəsiyyətindən üz döndərdiyi məlum olarsa, əvvəlki vəsiyyət batil sayılacaqdır.

Məsələn, əvvəlki vəsiyyətində bir illik qəza namazını, sonrakı vəsiyyətdə isə iki illik qəza namazının qılınmasını vəsiyyət etmişdir, əgər əlamət və dəlillərdən məlum olarsa ki, o, əvvəlki vəsiyyətindəki bir ilin qəzasının qılınması fikrindən üz döndərərək, iki illik qəza namazının qılınmasını qərara alıb, onun iki illik qəza namazının⁸⁴⁸ qılınması üçün naib tutmalıdırlar.

Məsələ 1026: Əgər bir şəxs, öz malının üçdə birini bir şəxsə vəsiyyət etsə, sonra həmin üçdə birinin yarısını başqasına vəsiyyət etsə, malın üçdə biri adı çəkilən iki şəxs arasında bərabər bölünər.

Bu hökm, bu hala da şamil edilir ki, şəxs müəyyən malı birinə vəsiyyət edib sonra həmin malın yarısını başqasına vəsiyyət etmiş olsun.⁸⁴⁹

Vəsiyyət edənin şərtləri

Məsələ 1027: Vəsiyyət edən şəxs aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır:

Həddi-buluğa çatmış olsun (bəzi məqamlar istisna olmaqla).

Ağıllı olsun.

Səfeh olmasın.

Məqsədyönlü və öz ixtiyarı ilə vəsiyyət etmiş olsun.

İntihar etməmiş olsun.⁸⁵⁰

Bu şərtlərin izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

⁸⁴⁸ - Necə ki, çox zaman belədir. Amma əgər vəsiyyət etdiyi bir il qəza namazındanə lav ,əiki ilə lav əqəza namaz ı qılınmasın məzərd ətutmasına dair dəlil və əlamətlər varsa, onun üçün üç illik qəza namaz ıqıldırmaq üçün naib tutmalıdırlar .

⁸⁴⁹ - Deməli, ikinci vəsiyyət, birinci vəsiyyətin yarısını batil edir.

⁸⁵⁰ - Vəsiyyət edənin şərtlərindən biri də, fiqh kitablarında qeyd olunan izahlara əsasən qul olmaması və azad insan olmasıdır, lakin müasir zamanda belə hallar olmadığı üçün, onun hökmlərini bəyan etmirik.

Həddi-buluğa çatmış olsun

Məsələ 1028: Həddi-buluğa çatmamış uşağın vəsiyyəti səhih sayılmır. Təbii ki, on yaşlı oğlan⁸⁵¹ nəsəbi qohumları üçün və ya sırf ictimai xeyriyyəçilik üçün vəsiyyət edibsə, onun vəsiyyəti səhihdir, lakin nəsəbi qohum olmayanlar üçün vəsiyyətinin düzgün olması məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Məsələ 1029: Əgər yeddi yaşlı oğlan uşağı⁸⁵² maddi dəyəri az olan bir şey barəsində vəsiyyət etsə, onun vəsiyyətinin səhihliyi məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.

Ağıllı olsun

Məsələ 1030: Dəli, huşsuz və ya sərxos halda vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyəti səhih deyil, əgər vəsiyyət edərkən ağılı başında olsa, sonradan dəli, sərxos və ya huşsuz olarsa, vəsiyyəti batil deyildir.

Səfeh olmasın

Məsələ 1031: Axmaq adamın öz malından xərclənməsi üçün vəsiyyəti keçərli deyil, amma malından qeyri sahədə, məsələn, xərc tələb etməyən bir yerdə dəfn olunmaq və ya cümə günü dəfn olunmaq kimi vəsiyyəti səhih sayılır.

Məqsədyönlü və öz ixtiyarı ilə vəsiyyət etmiş olsun

Məsələ 1032: Əgər kimsə vəsiyyət etməyə məcbur edilsə (istəksiz şəkildə) və ya heç bir ciddi niyyət etmədən, məsələn, zarafatla və ya qeyri-ciddi şəkildə vəsiyyət edərsə, şəri vəsiyyət sayılmır və səhih deyil.

İntihar etməmiş olsun

Məsələ 1033: Qəsdən və intihar niyyəti ilə⁸⁵³, məsələn, özünə xəsarət yetirmiş və ya ölümə səbəb olan zəhər qəbul etmiş şəxs, malına dair vəsiyyət etsə və sağalmazdan əvvəl, eyni səbəbdən vəfat etsə, onun vəsiyyəti düzgün olmaz.

Lakin övladlarına vəlilər təyin etmək kimi maddi işlərindən başqa məsələlərdə vəsiyyəti düzgündür.

Məsələ 1034. Əgər bir kəsin intiharı səhv və ya xəta üzündən baş versə, yaxud onun əməli ölüm və özünəqəsd niyyəti ilə deyil, başqa məqsədlə olsa da, təsadüfən onun ölümünə səbəb olarsa, maddi və qeyri-maddi məsələlərdə vəsiyyəti səhihdir.

Bu hökm Allah yolunda cihad edən şəxsin şəhid olduğu zamana da aiddir və onun vəsiyyəti səhihdir.

Məsələ 1035: İntihar edən şəxs sağalıb, vəsiyyət edib sonra vəfat etsə, vəsiyyəti səhihdir. Həmçinin, əgər əvvəlcə vəsiyyət etsə, sonra həyatına ölümünə səbəb olan zərər vursa, vəsiyyət etdikdən sonra intihar etmək niyyətində olsa belə, vəsiyyəti səhihdir.

⁸⁵¹ - On yaşlı hicri qəməri ili ilə tamamlanmış olan oğlan uşağı.

⁸⁵² - Yeddi yaşlı hicri qəməri ili ilə tamamlanmış olan oğlan uşağı.

⁸⁵³ - İntihar etmək haramdır və böyük günahlardan sayılır.

“Musa ləh” - “onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxs”in şərtləri və hökmləri

Mülkiyyət vəsiyyətinin səhih sayılmasının, “musa ləh”in mövcudluğuna bağlı olması

Məsələ 1036: Əgər bir şəxs öz malından müəyyən bir şəxsə ölümündən sonra bir şey vəsiyyət etsə (mülkiyyət vəsiyyəti), lakin o şəxs vəsiyyət edən ölümünə qədər döl və ya sperma şəklində belə mövcud olmasa,⁸⁵⁴ qeyd olunan vəsiyyət etibarsızdır.

Lakin belə bir vəsiyyətnamə, vəsiyyət edən ölümü zamanı “analarının bətnində” olan uşaqlar üçün hələ canlanmasalar da sağ doğulsalar səhih sayılır. Şəri qəyyumunun qəbulu ilə o malın sahibi olacaqdır. Amma doğumdan əvvəl vəfat etsə, deyilən vəsiyyət batildir və heç bir təsiri yoxdur.

Əhd vəsiyyətinin səhih sayılmasının, “musa ləh”in mövcudluğuna bağlı olması

Məsələ 1037: Əgər bir şəxs başqasına, məsələn, nəvələrinə bir malı bağışlasa (əhd vəsiyyəti), vəsiyyət edən vəsiyyəti və ya ölümü zamanı həmin şəxsin olması vacib deyil.

Odur ki, əgər həmin şəxs vəsiyyət edən ölümündən sonra doğulubsa, malı ona hibə edib bəxş etmək lazımdır,⁸⁵⁵ amma doğulmayıbsa və onun doğulması üçün ağlabatan ehtimal yoxdursa, vəsiyyət etibarsızdır və heç bir təsiri yoxdur;

Təbii ki, əgər vəsiyyətdə çoxsaylı məqsədlər nəzərə alınıbsa,⁸⁵⁶ qeyd olunan mal vəsiyyət edən nəzərində vəsiyyət obyektinə daha yaxın olan başqa bir xeyirli işə sərf edilməlidir.

Vəsiyyət olunan malın, çoxsaylı “musa ləh”in (vəsiyyət edilmiş şəxslərin) arasında bölüşdürülməsi

Məsələ 1038: Əgər bir şəxs mal-dövlətini bir neçə nəfərə vəsiyyət etsə,⁸⁵⁷ onlar həmin malda bərabər şərik olacaqlar və fərqi yoxdur, onların hamısı kişi və ya hamısı qadın və ya həm kişi həm qadın olsun. Arada əlamətlər və nişanələr varsa, bu halda həmin əsasda əməl ediləcəkdir.

Məsələn, bir şəxs öz malını övladlarına (oğullarına və qızlarına) və ya əmi və bibilərinə və ya dayı və xalalarına vəsiyyət etsə, əgər nişanələrdən başa düşülməsə ki, məsələn,

⁸⁵⁴ - Vəsiyyət edən ölümünə qədər mövcud olmayan nəvələr kimi.

⁸⁵⁵ - Hədiyyə və bağışlamada etibarlılıq şərti olan qəbul və təhvil almaq uşağın şəri vəlisi tərəfindən həyata keçirilir.

⁸⁵⁶ - Demək, vəsiyyət edən qeyd olunan vəsiyyətdə iki şeyi nəzərə alıb və iki istəyi var; Birincisi: Həmin malı sözügedənsə xs əverməklə .kincisi: O malı xeyriyyə işlərində xərcləmək. Belə ki, əgər birinci məqsədi həyata keçməzsə, ikinci məqsədi həyata keçirilməlidir. Belə ki, vəsiyyət edən şəxs, öz vəsiyyətində ilk növbədə malı adicəkilən şəxsə bağışlamağı nəzərdə tutmuşdu, ona xeyirxah işlərə sərf etməkdən daha çox öncəlik tanımışdı.

⁸⁵⁷ - Qeyd olunan hökmdə mülkiyyət vəsiyyəti ilə əhd vəsiyyəti arasında heç bir fərq yoxdur.

kişilərin payı qadınların payından iki dəfə çoxdur, mal onların arasında bərabər şəkildə bölünəcəkdir.

“Musa ləh”in (onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxsin) müsəlman olmaması

Məsələ 1039: “Musa ləh”in (onun üçün vəsiyyət edilmiş şəxsin) müsəlman olması şərt deyildir. Buna görə də kafir və ya mürtəd üçün vəsiyyət etmək, hətta o, “fitri mürtəd” olsa belə səhihdir.⁸⁵⁸

Həddi-buluğa çatmamış uşaq üçün vəsiyyət etmək və vəsiyyət olunan malda, şəri vəlidən başqası üçün istifadə haqqının verilməsi

Məsələ 1040: Əgər şəxs həddi-buluğa çatmayan uşağa mal vermək barədə mülkiyyət vəsiyyəti etmişsə, lakin sözügedən maldan istifadə etməyin qəyyumluğunu onun şəri vəlisindən başqa bir şəxsin sərəncamına vermişsə, həddi-buluğa çatmayan uşağın malına qəyyumluq həmin şəxsə aid deyil, qəyyumluq onun şəri vəlisinə aiddir.⁸⁵⁹

Lakin azyaşlı uşaq həddi-buluğa çatana qədər, malın həmin şəxsdə qalacağına dair vəsiyyət etsə və uşaq həddi-buluğa çatdıqdan sonra malı ona bağışlasa və hibə etsə, işkalı yoxdur.

Eynilə, şəxs həmin əmlakı azyaşlı uşağa bağışlamadan və ya hibə etmədən xərcləməyi əhd vəsiyyəti edərsə, məsələn, onunla yemək-içmək hazırlayıb uşağa versin, əgər bu iş uşağa vəlilik və himayə hüququna zidd deyilsə, işkalı yoxdur.

Vəsiyyət olunan mal-mülkün şərtləri

Məsələ 1041: Vəsiyyət olunan mal-mülk (musa bih) aşağıdakı şərtlərə malikdir:

Vəsiyyət olunan malın, şəri cəhətdən başqasına təqdim olunma potensialı olsun

Vəsiyyət olunan malın, diqqətçəkici mənfəəti olsun

Vəsiyyət edilən əməl, haram, yaxud səfeh işlər olmasın.

Vəsiyyət olunan mal, bütün mal-mülkün üçdə birindən çox olmasın.

Bu məqamların izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Vəsiyyət olunan malın, şəri cəhətdən başqasına təqdim olunma qabiliyyəti olsun

Məsələ 1042: Mülkiyyət vəsiyyətində şəriətə əsasən, vəsiyyət obyektinin mal⁸⁶⁰ və ya başqa bir şəxsə keçə bilən mənfəət və ya hüququ olması zəruridir.

⁸⁵⁸ - Vəsiyyət başqa səbəbə görə etibarsız deyilsə.

⁸⁵⁹ - “Şəri vəli”dən məqsəd, həddi-buluğa çatmayan uşağın atası və ata tərəfdən babası, hər ikisi həyatda olmadıqda isə onların adından təyin olunan vəsi və qəyyum, bunlar da olmadıqda isə şəri hakimdir. Üçüncü cild, “Həcr” bölümündə, vəlilərin hökmlərinin təfərrüatları qeyd edilmişdir.

⁸⁶⁰ - Sözügedən mal şəxsi mal və ya borc (tələb) formasında ola bilər və bu malın vəsiyyət zamanı mövcud olub-olmaması və ya sonradan yaranmasının fərqi yoxdur. Odur ki, insan bir şəxsə, məsələn, sonradan bitəcək bir ağacın meyvələrini və ya sonradan hamilə olacaq qoyunun dünyaya gələcək quzusunu da Hüseyinə vəsiyyət edə bilər.

Deməli, mağazanın və ya onun nənfəətlərinin və ya mağazanın “sərqofli”⁸⁶¹ haqqının, vəfat etdikdən sonra müəyyən bir şəxsin mülkü olması barədə edilən vəsiyyətdir. Lakin qeyd olunan mağaza elə bir vəqf olsa ki, vəqf edən şəxs, vəsiyyət edən özünün ondan istifadə etməsini şərt qoymuşdur (faydalanma vəqfi), belə vəsiyyət səhih deyildir.

Bu hökm, əhd vəsiyyətində də, əgər orada mal və ya mənfəət və ya hüququ təhvil vermək göstərişi varsa, icra olunur.⁸⁶²

Vəsiyyət olunan malın diqqətçəkici halal mənfəəti olsun

Məsələ 1043: Mallarla əlaqədar olan mülkiyyət və ya əhd vəsiyyətində, vəsiyyət edilmiş mal diqqətçəkici halal mənfəətə malik olmalıdır. Buna görə də şərab, donuz ət, qumar cihazları və haram musiqi alətləri haqqında vəsiyyət etmək düzgün deyil.

Necə ki, malın mənfəətləri ilə bağlı vəsiyyətdə, mənfəətin halal və diqqətləliyi olması lazımdır. Deməli, qumar və ya haram musiqi alətlərinə xas olan mənafeələrin vəsiyyət edilməsi batildir.

Vəsiyyət edilən əməl haram, yaxud səfeh işlər olmasın.

Məsələ 1044: Əhd vəsiyyətində, vəsiyyət olunmuş əməlin şəri baxımdan icazəli olması zəruridir. Odur ki, əgər insan öz malından bir qismini vəsiyyət etsə ki, azgınlığa səbəb olan kitabların və CD-lərin nəşrinə, zalımlara kömək etməyə, qohumluq əlaqələrini kəsməyə və ya israf və təbzir⁸⁶³ sayılan şeylərə xərclənsin, bu səhih deyil.

Eynilə, vəsiyyət olunan əməl vəsiyyət edən tərəfindən faydasız və axmaq bir vəsiyyət sayılmamalıdır.

Vəsiyyət olunan mal, bütün mal-mülkün üçdə birindən çox olmasın.

Məsələ 1045: 1049-cu məsələdə izah edildiyi kimi, şəxs əsas maldan əlavə müəyyən etdiyi yerə sərf edilməsi üçün öz malının ən çox üçdə birini vəsiyyət edə bilər.⁸⁶⁴ Bu hökmdə, mülkiyyət vəsiyyəti ilə əhd vəsiyyəti arasında heç bir fərq yoxdur.

Malın 3-də birində məqsəd nədir

Məsələ 1046: Malın üçdə biri dedikdə vəsiyyətin bu miqdarda olması səhihdir və bunda məqsəd, vəsiyyət edən vəsiyyət zamanı deyil, vəfat etdiyi zaman malın üçdə bir hissəsini vəsiyyət etməsinin nəzərdə tutulmasıdır.

⁸⁶¹ - Sərqulidən məqsəd, mağazadan faydalanmaq və istifadə etmək haqqıdır ki, şəxs əvəz ödəməklə bu haqqa sahib olmuşdur. “Sərqofli” haqda üçüncü cild, 609 v-ə 610cu məsələlərdə əizah verilib.

⁸⁶² - Əgər bir şəxs sağlığında münbitləşdirməyə və bərpa etməyə cəhd etmədiyi, lakin rəsmi sənədi onun adına olan “ölü torpağı” ilə bağlı vəsiyyət etmişsə, üçüncü cild, 1368-ci məsələdə onun xüsusi hökmü bəyan edilmişdir.

⁸⁶³ - Malı öz yerindən başqa yerdə istifadə edərək onu zay etmək deməkdir. Müt.

⁸⁶⁴ - Odur ki, mərhumun qoyub getdiyi mal, əsas maldan çıxdığı hallarda xərclənməlidir və əgər onun malından əlavə mal qalsa, mərhumun vəsiyyətləri üçdə biri qədər yerinə yetirilir və qalan üçdə ikisi miras sayılacaq.

Buna görə də, əgər bir şəxs vəsiyyəət etdiyi zaman malının yarısı dəyərində olan torpağı yoxsullara vəsiyyəət etsə, vəfat anında torpağın dəyəri onun qiymətinin aşağı düşməsi və ya vəsiyyəət zamanı mövcud olmayan yeni əmlakın əldə edilməsi səbəbi ilə üçdə birinə çevrilərsə, bu halda, edilən vəsiyyəət torpağın tamamı üçün səhildir.

Məsələ 1047: Vəsiyyəət etməyin səhii sayıldığı malın üçdə birini hesablamaq üçün, şəxsin ölüm anındakı malından əlavə, ölənün malı sayılan və ölümdən sonra əldə edilən əşyalar da nəzərə alınmalıdır.

Buna görə də, səhvən və ya səhvə oxşar qətlərdə, təyin edilən diyələr və ya qəsdən adam öldürmədə qatilin qurbanın valideynləri ilə barışması nəticəsində əldə edilən pullar, mərhumun malının üçdə birini hesablayarkən, onun malından sayılaraq, ona daxil edilir.⁸⁶⁵

Necə ki, insan sağlığında ov üçün bir tələ qurarsa və öldükdən sonra oraya balıq və ya ceyran kimi vəhşi heyvan düşərsə, o balıq və ya heyvan, malın üçdə birini hesabladıqda, mala daxil edilir.⁸⁶⁶

Məsələ 1048: Vəsiyyəət edən şəxs vəsiyyəət edərkən şəriətin vəsiyyəət üçün təyin etdiyi üçdə bir hissəni nəzərdə tutması şərt deyil.

Buna görə də, əgər bir şəxs, məsələn, evinin satılıb yoxsula xərclənməsini vəsiyyəət etsə, vəsiyyəət zamanı şəriətin vəsiyyəət üçün təyin etdiyi üçdə bir hissəsi miqdarında olmasına əhəmiyyət verməzsə və bu vəsiyyəət malın üçdə birindən daha çox olmazsa, səhii sayılacaqdır.

Vəfat edən şəxsin əsas malından ödənen hallar

Məsələ 1049: Aşağıdakı hallarda onlar haqqında vəsiyyəət etməsə və bunları ödədikdən sonra vərəsələrə miras qalmasa belə, mərhumun əsas malından ödənilir:

- Ölən şəxsin şanına uyğun olaraq ürfi hüdudlar çərçivəsində, kəfən və digər avadanlıq xərcləri üçün vacib və ya müstəhəb əməllərin icrasına tələb olunan məbləğ.⁸⁶⁷

- Ölən şəxsə imkanına görə ona vacib olan və öhdəsinə qoyulan həcc ziyarətinin xərci.

- Başqalarına verəcəkləri, məsələn, borc, kredit, aldığı beh, kirayə müqaviləsindəki məbləğ, arvadın mehriyyəsi və diyələr kimi.

- Xüms⁸⁶⁸, zəkat və məzalim kimi ödənilməsi vacib olan şəriət haqqları.

⁸⁶⁵ - Mərhumun bədəninə dəymiş zərərli bağlı diyələrin hökmü "Diyələr" bölümündə, 1437-cü məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁸⁶⁶ - Odur ki, vəfat edənün vəsiyyəti malın üçdə birindən çox olarsa, lakin yuxarıda qeyd olunan hallar əlavə edilməklə, vəsiyyəət üçdə birinə bərabər olarsa, vəsiyyəti tam şəkildə yerinə yetirmək vacibdir.

⁸⁶⁷ - Birinci cild, Ölülərin hökmləri, Kəfən bəhsi, 764-dən 766-ya qədər olan məsələlərdə bununla bağlı daha geniş izahat verilmişdir.

⁸⁶⁸ - Əlbəttə, əgər malından miras qalan (vəfat etmiş) şəxs, xüms verməyə inanlı olsa və ya olmasa, lakin qəsdən və ya səhlənkarlıq üzündən xümsünü verməmiş olsa, vərəsənin vəsiyyəət edənə vacib olan xümsü verməsi vacib deyildir. Lakin mərhumun ona vacib olan xümsünü vermək vəsiyyəti varsa, onun vəsiyyətinə əməl etmək lazımdır, hətta verilməli olan xümsün miqdarı malının üçdə birindən çox olsa belə və bu halda vəsiyyəət edilmiş bütün xüms miqdarı (vəsiyyəət etməmişsə, üçdə birindən ödənilir,) malın əsas borcundan verilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat İkinci cild, "Xüms" bölümü, 589-cu məsələdə qeyd edilmişdir.

Sübhəsiz ki, əgər bir şəxs qeyd olunan halların hamısını və ya bir qismini öz malının üçdə birindən ödəməyi vəsiyyəət etmişsə, ona uyğun olaraq yerinə yetiriləcək və yuxarıda qeyd olunanlar üçün malın üçdə biri kifayət etməsə, qalanı əsas maldan ödəniləcəkdir.

Bütün malın üçdə birindən ödənen hallar

Məsələ 1050: Vəsiyyəət edənin öhdəsində olan qəza namaz və oruc, kəffarə və həcc nəziri kimi, nəzir, əhd və andlarla ona vacib olanlar, malın əslindən ödənilmir və yalnız vəsiyyəət olduqda, onlar malın üçdə birindən ödənilir və əgər mərhum onlar üçün vəsiyyəət etməmişsə, vərəsənin qeyd olunan hallarda malın üçdə birindən ödəməsi lazım deyildir.⁸⁶⁹

Məsələ 1051: Əgər fitrə zəkatını verməsə və vəfat etsə, sözügedən zəkat borc sayılmadığı üçün onun malından çıxarılmır. Təbii ki, əgər onu malının üçdə birindən ödəməyi vəsiyyəət etsə, onun vəsiyyətinə əməl olunmalıdır.

Məsələ 1052: Xeyriyyə və yardım məqsədli vəsiyyəət, malı müstəhəb və ya mübah işlərə və bu kimi şeylərə sərf etmək, malın üçdə birindən ödənilir.⁸⁷⁰

Bütün malın üçdə birindən çoxunu vəsiyyəət etməyin hökmləri

Məsələ 1053: Əgər meyitin vəsiyyətlərinin cəmi, sərvətinin üçdə birindən çox olarsa, onun vəsiyyəti üçdə birindən artıqda səhih sayılmaz. Həddi-buluğa çatmış yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən)⁸⁷¹ varisləri üçdə birindən əlavə məbləğə icazə verdikdə⁸⁷² və belə ki, vərəsələrdən bəziləri icazə versələr, bəziləri isə qəbul etməsələr, vəsiyyəət yalnız icazə verənlərin payında etibarlıdır.

Məsələ 1054: Vəsiyyətin üçdə birindən artıq olan məbləğinə vərəsənin qəlbən razılığı onu aşkar etmədən icazə sayılmır və razılıq bildirmək üçün aşağıdakılardan hər hansı biri kifayətdir.

a. Sözlərlə ifadə etmək: Belə ki, varis desin: “Mən malın üçdə birindən artıq vəsiyyəətə icazə verdim” və ya “razılaşdım” və ya “imzaladım”.

b. Əməli olaraq razılıq ifadə etmək: Məsələn, vərəsə üçdə birindən artıq vəsiyyəətə razı olduğunu göstərən bir hərəkət edərsə.

⁸⁶⁹ - Təbii ki, atanın qəza namazı və orucu birinci cild, “Namaz” və “Oruc” bölümündə bəyan edilən izahı nəzərə almaqla vacib ehtiyata əsasən, böyük oğulun üzərinə düşür.

⁸⁷⁰ - Məsələn, əgər bir şəxs öz malını müstəhəb həcc və ya ümrə, və ya Həzrət Əba Abdullah əl-Hüseynin Ərbəin ziyarəti və ya Rəcəb və Şaban aylarının müstəhəbb orucu üçün vəsiyyəət etmişsə, onun adından bunları icra etmək üçün əcir tutsunlar, və ya onun malını İmam Hüseynin (ə) əzadarlığına, Aşura ziyarətinə, Qədir-Xum bayramı, İmam Zamanın (ə) mövludu mərasimlərinin keçirilməsi və ya Qurani-Kərim oxunmasına xərclənəcək və savabının ona hədiyyə ediləcək.

⁸⁷¹ - Buna görə də, həddi-buluğa çatmamış və ya dəli uşaq kimi qüsurlu bir şəxsin icazə verməsinin heç bir təsiri yoxdur.

⁸⁷² - Qeyd etmək lazımdır ki, varislər tərəfindən yuxarıda qeyd olunan icazənin dərhal olması lazım deyil.

Məsələ 1055: Əgər vəsiyyət edən şəxs, malın üçdə birindən çoxunu vəsiyyət etsə və onun vərəsəsi malın üçdə birindən artıq vəsiyyətinə icazə versə, istər vəsiyyət edənin sağlığında, istərsə də vəfat etdikdən sonra icazələrini geri götürə bilməzlər.

Məsələ 1056: Əgər vərəsə, vəsiyyət edən sağ ikən, malın üçdə birindən çoxunun vəsiyyət edilməsini qəbul etməsə, onun ölümündən sonra buna icazə verə bilər, lakin vəsiyyət edənin ölümündən sonra onu qəbul etməsə, sonrakı icazənin heç bir təsiri yoxdur.

Məsələ 1057: Əgər ölən vəsiyyətlərinin cəm xərci, malın üçdə birindən çox olarsa və vərəsə malın üçdə birindən çoxunun xərclənməsinə icazə verməsə, vəsiyyətin bütün halları malın əslindən ödənilməyən və malın üçdə birindən təmin edilən qəza namazı, oruc, kəffarələr⁸⁷³ kimi vacib əməllər olarsa, bu halda aşağıdakı iki formada təsəvvür etmək mümkündür:

a. Qeyd olunan fərziyyədə, vəsiyyətin bəzi hallarının digər hallardan üstün olmasına dəlalət edən işarə olsun. Bu halda, vəsiyyət edənin nəzərdə tutduğu öncəliyə uyğun olaraq əməl edilməlidir.

Deməli, əgər birinci vəsiyyət üçün üçdə biri kifayətdirsə, daha çox deyilsə, yalnız ona əməl olunacaq. Amma iki vəsiyyət üçün kifayətdirsə, ikisinə də eynilə əməl olunacaq və bunun kimi davam edəcək...

b. Bəzi vəsiyyətlərin, digər vəsiyyətdən üstün olduğuna dair heç bir əlamət və dəlil yoxdur. Bu halda, malın üçdə birinə artıq olan miqdarının, vəsiyyətlərin ümumi dəyərinə nisbətini hesablayıb, vəsiyyət hallarının hər birində eyni nisbətdə azaltmalıyıq.

Məsələn, vəsiyyət edənin vəfat etdiyi zaman cəmi 600 min manat dəyərində (malın üçdə biri: 200 min manat) malı vardısı və onun vəsiyyətlərinin cəmi 300 min manat olsa, üçdə birindən artıq olan məbləğin 100 min manat olduğunu nəzərə alsaq, onun vəsiyyətlərin cəminə (ümumi vəsiyyətlərə) nisbəti (300 min manat), üçdə birdir, ona görə də vəsiyyətnamə maddələrinin hər birinə üçdə biri qədər azalma təsir edir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, vəsiyyətnamənin bütün bəndləri müstəhəblər və xeyriyyə işləri və ya vacib olmayan işlərə aid olarsa, bu hökm burada da keçərlidir.

Məsələ 1058: Əgər ölən vəsiyyətlərinin cəmi, malın üçdə birindən çox olarsa və vərəsələr üçdə birindən artıq məbləğə icazə verməsələr, vəsiyyət hallarından bəziləri malın üçdə birindən ödənilən vacib öhdəliklər olduqda, məsələn, qəza namazı, oruc və kəffarələr⁸⁷⁴ kimi və bəziləri isə şəxsin başqalarına olan borcları kimi⁸⁷⁵ əsas maldan ödənilən öhdəliklər olsa lakin vəsiyyət edən bütün bunların onun əmlakının üçdə birindən ödənilməsinə vəsiyyət etsə, yuxarıda qeyd olunan fərziyyəyə görə, vəsiyyətin ikinci hissəsinə əməl etmək (əsas maldan ödənilən vacib əməllərin xərci) birinci hissəsinə əməl etməyə öncəlik daşıyır.

Məsələ 1059: Əgər ölən vəsiyyətlərinin cəmi, malın üçdə birindən çox olarsa və vərəsələr üçdə birindən artıq məbləğin xərclənməsinə icazə verməsələr, belə ki,

⁸⁷³ - Vacib əməllərin bu bölümünün izahı 1050-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

⁸⁷⁴ - Eynilə.

⁸⁷⁵ - Vacib əməllərin bu bölümünün izahı 1049-cu məsələdə bəyan edilmişdir.

vəsiyyətlərin bir qismi vacib, bəziləri isə müstəhəb və ya vacib olmayan məsələlədirsə, vacibin icrası digər vəsiyyətlərdən üstündür.

Deməli, əgər malın üçdə biri, bütün vacibatları yerinə yetirməyə kifayət edərsə, müstəhəb və vacib olmayan məsələlərə malın üçdə birindən heç bir şey nəzərə alınmır.

Amma malın üçdə biri, bütün vacibatları və bəzi müstəhəbləri yerinə yetirmək üçün kifayət edərsə, vacib vəsiyyətlərə əməl olunmalı və müstəhəbə isə 1057-ci məsələyə uyğun şəkildə əməl edilməlidir;

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər malın üçdə biri, vəsiyyət edilən bütün vacib əməlləri yerinə yetirmək üçün kifayət etməzsə, onun hökmü 1058-cü məsələdə bəyan edilmişdir.

Məsələ 1060: Əgər mərhumun vəsiyyətlərinin cəmi, malın üçdə birindən çox olsa və vərəsələr üçdə birindən artıq məbləğə icazə verməsələr, belə ki, vəsiyyətlərin bəziləri aşkar şəkildə vacib və bəzi vəsiyyətlərin isə vacib olması şübhəli olsa,⁸⁷⁶ azalma vacib olması aşkar olana deyil, şübhəli hallara aid ediləcəkdir.

Deməli, əgər bir şəxs, ona vacib şəkildə qılınmasına əmin olduğu 10 il qəza namazı və 10 ay ehtiyat-vacibə əsasən oruc tutmaq barədə vəsiyyət etmişsə, belə ki, malının üçdə biri, hər ikisinin yerinə yetirilməsinə kifayət etmirsə, qəza namazı ilə bağlı vəsiyyətinin yerinə yetirilməsi, onun üçün qəza orucu tutulmasına öncəlik daşıyır.

Necə ki, yuxarıdakı misalda 10 ay ehtiyat oruc tutmaq əvəzinə, məzalimin haqqını qaytarmaq üçün min manat ödəməyi vəsiyyət etsə, sözügedən hökm icra olunacaq.

Məsələ 1061: Əgər mərhumun vəsiyyətlərinin cəmi, malın üçdə birindən çox olsa və vərəsələr üçdə birindən artıq məbləğin xərclənməsinə icazə verməsələr, vəsiyyətlərdən bəziləri ehtiyat vacib (vacibliyi şübhəli olan şeylər) və bəzi vəsiyyətlər müstəhəb və qeyri-vacib olsa, azalma vacib olması müstəhəb və vacib olmayan hallara aid ediləcəkdir.

Məsələ 1062: Əgər şəxs özü üçün yas və əzadarlıq mərasimi keçirilməsini vəsiyyət etmişsə, bir halda ki, yas mərasimi keçirməmək onun şanına xələl gətirmək hesab olunarsa, həmçinin, deyilən vəsiyyətdən əlavə, başqa müstəhəb və ya vacib olmayan şeyləri vəsiyyət etmişsə, malın üçdə biri hamısının icra edilməsinə çatmasa, yas mərasimini təşkil etmək digərlərindən öncəlik daşıyır.

Məsələ 1063: Əgər vəfat etmiş şəxsin, əsas malından ödənilməli vacib öhdəlikləri varsa, məsələn, borc, xüms⁸⁷⁷, zəkat və boynundakı həcc ziyarəti varsa, və onun malı bunların hamısının ödənilməsinə kifayət etməsə, bunun hökmü üçüncü cild, "Borc" bölümü, 948-dən 951-ci məsələlərə qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir və onun yuxarıdakı halları vəsiyyət -edib-etməməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Məsələ 1064: Borclunun ölümündən sonra ona borc verən şəxs, onun borcunu bağışlasa və mərhumun boynundan borcu götürsə, başqası təmənnasız olaraq onun borcunu ödəsə, borc silinir və mərhum öz malının üçdə birini vəsiyyət edibsə, malının üçdə birinin dəyəri sözügedən borc nəzərə alınmadan hesablanır.

Əgər mərhumun xüms və zəkat kimi borcu olsa və kimsə onu öz malından təmənnasız ödəsə, hökm eynidir.

⁸⁷⁶ - Vacib olması aydın deyildir, amma onun vacib olmasına məntiqi ehtimal verilir.

⁸⁷⁷ - "Xüms" ilə əlaqədar olaraq, 1049-cu məsələnin, 2-ci haşiyəsinə müraciət edin.

Məsələ 1065: Əgər bir şəxs malın üçdə birini özü üçün vəsiyyəət etsə, sonra məsələ, yoxsullara və yetimlərə bir məbləğ ödəməyi vəsiyyəət etsə və bu məbləğin vərəsələrin payının üçdə ikisindən tutulmasını qəsd etsə, ikinci vəsiyyəətə həddi-buluğa çatmış və yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən) vərəsələr tərəfindən icazə verilsə, səhihdir, əks halda batildir.

Məsələ 1066: Əgər bir şəxs öz malının bir hissəsini ölümçül xəstəlik⁸⁷⁸ halında kiməsə bağışlasa və təhvil versə və ölümündən sonra vəsiyyətlər də etsə, malının üçdə biri hər iki vəsiyyəti icra etməyə kifayət edərsə və ya kifayət etməsə, lakin həddi-buluğa çatmış, ağıllı və yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən) vərəsələr tərəfindən icazə verilsə, bəxşiş və vəsiyyəət hər ikisi səhihdir.

Əks halda, əvvəl bağışladığı malı, əmlakın üçdə birindən hesablamalı və malın üçdə birindən qalarsa, onun vəsiyyətinə sərf etmək lazımdır.

Bu hökm sırf bağışlamağa xas deyildir və insanın malının dəyərinin azalmasına və maliyyətinin düşməsinə səbəb olan⁸⁷⁹ əməllərə də aiddir. Məsələn, insan ölümçül xəstəlik zamanı, mülkü vəqf edir, borclunun borcunu bağışlayır, hansısa malını adi qiymətindən aşağı satır.

Qeyd etmək lazımdır ki, mərhumun ölüm anında əmlakının üçdə birini hesablamaq üçün, onun sağlığında (ölümçül xəstəlik zamanı) malından istifadə etdiyi üçün əmlakına dəymiş zərərin məbləği, onun ölümü zamanı mövcud olan əmlakına əlavə edilməlidir.

Məsələn, ölümçül xəstəlik zamanı sağlığında bağışladığı malın maddi dəyəri 150 min manat olmuşsa və öldüyü zaman⁸⁸⁰ mülkü 600 min manat dəyərindədirsə, 250 min manat onun üçdə biri olaraq nəzərə alınır. Bağışladığı malın məbləği çıxıldıqdan sonra mərhumun vəsiyyətinə yerinə yetirmək üçün cəmi 100 min manat qalmış olacaqdır.⁸⁸¹

Məsələ 1067: İmamdan (ə) başqa varisi olmayan şəxs, bütün malını xeyriyyə işlərinə və bu kimi şeylərə sərf etməyi vəsiyyəət etsə, belə vəsiyyəət onun malının yalnız üçdə biri üçün səhih sayılır, malının qalan üçdə ikisi İmama (ə) miras qalacaqdır.⁸⁸²

Vəsiyyəət olunan mal-mülkün digər hökmləri

Vərəsə və başqalarının vəsiyyəət olunan mal-mülkə sahiblənməsi

Məsələ 1068: Əgər dünyasını dəyişən şəxsin vəsiyyətləri olsa⁸⁸³ və o, vəsiyyətinin yerinə yetirilməsi üçün malından hansısa bir malı müəyyən etsə, məsələn, evinin tam şəkildə

⁸⁷⁸ - Ölümçül xəstəliyin mənası, üçüncü cild, 1699-dan 1702-ci məsələyə qədər olan məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁸⁷⁹ - Üçüncü cild, 1688-ci məsələdə verilən izaha əsasən.

⁸⁸⁰ - Əsas maldan çıxarılan bəzi məqamlardan, sonra. Məsələn, borclar kimi ki, 1049-cu məsələdə izah verilmişdir.

⁸⁸¹ - Eyni hökm, sağlığında sağalmaz xəstəlik səbəbi ilə sərvətindən bir malını 150 min manata bazar qiymətindən (beyi-muhabati şəklində) ucuz satmış şəxsə də şamil edilir.

⁸⁸² - Bu haqda, "İrs" bölümü, 1286-1287-ci məsələlərdə daha geniş izah verilmişdir.

xeyriyyə işlərinə xərclənməsini vəsiyyəət edərsə, bu halda qeyd olunan əmlakda vərəsələrin və digərlərinin istifadə icazəsi yoxdur.

Əgər vəsiyyəət edən, vəsiyyətin yerinə yetirilməsinə qədər orada gediş-gəliş, hüzur və namaz qılmaq kimi fəaliyyətlərə icazə verdiyini təsdiq edən arxayınlıq yaradan bir əlamət və sübut varsa, bu hal istisnadır.⁸⁸⁴

Məsələ 1069: Əgər şəxs bütün malından “müşa” formasında, məsələn, bir sıra məsələlərə xərclənməsi üçün üçdə birini çıxmağı vəsiyyəət etmişsə, malın dəyərinin azalmasına səbəb olmayan və mərhumun malına olan hüququ ilə ziddiyyət təşkil etməyən istifadələrə icazə verilir. Sözügedən fərziyyədə, mərhumun hüququ malın dəyərindəki şərikliyidir və malın özündə paya sahib deyildir.

Təbii ki, əgər onun istək və niyyətinin, öz malından müəyyən paylar çıxarmaq olduğuna əminlik verici əlamət və dəlil olarsa, bu halda əvvəlki məsələnin hökmü burada tətbiq olunacaq və sözügedən fərziyyədə mərhumun haqqı malın özündə şərik olmaq şəklində baş tutacaqdır.

Məsələ 1070: Əgər insan vəsiyyəət etsə ki, müəyyən bir maldan, “müşa” formasında çıxılsın, məsələn, mağazasının dördüdə bir hissəsini təyin etdiyi şeylərə xərcləməyi vəsiyyəət etmişsə, əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm buraya da aid ediləcəkdir.

Məsələ 1071: Əgər meyyitin vəsiyyəti elə olarsa ki, onun hüququ başqa vərəsələrlə birlikdə malın “mal dəyərində şəriklik” şəklində olsun,⁸⁸⁵ vərəsə mərhumun haqqını malın qiymətindən vermək istəsə, vəsinin imtina etmək haqqı yoxdur.

Amma mərhumun hüququ malın üzərindədirsə,⁸⁸⁶ vəsi qiyməti almaqdan imtina edə bilər.

Vəsiyyəti icra etməyin xərclərini malın üçdə birindən çıxmaq

Məsələ 1072: Əgər bir şəxs öz malının üçdə birini vəsiyyəət etmişsə, onun malının üçdə birindən vəsiyyətin icrası ilə bağlı xərclər tutulur.

Məsələn, mərhumun malı bir ev və mağaza olsa və öldüyü zaman evin qiyməti 400 min manat və mağazanın qiyməti 200 min manat olsa və mərhum, mağazanı satıb, pulunu yoxsullara xərcləməyi vəsiyyəət edərsə, bu mağazanın satılması bir sıra xərclər, məsələn, maklərə ödəniş, sənədin qarşı tərəfin adına keçirilməsi, vergi və rüsumların ödənilməsi kimi xərcləri tələb edərsə, sözügedən məbləğ malın üçdə bir hissəsindən çıxılacaqdır.

Amma əgər vəsiyyəət edən şəxs, evin və dükanın birlikdə üçdə birini vəsiyyəət etmişsə və vəsi, vəsiyyəti həyata keçirmək və mirasın öz aralarında bölüşdürülməsi üçün vərəsələrin razılığı ilə evi və dükanı satsa və bu da, sözügedən xərcləri tələb etsə, bu xərclər mərhum və vərəsə arasında mütənasib olaraq bölüşdürülür.

⁸⁸³ - Vəsiyyətnamənin şərtlərinə uyğun olaraq.

⁸⁸⁴ - 1078-ci məsələdə qeyd olunanlara bənzər.

⁸⁸⁵ - 1069-cu məsələdə bəyan olunan izahatla.

⁸⁸⁶ - 1068-ci məsələdə qeyd olunanlar kimi.

Müəyyən edilmiş malın üçdə birini təyin etmək

Məsələ 1073: Şəxs, müəyyən bir maldan öz malının üçdə birini ödəmək barədə vəsiyyət edə bilər və əgər malın üçdə birinin təyin edilməsini vəsiyə həvalə etsə, vəsi malın üçdə birini vərəsələrin razılığı olmadan da müəyyən maldə təyin edə bilər.

Bu iki haldan xaric, vəsi vərəsənin razılığı ilə⁸⁸⁷ və mərhumun xeyrinə uyğun şəkildə, üçdə bir hissəni, həmin əmlakdakı məxsus maldan çıxar bilər.

Vəsiyyət, yaxud ölüm zamanı “müşa hissəni” maldan ayırmaq

Məsələ 1074: Əgər bir şəxs, malının “müşa” formalı ayrılmış hissəsini əmlakının üçdə biri və ya dördə biri kimi (nəzərinde tutduğu yerlərə) sərflətməyi vəsiyyət etsə, vəsiyyət etdiyi və ya vəfat etdiyi anda mövcud olan əmlakdan “müşa formalı” pay ayırmaq niyyətində olduğunu göstərən əlamətlər və işarələr varsa, buna uyğun əməl ediləcəkdir.

Əks halda, vəsiyyəti icra etmək üçün, onun vəfatı zamanı əmlakından “müşa formalı” pay ayırmasını nəzərə almaq lazımdır.

Müəyyən malı icarə vermək, yaxud sərmayə qoymaq

Məsələ 1075: Əgər şəxs, vəsiyyətin şərtlərinə əməl etməklə, məsələn, ölümündən sonra əmlakından müəyyən malı satmamaq və onu icarəyə vermək, ondan əldə etdiyi gəliri isə təyin etdiyi istifadə yerləri üçün sərflətməyi vəsiyyət etmişsə, ona uyğun hərəkət edilməlidir.

Bu hökm, bir şəxs öz malının müəyyən hissəsini sərmayə qoymaq və yalnız ondan əldə etdiyi mənfəətdən istifadə etmək barədə vəsiyyət etdiyi zaman da cəridir.

Vəsiyyətə əməl etməkdən imtina etmək, ona xilaf çıxmaq və icrasını gecikdirmək

Məsələ 1076: Mərhumun vəsiyyətini yerinə yetirmək vəsiyə vacibdir və vəsiyyətə xilaf çıxmaq və ya vəsiyyətin icrasını üzrsüz olaraq gecikdirmək, vəsiyyətin icrasında səhlənkarlıq etmək günah sayılır.

Məsələ 1077. Əgər vərəsələr, vəsiyyətə əməl etməkdən boyun qaçırsalar, vəsi şərtlərə uyğun olaraq, onları yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkəndirməlidir (onlara xəbərdarlıq etməlidir), əgər vəsiyyətin icrası dayandırılarsa və məhkəməyə müraciət etməyə bağlı olsa, bunu etmək vacibdir. Vəsi üçün əhəmiyyətli zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olarsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 1078: Şəxs malın üçdə birini vəsiyyət etsə və həmin hissənin saxlanılmasını, onun mənfəətlərini sərflətməyi nəzərə aldığına dair işarə və dəlillər olarsa, ona uyğun şəkildə əməl etməlidir. Əks halda, mərhumun malının satılmasından asılı olsa belə, malın

⁸⁸⁷ - Əgər vərəsələrin arasında, həddi-buluğa çatmayan və ya dəli uşaq olarsa, vəsi, şəri vəli ilə razılığa gələcəkdir.

üçdə birinin özünü və yaxud onun dəyərini əlaqədar məqamlarda gecikdirmədən sərf etməlidirlər.⁸⁸⁸

Təbii ki, əgər vəsiyyəət edənin, vəsiyyəətinin icrasını sürətləndirmək niyyətində olmadığını göstərən əlamət və nişanələr olarsa, qeyd olunan işarə və əlamətlərin icazə verdiyi qədər gecikdirməyin eybi yoxdur.

Məsələn, şəxs malın üçdə birini vəsiyyəət etsə və bilsə ki, vəsiyyəətin yerinə yetirilməsi üçün yaşadığı ev satılmalı və ailəsi evsiz qalmalıdır, amma əslində, niyyəti bu olmamışdı, bu hal vərəsənin (ya vəlinin) yaşayış üçün, hətta kirayə olsa belə məskən hazırlayana qədər, vəsiyyəətə əməl etməyi gecikdirməsinin caiz olmasına dəlalət edir.

Məsələ 1079: Əgər bir şəxs müəyyən bir malı, məsələn, dükanını satmaq və qiymətini dediyi şeylərə sərf etmək barədə vəsiyyəət etsə, vəsi və vərəsələr üzrsüz olaraq vəsiyyəətin icrasını gecikdirə və satmaq əvəzinə onu icarəyə verə bilməzlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər icraçı və ya vərəsələr belə bir şey edərlərsə, yuxarıda qeyd olunan icarə “füzuli” sayılır.

Təbii ki, şəri hakim məqsədəuyğun şəkildə buna icazə verə bilər və icarənin məbləği mərhumun olacaq və vərəsələrin onda haqqı yoxdur.

Məsələ 1080: Malının üçdə birini vəsiyyəət etmiş şəxs vəfat etdikdən sonra, vərəsələrdən bəziləri günah edərək, onun vəsiyyəətinə yerinə yetirməkdən boyun qaçırsa və mərhumun malı vərəsələr arasında bölünsə,⁸⁸⁹ digər vərəsələrin ölən əmlakının üçdə birini, onların payına düşən maldan tam şəkildə ödəmələri vacib deyildir.

Daha doğrusu, vəsiyyəəti yerinə yetirmək üçün malik olduqları malın üçdə birini təhvil vermələri kifayətdir.

Bu hökm, insanın şəri vəsiyyəəti onun malının dördə biri və ya beşdə biri kimi digər “müşa kəsrinə” aid olduğu yerdə də səhihdir.

Məsələ 1081: Əgər bir şəxs, öz malından müəyyən bir malı vəsiyyəət etsə, məsələn: “Mən öldükdən sonra dükanımı satın və mənim niyyətimə xeyir işlərdə sərf edin” desə, bu vəsiyyəəti üçdə birindən çox olmasa, əgər vərəsələrdən bəziləri günah edərək mərhumun vəsiyyəətinə icra etməkdən imtina etsə, belə ki, mərhumun əmlakı vərəsələr arasında bölünsə və qeyd olunan dükan miras payına görə vərəsələrdən birinə verilsə, o vərəsə, dükanın sahibi sayılmaz.

Ona görə də, onu vəsiyyəətə əməl etmək üçün təhvil verməlidir və mirasdan onun payı ödənilməmiş sayılır və yerdə qalan əmlak üzərində onun haqqı vardır.

Vəsiyyəət olunan malı, həqiqi qiymətinə satmağın mümkün olmaması

⁸⁸⁸ - Vəfat edənin vərəsələrindən və ya qohumlarından bəziləri müştərək olaraq, vəsiyyəətdə nəzərdə tutulan məqamlarda xərcləmək üçün mərhumun payının üçdə birini icraçıdan nağd şəkildə alıb, qiyməti icraçıya verə bilərlər.

⁸⁸⁹ - Təbii ki, vəsinin mirası bölüşdürməzdən əvvəl vəfat edənin malının üçdə birini ödəməyi vərəsələrdən tələb etməsi səlahiyyətli məhkəmə orqanlarına müraciət etməklə olsa belə lazımdır. Bu iş onun üçün mümkün olmadıqda və ya onun üçün əhəmiyyətli zərər və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyəətə (“hərəcə”) səbəb olarsa, bu hal istisnadır.

Məsələ 1082: Əgər meyyitin vəsiyyətini yerinə yetirmək üçün onun malını, məsələn, dükan və ya torpaq sahəsini satmaq lazımdırsa, lakin bazardakı şəraitə görə həmin malın həqiqi dəyərində əsasən satılması mümkün olmasa və qiymət fərqi həddən artıq böyük olarsa, belə ki, ağıllı adamlar zərurət halları istisna olmaqla, bu şəraitdə onu satmazlar, bazar şəraiti dəyişənə qədər vəsinin gözləməsi lazımdır. Amma fərq bu qədər (böyük) olmasa, vəsiyyətinə uyğun olaraq satıb vəsiyyəti yerinə yetirməlidir.

Vəsiyyətə əməl etmədən öncə, vəfat etmiş şəxsin malının bir hissəsinin aradan getməsi

Məsələ 1083: Əgər vəsiyyət edənin malının bir hissəsi öldükdən sonra aradan gedərsə və ya qəsb olunarsa, əsas maldan ödənilən məbləğin⁸⁹⁰ hamısının mərhumun qalan malından ödənilməsi vacibdir. Baxmayaraq ki, onun bütün malını əhatə etmiş olsun və bütün malını xərcləməyə səbəb olsun.

Məsələ 1084: Əgər bir şəxs, malının üçdə birini “müşa” formasında vəsiyyət etsə, vəfat etdikdən sonra, vəsiyyət icra edilməzdən əvvəl onun malının bir hissəsi tələf olsa, itirilən malın məbləği vəfat edənin malının üçdə biri və vərəsələrin payı olan əmlak (üçdə iki hissə) arasında paylaşılaraq, hər ikisinə eyni nisbətdə çıxılaraq zərər tətbiq edilir.

Amma əgər bir şəxs müəyyən mal, məsələn, nəqliyyat vasitəsini vəsiyyət etsə və vəsiyyəti yerinə yetirməzdən əvvəl həmin mal aradan gedərsə, zərər yalnız vəsiyyət üçün olan mala dəyər və vərəsələrin payından heç bir şey tutulmaz.⁸⁹¹

Vəfat etmiş şəxsin üçdə bir payının qiymətinin qalxması və bazar dəyərinin artması

Məsələ 1085: Əgər bir şəxs, malın üçdə birini vəsiyyət etsə və həmin üçdə birin dəyəri və bazar qiyməti, onun vəfat etdiyi andan vəsiyyətin icrasına qədər olan müddətdə artarsa, vəsiyyətin icrası zamanı olan dəyər meyarından istifadə etməsi lazımdır.

Məsələn, əgər bir şəxsin öldüyü zaman malı 200 min manat olan yaşayış evidirsə, lakin vəsiyyətin icrasına qədər evin qiyməti artaraq 900 min manat olarsa, 300 min manat mərhumun malının üçdə birindən sayılacaqdır.

Bu hökm, bir şəxsin öz dükanı kimi müəyyən bir mal-mülkə vəsiyyət etdiyi təqdirdə, həmin malın bazar qiyməti vəfat anından vəsiyyətin icrasına qədər artdığı zaman da, səhihdir.

Məsələ 1086: Əgər bir şəxs, öz malının üçdə birini “müşa” şəklində vəsiyyət etsə və vəsi onun vəfatından sonra vəsiyyətnamənin bir hissəsini icra etsə və malın üçdə birinin qalan hissəsinin dəyəri və bazar qiyməti digər vəsiyyətləri icra etmədən öncə artarsa, malın üçdə birinin qalan hissəsinə nisbət digər vəsiyyətlərin icrası zamanı olan dəyərini meyar təyin etsin.

⁸⁹⁰ - Əsas maldan ödənilən vacib öhdəliklərin izahı 1049-cu məsələdə bəyan edilmişdir.

⁸⁹¹ - Yuxarıdakı iki haldan hər hansı birində, istər varis olsun, istərsə də vərəsə olmayan şəxsin tələf etməsi səbəbindən əmlak itirilərsə, zamindir.

Məsələn, əgər bir şəxs öz malının üçdə birini belə vəsiyyət etsə: “25 illik qəza namazımı qılmaq üçün əcir tutun, qalan üçdə birini də İmam Hüseynin (ə) əzadarlığına sərf edin” və vəfat etdiyi zaman onun malı 500 min manatlıq bir dükan və 100 min manatlıq nağd puldursa, bu halda mərhumun malının üçdə biri 200 min manat dəyərindədir.

Əgər vəsi, vərəsələrin razılığı ilə həmin miqdarda nağd pulu (100 min manatı, malın üçdə bir hissəsinin yarısını) qəza namazı üçün xərcləsə, mərhumun malının üçdə bir hissəsinin yarısı, yəni dükanın qiymətinin beşdə birinə bərabər olan hissəsi qalsa və əzadarlıq vəsiyyəti icra olunana qədər dükanın qiyməti bir milyon manat olsa, İmam Hüseynin (ə) əzadarlığına dükanın qiymətindən 200 min manat xərcləmək lazımdır.

Məsələ 1087: Əgər bir şəxs mağazasının vəsiyyətnamədə qeyd olunan şeylər üçün istifadəsini şərt etsə və bu vəsiyyət malın üçdə birindən çox olmasa, vəsi mal sahibi vəfat etdikdən sonra mağazanı satana qədər, vəsiyyətnamənin bir hissəsini icra etmək üçün, vəsiyyət edənə ona verdiyi səlahiyyətə uyğun olaraq borc almalıdır.⁸⁹² Əgər digər vəsiyyətnamələrin icrasına qədər mağazanın qiyməti və bazar dəyəri artarsa, mağaza satıldıqdan sonra vəsi ilk növbədə borcu ödəməlidir. Mağazanın artıq qalan dəyər məbləği isə vəsiyyətə əsasən mərhumu xərclənməlidir.

Məsələ 1088: Əgər bir şəxs, dükanını vəsiyyətnamədə qeyd olunan məqamlara istifadə etmək üçün vəsiyyət etsə və sözügedən vəsiyyət malın üçdə birindən çox olmasa, vəsi və ya vərəsələrdən biri, malın sahibi vəfat etdikdən sonra dükanın “müşa” şəklində olan hissəsini, məsələn, yarısını mərhumun vəsiyyətinin bir qismini icra etmək üçün nağd qiymətə alsa və digər vəsiyyətləri yerinə yetirmək üçün dükanın qalan hissəsini satana qədər dükanın qiyməti və bazar dəyəri artsa, dükanın qalan hissəsini satıldıqdan sonra, vəsi vəsiyyətnamələri yerinə yetirmək üçün dükanın bu hissəsindən əldə olunan məbləği də xərcləməlidir.

Malın üçdə birini, harada istifadə edilməsini təyin etmədən vəsiyyət etmək

Məsələ 1089: Əgər vəsiyyət edən şəxs, öz vəsiyyətinə uyğun olaraq (malının üçdə birini) müəyyən bir əməl, ya miqdar çərçivəsində, ya xüsusi icra forması ilə və ya müəyyən yerdə sərf etməyi nəzərə alaraq, vəsi üçün təyin edərsə, vəsinin buna uyğun hərəkət etməsi lazımdır və əgər onun əksinə hərəkət edərsə, bu, vəsiyyətə xəyanət sayılır.

Məsələ 1090: Əgər bir şəxs: “Malımın üçdə birini mənim üçün xərcləyin” deyər vəsiyyət edib və konkret bir əməl və ya keyfiyyət və istifadə formasını qeyd etməyibsə və onu müəyyən etmək üçün heç bir dəlil və əlamət yoxdursa, vəsi, malın üçdə birini xərclədiyi zaman, vəsiyyət edən şəxsin mənafeyini nəzərə almalıdır. Bundan başqa, əgər onun üçün adi şəkildə mümkün olarsa, məqsədəuyğun olan şeylər arasından mərhum üçün daha xeyirli olanı seçməlidir və bu, müxtəlif insanlar üçün fərqlidir.

Məsələn, əgər vəsi, məntiqli bir ehtimala əsasən, vəsiyyət edən şəxsin qəza orucu, namazı, kəffarələri, məzalim haqqı kimi vacib əməllərin qalmasını düşünürsə, malı bu yöndə xərcləmək, xeyriyyə və müstəhəb işlərə, məsələn, məscidlərə kömək etmək, əzadarlıq mərasimlərinə xərcləməkdən öncəlik daşıyır.

⁸⁹² - Yaxud təmənnasız vermək niyyəti olmadan, vəsiyyəti icra etmək üçün öz malından pul xərcləyən.

Vəsiyyətə əməl etdikdən sonra malın üçdə birindən artıq məbləğin qalması

Məsələ 1091: Əgər vəsiyyət etsə: “Malımın üçdə birindən aşağıdakı vəsiyyətlər üçün istifadə edin...” və qəza oruc və namazı, kəffarələr, məzalim haqqı kimi əməllərin hər biri üçün müəyyən məbləğ təyin etsə, əgər mərhumun vəsiyyətlərini yerinə yetirdikdən sonra onun malının üçdə birindən müəyyən bir məbləğ qalsa, qalan məbləğ əvvəlki məsələyə əsasən, mərhum üçün xərclənməlidir və vərəsələr ondan miras almayacaqlar.⁸⁹³

Təbii ki, əgər vəsiyyət edənin vəsiyyətinin artıq qalan hissəsinin özü üçün xərclənməsini istəmədiyinə dair əlamətlər və dəlillər olarsa, ona əməl olunacaq.

Vəsiyyətə əməl etməyin mümkün olmaması

Məsələ 1092: Məsələn, əgər bir şəxs onun üçün yeddi və ya qırx mərasimi keçirilməsi üçün öz malından istifadə olunmasını vəsiyyət etmişsə, həmin vaxt mərasimi keçirmək mümkün deyilsə, əgər vəsi, hansısa əlamət və dəlili əsas götürərək, vəsiyyət edən şəxsin məqsədinin çoxşaxəli olmasını anlamışsa, yəni, əslində, vəsiyyət edən onun üçün yas mərasimi keçirilməsini istəyib, yeddi və qırx mərasiminin keçirilməsi onun sadəcə öncəliyi olub. Belə olan halda, mərhumun vəsiyyətdə əsas məqsədinə hansı məqamın icrası daha uyğundursa, onu yerinə yetirməlidirlər.

Məsələn, onun malını saxlayırlar ki, imkan yarandığı zaman onun niyyətində olan mərasimi keçirə bilsinlər.

Lakin vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyətdəki məqsədi bir məqamda xülasələşmişdirsə, yəni mərasimin başqa vaxtda keçirilməsi vəsiyyət edən üçün qətiyyət arzuolunmazdırsa, bu, iki formada təsəvvür edilir:

a. Vəsiyyət edən şəxs, malın üçdə birini vəsiyyət etmişdir,⁸⁹⁴ bu halda həmin məbləği onun üçün xərcləməlidirlər. Təbii ki, pulun sərf edilmə keyfiyyəti başqa məsələlərdən başa düşüldüyü kimi, müxtəlif formalara malikdir.

b. Vəsiyyət edən şəxs, malın üçdə birinin xərcləməsi üçün vəsiyyət etməmişdir.⁸⁹⁵ Bu halda yuxarıda qeyd olunan vəsiyyət etibarsız sayılır və həmin əmlak vərəsələrin irs payı sayılır.

Məsələ 1093: Əgər vəsi, vəsiyyətnaməni icra etmək imkanı olmasına baxmayaraq, onu yerinə yetirməyin müvafiq vaxtını keçirmiş olsa və onu icra etməsə, belə olduqda, burada əvvəlki məsələyə bənzər hökm tətbiq edilir.

⁸⁹³ - Vəsiyyət edənin, malın üçdə bir hissəsinin tamamını özü üçün istəyib-istəməməsi ilə bağlı şəkk-şübhə olan hallarda, qayda belədir ki, vəsiyyət edən “üçdə biri” kəlməsini qeyd edərsə, üçdə bir hissəsinə vəsiyyətdən artıq qalan vərəsələrə deyil ona məxsusdur. Lakin o, üçdə biri kəlməsini işlətməyibsə, vəsiyyəti yalnız müəyyən məsələlərə vəsiyyət etmişsə, vəsiyyətləri yerinə yetirdikdən sonra üçdə birindən qalan şeylər varislərə aiddir.

⁸⁹⁴ - Bu o deməkdir ki, o, malın üçdə birinin hamısını özü üçün xərclənməyini istəyir.

⁸⁹⁵ - Məsələn, o, öz vəsiyyətində və ya mal vəsiyyətlərində “malın üçdə birini” qeyd etməmiş və yalnız vəsiyyətnamənin maddələrini qeyd etmişdir.

Vəsiyyətin üçdə bir hissədən artıq olub-olmaması bəlli olmasa

Məsələ 1094: Əgər bir şəxsə malı verib, onu vəsi təyin etsə ki, vəfatından sonra onun müəyyən etdiyi məqsədlər üçün istifadə etsin, əgər vəsi bilsə ki, bu vəsiyyət mərhumun ölüm zamanı sahib olduğu malın üçdə birindən çox deyil, vəsiyyətlə əməl etməsi vacibdir.

Amma sözügedən vəsiyyətin malın üçdə birindən çox və ya az və yaxud bərabər olduğunu bilməsə və ya həmin vəsiyyətin malın üçdə birindən çox olduğunu bilsə də, mərhumun vərəsələrinin icazə verməsinə əqlabətən ehtimal verərsə, yaxud vərəsələrin ona icazə vermədiyini bilsə, amma vəsiyyətin əsas əmlakdan ödənilməsinə məntiqli ehtimal versə, məsələn, mərhumun borclarının ödənilməsi kimi, bu zaman vəsiyyətnamənin icrası məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Tələbkərin vəfatına bağlı olaraq, borclunun borcunun silinməsi

Məsələ 1095: Əgər bir şəxsin başqasından borc tələbi olsa və ona: “Ölümümdən sonra sənin borcunu sildim və ya borcunu bağışladım” -desə, həddi-buluğa çatmış, ağıllı və yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən) varisləri mərhumun ölümündən sonra, borcun silinməyinə və ya bağışlanmasına icazə versələr, borclu şəxsin borcu silinmiş sayılır.⁸⁹⁶

Mülkün mənfəətlərini vəsiyyət etmək

Məsələ 1096: Əgər bir şəxs, öz mülkünün mənafeyinin müəyyən müddət ərzində, ya müəyyən bir istiqamətdə istifadə edilməsini və ya xərclənməsini vəsiyyət etsə, məsələn: “Mənim dükanımı 2 il müddətinə yoxsullara icarəyə verin” və ya “Arvadım mənim evimdə 10 ilə qədər yaşasın” -desə, sözügedən vəsiyyətin malın üçdə birindən və ya ondan çox və az hesab olduğunu öyrənmək üçün aşağıdakı üsullardan istifadə olunur:

Birincisi, mərhumun ölümü zamanı bütün əmlakın qiyməti (əmlakın əsas hissəsindən ödənilən məbləğ çıxıldıqdan sonra)⁸⁹⁷ müəyyən edilir.

Vəsiyyət edilmiş əmlakın qiymətinin müəyyən edilməsi üçün, onun qiyməti, sözügedən vəsiyyəti nəzərə almadan, onun satışı və potensial alıcıya çatdırılmasının nağd və təcili olduğunu fərz edərək müəyyənləşdirilir.⁸⁹⁸

Sonra vəsiyyət edilmiş əmlakın potensial alıcıya təhvil verilməsinin vəsiyyətnamədə göstərilən müddətə gecikəcəyini nəzərə alaraq yenidən qiymət təyin edilir.⁸⁹⁹

⁸⁹⁶ - Əslində, vərəsələrin icazəsi, onlar tərəfindən bir növ borclunun borcunun silinməsi və haqlarından keçmələrini bildirir.

⁸⁹⁷ - Əsas maldan ödənilən məqamların izahı, 1049-cu məsələdə qeyd olunmuşdur.

⁸⁹⁸ - Əmlakın qiymətini “mənfəəti ləğv edilməmiş halda” müəyyən etmək.

⁸⁹⁹ - Əmlakın qiymətini “mənfəəti ləğv edilmiş şəkildə” təyin etmək.

Həmçinin, təhvil gecikdiyinə görə əmlakın qiymətindən çıxılan məbləğin miqdarı vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün vəsiyyət olunan mülkdən çıxılır və hesablanaraq⁹⁰⁰ bütün əmlakın qiyməti ilə müqayisə edilir. Bu yolla, sözügedən vəsiyyətin malın üçdə biri qədər və ya daha çox və ya daha az dəyərə malik olduğu aydın olur.

Məsələn, fərz edək ki, həmin şəxs, “Arvadım mənim evimdə 10 ilə qədər yaşasın” deyə vəsiyyət etsə və evdən başqa bütün var dövlətinin qiyməti 300 min, sözügedən vəsiyyəti nəzərə almadan, onun satışı və potensial alıcıya çatdırılmasının nağd və təcili olduğunu fərz etdikdə isə evin qiyməti 600 min manat olsa və 10 ildən sonra vəsiyyətnaməyə əməl etmə üçün təhvil verilsə, qiyməti 300 min manatdır.

Yuxarıdakı fərziyyədə, mərhumun ölüm anındakı ümumi sərvəti 900 min manat olduğundan və arvadının evdə qalması üçün onun vəsiyyəti 300 min manat dəyərində qiymətləndirildiyi üçün, bu vəsiyyət malın üçdə birinə bərabərdir və əgər şəxsin yalnız mal vəsiyyəti bundan ibarətdirsə, səhih sayılır.

Amma mərhumun sərvəti yalnız evdən ibarətdirsə, onun vəsiyyəti malın üçdə birindən 100 min manat artıqdır.

Eləcə də, əgər evdən başqa malı olsa, lakin onların qiyməti 300 min manatdan az olarsa, 10 il müddətində arvadının o evdə yaşamasına vəsiyyət etməsi, malın üçdə birindən çox sayılır.

Məsələ 1097: Əgər bir şəxs, əvvəlki məsələnin izahına əsasən, öz əmlakının mənfəətlərini müəyyən müddətə vəsiyyət etmişsə və onun göstərilən müddətdə icrası malın üçdə birindən çox hesab edilsə, vəərəsə (həddi-buluğa çatmış, ağıllı və yetkin yəni, öz məsləhətini təyin edə bilən) malın üçdə bir hissəsindən çoxunu xərcləməyə icazə versə, vəsiyyətnaməyə uyğun əməl edilməlidir. Əgər icazə verməsə vəsiyyətə əməl etmək müddəti malın üçdə bir hissəsinə uyğun şəkildə azaldılmalıdır.

Məsələn, dükanın 10 il müddətinə kirayə haqqını yoxsullara vəsiyyət etmişsə, kasıblara kirayə haqqının ödənilmə müddətini 10 ildən elə bir müddətə azaltmalıdırlar ki, keçən məsələdə qeyd olunan izahatlarla, malın vəsiyyət olunan hissəsinin dəyəri, onun üçdə biri qədər olsun. Odur ki, qeyd olunan müddət 7 ilə qədər azalarsa vəsiyyətin 7 il icrası vacibdir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu hökm şəxsin, məsələn, “həyat yoldaşım sağ olduğu müddətdə evdə yaşayacaqdır” kimi dediyi yerlərdə də keçərlidir. Bu o deməkdir ki, onun məskunlaşması, vəərəsə vəsiyyətin icra olmasına icazə vermədikdə, o zamanadək yerinə yetirilir ki, vəsiyyətin dəyəri malın üçdə birindən çox olmasın.

Vəsiyyət zamanından onun icrasına qədər olan müddətdə, pulun inflyasiyası və xərclərin artması

Məsələ 1098: Əgər bir şəxs, təyin etdiyi məqamlara müəyyən miqdarda cari hesabından pul xərcləməyi vəsiyyət etsə, lakin pulun dəyəri vəsiyyət edildiyi vaxtdan onun həyata keçirildiyi vaxta qədər azalsa və ya vəsiyyəti icra etdiyi vaxta qədər dəyəri artsa, məsələ müxtəlif formalarda təəvvür oluna bilər ki, onlardan bəzilərinə işarə edirik:

⁹⁰⁰ - Əmlakın hər iki halın, “mənfəəti ləğv edilməmiş” halda və “mənfəəti ləğv edilmiş” vəziyyət arasındakı qiymət fərqlərini müəyyən etmək.

a. Vəsiyyət edənin niyyəti vəsiyyətnamədə göstərilən məbləğin maliyyə dəyərini nəzərə almaqdır.

Bu fərziyyədə, vəsiyyətin icrası zamanı inflyasiya və pulun dəyərini azalması nəzərə alınmaqla, vəsiyyətnamədə qeyd olunan məbləğin mal dəyəri meyar kimi götürülməli və vəsiyyətin icrası üçün daha böyük məbləğ ayrılmalıdır.

b. Vəsiyyət edənin niyyəti, ancaq həmin məbləği təyin etməkdir ki, zamanın keçməsi və pulun dəyərini azalması ilə eyni məbləği xərcləmək kifayət edər.

Bu halda, onun məqsədinə uyğun olaraq vəsiyyətə əməl etməlidirlər.

c. Vəsiyyət edənin pulun məbləğini təyin etməkdə məqsədi, onun müəyyən etdiyi əmlakdan (pul məbləğini), faizlə və ya “müşa” şəklində tutulması olub. Məsələn, o, dükanının qiymətini 50 min manat proqnozlaşdırıb və bu qiymətin 10 min manatını İmam Hüseynin (ə) əzadarlığı üçün vəsiyyət edib.

Bu halda, əgər “müşa” formasından məqsədi dükanın qiymətinin beşdə birini kəsmək idisə, onun qiyməti artmış olsa belə, vəsiyyətin icrası zamanı dükanın qiymətinin beşdə birini əzadarlığa sərf etmək lazımdır.

d. Vəsiyyət edənin pul məbləğini təyin etmək niyyəti, onun vəsiyyət etdiyi əməlin miqdarını və ölçüsünü təyin etməkdir, məsələn, bir illik qəza namazının xərcini min manat kimi qiymətləndirdiyinə görə, qəza namazı üçün min manat ayrılmasını vəsiyyət etmişdir.

Belə olan halda, vəsiyyətin icrası zamanı bir illik qəza namazının qiyməti 5 min manata qalxsa belə, onun üçün bir ilin qəza namazını qıldırmaq lazımdır.

Odur ki, qeyd olunan formalar arasından vəsiyyətin ibarələrlə ifadəsi, eləcə də əlamət və dəlilləri nəzərə alınmaqla, niyyəti əsasında onların hər birinə uyğun olaraq əməl edilir.

Məsələ 1099: Əgər bir şəxs həcc ziyarətini yerinə yetirmək üçün müəyyən miqdarda pul vəsiyyət etsə, lakin vəsiyyəti yerinə yetirərkən, bu məbləğ həcc ziyarəti üçün kifayət etməsə, əgər onun vəsiyyəti vacib həcci⁹⁰¹ icra etmək olarsa, əsas maldan həcc xərclərinin çatmayan miqdarını götürmək lazımdır. Beləcə, mərhum üçün vacib həcci yerinə yetirməlidirlər.

Lakin onun vəsiyyəti vacib həcdən başqa bir şeyə, məsələn, müstəhəb həccə aid olsa və belə bir vəsiyyəti yerinə yetirmək mümkün olmasa əvvəlki məsələdə deyilənləri nəzərə almaqla birgə bu məbləğ həcc ziyarəti üçün kifayət etməsə, əgər vəsiyyətdə mərhum tərəfindən çoxsaylı məqsədlər nəzərə alınıbsa,⁹⁰² qeyd olunan məbləği vəsiyyət edənin niyyətinə daha yaxın olan yerə sərf etməlidirlər.

Əks halda onun vəsiyyəti batildir və qeyd olunan məbləğ şəriət normalarına əsasən vərəsələrə irs olaraq qalacaq.

Yoxsullara kömək üçün ayrılan vəsiyyət malından, kasıb vərəsəyə verilməsi

⁹⁰¹ - Məqsəd şərtlərə malik olduğu üçün ona vacib olan həccdir.

⁹⁰² - Məqsədin çoxsaylı olması haqda 1092-ci məsələdə izah verilmişdir.

Məsələ 1100: Əgər bir şəxs öz malının üçdə birini ehtiyacı olanlara kömək etmək üçün xərcləməyi vəsiyyəət etsə, bu vəsiyyəət arvadı və uşaqları kimi vərəsələrə⁹⁰³ aid edilməsə, yoxsul olsalar belə, vəsi onlara malın üçdə birindən maddi yardım göstərə bilməz.

Məsələn, vəsiyyəət edən övladlarının maddi vəziyyətini, öldükdən sonra ehtiyac içində qalacağını bilsə və buna baxmayaraq, malın üçdə birindən onlara bir şey vəsiyyəət etməsə, bu halda qeyd olunan vəsiyyəətə əsasən, malın üçdə birindən yoxsullara edilən kömək, onun övladlarına aid edilməyəcəkdir.

Lakin əgər vərəsələr vəsiyyəət edənin sağlığında yaxşı maddi vəziyyətə malik idilərsə və o, vəfat etdikdən sonra onların ehtiyacı olacaqlarını xəyal etmədiyi üçün malın üçdə birindən onlara vəsiyyəət etməmişsə, lakin onun ölümündən sonra varislər iflas etmiş və maddi ehtiyac içində yaşayırlarsa, sözügedən vəsiyyəət onlara da aid ediləcəkdir.⁹⁰⁴

İrsdən məhrum etməyin hökmləri

Məsələ 1101: Əgər şəxs vəsiyyəət etsə ki, vərəsələrdən bəzilərinə (məsələn, onun böyük övladı) irs qalmasın, sözügedən şəxs belə vəsiyyəət etməyə icazə versə, vəsiyyəət səhihdir və mirasdan məhrum olar. Lakin övladı bunu qəbul etməyib rədd etsə, bu vəsiyyəətin yerinə yetirilməsi yalnız mərhumun malının üçdə birində vacibdir. Sözügedən şəxsin vəsiyyəət edənin malının üçdə birində hüququ yoxdur.

Məsələn, bir adamın iki oğlu olsa və malı 60 min manat olsa və böyük oğluna miras qoymayacağına dair vəsiyyəət etsə və oğul deyilən vəsiyyəti qəbul etməsə, mərhumun malının üçdə biri (20 min manat) o biri oğluna veriləcək və onun qalan əmlakı (40 min manat) hər iki övladı arasında bərabər bölünəcək. Buna görə də böyük oğluna cəmi 20 min manat, o biri oğluna isə 40 min manat veriləcək.

Qeyd etmək lazımdır ki, mərhumun vərəsələrin bəzilərini mirasdan məhrum etməsindən əlavə, başqa vəsiyyəətləri də varsa, belə vəsiyyəətin həyata keçirilməsi üçün onun digər vəsiyyəətləri də nəzərə alınmalıdır.

Odur ki, adı çəkilən şəxs, böyük oğlunun mirasdan məhrum edilməsini vəsiyyəət etməklə yanaşı, malının altıda birini namaz və oruc tutmaq üçün vəsiyyəət etmişsə, 10 min manat qəza namaz və orucuna, malın üçdə bir hissəsinin qalanı isə (10 min manat) kiçik oğluna verilir və yerdə qalan mal-dövləti (40 min manat) hər iki uşaq arasında bərabər bölünür. Nəticədə, onun böyük oğlunun payı 20 min manat, digər oğlunun payı isə 30 min manatdır.⁹⁰⁵

⁹⁰³ - Yəni, əlamət və dəlillərə, yaxud vəsiyyətnamənin zahirinə əsasən, belə başa düşülür ki, vəsiyyəət edən öz həyat yoldaşı və övladlarından başqasını nəzərdə tutur.

⁹⁰⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, bir şəxs rəddi məzalim, xüms və ya zəkat kimi vacib haqları ödəməyi vəsiyyəət etmişsə, əgər onun vərəsələrinin vəsiyyəətə uyğunluq şərtləri varsa, onlara zəkat, xüms və ya rəddi məzalim verməkdə hər birinin şəri şərtlərinə riayət etməklə heç bir problem yoxdur.

⁹⁰⁵ - Qeyd edək, sözügedən hökmdən belə istifadə olunur ki, əgər bir şəxs malının üçdə birinin hamısının müəyyən şeylərə xərclənməsini vəsiyyəət etsə və bundan əlavə, vəsiyyəət etsə ki, varislərdən biri mirasdan məhrumdur, vərəsə belə bir vəsiyyəti qəbul etməsə, onu mirasdan məhrum edən vəsiyyəət batildir.

Kimə vəsiyyət edilməsinin məlum olmaması

Məsələ 1102: Əgər bir şəxs, əmlakından hansısa bir malını vəsiyyət etsə, lakin vəsiyyəti unutmaq və ya itirmək və bu kimi şeylər üzündən⁹⁰⁶ vəsiyyət olunan (musa bih) məhdud şübhə (şübhəyi-məhsurə)⁹⁰⁷ şəklində naməlum olmuş olsa, bir neçə formada təsəvvür edilə bilər:

a. Ehtimal edilən mümkün yerlər bir-birinə uyğundur. Bu, bütün mümkün yerləri əhatə edən bir məqamı seçə bilmək deməkdir, belə olduqda, həmin formada əməl etmək lazımdır.

Misal 1. Onun, var-dövlətinin üçdə birini seydilərə yoxsa yetimlərə xərclənməsini vəsiyyət etdiyi məlum deyil.

Misal 2. Onun evinin tələbələrin yoxsa kasıbların məskunlaşması üçün istifadə edilməsini vəsiyyət etdiyi məlum deyil.

Birinci misalda pulun üçdə biri yetim seydilərə, ikinci misalda isə ev yoxsul tələbələrə verilir.

b. Ehtimal edilən mümkün hallar bir-birinə uyğun gəlmirsə, bu halda vəsiyyət püşklə müəyyən ediləcək.

Misal 1. Onun, sərvətinin üçdə birinin A və ya B məscidinə xərclənməsini vəsiyyət etdiyi məlum deyil.

Misal 2. Onun, evini məscid yoxsa xəstəxana kimi vəsiyyət etdiyi məlum deyil.

Misal 3. Malının üçdə birinin Məşhəd tələbəsinə, yoxsa Nəcəf tələbəsinə verilməsini nəzərdə tutması bəlli deyil.

Misal 4. Malının üçdə birinin Əhmədə, yoxsa Mahmuda verilməsini nəzərdə tutması məlum deyil.

Yuxarıda göstərilən hallarda vəsiyyət predmeti püşkatma yolu ilə müəyyən edilir.⁹⁰⁸

Təbii ki, əgər vəsiyyət mülkiyyətə keçirmək ilə olarsa və (vəsiyyətin aid olduğu) şəxslərin kimliyi haqda qeyri-müəyyənlik olarsa, onlara xəbər verilməlidir, əgər onların hamısı deyilən vəsiyyəti rədd edərsə və ya bəziləri qəbul edib, bəziləri isə rədd edərsə, həmin mal irs sayılır. Amma əgər onların hamısı deyilən vəsiyyəti qəbul etsələr, vəsiyyət edilmiş mal onların arasında kimə aid olması şəkkli qalarsa və birinə məxsus olarsa,

⁹⁰⁶ - Bu hökm, vəsiyyət edən birinci vəsiyyətini ləğv etdiyi halda iki vəsiyyət qoyub getdiyi, lakin iki vəsiyyətnamənin tarixləri göstərilmədiyi üçün həmin iki vəsiyyətdən hansının digərindən əvvəl olması məlum olmadığı halda da icra olunur.

⁹⁰⁷ - Məhdud və qeyri-məhdud şübhə haqda 907-ci məsələnin haşiyəsində lazımı izah verilmişdir. (Qeyd etmək lazımdır ki, məhdud şübhə (şübhəyi-məhsurə) budur ki, ehtimal verilən şəkk məqamları məhdud sayda olmuş olsun. Məsələn, insan şəkk edir ki, o, cümə günü cümə namazı qılmalıdır, yoxsa günorta namazı? Müt.)

⁹⁰⁸ - Bəzi əşyaların vəsiyyət olunma ehtimalı digərlərindən çox olarsa, püşkatma zamanı ehtimal nisbətinə riayət edilməlidir. Məsələn, vəsiyyət edilən əmlakın üçdə birinin A məscidinə verilməsi ehtimalı 80 faiz, əmlakın üçdə birinin isə B məscidinə vəsiyyət olunma ehtimalı 20 faizdirsə, 5 püşk kağızından biri B məscidinə, digər dörd püşk kağızı isə A məscidinə aid edilir. Sonra püşk yolu ilə onlardan biri seçilir və bu hökm digər oxşar hallarda da etibarlıdır.

mülkün sülh (razılaşma) yolu ilə və ya başqa şəkildə bölüşdürülməsində razılığa gəlsələr, ona uyğun əməl ediləcək, əks halda, mübahisə və ixtilafı həll etmək üçün şəri hakimə müraciət etmək lazımdır.

Məsələ 1103: Əgər bir şəxs, əmlakından hansısa bir malını vəsiyyəət etsə, lakin qeyri-məhdud şübhə (şübhəyi-qeyri-məhsurə) şəkildə⁹⁰⁹ naməlum olmuş olsa, vəsi maldan istənilən xeyriyyə məqsədi üçün istifadə edə bilər və vacib ehtiyata əsasən, vəsiyyəətin icrası üçün xeyriyyə işlərindən elə məqamı seçsin ki, onun üzərində vəsiyyəət olunma ehtimalı olsun və bu ehtimal digər məqamlara verilən ehtimaldan zəif olmasın.

Məsələ 1104: Əgər bir şəxs kiməsə malı vəsiyyəət etsə və sözügedən vəsiyyəət iki müxtəlif (fərqli) əşya arasında qeyri-müəyyən olsa, məsələn, vəsiyyəət edilən malın mərhumun əqiq üzüyü, yoxsa firuzə üzüyü olması aydın deyilsə, vacibdir ki, vəsiyyəət olunan məqam haqda həmin şəxs və vərəsə arasında müsaliyə (razılaşma) olsun. Amma müsaliyəyə razı olmasalar, iki əşyadan biri püşkatma yolu ilə sözügedən şəxsə veriləcəkdir.⁹¹⁰

Ən az və ən çox arasında vəsiyyəət edilməsi haqda tərəddüd

Məsələ 1105: Əgər bir şəxs kiməsə malı vəsiyyəət etsə və sözügedən vəsiyyəət ən az və ən çox olması məlum olmasa daha böyük məbləğ mötəbər yolla sübuta yetirilməzsə, az məbləği həmin şəxsə vermək kifayətdir.

Məsələn, vəsiyyəətnamə itibəsə və ya mətni oxunmursa, vəsiyyəət edənin adı çəkilən şəxsə 10 min manat, yoxsa 20 min manat vəsiyyəət etdiyi bəlli deyilsə, ona 10 min manat məbləğ ödəmək kifayətdir.

Vəsiyyəəti icra edən (vəsi) ilə əlaqədar hökmlər və şərtlər

Məsələ 1106: Vəsi, aşağıdakı şərtlərə sahib olmalıdır:

Ağıllı olsun

Həddi-buluğa çatsın (məşhur nəzərə əsasən)

Vacib ehtiyata əsasən, müsəlman olsun (əgər vəsiyyəət edən müsəlmandırsa)

Etibarlı şəxs olsun

Bu məqamların izahı gələn məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Ağıllı olsun

Məsələ 1107: Dəlini vəli təyin etmək düzgün deyil və əgər ağılı başında olan şəxsi vəli təyin etsələr, sonra həmin şəxs dəli olsa, onun dəliliyi daimi olsa, vəsiliyi (vəsiyyəəti icra etmək vəzifəsi) ləğv olunmuş sayılacaqdır. Amma əgər dəliliyi dövri olsa ağılı başında olduğu zaman vəsi kimi icra etdiyi əməllər səhihdir.

⁹⁰⁹ - Yəni, o qədər çox ehtimal veriləcək şübhəli hallar var ki, hər birini nəzərə alsaq, həmin şəxsin musa bih (vəsiyyəət olunan şəxs) olması ehtimalı azdır. Buna görə də, həmin ehtimalın doğru olması ürfən xəyal sayılır. Məsələn, ehtimal verilən şəxslərin sayı 100 nəfər olmuş olsun.

⁹¹⁰ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəsli, “Qismət” bölümündə 779 -cü məsələdə və sonrakı məsələlərdə qeyd olunmuşdur.

Həddi-buluğa çatsın (məşhur nəzərə əsasən)

Məsələ 1108: Yaxşı və pisi anlayan və həddi-buluğa çatmamış uşağı öz qəyyumunun icazəsi olmadan təkbəşinə vəsiyyəti yerinə yetirmək niyyəti ilə vəsi (vəsiyyəti icra edən şəxs) təyin etmək məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır. Odur ki, əgər belə bir vəsiyyət edilmişsə, vacib ehtiyata əsasən, vəsiyyəti icra etmək onunla şəriət hakimi arasında olan razılaşma ilə yerinə yetirilməlidir.

Amma əgər vəsiyyət edənin niyyəti odursa ki, adıçəkilən şəxs həddi-buluğa çatmadan vələsinin icazəsi ilə və ya həddi-buluğa çatdıqdan sonra vəsiyyəti özü yerinə yetirsin, onun vəsiyyəti səhihdir.

Məsələ 1109: Vəsiyyət edənin, azyaşlı həddi-buluğa çatmamış uşağı, həddi-buluğa çatmış şəxslə birgə vəsi təyin etməsi düzgündür. İstər vəsiyyət edənin niyyəti yetkin şəxs, həddi-buluğa çatmayan uşağı yetkinlik yaşına çatana qədər gözləməsi və sonra vəsiyyəti birlikdə icra etməsi olmuş olsun, istər yetkinlik yaşına çatmış şəxsə, uşaq həddi-buluğa çatana qədər vəsiyyəti təkbəşinə icra etməsinə icazə vermiş olsun.

Birinci halda, borcunu tələb edən şəxsə mərhumun borcunun ödənilməsi kimi təcili tədbirlərə ehtiyac olarsa, bu, şəriət hakiminin icazəsi ilə yerinə yetiriləcəkdir. İkinci halda isə həddi-buluğa çatmamış uşaq, yetkinlik yaşına çatdığı andan vəsiyyətdə iştirak etməklə onu birgə icra edəcəklər. Həddi-buluğa çatmış uşağın, o biri şəxsin bu zamanadək vəsiyyətin icrası ilə bağlı gördüyü işlərə etiraz etmək hüququ yoxdur. Amma vəsiyyətə zidd hərəkət etdiyi sübuta yetirilsə, bu hal istisnadır.

Vacib ehtiyata əsasən, müsəlman olsun (əgər vəsiyyət edən müsəlmandırsa)

Məsələ 1110: Əgər vəsiyyət edən müsəlmandırsa, vacib ehtiyata əsasən, onun icraçısı da müsəlman olmalıdır. Deməli, əgər müsəlmanın vəsisi mürtəd olarsa, yenidən müsəlman olsa belə, vəsiyyətin icraçısı kimi qalması məhəlli işkaldır. Əgər vəsiyyət edən, vəsinin yenidən islam dinini qəbul etdiyi halda, onun vəsiyyətini icra etməsini aydın şəkildə vəsiyyət etsə, bu hal istisnadır.

Etibarlı şəxs olsun

Məsələ 1111: Vəsiyyəti icra edən şəxs, etibarlı insan olması lazımdır ki, vəsiyyətə əməl edəcəyinə əmin olunsun. Amma ədalətli olması zəruri deyil.

Təbii ki, vəsiyyət edənə vacib olan məsələlərdə sözügedən şərtlərə riayət etmək və fətvaya əsasən yetimin malının və bu kimi şeylərin yerbəyer edilməsinə aid olan məsələlərdə qeyd olunan şərtə riayət etmək lazımdır, lakin digər hallarda bu şərtə əməl etmək - malın üçdə birinin xeyir və müstəhəb işlərdə istifadə olunması kimi - ehtiyata əsasən vacibdir.

Məsələ 1112: Əgər vəsiyyət edən ədalətli şəxsi özünə icraçı (vəsi) təyin etsə və həmin şəxs günahkar olarsa:

a. Dəlillərdən onun vəsi (icraçı) təyin edilməsinin şərtinin ədalətli olması aydın olarsa, əgər tövbə edib əməlisaleh olsa belə, onun vəsi (icraçı) olması qüvvədən düşmüş və ləğv olmuş sayılır. Amma əlamət və dəlillərdən aydın olsa ki, o, tövbə edib yenidən saleh olsa, təkrar vəsi ola bilər, bu hal istisnadır.

b. Vəsinin (icraçının) ədalətli olması vəsiyyətdə şərt edilməsə, vəsinin fasiq olması ilə onun vəzifəsi qüvvədən düşüb, ləğv olmur.

Bu hökm oxşar məsələlərə də şamil edilir.⁹¹¹

Qadını, koru, lalı və varisin özünü vəsi (icraçı) təyin etmək

Məsələ 1113: Qadının kişiyə vəsi olması və bunun əksinə baş verməsinin, eybi yoxdur. Eyni şəkildə kor və ya lal şəxsi və yaxud varislərdən birini vəsi təyin etmək səhihdir.

Hüquqi şəxsi vəsi (vəsiyyəti icra edən) təyin etmək

Məsələ 1114: Şəxs hüquqi şəxsi, məsələn, qərar qəbul etməkdə və idarə etməkdə müəyyən struktura malik olan konkret xeyriyyə təşkilatını özünə vəsi seçə bilər.

Vəsiyyətin icrasını qəbul etmək

Məsələ 1115: Əgər insan bir şəxsin onu vəsi seçdiyini bilsə, vəsiyyət edənə onun vəsiyyətinin icraçısı olmaq istəmədiyini bildirsə, vəsiyyət edən şəxs vəfat etdikdən sonra ona vəsi olması vacib deyildir. Hətta vəsiyyət edən, həmin şəxsi onun vəsiyyətini rədd etdikdən sonra, yenidən vəsi təyin etsə və o, bu məsələdən xəbərsiz olduğuna görə imtina edə bilməsə belə, ona vəsi olması vacib deyildir.

Məsələ 1116: Əgər insan, vəsiyyət edənin ölümündən əvvəl onu vəsi təyin etdiyini başa düşməsə və ya başa düşdüyü halda, ona vəsiyyəti yerinə yetirməyə hazır olmadığını bildirməsə və adi halda dözülməsi mümkün olmayan ağır əziyyətə (hərəcə) səbəb olmasa,⁹¹² vəsiyyətin icrasını öz üzərinə götürməlidir.

Eyni şəkildə, vəsi təyin edilən şəxs, vəsiyyət edənə ölümündən əvvəl vəsiyyətə icraçı olmağı qəbul etməyəcəyini bildirərsə, vəsiyyət edən xəstəliyin şiddətinə və ya digər maneəyə görə başqasını icraçı təyin edə bilmədikdə, o, vacib ehtiyata əsasən, vəsiyyətin icrasını öz üzərinə götürməlidir.

Qeyd edək ki, bu məsələdə bəyan olunan hökmdən 1117 və 1118 -ci məsələlərdə iki istisna qeyd edilmişdir.

Məsələ 1117: Əgər vəsiyyət edən şəxs, vəsinin yenidən vəsiyyəti icra etməli olduğunu aydın şəkildə bəyan edərsə və ya bu mənanı çatdıran nişanə və əlamətlər olarsa, digər tərəfdən də, belə vəsiyyətin icrasına üfrən muzzd ödənilirsə, vəsi (icraçı) yuxarıda göstərilən hallarda belə vəsiyyəti qəbul etməyə bilər və bu halda vəsiyyətnamənin icrası ona vacib deyildir.

Məsələ 1118: Əgər insan vəsiyyət etsə ki, ölümündən sonra müəyyən bir şəxs ona qüsl versin, ya kəfənləsin, yaxud onun cənazəsi üzərində meyit namazı qılsın və ya (özü) onun üçün həcc ziyarəti yerinə yetirsin, yaxud qəza namazını və orucunu qılsın, bu halda, belə bir vəsiyyəti qəbul edib yuxarıda qeyd olunan işləri yerinə yetirmək ona vacib deyildir.

⁹¹¹ - Buna görə də, əgər vəsiyyət edən, müəyyən məscidin imamı olan şəxsi vəli təyin etsə və onun icraçı olmasını həmin məsciddə imamlığını davam etdirməsinə şərtləndirsə, belə ki, sonradan həmin şəxs sözügedən məscidin imamlığından uzaqlaşsa, vəsiyyət batildir.

⁹¹² - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər vəsiyyətnamənin bəzi məqamlarını icra etmək "hərəcə" səbəb olursa, həmin işlərin icrasını öhdəsinə almaq vəsiyə vacibdir.

Hətta 1116 məsələyə əsasən vəsiyyəti qəbul edib onu yerinə yetirməyin vacib olduğu hallarda belə, həmin şəxsə vacib deyildir. Hətta 1116-cı məsələyə görə vəsiyyətin qəbulu və icrası şəxsə vacib olduğu hallarda⁹¹³ belə (bu şərtlərə əsasən) ona vacib olmur.

Amma əgər vəsiyyət edən şəxsin sağlığında həmin işləri pulsuz yerinə yetirməyi qəbul etmişsə, vacib ehtiyata əsasən, o, öhdəliyini və vədini yerinə yetirməlidir. Əgər vəsiyyət edənlə adı çəkilən şəxs arasında həmin işləri görmək üçün kirayə kimi, şəriət əqdi varsa, vəsinin vəzifəsi müqavilənin növünə tabe olmaqdır.

Məsələ 1119: Əgər vəsiyyət edən bir şəxsi özünə icraçı (vəsi) təyin etməmişdən əvvəl, həmin şəxs: “Məni icraçı təyin etməyinizi qəbul etmirəm və ya məni vəsi təyin etmə” -desə də, vəsiyyət edən yenə də həmin şəxsi öz vəzifəsinə təyin etsə, sözügedən şəxsin (vəsi təyin olunan şəxsin) sözlərinin heç bir təsiri yoxdur və 1116-cı məsələdə qeyd olunan vəsi (icraçı) qaydaları ona şamil olunur.

İki və ya bir neçə nəfəri vəsi təyin etmək

Məsələ 1120: Vəsiyyət edən şəxs iki və ya daha çox adamı özünə vəsi təyin edə bilər və bu halda onların hər birinə müstəqil şəkildə vəsiyyəti icra etməyə icazə verərsə, bir-birlərindən icazə istəmələri lazım deyil.

Amma icazə verməyibsə və hamıya birlikdə vəsiyyətə əməl etməyi tapşırıbsa, bir-birlərinin fikri ilə hərəkət etməlidirlər.

Eynilə, əgər vəsiyyətnamədə onların müstəqil və ya ortaq olması aydın göstərilməsə, bir-birlərinin rəyi ilə vəsiyyətə əməl etməlidirlər. Hər birinin müstəqil olduğunu göstərən nişanə və əlamətlər olduğu hal isə istisnadır.

Məsələ 1121: Vəsiyyət edən şəxs, bir şəxsi icraçı təyin edib: “İcraçı vəfat etdikdə və ya itkin düşdükdə, yaxud dəli olduqda⁹¹⁴ başqa müəyyən şəxs icraçı olsun” deyərsə sözügedən xüsusiyyətlərin birinin ilk vəsidə olması təqdirində, ikinci icraçı (vəsi) vəsiyyətnaməni icra etmək hüququna malik olacaqdır.

Vəsiyyəti icra etməkdə, iki və bir neçə vəsinin arasındakı ixtilaf

Məsələ 1122: Əgər vəsiyyət edənin təyin etdiyi iki nəfər icraçının arasında vəsiyyətnaməni icra edərkən fikir ayrılığı yaranarsa və bu ixtilaf vəsiyyətin icrasının dayandırılmasına səbəb olarsa, əgər ixtilafın mənşəyi şəri maneənin mövcud olması deyilsə, şəri hakim onları vəsiyyəti birlikdə icra etməyə məcbur edəcəkdir.

Əgər iki icraçı (vəsi) şəriət hakiminə itaət etməzsə və ya onların hər birinin ixtilafının mənşəyi şəri maneənin mövcud olması olarsa,⁹¹⁵ şəri hakim uyğun gördüyü şəkildə o iki

⁹¹³ - Bu məsələnin 1116-cı məsələdən fərqi odur ki, 1116-cı məsələdə insan vəsiyyət edir ki, bir şəxs vəfat etdikdən sonra deyilən işlərin “vilayət”ini öz üzərinə götürür ki, o, və ya təyin etdiyi şəxs həmin işləri yerinə yetirsin. Amma bu məsələdə vəsiyyət edən şəxs, vəsidən həmin işləri (birbaşa) özünün icra etməyini istəyib.

⁹¹⁴ - Yaxud başqa müəyyən üzrlü səbəblərlə.

⁹¹⁵ - Əgər vəsiyyətin icrasında iki vəsinin hər birinin ictihadi və ya təqlid rəyi digərinin əleyhinə olarsa, 1135-ci məsələdə vəsiyyət edənlə vəsi arasında ictihadi və ya təqlid rəyi barəsində ixtilaf haqqında deyilənlərə bənzərdir ki, bu haqda orada məlumat veriləcəkdir.

nəfərin vəsiyyəyə uyğun əməl etmələri üçün başqa bir şəxsi onlardan birinə nəzarətçi təyin edəcəkdir.

İki, yaxud bir neçə vəsinin şərtlərə cavab verməməsi

Məsələ 1123: Əgər vəsiyyəət edənin təyin etdiyi iki icraçıdan biri, məsələn, vəfat etməklə və ya dəli olmaqla vəsinin bəzi şərtlərindən məhrum olarsa və belə bir şəraitdə vəsiyyəət edənin məqsədi o biri vəsinin müstəqil şəkildə vəsiyyəyə əməl etməsi olarsa ikinci icraçı təkbaşına vəsiyyəti icra edəcəkdir. Əks halda, şəriət hakimi onun (vəsiliyə şərtlərindən məhrum olan şəxsin) yerinə başqa bir şəxsi təyin edir ki, hər ikisi qarşılıqlı razılıq əsasında vəsiyyəyə əməl etsinlər.

Amma onların hər ikisi icraçı (vəsi) olmanın bəzi şərtlərindən məhrum olarsa, şəriət hakimi onların yerinə iki başqa şəxsi təyin edər, lakin bu halda bir nəfər vəsiyyəti yerinə yetirə bilsə, iki nəfəri təyin etmək lazım deyil.

Vəsi tərəfindən başqa vəsinin təyin edilməsi

Məsələ 1124: Vəsi sağlığında özünü vəsiyyəti icra etməkdən kənarlaşdırıb mərhumun tərəfindən başqa bir şəxsi vəsi təyin edə bilməz.

Məsələ 1125: Vəsi, vəsiyyətləri yerinə yetirmək üçün ölümündən sonra başqa bir şəxsi icraçı (vəsi) təyin edə bilməz. Əgər vəsiyyəət edən şəxs, vəsiyə icraçı təyin etməyə icazə veribsə, o, başqa bir şəxsi icraçı (vəsi) təyin edə bilər.

Vəsinin şəri vəkili (təmsilçi) təyin etməsi

Məsələ 1126: Vəsi, vəfat edənin vəsiyyətinin tam və ya bir hissəsini icra etmək üçün etibarlı şəxs və ya şəxsləri vəkili (təmsilçi) təyin edə bilər. Əgər vəsiyyəət edən, birbaşa vəsinin özünün qeyd olunan işlərin icrasını yerinə yetirməsini istəyibsə, başqasını vəsiyyətin icrası üçün vəkili (təmsilçi) edə bilməz.

Vəsinin təkbaşına vəsiyyəti icra edə bilməməsi

Məsələ 1127: İcraçı qocalıq və bu kimi səbəblərə görə mərhumun vəsiyyətinə təkbaşına yerinə yetirə bilmədikdə, hətta vəkili (təmsilçi) və ya əcir tutmaqla (icazə verilən hallarda) bunu edə bilmədikdə belə, şəriət hakimi ona kömək etmək üçün başqa bir şəxsi təyin edər.

Vəsiyyəət edən şəxs tərəfindən vəsi təyin edilməməsi

Məsələ 1128: Əgər vəsiyyəət edən şəxs öz vəsiyyətinə yerinə yetirmək üçün icraçı (vəsi) təyin etməmişdirsə⁹¹⁶ icraçı təyin etmək məsələsi şəri hakimə öhdəsidir. Şəri hakim və

⁹¹⁶ - Sanki vəsiyyəət edən belə demiş olsun: “Vəsiyyəət edirəm ki, mənim əvəzimdən həcc ziyarəti icra edilsin, yaxud qəza namazı qılınsın, qəza orucu tutulsun.” Eyni halda, vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün bir nəfəri icraçı təyin etməmiş olsun.

ya onun nümayəndəsi ilə əlaqə mümkün olmasa, bəzi saleh möminlər bu işi öhdələrinə alırlar.

Məsələ 1129: Əgər vəsiyyət edən vəsinin (icraçının) səlahiyyətini müəyyən bir işlə, məsələn, dükanını satıb, pulunu yoxsullara xərcləməklə məhdudlaşdırarsa və başqa vəsiyyətlərin icrası üçün vəsi təyin etməzsə, başqa vəsiyyətlərin vəsi olaraq icraçısı şəri hakim və yaxud onun təyin etdiyi şəxs olacaqdır.

Məsələ 1130: Əgər vəsiyyət edənin seçdiyi icraçı vəsiyyətləri yerinə yetirməmiş vəfat edərsə və vəsiyyət edən, icraçının vəfatından sonra başqa icraçı təyin etməzsə, icraçı (vəsi) təyin etmək səlahiyyəti şəri hakimin ixtiyarındadır.

Vəsinin etibarlı olması və onun xəyanət etməsinin hökmü

Məsələ 1131: İcraçı sərəncamında olan əmlaka münasibətdə etibarlı sayılır. Buna görə də, əgər onları qoruyub saxlamaqda səhlənkarlıq etməsə və icazəsiz istifadə etməsə, zəmin deyil.

Məsələ 1132: Əgər vəsinin səlahiyyəti xəyanət, günah və bu kimi şeylər üzündən batıl olarsa, o, əlində olan malları vəsilik işləri ilə əlaqədar olan şəxsə təhvil verənə qədər, həmin mala zamindir.

Məsələ 1133: Əgər vəsi xəyanət edərsə, onun vəsi (icraçı) səlahiyyətində qalması üçün əmanətdar olması şərt edilibsə, vəsilik səlahiyyəti batıl olar və şəriət hakimi onun yerinə başqa bir şəxsi icraçı təyin edir.

Amma əgər onun vəsi (icraçı) səlahiyyətində qalması üçün əmanətdar olması şərt edilməyibsə, şəriət hakimi xəyanətin qarşısını almaq üçün ona etibarlı bir şəxsi nəzarətçi təyin edəcəkdir. Əgər bu mümkün deyilsə və ya fayda verməyəcəksə, şəriət hakimi icraçını vəsilikdən kənarlaşdırıb, onun yerinə başqa bir şəxsi vəsi təyin edəcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd olunan hökm⁹¹⁷ vəsiyyət edənin icraçı kimi başqa şəxsi seçmədiyi hala aiddir, əks halda, o, (başqa bir şəxs,) icraçı (vəsi) hesab ediləcəkdir.⁹¹⁸

Vəsinin zəhmət haqqı

Məsələ 1134: Vəsiyyət edənlə icraçı (vəsi) arasında, onun yerinə yetirdiyi işlərə görə zəhmət haqqının məbləği barədə razılaşma olmadıqda və vəsiyyət edənin niyyətinin icraçının işləri pulsuz yerinə yetirmək olduğuna dair əlamət və nişanələr olmadıqda, həmçinin, vəsilik, ürfən (adətən), çəkilən zəhmətlər üçün pul ödənilən işlərdən sayılırsa, vəsinin (icraçının) bu iş üçün “ücrətul-misl” almaq hüququ vardır. Vəsi təmənnasız icra etmək niyyəti ilə işi görərsə, bu hal istisnadır.⁹¹⁹

⁹¹⁷ - İcraçının (vəsinin) şəriət hakimi tərəfindən seçilməsi.

⁹¹⁸ - 1121-ci məsələdə qeyd olunanlara bənzəyir.

⁹¹⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, yetimlərin şəri qəyyumu kimi təyin olunan şəxsin zəhmət haqqı barədə, 1146-cı məsələdə məlumat veriləcəkdir.

Vəsiyyətə əməl etməkdə, vəsiyyət edənin və vəsinin təqlid və ya ictihad əsaslı fikir ayrılığı

Məsələ 1135: Əgər vəsiyyət edilən şey vəsiyyət edənin ictihadına, yaxud təqlidinə görə caiz olarsa, lakin vəsinin (icraçının) ictihadına, ya təqlidinə görə icazəli olmazsa, vəsi həmin vəsiyyəti yerinə yetirə bilməz.

Məsələn, vəsiyyət edənin təqlid etdiyi müctəhid borc verərkən əvəzində muzd almağın və ya borcu gecikdirdikdə gecikdirdiyi üçün dəyən zərərin ödənilməsini sələmçilik hesab etmir və malının üçdə bir hissəsini yoxsullara borc verməsini vəsiyyət edir, bu şərtlə ki, borc alan muzd olaraq, yaxud borcu gecikdirdiyinə görə dəyən zərrar üçün məqsədli ödəniş etməlidir, vəsinin təqlid etdiyi müctəhid isə bunu sələm hesab edir.

Məsələ 1136: Əgər vəsiyyət edilən şey, vəsiyyət edənin təqlidi ilə caiz, lakin vəsinin (icraçının) təqlidi ilə icazəlidirsə, vəsi (icraçı) həmin vəsiyyətə əsasən hərəkət etməlidir.

Məsələn, vəsiyyət edənin təqlid etdiyi müctəhid uzunmüddətli çeklərin daha aşağı məbləğə endirilməsini sələm hesab edir və o, başqalarının ona ödəməli olduğu uzunmüddətli çekləri ölümündən sonra vəsi tərəfindən üçüncü bir şəxsə daha aşağı bir qiymətə satılmasını və pulun yoxsullara sərf edilməsini vəsiyyət edir və vəsinin təqlid etdiyi müctəhid isə bunu sələm hesab etmir.

Vəsilik iddiasının isbatı

Məsələ 1137: Əgər bir şəxs: “Mən mərhumun malını lazım olan yerlərə istifadə etmək üçün vəsiyyətinin icraçısıyam” desə, iddiası o zaman qəbul olunur ki:

a. Onun doğru söylədiyinə ağıl hökmü ilə əminlik və ya xatircəmlilik əldə etmiş olaq.

b. İki ədalətli kişi onun dediklərinin doğruluğuna şahidlik edib onu təsdiq etsin. Kişinin vəsi olması qadınların şahidliyi ilə (istər qadın tək olsun, istərsə də kişilərlə birgə) sübuta yetirilmir.

Əgər vəsiyyət qüsurlu şəxslərə⁹²⁰, yoxsullara və ya seyidlər kimi ümumi yerlərə, yaxud Quran öyrətmək, xəstələri müalicə etmək, məscid, şərəfli qəbirlər və bu kimi ictimai məqsədlərlə əlaqədardırsa və ya qəza orucu və namazı üçün naib tutmaq və ya onun əvəzində Həzrət Seyyidüş-Şühədanı (ə) ziyarət etmək kimi özü ilə bağlı məsələlədirsə və kimsə vəsiyyət edənin mərhumun qanuni icraçısı olmadığını və yalandan özünü mərhumun vəsi kimi təqdim etdiyini bilərsə, xüsusilə də vəsiyyətin icrası zamanı onun xəyanət etməsi məlum olarsa həmin şəxsin vəsi olmadığını deyib, şəri hakimin hüsurunda məhkəmə təşkil edə bilər.

Vəsiyə nəzarət

Nəzarətçi təyin edilməsinin caiz olması

⁹²⁰ - Ata və ya ata tərəfdən şəri vəlisi olmayan həddi-buluğa çatmamış uşağın, dəlinin və ya səfəhin vəlisi şəri hakim sayılır.

Məsələ 1138: Vəsiyyət edən, icraçıya (vəsiyə) onun işindən yaxından xəbərdar olub nəzarət etmək üçün nəzarətçi təyin edə bilər. Vəsiyyətin nəzarətçisi, iki növdür:

Sadə nəzarətçi (məlumat xarakterli nəzarət).

Rəis nəzarəti. Bunların hər biri haqda, gələn iki məsələdə məlumat veriləcəkdir.

Nəzarətçinin növləri

“Sadə nəzarətçi”

Məsələ 1139: Bu növ nəzarətdə vəsiyyət edən vəsiyyətnamənin icrasını təmin etməkdən ötrü vəsiyə nəzarət etmək, məlumatlandırmaq və vəsiyyətin pozulduğunu gördükdə ona xəbərdarlıq etmək üçün bir nəzarətçi təyin edir.

Bu zaman, icraçı (vəsi) vəsiyyət üzrə müstəqil şəkildə hərəkət edə bilər və vəsiyyəti icra edərkən nəzarətçidən icazə almağa ehtiyac yoxdur, təbii ki, onun icrasının, nəzarətçinin məlumatlandırılması və nəzarəti ilə həyata keçirilməsi zəruridir.

Məsələn, əgər bir şəxs, qəza namazı üçün muzzla adam tutulmasını vəsiyyət etsə və icraçı (vəsi) bunun üçün şərtlərə uyğun şəxsi təyin edib, nəzarətçiyə məlumat versə, o, öz vəzifəsini yerinə yetirmiş olur və muzzla naib tutulmuş şəxs bu səlahiyyətə malik olduğu müddətdə, nəzarətçinin vəsiyə etiraz etməyə və başqa bir şəxsi əcır tutmasını tələb etməyə haqqı yoxdur. Amma vəsi başqa şəxsi əcır təyin etsə, bu haqda nəzarətçiyə də məlumat verməsə, o, xəyanət etmiş və ona icazə verilməyən bir iş görmüşdür.

Rəis nəzarətçi

Məsələ 1140: Bu nəzarət növündə, vəsiyyət edən, nəzarətçini, vəsinin müşaviri təyin edir ki, nəzarətçinin icazəsi və razılığı olmadan icraçı vəsiyyəti yerinə yetirməsin.

Bu zaman icraçı vəsiyyətin istifadəsində və icrasında müstəqil olsa da, qərar qəbul etməkdə və rəy verməkdə müstəqil deyil, “rəis nəzarətçinin” razılığı olmadan onun bu sahədəki icrası da etibarlı sayılmır. Odur ki, əvvəlki sualın təmsalında, əgər nəzarətçi vəsi tərəfindən əcır təyin etmiş şəxsin işə götürülməsinə razı deyilsə, vəsinin o şəxsi əcır tutması səhiv deyil və hər ikisinin razılığı ilə əcır seçmək lazımdır.

Nəzarətçinin vəfat etməsi

Məsələ 1141: Nəzarətçi vəfat etsə və vəsiyyət edən başqa bir nəzarətçini onun yerinə təyin etməmişsə, icraçı (vəsi), şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə müraciət etməlidir ki, başqa bir şəxsi nəzarətçi təyin etsin.

Nəzarətçilik iddiasının isbatı

Məsələ 1142: Əgər bir şəxs: “Vəsiyyət edən mənə öz vəsiyyətinə nəzarətçi təyin etdi” desə, onun iddiası 1137-ci məsələdə deyilən yollarla sübuta yetirilərsə, qəbul olar.

Qəyyumluq haqda hökmlər

Ata, yaxud ata tərəfdən olan babanın qəyyum təyin etməsi

Məsələ 1143: Ata və ya ata tərəfdən olan baba vəsiyyət edərək öz yetkinlik yaşına çatmayan, dəli və ya axmaq övladı və ya nəvəsi⁹²¹ üçün bir və ya bir neçə şəxsi “qəyyum və şəri vəli” təyin edə bilər⁹²². Bu barədə üçüncü cildə, “Həcr” fəslində izah edilmişdir.

Eyni şəkildə bir şəxsi “qəyyumun nəzarətçisi” təyin edə bilərlər.⁹²³

Qəyyumluq vəzifəsinin hüduqları

Məsələ 1144: Əgər vəsiyyət edən şəxs, öz övladlarına (vəsiyyəti həyata keçirmək üçün) icraçı (vəsi) və qəyyum təyin edərsə və onun qəyyumluğunun əhatə dairəsini xüsusi hallarla məhdudlaşdırmazsa, qəyyum övladların məsləhətini nəzərə almaqla, onunla bağlı bütün işlərə dair qərar qəbul etmək və sərəncam vermək hüququna malikdir. Məsələn, onlara qayğı göstərmək, böyütmək, tərbiyə etmək, mallarını qoruyub saxlamaq və ehtiyacları üçün xərcləmək, borclarını vermək, dəyən ziyanı, xüms, zəkat⁹²⁴ və məzalim haqqı kimi şəriət hüquqlarını ödəmək.

Əlbəttə, qəyyum və şəri hakimin, həddi-buluğa çatmayan, dəli və səfehlin evlənməsi sahəsindəki səlahiyyətləri barədə geniş izahat, “Evlilik” fəslə, “Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər” bölümündə məlumat verilmişdir.

Məsələ 1145: Əgər vəsiyyət edən, qəyyumun səlahiyyət dairəsini konkret işlərlə məhdudlaşdırarsa, qəyyum həmin işlər çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Digər hallarda isə qərar qəbul etmək və həddi-buluğa çatmayan uşağın işlərinə dair sərəncam vermək səlahiyyəti, şəriət hakiminə və ya onun nümayəndəsinə aiddir.

Əlbəttə, qəyyum və şəri hakimin, həddi-buluğa çatmayan, dəli və səfehlin evlənməsi sahəsindəki səlahiyyətləri barədə geniş izahat, “Evlilik” fəslə, “Nikah işlərində şəri vəli sayılan şəxslər” bölümündə məlumat verilmişdir.

⁹²¹ - Dəli və axmaqın və səfeh və dəli olduqları halda həddi-buluğa çatmayanların qəyyumluğu ata və ya ata tərəfdən olan baba və ya onların təyin etdiyi vəsinin öhdəsinədir. Amma həddi-buluğa çatdıqdan sonra dəli və ya axmaq olublarsa, onların qəyyumluğunun “ata və ya ata tərəfdən olan baba və ya onlar öldükləri zaman vəsinin yoxsa “şəri hakimin öhdəsinə əlması” məsələsi məhəlli işkaldır. Bu məsələnin izah “üçüncü cild” “Həcr” fəslində əqeyd olunmuşdur.

⁹²² - “Qəyyumlar” çoxsaylı olduqda, onların müstəqil olub-olmamasının hökmü 1120-ci məsələdə qeyd olunan vəsinin (icracının) hökmü ilə eynidir.

⁹²³ - Nəzarətin keyfiyyəti ötən saylarda qeyd olunub.

⁹²⁴ - İkinci cildin “Mal zəkati” fəslində həddi-buluğa çatmayan uşağın malının zəkatinin verilməsinin vacib və ya müstəhəb halları izah edilmişdir.

Yetim üçün gördüyü işlər müqabilində qəyyuma “ücrətül-misl” təyin etmək

Məsələ 1146: “Şəri qəyyum” yetimin malından öz vilayəti daxilində yetim üçün gördüyü və bu işləri təmənnasız etmək niyyətində olmadığı işlərin əvəzində haqq ala bilər.

Qeyd olunan hökm, belə işlərin adətən pullu olması və şəriətdə qəyyumun kasıb sayılması şərti ilədir. Əgər qəyyum yoxsul deyilsə, əmək haqqını götürmək məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən əmək haqqı almamalıdır.⁹²⁵

Qəyyumluq iddiasının isbatı

Məsələ 1147: Əgər bir şəxs: “Mən yetimin atasının və ya ata tərəfdən babasının adından qəyyumuyam” -desə və iddiası 1137-ci məsələdə deyilən yollarla sübut olunarsa, qəbul olar.

Vəsiyyətin isbat yolları

Əhd vəsiyyətinin isbat yolları

Məsələ 1148: “Vəsiyyətnamə” aşağıdakı yollardan biri ilə isbat edilir:

1. Ağıl və məntiqi yolla əldə edilmiş yəqinlik.
2. İstər varis olan, istərsə də varis olmayan iki adil müsəlman kişinin şahidliyi.⁹²⁶
3. Ağillı və həddi-buluğa çatmış bütün vərəsələrin təsdiq etməsi.⁹²⁷ Lakin onların ədalətli olması vacib deyil. Amma həddi-buluğa çatmış və ağillı varislərdən yalnız bəziləri təsdiq edərsə, vəsiyyət yalnız təsdiq edənlərin payına aid edilir.⁹²⁸

Qeyd etmək lazımdır ki, əhd vəsiyyəti qadınların şahidliyi əsasında (istər yalnız qadınlar şahidlik etsin, istərsə də, kişilərlə birgə) sübut olunmur.

Mülkiyyət vəsiyyətinin isbat yolları

Məsələ 1149: “Mülkiyyət vəsiyyəti” aşağıdakı yollardan biri ilə isbat olunur:

1. Ağıl və məntiqi yolla əldə edilmiş yəqinlik.
2. İstər varis olan, istərsə də varis olmayan iki adil müsəlman kişinin şahidliyi.
3. Əmlakın vəsiyyət edildiyi şəxsin, ədalətli müsəlman kişinin şahidliyi ilə and içməsi.
4. Bir adil müsəlman kişi və iki adil müsəlman qadının şahidliyi.

⁹²⁵ - Təbii ki, vəsiyyət edən qəyyuma öz malının üçdə birindən maaş nəzərdə alıb, vəsiyyət edə bilər.

⁹²⁶ - Əksinə, şahidlik edəcək bir müsəlman olmasa, zimmi əhli (başqa kafirlər deyil) və dinində adil olan iki kitab kafirinin şəhadəti ilə vəsiyyət isbat olunur.

⁹²⁷ - Səfeh-in təsdiqinin hökmünü, üçüncü cildin, “Həcr” bölməsinin 1655 və 1656-cı məsələlərində qeyd olunanlardan anlamaq olar.

⁹²⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər təsdiq edənlər iki ədalətli kişidirsə, bütün vəsiyyət təsdiqlənmiş sayılır.

5. Dörd adil müsəlman qadının şahidliyi. Amma qadın şahidlərin sayı dördədən az olarsa, vəsiyyətdə həmin nisbətə təsdiq olunacaq. Buna görə də əgər bir adil müsəlman qadın şahidlik etsə, ona tələb etdiyinə dördə biri, iki adil müsəlman qadın şahidlik etsə, yarısı, amma üç adil müsəlman qadın şahidlik etsə, dördə üçü verilməlidir.⁹²⁹

6. Ağıllı və həddi-buluğa çatmış⁹³⁰ bütün vərəsələrin təsdiqi. Lakin onların ədalətli olması vacib deyil. Amma həddi-buluğa çatmış və ağıllı varislərdən yalnız bəziləri təsdiq edərsə, vəsiyyətdə yalnız təsdiq edənlərin payına aid edilir.

Vəfat etmiş vəsiyyət sahibinin, vəsiyyətinə dəlalət edən əl yazısını tapmaq

Məsələ 1150: Əgər mərhumun öz dəstixətti ilə yazılmış imzalı və möhürlü vəsiyyətnaməsi tapılsa və bu vəsiyyətnamə mərhumun vəfat etdikdən sonra əməl edilməsini istədiklərinə dair nişanə və dəlillərə malik olsa, ona uyğun əməl edilməlidir.

Vəsiyyət edən şəxsin iddiası ilə, onun vəsiyyətinə aid mövcud olan aydın dəlil-sübut arasında ixtilaf yaranarsa

Məsələ 1151: Əgər bir şəxsə: “Sən bir iş haqqında vəsiyyət etmisənmi?” soruşulsa və o da “Xeyr” deyər cavab versə, lakin onun vəsiyyət etdiyinə dair aydın dəlil-sübut olsa (şahidlik etsələr), dəlil-sübut (şahidlik) qəbul olunar və onun iddiası əhəmiyyətsiz hesab olunar.

Şübhəsiz ki, əgər onun niyyəti vəsiyyəti inkar etməklə vəsiyyətdən imtina etmək olarsa, onun bu formada imtina etməsi səhihdir və vəsiyyəti ləğv olunmuş sayılır.

Həmçinin, bir insana “filan şey haqqında vəsiyyət etmisənmi?” soruşulsa, o da “bəli” deyər cavab versə, lakin vəsiyyət etmədiyinə dair dəlil-sübut (şahidlik) olsa, əgər onun niyyəti xəbər verməkdirsə,⁹³¹ dəlil-sübut (şahidlik) qəbul edilir və vəsiyyət sahibinin sözü nəzərə alınmır. Amma niyyəti vəsiyyət etmək olarsa, bu düzgündür və vəsiyyəti baş tutmuş sayılır.

Vəsiyyətnamənin yazılışında diqqətəlayiq məqamlar

Məsələ 1152: Vəsiyyətnamə yazarkən bəzi məqamlara diqqət yetirmək tövsiyə olunur.

1. Vəsiyyət edən şəxs, vəsiyyətnamə üçün “vəsi” (icraçı) və “nəzarətçi” müəyyən etməli⁹³² və bu barədə onlara məlumat verməli, imkan daxilində vəsiyyətnamələrin tam

⁹²⁹ - Əksinə, şahidlik edəcək bir müsəlman olmasa, zimmi əhli (başqa kafirlər deyil) və dinində adil olan iki kitab kafirinin şəhadəti ilə vəsiyyət isbat olunar.

⁹³⁰ - Səfəhin etirafının hökmünü, üçüncü cildin, “Həcr” bölümünün 1655 və 1656-cı məsələlərində qeyd olunanlardan anlamaq olar.

⁹³¹ - Etdiyi vəsiyyətdən xəbər verməsi.

⁹³² - Əgər vəsiyyət edən şəxs, ata və ya ata tərəfdən olan babadırsa və azyaşlı (həddi-buluğa çatmamış) uşaqları və ya nəvələri varsa, onlar üçün “qəyyum” təyin etməlidir. Qəyyum ilə bağlı hökmlərin izahı, bu cildə 1143 və sonrakı məsələlərdə və Üçüncü cildin, “Həcr” fəslinin, 1623 və ondan sonrakı məsələlərində bəyan edilmişdir.

mətni oxunub onlara izah edilməlidir ki, öldükdən sonra onun icrasında anlaşılmaqlıq olmasın. Həmçinin, əgər vəsiyyətinə hər hansı bir dəyişiklik etsə, onlara xəbər verməlidir.

2. Vəsiyyət edən şəxs, vəsiyyətnamənin tarixini vəsiyyətnamədə elə göstərməlidir ki, yaşadığı müddətdə çoxsaylı və fərqli vəsiyyətləri olsa, bu zaman yekun vəsiyyətnamə məlum olsun. Həmçinin, şifahi dediyi vəsiyyətləri də yazmalıdır ki, vəfat etdikdən sonra, vəsiyyətin icrasında yaranan ixtilaflar və fikir ayrılıqları aradan qalxmış olsun.

3. Əgər vəsiyyət edən şəxs, əmlakının üçdə birini⁹³³ vəsiyyət etmək niyyətindədirsə, əşyaların sayına, müxtəlifliyinə və onların bazar qiymətinin məlum olmamasına görə, bəzən əmlakın üçdə birinin dəqiq məbləğini hesablamaq çətin olduğundan, belə bir vəsiyyət etmək məqsəduyğundur: “Təxminən malın üçdə biri qədər” mənim üçün xərcləsinlər, bir az da az xərclənsə, heç bir problemi yoxdur və mənim üçün məqbuldur”.

4. Əgər vəsiyyət edən şəxsin arvadına verəcəyi mehriyyəsi və ya qaytaracağı borcu köhnə dövrlərə aid pul olarsa və bu pulun dəyərini və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi nəticəsində dəyəri azalıbsa, vəsiyyət edən şəxs isə onu cari məzənnə ilə ödəmək niyyətindədirsə, (məsələn fiqhdə ixtilaflı olduğu üçün) məbləğin arasındakı fərqi, malının üçdə birindən vəsiyyət etməlidir.

5. Əgər vəsiyyət edən şəxsin borcu yoxdursa, lakin ehtiyata görə, rəddi məzalim, xüms, zəkat və bu kimi şeyləri ödəmək üçün vəsiyyət etmək istəsə, belə bir vəsiyyət etməsi uyğundur: “Sözügədən borc ehtiyata görədir və malımın üçdə birindən ödəniləcəkdir”. Bununla da, sözügedən borcun dəqiqliyinə və onu mərhumun əsas malından ödəməyin zərurətinə heç bir şəkk olmasın.

6. Vərəsələr malın üçdə birindən çoxuna edilən vəsiyyəti qəbul etdikdə, malın üçdə birindən çoxunun vəsiyyət edilməsini qəbul edib imzalamaqlarını xahiş etmək məqsəduyğundur. Həmçinin, vərəsələr də, nəinki, təkə vəsiyyətə şahid qismində çıxış etməli, həm də malın üçdə birindən çoxunun vəsiyyət edilməsini qəbul etdikləri üçün onu imzalayıb, aydın şəkildə qəbulunu təsdiq etməlidir ki, bu məsələdə heç bir mübahisə və münaqişə üçün zəmin yaranmasın.

7. Vəsiyyət edən şəxsin vəsiyyətdə “üçdə biri” sözünü işlətdiyi hallarda (məsələn, mənim malımın üçdə birindən filan işi et desə), lakin o, üçdə birindən az məbləği vəsiyyət etmək niyyətində olsa bu zaman malın üçdə birinin qalan hissəsi Allahın vacib etdiyi kimi vərəsələr arasında bölünməli və bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir ki, mərhumun malın üçdə bir hissəsinin hamısını özü üçün istəməsi və qalan məbləği onun adına sədəqə və müstəhəb işlərə sərf edilməsi şübhəsi yaranmasın.⁹³⁴

8. Əgər vəsiyyət edən şəxsin yetkinlik yaşına (həddi-buluğa) çatmayan uşağı olarsa, onun vəfatından sonra mənzilinə gedib-gəlmək və başqalarının onun mənzilindən istifadə etməsi nəticəsində, yetim malının mənimsənilməsi şübhəsinin qarşısını almaq üçün vəsiyyət edə bilər: “Vərəsələrin, qohumların və başqalarının, mənim mənzilimdə və malımda keçirilən mərasimlər qurtarana qədər, o cümlədən, meyitin dəfn-kəfəni və əzadarlıq mərasimləri icra edilənə qədər (ya da məsələn, qırx gün müddətində və ya

⁹³³ - Ya əmlakının dördüdə biri və ya beşdə biri kimi, “müşa” şəklində digər payların çıxılması.

⁹³⁴ - 1091-ci məsələyə baxın.

övladım həddi buluğa çatana qədər) xəclənən vəsait mənim malımın üçdə birindən hesablınsın.”⁹³⁵

9. Vəsiyyət edən sağlığında vəqf etdiyi, kiminsə sərəncamına verdiyi, başqası ilə müsaliyə etdiyi və ya digər yolla əmlakı başqasının mülkünə keçirdiyi malı varsa, vəsiyyətnamədə onun altında bəyanat şəklində yazması məqsəduyğundur ki, sözügedən malların onun əsas malı olmadığı və vəsiyyət edənin ölümündən sonra vəqf və ya bağışlama və ya sülh üçün vəsiyyət etdiyi şübhəsi ortaya çıxmasın.⁹³⁶

10. İrs qoyan şəxs öləndən sonra, vərəsələrin razılığa gələrək, onun miras payını “müşa” şəklində, bölməsi və ayırmasının problemi yoxdur, lakin irs qoyan şəxs, sağlığında, onun vəfatından sonra varislər arasında şəriət irsin bölünmə keyfiyyətini təyin etmək barəsində vəsiyyət edə bilməz.⁹³⁷

Vəsiyyət edən şəxs, yalnız ona aid olan malın üçdə birinin istehlakının kəmiyyət və keyfiyyəti barədə vəsiyyət edə bilər və malın üçdə birindən artıq olan hissə haqda vəsiyyət etməsi üçün vərəsələrin icazəsi lazımdır. Odur ki, vəsiyyət edən bütün malını vərəsələrin icazəsi ilə⁹³⁸ vəsiyyət etsə, düzgündür.⁹³⁹

İrs (miras)

Bütün varislərin müxtəsər sıralaması

⁹³⁵ - Yetimin əmlakında gediş-gəliş və istifadə qaydası, üçüncü cildin, Həcr fəslində, 1639 və 1640-cı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁹³⁶ - Məsələn, belə desin: “Təsdiq edirəm ki, evimdə mövcud olan əşyalar həyat yoldaşımdır, onları sağlığında ona bağışlamışam, ona vermişəm, mənə aid deyil”.

⁹³⁷ - Məsələn, belə desin: “Mən öldükdən sonra miras ümumi “müşa şəklində” vərəsələr arasında bölünməməlidir, belə ki, mirasdan müəyyən bir torpaq sahəsi mənim böyük oğluma, mirasın digər hissəsi isə o biri oğluma məxsus olmalıdır”.

⁹³⁸ - Əlbəttə, məsələnin fərz olunma şəkli belədir ki, bütün varislər həddi-buluğa çatmış və öz məsləhətlərini müəyyən etməyə qadir olan şəxslərdir və onların arasında yetkinlik yaşına (həddi-buluğa) çatmamış, ırdəli və aya axmaq yoxdur.

⁹³⁹ - Həddi-buluğa çatmış, öz məsləhətlərini təyin edə bilən iki övladı olan və onların icazəsi ilə böyük övladına müəyyən evi, digər malını isə o biri övladına vəsiyyət edən şəxs kimi.

Məsələ 1153: Qohumluq⁹⁴⁰ vasitəsi ilə irs çatan şəxslər üç dəstədir:

Birinci qrup: “Mərhumun ata-anası və övladları”.

Övlad olmayanda isə övladın övladına və nə qədər aşağı getsə ölənlər şəxslər bunlardan daha yaxın olan hər kəsə irs çatır. Övladının övladından mərhumla daha yaxın olanlar olduqca, ondan uzaq olan təbəqələr varis sayılmayacaq.

Buna görə də, mərhumun övladı (hətta bir nəfər belə) yaşayırsa, onun nəvələrinə mirasdan pay düşür. Həmçinin, eynilə, vəfat etmiş şəxsin nəvəsi varsa, nəvənin övladlarına irsdən pay düşür.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, mərhumun vəfatı zamanı, birinci dəstədən bir nəfər belə yaşayırsa, ikinci dəstədən kiməsə irs çata bilməz.

İkinci qrup: “Mərhumun babası, nənəsi və bacı-qardaşları”.

Təbii ki, mərhumun bacı-qardaşı yoxdursa, onların övladlarından, mərhumla kim daha yaxındırsa, o, miras alacaq. Mərhumun qardaş və bacısının övladından mərhumla daha yaxın olan təbəqədə olanlar olduqca, ondan uzaq olan təbəqələr varis sayılmayacaq.

Məsələn, mərhumun bir bacısı övladı yaşayırsa, onun bacısının və qardaşının nəvələrindən heç biri varis sayılır.

Necə ki, mərhumun babası və nənəsi yoxdursa, mərhumun atasının və anasının babası və nənəsi, yuxarı getdikcə mərhumla kim daha yaxındırsa, miras alacaq.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, mərhumun vəfatı zamanı, ikinci dəstədən bir nəfər belə yaşayırsa, üçüncü dəstədən kiməsə irs çata bilməz.

Üçüncü qrup: “Mərhumun əmisi, bibisi, dayısı və xalası”.

Təbii ki, onların yoxluğunda övladları, övladları olmayanda isə övladlarının övladları nə qədər aşağı düşürlərsə, mərhumla ən yaxın olan miras alır.

Odur ki, mərhumun əmisi, bibisi, dayısı və xalasından biri sağdırsa, onların övladları varis olma⁹⁴¹.

Məsələ 1154: Şəxs öldüyü zaman, əmisi, bibisi, dayısı və xalası olmasa və onların övladları, övladlarının övladları (nə qədər aşağı gedərsə) yoxdursa, bu halda “mərhumun valideynlərinin əmisi, bibisi, dayısı və xalası” miras alırlar. Əgər onlar da həyatda deyillərsə, miras onların övladlarına çatacaqdır. Onlar da həyatda olmadıqda isə uşaqların övladları nə qədər aşağı gedirlərsə, kim (nəsil bağlılığı ilə) mərhumla daha yaxındırsa, miras alır.

Əgər sözügedən şəxslər sağ deyillərsə, mərhumun “baba və nənəsinin əmisi, bibisi, dayısı və xalası”, onlar da yaşamadıqları halda isə övladlarına yuxarıdakı qaydada miras qalacaqdır.

⁹⁴⁰ - Ümumiyyətlə, “miras maneələri” mövcud olmadıqda, vərsə mirasdan pay alacaqdır. “Vərəsəlikdə maneələr”in izahı 1294 və sonrakı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁹⁴¹ - Bu qaydanın istisnası, mərhumun “atası eyni olan bir əmisi” və “ata və ana tərəfdən bir olan əmisi oğlu” olduğu və dayı və xalası olmadığı haldır. Bu halda, miras ata və anası bir olan əmisi oğluna keçir və atası bir olan əmisi mirasdan pay almır. Lakin mərhumun əmisi və əmisi oğlu çoxdursa, yaxud mərhumun arvadı sağdırsa, bu hökm məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

Təbii ki, mərhumun hər ikisi (“atası bir olan əmisi” və “ata və anası bir olan əmisi oğlu”) ilə birlikdə dayısı və ya xalası varsa, ata və anası bir olan əmisi oğlu mirasdan faydalanmayacaq və miras, vərsəlik qaydalarına görə, əmisi ilə dayısı və ya xalası arasında bölünəcəkdir.

Məsələ 1155: “Ər və arvad” üç növ irs qrupu ilə birgə, “ər və arvadın irsi” mövzusunda izah edəcəyimiz kimi, bir-birindən irs payı alırlar.⁹⁴²

Məsələ 1156: Vərəsənin mirasdan pay alması üçün iki səbəbi olarsa, hər iki səbəblə miras payı alacaqdır. Məsələn, bir şəxs, mərhumun həm “əmi”si, həm də “dayısı” hesab edildikdə⁹⁴³ və ya bir şəxs mərhumun anasının həm ata tərəfdən babası, həm də eyni şəxsin atasının ana tərəfdən babası olduqda.⁹⁴⁴

Təbii ki, əgər iki səbəbdən biri, digər səbəbin varisliyinə mane olarsa, bu vərəsə ancaq maneə səbəbi ilə miras ala bilər. Məsələn, insanın həm “anası bir olan qardaşı”, həm də “əmioğlu” sayılması kimi.⁹⁴⁵

Məsələ 1157: Əgər bir şəxs vəfat edərsə, ondan qalan mal, “Vəsiyyət” bölümündə 1049-cu məsələdə⁹⁴⁶ izah edilən hallarda xərclənməlidir və onun sərvətindən mal qalsa, mərhumun vəsiyyətləri varsa, onun şəri vəsiyyətlərinə⁹⁴⁷ əməl olunacaq və malın qalan hissəsi şəriət normalarına uyğun şəkildə, miras olaraq varisləri arasında bölüşdürüləcək.⁹⁴⁸

⁹⁴² - Ər-arvadın bir-birindən “miras maneələri” mövcud olmadıqda, irs alırlar. “Vərəslikdə maneələr”in izahı 1294 və sonrakı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁹⁴³ - Məsələn, bir şəxsin atadan bir olan qardaşı, anadan bir olan bacısı ilə evlənersə və onların övladı Hüseyn (şərti ad) olarsa, adı çəkilən şəxs həmin uşağın həm “əmi”si, həm də “dayısı” sayılır və onun Hüseynə irs almaq üçün vərəsəlik növbəsinin gəldiyi güman edilərsə, Hüseyn, hər iki cəhətdən varisdir.

⁹⁴⁴ - Məsələn, Məhəmmədin Əli və Fatimə adlı iki övladı vardır. Əlinin Zəhra adlı qızı və Fatimənin Rza adlı oğlu varsa, bu halda Zəhra və Rza dayıqızı və bibioğlu sayılır və bir-biri ilə evlənib Hüseyn adlı bir uşaq olan zaman, Məhəmməd həm “Hüseynin atasının ana babası”, həm də “Hüseynin anasının ata babası” hesab edilir və əgər onun Hüseynə miras alacağı növbəsi çatıbsa, o, hər iki tərəfdən varis olacaq.

⁹⁴⁵ - Məsələn, həyat yoldaşı Fatimədən Hüseyn adlı övladı olan bir kişi vəfat edərsə və Fatimə həmin kişinin qardaşı ilə evlənsə və Zəhra adlı övladı olsa, bu halda Hüseyn həm Zəhranın “əmişi oğlu”, həm də onun “bir anadan olan qardaşı”dır. Fərz edək ki, Hüseynə Zəhradan miras almaq növbəsi gəlib çatıbsa, o, əmişi oğlu olduğuna görə deyil, qardaşlığına görə onun varisi olacaq.

⁹⁴⁶ - Şübhəsiz ki, əgər bir şəxs vəsiyyət etmişsə, borc və vacib islam kimi yuxarıda qeyd olunan işlər onun malının üçdə bir hissəsindən ödənilməlidir, əgər malın üçdə biri vəsiyyəti yerinə yetirmək üçün kifayət edərsə, bu işlərin xərci vəsiyyət edilmiş hissədən, malın üçdə birindən götürülür. Amma kifayət deyilsə, qalan məbləğ əsas əmlakdan çıxarılır. Mövzunun izahı “Vəsiyyət” bölümündə qeyd olunub.

⁹⁴⁷ - Şübhəsiz ki, maldan istifadə etmək üçün vəsiyyət etmək, o zaman düzgün və şəri cəhətdən doğru sayılır ki, vəfat etdiyi zaman mərhumun malının üçdə birindən çox olmasın. Əks halda, həddi-buluğa çatmış və yetkin (öz məsləhətini təyin edə bilən) vərəsələr malın üçdə birindən artıq məbləğin xərclənməsinə icazə versələr, vəsiyyət düzgündür, əks halda isə batildir. Bu haqda “Vəsiyyət” bölümündə izah verilmişdir.

⁹⁴⁸ - Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı hallarda qeyd olunan öncəlik və gecikmə, rütbə əsaslı öncəlik və gecikmədir. Odur ki, bəzi hallarda zaman baxımından bu tərtiblə icra edilməsi lazım deyil, bəzən vəziyyətdən asılı olaraq və insanın vəsiyyətinə uyğun olaraq, bəzi mərhələlərin eyni vaxtda və ya başqa bir zamanda həyata keçirilməsi mümkündür.

Odur ki, "İrs" fəslinin məsələlərində qeyd olunan "əsas mal" ifadəsinin mənası da, həmin "mərhumun malının üçüncü hissəsi"dir.⁹⁴⁹

Məsələ, kişi daimi arvadının əsas malının dördüdə birini və ya ana övladının əsas malının altıda birini miras olaraq alır dedikdə, əsas mal, yuxarıda göstərilənləri çıxmaqla, ölən sərəvətinin qalan miqdarı hesab olunur.

Məsələ 1158: Üç irs qrupunda olan vərəsələr (arvaddan başqa) onlara miras qoyan şəxsin bütün əmlakından - daşınar və daşınmaz əmlakdan, torpaqdan⁹⁵⁰ və qeyri-torpaqdan - miras əldə edəcəkdir. Arvadın ərinin mirasından pay almasının hökmü 1252-ci məsələdə bəyan ediləcəkdir.⁹⁵¹

Varislərdən hər birinin irsinin icmal və təfəsilatı

Birinci qrupdakı şəxslərin irsi

Məsələ 1159: Əgər mərhumun birinci dəstədən olan ata, ana, oğul və ya qız varislərindən yalnız bir nəfər qalarsa mərhumun bütün mal-dövləti ona miras qalır.

Həmçinin əgər ata-ana həyatda olmasa və vərəsələr yalnız "bir neçə oğul" və ya "bir neçə qız" olarsa, bütün mal-dövləti öz aralarında bərabər bölərlər, əgər həm oğul həm qız olarsa, hər oğul, qızın miras payının iki mislini irs olaraq alacaq.

Məsələ 1160: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız onun "valideynləri" olarsa, bu iki formada təsəvvür edilir:

a) Ananın miras almasına heç bir maneə⁹⁵² olmazsa. Bu halda mərhumun əsas malının⁹⁵³ üçdə biri anaya, qalan üçdə ikisi isə ataya miras qalır.

b) Ananın miras almasına maneə olarsa. Bu halda mərhumun əsas malının altıda biri anaya, qalan altıda beşi isə ataya qalacaq.

Bu məsələdə maneə dedikdə, mərhumun ən azı müsəlman və azad olan (kölə olmayan) iki qardaşı və ya dörd bacısı, yaxud bir qardaş və iki bacısı nəzərdə tutulur və atasının mərhumun atası ilə və ya anasının mərhumun anası ilə eyni olub olmamasının da fərqi yoxdur. Yalnız onların analarının bətnində olması kifayət deyil dünyaya gəlmələri şərtidir.

⁹⁴⁹ - Ona görə də bu bölmədəki "əsas mal"ın mənası "Vəsiyyə" bölümündə qeyd olunan "əsas mal"dan fərqlidir.

⁹⁵⁰ - Təbii ki, varisin sağlığında münbitləşdirməyə və bərpa etməyə cəhd etmədiyi, lakin rəsmi sənədi onun adına olan "Ölü torpağı"nın, üçüncü cild, 1367-ci məsələdə qeyd olunan xüsusi hökmü var.

⁹⁵¹ - Əlbəttə, qətl diyəsinin varisliyinin "Diyələr" fəslində, 1363-dən 1366-cı ilə qədər olan məsələlərində qeyd olunan xüsusi qaydaları var. Necə ki, qəsdən adam öldürmədə qatilə zərərçəkmişdən mütləq şəkildə miras qalmır, təsadüfi və ya bilmədən adam öldürdüyü zaman isə ona zərərçəkmişdən miras qalmasının hökmü 1303 məsələdə qeyd olunur.

⁹⁵² - Fiqh elmində, miras məsələlərində maneə "hacib" adlanır. Məsələn, küfr, qətl kimi hallar miras almağa maneədir. Amma bu məsələdə maneə dedikdə, yuxarıda qeyd olunan məqam nəzərə alınır. (Müt).

⁹⁵³ - Bu və sonrakı məsələlərdə "əsas mal"ın mənası və 1157-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıda adıçəkilən vərəsəliyin ikinci dəstəsinə daxil olan şəxslər, miras almayacaqlar, amma bu şəxslər həyatda olduqlarına görə, ananın miras payı üçdə birdən altıda birə endirilir.

Məsələ 1161: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız ata, ana və qız olarsa, onun iki forması vardır:

a) Ananın miras almasına maneə⁹⁵⁴ olmazsa. Bu halda, mərhumun malı beş hissəyə bölünür və hər bir valideynə əsas malın beşdə biri, qıza isə beşdə üç hissəsi miras qalır.

b) Ananın miras almasına maneə olarsa.⁹⁵⁵ Bu zaman əmlak 30 hissəyə bölünür və ata otuzda altı, qız otuzda on səkkiz və ana otuzda beş pay miras alır.

Amma yerdə qalan hissəyə - yəni mərhumun malının otuzda bir hissəsinə - gəlincə, ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən, mərhumun atası, anası və qızı birgə müsalihə etməlidirlər (razılaşmalıdırlar).⁹⁵⁶

Məsələ 1162: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız “ata, ana və bir oğul” olarsa, onun malı 6 hissəyə bölünür. Beləliklə, hər bir valideyn bir hissəni, yəni əsas malın altıda birini, oğul isə 4 hissəsinə, yəni altıda dördünü miras alır.

Eynilə, mərhumun bir oğlu deyil “bir neçə oğlu” və ya “bir neçə qızı” olarsa, həmin dörd hissə oğul və ya qızlar arasında bərabər bölünür, əgər mərhumun “ata və anası, oğlu və qızı” varsa, həmin dörd hissə elə bölünür ki, hər oğula, hər qızdan iki dəfə çox miras qalsın.

Məsələ 1163: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız “ata ya ana və bir və ya bir neçə oğul” olarsa, onların malı 6 hissəyə bölünür. Elə bir şəkildə ki, ata və ya ana əsas malın bir hissəsi, yəni altıda bir hissəsi, oğul isə beş hissəsi, yəni altıda beşini miras alacaq. Miras aparan bir neçə oğul olarsa, o beş hissə oğullar arasında bərabər bölünəcək.

Məsələ 1164: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız ata və ya ana, bir neçə oğul və qız olsa, mal 6 hissəyə bölünür. Beləliklə, ata və ya ana əsas malın bir hissəsinə, yəni altıda birini alır, qalanı isə, yəni altıda beşini elə bölüşdürürlər ki, hər oğul hər qızdan iki dəfə çox mirasa malik olsun.

Məsələ 1165: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız ata və ya ana və bir qız olarsa, mal 4 hissəyə bölünür və ata və ya anası bir hissə, yəni əsas malın dördüdə biri, qızı isə 3 hissəsinə, yəni onun dördüdə üçünü miras alır.

Məsələ 1166: Əgər mərhumun vərəsələri “yalnız ata və ya anası və bir neçə qızı” olarsa, mal 5 hissəyə bölünür. Elə bir şəkildə ki, ata və ya ana bir hissəni, yəni əsas mülkün beşdə birini, digər 4 hissəsinə isə, yəni beşdə dördünü qızlar öz aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər.

⁹⁵⁴ - Fiqh elmində, miras məsələlərində maneə “hacib” adlanır. Məsələn, küfr, qətl kimi hallar miras almağa maneədir. Amma bu məsələdə maneə dedikdə, yuxarıda qeyd olunan məqam nəzərə alınır. (Müt).

⁹⁵⁵ - “Maneə”nin mənası öncəki məsələdə əqeyd olunmuşdur.

⁹⁵⁶ - Ola bilsin ki, “maneə”nin olmasının heç bir təsiri yoxdur və deyilən miqdar, otuzda biri ananın payı olsun, həmçinin, ananın “maneə”yə görə irs almaması mümkündür və bu halda, otuzda birin dördüdə üçü qızın payı, dördüdə biri isə atanın payıdır.

Övladın yerinə nəvələrin varisliyi

Məsələ 1167: Mərhumun öz övladlarından heç biri onun vəfat etdiyi zaman sağ deyilsə, mərhumun nəvələri miras alır və bu halda mərhumun valideynlərinin sağ olması onun nəvələrinin vərəsəliyinə mane olmur.

Məsələ 1168: Əgər mərhumun övladı olmasa, onun oğlan nəvəsi (oğlundan olan nəvəsi) istər oğlan, istərsə də qız olsun mərhumun oğlunun payını miras alır, onun qız nəvəsi (qızından olan nəvəsi) - istər oğlan, istərsə də qız olsun - mərhumun qızının payının varisi olur.

Məsələn, mərhumun qızından oğlu, oğlundan isə qızı olarsa, onun malı 3 hissəyə bölünər. Beləcə, bir hissəsi qızın oğluna, iki hissəsi oğlanın qızına miras verilir.

Övladlıq

Məsələ 1169: Övladlığa götürülmüş uşaq⁹⁵⁷ insanın öz övladı sayılır. Buna görə də onların heç biri, bir-birinin varisi olmur. Əlbəttə, insan öz malının üçdə birini övladlığa götürdüyü övladına vəsiyyət edə bilər.

Ər və ya arvadın birinci qrup ilə birgə varisliyi

Məsələ 1170: Əgər qadın vəfat edərsə və birinci qrupdakı miras alanlardan əlavə, əri də vərəsələrdən olarsa, məsələ müxtəlif formalarda təsəvvür edilir ki, onların hökmlərini aşağıda qeyd edirik:

1. Əgər vəfat etmiş xanımın ərinin yanında “bir” və ya “bir neçə oğlu” və ya “qızı” və ya “qızı və oğlu” vərəsələrdən olarsa, əsas malın dördə biri ərə, qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalır. Onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları qalarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğlun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

2. Əgər vəfat etmiş xanımın əri ilə birgə, vərəsələrdən yalnız xanımın atası və ya anası olarsa, ərin irsi əsas malın ikidə biri qədər olur (yarısını), qalan mal isə ata və ya anaya keçir.

3. Əgər vəfat etmiş xanımın əri ilə birgə xanımın atası və anası da vərəsə olarsa, ər əsas malın ikidə birini (yarısını) miras payı olaraq alacaq, ana isə “manəəsi”⁹⁵⁸ olmazsa, əsas malın üçdə birini, əgər “manəəsi” olarsa əsas malın altıda birini miras payı olaraq alacaqdır. Qalanı isə mərhumun atasına irs payı olaraq veriləcəkdir.

4. Əgər vəfat etmiş xanımın əri ilə birgə, xanımın atası və ya anası və qızı vərəsə olarsa, ər əsas malın dördə birini miras payı alır və qalan dördə üç hissəsi də, dörd hissəyə bölünür ki, onun bir hissəsi ata və ya ananın, üç hissəsi də, qızın miras payı olur. Deməli,

⁹⁵⁷ - “Övladlığa götürülmüş uşaq” kiminsə (əsl valideyndən başqa) tərəfindən övladlığa götürülən şəxsdir.

⁹⁵⁸ - “Manəə”nin mənası 1160c məsələdə əqeyd olunmuşdur .

mirasda ərin payı, malın on altıda dörd, ata və ya ananın payı on altıda üç, qızın payı isə on altıda doqquzdur.

5. Əgər vəfat etmiş xanımın əri ilə birgə, xanımın atası və ya anası və “bir neçə qızı”, yaxud “bir” və ya “bir neçə oğlu”, yaxud “bir qızı və bir oğlu” vəərəsə olarsa, ərin miras payı əsas əmlakın dördə bir hissəsi, ata və ya ana isə əsas əmlakın altıda birini miras alacaq, qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalacaq ki, onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları qalarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğulun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

6. Əgər vəfat etmiş xanımın əri ilə birgə, xanımın atası və ya anası və “bir” və ya “bir neçə oğlu” və ya “qızı”, yaxud “bir qızı və bir oğlu” vəərəsə olarsa, ərin miras payı əsas əmlakın dördə bir hissəsi, ata və ya ana isə, hər biri əsas əmlakın altıda birini miras alacaq. Qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalacaq ki, onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları olarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğulun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

Məsələ 1171: Əgərər vəfat edərsə və birinci qrupdakı vəərəsələrdən əlavə, xanımı da vəərəsələrdən olarsa, məsələ müxtəlif formalarda təsəvvür edilir ki, onların hökmlərini aşağıda qeyd edirik:

1. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə bir” və ya “bir neçə oğlu” və ya “qızı” və ya “qızı və oğlu” vəərəsələrdən olarsa, əsas malın səkkizdə⁹⁵⁹ biri arvadına, qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalır. Onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları olarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğulun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

2. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə, vəərəsələrdən yalnız ərin atası və ya anası olarsa, xanımın irsi əsas malın dördə biri, qalan mal isə ata və ya anaya keçir.

3. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı, ərin atası və ya anası ilə birlikdə vəərəsə olarsa, arvad əsas malın dördə birini miras payı olaraq alacaq, ana isə “manəəsi”⁹⁶⁰ olmasa, əsas malın üçdə birini, əgər “manəəsi” olarsa, əsas malın altıda birini miras payı olaraq alacaqdır. Qalanı isə mərhumun atasına irs payı olaraq veriləcəkdir.

4. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə, ərin atası və ya anası və qızı vəərəsə olarsa, xanım əsas malın səkkizdə birini miras payı alır və qalan səkkizdə yeddi hissəsi də, dörd hissəyə bölünür ki, onun bir hissəsi ata və ya ananın, üç hissəsi də, qızın miras payı olur. Deməli, mirasda xanımın payı, malın otuz ikidə dörd, ata və ya ananın payı otuz ikidə yeddi, qızın payı isə otuz ikidə iyirmi birdir.

5. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə, ərin atası və ya anası və bir qızı vəərəsə olarsa, xanım əsas malın səkkizdə birini miras payı alır və ana isə “manəəsi”⁹⁶¹ olmazsa, qalan malın səkkizdə yeddisini beş yerə bölüb ata və ananın hər birinə bir pay, qıza isə üç pay

⁹⁵⁹ - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti haqda 1252 və 1253-cü məsələlərdə qeyd edilmişdir.

⁹⁶⁰ - “Manəə”nin mənası 1160c məsələdə əqeyd olunmuşdur .

⁹⁶¹ - Eynilə.

miras verilir. Əgər anasının miras payı olmaqda “maneəsi” olarsa, malı 120 hissəyə bölüb, yüz iyirmidə on beş arvadın payı, yüz iyirmidə iyirmi bir atanın payı, yüz iyirmidə altmış üç qızın payı, yüz iyirmidə iyirmi ananın payı olur, amma yüz iyirmidə bir payda isə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Bu bir payda ata, ana və qız birgə razılaşmalıdırlar (müsaliyə etməlidirlər).⁹⁶²

6. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə, ərin atası və ya anası və “iki qızı” və yaxud “bir neçə qızı” vərsə olarsa, xanım əsas malın səkkizdə birini irs alır. Yerdə qalan səkkizdə yeddisini beş yerə bölüb, onun bir hissəsini ata və ana üçün, dörd hissəsi iki və ya daha çox vərsə qızların arasında bərabər şəkildə bölünər.

7. Əgər vəfat etmiş ərin arvadı ilə birgə, ərin atası ya anası və “bir” və ya “bir neçə oğlu”, yaxud “bir qızı və bir oğlu” vərsə olarsa, xanımın miras payı əsas əmlakın səkkizdə bir hissəsi, ata ya ana isə, əsas əmlakın altıda birini miras alacaq. Qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalacaq ki, onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları olarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğulun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

8. Əgər vəfat etmiş ərin xanımı ilə birgə, ərin atası və anası və “bir neçə qızı”, yaxud “bir” və ya “bir neçə oğlu”, yaxud “bir qızı və bir oğlu” vərsə olarsa, xanımın miras payı əsas əmlakın səkkizdə bir hissəsi, ata və ananın hər biri isə əsas əmlakın altıda birini miras alacaq, qalan hissəsi isə onun övladına və ya övladlarına miras qalacaq ki, onların sayı çox olduğu zaman, yalnız eynicinsli övladları olarsa, onlar arasında bərabər şəkildə bölünür. Əks halda, (bəzisi qız, bəzisi oğlan olarsa) hər oğulun miras payı, qızının miras payından iki dəfə çoxdur.

Vəfat edən ata-ananın irsindən baba və nənənin müstəhəb payı

Məsələ 1172: “Ata və ya ana tərəfdən baba və nənə”, vəfat etmiş şəxsin valideynlərindən biri sağ olduğu halda, mirasdan pay almırlar. Lakin hər bir valideynin miras payı, əsas malın altıda birindən çox olduğu halda, mərhumun əsas malının - ona miras qalmış - altıda bir hissəsini ata və ya anasına (mərhumun babasına və ya nənəsinə) verməsi müstəhəbdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mərhumun övladı olmadığı və ata tərəfdən olan baba və nənəsindən yalnız birinin sağ olduğu halda, bu müstəhəb hökm mərhumun atasına aiddir, həmçinin mərhumun övladı olmadığı və ana tərəfdən olan baba və nənədən təkcə birinin sağ olması halında da, bu müstəhəb hökm vəfat edənin anasına aiddir. Lakin mərhumun övladları həyatdadırlarsa, yaxud ata tərəfdən hər iki baba və ya nənə və ya ana tərəfdən hər iki baba və nənənin sağ olması halında bu hökmün aid edilməsi məhəlli işkəldir və onun “rəcaən” icra edilməsi üçün maneə yoxdur.

⁹⁶² - Ola bilsin ki, “maneə”nin olmasının heç bir təsiri yoxdur və deyilən miqdar, yəni yüz iyirmi elə ananın payı olsun, həmçinin, ananın “maneə”yə görə miras alması mümkündür və bu halda, yüz iyirminin dördə üçü qızın payı, dördə biri isə atanın payıdır.

Məsələn, mərhumun vərəsələri yalnız valideynləridirsə və mərhumun ana tərəfdən babası sağdırsa və anası üçün miras payı almaqda “maneə” olmazsa,⁹⁶³ ananın miras payı əsas malın üçdə birini təşkil edir və müstəhəbdir ki, ana onun miras payının yarısı qədər olan əsas malın altıda birini atasına (vəfat etmiş şəxsin ana tərəfdən olan babasına) versin. Amma əgər ananın miras payı almaqda “maneəsi” olarsa, onun irs payı əsas malın altıda biridir və bunun onun üçün müstəhəb olması sübuta yetirilmir.

Eləcə də, mərhumun vərəsələri yalnız valideynləridirsə və mərhumun ata tərəfdən babası varsa və anasının miras payı almaqda “maneəsi” olmazsa, atanın miras payı əsas malın üçdə ikisidir. Müstəhəbdir ki, ata öz miras payının dördüdə birinə bərabər olan əsas malın altıda birini atasına (mərhumun ata tərəfdən babasına) versin.

Amma əgər ananın miras payı almaqda “maneəsi” olarsa, atanın miras payı əsas malın altıda beşi qədərdir və müstəhəbdir ki, ata miras payının beşdə birinə bərabər olan əsas malın altıda birini atasına versin.

İkinci qrupdakı şəxslərin irsi

Baba və nənənin irsi

Məsələ 1173: Əgər mərhumun varisi yalnız “bir baba və ya bir nənə (ata və ya ana tərəfdən)” olarsa, mərhumun bütün malı ona miras qalacaq.

Məsələ 1174: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız “ata tərəfdən baba və nənə” olarsa, mal üç hissəyə bölünür, əsas malın⁹⁶⁴ bir hissəsi, yəni üçdə biri nənəyə və iki hissəsi, yəni üçdə ikisi babaya miras qalır.

Məsələ 1175: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız “ana tərəfdən baba və nənə” olsalar, malı öz aralarında bərabər bölürlər.

Məsələ 1176: Əgər mərhumun vərəsəsi yalnız “ata tərəfdən bir baba və ya nənə və ana tərəfdən bir baba və ya nənə” olarsa, mal üç hissəyə bölünür. Onun bir hissəsini, yəni, əsas malın üçdə birini ana tərəfdən olan baba, ya nənə, iki hissəsini, yəni, malın üçdə ikisini ata tərəfdən olan baba ya nənə, miras payı olaraq alacaq.

Məsələ 1177: Əgər meyitin vərəsələri “ata tərəfdən baba və nənələr və ana tərəfdən olan baba və nənələr” olarsa, mal üç hissəyə bölünür. Onun bir hissəsini, yəni, əsas malın üçdə biri ana tərəfdən olan baba və nənənin arasında bərabər şəkildə bölünəcək. İki hissəsini, yəni, malın üçdə ikisini ata tərəfdən olan baba və nənə miras payı olaraq alacaq. Bu iki hissədən ata tərəfdən olan baba, nənədən iki dəfə çox irs alacaqdır.

Baba və nənə ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi,

Məsələ 1178: Əgər mərhumun əri ilə birlikdə, vərəsə olaraq yalnız “bir baba və ya nənə” (ata tərəfdən və yaxud ana tərəfdən) olarsa, mərhumun əri əsas malın⁹⁶⁵ ikidə birini

⁹⁶³ - “Maneə”nin mənası 1160-cı məsələdə əqeyd olunmuşdur.

⁹⁶⁴ - Bu məsələ və sonrakı məsələlərdə, əsas maldan məqsəd, 1157-ci məsələdə izah edilmişdir.

⁹⁶⁵ - Eynilə.

(yarısını) miras olaraq pay alacaq. Mərhumun malının qalan hissəsi isə baba və ya nənəyə miras qalır.

Məsələ 1179: Əgər mərhumun əri ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ata tərəfdən olan baba və nənə” olarsa, mərhumun əri əsas malın ikidə birini (yarısını) miras olaraq pay alacaq. Qalanı isə ata tərəfdən olan baba və nənəyə miras qalır. Belə ki, ata tərəfdən olan baba, nənədən iki dəfə çox miras alacaqdır.

Məsələ 1180: Əgər mərhumun əri ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ana tərəfdən olan baba və nənə” olarsa, mərhumun əri əsas malın ikidə birini (yarısını) miras olaraq pay alacaq. Qalanı isə ata tərəfdən olan baba və nənəyə miras qalır və onlar arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1181: Əgər mərhumun əri ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ata tərəfdən bir baba və ya nənə və ana tərəfdən bir baba və ya nənə” olarsa, mərhumun əri əsas malın ikidə birini (yarısını) miras olaraq pay alacaq. Ana tərəfdən olan baba və nənə isə malın üçdə birini miras alacaqlar. Qalanı isə, yəni altıda biri isə ata tərəfdən olan babaya ya nənəyə miras qalır.⁹⁶⁶

Məsələ 1182: Əgər mərhumun əri ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ata tərəfdən baba və nənə” və “ana tərəfdən baba və nənə” olarsa, mərhumun əri əsas malın ikidə birini (yarısını) miras olaraq pay alacaq. Ana tərəfdən baba-nənəyə isə əsas malın üçdə biri miras qalır və onlar arasında bərabər bölünür. Qalanı isə yəni malın altıda biri də, ata tərəfdən olan baba və nənəyə aid edilir. Belə ki, ata tərəfdən olan baba, nənədən iki dəfə çox miras payı alacaqdır.

Deməli, mərhumun ərinin miras payı altıda üç, ana tərəfdən baba və nənə altıda iki, ata tərəfdən baba və nənədə isə altıda birdir.

Məsələ 1183: Əgər mərhumun arvadı ilə birlikdə vərəsə olaraq yalnız “bir baba və ya nənə” (ata tərəfdən və yaxud ana tərəfdən) olarsa, mərhumun arvadına əsas malın dördüdə biri miras qalır,⁹⁶⁷ qalanı isə babaya və ya nənəyə keçir.

Məsələ 1184: Əgər mərhumun arvadı ilə birlikdə, vərəsə olaraq ata tərəfdən baba və nənə olarsa, mərhumun arvadına əsas malın dördüdə biri miras qalır, qalanı isə ata tərəfdən baba və nənənin payına düşür və bu məbləğdən ata tərəfdən babanın payı, ata tərəfdən olan nənənin payının iki qatıdır.

Məsələ 1185: Əgər mərhumun arvadı ilə birlikdə, vərəsə olaraq ana tərəfdən nənə və baba olsa, mərhumun arvadına əsas malın dördüdə biri miras qalır, qalan hissəsi isə ana tərəfdən olan nənə və babaya miras qalır və onlar arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1186: Əgər mərhumun arvadı ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ata tərəfdən bir baba və ya nənə və ana tərəfdən bir baba və ya nənə” olarsa, mərhumun arvadına əsas malın dördüdə biri, ana tərəfdən olan baba ya nənəyə isə üçdə biri düşür. Malın qalan hissəsi, yəni əmlakın on ikidə beşi, ata tərəfdən babaya və ya nənəyə miras qalır.

⁹⁶⁶ - Bu və buna bənzər hallarda ümumi qayda belədir ki, ər və arvadın varisliyinə görə ana tərəfindən baba və nənənin miras payından heç nə əzəlmir, ancaq ata tərəfdən baba və nənənin payından çıxılır. Buna görə ədəbiyyatda ana tərəfindən olan baba və nənələrə əsas mülkün üçdə birindən irs aparırlar, qalan əmlak isə ata tərəfindən olan baba və nənəyə məxsusdur.

⁹⁶⁷ - Arvada ərinin malından miras qalma forması bu və sonrakı məsələlərdə, 1252 və 1253-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Deməli, mərhumun arvadının miras payı malın on ikidə üçü, ana tərəfdən olan baba və ya nənənin miras payı on ikidə dördü, ata tərəfdən baba və ya nənənin isə malın on ikidə beşidir.

Məsələ 1187: Əgər mərhumun arvadı ilə birlikdə, vərəsə olaraq “ata tərəfdən baba və nənə” və “ana tərəfdən baba və nənə” olarsa, mərhumun arvadı əsas malın dördə birini, ana tərəfdən nənə və babası isə əsas malın üçdə birini miras alıb öz aralarında bərabər şəkildə bölməlidirlər. Malın qalanı on ikidə beş hissəsi ata tərəfdən baba və nənəyə miras qalır və bu məbləğdən ata tərəfdən olan babanın miras payı, ata tərəfdən olan nənənin payından iki dəfə çox olacaqdır.

Deməli, mərhumun arvadının miras payı malın on ikidə üçü, ana tərəfdən baba və nənə on ikidə dörd, ata tərəfdən baba və nənə on ikidə beşdir.

Qardaş və bacının irsi

Məsələ 1188: Əgər mərhumun varisi ancaq “bir qardaş və ya bir bacı (eyni atadan bir və ya eyni anadan bir və ya eyni ata-anadan bir) olarsa, bütün mal ona miras qalar.

Məsələ 1189: Əgər mərhumun vərəsələri yalnız “eyni ata-anadan olan bir neçə qardaş və ya bacısı” olsa, mal onların arasında bərabər bölünər, əgər eyni ata-anadan olan vərəsələr qardaş və bacı olsalar, hər bir qardaş bacının iki qatı qədər miras payı alacaq.⁹⁶⁸

Məsələ 1190: Əgər mərhumun varisləri “eyni anadan olan bir neçə qardaş və yaxud bir neçə bacı, yaxud “eyni anadan olan bir neçə qardaş və bacı olsalar” mal onların arasında bərabər bölünər.

Məsələ 1191: Əgər mərhumun vərəsələri “eyni ata və anadan olan qardaş və bacıları və eyni anadan dünyaya gələn bir qardaş və ya bir bacı olsa” mal altı hissəyə bölünər. Bir hissəsi, yəni malın altıda biri, eyni anadan dünyaya gələn qardaş, ya bacıya veriləcəkdir. Qalan beş hissəsi isə, yəni, altıda beşi, eyni ata və anadan olan qardaş və bacıya miras qalacaqdır. Belə ki, hər bir qardaş bacının payının iki qatı qədər miras payı alacaq.

Məsələ 1192: Əgər mərhumun vərəsələri “eyni ata və anadan olan qardaş-bacı və eyni anadan dünyaya gələn bir neçə qardaş-bacı” olsalar, mal üç hissəyə bölünər. Bir hissəsi, yəni əsas malın üçdə biri, eyni anadan olan qardaş və bacının arasında bərabər bölünərək, verilir. Onun qalan iki hissəsi, yəni, üçdə ikisi isə eyni ata və anadan olan qardaş və bacıya miras qalar.

Məsələ 1193: “Mərhumun eyni atadan olan qardaş və ya bacıları” yalnız o halda miras alırlar ki, mərhumun eyni ata-anadan qardaşı və ya bacısı olmasın və bu halda onların işində miras bölgüsünün keyfiyyəti, eyni ata-anadan olan qardaş və bacının miras bölgüsü kimi olacaqdır ki, keçən məsələdə bəyan edilmişdir.

Meyitin qardaşı övladı və bacısı övladının irsi

Məsələ 1194: Əgər şəxsin vəfat etdiyi zaman qardaş və bacısı olmasa, onun miras payı onların övladlarına keçir, yəni ilk növbədə mərhumun övlad sahibi olan qardaş və

⁹⁶⁸ - Məsələ, mərhumun bir ata və anadan olan iki qardaşı və bir bacısı olarsa, mal beş yerə bölünər, qardaşların hər birinə iki hissə, bacıya isə bir hissə miras payı düşər.

bacılarının hər biri sağ hesab olunur, onların hər birisinin miras payı hesablanır və övladları arasında bölünür.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, eyni anadan dünyaya gələn qardaş və bacının hər birinin payı, onların bəzisinin qız, bəzisinin oğlan olmasına baxmayaraq övladları arasında bərabər bölünür.

Lakin eyni ata-anadan dünyaya gələn və yaxud ataları bir olan qardaş və bacılarının övladlarının bəzisi oğul, bəziləri isə qız olsalar, böyük fəqihlərin məşhur rəyinə görə - Allah onlara rəhmət eləsin - hər oğul qızdan iki dəfə çox miras alır, lakin bir ehtimal var ki, miras onlar arasında bərabər bölünmüş olsun. Deməli, bu işdə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır və vacib ehtiyata əsasən, bir-biri ilə müsaliyə etməlidirlər (razılışmışlardır).⁹⁶⁹

Arvadın yaxud ərin qardaş və bacı ilə birgə irsi

Məsələ 1195: Əgər mərhumun əri ilə yanaşı "bir qardaş və ya bir bacı (eyni atadan və ya eyni anadan və ya eyni ata-anadan olan) olarsa, ər əsas malın ikidə bir hissəsini irs alır. Qalan hissəsi isə qardaş və ya bacının mirasının payına düşür.

Məsələ 1196: Əgər mərhumun əri ilə yanaşı, eyni ata və anadan olan bir neçə qardaş və ya bacı olarsa, ər əsas malın ikidə bir hissəsini irs alır. Qalanı isə eyni valideynlərdən olan qardaşların və ya bacıların arasında bərabər bölünür və əgər eyni ata-anadan olan qardaş və bacılar birlikdədirsə, hər bir qardaş bacının miras payının iki qatı qədər miras payı alacaq.

Məsələ 1197: Əgər mərhumun əri ilə yanaşı, eyni anadan olan bir neçə qardaş və ya bacısı, yaxud eyni anadan olan bir neçə qardaş və bacısı olarsa, ər əsas malın ikidə birini (yarısını) miras alır, qalanı isə digər varislər arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1198: Əgər mərhumun əri ilə birgə, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısı və eyni anadan olan qardaş və ya bacısı olsa, ər əsas malın ikidə birini miras alacaq, eyni ananın övladları olan qardaş və ya bacısının irsi isə əsas maldan altıda birdir. Qalanı, yəni altıda ikisi isə, eyni ata-anadan olan qardaş və bacıya miras qalacaq. Bu məbləğdən hər bir qardaş, bacının payının iki qatı qədər miras payı alacaq.⁹⁷⁰

Məsələ 1199: Əgər mərhumun əri ilə yanaşı, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısı və eyni anadan olan bir neçə qardaş və ya bacısı, yaxud eyni anadan dünyaya gələn qardaş və bacısı" olarsa, ər əsas malın ikidə birini miras alacaq. Ana tərəfdən qohumluğu olan sözügedən şəxslər isə hamısı birlikdə, əsas malın üçdə birini miras alırlar. Bu məbləğ

⁹⁶⁹ - Məsələn, mərhumun vərəşləri mərhumun bir qardaşının eyni ata və anadan dünyaya gələn iki övladıdırsa, onlardan biri oğlan, digəri qızıdırsa, birinci ehtimala əsasən, oğlan mirasın üçdə ikisini və qız mirasın üçdə birini alır, ikinci ehtimala görə isə hər iki övladın hər birinin miras payı ikidə birdir (yəni yarısıdır). Deməli, oğlanın mirasın ikidə birini və qızın mirasın üçdə birini irs alacağına əminik. Bu iki miqdarın arasındakı fərq, yəni altıda biri barədə ehtiyat və müsaliyə (razılışma) edirlər.

⁹⁷⁰ - Bu və buna bənzər hallarda ümumi qayda belədir ki, ər və arvadın varisliyinə görə anası bir olan qardaş və bacıların miras payından heç nə azalmır, ancaq ata və anası bir olan qardaş və bacıların payından çıxılır. Buna görə də, eyni anadan olan qardaş və ya bacı bir nəfər olsa, əsas malın altıda birini irs alar, birdən çox olarsa, əsas malın üçdə birini miras alar, qalanı isə digər varislərə məxsusdur.

onların arasında bərabər bölünür və yerdə qalanı, yəni altıda biri valideynləri eyni olan qardaş və bacısına çatır. Bu məbləğdən hər bir qardaş, bacının payının iki qatı qədər miras payı alacaq.

Məsələ 1200: Əgər mərhumun xanımı ilə birgə, yalnız “bir qardaş və ya bir bacı (eyni ata və ya eyni ana və ya eyni ata-anası olan) olarsa, arvad əsas malın⁹⁷¹ dördüdə bir hissəsini miras alır, mirasdan qalan hissəsi isə qardaş və ya bacının payıdır.

Məsələ 1201: Əgər mərhumun xanımı ilə yanaşı, “eyni ata və anadan olan bir neçə qardaş və ya bacı” olarsa, arvad əsas malın səkkizdə bir hissəsini irs aparır. Qalanı isə valideynləri eyni olan qardaşların və ya bacıların arasında bərabər bölünür və əgər ata-anası eyni olan qardaş və bacılar birlikdədirsə, hər bir qardaş bacının payının iki qatı qədər miras payı alacaq.

Məsələ 1202: Əgər mərhumun xanımı ilə yanaşı, eyni anadan olan bir neçə qardaş və ya bacısı, yaxud eyni anadan olan bir neçə qardaş və bacısı olarsa, xanım əsas malın dördüdə birini miras alır, qalanı isə digər varislər arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1203: Əgər mərhumun xanımı ilə yanaşı, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısı və eyni anadan olan bir qardaş və ya bir bacısı” olarsa, xanım əsas malın dördüdə birini miras alacaq, eyni anadan olan qardaş və ya bacısının mirasdan payı əsas malın altıda biri olacaq, qalanları, yəni on ikidə yeddisini isə, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısı miras alacaqdır və bu məbləğdən hər bir qardaşın payı hər bir bacının payının iki misli qədərdir.

Buna əsasən, mərhumun xanımının miras payı on ikidə üç, eyni anadan olan qardaş, ya bacının payı on ikidə iki, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısının miras payı isə malın on ikidə yeddisidir.

Məsələ 1204: Əgər mərhumun xanımı ilə yanaşı, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısı və eyni anadan olan bir neçə qardaş və ya bacısı, yaxud eyni anadan dünyaya gələn qardaş və bacısı” olarsa, xanım əsas malın dördüdə birini miras alacaq, ana tərəfdən qohumluğu olan sözügedən şəxslər isə hamısı birlikdə, əsas malın üçdə birini miras alırlar. Bu məbləğ onların arasında bərabər bölünür və yerdə qalanı, yəni on ikidə beşi, valideynləri eyni olan qardaş və bacısına çatır. Bu məbləğdən hər bir qardaş, bacının payının iki qatı qədər miras payı alacaq.

Buna əsasən, mərhumun xanımının miras payı on ikidə üç, ana qohumlarının miras payı on ikidə dörd, eyni ata-anadan olan qardaş və bacısının miras payı isə malın on ikidə beşidir.

Qardaş və bacı ilə birgə baba və nənənin irsi

Məsələ 1205: Əgər mərhumun vərəsələri, “ana tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi və eyni anadan olan qardaş və ya bacı və ya hər ikisi” olarsa, bəziləri kişi, bəziləri qadın olsa belə, mal onların arasında bərabər bölünər.

Məsələ 1206: Əgər mərhumun vərəsələri, “ata tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi və eyni ata-anadan olan qardaş və ya bacı⁹⁷² və ya hər ikisi” olarsa, onların hamısının kişi və

⁹⁷¹ - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti bu və 1252 və 1253 məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁹⁷² - Qeyd edək ki, 1193-ci məsələdə mərhumun eyni atadan olan qardaş və ya bacısının mirasının hökmü qeyd olunub.

ya qadın olması ehtimalı ilə mal aralarında bərabər bölünəcək və əgər qarışıq olsalar, hər bir kişi qadıncdan iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1207: Əgər mərhumun həm ata həm ana tərəfdən olan babaları və ya nənələri və ya onların hər ikisi və eyni zamanda bəziləri eyni ata və anadan, bəziləri eyni anadan olan qardaşları və ya bacıları və ya onların hər ikisi⁹⁷³ vərəsə olarsa, bu halda “ana tərəfdən qohumların, o cümlədən qardaş və bacıların, babaların və nənələrin vərəsəlik payı mərhumun əsas əmlakının üçdə birini təşkil edir və bəziləri kişi, bəziləri isə qadın olsa belə, onlar arasında bərabər bölünür.

Qalanı, yəni üçdə ikisi “ata qohumlarına”⁹⁷⁴ miras qalacaq və hər kişiye qadıncdan iki dəfə çox miras payı veriləcək, əgər hamısı kişi və ya hamısı qadıncdırsa, onlar arasında bərabər bölünəcək.

Məsələ 1208: Əgər mərhumun ata tərəfdən baba və ya nənəsi və ya onların hər ikisi və eyni anadan olan qardaş və ya bacısı və ya hər ikisi vərəsə olarsa, mərhumun eyni anadan yalnız bir qardaşı və ya bacısı olarsa, əsas malın altıda bir hissəsini miras payı alacaq. Əgər birdən çox olarsa, onlara əsas əmlakın üçdə biri miras qalar və aralarında bərabər bölünər. Malın qalan hissəsi isə ata tərəfdən olan baba və ya nənənin miras payıdır, həm baba, həm də nənə həyatdadırlarsa, babanın miras payı, nənənin miras payının iki misli qədərdir.

Məsələ 1209: Əgər mərhumun ana tərəfdən baba və ya nənə və ya onların hər ikisi və eyni ata və anadan olan qardaşı və ya qardaşları vərəsə olarsa, əsas malın üçdə biri ana tərəfdən babaya və ya nənəye miras qalır, hər ikisi həyatda olsalar, əsas malın üçdə biri onların arasında bərabər bölünür. Qalanı, yəni mirasın üçdə ikisi, eyni ata və anadan olan qardaş və ya qardaşlara məxsusdur.

Məsələ 1210: Əgər mərhumun ana tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi və eyni anadan olan iki və ya daha çox bacısı vərəsə olarsa, ana tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi, əsas malın üçdə birini, hər ikisi olduqda isə malın üçdə birini bərabər şəkildə onlar arasında bölüşdürülür və qalanı, yəni üçdə ikisi eyni ata-anadan olan bacıların miras payıdır.

Məsələ 1211: Əgər mərhumun ana tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi və eyni ata və anadan olan bir bacısı vərəsə olarsa, ana tərəfdən olan baba və ya nənə və ya onların hər ikisi, əsas malın üçdə birini, hər ikisi həyatda olduqda da, malın üçdə birini miras alırlar və onların arasında bərabər şəkildə bölünür. Həmçinin, əsas malın ikidə biri bacıya miras qalır, qalan hissəsi, yəni altıda biri tam şəkildə bacının payı ola bilər və ya onunla baba və ya nənə arasında paylarına nisbətə bölünə bilər. Odur ki, bu işdə ehtiyatın tələblərinə uyğun əməl etmək lazımdır və vacib ehtiyata əsasən (bu haqda) bir-biriləri ilə müsalihə (razılaşma) etməlidirlər.⁹⁷⁵

⁹⁷³ - Eynilə.

⁹⁷⁴ - “Atanın qohumları”ndan məqsəd, ata tərəfdən olan babalar, nənələr, eyni ata və anadan olan qardaş və bacılar, nəzərdə tutulur.

⁹⁷⁵ - Məsələnin fərziyyəsində ana tərəfdən baba, ya nənə və ya onların hər ikisi əmlakın otuzda onunu, eyni ata və anadan olan bacısı isə əmlakın otuzda on beş hissəsini miras payı alır. Qalan otuzda beş hissəsindən isə otuzda üçü bacıya miras qalır. Yerdə qalan otuzda iki hissəsi isə, bacı ilə baba və ya nənə və ya hər ikisi arasında müsalihə (razılaşma) yolu ilə həll ediləcəkdir.

Məsələ 1212: Əgər mərhumun həm ata həm ana tərəfdən babaları və ya nənələri və ya onların hər ikisi və eyni anadan olan qardaşı və ya bacısı vərsə olarsa, ana tərəfdən olan babanın və ya nənənin və ya ana tərəfdən olan qardaşın və ya bacının miras payı, əsas malın üçdə birini təşkil edir ki, hətta bəziləri kişi, bəziləri qadın olsa belə, aralarında bərabər şəkildə bölünür.

Qalan, yəni vərsəlik payının üçdə ikisi, ata tərəfdən babanın və ya nənənin payıdır və hər ikisi həyatdadırlarsa, babanın miras payı, nənənin miras payının iki misli qədərdir.

Məsələ 1213: Əgər mərhumun ata tərəfdən baba və ya nənə və ya hər ikisi və ya bəzisi eyni ata və anadan olan qardaş və ya bacısı,⁹⁷⁶ bəzisinin isə təkə eyni anadan olan qardaş və bacıları vərsə olarsa, mərhumun ana tərəfdən eyni olan yalnız bir qardaşı və ya bacısı varsa, əsas malın altıda biri və əgər birdən çox olarsa, toplamda əsas malın üçdə birini miras alacaqlar ki, onların arasında bərabər bölünəcəkdir. Qalanı isə qardaşın və ya bacının, ya ata və anası bir olan qardaş və bacının və ata tərəfdən baba və ya nənənin, ya ata tərəfdən olan nənənin, ya onların hər ikisinin miras payıdır. Hər bir kişi qadından iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1214: Əgər mərhumun ana tərəfdən baba və ya nənəsi və ya hər ikisi və qardaşı ya bacısı və ya bəzisi eyni ata və anadan olan,⁹⁷⁷ bəzisi isə təkə eyni anadan olan qardaş və bacıları vərsə olarsa, ana tərəfdən baba, ya nənə, ya hər ikisi və qardaşı, ya bacısı, təkə eyni anadan olan qardaş və bacılar əsas malın üçdə birini miras payı olaraq alacaq və onların arasında bərabər bölünəcəkdir.

Qalanı, yəni üçdə ikisi, qardaşı, ya bacısı, ya eyni ata və anadan olan qardaş və bacınıdır ki, hər bir kişi qadından iki dəfə çox miras alacaq.

Qardaş və bacının övladları ilə birgə baba, nənə, qardaş və bacı

Məsələ 1215: Əgər mərhumun ana tərəfdən babası, ya nənəsi və ya hər ikisi və yaxud eyni ata-anadan olan qardaşı, ya bacısı, ya hər ikisi⁹⁷⁸ vərsə olarsa, eyni ata və anadan olan qardaş ya bacısının övladları varis olmayacaqdır.

Amma qeyd olunan fərziyyədə, eyni anadan olan qardaş və bacı övladlarının miras almasına bir maneə yoxdur.⁹⁷⁹

Qeyd etmək lazımdır ki, ana tərəfdən baba və nənə, eyni anadan olan qardaş və bacı övladları, əsas əmlakın üçdə birini miras payı olaraq alacaqlar,⁹⁸⁰ qalan üçdə iki hissəsi isə digər vərsələrə veriləcək.

⁹⁷⁶ - “Mərhumun eyni atadan olan qardaşı və ya bacısı” yalnız o halda miras alacaq ki, mərhumun eyni ata-anadan olan qardaşı və ya bacısı yoxdur və bu halda, onların işində mirasın bölünmə keyfiyyəti eyni ata-anadan olan qardaşı və ya bacılarinki kimi olur.

⁹⁷⁷ - Eynilə.

⁹⁷⁸ - Eynilə.

⁹⁷⁹ - Bu hökm, həmçinin, qeyd olunan şəxslərdən başqa, atanın babası, ya nənəsi, və ya hər ikisinə də aid edilir.

Məsələ 1216: Əgər mərhumun vərəsələri, “ata tərəfdən baba, ya nənə və ya hər ikisi və eyni anadan olan qardaş, ya bacı və ya hər ikisi” olsalar, eyni anadan olan qardaş ya bacısının övladları varis olmayacaqdır.

Amma qeyd olunan fərziyyədə eyni ata-anası qardaş və bacı övladlarının miras almasına heç bir maneə yoxdur.⁹⁸¹

Qeyd etmək lazımdır ki, eyni anadan olan qardaş və ya bacı övladları və ya onların hər ikisi 1213-cü məsələyə görə varis olur, qalan mal isə ata tərəfdən nənə və babaya, eyni ata anadan bir olan qardaş və bacıların övladlarına miras keçir.⁹⁸²

İkinci dəstə olan babalar, nənələr, qardaşlar, bacılar ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi

Məsələ 1217: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, ana tərəfdən baba, ya nənə və ya hər ikisi və eyni anadan olan qardaş, ya bacı və ya hər ikisi olsalar, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq.⁹⁸³ Qalanı isə digər varislər arasında, bəziləri kişi, bəziləri isə qadın olsa da, bərabər şəkildə bölünür.

Məsələ 1218: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, ata tərəfdən baba, ya nənə və ya hər ikisi və eyni ata və anadan olan qardaş,⁹⁸⁴ ya bacı və ya hər ikisi olsalar, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq. Qalan hissəsi isə miras olaraq digər vərəsələrə keçəcək. Onların hamısının kişi və ya qadın olması ehtimalı ilə mal aralarında bərabər bölünəcək və əgər qarışıq olsalar, hər bir kişi qadından iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1219: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, həm ata və həm ana tərəfdən olan babaları və ya nənələri və ya onların hər ikisi olsa və qardaşları və ya bacıları və ya onların hər ikisi olsa (bəziləri eyni ata və anadan, bəziləri isə yalnız eyni anadan

⁹⁸⁰ - Sözügedən övladların miras payını hesablamaq üçün, ilk növbədə, mərhumun eyni anadan olan bacı və qardaşının hər birinin sağ olduğu fərz edilir və əvvəlki məsələlərə əsasən onların mirasının miqdarı müəyyən edilir və eyni anadan olan qardaş və bacılarının hər birinin payı, həmin qardaşın və ya bacının övladları arasında bərabər bölünür.

⁹⁸¹ - Bu hökm, həmçinin qeyd olunan şəxslərdən başqa, “ananın babası, ya nənəsi və ya onların hər ikisi” olduqda da tətbiq edilir. Bu halda ana tərəfdən olan qohumlar (yəni ana tərəfdən olan baba, ya nənə, yaxud hər ikisi və anası bir olan qardaş və bacı və ya hər ikisi) 1207-ci məsələyə uyğun olaraq miras alacaq, qalan mal isə ata tərəfdən olan nənə-baba və eyni ata və anadan olan qardaş və bacıların övladlarına miras qalacaq. Sözügedən övladların irs payını hesablamaq üçün növbəti haşiyədə qeyd olunan hökmə əsasən əməl olunmalıdır.

⁹⁸² - Eyni ata anadan olan qardaş və bacıların övladlarının miras payını hesablamaq üçün, mərhumun eyni ata və anadan olan bacı və qardaşının hər birinin sağ olduğu fərz edilir və əvvəlki məsələlərə əsasən onların mirasının miqdarı müəyyən edilir və eyni ata və anadan olan bacı və qardaşın hər birinin payı, həmin qardaşın və ya bacının övladları arasında, 1194-ci məsələdə verilən izahatla əsasən, bərabər bölünür.

⁹⁸³ - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti 1252 və 1253 məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁹⁸⁴ - Qeyd edək ki, 1193-cü məsələdə mərhumun eyni atadan olan qardaş və ya bacısının mirasının hökmü qeyd olunub.

olan)⁹⁸⁵, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Bu halda, ana tərəfin qohumları, o cümlədən qardaşlar və bacıların, babaların və nənələrin vərəsəlik payı, mərhumun əsas əmlakının üçdə birini təşkil edir və bəziləri kişi, bəziləri isə qadın olsa belə, onlar arasında bərabər bölünür. Malın qalanı ata tərəfdən olan qohumlara⁹⁸⁶ miras qalır və miras payı hər kişiye, qadından iki dəfə çox verilir. Əgər hamısı kişi və ya qadındırsa, onların arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1220: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, “ata tərəfdən baba və ya nənə və ya onların hər ikisi və ana tərəfdən qardaş və ya bacısı və ya hər ikisi” olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs aparacaq. Əgər mərhumun ana tərəfdən eyni olan yalnız bir qardaşı və ya bacısı varsa, əsas malın altıda biri və əgər birdən çox olarsa, toplamda əsas malın üçdə birini miras alacaqlar ki, onların arasında bərabər bölünəcəkdir. Qalanı isə ata tərəfdən baba və ya nənənin miras payıdır. Əgər baba və nənə ikisi də həyatda olsalar, baba nənədən iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1221: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, “ana tərəfdən baba, ya nənə və ya onların hər ikisi və ata və anası bir olan qardaşı və ya qardaşları” olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Həmçinin, əsas malın üçdə biri ana tərəfdən babaya və ya nənəyə, miras qalacaq. Ana tərəfdən baba və ya nənə, hər ikisi həyatda olsalar, əsas malın üçdə biri onların arasında bərabər bölünür. Qalanı, eyni ata anadan olan qardaş və ya qardaşlara məxsusdur.

Məsələ 1222: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, “ana tərəfdən baba, ya nənə və ya onların hər ikisi və eyni ata anadan olan bir yaxud bir neçə bacıları” olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Həmçinin, əsas malın üçdə biri ana tərəfdən babaya və ya nənəyə, yaxud hər ikisinə miras qalacaq. Ana tərəfdən baba və ya nənə, hər ikisi həyatda olsalar, əsas malın üçdə biri onların arasında bərabər bölünür. Qalanı, eyni ata anadan olan bacı və ya bacılara məxsusdur.

Məsələ 1223: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, həm ata həm ana tərəfdən babaları və ya nənələri və ya onların hər ikisi olsa və eyni anadan olan qardaşı və ya bacısı olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Ana tərəfdən olan babanın, ya nənənin və ya ana tərəfdən olan qardaşın, ya bacının miras payı, əsas malın üçdə birini təşkil edir ki, hətta bəziləri kişi, bəziləri qadın olsa belə, aralarında bərabər formada bölünür. Qalanı isə ata tərəfdən baba və ya nənənin miras payıdır. Əgər baba və nənənin hər ikisi həyatda olsalar, baba nənədən iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1224: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvaddan başqa, “ata tərəfdən baba, ya nənə və ya hər ikisi və ya bəzisi eyni ata anadan olan qardaş, ya bacı,⁹⁸⁷ bəzisi isə təkcə eyni anadan olan qardaş və bacı olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Mərhumun ana tərəfdən eyni olan yalnız bir qardaşı və ya bacısı varsa, əsas malın altıda biri və əgər birdən çox olarsa, toplamda əsas malın üçdə birini miras alacaqlar

⁹⁸⁵ - Eynilə.

⁹⁸⁶ - “Atanın qohumları”ndan məqsəd, ata tərəfdən olan babalar, nənələr, ata və anası bir olan qardaş və bacılar, nəzərdə tutulur.

⁹⁸⁷ - Mərhumun eyni atadan olan qardaş və ya bacısının vərəsəlik hömkələri 1193-cü məsələdə bəyan edilmişdir.

ki, onların arasında bərabər bölünəcəkdir. Qalanı isə qardaşın, ya bacının, ya da eyni ata anadan olan qardaş və bacının və ata tərəfdən baba və ya nənənin, ya ata tərəfdən olan nənənin, ya onların hər ikisinin miras payıdır. Hər bir kişi qadından iki dəfə çox miras alacaq.

Məsələ 1225: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və ya arvadın başqa, ana tərəfdən baba, ya nənə və ya hər ikisi olsa və bəziləri eyni ata və anadan,⁹⁸⁸ bəziləri yalnız eyni anadan olan qardaş və ya bacı olarsa ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq. Bu halda, ananın babası, ya nənəsi və ya hər ikisi və ya eyni anadan olan qardaşın, ya bacının və ya qardaş və bacının vərəsəlik payı, mərhumun əsas əmlakının üçdə birini təşkil edir və onlar arasında bərabər bölünür. Malın qalanı eyni ata anadan olan qardaş və bacının, qardaşın, ya bacının miras payıdır ki, bu pay, hər kişiye, qadından iki dəfə çox verilir.

Üçüncü dəstənin irsi

Əmi və bibinin irsi

Məsələ 1226: Əgər mərhumun vərəsəsi istər eyni ata anadan, istər eyni atadan istərsə də eyni anadan ancaq bir əmi və ya bir bibisi olarsa bütün mal ona miras çatır.

Məsələ 1227: Əgər mərhumun vərəsələri “bir neçə əmi və ya bibisi olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar”, mal onların arasında bərabər bölünər.

Təbii ki, vərəsələr “əmi və ya bibi olsa və onlar eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan”, olarsa, əmi bibidən iki dəfə çox miras alar.⁹⁸⁹

Məsələ 1228: Əgər mərhumun vərəsələri əmi və ya bibisi və ya hər ikisi olsa, və onların bəziləri eyni atadan, bəziləri eyni anadan, bəziləri eyni ata və anadan olsalar, mərhumla atası eyni olan əmi və bibisi varis olmaz.

Deməli, mərhumun eyni anadan bir əmisi və ya bibisi varsa, əsas malın altıda bir hissəsini⁹⁹⁰ miras payı alacaq və qalanı, yəni miras payının altıda beşi, eyni ata və anadan olan bibisi və ya əmisinin və ya əmisinin və bibisinin payına düşür.

Həmçinin, mərhumun eyni anadan olan bir neçə əmisi, ya bibisi və ya əmi və bibisi varsa, əsas malın üçdə biri onlara, qalanı, yəni üçdə ikisi isə eyni ata və anadan olduğu əmi və bibiyə çatır. Bu qeyd olunan məqamların hamısında, əmi bibidən iki dəfə çox miras alar.⁹⁹¹

⁹⁸⁸ - Eynilə.

⁹⁸⁹ - Amma sözügedən vərəsələrin bərabər miras alması mümkün olduğundan, müstəhəb ehtiyata əsasən, ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Aradakı fərqi, öz aralarında müsaliyə etmələri (razılaşdırmaları) tövsiyə olunur. Odur ki, mərhumun vərəsəsi bir əmi və bir bibidirsə, əmi malın ikidə birini, bibisi isə malın üçdə birini miras payı alacaqdır. Qalan məbləğdə isə, yəni malın altıda bir hissəsi barədə müsaliyə etmələri (razılaşmaları) tövsiyə olunur.

⁹⁹⁰ - Bu məsələ və sonrakı məsələlərdə, əsas maldan məqsəd, 1157-ci məsələdə izah edilmişdir.

⁹⁹¹ - Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, eyni anadan olan əmi və bibi malın üçdə birinə nisbət, digər vərəsələr isə malın üçdə ikisinə nisbət, bu formada əməl etsinlər: “Sözügedən vərəsələrin bərabər miras alması mümkün

Qeyd etmək lazımdır ki, mərhumun eyni ata anadan olan əmisi və ya bibisi yoxdursa, eyni atadan olan əmisi, ya bibisi vərsələlikdə onların varisləri sayılırlar.

Dayı və xala ilə birgə arvadın və ərin irsi

Məsələ 1229: Əgər mərhumun vərsələləri, ər və ya arvaddan başqa, eyni ata-anadan, yaxud eyni atadan və ya eyni anadan olan yalnız əmi və ya bibisi olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq.⁹⁹² Qalanı isə əmiyə yaxud bibiyə miras payı olaraq verilir.

Məsələ 1230: Əgər mərhumun vərsələləri, ər və ya arvaddan başqa, “bir neçə əmi və ya bibisi olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı bir atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar”, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq. Qalan hissəsi isə digər varislər arasında bərabər bölünür.

Məsələ 1231: Əgər mərhumun vərsələləri, ər və ya arvaddan başqa, “əmi və ya bibisi olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar”, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq. Qalan hissəsi isə əmi və ya bibiyə miras payı olaraq çatır və əmi bibidən iki dəfə çox miras alacaqdır.⁹⁹³

Məsələ 1232: Əgər mərhumun vərsələləri, ər və ya arvaddan başqa, “əmi və ya bibisi və ya hər ikisi olarsa və onların bəzisi eyni ata anadan, bəzisi eyni atadan və bəzisi də eyni anadan olarsa, atası bir olan əmi və bibi mirasdan pay almayacaqdır. Ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq. Əgər mərhumun eyni anadan olan bir əmisi və ya bibisi varsa, əsas malın altıda bir hissəsini miras alacaqdır. Amma eyni anadan olan bir neçə əmisi, ya bibisi və ya əmisi və bibisi varsa, əsas mülkün üçdə birini miras payı alacaqlar.

Qalan miqdar, eyni ata anadan olan, əmi, ya bibi, yaxud əmi və bibinin miras payıdır və qeyd olunan halların hər birində əmi bibidən iki dəfə çox miras alır.⁹⁹⁴

Qeyd etmək lazımdır ki, mərhumun eyni ata anadan olan əmisi və ya bibisi yoxdursa, eyni atadan olan əmisi, ya bibisi və ya əmisi və bibisi vərsələlikdə onların varisləri sayılırlar.

olduğundan, müstəhəb ehtiyata əsasən, ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Aradakı fərqi, öz aralarında müsaliyə etmələri (razılaşdırmaları) tövsiyə olunur. Odur ki, mərhumun vərsəsi bir əmi və bir bibidirsə, əmi malın ikidə birini, bibisi isə malın üçdə birini miras payı alacaqdır. Qalan məbləğdə isə, yəni malın altıda bir hissəsi barədə müsaliyə etmələri (razılaşmaları) tövsiyə olunur.”

⁹⁹² - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti 1252 və 1253 məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

⁹⁹³ - Amma əmi və bibinin bərabər miras alması mümkün olduğundan, müstəhəb ehtiyata əsasən, ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir. Aradakı məbləğ fərqi haqda, onların arasında müsaliyə (razılaşma) əldə edilməlidir.

⁹⁹⁴ - Hərçənd, müstəhəb ehtiyata əsasən, eyni anadan olan əmi və bibi malın üçdə birinə nisbət, həmçinin eyni ata anadan olan əmi və bibi onlara aid olan miras payına nisbət, yuxarıda qeyd olunan haşiyəyə uyğun olaraq, əməl etsinlər.

Dayı və xalanın irsi

Məsələ 1233: Əgər mərhumun varisi ancaq bir dayı və ya bir əmisi olsa və o da istər eyni ata anadan, istər eyni atadan, istərsə də eyni anadan olarsa bütün mal ona miras çatır.

Məsələ 1234: Əgər mərhumun vərəsələri “bir neçə dayı və ya xalası olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar”, mal onların arasında bərabər bölünər.

Məsələ 1235: Əgər mərhumun vərəsələri, həm dayı, həm xala olsa və onlar eyni ata-anadan, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar, mirasın onların arasında bərabər bölüşdürülməsi və ya hər bir kişinin irs payının, qadından üçdə iki dəfə çox olması mümkün olduğu üçün, bu halda ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. vacib ehtiyata əsasən (bu haqda) bir-birləri ilə müsalihə (razılaşma) etməlidirlər.⁹⁹⁵

Məsələ 1236: Əgər mərhumun vərəsələri eyni ata andan olan dayısı, ya xalası və ya hər ikisi və eyni atadan olan dayısı və ya xalası və ya hər ikisi olarsa, sözügedən ata qohumlarının mirasdan məhrum edilməsi məsələsi məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Bu hökm, adı çəkilən vərəsələrdən başqa, eyni anadan olan dayı və ya xala və ya onların hər ikisi haqda da caridir.

Məsələ 1237: Əgər mərhumun vərəsələri, “yalnız eyni anadan olan bir dayısı və ya xalası və eyni ata və anadan olan dayısı və xalası, ya dayısı və ya xalası” varsa, əsas malın altıda bir hissəsi, eyni anadan olan dayı, ya xalaya miras payı qalacaq və qalanı, yəni miras payının altıda beşi, eyni ata və anadan olan dayısı və xalası, ya dayısı və ya xalasının payına düşür.

Həmçinin, mərhumun eyni anadan olan bir neçə dayısı və xalası və ya dayısı, ya xalası varsa, əsas malın üçdə biri onlara, qalanı, yəni üçdə ikisi isə eyni ata və anadan olduğu dayı və xalaya, ya dayıya, ya xalaya çatır. Bu qeyd olunan məqamların, dayı və xala arasındakı bölünmə keyfiyyəti keçən məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Dayı və xala ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi

Məsələ 1238: Əgər mərhumun vərəsələri, ər və ya arvaddan başqa, eyni ata anadan yaxud eyni atadan və ya eyni anadan yalnız bir dayı və ya bir xalası olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs alacaq.⁹⁹⁶ Qalanı isə dayıya yaxud xalaya miras payı olaraq verilir.

Məsələ 1239: Əgər mərhumun vərəsələri, ər və ya arvaddan başqa, “bir neçə dayı və ya xalası olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dördə bir hissəsini irs aparacaq. Qalan hissəsi isə digər varislər arasında bərabər bölünür.

⁹⁹⁵ - Buna görə də, mərhumun vərəsələri, məsələn, bir dayı və bir xaladırsa, dayı malın ikidə birini, xala isə malın üçdə birini miras almış olur. Qalan məbləğdə, yəni altıda birində müsalihə edirlər (razılaşırlar). Mərhumun vərəsələri üç dayı və dörd xaladırsa, hər dayı malın yeddidə bir hissəsi və hər xala malın onda birini miras payı alacaq və qalan məbləğdə, yəni otuz beşdə altı hissəsində müsalihə etməlidirlər (güzəştə getməlidirlər).

⁹⁹⁶ - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti 1252 və 1253 məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1240: Əgər mərhumun vərəsələri, ər və ya arvaddan başqa, “dayı və ya xalası olsa və onların hamısı eyni ata-anadan olsalar, yaxud hamısı eyni atadan və ya hamısı eyni anadan olsalar”, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Qalan hissəsi isə dayı və ya xalaya miras payı olaraq çatır.

Lakin mirasın onların arasında bərabər bölüşdürülməsi və ya hər bir kişinin irs payının, qadından üçdə iki dəfə çox olmasının mümkün olduğu üçün, bu halda ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən (bu haqda) bir-birləri ilə müsalihə (razişlama) etməlidirlər.

Məsələ 1241: Əgər mərhumun vərəsələri, ər və ya arvaddan başqa, eyni ata anadan olan dayı, ya xala və onların hər ikisi və eyni atadan olan dayı, ya xala və ya onların hər ikisi” olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Qalanı isə dayıya yaxud xalaya miras payı olaraq verilir.

Təbii ki, eyni ata anadan olan, dayı və xalanın həyatda olması ilə, eyni atadan olan dayı və xalanın miras payı almaması məsələsi məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən, bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır. Bu hökm, sözügedən vərəsədən əlavə, ana tərəfdən olan dayı, ya xalanın və ya hər ikisinin haqqında da caridir.

Məsələ 1242: Əgər mərhumun vərəsələri, ər və ya arvaddan başqa, eyni ata anadan olan dayı, ya xala və onların hər ikisi və eyni anadan olan dayı, ya xala və ya onların hər ikisi” olarsa, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq. Mərhumun eyni anadan olan bir dayısı, ya xalası olarsa, malın altıda birini və eyni anadan olan bir neçə dayısı, yaxud xalası və dayısı və xalası olarsa, malın üçdə birini miras alacaqdır.

Qalanı isə eyni ata anadan olan dayı və xalanın, ya dayının, ya xalanın miras payıdır və qeyd olunan halların hər birinin dayı və xala arasında bölüşdürülməsinin keyfiyyəti ötən məsələlərdə qeyd olunub.

Dayı və xala ilə birgə əmi və bibinin irsi

Məsələ 1243: Əgər mərhumun vərəsələri “bir və ya bir neçə dayı, ya xala, yaxud dayı və xala bir ya bir neçə əmi və bibi ilə birlikdə, ya əmi və bibi” olsalar, əsas malın üçdə biri dayı, ya xalaya və ya hər ikisinə miras qalır. Qalan hissələr, yəni o payın üçdə ikisi əmi, ya bibi və ya hər ikisinin mirasıdır.

Qeyd olunan hissələrin hər birinin bölünmə keyfiyyəti əvvəlki məsələlərdə deyildiyi kimidir.

Əmi, bibi, dayı və xala ilə birgə arvadın yaxud ərin irsi

Məsələ 1244: Əgər mərhumun vərəsəsi, ər və arvaddan başqa, əmi, ya bibisi və ya hər ikisi və dayı, ya xalası və ya hər ikisi olsalar, ər əsas malın ikidə birini, arvad isə dörddə bir hissəsini irs alacaq.⁹⁹⁷

⁹⁹⁷ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, əmi, bibi, dayı və ya xala - onlardan bir nəfər - olsa belə, miras əmi, bibi, dayı və xala övladlarına çatmır və bu qaydanın bir istisnası var: Bu qaydanın istisnası, mərhumun “atası eyni olan bir əmisi” və “eyni ata və anası olan əmisi oğlu” olduğu və dayı və xalası olmadığı haldır. Bu halda, miras eyni ata-anası olan əmisi oğluna keçir və atası eyni olan əmisi mirasdan pay almır. Lakin mərhumun əmisi və əmisi oğlu çoxdursa, yaxud mərhumun arvadı sağdırsa, bu hökm məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır. Təbii ki, mərhumun hər ikisi (eyni atadan olan əmisi” və “eyni ata anadan olan əmisi oğlu) ilə birlikdə dayısı və ya

Dayı ya, xala və ya hər ikisinin irs payı, əsas malın üçdə birini miras payı alacaq, qalanı isə əmi, ya bibisinin və ya hər ikisinin irs payıdır.

Qeyd olunan halların hər birinin bölgüsü, ər-arvadın olmadığı fərziyyəsində deyilən eyni formaya uyğundur.

Əmi, bibi, dayı və xalanın övladlarının irsi

Məsələ 1245: Əgər şəxsin öldüyü zaman əmisi, bibisi, dayısı və xalası olmasa, onların mirasının payı övladlarına çatacaq,⁹⁹⁸ ilk növbədə, mərhumun əmi, bibi, dayı və xalasının hər birinin sağ olduğu fərz edilir və onların mirasının miqdarı müəyyən edilir və övladları arasında bərabər bölünür.⁹⁹⁹

Əmi və bibi övladları, dayı və xala övladları arasında mirasın bölünməsinin keyfiyyəti, qardaş və bacıların övladları kimidir. Buna görə də, eyni anadan olan hər bir əmi, bibi, dayı və xalanın payı övladları arasında bərabər bölünür, hətta bəziləri kişi, bəziləri isə qız olsa belə.

Amma eyni ata anadan olan, yaxud eyni atadan olan əmi, bibi, dayı və xala övladlarının bəziləri kişi, bəziləri isə qadın olsalar, böyük fəqiqlərin məşhur rəyinə görə - Allah onlardan razı olsun - hər bir kişi qadına nisbət mirasdan iki dəfə çox pay alır. Lakin onların arasında mirasın bərabər şəkildə bölünməsi də mümkündür. Odur ki, bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir və vacib ehtiyata əsasən, bir-biriləri ilə müsaliyə etməlidirlər (razılşmalıdırlar).

Mərhumun ata və anasının əmisi, bibisi, dayı və xalasının irsi

Məsələ 1246: Mərhumun ata-anasının əmiləri, bibiləri, dayıları və xalaları, mərhumun əmisi, bibisi, dayısı, xalası və onların övladları - hər nə qədər aşağı gedərsə - olmadıqda vərəsə sayıla bilərlər.

Buna görə də mərhumun vərəsələri "onun atasının əmisi, bibisi, dayısı və xalası, və anasının əmisi, bibisi, dayısı və xalası" olduqda, əsas əmlakın üçdə biri mərhumun ana tərəfdən əmisi, bibisi, dayısı və xalasına miras qalır. Lakin mirasın onların arasında bərabər bölüşdürülməsi və ya hər bir kişinin irs payının, qadından üçdə iki dəfə çox olmasının

xalası varsa, ata və anası eyni olan əmisi oğlu mirasdan faydalanmayacaq və miras, vərəsəlik qaydalarına görə, əmisi ilə dayısı və ya xalası arasında bölünəcəkdir.

⁹⁹⁸ - Məsələn, əgər mərhumun vərəsəsi bir bibi qızı və bir neçə dayıoğlu olsa, bibiqızı mərhumun malının üçdə ikisini miras payı olaraq alacaq. Dayı oğlanlarının miras payı isə malın üçdə biridir ki, onların arasında bərabər şəkildə bölünəcəkdir.

⁹⁹⁹ - Məsələn, əgər mərhumun vərəsəsi, eyni ata və anadan olan bir əmioğlu və bir əmiqızı olarsa, onların hər ikisi bir mərhum əminin övladı olarsa, birinci ehtimala görə əmioğlunun miras payı malın üçdə ikisi, əmiqızının miras payı isə malın üçdə biridir. İkinci ehtimala əsasən, onların hər biri malın ikidə bir hissəsini (yarısını) miras alacaqlar. Deməli əmioğlunun dəqiq miras payı, malın ikidə bir hissəsi, əmiqızının miras payı isə malın üçdə bir hissəsidir. Qeyd olunan iki dəyər arasındakı fərq altıda birdir, bu bərdə ehtiyat edilməli və bu miqdar tərəflər arasında müsaliyə edilməlidir (razılşdırılmalıdır).

mümkün olduğu üçün, bu halda ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən (bu haqda) bir-biriləri ilə müsaliyə (razılaşma) etməlidirlər.

Qalan, yəni malın üçdə ikisi mərhumun atasının əmisi və bibisi və dayısı və xalasının miras payıdır. Bu məbləğin üçdə birini mərhumun dayısı ilə xalası öz aralarında bərabər şəkildə böləcəklər. Onun qalan üçdə iki hissəsi isə mərhumun atasının dayısı və xalasına miras qalır.

Lakin mirasın onların arasında bərabər bölüşdürülməsi və ya hər bir əminin irs payının, bibidən üçdə iki dəfə çox olmasının mümkün olduğu üçün, bu halda ehtiyatın tələbinə riayət etmək lazımdır. Vacib ehtiyata əsasən (bu haqda) bir-biriləri ilə müsaliyə (razılaşma) etməlidirlər.

Ər-arvadın irsi

Ər və arvadın irs payının miqdarı

Məsələ 1247: Əri ilə daimi nikah bağlamış və övladı olmayan qadın vəfat etsə, onun əsas malının¹⁰⁰⁰ ikidə biri miras payı olaraq ərinə, qalanı isə digər varislərə keçir.¹⁰⁰¹

Amma qadının həmin ərindən və ya başqasından övladı olarsa,¹⁰⁰² onun əsas malının dördə biri ərinə miras payı verilir, qalan mal-dövləti isə digər vərəsələrin irsi olar.

Məsələ 1248: Əgər kişi vəfat etsə və övladı olmazsa, onun əsas malının dördə biri daimi nikahlı həyat yoldaşının miras payıdır.¹⁰⁰³ Ərin malının qalan hissəsi isə digər varislərə keçir.¹⁰⁰⁴

Amma kişinin öz həyat yoldaşından və ya başqa qadından övladı olarsa,¹⁰⁰⁵ onun əsas malının səkkizdə biri həyat yoldaşının mirasının payına,¹⁰⁰⁶ malının qalan hissəsi isə digər varislərin payına düşür.

Məsələ 1249: Əgər mərhumun daimi nikahı olan birdən çox arvadı olarsa əvvəlki məsələdə arvadın mirasdan alacaq payı, hətta ər arvadlarının hamısı, yaxud bəzisi ilə yaxınlıq etməmiş olsa belə, onun arvadları arasında bərabər bölünəcəkdir. Mirasda onların hər birinin ayrıca payı yoxdur.

¹⁰⁰⁰ - Bu məsələ və sonrakı məsələlərdə, əsas maldan məqsəd, 1157-ci məsələdə izah edilmişdir.

¹⁰⁰¹ - Əgər arvadın ərindən başqa varisi yoxdursa, onun hökmü 1288-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹⁰⁰² - Övladlara nəvələr, nəticələr, kötükçələr və s. də aid edilir.

¹⁰⁰³ - Gələcək məsələlərdə izahatlarla bəyan olunacaq.

¹⁰⁰⁴ - Əgər ərin arvadından başqa varisi yoxdursa, onun hökmü 1288-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹⁰⁰⁵ - Övladlara nəvələr, nəticələr, kötükçələr və s. də aid edilir.

¹⁰⁰⁶ - Gələcək məsələlərdə izahatlarla bəyan olunacaq.

Müvəqqəti evlilikdə irs

Məsələ 1250: Müvəqqəti nikahda ər və arvad bir-birinə varis olurlar. Təbii ki, müvəqqəti nikah əqdi bağlayarkən hər ikisinin və ya birinin vərəsəlik haqqına malik olması şərti qoyulsa, bu şərtin səhikliyi məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır. Buna görə də, vacib ehtiyata əsasən, onların hər biri ilə mərhumun digər varisləri arasında müsalihə (razılaşma) əldə olunmalıdır.

Ər-arvadın irs apardığı malların növü və keyfiyyəti

Məsələ 1251: Ər arvadının bütün malından, daşınan və daşınmaz maldan, torpaq sahəsindən və qeyri-torpaq sahəsindən miras payı əldə edir.

Məsələ 1252: Arvadın ərinin malından miras almasının izahı aşağıdakı kimidir:

A) Arvad torpaq mülkiyyətindən, nə torpağın özündən, nə də qiymətindən miras almır. Bu bərdə, ev torpağı, bağ torpağı, kənd təsərrüfatı sahəsi və s. arasında heç bir fərq yoxdur. Necə ki, arvad ölü torpaqdan nə onu münbitləşdirməmişdən əvvəl, nə də münbitləşdirdikdən sonra ondan miras payı almır.

B) Arvad tikilinin və binanın özünü, eləcə də əkilmiş ağacları¹⁰⁰⁷ və adətən bir yerdən başqa yerə köçürülməyən belə obyektləri (daşınmaz əmlakı) miras payı olaraq almır, lakin o, onların qiymətindən miras alır.

Deməli, onun yuxarıda qeyd olunan əşyaların özündə heç bir payı yoxdur və yalnız onların maliyyətinə (qiymətinə) payı var və vərəsələrlə şərikdir¹⁰⁰⁸ və vərəsə həmin əşyaların qiymətindən arvadın mirasının payını ona nağd şəkildə ödəsə, o, qəbul etməlidir.

Təbii ki, digər vərəsələr də istəsələr, həmin malın özündən arvadın miras payını verə bilirlər və bu halda, arvad, digər vərəsələr kimi həmin malda şərik olur və onun dəyərini tələb etmək hüququna malik deyildir və əgər bundan sonra varislər pəşman olub, malı deyil, dəyərini arvada vermək istəsələr, qadının onu qəbul etməsi vacib deyil.

C) Pul və nağd ödənişlər,¹⁰⁰⁹ qızıl sikkələr, ev əşyaları, kitablar, avtomobillər, mobil telefonlar, planşetlər, kompüterlər və yuxarıda A və B bəndlərində qeyd olunan əşyalardan başqa digər mallara münasibətdə, arvad, digər vərəsələr kimidir və öz miras payının məbləği miqdarında onlarla şərikdir.¹⁰¹⁰ Sözügedən məqamlarda vərəsələr onu malın

¹⁰⁰⁷ - Böyük və kiçik ağaclar (kollar), meyvə verən ağaclar və meyvəsiz ağaclar arasında fərq yoxdur.

¹⁰⁰⁸ - Başqa sözlə desək, arvadın miras payı sözügedən malın "maliyyətinə şəriklik" şəklindədir; Onların "maliyyətinə şəriklik" formasında deyil.

¹⁰⁰⁹ - Bu hökmə, mərhumun başqalarına verdiyi və tələbkər olduğu, pul və nağd pul şəklində olan borc da daxildir.

¹⁰¹⁰ -Malın özündə (mülkiyyətində) şərik olmaq.

qiymətini (dəyərini) qəbul etməyə məcbur edə bilməzlər və hökmün təfərrüatları gələcək məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.¹⁰¹¹

Məsələ 1253: Arvad torpağın özündən deyil torpağa aid olan hüquqdan miras alır. Buna görə də, arvad abadlaşmadan əvvəl daşlarla əhatə olunmuş və ya işarələnmiş ölü torpağın “təcir haqqı”nı miras alır.¹⁰¹²

Eyni şəkildə, arvad “dükanların və biznes binalarının sərqufli haqqını”¹⁰¹³ və vəqf torpaqlarının “təqdim haqqı” və ya “təhvil haqqı”¹⁰¹⁴ və çay və quyu şəbəkəsinin “su haqqı” və “su paylayıcı şəbəkənin haqqı” kimi digərinə ötürülə bilən haqqları irs ala bilər.

Məsələ 1254: Arvadın yalnız qiymətindən (dəyərindən) miras aldığı¹⁰¹⁵ “daşınmaz əşyalar”ın və “daşınan əşyaların” təyin edilməsinin meyarı¹⁰¹⁶ üfddür.

Buna görə də, ənənəvi olaraq binanın bir hissəsi sayılan və adətən ev satılan zaman onunla birgə alqı-satqıda olan əşyaların - su, işıq və qaz sayğacı, binanın santexnikası - kimi əşyaların alqı-satqı qiymətindən arvada miras qalır. Mənzilin əşyalarına gəldikdə isə, - xalça, qab-qacaq, mebel, soyuducu və qızdırıcı kimi əşyaların - özündə də, digər varislərlə şərikdir.

Eynilə, heyvanlar - qoyun, inək, dəvə, atlar - və velosipedlər, motosikletlər, avtomobillər kimi nəqliyyat vasitələri, eləcə də kənd təsərrüfatında istifadə olunan bəzi alətlər və avadanlıqlar - traktorlar, tilerlər, kombaynlar, kotanlar, oraqlar, bel və külüng - və ya digər peşələrin bəzi alətləri “daşınan əşyalar” hesab olunur.

Məsələ 1255: İnsan öldüyü zaman, yığılmamış meyvə və məmulatlar, əgər onları bu halda yığıb yemək adidirsə, məsələn, yaşıl üzüm və ya yetişməmiş xurma¹⁰¹⁷ kimi, daşınan mal sayılır. Belə olmadığı təqdirdə isə, daşınmaz mal sayılır. Məsələn, adi halda yetişməmiş meyvələrin yığılıb yeyilmədiyi kimi.

¹⁰¹¹ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər ər-arvadın oğlu olarsa, onun vəfatı halında, “Həbvə” onun böyük oğluna aiddir ki, bunun izahı “1269 və ondan sonrakı” məsələlərdə qeyd olunur, arvad və digər varislərin “Həbvə”də payı yoxdur. (Atanın vəfatından sonra vərəsəlik hüddudlarından kənarda böyük oğluna keçən silah, paltar, üzük, Quran kimi şəxsi əşyaları, “Həbvə” adlanır. Müt.)

¹⁰¹² - “Təhcir hüququ”nın mənasının tam izahı, üçüncü cildin 1356-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

¹⁰¹³ - Sərquflidən məqsəd, ticarət məkanından faydalanmaq və istifadə etmək haqqıdır ki, şəxs əvəz ödəməklə bu haqqa sahib olmuşdur. Bu haqda üçüncü cild, 609-610-cu məsələlərdə izah verilib.

¹⁰¹⁴ - Bəzən vəqfin mütəvəllisi, vəqf və şəriət normalarının məqsədə uyğunluğuna riayət edərək, müəyyən məbləğdə pul almaq müqabilində ayrı-ayrı şəxslərə vəqf torpaqları verir və onlar mütəvəllidən mülkün tikintisi və icarəyə verilməsi və onunla razılaşdırıla bilən digər ənənəvi işlərdə bir sıra öncəlik haqqına sahib olurlar ki, bu, ürfün dilində, “təqdim haqqı” və “qəbul etmə haqqı” kimi şərh edilir.

¹⁰¹⁵ - “1252”-ci nömrəli məsələnin b bəndi.

¹⁰¹⁶ - “1252” nömrəli məsələnin c bəndi.

¹⁰¹⁷ - Yetişməmiş xurma yemək adidir.

Həmçinin kökü yerdə olan bitkilər kimi. Onların kökü daşınmaz mal sayılır. Amma onların meyvələrini, elə o halda yığıb, yemək adi hal hesab olunursa, daşınmaz mal sayılır. Məsələn, soğanağı yerdə qalan zəfəran çiçəyi kimi, soğanı yerdə qalır və zəfərardan istifadə etmək üçün çiçəyi yığılır.

Məsələ 1256: Su quyuları, su quyularını birləşdirən kəmərlər şəbəkəsi, çeşmələr və bu kimi şeylər torpaq hökmündədir. Onların tikilməsində istifadə olunan kərpic və əşyalar isə bina statusuna malikdir. Lakin insan öldüyü zaman quyularda, su quyularını birləşdirən kəmərlər şəbəkəsi, hovuzlarda və bu kimi şeylərdə mövcud olan su, daşınan əşya sayılır.¹⁰¹⁸

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bir şəxs zirzəmi və ya quyu qazsa, lakin su çıxmazdan əvvəl ölsə, qazdığı yer bina hökmünə malikdir.

Məsələ 1257: Əgər binaların, tikililərin, ağacların və s. dəyərini təyin etmək istəsələr, onları mütəxəssislərin təyin etdiyi adi qiymət kimi hesablamalıdır. Belə ki, özünün adi və təbii formasında, hazırkı sosial statusunu qorumaqla, torpaq və üzərində yerləşən binanın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, qiymət təyin etməlidirlər.¹⁰¹⁹

Məsələ 1258: Arvadın ancaq onun qiymətindən miras aldığı mallar,¹⁰²⁰ onların qiyməti, mərhumun ölümü zamanı olan qiymət deyil, arvadın miras payı həmin maldan ödənildikdə hesablanmalıdır.¹⁰²¹

Məsələ 1259: Mərhumun xanımı, yalnız qiymətindən miras aldığı mallardan hər hansı formada istifadə etmək istədikdə¹⁰²² digər vərəsələrdən icazə (razılıq) almalıdır.

Həmçinin, digər vərəsələr qadının razılığı olmadan sözügedən əmlakdan satış, bağışlama, müsalihə kimi mülikiyyətlərinin başqasına keçməsinə və ya xarab etmək, zədələmək kimi qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olan amillərdən istifadə edə bilməzlər. Amma xanımın miras payını ödədikdən sonra bu mümkündür. Deməli, həmin müлкə gediş-gəliş və o mənzildə qalmaq, namaz qılmaq kimi digər fəaliyyətlərin problemi yoxdur.

Məsələ 1260: Əgər vərəsələr üzrlü və ya səbəbsiz şəkildə, arvada qiyməti¹⁰²³ miras qalan əmlakın miras payının dəyərinin ödənilməsinə gecikdirsələr, arvad haqqını alana qədər o malların¹⁰²⁴ ücretül-mislini tələb etməyə ixtiyarı yoxdur.

¹⁰¹⁸ - 1253-ci məsələdə su haqqı ilə bağlı hökm qeyd olunub.

¹⁰¹⁹ - Buna görə də, digər qiymətqoyma üsulları - məsələn, onların yerdən qoparılmış fərz etmək və ya ödənişsiz və ya ödənişli eyni torpaqda qalaraq onların qiymətini hesablamaq - düzgün deyil.

¹⁰²⁰ - Onun izahı 1252-ci məsələnin b hissəsində qeyd edilmişdir.

¹⁰²¹ - Odur ki, əgər bazarda qiymətlərin dəyişməsi nəticəsində öləndən arvadın miras payını ödəyəne qədər həmin əmlakın qiyməti artıb və ya azalıbsa, onların cari dəyəri nəzərə alınmalıdır, baxmayaraq ki, ehtiyat müstəbəhdir ki, qiymət fərqi olduğu halda mərhumun arvadı və digər varislər bir-biri ilə razılaşsınlar.

¹⁰²² - Onun izahı 1252-ci məsələnin b hissəsində qeyd edilmişdir.

¹⁰²³ - Onun izahı 1252-ci məsələnin b hissəsində qeyd edilmişdir.

¹⁰²⁴ - Adi bazar qiymətinə olan icarə.

Eyni şəkildə, əgər vərəsələr sözügedən əmlakı icarə versələr, arvadın kirayədən payı yoxdur,¹⁰²⁵ həmçinin, məsələn, vərəsə öldükdən sonra miras qalmış fidan, böyüyüb ağaca çevrilsə, ya həmin müddətdə ağac meyvə verərsə, arvadın sözügedən meyvədə və ya ağacda payı yoxdur. Təbii ki, arvadın mirasını bilərəkdən və üzrsüz olaraq gecikdirmək günah sayılır və vərəsələr bu məsələdə səhlənkarlıq etməməlidirlər.

Ölüm həddində xəstəliyi olan şəxslə daimi nikah bağlandığı zaman, irsin hökmü

Məsələ 1261: Əgər ölümcül xəstəliyə¹⁰²⁶ düşər olmuş şəxs, bir qadınla evlənsə və eyni xəstəliyə görə onunla yaxınlıq etməmişdən əvvəl vəfat etsə, nikah əqdi batildir.

Buna görə də, qadın o kişidən irs almır, onun üçün mehriyyə təyin olunmur və vəfat iddəsi də saxlaması vacib deyildir.

Amma başqa bir səbəbdən, məsələn, qətl, qəza və ya başqa bir xəstəlik üzündən vəfat edərsə, məsələ məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda qadın¹⁰²⁷ ilə yaxınlıq olunarsa, nikah əqdi səhihdir və bununla bağlı bütün hökmlər tətbiq edilir.

Məsələ 1262: Əgər ölümcül xəstəliyə¹⁰²⁸ düşər olmuş şəxs, bir qadınla evlənsə və yaxınlıq etməzdən əvvəl qadın ondan əvvəl vəfat etsə, sonra kişi də sözügedən xəstəliyə görə vəfat etsə, nikah batildir və qadın üçün mehriyyə təyin olunmur, həmçinin, qadının ölümündən sonra sözügedən kişiye ondan (qadından) miras qalmır.

Amma başqa bir səbəbdən, məsələn, qətl, qəza və ya başqa bir xəstəlik üzündən vəfat edərsə, məsələ məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki halda qadın¹⁰²⁹ ilə yaxınlıq olunarsa, nikah əqdi səhihdir və bununla bağlı bütün hökmlər tətbiq edilir.

Məsələ 1263: Ölümcül xəstəlikdə məqsəd, insana ölüm təhlükəsi yaradan xəstəlikdir. Amma təsadüfən insanın ölümünə səbəb olan yüngül qızdırma kimi şeylər bura daxil deyil.

¹⁰²⁵ - Qeyd etmək lazımdır ki, vərəsə, mərhumun arvadını bu malın özündə şərik qoyarsa, arvadla digər vərəsələr arasında müştərəklik (mülkiyyətdə şəriklik) qaydaları tətbiq edilir. Məsələnin daha geniş izahı 1252-ci məsələnin b hissəsində qeyd edilmişdir.

Buna görə də, bu fərziyyədə, bina və tikililər kimi adət üzrə icarəyə götürülə bilən əmlaka münasibətdə arvadın miras payının ödənilməsinin qəsdən gecikdirilməsi halında, onlar arvadın borcunun ödənilməsinə zamındırlar. (bu məsəl əil əbağl ıdaha geni şızah üçüncü cıldd-ə, 1497ci məsələdə əqeyd edilmişdir.)

Həmçinin bu fərziyyədə qeyd olunan bina, vəfat etmiş arvadın icazəsi olmadan icarəyə verilsə, kirayə arvadın miras payına nisbət füzuli sayılır.

¹⁰²⁶ - Gələn məsələdə veriləcək izaha əsasən.

¹⁰²⁷ - Növbəti məsələlərdə qeyd olunan izahatla.

¹⁰²⁸ - Anal yaxınlıq olsa belə.

¹⁰²⁹ - Eynilə.

Məsələ 1264: Əgər ölümcül xəstəlik uzun sürsə, nikah xəstəliyinin sonunda onun ölümünə yaxın baş vermişsə, cinsi əlaqənin baş vermədiyi təqdirdə, qeyd olunan hökm 1261 və 1262 məsələlərə əsasən bu halda da caridir.

Lakin qeyd olunan vaxtdan əvvəl ölümcül xəstəliklə birgə nikah qılınsa, məsələ məhəlli işkaldır və bu halda ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 1265: Əgər ölümcül xəstəliyə düşər olmuş qadın, bir kişi ilə evlənsə, sonra qadın eyni xəstəlikdən və ya başqa səbəbdən vəfat etsə, nikah səhihdir və əri onunla yaxınlıq etmədiyi halda belə onun varisi sayılır.

Talaq verilən ər-arvad arasında irs hökmü

Məsələ 1266: Rici talaq verilmiş qadın iddə günlərində kişinin arvadı hökmündədir və ər-arvadın vəfatı halında nikahın bütün qanunları, məsələn, ər-arvad arasında qarşılıqlı miras almaq, onların hər biri vəfat etdiyi zaman müəyyən edilir. Lakin rici talağın iddəsi bitdikdən sonra, yaxud bəin talağın iddə günlərində, ər-arvaddan biri ölsə, o biri onun mirasından pay almayacaqdır.

Məsələ 1267: Əgər ər xəstə ikən arvadını boşasa və boşandıqdan sonra on iki qəməri ayı keçməmiş vəfat etsə, istər rici talaq, istərsə də bəin talaq olsun, arvad ondan üç şərtlə miras payı alır:

Birinci: Qadın həmin müddətdə evlənməmiş olsun. Buna görə də, əgər evli olsa, varis olmayacaq. Baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, digər varislər onunla müsalihə etməlidirlər (razılaşmalıdırlar).

İkincisi: Boşanma arvadın istəyi və razılığı ilə baş verməmiş olsun, əks halda, ərinə onu boşamaq üçün pul versə də, verməsə də,¹⁰³⁰ (öz razılığı ilə baş tutubsa) varis olmayacaqdır.¹⁰³¹

Üçüncü: Ər arvadını boşadığı xəstəliyə görə, eyni xəstəlikdən və ya başqa bir səbəbdən vəfat etmiş olsun. Buna görə də, əgər ər həmin xəstəlikdən sağalıb, başqa səbəbdən vəfat etsə, arvad onun varisi olmayacaq, əgər onun ölümü rici talaq iddəsi günlərində baş veribsə, bu hal istisnadır.

Ərin həyat yoldaşına təqdim etdiyi paltar və sair əşyaların miras hökmləri

Məsələ 1268: Kişinin öz arvadına geyinmək üçün aldığı paltarı, sahibi olaraq onun mülkiyyətinə keçirərsə, arvadın malı sayılır. Buna görə də, ər vəfat edərsə, digər vərəsələr həmin paltara varis olmayacaq.

Amma əgər həyat yoldaşının mülkiyyətinə verməyibsə, məsələn, paltarı ona ariyə (borc) vermiş və yaxud sadəcə ondan istifadə etməyə icazə vermişsə, ərin malından və mirasından sayılır.

¹⁰³⁰ - Ölüm, Rici talaq iddəsi zamanı baş veribsə.

¹⁰³¹ - Xül, ya Mubarat talağının əvəzi kimi.

Əgər ərin arvad üçün hazırladığı və ixtiyarına qoyduğu paltarın onun mülkiyyətinə keçirib-keçirmədiyi məlum deyilsə, ürfən zahirdə ona məxsus olub, borc almadığı görünsə, arvadın malı sayılır. Əks halda ərin malının bir hissəsi hesab olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm paltara xas deyil və qadınların qızıl və bəzək əşyaları, ayaqqabıları, saatları, kosmetika və ərin arvadı üçün hazırladığı digər əşyalara da aiddir.

“Həbvə”, yəni böyük oğula çatan xüsusi mirasın hökmləri

Məsələ 1269: Əgər ata vəfat etsə, onun məxsus malının bir hissəsi onun böyük oğluna¹⁰³² miras qalacaq və digər varislərin buna haqqı yoxdur¹⁰³³ və bu mal “həbvə” adlanır.

Quran (müşəf), üzük, qılınc, atanın geyindiği və ya geyinmək üçün saxladığı paltarlar “həbvə”¹⁰³⁴ sayılır, həmçinin qılıncın qını, qayışı və Quranı qoyduğu rəhl də bu siyahıya daxildir.

Məsələ 1270: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm, mərhumun möhür, təsbeh, qol saati, mobil telefon, planşet, kompüter, kitab, at, avtomobil və nəqliyyat vasitəsi kimi digər əşyalara aid edilmir. Lakin tüfəng, xəncər və digər bu kimi silahlar, eləcə də rəhl¹⁰³⁵ barəsində vacib ehtiyat budur ki, böyük oğul digər varislərlə müsaliyə etsin (razılaşsın).¹⁰³⁶

Məsələ 1271: Əgər mərhumun bir neçə Quranı (müşəfi), üzüyü və ya qılıncı olarsa, vacib ehtiyat budur ki, böyük oğul digər varislərlə müsaliyə etsin (razılaşsın).

Amma əgər mərhumun bir neçə paltarı olsa, hamısı böyük oğula məxsusdur və onların kiçik, böyük, yay və ya qış paltarları olmasında fərq yoxdur, hətta papaq, corab, kəmə, ayaqqabı və çarığ da bu siyahıya daxildir.

Təbii ki, onun ailəsinə istifadə etmək, satmaq və ya hədiyyə etmək üçün qoyub getdiyi paltarlar “həbvə”dən, yəni böyük oğula çatan xüsusi mirasdan sayılmır.

Məsələ 1272: Əgər hər iki gözü kor olsa, onun Quranı (müşəfi) böyük oğula çatan xüsusi mirasdan sayılmır. Necə ki, əgər əli olmazsa və ya sağlığında iki əli kəsilmişsə, qılıncı “həbvə”dən sayılmır.

Təbii ki, əgər (kor olması, əlil olması kimi) bu hadisələr təsadüfən baş verərsə və o, əvvəllər bunları öz istifadəsi üçün hazırlayıbsa, böyük oğula çatan xüsusi mirasdan sayılır.

¹⁰³² - Böyük oğula “həbvə” ayırmaq, “miras maneələri” olmadıqda mümkündür. “Vərəslik maneələr”inin izahı “1294 və sonrakı” məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹⁰³³ - Hətta mərhumun “həbvə”dən başqa malı olmasa belə.

¹⁰³⁴ - Təbii ki, mərhumun paltarı xalis ipəkdən və ya kişilərin taxması haram olan qızıl ipdən tikilərsə və ya üzüyü qızıldan (qızıl üzük) olarsa, bu məqamlara böyük oğula çatan xüsusi miras payının aid edilməsi məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.

¹⁰³⁵ - Dəvə palanı kimi, minik təchizatı ki, dəvənin üzərinə sərib üstündə oturulur.

¹⁰³⁶ - Əgər mərhumun “həbvə”si, (yəni böyük oğula çatan xüsusi miras payı) yoxdursa, (bunun əvəzində) həbvə qiymətinə başqa maldan heç bir şey böyük oğula verilmir.

Məsələ 1273: Mərhumun qızları ondan böyük olsa belə, vəfat etdiyi zaman həbvə, sağ olan böyük oğluna aid olur və böyük oğul dedikdə mərhumun nəvəsi deyil öz oğlu nəzərdə tutulur.

Məsələ 1274: Əgər atasının vəfat etdiyi vaxt, böyük oğul hələ həddi-buluğa çatmamış, ağıllı olmayan və öz məsləhətlərini təyin edə bilməyən yaşda olsa böyük oğula çatan xüsusi miras ona da məxsusdur, hətta bu hökm, ana bətnində olan dölə də aiddir.

Buna görə də “həbvə” və böyük oğula çatan xüsusi miras payı ayrılıb bir kənara qoyulur, əgər diri doğulsa, ona çatır, ölü doğulsa, digər varislər arasında bölünür.

Məsələ 1275: Əgər mərhumun böyük oğlu birdən çox olarsa, məsələn, ona eyni vaxtda iki arvaddan iki oğul doğulsa, böyük oğula çatan xüsusi miras payı onlar arasında bərabər bölünür, iki oğul əkiz dünyaya gəldikdə isə, daha əvvəl anadan olan uşaq böyük oğul sayılır. Hətta digərinin sperması ondan daha əvvəl mayalanmış olsa belə.

Məsələ 1276: Böyük oğula çatan xüsusi miras payında böyük oğulun on iki imam şiaəsi olması və “həbvə” hökmünə etiqad etməsi şərt deyil.

Təbii ki, əgər böyük oğul əhli-sünnəndirsə və onun məzhəbinə görə “həbvə” böyük oğul üçün nəzərdə tutulmursa və əhli-sünnənin məzhəbi hamıya, o cümlədən şialərə hakim şəraitdədirsə və bu vəziyyətdə böyük oğul və qalan vərəsələr də on iki imam şiaəsi olsalar və böyük oğula “həbvə” haqqını verməsələr, müstəsna əvəzləmə qaydasına¹⁰³⁷ əsasən, həbvədən öz paylarını böyük qardaşdan ala bilirlər.

Məsələ 1277: Əgər mərhumun borcu varsa, onun malı qədər və ya ondan çox olsa, böyük oğul atasının borcunu ödəmək üçün, “həbvə”ni, yaxud onun qiymətini öz malından verməlidir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, mərhumun malından götürülən kəfən və s. kimi ölü xərcləri,¹⁰³⁸ mərhumun borcu hesab edilir.

Məsələ 1278: Əgər mərhumun borcu¹⁰³⁹ olsa və borcu onun malından az olsa, həbvə istisna olmaqla, onun malları borcunu ödəməyə kifayət etməzsə, böyük oğul atasının borcunu ödəmək üçün, “həbvə”ni, yaxud onun qiymətini öz malından verməlidir.

Məsələn, mərhumun ümumi var-dövləti 60 min manatdırsa və bu məbləğdən böyük oğula çatan xüsusi mirasın dəyəri 15 min manat, mərhumun borcu isə 50 min manatdırsa, böyük oğul mərhumun borcunun dördə birini ödəməlidir. Bu da, on iki min beş yüz manat edir. Borcun qalanı isə əmlakın qalan hissəsinə aiddir.

Məsələ 1279: Əgər mərhumun borcu onun malından az olsa, həbvə istisna olmaqla, onun malı borcunu ödəməyə kifayət edərsə, məsələ məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

¹⁰³⁷ - “Müstəsna əvəzləmə qaydası” və onun bəzi məqamları, üçüncü cildə “1593 və ondan sonrakı” məsələlərdə qeyd edilmişdir. (Qaydaya əsasən, “Şia olmayan məzhəbin davamçıları öz qayda və dini hökmlərinə uyğun olaraq haqqını səndən aldıkları kimi, sən də haqqını öz məzhəbinə uyğun olaraq, onlardan götürə bilərsən”. Müt.)

¹⁰³⁸ - Birinci cildə, “Ölülərin hökmləri” fəslində, Kəfən mövzusu başlığı altında, “764-dən 766-ya qədər” olan məsələlərdə, bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat verilmişdir.

¹⁰³⁹ - Borc (kredit), niyə alqı-satqının qiyməti, cehiz, diyələr və keçən məsələdə deyildiyi kimi, vəfat edən şəxsin əsas malından alınan kəfən və s. kimi ölü xərcləri də, mərhumun borcu hesab olunur.

Odur ki, əvvəlki misalda mərhumun borcu 40 min manatdırsa, vacib ehtiyata əsasən, böyük oğul mərhumun borcunun dörddə birini (10 min manatı) ödəməlidir.¹⁰⁴⁰

Məsələ 1280: Əgər bir şəxs, “həbvə”nin hamısını və ya bir hissəsini böyük oğlundan başqasına vəsiyyət etsə, vəsiyyəti səhihdir və böyük oğul ondan məhrumdur.

Əgər vəsiyyət üçdə birindən çox olsa, bu halda, vəsiyyət üçdə biri qədər səhihdir və qalan çox miqdar üçün böyük oğulun icazəsi lazımdır.

Məsələ 1281: Əgər bir kəs, kəsir şəklində, məsələn, ümumi malının üçdə birini “müşa formasında” vəsiyyət etsə, böyük oğula çatan xüsusi miras payının və ondan başqa qalan malların bu miqdarı vəsiyyətin icrasına sərf edilir.

Məsələ 1282: Bir şəxs, məsələn, “müşa formasında” kəsirə əsasən deyil, başqa bir şəkildə vəsiyyət edib “Ölümümdən sonra mənim malımdan 50 min manat xərcləyin” desə, əgər vəfat zamanı bu məbləğ malın üçdə birinə bərabər və yaxud ondan az olarsa, onun ümumi əmlaka olan nisbəti hesablanmalıdır və vəsiyyətnamənin icrası üçün “həbvə”nin və digər malların bu nisbəti istifadə edilməlidir.

Amma bu miqdar, malın üçdə birindən çox olarsa, bu artıq məbləğin, üçdə birdən çoxunun kəsri haqda, “həbvə”yə nisbət böyük oğulun icazəsi, “həbvə”dən başqa mallarda isə bütün varislərin icazəsi lazımdır.

Məsələ 1283: Əgər bir şəxs öz mirasından müəyyən bir malı, məsələn, evini vəsiyyət etsə, “həbvə” bütünlükdə böyük oğula məxsusdur. Şübhəsiz ki, əgər vəfat zamanı sözügedən vəsiyyət mərhumun “həbvə” və digərləri də daxil olmaqla ümumi malının üçdə birindən çox olarsa, üçdə biri qədər səhihdir və bu miqdardan artığı üçün bütün vərəsələrin icazəsi lazımdır.

Məsələ 1284: Əgər böyük oğula çatan xüsusi miras payı və ya onun bir hissəsi mərhumun borcunu ödəmək üçün “şəri rəhn” (girov) qoyulsa, təkcə “həbvə” deyil mərhumun bütün mallarını borcdan azad etmək vacibdir.

İrsin, İmama (ə) aid olma məqamları

Məsələ 1285: Əgər mərhumun heç bir varisi yoxdursa,¹⁰⁴¹ onun malı İmama (ə) miras qalır.

Məsələ 1286: Əgər varisləri olmayan şəxs, bütün malını sədəqə və bu kimi şeylərə sərf etməyi vəsiyyət etsə, belə vəsiyyət onun malının yalnız üçdə biri üçün səhihdir, qalan üçdə ikisi isə İmama (ə) miras qalır.

Məsələ 1287: İmama (ə) çatan mirasın ixtiyarı, hal-hazırda şəriət hakiminin ixtiyarındadır və onun xərclənməsi İmama məxsus olan (ə) xüms payının xərclənməsi kimidir.

¹⁰⁴⁰ - Təbii ki, əgər böyük oğul acizdirsə, məsələn, yetkinlik yaşına çatmamışsa və ya dəlirdirsə və digər varislər aciz deyilsə, mərhumun borcunu ödəmək üçün böyük oğula çatan xüsusi miras payından heç bir şey kəsməməyə diqqət etmək lazımdır və məsələnin digər formaları, bu haqda daha ətraflı söhbət açmış kitablarda bəyan edilmişdir.

¹⁰⁴¹ - Bu o deməkdir ki, mərhumun “üç varis qrupu”ndan heç bir vərəsəsi yoxdur və onu azad edən ağası və ya “səhvən etdiyi cinayətə” zəmin olmuş şəxs yoxdur. Sözügedən halların izahı, “Minhac əs-salihin” kitabının 3-cü cild, “əl-İrs” fəslində, “əl-İrsu bil-vila” mövzusunda qeyd edilmişdir.

Məsələ 1288: Əgər mərhumun “ərindən” başqa varisləri yoxdursa, onun bütün mal-dövləti ərinə miras qalır, əgər mərhumun “arvadından” başqa varisləri yoxdursa, onun malının dördə biri arvadın payına düşür.¹⁰⁴² Malın qalan hissəsini isə İmam (ə) miras alır ki, ondan istifadə olunması forması keçən məsələdə bildirilmişdir.¹⁰⁴³

“Əvliyə” və “Təsib”

“Əvliyə”

Məsələ 1289: “Əvliyə” dedikdə, fiqh elminin terminində,¹⁰⁴⁴ mərhumun malından varislərin paylarının artırılması nəzərdə tutulur.

Əgər vərəsələrin ümumi payları, mərhumun ümumi malından çox olarsa, əhli-sünnə miras payları üçün fiqhdə “Əvliyə” adlanan üsuldan istifadə edirlər.

“Əvliyə” sünni fiqhinə xas olan məqamlardan biridir və on iki imam şiiəsi fiqhi bunu qəbul etməmişdir.

Məsələn, mərhumun vərəsələri “ər, ata və ana və iki qız” olarsa, ərin miras payı malın dördə birini, valideynlərdən hər birinin miras payı malın altıda birini, iki qızın miras payı isə malın üçdə ikisini təşkil edir. Buna görə də, vərəsələrin toplam payları, mərhumun əmlakının dördə biri miqdarında, toplam əmlakdan daha çoxunu təşkil edir.

Belə olan halda, əhli-sünnə bu əskikliyi bütün varislər arasında mütənasib olaraq bölüşdürürlər. Lakin on iki imam şiiəsi fiqhinə əsasən, bu kəsir, “iki qız”ın irs payından çıxılır.¹⁰⁴⁵

Deməli, ərin miras payı, əsas malın dördə biri, valideynlərdən hər birinin irs payı ilkin malın altıda biri, qalanı isə iki qızın miras payıdır ki, bu pay onlar arasında bərabər bölünür.¹⁰⁴⁶

Eləcə də, əgər mərhumun vərəsələri, “ər və eyni ata-anadan olan iki bacı” olsalar, ərin miras payı malın ikidə biri (yarısı), eyni ata-anadan olan bacıların miras payı isə malın üçdə iki hissəsidir. Deməli, vərəsələrin toplam payı mərhumun əmlakının altıda biri miqdarında, onun əmlakından daha çoxunu təşkil edir.

Belə olan halda, əhli-sünnə bu kəsri, bütün varislər arasında mütənasib şəkildə bölüşdürürlər, lakin on iki imam şiiəsi fiqhinə görə, kəsir miqdarı “eyni ata-anadan olan iki bacının miras payından çıxılır.

¹⁰⁴² - Arvadın mirasında qeyd olunan izahatı nəzərə almaqla.

¹⁰⁴³ - Sözügedən hökm, daimi nikahda olan ər-arvada aiddir.

¹⁰⁴⁴ - “Əvl” kəlməsinin lüğəvi mənası, “çoxluq”, “hündürlük” və “ucalıq” deməkdir.

¹⁰⁴⁵ - “Əvl”lə bağlı aşağıdakı məzmununda hədis nəql edilmişdir:

“Hər şeyin, hətta səhranın qumlarını da hesab-kitab üzərində qərarlaşdıran Allahın, miras paylarını elə yerləşdirməsi mümkün deyil ki, onda kəsir olsun”. Furu əl-kafi, c. 7, Kitab əl-məvaris, Fi Əbtalul-övl fəsli, səh.79.

Deməli, Uca Allah belə hallarda elə bir qanun qoymuşdur ki, ona əsasən heç bir əskiklik yoxdur, bu qanunun təsviri Əhli-beytin (ə) hədislərində bəyan edilmişdir.

¹⁰⁴⁶ - “1170” məsələnin “altıncı” hissəsinə baxın.

Buna görə də, ərin mirasının payı malın ikidə biri (yarısı), qalan hissəsi isə “eyni atadan olan iki bacının” payıdır ki, bu pay onlar arasında bərabər bölünür.¹⁰⁴⁷

“Təsib”

Məsələ 1290: Əgər varislərin ümumi payı, mərhumun toplam malından az olarsa, əhli-sünnə miras payları ilə bağlı fiqhdə “təsib”¹⁰⁴⁸ adlanan üsuldən istifadə edirlər;

Belə ki, əlavə məbləği mərhumun əsəbəsinə verirlər və əsəbənin mənası ölümlərə kişi vasitəsi və yaxud kişi vasitə olmadan qohumluğu çatan kişilərdir. Həmçinin, bəzən də bura, geniş izaha əsaslanaraq bir sıra qadın qohumları da aid edirlər. “Təsib” sünni fiqhinə xas olan məqamlardan biridir və on iki imam şii fiqhi bunu qəbul etməmişdir.

Məsələn, ölən varisi yalnız bir qız övladıdırsa, onun qalan miras payını, vərəsələrin qrupu və kateqoriyasından asılı olmayaraq onun kişi qohumlarına aid edilir. Məsələn, mərhumun qızı ilə yanaşı, qardaşı və ya əmisi varsa, bu əlavə məbləği onlara verirlər.

Amma on iki imam şii fiqhinə görə, əlavə məbləğ “qız”a verilir. Buna görə də, qızı mərhumun bütün malını miras alır.¹⁰⁴⁹

Eləcə də, mərhumun vərəsələri ata və bir qız olarsa, atanın miras payı mərhumun malının altıda bir hissəsi, qızının mirasının payı isə malın ikidə biridir (yarısıdır). Buna görə də, əmlakın altıda ikisi artıq qalır.

Belə olan halda, əhli-sünnə malın qalanını, məsələn, mərhumun qardaşı və əmisi kimi şəxslərə “əsəbə” qismində verirlər.

Halbuki, on iki imam şii fiqhinə görə, əlavə məbləğ, birdən üçə nisbətində paylara görə “ata və qız” arasında bölünür. Deməli, mirasdan atanın payı mərhumun malının dördüdə biri, qızının payı isə malın dördüdə üçüdü və “əsəbə” (kişi qohumları) üçün də heç bir şey miras qalmır.¹⁰⁵⁰

Miras almamaları şərt ilə, öz mallarını sağlığında hədiyyə və yaxud sülh yolu ilə övladlara vermək

Məsələ 1291: Həyatda olduğu zaman, mal-dövlətini övladlara bağışlamaq, onları vərəsəlikdən məhrum etmir.

¹⁰⁴⁷ - 1196-cı məsələyə müraciət edin.

¹⁰⁴⁸ - “Təsib” kəlməsinin lüğəvi mənası, “əsəb” kökündən olan “təfil” babının məsdəri kimi “möhkəmləndirmək”, “əhatə etmək” mənasındadır və “əsəbətül-mütuffa” sözü də eyni kökdən olub, “mərhumun (qardaş və əmi kimi) kişi qohumları” mənasındadır. Onun belə adlandırılmasının hikməti ondan ibarətdir ki, keçmişdəki tayfa və qəbilələrin həyatında, bu insanlar şəxsin ətrafında olub, ona dəstək olublar.

¹⁰⁴⁹ - 1159 nömrəli məsələyə müraciət edin.

¹⁰⁵⁰ - 1165 nömrəli məsələyə müraciət edin.

Məsələ 1292: Məsələn, bir şəxs övladlarından birinə o öldükdən sonra mirasdan pay tələb etməyib o payı başqa varislərə versin¹⁰⁵¹ deyər öz evini ucuz qiymətə satarsa və ya onu pulsuz müsaliyə edərsə (razılaşma yolu ilə ona verərsə) və ya bağışlayarsa,¹⁰⁵² atanın vəfatından sonra həmin övlad şərti pozub mirasdan pay tələb edərsə mərhumun şəri vəlisi (vəsiyyət etdiyi şəxs və ya şəri hakimi) məsləhətə əsasən, onu şərti yerinə yetirməyə məcbur edə bilər.¹⁰⁵³

Eyni şəkildə, o (mərhumun qanuni qəyyumu, şəri vəlisi) yuxarıda göstərilən halda alqı-satqı, sülh və ya hədiyyə müqaviləsini ləğv edə bilər ¹⁰⁵⁴ və bu halda əmlak mərhumun mülkünə qaytarılacaq və vərəsəlik qanunlarına uyğun olaraq, miras varislərə keçəcək.¹⁰⁵⁵

Məsələ 1293: Əgər bir şəxs, məsələn, öz evini övladlarından birinə, vərəsəlik hüququ olmadığı şərti ilə, ucuz qiymətə satarsa və ya onu pulsuz müsaliyə edərsə (razılaşma yolu ilə ona verərsə) və ya bağışlayarsa,¹⁰⁵⁶ qeyd olunan şərt batildir. Həmin şəxs vəfat etdikdən sonra, onun övladı miras payını tələb etsə, miras payını ona vermək lazımdır.

Təbii ki, bu halda, şərtin etibarsızlığına görə yuxarıda adı çəkilən şəxsin (mərhumun) sağlığında müqaviləni ləğv etmək hüququ vardır, əgər müqaviləni ləğv etmək haqqının olmasını bilməməsi kimi üzrlü səbəbə görə bunu etməsə, qeyd olunan ixtiyar onun varisinə miras qalacaq.

Amma üçüncü cild, 367-ci məsələdə qeyd olunduğu kimi, bu haqdan istifadə bütün vərəsələrin razılığı ilə olmalıdır. Buna görə də, sözügedən övlad müqaviləni ləğv etməklə razılaşmırsa, qalan vərəsələrin onu ləğv etməsi faydasızdır və ləğv baş tutmur.

İrsin maneələri

Məsələ 1294: Bəzi şeylər varisin miras payı almasına mane olur. Həmin məsələlərə aşağıdakılar daxildir:

¹⁰⁵¹ - Qeyd olunan şərt, “fəli şərti” adlanır ki, onun izahı Üçüncü cildin, 299-ci məsələsində qeyd edilmişdir.

¹⁰⁵² - Sülh (razılaşma) və hədiyyənin şərtlərinə əməl etməklə.

¹⁰⁵³ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, sağlığında övladı ilə müqavilə bağlayarkən - malını ona sülh (razılaşma) yolu ilə verməsi kimi - etibar etdiyi şəxs və ya şəxslər üçün onların razılığı ilə şəriət etibarnaməsi ala bilər ki, onlar da övladı adından şəriət etibarnaməsi əldə edərək vəkil (təmsilçi) kimi, onun miras payını başqa vərəsələrin mülkiyyətinə təqdim etsinlər və bu halda vəsi və ya şəri hakimin tələbinə (övladı məcbur etməsinə) ehtiyac yoxdur.

¹⁰⁵⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, bu ləğvetmə hüququ (şərtin pozulmasının seçimi) vərəsələrə deyil, “mərhumun qəyyumuna (vəlisinə)” aiddir.

¹⁰⁵⁵ - Əmlak tələf edilmiş və ya məhv olmuş və ya tələf olmaq vəziyyətində olduğu halda, məsələn, satılmışdırsa, oxşar obyektlərdə oxşara, qiymətli əşyalara münasibətdə isə qiymətə istinad edilir. “Oxşar” və “qiymət” mənalarının izahı, üçüncü cild, “Qəsb” fəslində, 1504 və 1505-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹⁰⁵⁶ - Bu o deməkdir ki, ata vəfat etdikdən sonra onun mərhumun malında heç bir hüququ yoxdur və onun yerdə qalan malı və qalan əmlakı digər varislərə keçir. Qeyd olunan şərt, “nəticə şərti” adlanır. “Nəticə şərti”nin mənasının izahı, üçüncü cildə, 299v-ə 300cü məsələlərdə əbayan edilmişdir.

Kafir və mürtəd olmaq
Qətl
Zinadan dünyaya gəlmək
Lian
Qul, yaxud kəniz olmaq¹⁰⁵⁷

Bu halların bəzilərinin izahı, aşağıdakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Kafir və mürtəd olmaq

Məsələ 1295: Müsəlman kafirdən miras alar, kafir isə müsəlmanın yaxın qohumu olsa belə, müsəlmandan miras almaz. Buna görə də, müsəlman vəfat etsə və onun yeganə övladı kafir oğul olarsa, həmin kafir oğlun da müsəlman övladı olarsa, kafir oğul atadan miras almır və miras vəfat edən şəxsin müsəlman nəvəsinə keçir.

Bu hökmdə, “hərbi kafir”, “zimmi kafir” və mürtəd (istər “fitri mürtəd” olsun, istərsə də “milli mürtəd”) arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1296: “Mürtəd” İslam dinini tərk edib kafir olan şəxsdir və iki cür olur: “fitri mürtəd” və “milli mürtəd”.

“Fitri mürtəd”, doğulan zaman atası və ya anası və ya hər ikisi müsəlman olan, yaxşını pisdən ayırmaq qabiliyyəti əldə etdiyi və əqli inkişaf yaşına çatdıqdan sonra – hətta həddi-buluğa çatmamış – İslamı özünə din seçmiş və ondan sonra islamı tərk etmiş şəxsə deyilir.

“Milli mürtədin” tərfi təbii mürtədlə eynidir, bir fərqlə ki, doğulan zaman onun hər iki valideyni kafir olub və sonrakı məsələlərdə bu iki növdən hər biri üçün vərəsəlik qaydaları bəyan ediləcəkdir.¹⁰⁵⁸

Məsələ 1297: Əgər fitri mürtəd kişidirsə, mürtəd olduğu zaman, onun malı, borcunu ödədikdən sonra, sağ olsa belə, mərhum olmuş kimi varisləri arasında bölünər və sonra tövbə edərsə, sözügedən əmlaka münasibətdə ehtiyatın tələblərinə riayət edilməlidir.¹⁰⁵⁹

Amma mürtəd olduqdan sonra tövbə etməmiş olsa belə islami alış-verişə uyğun olaraq iqtisadi fəaliyyət, irs, hədiyyə və bu kimi şeylərlə əldə etdiyi yeni malların sahibi sayılır.

Məsələ 1298: Milli mürtəd kişidirsə, mürtəd həddinin həyata keçməsi və ya başqa bir səbəblə vəfat etməzsə, mürtəd olmasına görə onun malı mülkiyyətindən çıxarılmaz və miras kimi paylanmaz, lakin tövbə etməyə qədər, digər kafirlər kimi ölmüş müsəlmandan miras ala bilməz.

Məsələ 1299: Əgər qadın fitri mürtəd və ya milli mürtəd olarsa, onun malları və mirası haqda, “milli mürtəd” olan kişinin hökmü tətbiq edilir.

¹⁰⁵⁷ - “Lian” və “qul və kəniz olmağın” vərəsə olmağa maneələri ilə bağlı «Minhac əs-salihin» kitabının 3-cü cild, «Miras» fəslə, «Mirasın maneələri haqqında» mövzusu altındakı, Əl-əmrus-salis: ər-Rəqq və Əl-əmrül-xamis: əl-Ləən bölümlərinə müraciət edin.

¹⁰⁵⁸ - 143 və ondan sonrakı məsələlərdə mürtədin evlənməsi ilə bağlı hökmlər qeyd edilmişdir.

¹⁰⁵⁹ - Onun tövbə etməsi ilə, mülkiyyətin vərəsələri arasında təhvil verilməsi və bölüşdürülməsinin etibarsız sayılması və əmlakın onun mülkiyyətinə qaytarılması mümkün olduğundan, həmçinin, qeyd olunan bölgünün və əmlakın onun ixtiyarından alınmasının səhiv və etibarlı olması da mümkün sayıldığından, ehtiyat vacibə əsasən, bu halda o və varisləri qeyd olunan əmlak haqda müsaliyə (razılaşma) etməlidirlər.

Qətl

Məsələ 1300: Əgər qətl qəsdən və haqsızlıqla olarsa¹⁰⁶⁰, qatilə qurbanın malından miras payı verilmir.¹⁰⁶¹

Buna görə də, kimsə öz qohumlarından birini haqsız yerə öldürsə, onun malından mütləq şəkildə heç bir miras ala bilməz.

Amma onu haqlı olaraq öldürərsə, məsələn, şəriət şərtlərinə uyğun olaraq qisas almaq, həddi yerinə yetirmək və ya müdafiə məqsədi ilə olarsa onun malından miras ala bilər.

Məsələ 1301: Vərəsəliyə mane olan qəsdən adam öldürmə halında, qatilin birbaşa və vasitəsiz olaraq qətli icra etməsində bıçaq və ya qılınc kimi soyuq silahdan və ya odlu silahdan istifadə etməklə, müxtəlif silah növlərindən, yaxud partlayıcı maddələrdən istifadə edib qətli törətməsinin, yaxud ürfün nəzərində onu qatil sayacaq şəkildə qətlə səbəb olmasının fərqi yoxdur.

Məsələn, yırtıcılar yesin deyə qəsdən insanı yırtıcı heyvanların qəfəsinə atması, aclıqdan ölsün deyə bilərəkdən uzun müddət ac susuz saxlaması, yeməyə zəhər qatıb qəsdən qonağı zəhərləməsi və ya qəsdən dəliyə və ya yaxşı pisi anlamayan uşağa kimisə öldürməyi əmr etməsilə qətlə yetirməsinin fərqi yoxdur.

Məsələ 1302: Yollara quyu qazmaq, daş qoymaq, sürüşkən əşyalar atmaq kimi işlərə görə qəzaya və yaxınlarından birinin ölümünə səbəb olan şəxs, ürfün nəzərində qatil sayılmasa, məsələn, onu öldürmək niyyətində deyildi və qeyd olunan işlər adətən qətlə səbəb olmurdu, bu kimi işlər onun qurbandan miras almasına mane olmur. Bu hökmdə bir nəfərin qatili ilə bir neçə nəfərin qatili arasında heç bir fərq yoxdur. Baxmayaraq ki, bu iş onun üçün zəmin olmasına və diyə verməsinə səbəb olur.¹⁰⁶²

Məsələ 1303: Əgər “qətl tam şəkildə səhvən və ya qəsdə oxşar şəkildədirsə”,¹⁰⁶³ qatil qətl nəticəsində verilən diyədən miras almaz. Amma o, əvvəllər deyilən izahatlara əsasən, mərhumun digər əmlakından miras alacaqdır.

Bu hökmdə, qatilin “səhvən və ya qəsdə oxşar şəkildə baş verən qətli birbaşa və vasitəsiz icra etməsinin”,¹⁰⁶⁴ yaxud “səhvən və ya qəsdə oxşar şəkildə baş verən qətlə səbəb olmasının” fərqi yoxdur. Belə ki, ürfün nəzərində onu qatil sayılacaq şəkildə qətlə səbəbkarı bilsinlər. Məsələn, anbarın qapısını orada kiminsə olmasını bilmədən bağlaya və həmin şəxs, anbardan çıxmağa imkanı olmadığı üçün aclıqdan və ya susuzluqdan ölə və

¹⁰⁶⁰ - “Qəsdən adam öldürmə”nin tərif, “Diyələr” fəslinin 1327 və 1328-ci məsələlərində qeyd edilmişdir.

¹⁰⁶¹ - Bu hökmdə, qatilin bir nəfər, yaxud bir neçə nəfər olması arasında heç bir fərq yoxdur.

¹⁰⁶² - Bu haqda daha çox izahat, “Diyələr” fəslində, 1333-ci məsələnin ikinci formasında qeyd edilmişdir.

¹⁰⁶³ - “Tam səhvən adam öldürmə” və “qəsdən adam öldürməyə oxşar şəkildə” anlayışları və misalları “Diyələr” fəslində, 1329 və 1330-cü məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

¹⁰⁶⁴ - Eynilə.

yaxud ev sahibi yeməyin zəhərli olduğunu bilmədən qonağına yemək üçün təqdim edə və qonaq da onun zəhərli olduğunu bilmədən, yeyib ölə.

Məsələ 1304: Əgər vərəsə öz varisini öldürməsə, əksinə kimisə vərəsəsini öldürməyə məcbur etsə, böyük günah işlətməmiş və ömürlük həbs cəzasına məhkum ediləcəkdir, amma bu iş onun varis olmasına mane olmur.

Məsələ 1305: Əgər kimsə qohumlarından birini qəsdən öldürsə, hərçənd özü mərhumdan miras almasa da, aşağı irs təbəqəsində olanların varis olmasına mane olmaz.

Odur ki, əgər atasını - Allaha pənah aparıram - qəsdən öldürən şəxsin bir oğlu varsa, amma atasının qatildən başqa övladı yoxdursa, qatilin oğluna babası öldüyü zaman, babasından miras qalacaq.

Zinadan dünyaya gəlmək

Məsələ 1306: Əgər kişi və qadın - Allaha pənah aparıram - zina etsələr, zinadan doğulan uşaq, ata-anasından və ata və ya anası vasitəsi ilə onunla qohumluq əlaqəsində olanlardan miras payı almaz və onlar da ondan miras payı almazlar. Hərçənd, aralarında başqa qohumluq hökmləri mövcud olaraq qalar.¹⁰⁶⁵

Təbii ki, əgər o ikisindən hansı birinin zinası məcburiyyətdən (istəksizlikdən) baş vermişsə, həmin şəxsin barəsində “vəty bi şübhə ilə yaxınlıq” hökmü aid ediləcəkdir ki, bu da sonrakı məsələlərdə açıqlanacaq.

Məsələ 1307: Əgər kişi və qadın “vəty bi şübhə” ilə cinsi əlaqədə olsalar, doğulan uşaq üçün bütün nəsəb (qohumluq) qanunları, o cümlədən, onunla ata-anası və qohumları arasında miras qaydaları sabitdir.¹⁰⁶⁶

Məsələ 1308: Əgər qadınla cinsi əlaqə nəticəsində uşaq dünyaya gəlsə, lakin bu yaxınlıq onların biri tərəfindən zina, o biri tərəfindən isə zina sayılmasa - vəty bi şübhə olmuş olsa, - doğulan uşaq, zina edəndən və onunla qohumluq əlaqəsi olanlardan miras almır və onlar da ondan miras almırlar. Hərçənd, aralarında başqa qohumluq hökmləri mövcud olaraq qalar.

Lakin vəty bi şübhə səbəbilə yaxınlıq edən şəxs və onunla qohumluq əlaqəsi olanlar ilə bu uşaq arasında, bütün qohumluq hökmləri sabitdir və onlar da qarşılıqlı olaraq bir-birinin varisi olurlar.

Məsələ 1309: Zinadan doğulan şəxs və onun zinadan olmayan qohumları (övladı və arvadı kimi) bir-birinə varis olurlar.

Ana bətnindəki övladın irs hökmləri

Vərəsəlik üçün şəriət maneələrindən heç biri olmayan rüşeymlə bağlı bəzi miras hökmləri¹⁰⁶⁷ aşağıda qeyd edilmişdir.

¹⁰⁶⁵ - Sözügedən uşağın nəsəbi (qan qohumluğu) ilə bağlı daha geniş izahat 364-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

¹⁰⁶⁶ - Heyz və ya nifas zamanı və ya Ramazan ayında oruc tutanda və ya etikaf halında və ya ehramda, kişinin şəri nikahlı xanımı ilə cinsi əlaqədə olmasının hökmü 365-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

¹⁰⁶⁷ - 1294-cü və sonrakı məsələlərdə, “Mirasda şəri maneələr” izah edilmişdir.

Məsələ 1310: Əgər şəxs vəfat etsə və onun vərəsələrindən biri diri doğulan döl olsa, bu körpə doğulduqdan sonra, hətta qüsurlu olsa belə, mərhumdan miras alacaq.

Məsələ 1311: Əgər əvvəlki məsələdə sözügedən döl, diri doğulsa,¹⁰⁶⁸ hətta qısa müddətə və ya bir anlıq¹⁰⁶⁹ belə yaşasa və sonra vəfat etsə, ona mərhumdan miras qalır və onun vəfatından sonra, miras payı varislərinə keçir.

Deməli, döl ölü doğulsa, doğulmamışdan əvvəl diri olsa da, ona ruh üfürülsə də, ona miras qalmayacaq. Əgər dölün bir hissəsi ananın bədənindən diri olaraq çıxsın və ondan tam ayrılmadan ölsə, hökm eynidir.¹⁰⁷⁰

Məsələ 1312: Dölə miras qalmasında şərtidir ki, miras qoyan şəxs vəfat edən zaman, ona ruh üfürülməsə də, onun spermi rüşeym halına düşmüş olsun. Odur ki, əgər vərəsə öldükdən sonra sperma rüşeym olarsa, bəzi süni mayalanma hallarında olduğu kimi, diri doğulsa belə, sözügedən şəxsdən ona miras qalmır.

Məsələ 1313: Dölün ana bətnində diri olduğu məlum olsa belə, doğulana qədər ona miras qalmır.

Odur ki, bir şəxs vəfat edərsə, onun vərəsələrindən biri doğulmamış döl şəklində olarsa, mərhumun vərəsələrindən bəziləri - qeyd olunan döldən başqa - sonrakı vərəsəlik təbəqəsi və ya qrupuna aid olarsa, ona miras payı verilməz və o, dölün dünyaya gəlməsini gözləyəcəkdir.

Məsələn, əgər kişinin müvəqqəti nikahda olan arvadı varsa, sözügedən arvad ondan hamilə qalıbsa və əri onun hamiləlik dövründə ölsə və birinci dərəcəli mirasda ərin varisi yalnız həmin uşaq və ikinci qrupda isə varis mərhumun qardaşı olarsa, miras mərhumun qardaşına verilməz. Daha doğrusu, döl doğulana qədər gözləməli və əgər döl diri doğulsa, miras ona məxsusdur. Əks halda miras mərhumun qardaşına verilir.

Lakin vəfat edənin vərəsələri - qeyd olunan döldən başqa - mirasda eyni təbəqə və qrupdan olarsa, dölün miras payı ayrıldıqdan sonra onların aralarında mirasın bölünməsinə icazə verilir.

Bu zaman, elmi və tibbi vasitələrin köməyi ilə də olsa, dölün sayı və cinsi məlum olarsa, mirası digər vərəsələr arasında bölərkən miras payını saxlamalıdırlar, əgər diri doğularsa, qeyd olunan miras payı ona məxsusdur, əks halda qeyd olunan pay, miras payları əsasında digər vərəsələr arasında bölünər.

Odur ki, yuxarıdakı misalda birinci dərəcəli irsdə ərin vərəsələri yalnız oğul və sözügedən döl olarsa və dölün də qız övladı olduğu bilinərsə, mərhumun malı üç hissəyə bölünər, onun iki hissəsi oğulun miras payı kimi ona verilir, bir hissəsi isə döl üçün saxlanılır. Döl diri doğulsa miras payı onundur və əks halda oğlana verilir.

Dölün sayı və cinsi məlum olmayan vəziyyətin hökmü, növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹⁰⁶⁸ - Onun doğulmasının təbii, yoxsa hadisə nəticəsində baş verməsinin fərqi yoxdur.

¹⁰⁶⁹ - Doğulduqdan (ananın bədənindən ayrıldıqdan) sonra.

¹⁰⁷⁰ - Məsələn, körpənin başı görünür və körpə ananın bədənindən tamamilə ayrılmadan ağlamağa başlayır və ölür.

Məsələ 1314: Əgər şəxs, vərəsələrindən bəziləri hələ doğulmamış dövlər olduğu halda vəfat etsə, dövlərin sayı və cinsi məlum deyilsə və birdən çox olma ehtimalı böyükdirsə, vacib ehtiyata əsasən, ehtimal olunan sayının miqdarı qədər mirasdan pay saxlanılmalıdır.

Yuxarıda göstərilən halda, döl diri doğularsa və ayrılan məbləğ onun miras payından çox olarsa, artıq qalan miqdar, digər vərəsələr arasında bölünür və qeyd olunan döl ölü doğularsa, ona miras payı qalmaz və bütün ayrılan məbləğ vərəsələr arasında bölünür.

Məsələ 1315: Əgər şəxs vəfat etsə və onun vərəsələrindən biri hələ doğulmamış oğlan cinsiyyətinə malik döldürsə və digər varislər, məsələn, atası və arvadı olsalar, bu halda mirasın minimum payı, mərhumun arvadı və atasına veriləcək, qalan mirasın bölüşdürülməsi üçün isə dölün doğulmasını gözləyəcəklər. Döl sağ doğulsa, mirasın qalan hissəsi ona məxsusdur, əks halda, qalıq hissə mərhumun atası və arvadı arasında, miras paylarına əsasən bölünəcəkdir.

Odur ki, yuxarıdakı misalda, mərhumun əsas malının iyirmi dörddə üçü¹⁰⁷¹ arvadına¹⁰⁷² və mərhumun əsas malının iyirmi dörddə¹⁰⁷³ dördü də atasına verilir. Əmlakın qalan hissəsi, yəni, iyirmi dörddə on yeddisi saxlanılır, döl sağ doğulsa, qeyd olunan qalan miras payı ona məxsusdur. Əks halda, bu məbləğ, miras paylarına görə mərhumun arvadına iyirmi dörddə üçü, atasına isə iyirmi dörddə on dördü olaraq verilir. Belə olan halda, son olaraq bütünlükdə mərhumun arvadı əsas malın iyirmi dörddə altısını, atası isə iyirmi dörddə on səkkizini alacaqdır.

Yoxa çıxmış insanın irs hökmləri

Məsələ 1316: Əgər bir şəxs itkin düşsə və onun diri və ya ölü olması barədə məlumat olmasa, yoxa çıxmasından on qəməri ili keçdikdən sonra, onun ölümü fərz edilərək əsas malından ödənişləri, məsələn, borcları¹⁰⁷⁴ və qanuni vəsiyyətinin icrasına¹⁰⁷⁵ lazım olan məbləğ götürülür, əmlakının qalan hissəsi onun ehtimal edilən ölümü zamanı varisləri hesab edilənlər arasında bölünür.¹⁰⁷⁶

¹⁰⁷¹ - Başqa ibarətlə desək, mərhumun əsas malının səkkizdə biri.

¹⁰⁷² - Arvadın ərinin malından miras almasının keyfiyyəti haqda 1252 və 1253-cü məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹⁰⁷³ - Başqa ibarətlə desək, mərhumun malının əsasının altıda biri.

¹⁰⁷⁴ - “Vəsiyyət” bölümündə, 1049-cu məsələdə, mərhumun əsas malından götürülmə (formasının caiz olan) müddəaları haqda izah verilmişdir.

¹⁰⁷⁵ - Əgər vəsiyyət edibsə.

¹⁰⁷⁶ - Yoxa çıxmış şəxsin arvadının boşanması ilə bağlı hökmlər, “Talaq” bölümündə, 665 və ondan sonrakı məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Əlbəttə, şəxsin yoxa çıxdığı andan “dörd qəməri il” keçdikdən sonra, onun sağ və ya ölü olduğu bilinmədiyi halda mirasın bölünməsi də caizdir. Bir şərtlə ki, bu müddət ərzində, şəriət hakiminin icazəsi ilə, vərəsələr onun haqqında lazımı araşdırma¹⁰⁷⁷ həyata keçirsinlər.

Məsələ 1317: İtkin düşmüş şəxs, miras bölündükdən sonra əvvəlki məsələnin hər hansı bir formasında meydana çıxarsa və ya öldüyü ehtimal verilən zaman, bu haqda hökm çıxarıldıqda sağ olduğu məlum olarsa, mirasın bölünməsi haqda verilən hökm batil sayılır və onun malına sahib olan şəxslər (malı qaytarmağa) zamindirilər.

Patoloji hermafrodit (iki cinsiyyətli) olan şəxslərin irs hökmləri

Məsələ 1318: “Patoloji hermafrodit” həm kişi, həm də qadın xarici cinsiyyət orqanına sahib olan kəsə deyilir. Tibb elmindəki yeni üsullarla olsa belə cinsiyyətinin kişi və ya qadın olması məlum olan şəxs şəriət hökmündə ona (əsas cinsiyyətinə) uyğun hərəkət edəcəkdir.

Əks halda, “cinsiyyəti təyin etmək üçün şəriətdə göstərilən əlamətlərə” müraciət etməlidir. Bunlar arasında sidiyin çıxış keyfiyyətinə diqqət etmək lazımdır. Kişi cinsiyyət orqanından sidiyə getsə, kişi sayılır, qadın cinsiyyət orqanından sidiyə getsə, qadın sayılır. Hər iki cinsiyyət orqanından sidik çıxarsa, lakin sidik ifrazı ikisindən birində tez başlasa, həmin orqan insanın kişi və ya qadın olmasının meyarıdır.

Lakin hər iki cinsiyyət orqanından sidik çıxışı eyni vaxtda başlasa, amma iki cinsiyyət orqanından birindən sidik ifrazı digərindən gec dayanarsa, məsələ məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.¹⁰⁷⁸

Məsələ 1319: Əgər iki cinsiyyətli şəxsin əsl cinsiyyəti, əvvəlki məsələdə qeyd olunan üsullarla müəyyən edilməzsə, onun mirasının miqdarını müəyyən etmək üçün onun bir dəfə kişi olduğunu düşünüb buna uyğun miras payı hesablamaq, sonra yenə qadın olduğunu güman edib onun miras payını buna əsasən hesablamaq lazımdır.

İki cinsiyyətli şəxsin mirasının payının son qərarı, yuxarıdakı iki rəqəmin ortalamasıdır. Məsələn, mərhumun vərəsələri iki oğul və iki cinsiyyətli bir şəxs olarsa, iki cinsiyyətli şəxsin kişi olduğu fərz edilərsə, onun miras payı mərhumun malının üçdə biri, qadın olması ehtimal edilərsə, onun miras payı əmlakın beşdə biri olacaq. Deməli, yuxarıdakı iki kəsrin ortalama qiyməti, əmlakın on beşdə dördü olaraq onun son miras payı kimi nəzərdə tutulacaqdır.¹⁰⁷⁹

Məsələ 1320: Əgər insanın heç bir kişi və ya qadın görkəmli cinsiyyət orqanı yoxdursa və onun həqiqi cinsini təyin etmək hətta tibb elmindəki yeni üsullarla da mümkün deyilsə, püşk ilə onun irs payını təyin etmək lazımdır¹⁰⁸⁰ və vacib ehtiyata əsasən, püşkatmanı şəriət hakimi və ya onun vəkili icra etməlidir.

¹⁰⁷⁷ - “Talaq” bölümündə, “Yoxa çıxmış şəxsin hökmlər” başlığı altında, 671-ci məsələdə verilən izaha əsasən.

¹⁰⁷⁸ - Transseksualların hökmü, “Tibbi hökmlər” fəslində, “Cinsiyyət dəyişmək” mövzusu altında qeyd edilmişdir.

¹⁰⁷⁹ - Başqa ibarətlə desək, iki oğulun hər birinin vərəsəlik payı, mərhumun malının otuzda on biri, iki cinsiyyətli şəxsin miras payı isə malın otuzda səkkiz hissəsidir.

¹⁰⁸⁰ - Püşk atmağın forması, üçüncü cild, “Şirkət” fəsli, “Qismət” bölümündə bəyan edilmişdir.

Suda boğulma, zəlzələ, yol qəzası və bunun kimi hadisələrdə vəfat edən şəxslərin irs hökmləri

Məsələ 1321: Qan qohumluğu və ya evlənmək səbəbilə qohum olan və bir- birinin varisi hesab edilən iki şəxsin eyni zamanda qəza nəticəsində (suda boğulmaq, zəlzələ, dağıntılar altında qalmaq, ildırım vurması, dağ sürüşməsi, yanğın, vəhşi heyvanların parçalaması, müharibə, yol qəzası) və ya təbii ölümə vəfat etmələri məlum olsa, onların əmlakı hər birinin diri varislərinə miras qalacaq və o iki nəfərdən heç biri digər şəxsdən miras almayacaq.

Bu hökm, eyni anda iki nəfərdən çox insanın ölümünə də şamil edilir.

Məsələ 1322: Qan qohumluğu və ya evlənmək səbəbilə qohum olan və bir-birlərinin varisləri hesab edilən iki nəfərin eyni vaxtda və ya birinin digərinin ardınca vəfat etməsi məlum olmazsa və ya onların eyni vaxtda vəfat etməməsi məlum olsa, lakin hansının daha əvvəl öldüyü bəlli olmasa, bu halda sonrakı məsələlərdə bəyan olunacaq şərtlərə əsasən bir-birindən miras alacaqlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd olunan hökm, təbii ölüm və hər cür bədbəxt hadisə ilə baş vermiş ölüm üçün etibarlıdır, baxmayaraq ki, müstəhəb ehtiyata əsasən, ölümə nəticələnən digər səbəblərdə, xüsusən də təbii ölüm hallarında batmaq və altında qalmaq istisna olmaqla, hər birinin vərəsələri ilə digər varislər arasında müsalihə (razılaşma) əldə edilməlidir.

Bu məsələdə qeyd olunan hökm, iki nəfərdən çox insanın ölümündə də etibarlıdır.

Məsələ 1323: Əvvəlki məsələdə sözügedən şəxslərin vərəsəlik keyfiyyəti aşağıdakı formadadır:

Əgər mərhumun adları Əli və Fatimə olarsa, əvvəlcə Əlinin öldüyü güman edilir və onun malı Fatiməyə və Əlinin diri varislərinə miras qalır.

Sonra əvvəl Fatimənin öldüyü güman edilir və onun əsas əmlakı¹⁰⁸¹ Əliyə və Fatimənin diri varislərinə miras qalacaq.

Nəhayət, Fatimənin Əliyə miras qoyduğu mal, Əlinin diri varisləri arasında, Əlidən Fatiməyə miras qalan mal isə Fatimənin diri varisləri arasında bölünür.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, mərhumların heç biri digərinin ona miras qoyduğu maldan miras almır və buradakı miras alma şəkli, onların əsas malından hesablanır.

Məsələn, daimi nikahda olan və heç birinin övladı olmayan ər və arvad suda boğularsa və hansının digərindən tez öldüyü məlum deyilsə və ər in diri varisi yalnız onun qardaşıdırsa, arvadın diri varisi isə yalnız bacısıdırsa, aşağıdakı formada icra ediləcəkdir:

Əvvəlcə, məsələn, fərz edilir ki, ər ölüb, arvadı isə sağdır, arvad da ərinin malının dördə bir hissəsini miras alır və bu məbləğ arvadın diri varisinə, yəni bacısına verilir. Mirasın qalan hissəsi, yəni dördə üçü isə ər in qardaşının payıdır.

Sonra arvadın ölümü və ər inin həyatda olması fərz edilir və ər arvadının əsas malının ikidə birini (yarısını) miras alır və bu məbləğ ər in diri varisinə, yəni qardaşına verilir və arvadın əsas əmlakının qalan hissəsi yəni ikidə biri isə onun bacısının mirasıdır.

¹⁰⁸¹ - Əlidən aldığı miras nəzərdə tutulmur.

Deməli, ərin arvaddan miras aldığı ikidə bir hissədən, (ərin qeyri-əsas əmlakı) arvad irs almır. Həmçinin, ərin malından (arvadın qeyri-əsas əmlakı) arvadın miras aldığı malın dördə bir hissəsi də ərə miras qalmır.¹⁰⁸²

Məsələ 1324: Əvvəlki məsələdə zikr olunan hökm, ikidən çox mərhumun olması ehtimalına da aiddir.

Məsələn, boğulanlar “Fatimə” və “Əli” adlı ər-arvad və onların oğlu “Hüseyn”dirsə və Əlinin diri varisi onun atası, Fatimənin diri varisi anası, Hüseynin diri varisi isə onun oğludursa:

Əvvəlcə, məsələn, belə güman edilir ki, Əli ölüb, Fatimə və Hüseyn diridir və Fatimə Əlinin malının səkkizdə bir hissəsini, Hüseynin malının iyirmi dördə on yeddi hissəsini miras alacaq. Bununla da, Fatimənin irs payı anasına, Hüseynin isə miras payı onun oğluna verilir. Əlinin malının altıda biri isə atasına miras qalır.

Sonra Fatimənin ölməsi, Əli və Hüseynin diri olması fərz edilir və Əli Fatimənin əsas malının dördə biri və Hüseyn onun əsas malının on ikidə yeddisini miras alır. Əlinin miras payı atasına və Hüseynin payı oğluna miras qalacaq. Fatimənin əsas malının altıda biri anasına miras qalacaq.

Sonra Hüseynin ölməsi, Əli və Fatimənin diri qalması fərz edilir və bu halda Əli Hüseynin əsas malının altıda birini, Fatimə də altıda birini miras alacaqlar. Əlinin irs payı atasına, Fatimənin də miras payı anasına veriləcək. Əsas mülkün altıda dördü Hüseynin oğluna miras qalacaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, Hüseyn, Əlinin Fatimədən miras aldığı maldan (Əlinin əsas olmayan malı) və həmçinin Fatimənin Əlidən miras aldığı maldan (Fatimənin əsas olmayan malı) irs aparmayacaq. Həmçinin, Əli və Fatimənin ondan miras aldığı paydan, Hüseynə miras qalmır. Bu hökm digər vəfat etmiş varislər üçün də keçərlidir.¹⁰⁸³

Məsələ 1325: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunan şəxslərin bir-birindən irs alması üçün vərəsəlik hökmü, o zaman qüvvədədir ki, onların hər biri digər şəxslə münasibətdə “mirasda şəriət maneələri”ndən birinə malik olmasın.

Buna görə də, məsələn, biri müsəlman, digəri kafir olan iki qardaş suda boğulduqda və hansının daha əvvəl öldüyü məlum olmasa və onların birinci irs kateqoriyasında müsəlman varisləri olmasa, müsəlman qardaş kafir qardaşdan miras alır. Amma kafir qardaş isə, irs maneəsi (kafir) olduğu üçün, müsəlman qardaşdan miras payı ala bilməz.

Həmçinin, hər birinin övladı olan iki qardaş, yol qəzasında həlak olarsa və hansının daha əvvəl öldüyü məlum olmazsa, bu halda, birinci vərəsə qrupunda onların övladının olması səbəbindən, iki qardaşdan heç birinə o birindən miras qalmayacaq.

¹⁰⁸² - Odur ki, yuxarıda qeyd edilən fərziyyədə, ərin diri varisi (qardaşı) ərin əsas əmlakının dördə üç hissəsini və arvadının əmlakının yarısını, arvadın diri varisi (bacısı) isə onun əsas malının yarısını və ərinin malının dördə bir hissəsini miras alır.

¹⁰⁸³ - Buna görə də Əlinin atası onun malının altıda bir hissəsini, Fatimənin malının dördə bir hissəsini və Hüseynin malının altıda bir hissəsini; Fatimənin anası isə onun malının altıda bir hissəsini, Əlinin malının səkkizdə birini və Hüseynin malının altıda birini miras alacaq. Hüseynin oğlu Əlinin malının iyirmi dördə on yeddi hissəsini, Fatimənin malının on ikidə yeddi hissəsini, Hüseynin malının altıda dörd hissəsini miras alacaq.

Amma əgər iki nəfərdən yalnız birinin övladı olarsa, övladı olan qardaş, birinci vərəsə qrupunda övladı və yaxud başqa vərəsəsi olmayan qardaşından miras alar. Amma o biri qardaş, bu qardaşın övladı olduğuna görə, ondan irs payı almayacaq.

Məsələ 1326: Keçmiş məsələlərdə qeyd olunan şəxslərin, bir-birindən miras payı alması üçün şərt qoyulubsa və bu şərtin yerinə yetirilməsi məlum deyilsə, onların arasında vərəsəlik hökmü tətbiq olunmaz.

Məsələn, ata iki övladı ilə birlikdə suda boğularsa, bu iki övlad ölən zaman atanın sağ olmasına məntiqi ehtimal varsa, sözügedən iki övladdan heç biri digərindən (qardaşından) miras almayacaq. Çünki iki övlad arasında vərəsəlik şərti, onların ölümü zamanı atanın həyatda olmamasıdır və (hazırkı fərzdə) bunun məlum olmadığı güman edilir.

Lakin atanın vəfatının onun iki övladının ölümündən əvvəl baş verdiyi məlum olsa, lakin iki övladdan hansının digərindən tez öldüyü məlum olmasa, bu iki övladdan hər hansı birinin birinci vərəsə qrupunda varisi yoxdursa, o biri ondan miras payı alacaqdır.

Diyələr

Əgər bir şəxs, kimisə öldürsə və ya ona fiziki zərər vursa, şəraitdən asılı olaraq müxtəlif şərtlərə uyğun şəkildə ona qarşı qisas və ya diyə hökmü verilir.¹⁰⁸⁴

Sonrakı məsələlərdə qeyd olunan məsələlər əsnasında əvvəlcə qətlin növləri və ona aid olan terminlər izah edilir, daha sonra isə qətl və digər xəsarətlərin hökmləri bəyan edilir.

Qətlin növləri

Bilərəkdən qətlə yetirmək

İstəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətlə yetirmək

Səhvən qətlə yetirmək

1. Bilərəkdən qətlə yetirmək

Məsələ 1327: “Qəsdən adam öldürmə” iki halda baş verir:

a) Qatil etdiyi hərəkətlə adamı öldürmək niyyətindədir, baxmayaraq ki, onun bu əməli adətən qətlə səbəb olmur.

¹⁰⁸⁴ - Abortla bağlı hökmlər “Tibbi hökmlər” fəslində, “Abortun hökmləri” mövzusu altında qeyd edilmişdir. Buna görə də, abortun diyəsi haqqında öyrənmək üçün müvafiq fəslə müraciət edin.

Odur ki, bir şəxs, başqasını öldürəcəyi ümidi ilə, adətən ölümə səbəb olmayan şeyi bir kəsə sarı atsa və həmin şəxs atılan əşyanın dəyməsi nəticəsində ölsə, belə bir hərəkət qəsdən adam öldürmə sayılır.

b) Qatil öz hərəkəti ilə adamı öldürmək niyyətində deyil, lakin onun etdiyi hərəkət təkcə cinayətin qurbanı olan şəxsə qarşı olsa belə, adətən öldürməyə səbəb olur və qatil bundan xəbərdardır.

Buna görə də, əgər bir şəxs bir insanı vurmaq niyyətində olub, lakin onu öldürmək istəməyibsə və vuran zaman istifadə etdiyi alət, zərbənin şiddəti, zərbənin dəydiyi üzv və digər şeylərin adətən qətlə səbəb olacağını və qeyd olunan keyfiyyətlərin ölümcül olmasını da diqqətə alıbsa, belə bir əməl qəsdən adam öldürmə hesab edilir.

Necə ki, adam kimisə hündürlükdən aşağı atır və belə hündürlükdən atılmaq adətən ölümə səbəb olur və atan da bunun fərqindədir.

Məsələ 1328: Qəsdən adam öldürmədə qatilə öz əməlinin adam öldürməklə nəticələnəcəyinin sübut olması vacib deyildir. Ona görə də, qatil aqlın hökmü ilə əməlinin adam öldürmə ilə nəticələnəcəyi ehtimalını versə belə, bu, onu qəsdən qətl törədən şəxs saymaq üçün kifayətdir.

Məsələn, bir şəxs silahı adamın başına doğrultsa və onun tətiyini çəksə, onun içində patron olduğuna əqlabatan ehtimal versə lakin buna əmin olmasa və bu iş həmin şəxsin ölümünə səbəb olsa, bu, qəsdən adam öldürmə sayılacaq.

2. İstəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətlə yetirmək

Məsələ 1329: İstəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətlə yetirmək iki halda müəyyən edilir:

a) Qatil qurbana qarşı bu hərəkəti etmək niyyətində olub, lakin onu öldürmək istəməsin və sözügedən hərəkət də adətən qətlə səbəb olan əməl sayılmasın və ya qatil bu işə (əməlinin qətlə səbəb olmaq potensialına) diqqət etməmiş olsun, lakin həmin əməl təsadüfən adamın ölümünə səbəb olmuş olsun.

Məsələn, adamın öldürmək niyyəti olmadan başqasının üzünə adətən ölümcül olmayan şillə vurması, amma sözügedən zədənin onun ölümünə səbəb olması kimi.

Qeyd edək ki, əgər qatil əməli ilə qarşı tərəfə zorakılıq, kobudluq və ya onu incitmək niyyətində olmasa, əksinə, onu ədəbləndirmək və maarifləndirmək niyyətində olsa, onun törətdiyi qətl, yenə də “qəsdən adam öldürmə” hesab edilir.

b) Bir şəxs başqasına qarşı o əməli etmək niyyətində olmasa, lakin onun etdiyi hərəkət, (ciddi ehtimalla) kiminsə ölümünə səbəb olacaq bir əməl olsa, belə ki, ürfən onun qatili hesab edilsə və qatil bu işə (əməlinin qətlə səbəb olmaq potensialına) diqqət etmiş olsa.

Odur ki, sürücü avtomobilin aşması və ya qəzaya uğraması və başqalarının ölüm riskinə səbəb olan bir yola, bu ehtimalı bildiyi halda çıxsə, bununla belə yolda səhlənkarlıq və diqqətsizlik göstərsə, məsələn, sürəti adi haldan çox artırmaq və ya yorğun, yuxulu halda və ya maşındakı texniki qüsura baxmayaraq, avtomobili idarə edərək qəza nəticəsində şəxsin qətlinə səbəb olarsa, bu qətl, istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətlə yetirmək hesab edilir.

3. Səhvən qətlə yetirmək

Məsələ 1330: Səhvən qətlə yetirmək, qatilin zərərçəkmişə qarşı heç bir hərəkət etmək niyyəti olmadığı və əməlinin şəxsin qətlinə səbəb olmayacağına əmin olduğu və ya buna əhəmiyyət vermədiyi və diqqətsiz olduğu, lakin onun əməlinin şəxsin ölümünə səbəb olmasıdır.

Odur ki, məsələ, ovçu maralı nişan alıb ox atarsa, insana dəymə ehtimalı verməzsə və təsadüfən ox yaydan yanlış çıxaraq insana dəyib onu öldürməsinə səbəb olarsa, belə bir hal tam səhvən adam öldürmə hesab edilir.

Qətli caiz olmasına inanaraq birini öldürmək

Məsələ 1331: Əgər bir şəxs “şərən qətli caiz olduğuna inanaraq” kimisə öldürsə və sonradan qurbanın qətlinin caiz olmadığı məlum olsa, “qəsdən adam öldürmə” hökmü ona aid edilməyəcək.

Qətlə şərik olmaq

Məsələ 1332: Əməlin “qəsdən və ya bilməyərəkdən adam öldürmə” olmasının müəyyən edilməsində onun təkbaşına edilməsi şərt deyildir. Odur ki, iki və ya daha çox şəxs, bir şəxsin qatili sayılarsa, məsələ, hər ikisi onu bıçaqla öldürərsə, belə ki, qətl adətən onların hamısına aid edilərsə, onların hər biri üçün qətlin hökmləri (şərtlərə uyğun olaraq qisas və ya diyə) nəzərdə tutulur.

Qətlə səbəb olmaq

Məsələ 1333: Əgər bir şəxs bir iş görsə və onun nəticəsində kimsə ölsə, bu iki forma təsəvvür edilir:

1) Elə olmalıdır ki, ürfün nəzərində “qətlin onun tərəfindən törədildiyi” nisbət verilmiş olsun. Bu halda əvvəlki hökmlər ona şamil olunacaq.¹⁰⁸⁵

Məsələ, yırtıcılar yesin deyə qəsdən insanı yırtıcı heyvanların qəfəsinə atmaqla, aclıqdan ölsün deyə bilərəkdən uzun müddət ac susuz saxlamaqla, yeməyə zəhər qatıb qəsdən qonağı zəhərləmək və ya qəsdən dəliyə və ya yaxşı pisi anlamayan uşağa kimisə öldürməyi əmr etməklə qətlə yetirir.

2) Qətl elə baş versə ki, ürfün nəzərində öldürən şəxs qatil sayılmasın, lakin şəxsin ölümü onun əməli nəticəsində baş versin, bu halda adı çəkilən şəxs yalnız diyənin zəminidir.

Məsələ, su şəbəkəsi qurmaq üçün insanların get-gəl etdiyi yolda xəbərdarlıq nişanları qoymadan, ətrafında sədlər və hasarlar yaratmadan çuxur qazmaq və ya yollara sürüşkən əşyalar atmaqla ordan keçən şəxslərin bu təhlükələrin varlığını hiss etməməsi səbəbilə ilə qəzaya və onların ölümünə səbəb olması bu qəbildəndir.

¹⁰⁸⁵ - Odur ki, “qətl”in baş verməsi ilə istər birbaşa, istərsə də dolayı yolla (səbəb) olsun – mətnə qeyd olunan izahatla – qatil üçün qətlin hökmləri (şəraitdən asılı olaraq qisas və ya diyə) müəyyən edilir.

Əlbəttə, yuxarıdakı iki misalda sözügedən şəxs kimisə öldürmək niyyətindədirsə və ya etdiyi əməl adətən insanların ölümünə səbəb olursa və bu məsələyə lazımı diqqəti və məlumatı var idisə, qatil sayılır.

Məsələ 1334: Başqa bir müsəlmanı həlak olmaqdan xilas etmək “mükəlləf olan”¹⁰⁸⁶ hər bir şəxsə vacibdir və əgər onu üzrsüz yerə ölümə buraxsa, (kömək etməsə), günah işlətməmişdir, amma ona diyə vacib deyildir.

Təbii ki, əgər müsəlman bir şəxsin vəfat etməsinin təqsiri, ürf tərəfindən bir şəxsə nisbət verilərsə, o, zəmin sayılır və şəraitə əsasən, qisas və ya diyənin hökmü - əvvəllər qeyd olunan izahatlara əsasən - onun üçün nəzərdə tutulur. Körpəsinin qayğısına qalması tapşırılan ananın onu lazımi şəkildə qidalandırmadan ölümə buraxması və ya xəstənin müalicəsi və baxımı həvalə edilən həkim, bu sahədə lazımi işləri görməməsi və xəstənin bunun nəticəsində vəfat etməsi bu qəbildəndir.

Yol qəzaları

Məsələ 1335: Qəzaya və şəxsin və ya şəxslərin ölümünə səbəb olan yol qəzaları müxtəlif formalarda baş verir ki, onlardan bəzilərinin hökmü aşağıda qeyd olunur:

1. Sürücü müqəssir, piyada müqəssir deyil, məsələn, sürücü adi sürətdən yüksək sürətlə və ya yorğun və ya yuxulu halda avtomobili idarə edir və bu arada adətən bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl edən piyada ilə qəza törədir və onun ölümünə səbəb olur.

Qeyd edilən fərziyyədə sürücü ölən şəxsin diyəsinə zamindir.¹⁰⁸⁷

2. Piyada müqəssirdir, amma sürücü müqəssir deyil. Sürücü ehtiyatlı və təhlükəsiz sürətlə avtomobili idarə edir və təhlükəsizlik nöqtələrinə diqqət yetirdiyi halda küçəni keçərkən ehtiyatlı davranmayan piyada ilə qəza törədir. Belə ki, ürfün nəzərində piyada günahkar, sürücü isə günahsız hesab edilir.

Sözügedən fərziyyədə sürücü ölən şəxsin diyəsinə zəmin deyildir.

3. Həm sürücü, həm də piyada müqəssirdir, belə ki, qəza və piyadanın ölümü ürfün nəzərində hər ikisinin müqəssir olmasına nisbət verilir.

Bu fərziyyədə sürücü ölən şəxsin diyəsinin yarısına zamindir.

4. Nə sürücü nə də piyada müqəssir deyil və ürfün nəzərində onların hər ikisi təhlükəsizlik qaydalarına riayət ediblər, lakin qəza elə baş verib ki, ürfün baxışında qətlə səbəbkarı sürücü sayılır.

Bu fərziyyədə qətlə hökmü sürücü üçün “xalis səhv” kimi müəyyən edilir.¹⁰⁸⁸

¹⁰⁸⁶ - Mükəlləf olmaq haqda, birinci cildə, “Təklif və həddi buluğ” bölümündə izah verilmişdir.

¹⁰⁸⁷ - Təbii ki, əgər o elə formada maşın sürür ki, adi halda insanların ölümünə səbəb olur və sürücü də bunu bilirsə, qəsdən adam öldürdüyünə hökm edilir.

¹⁰⁸⁸ - Yuxarıda qeyd olunan hökmlər, bənzər şəkildə, yaralanmalar və əzələrin sınıması kimi fiziki xəsarətlərlə bağlı olan, qətl törətməyən hallara da aiddir. Odur ki, qəza nəticəsində piyadanın bədən üzvlərinin yaralanması və ya sınıması olubsa, həm sürücü, həm də piyada günahkardır, belə ki, ürfün nəzərində qəzanın baş verməsi və dəymiş ziyan, hər ikisinin təqsiri kimi müəyyən edilirsə, bu fərziyyədə, sürücü qeyd olunan zərərin yarısının diyəsinə ödəməyə zamindir. Bununla belə, ürfün baxışı təqsirkarın təyin edilməsində fərqli olan məqamlarda, müstəhəb ehtiyata görə, hər iki tərəfə diyənin yarısı ilə təqsir nisbəti arasındakı fərqdə güzəştə getmələri (müsalihə etmələri) tövsiyə olunur.

Məsələ 1336: Əgər bir şəxs, təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etmədən maşın sürsə və bu, maşının aşmasına və sənişinlərin ölməsinə səbəb olsa və ürfün nəzərində bu qəzada günahkar sayılsa, ölən sənişinlərin diyəsinin zəminidir.¹⁰⁸⁹

Amma belə ki, avtomobil dağın düşməsi və ya yolun qeyri-adi nasazlığı kimi gözlənilməz qəza nəticəsində aşdıqda, bu qəzanın baş verməsi ürfün nəzərində sürücüyə nisbət verilmirsə, bu fərziyyədə sürücü sənişinlərin vəfat etməsinə məsuliyyət daşımır.

Bilərəkdən qətlə yetirməyin hökmü

Məsələ 1337: Əgər qətl qəsdən törədilibsə, qisas bölümündə qeyd olunan şərtlərlə,¹⁰⁹⁰ qatil barəsində "qisas" hökmü təyin edilir və bu halda öldürülən şəxsin şəri vəlisi aşağıda qeyd olunanlardan birini seçə bilər:

a. Qisas tələb etmək və qatili öldürmək.¹⁰⁹¹ Vacib ehtiyata əsasən, qəsdən adam öldürmənin sübutundan sonra intiqamın icrası şəriət hakiminə aiddir.

b. Qatili bağışlamaq.

c. Tərəflərin razılığı ilə diyə miqdarı və ya ondan daha az və ya daha çox məbləğ almaq müqabilində qisas haqqından imtina etmək.

Qeyd edək ki, qisas almaq üçün heç bir şərait olmadıqda, öldürülən şəxsin şəri vəlisinin diyə tələb etmək hüququ vardır ki, onun təfərrüatları növbəti məsələlərdə açıqlanacaqdır.

Məsələ 1338: Əgər qurbanın vəlisi - şəraitə uyğun olaraq - qisas almaq istəsə, bəzi hallarda diyənin bir hissəsini qatilə ödəmək lazımdır ki, bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Qatil kişi, qurban isə qadındır. Qadının qətlinin diyəsi, daha sonra açıqlanacağı kimi, kişinin qətlinin diyəsinin yarısıdır. Buna görə də, öldürülən şəxsin şəri vəlisinin diyənin yarısını qatilə verməsi lazımdır.

2. Əgər iki kişi başqa bir adamı öldürsə, qurbanın vəlisi onların hər ikisini (qisas olaraq) öldürə bilər, bu şərtlə ki, hər biri üçün diyənin yarısını ödəsin. Amma ikisindən yalnız birini öldürməyi seçsə, o qatil üçün diyənin yarısını ödəmək, öldürülən şəxsin şəri vəlisinə təyin edilmir, bu məbləği qətlin ikinci şəriki qisas alınacaq şəxsə ödəməlidir.

Məsələ 1339: İnsan qatilə sığınacaq verməməli və qisas almaq üçün öldürülən şəxsin valideynlərinin onu ələ keçirməsinə mane olmamalıdır, belə bir əməl haramdır və bu məzmununda çoxsaylı rəvayət nəql olmuşdur.¹⁰⁹²

¹⁰⁸⁹ - Təbii ki, sürücülük keyfiyyəti elədirsə ki, adətən insanların ölümünə səbəb olur və sürücü də bunu bilirsə, qəsdən adam öldürmə hökmünə malikdir.

¹⁰⁹⁰ - O cümlədən, qatil həddi-buluğa çatmış və ağıllı və öldürülən şəxsin atası deyil

¹⁰⁹¹ - Belə olan halda, qatilin qisas alınması üçün özünü öldürülən şəxsin qanuni şəri vəlisinə təslim etməsi lazımdır.

¹⁰⁹² - Təbii ki, qatil Məkkə hərəmindən kənarda qətl törədib hərəmə sığınarsa, onun orada qisası caiz deyildir, lakin ona yemək və su verilmir, onunla danışılır, onunla heç kim alver etmir və heç kim ona sığınacaq vermir, o vaxta qədər ki, məbədi tərk etmək məcburiyyətində qalsın və sonra ondan qisas alınsın.

Səhvən qətlə yetirməyin hökmü

Məsələ 1340: Əgər (şəxs) qəsdən öldürülməyibsə, öldürülən şəxsin şəri vəlisinin qisas haqqı yoxdur. Onun “diyə” almaq haqqı var və “diyə” isə qatilin öhdəsinədir. Əlbəttə, diyə verməli olan şəxs və ya şəxslərin hökmünün izahı növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1341: Əgər qətl istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) olarsa, qatilin diyə verməsi vacibdir.

Lakin əgər qətl “xalis xəta və ya onun hökmündə”¹⁰⁹³ olarsa, diyə qatilin özünün öhdəsinə qoyulsa da, onu ödəmək “aqilə” adlandırılan şəxslərə (yəni; qatilin “kişi qohumlarına” -müt) vacibdir.¹⁰⁹⁴ Bunun izahı sonrakı məsələlərdə bəyan ediləcəkdir.

Məsələ 1342: Əgər qatil həddi-buluğa çatmamış uşaq və ya dəli olarsa, cəzası qisas deyil, onun “qəsdən” və ya “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) öldürməsinin hökmü, “xalis xəta qətl” hökmünə malikdir və aqiləsi, yəni, kişi qohumları onun öhdəsinə düşən diyəni ödəyəcəkdir.

Məsələ 1343: Əgər “səhvən baş verən qətl”, yalnız qatilin etirafı ilə sübut olunarsa, diyə ödəməsi qatilə vacibdir və onun kişi qohumlarına vacib deyildir və “xalis xəta” halında qətdən başqa, fiziki xəsarətlər də eyni hökmə malikdir.

Aqilə

“Aqilə” (qatilin qohumları)

Məsələ 1344: “Aqilə” dedikdə, qatilin ata və oğulları və onun kişi nəşəbi qohumları nəzərdə tutulur ki, qohumluq əlaqəsi bir və ya bir neçə kişi vasitəsilə qatilə çatır.

Qatilin hər nə qədər yuxarı gedərsə ata tərəfdən olan babaları, hər nə qədər aşağı gedərsə oğul nəvələri, qatilin hər nə qədər aşağı gedərsə eyni atadan və ya eyni ata anadan olan qardaşları, əmiləri və onların oğlan övladları onun qohumları sayılır.

Məsələ 1345: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan “aqilə”-nin tərifinə əsasən, qatilin anası və ya qızları, xala, bibi kimi digər qadın qohumları “aqilə” sayılmır.

Həmçinin, qatilin eyni anadan olan qardaşları və ya qız nəvələri və ya bibisi oğlu və ya xalası oğlu kimi bir və ya bir neçə qadın vasitəsi ilə qatillə qohumluq əlaqəsi olan kişilər, həddi-buluğa çatmamış uşaq və ya dəli şəxslər də, aqilə sayılmır.

Məsələ 1346: “Aqilə” məsələsində ata və anası, yaxud eyni atadan olan şəxslər, yaxın və uzaq qohumlar arasında fərq yoxdur və irsdə olduğu kimi onların arasında öncəlik mərtəbəsi yoxdur, əslində, bütün “aqilə”lər, istər uzaq, istərsə də yaxın qohum olsun, diyənin ödənilməsinə şərikdir.

¹⁰⁹³ - Növbəti məsələdə izah ediləcək.

¹⁰⁹⁴ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər qatil “zimmi kafır” -dirsə, qətl xəta səhvən olsa belə, diyə ödəmək onun üzərinə düşür və onun qohumlarına heç bir öhdəlik düşmür.

Diyə ödənişinin qatilin qohumları arasında bölgüsü

Məsələ 1347: “Aqilə”nin ödəməli olduğu borcların miqdarı şərti və adi qaydada hər birinin malına və maddi imkanlarına görə aralarında bölünür və əgər onlardan bəzisi diyəni bütünlüklə ödəyib tamamlasalar, digərlərinin boynundan düşmüş olur.

Odur ki, diyə pulu “aqilə” adlanan kişi qohumlarından varlı insanlara vacibdir və bura kasıblar – öz dolanışığını ödəmək və təmin etmək imkanına malik olmayanlar - daxil deyil.

Qatilin kişi qohumlarının (aqilənin) diyəni ödəmək imkanı olmaması və yaxud ondan imtina etmələri

Məsələ 1348: Əgər “aqilə”nin (qatilin kişi qohumlarının) diyənin tam və ya bir hissəsini ödəmək imkanı yoxdursa, yaxud maddi imkanlarına baxmayaraq, diyəni ödəməkdən imtina edirlərsə və onları ödənişə məcbur etmək mümkün olmasa, qatil özü diyə məbləğini ödəməlidir.

Lakin qatil ödəməyə qadir deyilsə və tamamilə acizdirsə, diyə beytül-maldan ödənilir.

Şəxsə dəyən (qətlədən başqa) fiziki xəsarət zamanı səbəbkarın qohumlarının vəzifəsi

Məsələ 1349: Qətlədən başqa bir şəxsə vurulmuş xəsarət və ya zərər səhv və ya onun hökmündə¹⁰⁹⁵ olsa və onların diyəsi zərər vuran şəxsin üzərinə qoyulsa, bəzi hallarda aqiləyə (zərər verənin kişi qohumlarına) onu ödəmək təklifən vacibdir.¹⁰⁹⁶ Bu belə izah olunur:

Yaralar və xəsarətlər zamanı, əgər diyə ödənişinin miqdarı, tam diyə məbləğinin yüzdə beşi və daha çox olarsa,¹⁰⁹⁷ onu ödəmək “aqiləyə” (zərər verənin kişi qohumlarına) vacibdir. Amma yara və xəsarətin bundan az diyəsi varsa, onu ödəmək “aqiləyə” vacib deyil.

Bu hökm, əzaların kəsilməsi, hiss orqanlarının və bədənə faydalı olan üzvlərin aradan getməsi, əzaların zəifləməsinə və iflic olmasına səbəb olan digər xəsarətlər üçün də səhihdir.

Məsələn, şəxsin xəta və ya onun hökmündə olan hərəkətlə qarşı tərəfə verdiyi zərər, baş və üz nahiyəsində yaranmış yara və sınıqları olarsa, “aqilə” (zərər vuranın kişi qohumları) sümüyün açıldığı yara (muzihə – əti keçib, sümük pərdəsini yarıb, sümüyün görünməsi həddə yaralamaq, müt) və ondan sonra olan halın haşimə sınığı (qapalı sınıq-zahirdə yaranın olmaması, daxildə sınığın olması, müt), “münəqqilə” sınığı (sümük elə sınıb ki, bəzi xırdaqları yerindən oynayıb, müt), “məmumə” sınığı (sümük elə dərin sınıb ki, beynin pərdəsinə çatıb, müt) zamanı diyə ödəməlidir. Amma bundan aşağı həddə olan xəsarətlər “xarisə” (ətə çatmayacaq həddə yaralamaq, müt), “dəmiyə” (ətə çatacaq həddə

¹⁰⁹⁵ - Məsələn, bir dəlinin və ya həddi-buluğa çatmamış uşağın bir insana qəsdən vurduğu zədə “xalis səhv” hökmündədir.

¹⁰⁹⁶ - Əgər “aqilə” -nin diyənin hamısını və ya bir hissəsini ödəmək imkanı yoxdursa və ya ödəməkdən boyun qaçırsa və onları məcbur etmək mümkün deyilsə, şəxs maddi imkanlarına uyğun olaraq onu ödəməlidir.

¹⁰⁹⁷ - Başqa bir ibarə ilə desək, kamil diyə miqdarının iyirmidə biri.

yüngül yaralamaq, müt), “baziə” (ətə çatacaq həddə dərin yaralamaq, müt) və “semhaq” (əti keçib, sümük pərdəsinə çatacaq həddə yaralamaq, müt) zamanı, diyə ödəmək aqiləyə vacib deyildir.¹⁰⁹⁸

Belə ki, üz və ya bədən qızarmasına, göyərməsinə və ya qaralmasına səbəb olan zədənin ödənilməsi də “aqilənin” vəzifəsi deyil.

Məsələ 1350: Qəsdən və ya “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə)” olan diyə heç bir halda “aqilə” -yə vacib deyildir.

Qətl diyəsinin növü və miqdarı

Məsələ 1351: Əgər öldürülən şəxs, müsəlman və kişidirsə, “qətl diyəsi” aşağıdakılardan biridir:

- a. “Yüz dəvə”;
- b. “İki yüz inək”;
- j. “Min qoyun”;¹⁰⁹⁹
- d. “Min dinar”;
- E. “On min dirhəm”;¹¹⁰⁰

Qeyd edək ki, əgər öldürülən şəxs “müsəlman və qadıncırsa” onun “qətl diyəsi” qeyd olunan halların hər birinin “yarısı”dır.

Məsələ 1352: Böyük fəqiqlər arasında məşhur rəyə əsasən, iki yüz “Yəmən paltarı” - onun ödənilməsinin əvvəlki məsələdə qeyd olunan hallarda olduğu kimi, - öldürülən müsəlman kişinin diyəsi üçün kifayət edir. Bu məbləğin yarısı (yüz Yəmən paltarı) da öldürülən şəxs qadın olduğu zaman, kifayətdir.

Lakin bu hökm məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata görə, bununla məhdudlaşmamalı və diyə verərkən onun başqa növlərindən seçilməlidir.

Məsələ 1353: Əgər qətl “qəsdən öldürmə” deyilsə, “qatil” və ya onun “aqilə” -si - vəziyyətə uyğun olaraq - diyə növlərindən hər hansı birini seçməkdə sərbəstdir¹¹⁰¹ və öldürülən şəxsin şəri vəlisi qatili yaxud “aqiləni” (onun kişi qohumlarını) diyə növünün hər hansı birini seçməyə məcbur edə bilməz.¹¹⁰²

¹⁰⁹⁸ - Sözügedən halların izahı 1391-1399-cu məsələlərdə qeyd olunub.

¹⁰⁹⁹ - Diyə üçün verilən “dəvə və ya inək və ya qoyun” -un şərtlərinin təfərrüatları idahəə traflı fiqh kitablarında qeyd edilmişdir.

¹¹⁰⁰ - “Dinar” və “Dirhəm”lə bağlı izahlar və onun misqal və ya qrama çevrilmə keyfiyyəti 1441-ci məsələdən 1444-cü məsələyə qədər olan məhdudədə qeyd edilmişdir.

¹¹⁰¹ - “Qatil” və ya “aqilə” qiyməti digərlərindən aşağı olsa belə, istənilən diyə növünü seçə bilər. Ona görə də, müasir dövrdə adətən digərlərindən daha ucuz olan gümüşü seçməkdə qəbahət yoxdur.

¹¹⁰² - Təbii ki, qatil adı çəkilən əşyalardan birinin qiymətini “pul” şəklində ödəmək istəyirsə, bunu qarşı tərəflə razılaşmaq lazımdır.

Məsələ 1354: Qatilin üzərində qisas hüququ təsbit edilən qəsdən adam öldürmədə, öldürülən şəxsin vəlisi, qeyd olunan hallardan hər hansı birini, yaxud az və ya çox məbləği seçməklə, iki tərəfli razılaşma yolu ilə diyə almaq müqabilində qisas hüququndan imtina edə bilər.¹¹⁰³

Məsələ 1355: Əgər öldürülən şəxs, zinadan dünyaya gəlibsə və müsəlman və yaxud müsəlman hökmündədirsə, onun diyəsi halalzadə şəxsin diyəsi kimidir.

Məsələ 1356: Əgər öldürülən şəxs, zimmi kafir olan (yəhudi, xristian və ya zərdüş), kişidirsə diyəsi 800 dirhəm, qadındırsa, 400 dirhəmdir.

Bu hökm, vacib ehtiyata görə, müsəlmanlarla əhd bağlamış və ya müsəlmanların himayəsində olan kafir üçün də keçərlidir.¹¹⁰⁴

Diyəni ödəmək müddəti

Məsələ 1357: Qəsdən adam öldürməyin fidyəyə səbəb olduğu hallarda, maddi imkanı olan qatilin diyəni bir qəməri il ərzində verməsi lazımdır.

Məsələ 1358: Əgər qatilin maddi imkanı varsa, “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə)” baş verən qətlin diyəsi üç qəməri il ərzində alınar, lakin müstəhəb ehtiyata əsasən, qatilin onu iki qəməri il ərzində ödəməsi tövsiyə edilir.

Məsələ 1359: “Aqilə” “səhvən baş verən qətlin” diyəsini “üç qəməri il” ərzində verməlidir. Təbii ki, bu ödəniş üç il müddətinə hər il “üçdə bir”i olmaqla hissə-hissə ödənilir, lakin birdəfəlik ödənilməsi də caizdir.

Məsələ 1360: “1357-dən 1359-a” qədər olan məsələlərdə diyənin ödənmə müddəti ilə bağlı zikr olunan hökm “qətl üçün olmayan diyə” barəsində də etibarlıdır.

Haram aylarda qətlin hökmü

Məsələ 1361: Əgər qətl “haram aylardan” birində (Rəcəb, Zilqədə, Zilhiccə, Məhərrəm) baş verərsə, qətl diyəsinin üçdə biri¹¹⁰⁵ miqdarında diyəyə əlavə edilir və burada “qəsdən qətlə yetirmək” və ya “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətl etmək” və ya “səhvən öldürmək” arasında fərq yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, haram aylarda diyə əlavə edilməsi qətlə səbəb olmayan xəsarətlərə - məsələn, kəsilmə, yaralanma və əzaların sınması kimi hallara şamil edilmir.

Məsələ 1362: Əgər ölümə səbəb olan xəsarət və zərər “haram ay”da baş verərsə, lakin şəxsin ölümü “haram ay”dan sonra baş verərsə, əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm (diyə məbləğinə əlavə edilməsi) icra ediləcəkdir.

¹¹⁰³ - Əgər qisas şəraiti (kökündən) yoxdursa - məsələn, qatil qurbanın atasıdırsa - qatil qeyd olunan növlər arasında istədiyini seçə bilər, eynilə “səhvən adam öldürmə”də olduğu kimi.

¹¹⁰⁴ - Təbii ki, qeyd olunan hallarda diyənin artırılması üçün münasib amil olarsa, məsələn, şəxs “zimmə əhlini” qisasla öldürməkdə ısrar edərsə, şəriət hakimi diyə miqdarını qeyd olunan məbləğdən artıq təyin edə bilər.

¹¹⁰⁵ - Deməli, qeyd olunan “üçdə biri” əlavə edilməklə, pulun miqdarı haram olmayan aylarda qətl pulunun üçdə dördünə bərabər olur. Təbii ki, 1351-ci məsələlərdə deyildiyi kimi, müsəlman qadının qətl müqabilində verilən diyə, müsəlman kişinin qətlə yetirilməsi müqabilində ödənen diyənin yarısı qədərdir.

Buna görə də, diyə məbləğinə əlavə edilməsinin meyarı, zərərçəkənin ölüm vaxtı deyil, “xəsarət və zədələnmə vaxtıdır”.

Diyənin ödənilməsi olan şəxslər

Məsələ 1363: Qətl törədilən zaman müəyyən edilən şəri diyə miqdarı, qurbanın digər mal və sərvətinin hökmündə olur,¹¹⁰⁶ deməli, əsas maldan¹¹⁰⁷ alınan miqdarlar və onun şəriət vəsiyyətlərinin yerinə yetirilməsi - 1157-ci məsələdə qeyd olunan izahatlarla - mirasın bölünməsindən əvvəldir.

Məsələ 1364: Mərhumun vərəsələri miras təbəqələrinə əsasən diyədən miras alırlar. Təbii ki, qatilə diyədən miras qalmır. Həmçinin mərhumun eyni anadan olan qardaşı, bacısı, ana tərəfdən olan digər qohumları, (eyni ata, eyni ana, yaxud eyni ata anadan olan) dayısı və xalası, ana tərəfdən nənə və babası diyədən miras almırlar.

Məsələ 1365: “1363 və 1364” -cü məsələlərdə qeyd olunan hökmlərin icrasında bu hökmlər caridir: “İstəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətl etmək” və ya “səhvən öldürmək” arasında fərq yoxdur. “Qəsdən adam öldürmə” zamanı isə qatildən qisas alınmasa,¹¹⁰⁸ onun müqabilində diyə alınacaqdır. Həmçinin, qatil ilə öldürülən şəxsin şəri vəlisinin arasında sülh (razılaşma) da baş tuta bilər. İstər bu razılaşma diyə növlərinə aid olsun, istər olmasın, istər şəri diyə miqdarına bərabər olsun, istər çox olsun, istərsə də ondan az olsun.

Məsələ 1366: Ər və arvad digər vərəsələrlə birlikdə diyədən miras alırlar, qəsdən adam öldürmədə isə onlar üçün qisas hüququ müəyyən edilməsə də, qisas əvəzinə diyənin ödənilməsi müəyyən olunarsa, ər və arvad ondan miras alacaqlar.

Qətlin kəffarəsi

Məsələ 1367: Qəsdən adam öldürmədə, əgər əfv və ya bu kimi şeylər səbəbilə qatildən qisas alınmazsa, ona “cəm kəffarəsi” vacibdir və sözügedən kəffarənin miqdarı ikinci cildin “Kəffarələr” fəslində, 1106-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1368: Adamı qəsdən öldürməyən, (“istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə) qətl etmək” və ya “səhvən öldürmək” kimi qətl) törədən şəxsə adi diyə verməklə yanaşı, “mürəttəbə kəffarəsi” vermək də vacibdir. Qeyd olunan kəffarənin məbləği ikinci cildin “Kəffarələr” fəslində, 1106-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Qətl kəffarəsi” ilə bağlı digər hökmlər ikinci cildin “Kəffarələr” fəslində, “1107-dən 1111-ə” qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir.¹¹⁰⁹

¹¹⁰⁶ - “Vəsiyyət” fəslində 1047-ci məsələdə qeyd olunan şəkildə.

¹¹⁰⁷ - “Vəsiyyət” fəslində 1049-cu məsələyə müraciət edin.

¹¹⁰⁸ - Qatildən qisas alınmaması, qisas almaq üçün şəraitin olmaması və ya qatilin qisas almamışdan əvvəl ölməsi və ya qaçması onun qeyri-mümkün olması səbəbindən, yaxud zərərçəkmişin şəri vəlisi ilə qatilin barışması və razılaşması ilə əlaqədar ola bilər.

¹¹⁰⁹ - Abortun kəffarəsi ilə bağlı hökmlər “Tibbi hökmləri” fəslində, “Abortun hökmü” mövzusu altında, 745-dən 747-yə qədər olan məsələlərdə və həmçinin ikinci cildin “Kəffarələr” fəslinin, 1105 məsələsində qeyd edilmişdir.

Bədən üzvləri və hiss orqanları məhv edilməsi, yaxud kəsilməsinin diyəsi

Gözü kor etməyin diyəsi

Məsələ 1369: Əgər bir kəs başqasının iki gözünü kor etsə, gözünü çıxarmaqla və ya zədələməklə, hər iki gözünün görmə qabiliyyətini tamamilə itirsə, “qətl diyəsi” verməlidir. Onun bir gözünü kor etsə, “qətl diyəsi”nin yarısını ödəməlidir.

Göz qapağına xəsarət yetirməyin diyəsi

Məsələ 1370: İki üst göz qapağını birlikdə geri çevirməyin diyəsi “qətl diyəsi”nin üçdə biri və iki alt göz qapağını bir yerdə geri çevirməyin diyəsi isə qətlin diyəsinin yarısı miqdarındadır. Deməli, dörd göz qapağı da geri çevrilərsə, onların ümumi borcu qətl borcunun altıda beşi qədərdir, lakin göz qapaqlarının kəsilməsində və ya məhv edilməsində “Ərş diyəsi”¹¹¹⁰ müəyyən edilir.¹¹¹¹

Qulağın kəsilməsi, yaxud kar olmasının diyəsi

Məsələ 1371: Əgər kimsə başqasının iki qulağını kəssə və ya hər iki qulağını kar edən bir iş görsə və eşitmə qabiliyyətini tamamilə itirsə, “qətl diyəsi” verməlidir, əgər bir qulağının hamısını kəssə və ya bir qulağını kar etsə, “qətl diyəsi” -nin yarısını ödəməlidir.

Məsələ 1372: Yalnız qulağın yumşaq yerini kəsmək və ya aradan aparmaq “qətl diyəsi” -nin altıda birini təşkil edir.¹¹¹²

Məsələ 1373: Əgər kimsə başqasının iki qulağını kəsib eşitmə qabiliyyətini pozarsa, - biri iki qulağının kəsilməsinə, digəri isə eşitmə qabiliyyətinin itirilməsinə görə - iki “qətl diyəsi” verməlidir.

Burnun kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1374: Əgər bir kəsin bütün burnunu və ya burnunun yumşaq hissəsini (burnun önündə olan qıgırdaqlı hissəsini) kəssə və ya ona elə xəsarət yetirsə ki, hər iki burnun dəliyində iyilmə hissi tamamilə itsə, “qətl diyəsi” ödəməlidir.

Amma iki burnunun birində qoxu hissi tamamilə itərsə, “qətl diyəsi”nin yarısını ödəməlidir.

¹¹¹⁰ - 1422 -ci məsələdə “Ərş”in mənası və onun hesablanması keyfiyyəti qeyd edilmişdir.

¹¹¹¹ - Deyilibdir: “Göz qapaqlarının kəsilməsi və ya məhv edilməsinin diyəsi onları geri çevirməyin diyəsi ilə eynidir”, lakin bu ifadənin (dəqiqliyi) aydın deyil və daha çox olması ehtimal edilir. Ona görə də bu halda “Ərş” sübuta yetirilir. Tərəflər qeyd olunan məbləğ haqda - məsələ - razılaşalar, bu hal istisnadır.

¹¹¹² - Qeyd edək ki, əgər xəsarət alan şəxs “qadındır”sa, onun diyə ödənişini hesablamaq üçün 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir .

Məsələ 1375: Əgər kiminsə burnunu kəssə və iybilmə qabiliyyətini də məhv etsə, - biri burnunu kəsdiyinə, biri də qoxu hissini aradan apardığına görə - iki “qətl diyəsi” verməlidir.

Dilin kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1376: Əgər bir kəs başqasının dilini bütöv şəkildə kəsərsə, “qətl diyəsi” verməlidir və bu hökm, vacib ehtiyata əsasən, həmin şəxsin anadangəlmə lal olduğu hala da şamil edilir. Amma sonradan lal olubsa, “qətl diyəsi”-nin üçdə birini ödəməlidir.

Məsələ 1377: Əgər bir kəs başqasına elə bir xəsarət yetirsə ki, nəticədə nitq qabiliyyətini tamamilə itirsə, sonra dilini kəssə, bir dəfə “qətl diyəsi” - nitq qabiliyyətini itirməsinə görə - və bir dəfə də əlavə olaraq “qətl diyəsi” -nin üçdə birini - lal şəxsin dilini kəsdiyi üçün - ödəməlidir.

Amma əvvəldən danışmaq qabiliyyəti olan bir adamın dilini kəssə, bir “qətl diyəsi” ödəməsi kifayət edər.

Məsələ 1378: Əgər bir şəxs, sağlam (lal olmayan) şəxsin dilinin bir hissəsini kəssə, onun diyə məbləği hərfləri tələffüz qabiliyyətinin itirilməsinə uyğun olaraq müəyyən ediləcəkdir.¹¹¹³ Odur ki, dilin kəsilməsi ilə tələffüz edə bilmədiyi hərflərin sayını nəzərə almalı və onun hərflərin ümumi sayına nisbətini alaraq həmin nisbətə uyğun diyəni hesablamalıdır.¹¹¹⁴

Bununla belə, müstəhəb ehtiyata əsasən tövsiyə olunur ki, dilin kəsilmiş hissəsinin, dilin ümumi sahəsinə nisbəti (məsələn, yarısı və ya üçdə biri və s.) əldə edilir və bu nisbət, hərflərin tələffüzü əsasında hesablanan nəticə ilə müqayisədə daha çox olarsa, diyə buna görə müəyyən edilib, ödənməlidir.¹¹¹⁵

Məsələ 1379: Bir kəs başqasının dilini kəsmədən nitq qabiliyyətini tamamilə itirməsinə səbəb olan iş görsə qətl diyəsi ödəməlidir. Lakin bəzi hərflərin tələffüzü ilə müqayisədə onun nitq qabiliyyəti itərsə, diyə ona nisbət müəyyən ediləcəkdir.¹¹¹⁶

Dişləri qırmağın diyəsi

Məsələ 1380: Bir kəs, başqasının bütün dişlərini (onların sayı 28 dişdən ibarətdir) qırırsa,¹¹¹⁷ “qətl diyəsi” ödəməlidir.

¹¹¹³ - Eynilə.

¹¹¹⁴ - Məsələn, ərəb dilində hərflər “28” hərf kimi sayılır. Deməli, əgər sözügedən şəxs bir ərəb hərfini deyə bilməsə, məsələn, kamil diyənin iyirmi səkkizdə birini, əgər iki hərf deyə bilmirsə, kamil diyənin iyirmi səkkizdə ikisini və sair formada ödəməlidir. Ehtimaldan uzaq deyil ki, qeyd olunan hökm, başqa millətlərin də əlifbalarında olan hərflərə uyğun icra oluna bilsin və “hərflər” dedikdə, məqsəd yazıda və hüsnxətdə nəzərdə tutulan hərflər deyil, sözləri danışmaq və tələffüz etmək üçün istifadə olunan hərflərdir.

¹¹¹⁵ - Qeyd edək ki, əgər xəsarət alan şəxs “qadındır”sa, onun diyə ədədini hesablamaq üçün- 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir.

¹¹¹⁶ - Eynilə.

Məsələ 1381: Əgər dişlərinin bir qismini qırsa,¹¹¹⁸ 6-sı yuxarı çənədə, 6-sı isə alt çənədə 12 qabaq dişin hər biri üçün qətl diyəsinin iyirmidə birini ödəməlidir. 8-i yuxarı çənədə, 8-i isə alt çənədə olmaqla qalan 16 ədəd dişlərin hər biri üçün qətl diyəsinin qırxda birini ödəməlidir.¹¹¹⁹

Əlin kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1382: Bir kəs başqasının hər iki əlini kəsərsə, “qətl diyəsi” verməlidir, bir əlini kəsərsə, “qətl diyəsi” -nin yarısını verməlidir.

Bu hökmdə əli ovuc¹¹²⁰, bilək, qol, dirsək və ya bazu kimi yerlərdən kəsmək arasında heç bir fərq yoxdur.

Barmaqların kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1383: Əgər bir kəs, başqasının iki əlinin on barmağını kəsərsə, “qətl diyəsi” verməlidir, bəzi barmaqlarını kəsərsə, kəsilən barmaq baş barmaqdırsa (ibham barmağıdırsa), onu kəsməyin diyəsi, bir əli kəsməyin üçdə biri qədər və kamil diyənin altıda biri qədərdir.

Lakin digər barmaqlardan hər hansı birinin kəsilməsinin diyəsi, bir əlin kəsilməsinin diyəsinin altıda biri qədər və kamil diyənin on ikidə birinə bərabərdir.¹¹²¹

Ayağın kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1384: Əgər bir kəs, başqasının hər iki ayağını kəssə, “qətl diyəsi” verməlidir, bir ayağını kəssə, “qətl diyəsi” -nin yarısını verməlidir.

Bu hökmdə ayağı barmaqların dibindən və yaxud topuq, ayaq, diz və bud kimi yerlərdən kəsməyin arasında fərq yoxdur.

¹¹¹⁷ - 28 dişin (fars dilində) mənası belədir: Hər bir çənədə “4” ədəd ön diş və “2” ədəd köpək dişi, cəmi “12” ədəddir və bunlara ön və qabaq dişlər deyilir. Eləcə də, hər çənədə “4” ədəd kiçik azı və 4 ədəd böyük azı dişi var ki, cəmi 16 ədəddir və bunlara arxa yaxud dal dişlər deyilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu bölgü dörd dənə ağıl dişi çıxmayan şəxs haqqındadır. Ehtiyat vacibə əsasən, onlar haqda “ərş” ölçüsü təyin edilir, “ərş” mənası” və onun hesablanması keyfiyyəti haqda “1422” -cü məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹¹¹⁸ - Təbii ki, dişin çatlaması, onun bir hissəsinin və ya küncünün qırılması zamanı da “ərş” miqdarına əsasən hesablanacaqdır.

¹¹¹⁹ - Qeyd etmək ki, əgər xəsarət alan şəxs “qadındır”sa, onun diy ədədini hesablamaq üçün- 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir .

¹¹²⁰ - Burada “əlin içinin” (ovucun) mənası bir tərəfdən barmaqlara birləşən, digər tərəfdən isə biləkdə qurtaran hissədir ki, ərəbcə “rahə” adlanır.

¹¹²¹ - Qeyd etmək ki, əgər xəsarət alan şəxs “qadındır”sa, onun diy ədədini hesablamaq üçün- 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir .

Ayaq barmaqlarının kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1385: Əgər bir kəs, başqasının iki ayağının on barmağını kəsərsə, “qətl diyəsi” verməlidir və hər bir ayaq barmağı kəsməyin diyəsinin miqdarı, 1383 -cü məsələdə deyilən əl barmaqlarının kəsilməsinin diyəsi kimidir.¹¹²²

Qadının döşlərinin kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1386: Əgər kimsə qadının döşlərinin ikisini də kəsərsə, “qətl diyəsi”, birini kəsərsə qətl diyəsinin yarısını verməlidir.

Kişinin xayalarının kəsilməsinin diyəsi

Məsələ 1387: Əgər kimsə bir kişinin xayalarını məhv edərsə, “qətl diyəsi! verməlidir.

Onurğa beyninin zərər görməsi

Məsələ 1388: Onurğa beyninin kəsilməsi zamanı “qətl diyəsi” verilməlidir və bunun nəticəsində bədənə digər xəsarətlər vurularsa və bu xəsarətlər nəticəsində bədəndə sinirlərin itməsi və ya iflic olması kimi diyəyə səbəb olan hallardan biri olarsa diyəsi ayrıca nəzərə alınmalıdır. Bundan başqa hallarda isə “ərş” müəyyən edilir.¹¹²³

Ağlı itirməyin diyəsi

Məsələ 1389: Əgər kimsə bir şəxsə ağlını itirib dəli olacağı qədər zərər yetirsə qətl diyəsi verməlidir.

Bədən üzvlərinin kəsildiyi zaman və başqa növ xəsarət aldıqlarında, kişi və qadının diyə fərqləri

Məsələ 1390: 1351-ci məsələdə deyildiyi kimi, qadının qətl edilməsinin diyəsi kişinin qətlə yetirilmə diyəsinin “yarısı”dır və bu hökm, bədən üzvlərinin kəsilməsi, yaxud bədənə vurulan “tam diyə ilə bərabər və ya onun üçdə birindən çox olan” digər xəsarətlərə də, aid edilir. Qadınlar üçün onların diyəsi də kişilər üçün qeyd olunan diyənin yarısıdır.

Amma bədən üzvlərinin kəsilməsi, yaxud bədənə vurulan “diyənin üçdə birindən az olan” digər xəsarətlər, qadınlar üçün kişilərə təyin olunan diyənin yarısıdır.

Baş və üz xəsarətinin diyəsi

¹¹²² - Eynilə.

¹¹²³ - 1422 -ci məsələdə “Ərəş”in mənası və onun hesablanması keyfiyyəti qeyd edilmişdir.

Başda¹¹²⁴ və üzdə olan yara və sınıqlar¹¹²⁵ zərərin növünə görə müxtəlifdir ki, bu da aşağıdakı məsələlərin əsnasında bəyan ediləcəkdir.¹¹²⁶

“Xarisə”

Məsələ 1391: Əgər baş dərisində və ya üzdə olan zədə və ya yırtıq ətə çatmayan səthi cızıqlar kimi olsa, “xarisə”¹¹²⁷ adlanır və üç cür olur:

a. Xəsərət qan çıxmayan dərəcədə olsun. Bunun diyəsi tam diyənin yüzdə biri miqdarındadır.

b. Qan çıxsada, amma axacaq dərəcədə deyil. Bu halda onun diyəsi, kamil diyənin yüzdə biri, yaxud yüzdə ikisi ola bilər. Vacib ehtiyata əsasən, yüzdə birindən artıq olan miqdar ilə bağlı zərər çəkmiş şəxslə müsaliyə (razılaşma) etmək lazımdır.

c. Xəsərət bir həddədir ki, qan axır. Bu halda diyə, növbəti məsələdə qeyd olunduğu kimi, tam diyənin yüzdə iki hissəsidir.

“Damiyə”

Məsələ 1392: Əgər baş dərisinin və ya üzün zədəsi və ya yırtığı ətinə çatıb azca nüfuz edərsə, onun diyəsinin miqdarı tam diyənin yüzdə ikisi qədərdir. Bu növ yaralanma “damiyə” adlanır.¹¹²⁸

“Baziə”

Məsələ 1393: Baş dərisinin və ya üzün zədəsi və ya yırtığı ətdə dərin kəsik əmələ gətirsə, lakin sümüyün nazik dərisinə çatmasa, onun diyəsi tam diyə məbləğinin yüzdə üçü qədərdir. Bu növ zədələnmə “baziə” adlanır.¹¹²⁹

“Semhaq”

¹¹²⁴ - Baş və üz yanıqları, yara və xəsarət hökmündədir.

¹¹²⁵ - Bu hökmə “bütün baş”, “həm tük bitən yerləri, həm də tük çıxmayan yerlər” daxildir. Amma buna “boyun” daxil deyil.

¹¹²⁶ - Qeyd edək ki, əgər zərərçəkmiş şəxs “qadıncırsa”, “1391-dən 2017-ci ilə qədər” olan məsələlərdə qeyd olunan ziyanın diyəsinin hesablanması üçün, yəni “xarisə”-dən “münəqqilə”-yə qədər olan məsələlər barəsindəki hökm üçün 1390-cu məsələyə müraciət edin.

¹¹²⁷ - Bəzən onu “Damiyə” də adlandırırlar.

¹¹²⁸ - Bəzən onu “Baziə” də adlandırırlar.

¹¹²⁹ - Bəzən onu “Mütəlahimə” də adlandırırlar.

Məsələ 1394: Əgər baş dərisi və ya üzdəki zədə və ya kəsik dərin olsa, əti yarıb sümüyün pərdəsinə çatsa, onun diyəsi, tam diyənin yüzədə dördü qədərdir.¹¹³⁰ Bu növ zədə “semhaq” adlanır.

“Muzihə”

Məsələ 1395: Əgər baş dərisinin və ya üzün zədəsi və yaxud yarılması dərin olsa, belə ki, ət parçalansa və sümükdəki nazik pərdə yırtılıb, sümüyü üzə çıxarsa, onun diyəsinin miqdarı, tam diyənin yüzədə beşi qədərdir.¹¹³¹ Bu növ zədələnmə “Muzihə” adlanır.

“Haşimə” sınığı

Məsələ 1396: Sümük sınsa, baş və üz nahiyyəsində yara və zədə olmasa belə, onun diyəsinin miqdarı, kamil diyənin yüzədə onudur.¹¹³² Bu tip sınıq “Haşimə” adlanır.

“Munəqqilə” sınığı

Məsələ 1397: Əgər zədə və ya zərbə sümüyün sınmasına səbəb olsa və nəticədə sümük qırıqlarının bir qismi öz yerindən çıxsa, onun diyəsinin miqdarı kamil diyənin yüzədə on beşidir.¹¹³³ Bu cür sınıqlara “munəqqilə” deyilir.

“Məmunə” sınığı

Məsələ 1398: Əgər başın sınığı beyin pərdəsinə çatacaq qədər dərin olarsa, xəsarət alan şəxs kişidirsə, kamil diyə məbləğinin üçdə biri, qadındırsa onun yarısıdır.¹¹³⁴ Bu sınıq növü məmunə adlanır.¹¹³⁵

Məsələ 1399: Əvvəlki saylarda zədələnmə və sınığın diyə ölçüsündəki meyar onun zahiri uzunluğu və eni deyil, “dərinliyi”dir. Buna görə də, ortaya çıxan zədənin görünən sahəsinin kiçik, orta və ya böyük olmasının əhəmiyyəti yoxdur.

¹¹³⁰ - Yaxud da, kamil diyə miqdarının iyirmi beşdə biri qədərdir.

¹¹³¹ - Yaxud da, kamil diyə miqdarının iyirmidə biri qədərdir.

¹¹³² - Yaxud da, kamil diyə miqdarının onda biri qədərdir.

¹¹³³ - Yaxud da, kamil diyə miqdarının onda üçü qədərdir.

¹¹³⁴ - Yaxud da, kamil diyə miqdarının altıda biri qədərdir.

¹¹³⁵ - Qeyd olunan halların da istisnaları var, məsələn, burun, yanaq, dodaq və qulaqda yaranan sınığın diyə miqdarı kimi ki, daha geniş mövzulu kitablarda ətraflı qeyd olunub.

Üz və başdan qeyri üzvlərin xəsarət alması

Baş və üzdən başqa¹¹³⁶ bədənə dəyən xəsarətin diyəsinin ödənilməsinin hökmü üzvlərin fərqi və zədələrin növünə görə müxtəlifdir. Aşağıda məhdud şəkildə onun bir neçəsi qeyd edilir və onlar haqda müfəssəl məlumat almaq üçün daha ətraflı kitablara müraciət etmək lazımdır.¹¹³⁷

Çiyinin sınmasının diyəsi

Məsələ 1400: Çiyini¹¹³⁸ sındırmağın diyəsi, qüsursuz şəkildə sağalarsa, kamil diyənin onda biri¹¹³⁹ qədərdir.¹¹⁴⁰

Qolu sındırmağın diyəsi

Məsələ 1401: “İki qolun hər birini” sındırmağın diyəsi qüsursuz şəkildə sağalarsa, kamil diyənin onda biri qədərdir.¹¹⁴¹

Dirsəyin sınmasının diyəsi

Məsələ 1402: “İki dirsəyin hər birini”¹¹⁴² sındırmaq üçün ödənen diyənin məbləği, qüsursuz sağılması təqdirdə, tam diyənin onda biri ¹¹⁴³ qədərdir.¹¹⁴⁴

¹¹³⁶ - Bu bölmənin birinci hissəsində “1400-dən 1413-ə qədər” məsələlərin əsnasında, bəzi bədən üzvlərinin “sınıq” hökmü bildirilmiş, “yarılma”, “deşilmə”, “əzilmə” və digər oxşar məqamların hökmü haqqında məlumat əldə etmək üçün, daha ətraflı kitablara müraciət edə bilərsiniz.

¹¹³⁷ - 1390-cu məsələdə qeyd edildiyi kimi, “1400-dən 1413-ə” qədər olan məsələlərdə işarə olunan xəsarətlərin hər birinə görə diyə miqdarı, kamil diyənin üçdə birindən az olarsa, “kişi” və “qadın” arasında ödənişin məbləğində fərq yoxdur. Əks halda, qadının diyəsi kişinin diyəsinin yarısı qədərdir.

¹¹³⁸ - Ərəbcə “mənkiḅ”-“مَنْكِبٌ” deyilir.

¹¹³⁹ - Başqa sözlə desək, əlin kəsilməsinin diyəsinin beşdə biri məbləğindədir ki, bu da “100” dinara və ya kamil diyənin onda birinə bərabərdir.

¹¹⁴⁰ - Çənənin diyəsi və çiyinin çıxarılmasının diyəsi 30 dinar və ya kamil diyənin yüzdə üç hissəsidir.

¹¹⁴¹ - Başqa sözlə desək, əlin kəsilməsinin diyəsinin beşdə biri məbləğindədir ki, bu da “100” dinara və ya kamil diyənin onda birinə bərabərdir.

¹¹⁴² - Ərəbcə “mərfiq”-“مَرْفِقٌ” yaxud “mirfəq”- “مِرْفَقٌ” adlanır.

¹¹⁴³ - Başqa sözlə desək, əlin kəsilməsinin diyəsinin beşdə biri məbləğindədir ki, bu da “100” dinara və ya kamil diyənin onda birinə bərabərdir.

¹¹⁴⁴ - Çənənin diyəsi və çiyinin çıxarılmasının diyəsi 30 dinar və ya kamil diyənin yüzdə üç hissəsidir.

Saidin sınmasının diyəsi

Məsələ 1403: “İki saidin hər biri” sındırıldığı zaman qüsursuz sağaldıqda diyəsi kamil diyənin üçdə biri qədərdir.¹¹⁴⁵ Qolun iki sümüyünün birinin sındırılmasının diyəsi,¹¹⁴⁶ qüsursuz sağaldıqda kamil diyənin¹¹⁴⁷ onda biri qədərdir.¹¹⁴⁸

Biləyin sınmasının diyəsi

Məsələ 1404: “İki biləyin hər birini” sındırmağın diyəsinin miqdarı¹¹⁴⁹ əgər qüsursuz sağalsa, kamil diyə məbləğinin iyirmidə biri qədərdir.¹¹⁵⁰

Budun sınmasının diyəsi

Məsələ 1405: İki budun hər birini¹¹⁵¹ sındırmağın diyəsinin miqdarı, ayrılık olmadan və qüsursuz şəkildə sağalsa, kamil diyənin¹¹⁵² onda biri qədərdir.¹¹⁵³

¹¹⁴⁵ - Said nöqsanlı və natamam şəkildə sağalsa, “ərş” müəyyən edilər və kamil diyənin ikidə biri miqdarında müsaliyə etmək (razılaşdırmaq) münasib olar.

¹¹⁴⁶ - Said iki sümükdən, mil (radius) sümüyü və dirsək (ulna) sümüyündən ibarətdir, dirsək sümüyü baş barmağın yan tərəfində ön qolun xarici tərəfindəki uzun sümük olan mil sümüyünə paraleldir. Mil sümüyü yan tərəfdən qolun daxili tərəfində yerləşir və kiçik barmağın tərəfindədir. Bu iki sümük biləyi dirsəklə birləşdirir.

¹¹⁴⁷ - Başqa sözlə desək, əlin kəsilməsinin diyəsinin beşdə biri məbləğindədir ki, bu da “100” dinara və ya kamil diyənin onda birinə bərabərdir.

¹¹⁴⁸ - Amma qolun hər iki sümüyünün sınması qolun sınması sayılır.

¹¹⁴⁹ - Ərəb dilində “zənd və zəndəyn”- “ زَنْدٌ وَ زَنْدَيْنٌ ” adlanır.

¹¹⁵⁰ - Başqa sözlə desək, əlli dinar, yaxud kamil diyənin iyirmidə biri miqdarındadır.

¹¹⁵¹ - Ərəb dilində “fəxiz”- “ فَخِيزٌ ” adlanır.

¹¹⁵² - Başqa sözlə, “100” dinara bərabər olan bir ayağın kəsilməsinin beşdə biri və ya kamil diyənin onda bir hissəsi qədərdir.

¹¹⁵³ - Bud sümüyünün dislokasiyası ilə əlaqədar “ərş” müəyyən edilir və bu cür zədələr “bud sümüyünün yerdəyişməsi”nə bənzəyir ki, onun diyə miqdarı, ayaq budunun sındırılması diyəsinin məbləğinin yarısıdır. Odur ki, bu halda kamil diyənin iyirmidə biri haqda müsaliyə (güzəşt) edilsə, kifayətdir.

Dizin sınmasının diyəsi

Məsələ 1406: “İki dizin hər birini” sındırmağın diyəsi¹¹⁵⁴ ayrılık olmadan və qüsursuz sağalssa, kamil diyənin¹¹⁵⁵ onda biridir.¹¹⁵⁶

Ayaq sınmasının diyəsi

Məsələ 1407: “İki ayağın hər birini” sındırmağın diyəsi, ayrılık olmadan və qüsursuz şəkildə sağalssa, kamil diyənin¹¹⁵⁷ onda biridir.¹¹⁵⁸

Ayağın altının və ya dabanın sınmasının diyəsi

Məsələ 1408: İki ayağın altını və ya dabanının birini sındırmağın diyəsi, əgər qüsursuz və nöqsansız sağalssa, kamil diyənin onda biridir.¹¹⁵⁹

Kürəyi sındırmağın diyəsi

Məsələ 1409: Əgər bir kəsin kürəyini¹¹⁶⁰ adi vəziyyətinə qayıtmayacaq şəkildə sındırsa və insan əyri qalıb otura bilməsə, kamil diyə miqdarını ödəməlidir.

Amma sonradan qüsursuz şəkildə sağalssa, kürəyi sındırmağın diyəsi kamil diyənin onda biri qədərdir.

Körpücük sümüyünün sınmasının diyəsi

Məsələ 1410: Körpücük sümüyünü¹¹⁶¹ sındırmağın diyəsi, qüsursuz və nöqsansız şəkildə sağalssa, kamil diyənin yüzdə dördü qədərdir.¹¹⁶²

¹¹⁵⁴ - Ərəb dilində “rukba” - “رُكْبَةٌ” adlanır.

¹¹⁵⁵ - Başqa sözlə, “100” dinara bərabər olan bir ayağın kəsilməsinin beşdə biri və ya kamil diyənin onda bir hissəsi qədərdir.

¹¹⁵⁶ - Çənənin diyəsi və dizin çıxarılmasının diyəsinin miqdarı 30 dinar və yaxud kamil diyənin yüzdə üç hissəsidir.

¹¹⁵⁷ - Başqa sözlə, “100” dinara bərabər olan bir ayağın kəsilməsinin beşdə biri və ya kamil diyənin onda bir hissəsi qədərdir.

¹¹⁵⁸ - Əgər ayrılık və nöqsanla sağalssa, onun diyəsinin məbləği, kamil diyə miqdarının altıda biri qədərdir.

¹¹⁵⁹ - Başqa sözlə, “100” dinara bərabər olan bir ayağın kəsilməsinin beşdə biri və ya kamil diyənin onda bir hissəsi qədərdir.

¹¹⁶⁰ - Bu ərəb dilinə صلب - ظهر adlanır.

¹¹⁶¹ - “Körpücük sümüyü” və ya “çənbər” sinənin üzərində, biri solda, biri sağda olan, üfüqi vəziyyətdə yerləşən və içəridən döz sümüyünə, xaricdən isə çiyin sümüyünə birləşən iki sümükdən biridir.

Qabırğaların sınmasının diyəsi

Məsələ 1411: Döş qəfəsinə birləşən və ürəyə yaxın olan hər bir qabırğanın¹¹⁶³ sındırılmasının diyəsi kamil diyənin¹¹⁶⁴ qırxdadır.

Məsələ 1412: Qollara yaxın olan hər bir qabırğanın sındırılmasının diyəsi kamil diyənin yüzdə biridir.¹¹⁶⁵

Boyun sınmasının diyəsi

Məsələ 1413: “Boyunu sındırmağın” müqabilində “ərş”¹¹⁶⁶ ölçüsü müəyyən edilir. Deməli, əgər boyun qüsursuz sağalsa, kamil diyənin onda biri qədər müsaliyə (razılaşma) edilir. Natamam və qüsurlu (boyun əyri və iki tərəfdən birinə meyilli formada) qalsa kamil diyəyə yaxın bir məbləğlə razılaşdırılsın.

Bədən üzvlərinin şil və iflic olmasının diyəsi

Məsələ 1414: Əl, ayaq, barmaqlar və bu kimi şeylərin şikəst və ya iflic olmasının diyəsi, həmən bədən üzvünün diyəsinin üçdə ikisi miqdarındadır.¹¹⁶⁷

Deməli, bir əlin tam şəkildə şikəst və ya tam iflic olması, həmin əlin diyəsinin üçdə ikisi məbləğindədir ki, bu da kamil diyə miqdarının üçdə birinə bərabərdir. İki əlin şikəst və ya tam iflic olmasının diyəsi, hər iki əlin diyəsinin üçdə ikisi miqdarındadır ki, bu da kamil diyə məbləğinin üçdə ikisinə bərabərdir. Əgər insanın hər iki əli və hər iki ayağı tamamilə iflic olarsa, onların toplam diyə miqdarı, bir kamil diyə məbləği və həmçinin, kamil diyənin üçdə biri miqdarındadır.¹¹⁶⁸

¹¹⁶² - Başqa ibarətlə qırx dinar, kamil diyənin yüzdə dördü və kamil diyənin iyirmi beşdə biri miqdarındadır.

¹¹⁶³ - Belə nəzərə gəlir ki, ürəyi əhatə edən və qoruyan sinə qabırğaları deməkdir.

¹¹⁶⁴ - Yəni, iyirmi beş dinar, yaxud kamil diyənin qırxdadır.

¹¹⁶⁵ - Yəni, on dinar, yaxud kamil diyənin yüzdə biridir.

¹¹⁶⁶ - “Ərş”-in mənası ” v əonun hesablanması keyfiyyəti haqda- ”1422“ cü məsələdə əqəyd olunacaqdır.

¹¹⁶⁷ - Qeyd edək ki, əgər xəsarət alan şəxs “ qadındır”sa, onun diyə ədədini hesablamaq üçün- 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir .

¹¹⁶⁸ - İki əl üçün kamil diyənin üçdə ikisi və hər iki ayaq üçün kamil diyənin üçdə ikisi, bu da toplam olaraq kamil diyə ilə nisbətdə onun üçdə dördü edir. Yaxud toplamda bir kamil diyə və onun üçdə biri miqdarını təşkil edir.

“Caifə” (kəsici alətlə) ilə bədənə xəsarət yetirmənin diyəsi

Məsələ 1415: Bıçaq, nizə, güllə kimi bir şey sinəyə və ya qarına soxularsa, onun diyəsi, kamil diyənin üçdə birini təşkil edir. Bu növ xəsarət “Caifə” adlanır.

Təbii ki, bədənin o biri tərəfindən çıxarsa, ona tam diyənin onda biri əlavə edilir.¹¹⁶⁹

Məsələ 1416: Bıçaq, nizə və ya güllə kimi bir şey əl və ya ayağa girib o biri tərəfdən çıxmasa, onun diyəsi kamil diyənin onda biri miqdarındadır. Amma o biri tərəfdən çıxarsa, bundan əlavə “ərş” ölçüsü müəyyən ediləcəkdir.¹¹⁷⁰

Məsələ 1417: 1415-ci məsələdə verilmiş caifə xəsarəti dalağın və ya böyrəklərdən birinin itirilməsinə səbəb olarsa, qeyd olunan diyə miqdarından əlavə, böyrək və dalaq üçün “ərş” ölçüsü müəyyən ediləcəkdir.

Həmçinin, aşkarda zədə olmasa və zərbə səbəbi ilə dalaq və ya böyrəklərdən biri qüsurlu olaraq xarab olarsa, “ərş” ölçüsü müəyyən ediləcəkdir.¹¹⁷¹

Üzə və bədənə zərbə vuraraq onun qızarması, göyərməsi və qaralmasına səbəb olmanın diyəsi

Məsələ 1418: Bir şəxs başqasının “üzünə” şillə və ya başqa bir şəkildə zərbə vursa, və üzü:

- a. qızarsa, onun diyəsini 1,5 şəri misqal qızıl¹¹⁷² ödəməlidir;
- b. göyərsə, onun diyəsini 3 şəri misqal qızıl verməlidir.
- c. qaralsa, onun diyəsini 6 şəri misqal qızıl ödəməlidir.¹¹⁷³

Lakin zərbənin təsirindən bir şəxsin bədəninə başqa bir yerini qızartsa, göyərtsə və ya qaraltsa, üz haqqında qeyd olunan diyə miqdarının “yarısını” diyə olaraq verməlidir və bu hökmdə üz deyil, baş bədənlə birlikdədir. Buna görə də, əgər üzdən başqa bədən və ya baş¹¹⁷⁴:

- a. qızarsa, onun diyəsini dördə üç şəri misqal qızıl ödəməlidir;
- b. göyərsə, onun diyəsini 1,5 şəri misqal qızıl verməlidir.

¹¹⁶⁹ - Qeyd edək ki, əgər xəsarət alan şəxs “qadındır”sa, onun diyə ödənişini hesablamaq üçün- 1390 c məsələyə ə müraciət edilməlidir .

¹¹⁷⁰ - “Ərş”-in mənası” v ə onun hesablanması keyfiyyəti haqda-”1422“ cü məsələdə əqeyd olunacaqdır. Təbii ki, tərəflər arasında müsalihi) ərazılaşma) ba ş tutduğunu fərz etsəkə“ ,rş” ölçüsü kimi kamil diyənin iyirmid əbirini ödəmək kifayətdir .

¹¹⁷¹ - 1424 və 1425-ci məsələyə müraciət edin.

¹¹⁷² - Bu məsələdəki gümüş kimi digər diyə növlərinə aid diyə ödənişinin hökmü, 1421-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

¹¹⁷³ - “Şəri misqalın izahı”, “Dinar və “Dirhəm miqdarının şərh” bölümündə 1441 və 1444-cü məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹¹⁷⁴ - “Qulaq” üzün deyil, başın bir hissəsi hesab olunur.

c. qaralsa, onun diyəsini 3 şəri misqal qızıl verməlidir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıdakı hökmdə həddi-buluğa çatmayanla həddi-buluğa çatan arasında, ər-arvad, ata-övlad və bu kimi şeylər arasında, qəsdən və ya xəta olması arasında heç bir fərq yoxdur.¹¹⁷⁵

Məsələ 1419: Əgər zərbə dəyən şəxsin üzü və ya bədəni qızardıqdan sonra qısa müddət qalıb tez aradan qalxarsa, diyə müəyyən edilmir.

Məsələ 1420: Zərbə öz-özlüyündə dərinin qızarmasına səbəb olsa, lakin şəxsin üzünün və ya bədəninin təbii rəngi qırmızı olduğu üçün zərbənin təsiri görünməsə, döyülən şəxs zərbədən əziyyət çəkibsə, “ərş” ölçüsü müəyyən ediləcəkdir, əks halda diyə təyin edilmir.

Qətdən başqa, bədənə vurulan xəsarətlərin diyəsinin növü

Məsələ 1421: Qətdən başqa işlərdə, məsələn, əzaların kəsilməsi, sınıqlar, xəsarətlər və s. kimi qətl diyəsində qeyd olunan diyə növlərinin hər hansı birinə (dirhəm, dinar və sair) əsasən ödəniş etmək kifayətdir.

Təbii ki, vacib ehtiyata əsasən, üz və ya bədəndə qızartı, göyermə və ya qaralma yaradan zərbənin diyəsi yalnız qızıl (dinar) əsasında hesablanır.

Şəriətdə diyə təyin edilməyən digər halların hökmü

Məsələ 1422: “Şəriət qanunlarında diyə müəyyən edilməmiş zərər və xəsarətlər”in diyəsini müəyyən etmək üçün, diyənin təyin edilməsi zamanı rol oynayan amilləri, məsələn, xəsarətin növü və yerləşdiyi yeri, insana qoyduğu təsirləri nəzərə alaraq onu diyəsinin müəyyən edildiyi buna bənzər hallarla müqayisə edib, ölçülər və buna əsasən, “ərş” adlanan bir məbləğ diyə olaraq müəyyən edilir.

Qeyd olunan hökmə əsasən, “ərş”i müəyyən etmək üçün ekspertlərdən iki ədalətli şəxsin rəyinə istinad etmək olar.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “ərş”ə səbəb olan işlər xalis xəta üzündən edilibsə, 1349-cu məsələdə deyilən hökmə əsasən əməl etmək lazımdır.

Məsələ 1423: Ağciyəri zədələmək müqabilində “ərş” müəyyən edilir. İki ağciyərdən biri xarab olsa, kamil diyənin yarısı, əgər zərər ağciyərin fəaliyyətinin pozulmasına və tənəffüsə səbəb olarsa, kamil diyənin dördə biri miqdarında müsaliyə (razılaşma) edilməlidir.

Məsələ 1424: Dalağı çıxarmaq və ya kəsmək, “ərş” təyin edilməsinə səbəb olur. Əgər kamil diyənin üçdə biri miqdarına müsaliyə edilərsə (razılaşdırılırsa), uyğundur.

Məsələ 1425: İki böyrəyin birini sıradan çıxarmaq və ya kəsmək, “ərş” təyin edilməsinə səbəb olur. Əgər kamil diyənin üçdə biri miqdarına müsaliyə edilərsə (razılaşdırılırsa), uyğundur.

Məsələ 1426: Uşaqlığın götürülməsi və kəsilməsi, “ərş” təyin edilməsinə səbəb olur. Kamil diyənin ikidə biri və yaxud daha çox miqdarına müsaliyə edilməlidir.

¹¹⁷⁵ - Ona görə də yuxarıdakı hallarda qəsdən olsa belə, qisas nəzərdə tutulmur.

Məsələ 1427: Yumurtalıqların kəsilməsinə səbəb olan uşaqlıq borularının¹¹⁷⁶ götürülməsi “ərş” təyin edilməsinə səbəb olur. Onlardan hər birinin kəsilməsi müqabilində kamil diyənin ikidə bir (yarısı) miqdarına müsaliyə edilərsə (razılaşdırılırsa), uyğundur.

Məsələ 1428: Mədə və ya bağırsağın bir hissəsini sıradan çıxarmaq “ərş” təyin edilməsinə səbəb olur. Əgər kamil diyənin beşdə biri miqdarına müsaliyə edilərsə (razılaşdırılırsa), uyğundur.

Məsələ 1429: Vurulan zərbə nəticəsində burundan, qulaqdan, ağızdan qan axsa və ya badamcıqları (damaq badamcıqlarını)¹¹⁷⁷ kəsilsə və ya prostat vəzi kimi bədənin daxili vəzisi kəsilsə, “ərş” təyin ediləcəkdir.

Müxtəlif (toqquşan və yaxud toqquşmayan) xəsarətlərin hökmü

Məsələ 1430: Əgər bir şəxs eyni şəxsin iki və ya daha çox “müxtəlif nahiyyəsini” (qolu, başı, ayağı kimi) zədələsə və ya sındırsa, hər bir üzvün zədələnməsi və ya sınığı üçün ayrıca diyə müəyyən edilir və bu hökmdə xəsarət və ya sınığın bir zərbə və ya bir neçə zərbə nəticəsində yaranmasının fərqi yoxdur.

Məsələ 1431: Əgər zədə və ya sınıq “eyni üzvün” iki və ya daha çox yerində olarsa, məsələn, bir şəxs bir nəfərin baş sümüyünün bir neçə nahiyyəsini sındırırsa və ya üzünün bir neçə nahiyyəsini zədələyirsə, əgər bu xəsarətlər “bir zərbə” nəticəsində meydana gəlsə,¹¹⁷⁸ bir diyə məbləğinin ödənilməsi kifayətdir. Bu zaman dəyər xəsarətin hansının diyəsi çox olarsa, həmin diyə qədər müəyyən ediləcəkdir.

Məsələn, zərbə ilə başda çat əmələ gəlsə, eyni çatın bir hissəsi “xarisə”, bir hissəsi “damiyə, bir hissəsi isə “baziə” növünə aid olsa,¹¹⁷⁹ diyə məbləği daha çox olan “baziə”nin diyəsi müəyyən edilərək, ödənilməlidir.

Amma xəsarətlər “bir neçə zərbədən” yaranıbsa, hər birinin diyəsi ayrı-ayrılıqda hesablanır və məbləği müəyyən edilir.

Məsələ 1432: Əgər bir hadisədə, məsələn, başa vurulan bir zərbə ilə baş sınısa və insan bu səbəbdən ölsə, qətl diyəsinin ödənilməsi kifayətdir və sınığın ayrıca diyəsi yoxdur.¹¹⁸⁰

Eləcə də həmin şəxs ölməsə və sözügedən zərbə nəticəsində baş sümüyü sınıb ağlını tamamilə itirsə, sağalmasa, ağlını itirdiyinə¹¹⁸¹ görə qətl diyəsi ödənilməsi kifayətdir və sınığın ayrıca diyəsi yoxdur.¹¹⁸²

¹¹⁷⁶ - Uterusun yuxarı ucunun hər iki tərəfində yerləşən və iki yumurtalığı uşaqlıq yolu ilə birləşdirən iki boru.

¹¹⁷⁷ - Badamcıqlar, boğazın hər iki tərəfində və dilin sonunda yerləşən bədənin limfa toxumasının bir hissəsidir.

¹¹⁷⁸ - Məsələn, avtomobil qəzasında başın bir neçə nahiyyəsi yaralanmış olsun.

¹¹⁷⁹ - Yuxarıda göstərilən halların izahı, 1391-ci məsələdən 1393-cü məsələyə qədər olan hədudda bəyan edilmişdir.

¹¹⁸⁰ - Odur ki, biri “sındırma”, digəri “qətl”ə görə olan iki diyə nəzərdə alınmır və bədən üzvü diyəsi, “can” diyəsinə daxil edilir.

¹¹⁸¹ - 1389-cu məsələyə müraciət edin.

Müalicə və sağlamanın xərcinin diyə miqdarından çox olması

Məsələ 1433: Əgər bir şəxsə vurulan xəsarət və zərərin müalicəsi və sağlması, diyə və ya ərş miqdarından artıq olan məsrəflərə səbəb olarsa, vacib ehtiyata əsasən, əlavə məbləğ haqda tərəflər arasında müsalihə etmək (razılaşmaq) lazımdır.

Cəsədə xəsarət və zərər vurmaq

Məsələ 1434: Əgər müsəlman kişi və ya qadın öldükdən sonra cəsədinə zərər və ya xəsarət dəyərsə, məsələn, kimsə meyitin başını bədənindən ayırırsa və ya sağ olsaydı onun ölümünə səbəb olacaq iş görərsə, onun diyəsi kişi üçün kamil diyənin onda biri miqdarında müəyyən edilir. Buna görə də “100” dinar və ya “1000” dirhəm¹¹⁸³ ödəmək kifayətdir.¹¹⁸⁴

Məsələ 1435: Əgər müsəlman kişi və ya qadının cəsədinin bədən üzvü kəsilərsə, onun diyəsini hesablamaq üçün əvvəlcə həmin üzvün diyə nisbətini diri şəxsdəki kamil diyə ilə müqayisə etmək lazımdır, sonra başın bədənə ayrılması diyəsindən də eyni nisbət hesablanmalıdır.¹¹⁸⁵

Deməli, əgər kimsə ölmüş müsəlmanın bir əlini biləyindən ayırırsa, kişi meyit üçün diyə miqdarı kamil diyənin iyirmidə biridir (məsələn, 50 dinar və ya 500 dirhəm). Onun hər iki əlini biləyindən ayırırsa, kişi meyit üçün diyə miqdarı kamil diyənin onda biridir (məsələn, 100 dinar və ya 1000 dirhəm).¹¹⁸⁶

Qeyd edək ki, sözü gedən hökmdə xəsarət vurmağın “qəsdən”, “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə)” və səhvən olması arasında heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 1436: Meyitin bədənində istər qəsdən, istər istəmədən istərsə də səhvən diyəyə səbəb olan zərər vurmuş şəxsə diyə sabitdir.

¹¹⁸² - Odur ki, biri “sındırma”, digəri “ağlın itirilməsi”nə görə olan iki diyə nəzərə alınmır və bədən üzvü diyəsi, “ağlın itirilməsi” diyəsinə daxil edilir.

¹¹⁸³ - “Dinar” və “dirhəm”lə bağlı izahlar və onun misqal və ya qrama çevrilmə keyfiyyəti 1441-ci məsələdən 1444-cü məsələyə qədər olan məsələdə qeyd edilmişdir.

¹¹⁸⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müsəlman bir şəxs, onun ölümündən sonra diri müsəlmana köçürülmək üçün bədəninin bəzi hissələrinin kəsilməyini vəsiyyət etsə, bunun hökmü 691-ci məsələdə bildirilmişdir. Əgər o, belə bir vəsiyyət etməsə, amma müsəlmanın həyatının qorunub saxlanması onun bədən üzvünün diri şəxsə amputasiyasından asılı olarsa, onun hökmü 690-cı məsələdə qeyd edilmişdir.

¹¹⁸⁵ - Meyitin başını bədənindən ayırmaq barədə verilən diyə məbləği, keçən məsələdə qeyd olunmuşdur.

¹¹⁸⁶ - Çünki diri adamın əlinin kəsilməsi üçün verilən diyə nisbəti, eyni şəxsin kamil diyəsinin ikidə biri (yarısı) qədərdir. Əgər bu kəsir, mərhum olan kişinin kamil diyəsinin onda bir hissəsinə (ki, bu, kişi və ya qadın meyitin başın bədənindən ayırmaq üçün nəzərdə tutulan diyə miqdarıdır,) vurularsa, meyitinə linin kəsilməsinin diyə miqdarı, kişinin kamil diyəsinin iyirmidə biri olaraq nəticə alınır. Hər iki linin kəsilməsi üçün verilən diyə miqdarı isə əbunun iki misli, yəni kişinin kamil diyəsinin onda biridir.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər dəymiş ziyan “qəsdən”, “istəmədən (qəsdə oxşar şəkildə)” olarsa, onun “aqləsinin” (kişi qohumlarının) diyə ödəmək üçün heç bir öhdəliyi yoxdur, amma meyitə vurulmuş xəsarət xalis xəta şəklindədirsə, xəta sahibinin “aqləsinə” (kişi qohumlarına) diyə ödəməyin¹¹⁸⁷ vacib olması, məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 1437: Məsəlmanın meyitinə vurulan zərər və ya xəsarətin diyəsi onun varislərinə miras qalmır, əslində həmin məbləğ, meyitin savabına xeyriyyə işlərində xərclənməlidir, əgər meyitin borcu varsa və ondan başqa malı yoxdursa, yaxud başqa mal-dövləti onun borcunu ödəməyə yetməzsə, qeyd olunan diyə miqdarının mərhumun borclarını ödəmək üçün istifadə olunması vacibdir.

Eləcə də, əgər mərhum əsas malın üçdə birindən çoxunu vəsiyyəət etsə və vərəsələr üçdə birindən artıq məbləğə icazə verməsələr, bu halda qeyd olunan diyə miqdarı yalnız mərhumun vəsiyyəətinin bu hissəsinə sərf edilməlidir.

Amma əgər insanın sağlığında onun bədəninə zərər və ya xəsarət yetirilərsə, bununla bağlı olan diyə, onun digər əmlakının səlahiyyətinə malikdir.

“Mövzu əsaslı şübhədə” diyə miqdarının məlum olmaması

Məsələ 1438: Əgər bir şəxs başqasına xəsarət yetirməsi nəticəsində, diyə, yaxud ərşin onun öhdəsinə olduğuna əmin olsa, lakin zamanın keçməsi və bu kimi hallar səbəbindən zərərin növünü və ya onun miqdarını unutsa və diyənin məbləği ona məlum olmasa, həmçinin, diyənin miqdarı mötəbər şəriət üsulları ilə müəyyən edilə bilməsə, o, əmin olduğu ən az məbləği verməklə kifayətlənə bilər və şübhə etdiyi daha yüksək məbləği ödəməyə ehtiyac yoxdur.

Əgər qeyd olunan məsələdə məsul şəxs müqəssirdirsə,¹¹⁸⁸ bu halda vacib ehtiyata əsasən o, ən az məbləğin ödənilməsi ilə kifayətlənməməli və daha yüksək məbləğ haqda zərərçəkmiş şəxs və ya onun vərəsələri və ya şəri vəlisi ilə müxtəlif hallara görə müsaliyə (razılaşdırma) etməlidir.¹¹⁸⁹

Həddi-buluğa çatmayan uşağın diyəsinin bağışlanması

Məsələ 1439: Əgər bir şəxs, diyə ödənilməsinə səbəb olacaq tərzdə azyaşlı uşağı vursa, hətta uşağı tərbiyə etmək üçün onun şəri vəlisindən icazə almış olsa belə, diyə məbləğini uşağın şəri vəlisinə verməlidir.

¹¹⁸⁷ - Məqsəd, diyə ödəmək üçün vacib öhdəlikdir.

¹¹⁸⁸ - Sanki şəxs, diyə miqdarını bilirmiş və ya bilmək imkanı varmış, lakin onunla maraqlanmaqda və ya onu qeyd etməkdə səhlənkarlıq ucbatından indi onun məbləğini unudub.

¹¹⁸⁹ - Əgər bir şəxs bədbəxt hadisə və ya zərər və ya xəsarət və bu kimi hallar nəticəsində başqa şəxsə ziyan yetirərsə, bu ziyanın diyə və ya “ərş” ödənməsinə səbəb olacağı barədə ağlabatan ehtimal verirsə, əgər onun üçün araşdırma aparmaq asan olarsa və tədqiq asandırsa, vacib ehtiyata əsasən, bu barədə axtarış etməli və tədqiqat aparmalıdır.

Yuxarıda qeyd olunan diyə uşağın özünə məxsusdur və ata və ya ata babası kimi uşağın qəyyumunun diyəni əfv etmək və bağışlamaq hüququ yoxdur. Üçüncü cildin “Həcr” fəslində, “1614, 1627 və 1629”-cu məsələlərdə deyilənlərə riayət edilməklə, bir sıra hallar istisna olunur.¹¹⁹⁰

Başqasına xəsarət yetirməyin diyəyə səbəb olmayan halları

Məsələ 1440: Bəzi hallarda insanın başqasına vurduğu zərərə diyə ödənilmir.

Məsələn, şəxs ona zorakılıq edən bir şəxsdən müdafiə etmək üçün, məsələn, ona hücum etmək, öldürmək, yaralamaq, döymək və ya zorlamaq niyyətindədirsə, zərərdən qorumaq üçün ona zərər və xəsarət vursun. Təbii ki, müdafiə mövqeyində onun qarşısını almaq məqsədilə daha az zərərlə kifayətlənmək lazımdır, məsələn, şillə vurmaq onun qarşısını almağa kifayətdirsə, onun bədən üzvlərinin sınmasına səbəb olan zədələrdən çəkinməlidir.¹¹⁹¹

Şəxsin fiziki zərərə məruz qalmasına qanunla icazə verilən hallar da belədir. Məsələn, müalicəsi zəruri olan bir xəstəliyin müalicəsi üçün cərrahi əməliyyat lazımdırsa və həkimin və ya digər şəxsin sözügedən zədəni icazə verilən miqdarda bədənə vurmasının diyəsi yoxdur.

Risalənin digər fəsilərində bu mövzuların əsnasında, “Həkim tərəfindən zəmanət”,¹¹⁹² “Ölümdən sonra orqanları bağışlamağın vəsiyyəti”,¹¹⁹³ “Pislikdən çəkəndirmək”,¹¹⁹⁴ kimi bəzi hallara da izah verilmişdir.

Dirhəm və dinarın şəri miqdarı

Məsələ 1441: “Dinar” Məsumların (ə) dövründə yayılmış qızıl sikkədir və çəkisi “bir şəri misqal”dır. Məşhur rəyə görə, bir şəriət misqalı bazar misqalının dördə üçünə bərabərdir.¹¹⁹⁵

¹¹⁹⁰ - Məsələn, müəllimin həddi-buluğa çatmayan uşağa diyə borcu varsa və ata və ya ata tərəfindən baba, müəllimin diyə borcunu silməyin zərərli olmadığını və ya məqsədəuyğun olduğunu uyğun görsə, məsələn, müəllim diyə əvəzi olaraq uşağa Quran öyrətsə və ya tərbiyəsinə, təhsilinə daha çox diqqət ayırsa, işkalı yoxdur.

¹¹⁹¹ - Eyni şəkildə, əgər onu təhdid etmək və ya qorxutmaqla qarşısını ala bilərsə, fiziki zərbələr endirməyə çalışmasın.

¹¹⁹² - “Tibbi hökmlər” fəslinə, “Xəstəyə zərər verdiyi zaman həkimin zəmin (cavabdeh) olması” mövzusunda, 683-cü məsələyə baxın.

¹¹⁹³ - “Tibbi hökmlər” fəslə, “Meyit yarmaq və orqan transplantasiyası” mövzusu, 691-ci məsələyə baxın.

¹¹⁹⁴ - İkinci cildin “Əmr-be məruf və nəhy əz münkər” fəslə, 382-ci məsələyə baxın.

¹¹⁹⁵ - Başqa sözlə desək, məşhur rəyə görə, hər bir şəri misqal, bazar misqalının 75 faizinə bərabərdir.

Bazar çəkisi 24 noxuda bərabərdir¹¹⁹⁶ və ürfdə olan məşhur rəyə görə təxminən 4,608 qrama bərabərdir. Buna görə də, məşhur rəyə əsasən, şəriət çəkisinin çəkisi təxminən “3,456” qrama bərabərdir.¹¹⁹⁷

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər o dövrdəki şəri çəkinin miqdarı bilinməsə və bu sahədə araşdırma aparmaq mümkün olmasa, ən az və ya xatircəm olduğumuz miqdarla kifayətlənmək olar.¹¹⁹⁸

Məsələ 1442: “Dinar” dedikdə nəzərdə tutulan xalis qızıl sikkə deyil, çünki qızılın möhkəmliyini və elastikliyi artırmaq üçün çox vaxt başqa bir maddə mineralı ilə qarışdırıldığı aydındır.

Amma onun qatqı faizi o qədər qeyri-adi olmamalıdır ki, Məsumların (ə) dövründə ürfün nəzərində olan qarışıq qızıl hesab olunsun.¹¹⁹⁹ Belə ki, onun ürfün nəzərində (mütləq şəkildə) qızıl adlandırılması aydın olmalıdır və bu şübhəli məsələ ilə kifayətlənmək olmaz.

Məsələ 1443: “Dirhəm” məsumların (ə) dövründə yayılmış gümüş sikkədir və məşhur rəyə görə, onun çəkisi “12/6” sikkələnmiş gümüş noxuda (sikkə şəklində) bərabərdir ki, bu miqdar təqribən “2/419” qram edir.¹²⁰⁰ 1441 və 1442-ci məsələlərdə dinarın o əsrdə məlum olmayan miqdarı və naxalis dinar haqqında deyilən hökmlər, dirhəm barəsində də caridir.

Məsələ 1444: Nəzərə alsaq ki, dirhəm və dinar məsumların (ə) dövründə qızıl və ya gümüş sikkələr idi və ondan ticarət zamanı pul kimi istifadə edilirdi, lakin hal-hazırda həmin məqsədlə istifadə olunmur və zəkatdan başqa diyələr və digər fiqhi fəsilərdə qızıl və gümüş kimi tanınır və onun sikkə olması qüvvədən düşmüşdür.¹²⁰¹

¹¹⁹⁶ - Hər noxud 192 “sut” və ya milliqram hesablanıb.

¹¹⁹⁷ - Lakin bəziləri şəriət çəkisini bazar çəkisinin təxminən “92%-i” hesab ediblər. Bu məbləğ, təxminən “4,25 qram”a bərabərdir.

¹¹⁹⁸ - Odur ki, sözügedən fərziyyədə, öhdəliyi sübuta yetirilən şəxs, “dinar”la bağlı məşhur rəyə əsasən hərəkət edə bilər.

¹¹⁹⁹ - Məsumların (ə) dövründə rəvac tapan “dinar” və “dirhəm”in (qızıl və gümüş sikkələrin) əyar dəyəri mübahisəlidir. Ancaq göründüyü kimi, qızıl və ya gümüşün təxminən “21” (təxminən 87,5 faiz) əyar nəzərdə tutulması kifayətdir, baxmayaraq ki, bəziləri bunu təxminən “22” (92 faiz hədudunda) əyar qeyd etmişlər ki, buna riayət olunması müstəhəb ehtiyata uyğundur.

¹²⁰⁰ - Bəziləri dirhəmi “15\52” sikkə formasında gümüş noxud hesab edirlər ki, bu da təqribən “2,98 qram”dır (hər noxud 192 “sut” və ya milliqram olaraq hesablanır) və bildirildiyi kimi, əgər o əsrdə rəvac tapmış dirhəmin çəkisi məlum deyildirsə, bu haqda tədqiqat qeyri-mümkündürsə, əmin və ya xatircəm olduğumuz minimum məbləğlə kifayətlənmək olar. Odur ki, qeyd olunan fərziyyədə ödənişə öhdədar olan şəxs, “dirhəm”lə bağlı məşhur rəyə əsasən hərəkət edə bilər.

¹²⁰¹ - Baxmayaraq ki, “Dirhəm” və ya “Dinar” əsasında diyə ödəmək istəyən şəxsə, borcunu ödəmək üçün sikkələrin “Həqqüz-zərb” (sikkə şəklinə salmaq) məbləğini nəzərə alması da müstəhəb ehtiyat olaraq tövsiyə olunur. “Həqqüz-zərb” (sikkə şəklinə salmaq) məbləği ixtilaflıdır və bəziləri onu “dirhəm” və ya “dinar”ın dəyərinin təxminən bir faizi kimi qeyd etmişlər.

Banklar, maliyyə və kredit təşkilatlarına aid hökmlər

Mövzuya giriş

İnsanların banka müraciət etməsi və qarşılıqlı əlaqədə olması və rabitə qurması ilə bağlı məsələlər bir neçə kateqoriyaya bölünür, o cümlədən:

- Hesabın açılması və banka depozit və ya investisiya qoyulması;
- Bankdan kreditlərin və güzəştlərin alınması;
- Bank xidmətləri;
- Kreditlərin gecikdirilməsi və bank güzəştləri;
- Bankda işləmək.

Bu məqamlarla bağlı şəriət hökmlərini bilmək üçün “qisimlər” və “bank əməliyyatlarının növləri” ilə qısaca tanış olmaq lazımdır ki, bu barədə mövzunun davamında izah ediləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “kredit maliyyə qurumları” və “qərzül-həsənə fondları”nın hökmləri “banklar”ın hökmləri ilə eynidir.

Bankların növləri

İslam ölkələrində üç növ bank var:

1. Özəl: Bu tip bankların kapitalı fiziki şəxsin və ya investorların əmlakından ibarətdir.
2. Dövlət: Bu tip bankların kapitalı dövlətin mülkiyyətidir.
3. Ümumi: Bu tip bankların kapitalı dövlət və özəl sektordan ibarətdir.

Bank hesablarının növləri

Əmanət hesabı

Cari hesab

Təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabı

Əmanət hesabı

Əmanət hesabı «borc» sayılır.

Faizsiz bankçılıqda əmanət hesabı sahiblərinə faiz ödənilmir, sələmçi bankçılıqda isə hesab sahiblərinə faiz ödənilir.

* Əmanət hesabı məbləğindən asılı olmayaraq insanlara ehtiyaclarından artıq olan vəsaitləri banka yatırımağa və lazım gəldikdə bankdan almağa imkan verir.

Əmanət hesabının vəsaitləri bankın resurslarının bir hissəsi hesab olunur və qanuni depozitlər və likvidlik baxımından, banklar bu vəsaitin bir hissəsini borc vermək, digər hissəsini isə iqtisadi fəaliyyətində özləri üçün istifadə etmək və mənfəət əldə etmək üçün ayırırlar.

İnsanları əmanət hesabları açmağa həvəsləndirmək üçün banklar bu hesabların sahibləri üçün prioritetlər, imtiyazlar və mükafatlar nəzərdə tutur, onların təfərrüatları daha sonra qeyd ediləcək.

Cari hesab

* Bank əməliyyatlarında cari hesab çox vaxt borc şəklindədir və belə hesabların mövcud olması üçün faiz verilmir.

* Fiziki və ya hüquqi şəxslər banka ehtiyaclarından artıq vəsait yatırmaqla cari hesab açır və çek kitabçası ilə hesabındakı vəsaitdən bankın qaydalarına uyğun olaraq istədikləri məbləğdə və istənilən şəkildə istifadə edə bilirlər.

* Cari hesabdən istifadə bankda pul saxlamaqla yanaşı, pul mübadiləsini asanlaşdırır və hesab sahibinin nağd pulu daşımaq və saxlamaq ehtiyacını aradan qaldırır. Bəzən bu hesabların sahibləri üçün prioritetlər və imtiyazlar nəzərdə tutulur.

Banklar qanuni əmanət və likvidlik məbləğinə riayət etməklə, bu hesabların qalan vəsaitlərini iqtisadi fəaliyyətlərində istifadə edir və özləri üçün mənfəət əldə edirlər.

Təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabı

* İnvestorlar bu tip hesabları açmaqla nağd pullarını bankın sərəncamına qoyur və bankın vəkil qismində kreditli satış əməliyyatları, murabəhə (qazanc satışı), sələf (qabaqcadan satış), borc alqı-satqısı, ortaqlıq, müzaribə, cüalə, mülkiyyət şərti ilə icarə, müzariə, müsaqat, birbaşa investisiya və s. kimi iqtisadi fəaliyyətlərdə ortaq şəkildə təmsilçi olaraq fəaliyyətini təmin edir.

Təmsilçi səlahiyyətli investisiya hesabı qısamüddətli, ortamüddətli və ya uzunmüddətli ola bilər ki, onun hökmləri geniş şəkildə daha sonra bəyan ediləcəkdir.

Bankların şəri hökmləri

Bank mallarının mülkiyyəti haqda ümumi hökm

Məsələ 1445: İslam ölkələrində dövlət və ya müştərək banklardakı mallar, “sahibi naməlum” hökmündədir və şəriət hakiminin icazəsi olmadan onlardan istifadə etmək caiz deyildir.¹²⁰² Eyni şəkildə yuxarıda adı çəkilən banklarla dövlətin payı ilə bağlı istənilən növ müqavilə bağlamaq da şəriət hakiminin icra icazəsini tələb edir.¹²⁰³

¹²⁰² - Dövlət və qeyri-dövlət əmlakını qarışdırmaq üçün ortaq bankların mülkiyyətində şəri hakimdən icazə almaq lazımdır.

¹²⁰³ - Adı çəkilən banklarla qarşılıqlı əlaqə islam cəmiyyətlərinin tələbi olduğu üçün, dəyərli fəqih, bu bankların əmlakları və bu banklarla bağlanan bütün müqavilələrin istifadəsinə, onun fətvalarında təsbit olunmuş şəriət

Məsələ 1446: Sərmayəsi fiziki şəxslərə və ya qeyri-dövlət qurumlarına və mərkəzlərinə məxsus olan özəl bankların mənimsənilməsi şəriət qanunlarına və bankın öz qaydalarına uyğun olaraq, şəriət hakiminin icazəsinin bank qaydalarına riayət edilmədən, yaxud kapital sahiblərinin razılığı olmadan heç bir təsiri yoxdur.

Banka borc vermək və borc götürmək

Banklara borc verib borc almağın hökmü onun növündən (özəl, dövlət və ya müştərək) asılıdır ki, bu da sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Özəl banka borc vermək və borc götürmək

Məsələ 1447: Özəl banklara borc vermək və borc almaq, fiziki şəxslərə borc vermək və borc almaq hökmünə malikdir, onun hökmlərinin təfərrüatları və sələmçiliyə səbəb olan hallar üçüncü cildin “borc” fəslində bəyan edilmişdir.

Dövlət bankına borc vermək və borc götürməyin ümumi hökmü

Məsələ 1448: İslam ölkələrində dövlət bankına borc vermək və ondan borc almaq, “1445”-ci məsələdə qeyd olunanlara əsasən, şəriət hakiminin icazəsi ilə olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əzəmətli fəqih, sələm hesab olunmasa, adıçəkilən banklardan kredit və borc götürmənin çoxuna icazə vermişdir.

Dövlət bankına borc vermək

Məsələ 1449: Əgər əmanətçi, “faiz şərti olmadan” İslam ölkələrində dövlət bankında “Qərzül-həsənə” əmanət hesabı açsa, lakin bank öz qaydalarına əsasən əmanətçiyə əmanət faizi kimi bir məbləğ ödəsə, bu halda faizsiz əmanət qoymaq və verilən faiz və onun xərclənməsi şəriət hakiminin icazəsi ilə olmalıdır.

Təbii ki, əzəmətli fəqih bu növ əmanətə icazə verib və əgər bir şəxs qeyd olunan qazancdan istifadə etmək istəyirsə, əzəmətli fəqih tərəfindən icazə verilir ki, onun yarısını öz yaşayışı üçün xərcləsin, qalan yarısını isə sədəqəyə ehtiyacı olan fəqirlərə versin.

Dövlət bankından borc götürmək

Məsələ 1450: Dövlət banklarından “faiz ödəmək” və ya “zəhmət haqqı” və ya “gecikdirmə cəriməsi”¹²⁰⁴ və ya “hesabın bağlanması” şərti ilə borc götürmək sələmdir və caiz deyil.

standartlarına uyğun olduqları təqdirdə sahiblik etməyə icazə vermişdir və bu ümumi icazədə, fəaliyyətlərin bank qaydalarına uyğun olması şərtidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq fəsildə izah edilən şəriət meyarlarından biri də, kredit və ya imkanların verildiyi müqavilələr, borcun ödənilməsinin gecikməsinə görə “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v ə ya “ gecikdirm əcəriməsin əhədaçilikəş ”rtinin olmamas ıv əverilən kreditin“ rüsum ödənilməsin əbağl ı olmamasıdır.

¹²⁰⁴ - “Ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v ə ya “ gecikdirm əcəriməsin əhədaçilik şərti .”

Məsələ 1451: Əgər kimsə dövlət bankının malından faiz ödəmək, zəhmət haqqı, gecikdirmə cəriməsi və ya hesabın bağlanması şərti ilə borc götürsə, həm borc, həm də şərt batildir.¹²⁰⁵

Məsələ 1452: Bankın faiz ödəmək, zəhmət haqqı, gecikdirmə cəriməsi, hesabın bağlanması və ya digər sələm şərtləri ilə borc şəklində ödədiyi məbləğlərin bu adla alınmasının sələm və batil olmasına baxmayaraq (yuxarıda qeyd olunan maddələri şərt qoymaqla verilən kredit formasında almaq), İslam ölkələrində dövlət banklarının mülkiyyəti naməlum vəziyyətdə olduğundan və onlara sahib olmaq şəriət hakiminin icazəsindən asılı olduğundan, əgər şəxs sələmçilik şərtlərini ciddi qəbul etməzsə, hətta onları bank sənədlərində qeyri-ciddi şəkildə imzalasa belə, məbləği hesaba yatırıqdan sonra, ondan istifadə etmək üçün şəriət hakimindən icazə alarsa, eybi yoxdur.¹²⁰⁶

Məsələ 1453: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökmə gəlincə, əzəmətli fəqih, mükəlləflərin İslam ölkələrinin dövlət banklarında bu mallardan (məbləğdən)¹²⁰⁷ istifadə etmələrini asanlaşdırmaq üçün, xüsusi yollarla - keçən məsələdə qeyd olunanlara riayət etməklə - bütün möminlərə icazə vermişlər.¹²⁰⁸ Bu üsullar arasında aşağıdakı iki forma mövcuddur:

a. Şəxs hesaba qoyulan məbləği, götürmədən və əldə etmədən birbaşa “sahibi naməlum mal” hökmündə bilərək, bu formada istifadə edir. Məsələn, malı almaq müqabilində onu satıcının hesabına köçürüb bu formada istifadə etməklə¹²⁰⁹ qeyd olunan məbləğlərdə ödəniş niyyəti ilə istifadə etsə, həmin məbləğin eyni qiymətini borclu olur¹²¹⁰ və bu borcu ödəmək üçün banka olan borcunu ödəməsi kifayətdir və onun öhdəsindən düşmüş sayılır.

b. Şəxs əmanətə qoyduğu məbləği hesabdan çıxarıb əldə edir,¹²¹¹ sonra şəriət hakimindən onu qərzül-həsənə kimi və sələm şərtləri olmadan borc alır və bu fərziyyədə də, banka olan borcunu ödəməsi kifayətdir və onun öhdəsindən düşmüş sayılır.

¹²⁰⁵ - Qeyd etmək lazımdır ki, İslam ölkələrində dövlət bankında olan əmlakın mülkiyyəti naməlumdur və onun istifadəsi şəri hakimin icazəsi ilə olmalıdır. Buna görə də, sələm borcunun bağlanmasına icazənin verilmədiyini nəzərə alaraq, sözügedən kredit etibarsızdır (batildir). Üçüncü cild, “1017” -ci məsələdə izah verilmiş şəxslərə aid edilən borcun (kreditin) hökmü, buna şamil edilmir.

¹²⁰⁶ - “Cameüş-şərait mərcəyi-təqlid” - “Bütün şərtlərə malik təqlid mərcəi”.

¹²⁰⁷ - “Sahibi məlum olmayan mallar” hökmünə malik mal

¹²⁰⁸ - Təbii ki, bu icazə, bankın qaydalarına və qanunlarına uyğun olaraq pulun xərclənməsini nəzərdə tutur və dövlət banklarının qayda və qanunlarına zidd olaraq pulun xərclənməsinə icazə verilmir. Məsələn, bankın qanunlarına əsasən, bir şəxsdən tələb olunursa ki, kredit məbləğini mal almaq və ya məşğulluq yaratmaq üçün xərcləsin, ona həmin məbləği başqa şəkildə istehlak etməyə icazə verilmir.

¹²⁰⁹ - “Sahibi məlum olmayan mal” hökmünə malik məbləğdən şəri hakimin icazəsi ilə istifadə etmək.

¹²¹⁰ - Bu “borc” “sahibi məlum olmayan malın” mənimsənilməsi və istifadə olunması nəticəsində yaranır. O, sözügedən malı xərclədikdən sonra, “tələf etmək və kompensasiya ödəməklə borclu sayılır.

¹²¹¹ - “Sahibi məlum olmayan mal hökmünə malik məbləğdən şəri hakimin icazəsi ilə istifadə etmək” kimi.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıdakı iki üsulda şəxs qanuni olaraq banka artıq sələm ödəməli olduğunu bildiyi halda, onun üçün heç bir problem yoxdur və əgər bank həmin şəxsdən artıq miqdarda pul tələb edirsə, sələm şərtinin yerinə yetirilməsi kimi deyil, qanuni borcundan qurtarmaq üçün həmin məbləği banka ödəməsi caizdir.¹²¹²

Məsələ 1454: Əgər bir şəxs aldığı borcun (kreditin) faiz ödəmək, zəhmət haqqı, gecikdirmə cəriməsi¹²¹³, hesabın bağlanması və ya digər sələm şərtləri ilə olduğunu, yaxud borcun (kreditin) səhih olması şərtlərinə malik olmadığı üçün batil sayılmasını bilmədən, onu islam ölkələrindəki dövlət müəssisəsinin mülkiyyətindən əldə edərək istifadə etsə, xərclədiyi miqdarın səhih olmasını düzəltmək üçün əzəmətli fəqihin nümayəndələrinə müraciət edə bilər.

Müştərək (yarı dövlət) bankına borc vermək və borc götürmək

Məsələ 1455: Müştərək (yarıdövlət) banklarına borc vermə və borc götürmə qaydaları dövlət bankları ilə eynidir. Ona görə də borcun faiz ödəmək, zəhmət haqqı, gecikdirmə cəriməsi, hesabın bağlanması və ya digər sələm şərtlərinin olmaması zəruridir.¹²¹⁴ Həmçinin, bu bankların mallarını şəriət hakiminin icazəsi ilə istifadə etmək lazımdır.¹²¹⁵

Bankın əmanət hesabına təqdim etdiyi hədiyyələr

Məsələ 1456: Bank əmanət qoymağı (banka borc verməyi) təşviq etmək məqsədi ilə adları püşklə çəkilmiş şəxslərə mükafat verərsə, hökmü belədir:

a. Əmanət qoyan şəxslər, əmanəti püşk və mükafat almaq şərti ilə təqdim etməyiblər.

Bu halda, bankın mükafat verməsi və əmanətçilərin onu alması caizdir.

Təbii ki, əgər sözügedən bank, İslam ölkələrində dövlət bankı və ya müştərək bankdırsa, şəxs mükafatı almaq və onu istifadə etmək üçün şəriət hakimindən icazə almalıdır və əzəmətli fəqih, qanuna uyğun olaraq təqdim edilən mükafatı tam şəkildə istifadə etməyə bütün möminlərə icazə vermişdir.

Amma əgər özəl bankdırsa, mükafatı alıb, xərcləmək üçün şəri hakimin icazəsi tələb olunmur.

b. Əmanət qoyan şəxslər, əmanəti püşk və mükafat almaq şərti ilə təqdim ediblər. İstər bu şərt müqavilədə açıq-aşkar qeyd olunsun, istərsə də üçüncü cildə, 302-ci məsələdə qeyd olunan başqa üsullarla nəzərə alınmış olsun, bu halda, bu caiz deyil və əmanətçinin

¹²¹² - Amma İslam ölkələrində bu krediti özəl sektordan almaq istəsə, onun səhih olması üçün deyilən iki üsul keçərli olmaz.

¹²¹³ - “Ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v əya“ gecikdirmə cəriməsinin əhdəçilik şərti.”

¹²¹⁴ - Eynilə.

¹²¹⁵ - Daha əvvəl deyildiyi kimi, dövlət və qeyri-dövlət mallarının qarışdığı və onların bir-birindən ayrılmadığı səbəbilə, müştərək bankların mallarından istifadə etmək üçün şəri hakimdən icazə almaq lazımdır.

banka verdiyi borc sələm sayılır. “Şərtin yerinə yetirilməsi”¹²¹⁶ kimi bankın belə müqafat verməsi və onu almaq haramdır və belə olmadığı təqdirdə isə caizdir.

Təbii ki, əgər İslam ölkələrində dövlət və ya müştərək bankdırsa, onu almaq və istifadə etmək üçün şəriət hakiminin icazəsi lazımdır.

Bankın təmsilçiliyi ilə investisiya

Bankın bu növ əməliyyatlarda xidmət funksiyası

* Bəzi İslam ölkələrində¹²¹⁷ qısamüddətli, ortamüddətli və ya uzunmüddətli bank təmsilçiliyi əsasında investisiya hesabı adlanan bir növ bank hesabı geniş yayılmışdır.

Bu hesabın xarakteri banka borc vermək deyil. Daha doğrusu, bu, banka bir növ təmsilçilik hüququ verməkdir. Bank, sərmayə sahiblərinin təmsilçisi olaraq, bu hesabların vəsaitlərini kredit əməliyyatlarına (birdəfəlik ödəniş və ya əsas borc), murabəhə (qazanc satışı), sələf (qabaqcadan alış-satış), ortaqlıq, müzaribə, mülkiyyət şərti ilə icarə, müzariə, müsəqat, borc alqı-satqısı, cüalə, birbaşa investisiya və s. kimi kommersiya, istehsal, sənaye, tikinti və s. daxil olmaqla, bütün gəlirli iqtisadi fəaliyyətlərdə ortaq şəkildə sərmayə qoyur. Müqaviləyə əsasən, yuxarıda qeyd olunan əməliyyatlardan əldə edilən mənfəət və gəlirlər, xərclər və vəkillik haqqı çıxılmaqla, investisiyanın müddətinə və məbləğinə uyğun formada, bankın resurslarının payına uyğun olaraq kapital sahibləri arasında bölüşdürülür.

Bu hesablarda gəlirin məbləği əvvəldən məlum olmasa və məbləği dəyişkən olsa da, adətən gözlənilən gəlir təxmin edilə və ya proqnozlaşdırıla bildiyi üçün, bank ilin əvvəlində gözlənilən faiz dərəcəsini hesablayıb elan edir və gündəlik, aylıq və ya rüblük və s. investorların hesabına “təxmini gəlir” şəklində ödəyir və mənfəət əldə etdikdən və vəkillik haqqı çıxdıqdan sonra isə, sərmayəçilərin təmsilçisi olaraq onlara ödənilmiş “təxmini gəlir” məbləği ilə investisiyadan əldə edilən məbləğ¹²¹⁸ nisbəti haqda müsalihə (investorla razılaşma) edir.¹²¹⁹

İnvestisiya təmsilçiliyinin hökmü

Məsələ 1457: Əgər yuxarıda qeyd olunan keyfiyyətdə bank investisiyası sahəsində, qeyd olunan kapitalı sələmsiz islam kommersiyasına uyğun olaraq mənfəətli halal iqtisadi fəaliyyətində istifadə etməsi üçün şəxs bankı özünün tam ixtiyarlı təmsilçisi¹²²⁰ təyin edərsə

¹²¹⁶ - Sələm xüsusiyyətli artıq malı istifadə etməklə bağlı daha geniş izahat, üçüncü cildin “1020” -ci məsələsində qeyd edilmişdir.

¹²¹⁷ - İran İslam Respublikası kimi.

¹²¹⁸ - Vəkalət haqqı və xərcləri çıxdıqdan sonra.

¹²¹⁹ - Bəzən bəzi banklar investorlara aylıq, rüblük və s. investisiyadan real gəlir faizi verməyə çalışır, bu yolla verilən gəlir faizlərinin məbləği sabit deyil, dəyişkən olur.

¹²²⁰ - Başqalarına həvalə etmək hüququ ilə və həmçinin təmsilçilik hüququnun müəyyən edilməsində etibarnamənin olması ilə.

və bank da bu təmsilçiliyi qəbul edərsə, əgər şəxs bankın müqavilələrinin şəriət əməliyyatlarına və sələmsiz islam müqavilələrinə əsaslanmasına “məntiqi ehtimal” verərsə, bu halda sözügedən investisiya təmsilçiliyi və bankın verdiyi gəlir faizi ilə bağlı heç bir işkalı yoxdur.¹²²¹

Təbii ki, bu bankların əmlakının “sahibi naməlum” hökmündə olduğu islam ölkələrində, dövlət və ya müştərək banklarda şəriət hakimi bu bankların əmlakından istifadəyə icazə verməlidir və əzəmətli fəqih, bütün möminlərə yuxarıda qeyd olunan şərtlər çərçivəsində icazə vermişdir.¹²²²

Bank güzəştləri (ümumi məsələlər və izah)

Bank güzəştləri haqda əməliyyat xüsusiyyətləri

Bankın müraciət edənlərə təqdim etdiyi güzəştli imkanlar müxtəlif müqavilələr şəklində təqdim olunur:

- Bəzi güzəştlər mübadilə müqavilələri (kredit satışı, murabəhə (qazanc satışı), sələf (qabaqcadan alışı-satışı), mülkiyyət şərti ilə icarə, borc alışı-satışı) və ya şəriklik müqavilələri (mədəni şəriklik, qanuni şəriklik, müzaribə, müzariə, müsəqat kimi) əsasında verilir;
- Bəzi hallarda güzəştli imkanlar “iqə-dan sayılan” cüalə əsasında ödənilir;
- Bəzi hallarda verilən güzəştli imkanlar “iqə” və “əqd”-dən birgə təşkil tapmışdır ki, bu barədə daha sonra izah veriləcəkdir.

Bank güzəştlərinin ümumi hökmləri

Bank güzəştlərinin külli hökmü

Məsələ 1458: Bankın təqdim etdiyi güzəştli imkanlar (yuxarıda qeyd olunan izahatlarla) şəriət baxımından kreditlərdən (borcdan) fərqli olduğundan, müraciət edənlərdən güzəştli imkanlar müqabilində alınan faiz (fayda) məbləği, əzəmətli fəqihin fətvaları əsasında olan şəri qaydalara uyğun olarsa, riba sayılmır.¹²²³ Gələcək məsələlərdə onun izahı bəyan ediləcəkdir.

¹²²¹ - Gəlir faizlərinin verilməsinin forması, “bu sahədə bank fəaliyyətinin keyfiyyəti”ndə qeyd olunanlara uyğun aparılmalıdır.

¹²²² - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər bank investisiyası sələmlə bağlı əməliyyat və müqavilələrə əsaslanırsa, banka sələm formal ısrəmay əqoymaq üçün təmsilçilik etibarnaməsi vermək caiz deyildir.

Bu fərziyyədə investor islam ölkələrində “mülkiyyət sahibi naməlum sayılan” dövlət bankı və ya müştərək banklarda investisiya hesabı açə bilər, lakin o bunu, mənfəət şərti qoymadan və sələmçilik həyata keçirmək üçün banka etibarnamə vermədən edə bilər. Bankın malları “mülkiyyət sahibi naməlum sayıldığına görə”, onun verdiyi gəlir faizindən istifadə etmək üçün, şəriət hakimindən icazə almalıdır. Əzəmətli fəqih, alınan gəlir faizinin yarısını münasib şüə yoxsullara verilməsi halında, mənfəətin digər yarısını halal məqsədlər üçün istifadə etməyə icazə verir.

¹²²³ - Qeyd etmək lazımdır ki, əlaqədar mövzuda izah edilən şəriət standartlarından biri, güzəştli imkanların təqdim edildiyi müqavilələr, gecikmə halında “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v əya “gecikdirm əcəriməsin əhdəçilikşə rti ”kimişə rtlər əmalik olmam ışılsun .

Məsələ 1459: Əgər islam ölkələrində dövlət bankı tərəfindən islami əqd (ticarət müqaviləsi) və ya “iqa”lara əsasən bank tərəfindən güzəştli imkanlar verilsə, bu müqavilə və ya “iqa”ların düzgün olması üçün şəriət hakiminin icazəsi lazımdır.

Eləcə də, İslam ölkələrində hökumət və xalq arasında müştərək olan bank tərəfindən islami əqd (ticarət müqaviləsi) və ya “iqa”lara əsasən güzəştli imkanlar verilsə, dövlət səhmiyyəsinə aid olan hissədə, bu müqavilə və ya “iqa”ların düzgün olması üçün şəriət hakiminin icazəsi lazımdır.

Təbii ki, əzəmətli fəqih, qeyd olunan alış-verişlər onun fətvaları əsasında olan və gələcək məsələlərlə izahı bəyan ediləcək şəri qaydalara uyğun olarsa, bütün möminlərə icazə vermişdir. Həmçinin, pul bankın qaydalarına və qanunlarına uyğun olaraq xərclənersə, buna icazə verilir.

Bank güzəştlərini təqdim etmədə ilkin şərtlər

İlkin şərtlər yönündə bank əməliyyatları

Bəzi hallarda bank güzəştlərin verilməsi üçün “ilkin maliyyə şərti” qoyur, məsələn, müəyyən güzəştli imkanın bir neçə ay əvvəl bankda hesab açmış şəxslər üçün nəzərdə tutulmasını şərtləndirir.

Bu hesabın açılması bir neçə yolla icra edilir:

- a. Qərzül-həsənə əmanət hesabı;
- b. Qısamüddətli və ya uzunmüddətli investisiya;
- c. “Öncəlik hüququ istiqrazlarının” təhvil verilməsi.

“Öncəlik hüququ olan istiqrazlar” səlahiyyətli hüquqi orqanlar¹²²⁴ tərəfindən bəzi banklara, çap edib yaymaq səlahiyyəti verdiyi istiqrazlardır və bu istiqrazlara sahib olan şəxs bir neçə ay ərzində bank hesabı açmadan, güzəştli imkanlar əldə edə bilər. Onun mahiyyəti, bir növ, güzəştli imkanların qanuni imtiyaz hüququna malik olmaqdır ki, banka müəyyən məbləği ödəmək və ya hədiyyə etmək müqabilində və yaxud başqa şəri müqavilə əsasında bunu əldə edir.¹²²⁵

Bank güzəştlərinin ilkin şərtlərinin hökmü

Məsələ 1460: Bank güzəştlərinin ilkin şərtləri ilə bağlı öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur. Təbii ki, yuxarıda qeyd olunan hallardan a bəndində olduğu zaman, banka borc vermək mənasında olan hesab açmaq üçün, bank tərəfindən veriləcək güzəştli imkanların əldə olunması şərt qoyulmamalıdır. Çünki bu halda, sələmçilik hesab ediləcək. Bankın investisiya təmsilçiliyinin hökmü 1457-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

¹²²⁴ - Mərkəzi bank və birja təşkilatı kimi.

¹²²⁵ - Məsələn, müraciət edən şəxs, banka müəyyən məbləği hədiyyə və ya müsaliyə (razılaşma) edərək, “öncəlik hüququ olan istiqrazların” onun sərəncamında olmasını şərt etsin və bank da, öz növbəsində, təqdim olunan hədiyyə və ya müsaliyəni (razılaşmanı) qəbul etsə və ya ona öncəlik haqqı tanısa, ona lazımı sənədləri təhvil verərək, qeyd olunan “öncəlik hüququ olan istiqrazları”nı versə, bu addımın müqabilində o, zəhmət haqqı rüsumu olaraq banka müəyyən məbləğ ödəməlidir.

Bankın güzəşt hesablarını bloklamasının hökmü

Məsələ 1461: Bank müştərinin açdığı hesabdan faydalandığı halda, islam müqavilələrinə uyğun olaraq verilmiş güzəştli imkanların təşkil etdiyi məbləği bloklaya və müştəriyə həmin vəsaiti verməyə bilməz.

Müqavilənin müştəriyə izah edilməsinin zərurəti

Məsələ 1462: Bankın güzəştli imkanları ilə bağlı şəri müqavilələrin forması müştəriyə aydın şəkildə izah edilməlidir ki, o, ciddi niyyətdə olsun və bankla bağladığı müqavilənin şərtləri və xüsusiyyətlərindən xəbərdar olmuş olsun.

Təbii ki, bank müqavilə bağlamaq üçün müştərinin təmsilçisi kimi çıxış etməsi üçün ondan etibarnamə alarsa bunun heç bir işkalı yoxdur.

Güzəştlərin təyin olunmuş sahədən başqa yerlərə sərf edilməsi

Məsələ 1463: Verilmiş bütün güzəştli imkanlarda, müştəri bankdan aldığı məbləği yalnız, bankın əsasnaməsinə görə onun xərclənməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərə sərf etməlidir. Həmin güzəştli imkanların, “öz borcunu vermək” kimi başqa məqsədlər üçün xərclənməsinə yol verilmir.

Sələm xüsusiyyətli müqavilələrdə dövlət, yaxud müştərək bankların güzəştlərindən bəhrələnmək

Sual 1464: Əgər bank güzəştləri müqaviləsində dövlət və ya müştərək bankda ödənişi gecikdirmək, gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində sələm şərtləri nəzərə alınsa, bankla qeyd olunan müqaviləni bağlamaq caiz deyildir.

Məsələ 1465: Bank tərəfindən dövlət və ya müştərək bankda sələmçilik şərtlərinə uyğun olaraq, məsələn, ödənişi gecikdirmək, gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində ödənilən məbləğləri bu adla (qeyd olunan halların güzəştlərin verilməsində şərt olaraq ortaya qoyulması kimi) almaq sələmçilik sayılsa da, islam ölkələrində dövlət və yaxud müştərək bankların vəsaitləri “sahibi naməlum mal” hökmündə sayıldığı üçün, onlara sahib olmaq şəriət hakiminin icazəsindən asılı olduğundan, əgər şəxs sələmçilik şərtlərini ciddi qəbul etməzsə hətta onları bank sənədlərində qeyri-ciddi şəkildə imzalasa belə və məbləği hesaba yatırıqdan sonra, ondan istifadə etmək üçün şəriət hakimindən icazə alarsa, eybi yoxdur.¹²²⁶

Məsələ 1466: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan məsələyə gəlincə, əzəmətli fəqih, mükəlləflərin İslam ölkələrinin dövlət banklarında bu mallardan (məbləğdən)¹²²⁷ istifadə

¹²²⁶ - “Cameüş-şərait mərcəyi-təqlid” - “Bütün şərtlərə malik mərcəi təqlid”.

¹²²⁷ - “Sahibi məlum olmayan mallar” hökmünə malik mal

etmələrini asanlaşdırmaq üçün, xüsusi yollarla bütün möminlərə icazə vermişlər.¹²²⁸ Bu üsullar arasında aşağıdakı iki forma mövcuddur:

a. Şəxs hesaba qoyulan məbləği götürmədən və əldə etmədən birbaşa “sahibi naməlum mal” hökmündə bilərək, bu formada istifadə edir. Məsələn, malı almaq müqabilində onu satıcının hesabına köçürür və bu formada istifadə etməklə¹²²⁹ qeyd olunan məbləğlərdə ödəniş niyyəti ilə istifadə etsə, həmin məbləğin eyni bərabərində borcludur¹²³⁰ və bu borcu ödəmək üçün banka olan borcunu ödəməsi kifayətdir və onun öhdəsindən düşmüş sayılır.

b. Şəxs əmanətə qoyduğu məbləği hesabdan çıxarıb əldə edir,¹²³¹ sonra şəriət hakimindən onu qərzül-həsənə kimi və səlām şərtləri olmadan borc alır və bu fərziyyədə də, banka olan borcunu ödəməsi kifayətdir və onun öhdəsindən düşmüş sayılır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, yuxarıdakı iki üsulda şəxs qanuni olaraq banka artıq səlām ödəməli olduğunu bildiyi halda, onun üçün heç bir problem yoxdur və əgər bank həmin şəxsdən artıq miqdarda pul tələb edərsə, səlām şərtinin yerinə yetirilməsi kimi deyil onun qanuni borcundan qurtarmaq üçün həmin məbləği banka ödəməsi caizdir.¹²³²

Məsələ 1467: Əgər bir şəxs aldığı kreditin faiz ödəmək, zəhmət haqqı, gecikdirmə cəriməsi,¹²³³ hesabın bağlanması və ya digər səlām şərtləri ilə olduğunu, yaxud kreditin səhih olması şərtlərinə malik olmadığı üçün batil sayılmasını bilmədən, onu islam ölkələrindəki müştərək və ya dövlət müəssisəsinin mülkiyyətindən əldə edərək, istifadə etsə, xərclədiyi miqdarın səhih olmasını düzəltmək üçün əzəmətli fəqihın nümayəndələrinə müraciət edə bilər.

Bank güzəştlərinin növləri və hər birinə aid olan hökmlər

Kreditlə satış güzəştləri

Kreditlə satış güzəştlərinin mənası

¹²²⁸ - Təbii ki, bu icazə, bankın qayda və qanunlarına uyğun olaraq pulun xərclənməsini nəzərdə tutur və dövlət banklarının qayda və qanunlarına zidd olaraq pulun xərclənməsinə icazə verilmir. Məsələn, bankın qanunlarına əsasən, bir şəxsdən tələb olunursa ki, kredit məbləğini mal almaq və ya məşğulluq yaratmaq üçün xərcləsin, ona həmin məbləği başqa şəkildə istehlak etməyə icazə verilmir.

¹²²⁹ - “Sahibi məlum olmayan mal” hökmünə malik məbləğdən şəri hakimın icazəsi ilə istifadə etmək.

¹²³⁰ - Bu “borc” “sahibi məlum olmayan malın” mənimsənilməsi və istifadə olunması nəticəsində yaranır. O, sözügedən malı xərclədikdən sonra, “tələf etmək və kompensasiya ödəmək” adı ilə borclu sayılır.

¹²³¹ - “Sahibi məlum olmayan mal hökmünə malik məbləğdən şəri hakimın icazəsi ilə istifadə etmək” kimi.

¹²³² - Amma İslam ölkələrində bu krediti özəl sektordan almaq istəsə, onun səhih olması üçün deyilən iki üsul keçərli olmaz.

¹²³³ - “Ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v əya“ gecikdirmə cəriməsinin əhdəçilik şərti.”

* “Kreditlə satış güzəştləri”ndə bank insanların ehtiyacı olan malların alqı-satqısı və təmin edilməsi¹²³⁴ üçün hissə-hissə satış yolu ilə güzəştli şərait yaradır.

Belə ki, şəxs bankın tərəfindən razılaşdırılmış malı bank üçün nağd alır. Daha sonra bank alınmış malı müəyyən məbləğ və faizlə və müəyyən müddətə hissə-hissə və ya birdəfəlik ödənişlə nisyə formasında həmin şəxsə satır və bu satışı güzəştli kredit üçün müraciət edən şəxsin vəkili kimi fəaliyyət göstərən bank həyata keçirə bilər.

Kreditlə satış güzəştlərinin hökmü

Məsələ 1468: Kreditlə satış güzəştlərinin müqaviləsi bağlanarkən diqqət edilməli olan məqamlar aşağıdakılardır:

1. Bankın¹²³⁵ tərəfindən razılaşdırılmış malı bank üçün nağd alan şəxsin razılaşdığı alverin qeyri-ciddi deyil, ciddi olması lazımdır.

2. Qeyd olunan kreditlə satış əməliyyatında, ödənişi gecikdirmək, gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində şərtlər qoyulmamalıdır, əks təqdirdə sələm və haram sayılacaqdır.

3. Bank, vəkil kimi fəaliyyət göstərən şəxsə, müəyyən məhsulun alınmasını şərt qoyursa, güzəştlər üçün müraciət edən şəxs həmin məhsulu almalıdır.

4. Sözügedən əqdlərdə alqı-satqı ilə bağlı hökmlərə riayət olunmalıdır, o cümlədən qeyd olunan mallar çəki və ya litrlə ölçülürsə, üçüncü cildə, 212-ci məsələdə bəyan edilən “satışdan əvvəl malın qəbulu və çatdırılması ilə bağlı hökmlər”ə riayət olunmalıdır. Eynilə, nisyə alverində malın qiyməti və ödənilmə vaxtı, üçüncü cild, “220 və 221” nömrəli məsələlərdə, qeyd edildiyi kimi aydın olmalıdır.

“Mürabihə” güzəştləri (mənfəət marjası əsaslı)

“Mürabihə” güzəştlərinin mənası

* “Mürabihə güzəştləri” elə bir müqaviləni əhatə edir ki, bu müqavilə əsasında şəxs istədiyi malı¹²³⁶ bank adından onun vəkalətnaməsi ilə nağd şəkildə alır.¹²³⁷

¹²³⁴ - Xammal, iş alətləri, yaşayış və ya ticarət mərkəzləri, maşın və nəqliyyat vasitələri, davamiy-yətli istehlak malları kimi.

¹²³⁵ - Qeyd edək ki, bəzi hallarda bank özü vəkil tutmadan malları nağd şəkildə alır.

¹²³⁶ - Məsələn, xammal, ehtiyat hissələri, iş alətləri, torpaq, mənzil, evəş yalar ıv əs .

¹²³⁷ - Qeyd edək ki, bəzi hallarda bank özü sifarişçinin tələbi ilə onu vəkalətnamə vermədən malı nağd şəkildə alır və son qiyməti elan etdikdən sonra ona satır.

Daha sonra bank alınmış əşyanı müəyyən məbləğ və faizlə, nağd və ya birdəfəlik nisyə şəklində, ya kreditlə, güzəştli şəkildə almaq üçün müraciət edən şəxsə satır və bu satış, güzəşt üçün müraciət edən şəxsin bankın adından vəkil olması ilə həyata keçə bilər.¹²³⁸

* Bəzi hallarda, müraciət edən şəxsə, malların alınması üçün kredit kartı verilməklə qeyd olunan güzəştli imkanlar təmin edilir.¹²³⁹

“Mürabihə” güzəştlərinin ümumi hökmü

Məsələ 1469: 1468-ci məsələdə izah edilmiş kreditlə satış güzəştlərində riayət edilməli olan şərtlər və məqamların hamısı “murabihə” güzəştlərində də əməl edilməlidir.

Murabihə güzəşt kartı ilə xidmətlərin alınması və satışı

Məsələ 1470: Əgər bank murabihənin güzəştli vəsaitini malların alqı-satqısı üçün verməsə, amma mürabihə güzəştli kredit kartını, məsələn, xəstəxana və mehmanxana¹²⁴⁰ kimi mərkəz və müəssisələrin xidmətlərindən istifadə etmək üçün, müraciət edən şəxsə təqdim edərsə, malların alqı-satqısının düzgünlüyünün şərtlərindən biri də onların “eyn” - “mal” (əşya) olmasına görə, bu güzəştlər formasında xidmətlərin (faydaların və ya əməli qulluğun) satışı etibarlı sayılır.

“Sələf” güzəştləri (məhsulun ön alışı)

“Sələf” güzəştlərinin mənası

* Bank əməliyyatlarında “şelf güzəştləri” fiziki şəxslərin¹²⁴¹ istehsal etdiyi məhsulların bank tərəfindən “külli fil zimmə” şəklində,¹²⁴² müəyyən nağd qiymətə qabaqcadan alınmasıdır.

Adətən, istehsalçı əmtəə və ya məhsul istehsalı zamanı dövriyyə vəsaiti çatışmazlığı yarandıqda bu imkandan istifadə edir və kapital çatışmazlığını ödəmək üçün gələcək istehsalının bir hissəsini qabaqcadan “külli fil zimmə” şəklində satır.

¹²³⁸ - Yuxarıdakı izahatla aydın olur ki, bu imkanlar müxtəlif cəhətlərdən kreditlə güzəştli satış obyektinə bənzəyir.

¹²³⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, kredit kartı yalnız satış terminallarında (həm fiziki, həm də virtual) və alınan malların ödənişi üçün istifadə oluna bilər və qanuni olaraq ondan nağd pul çıxarmaq və onu malların alınmasından başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz.

¹²⁴⁰ - Eynilə, hava yolları, dəmir yolları, avtobus şirkətləri, turizm, mənzil təmiri və ya avtomobil təmiri və s. kimi mərkəzlər və qurumlar.

¹²⁴¹ - Sənaye, kənd təsərrüfatı, mədən.

¹²⁴² - (“Külli fil zimmə”, xüsusiyyəti, cinsi, miqdarı müəyyən olan və çoxsaylı malları əhatə edən malın alış-verişi. “Sələf” isə ödənişi nağd alıb, malı müəyyən olunmuş müddətdə təhvil verməkdir. -Müt (.

“Sələf” güzəştlərinin hökmü

Məsələ 1471: Sələfin güzəştli müqaviləsində, üçüncü cildin müvafiq fəslində qeyd olunan “sələf” əqdinin səhih olma şərtlərinə əməl edilməlidir.

Sələfin güzəştli müqaviləsinin şərtlərindən biri budur ki, müqavilə bağlanarkən sələf müqaviləsinin qiyməti alıcı ilə satıcı ayrılmadan, satıcıya nağd şəkildə ödənilsin.¹²⁴³

Eləcə də, qeyd olunan alqı-satqıda borcun (öhdəlik əsasında satılan malın) təhvil verilməsində “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti” kimi borclanmış mala gecikdirmə müqabilində şərtlər qoyulmamalıdır, əks təqdirdə sələm və haram sayılacaqdır.

Məsələ 1472: Sələf müqaviləsinə əsasən, alıcı şelf formasında aldığı malı müqavilənin müddəti başa çatanaqədər üçüncü şəxsə sata bilmədiyindən, bankın hüququ yoxdur ki, məsələn, şelf əməliyyatının vaxtı çatdığı zaman çatdırılma, saxlanma və təhvil imkanı olmadıqda, əvvəlcədən alınmış məhsulları sələf əməliyyatının təhvil tarixindən əvvəl üçüncü şəxsə satsın.¹²⁴⁴

Əlbəttə, bank şelf güzəştli üçün müraciət edən şəxslə, şelf müqaviləsi bağlanan zaman şərt qoya bilər ki, qarşı tərəf, malı təhvil vermə müddəti bitdikdən sonra istehsal olunmuş məhsulları, bankın vəkalətnaməsi ilə təhvil alıb, sahiblik edərək üçüncü şəxsə satıb dəyərini banka çatdırsın.

Eyni şəkildə, bankın aldığı mallar çəki və ya litrlə ölçülürsə, üçüncü cildə, 212-ci məsələdə bəyan edilən “satışdan əvvəl malın qəbulu və çatdırılması ilə bağlı hökmlər”ə riayət olunmalıdır.

Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektlərin güzəştləri

“Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektləri funksiyalı güzəştlərin mənası

* “Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektlərin güzəştləri” dedikdə, güzəştlərdən faydalanmaq istəyən şəxsin banka müraciət etməsi və ona lazım olan malın növünü müəyyən etməsi¹²⁴⁵ və bankın verilmiş imkanlardan istifadə edərək, sözügedən malların bank üçün alınması üçün onun vəkili kimi çıxış etməsi və onu bank tərəfindən özünə icarəyə verməsi¹²⁴⁶ nəzərdə tutulur.

¹²⁴³ - Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat üçüncü cildin “237-dən 240-a” qədər olan məsələlərində verilmişdir.

¹²⁴⁴ - Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat üçüncü cildin “249”-cu məsələsində verilmişdir.

¹²⁴⁵ - Yaşayış evi, mağaza, kənd təsərrüfatı və ya sənaye alətləri kimi.

¹²⁴⁶ - Bəzi hallarda mallar bank tərəfindən müştəriyə vəkalət etibarnaməsi verilmədən satın alınır və mal alındıqdan sonra bank sahiblik şərti ilə “mülkiyyət hüququ olan obyektləri” güzəştli əldə etmək istəyən şəxsə icarə müqaviləsi bağlayır.

Bundan əlavə, icarə müqaviləsində nəzərdə tutulur ki, icarəçi müqavilədəki öhdəliklərini yerinə yetirərsə, bank icarə müddətinin sonunda həmin malı qarşı tərəfin (icarəçinin) mülkiyyətinə keçirəcək.

“Mülkiyyət hüququ olan icarə obyektləri” funksiyalı güzəştlərin hökmü

Məsələ 1473: Mülkiyyət hüququ olan icarə müqaviləsində bir neçə məqama riayət etmək lazımdır:

1. İcarənin məbləği (aylıq hissə-hissə)¹²⁴⁷ və onun ödənilmə vaxtı və icarə müddəti müəyyənləşdirilməlidir.

2. Bankın qəbul etdiyi şərt əsasında icarə müddəti bitdikdə və icarəçi öz öhdəliklərini yerinə yetirdikdə bank qeyd olunan əşyanı icarəçiyə bağışlayacaq və ya onu pulsuz verəcək və ya icarəçiyə çox cüzi qiymətə satacaq və ya başqa bir şəkildə ona köçürəcək.

Buna görə də icarə müddəti bitdikdən sonra mal avtomatik olaraq icarəçinin mülkiyyətinə keçmir və bank tərəfindən onun mülkiyyətinə keçirilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər qeyd olunan şərt nəticə şərti¹²⁴⁸ şəklinədirsə, bu düzgün deyil və nəticə şərtinin mənası odur ki, icarə müddəti bitdikdən sonra icarəçi hissə-hissə ödəyən icarə haqqını tam şəkildə ödəyibsə, mal öz-özünə yeni müqaviləyə ehtiyac olmadan, icarə edən şəxs mülkü olacaq.¹²⁴⁹

3. Borcun gec ödənilməsi müqabilində, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “borcu (icarə krediti aylıq ödənişini) gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti olmamalıdır, əks halda icarə müqaviləsi səlām və haram olar.

“Borcu satın almaq” güzəştləri

“Borcu satın almaq” güzəştlərinin mənası

* “Borcu satın almaq güzəştləri”ndə kimdənsə borc ilə bağlı çek və ya səftə (sadə veksəl), bərat (tratta vekseli) və ya digər uzunmüddətli maliyyə sənədi olan şəxs banka müraciət edir və bank borcun xüsusiyyətləri qeyd olunan maliyyə sənədini ondan satın alır.

Məsələn, məhsulunu nisyə satan və alıcıdan nisyə qiymətə bərabər çek və ya səftə alan istehsalçı bankda çekin qiymətini endirim edərək onu banka satır.

“Borcu satın almaq güzəştləri” adətən istehsal, ticarət və xidmət bölmələrinin ehtiyac duyduğu maliyyə resurslarını təmin etmək üçün istifadə edilən alətlərdən biridir.

¹²⁴⁷ - İcarə haqqının məbləği malların dəyəri və bankın mənfəəti nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

¹²⁴⁸ - Odur ki, məsələnin fərziyyəsində, icarə müddətinin sonunda mala sahiblik şərti “nəticə şərti” deyil, “fəli şərt” kimi daxil edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən “nəticə şərti” ilə “fəli şərti”nin fərqi üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə izah edilmişdir .

¹²⁴⁹ - Üçüncü cild, 172-ci səhifə, 2 nömrəli haşiyədə qeyd olunduğu kimi.

“Borcu satın almaq” güzəştlərinin hökmü

Məsələ 1474: “Borcu satın almaq güzəştləri” müqaviləsində aşağıdakı məqamlara əməl edilməlidir:

1. Çek, səftə (sadə veksel) və ya bəratda (tratta vekselində) real və şəri tələb göstərilməlidir və bank zəruri ehtiyat tədbirlərinə uyğun olaraq, hərçənd tədqiqat və ekspertiza yolu ilə, sübutlar və işarələrə əsasən olsa da tələbin həqiqiliyinə əmin olmalıdır. Yalnız güzəştlərdən faydalanmaq üçün müraciət edən şəxsin ifadəsi ilə kifayətlənməməlidir.

2. “Borcu satın almaq” üçün ödənen pul nisyə olmamalı, hazır (müddətsiz) şəkildə ödənilməlidir.

3. “Borcu satın almağın” müqabilində alıcının başqasından tələb etdiyi borc verilməməlidir.¹²⁵⁰

Məsələ 1475: Bank borcu alarkən satıcı (tələbkar) ilə (felin şərti şəklində)¹²⁵¹ şərt qoyarsa ki, borcun üçüncü şəxsdən (borcludan) alınması və vaxtı çatdıqda banka təhvil verilməsi gecikdirildikdə, tələbkar müəyyən məbləğ ödəyəcəkdir, bunun işkalı yoxdur.¹²⁵²

Lakin borcun üçüncü şəxsdən (borcludan) alınması və banka təhvil verilməsi gecikdirildikdə, tələbkarın müəyyən məbləğdə borcu olması (nəticə şərti olaraq) şərt qoyulsa, bu səhih deyildir.

“Cüalə” güzəştləri¹²⁵³

“Cüalə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası

* «Cüalə» imkanları üçün istək, adətən ərizəçinin təmir və ya mənzil tikintisi və ya tələb olunan malların istehsalına, sənaye istehsalının, kənd təsərrüfatının, ticarətin və xidmətlərin genişləndirilməsi və inkişafı üçün ehtiyacı olduqda müraciət edilir.

¹²⁵⁰ - Borcu borca satmaq səhih deyil. Üçüncü cildin “Borc” fəslində, “Çek və sadə veksellərin alqı-satqısı”, “961”-ci məsələ və həmçinin, “Borcun satışı”, “952-ci və sonrakı məsələlər” mövzusunda, borcu satın almaq qaydalarının hökmü qeyd edilmişdir.

¹²⁵¹ - Feli şərt ilə sonrakı hissədə gələn nəticə şərti arasındakı fərq, üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə izah edilmişdir.

¹²⁵² - Qeyd olunan şərtin caizliyini izah edərkən qeyd etmək yerinə düşər ki, bu halda satılan “üçüncü şəxsin öhdəsindəki borcudur və onu satmaqla satıcı borclu olmur. Daha doğrusu, alıcı üçüncü şəxsdən tələbkar olmalıdır və satıcının vəzifəsi yalnız borcu (satılanı) çatdırmaqdan ibarətdir, digər tərəfdən, çatdırılma “əməl” sayılır. Ona görə də “1511”-ci məsələdə qeyd olunacağı kimi, gecikdirilən əmələ görə ödəniş almaq sələmçilik sayılır.

¹²⁵³ - Üçüncü cildə, onunla bağlı olan fəslə qeyd edildiyi kimi, “cüalə”, insanın bir şəxsin “müəyyən işi” yerinə yetirdiyi təqdirdə, sözügedən işin müqabilində ona “əvəz” verəcəyini öhdəsinə götürməsidir. Birinci şəxsə (qərarı qoyan) “cail” və işi görəne “amil” və əvəzə “coul” deyilir. Cüalənin hökmlərinin təfərrüatları haqqında məlumat üçün üçüncü cildin müvafiq fəslinə müraciət edin.

* Bankın “cüalə imkanı” adətən, «nisyə cüalə və nağd cüalə» kimi iki müqavilənin birləşməsidir ki, onları (“ilkin cüalə” və “ikinci cüalə” də adlandırırlar,) aşağıdakı kimi təsvir edirlər:

“Birinci cüalə” (“Nisyə cüalə”)

Əvvəlcə, cüalə imkanları üçün müraciət edən şəxs, bank ilə niyə şəklində (kreditlə, yaxud birbaşa ödənişlə) cüalə müqaviləsi bağlayır ki, bank onun üçün müəyyən bir işi, məsələn, evin təmirini yerinə yetirsin və bu işin zəhmət haqqını ondan niyə formada alsın. Ona görə də cüalə imkanları üçün müraciət edən şəxs “cail” (qərarı qoyan şəxs), bank isə “amil” (iş yerinə yetirən şəxs) hesab olunur.

“İkinci cüalə” (“Nağd cüalə”)

Birinci cüaləni başa vurduqdan sonra bank, cüalə imkanları üçün müraciət edənin tələb etdiyi işləri (məsələn, mənzil təmiri kimi) yerinə yetirmək üçün nağd şəkildə¹²⁵⁴ olan ikinci cüalə müqaviləsini bağlayır və işi başqa “amil”ə (üçüncü tərəfə) həvalə edir. Ona görə də, artıq bank “cail”, üçüncü tərəf isə “amil” hesab olunur.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əksər hallarda bank ikinci müqavilə bağlamaq üçün, cüalə imkanlarına görə müraciət edən şəxsin özünü vəkil edir, bəzi hallarda isə bunu özü icra edir.¹²⁵⁵

“Cüalə” güzəştinin hökmü

Məsələ 1476: Cüalə güzəştləri müqaviləsində aşağıdakı məqamlara riayət edilməlidir:

1. Vacib ehtiyata görə bank, birinci cüalənin predmeti olan əməlin icrasını (mənzil təmiri kimi) birinci cüalədə müəyyən ediləndən aşağı ödənişlə üçüncü tərəfə həvalə edib, aradakı fərqi mənimsəyə bilməz. Amma bank əməlin bir hissəsini yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürsə, bu hal istisnadır.¹²⁵⁶

Odur ki, birinci mərhələnin predmeti “mənzil təmiri və onun yaxşı yerinə yetirilməsinə nəzarət”dirsə, belə ki, bank nəzarətçi və ya nəzarətçilər göndərməklə işin yaxşı yerinə yetirilməsinə nəzarət etməyi öhdəsinə götürürsə (bu, birinci mərhələnin predmetinə daxildir), o, ikinci cüalədə daha aşağı ödənişlə mənzilin təmirini üçüncü tərəfə buraxa bilər.

2. Cüalə “iqa”dır və onun əsnasında qoyulan şərtin yerinə yetirilməsi vacib deyildir.¹²⁵⁷

¹²⁵⁴ - Bəzi hallarda, cüalə imkanları sifariş mərhələlərinin inkişafına uyğun olaraq tədricən ödənilir və nağd və niyə şəklində olur.

¹²⁵⁵ - Təbii ki, şərti şərtlərinə əməl edərək, cüalə əvəzinə icarə müqaviləsindən istifadə edə birlərsiniz.

¹²⁵⁶ - Üçüncü cild, Cüalə fəslə, 644-cü məsələyə müraciət edin.

¹²⁵⁷ - Üçüncü cild, “Şərtə aid bəzi hökmlər” bölümü, 303-cü məsələyə müraciət edin.

Buna görə də müqavilədə şərtlər qoyularsa, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “borcu (icarə kreditin aylıq ödənişini) gecikdirmə cəriməsi onların yerinə yetirilməsi üçün sülh (razılaşma) müqaviləsi kimi müqavilələrdən istifadə edilə bilər.

3. Birinci cüalə (“nisiyə cüalə”) müqaviləsi ilə yanaşı, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “borcu (nisiyə cüalənin ödənişini) gecikdirmə üçün öhdəlik şərt qoyularsa, sələm və haram sayılır.¹²⁵⁸

4. Bank müqavilənin əsnasında, sülh¹²⁵⁹ (razılaşma) kimi əlavələr zamanı, əməldə gecikdirilmə olarsa, hər gecikdirilən gün üçün müəyyən məbləği ödəməyi “amil” (üçüncü tərəf) ilə şərt qoya bilər. (Buna feli şərti deyilir).¹²⁶⁰

Lakin icranı gecikdirmək halında ikinci cüalə müqaviləsi əsnasında, yaxud sülh kimi başqa müqavilədə, “ikinci amilin” nəticə şərti olaraq borclu olacağını şərt etsə, səhih deyil.

5. “Cail” (qərar qoyan şəxs), “amil” (iş görən şəxs) işə başlamazdan əvvəl cüaləni ləğv edə bilər. Amma “amil” işə başlayandan sonra cüaləni ləğv etmək istəyirsə, məhəlli işkaldır. “Amil” ilə razılaşdırsa, bu hal istisna sayılır.

Eyni şəkildə “amil” cüalədə nəzərdə tutulan işi yarımçıq qoya bilər. Lakin işin tamamlanmaması “cail”in və ya onun üçün iş görülməmiş şəxsin zərərinə səbəb olarsa, onu tamamlamalıdır.¹²⁶¹

Məsələ 1477: Əgər bank güzəştlərində cüalənin predmeti adətən müqaviləyə əsasən “amil” tərəfindən ikinci cüalədə (nağd cüalədə) icra edilən ilkin material və xammal (məsələn, tikinti, qaz şəbəkəsinin qurulması və ya bina üçün su kəmərləri, qırılma kimi) olarsa cüalənin güzəştli imkanları əsasında bağlanan müqavilə elə qurulmalıdır ki, bir növ təminat haqqı da tanınsın.

Bu mülkiyyət, hədiyyə və ya müsaliyə (razılaşma) kimi islami müqavilələrdən biri şəklində səhih olma şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. Bunu iş başa çatdıqdan sonra da etmək olar.

Məsələ 1478: Əvvəlki məsələdə qeyd olunanlara əsasən, bank güzəştlərində cüalənin predmeti, ilkin material və xammal olduğu hallarda, cüalənin güzəştli imkanlarından istifadə etmək istəyən şəxs ilə bank arasında bağlanan “birinci cüalə” mövzusu aşağıdakı məsələlərdən ibarət ola bilər.

1. Nəzərdə tutulan işi görmək və onun xərclərini təmin etmək (məsələn, mənzil təmiri);
2. İşin görülməsində istifadə olunan materialların və əşyaların “birinci cail” pulsuz verilməsi;
3. İşin yaxşı yerinə yetirilməsinə nəzarət.

¹²⁵⁸ - Bank əməli yerinə yetirdikdən sonra müqavilənin “coul” - “əmək haqqını” “birinci cail”dən tələb edəcəkdir. Sözügedən borcun ödənişinin gecikməsi müqavilədəki “gecikdirmə şərti”ni qoymaq sələm sayılır.

¹²⁵⁹ - Cüalə “iqə”dan hesab olunduğuna və onun əsnasında olan şərtin yerinə yetirilməsi vacib olmadığına görə, “ikinci cüalə”nin əsnasında qeyd olunan şərtin yerinə yetirilməsi vacib deyil.

¹²⁶⁰ - Çünki bu halda, “borclandıran nəticə şərti” şəriət baxımından səlahiyyət daşıyır. Feli şərt ilə sonrakı hissədə gələn nəticə şərti arasındakı fərq, üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə izah edilmişdir.

¹²⁶¹ - Bu haqda, üçüncü cild, Cüalə fəslə, 641-ci məsələdə geniş izah verilmişdir.

Buna görə də, nəzərdə tutulan işlərin müqabilində verilmiş güzəştlərin (hissə-hissə və ya birdəfəlik) geri ödənilməsi üçün (birinci amil kimi) “bankın əməyinin əvəzi (coul)” və “bankın zəhmət haqqı” kimi müəyyən edilən məbləğlər, bank faizləri ilə hesablanır.

Bu halda bankla üçüncü tərəf arasında bağlanan “ikinci cüalənin” (nağd cüalənin) predmeti aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir:

1. Nəzərdə tutulan işi görmək və onun xərclərini təmin etmək (məsələn, mənzil təmiri);
2. İşin görülməsində istifadə olunan materialların və əşyaların “birinci cailə” pulsuz verilməsi;

Bu izahatla, üçüncü tərəfə (ikinci “amil”) “əməyinin əvəzi (coul)” və “zəhmət haqqı” kimi verilən güzəştlər, yuxarıda göstərilənlərin müqabilində verilir.

Tikinti sifarişləri üçün güzəştlər

Tikinti sifarişləri sahəsindəki güzəştlərdə bankın xidmət funksiyası

* «Tikinti sifarişləri» üçün güzəştlər adətən geyim, ayaqqabı, mebel, sənaye alətləri, avtomobilin zəruri və ehtiyat hissələri kimi müxtəlif növ tələb olunan malların hazırlanması və istehsalı üçün lazımi maddi dəstəyin verilməsi məqsədilə istifadə olunur.

«Tikinti sifarişləri» üçün güzəştlər banklarda müxtəlif üsullarla həyata keçirilir, bunlar arasında aşağıdakı iki maddə (A və B) var:

a. Sözügedən güzəştlər iki müqavilənin nisyə tikinti sifarişləri güzəştləri və nağd tikinti sifarişləri güzəştlərinin (birinci tikinti sifarişləri güzəştləri və ikinci tikinti sifarişləri güzəştləri) birləşməsindən ibarətdir və aşağıdakı formada:

Birinci (nisyə) tikinti sifarişləri güzəştləri:

Əvvəlcə, tikinti sifarişləri güzəştləri üçün müraciət edən şəxs, bank ilə (birdəfəlik ödəmə, yaxud hissə-hissə ödəməli) nisyə şəkildə müqavilə bağlayır ki, bank xüsusi sifarişləri (məsələn, müəyyən ehtiyat hissələrinin istehsalı kimi) onun üçün icra etsin və ondan nisyə şəkildə zəhmət haqqını alsın.

İkinci (nağd) tikinti sifarişləri güzəştləri:

Birinci (nisyə) tikinti sifarişləri güzəştləri müqaviləsini bağladıqdan sonra bank, müraciət edən şəxsin etmək istədiyi işləri (məsələn, müəyyən ehtiyat hissələrinin istehsalı kimi) yerinə yetirmək üçün “ikinci tikinti sifarişləri güzəştləri” müqaviləsini nağd olaraq¹²⁶² bağlayır ki, istehsal sifarişini üçüncü tərəfin öhdəsinə qoysun.

Əksər hallarda bank “ikinci tikinti sifarişləri güzəştləri” müqaviləsinin bağlanması üçün ona müraciət edən tərəfi vəkil (təmsilçi) olaraq təqdim edir, bəzi hallarda isə bank bunu özü icra edir.

¹²⁶² - Bəzi hallarda, güzəştli imkanlar sifarişin gedişatına uyğun olaraq tədricən ödənilir və nağd və nisyə şəkildə olan tikinti sifarişləri formasındadır.

b. Sözügedən güzəştli imkanlar “tikinti sifarişi” və “hissə-hissə satış” müqavilələrinin birləşməsidir:

Tikinti sifarişi

Əvvəlcə, güzəştli imkanlar üçün müraciət edən şəxsin istəyinə əsasən, bank istehsalçıdan və ya podratçıdan özü (bank) üçün tikinti sifarişi müqaviləsi şəklində xas xüsusiyyətlərə malik məhsulu sifariş edir və onun məbləğini nağd şəkildə ödəyir.¹²⁶³

(Əksər hallarda bank bu tikinti sifarişi müqaviləsini bağlamaq üçün müraciət edən şəxsi vəkil təyin edir və bəzən də bunu özü edir).

Kreditlə satış

Xüsusi məhsul istehsal olunaraq bankın mülkiyyətinə çevrildikdən sonra bank onu kreditlə satmaq şəklində güzəştli imkanlar üçün müraciət edən şəxsə təhvil verir.¹²⁶⁴

Tikinti sifarişi sahəsindəki güzəştlərin hökmü

Məsələ 1479: Tikinti sifarişi müqaviləsi müstəqil əqd (müqavilə) deyil,¹²⁶⁵ əqdin bir növü və ya “tabeli iqa”dır.

Buna görə də, bank yuxarıda göstərilən güzəştli imkanları, icarə və ya cüalə və ya sülh (razılaşma) və ya bir neçə əqddən və ya iqadan ibarət əqd şəklində verə bilər və bunun düzgün olması üçün əqdin və ya iqanın tətbiq olunan şərtləri və hökmlərinin olması lazımdır.

Məsələ 1480: Tikinti sifarişi müqaviləsində, sifariş edilən mal və onun qiyməti həm uzunmüddətli, həm də müqavilə tərəflərinin öhdəliyindədirsə, həmin imtiyazların alqı-satqı (sələf ticarəti) şəklində verilməsi səhih sayılır.¹²⁶⁶

Məsələ 1481: Tikinti sifarişi müqaviləsində, aşağıdakı məqamlara əməl edilməlidir:

1. Əgər müqavilə, “birinci (nisiyə) tikinti sifarişi güzəştləri” və “ikinci (nağd) tikinti sifarişi güzəştləri”nə birgə şamil edilərsə və fiqh baxımından bir növ “cüaləyə” uyğun gəlsə, “1476”-ci məsələdə qeyd olunan məqamlara riayət olunmalıdır.

Eyni şəkildə, əgər sözügedən müqavilə icarə haqqı kimi digər islami alqı-satqılara uyğun olarsa, o alqı-satqıların şərtlərinə riayət etmək lazımdır.

¹²⁶³ - Eynilə.

¹²⁶⁴ - İstehsal mallarının təhvil verilməsi birbaşa ödəniləcək nisiyə müqaviləsi və ya mülkiyyət şərti ilə icarə əsasında da həyata keçirilə bilər.

¹²⁶⁵ - Ona görə də, bu əqd (müqavilə), yeni müqavilələrdən sayılır və fiqh baxımından digər qanuni müqavilələrə də tətbiq edilməlidir.

¹²⁶⁶ - Sələf əməliyyatının düzgünlüyünün şərtləri üçüncü cildə, ona aid olan fəsildə ifadə edilmişdir.

2. Sifariş olunan məhsulun hazırlanması və istehsalı üçün xammal və materiallar tələb olunur, Tikinti sifarişi müqaviləsi elə qurulmalıdır ki, onda bir növ təminat olsun.

Bu mülkiyyət (təminat), hədiyyə və ya müsaliyə (razılaşma) kimi islami müqavilələrdən biri şəklində səhih olma şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilə bilər. Bunu sifariş edilən malların çatdırılmasından sonra da etmək olar.

3. Tikinti sifarişi müqaviləsinin “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “borcu gecikdirmə cəriməsi öhdəliyi” ilə bağlı hökm, onun tətbiq olunduğu əqdin (müqavilənin) və ya iqanın növündən asılıdır. Odur ki, əgər, məsələn, cüalənin bir növü hesab olunarsa, onun hökmü cüalənin güzəştli imkanlarında, sələf əqdinin bir növü hesab edilərsə, onun hökmü sələf əqdinin güzəştli imkanlarında qeyd edilmişdir.

Təbii ki, ümumiyyətlə, borcun gec ödənilməsi müqabilində, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “borcu gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti olmamalıdır, əks halda icarə müqaviləsi sələm və haram olar.

“Müzaribə” güzəştləri¹²⁶⁷

“Müzaribə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası

“Muzaribə güzəştli imkanları” tələbi adətən müraciət edənin öz biznes fəaliyyəti üçün kapitalı təmin etmək və ya artırmaya ehtiyac olduğu zaman edilir.

* “Muzaribə güzəştli imkanları”nda, bank müzaribə müqaviləsində “sahib” qismində kapitalı muzaribənin “amili” olan şəxsə (güzəşt üçün müraciət edənə) iqtisadi fəaliyyət göstərmək üçün verir və işin sonunda iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən gəlir bank və amil arasında bölünür.

* “Muzaribə güzəştli imkanları” müqaviləsinin bağlanması adətən onun mövzusu, nəzərdə tutulan biznes üçün tələb olunan sərmayə miqdarı, müvafiq xərclərin təxmini məbləğləri, müzaribə müddəti üçün tələb olunan maksimum vaxt, satışın həcmi, proqnozlaşdırılması, müzaribə üçün banka müraciət edənin müzaribədən gələn qazancı, əldə edilən mənafeədən faiz, ya kəsir şəklində bölmək üçün verdiyi təklifinin nisbəti təyin olunduqdan sonra, həyata keçirilir.

“Müzaribə” güzəştinin hökmləri

Məsələ 1482: Müzaribə güzəştləri ilə əlaqədar müqavilədə, izahı və təfərrüatları üçüncü cildin “müzaribə” fəslində qeyd olunan onunla bağlı şərtlərə əməl edilməlidir. Həmin şərtlərdən bəziləri:

1. Müzaribə kapitalı nağd olmalıdır və investorun ümumi öhdəliyi kimi (“külli fil zimmə” şəklində¹²⁶⁸) əmtəə və pul məbləğini müzaribə kapitalı kimi təyin etmək səhih

¹²⁶⁷ - “Müzaribə” iki tərəf arasında elə bir əqddir ki, onlardan biri digərinə ticarət etmək üçün sərmayə versin və hər ikisi razılaşma yolu ilə əldə etdikləri mənfəətdən kəsir və ya müşa (şəriklik) faizi şəklində ortaqlar olsun.

Kapital verən şəxsə “sahib, ya müzarib”, alqı-satqı, ya ticarət edənə isə “amil” deyilir. Üçüncü cildin “Muzaribə” fəslində, müzaribə müqaviləsi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

¹²⁶⁸ - (“Külli fil zimme”, xüsusiyyəti, cinsi, miqdarı müəyyən olan və çoxsaylı malları əhatə edən malın alış-verişidir. “Sələf” isə ödənişi nağd alıb, malı müəyyən olunmuş müddətdə ədəvil verməkdir. -Müt (.

deyildir. Həmçinin, borcu, (məsələn, bankın başqasından olan tələbi kimi) sərmayə şəklində təyin etmək düzgün deyil.¹²⁶⁹

2. Müzaribə sərmayəsi ticarətdə və alqı-satqıda istifadə olunmalıdır. Ondan istehsal, xidmət, əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq və bu kimi işlərdə istifadə etmək səhih deyil.¹²⁷⁰

3. Müzaribədə amil və bankın hər birisinin mənfəət payı, əldə edilən mənfəətdən kəsir və ya faizlə müəyyən edilməlidir. O, kapitalın əsas məbləğinə görə müəyyən edilə bilməz.¹²⁷¹

Təbii ki, bank və amil müzaribə müddətində,¹²⁷² müqavilənin gözlənilən mənfəətini təxmin etdikdən və proqnozlaşdırdıqdan sonra, hər bir tərəfin müzaribə müqaviləsi əsnasındakı payını, kəsir şəklində və ya mənfəətin faizi şəklində müəyyən edə bilər.

4. Əgər müzaribə əsnasında, amilin - o cümlədən bankın mənfəətə şərik olduğu kimi - zərərə də şərik olması şərt qoyulsa, qeyd olunan şərt batildir, lakin muzaribə müqaviləsinin özü səhih sayılır.¹²⁷³

Lakin müzaribədə bütün tələfin və ya zərərin amil tərəfindən ödənilməsi şərt olsa, bu şərt düzgündür. Amma bu halda, bütün mənfəət də amilin olmalıdır və bankın mənfəətdən payı olmayacaqdır.¹²⁷⁴

Qeyd etmək yerinə düşər ki, müzaribə müqaviləsinin mahiyyətinə görə, amil (icraçı) etibarlıdır və onun ifrat və səhlənkarlığı olmadığı təqdirdə, mal tələf, ya qüsurlu olarsa və ya hər hansı başqa bir zərər baş verərsə, bütün məsuliyyət sahibinin öhdəsindədir və amil (icraçı) zəmin deyil.¹²⁷⁵

Məsələ 1483: Əgər bankın amil (icraçı) ilə bağlanmış müzaribə müqaviləsi, müzaribə dövründə gəlirlilik mərhələsinə çatmazsa, bankın müqavilədən faiz tələb etmək hüququ yoxdur.

Eynilə, əldə edilən mənfəət müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğdən az olarsa, bankın mənfəətdən əlavə məbləğ tələb etmək hüququ yoxdur.

¹²⁶⁹ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, "668-dən 670-ə qədər" olan məsələlərdə daha geniş izah verilmişdir.

¹²⁷⁰ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, "674"-cü məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹²⁷¹ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, "677"-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹²⁷² - Müzaribənin qazancını müəyyən dərəcədə proqnozlaşdırmaq mümkün olsa da, praktikada bu, müxtəlif amillərə məruz qalır və onun proqnoza zidd olması mümkündür. Ona görə də maliyyə dövrünün sonunda dəqiq nəticə məlum olur.

¹²⁷³ - Təbii ki, əgər müqavilədə itki və ya zədələnmə halında, amilin (icraçının) onun tam və ya bir hissəsini pulsuz olaraq öz əmlakından ödəyəcəyi nəzərdə tutulursa, belə şərt səhihdir.

¹²⁷⁴ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, "682"-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹²⁷⁵ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, "681"-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər müzaribənin gec ödənilməsi müqabilində, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti varsa, onun hökmü “1511”-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Şəriklik güzəştləri

“Şəriklik” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası

* “Şəriklik güzəştləri”ndə bank müraciət edən şəxsə, istehsal və ya kommersiya, sənaye və ya digər fəaliyyətlərin yaradılması və ya inkişafı və ya davam etdirilməsi üçün imkanlar verməklə, onunla ortaq tərəfdaşa çevrilir və nəzərdə tutulan təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirməkdən əldə etdiyi mənfəət, işin sonunda bank və qarşı tərəf arasında bölünür.

* Adətən, “şəriklik güzəştləri” müqaviləsinin bağlanması, onun predmeti, fəaliyyət üçün tələb olunan kapitalın miqdarı, xərclərin proqnozlaşdırılması, iştirak müddəti üçün tələb olunan maksimum vaxt, müraciət edənin mənfəətin bölüşdürülməsi üçün təklif etdiyi nisbət müəyyən edildikdən sonra həyata keçirilir.¹²⁷⁶

“Şəriklik” güzəştinin hökmləri

Məsələ 1484: “Şəriklik güzəştləri” müqaviləsində, üçüncü cildə, “Şirkət” fəslində izah və təfərrüatları verilmiş “Şirkət müqaviləsinin düzgünlüyünün qayda və şərtləri”nə əməl edilməlidir. O cümlədən;

Bankın güzəştlər üçün müraciət edən şəxs ilə ortaqlıq müqaviləsi, ortaqlıq müddətində mənfəət mərhələsinə çatmazsa, bankın müqavilədən mənfəət tələb etmək hüququ yoxdur.

Eynilə, əldə edilən mənfəət, müqavilədə nəzərdə tutulan məbləğdən az olarsa, bankın əlavə mənfəət məbləği tələb etmək hüququ yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər iştirak müqaviləsində gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti varsa, onun hökmü “1511”-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

“Müzariə” (kənd təsərrüfatı) güzəştləri¹²⁷⁷

¹²⁷⁶ - Yuxarıda qeyd olunan imkanlar, adətən, bank sistemində “mülki” və “hüquqi” iştirakın iki formasında verilir ki, bu da istənilən halda onun şəriət qaydalarına və şərtlərinə uyğun olmalıdır. Hüquqi tərəfdaşlıq “ictimai səhmdar cəmiyyətləri” ilə bağlıdır. Onların “özlə səhmdar cəmiyyətləri”ndən (vətəndaş ortaqlığından) əsas fərqi açıq səhmdar cəmiyyətlərinin hüquqi şəxs olmasıdır (birja fəslində izahı ilə), səhmdarların məhdud məsuliyyətində və qayda və qanunlarındadır ki, açıq səhmdar cəmiyyətlərinin idarə edilməsində nəzərə alınır. Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin bir hissəsini alarkən, “səhmlərlə əlaqədar qiymətli kağızların” alınması barədə “Birja” fəslində qeyd olunan qaydalara və şərtlərə riayət etmək lazımdır.

¹²⁷⁷ - “Müzariə güzəştləri” şəriət əqdindən (müqavilələrindən) biridir ki, həyata keçirildiyi zaman, müqavilə tərəflərindən biri müəyyən müddətə torpağı digər tərəfə verir ki, onu əkib - becərsin və məhsul kəsir, yaxud müşa faizi şəklində aralarında bölünsün. Birinci tərəf “Əkdirən”, ikinci tərəf “fermer və ya əkinçi” adlanır. Onun hökmlərinin izahı üçüncü cildin “Əkinçilik” fəslində qeyd edilmişdir.

“Müzariə” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası

* “Müzariə güzəştləri”ndən istifadə etməklə, kənd təsərrüfatı sahəsində fermerlərin maliyyə ehtiyacları təmin edilir.

* Kənd təsərrüfatı güzəştlərində, bank fermeri torpağın tam mülkiyyətçisi edir və ya mənfəətinin sahibi edir və ya ondan hər hansı şəkildə istifadə etmək hüququna malik edir, yaxud torpaqla kənd təsərrüfatı avadanlıqlarını birgə ona təqdim edir.

* Bu müqavilə, məhsulun müraciət edən (fermer) ilə bank arasında bölünməsi və bankın payının çatdırılması ilə başa çatır.

“Müzariə” güzəştinin hökmləri

Məsələ 1485: “Təsərrüfat güzəştləri müqaviləsi”ndə, üçüncü cildin “Müzariə” fəslində geniş şəkildə izah edilən “müzariənin səhih olmasının şərtləri”nə riayət edilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər “Təsərrüfat güzəştləri müqaviləsi”ndə gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti varsa, onun hökmü “1511”-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1486: Əgər bank fermerin vasitəsilə məhsulundan payını satmaq istəsə, onu bankın payını satmaq və qiyməti banka ödəmək üçün vəkil edə bilər və bu məsələni müqavilə bağlanan zaman müqavilə əsnasındakı şərt kimi qeyd etmək olar.

“Musaqat”¹²⁷⁸ (suvarma) güzəştləri

“Musaqat” güzəştlərində bankın xidmət funksiyası

* “Suvarma güzəştləri”ndə, bəzi bank filialları fəaliyyət sahəsində, bar verən və ya bar vermək potensialı olan ağaclara¹²⁷⁹ sahibdir. Bank “mülkiyyətçi” kimi “suvarma güzəştləri” üçün müraciət edən şəxs (“amil”) ilə “musaqat müqaviləsi” bağlayır və müqavilə müddətinin sonunda, məhsul kəsr, yaxud müşa faizi şəklində onların arasında bölünür.

“Musaqat” güzəştinin hökmləri

Məsələ 1487: “Musaqat güzəşti”nə dair müqavilədə, üçüncü cildin müvafiq fəslində izahı qeyd olunan “Musaqatın səhih olma şərtləri”nə əməl edilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər “Musaqat güzəşti müqaviləsi”ndə gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya

¹²⁷⁸ - Müsavat islam əqdlərindən biridir ki, meyvə ağacları və onun kimi şeylərə sahib olan şəxs, onu bəsləmək üçün (məsələn onu suvarıb, yetişdirmək məqsədilə) müəyyən bir müddətə başqasının ixtiyarına verir.

¹²⁷⁹ - Elə bir şəkildə ki, onlar əmlakın və ya faydasının sahibi olsunlar və yaxud hər hansı bir şəkildə ona sahib olmağa icazə verilsin. Əldə edilən məhsul, kəsr, yaxud müşa faizi şəklində onların arasında razılaşdırma yolu ilə bölünür. Müqavilənin birinci tərəfi “malik”, ikinci tərəfi isə “amil” adlandırılır. Onun hökmləri üçüncü cild, “Musaqat və müğarisa” bölümündə izah verilmişdir.

“gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti varsa, onun hökmü “1511”-ci məsələdə qeyd olunacaqdır.

Məsələ 1488: Əgər bank öz məhsulunun payını “amil” (icraçı şəxs) vasitəsi ilə satmaq istəsə, onu bankın payını satmaq və qiyməti banka ödəmək üçün vəkil (təmsilçi) edə bilər və bu məsələni müqavilə əsnasında şərt kimi müqavilə bağlanan zaman qeyd etmək olar.

Bankın təqdim etdiyi güzəştləri və kredit xidmətini başqasının ixtiyarında qoymaq

Məsələ 1489: “Kredit xidməti və ya bank vəsaiti”nin müəyyən məbləğ almaq müqabilində başqa şəxsə verilməsinin aşağıdakı məqamlara riayət etməklə eyni yoxdur.

1. Kredit və ya bank güzəştləri sələm xüsusiyyətlərinə malik olmamalıdır.¹²⁸⁰

Yaxud sələm xüsusiyyətlərinə malik olarsa, şəri yolla bankdan götürülməlidir.¹²⁸¹

2. Onu başqasına vermək, bankın qayda-qanunlarına zidd olmamalıdır.¹²⁸²

3. Əvəz (ödəniş) almaq müqabilində kredit və ya bank güzəştləri üçüncü şəxsə verilərsə, sözügedən şəxsin alınan güzəştlərdən onu (əvəzi) ödəməsi caiz deyildir.

Çünki adətən bank qaydaları baxımından güzəştlərdən istifadə yolu, məsələn, nəyisə hissə-hissə satmaq kimi müəyyən cəhətlər üçündür ki, bu da güzəştlərin kiməsə verilməsini əhatə etmir, deməli, bu halda əvəz (güzəştlərin üçüncü tərəfə verilməsi müqabilindəki ödəniş) başqa puldan ödənilməlidir.

Təbii ki, əgər qərzül-həsənə kreditinin imtiyazı, “əvəz” müqabilində üçüncü şəxsə keçərsə, (yəni ona satılarsa), (bank tərəfindən) bu imtiyazdan istifadə üçün konkret məqsəd nəzərdə tutulmayıbsa, həmin şəxsin borcunu (veriləcək “əvəzi”) alınan kreditdən ödəməsi caizdir.

Yuxarıda göstərilən bəndlərə uyğun olaraq, kredit və ya güzəştlər üçün müraciət edən şəxs “Əgər kredit və ya güzəşt sahibi bankın qaydalarına uyğun olaraq, nəzərdə tutulan güzəştləri ona ötürərsə, ona müəyyən məbləğdə zəhmət haqqı (“coul”) ödəyəcəkdir” desə bunun heç bir işkalı yoxdur. Bu minvalla, qeyd olunan müqavilə cüaləyə tətbiq edilir.

Həmçinin, kredit və ya güzəşt üçün müraciət edən şəxs öz öhdəliyindəki müəyyən məbləği imtiyaz sahibinin xeyrinə “müsaliyə edən” (razılaşdırır)¹²⁸³ kimi güzəştə getdikdə, imtiyaz sahibi, kredit və ya güzəştini bank qaydalarına uyğun olaraq ona ötürülməsi

¹²⁸⁰ - “Sələmçilik” hallarının izahı “1450 və 1464”-cü məsələlərdə, həmçinin üçüncü cildə qeyd edilmişdir.

¹²⁸¹ - “Şəri yollar” dedikdə, “1452 və 1453”-cü məsələlərdə, habelə “1465 və 1466”-cı məsələlərdə izah edilən, dövlət və ya müştərək banklardan sələm xüsusiyyətli kreditlərin və ya güzəştlərin alınması üçün təqdim edilmiş həll yolları başa düşülür.

¹²⁸² - Adətən, üçüncü şəxslərə “kredit və ya güzəştlərin” verilməsinə icazə verən banklar, kredit və ya güzəşt sahiblərinə “kredit və ya güzəştin verilməsi tələbi sənədini təqdim edir və güzəştin başqasına ötürülməsinin hüquqi proseduralarını qeydiyyatdan keçirərək, krediti və ya güzəştləri təhvil verənin bütün sənədləri silinərək, etibarsız sayılır. Bunlar yeni sənədlər şəklində krediti və ya güzəştləri alan şəxsin adına rəsmiləşdirilir və bank qayda-qanunlarına əsasən, kreditin və ya güzəştlərin ötürüldüyü şəxs, kreditin və ya güzəştlərin qanuni olaraq yeni sahibidir və əks kredit və ya güzəştləri alan birinci şəxs deyil, məhz o, bank müqaviləsinin tərəfi hesab olunur.

¹²⁸³ - Müsaliyə edən (razılaşdırır).

əvəzində, “razılaşan” (mütəsəleh)¹²⁸⁴ qismində onun müsəlihəsini (razılaşmasını) qəbul etsə, bu öhdəliyini yerinə yetirmək ona vacibdir.

Bank xidmətləri

* Əvvəlki məsələlər əsnasında bəzi “bank xidmətləri” və onun hökmü qeyd edildi. Bu bölmədə, bankların və ya kredit maliyyə qurumlarının müştərilərin tələbi ilə pulsuz və ya ödənişli olaraq göstərdikləri bəzi digər bank xidmətlərinin izahından bəhs edilir.

Bu xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

- (1) Bankın pul köçürmələri (daxili və xarici həvalələri)
 - (2) Bank zəmanəti.
 - (3) Akkreditiv hesabı aktiv etmək
 - (4) Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) əldə edilməsi və onun hökmləri
 - (5) Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) dəyərindən aşağı satılması və onun hökmləri
 - (6) Qiymətli kağızların təqdim edilməsi və onun müqabilində əmək haqqı almaq
 - (7) Valyuta alış-verişi.
 - (8) Overdraft xidməti.
 - (9) Əmtəənin saxlanması və tərk olunmuş malların satılması.
 - (10) Depozit kassası.
 - (11) Vəkillik və qəyyumluq
- Yuxarıdakı hallarla bağlı izahlar sonrakı məsələlərdə qeyd olunacaqdır.

Bankın pul köçürmələri (daxili və xarici həvalələri)

Bank pul köçürmələri haqda izahlar

“Həvalə” bank sistemində “fiqh terminindəki həvalə”dən¹²⁸⁵ daha geniş mənada işlənir. Belə ki, bəzi bank həvalələri “fiqhi terminindəki həvalə”dən sayılmır. Bank həvalələri və onların şəriət hökmü nümunələri aşağıdakı şərh əsasında:

Bank həvaləsinə birinci nümunə və onun hökmü

Məsələ 1490: Əgər bir şəxs banka (məsələn, Tehranın Milli Bankına) müəyyən məbləğdə borc versə¹²⁸⁶ və bankdan onun üçün həvalə verməsini istəsə ki, ona əsasən həmin məbləğ

¹²⁸⁴ - Məsəlihəni qəbul edən (razılaşan)

¹²⁸⁵ - “Fiqhi həvalə” – borclunun tələbi almaq üçün öz kreditorunu (tələbkarını) başqa şəxsə (üçüncü tərəfə) yönləndirməsi, beləliklə də onun (borclunun) borcunun həmin şəxsə (üçüncü tərəfə) keçməsi və kreditorun öz tələbini köçürmə aparıldığı şəxsdən (üçüncü tərəfdən) tələb etməsini ehtiva edən müqavilədir. Daha çox izah üçüncü cildin “Həvalə” fəslində bəyan edilmişdir.

¹²⁸⁶ - Borcun səhih olma şərtlərinə riayət etməklə.

və ya onun eyni bərabərini ölkə daxilində və ya xaricdə başqa valyuta şəklində alsın, bu cür pul köçürmələri, onu almaq və bunun üçün haqq tələb etməkdə heç bir problem yoxdur.¹²⁸⁷

Bank həvaləsinə ikinci nümunə və onun hökmü

Məsələ 1491: Əgər şəxsin bankda pulu olmadıqda və bankdan onun üçün pul köçürməsinə istəsə və buna əsasən o, başqa bankın ölkə daxilində və ya hüduqlarından kənarda yerləşən filiallarından, birinci bankın ikinci bankda olan hesabındakı pullarından, müəyyən məbləği “qərzül-həsənə” borcu kimi aldıqda birinci bankın bunun üçün zəhmət haqqı almağının heç bir eybi (işkalı) yoxdur.

Çünki bu fərziyyədə rüsum və zəhmət haqqı, birinci bankın ikinci bankı öz müvəkkili (təmsilçisi) olaraq təyin edir ki, ona borc üçün müraciət edən şəxsə, bu bankın (birinci bankın) ikinci bankın filiallarına malik olduğu əmlakdan borc versin. Deməli, rüsum və zəhmət haqqı borcun özü üçün deyil, digər bankı müvəkkil təyin etmək müqabilində alınır və “başqa bankı müvəkkil təyin etmək” şəraitdə rüsum və zəhmət haqqı almaqda problem olmayan bir əməldir.¹²⁸⁸

Bank həvaləsinə üçüncü nümunə və onun hökmü

Məsələ 1492: Əgər bir şəxs bankdan ondan bir məbləğ almağı və eyni məbləği və ya onun eyni bərabərini başqa bir şəxsə ölkə daxilində və ya xaricdə ödəməyi tələb edərsə, bu bank köçürməsinə görə komissiya alınması iki formada mümkündür:

Birinci: Müraciət edən şəxs, qeyd olunan məbləğin üçüncü şəxsə köçürülməsi üçün bankı müvəkkil edir. Bu halda, sözügedən əmələ görə, bankın zəhmət haqqı almasının eybi yoxdur.¹²⁸⁹

İkinci: Müraciət edən şəxs, qeyd olunan məbləği banka borc verir və bankdan həmin tələbin banka həvalə edilən üçüncü şəxsə ödənilməsinə tələb edir. Bu halda da, sözügedən əmələ görə, bankın zəhmət haqqı almasının eybi yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, borc müqaviləsi bağlanarkən, banka həvalə edilən şəxsə “rüsum ödəmə şərti”ni tələb olaraq irəli sürmək, qeyd olunan borcun səlām olmasına səbəb olmur.¹²⁹⁰

¹²⁸⁷ - Sözügedən kreditin səlām krediti olduğunu təsəvvür etmək olar, çünki onun əsnasında, maliyyə dəyəri olan bir əməl (pul köçürməsi, həvalə) borc alanın öhdəsinə qoyulub. Amma rəvayətlərdən istifadə olunur ki, borc verən borcalana krediti başqa yerdə ödəməyi şərtləndirə bilər. Bu izahla pul köçürməsi (həvalə) də caizdir və belə bir şərt, əvəz istəmədən və təmənnəsiz halda caiz olduğu üçün, onun müqabilində müəyyən haqq ödəməyin caiz olması daha çox məntiqə uyğundur.

¹²⁸⁸ - Amma birinci və ikinci bank, başqa bir bankın mülkiyyətində olan filiallarıdırsa, belə ki, bu filialların hər birindən borc götürmək, elə əsas bankdan borc götürməklə eyni sayılırsa, bu həvalədə borc əsnasında zəhmət haqqı nəzərdə tutularsa, həmin borc səlām sayılır.

¹²⁸⁹ - Bu əməl cüalə ilə də tətbiq oluna bilər.

¹²⁹⁰ - “Bank həvaləsi” kimi tanınan, bu izahla, başqa bir bank əməliyyatı da var: Borcunu ödəmək və ya alqı-satqı etmək üçün alqı-satqı edəcəyi qarşı tərəfə və ya borc alacağı tərəfə, lazımı məbləğə malik olduğunu sübut etməli

Bank zəmanəti

Bank zəmanətinin mənası və onun bəzi qisimləri

Bu gün, alqı-satqı əlaqələrinin genişlənməsi və alqı-satqı tərəflərinin bir-birini lazımı şəkildə tanımaması və tərəflərin peşəkarlıq qabiliyyətini ölçməyin dəqiq şəkildə mümkün olmaması, maliyyə vəziyyətinin və öhdəliklərini yerinə yetirməkdə tərəflərin müsbət reputasiyasının düzgün qiymətləndirilməsinin mümkünsüzlüyü səbəbindən, bank kimi nüfuzlu maliyyə qurumundan «zəmanət»in alınması, əməliyyatın tərəfləri üçün qarşılıqlı etimadın yaranmasının əsasını təmin edir və öhdəliklərin yerinə yetirilməsini və onun keyfiyyətli icrasını asanlaşdırır və sürətləndirir.

Müxtəlif növ bank zəmanətləri mövcuddur ki, onlardan ikisi bu bölmədə qeyd olunur.

a. “Planın yerinə yetirilməməsi və ya onun uğurla həyata keçirilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsinə zəmanət”.

Yuxarıda qeyd olunan zəmanət, adətən bir və ya bir neçə şəxsin podratçı qismində icarə kimi müqavilə (əqd) əsasında müəyyən müddət ərzində məktəb, klinika və ya körpü tikintisini başa çatdırmaları barədədir. Əqdin əsnasında şərt olaraq nəzərdə tutulur ki, “layihə prinsipinin icrası baş tutmadıqda və ya onun başa çatdırılması müəyyən edilmiş tarixdən gecikdirildikdə və ya iş yaxşı icra edilmədikdə və layihədə texniki nasazlıqlar olduqda, öhdəçiliyi icra etməməsi nəticəsində dəyən ziyanı qarşılamaq məqsədilə müəyyən məbləğlər ödənilməlidir.

Belə hallarda işəgötürən bank zəmanətinin verilməsini podratçıdan tələb edir ki, podratçı göstərilən məbləğləri ödəmədikdə bank ona göstərilən məbləğləri ödəsin.

b. İlkin ödəniş zəmanətnaməsi

Bu təminat, adətən podratçı kimi şəxs və ya şəxslər layihəni müəyyən müddət ərzində həyata keçirməyi öhdəsinə götürdükdə baş verir və eyni zamanda işəgötürən podratçının layihənin həyata keçirilməsinin hazırlanmasını maliyyələşdirmək üçün müqavilə məbləğinin bir hissəsini, təmin etməlidir.

Podratçıya ödənilən vəsaitin müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən başqa heç nəyə sərf olunmamasını təmin etmək üçün işəgötürən əvvəlcədən ödəmə zəmanəti tələb edir ki, pozuntu halında və müqavilədən başqa məqsədlər üçün vəsait xərcləndikdə, ödədiyi məbləği bankdan ala bilsin.

Sözügedən qisimlərin hökmləri

Məsələ 1493: Yuxarıda qeyd olunan bank zəmanəti hallarında, bankın zəmanət verilmiş bənd üzrə öhdəliyi,¹²⁹¹ “borcun icrası zəmanəti və ya öhdəliyi” növü hesab edilir ki,¹²⁹² ona

olan şəxs, nağd pul aparmaq üçün pulunu banka verir ki, bank onun adına və ya sözügedən şəxsin adına çek versin, ərizəçinin adına çek verəndə isə sözügedən şəxs onun arxasını imzalayaraq qarşı tərəfə (nəzərdə tutulan məbləğin) verilməsini təsdiqləmiş olur.

Bu əməliyyatların hökmü, bank həvaləsinin üçüncü nümunəsi kimidir.

¹²⁹¹ - Bank müvəkkili.

¹²⁹² - Bu, “təklifi-vacib” sayılır.

uyğun olaraq bank podratçı tərəfindən müqavilənin pozulması halında, borcunu ödəməməsi və öhdəliyin yerinə yetirməməsinə görə, zəmanət verilən məbləği ödəməlidir.¹²⁹³

Məsələ 1494: Bank zəmanət müqabilində podratçıdan müəyyən zəhmət haqqı ala bilər.

Belə müqavilə, bir növ cüaləyə tətbiq oluna bilər ki, podratçı zəmanət olmağı müqabilində bank üçün zəhmət haqqı (coul) müəyyən etsin.

Məsələ 1495: Bank işəgötürənə qəbul etdiyi zəmanətə əsasən, zəmanət məbləğini ona ödəsə, ona bərabər olan məbləği podratçıdan tələb edə bilər və o, bu məbləğlərə görə borclu sayılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bank zəmanət müqaviləsi əsnasında, podratçının qeyd olunan borcu vaxtında qaytarmadığı təqdirdə, qeyd olunan borcun ödənilməsinə gecikdirdiyi halda, bank zəmanət müqaviləsində “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti varsa, belə şərtlər səlām və haram sayılır.

3. Akkreditiv hesabı aktiv etmək

Akkreditiv hesabı aktiv etmək və onun qisimləri

“Akkreditiv hesabı” iki növdür:

1. İdxalat üçün: Bu zaman xarici mal gətirmək istəyən şəxs, banka müraciət edərək bunun üçün kredit açılmasını istəyir. Bank idxal edilən xarici malın sənədlərini akkreditiv hesab sahibinə təqdim etməyi və həmin məbləği xaricə malın ixracatçısına depozit qoymağı öhdəsinə götürür.

İxracatçı ilə yazışma və ya internet vasitəsilə alqı-satqı əməliyyatı başa çatdırdıqdan və ya onun ölkədəki vəkiliyə baş çəkdikdən və malın keyfiyyətini və kəmiyyətini müəyyən edən siyahını aldıqdan və malın qiymətinin bir hissəsini banka ödədikdən sonra bank, nəhayət, sənədlərin bir hissəsini təhvil alır və malların dəyərini həmin satıcıya göndərir.

2. İxracat üçün: Belə olan halda xaricə məhsul ixrac etmək istəyən şəxs, adətən məhsulunun satışı ilə bağlı vəsaiti almaq və alıcı ilə hesablaşmaq üçün bunu bank akkreditivinin vasitəsilə ilə həyata keçirir.

Buna əsaslanaraq, öz ölkəsində alıcı ixracatçı ilə əlaqə saxlamaq üçün bankda kredit açır və bu kredit bank sistemi vasitəsilə ixracatçıya (və ya satıcıya) çatdırılır və bunun əsasında bank nəhayət, malların sənədini alıcıya və onun dəyər məbləğini isə yuxarıdakı mərhələlər tamamlandıqdan sonra ixracatçıya təslim edir.

Bu iki kredit növü əslində bir-birindən fərqlənmir və kredit həm idxal, həm də ixrac üçün bankın müştərinin borcunu (yəni alınan malın qiymətini) satıcıya ödəmək və sənədlərini alıcıya təqdim etmək öhdəliyidir.

Təbii ki, başqa bir kredit növü də var, belə ki: “İxracatçı idxalçı ilə heç bir əməliyyat aparmadan banka və ya onun ölkədəki filialına ixrac etdiyi malın keyfiyyət və kəmiyyətini özündə əks etdirən siyahını göndərir, bank isə öz növbəsində, həmin siyahını potensial

¹²⁹³ - Bu növ zəmanətin hökmlərinin təfərrüatları üçüncü cildin “Zəmanət” fəslində izah edilmişdir.

alıcıya və ya alıcılara göndərir. Həmin şəxs və ya şəxslər siyahıda qeyd olunan malı almaq istədikdə, bankdan kreditin açılmasını tələb edir və bank tərəflər arasında müqavilə bağladıqdan sonra malın sənədlərini təhvil verir və dəyər qiymətini alır.

Akkreditiv hesabı aktiv etməyin hökmü

Məsələ 1496: Bankların yuxarıda göstərilən fəaliyyətləri həyata keçirməsinə, həmçinin qeyd olunan kreditlərin müraciət edənlər tərəfindən banklarda açılması növbəti məsələdə qeyd olunacaq izahatla caizdir.¹²⁹⁴

Məsələ 1497: Bank akkreditiv sahibindən iki növ faiz alır ki, onun hökmü belədir:

a. Borcu ödəmək öhdəliyi və malı ixrac edənlə əlaqə saxlayıb sənədlərini alıb alıcıya çatdırmaq kimi bank xidmətlərindən əldə etdiyi mənfəət və bu kimi şeylər.

Bu növ faizin alınmasına icazə verilir. Çünki bu, cüaləyə aid edilə bilər, yəni akkreditiv sahibi bu xidmətləri göstərdiyi halda bank üçün məbləğ təyin edir. Həmçinin, icarə müqaviləsinə şamil olunarsa, onun düzgün səlahiyyət şərtlərinə uyğun gələrsə, işkalı yoxdur.

b. Bank malın qiymətini alıcının hesabından deyil, öz pulundan ödəyir və müəyyən müddətə kimi onu müştəridən tələb etmədiyi üçün, ödənilən ümumi məbləğdən faiz tutma və ya kəsir etmə şəklində qazanc əldə edir.

Bu halda, akkreditiv sahibi, təkcə banka olan əsas borcun zəminidir və onun ödənilməsi üçün müddət vermək müqabilində bankın ondan faiz alması səlām və haramdır.

Təbii ki, akkreditiv hesabının sahibi hansısa cüalə növündə müqavilə bağlasa, borcun bank tərəfindən pulsuz ödənilməsi müqabilində, ödənilən əsas məbləği və onun uzunmüddətli bank faizini (qazancını), məsələn, iki ay cüalə olaraq icra etməsinin heç bir eybi yoxdur.

Həmçinin, bu əməliyyatın səlāmçilik mahiyyətindən qurtarmaq və qazancı (mənfəət faizini) halal etmək üçün “alqı-satqı” müqaviləsindən istifadə etmək olar.

Məsələn, bank malın ixracatçısına onun qiymətini xarici valyutada ödədiyinə görə, o, həmin məbləğdəki xarici valyutanı, müştərinin borclu olduğu məbləğdə onun ölkəsinin cari valyutasına sata bilər ki, həmin valyutanın dəyişməsindən əldə olunan məbləğ, arzu olunan mənfəəti də əldə etməsinə səbəb olmuş olsun. Alqı-satqı əməliyyatının iki tərəfinin cinsləri fərqli olduğu üçün bunun heç bir işkalı yoxdur.¹²⁹⁵

4. Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) əldə edilməsi və onun hökmləri

* Bank xidmətlərindən biri də, kommersiya sənədlərini (çek və ya veksəl kimi) banka təqdim edən şəxslərdən etibarnamə alaraq, müvəkkil kimi kommersiya sənədlərinin

¹²⁹⁴ - Təbii ki, bankda akkreditiv hesabın açılmasının mahiyyəti, yuxarıda qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsi üçün bir növ “banka borc verilməsi”dirsə, həmin borc, yuxarıda qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsi ilə şərtlənməməlidir.

¹²⁹⁵ - Bu məsələ ilə bağlı daha çox izahatlar “Minhac əs-Salihin”in birinci cildində, “Müstəhdəsətül-məsail” fəslinin 10-cu məsələsində qeyd edilmişdir.

çatdırılmasıdır. Belə ki, bank qeyd olunan sənədlərin pulunu vaxtında çatdırır və bu xidmətə görə zəhmət haqqı alır.

Məsələ 1498: Əgər tələbkar qarşısında borcuna görə kommersiya sənədini (çek kimi) imzalayan şəxs, həmin sənədi onun ixtiyarında qoyub, onu hesabının olduğu və ona borclu olduğu banka həvalə versə,¹²⁹⁶ vaxtı çatana qədər, bank nəzərdə tutulan çekin məbləğini onun hesabından çıxaraq, sənədi təqdim edən şəxsin¹²⁹⁷ hesabına köçürür və ya nağd şəkildə ödəyir. Qeyd olunan hallarda köçürmə (həvalə) işini qəbul etməyə bank məcbur olmadığı (məsuliyyət daşımadığı) üçün və şəriət qanununa əsasən bu pul köçürməsinə (həvaləni) qəbul etməmək hüququna malik olduğu üçün, pul köçürməsinə qəbul etmək və təmin etmək müqabilində kommersiya sənədinin (məsələn, çek) daşıyıcısından rüsum alınmasının işakalı yoxdur.

Ona göstərilən xidməti cüaləyə aid edə də bilər. Belə ki, sənədi təqdim edən şəxs cail olaraq, həvalə olunan bankın amil olaraq pul köçürməsinə qəbul edib, qeyd olunan xidməti yerinə yetirdikdə, banka “coul” (rüsum) üçün bir məbləğ ödəyəcəyini təklif edə bilər.

Bu hökm, həm də, borclunun sənəd verəni tələbkar olmadığı banka və ya ona həvalə edilən valyutadan başqa valyutanın ona borclu olan bankda olması halında da etibarlıdır.

Məsələ 1499: Əgər kommersiya sənədinin istifadəçisi (məsələn, çek) onu “həvalə edilməyən” banka verib müəyyən haqqın ödənilməsinin müqabilində, sənədin məbləğinin köçürülməsini istəsə, bu xidmətin əvəzində zəhmət haqqı almaq caizdir. Keçən məsələdə qeyd olunan hallarda olduğu kimi, bu əməli də, cüaləyə aid etmək olar. Belə ki, müraciət edən şəxs, zəhmət haqqının (rüsumların) ödənilməsi müqabilində, tələbinin bank vasitəsilə köçürülməsini istəyə bilər.

Məsələ 1500: Əgər kommersiya sənədi (çek kimi) əvvəlki məsələlərdə “sələm faizi”nə şamil olursa, məsələn, gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” şərti kimi “sələm faizi” varsa, “söylənilən faiz”in tutulması və onun toplanması müqabilində əmək haqqının alınması caiz deyildir.

5. Kommersiya sənədlərinin (çek, sifət kimi) dəyərindən aşağı satılması və onun hökmləri

Bank xidmətlərindən biri də, kommersiya sənədlərinin (çek və ya veksəl kimi) bankda daha aşağı məbləğə endirim edilməsidir ki, onun qaydaları üçüncü cildin “Borc” fəslində, “Çek və səftənin alqı-satqısı” mövzusu altında “960-dan 963-ə qədər” olan məsələlərdə qeyd olunur.

6. Qiymətli kağızların təqdim edilməsi və onun müqabilində əmək haqqı almaq

* Bankların xidmətlərindən biri də, müəyyən haqq müqabilində “istiqrazlar”, “səhmlər”, “ortaqlıqlar”, “lizinq istiqrazları” və digər qiymətli kağızların tədarüküdür.

¹²⁹⁶ - Bu halda borclu şəxs, pul köçürən (həvalə edən, möhil), tələbkar isə pul köçürülən şəxs (həvalə olunan, möhal) və bank “möhalun ələy” hesab olunur.

¹²⁹⁷ - Çek kimi kommersiya sənədindən istifadə edən şəxs.

İstiqraz vərəqləri üzrə bank xidmətləri

* “İstiqrazlar” hüquqi idarələr tərəfindən müəyyən nominal qiymətə (məsələn, min manat) və müəyyən müddətə (məsələn, bir il) buraxılan və nominal qiymətdən aşağı qiymətə (məsələn, 900 manata) satılan qiymətli kağızlardır. Sözügedən istiqrazları ödəmə müddəti başa çatdıqda (məsələn, gələn il) eyni nominal qiyməti (min manatı) ödəməklə, istiqraz sahiblərinə təhvil veriləcək.

Bəzən bu istiqrazlar, bank tərəfindən istiqrazları nəşr edəndən müəyyən haqq alınmaqla köçürülür.

İstiqraz vərəqlərinin təqdimatı müqabilində əmək haqqı almaq

Məsələ 1501: İstiqrazların təhvil verilməsinə əsasən, müraciət edən şəxs, istiqrazların naşirinə razılaşdırılmış məbləği (məsələn, 900 manatı) bu şərtlə borc verir ki, o, vaxtı çatanda müəyyən nominal məbləği (məsələn, min manat) ondan alsın. Bu müqavilə sələm və haram sayılır.

Buna görə də, bankın bu istiqrazların təhvil verilməsi və nəşri üçün istiqraz naşirindən zəhmət haqqı alması haramdır.¹²⁹⁸

Səhmlər və digər qiymətli kağızlar (istiqraz vərəqlərindən başqa) sahəsində bank xidmətləri haqda izah

* Bəzən səhmlərin və ya digər qiymətli kağızların naşiri, məsələn, ortaqlıq istiqrazları və ya icarə istiqrazları, bankları onların köçürülməsi və satışının vasitəçisi və icraçısı¹²⁹⁹ təyin edir. Banklar isə naşirin təmsilçisi kimi müəyyən zəhmət haqqı almaqla səhmləri satır və ya digər qiymətli kağızları (müştərilərə) təklif edirlər.¹³⁰⁰

¹²⁹⁸ - Təbii ki, tərəflərin (müraciət edən şəxs və istiqraz naşiri) niyyəti, satışqabağı əqd (sələf, avans) bağlamaqdırsa, elə bir şəkildə ki, istiqraz naşiri təyin edilmiş müddətə (məsələn bir il müddətinə min manat) müəyyən nominal məbləği “külli fil zimmə” şəklində, razılaşdırılmış məbləğdən aşağı qiymətə (məsələn 900 manata) nağd formasında satsa, belə bir alqı-satqı, üçüncü cildin, 44 və 247-cu məsələlərdə qeyd olunan izahatlara əsasən, sələf əməliyyatının digər şərtlərinə riayət etməklə, o cümlədən, sövdələşmənin qiymətinin tərəflər ayrılana qədər təqdim edilməsi vacib ehtiyata əsasən sələmdir. Vacib ehtiyata əsasən, bu sənədlərin nəşri üçün rüsumların alınması da caiz deyildir.

¹²⁹⁹ - Çox vaxt bu istiqrazların tədarükü “banklar” və ya “birja” və ya “birjadan kənar” (finans) qurumlar tərəfindən həyata keçirilir.

¹³⁰⁰ - Bəzən bazarın proqnozuna və maliyyə resurslarının bölüşdürülməsinin planlaşdırılmasına uyğun olaraq bankın resurslarından istifadə edərək, bank özü üçün naşirdən səhm istiqrazları və ya ortaqlıq istiqrazları və s. əldə edir. Daha sonra maliyyə planına uyğun olaraq, bir dəfə və ya mərhələli şəkildə müştərilərə təqdim edir. Qeyd olunan istiqrazların hazırlanması ilə onun tədarükü arasındakı qiymət fərqiindən mənfəət əldə edir. Həmçinin, səhm istiqrazları kimi istiqrazlar bankın əlində bir müddət qalırsa, istiqraz sahibi kimi onlarla bağlı gəlirdən istifadə olunur. Səhmlərin alqı-satqısı və digər qiymətli kağızların təqdim edilməsi qaydaları “Birja” fəslində bəyan ediləcəkdir.

Səhmlər və digər qiymətli kağızların (istiqraz vərəqlərindən başqa) təqdimatı müqabilində əmək haqqı almaq

Məsələ 1502: Səhmlərin satışı və təhvil verilməsi və ya digər qiymətli kağızların (istiqrazlardan başqa) satışa çıxarılmasının ətraflı qaydaları və növləri vardır ki, “Birja” fəslində qeyd olunmuşdur.

Yuxarıda qeyd olunan istiqrazlar “şəriət qanunlarına” uyğun olduğu hallarda, bankın istiqrazların naşirindən onların satışa çıxarılması və ya təhvil verilməsi müqabilində zəhmət haqqı almasına icazə verilir və bu, icarə və ya cüalə növünə şamil edilə bilər ki, onların şərtlərinə əməl etməklə düzgündür (səhihdir).¹³⁰¹

Məsələ 1503: İstiqrazlara və ya faizlə borc xarakteri daşıyan hər hansı digər maliyyə alətinə investisiya qoymaq düzgün (səhih) deyil və zahirdə bu istiqrazların adını islam istiqrazları ilə dəyişdirmək onları halal etmir.

7. Valyuta alış-verişi

Valyuta alverində bank xidmətlərinin izahı

* Bankların işlərindən biri də, öz müştərilərinin, xüsusilə də xarici mal idxalçılarının ehtiyaclarını ödəmək üçün lazım olan miqdarda valyutanın alınması və satılması və konvertasiya edilməsi və onların alış-satış qiymətlərindəki fərqdən qazanc əldə etməkdir.

Valyuta alverinin hökmü

Məsələ 1504: Fərqli valyutaların, məsələn, rialdan avroya və ya dinardan dollara, bazar qiymətinə və ya ondan az və ya çox, istər nağd, istərsə də nisyə əməliyyatı şəklində alqı-satqısı səhihdir. Pul və valyuta mübadilələri haqqında üçüncü cildin “Pul və valyutanın alqı-satqısı” fəslində, “266-dan 275-ə qədər” olan məsələlərdə izah verilmişdir.

8. Overdraft xidməti

Bank xidmətlərində overdraft xidmətinin mənası

Bankda cari hesabı olan şəxs ondan istənilən məbləği (əmanətindən çox olmayan) götürə bilər. Amma bəzən bank etibar etdiyi bəzi bank hesabı olan müştərilərə qoyduğu depozitdən daha çox pul çıxarmağa icazə verir.

Bu hərəkət overdraft adlanır və bank bu məbləğdən qazanc əldə edir.

Overdraft xidmətinin və onun müqabilində faiz (qazanc) əldə etmək

Məsələ 1505: Əslində, overdraft faiz ödəmək şərti ilə bankdan borc götürməkdir və sələm hesab olunur.

Təbii ki, əgər o, dövlət və ya müştərik bankdırsa, bu məbləğdən qazanc məqsədli faiz almaq, bankdan borc almaq niyyəti ilə deyil, “sahibi naməlum mal”ı almaq məqsədilə,

¹³⁰¹ - Sözügedən istiqrazların müddəalarının təfərrüatları “Birja” fəslində qeyd edilmişdir.

şəriət hakiminin icazəsi ilə 1466-cı məsələdə qeyd olunan şərtlərdən birinə uyğun olarsa, işkalı yoxdur.

Qeyd edək ki, əgər bank (özəl və ya dövlət və ya müştərək) overdraft məbləğini sələmsiz islam müqavilələrinə və əməliyyatlarına uyğun olaraq bank vasitəsi ilə ödəsə, problem öz həllini tapacaq ki, bunun da izahı “Bank xidmətləri” bölməsində verilmişdir.

9. Əmtəənin saxlanması və tərk olunmuş malların satılması

Əmtəənin saxlanması və tərk olunmuş malların satılması sahəsində bank xidmətlərinin izahı

* Bəzi hallarda, bank malın ixracatçıdan idxalçıya çatdırılmasında vasitəçi kimi çıxış edir və onu idxalçının hesabında elə saxlayır ki, ixracatçı ilə idxalçı arasında müqavilə bağlandıqdan, malın qiymətini ödədikdən və malın ixracatçıdan idxalçıya çatdırılmasından sonra bank onun sənədlərini idxalçıya göndərir və malın çatdırılması barəsində ona məlumat verir və idxalçı malın qəbulunu gecikdirirsə, onu öz hesabında saxlayır və bunun üçün müəyyən zəhmət haqqı alır.

Həmçinin, bəzən ixracatçı idxalçı ilə müqavilə bağlamadan banka mal göndərir, bank potensial alıcılara malların siyahısını göndərir, əgər onlar malı almazsa və ya mal gec satılarsa, saxlanması müqabilində ixracatçıdan haqq alır.

Əgər bank malın mövcudluğu və onları təhvil verməyə hazır olduqları barədə məlumat verdikdən sonra, malın sahibləri onları götürməkdən və müəyyən olunmuş vaxtda bankın zəhmət haqqını ödəməkdən imtina edərlərsə, bank malı satıb, onların qiymətindən zəhmət haqqını alacaq.

Əmtəənin saxlanması xidmətinin göstərilməsinin hökmü

Məsələ 1506: Yuxarıda göstərilən hallarda malın bank tərəfindən saxlanması ixracatçı və ya idxalçının tələbi ilə olduqda və ya müqavilədə nəzərdə tutulduqda, hətta “zimni” və ya “irtikazi” şərt¹³⁰² olsa belə, bank malın saxlanmasına görə zəhmət haqqı ala bilər, əks halda heç bir haqqı yoxdur.

Təbii ki, bankın şərab və məstedic maddələrin satışı və saxlanması və küfr əlamətləri kimi şəriət baxımından qeyri-qanuni əməliyyatlarda vasitəçilik sahəsində fəaliyyəti caiz deyil.

Tərk olunmuş malların satılmasının hökmü

¹³⁰² - Şərait növlərinin izah üçüncü cildin-”302“ cü məsələsində qeyd edilmişdir(“). Zəhnişə rtİ - rtikazişə rt ,” dedikdə ,əəğıll ıolan insanlarınş üürunda ürfən mövcud olan, aydınşə kild əsabitlənmiş şərtədir ki, onlar arasında ümumi sövdələşmələrd ,əməsələnə ,əmtəənin qüsursuzluğunun v əmalın satılma qiymətin ədəyməsinişə rt sayılmas ı kimi“ .Zimnişə rt - Alqı-satqı əsnasındakı söylənməyən şərt” isə müqavilənin mətnində qeyd olunmayan öhdəlikdir. Ya müqavilədən əvvəl qeyd edilir və müqavilə onun əsasında formalaşır, ya da heç vaxt qeyd olunmur və onun məzmunundan və ya ürfün tələbindən və ya digər əlamətlərindən şərt olması nəticə çıxarılır.-Müt)

Məsələ 1507: Əgər malın sahibləri onu götürməkdən və bankın zəhmət haqqını verməkdən imtina etsələr, bank malı¹³⁰³ adi bazar qiymətinə sata bilər və başqalarının onu alması da caizdir.

Çünki belə hallarda “Aydın şərt” və ya “Alqı-satqı əsnasındakı söylənməyən şərt” və ya “Zehni şərt”-ə görə mal sahiblərinin mallarını götürmələri və bankın zəhmət haqqını ödəmələrinə xilaf çıxdıqları zaman, bank onun satılması üçün onların müvəkkili sayılır, əgər satılması caizdirsə, onu almağın da işkalı yoxdur.

10. Depozit kassası

Depozit kassası sahəsində bank xidmətlərinin izahı

* Banklar sikkələr və ya qızıl bəzək əşyaları, valyuta kimi qiymətli əşyalar və kağızları saxlamaq üçün təhlükəsiz yerdir. Bank adətən əşyaları və sənədləri aşağıdakı üsullarla saxlayır.

1. İcarə (sandıq icarəsi): Bu üsulda bank müştəriyə xüsusi qutu (sandıq) icarəyə verir ki, müştəri (icarəçi) öz əşyalarını və sənədlərini oraya qoya bilsin, bank qutunun növünə və icarə müddətinə uyğun olaraq bunun üçün icarə haqqı alır.

Təbii ki, sandıq bankda qaldığı üçün, bank həm də müştərinin etibarlı əmanətdarı (saxladığı əşyalara, sənədlərə zəmin -müt) sayılır.

2. Etibar (depozit): Bu üsulla bank müştərinin qiymətli əşyalarını və qiymətli kağızlarını öz üzərinə götürərək onun üçün əmanət kimi saxlayır və bu xidmətin göstərilməsi müqabilində haqq alır.

Depozit kassası xidmətlərinin hökmü

Məsələ 1508: Əmanət xidmətinin birinci qaydada (icarə) yerinə yetirilməsi, icarə müqaviləsinin (əqdinin) şərtləri düzgün olduqda, o cümlədən, icarənin məbləği və müddəti məlum olduqda etibarlıdır.

Təbii ki, icarə haqqının ödənilməsi uzun müddətə, birdəfəlik və ya hissə-hissə ödənilirsə, o zaman bankın gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə əsasən öhdəlik qoymasına icazə verilmir (caiz deyil).

Məsələ 1509: İkinci üsulla (etibar depoziti) əmanət xidmətlərinin göstərilməsi, cümləyə aid oluna bilər ki, müştəri banka “cail” olaraq: “Bank onun qiymətli əşyalarını və sənədlərini (kağızlarını) təyin olunmuş müddət ərzində saxlasa, o, müəyyən məbləği “coul” (zəhmət haqqı) kimi banka ödəniş edəcək” desə, bunun da icarə haqqına aid edilməsi mümkündür. Belə ki, hər iki halda cüalə və ya icarə şərtləri düzgün olduqda heç bir problem yoxdur.

Təbii ki, əgər “cüalə” və ya “icarə” ödənişi uzunmüddətli olarsa, birdəfəlik və ya hissə-hissə ödənilərsə, o zaman bankın gec ödənilmə qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya

¹³⁰³ - Əvvəlki məsələdə qeyd edildiyi kimi, şərab və məstedicilər istisna olmaqla.

“gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə əsasən öhdəlik qoymasına icazə verilmir (caiz deyil).

11. Vəkillik və qəyyumluq (trast əməliyyatları)

Vəkillik və qəyyumluq sahəsində bank xidmətlərinin izahı

* Bank xidmətlərindən biri də, fiziki şəxslər adından etibarnamənin və ya vəsiyyətnamənin qəbul edilməsidir ki, şəxs sağlığında etibarnamə və ya vəsiyyətnamənin verilməsi düzgün olan işləri, həyatda olduğu zaman “etibarnamə” və yaxud ölümündən sonra “vəsiyyətnamə” kimi banka təhvil verir.

Məsələn, bir şəxs banka uzunmüddətli investisiya depoziti qoyur və banka həmin məbləğdən islam əqdlərinə (müqavilələrinə) uyğun olaraq, sələmçilik olmadan, iqtisadi fəaliyyətdə istifadə etmək və ondan əldə edilən gəliri xəstəxana, mədrəsə tikmək və ya onları idarə etmək ilə əlaqədar xərclərə sərf etmək səlahiyyəti verir. Yaxud tələb edir ki, vəfat etdikdən sonra bank əmanətin əsasını saxlasın və əmanətlə bağlı faizləri yoxsullara və ehtiyacı olanlara sərf etsin.

Vəkillik və qəyyumluq xidmətləri göstərilməsinin hökmü

Məsələ 1510: Əgər banka həvalə edilmiş işlər, şəriətin vəkalət və vəsiyyət şərtlərinə¹³⁰⁴ malik olsa, işkalı yoxdur və bankın onları zəhmət haqqı müqabilində və ya ödəniş tələb etmədən yerinə yetirməsi caizdir.

Bank əməliyyatlarında gecikmə

Məsələ 1511: İslami müqavilələr (əqdlər) şəklində ödənilən kreditlərin və ya bank güzəştli vəsaitlərinin verilməsi kimi bank əməliyyatlarında gecikmə şərtinin qoyulması üçün bir neçə fərziyyə mövcuddur:

a. Alıcını borclandıran islami müqavilələrdə (əqdlərdə), borcun gec ödənilməsi qarşılığında, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə əsasən öhdəlik qoyulur.

Məsələn, borc və ya niyə (kredit) əməliyyatının əsnasında, borc alan və ya alıcı borcunu gecikdirdikdə, müəyyən məbləği ödəməli və ya müəyyən məbləğdə borclu olması şərtləndirilir. Bu halda qeyd olunan şərt, sələm və haramdır.

b. “Ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə əsasən öhdəlik, şəxsin mülkiyyətində olan və mövcud olan əmlakın çatdırılmasının gecikdirilməsi müqabilində qoyulur.

Məsələn, müzaribə və ya şəriklilik müqaviləsinin əsnasında, “amil”ə (icraçıya) şərt qoyulur ki, əgər qarşı tərəfin kapitalı və ya mənfəət payı reallaşdıqdan sonra, mal şəxsi və

¹³⁰⁴ - Vəsiyyətin düzgün (səhih) olmasının şərtlərindən biri də odur ki, mərhumun vəsiyyətlərinin toplamı, vəfat etdiyi zaman onun malının üçdə birindən çox olmasın. Əgər ondan çox olarsa, artıq qalan məbləğin səhih olması üçün həddi buluğa çatmış və yetkinlik yaşına çatmış (öz məsləhətini təyin edə bilən) və rəsələrin icazəsi tələb olunur. Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat “vəsiyyət” fəslində qeyd edilmişdir.

mövcud formada, təyin olunmuş vaxtdan gecikməklə təhvil verilərsə, o, əlavə olaraq müəyyən bir məbləğ ödəməlidir.¹³⁰⁵ Belə bir halda, qeyd olunan şərtlə bağlı heç bir problem (işkalı) yoxdur.

c. “Ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərti, müqavilədə (əqd zamanı) digər tərəfin öhdəsinə qoyulan əməlin gecikdirilməsi müqabilində tələb edilir.

Məsələn, müzaribə və ya şəriklik müqaviləsində “amil” (icraçı) ilə şərt qoyulmuşdur ki, o, müzaribə və ya şəriklik müddətinin sonunda başqalarının aldığı borcları yığıb sərmayə sahibinə təhvil versin və onun bu işində gecikmə olduqda, “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə uyğun olaraq filan məbləği ödəməlidir.

Belə olan halda qeyd olunan şərtlə bağlı heç bir problem (işkalı) yoxdur.¹³⁰⁶

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıdakı izahatlara əsasən, müzaribə və ya ortaqlıq müqaviləsində, sərmayə və ya ondan əldə edilən mənfəət, “amil”in (icraçının) təqsiri üzündən itirildikdə və ya “amil” zamanət yaradacaq şəkildə ondan istifadə etdiyi halda, məsələn, həmin məbləği gündəlik yaşayış tələbatına xərcləyərsə, bu, “amil”in borclanmasına səbəb olar və onun ödənilməsinin gecikdirilməsi müqabilində gecikmə şərti a bəndinin hökmünə malikdir.¹³⁰⁷

Bankda işləmək

Bank fəaliyyətinin iki növü var: icazə verilən fəaliyyətlər və icazə verilməyən fəaliyyətlər.

Bankda haram sahədə işləmək

Məsələ 1512: Borc və ya sələmçiliklə bağlı olan işlər, məsələn, onun icrasında təmsilçilik etmək və ya onun yazılıb qeydiyyata alınması və ya zamanət¹³⁰⁸ və ya bu barədə şahidlik etmək, habelə sələm faizi almaq kimi işlər haram əməllərdəndir.

Borc üçün zəhmət haqqının alınması¹³⁰⁹ və ya “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik” şərtinə əsasən öhdəlik haqqının tutulması da haram fəaliyyətlərdəndir.¹³¹⁰

¹³⁰⁵ - Məsələnin fərzi, gecikmə şərtinin “fel şərti” şəklində olmasıdır. Amma “nəticə şərti” şəklində olsa, fətveya görə düzgün (səhih) deyildir.. Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən “nəticə şərti” ilə “fel şərti”nin fərqi üçüncü cild, 299-300-cü məsələlərdə əizah edilmişdir.

¹³⁰⁶ - Eynilə.

¹³⁰⁷ - Gecikdirmə hökmlərinin təfərrüatları üçüncü cildə, ona aid olan fəsildə, “1040-dan 1048-ə qədər” olan məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹³⁰⁸ - Kreditin sələmini nəzərə almadan, onun özünə zəmin durmağın eybi yoxdur, lakin onun sələm faizinə zəmin durmaq batil və haramdır.

¹³⁰⁹ - Məqsəd, borc verənin (bankın) kredit verərkən şərt qoyduğu zəhmət haqqı deməkdir.

Məsələ 1513: Sələmçilik və ya şərab, donuz əti və bu kimi şeylərin ticarəti ilə məşğul olan şirkətlərin alqı-satqısı ilə bağlı, onların səhmlərini satmaq, onlara hesab açmaq kimi fəaliyyətlərə icazə verilmir və haramdır.

Məsələ 1514: Əvvəlki “1512 və 1513”-cü məsələlərdə qeyd olunan hallarda fəaliyyət və məşğulluq caiz olmadığı üçün onun müqabilində əmək haqqı almaq da haramdır.

Bankda halal sahədə işləmək

Məsələ 1515: Sələm və qeyri-qanuni sövdələşmə ilə bağlı olmayan işlərin heç bir maneəsi (işkalı) yoxdur və onların müqabilində zəhmət haqqı almaq caizdir.

Bank işçisinin əmək haqqının hökmü

Məsələ 1516: Bank işçisinin əmək haqqının hökmü, bankda hansı işi icra etməsi üçün işə götürülməsindən asılıdır. Deməli, əgər iş halaldırsa, onun müqabilində alınan maaş da halaldır, əgər iş haramdırsa, alınan zəhmət haqqının mülkiyyətinə sahib deyildir.

Məsələ 1517: Bank işçisinin fəaliyyətinin bir hissəsi haram, digər hissəsi isə halal olarsa, haram olunmuş fəaliyyətlə bağlı işin müqabilində alınan əmək haqqının məbləği, onun ümumi işə nisbəti hesablanmaqla fiziki şəxsin əmlakı sayılır.

Məsələ 1518: Əvvəlki məsələləri nəzərə almaqla, bank filialının müdiri və ya kassir, kredit şöbəsi, bank mühasibatlığı və s. vəzifələrində işləmək və müqavilə bağlanması və imzalanması ilə bağlı olan hissəsindəki fəaliyyətlər sələmçiliyə, onu qeyd etməyə və arxivləməyə, sələm¹³¹¹ və digər haramları almaq və ödəməyə və başqa haram işlərə şamildir, caiz deyildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, kredit almağın ilkin mərhələləri və ya sələmçilik və onun sonrakı mərhələlərində rol oynamayan işlər, müstəhəb ehtiyata əsasən tərk edilməsi məqsədəuyğun olsa da, haram sayılır.¹³¹²

Məsələ 1519: Bank işçisi sələmçilik və ya başqa haram olunmuş işlərlə bağlı fəaliyyət göstərsə, bu sahələrdə fəaliyyətini davam etdirməkdən çəkinməsi lazımdır.

Ayındır ki, ruzi Uca Allahın əlindədir. Hər kim Uca Allaha təvəkkül edib, şəriət borcunu yerinə yetirməyə sadıq olarsa və Onun yer üzündəki ruzi səbəblərini tərk etməzsə, halal tikə və ruzi əldə etmək üçün çalışarsa, Allah əgər onun üçün məsləhət bilsə, başqa ruzi qapılarını açar, bu, ilahi vəddir ki:

¹³¹⁰ - Üçüncü cildə “1039”-cu məsələdə, borcun zəhmət haqqı barəsində, həmin cildə “1040-dan 1048-dək” olan məsələlərdə isə gecikmə ilə bağlı daha geniş izahat verilib.

¹³¹¹ - Borc üçün zəhmət haqqının alınması və ya “ödənişi gecikdirmək” və ya “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” v əya“ gecikdirm əcəriməsin əhdəçilikşə ”rtinə əsasən öhdəlik haqqının tutulması kimi.

¹³¹² - Bu cür müqəddimələrdən məqsəd, kreditlərin və bank sələmçiliyinin güzəştli tətbiqi və onların alınması üçün hüquqi şərtlərin və tələb olunan zəruri sənədlərin və kredit almaq və ya vəsaitdən bəhrələnmək üçün lazımı şəraitin qarşı tərəfdə olub-olmamasını araşdırmaq, ərizəçinin müqaviləsinin bağlanması mərhələsinə keçmədən atılan addımlara aiddir.

Təbii ki, sələm krediti almağa inandırmaq və həvəsləndirmək caiz deyildir. Əksinə, əgər qarşı tərəfi bundan çəkindirmək imkanı varsa, bunu etməlidir.

مَخْرَجًا لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَانَ مَنْ

“Kim Allahdan qorxsa, Allah ona (hər çətinlikdən) bir çıxış yolu əta edər.”

أَمْرُهُ بِاللَّهِ إِنَّ حَسْبَهُ اللَّهُ عَلَى يَتَوَكَّلُ وَمَنْ يَحْتَسِبْ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ

“Və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah Öz əmrini yerinə yetirəndir.”¹³¹³

Məsələ 1520: Əgər səlām alqı-satqısı və ya borcun səlām ödəyicisi “müsəlman” deyilsə, istər xarici bank olsun, istərsə də olmasın, müsəlmanın bu faizi götürməsi caizdir.¹³¹⁴ Odur ki, sözügedən işlə bağlı idarələrdə işə qəbul oluna bilər.

Lakin qeyri-müsəlmanlardan, məsələn, kafirlərlə əlaqəli banklardan səlāmə borc götürmək caiz deyildir.¹³¹⁵ Təbii ki, bu halda səlāmin haramlığından qurtarmaq üçün pulu bankdan “borc niyyəti olmadan” götürmək olar və bu halda ondan istifadə etmək caizdir və şəriət hakiminin icazəsinə ehtiyac yoxdur. Hətta, sözügedən bankın pulun əsas borcunu və faizini ondan alacağını bilsə belə.

Məsələ 1521: Əvvəldən qeyd edildiyi kimi, islam ölkələrində dövlət və ya müştərək banklardakı mallar, “sahibi naməlum” hökmündədir və şəriət hakiminin icazəsi olmadan onlardan istifadə etmək bank işçiləri və başqalarına caiz deyildir.¹³¹⁶

Qeyd etmək lazımdır ki, əzəmətli fəqih, bunu onun fətvaları əsasında olan şəri qaydalara uyğun şəkildə olmaqla, bütün möminlərə icazə vermişdir.

Qeyri-rəsmi “qərzül-həsənə” əmanət fondlarının hökmü

Qeyri-rəsmi qərzül-həsənə əmanət fondlarının növləri

Ailə yığıncaqlarında və ya komitələrdə və bunun kimi yerlərdə formalaşan iki növ qeyri-rəsmi “qərzül-həsənə” bankı var:

¹³¹³ - Talaq surəsi, 2 və 3-cü ayə.

¹³¹⁴ - Təbii ki, zimmi olmayan kafirlərdən səlām almaq nəzərdə tutulub. Üçüncü cildə, “Səlāmin haram olmayan halları” mövzusunda, “65”- ci məsələdə bu barədə daha geniş izahat verilmişdir.

¹³¹⁵ - Qeyri-islam ölkələrində həm özəl banklar, həm də dövlət bankları.

¹³¹⁶ - Dövlət və qeyri-dövlət əmlakını qarışdırmaq üçün ortaq bankların mülkiyyətində şəri hakimdən icazə almaq lazımdır.

Birinci növ: “Ürf təyinatlı”¹³¹⁷ ilə qurulan qeyri-rəsmi “qərzül-həsənə” fondları.

Belə ki, onun işlərini idarə etmək üçün mütəvəlli (idarəçi, müdir) təyin edilir. Həmin şəxs, bankın və ya bu iş üzrə təyin edilmiş mütəvəllinin hüquqi şəxs kimi mülkiyyətinə verilən əmlakı üzvlərə borc verir. Borc alanlar yığıncaq üzvlərinə deyil, fonda və ya müvəkkilə borcludurlar.

İkinci növ: Fiziki şəxslərin bir-birinə borc verdiyi qeyri-rəsmi “qərzül-həsənə” fondları.

Burada artıq “qərzül-həsənə” fondu “ürf təyinatlı” deyil ki, fiziki şəxslərin bir-birlərinə borc verməsi məhz həmin təyinat üzrə baş tutmuş olsun. Daha doğrusu, üzvlərin niyyəti fondun məsul müdiri olan şəxsin üzvlər tərəfindən müvəkkil səlahiyyətinə malik olması və onların vəsaitlərini bir-birinə borc verib fondla bağlı digər işləri idarə etməsidir.

Birinci növ qərzül-həsənə fondunun hökmü

Məsələ 1522: Birinci növ “qərzül-həsənə” fondları, bankların və kredit-maliyyə təşkilatlarının səlahiyyətlərinə (qanunlarına) malikdir ki, onların hökmləri müvafiq fəsildə müfəssəl şəkildə izah edilmişdir.¹³¹⁸

İkinci növ qərzül-həsənə fondunun hökmü

* “Qərzül-həsənə” fondunun formalaşması və fəaliyyəti, üçüncü cildin müvafiq fəslində qeyd olunan borcun hökmlərinə (qaydaları) uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.

* Bu hissədə, ikinci növ “Qərzül-həsənə” fondlarının fəaliyyətində ən çox rast gəlinən və diqqətə alınmalı olan bəzi məqamlar qeyd olunur:

Riba (sələm) işlərinə aid məsələlər

Daha çox ödəniş etməyi şərt etmək

Məsələ 1523: Üzvlərə borc vermək, borc veriləndən¹³¹⁹ daha çox ödəmək şərti ilə olsa, sələm və haram sayılır.

¹³¹⁷ - “Ürfi təyinat” anlayışı cəmiyyətin adət-ənənəsində “hüquqi şəxs” termininə oxşar bir şeydir və hüquq terminologiyasında “hüquqi şəxs” adlandırılan halların əksəriyyəti fiqh terminologiyasında “təyinat” adlanır, baxmayaraq ki, bütün hallarda belə deyil.

“Təyinat”ın həyata keçirilməsi üçün ağıl sahiblərinin nəzərində onun ürfən mövcudluğu kifayətdir, rəsmi qeydiyyatı ehtiyac yoxdur; Fiqh terminologiyasında “təyinat”ın tərifinə dair daha geniş izahlar, bu haqda olan daha ətraflı kitablarda qeyd edilmişdir.

¹³¹⁸ - “Bankların və kredit maliyyə təşkilatlarının hökmləri” fəslinə baxın.

¹³¹⁹ - Sələmçilik.

Əmək haqqı ödəməyi şərt etmək

Məsələ 1524: Əgər fondun müdiri borc verənlər adından borcu verdiyi zaman, borc alana zəhmət haqqı ödəməyi şərt etsə, bu şərt müvəkkilin (müdirin) şərti ilə eynidir və qeyd olunan zəhmət haqqı, həqiqi və çəkilən zəhmətə, borcun əlavə xərclərinə bərabər olsa da, sələm sayılır.

* Bu fondlardakı zəhmət haqqı ödənişlərinin səhiv olmasını düzəltmək üçün bir neçə həll yolu təklif olunur:

a. Fond meneceri borc alanlardan haqq almaq əvəzinə, onu borc verənlərdən ala bilər.

Elə bir şəkildə ki, borc verənlərin hər biri cüalə formasında fondun müdirinə deyir: "Əgər mənim adımdan başqalarına borc versən, zəhmət haqqının müqabilində sənə filan qədər pul verəcəm".

Borc verən tərəfindən bir növ "cüalə" də "coul" (zəhmət haqqı) sayılan bu rüsumla bağlı heç bir problem yoxdur.

Məsələn, üzvlərin sayı 10-dursa və hər ay püşk atmaqla bir şəxsə verilən məbləğ min manat, zəhmət haqqı isə 20 manat olarsa, püşk atmanın ikinci ayında adı çıxan bir nəfər min manat aldıqda, həqiqət budur ki, bunun 100 manatı, əvvəlki ayda birinci şəxsə borc olaraq ödənilən öz pulunun qaytarılması, qalan 900 manatı isə başqa üzvlərdən aldığı borc sayılır.

Bu izahla, fondun müdiri əmək haqqı olaraq (keçən ay onun pulundan 100 manat birinci şəxsə borc vermiş olduğunu nəzərə alaraq), 20 manat alır. Razılaşmaya əsasən, bu məbləğ ona min manat ödənildikdən sonra əldə edilə bilər.¹³²⁰

b. Fondun müdiri, borcu verdiyi zaman, borc alanlara zəhmət haqqı ödəməyi şərt qoymadığı halda, (hərçənd, "Zimni şərt - Alqı-satqı əsnasındakı söylənməyən şərt" belə olsa),¹³²¹ borc alanların hər biri cüalə olaraq fondun müdirinə deyir: "Əgər mənə kreditin alınması üçün lazım olan ilkin işləri icra etsən, filan məbləği zəhmət haqqı kimi (coul) sizə verərəm." Belə bir zəhmət haqqı almaqda və ödəməkdə qəbahət yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu yolla (b bəndində) komissiya haqqı, kreditin müqabilində deyil, kreditin alınması üçün ilkin işlərin görülməsinə görə tutulur.¹³²²

Ödənişi gecikdirmək və gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər

Məsələ 1525: Əgər borcun ödənilməsinin gecikdirilməsi və ya onun müddətinin uzadılması müqabilində əlavə məbləğ alınarsa, gecikmə və sələm pulu sayılır.

¹³²⁰ - Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir üzvdən alınan haqqın məbləği eyni olsa da (yuxarıdakı misalda 20 manat), amma fond müdirinin üzvlər üçün gördüyü iş fərqlidir. Çünki misaldakı ikinci şəxsdən alınan rüsum bir dəfə, üçüncü şəxsdən isə iki dəfə və onuncu şəxsdən alınan rüsum ötən aylarda onun malını doqquz dəfə borc verdiyi üçündür.

¹³²¹ - Şərt növlərinin izah ,üçüncü cildin "302" məsələsində qeyd edilmişdir .

¹³²² - Amma əgər borcalan, məsələn, deyərsə: Əgər mənə borc versən, sənə zəhmət haqqı olaraq belə bir məbləğ verəcəm. Belə ki, "coul" və zəhmət haqqı borcun müqabilində qərarlaşsa, bu vəziyyət məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata görə bu addım atılmamalıdır.

Bu məsələdə, “gecikdirmə cəriməsinə öhdəçiliyin” şərt kimi qeyd edilib-edilməməsi arasında heç bir fərq yoxdur.

Eləcə də, adının “gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər” və ya “öhdəçilik” şərti kimi dəyişdirilməsi onu halal etmir.

Üzvlərin müəyyən edilmiş vaxtda hissə-hissə ödəməyə öhdədar olması üçün mükafat vermək¹³²³ kimi təşviq üsullarından və ya gələcək dövrdə fonda üzvlükdən məhrumetmə kimi qadağa üsullarından istifadə etmək mümkündür.

Qərzül-həsənəni təmənnasız idarə etməyi şərt etmək

Məsələ 1526: Əgər üzvlər birinci iclasda, fondun müdiri ilə fondu dövrənin sonuna kimi təmənnasız idarə etmək və fondun işlərini pulsuz həyata keçirmək müqabilində yığılan pulları fondun müdirinə püşk atmadan borc verəcəklərini şərt qoysalar¹³²⁴ bu sələm və haram sayılır.

Əlbəttə, sözügedən addım, borc verənlər tərəfindən qeyd-şərtsiz yerinə yetirildiyi təqdirdə, problem yoxdur.

Üzvlük haqqı ödənilməsinə şərt etmək

Məsələ 1527: Əgər fonddakı məbləği artırmaq və daha çox borc məbləği vermək və ya daha çox adama borc vermək üçün, məsələn, adına püşk çıxan üzvlərin hər birə, kreditin aylıq məbləğini ödəməkdən əlavə, «sabit üzvlük haqqı» üçün bir məbləğ¹³²⁵ ödənilməsi şərt qoyulsa, bu hal, borc vermək üçün borc almaq şərtindən sayılır ki, “sələm hökmlü”¹³²⁶ hesab edilir.

Kreditin bir hissəsini qərzül-həsənədə girov qoymaq

¹³²³ - Təbii ki, borc verənlərin kredit verməsini kredit borclarını vaxtında ödəyənlərə mükafat kimi şərtləndirmək hesab etmək olmaz.

¹³²⁴ - Burada püşkatma yolu ilə hər bir üzvün kredit növbəsini müəyyən etməyi qarşısına məqsəd qoyan bir fond fərz edilir. Təbii ki, əgər üzvlərin növbəsi başqa yolla belə müəyyən olunarsa, borc verənlər tərəfindən fondun müdirinə borc verilməsi üçün belə şərtin qoyulması da eyni hökmə malik olacaqdır.

¹³²⁵ - Bu “sabit üzvlük haqqı”, fond müdirinə onun tərəfindən üzvlərə borc verilməsi üçün ödənilir.

¹³²⁶ - “1523-dən 1528-ə” qədər qeyd olunan məsələlərə uyğun gələn bu fondların bir çoxunda, püşkdə adı çıxan və borc götürən şəxs, püşk sırasından kənarda qalır və yalnız borcunun hissə-hissə ödənilməsinə cavabdehdir və ondan sonra kiməsə borc vermir. Bu fondlarda, qeyd olunan hal, “borc vermək üçün borc almaq şərti” kimi sayılır. Təsəvvür etmək olar ki, “borc vermək üçün borc almaq şərti” məsələsi bu fondlarda başqa cür həyata keçirilir. Sanki, borc verən, adı lotereyada çıxan şəxslə (borcalan ilə) “gələcəkdə püşk mənim adıma çıxdığı zaman, qalan üzvlər də mənə borc verməlidirlər”-deyə şərt kəsmiş kimi təsəvvür edilir. Lakin sözügedən şərt etibarsız olduğundan, belə bir qavrayış və təsəvvür düzgün deyil. Bu mənada ki, borc müqaviləsi əsnasında və ya ondan qeyrisində, müqavilədən (əqddən) kənar olan üçüncü şəxsə qarşı şərt qoymaq və onu həmin şərtə əməl etməyə məcbur etmək mümkün deyildir.

Məsələ 1528: Əgər fondun pul varlığını artırmaq və ya başqalarına borc vermək məqsədilə, məsələn, püşk yolu ilə kredit götürən şəxsə, “girov” və sairə kimi həmin kreditin bir hissəsini fondun məsul şəxsinə verməsi şərt qoyularsa, bu, “faiz hökmlü” və sələm hesab olunur.¹³²⁷

Bu növ fondların fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər

Borcalanın öz pulunu ona borc verməmək

* Hər növbədə fiziki şəxsə verilən məbləğləri ödəyərkən, məsələn, püşkatmadan sonra nəzərə alınır ki, özünün və püşkdə indiyə kimi adı çıxmış şəxslərin pulu ona borc verilməsin.

Çünki “Üzvlərə verilən qərzül-həsənə cədvəli nümunəsi və onun geri ödənilməsinin keyfiyyəti”-ndə¹³²⁸ də göründüyü kimi, məsələn, üçüncü püşkatmada adı çıxan şəxs üçün həmin vaxt yığılaraq ona təqdim edilən pul üç formada təsəvvür edilə bilər:

a. Ondan öncə borc almış iki şəxsdən alınan məbləğ.

Bu pul, onlar tərəfindən borcun ödənilməsi kimi üçüncü şəxsə verilir və yeni borc deyil.

b. Həmin görüşdə onun özündən alınan məbləğ.

Bu pul da borc sayılır.

c. Digər şəxslərdən yığılan məbləğ.

Yalnız bu məbləğ, başqa şəxslərin ona olan borcu hesab olunur.

Yuxarıdakı izahatdan şəxsə verilən məbləğlərin borcun ödənilməsi və ya kredit üçün olması aydın olmalıdır. Nümunə olaraq, bu fəslin sonunda qeyd olunan cədvələ müraciət edə bilərsiniz.

Qərzül-həsənə üzvlərinin müəyyən etdikləri şərtlərə riayət etmək

Məsələ 1529: Fondun müdiri “üzvlərin vəkili” olduğundan onun üzvlərindən aldığı məbləğlərdən yalnız qanun çərçivəsində istifadə etməsi lazımdır. Ona görə də, üzvlərin razılığı olmadan pulu onun istiqamətindən başqa yöndə kiməsə borc vermək və ya başqa istiqamətə xərcləmək olmaz.

¹³²⁷ - Bəzi hallarda, qeyd olunan şərt, pul vəsaitlərinin ödənilməsi və alınması keyfiyyətinə və borcalanın növbəsinə görə fərqli şəkildə nəzərdən keçirilir. Məsələn, hər dəfə 2 min tümən borc verilən fondun 20 üzvü varsa və hər görüşdə hər adamdan 100 manat alınarsa, adı lotereya ilə çəkilən şəxs (məsələn, Hüseyn) onuncu şəxsdirsə, əslində 900 manat məbləğində yığılan pul, doqquz nəfərin Hüseynəndən əvvəl borc götürdüyü kreditlərin qaytarılmasıdır və fondun müdiri həmin məbləği onun (Hüseynin) müvəkkili olaraq, borcunu onlardan qəbul edir. Onu aldıqdan sonra isə Hüseynin mülkiyyətinə keçirir. 100 manat eyni məclisdə ondan alınan Hüseynin öz puludur, əlavə min manat isə Hüseynə digər üzvlərdən borc verilmiş puldur.

Bu izahatla, əgər Hüseynə min manat borc verildikdə, Hüseynin öz pulunun yüz manatını ki, məsələn, eyni iclasda başqalarından və ya Hüseynin özündən alınıb, son tarixə qədər fondda qalması şərtləndirilərək, qeyd olunan məbləğ döndürülür. Onunla digər üzvlərə, məsələn, borc verilsə, bu da sələmçilik sayılır.

¹³²⁸ - Qeyd olunan cədvəl bu fəslin sonunda verilmişdir.

Məsələ 1530: Əgər fondun müdiri, üzvlərin adından, kredit verdiyi zaman borc alan şəxsə, sələm sayılmayacaq şəkildə müəyyən bir istehlak şərti qoysa, məsələn, verilmiş məbləğlə özünə məişət texnikası almasını şərt etsə, buna uyğun əməl etmək lazımdır.

Kredit verilməsinin püşk və bunun kimi yollarla razılaşdırılması

Məsələ 1531: Əgər püşkatma üzvlərindən birinin adına çıxarsa, bu onun şəriət baxımından haqq sahibi olmasına dəlalət etmir və borcun müəyyən şəxsə verilməsi, hətta püşkatmadan sonra da, üzvlərin razılığı əsasında həyata keçirilir.¹³²⁹

Üzvlərin, davamlı olaraq üzvlükdə qalmasının məcburi olmaması

Məsələ 1532: O vaxta qədər borc almamış şəxslər üçün fond da üzvlüyün davamlılığı vacib deyil və qeyd olunan fəaliyyətdən geri çəkilmə bilirlər.

Odur ki, püşkdə adı çıxmayan şəxs, fondun üzvlüyündən çıxıb kredit götürmək istəməsə və həmin vaxta qədər verdiyi məbləğləri əvəzedici şəxsdən almaq istəsə, fondun müdirinin yanına gedib fondun nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlərdən aldığı etibarnamə ilə onu borc verdiyi məbləği almaq üçün əvəzedici şəxsə həvalə etməlidir.

Həvalə həyata keçirməklə və onu əvəzedici şəxsin qəbul etməsi ilə, o, pulu geri istəyən şəxsə borclu olur və əvvəlki kredit alanlara qarşı isə tələb-kara çevrilir və bu yolla kredit püşkatmasında iştirak edir.¹³³⁰

Üzvlərə qərzül-həsənə kreditinin verilməsi və onun geri ödəniş yolları haqda nümunə cədvəl

* İkinci növ qərzül-həsənə fondlarına aid olan növbəti səhifəsindəki nümunə cədvəldə, növbəsi çatan şəxsə ödənilən məbləğlərin adı və həmçinin ondan sonrakı iclaslarda alınan məbləğlər ətrafı şəkildə göstərilmişdir. Şəxsin növbəsi püşkatma və ya başqa şəkildə müəyyən edilə bilər.

* Nümunə kimi təqdim olunan bu cədvəldə, fondun üzvləri 20 nəfərdir və hər seansda hər adamdan alınan pul məbləği 100 manat, püşkdə adı çıxan şəxsə verilən pul məbləği isə 2000 manatdır.

¹³²⁹ - Təbii ki, əgər üzvlər fondun nizamnaməsinə uyğun olaraq, sələm sayılmayacağı şəkildə bir-birlərinə borc verəcəyinə söz veriblərsə, vacib ehtiyata ("təklifi hökm") əsasən əhdinə əməl etməli və vəfasızlıq etməməlidirlər. Amma istənilən halda, fondun rəhbəri üzvlərin icazəsi olmadan və ya müvəkkil təyin edilmədən pulları digər üzvlərə borc verə bilməz.

¹³³⁰ - Qeyd etmək lazımdır ki, həvalə əvəzinə aşağıdakı iki üsuldən da istifadə etmək olar:

a. Məsələnə ,gər qərzül-həsənədən geri çəkilən şəxsin adı "Əli" və əonua vəz edən şəxsin adı "Hüseyn"dirsə, əfond müdiri Hüseynəndə linin o vaxta qədər ödədiyi məbləğəbəbəbər olan məbləği, qərzül-həsənə əolaraq alır. Beləliklə, ə borc verən, Hüseyn və əborc alanlar isə, əo vaxta qədərƏ lidən borc götürüb ona borclu qalanlardır. Fondun müdiri, yuxarıda qeyd olunan üzvlərə) vvellərƏ lidən borc alanlar (üçün borcu götürüb qəbul etdikdən sonra, fondun əsasnaməsinə əgər əonlardan ald ığietibarnamə əil əonlarınƏ liy əolan borcunu ödəməlidir.

b. Fondun müdiri qərzül-həsənədən geri çəkilən şəxsin müvəkkili kimi çıxış edir, onun fond üzvlərindən tələb etdiyi məbləği, əvəzedici şəxsin əhdəsindəki eyni məbləğlə razılaşdırır və bu razılaşma aparılmaqla onun tələbi həmin əvəzedici şəxsə ötürülür. Bununla da o, üzvlərdən tələbkəbər olur və fondun rəhbəri əvəzedici üzvdən alınan məbləği ayrılmış şəxsə ödəyir.

Qeyd edək ki, bu fondda hər bir üzvün, həm kredit almış, həm də hələ kredit almamış şəxslərin, hər iclasda sabit məbləğdə 100 manat ödəyəcəyi fərz edilib. (Cədvəl növbəti səhifədədir.)

Üzvlərə verilən qərzül-həsənə cədvəlinin nümunəsi və onun ödənilməsinin keyfiyyəti

Sıra	Şəxsin aldığı toplam məbləğ	Şəxsin öz malı (həmin püşkatma məclisində toplanan məbləğ)	Əvvəlki şəxslərin ona borclu olduğu məbləğ	Başqalarının ona borclu olduğu məbləğ
1-ci şəxs	2 min manat	100 manat	-----	1900 manat
2-ci şəxs	2 min manat	100 manat	100 manat	1800 manat
3-cü şəxs	2 min manat	100 manat	200 manat	1700 manat
4-cü şəxs	2 min manat	100 manat	300 manat	1600 manat
5-ci şəxs	2 min manat	100 manat	400 manat	1500 manat
6-cı şəxs	2 min manat	100 manat	500 manat	1400 manat
7-ci şəxs	2 min manat	100 manat	600 manat	1300 manat
8-ci şəxs	2 min manat	100 manat	700 manat	1200 manat
9-cu şəxs	2 min manat	100 manat	800 manat	1100 manat
10-cu şəxs	2 min manat	100 manat	900 manat	1000 manat
11-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1000 manat	900 manat
12-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1100 manat	800 manat
13-cü şəxs	2 min manat	100 manat	1200 manat	700 manat
14-cü şəxs	2 min manat	100 manat	1300 manat	600 manat

15-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1400 manat	500 manat
16-cı şəxs	2 min manat	100 manat	1500 manat	400 manat
17-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1600 manat	300 manat
18-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1700 manat	200 manat
19-cu şəxs	2 min manat	100 manat	1800 manat	100 manat
20-ci şəxs	2 min manat	100 manat	1900 manat	-----

Ribadan (sələmçilikdən) xilas olmağın həll yolları

Sələmin bütün növlərindən xilas olmağın bir sıra yolları mövcuddur ki, bu fəsildə izah ediləcəkdir.

İmam Baqir (ə) bir hədisdə buyurur:

نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ

“Ən gözəl şey haramdan halala qaçmaqdır”.¹³³¹

Ödənişi gecikdirmə zamanı sələmçilikdən xilas olma metodları

Birinci yol: Müsalihə (sülh)

Məsələ 1533: Üçüncü cild, Alqı-satqı fəslində (sələm mövzusunda), qeyd olunduğu kimi, şəxs ətməə məhsullarını nişyə satsa və alıcı ilə şərt qoysa ki, əgər borcunu təyin edilmiş zamandan gec ödəsə, müəyyən məbləği ona təqdim etməlidir, bu ödənişi gecikdirmək şərti və sələmçilik sayılır.

¹³³¹ - Təhziib əl-əhkam, 7-ci cild, Ticarət kitabı, 8-ci fəsil, səh. 104, 51-ci hədis.

Bu məqsədə çatmaq üçün satıcı alqı-satqıdan öncə alıcı ilə ayrı bir müsalihə (razılaşma) müqaviləsi bağlaya bilər ki, aşağıda onun izahını təqdim edirik:

Əvvəlcə satıcı ödənişin gecikdirilməsi üçün ehtimal verilən ən son zamanı təyin edir. Bunu əmtəənin qiymətində nəzərə alır. Ödənişin gecikdirilməsini nəzərə alaraq, iki tərəfin razılaşması əsasında müəyyən əlavə məbləği təyin edir. Sonra hər iki tərəf ümumi öhdəlik (külli fil zimmə) olaraq müsalihəni (razılaşmanı) həyata keçirirlər.

Məsələn, sonradan icra ediləcək nisyə alqı-satqıda təqdim olunacaq malın pulunu ödəməyin tarixi 21 marta və bu ödənişi gecikdirməyin maksimum tarixi 6 ay sonraya təyin edilərsə, razılaşdırılmış məbləğ 3 min manat olduğu təqdirdə müsalihə olan alıcı, mütəsəlihə olan satıcıya deyir: “Bu müsalihədə, razılaşdığımız nisyə alqı-satqını həyata keçirməyiniz qarşılığında 3 min manatı sizə ödəməyi öhdəmə götürürəm. Bu şərtlə ki, sizin müvəkkiliniz olaraq alınan malların qiymətini təyin edilmiş vaxtda (21 martda) ödədiyim zaman, müsalihə etdiyimiz (razılaşdığımız) 3 min manat ödəməyi öhdəmədən götürüm. Həmçinin sizin vəkiliyiniz olaraq, alınan malın ödənişini gecikdirdiyim zaman isə öhdəliyimdən borcun silinməsi üçün cədvəldəki gecikdirmə müddətinə əsasən tənzimlənmiş məbləğə uyğun ödəniş edirəm. Müsalihənin (razılaşmanın) qalan ödənişini də cədvəldə təyin olunmuş tarixlərə əsasən sizə ödəyirəm.”

Sonra satıcı mütəsəlihə olaraq deyir: “Mən qeyd olunan müsalihəni (razılaşmanı) onun şərti ilə birgə qəbul etdim.”¹³³²

Qeyd etmək lazımdır ki, bu üsul təkcə nisyə alqı-satqı üçün deyil, borcdan başqa islami əqdlərdə (müqavilələrdə) də qeyd olunan izahla ondan istifadə etmək olar.

Müsalihə haqda nümunə cədvəl

Nisyə alverin ödəniş tarixi	Şəxsin öhdəliyindən xaric etdiyi (gecikdirmə qarşılığında razılaşma əvəzi) borcun məbləği	Şəxsin öhdəliyindəki (gecikdirmə qarşılığında razılaşma əvəzi) borcun məbləği
Mart	Tam 3 min manat	0
Aprel	2500 manat	500 manat
İyun	2000 manat	1000 manat

¹³³² - Bu müsalihə (razılaşma) nisyə alqı-satqının icrasından və alıcının borclu olmasından öncə həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, tərəflər ilkin razılaşma ilə nisyə alqı-satqının məbləğinin bir hissəsini cədvəldə qeyd olunmuş tarixlərdə ödəsin və ödəniləcək məbləğin miqdarına, onun ödənilmə tarixinə əsasən, müvəkkil olaraq müsalihəyə (razılaşmaya) uyğun borcu öz öhdəsindən xaric etsin.

Həmçinin, qeyd olunan müsalihədə məbləğin ödənilməsi ilə əlaqədar xırdalıqların aydınlaşması üçün ölçü, tərəflərin ilkin razılaşmasıdır. Məsələn, nisyə alqı-satqının məbləğinin ödənilməsi cədvəldə qeyd olunan iki tarix arasında icra olunsaydı, məsələn, ayın 10 u ödənsə, şəxs qalan 20 gün üçün borclu sayılır yoxsa yox? Həmin müddətdəki borcu öz öhdəliyindən xaric edə bilərmi? Belə məsələləri alqı-satqının əvvəlində müəyyən etməlidirlər.

İyul	1500 manat	1500 manat
Avqust	1000 manat	2000 manat
Sentyabr	500 manat	2500 manat
Oktyabr	0	3000 manat

Məsələ 1534: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan həll yolu bank güzəştli imkanları (qərzül-həsənədən başqa)¹³³³ ilə bağlı məsələlərdə də istifadə oluna bilər. Belə ki, bank ekspert araşdırmaları ilə ərizəçinin borcunun maksimum gecikməsinin tarixini təyin edib (borcun məhkəmə orqanları vasitəsilə tələb olunacağı zamana qədər) banka olan borcun belə bir gecikmə üçün çəkindirici və ədalətli olan mütənasib məbləği hesablasın.¹³³⁴

Bundan sonra, ərizəçi kredit müqaviləsi bağlamazdan əvvəl, bankla müsalihə edərək öhdəsinə qoyulmuş müəyyən məbləği bankla razılaşdırır. Ardınca, bunun qarşılığında bank sələm olmayan güzəştli imkanların ona təqdim edilməsi haqda onunla müqavilə bağlayır. Bir şərtlə ki, hesablaşma zamanı, müştəri tərəfindən borcun (kreditin) hissəsinin ödənilmə müddətinə uyğun şəkildə hər bir hissəsinin təyin edilmiş vaxtda ödənilməsinə əsasən, bank müsalihə əsasında müştərinin öhdəsində qoyulan borcun hamısını və ya bir hissəsini bağışlasın.

Bank müsalihə və güzəştli imkanlar tələbilə müraciət edən şəxsə, bu borcun bağışlanması və silinməsinin həyata keçirilməsi üçün onu müvəkkil təyin edərək etibarnamə verə bilər.

Odur ki, hər bir gecikdirilmiş taksiti alarkən, bank qeyd olunan taksit məbləğini almaqla yanaşı, müsalihə olunmuş (razılaşdırılmış) borcun bir hissəsini də ala bilər.¹³³⁵

¹³³³ - Qərzül-həsənədə vacib ehtiyata görə bu üsuldən istifadə etmək olmaz.

¹³³⁴ - Qeyd etmək lazımdır ki, müsalihə (razılaşma) ödənişinin məbləği və keyfiyyəti elə tərtib edilməlidir ki, o, ədalət və insafdan kənara çıxmasın və banka güzəştli imkanlardan ötrü müraciət edən şəxs üçün (borcu gecikdirməkdən) çəkindirici olsun, banklar üçün əlavə gəlir mənbəyinə çevrilməsin.

¹³³⁵ - Təbii ki, bu həll yolundan bir növ borc müqaviləsində də istifadə oluna bilər. Belə ki, kredit tələb edən şəxs ilə müqavilə bağlanmazdan əvvəl, bu müsalihə (razılaşma) zəminlə (borcalandan başqa üçüncü şəxslə) bağlanır. Məsələn, zəmin sözügedən məbləğin ödənilməsinə öz öhdəsinə alır. O borcu alan şəxsi, banka yönəldir ki, sələm olmayan borc (kredit) ona verilsin. Bir şərtlə ki, hesablaşma zamanı, müştəri tərəfindən borcun (kreditin) hissəsinin ödənilmə müddətinə uyğun şəkildə hər bir hissəsinin təyin edilmiş vaxtda ödənilməsinə əsasən, bank müsalihə əsasında müştərinin öhdəsində qoyulan borcun hamısını və ya bir hissəsini bağışlasın. Həmçinin, zəmin (gecidirmək qarşısında) çəkindirici vasitəyə malik olmaq və borc alanın kredit taksitlərinin ödənilməsinə gecikdirmək üçün mümkün sui-istifadəsinin qarşısını almaq məqsədilə, banka kredit üçün müraciət edən şəxsə eyni müsalihəni icra edə bilər.

İkinci yol: İslami əqdlərdə (borcdan başqa) faiz dərəcəsinin artırılması

Məsələ 1535: Əgər şəxs malı kreditlə satarsa, nisyə satışda pulun ödənilməsində gecikmə ehtimalı olan vaxtın miqdarını nəzərə alaraq qiyməti artırma bilər və alıcı alqı-satqı zamanı şərt qoyur ki, o, vaxtında kredit borcunu ödəsə, əlavə olaraq öhdəsində olan borc məbləğini ödəmək öhdəliyini yerinə yetirmiş sayılır.

Bu məqsədlə, 1533-cü məsələdəki birinci həll yolunda qərarlaşan cədvələ oxşar cədvəl hazırlana bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd olunan üsul borc (kredit) əməliyyatına xas deyil və ondan başqa (qeyri-kredit) müqavilələrində də istifadə oluna bilər.¹³³⁶

Məsələ 1536: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan həll yolu, bank güzəştli imkanları (Qərzül-həsənə istisna edilməklə) sahəsində də istifadə oluna bilər.¹³³⁷

Elə bir şəkildə ki, bank mübadilə müqavilələrinin faiz dərəcəsinə və tərəfdaşlıq müqavilələrinin mənfəət payını vəsait üçün müraciət edən şəxsin bank taksitlərinin ödənilməsində maksimum gecikmə müddətini nəzərə almaqla artırma bilsin.¹³³⁸

Daha sonra müqavilədə öhdəlik götürülməlidir ki,¹³³⁹ əgər müştəri qeyd olunan hissələri vaxtında ödəyirsə, bank mübadilə müqavilələrindəki əlavə mənfəət payını müştərinin xeyrinə onun öhdəliyindən götürəcək və ortaqlıq əqdlərində (müqavilələrində) sülh (razılaşma) və ya bağışlama adıyla mənfəət payına təmənnasız olaraq onu sahibləndirəcək.

Bank müsaliyə və güzəştli imkanlar tələbilə müraciət edən şəxsə, bu borcun bağışlanması və silinməsinin həyata keçirilməsi üçün onu müvəkkil təyin edərək etibarnamə verə bilər.

Üçüncü yol: Mübadilə əqdlərində (müqavilələrində), müqavilə müddətinin uzadılması

Məsələ 1537: Əgər bir şəxs malını nisyə satarsa, alqı-satqının faizini nəzərə almaqla kredit əməliyyatının vaxtını¹³⁴⁰ artırma bilər və alıcı da alqı-satqı zamanı müvəkkil olmasını şərt qoya bilər ki, bununla da, borcunu vaxtından əvvəl ödəsə, qalan müddətə aid olan faiz mənfəətinin müəyyən hissəsini ödəmək öhdəliyini ləğv etsin.

¹³³⁶ - Bu sahədə daha geniş izahı növbəti məsələdə başa düşmək olar.

¹³³⁷ - Qərzül-həsənə məsələsində vacib ehtiyata görə bu üsuldən istifadə etmək olmaz.

¹³³⁸ - Mübadilə müqavilələri, məsələn; taksitlə alqı-satqı, murabihə, sələf əməliyyatları, mülkiyyət şərti ilə icarə, borc alışı kimi. Şəriklilik müqavilələri, məsələn; mədəni şəriklilik, hüquqi şəriklilik, müzaribə, muzariə, musaqat kimi.

¹³³⁹ - Cüalə iqadan hesab olunduğuna və onun əsnasında olan şərtin yerinə yetirilməsi vacib olmadığına görə, sözügedən şərti müsaliyə (razılaşma) kimi başqa bir əqdin əsnasında qeyd olunan formada istifadə etmək mümkündür.

¹³⁴⁰ - Qiymətin ödənilməsində gecikmə ehtimalının miqdarını nəzərə alaraq.

Bağışlanması və silinməsi mümkün olan mənfəət miqdarını təyin etmək üçün 1533 nömrəli məsələnin birinci həll cədvəlinə bənzər bir cədvəl qurmaq olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd olunan üsul borc (kredit) əməliyyatına xas deyil və ondan digər (qeyri-kredit) müqavilələrində də istifadə oluna bilər.

Məsələ 1538: Keçən məsələdə qeyd olunan həll yolu, bankda ümumi olan mübadilə müqavilələrində də istifadə oluna bilər.¹³⁴¹

Elə bir şəkildə ki, bank müqavilənin müddətini onun sabit faizi baxımından artır və borcunun tam və ya bir hissəsini vaxtından əvvəl ödədiyi halda, nağd ödəniş və hissə-hissə (kreditlə) ödənişin qiymət fərqinə görə endirim edəcəyini və bankın həmin məbləği onun öhdəsindən götürəcəyini müqaviləyə (əqdə) uyğun olaraq şərt¹³⁴² qoya bilər.

Bank bu bağışlanma və bağışlanma üçün müraciət edən şəxsə etibarnamə verə bilər.

Bank güzəştli imkanlar tələbilə müraciət edən şəxsə, bu borcun bağışlanması və silinməsinin həyata keçirilməsi üçün onu müvəkkil təyin edərək etibarnamə verə bilər.

Dördüncü yol: Əvvəlki alqı-satqının ləğvi və yeni alqı-satqının bağlanması

Məsələ 1539: Əgər bir şəxs malı nisyə satarsa və alıcı ödəmə vaxtı çatdıqda borcunu ödəməsə, satıcı alqı-satqını ləğv edə bilər, alqı-satqı ləğv edildikdən sonra isə mal mövcud olduqda, tərəflər razılaşdıqları təqdirdə yeni nisyə alqı-satqısını daha yüksək qiymətə bağlaya bilərlər.¹³⁴³

Gecikmənin (vurduğu zərərin) islah edilməsi üçün bir sıra başqa həll yollarının araşdırılması

Əlavə ödənişli (muhabati əqdi) müqavilə əsasında borcun gecikdirilməsini şərt etmək

Məsələ 1540: Bəzi böyük fəqihlər demişlər: Əgər borclu öz borcunun müddətinin uzadılmasını istəsə, borc verənin razılığı ilə məhsulu ondan faktiki qiymətindən 20% baha məbləğə ala bilər.¹³⁴⁴ Belə ki, qiymət artımı, gecikdirilmə məbləğinə¹³⁴⁵ bərabər olmuş olsun

¹³⁴¹ - Keçən haşiyədə, mübadilə müqavilələrinə bir sıra nümunələr qeyd edildi.

¹³⁴² - Cüalə iqadan hesab olunduğuna və onun əsnasında olan şərtin yerinə yetirilməsi vacib olmadığına görə, sözügedən şərti müsaliyə (razılaşma) kimi başqa bir əqdin əsnasında qeyd olunan formada istifadə etmək mümkündür.

¹³⁴³ - Mal israf edildiyi və ya məhv edildiyi və ya başqa şəxsə təhvil verildiyi halda, oxşar obyektlərdə oxşarını, qiymətli əşyalara münasibətdə isə qiymətini alıcıdan tələb edəcəkdir. Bu tələbin satılması, “borcun satılması” hallarından biridir. Bu, üçüncü cildin “Borc” fəslində, “Borcun satılması” mövzusunda qeyd edilmişdir.

¹³⁴⁴ - Bu müqavilə növü “muhabati müqavilə” adlanır.

¹³⁴⁵ - Yaxud tələbkara məhsulu real qiymətindən aşağı qiymətə, məsələn, 20% ucuz satır ki, endirimin məbləği borcun gecikdirilməsi üçün nəzərdə tutulan məbləğə bərabər olsun.

və alqı-satqı əsnasında tələbkara tələb etdiyi məbləği müəyyən müddətə (məsələn, üç ay) tələb etməməsini şərt qoysun.

Amma bu məsələ məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu yoldan istifadə edilməməlidir.

Məsələ 1541: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan hökm, borcun vaxtını uzatmaq şərti ilə hədiyyə, eləcə də sülh və muhabati (əlavə ödənişli) icarədə səhihdir.

Odur ki, əgər borclu bir mali tələbkara bağışlasa və ya pulsuz razılaşsa və eyni zamanda tələbkarın ondan tələb etdiyi borcun müəyyən müddət ərzində tələb etməməsini şərt qoyarsa, məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu yoldan istifadə edilməməlidir.

Eyni şəkildə, kirayə verən (icarə verən) kirada oturan şəxsə, evin depozit və icarə müddətinin uzadılması haqqında yeni müqavilə bağlayır. Bu zaman, evi ona adi kirayə haqqından aşağı qiymətə kirayəyə verir. Amma bunun üçün bir şərti var: kirayə götürən şəxsə ona verdiyi depoziti (əvvəlki ildə verilmiş qərzül-həsənəni) daha bir il tələb etməməlidir. Amma bu məsələ məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu yoldan istifadə edilməməlidir.¹³⁴⁶

Məsələ 1542: 1540 və 1541-ci məsələlərdə qeyd olunan halların, zimni və ya binayi şərt şəklində¹³⁴⁷ olsa belə şərt edilmədən, tərəflərin razılaşması əsasında yerinə yetirildiyi fərz edildiyi təqdirdə, heç bir işkalı yoxdur.

Məsələn, borcunun vaxtı çatanda borcunu ödəmək imkanı olmayan, lakin borclu olduğu şəxsdən cins və mal almağa ehtiyacı olan borclunun, səbir edib heç bir şərt ortaya qoymadan və güzəşt məqsədilə borc vaxtını uzadan tələbkara, yaxşılığının müqabilində yaxşılıq etməsi, öz razılığı ilə və heç bir məcburiyyət olmadan müəyyən məbləği bağışlaması və ya təmənnəsiz şəkildə razılıq (sülh) əsasında onu verməsi və ya ondan daha baha qiymətə, yüksək məbləğə yeni əşya almasının eybi yoxdur.

Gecikdirmə şərtinin borclu tərəfindən qəbul edilməməsi

Məsələ 1543: Bəzi böyük fəqihlər demişlər: “Əgər bankın verdiyi kredit (borc) və ya güzəştli vəsaitlər (məsələn, hissə-hissə ödəniş əsasında mal satmaq kimi) gecikdirmə zamanı sələm şərtini ehtiva edərsə, şəxs borc və ya güzəştli vəsaitlər müqaviləsi prinsipini qəbul edə bilər, lakin haram və batil sayılan gecikdirmə zamanı sələm şərtini qəbul etməz və bu halda verilən borc və ya güzəştli vəsaitlər səhihdir və şəxs haram iş etməmişdir. Təbii ki, bankın gecikdirmə zamanı sələm şərtinə əsasən ödəniş alması şəriət baxımından səhih deyil, lakin onu ödəməkdən başqa yolu olmayan şəxsə buna icazə verilir.”

Amma bu üsul tələb və qəbul arasında uyğunsuzluq¹³⁴⁸ səbəbindən düzgün deyil.

¹³⁴⁶ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu məsələ vacib ehtiyata görə olduğu üçün digər cameüş-şərait müctəhidlərə daha ələm olma şərtini nəzərə almaqla müraciət etmək olar.

¹³⁴⁷ - Şərtin növlərinin izahı üçüncü cildin 302-ci məsələsində qeyd edilmişdir.

¹³⁴⁸ - Tələb və qəbulun uyğunluğu, alqı-satqı və müqavilələrin (əqdlərin) etibarlılığının (səhihliyinin) ümumi şərtlərindən biridir. Bu məsələnin izahı üçüncü cildin 98 və 99-cu məsələlərində qeyd edilmişdir.

Qeyd edək ki, sözügedən bank dövlət və ya müştərək hesab olunarsa, bir şəxs 1453 və 1466-cı məsələlərinə uyğun olaraq kreditlər və ya güzəştli vəsaitləri gecikdirmə zamanı sələm şərtinə əsasən də ala bilər.

Borcdə sələmdən azad olmağın yolları

Birinci yol: Daha artıq hədiyyə almaq müqabilində hədiyyə vermək

Məsələ 1544: Əgər bir şəxs başqasına müəyyən məbləği bağışlayıb həmin şəxsdən müəyyən bir tarixdə ona bəlli miqdarda daha çox məbləği hədiyyə etməsini və artıq sədəqə verməsini şərt qoysa və həmin şəxs şərti hədiyyəni qəbul edib deyilən məbləği alsə, işkalı yoxdur.¹³⁴⁹

İkinci yol: Daha artıq məbləği sülh etmək şərti ilə, müsaliyə etmək

Məsələ 1545: Əgər bir şəxs müəyyən məbləği¹³⁵⁰ başqa bir şəxsə təmənnəsiz şəkildə müsaliyə etsə (razılaşma yolu ilə versə), bu şərtlə ki, qarşı tərəf müddət təyin etməklə, onun verdiyindən daha çox miqdarda müəyyən məbləği təmənnəsiz şəkildə ona müsaliyə edərək ödəməsini öhdəsinə alsə, işkalı yoxdur.

Üçüncü yol: “Eynə” alqı-satqısı (malı baha satdığı şəxsdən ucuz almaq)

Eynə alqı-satqısı iki əməliyyatdan nağd və kreditdən ibarət olan müqavilədir ki, bu müqavilədə əşyanın özü satıcıya qaytarılır.

Məsələn, bir fiziki və ya hüquqi şəxs, bank və ya kredit maliyyə təşkilatı kredit tələb edən şəxsə, müəyyən bir müddətlə nisyə şəklində, 12 min manat məbləğində müəyyən bir məhsul satır. Sonra həmin malı ondan daha aşağı məbləğə, məsələn, 10 min manata nağd alır.

Yaxud kredit tələb edən şəxsdən 10 min manatlıq məhsulu nağd şəkildə alır, sonra eyni məhsulu daha yüksək məbləğə, məsələn, 12 min manata kreditlə ona satır.¹³⁵¹

Məsələ 1546: Üçüncü cildin 230-cu məsələsində qeyd olunan əqd (eynə alqı-satqısı), əgər birinci satışda ikinci satışın həyata keçirilməsi şərt olaraq nəzərdə tutulursa, binayi

¹³⁴⁹ - Baxmayaraq ki, yuxarıda qeyd olunan müqavilə artıq ödəniş etmək şərtlə borc vermək müqaviləsi ilə nəticə baxımından eyni olsa da, “hədiyyədə” qeyd olunan mülkiyyətə keçirmə (təqdim etmə) pulsuzdur və hədiyyə alana öhdəçilik qoymur və onun əsnasında başqa hədiyyənin verilməsini şərt etməyin işkalı yoxdur. Halbuki, borcdə malın borc alanın mülkiyyətinə verilməsi zəmanət öhdəçiliyi şəklindədir və o bunun qarşısında öhdəlik daşıyır və onun əsnasında artıq ödəmənin şərt olunması – hədiyyə belə olsa – sələm sayılır.

¹³⁵⁰ - Həmin müəyyən edilmiş məbləğ, hazırda mövcud olan mal və ya ümumi şəkildə öhdəsinə aldığı məbləğ (külli fil zimmə) ola bilər.

¹³⁵¹ - Üçüncü cildin 230-cu məsələsində “Eynə alqı-satqısı” haqqında daha geniş izahat verilmişdir.

şərt¹³⁵² olsa belə, düzgün (səhih) deyil və hər iki əqd (alqı-satqı) etibarsızdır (batildir). Məsələn, alqı-satqıdan öncə həmin məsələ müzakirə olunur və alqı-satqı ona əsasən həyata keçirilir.¹³⁵³ Amma belə bir şərt qoyulmasa, eybi (işkalı) yoxdur.

Buna görə də, məsələn, bank məhsulu müəyyən müddətə nisyə satarsa və alıcını sərbəst buraxıb onu yenidən banka nağd şəkildə alış qiymətindən aşağı qiymətə satacağını şərt qoymazsa, belə ki, alıcı öz malını istədiyi şəxsə satmaqda tam azaddırsa və eynilə alıcı da bankla şərt qoymasa ki, bank onu yenidən ondan alış qiymətindən aşağı qiymətə nağd alsın və bank tamamilə satılan əşyanı alıb almamaqda sərbəst olsa və bu halda alıcı tərəflər arasında dostluq və razılaşma ilə həmin malı banka nağd şəkildə satmağa razı olarsa, bunu etmək sələmdən azad olmaq olsa belə, bu cür alqı-satqının heç bir işkalı yoxdur.¹³⁵⁴

Məsələ 1547: Qeyri-şərtsiz eynə alqı-satqısı da nağd çeklərin səhih sayılması üçün həll yolu hesab olunur.

Məsələn, bir şəxsin 6 ay sonrakı tarixə malik olan 20 min manatlıq çeki vardır və başqa bir şəxs onu 18 min manata nağd almağa hazırdır, bu işi sələmçilikdən qurtarmaq üçün aşağıdakı iki yoldan birini icra edə bilər:

a. “Birinci alqı-satqını nağd əməliyyatla həyata keçirmək və ikinci alqı-satqını isə şərtsiz nisyə (kredit) əməliyyatı ilə aparmaq mümkündür.”

Çek satıcısı adı çəkilən şəxsə 18 min manat nağd şəkildə əmtəə (nəqliyyat vasitəsini və ya evinin ümumi müşa formasında olan 18 min manat edən bir hissəsini) satıb sonra həmin malı ondan 20 min manat məbləğində aylıq kreditlə borca alaraq çeki adıçəkilən şəxsə təhvil verməklə edə bilər.

Təbii ki, birinci kredit əməliyyatının kənarında, ikinci kredit əməliyyatı da şərt olmamalıdır ki, bu barədə ötən məsələdə izahat verilmişdir.

b. “Birinci alqı-satqını nisyə əməliyyatla həyata keçirmək və ikinci alqı-satqının isə şərtsiz nağd (kredit) əməliyyatı ilə aparmaq mümkündür.”

Adı çəkilən şəxs, çek sahibinə altı aylıq kreditlə (nisyə) 20 min manatlıq əmtəəni (18 min manatlıq avtomobil kimi) satıb çeki ondan ala, sonra həmin məhsulu çek sahibindən 18 min manata ala bilər. Təbii ki, birinci nisyə (kredit) əməliyyatı əsnasında, ikinci nağd əməliyyatın icrası da şərt olmamalıdır ki, bu barədə ötən məsələdə izahat verilmişdir.

Dördüncü yol: Nağd və nisyənin tərkibli alqı-satqısı

Məsələ 1548: Məbləği və müddəti müəyyən olan kredit əməliyyatları üzrə faiz və gəlirin halal olduğunu nəzərə alsaq, bu üsuldan faiz almaq və ödəmək olar. Elə bir şəkildə ki, investor öz pulunu amilin (pulu işlədənin) sərəncamına versin və o da, kommersiya mallarının alışı, satışı və alqı-satqısında investorun vəkili kimi çıxış etsin. Etibarnaməyə əsasən, amil kapital sahibi üçün istədiyi malı nağd şəkildə alır, sonra isə müəyyən mənfəət

¹³⁵² - Binaı şərt müqavilənin əsaslandığı şərtidir. Bu şərt, müqavilənin mətnində qeyd olunmayan, lakin tərəflərin ona əsasən müqavilə bağladıkları şərtidir. Bu əvvəlki razılaşmaya və ya adi və əqli ürfi baxışa əsaslanı bilər. -Müt.

¹³⁵³ - Şərt növlərinin izahı üçüncü cildin 302-ci məsələsində qeyd edilmişdir.

¹³⁵⁴ - Sözügedən əməliyyatı “Eynə alqı-satqısının şərtsiz güzəştli vəsaitləri” adlandırmaq olar.

də daxil olmaqla, özünə və ya üçüncü şəxsə kreditlə satır. Bu növ müqavilənin nümunəsi aşağıda göstərilmişdir:¹³⁵⁵

Nağd və nisyə etibarnaməsi müqaviləsi

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə kapital sahibi müştəri, amil isə vəkil hesab edilir.

Vəkilin müddəaları:

Kapital sahibi amili aşağıdakı hallarda vəkil təyin etdi və o, təmsilçiliyi qəbul etdi:

Amil, nağd pul və kredit əməliyyatında kapital sahibinin adından vəkilidir ki, kapital sahibi üçün ehtiyac duyduğu malı nağd şəkildə alır, sonra müəyyən faiz və mənfəətlə müəyyən müddət ərzində hissə-hissə ödəməklə, məsələn bir il müddətinə özünə satır. Belə ki, nisyə (kredit) alqı-satqısının faizi, məsələn, hər ayın əvvəlində 12 taksitlə (əsas) alıcıya (kapital sahibinə) ödənilir, əsas kapital və ilkin sərmayəyə bərabər olan qiyməti, sonuncu pul taksitini ödədiyi zaman onunla birgə kapital sahibinə ödənilir.

Vəkil müqaviləsinin əsnasındakı şərtlər

1. Amil qeyd edildiyi şəkildə nağd və kredit əməliyyatını həyata keçirməyi öhdəsinə götürür.
2. Kapital sahibi üçün alınmış malın özü və ya pulu, kredit əməliyyatı həyata keçirilməzdən əvvəl hər hansı bir səbəbdən tələf olsa, amil (icraçı) onu öz əmlakından əvəzsiz ödəməyi və onun eyni bərabərini kapital sahibinə hədiyyə etməyi və ya əvəzsiz şəkildə müsaliyə (razılaşma) ilə ödəniş etməyi öhdəsinə götürür.¹³⁵⁶

Xatırlatmalar

1. Kredit (nisyə) əməliyyatı üzrə faizlərin ödənilməsi gecikdirildikdə, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər kimi borcu gecikdirmə müqabilində sələn şərtləri caiz deyildir və şəriətdə verilməmişdir.
2. Amilin kapital sahibinin müvəkkili kimi fəaliyyəti təmənnasızdır və vəkil (amil) ona həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək üçün vəkil haqqı almaq hüququna malik deyil.
3. Amil kapitaldan nağd və kredit əməliyyatlarında etibarnamənin müddəalarına uyğun olaraq istifadə etməyə borcludur və ondan öz borclarını və bu kimi şeyləri ödəmək, digər gəlirlərdən müqavilə faizlərini ödəmək üçün istifadə etmək caiz deyildir.

¹³⁵⁵ - Bu misalda amil kapital sahibinin adından malı aldıqdan sonra malı onun özünə satır.

¹³⁵⁶ - Əsas kapitalın sığortalanması üçün başqa bir həll yolu da 1553- cü məsələdə qeyd olunub.

4. Tərəflərin razılığı varsa, sərmayəçinin kapitalının amilin kapitalı ilə qarışdırılmasında heç bir problem (işkal) yoxdur və amil (icraçı), investor və icraçının müştərək səhmlərinin nisbəti əsasında əməliyyatların aparılmasına cavabdehdir.

Məsələ 1549: Nağd və nisyənin (kredit) tərkibli alqı-satqı əməliyyatı da, nağd çeklərin səhli sayılması üçün həll yolu hesab olunur.

Məsələn, nağd çeki və ya vekseli (məsələn, növbəti 6 ay üçün 12 min manat məbləğində) daha aşağı məbləğə (məsələn, 10 min manat nağd şəklində) fiziki və ya hüquqi şəxsə, bank və kredit maliyyə təşkilatı kimi güzəşt etmək niyyətində olan şəxs nağd və nisyənin (kredit) tərkibli alqı-satqı əməliyyatını sələmçilikdən azad etmək üçün aşağıdakı iki yoldan birini icra edə bilər:

a) Şəxsin eyni qiymətə (10 min manata) həmin əmtəni almasına ehtiyacı olsun.

Bu halda o, həmin çeki nağd almağa hazır olan şəxsdən və ya bankdan çeki almaq əvəzinə, onu nağd və nisyənin (kredit) tərkibli alqı-satqı əməliyyatını icra etmək üçün müvəkkil təyin etməsini xahiş edə bilər ki, nəticədə, istədiyi malı özünə kreditlə satsın (6 ay müddətinə 12 min manat məbləğində) və alıcı (amil) həmin çeki aldığı əmtəə mallarının qiyməti müqabilində kapital sahibi olan fiziki şəxsə və ya banka versin. Bu halda, nağd çek, nisyə alqı-satqısı tərkibində həqiqi çekə çevriləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda sözügedən halda adıçəkilən şəxs və ya bank malın alış qiymətinin bir hissəsini ödəyirsə, onun hamısını deyil, məsələn, 20 min manatlıq malın alınması üçün onun (çek sahibinin) ixtiyarında cəmi 10 min manat qoyursa və çek sahibi digər 10 min manatı özü verirsə, çek sahibi sözügedən əmtəni ortaqlıq şəklində (şərik kimi) ala bilər. Belə ki, yarısını adı çəkilən şəxsin və ya bankın vəkili kimi alır, digər yarısını özü üçün alır.

Sonra həmin şəxsin və ya bankın adından şərikinin payını özünə borc olaraq (12 min manat məbləğində 6 ay müddətinə) satıb, qeyd olunan çeki həmin şəxsə və ya banka təqdim etsin.

b. Şəxsin mal almağa ehtiyacı yoxdur və borcunu ödəmək niyyətindədir.

Bu halda o, sözügedən şəxsdən və ya çeki nağd şəklində almaq istəyən bankdan, həmin çeki almaq üçün onu müvəkkil təyin etməsini xahiş edə bilər ki, o, təmsilçi ünvanında qızıl (məs. sikkə, istifadə olunmuş və yaxud külçə qızıl) və ya xarici valyutanı (məsələn, avro və ya dinarı) müəyyən məbləğə (məsələn, 10 min manata nağd) müştərisi (fiziki şəxs və ya bank) üçün alsın. Sonra həmin qızılı və ya xarici valyutanı daha yüksək məbləğə (məsələn, 6 ay müddətinə 12 min manata) kreditlə özünə satsın və ardınca malın alış qiymətinin çekini adıçəkilən şəxsə və ya banka versin.

Alınan qızıl və ya valyuta nağd pul hesab olduğundan və alıcı onu cari pula çevirməklə borcunu ödəyə və ya borclu olduğu malı başqa formada ödəməyə razılaşıma aparıb, borcunu ödəmək üçün eyni qızıl və ya valyutanı kreditora ödəyə bildiyindən, belə bir müqavilə ilə niyyətini həyata keçirilmiş olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən **a** və **b** formasında bunlara diqqət etmək lazımdır:

Birincisi: Mal, qızıl və ya valyutanın alınması real olmalıdır və qeyri-ciddi alqı-satqı kifayət deyil.

İkincisi: - Üçüncü cild, 212-ci məsələdə qeyd olunan çəkili malların (məsələn, düyü, işlənmiş qızıl) və ya litrlə ölçülən malların təhvil alınması ilə bağlı hökmlərə əməl edilməlidir.

Beşinci yol: Alqı-satqı müqaviləsi, icarə şərti ilə

Məsələ 1550: Bu həll yolunda, maddi ehtiyacı olan şəxs, əmtəənin və ya başqa bir əşyanın (məsələn, mənzil, mağaza, iş alətləri, nəqliyyat vasitələri və s.) hamısını və ya bir hissəsini maddi ehtiyacını həll etmək istəyən şəxsə müəyyən qiymətə satır.

Satıcı alqı-satqı zamanı, müəyyən bir tarixdə və ya müəyyən müddət ərzində satdığı şeyin qiymətini qaytararsa, alqı-satqını ləğv edib əmtəəni geri ala biləcəyini şərt qoyur, qarşı tərəf də, alıcı qismində sözügedən əməliyyatı qəbul edir.¹³⁵⁷

Daha sonra alıcı, bu yolla qazanc əldə etmək üçün qeyd olunan əmtəəni razılaşdırılmış məbləğ və müddətlə satıcıya icarəyə verir.¹³⁵⁸ Belə bir müqavilə işkalsız və səhihdir.

Məsələn, tutaq ki, Əlinin 100 min manat əlavə pulu var və onu başqasına verib qazanc əldə etmək istəyir, digər tərəfdən bir dükançıya (Hüseynə) də pul lazımdır.

Hüseyn, məsələn, öz dükanından müştərək hissəsini Əliyə 100 min manata sata və şərt edə bilər ki, əgər bir il ərzində alqı-satqı qiymətini (100 min manatı) qaytararsa, alqı-satqını ləğv etmək hüququna sahibdir.

Sonra alıcı (Əli) şəriət qanunlarına uyğun olaraq onun mülkü olan həmin bir hissəni, bir il müddətinə ayda 3 min manata Hüseynə icarəyə verir.

Əli bu yolla 100 min manat verir və tədricən 136 min manata sahib olur.

Altıncı yol: Borcun valyuta satışına çevrilməsi

Məsələ 1551: Sələmdən azad olmağın yollarından biri də borcun satış (bey) alqı-satqısına çevrilməsidir.

Elə bir şəkildə ki, şəxs öz əmlakını borc vermək əvəzinə, xarici valyutanı kreditlə (nisiyə) satır. Belə ki, 500.000 İraq dinarını 4 aylıq kredit olaraq 12 milyon İran tüməninə satmaq və ya 10 milyon İran tüməninə 600.000 İraq dinarına 4 aylıq kredit olaraq satmaq kimi. Ödəniş zamanı caizdir ki, qeyd olunan valyuta əvəzinə rial nağd şəkildə ödənilsin, bu halda borc başqa növdən olacaq və tərəflərin razılığı olarsa bunun heç bir işkalı yoxdur.¹³⁵⁹

Amma bir şəxs, eyni valyutaları kredit (nisiyə) satmaq istəsə, məsələn, 10 milyon tüməni 12 milyon tümənə 4 aylıq kredit şəklində satırsa, hərçənd ki, bu alqı-satqı sələm deyil,

¹³⁵⁷ - Şərti alqı-satqı hökmlərinin təfərrüatları üçüncü cildin 290-dan 294-ə qədər olan məsələlərində qeyd edilmişdir.

¹³⁵⁸ - Alıcı qeyd olunan alqı-satqı zamanı satıcı ilə şərt qoya bilər ki, ondan aldığı əşyanı müəyyən məbləğdə və müddətə icarəyə götürsün.

¹³⁵⁹ - Üçüncü cild, 267-ci məsələyə baxın.

amma bu alqı-satqının səhih olması məhəlli iskaldir və lazımi ehtiyata əsasən sələmlə alqı-satqı edilən kredit (nisyə) sayılır.¹³⁶⁰

Yeddinci yol: Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə

Məsələ 1552: Kredit sələmindən azad olmaq, faiz almaq və ödəmək üçün sadə və əməli müqavilələrdən biri də vəkillik müqaviləsi, cüalədir. Aşağıda bu növ müqavilənin iki nümunəsi verilmişdi:

Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə (1)

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə kapital sahibi müvəkkil və eynilə cail, sərmayəni alan isə vəkil və eyni şəkildə amil sayılır.

Təmsilçilik (müvəkkillik) müqaviləsinin müddəaları, cüalə:

1. Sərmayə sahibi, islami sələmsiz müqavilələrə uyğun olaraq ticarət və digər gəlirli iqtisadi fəaliyyətini həyata keçirmək üçün öz adından amilə vəkalət hüququ verərək onu başqasını vəkil etmək haqqı ilə təmsilçi təyin edir və amil də etibarnaməni qəbul edir.

2. Inventar cail kimi öhdəsinə götürmüşdür ki, əgər sərmayəni alan şəxs amil (icraçı) kimi etibarnamə əsasında, kapitaldan ticarət və ya digər iqtisadi fəaliyyətlərdə istifadə edirsə və müqavilə müddətində mənfəət əldə edilərsə, məbləğ, onun aylıq gəlirindən (faizlə) coul və zəhmət haqqı olaraq amilə verilsin.¹³⁶¹

3. Müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra amil, ödənişini təkmil etmək üçün kapital sahibinə məxsus mövcud sərmayəni müəyyən məbləğlə öz öhdəliyində müsaliyə edib qeyd olunan məbləği sərmayə sahibinin hesabına yatıracaqdır. Amil vəkil olmağı (təmsilçilik səlahiyyətini) qəbul edir.

Müqavilə müddəti:

Müqavilənin müddəti tarixindən bu günə qədərdir.

Vəkil müqaviləsinin şərtləri:

1. Amil hər ay¹³⁶² mənfəət əldə etdiyi halda, kapital sahibinin mənfəət payını müəyyən məbləğdə (məsələn, min manat) nağd pulla öz öhdəliyində müsaliyə edir, sonra həmin məbləği investorun bank hesabına, məsələn, köçürür.

¹³⁶⁰ - Üçüncü cildin 42 və 268-ci məsələlərində bu haqda daha geniş izah verilmişdir.

¹³⁶¹ - Buna görə də, mənfəət yoxdursa, amilin zəhmət haqqı (coul) almaq hüququ olmayacaq.

¹³⁶² - İnvestorun payının gəlir məbləğinin miqdarı məlum olsa da, olmasa da.

Əgər aylıq qazanc əldə etməzsə, qeyd olunan məbləği (bir milyon түmән) ona hədiyyə kimi və ya əvəzsiz sülh (razılaşma) şəklində təqdim edir.

(Yaxud amil hər ay investora təxmini ilkin ödəniş şəklində müəyyən məbləğ, məsələn, min manat ödəməyi öhdəsinə götürür və sonunda hesablaşma (mühasibə) zamanı, tərəflərin razılığı ilə təxmini ilkin ödəniş məbləğini onun səhmiyyəsinin faktiki mənfəəti ilə müsaliyə edilir (razılaşdırılır) və ya investorun payının mənfəəti çox olarsa, onu kapital sahibinə ödəyir və mənfəət əldə edilmədikdə, investor, amili təxmini ilkin ödəniş məbləğini geri ödəməkdən azad edir.¹³⁶³

2. Kapitalın əsas sərmayəsi hər hansı səbəbdən itirildikdə, amil onu öz əmlakından təmənnəsiz ödəməyi və ya ona bərabər olan məbləği kapital sahibinə hədiyyə etməyi və ya əvəzsiz sülh bağlamağı (razılaşmağı) öhdəsinə götürür.¹³⁶⁴

Xatırlatmalar:

1. Amil kapitaldan vəkalətnamənin müddəalarına uyğun olaraq islam müqavilələrinə əsasən ticarət və ya iqtisadi fəaliyyət sahəsində istifadə etməyə borcludur və ondan borclarını ödəmək və bu kimi şeylər üçün istifadə etmək və digər gəlirlərdən müqavilə üzrə faizləri ödəmək caiz deyil.

2. Tərəflərin razılığı varsa, sərmayəçinin kapitalının amilin kapitalı ilə qarışdırılmasında heç bir işkal yoxdur, amil müştərək sərmayəni gəlirə malik iqtisadi fəaliyyətlərdə sərf etməlidir və o, investor və icraçının müştərək səhmlərinin nisbəti əsasında əməliyyatların aparılmasına cavabdehdir.

Vəkil müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə (2)

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə kapital sahibi müştəri, investor isə vəkil (təmsilçi)dir;

Həmçinin, sərmayəni alan cail, investor isə amil sayılır.

Vəkil müqaviləsinin müddəaları, cüalə:

1. Sərmayə alan şəxs cail kimi öhdəsinə alır ki, əgər sərmayə qoyan şəxs amil (icraçı) olaraq, 2, 3 və 4-cü maddələrində göstərilən məsələlərdə caili təmsilçi təyin etsə və müqavilə müddətində verdiyi bu təmsilçiliyi geri almazsa, o (sərmayəçi) cailin boynunda müəyyən məbləğdə zəhmət haqqı (coul) sabit olacaqdır.

¹³⁶³ - Qeyd etmək lazımdır ki, icraçı və ya investor təmsilçilik etibarnaməsi ilə birgə, (yaxud müsaliyə kimi başqa bir müqavilə ilə) bu razılaşmanı (müsaliyəni) həyata keçirmək və ya öhdəçilikdən azad etmək üçün qeyd olunan hallarla bağlı da özü üçün etibarnamə əldə edə bilər.

¹³⁶⁴ - Kapitalın əsas vəsaitini əqd (müqavilə) zamanı ayrıca müsaliyə müqaviləsi ilə də sığortalamaq olar, bunun izahı 1553-cü məsələdə qeyd olunur.

2. Sərmayə sahibi, islami sələmsiz müqavilələrə uyğun olaraq ticarət və digər gəlirli iqtisadi fəaliyyətini həyata keçirmək üçün öz adından amilə vəkalət hüququ verərək onu başqasını vəkil etmək haqqı ilə təmsilçi təyin edir və amil də etibarnaməni qəbul edir.

3. Kapitalın sahibi etibarnamə verir ki, cail müqavilə müddəti ərzində əldə etdiyi bütün mənfəəti¹³⁶⁵ özünə müsaliyə edib sahiblənsin və cail etibarnaməni qəbul edir.¹³⁶⁶

4. Müqavilə müddəti başa çatdıqdan sonra hesablaşmaq üçün, cail müvəkkil olaraq, kapital sahibinə məxsus mövcud kapitalı müəyyən məbləğlə... öz öhdəliyində müsaliyə edib qeyd olunan məbləği investorun hesabına yatıracaqdır. Cail bu sahədəki müvəkkilliyi qəbul edir.

Müqavilə müddəti:

Müqavilənin müddəti tarixindən tarixinə qədərdir.

Vəkil müqaviləsinin şərtləri:

1. Cail cüalə ilə əlaqədar olan zəhmət haqqını (coulu, rüsumu), məsələn, hər ayın əvvəlində investorun hesabına köçürməyi öhdəsinə götürür.

2. Kapitalın əsas sərmayəsi hər hansı səbəbdən itirildikdə, amil onu öz əmlakından təmənnasız ödəməyi və ya ona bərabər olan məbləği kapital sahibinə hədiyyə etməyi və ya əvəzsiz sülh bağlamağı (razılaşmağı) öhdəsinə götürür.¹³⁶⁷

Xatırlamalar:

1. Amil kapitaldan vəkalətnamənin müddəalarına uyğun olaraq islam müqavilələrinə əsasən ticarət və ya iqtisadi fəaliyyət sahəsində istifadə etməyə borcludur və ondan borclarını ödəmək və bu kimi şeylər üçün istifadə etmək və digər gəlirlərdən müqavilə üzrə faizləri ödəmək caiz deyil.

2. Tərəflərin razılığı varsa, sərmayəçinin kapitalının amilin kapitalı ilə qarışdırılmasında heç bir işkal yoxdur, amil müştərək sərmayəni gəlirə malik iqtisadi fəaliyyətlərdə sərf etməlidir və o, investor və icraçının müştərək səhmlərinin nisbəti əsasında əməliyyatların aparılmasına cavabdehdir.

Məsələ 1553: Əsas kapitalı ayrıca müsaliyə müqaviləsində də aşağıdakı şəkildə sığortalamaq olar:

¹³⁶⁵ - Məqsəd, əldə edilmiş mənfəət deməkdir.

¹³⁶⁶ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu müqavilədə pul (kapital) sərmayə sahibinə məxsus olduğundan və onun adından alqı-satqılar aparıldığından, ondan əldə edilən mənfəət də ona məxsusdur. Odur ki, investor mənfəəti müsaliyə (razılaşdırmaq) üçün sərmayəni alana etibarnamə verə bilər ki, mənfəətin miqdarını dəqiq əldə etdikdən (onu reallaşdırdıqdan) sonra müsaliyə edərək, mənfəətə malik ola bilsin və müsaliyə həyata keçirilənə qədər, mənfəət onun mülkiyyətinə keçmiş sayılır.

¹³⁶⁷ - Kapitalın əsas vəsaitini əqd (müqavilə) zamanı ayrıca müsaliyə müqaviləsi ilə də sığortalamaq olar, bunun izahı 1553-cü məsələdə qeyd olunur.

a. şərti sülh:

Kapital sahibi razılaşdırən (müsalih) adıyla, məsələn, on min manat məbləği amilə (icraçıya) təmənnasız ödəyəcək, bu şərtlə ki, pul və yaxud kapital sahibi üçün alınan mal, kredit sövdələşməsi başa çatana qədər hər hansı səbəbdən tələf olsa, amil onu öz malından təmənnasız olaraq geri ödəməyi, onun bərabərini kapital sahibinə hədiyyə etməyi öhdəsinə götürür. Amil (icraçı) qeyd olunan kompromisləri razılaşdırılmış (mutəsalih) kimi qəbul edir. Bu halda həmin şərt düzgündür və ona əməl etmək lazımdır.

b. öhdəlikdə sülh:

Amil, razılaşdırən (müsalih) adıyla, kapitalın ümumi dəyərinə bərabər olan məbləği, ümumi olaraq öhdəliyə alma (külli fil zimmə) şəklində, kapitalın sahibi qarşısında pulsuz və əvəz mübadiləsi olmadan və ya əmtəə müqabilində, hətta aşağı dəyərdə olsa belə, müsalihə edib güzəştə gedir. Amil isə həmin məbləğə görə borclu qalır. Amil müsalihə (razılaşma) müqaviləsi əsnasında öz öhdəliyinin yerinə yetirilməsində özünü təmsilçi (müvəkkil) olaraq şərt etsin ki, itki və ya zərər baş vermədikdə, o, ödənilməli olan məbləğdən azad olmuş olsun.

Lakin zərər və ya xəsarət halında, onun məbləğinə görə öhdəçiliyini ləğv etməklə əlaqədar müvəkkillik hüququna malik olmasa, kapital sahibi də razılaşdırılan olaraq sözügedən müsalihəni qəbul etsin.

Səkkizinci yol: Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsalihə

Məsələ 1554: Sələmdən azad olmaq, faiz almaq və ödəmək üçün sadə və əməli müqavilələrdən biri də, etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsalihə adlanır. Bu bölmədə bu növ müqavilənin üç nümunəsi qeyd olunur:

Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsalihə (1)

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə investor razılaşan, sərmayəni alan (amil) isə razılaşdırılındır.

Vasitəçilik müqaviləsinin müddəaları:

Kapital sahibi barışdırıcı kimi güzəştə gedir (razılaşır) ki:

1. Amil müqavilə müddəti ərzində sələmsiz İslam müqavilələrinə uyğun olaraq şəriət əməliyyatlarının və digər gəlirli iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində onun adından başqasını vəkil etmək hüququna malik, vəkalət hüququ ilə könüllü (pulsuz) vəkil olmalıdır.
2. Amil müqavilə müddəti ərzində bütün mənfəətləri özünə təmənnasız şəkildə müsalihə etmək və sahiblənmək üçün vəkil (təmsilçi) olmalıdır.¹³⁶⁸

¹³⁶⁸ - Bu müqavilədə, amil üçün cəza və zəhmət haqqı nəzərə alınmayıb. Əvəzində mülkiyyətə keçirmə, kapitalın mənfəətindən bəhrələnməkdə əvəzsiz və təmənnasız müsalihə (razılaşma) əldə etmək üçün ona müvəkkillik (etibarnamə) hüququ verilmişdir. Pul (kapital) sərmayə sahibinin mülkiyyəti olduğu üçün, alqı-satqı əməliyyatları

Müəyyən bir məbləğ müqabilində... (bu məbləğ müqavilə müddətində investora ödəniləcək faizlərin ümumi məbləğinə bərabərdir,) sərmayəni qəbul edən şəxsin (müsaliyə əvəzi kimi) öhdəliyindədir.

Sərmayəni qəbul edən şəxs, razılaşdırılan kimi qeyd olunan müsaliyəni qəbul edir və razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq investorun vəkildir.

Müqavilənin müddəti: Müqavilənin müddəti tarixindən tarixinə qədərdir.

Müsaliyə müqaviləsinin şərtləri:

1. Sərmayəni qəbul edən şəxs (razılaşdırılan) razılaşdırılmalı olan məbləği 12 aylıq hissələrlə, məsələn, hər ayın birinci günü investorun hesabına köçürməyə borcludur.

2. Kapitalın əsas sərmayəsi hər hansı səbəbdən itirildikdə, əmil onu öz əmlakından təmənnaşız ödəməyi və ya ona bərabər olan məbləği kapital sahibinə hədiyyə etməyi və ya əvəzsiz sülh bağlamağı (razılaşmağı) öhdəsinə götürür.¹³⁶⁹

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “vəkil müqaviləsi, cüalə” mövzusunun birinci nümunəsində, 1552-ci məsələdə, “Xatırlatmalar” kimi qeyd olunan bəndlər buraya da aiddir.

Bu müqavilə, aşağıda qeyd olunduğu kimi (müsaliyə) razılaşdırılan və (mütəsaliyə) razılaşdırılanın yerini dəyişdirməklə də həyata keçirilə bilər.

Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə (2)

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə, sərmayəni qəbul edən şəxs (əmil, icraçı) razılaşan, investor isə razılaşdırılan adlanır.

Müsaliyə müqaviləsinin müddələri

Sərmayəni qəbul edən şəxs (əmil, icraçı) razılaşan olaraq, öz öhdəliyindəki müəyyən məbləği (bu məbləğ müqavilənin müddəti ərzində investora ödəniləcək faizlərin ümumi məbləğinə bərabərdir,) investorun xeyrinə müsaliyə edir (razılaşdırır), bunun müqabilində də, investor tərəfindən aşağıdakı məqamlarda müvəkkil (təmsilçi) təyin edilir:

1. Əmil (onun adından) müqavilə müddəti ərzində sələmsiz İslam müqavilələrinə uyğun olaraq şəriət əməliyyatlarının və digər gəlirli iqtisadi fəaliyyətlərin həyata

onun tərəfindən vəkil (təmsilçi) qismində həyata keçirildiyinə görə, kapitaldan əldə edilən qazanc ona məxsusdur. Odur ki, investor mənfəəti müsaliyə (razılaşdırmaq) üçün sərmayəni alana etibarnamə verə bilər ki, mənfəətin miqdarını dəqiq əldə etdikdən (onu reallaşdırdıqdan) sonra müsaliyə edərək, mənfəətə malik ola bilsin və mənfəət müsaliyə həyata keçirilənə qədər, onun mülkiyyətinə keçmiş sayılır.

¹³⁶⁹ - Kapitalın əsas vəsaitini əqd (müqavilə) zamanı ayrıca müsaliyə müqaviləsi ilə də sığortalamaq olar, bunun izahı 1553-cü məsələdə qeyd olunur.

keçirilməsində başqasını vəkil etmək hüququna malik, vəkalət hüququ ilə könüllü (pulsuz) müvəkkildir.

2. Amil müqavilə müddəti ərzində bütün mənfəətləri özünə təmənnasız şəkildə müsaliyə etmək və sahiblənmək üçün vəkildir (təmsilçi).¹³⁷⁰

Inventar, razılaşdırılan olaraq qeyd olunan müsaliyəni (razılaşmanı) qəbul edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, müqavilənin müddəti və müsaliyə müqaviləsinin şərtləri və digər xüsusiyyətləri əvvəlki müqavilədə göstərilən nümunə ilə eynidir.

Etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə müsaliyə (3)

Müqavilə tərəfləri:

Bu müqavilədə investor razılaşan, sərmayəni qəbul edən şəxs isə (amil) isə razılaşdırılındır.

Müsaliyə müqaviləsinin müddəaları

Sərmayə sahibi razılaşan olaraq bu müddəalar ilə müsaliyə edir:

1. Amil (onun adından) müqavilə müddəti ərzində sələmsiz İslam müqavilələrinə uyğun olaraq şəriət əməliyyatlarının və digər gəlirli iqtisadi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində başqasını vəkil etmək hüququna malik, vəkalət hüququ ilə könüllü (pulsuz) müvəkkildir.

2. Amil müqavilə müddəti ərzində bütün mənfəətləri özünə təmənnasız şəkildə müsaliyə etmək və sahiblənmək üçün vəkildir (təmsilçidir).¹³⁷¹

Sərmayəni qəbul edən şəxs, razılaşdırılan olaraq qeyd olunan müsaliyəni (razılaşmanı) qəbul edir və razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq investorun müvəkkilidir.

Müqavilə müddəti:

Müqavilənin müddəti tarixindən tarixə qədərdir.

Müsaliyə müqaviləsinin şərtləri:

Sərmayəni qəbul edən şəxs (amil, icraçı) müqavilə müddətində hər ay investora müəyyən ... məbləğdə ödənişi hədiyyə etməyi və ya təmənnasız müsaliyə etməyi öhdəsinə götürür.

¹³⁷⁰ - Bu müqavilədə də, amil üçün cəza və zəhmət haqqı nəzərə alınmayıb. Əvəzində mülkiyyətə keçirmə, kapitalın mənfəətindən bəhrələnməkdə əvəzsiz və təmənnasız müsaliyə (razılaşma) əldə etmək üçün ona müvəkkillik (etibarnamə) hüququ verilmişdir. Pul (kapital) sərmayə sahibinin mülkiyyəti olduğu üçün, alqı-satqı əməliyyatları onun tərəfindən vəkil (təmsilçi) qismində həyata keçirildiyinə görə, kapitaldan əldə edilən qazanc ona məxsusdur. Odur ki, investor mənfəəti müsaliyə (razılaşdırmaq) üçün sərmayəni alana etibarnamə verə bilər ki, mənfəətin miqdarını dəqiq əldə etdikdən (onu reallaşdırdıqdan) sonra müsaliyə edərək, mənfəətə malik ola bilsin və mənfəət müsaliyə həyata keçirilənə qədər, mənfəət onun mülkiyyətinə keçmiş sayılır.

¹³⁷¹ - Eynilə bu müqavilə də, öncəki haşiyə qeydindəki kimidir.

2. Kapitalın əsas sərmayəsi hər hansı səbəbdən itirildikdə, amil onu öz əmlakından təmənnəsiz ödəməyi və ya ona bərabər olan məbləği kapital sahibinə hədiyyə etməyi və ya əvəzsiz sülh bağlamağı (razılaşmağı) öhdəsinə götürür.¹³⁷²

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “etibarnamə müqaviləsi, iqtisadi fəaliyyətdə cüalə” mövzusunun birinci nümunəsində, 1552-ci məsələdə, “Xatırlatmalar”da qeyd olunan bəndlər buraya da aiddir.

Borcda sələmdən azad olmağın digər yolları

Borc şərti ilə əlavə ödənişli (muhabati) müqavilə

Məsələ 1555: Bəzi böyük fəqihlər demişlər: “Əgər borc alan şəxs əmtəni bank kimi fiziki və ya hüquqi şəxsdən onun real qiymətindən 10% və ya 20% baha qiymətə alarsa, belə ki,¹³⁷³ qiymət artımı sələm kreditinə daxil olan faiz məbləğinə bərabər olsa¹³⁷⁴ və alqı-satqı zamanı həmin şəxs və ya bankla, tərəflərin razılaşdıqları məbləği, müəyyən müddətə ona borc verməyi şərt etsə, bu növ borclanma caizdir və sələm deyildir.”

Amma bu məsələ məhəlli ishkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu yoldan istifadə edilməməlidir.

Eyni hökm, borc vermək şərti ilə hədiyyə, eləcə də sülh və muhabati (əlavə ödənişli) icarədə səhihdir.

Buna görə də, əgər bir şəxs bank kimi fiziki və ya hüquqi şəxsə malı bağışlasa və ya təmənnəsiz müsaliyə etsə və həmin şəxs və ya bank ona tərəflərin razılaşdıqları məbləği müəyyən müddətə borc verəcəyini bununla birgə şərt qoysa, məhəlli ishkaldır və vacib ehtiyata əsasən sələmdir.

Eyni şəkildə, kirayə verən (icarə verən) kirada oturan şəxslə, evin depozit və icarə müddətinin uzadılması haqqında yeni müqavilə bağlayır. Bu zaman, evi ona adi kirayə haqqından aşağı qiymətə kirayəyə verir. Amma bunun üçün kirayəçinin ona tərəflərin razılaşdıqları məbləği müəyyən müddətə borc verməyi şərt qoyur.¹³⁷⁵ Bu məsələ də məhəlli ishkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu yoldan istifadə edilməməlidir.¹³⁷⁶

¹³⁷² - Kapitalın əsas vəsaitini əqd (müqavilə) zamanı ayrıca müsaliyə müqaviləsi ilə də sığortalamaq olar, bunun izahı 1553-cü məsələdə qeyd olunur.

¹³⁷³ - Bu müqavilə növü muhabati müqavilə adlanır.

¹³⁷⁴ - Əmtəə məhsullarını real qiymətindən aşağı qiymətə fiziki şəxsə, yaxud banka satsın, belə ki, endirimin məbləği, sələm kreditində nəzərdə tutulan faiz (mənfəət) məbləğinə bərabər olmuş olsun.

¹³⁷⁵ - Bu ürfdə depozit şərti ilə kirayə adlanır.

¹³⁷⁶ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu məsələ vacib ehtiyata görə olduğu üçün digər cameüş-şərait müctəhidlərə daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla müraciət etmək olar.

Məsələ 1556: Əvvəlki məsələdə qeyd olunan halların zimni və ya binayi şərt şəklində¹³⁷⁷ olsa belə, şərt edilmədən, tərəflərin razılaşması əsasında yerinə yetirildiyi fərz edildiyi təqdirdə, heç bir işkalı yoxdur.

Məsələ, evin kirayə və depozit ilə verilməsi zamanı, icarəyə verən (ev sahibi) heç bir şərt qoymadan, borc almaq niyyətilə, öz evini adi kirayə haqqından az məbləğə icarəyə verərsə və kirayəçi də onun yaxşılığına yaxşıqla cavab verərsə və öz razılığı ilə və heç bir məcburiyyət olmadan icarəyə verənə qərzül-həsənə adıyla ödəniş edərsə, heç bir işkalı yoxdur.

Əlavə ödəmə şərtinin borclu tərəfindən qəbul edilməməsi

Məsələ 1557: Bəzi əzəmətli fəqihlər demişlər: “Əgər bankdan və ya başqa bir şeydən alınan borc (kredit) faizli səlām şərtini ehtiva edərsə, insan borc müqaviləsi prinsipini qəbul edə bilər, lakin haram və batil sayılan faizli səlām şərtini qəbul etməzsə bu halda verilən borc səhihdir və şəxs haram iş etməmişdir. Əlbəttə, borc verənin (bankın və ya digərinin) faizli pul alması haramdır, lakin onu ödəməkdən başqa çarəsi olmayan (müraciət edən) şəxsə caizdir”.

Amma bu üsul tələb və qəbul arasında uyğunsuzluq¹³⁷⁸ səbəbindən düzgün deyil.

Qeyd edək ki, sözügedən bank, dövlət və ya müştərək bank hesab olunarsa, şəxs 1453 və 1466-cı məsələlərinə uyğun olaraq kreditləri faizli səlām şərtinə əsasən də ala bilər.

Sığorta

Sığorta müqaviləsinin tərifı

Məsələ 1558: Sığorta müqaviləsinə əsasən sığorta olunmaq istəyən¹³⁷⁹ (sığortalı -müt) sığorta edənə (sığortaçı -müt) müəyyən məbləği (sığorta haqqını) nağd və ya hissə-hissə (aylıq, rüblük, illik və ya başqa şəkildə) ödəməyi öhdəsinə götürür.¹³⁸⁰ Bunun müqabilində

¹³⁷⁷ - Şərtlərin növlərinin izahı üçüncü cildin 302-ci məsələsində qeyd edilmişdir.

¹³⁷⁸ - Tələb və qəbulun uyğunluğu, alqı-satqı və müqavilələrin (əqdlərin) etibarlılığının (səhihliyinin) ümumi şərtlərindən biridir. Bu məsələnin izahı üçüncü cildin 98 və 99-cu məsələlərində qeyd edilmişdir.

¹³⁷⁹ - Sığorta etdirən.

¹³⁸⁰ - Sığorta şirkəti.

sığortaçı müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallardan biri, məsələn, xəstəlik, ölüm, təqaüdə çıxma, xüsusi bədbəxt hadisənin baş verməsi, müəyyən maliyyə və ya qeyri-maliyyə itkisi və s. baş verdikdə birdəfəlik ödəmə və ya hissə-hissə olmaqla, pul və ya başqa bir malı, sığorta müqaviləsində göstərilən sığortalıya və ya üçüncü şəxsə ödəməyi öhdəsinə götürür.

Sığorta müqaviləsinin geniş yayılmış növləri

Sığortanın müxtəlif növləri var, o cümlədən aşağıdakılardır:

- Fiziki şəxslərin sığortası: ölüm, xəstəlik və ya digər qəzalara qarşı;¹³⁸¹
- Əmlak sığortası: yanğın, oğurluq, zəlzələ, boğulma və bombalanma riskinə qarşı evlər, avtomobillər, təyyarələr və gəmilər, ticarət malları və sair kimi;
- İş və vəzifələrin sığortası: həkimlərin peşə məsuliyyətinin sığortası kimi ki, səhv, səhlənkarlıq, yanlış diaqnoz, müalicə, cərrahiyyə və digər tibbi məsələlər səbəbi ilə xəstələrə vurulan fiziki xəsarətlərə və ya onların ölümünə görə maddi kompensasiyanın ödənilməsi üçün həyata keçirilir. Yaxud tikinti əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı, üçüncü şəxslərə dəymiş maddi itkilərə və fiziki xəsarətlərə görə işəgötürənin və bütün icraçı agentlərin məsuliyyətinin birgə sığortalandığı tikinti əməliyyatlarının sığortası. Sığortanın şəriət qaydalarının təfərrüatları aşağıda verilmişdi.

Sığorta müqaviləsinin şərtləri

Məsələ 1559: Sığorta müqaviləsi əqddir və onun yerinə yetirilməsi üçün şifahi və ya əməli surətdə tələb etmək və qəbul etmək¹³⁸² lazımdır. Buna görə də, iki tərəf, məsələn, səhih müqavilə imzalamaqla sığorta müqaviləsi (əqdi) bağlaya bilər.

Məsələ 1560: Sığorta müqaviləsində aşağıdakılar şərtidir:

1. Sığorta predmetini, şəxs və ya əmlak olsun, müəyyən etmək (məsələn, müəyyən nəqliyyat vasitəsi və ya bina və ya konkret şəxs);
2. Sığorta müqaviləsinin başlanğıcının və son müddətinin (tarixinin) müəyyən edilməsi (məsələn, filan gündən bir il müddətinə);
3. Zərər və ziyanın (yanğın, zəlzələ, oğurluq, suda boğulma, xəstəlik kimi) səbəblərinin müəyyən edilməsi;
4. Sığortaçı tərəfindən ödənilən məbləğin, habelə ödənişi hissə-hissə olduqda sığorta taksitlərinin aylıq, rüblük, illik və ya başqa şəkildə müəyyən edilməsi;
5. Sığortaçının sığorta predmeti üzrə maliyyə öhdəliyinin məbləğinin müəyyən edilməsi (məsələn, 100 min manata qədər müalicə xərclərinin 70%-i).

Sığorta edən və sığorta olunanın şərtləri

¹³⁸¹ - Normal sığorta, təkmiledici sığorta və ya həyat sığortası və s.

¹³⁸² - Əqdin mənası, üçüncü cild, 75-ci məsələ və həmçinin, eyni cildə tələb və qəbulun mənası, 86 və sonrakı məsələlərdə qeyd edilmişdir.

Məsələ 1561: Sığorta müqaviləsinin tərəfləri (sığortaçı və sığortalı) sığorta müqaviləsinə öz istək və ixtiyarları ilə bağlamalıdır.

Eyni şəkildə, onların hər ikisi, sığorta (müqaviləsi) ilə başqasının mülkünə keçirdiyi mala nisbət, onun sahibi və ya mülkiyyətçi sifətinə (vəkil və ya şəri vəli kimi) sahib olmalıdır;

Bundan əlavə, onlar həddi buluğa çatmamış, axmaq və müflis şəxslər kimi məhcur¹³⁸³ olmamalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sığortaçı sığorta şirkətidirsə, yuxarıda göstərilən qayda və şərtlər həmin şirkətin səhmdarlarına şamil edilir.¹³⁸⁴

Sığorta müqaviləsinin ləğvi

Məsələ 1562: Sığorta müqaviləsi (əməl etməyin) zəruri (olduğu) müqavilələrdəndir və şəriət qanunlarına əsasən xitam (xiyar) hüququnu müəyyən edən hallar istisna olmaqla, tərəflərin razılığı olmadan ona xitam verilə bilməz.

Odur ki, sığorta müqaviləsində sığortalının və ya sığortaçının və ya hər ikisinin ləğv etmək (fəsx) hüququnun olması nəzərdə tutulursa, onun ləğvi şərtə uyğun olaraq caizdir.

Sığorta edən və sığorta olunanın öhdəliklərini yerinə yetirməməsi

Məsələ 1563: Sığorta edən öz öhdəliyini yerinə yetirmədikdə, sığortalı şəxs şəriət hakiminə və ya başqasına müraciət edərək, onu öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə məcbur edə bilər.

Həmçinin o, müqaviləni ləğv (fəsx) edərək, sığorta haqqı üçün ödədiyi məbləğlərin qaytarılmasını tələb edə bilər.

Məsələ 1564: Sığortalı, sığorta müqaviləsində, sığorta haqqı kimi bir məbləği hissə-hissə ödəməyi öhdəsinə götürmüşsə, bu öhdəliyin icrasını, istər məbləğ, istərsə də, vaxt baxımından pozarsa, iki yol vardır:

a. Müqavilənin müddəalarında bu kontekstdə xüsusi şəri qayda və üsul nəzərdə tutulub və ön görülüb. Bu halda, baxmayaraq ki, həmin üsul, müqaviləyə irtikazi şərt və ya zimni şərt¹³⁸⁵ kimi daxil edilsə belə, eyni üsula riayət edilməlidir. ¹³⁸⁶

b. Bu sahədə, müqavilə xüsusi metod əsasında bağlanmır. Bu halda sığortaçı konkret bədbəxt hadisə və itki baş verdikdə konkret məbləğ və ya kompensasiya (müəyyən bir

¹³⁸³ - Məhcur insanlar, şəriət baxımından öz malından istifadə etməyi məhdudlaşdırılan şəxslərdir. Bu şəxslərlə bağlı məsələlərin izahı, üçüncü cildə, "Borc" bölümündə qeyd edilmişdir.

¹³⁸⁴ - Sığorta şirkətinin hüquqi şəxsiyyəti, onun həqiqi üzvlərini (səhmdarlarını) əhatə edir.

¹³⁸⁵ - Zimni şərt, müqavilənin mətnində qeyd olunmayan öhdəlikdir. Ya müqavilədən əvvəl qeyd edilir və müqavilə onun əsasında formalaşır, ya da heç vaxt qeyd olunmur və onun vəziyyətindən, halından və adət-ənənələrindən və digər əlamətlərindən həmin şərt anlaşılır. İrtikazi şərt, ağıl sahiblərinin düşüncəsində al-ver zamanı qəbul edilən şərtlər kimi, məsələn, malın eyibli olmaması. Müt.

¹³⁸⁶ - Şərt növlərinin izahı, üçüncü cildin 302-ci məsələsində qeyd edilmişdir.

əvəz) ödəmək öhdəliyini yerinə yetirməyə borclu deyil və yuxarıda qeyd olunan fərziyyədə sığortalı ödənilmiş sığorta haqqının qaytarılmasını tələb edə bilməz.

Nağd və nisyə sığortası

Məsələ 1565: Sığorta şirkəti, sığortaçı ilə nisyə (kredit) sığortası bağlasa və kredit sığortasına görə müqavilədə birdəfəlik və ya taksit şəklində təyin olunan ödəniş (taksit), nağd sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş ödənişdən çox olarsa, işkalı yoxdur.

Məsələ 1566: Bəzi hallarda, sığorta şirkətinin müraciət edənlərlə bağladığı əsas müqavilələr, yalnız nağd sığorta formasında ön görülür, digər tərəfdən isə sığorta olmaq istəyən şəxs, məsələn, öz nəqliyyat vasitəsi üçün nisyə (kreditlə) və müddətli sığorta xidmətlərindən istifadə etmək istəyir.

Belə hallarda, əgər bu məqsədlə sığorta şirkətinin nümayəndəliyinə müraciət edərək razılığa gəlsələr ki, o (şirkət), sığorta olmaq istəyən şəxs üçün öz pulu ilə nağd sığorta etdirsin və bunun müqabilində, sığorta olan şəxs, sığorta haqqından daha yüksək məbləğə, onun ödənilməsinin gecikdirilməsinə görə, uzunmüddətli əsasda, məsələn, üç aylıq çeki sığorta şirkətinin nümayəndəsinə ödəsin. Bunu etmək caiz deyil və gecikdirmə sələminin növlərindən biri hesab olunur.¹³⁸⁷

Eynilə, sığorta təşkilatı sığorta olmaq istəyən şəxsə, öz əmlakından həmin məbləği borc (kreditlə) verirsə ki, o, məsələn, öz avtomobilini nağd sığorta etdirib sonra ondan daha yüksək məbləğdə çek tələb etsin, bu, sələmli borc növlərindən hesab olunur və haramdır.

Sığorta müqaviləsinə əsasən, gecikdirmə və gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər faizi

Məsələ 1567: Sığorta müqaviləsində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti kimi sığorta məbləğinin (haqqının) ödənilməsinin gecikdirilməsi müqabilində (sələm) şərtləri nəzərə alınsa, əgər sığorta haqqı sığortalının öhdəsində borc hesab edilmirsə, əslində onu ödəməyi bir əməl kimi öhdəlik götürübsə, belə bir şərtin qoyulması məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bu əməli tərk etməlidir. Sığorta haqqı sığortalının öhdəsində olan borc hesab edilərsə, deyilən şərt sələm sayılır və haramdır.¹³⁸⁸

Sığorta müqaviləsinə əlavə olaraq, əvəzsiz sülhlə hədiyyə şərti

Məsələ 1568: Sığorta müqaviləsində, sığortalının sığorta öhdəliklərini yerinə yetirdiyi halda, sığortaçı (sığorta şirkəti) müəyyən edilmiş vaxtda, məsələn, sığorta müqaviləsi

¹³⁸⁷ - Çünki sığorta təşkilatı sığorta olmaq istəyən şəxsin istəyi və ya tələbi ilə öz əmlakından onu təmənnəsiz və ödənişsiz olmayaraq nağd sığorta etdikdə o, yalnız eyni məbləğdə sığorta haqqını sığorta etdiyi şəxsdən tələb edə bilər. Buna görə də, borcun ödənilməsinin gecikdiyinə görə daha çox məbləğ tələb etmək və ona möhlət vermək, gecikmə faizi almaq və sələmçilik hesab olunur.

¹³⁸⁸ - Üçüncü cildin "Gecikdirmə" fəslində, 1041 və 1046-ci məsələlərdə bu mövzu ilə bağlı daha geniş izahatlar verilmişdir.

müddətinin sonunda sığortalıya müəyyən məbləği¹³⁸⁹ bağışlaması (verməsi) və ya təmənnasız müsaliyə etməsi (razılaşması) nəzərdə tutulursa səhihdir və qeyd olunan şərtə əməl etməlidir.

İnvestisiya sığortası və onun mənfəətinin hökmü

Məsələ 1569: Bəzən sığortalı sığortaçı (sığorta şirkəti) ilə investisiya müqaviləsi bağlayır.¹³⁹⁰

Bu müqaviləyə əsasən, sığortalı sığortaçıdan iqtisadi fəaliyyətlərində yatırım etmək üçün müəyyən məbləğ alaraq nağd və ya hissə-hissə (aylıq, rüblük, illik və ya başqa şəkildə) ödəməyi öhdəsinə götürür və bunun müqabilində sığortaçı öhdəsinə alır ki, sığorta xidmətlərinin - əvvəlki məsələlərdə göstərilən izahatla - göstərilməsindən əlavə iqtisadi fəaliyyətə investisiya qoyaraq ondan əldə edilən gəliri sığortalıya versin.

Yuxarıda qeyd olunan fərziyyədə, bu müqaviləni şəriət müqavilələrinə və ya iqalarına uyğun olaraq, onun şərtlərinə riayət etməklə müsaliyə, şəriklik, müzaribə, icarə, cüalə kimi bütün şəriət müqavilələrində və ya iqalarında və ya bu ikisindən təşkil olmuş müqavilələrdə, müvəkkil (təmsilçi) olaraq müqavilə bağlamaq lazımdır¹³⁹¹ ki, onlardan iki nümunə, aşağıdakı məsələlərdə qeyd ediləcəkdir.

Məsələ 1570: İnvestisiya sığortası müqaviləsi, sığortalı ilə sığortaçı (sığorta şirkəti)¹³⁹² arasında müsaliyə (razılaşma) kimi bağlanarsa, onun həyata keçirilməsi aşağıdakı kimi aparılır:

Sığortalı, müsaliyə (razılaşan) olaraq müəyyən məbləği, məsələn, aylıq olaraq hissə-hissə sığortaçıya ödəməyi öhdəsinə götürür. Sığortaçını öz müvəkkili təyin edir ki, onun adından¹³⁹³ həmin məbləği ortağ (müşə) şəkildə, sələmsiz islami müqavilələr və şəri əqdlərə uyğun olan iqtisadi fəaliyyətlərdə investisiya qoysun.

Qarşılığında, sığortaçı (sığorta şirkəti) sözügedən etibarnamənin müddəalarına uyğun olaraq, iqtisadi fəaliyyətlərə sərmayə qoymağı, mənfəəti reallaşdırdıqdan və məsrəfləri və təmsilçilik (müvəkkillik) haqqını çıxdıqdan sonra, qeyd olunan mənfəəti müəyyən zamanda sığortalıya ödəməyi mütəsaliyə (razılaşdırılan) kimi öhdəsinə götürür. Əlavə

¹³⁸⁹ - Hətta, qeyd olunan məbləğ sığortalının ödədiyi sığorta haqqı məbləğindən çox olsa belə.

¹³⁹⁰ - Ürfdə bu, yatırım sığortası adlanır.

¹³⁹¹ - Ona görə də investisiya sığortası öz-özlüyündə müstəqil və müasir şəriət müqaviləsi sayılmır, əslində, islam müqavilələrin əyğunlaşdırılmalıdır.

¹³⁹² - Sığorta şirkəti dedikdə, bu və buna bənzər hallarda, sığorta şirkətinin səhmdarlarıdır ki, şirkət işlərinin idarə edilməsində icraçı direktor və direktorlar şurasını təmsilçi (müvəkkil) təyin etmişlər.

¹³⁹³ - Təmsilçiliyi başqalarına həvalə etmək hüququ və həmçinin təmsilçilik hüququnun (zəhmət haqqının) müəyyən edilməsində müvəkkil olması ilə.

olaraq, sığortalıya müqavilədə nəzərdə tutulmuş keyfiyyətdə sığorta xidmətləri göstərməyi də öhdəsinə alır.

Qeyd etmək lazımdır ki, sığortalının və ya sığortaçının əməl etməli olduğu şərtlər, qeyd olunan sülh (müsaliyə, razılaşma) müqaviləsinə də daxildir.¹³⁹⁴

Məsələ 1571: İnvestisiya sığortası müqaviləsi sığortaçı (sığorta şirkəti) ilə sığortalı arasında cüalə kimi bağlanarsa, onun həyata keçirilməsi aşağıdakı kimidir:

Sığortaçı cail olaraq elan edir: Əgər sığortalı amil kimi (cüalədə) sığortaçıya müəyyən məbləği aylıq hissə-hissə ödəyərsə, həmçinin sığortaçını qeyd olunan məbləği ortaqlar (müşa) şəklində, sələmsiz islami müqavilələr və şəri əqdlərə uyğun olan iqtisadi fəaliyyətlərdə investisiya qoyması üçün öz müvəkkili təyin edərsə,¹³⁹⁵ sığortaçı da, bunun müqabilində qeyd olunan etibarnamənin müddəalarına uyğun olaraq iqtisadi fəaliyyətə investisiya qoymağı öhdəsinə götürüb mənfəət əldə etdikdən və xərclər və təmsilçilik (müvəkkilik) haqqı çıxıldıqdan sonra, qeyd edilən mənfəəti müəyyən müddət ərzində sığortalıya ödəməyi öhdəsinə götürür. Əlavə olaraq, o, sığortalıya müqavilədə nəzərdə tutulmuş keyfiyyətdə sığorta xidmətləri göstərməyi də öhdəsinə alır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu müqavilədə sığortaçının öhdəlikləri, cüalədə cül və əvəz kimi nəzərdə tutulur.

Məsələ 1572: Bəzən sərmayə qoyan sığorta şirkətləri, gələcəkdə sərmayə mənfəəti kimi sığortalıya ödəniləcək müəyyən faiz məbləğini öz siyahı və cədvəllərində təqdim edirlər.

Bu məqsədlə, 1570-ci məsələdə bəyan edilən müsaliyə müqaviləsinin əsnasında, sığortalı müsaliyə (razılaşan) olaraq investisiyadan əldə edilən mənfəətin məbləği, xərclər və təmsilçilik (müvəkkilik) haqqı çıxıldıqdan sonra, gözlənilən və müəyyən edilmiş mənfəətin məbləğindən az olduqda sığortaçı kəsir məbləğini aradan qaldıraraq, onu sığortalıya ödəyəcəkdir.

Qarşılığında, sığortaçı (sığorta şirkəti) mütəsaliyə (razılaşdırılan) kimi şərt edir ki, müvəkkil olaraq, investisiyadan əldə edilən mənfəətin məbləği, xərclər və təmsilçilik (müvəkkilik) haqqı çıxıldıqdan sonra, gözlənilən və müəyyən edilmiş mənfəətin məbləğindən çox olduqda, o, (sığortaçı) qeyd olunan əlavə mənfəəti, sülh müqaviləsi və onun kimi yollarla öz mülkiyyətinə keçirəcəkdir.¹³⁹⁶

¹³⁹⁴ - Buna əsasən, əvvəlcə sığortalı, müsaliyə (razılaşan) olaraq deyir: Müsaliyə edirəm (razılaşıram) ki, müəyyən məbləği, aylıq, məsələn, hissə-hissə sığortaçıya ödəyim və sığortaçı da mənim müvəkkilim olsun ki, başqasını müvəkkil etmək hüququna malik olmaqla birgə, həmin məbləği ortaqlar (müşa) şəklində, sələmsiz islami müqavilələr və şəri əqdlərə uyğun olan iqtisadi fəaliyyətlərdə investisiya qoysun. Həmçinin, mənfəəti reallaşdırdıqdan və məsrəfləri və təmsilçilik (müvəkkilik) haqqını çıxıldıqdan sonra, qeyd olunan mənfəəti, müəyyən zamanda mənə ödəsin. Əlavə olaraq, mənə müqavilədə nəzərdə tutulmuş keyfiyyətdə sığorta xidmətləri göstərməyi də öhdəsinə alsın. (Yeri gəlmişkən, müqavilədə şərtlər varsa, bu qeyd olunacaq). Digər tərəfdən, sığortaçı mütəsaliyə (razılaşdırılan) kimi deyir: Mən bu müsaliyəni (razılaşmanı) qəbul etdim və yuxarıda göstərilən etibarnamə əsasında sığortalı üçün investisiya qoymağı və yuxarıda qeyd olunan müddəalara əməl etməyi öhdəmə götürdüm.

¹³⁹⁵ - Təmsilçiliyi başqalarına həvalə etmək hüququ və həmçinin təmsilçilik haqqının (zəhmət haqqının, cül) müəyyən edilməsində müvəkkil olması ilə.

¹³⁹⁶ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, cüalə iqdər və onun əsnasında qoyulan şərtin yerinə yetirilməsi vacib deyildir. Deməli, yuxarıda qeyd olunan sığorta müqaviləsi cüalə kimi həyata keçirilərsə, onun şərtlərinə əməl olunmasını zəruri etmək üçün sülh kimi başqa bir ayrıca müqavilə lazımdır ki, bu müqavilənin əsnasındakı şərtlər haqda məlumat vermişik.

Sığorta şirkətləri tərəfindən kredit və güzəştlərin verilməsi

Məsələ 1573: Sığorta şirkətləri sığortalılara borc və ya güzəştli vəsaitlər vermək istəsələr, bu borc və ya güzəştli vəsaitlər şəriət müqavilələrinə uyğun olarsa, borc verməyə zəhmət haqqı və ya hesabın bağlanması şərti ilə borc vermək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər faizi və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində sələm şərtlərinə malik olmazsa, heç bir işkalı yoxdur.¹³⁹⁷

Sığorta şirkətinə yanlış məlumat vermək

Məsələ 1574: Haqqı olmayan pulu almaq üçün sığorta şirkətlərinə yalan məlumat vermək və qəsdən yanğın çıxarmaq, saxta avtomobil qəzası kimi süni və ya saxta sənədlər düzəltmək caiz deyildir. Şəxs, bu yolla əldə etdiyi vəsaitin sahibi sayılmır.¹³⁹⁸

Birja

Birja haqda ümumi ilkin izah

Birja, xüsusi sistemə və qaydalara malik olan, səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin, müxtəlif növ malların, valyutanın, maliyyə sənədi və istiqrazlarının və s. mübadiləsinin aparıldığı, alqı-satqı və mübadilə bazarının bir növüdür.

* Birjada investisiya platformaları¹³⁹⁹ aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Səhm qiymətli kağızları, onu əldə edən şəxsin (səhmdarların) ictimai səhmdar şirkətində ortağ şəkildə (müşa) mülkiyyət hüququna sahib olmasını bildirir və çox vaxt adi səhmlər formasında buraxılır.

Bəzən səhmlər imtiyazlı səhmlər kimi təklif olunur. İmtiyazlı səhmlərin xüsusiyyətləri mənfəətin məbləğindəki fərq, onun alınmasında öncəliyə sahib olmaq və s. ola bilər.

¹³⁹⁷ - Qeyd olunan halların hökmlərinin izahı "Bankların və kredit maliyyə təşkilatlarının qaydaları" fəslində geniş şəkildə bəyan edilmişdir.

¹³⁹⁸ - Sığorta etmək üçün müştəri cəlb etmək məqsədilə, şəbəkə marketinqi vasitəsilə şəxslərin yönləndirilməsi və satış ortaqlığı, ya hədiyyə, ya təlim haqqı və bu kimi hallar üçün ödəniş almaq haqda hökmlər, üçüncü cild 649 və 650-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

¹³⁹⁹ - OTC (birjadan kənar) və ya oxşar maliyyə mərkəzləri.

2. Başqa qiymətli kağızlara, icarə, mürabihə, sələf, şəriklik, müzaribə, muzariə, musaqat, cüalə, istisna (tikinti sifarişi), borc alqı-satqısı, xəzinə sənədləri, ipoteka və qərzül-həsənə kimi digər maliyyə sənədləri daxildir.¹⁴⁰⁰

3. Əsas aktivlər olan kənd təsərrüfatı məhsulları (buğda, pambıq, jümix və s.), metallar (məsələn, dəmir, polad, mis, sink və s.), qiymətli metallar (qızıl, platin, gümüş və s.), neft-kimya məhsulları (neft, polietilen və s.).

4. Müxtəlif ölkələrin valyutası (dinar, avro, yen, dollar, yuan və s.);

*Birja müqavilələri müxtəlifdir və nağd əməliyyatlarla yanaşı, kreditlər, sələflər, sabahkı və gələcək (fyuçers) müqavilələri və alınma və satılma hüququ verən (option) müqavilələri də fond bazarının tanınmış investisiya platformaları hesab olunur.

Birja bazarı haqda geniş izah

Qiymətli kağızlar

Səhmlər

Səhmin tərif

* Səhmlər, ictimai şirkətlərin öz kapitalını təmin etmək üçün ictimaiyyətə təhvil verdiyi sənədlərdir və səhmlər şirkətin bir hissəsinə mülkiyyətçinin ortaqlarına sahib olduğunu (mülkiyyət titulu) və səhmdarın şirkətdəki aktivləri, öhdəlikləri və maraqlarını göstərir.

Səhmdarların mülkiyyət formaları haqda hökmlər

Məsələ 1575: Səhm qiymətli kağızlarının tərifinə əsasən, bu istiqrazlar öz-özlüyündə, istər kağız şəklində, istərsə də elektron və rəqəmsal formada mal sayılır və onların özü üzərində alqı-satqı aparmaq¹⁴⁰¹ düzgün (səhih) deyildir.

Bu tərifə görə, səhmdar cəmiyyətləri hüquqi şəxsdir. Lakin bu hüquqi şəxs, mülkiyyət sahibi olmaq baxımından müstəqil deyil və onun səhmdarlarının üzvlərindən ibarətdir və səhmdarlar səhmləri almaqla ortaqlar (müşa) şəklində şirkətin ümumi əmlakının həqiqi sahibi olurlar.¹⁴⁰²

¹⁴⁰⁰ - 1 və 2 bəndlərinin kağızları qiymətli kağızlar adlanır.

¹⁴⁰¹ - Yaxud onların vəqfi.

¹⁴⁰² - Səhmlərin tərifində müxtəlif nəzəriyyələr, o cümlədən aşağıdakı nəzəriyyələr ifadə edilmişdir:

Bəziləri hesab edirlər ki, ictimai şirkətlərin səhmlərinin satışında, şirkətin əmlakı və səhmlərinin alqı-satqısı deyil, bir sıra ürfi hüquqları (məsələn, ümumi yığıncaqda iştirak etmək və səs vermək hüququ, almaq və satmaq hüququ və tranzit (ötürmək) sertifikatı, məlumat əldə etmək hüququ, dividendlərdən faydalanmaq hüququ, yeni səhmlərin satışı zamanı, alıcı kimi öncəlik hüququndan istifadə etmək və sair) ki, şirkətin səhmləri kimi qəbul edilir, alqı-satqı olunur, satış haqqı predmetlərindən hesab edilir.

Bəziləri isə hesab edirlər ki, açıq səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin satışında, səhmdarların mülkiyyət predmeti, obyektiv və maddi əmlak deyil, əslində, şirkət etibarı hüquqi şəxs kimi mülkiyyət subyekti sayılır.

Səhmdarların səhmlərə dair hüquqlarının əhatə dairəsinin hüquqi baxımdan izahı

* Səhm alan şəxs, digər səhmdarlarla ortaq şərik olur və səhmdar cəmiyyətlərinin qanunlarına və cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq öz kapitalını baş direktor və idarə heyətinə verir ki, onlar üzvlərin icazəsi, yaxud etibarnaməsi (vəkaləti) ilə cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq şirkətin kapitalı ilə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olsun və əldə edilən mənfəət və zərəri səhmlərə və razılaşdırılmış meyarlara uyğun olaraq səhmdarlar arasında bölüşdürsün.

* Səhmdar cəmiyyətinin qərarlarının bəziləri direktorlar şurası tərəfindən, bəziləri isə səhmdarların ümumi yığıncağında qəbul edilir və idarəedici direktor onun icraçısıdır və hər bir səhmdarın səhmlərinin sayına əsasən, cəmiyyətdə səs vermək hüququ vardır.

Məsələn, cəmiyyətin başqa bir cəmiyyətə birləşdirilməsi, cəmiyyətin təşkilati nizamnaməsinin dəyişdirilməsi, cəmiyyətin kapitalının dəyişdirilməsi, bonuslu səhmlərin buraxılması, cəmiyyətin nizamnaməsində hər hansı bir dəyişiklik edilməsi təklifi və s. şirkətin səhmdarlarının səsələrinin əksəriyyəti ilə həyata keçirilir.

Səhmlərin alqı-satqısının hökmü və ona aid olan digər hökmlər

Səhmlərin alqı-satqısının düzgünlüyünün şərtləri

Məsələ 1576: İctimai səhmdar cəmiyyətinin¹⁴⁰³ əmlakı və aktivləri, ortaq (müşa) şəkildə paylara ayrılıb, birjada satılarsa və əqdin (müqavilənin) düzgün (səhih) aparılması üçün digər şərtlərə (satan və alana təhvil verilmiş aktivlərin qiyməti və növünün, məbləği, xüsusiyyətləri və vəsfinin aydın olması) ¹⁴⁰⁴ əməl edildikdə, bu əməliyyatda heç bir işkal yoxdur və səhihdir.

Təbii ki, səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətində sələmçilik və haram məhsullar olmamalıdır, həmçinin, səhmdar şəxs, şirkətin baş direktoruna və direktorlar şurasına, şəriətə xilaf işlərdə şirkətin işlərini idarə etmək üçün icazə və ya vəkalət verməməlidir.

Bu hüquqi şəxs, insana xas olan (nikah və övladlıq kimi) xüsusiyyətlər istisna olmaqla, fiziki şəxsin bütün hüquq və vəzifələrinə malikdir və səhmdar şirkətinin əmlak və sərvəti bu hüquqi şəxsin mülkiyyətindədir. Amma eyni zamanda, hüquqi şəxsin özü əmlakın bir hissəsi hesab olunur və mülkiyyət altındadır və şirkətin hər bir üzvü və ya səhmdarı, öz paylarının məbləğinə mütənasib olaraq bu hüquqi şəxsə pay sahibi və ortağıdır.

Buna görə də, bu nəzəriyyədə səhmdarların şirkətin əmlakına və aktivlərinə birbaşa mülkiyyət münasibəti və obyektiv hüququ yoxdur və səhmdarlar hüquqi şəxsə malik kommersiya müəssisəsi kimi şirkətin mülkiyyətçiləridir və şirkət öz əmlakı və aktivlərinin mülkiyyətçisidir. Səhmdarların mülkiyyət münasibətləri isə şəqli mülkiyyət formasındadır və fiqhın “təxric” (prioritet anlayışı) qanununa əsasəndir.

Amma bu nəzəriyyələrdə qeyd olunan yollarla səhm satmaq düzgün deyil. Həmçinin, onu bu mənada vəqf etmək və ya icarəyə vermək də düzgün deyil.

¹⁴⁰³ - Torpaq, tikililər, alətlər kimi daşınmaz (sabit) əmlak, habelə xammal və istehsal məhsulları kimi dövrüyyə vəsaitləri, o cümlədən səhmdar cəmiyyətin fiziki və hüquqi şəxslərdən tələbləri.

¹⁴⁰⁴ - Dünyanın bütün birjalarında səhmlərin qiyməti onlayn və ani olaraq bilinir, lakin aktivin növünü və onun məbləğini və xüsusiyyətlərinin məlum olması haqda növbəti məsələdə izah veriləcəkdir. Alqı-satqının düzgünlüyünün şərtləri, o cümlədən mübadilə şərtləri və satıcı və alıcının şərtləri üçüncü cildin “Alqı-satqı qaydaları” fəslində bəyan edilmişdir.

Məsələ 1577: Birja sövdələşmələrində səhmlərin bazar qiyməti əqd zamanı məlum olsa və əməliyyatda saxtakarlıq olmasa səhmlərin satışı zamanı alqı-satqıya çıxarılan əmlakın növü onların miqdarı, xüsusiyyətləri və keyfiyyətləri baxımından təfərrüatı ilə məlum deyilsə,¹⁴⁰⁵ səhmlərin alqı-satqısının səhihliyi¹⁴⁰⁶ bu cəhətdən məhəlli işkaldır və bu barədə ehtiyatın tələblərinə riayət olunmalıdır.¹⁴⁰⁷

Məsələ 1578: Əvvəllər qeyd edildiyi kimi açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqısı zamanı alqı-satqı olunan (satılan) şirkətin əmlakı olmalıdır.

Odur ki, əgər səhmdar cəmiyyətin faktiki aktivləri alıcılara satılırsa, lakin onlar yalnız cəmiyyətin mənfəətində şərikdirsə, bu səhih deyil.¹⁴⁰⁸

Bəzi hallarda, belə bir müqavilə, bir qayda olaraq, kreditə tətbiq edilir, əslində, səhm alıcıları müəyyən miqdarda mənfəət və fayda əldə etmək şərti ilə səhmdar cəmiyyətinə borc verirlər, bu halda, həmin borc sələmli və haram hesab olunur və bəzi hallarda bu bir növ haram alış və ya mübadilə sayılır.

Şirkət brendinin alqı-satqısı

Məsələ 1579: Bəzi səhmdar şirkətlərin əhəmiyyətli əmlakı və sərvətləri yoxdur və əsasən onların markası, ticarət nişanı və imtiyazları¹⁴⁰⁹ dəyərə malikdir və səhm hesab edilir və birjada ticarət olunur.¹⁴¹⁰ Bu hissənin səhmlərinin alışı və satışı səhih deyil.

¹⁴⁰⁵ - Adətən adi səhm sövdələşmələrində qeyd olunan şərt yerinə yetirilmir və əməliyyat zamanı əmtəənin məbləği və xüsusiyyətlərinin təfərrüatları tərəflərə məlum olmur.

¹⁴⁰⁶ - Səhmlərin aydın olması, onların növü, miqdarı və xüsusiyyətləri haqda məlumatlı olmaqdır. O cümlədən, torpaq, binalar, qurğular, maşın və nəqliyyat vasitələri kimi sabit əmlak, həmçinin, xammal və istehsal olunmuş məhsullar kimi dövrüyyədə olan vəsaitlər, habelə onların miqdarı və birja ticarəti zamanı şirkətin tələbləri və borcları kimi məlumatları bilmək deməkdir. Daha da aydın olması üçün bir nümunə qeyd edirik:

Əgər birşə xşə rzaq mağazasına daxil olarsa v əsahibin əkapitalının hamısını ıv əya ortağ hissəsini (yarısın ,ımüşə) almaq istədiyini bildirərs əv əgüman edin ki, bütün v əya digər ortağ (yarısın ,ımüşə) hissəsinə dələtli v əekspert qiyməti tərəflər ətamamil əməlumdur, lakin alq-ısatq ızaman ıalıc ımağazada hans ınöv malların olduğunu təfərrüat ı il əbilmədikd əv əya onların növlərini bils əd ,əlakin hans ıməhsuldan neç əv əya n əqədər v əhans ıkeyfiyyətd ə mövcud olduğunu bilmirs ,əbel əbir alq-ısatq ıetibarsızdır (batildir). Baxmayaraq ki, alq-ısatqıdan sonra mal ı yoxlaya v əya mağazanın məlumat bazasına müraciət edərək məlumat toplaya bilər. Bu hökm lazım ehtiyata əsasən səhm sövdələşmələrində də keçərlidir.

¹⁴⁰⁷ - Bu məsələdə, şəxs digər cameüş-şərait müctəhidlərə daha ələm olan şərtini nəzərə almaqla müraciət edə bilər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər səhm əməliyyatları müsəlihə (razılaşma) müqaviləsi yolu ilə həyata keçirilsə, sözügedən məlumatsızlığın işkalı yoxdur və səhm alqı-satqısı düzgündür, lakin adətən, birjada onun icra mexanizmi olmadığından bu mümkün olmur.

¹⁴⁰⁸ - Fiqhi nöqteyi-nəzərdən, mənfəətlərdə iştirak eyn və ya əyan ortaqlığından fərqli olaraq işlədilir.

¹⁴⁰⁹ - İngilis dilində brend və fransız dilində marka adlanan brend adı və ya ticarət nişanı müəyyən məhsulların xidmətlər və ya satışını müəyyən edən, onu digər oxşar məhsul və xidmətlərdən fərqləndirən dizayn, simvol və ya hər hansı digər xüsusiyyətdir.

¹⁴¹⁰ - Bəzi kommersiya və ya sığorta şirkətləri kimi.

Qiymət dəyişkənliyi üzrə ticarət

Birjada qiymət dəyişkənliyi ilə bağlı ticarətin izahı

* Bəzən birjada alqı-satqı edilən və razılaşdırılan şey, səhm qiymətlərinin dəyişməsi və qiymət fərqləri və ya birja¹⁴¹¹ indeksidir.¹⁴¹²

Necə ki, birjanın fond indeksi hazırda 100dürsə, A nömrəli şəxs növbəti həftə fond indeksinin 102 olacağını, B nömrəli şəxs isə birja indeksinin 98 olacağını proqnozlaşdırır və eyni zamanda tərəflər birja indeksi üzrə alqı-satqı edirlər. Məsələn, hər vahidin qiyməti 100 manat olan 1000 indeks vahidi növbəti həftə satılacaq, əgər növbəti həftə indeks 102 olarsa, B nömrəli şəxs 1000 vahidin qiymətini 2-yə vurmalıdır, yəni 200.000 manat A nömrəli şəxsə verməlidir. Əgər birja indeksi 98 olarsa, A nömrəli şəxs 1000 vahidinin qiymətini 2-yə vurmalıdır, yəni 200 min manat B nömrəli şəxsə verməlidir.

Ya da ki, hər ikisi müsbət düşünərək, məsələn, A nömrəli şəxs, növbəti həftə fond indeksinin 102 olacağını proqnozlaşdırır, B nömrəli şəxs isə birja indeksinin 104 olacağını proqnozlaşdırır və onlar indekslə ticarət edirlər. Məsələn 1000 indeks vahidi gələn həftə satılacaq və növbəti həftədə indeks 102 olarsa, B nömrəli şəxs, A nömrəli şəxsə 1000 vahidin qiymətini 2 yə vuraraq verməlidir. Əgər səhm indeksi 1042 olarsa, A nömrəli şəxs, B nömrəli şəxsə vermək üçün 1000 vahidinin qiymətini 2 yə vuraraq verməlidir.¹⁴¹³

Qiymət dəyişkənliyi üzrə ticarətin hökmü

Məsələ 1580: Açıq səhmdar cəmiyyətinin əmlakına aid olan səhmlər birjalarda satılmadıqda¹⁴¹⁴ və yalnız səhmlərin qiymətlərinin dəyişməsi və qiymət fərqləri və ya səhm indeksi, bəyan etdiyimiz izahla razılaşdırılıb ticarət edilərsə, belə bir mübadiləyə icazə verilmir və etibarsızdır.

Səhmlərin müvəqqəti mülkiyyət kimi satılması

Məsələ 1581: Şirkətin əmlakının səhmlər vasitəsilə müvəqqəti mülkiyyətə (müəyyən müddətə fiziki şəxsə) satılarsa və göstərilən müddət keçdikdən sonra alıcı onun maliki

¹⁴¹¹ - Bu əməliyyat, fond bazarının ümumi indeksində və ya sənaye indeksi kimi fond bazarının alt dəstəsinin indekslərində və ya sement sənayesi indeksi kimi daha ətraflı indekslərdə ola bilər.

¹⁴¹² - Bu əməliyyat, üfrən, ikitərəfli mərc növü və qumar və maliyyə qazanc və zərər nümunələrindən biri olmaqla yanaşı, bir növ, sərvətin yalanla mənimsənilməsi hesab olunur.

¹⁴¹³ - Bu məbləğ, adətən şəxsin birjanın broker-klirinq mərkəzinə qoyduğu sənəd hesabından tutulur və nağd pul hesabının hesablaşması tərəflər arasında aparılır.

¹⁴¹⁴ - Formal (qeyri-ciddi) səhm əməliyyatları.

sayılmazsa, batildir. Zaman mülkiyyətinin daha geniş izahı üçüncü cildin 102 və 103-cü məsələlərində verilmişdir.¹⁴¹⁵

Satılmış səhmlərin çatdırılması

Məsələ 1582: Alqı-satqının düzgünlüyünün şərtlərindən biri odur ki, satıcı konkret satılan malı alıcıya¹⁴¹⁶ təhvil verə bilsin və səhmlərin satışında, səhmlər alıcının adına rəsmiləşdirildiyi miqdarda, qeyd olunan şərtin yerinə yetirilməsi kifayətdir. Səhmdar şirkətin eyni səhmlərini alıcıya çatdırmaq lazım deyil.¹⁴¹⁷

Bank səhmlərinin alınması

Məsələ 1583: Fəaliyyəti sələmçilik qanunlarına əsaslanan İslam ölkələrində bankların səhmlərinin alınması (məsələn, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya borc üçün əmək haqqı),¹⁴¹⁸ icazə və ya sələm əməliyyatlarını həyata keçirmələri üçün bank müdirlərinə etibarnamə ilə müşayiət olunarsa,¹⁴¹⁹ təklifən haramdır.

Eyni hökm, bir şəxs, bu cür səhmləri öz mülkiyyətində saxlamaq istədiyi zaman da caridir.¹⁴²⁰

Amma səhmlərin alıcısı bankın mərkəzi rəhbərliyinə bildirə bilsə ki, o (alıcı), öz tərəfindən, bankın şöbələrində sələm alqı-satqılarını icra etməsi üçün onu müvəkkil etməyib və buna icazə verməyib, sələm əməliyyatı ona nisbət verilmədiyi üçün bu fərziyyədə, səhmlərin əsas hissəsinin satın alınması və ya onun mülkiyyətində qalması - növbəti məsələdə qeyd olunan məqamlara riayət etməklə - işkalı yoxdur və təklifən sələm günahı etməmişdir.¹⁴²¹

¹⁴¹⁵ - Təbii ki, əgər səhmlərin satışı müəyyən müddətə bağlı olmadan baş verirsə, lakin alqı-satqı əsnasında, müəyyən vaxtda səhmlərin alınmasında satıcının vəkil olması şərt edilsə, bu halda alqı-satqı səhihdir.

¹⁴¹⁶ - Təhvil vermək imkanı.

¹⁴¹⁷ - Daha doğrusu, bu iş, ürfən mümkün deyil.

¹⁴¹⁸ - Kreditorun borc (kredit) verdiyi zaman, nəzərdə tutduğu zəhmət haqqı deməkdir.

¹⁴¹⁹ - Bununla belə, səhmlərin alınması zamanı irtikazi (zehni) şərt olaraq, necə ki, çox vaxt belə ola bilər. Şərt növlərinin izahı üçüncü cild, 302-ci məsələdə qeyd edilmişdir.

¹⁴²⁰ - Təbii ki, həmin fərd, şəxsən sözügedən səhmləri almayıbsa, lakin məsələn, sözügedən səhmləri onun adına başqa qurum və ya şəxs, onunla razılaşdırmadan və füzuli olaraq alıbsa və o, səhmlərin təhvil verilməsindən öncə və ya sonra, sözügedən təhvil icazəsini vermədiyi və ondan istifadə etmədiyi halda, səhmlərin onun adında qalması onun üçün heç bir öhdəlik yaratmır.

¹⁴²¹ - Lakin hamının bankın mərkəzi rəhbərliyinə müraciət etməsi və məlumatlandırılması çox vaxt mümkün olmur və səhmlər bütün bank filiallarında ümumi (ortaqlıq) olduğundan, bank şöbələrindən bir neçəsinin müdirinə məlumat vermək kifayət etmir.

Məsələ 1584: Əgər bir şəxs, fəaliyyəti sələmlə bağlı qanunlara əsaslanan İslam ölkələri banklarının səhmlərini alıb satmaq istəsə, bankı sələm alqı-satqılarında müvəkkil və ya səlahiyyətli şəxs kimi təyin etməsi şərt qoyulmasa, onu satmasının işkalı yoxdur və təklifən caizdir. Daha doğrusu, bəzən haramdan qurtulmaq üçün - keçən məsələdə verilən izahatla - vacib olur.

Təbii ki, əgər bankın səhmlərinin bir hissəsində haram malların olması, məsələn, müsəlmanlardan haqsız yerə müsadirə edilmiş əmlakın və ya onlardan alınan sələm faizinin sərmayə və səhmdarların payına daxil olması məlum olarsa, səhmlərin həmin hissəsinin alqı-satqısı (vəzən batildir) etibarsızdır. Alıcı onun sahibi olmur və onu başqa şəxsə satdıqda, halal məbləğə münasibətdə alqı-satqının səhih olması şərtlərinə riayət etməklə alqı-satqı səhih, füzuli haram miqdarına görə isə batildir.¹⁴²²

Sahiblərindən icazə alındıqda və onlar alqı-satqı etməyə icazə verdikdə və hətta araşdırmaqla belə müsəlman sahiblərinə çatmaq mümkün olmadıqda, onun əvəzini sahibi naməlum və ya onun hökmündə olan mal¹⁴²³ kimi şəri hakimin¹⁴²⁴ icazəsi ilə yoxsul dindar şiələrə¹⁴²⁵ sədəqə verməsi halları istisnadır. Əgər malın sahibləri və səhmlərin haram miqdarı məlum deyilsə, onun hökmü, ikinci cild, "Xums" fəslində, "Harama qarışmış halal xüms" mövzusunda məsələlərdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bankın əsas səhmlərinin haram mallara daxil olması şübhəsi yaranarsa, onun alqı-satqısı səhm sövdələşmələrinin etibarlılığının digər şərtləri nəzərə alınmaqla səhihdir və onun təklifi hökmü bu və öncəki məsələlərdə bəyan edildi.

Məsələ 1585: Bir şəxs, İslam ölkələrində fəaliyyətində sələmçilik olan bankların səhmlərini alıb bankdan sələmçiliklə bağlı olan dividend alarsa, şəri hakimin icazəsi¹⁴²⁶ ilə onu dindar şiə yoxsullarına sədəqə verməsi lazımdır. Əgər dividend həm halal, həm də haram işlərə qarışarsa, "Xums" fəslində, "Harama qarışmış halal xüms" mövzusu ona şamil edilir.

Haram məhsulları və ya sələmçilik fəaliyyəti olan şirkətlərin səhmlərinin alınması

Məsələ 1586: Şərab və məstedici maddələr, tərkibində donuz və ya ölü əti olan yeməklər və bu kimi haram və şəriətin qadağan etdiyi istehsalla məşğul olan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərini almaq caiz deyildir.

¹⁴²² - Buna görə də, onun alqı-satqının haram hissəsi ilə bağlı alqı-satqı məbləğini xərcləməsi caiz deyildir. Alıcının alqı-satqı batil olsa belə, onu xərcləməsinə razı olduğunu bilsə, bu hal istisnadır.

¹⁴²³ - Sözügedən fərziyyədə, bu əmlak həm özəl banklarda sahibi məlum olmayan sayılır, dövlət və ya yarım dövlət (müştərek) banklarında isə sahibi məlum olmayan hökmündə hesab edilir.

¹⁴²⁴ - Özəl banklarla bağlı şəriət hakimindən icazə alınması ehtiyata görə vacibdir.

¹⁴²⁵ - Əgər səhmləri satdıqdan sonra kasıblara sədəqə vermək niyyətində olarsa, şəriət hakimi və ya onun təmsilçisi ilə onun normal qiymətinə öhdəçilik alaraq müsaliyə (razılaşma) etsin ki, haram hissəsi onun mülkü olsun və satmağa icazə verilsin.

¹⁴²⁶ - Ehtiyat vacibə görə özəl banklarda şəriət hakimindən icazə alınmalıdır.

Eyni şəkildə, fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün sələmlə bağlı alqı-satqılarla məşğul olan¹⁴²⁷ və ya gəlirlərinin bir hissəsini sələmçi bankların səhmlərini almağa sərf edən və ya sələm kreditləri və ya güzəştləri əldə etmək üçün addım atan şirkətlərin səhmlərinin alınmasının hökmü,¹⁴²⁸ keçən məsələlərdə qeyd olunanlardan aydın olur.

Qanunları şəriətlə uyğun olmayan şirkətlərin səhmlərinin alınması

Adətən, səhmlərin alıcısı, alış zamanı və ya ondan sonra, direktorlar şurasına və şirkətin icraçı direktoruna etibarnamə (müvəkkillik hüququ) və ya icazə verir ki, səhmdar cəmiyyətlərinin ümumi qanunlarına və idarə heyəti və ya ümumi şuranın nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərsin və şirkəti idarə etsin. Şəxs səhmləri almaqla səhmdar cəmiyyətləri ilə bağlı qanunları, o cümlədən qanunda olmayan, lakin səhmdar cəmiyyətinin nizamnamələrinin tərkib hissəsi olan qanunları praktiki olaraq qəbul edir.

Məsələ 1587: Səhmləri fiziki şəxs tərəfindən satın alınan və həmin qanun və qaydalara əməl edilməsi etibarnamə və ya alıcının icazəsi ilə həyata keçirilən cəmiyyətin qanun və qaydaları şəriətə zidd sayılmamalıdır. Məsələn, səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin səhmdar cəmiyyət üçün bankdan kredit və ya sələmçi vəsaitin alınmasını təsdiq etməsi kimi.

Sionist şirkətlərin səhmlərinin alınması

Məsələ 1588: İsrail hökumətinə və sionist şirkətlərə aid səhmləri almaq caiz deyil və əgər başqa bir şirkətin öz gəlirinin bir hissəsini vergi və sair ödəməklə İsrail hökumətini təsirli və qəti şəkildə dəstəklədiyi məlum olsa, onun səhmlərini almaq caiz deyil və bir növ yardım və zülmə dəstək sayılır.

Qanunla qadağan olunmuş şirkətlərin səhmlərinin alınması

Məsələ 1589: Əgər şirkətin səhmlərinin alqı-satqısı qanunla qadağandırsa, qanuna qarşı çıxmaq icazəli və caiz deyildir.

Səhm alqı-satqıları üçün maliyyə kreditinin alınması

* Bəzən insanlar birja brokerlərindən ticarət krediti almağa çalışırlar. Ticarət krediti fond bazarında səhm və ya digər əməliyyatları həyata keçirmək üçün müvəqqəti olaraq¹⁴²⁹ brokerdən borc götürmək deməkdir.

¹⁴²⁷ - Məsələn, nisyə (kreditlə) məhsulların satışı əsnasında, bu da şərt olsa ki, müştəri alqı-satqının qiymətini ödəmək üçün borcunu gecikdirərsə, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və əya gecikdirmə əcəriməsinin əhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində müəyyən məbləğ ödəməlidir.

¹⁴²⁸ - Məsələn, onlar bankdan mürəbihə güzəştləri və ya hissə-hissə (kreditlə) satış imtiyazı almağa çalışırlar ki, onun əsnasında ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və əya gecikdirmə əcəriməsinin əhdəçilik şərti kimi borcu gecikdirmə müqabilində müəyyən məbləğ ödəməsi nəzərdə tutulur.

¹⁴²⁹ - Məsələn, bir ay, üç ay, altı ay, bir illik ödəmə müddəti olan kredit paketləri.

Məsələ 1590: Əgər yuxarıdakı izah ilə maliyyə krediti almaq (sözügedən borc) faiz və ya zəhmət haqqı olaraq bir məbləğin ödənilməsi şərti ilə, hətta 1% - olsa belə sələmlə borc və haram sayılır.

Səhmlərin borc verilməsi

* Bəzi hallarda, birja brokeri səhmdardan “Kredit razılığı haqqında bəyannamə” adlı müqavilə imzalamağı xahiş edir, buna əsasən broker onun səhmlərini üçüncü şəxsə borc vermək və onun adına qeydiyyatla almaq hüququna malikdir, bu şərtlə ki, ödəmə vaxtı borcu alan şəxs ona eyni məbləğdə səhm ödəməlidir.¹⁴³⁰

Məsələ 1591: Yuxarıdakı fərziyyədə sözügedən səhmlər, ürfün baxışında qiyməti hesab edilən əmlaka aiddirsə,¹⁴³¹ borc alan borcun alındığı zaman mövcud olan qiymətin zəminidir. Buna görə də, əgər kreditin ödənilməsi zamanı səhmin dəyəri, alan zamana nisbət artıbsa, sözügedən borc sələm hesab olunur.

Bundan əlavə, borc verən borc zamanı investisiya hesabından əldə edilən mənfəətin hamısının və ya bir hissəsinin ona məxsus olmasını şərt edərsə¹⁴³² bu müqavilə də sələm borcuna misal sayılır və haramdır.

Məsələ 1592: Əgər kredit almaq üçün müraciət edən şəxs, kredit sahibinə onun payını satmağı təklif edərsə və ya onun satışında onu müvəkkil təyin etsə və səhmlərin satış qiymətini ona borc verərsə, əgər həmin borc faiz almaqla şərtlənersə, borc sələm hökmlərinə şamildir.

Səhmlərin artımı

* Səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərini artırmaq üçün müxtəlif yolları var və bunlar aşağıdakılardır:

1. Yeni nağd gəlirlərdən bəhrələnmək. 2. Cəmlənmiş mənfəətdən istifadə etmək. 3. Səhmlərin artması vasitəsilə aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi.

¹⁴³⁰ - Bu əməli, istiqraz səhmlərinin satışı adlanırlar. İstiqraz səhmlərinin satışı, adətən, səhm sahibinin gələcəkdə səhm qiymətinin sabit qalacağını və ya yüksələcəyini gözlədiyi və səhmlərini satmaq niyyətində olmadığı və dividenddən əlavə səhm qiymətinin artımından faydalanmaq istədiyi zaman baş verir. Digər tərəfdən, borc alan qeyd olunan səhmlərin qiymətinin dəyişməyəcəyini və ya azalmayacağını gözləyir, səhmdarına borc aldığı səhmləri satmağı təklif edir. Səhmdar öz səhmlərini borc verməklə, səhmlərin əsas məbləğini qorumaqla və mənfəətindən istifadə etməklə yanaşı faiz şəklində bir məbləğ də alacağına, borc alan isə həmin səhmləri satmaqla birjada fəaliyyət göstərərək mənfəət əldə edə biləcəyinə və müəyyən müddətdən sonra həmin səhmləri əvvəlki qiymət və ya daha aşağı qiymətə borc verənə qaytaracağına inanır.

¹⁴³¹ - Qiyməti-əşyaların tərifı üçüncü cild, 1505ci məsələlərdə tərif edilibdir.

¹⁴³² - Çünki adətən tərəflərin razılığı əsasında borcalan brokerə girov (depozit hesabı) kimi bir məbləğ (satış qiymətinə ekvivalent, əlavə olaraq daha yüksək faiz) verir ki, borcalan hər hansı səbəbdən səhmlərini qaytara bilmədikdə, broker bu hesabdan istifadə edərək krediti bağlaya bilər, bu girov, gəlirli vəkalət investisiya hesabında saxlanılır.

Səhmlərin birinci yolla artımı

* Birinci üsulda, səhmlərin artırılması yeni resurslarla təmin olunmağı tələb edir və şirkət onların hazır edilməsində üstünlüyü mövcud səhmdarlara verir. Bu formada ki, onlara səhmlərin alış öncəliyi hüququ adı altında kağızlar verilir.

Səhmdar abunə müddəti adlanan icazə verilmiş zaman müddətində bu səhm kağızlarının alqı-satqısı üçün (məsələn, 2 ay) səhmlərin nominal məbləğini müəyyən edilmiş müddət ərzində şirkətə ödəyə bilər. İcraçı direktora və ya idarə heyətinə vəkalət və ya icazə verə bilər ki, səhmlərin aktivlərinin artırılması üçün zəruri olan əmlakı ortaq şəkildə (müşa formasında) alsınlar^{1433, 1434}

Səhmlərin ikinci yolla artımı

* Səhmdar cəmiyyətlərdə səhmlərin artırılmasının yollarından biri də, cəmlənmiş mənfəətdən istifadə etməkdir.¹⁴³⁵ Bu üsulda, səhmdarlar yeni səhmləri üçün pul ödəmirlər, lakin səhmdarların vəkalətnaməsi və ya icazəsi ilə səhmdar cəmiyyətin idarəedici direktoru və ya idarə heyəti səhmləri artırmaq üçün lazım olan aktivləri yığılmış mənfəətdən ortaq (müşa) şəkildə satın alır.¹⁴³⁶

Səhmlərin üçüncü yolla artımı

* Səhmdar cəmiyyətlərdə səhmlərin artırılmasının digər üsulu aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsidir. Şirkət torpaq, binalar, maşın və avadanlıqlar, investisiyalar və s.

¹⁴³³ - Bir şirkətin səhmdarları öz hüquqlarını, mənafeələrini və şirkətdəki mövqelərini qorumaq istədikləri üçün şirkətin səhmləri artırıldıqdan sonra səhmlərin artırılmasından əvvəlki ilə müqayisədə şirkətdəki sahiblik faizini qoruyub saxlayacaqlarını gözləyirlər ki, yeni səhmlər buraxılırsa, başqa alıcılara nisbətdə öncəliyə sahib olsunlar. Yeni səhmdarlarla müqayisədə səhmlərin alınmasında bu öncəlik, səhmlərin alış öncəliyi hüququ adlanır və şirkətin səhmlərinin təklif olunan qiyməti adətən birja qiymətindən aşağı olduğu üçün səhmdarlar bu üstünlük hüququndan istifadə edirlər.

¹⁴³⁴ - Abunə müddəti başa çatdıqdan sonra səhmdar səhmlərin alış öncəliyi hüququndan istifadə etmədikdə, şirkət səhmdardan aldığı vəkalətnamə və ya icazə əsasında bu hüququ birjada başqa şəxsə verir və nəticədə hasil olan məbləği haqqı çıxıldıqdan sonra səhmdarın hesabına yükləyir. Bunun şəri (fiqhi) hökmləri gələcəkdəki qeydlərdə aydın olacaqdır.

¹⁴³⁵ - Məqsəd, şirkətlərin hər il səhmdar cəmiyyətinin xərcləri üçün saxlamağa borclu olduğu və səhmdarların mənfəətindən tutulan rüsumdur ki, üzvlər arasında bölüşdürülmür .

¹⁴³⁶ - Bu üsulda şirkətdə səhmdarın sahiblik faizi dəyişmir və səhmlərin sayı artdıqca səhmin qiyməti aşağı düşür. Bu səhmlərə bonus səhmlər də deyilir.

kimi aktivlərini yenidən qiymətləndirir, bununla da şirkətin maliyyə balansındakı aktivlərinin dəyəri yenilənir.¹⁴³⁷

Sözügedən yollarla səhm artımının hökmü

Məsələ 1593: Qeyd olunan üç üsuldan heç biri ilə səhmlərin artırılmasının öz-özlüyündə¹⁴³⁸ işkalı yoxdur.

Məsələ 1594: Yeni səhmləri¹⁴³⁹ almaqda səhmlərin alış öncəliyi hüququna malik olan səhmdar öz öncəlik hüququnu başqa şəxsə vermək istəsə, müəyyən məbləği almaq müqabilində qanuni hüququndan imtina edib ondan istifadə şərtlərini onun üçün hazırlaya bilər.

Məsələn, alıcı şəxs sözügedən imtiyaz və hüququ ona verməsi və səhmdarın qeyd olunan hədiyyə və ya sülhü qəbul etməsi şərti ilə səhmdara müəyyən məbləği hədiyyə və ya müsaliyə edir.¹⁴⁴⁰

2. Digər qiymətli kağızlar

Qiymətli kağızlarla bağlı ümumi izahatlar və terminlər

* Bu gün, islam maliyyə mütəfəkkirləri islam cəmiyyətlərinin maliyyə ehtiyaclarına uyğun olan şəriət müqavilələri və iqalarından istifadə edərək müxtəlif növ “İslami qiymətli kağızlar” dizayn etmişlər və hesab edirlər ki, bu, sələm istiqrazlarına uyğun bir alternativdir və onları birjada¹⁴⁴¹ təklif və mübadilə etmək mümkündür.

Bu qiymətli kağızlardan bəzilərinin adları (səhm qiymətli kağızından başqa) bunlardır:

1. İcarə qiymətli kağızları;
2. Mürabihə qiymətli kağızları;
3. Sələf qiymətli kağızları;
4. Ortaqlıq qiymətli kağızları;
5. Müzaribə qiymətli kağızları;
6. Müzariə qiymətli kağızları;
7. Musaqat qiymətli kağızları;

¹⁴³⁷ - Bu üsulda şirkətə pul daxil olmur və yalnız şirkətin maliyyə hesabatlarında mühasibat uçotu əməliyyatı baş verir və fərdin səhmlərinin sayı artdıqca onun qiyməti aşağı düşür. Nəticədə, səhmdarın aktivləri və onun şirkətdəki sahiblik faizi dəyişmir.

¹⁴³⁸ - Öz-özlüyündə və digər mövzuları nəzərə almadan.

¹⁴³⁹ - Birinci üsulda.

¹⁴⁴⁰ - Həmçinin, kredit və ya güzəşt imtiyazlarının ötürülməsi üçün 1489-cu məsələdə qeyd olunan digər üsullardan da istifadə edə bilərsiniz.

¹⁴⁴¹ - OTC (birjadan kənar) və ya oxşar maliyyə mərkəzləri.

8. Cüalə qiymətli kağızları;
9. İstisna qiymətli kağızları;
10. Mənfəət qiymətli kağızları;
11. Borc alışı qiymətli kağızları;¹⁴⁴²
12. Depozit qiymətli kağızları;
13. Qərzül-həsənə qiymətli kağızları.

Qiymətli kağızlar adətən aşağıdakı hüquqi elementlərin hamısına və ya bəzilərinə malikdir:

1. **Təsisçi:** Hüquqi şəxs,¹⁴⁴³ onun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə icarə qiymətli kağızlarının buraxılmasını tələb edir.

2. **Qiymətli kağızların sahibləri:** investisiya məqsədi ilə bu qiymətli kağızları əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxslərdir.

3. **Vasitə şirkəti və ya vasitə müəssisəsi (qiymətli kağızları nəşr edən):** təsisçi ilə qiymətli kağız sahibləri arasında vasitəçi və müvəkkil rolunu oynayan hüquqi şəxsdir.

4. **Əmin (Etibarlı şəxs):** investorlar adından və onların mənafeyini qorumaq məqsədi ilə qanunlar çərçivəsində qiymətli kağızların bütün əməliyyat prosesinə nəzarəti həyata keçirən hüquqi şəxsdir.

5. **Reyting qurumu:** Qiymətli kağızların buraxılması və sair haqda, bir cəmiyyətin öz öhdəliklərini tam və vaxtında yerinə yetirə bilmək bacarığı barəsində rəy verən hüquqi şəxsdir. Həmçinin, şirkətlərin riskini və onların səmərəliliyini müəyyən edir və buna əsaslanaraq, birja şirkətlərinin reytingini təyin edir və onlara konkret və əvvəlcədən müəyyən edilmiş etibar reytingi verir.

6. **Zamin:** Faizlərin ödənilməsinə və kapitalın qaytarılmasına zəmanət verən hüquqi şəxsdir. Buna görə də, qiymətli kağızları buraxan şirkət öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsə, qiymətli kağızların zamini bunu öhdəsinə alır. Adətən, istiqrazların zamini kimi banklar, maliyyə-kredit təşkilatları və sığorta şirkətləri seçilir.

7. **Satış agent:** İstiqrazların ilkin bazara çıxarılmasına cavabdeh olan hüquqi şəxsdir. Adətən, satış agentləri kimi rəsmi birja broker şirkətləri və ya banklar, maliyyə və kredit təşkilatları seçilir.

8. **Ödəniş agent:** Qiymətli kağız sahiblərinə verilən bütün ödənişlər (müddətin sonunda qiymətli kağızların faizi və əsas kapital) ödəmə agentləri tərəfindən həyata keçirilir. Belə ki, qiymətli kağızları buraxan şirkət (bani) tərəfindən müvafiq ödəniş alınır və inventarlara ödənilir.

9. **Marketmeyker (bazar yaradıcısı):** Marketmeykerin ən mühüm vəzifəsi, istiqrazların likvidliyinə (aktivlərin pula çevrilmə imkanına -müt) zəmanət verməkdir. İnvestor qiymətli kağızlarını ödəmə müddətindən əvvəl satmaq istəyirsə, bunu birjada təkrar əməliyyatlar vasitəsilə edə bilər və istiqrazları alacaq heç kim yoxdursa, marketmeyker qiymətli kağızların öz qiymətinə investordan alınmasına cavabdehdir.

¹⁴⁴² - Borc alışı qiymətli kağızları arasında xəzinə istiqrazları (xəzinə sənədləri) vardır ki, daha sonra izah ediləcəkdir.

¹⁴⁴³ - Sözügedən hüquqi şəxsin müstəqil və ya qeyri-müstəqil olmasının və onun həqiqi üzvlərində təmsil edilmiş səhmdar cəmiyyətləri kimi olmasının fərqi yoxdur və bu məsələ digər hallarda da keçərlidir.

Qiymətli kağız sahiblərinin mülkiyyət formasının hökmü

Məsələ 1595: Sözügedən qiymətli kağızlar, istər kağız vərəq şəklində, istərsə də elektron və rəqəmsal formada olsun, birjada qiymətli kağız kimi tanınsalar da, onların özlüyündə mal dəyəri yoxdur və özünün alqı-satqısı düzgün deyildir. Daha doğrusu, bu kağızlar tərəflər arasında xüsusi müqavilənin həyata keçirilməsi üçün bir növ nişanə və sənəddir.

Qiymətli kağızların hər birinin ətraflı izahı

Mövzunun davamında, qiymətli kağızların hər birinin (səhmlərdən başqa) izahı və sonra onun hökmü müzakirə olunacaq.

İcarə istiqrazları

İcarə istiqrazları və onun növlərinin izahı

* İcarə istiqrazları elə qiymətli kağızlardır ki, onun sahibi əmlakın bir hissəsinin birgə (müşa) mülkiyyətçisi olaraq, onun mənfəətini müəyyən müddətə icarə müqaviləsi əsasında təsisçiyə həvalə edir.

Beləliklə, təsisçi trust şirkətinə¹⁴⁴⁴ müraciət edərək və vasitəçi (əlaqələndirici) şirkət yaradaraq, icarə müqaviləsinin bağlanmasına hazır olduğunu elan edir.

Vasitəçi şirkət lazımı hüquqi icazələri əldə etdikdən sonra icarə istiqrazları buraxır, icarə istiqrazı almaq üçün müraciət edənlər isə nağd ödəniş etməklə və icarə istiqrazları almaqla, istiqraz buraxan maliyyə qurumuna (vasitəçi şirkətə) vəkalət verir ki, investorlar üçün (müşa) ortaqlıq formada icarəyə¹⁴⁴⁵ götürülə bilən məhsulu alsın.

Daha sonra istiqraz sahibləri adından çıxış edən vasitəçi şirkət, sözügedən malları adi icarə və ya mülkiyyətə keçirmək şərtilə olan icarə formasında dövlətin və ya fiziki və ya hüquqi şəxslərin (təsisçinin) ixtiyarına verir¹⁴⁴⁶ və onun icarə haqqı müddətin sonunda və ya onun əvvəlində və ya aylıq, rüblük və ya illik alınır və vasitəçi şirkətin vəkalət haqqı kimi faiz çıxıldıqdan sonra və trust şirkətin komissiyası və reyting təşkilatı və digər xərclər, istiqraz sahibləri arasında bölüşdürülür.

İcarə istiqrazları buraxılış məqsədini diqqətə almaqla bir neçə kateqoriyaya bölünür:

¹⁴⁴⁴ - Yüksək etibarlılıq səvişində fərqli istiqamətlərdə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan şirkət, yaxud müəssisə. Bu şirkətlərə mənfəətlərin və qiymətli əşyaların idarə olunmasının həyata keçirir. Belə ki, alınan əmlak və qiymətli əşyalara görə məsuliyyət birbaşa trust şirkətin üzərinə düşür. Bu şirkət, maliyyə əməliyyatlarında əsaslıca vasitəçi, həmçinin, pul köçürmələri üzrə vasitəçi kimi də fəaliyyət göstərir. Müt.

¹⁴⁴⁵ - Torpaq, binalar, ticarət obyektləri, təyyarələr, gəmilər, qatarlar, avtomobillər, bəndlər, limanlar, sənaye və ya kənd təsərrüfatı alətləri kimi.

¹⁴⁴⁶ - Aktivlərin alınması və ya mülkiyyət şərti ilə icarə birdəfəlik ola bilər və ya icarə istiqrazlarının taksitlərini ödəməklə neçə dəfə təkrarlana bilər.

1. Aktivin mühafizəsi üzrə icarə istiqrazları: Vəsitəçi şirkətin, təsisçinin ehtiyacı olduğu aktivi və ya aktivlər toplusunu, istiqraz sahiblərindən etibarnamə ilə ortaqlar (müşa) şəklində onlar üçün alıb, təsisçiyə icarəyə verdiyi və təsisçinin onun vəsaitilə öz tələblərini ödədiyi istiqrazlardır.

2. Likvidliyin¹⁴⁴⁷ təmin edilməsi üçün icarə istiqrazları: Bu istiqraz kağızları əsasında, vəsaitçi şirkət, istiqraz sahiblərindən etibarnamə ilə davamlı və sabit aktivləri ortaqlar (müşa) şəklində onlar üçün alır,¹⁴⁴⁸ alqı-satqı əsnasında şərt edilir ki, alqı-satqı edilən şey təsisçiyə icarəyə verilsin. Sonra vəsaitçi şirkət onu yenidən təsisçiyə icarəyə verir. Bu vəsait ilə təsisçi ehtiyac duyduğu likvidliyi təmin edir.

3. Səhm əsaslı icarə istiqrazları: Bu istiqraz kağızları əsasında, vəsaitçi şirkət, istiqraz sahiblərindən etibarnamə ilə təsisçiyə aid olan səhmdar cəmiyyətinin səhmlərini ortaqlar (müşa) şəklində onlar üçün alır, sonra alqı-satqı əsnasındakı şərtə əsasən, icarənin təsisçisinin mülkiyyətinə keçirmək (özəlləşdirmək) şərtilə verir. Bu yolla, təsisçi ehtiyac duyduğu likvidliyi təmin edir.

Bu tərzdə, birjanın reqlamentinə əsasən, səhmdar şirkətlərin səhmləri, o zaman icarə istiqrazlarının buraxılması üçün əsas tutulur ki, onların icarəyə verilmə qabiliyyəti olmayan aktivlərinin, icarəyə götürülə bilən aktivlərə (sabit və davamlı aktivlərə) tabeçiliyi olsun¹⁴⁴⁹ və icarə istiqrazlarının buraxılışının məbləği səhmlərin üzərində təyin edilsin ki, icarəyə götürülməyə qabiliyyəti olan aktivlərin məbləğindən çox olmasın.¹⁴⁵⁰

4. Lizing şirkətlərinin kapitalını formalaşdırmaq üçün icarə sənədləri: Bu lizing növünün məqsədi, davamlı olaraq biznes fəaliyyəti üçün kapital formalaşdırmaqdır. Təsisçi (lizing şirkəti),¹⁴⁵¹ trust şirkətinə¹⁴⁵² müraciət edərək və vəsaitçi (əlaqələndirici) şirkət yaradaraq, icarə istiqrazları buraxıb şəxslərin aktivlərini toplayır və onların müvəkkili olaraq davamlı şəkildə hökumətin, dövlət təşkilatlarının, dövlətə bağlı şirkətlərin və özəl sektor müəssisələrin və istehlakçıların ehtiyac duyduğu malları, istehsalçılardan və ya satış mərkəzlərindən nağd şəkildə alır, sonra müəyyən məbləği mənfəət olaraq əlavə edərək, istifadəçilərə mülkiyyətlərinə keçirmək (özəlləşdirmək) şərtilə verir.

¹⁴⁴⁷ - Aktivlərin pula çevrilmə imkanını əks etdirən iqtisadi termin, "likvidlik" kimi müəyyən olunur. Müt.

¹⁴⁴⁸ - Alqı-satqı zamanı, vəsaitçi şirkət şərt qoya bilər ki, alınmış əmlakı ondan icarəyə götürsün.

¹⁴⁴⁹ - Təbii ki, bu nisbət şirkətin borcları çıxıldıqdan sonra hesablanır.

¹⁴⁵⁰ - Əgər əsas vəsaitlərin bir hissəsinin müqabilində borc yaranarsa, maliyyə intizamına riayət etmək üçün, müəssisə maksimum sabit vəsaitlərlə borc vəsaiti arasındakı fərq miqdarında icarə istiqrazları buraxa bilər.

¹⁴⁵¹ - Lizing şirkəti malları kreditlə (birbaşa və ya hissə-hissə) təhvil verən şirkətdir.

¹⁴⁵² - Yüksək etibarlılıq əsasında fərqli istiqamətlərdə iqtisadi fəaliyyətə əməşgöl olan şirkət, yaxud müəssisə. Bu şirkətlərə mənfəətlərin və əqiymətli əşyaların idarə olunmasının ihyata keçirir. Belə ki, alınan əmlak və əqiymətli əşyalara görə əməsuliyyət birbaşa trust şirkətin üzərinə düşür. Bu şirkət, maliyyə əmənasibətlərində əbaşlıca vəsaitçi, həmçinin, pul köçürmələri üzrə vəsaitçi kimi də fəaliyyət göstərir. Müt.

5. İcarə depoziti istiqrazları: Bu istiqrazların buraxılmasında məqsəd, mülkiyyət hüququ olan icarə güzəştlərini (bank və ya lizinq şirkəti kimi maliyyə qurumunu) qiymətli kağızlara çevirməkdir.

Bank və ya lizinq şirkəti, mülkiyyət hüququ olan icarə müqaviləsi üzrə fiziki və ya hüquqi şəxslərə çoxlu aktivlər¹⁴⁵³ verir və onların icarə haqqını aylıq və ya rüblük və ya başqa şəkildə alır.

İcarə depozit istiqrazlarından istifadə etməklə bu gəlirli aktivləri nağd çevirmək və yenidən müxtəlif iqtisadi planlarda və ya yeni güzəştlərdə istifadə etmək mümkündür. Bu şəkildə ki, vasitəçi şirkət müvəkkil kimi istiqrazların sahibləri üçün ortaqlar (müşa) formada sözügedən aktivləri təsisçidən (bank və ya lizinq şirkəti kimi maliyyə qurumu) alır.¹⁴⁵⁴ Alqı-satqı əsnasında vasitəçi şirkət təsisçi tərəfindən alıcıya şərt qoyur ki, icarədə olan şəxs öz öhdəliklərinə əməl edib, icarə pulunu kamil şəkildə ödəyərsə, alıcı sözügedən malı onun mülkiyyətinə salacaqdır.

Yuxarıda qeyd olunan icarə depozit istiqrazlarında, aktiv istiqraz sahibinin mülkiyyətində qalır və bir növ girov sayılır və icarəçi taksitləri tam ödəməsə, istiqraz sahibi icarəyə götürdüyü əmlakı onun mülkiyyətinə keçirməkdən imtina edə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, qalan icarə taksiti ödənişləri, bankın və ya lizinq şirkətinin (təsisçi) öz icarəçilərindən olan tələblərinin bir hissəsi olduğundan, onu iki yolla köçürmək mümkündür:

a. Müqavilə əsnasında şərt: Vasitəçi şirkət alıcının adından təsisçi ilə şərt qoyur ki, qalan icarə taksit ödənişlərini alıcıya ödəsin ki, sözügedən şərtə əsasən, təsisçi qeyd olunan taksitləri istiqraz sahibinə təhvil verməyi öhdəsinə alsın.

b. Borc alqı-satqısı: Vasitəçi şirkət istiqraz sahibləri üçün əmlak alarkən, sözügedən tələbləri də, onlar üçün ortaqlar (müşa) şəkildə nağd qiymətə almalıdır. Bu halda, istiqraz sahibləri icarəçilərdən yerdə qalan icarə haqqını tələb edəcəkdir.

* İcarə istiqrazları sahiblərinin vasitəçi şirkətə, icarə istiqrazlarını təhvil verərkən verdiyi vəkalət, əmlakı almaq, onun adı və ya mülkiyyətə keçirmək şərti ilə icarəyə verilməsi, icarəyə götürülmüş əmlakın sığortalanması, icarə haqqının alınması, icarəyə götürülmüş əmlakın (icarəyə verilmiş malın) satışı, icarə müddətinin sonunda icarəyə verilmiş malın adı və ya mülkiyyətə keçirilməsi ilə olan icarəçiyə mülkiyyətə keçirmək şərti ilə olan icarədə mühasibat uçotunun aparılması və icarə istiqrazları sahiblərinin arasında mənfəətlərin bölüşdürülməsi və təmsilçilik (müvəkkillik) zəhmət haqqının təyini və onun kəsri və icarə istiqrazları ilə əlaqədar digər işlərdir.

İcarə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1596: İcarə istiqrazlarında bir neçə məqama əməl etmək lazımdır:

¹⁴⁵³ - Məsələn, bankın tikdiyi və ya aldığı, sonra mülkiyyət hüququ ilə ailələrə icarəyə verdiyi yaşayış binaları kimi.

¹⁴⁵⁴ - Qeyd olunan əməliyyat mənfəətin istifadəsinin istisna edilməsi şəklində baş verir. Çünki icarə müddətinin mənfəətləri icarəçiyə məxsusdur və alıcıya ötürülür.

1. İstiqrazların sahibi, yuxarıda göstərilən izahatla vasitəçi şirkətə vəkalətnamə¹⁴⁵⁵ versin.¹⁴⁵⁶

2. İstiqraz sahibləri üçün aktivlərin və ya malların ortaq (muşa) şəkildə alınması zamanı alqı-satqının (satışın) düzgünlüyünün şərtlərinə əməl edilməlidir. Buna görə də, səhm əsaslı icarələrdə səhmlərin alqı-satqısı ilə bağlı müddəalara əməl edilməlidir.

3. İcarə haqqının məbləği və onun ödənilmə vaxtı və icarə haqqının müddəti müəyyən edilsin.¹⁴⁵⁷

4. İcarəyə verilən əmlakın qalmaq (davamiyyət) qabiliyyəti olmalıdır.

Buna görə də, səhm əsaslı icarələrdə səhmlərə icarəyə qabiliyyəti olan və icarə müddəti ərzində dəyişməyən sabit vəsaitlərin, məsələn, torpaq, tikililərin daxil edilməsi zəruridir.

Əlbəttə, icarə müqaviləsinin sabit və uzunmüddətli aktivlərə münasibətdə səhihliyində, şəriət baxımından səhmdar cəmiyyətinin icarə qabiliyyəti olmayan aktivlərinin, icarəyə qabiliyyəti olan aktivlərlə (sabit və uzunmüddətli vəsaitlər) təbəçilik cəhətinə malik olması şərt deyil.

Lakin səhmlərə adətən şirkətin dövriyyə kapitalı, məsələn, ümumiyyətlə nağd pul, xammal, bazara çıxarılmğa hazır məhsullar və debitor borcları daxildir ki, icarəyə verilə bilmir və ya onları icarə vermək irtikazi şərtə¹⁴⁵⁸ ziddir, buna görə də səhmlərin bu hissəsi icarəyə verilməməlidir. Həmçinin səhmdar cəmiyyətlərin brend və əmtəə nişanının icarəyə verilməsi etibarsızdır (batildir).

Buna əsasən, səhmlərin dövriyyə kapitalı və ondan əldə edilən gəlir icarə istiqrazlarının sahiblərinə (səhmdarlara) məxsus olacaq və bu gəlirin hamısı və ya bir hissəsi təsisçinin əlində olacaqsa, təsisçi səhm satışı müqaviləsinin əsnasında şərt edə bilər ki, satıcı (səhmdar) tərəfdən müvəkkil təyin edilsin ki, sözügedən gəliri özünə müsaliyə etsin və onu mülkiyyətinə keçirsin və ya öz məsləhətinə uyğun olaraq xərcləsin.¹⁴⁵⁹

¹⁴⁵⁵ - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və sənədlərlə bağlı digər məsələlər.

¹⁴⁵⁶ - Qeyd etmək lazımdır ki, əgər vəkalətnamə müqaviləsində istiqrazların sahibinin (səhmdarın), müvəkkilin (vasitəçi şirkəti) səlahiyyətlərini ləğv etməməsi nəzərdə tutulursa, səhmdarın qeyd olunan şərtə əməl etməsi zəruridir. Lakin səlahiyyətləri alındıqda və (bu barədə) vəkilə bildirildikdə onun müvəkkillikdən çıxarılması baş tutmuş və vəkalətnaməsi də etibarsız sayılacaqdır. Amma sözügedən vəkalətnamə, lazımı əqd (müqavilə) məsələn, sülh əqdi əsnasında şərt edilibsə, onu müvəkkillikdən çıxara bilməz və vəkaləti geri alınmaz hesab edilir.

¹⁴⁵⁷ - Əgər icarə müqaviləsi mülkiyyətə salmaq şərti ilə olarsa, icarə haqqının məbləği, adətən malın maya dəyəri və istiqraz sahiblərinin mənfəəti, vasitəçi şirkətin müvəkkillik haqqı və digər xərclər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Təbii ki, icarə depoziti istiqrazlarında, icarə haqqının və hissə-hissə ödənişin (taksitin) məbləği və onun müddəti, istiqraz kağızları birjaya təqdim edilməmişdən öncə, maliyyə qurumu (bank və ya lizinq şirkəti) tərəfindən lizinq istiqrazları icarəyə təqdim edilməzdən əvvəl, mülkiyyətə keçirmə şərti ilə icarəyə verilərkən müəyyən edilir. İcarə istiqrazlarını dərc etmədən əvvəl, bu icarə pulunun bir hissəsinin maliyyə təşkilatı tərəfindən alınması mümkündür.

¹⁴⁵⁸ - İrtikazi şərt, dedikdə, əgill olan insanların ümumi ürfən mövcud olan, aydınlaşdırılmış və təsdiqlənmiş şərtidir ki, onlar arasında ümumi sövdələşmələrdə, məsələn, əmtəənin qüsuruzluğunun və əmalın satılma qiymətinin dəyərinin şərt sayılması kimi istifadə olunur. Müt.

¹⁴⁵⁹ - Təsisçi, səhmdarla bağlı digər hüquqlar, məsələn, öncəlik hüququndan istifadə, ümumi yığıncaqda səsvermə hüququ ilə bağlı alıcıdan vəkalət və ya icazə ala bilər.

5. İcarəyə verilən aktivin (icarəyə veriləcək malın) növü və xüsusiyyətləri vacib ehtiyata əsasən bilinməlidir. Buna görə də, səhm əsaslı icarədə, səhmdar cəmiyyətin icarəyə verilə bilən əmlakı müxtəlif və çoxsaylı olsa, vacib ehtiyata əsasən, hər bir əmlakın növü və xüsusiyyətləri dəqiqləşdirilməlidir.

6. Belə ki, icarədə (malı) mülkiyyətə keçirmək şərtdirsə, icarə müddətinin sonunda icarəçi bütün icarə haqqını ödəyib icarə müqaviləsindəki öhdəlikləri yerinə yetiribsə, vasitəçi şirkət icarə müqaviləsində qoyulan şərtin tələblərinə uyğun olaraq, sözügedən malı icarəçiyə hədiyyə etməlidir, yaxud təmənnasız olaraq sülh (razılaşmaq) etməlidir, ya cüzi məbləğ müqabilində ona satmalıdır, yaxud da başqa bir formada ona təhvil verməlidir.¹⁴⁶⁰

Qeyd etmək yerinə düşər ki, əgər qeyd olunan şərt nəticə şərti formasındadırsa, səhih deyil və nəticə şərtində məqsəd budur ki, icarə müddəti bitdikdən sonra icarəçi kirayə taksitlərini kamil şəkildə ödəmiş olsa, icarəyə götürülmüş əmlak avtomatik olaraq və yeni müqavilə bağlamadan, icarəçiyə məxsusdur.¹⁴⁶¹

7. İcarə müqaviləsi əsnasında, icarə haqqının gecikdirilməsi müqabilində ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən öhdəlik qoymamalıdır. Əks halda icarə müqaviləsi sələm və haram olacaqdır.

Məsələ 1597: Maliyyə qurumu (vasitəçi şirkət) istiqraz sahiblərindən aldığı icazə və ya vəkalətnamə əsasında, icarə istiqrazlarının izahında qeyd olunan xidmətlərin göstərilməsi müqabilində, icarə pulunun (müəyyən) faizini müvəkkillik (təmsilçilik) haqqı, trast şirkətinin komissiyası və reyting təşkilatı və digər xərclər üçün ala bilər.

İcarə istiqrazlarının təkrar bazarının (yenidən satma mexanizminin) hökmü

Məsələ 1598: İcarə istiqrazlarının sahibləri (səhmdarlar) investisiyadan əldə edilən vəsaiti, icarəyə verilə bilən aktivlərə çevirdikdən sonra, ortaqlar (müşa) şəkildə aktivlərin sahibi və onun vasitəsilə də, onların icarəsindən əldə edilən icarə haqqına malik olurlar.

Alqı-satqının səhihliyinin (düzgünlüyünün) digər şərtlərinə¹⁴⁶² riayət etməklə icarəyə götürülmüş malın satılmasının heç bir işkalı yoxdur və həmçinin səhm əsaslı icarə istiqrazlarında, səhm satışının şərtlərinə və fiqhi hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

Bununla belə, borc sayılan icarə qiyməti (ödəniş məbləği) ilə bağlı onun səhih (düzgün) olması şərtlərini nəzərə alınmaqla, borcu satmaq adı ilə kiməsə verilməsinə icazə verilir.¹⁴⁶³

¹⁴⁶⁰ - Qeyd olunan şəkildə şərt, fəli şərt adlanır.

¹⁴⁶¹ - Üçüncü cild, 299-cu məsələdə daha geniş izahat verilmişdir.

¹⁴⁶² - Digər məsələlərlə yanaşı, vacib ehtiyata əsasən, əmlakın növü və xüsusiyyətləri məlum olmalıdır, əgər məlum deyilsə, onu düzəltmək üçün müsaliyə müqaviləsi bağlana bilər ki, bu zaman səhmdarın səhminin cəmiyyət və keyfiyyətini dəqiq bilmək lazım deyil.

¹⁴⁶³ - Üçüncü cildin "Borc" fəslində, "Çek və səftənin alqı-satqısı", 961-ci məsələ, habelə "Tələb" bölümündə, 952-ci və sonrakı məsələlərdə "borc alqı-satqısı" mövzusunda alqı-satqı qaydalarının təfərrüatları qeyd edilmişdir.

Eyni şəkildə, alıcı icarəyə götürdüyü əmlakı satarkən satıcı ilə şərt qoya bilər ki, qalan müddətin icarə haqqını ona ödəsin.

Məsələ 1599: Mülkiyyət hüququ olan icarə icra olduğu hallarda, təsisçi əmlakı satarkən istiqrazların sahibi (alıcı) ilə alqı-satqı olunan malı, satış və ya bu kimi üsullarla üçüncü şəxsə verməməyi şərt qoyarsa, qeyd olunan şərt düzgündür (səhihdir) və alıcının onu başqasına verməsi təklifən caiz (icazəli) deyildir.¹⁴⁶⁴ Bu halda, yuxarıda qeyd olunan icarə istiqrazları, birjanın təkrar bazarında təklif edilə bilməz.

Lakin belə bir şərt qoyulmazsa və birjanın qaydalarına uyğun olaraq onun satış və sair yolu ilə üçüncü şəxsə verilməsinə icazə verilsə, istiqrazların sahibi alqı-satqı olunacaq şeyi (icarə verilən malı) başqasına verə bilər. Eyni zamanda üçüncü şəxslə müqavilə əsnasında şərt bağlayır ki, icarədə olan şəxs, icarənin öhdəliklərinə əməl edib, icarə pulunu kamil şəkildə ödəyərsə, o, sözügedən malı (icarə olunan malı) icarəçinin mülkiyyətinə salacaqdır.

2. Murabihə istiqrazları

Murabihə istiqrazlarının və onun növlərinin izahı

* Murabihə qiymətli kağızları aktivin nağd pulla alınması və onun nisyə (kredit) şəklində daha yüksək qiymətə satışı üzrə alqı-satqını özündə əks etdirən qiymətli kağızlardır.

Müxtəlif növ murabihə istiqrazları var, bunlardan ən mühümləri:

1. Aktivlərin təmin edilməsi üçün murabihə istiqrazları: Bu qiymətli kağızlarda, təsisçi ehtiyac duyduğu aktivləri və malları təmin etmək üçün trust şirkətinə müraciət edərək və vasitəçi şirkət (istiqrazları buraxan maliyyə qurumu) yaradaraq, murabihə müqaviləsinin bağlanmasına hazır olduğu sifarişini elan edir.

Vasitəçi şirkət murabihə istiqrazlarını buraxmaqla, istiqraz sahiblərinin kapitalını toplayır və onların müvəkkili kimi təsisçinin (hökumət və ya fiziki və ya hüquqi şəxslərin)¹⁴⁶⁵ ehtiyac duyduğu malları ortaqlar (müşə) şəklində almaq üçün hərəkətə keçir.

Daha sonra istiqraz sahibləri üçün müvəkkil kimi çıxış edən vasitəçi şirkət, qeyd olunan məhsulu alıcıya (təsisçiyə) kreditlə (nisyə) satır və bu hərəkətlə istiqraz sahibləri kredit (nisyə) əməliyyatının qiymətini təsisçidən almaq hüququna sahib olurlar. Təsisçi malın ödənişini müəyyən edilmiş vaxtda ödəməyi öhdəsinə götürür.

Əldə edilən mənfəət, vasitəçi şirkətin müvəkillik haqqı olan məbləğ, trust şirkətinin və reyting təşkilatının komissiyası və digər xərclər çıxıldıqdan sonra istiqraz sahibləri arasında bölüşdürülür.

2. Kommersiya şirkətlərinin kapitalını formalaşdırmaq və ya təkmil etmək üçün murabihə istiqrazları: Bu istiqrazların buraxılışında məqsəd, kommersiya şirkətlərinin kapitalını formalaşdırmaq və ya təkmilləşdirmək və onların iqtisadi fəallığını artırmaqdır.

¹⁴⁶⁴ - Əlbəttə, əgər alıcı bunu etsə, günah etmiş olar, lakin etdiyi bu alqı-satqı digər səhih olma şərtləri nəzərə alınmaqla səhihdir.

¹⁴⁶⁵ - Torpaq, binalar, ticarət obyektləri, təyyarələr, gəmilər, qatarlar, avtomobillər, bəndlər, limanlar, sənaye və ya kənd təsərrüfatı alətləri kimi.

Təsisçi (kommersiya şirkəti) trust şirkətinə müraciət edərək və vasitəçi şirkət (istiqrazları buraxan maliyyə qurumu) yaradaraq, istiqraz sahiblərindən nağd pul alır və onların adından vəkalət alaraq, dövlətin və ya fiziki və ya hüquqi şəxslərin ehtiyac duyduğu malları nağd şəkildə alır və müəyyən bir mənfəət əlavə edərək nisyə (kreditlə) satır.

Bu bölümə, aktivin nağd alışı və nisyə (kreditlə) satışı murabihə istiqrazlarının ödəmə tarixinə uyğun olaraq, bir neçə dəfə və davamlı olaraq təkrarlanır.

Alqı-satqıdan əldə edilən mənfəət, vasitəçi şirkətin müvəkkillik haqqı olan məbləğ, trust şirkətinin və reyting təşkilatının komissiyası və digər xərclər, aylıq, rüblük, illik olaraq çıxıldıqdan sonra istiqraz sahibləri arasında bölüşdürülür.

Hər bir zaman bölümündə, istiqraz sahiblərinin aktivlərinin, istiqraz sahiblərinin ortaq (müşə) sahib olduqları pul vəsaitləri, mallar və debitor borclarının məcmusundan ibarət olması mümkündür.

3. Likvidliyi təmin edən murabihə istiqrazları: Bu qiymətli kağızlarda, istiqrazları nəşr edən emitent müəssisə, onları buraxmaqla investorlardan nağd pul toplayır və təsisçilərin aktivlərini (dövlət və ya təşkilatların və ya iqtisadi müəssisələrin) nağd şəkildə satın alır, sonra istiqraz sahiblərinin adından (müvəkkil olaraq) həmin aktivləri onlara (dövlətə və ya təşkilatlara və ya iqtisadi müəssisələrə) nisyə (kredit) formasında daha yüksək qiymətə satır.

Murabihə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1600: Murabihə istiqrazlarını təhvil verərkən nəzərə alınması lazım olan məqamlardan bəziləri bunlardır:

1. İstiqrazların sahibi, ¹⁴⁶⁶ yuxarıda göstərilən izahatla vasitəçi şirkətə vəkalətnamə versin.

2. Qeyd olunan alqı-satqıda, alqı-satqı ilə bağlı hökmlərə (qaydalara) riayət edilməlidir. Ona görə də, nisyə alqı-satqıda (kredit əməliyyatında) qiymət və onun müddəti, əgər ödəniş hissə-hissə (taksitlə) olarsa, hər taksitin ödənilmə vaxtı və hər taksitin məbləği aydın olmalıdır. Həmçinin qeyd olunan mallar çəki ölçülü əşyalar və ya litrlə (peymanə ilə) ölçülürsə, üçüncü cildə, 211 və 212-ci məsələlərdə qeyd olunan malların satışdan əvvəl qəbulu və təhvilə ilə bağlı qaydalara əməl edilməlidir.

3. Üçüncü növ murabihə istiqrazları, eynə alqı-satqısı nümunələrindən biridir və əgər birinci nağd alqı-satqının əsnasında, ikinci nisyə alqı-satqının həyata keçirilməsi şərt olaraq nəzərdə tutulursa, hər iki əqd batildir və (bu) murabihə istiqrazlarının heç bir şəri əsası yoxdur. Amma belə bir şərt irəli sürülməsə, hər iki əməliyyat səhihdir.¹⁴⁶⁷

4. Sözügedən borc alqı-satqısında, (gecikdirilmə müqabilində) ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən öhdəlik qoymamalıdır. Əks halda (bu müqavilə) səlām və haram olacaqdır.

¹⁴⁶⁶ - Təmsilçiliyi başqalarına həvalə etmək hüququ və həmçinin təmsilçilik haqqının (zəhmət haqqının) müəyyən edilməsində müvəkkil olması və istiqrazlarla əlaqədar digər məsələlərlə bağlı.

¹⁴⁶⁷ - Bu məsələ ilə bağlı daha geniş izahat, üçüncü cildin 230-cu məsələdə verilmişdir.

Murabihənin ipoteka istiqrazları

Murabihənin ipoteka istiqrazları haqda izah

* İstiqrazın başqa bir növü murabihənin ipoteka istiqrazları kimi geniş yayılmışdır ki, onun buraxılmasının məqsədi, təsisçinin (bank və ya lizinq şirkəti kimi maliyyə qurumunun) murabihənin güzəştli imkanlarını və ya hissə-hissə satışını qiymətli kağızlara çevirməkdir.

Bank və ya lizinq şirkəti müxtəlif aktivləri¹⁴⁶⁸ murabihə şəriət müqaviləsinə əsasən və ya hissə-hissə (kreditli) satışla, müəyyən mənfəət hesablanmaqla, fiziki və ya hüquqi şəxslərə (dövlətə, iqtisad müəssisələrinə, ailələrə) təhvil verir və verilən güzəştli imkanlar müqabilində ipoteka və ya girov götürür və aylıq və ya rüblük və ya başqa şəkildə, onların taksitlərini alır.

Murabihənin ipoteka istiqrazlarının istifadəsi ilə, bu tələb olunan ödənişlər nağd çevrilə bilər və yenidən müxtəlif iqtisadi planlarda və ya yeni güzəştli imkanlarda istifadə edilə bilər.

Belə ki, vasitəçi şirkət ipoteka murabihə istiqrazları buraxmaqla, istiqraz sahiblərindən nağd pul alır və onların adından vəkalət alaraq, murabihə güzəştli imkanları və ya taksitlə satış¹⁴⁶⁹ nəticəsində yaranan borcunu təsisçidən (bank və ya lizinq) daha aşağı qiymətə alır. Təsisçi də, müəyyən edilmiş tarixlərdə, borcun nominal məbləğini borclulardan alıb, vasitəçi şirkətə ödəyir ki, sözügedən tələb, vasitəçi şirkətin müvəkkillik haqqı olan məbləğ, trust şirkətinin və reyting təşkilatının komissiyası və digər xərclər çıxıldıqdan sonra istiqraz sahibləri arasında bölüşdürülsün.

Ona görə də, bu üslub, bankların və lizinq şirkətlərinin tələb etdiyi məbləği nağd etməklə yanaşı, istiqraz sahiblərinə də qazanc gətirir.

Murabihə ipoteka istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1601: Bu növ qiymətli kağızların fiqhi mahiyyəti borcu satın almaqdır.¹⁴⁷⁰ Ona görə də, borcun alqı-satqısında onun xüsusi qaydalarına riayət etmək lazımdır.¹⁴⁷¹

¹⁴⁶⁸ - Bankın və ya lizinq şirkətinin layihələri kimi ki, inşa etdiyi və ya satın aldığı ticarət yerləri, yaşayış məntəqələrini sonradan şəxslərə hissə-hissə (kreditlə) satmışdır.

¹⁴⁶⁹ - Bankın və ya lizinq şirkətinin murabihə (hissə-hissə, kreditlə satış) şəklində dövlətə, şirkətlərə və ailələrə təhvil verdiyi və müqabilində ipoteka və ya girov götürdüyü aktivlər deməkdir.

¹⁴⁷⁰ - Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu növ istiqrazlarda murabihə güzəştli imkanları çərçivəsində nağd alış və nişə (kredit) satışı, istiqrazlar buraxılmamışdan əvvəl həyata keçirilmişdir və bu səbəbdən onlara murabihə istiqrazları deyilir.

¹⁴⁷¹ - Üçüncü cildin, "Borc" fəslində, "Çek və səftənin alqı-satqısı", 961 -ci məsələdə, habelə "Borcu satmaq" mövzusu altında, 952-ci məsələ və davamında borc alqı-satqı qaydalarının təfərrüatları qeyd edilmişdir.

Məsələ 1602: Əgər maliyyə qurumu, məsələn, bank və ya lizinq şirkəti kimi, murabihə güzəştli imkanlarının və ya hissə-hissə (kreditlə) satışının ilkin müqaviləsi əsnasında, güzəştli obyektlər alana (məsələn, dövlət, müəssisə, ev təsərrüfatı) ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən öhdəlik qoyarsa, bu şərt sələmçilik və haram sayılacaqdır.

Sözügedən güzəştli imkanlar, murabihənin ipoteka istiqrazlarına çevrildikdən sonra təsisçi istiqrazların sahiblərinə satdığı borcun tərkibinə,¹⁴⁷² (gecikdirilmə müqabilində) ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən öhdəliyi sala bilməz.

Məsələ 1603: Murabihənin ipoteka istiqrazlarının sahibləri üçün vasitəçi şirkət tərəfindən borcun alınması müqaviləsində, təsisçi qeyd olunan borcu¹⁴⁷³ yığıb onu vasitəçi şirkətin sərəncamına verməyi öhdəsinə götürdüyündən, əgər vasitəçi şirkət, istiqraz sahibləri adından borcun alınması müqaviləsi əsnasında, təsisçiyə şərt qoysa ki, güzəştli imkanlardan bəhrələnlərdən (borclulardan) vaxtında borcun ödənişini alıb vasitəçi şirkətə çatdırmaqda gecikərsə, təsisçi müəyyən məbləğ ödəyəcək (buna feli şərt deyilir), işkalı yoxdur.

Lakin onlardan (borclulardan) vaxtında borcun ödənişini alıb (vasitəçi şirkətə) çatdırmaqda gecikdirildiyi halda, təsisçinin müəyyən məbləği ona borclu olmasını (buna nəticə şərti deyilir) şərt qoysa, bu səhih deyil.¹⁴⁷⁴

Murabihə istiqrazlarının təkrar bazarının (yenidən satma mexanizminin) hökmü

* Murabihə istiqrazlarının sahibləri ödəmə müddəti çatana qədər gözləyə və istiqrazların gəlirindən istifadə edə, eyni zamanda istiqrazlarını ödəmə müddətindən əvvəl daha aşağı faizlə təkrar bazarda sata bilərlər.

Məsələ 1604: Aktivlərin təmin edilməsi üçün murabihə istiqrazları və həmçinin, murabihənin ipoteka istiqrazlarını birjada təhvil vermək, uzunmüddətli borcun üçüncü şəxsə daha aşağı məbləğə nağd şəkildə satılması nümunələrindən biridir ki, bunun da, onun səhih olma şərtlərinə riayət edildiyi zaman işkalı yoxdur.¹⁴⁷⁵ Və likvidliyi təmin edən murabihə istiqrazları əgər birinci nağd alqı-satqının əsnasında, ikinci nisyə (kredit) alqı-satqısı şərt qoyulmazsa, eyni hökmə malikdir.¹⁴⁷⁶

Amma kommersiya şirkətlərinin kapitalını formalaşdırmaq və ya təkmil etmək üçün murabihə istiqrazlarında, istiqraz sahiblərinin aktivləri əmtəə, nağd pul və ortaqlar (müşa)

¹⁴⁷² - Vasitəçi şirkət tərəfindən.

¹⁴⁷³ - Murabihə güzəştli imkanları və ya hissə-hissə (kreditlə) satış nəticəsində yaranan borc.

¹⁴⁷⁴ - Onun izahı, "Bankların hökmləri" fəslində, "Borc alışı güzəştli imkanları", "1475"-ci məsələdə qeyd olunub.

¹⁴⁷⁵ - Üçüncü cildin, "Borc" fəslində, "Çek və səftənin alqı-satqısı", "961" -ci məsələdə, habelə "Borcu satmaq" mövzusu altında, 952-ci məsələ və davamında borc alqı-satqı qaydalarının təfərrüatları qeyd edilmişdir.

¹⁴⁷⁶ - Üçüncü cildin 230-cu məsələsində "Eynə alqı-satqısı" haqqında daha geniş izahat verilmişdir.

şəklindəki tələblərdən (borcdan) təşkil (tərkib) tapmış olsa, borc və malın (eynin) satılmasının səhih sayılması şərtlərinə riayət etməklə, onları satmağın işkalı yoxdur.¹⁴⁷⁷

3. Sələf istiqrazları

* Sələf istiqrazları sələf alqı-satqı müqaviləsi əsasında tərtib edilmiş qiymətli kağızlardır.

Elə bir şəkildə ki, mal və ya məhsulların tədarükçüsü (təsisçi), trust şirkətinə müraciət edərək və vasitəçi (əlaqələndirici) şirkət yaradaraq, sələf istiqrazlarının sözügedən şirkət vasitəsilə buraxır və məhsulun ya əmtəənin müəyyən miqdarını, sələf müqaviləsinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, müəyyən məbləğ müqabilində öncədən satır ki, təyin olunmuş zamanda alıcıya (istiqraz sahibinə) təhvil versin.

Vasitəçi şirkət sələf istiqraz sahibləri adından, nəzərdə tutulan mal və məhsulların öncədən alınması üçün vəkili kimi çıxış edir. Sələf alqı-satqısında mal və məhsullar külli fil-zimmə və müddətli şəkildədir.

İlkin sələf istiqrazlarının sahibi, təyin edilən tarixdə malları və ya məhsulları fiziki şəkildə qəbul edib götürə¹⁴⁷⁸ və ya əvvəlcədən müəyyən edilmiş şərtlərlə nağd hesablaşma apara bilər və ya təyin edilən tarixdən öncə, əvvəlcədən alınmış mal və məhsulların ekvivalentini, ikinci sələf müqaviləsi (paralel avans) vasitəsilə ödəmə müddətindən əvvəl - qeyd ediləcək izaha əsasən - sata bilər.

Bu yolla, iqtisad müəssisələri öz maliyyələşmə platformasını yaratmaqla yanaşı, gələcəkdə istehsal etdikləri malların tədarük qiyməti ilə bağlı risklərə də zəmanət verir.

Sələf istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1605: Yuxarıdakı müqavilədə, müvafiq fəslin üçüncü cildində qeyd olunan sələf əqdinin etibarlılıq (səhih olma) şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Sələf alqı-satqısının şərtlərindən biri odur ki, müqavilə bağlanarkən alıcı və satıcı ayrılmasından öncə, sövdələşmənin qiyməti satıcıya nağd şəkildə ödənilsin.¹⁴⁷⁹

Ancaq sövdələşmə zamanı bütün qiymət ödənilməsə və (ödənilməsi) gələcəyə təxirə salınsa, bu problemi həll etmək üçün iki üsul təklif olunur:

a. Sələf sülhü: Satıcı və alıcı ayrılmasından öncə, satıcıya sövdələşmənin qiymətini tam ödəməyin zəruri olması, sələf alqı-satqısının hökmlərindən sayıldığı üçün sülh müqaviləsinə aid deyil. Buna görə də, satıcı razılaşan (müsalihə edən) kimi, malın müəyyən miqdarını külli fil-zimmə şəklində, alıcının öhdəliyinə qoyulmuş müəyyən zamanda təhvil

¹⁴⁷⁷ - Digər məsələlərlə yanaşı, vacib ehtiyata əsasən, sözügedən məqamlardan hər birinin növü və xüsusiyyətləri məlum olmalıdır, əgər məlum deyilsə, onu düzəltmək (səhih etmək) üçün müsalihə müqaviləsi bağlana bilər ki, bu zaman səhmlərin hazırkı sərmayədə olan səhminin kəmiyyət və keyfiyyətini dəqiq bilmək lazım deyil.

¹⁴⁷⁸ - Yaxud vasitəçi şirkət müəyyən edilmiş tarixdə istiqraz sahibinin vəkili kimi qeyd olunan mal və məhsulları satıcıdan təhvil alıb maliyyə bazarlarında nağd şəkildə satır və vəkillik haqqı və digər xərclər çıxıldıqdan sonra əldə olunan nağd vəsaiti istiqraz sahibinə verir.

¹⁴⁷⁹ - Üçüncü cildin "Sələf alqı-satqısı" bölümündə, 237-ci məsələdən 240-cı məsələyə qədər olan hissədə bu haqqında daha geniş izahat verilmişdir.

vermək müqabilində müəyyən məbləği, qoyulmuş vaxt cədvəlinə uyğun şəkildə ödəməsini müsaliyə edir. Alıcı da, razılaşdırılan (müsaliyəni qəbul edən) şəxs qismində sülh edir.

b. Müqavilə əsnasında şərt: Satıcı nəzərdə tutulan məhsulun bir hissəsini sələf formasında satır və tam qiymətini nağd şəkildə alır, müqavilə əsnasında isə şərt edilir ki, məhsulun digər hissəsinin alqı-satqısı ödənişin təhvil verildiyi vaxt həyata keçirilsin. Belə ki, satıcı öhdəsinə alır ki, malın qalan hissəsini, onun ödənişini etdiyi zaman müəyyən məbləğdə alıcıya satsın. Alıcı da öhdəsinə alır ki, sözügedən malı, onun ödənişini etməklə müəyyən zamanda alıcıdan alsın.

Məsələ 1606: Sələf alqı-satqısında mal ümumi şəkildə satıcının öhdəsindədir və borc hesab edilir və əgər sələf alqı-satqısı əsnasında, malı (borcu) təhvil vermədən gecikdirilmə müqabilində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti qoyulsa, bu şərt sələmçilik və haram sayılacaqdır.

Sələf istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1607: Alıcı sələf alqı-satqısında, öncədən alınmış malı, vaxtı çatmadan satıcıdan başqasına sata bilməz və bu halda, satış ilə eyni nəticəyə malik olan əvəz (mübadilə) müqabilində sülh (müsaliyə) etmək vacib ehtiyata əsasən səhih sayılır.¹⁴⁸⁰

Amma alıcı ikinci sələf müqaviləsindən (paralel sələf istiqrazlarından) istifadə edə bilər. Bu formada ki, ilkin sələf istiqrazlarının müddəti ərzində birinci sələf alıcısı, birinci müqavilədə aldığı malın eyni bərabərini başqa bir şəxsə ikinci (paralel) sələf müqaviləsi çərçivəsində qabaqcadan satsın.¹⁴⁸¹

Sələf istiqrazlarını buraxan (emitent) təsisçi şirkət, ilkin buraxılışda, istiqraz etibarnaməsi verərək alıcıya (istiqraz sahibinə) ödəniş müddətindən əvvəl mal və ya məhsulları paralel sələf müqaviləsilə satsa, sələf etibarnaməsini təhvil verməklə, yeni alıcını sələf istiqrazlarını buraxan şirkətə (təsisçiyə) malı təhvil vermək və ya nağd hesablaşmaq istiqamətində həvalə verməlidir və həvalənin həyata keçirilməsi ilə alıcı (istiqrazların yeni sahibi) təkrar sələf alqı-satqısında istiqrazların əvvəlki sahibinə istinad etmək hüququna malik deyil.

Bu proses eyni şəkildə davam edir və ikinci sələfin alıcısı da mal və ya məhsulların eyni bərabərini başqa bir sələf əməliyyatı şəklində başqa bir şəxsə əvvəlcədən sata və onu birinci sələfin satıcısına (təsisçiyə) həvalə verə bilər.

Qeyd olunan sələf müqavilələri bir-birindən müstəqil olmalı, onlarda satılan mallar külli fil zimmə və uzunmüddətli olmalıdır və paralel sələf müqavilələrinin müddələri, ilkin sələf müqaviləsi ilə eynidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər birinci sələfin alqı-satqısı 1605-ci məsələnin b bəndində göstərilən qaydada bağlansa, birinci sələfi ilə oxşar ikinci müstəqil sələfdə, birinci sələfin alıcısı müqavilə əsnasında öhdəsinə alır ki, qiymətin çatdırılması zamanı, malın başqa bir hissəsini müəyyən qiymətə ikinci sələfin alıcısına satacaq.

¹⁴⁸⁰ - Üçüncü cild, "Sələf alqı-satqısı" fəslə, 249-cu məsələyə müraciət olunsun.

¹⁴⁸¹ - Həmin malı deyil.

Məsələ 1608: Alıcı sələf alqı-satqısında çəki və ya litr ilə satılan malı -meyvələrdən başqa - almadan və qəbul etmədən əvvəl, sələf alqı-satqısının ödəniş zamanı çatsa belə, satıcısından başqasına alış qiymətindən artıq qiymətə sata bilməz.¹⁴⁸²

Sözügədən əməliyyatın düzəldilməsi üçün həll yolu, alıcının birinci müqavilədə satın aldığı və hələ də təhvil almadığı (eyni malı deyil) öz öhdəsində olan malın eyni bərabərini nağd qiymətə üçüncü şəxsə satmasıdır, sonra həmin şəxsi onu almaq üçün, həvalənin səhih olması şərtlərinə uyğun olaraq, əvvəlki məsələdə verilən izahata oxşar şəkildə istiqrazları tədarük edən şirkətə həvalə etsin. Əlbəttə, qeyd edildiyi kimi, alqı-satqının qiyməti nağd olmalıdır, əgər qiymət borc (öhdəlik) şəklində və uzunmüddətlidirsə, əməliyyat düzgün deyil.

4. Müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları

* Müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları, elə qiymətli kağızlardır ki, məsələn, bank vəkalətli investisiya depozitləri kimi etibarnamə müqaviləsinə əsaslanır.

Elə bir şəkildə ki, müşarikə istiqrazlarının naşiri¹⁴⁸³ istiqrazları təhvil verməklə, istiqraz müştərilərinin nağd pul vəsaitlərini toplayır və onların müvəkkili kimi¹⁴⁸⁴ onu fabriklərin, şəhərciklərin tikintisinə və ya abadlığına, elektrik stansiyaları, bəndlər, neftayırma zavodları və digər istehsal, sənaye, xidmət və abadlıq layihələri istiqamətində ortaqlıq (müşə) şəkildə sərf edir və istiqrazların nəşri layihəsinin mövzusu istiqraz sahiblərinin ortaqlıq mülkiyyətidir.¹⁴⁸⁵

Bu istiqrazlar, müəyyən edilmiş qiymətə və müəyyən müddətə (məsələn, 3 illik və ya 5 illik) adlı və ya adsız şəkildə buraxılır və onun sahibləri plan və layihələrdə və ondan əldə edilən mənfəətdə şərik olacaqlar və müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarının naşiri, müqavilə müddətinin sonunda, istiqraz sahiblərinin vəkalətnaməsinə əsasən, onların şirkətdəki plan və ya layihədəki payını alır və ya onu üçüncü şəxsə satır və hesabı sıfırlayır.

Bəzi hallarda istiqraz emitenti, müşarikə istiqrazlarının buraxılması yolu ilə layihənin həyata keçirilməsi üçün lazım olan bütün kapitalı toplayır. Bu halda naşir, planın həyata keçirilməsində və onunla bağlı bütün məsələlərdə istiqraz sahiblərinin müvəkkili olacaq, istiqraz sahibləri isə layihədə şəriklər hesab ediləcəkdir.

Amma əksər hallarda istiqrazların emitenti, layihənin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan kapitalın bir hissəsini, özü təmin edir. Digər hissəsini isə müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarının buraxılması yolu ilə təmin edir. Bu halda, naşirlə istiqraz sahibləri arasında

¹⁴⁸² - Üçüncü cildin 212 və 250 nömrəli məsələlərində daha geniş izahat verilmişdir .

¹⁴⁸³ - Mərkəzi Bankın müşarikə istiqrazlarının emitentləri nazirliklər, bələdiyyələr, ümumi və ya özəl səhmdar cəmiyyətləri, kooperativ şirkətlər və sairidir.

¹⁴⁸⁴ - Başqalarını müvəkkil təyin etmək haqqı, istər fiziki və istərsə də hüquqi şəxslər olsun və həmçinin, müvəkkilin zəhmət haqqını təyin etmək hüququnun geri alınması, müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları ilə bağlı digər məsələlərdə.

¹⁴⁸⁵ - Adətən, müşarikə istiqrazları elə tərtib edilir ki, orada təsisçi və naşir birləşir və bir hüquqi şəxs sayılır. Amma müşarikə istiqrazlarını elə tərtib etmək olar ki, naşirin hüquqi şəxsiyyəti təsisçidən fərqli və ayrı olsun.

vəkalətnamə rəbitəsi ilə yanaşı, naşirin özü də plan və layihədə ortaq payı olan şəriklərdən biri hesab olunur.

* İstiqrazların sahibləri layihənin ortaq (müşə) sahibləri olsalar da, layihəni tərtib etmək və idarə etmək hüququ nəşriyyata məxsusdur və naşir bir müvəkkil kimi layihənin idarə edilməsini öz üzərinə götürür və bunun müqabilində müvəkkillik (təmsilçilik) zəhmət haqqını alır.

* Qaydalara əsasən, müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarının əmlakı mümkün qədər investitorların xeyrinə sığortalanır.

* İstiqraz sahiblərindən yığılan nağd vəsait, mərhələli şəkildə layihənin həyata keçirilməsinə xərclənir. Müşarikə istiqrazlarının emitenti, istiqraz sahiblərindən aldığı vəkalətnamə əsasında, sözügedən məbləğləri adətən bankın gəlirli investisiya hesabına qoyur və ondan əldə edilən qazanc isə sənəd sahibləri tərəfindən layihədə istifadə olunur.

* Müqaviləyə əsasən, istiqraz emitenti, iştirak müddətinin sonunda, sabit faiz ödəyə və ya müəyyən qrafiklə ortaqlıq müddəti boyunca (məsələn, 3 ay və ya 6 ay və ya illik) faizi təxmini hesabla ödəniş (əhləhesab) edə bilər¹⁴⁸⁶ və sonda yekun mənfəətdə tam hesab edir.

* İstiqraz sahiblərinin mənfəəti hesablanarkən ilk olaraq, istiqraz emitentinin müvəkkillik haqqı, trast şirkəti, reyting təşkilatının komissiyası və digər xərclər çıxılır, qalan mənfəət isə istiqraz sahiblərinin hesabına yatırılır.

Müşarikə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1609: İstiqrazların emitenti yuxarıda göstərilən vəkalətnamənin müddəalarına uyğun hərəkət edərsə, iştirak istiqrazlarının qeyd olunan keyfiyyətdə verilməsi səhihdir və heç bir işkalı yoxdur.¹⁴⁸⁷

Məsələ 1610: Müşarikə istiqrazlarının sahibləri eyni plan və ya layihədə birgə iştirak etməlidirlər.

Odur ki, əgər müqavilənin əsası, onların plan və layihənin özündə deyil, yalnız əldə etdikləri mənfəət və gəlirdə şərik olmasıdırsa, bu səhih deyil.

Daha doğrusu, qeyd olunan müqavilə adətən bəzi hallarda ürfün nəzərində borca (kreditə) tətbiq edilir. Başqa sözlə desək, istiqraz sahibləri istiqraz emitentlərinə bu şərtlə borc verirlər ki, nəticədə əldə olunan gəlir və mənfəətin bir hissəsi onlara çatmış olsun. Bu halda, sözügedən borc (kredit) səlām və haram sayılır. Bəzi hallarda da, bu, bir növ batil müqavilə hesab olunur.

Məsələ 1611: Əgər müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları səlām alqı-satqısı, şərab və məstedic maddələrin istehsalı, qumar vasitələrinin istehsalı və digər haram işlərin görülməsi kimi, şəriətin icazə vermədiyi iqtisadi fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün buraxılırsa, onlara investisiya qoymaq caiz deyildir.¹⁴⁸⁸

¹⁴⁸⁶ - Şəriət və əqanın baxımından qadağasız olmayan məbləğlərdən .

¹⁴⁸⁷ - Təbii ki, sonrakı məsələlərdə qeyd olunan məqamlara riayət etmək lazımdır.

¹⁴⁸⁸ - Sözügedən investisiya qoyuluşu haram olunmuş işlərə bir növ icazə və ya vəkalətnamənin verilməsi kimi hesab edilir və (bu halda) haram işlərin görülməsi adətən investitora istinad edilir.

Məsələ 1612: İstiqrazların emitenti ona verilmiş vəkalətnamənin müddəalarına uyğun hərəkət etməlidir. Ona görə də, müəyyən plan və layihə üzrə müşarikə istiqrazlarının köçürülməsindən əldə etdiyi vəsaiti başqa plan və ya layihədə istifadə etməməlidir;

Eyni şəkildə, istiqrazların emitenti istiqraz sahiblərindən alınan məbləğlərdən - ki, onu layihəyə yatırmalıdır - istiqrazlara aid təxmini hesabla (ələlhesab) faizini ödəyə bilməz.¹⁴⁸⁹

Məsələ 1613: Əgər ortaqlıq (müşarikə) istiqrazlarının naşiri, istiqraz sahiblərindən aldığı vəkalətnamə əsasında yığılan məbləğləri gəlirli (faizli) bank vəkalət investisiya hesabına qoyarsa və ondan əldə etdiyi gəliri istiqraz sahibləri adından layihədə istifadə edərsə, bank vəkalətli investisiyası ilə bağlı 1457-ci məsələdə qeyd edilmiş hökmlərə riayət etmək lazımdır. Əgər qeyd olunan hesab, bankın əmanət hesabı olaraq bir növ banka kredit (borc) verməsi mahiyyətindədirsə, onun əsnasında faizlərin alınması şərt edilərsə, bu sələmdir və caiz deyil.

Məsələ 1614: Ortaqlıq (müşarikə) istiqrazlarının sahibləri, istiqrazların emitenti ilə vəkalətnamə müqaviləsi bağlayarkən şərt qoyarsa:

a. Layihənin tikintisi başa çatdıqdan sonra naşir layihəni ekspert qiymətinə əsasən ödəniş edib geri alarsa və istiqraz sahiblərinə alqı-satqının (ödəniş) qiymətinə görə borclu qalarsa, sözügedən qiymətin ödənilməsinə nəzərdə tutulan tarixdən sonra gecikdirsə, borcunu gecikdirdiyi hər gün və ya ay üçün ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtlərinə əsasən ödəniş etsə, bu sələm və haram sayılır.

b. Naşir layihəni tikdikdən sonra, onu ekspert qiymətinə¹⁴⁹⁰ başqa fiziki və ya hüquqi şəxsə satarsa və sözügedən şəxs istiqraz sahiblərinə borclu olarsa, naşir alqı-satqının qiymətini sözügedən şəxsdən almağa və istiqraz sahiblərinin hesabına yatırtmağa borcludur. Qeyd olunan öhdəliyi yerinə yetirməyi gecikdirdiyi təqdirdə, hər gecikdirilən gün və ya ay üçün müəyyən məbləği gecikdirmə cəriməsinə öhdəçiliyə əsasən ödəniş etsə, işkalı yoxdur və səhih sayılır.¹⁴⁹¹

c. Əgər naşir müşarikə istiqrazlarının mənfəətinin müəyyən məbləğdə olan təxmini hesabla ödənişini (ələlhesab) ödəməkdə gecikdirsə, hər gecikdirilən gün və ya ay üçün müəyyən məbləği gecikdirmə cəriməsinə öhdəçiliyə əsasən ödəniş etsə, məhəlli işkaldır və vacib ehtiyata əsasən bunu etməməlidir.¹⁴⁹²

¹⁴⁸⁹ - Təbii ki, əgər müqaviləyə əsasən naşir, istiqraz sahibləri adından müvəkkildirsə, layihənin bir hissəsini həyata keçirməklə ortaqlıq (müşarikə) kapitalından həmin məbləğə görə müvəkkillik əmək haqqını götürə bilər və müvəkkillik haqqını aldıqdan sonra o, istiqraz sahiblərinin "təxmini hesabla" (ələlhesab şəklində) mənfəətini oradan götürüb ödəmək səlahiyyətinə malikdir.

¹⁴⁹⁰ - Sözügedən alqı-satqı əsnasında (layihənin satışında) borcu gecikdirilmə müqabilində, "ödənişi gecikdirmək" və ya "gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər" v əya" gecikdirmə cəriməsinə əhdəçilik şərti qoyulsa, bu şərt sələmçilik və haram sayılacaqdır.

¹⁴⁹¹ - Əgər qeyd olunan gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik, nəticə şərti şəklində olsa (məsələn, gecikdikdə hər gün üçün sözügedən məbləği borclu sayılır - deyilsə,) səhih deyil. Nəticə şərti və fəli şərt arasındakı fərq haqda üçüncü cild, 299 və 330-cü məsələlərdə izah verilmişdir.

¹⁴⁹² - Təbii ki, qeyd olunan gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik, nəticə şərti şəklində olsa, fətvaya görə səhih deyil.

Məsələ 1615: Əgər bank və ya alqı-satqı (ödənişini aparan) təşkilatı (agentlik),¹⁴⁹³ icra müqaviləsi (məsələn, icarə müqaviləsi) əsnasında, naşirlə bankın və ya əməliyyatçı qurumun bəyannaməsinə əsasən, təyin edilmiş zamanda təxmini hesabla (ələlhesab şəklində) mənfəəti ödəmək üçün lazım olan vəsaitlə müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarının sahiblərini təmin etməyi və ödənişi aparan təşkilatın ixtiyarında qoymağı öhdəsinə götürməyi şərt qoysa və həmçinin, layihənin tikintisi və satışı başa çatdıqdan sonra onun məbləğini ödəyən təşkilatın öhdəsinə qoysa ki, onu istiqraz sahiblərinin hesabına köçürsün, amma naşir sözügedən vəsaiti təqdim edə bilmədikdə və ya ödənişdə gecikmə etdikdə, hər gecikdirilən gün və ya ay üçün müəyyən məbləği, gecikdirmə cəriməsinə öhdəçiliyə əsasən ödəniş edərsə, işkalı yoxdur və səhih sayılır.¹⁴⁹⁴

Müşarikə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1616: Əgər ortaqlıq (müşarikə) istiqrazlarının sahibləri, bu istiqrazları müşarikə istiqrazlarının təkrar bazarına təqdim etmək qərarına gələrsə, istiqraz sahiblərinin əmlakı ortaqlıq (müşa) şəklində torpaq, tikili, material, mal, nağd məbləğlər və borc tələblərinin tərkibindən ibarət ola bilər ki, onların satışı qiymətli kağızların təkrar bazarda təhvil verilməsi formasında baş verən eyn (mövcud malı təqdim etmək) və borc (sonradan təqdim etmək) alqı-satqısının düzgün aparılması şərtlərinə uyğun olmalıdır.¹⁴⁹⁵

Mübadilə və ya səhmə çevrilə bilən müşarikə istiqrazları və onun hökmü

* Bəzən birjada buraxılan müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları bir sıra imtiyazlara malikdir ki, o cümlədən, səhmlərə konvertasiya oluna və dəyişdirilə bilər.

Səhmlərə dəyişdirilə bilən müşarikə istiqrazları açıq səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən buraxılan və son ödəmə müddəti başa çatdıqda, qiymətli kağızlar birjasına buraxılmış digər şirkətlərin səhmləri ilə dəyişdirilə bilən ortaqlıq istiqrazlarıdır.¹⁴⁹⁶

¹⁴⁹³ - Daha əvvəl bəyan edildiyi kimi, alqı-satqı (ödənişini aparan) təşkilat (agentlik), emitent (naşir) tərəfindən təyin edilən və ödəmə müddəti başa çatdıqda, müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarının əsas məbləğini geri ödəməyi, istiqrazların mənfəətlərinin təxmini hesabla (ələlhesab şəklində) və yaxud nağd ödəməyi, v əya ödəmə müddətindən əvvəl onu yenidən satın alma g r v istiqrazlarla bağl ı digər məsələləri öz üzərin əgötürən birş irkətdir .

¹⁴⁹⁴ - Təbii ki, qeyd olunan gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik, nəticə şərti şəklində olsa, fətvaya görə səhih deyil.

¹⁴⁹⁵ - Şərtlərdən biri odur ki, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan əşyaların hər birinin növü, miqdarı və xüsusiyyətləri məlum olmuş olsun. Adətən satış zamanı istiqraz sahibinin ortaqlığının cari kapitalındakı payı kəmiyyət və keyfiyyət baxımından məlum olmur və bunu birjanın təkrar bazarında sataraq düzəltmək əvəzinə, müsalihə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə oluna bilər. Belə olduğu zaman, istiqraz sahibinin cari kapitaldakı payının kəmiyyət və keyfiyyətini dəqiq şəkildə bilməsi və yaxud mükəlləfin digər cameüş-şərait müctəhidə, daha ələm olan müctəhid şərtini nəzərə almaqla müraciət etməsi lazım deyil.

¹⁴⁹⁶ - Belə olan halda, naşir, ən azı, istiqrazların son ödəmə müddətindəki sözügedən şirkətlərin səhmlərinin aktivlərini, dəyişdirilə bilən ortaqlıq istiqrazları məbləğində saxlamağa borcludur.

* Həmçinin səhmlərə çevrilə bilən müşarikə (ortaqlıq) istiqrazları açıq səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən buraxılan və son ödəmə müddətində və ya kapital artımı əldə edildikdə müşarikə istiqrazı planına tabe olan şirkətlərin səhmlərinə çevrilən ortaqlıq istiqrazlarıdır.

Adətən müşarikə istiqrazlarının səhmlərə mübadiləsi, onun əvəz edilməsinin tərtib edilməsi qaydası və ortaqlıq şərtləri müşarikə vəərəqəsində qeyd olunur. Bu imtiyazdan istifadə etmək, müşarikə istiqrazı sahibinin müraciətindən asılıdır.

* Səhmlərə çevrilə bilən müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarında sözügedən səhmdar cəmiyyəti, bu konvertasiyanı həyata keçirmək üçün öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, səhmləri artırır və yeni səhmlər dövriyyəyə buraxır.

Yeni səhmlər buraxıldıqdan sonra, şirkətin əvvəlki səhmdarları həmin səhmlər üçün öncəlik hüququna malik deyildir. Çünki şirkətin yeni səhmlərini almaq hüququ, səhmlərə çevrilə bilən ortaqlıq istiqrazlarının sahiblərinə aiddir və onlar istəsələr, müşarikə (ortaqlıq) istiqrazlarına uyğun olaraq öz ortaqlıq (müşa) payını almayaraq, sözügedən şirkətin səhmdarları ola bilərlər.

Məsələ 1617: Səhmlərə dəyişdirilə bilən ortaqlıq istiqrazlarında bu mübadilə fiziki şəxsin planlaşdırılan və ya tikilən layihədə ortaqlıq (müşa) payı ilə digər səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin payı arasında baş verir və konvertasiya müqaviləsi və ya müsaliyə formasında hər biri şəri qanunlara uyğun olaraq - həyata keçirilə bilər.

Eyni şəkildə, ilkin izahatda qeyd olunan izahatla, təsvirlə səhmlərin artırılması və yeni səhmlərin buraxılmasının öz-özlüyündə işkalı yoxdur.

5. Müzaribə istiqrazları

* Müzaribə istiqrazları, müzaribə müqaviləsi əsasında hazırlanmış qiymətli kağızlardır.

Beləliklə, vasitəçi şirkət (istiqrazları buraxan maliyyə müəssisəsi) təsisçi adından müzaribə istiqrazları buraxır¹⁴⁹⁷ və müzaribə istiqrazlarının sahibləri, müzaribə kapitalını ödəyərkən, vasitəçi şirkətə vəkalət verir ki, təsisçi (müzaribənin icraçısı) ilə müzaribə müqaviləsi bağlasın. Həmçinin, toplanmış pul vəsaitlərini kommersiya fəaliyyəti üçün təsisçinin sərəncamına verir və istiqraz sahibləri istiqrazlarda qeydə alınmış əmsallar əsasında əldə etdikləri mənfəətdə təsisçi ilə şərikdir. Hər maliyyə dövriyyəsinin sonunda sözügedən qazancı vasitəçi şirkətin müvəkkillik haqqı olaraq məbləğ, trust şirkətinin və reyting təşkilatının komissiyası və digər xərclər çıxıldıqdan sonra icraçı və istiqraz sahibləri arasında bölüşdürülür.

Müzaribə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1618: Müzaribə istiqrazlarının səhih olması üçün üçüncü cild "Müzaribə fəslində" bəyan edilən hökm və şərtlərinə riayət etmək lazımdır. Onların bəziləri aşağıdakılardır:

¹⁴⁹⁷ - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və istiqrazlarla bağlı digər məsələlərdə.

1. İstiqrazların sahibi vasitəçi şirkətə yuxarıda göstərilən izahatla, vəkalət¹⁴⁹⁸ verməlidir.

2. Müzaribə sərmayəsi nağd pul olmalıdır və malı müzaribə sərmayəsi kimi təyin etmək düzgün deyil və borcun (tələbinin) kapital kimi qoyulması məhəlli işkaldır.¹⁴⁹⁹

3. Müzaribə sərmayəsi ticarətdə və alqı-satqıda istifadə olunsun, istehsal, xidmət, əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq və bu kimi işlərdə isə müzaribə keçərli deyil.¹⁵⁰⁰

4. İcraçı və istiqraz sahibinin hər birinin mənfəət payı, əldə edilən mənfəətdən çıxılır və ya faizlə müəyyən edilir və bu, kapitalın əsas məbləğinə əsasən müəyyən edilə bilməz.¹⁵⁰¹

5. Müzaribə müqaviləsində amil (icraçı) etibarlıdır və əgər onun ifrat və səhlənkarlığı olmadığı təqdirdə, ticarət malı tələf və ya qüsurlu olarsa və ya hər hansı başqa bir zərər baş verərsə, bütün məsuliyyət (istiqrazların) sahibinin öhdəsindədir və amil (icraçı) zəmin deyil.¹⁵⁰²

Deməli, müzaribə əsnasında şərt edilsə ki, amil (icraçı) qazancda şərik olduğu kimi xəsarətdə də şərikdir, qeyd olunan şərt batildir, lakin müzaribənin mahiyyəti səhihdir.¹⁵⁰³

Həmçinin, əgər müzaribədə bütün tələfin və ya zərərin amil tərəfindən ödənilməsi şərt qoyulsa, bu şərt düzgündür. Amma bu halda, bütün mənfəət də amilin olmalıdır və istiqraz sahiblərinin mənfəətdən bir payı olmayacaqdır.¹⁵⁰⁴

6. Müzaribə müqaviləsində gec ödənilməsi müqabilində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinin hökmü "Banklar və kredit maliyyə təşkilatlarının qaydası" fəslində, 1511-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Müzaribə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1619: Əgər müzaribə istiqrazlarının sahibləri, bu istiqrazları, müzaribə istiqrazlarının təkrar bazarında satmağa cəhd etsələr, istiqraz sahiblərinin malları ümumi (ortaq, müşa) formada mal, nağd pul və tələblər (borclar) məcmusundan ibarət ola bildiyi

¹⁴⁹⁸ - Bəzən müzaribə istiqrazları, müəyyən müddətə (üç illik, ya beş illik) buraxılır və bəzən də, müddət təyin edilmir, təsisçi şirkət dağılana qədər, bu istiqrazlar etibarlı sayılır.

¹⁴⁹⁹ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, 681-ci məsələdən 670-ci məsələyə qədər olan bölümdə daha geniş izah verilmişdir.

¹⁵⁰⁰ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, 674-cü məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹⁵⁰¹ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, 677-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹⁵⁰² - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, 681-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

¹⁵⁰³ - Amma əgər müzaribə əqdində şərt etsə ki, tələf və ya xəsarət halında amil (icraçı) onun tam və ya bir hissəsini əvəzsiz olaraq öz malından ödəməlidir, belə şərt düzgündür.

¹⁵⁰⁴ - Üçüncü cildin "Müzaribə" fəslində, 682-ci məsələdə daha geniş izah verilmişdir.

üçün, eyn (mövcud malı təqdim etmək) və borc (sonradan təqdim etmək) alqı-satqısının düzgün (səhih) aparılması şərtlərinə uyğun olmalıdır.¹⁵⁰⁵

Amma caiz əqd sayılan icazəli müzaribədə¹⁵⁰⁶ müzaribə sərmayəsinin satışı, müzaribə əqdinin ləğv olunması kimi sayılır və istiqrazların yeni sahibini (alıcısını) əvəz etmək üçün, yeni müzaribə müqaviləsi onun düzgünlük (səhihlik) şərtlərinə riayət etməklə bağlamağa ehtiyac olacaqdır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, zəruri əqd (müqavilə) sayılan müavizi müzaribədə,¹⁵⁰⁷ əgər amil (icraçı) ilə bağlanan şərtə zidd olmasa, müzaribənin kapitalının satışı ilə bağlı heç bir işkal yoxdur və müzaribə müqavilədə onun üçün müəyyən edilmiş müddətin sonuna qədər qüvvədə qalır.

6. Müzaribə (kənd təsərrüfatı, əkinçilik) istiqrazları

* Müzaribə istiqrazları, müzaribə müqaviləsi əsasında hazırlanmış qiymətli kağızlardır.

Müzariə istiqrazlarının emitenti (vasitəçi şirkət) istiqraz vərəqlərini təhvil verməklə, müştərilərin pul vəsaitlərini toplayır və onların adından vəkalətlə, münbit əkin sahələrini ortaqlar (müşa) şəklində satın alır,¹⁵⁰⁸ sonra həmin ərazini hazırladıqdan¹⁵⁰⁹ sonra, istiqraz sahibləri tərəfindən əkib-becərmək üçün müzaribə müqaviləsi şəklində fermerlərə təhvil verir və əkin ilinin sonunda müqavilədə müəyyən edilmiş nisbətə uyğun olaraq məhsul bölünür.¹⁵¹⁰

¹⁵⁰⁵ - Şərtlərdən biri odur ki, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan əşyaların hər birinin növü, miqdarı və xüsusiyyətləri məlum olmuş olsun. Adətən satış zamanı istiqraz sahibinin ortaqlığın cari kapitalındakı payı kəmiyyət və keyfiyyət baxımından məlum olmur və bunu birjanın təkrar bazarında sataraq düzəltmək əvəzinə, müsaliyə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə oluna bilər. Belə olduğu zaman, istiqraz sahibinin cari kapitaldakı payının kəmiyyət və keyfiyyətini dəqiq şəkildə bilməsi və yaxud mükəlləfin digər cəmiyyət-şərait müctəhidə, daha əlverişli olan müctəhid şərtini nəzərdə almaqla müraciət etməsi lazım deyil.

¹⁵⁰⁶ - Üçüncü cildin “Müzariə” fəslinin 652-dən 654 ə-qədər olan məsələlərində, “İcazəli və müavizi müzaribə”nin izahı qeyd edilmişdir.

¹⁵⁰⁷ - Bu müzaribə növü haqda, üçüncü cild, 652-ci məsələdə izah verilmişdir.

¹⁵⁰⁸ - Əlbəttə ki, müzaribə müqaviləsində, torpağın özünün mülkiyyətinə sahib olmadan, onun mənfəətlərinin mülkiyyəti müzaribə istiqrazlarının sahibləri üçün kifayətdir. Odur ki, əgər vasitəçi şirkət, kənd təsərrüfatı üçün torpaq sahəsini müəyyən müddətə icarəyə götürmək üçün istiqraz sahiblərindən müvəkkili kimi çıxış edərsə, bu da düzgündür (səhihdir) və istiqraz sahibləri kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mənfəətlərinin müştərək (müşa) sahibi olurlar və bu halda, onun bəzi hökmləri, torpağın mülkiyyətinə malik olan istiqraz sahiblərinin vəziyyətindən fərqlidir.

¹⁵⁰⁹ - Düzəlişdirmə, hamarlama, kanallaşdırma kimi işlər.

¹⁵¹⁰ - Kənd təsərrüfatı istiqrazlarının mənfəəti, şərti olaraq məhsul dövründən asılıdır və bu əksər məhsullarda illik olur. Mənfəətin miqdarı dəyişkəndir və istehsalın (məhsulun) miqdarı, bazar qiymətinin və istehsal xərclərinin idarə edilməsi kimi bir çox amillərdən asılıdır. Həmçinin, təsərrüfat istiqrazlarının müddəti, məsələn, beş il olduğu hallarda və vasitəçi şirkət fermerlə təsərrüfat müqaviləsini bir il müddətinə bağlamışdırsa, təsərrüfat müqaviləsi bitdikdən sonra, yeni təsərrüfat müqaviləsi bağlamaq lazımdır.

Vasitəçi şirkət məhsuldan istiqraz sahiblərinin payını götürüb, kənd təsərrüfatı bazarında satdıqdan sonra,¹⁵¹¹ əvvəlcə müvəkillik haqqını və digər xərclərini çıxır, sonra qalan mənfəəti istiqraz sahibləri arasında bölüşdürür.

Müzariə istiqrazlarında istiqrazların sahibi, əkin sahələrinin bir hissəsinin ortağ (müşa) formada sahibidir, istiqrazların emitenti isə sahibin müvəkkilidir, fermer isə amil (icraçı) hesab olunur.

Müzariə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1620: Yuxarıdakı müqavilədə, istiqrazların sahibi tərəfindən vasitəçi şirkətə¹⁵¹² müvəkillik səlahiyyəti verilməsi ilə yanaşı yuxarıda qeyd olunan izahatla, müzariə müqaviləsinin izahı üçüncü cild, “Müzariə” fəslində qeyd olunan səhihlik şərtlərinə də riayət etmək lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, müzariə əqdində, gec ödənilməsi müqabilində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinin hökmü “Banklar və kredit maliyyə təşkilatlarının qaydası” fəslində, 1511-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Müzariə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü¹⁵¹³

Məsələ 1621: İnvestisiyadan əldə edilən nağd pul vəsaiti kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara çevrildikdən sonra, müzariə (kənd təsərrüfatı) istiqrazlarının sahibləri həmin torpaqların şərikli (müşa) mülkiyyətçiləridirlər. Belə ki, məhsul əldə edilərsə, onda əkinçilərlə müştərək (müşa) formada şərikdirlər və alqı-satqı müqaviləsinin düzgün şərtlərinə riayət etməklə mövcud torpaq və məhsullardan şirkətin payının satılmasının, işkalı yoxdur.¹⁵¹⁴

¹⁵¹¹ - Bu müqavilədə, vasitəçi şirkət məhsulun satışında fermerin özünü vəkil edə bilər.

¹⁵¹² - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və istiqrazlarla bağlı digər məsələlərdə.

¹⁵¹³ - Təkrar bazarda kənd təsərrüfatı (müzariə) istiqrazlarının qiyməti, iki faktora təbə olacaq; Birincisi: Şərti olaraq inflyasiya səviyyəsinə bərabər və ya ondan çox olan torpaq dəyərinin artması. İkincisi: İllik mənfəət. Məhsul ilinin sonuna yaxınlaşdıqca, müzariə istiqrazlarının qiyməti artır və mənfəət bölgüsündən sonra bu amilin qiymətə təsiri aradan qalxır, sonra zaman keçdikcə, təsərrüfat müqaviləsi müddəti qüvvədə qalırsa, onun təsiri yenidən başlayır.

¹⁵¹⁴ - Şərtlərdən biri odur ki, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan əşyaların hər birinin növü, miqdarı və xüsusiyyətləri məlum olmuş olsun. Adətən satış zamanı, istiqraz sahibinin ortaqlığın cari kapitalındakı payı - ümumi olaraq, torpaq və məhsullar - kəmiyyət və keyfiyyət baxımından məlum olmur və bunu birjanın təkrar bazarında sataraq düzəltmək əvəzinə, müsaliyə (razılaşma) müqaviləsindən istifadə oluna bilər. Belə olduğu zaman, istiqraz sahibinin cari kapitaldakı payının kəmiyyət və keyfiyyətini dəqiq şəkildə bilməsi və yaxud mükəlləfin digər cameüş-şərait müctəhidə, daha ələm olan müctəhid şərtini nəzərdə almaqla müraciət etməsi lazım deyil.

Bununla belə, caiz müqavilə sayılan iznli müzariədə¹⁵¹⁵ sözügedən şirkətin payının satılması müzariə müqaviləsinin ləğvi hesab edilir və istiqrazların yeni sahibini (alıcını) əvəz etmək üçün onun səhihlik şərtlərini nəzərə alınmaqla yeni müzariə müqaviləsi bağlamaq lazımdır. Təbii ki, satıcı müqaviləni ləğv etmək fikrində deyilsə, təsərrüfat (müzariə) müqaviləsi müddətində, torpaqdan ona məxsus müştərək (müşa) payını mənfəətin istifadəsinin istisna edilməsi şəklində satmaq lazımdır ki, müzariə müqaviləsi öz səlahiyyətində qalmış olsun.

Amma, müavizi müzariədə lazımi əqd hesab olunan sözügedən şirkətin payının satılması müzariə müqaviləsinin ləğvinə səbəb olmur və müzariə qalan müddət ərzində, olduğu kimi qüvvədə qalır və istiqrazların təkrar bazarda buraxılması ilə, alıcı əsas müzariə (təsərrüfat) torpağının, mənfəətin istifadəsinin istisna edilməsi şəklində, ortaq sahibi olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, müzariə müqaviləsi qüvvədə qaldığı hallarda, yuxarıda qeyd olunan təhvil-təslimdən sonra əmələ gələn məhsullar müqaviləyə əsasən, ortaq (müşa) şəklində bölünərək, əkinçi və satıcının mülkiyyəti olacaq. Əgər alıcı ilə satıcı alqı-satqı müqaviləsi əsnasında şərt etsə ki, satıcı müzariə müqaviləsinin qüvvədə qalan müddətində, gələcək məhsullardan öz payını əldə etdikdən sonra onu mülkiyyətinə keçirsin, heç bir işkalı yoxdur və alıcı sövdələşmə zamanı bu haqda ondan özü üçün vəkalət haqqı ala bilər.

7. Musaqqat istiqrazları

* Musaqqat qiymətli istiqrazları, musaqqat müqaviləsi əsasında hazırlanmış qiymətli kağızlardır.

Musaqqat istiqrazlarının emitenti (vasitəçi şirkət) istiqrazları təhvil verməklə, istiqraz müştərilərinin pul vəsaitlərini toplayır və istiqraz sahibləri adından müvəkkil kimi, istifadə qabiliyyətli bağları ortaq (müşa) şəklində alır¹⁵¹⁶ və (istifadəyə) hazırladıqdan sonra,¹⁵¹⁷ istiqrazlar sahiblərinin vəkaləti ilə, bağın baxımını musaqqat müqaviləsi əsasında bağbanlara həvalə edir və sonda əldə olunan məhsul müqavilədə müəyyən edilmiş nisbətə görə bölünür.¹⁵¹⁸

¹⁵¹⁵ - İznli və müavizi müzariənin izahı, üçüncü cildin, "Müzariə" fəslinin, 793-cü məsələsində qeyd edilmişdir.

¹⁵¹⁶ - Əlbəttə ki, musaqqat müqaviləsində, bağın özünün mülkiyyətinə sahib olmadan, onun mənfəətlərinin mülkiyyəti musaqqat istiqrazlarının sahibləri üçün kifayətdir. Odur ki, əgər vasitəçi şirkət, bağçılıq üçün bağ müəyyən müddətə icarəyə götürmək hədəfilə istiqraz sahiblərinin müvəkkili kimi çıxış edərsə, bu da səhihdir və istiqraz sahibləri bağçılıq təyinatlı torpaqların mənafeələrinin müştərək (müşa) sahibi olurlar və bu halda, onun bəzi hökmləri, torpağın mülkiyyətinə malik olan istiqraz sahiblərinin vəziyyətindən fərqlidir.

¹⁵¹⁷ - Uyğun fidan əkmək, quyu qazmaq, kanal çəkmək kimi işlər.

¹⁵¹⁸ - Musaqqat istiqrazlarının mənfəəti, adətən illik olur. Mənfəətin miqdarı dəyişkəndir və istehsalın (məhsul götürülməsinin) miqdarı, onun qiyməti və ona çəkilmiş xərclər kimi bir çox amillərdən asılıdır. Buna əsasən, istiqrazların naşiri, baxmayaraq ki, keçən illərin təcrübələrinə əsasən gələcəkdəki qazanc dairəsini öncədən təxmin edir, amma həqiqi qazancın məbləği sonda məlum olacaqdır.

Vasitə şirkəti məhsuldan istiqraz sahiblərinin payını alıb bağçılıq bazarında¹⁵¹⁹ satdıqdan sonra, əvvəlcə müvəkkilə zəhmət haqqını və digər xərcləri ondan çıxır, sonra qalan mənfəəti istiqraz sahibləri arasında bölüşdürür.

Musaqat istiqrazlarında, qiymətli kağızların sahibi, bağın bir hissəsinin müştərək sahibidir, naşir isə sahibin vəkili və bağban da amil (icraçı) sayılır.

Musaqat istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1622: Yuxarıdakı müqavilədə istiqrazların sahibi tərəfindən vasitəçi şirkətə¹⁵²⁰, yuxarıda bəyan edilən izahatla, vəkalətin verilməsindən əlavə, təfərrüatları üçüncü cildin "Musaqat" fəslində qeyd edilən səhih olma (etibarlılıq) şərtlərinə əməl etmək lazımdır.

Musaqat müqaviləsində, gec ödənilməsi müqabilində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinin hökmü "Banklar və kredit maliyyə təşkilatlarının qaydası" fəslində, 1511-ci məsələdə bəyan edilmişdir.

Musaqat istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1623: Musaqat istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü 1621-ci məsələdə qeyd olunan muzariə (təsərrüfat) istiqrazlarının hökmü kimidir.

8. Cüalə istiqrazları

* Cüalə istiqrazları, cüalə müqaviləsi əsasında tərtib edilmiş və iki mərhələdə həyata keçirilən ilkin cüalə və ikinci cüalə adlı iki müqavilənin birləşməsindən ibarət qiymətli kağızlardır.

* Vasitəçi şirkət (istiqrazları buraxan maliyyə qurumu), təsisçinin vəkalətini alaraq, cüalə istiqrazlarının buraxılması vasitəsilə, investorlarla ilkin cüalə müqaviləsini bağlayır. Belə ki, təsisçi cail, istiqraz sahibləri amil (icraçı) rolunu, vasitəçi şirkət isə tərəflər üçün müvəkkil rolunu oynayır.

Cail (təsisçi) bəyan edir ki, əgər cüalə qiymətli kağızlarının sahibləri müəyyən bir layihə və ya planı, məsələn, ticarət mərkəzlərinin tikintisi və ya onların təmiri və yenidən qurulması və ya tələb olunan malların istehsalı¹⁵²¹ kimi müəyyən bir müddətdə onun üçün həyata keçirsələr, onda onlar üçün müəyyən bir məbləğdə cöl (zəhmət haqqı) nəzərdə

¹⁵¹⁹ - Bu müqavilədə, vasitəçi şirkət bağbanın özünü məhsulun satışına vəkil edə bilər.

¹⁵²⁰ - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və istiqrazlarla bağlı digər məsələlərdə.

¹⁵²¹ - Bu sənədlər, sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, xidmət və tikinti məhsullarının inkişafı və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün istifadə olunur.

tutmuşdur ki, işin sonunda birdəfəlik və ya müəyyən zaman dövrüyyəsində, məsələn, rüblük, altı aylıq və ya illik olaraq ödəyəcəkdir.¹⁵²²

Vasitəçi şirkət inventarlara qiymətli kağızlar verməklə yanaşı, onların nağd pulunu müvəkilləri olaraq alır və istiqraz sahibləri tərəfindən təmsilçi kimi podratçılarla ikinci dərəcəli cüalə müqaviləsi (paralel cüalə) bağlayır. Burada istiqraz sahibləri cail, podratçılar amil, vasitəçi şirkət isə tərəflərin müvəkkili rolunu oynayır.

Vasitəçi şirkət istiqraz sahibləri (cail) adından bildirir ki, podratçı (amil) sözügedən layihə və ya planı müəyyən edilmiş müddətdə həyata keçirərsə, onlar üçün müəyyən coul (əmək haqqı) nəzərə alıb ki, onu işin gedişatına (inkışafına) uyğun olaraq müəyyən zaman dövrüyyəsində təqdim edəcəkdir.¹⁵²³

İstiqrazların emitenti (vasitəçi şirkət) cüalə müqaviləsindən əldə etdiyi mənfəətin (müəyyən) bir faizini, özünün təmsilçilik haqqı və digər xərclər üçün götürür, qalan mənfəəti isə istiqraz sahibləri arasında bölüşdürür.

* Bir çox hallarda (məsələn, layihənin tikintisi və ya malların istehsalı) cüaləni icra etmək üçün ilkin materiallar və maddələr tələb olunur və onlar adətən müqaviləyə uyğun olaraq podratçı (ikinci cüalədə amil) tərəfindən təmin edilir.

Cüalə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1624: Cüalə istiqrazlarını təhvil verərkən nəzərə alınmalı olan məqamlar aşağıdakılardır:

1. Yuxarıda göstərilən izahatla istiqraz sahibləri, vasitəçi şirkətə vəkalət¹⁵²⁴ verməlidirlər.
2. Vacib ehtiyata görə istiqraz sahibləri ikinci cüalədə, birinci cüalənin predmeti olan işin icrasını (binanın tikintisi və ya onun yenidən qurulması və ya mal istehsalı kimi) birinci cüalədə müəyyən ediləndən aşağı ödənişlə üçüncü tərəfə həvalə edib, aradakı fərqi mənimsəyə bilməz. Amma istiqraz sahibləri işin bir hissəsini yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürsə, vasitəçi şirkət tərəfindən icra edilməyinə baxmayaraq, bu hal istisnadır.¹⁵²⁵

Buna görə də, təsisçi və istiqraz sahibləri arasında ilkin cüalənin predmeti, podratçılarla müqavilə bağlamaq yolu ilə müəyyən layihənin tikintisi¹⁵²⁶ və onun maliyyə dəyərinin təmin edilməsi, habelə onun düzgün icrasına nəzarət etmək üçün nəzarətçilərin cəlb edilməsidirsə, belə ki, vasitəçi şirkət, istiqraz sahiblərinin vəkaləti ilə bu işi icra etsə,

¹⁵²² - Bu coul (zəhmət haqqı), istiqraz sahiblərinin kapitalının əsas məbləği və onlara ödənilməli olan faizlər, həmçinin vasitəçi şirkətin təmsilçilik zəhmət haqları və digər xərclər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.

¹⁵²³ - Təbii ki, ikinci dərəcəli müqavilənin əvəzinə, şəriət şərtlərinə riayət etməklə, icarə və ya sülh müqaviləsindən istifadə edə bilərsiniz.

¹⁵²⁴ - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və istiqrazlarla bağlı digər məsələlərdə.

¹⁵²⁵ - Üçüncü cild, Cüalə fəsli, 644-cü məsələyə müraciət edin.

¹⁵²⁶ - İkinci cüalə və ya icarə və ya hər hansı digər şəri müqavilə şəklində.

müqavilə bağlamaq və onun düzgün icrasına nəzarət etmək, (bu, birinci mərhələnin predmetinə daxildir), istiqraz sahiblərinin müvəkkili vasitəsilə həyata keçirildiyi üçün, onlar ikinci cüalədə plan və layihənin tikintisini daha aşağı ödənişlə üçüncü tərəfə (podratçıya) tapşıra bilər.¹⁵²⁷

3. Cüalə iqadan hesab olunduğuna görə, onun əsnasında olan şərtin yerinə yetirilməsi vacib deyildir.¹⁵²⁸

Buna görə də, əgər müqavilə bir sıra şərtləri ehtiva edirsə, onları yerinə yetirməyin vacib sayılması üçün, sülh müqaviləsi kimi müqavilələrdən istifadə edilə bilər ki, nəzərdə tutulan şərtlər də, onun əsnasında yerinə yetirilsin.

4. İlk cüalə müqaviləsi əsnasında, işi yerinə yetirməklə cail zəhmət haqqını (coul) borclu qalır, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərti zəhmət haqqını gecikdirmək müqabilində şərt edilərsə, sələm və haram sayılır.¹⁵²⁹

5. Vasitəçi şirkət istiqraz sahibləri adından sülh¹⁵³⁰ kimi bir müqavilə (əqd) əsnasında, işin görülməsi gecikdirildiyi təqdirdə, hər gecikmə günü üçün (buna feli şərt deyilir,) amil (podratçı) ilə, müəyyən məbləğdə pul ödəyəcəyini şərtləndirə bilər.¹⁵³¹

6. Bank güzəştlərində cüalənin predmeti, ilkin material və xammal olduğu hallarda, müqaviləyə uyğun olaraq podratçı (ikinci cüalə müqaviləsindəki amil) tərəfindən hazırlanır. Sözügedən müqavilə bir növ mülkiyyətə keçirməyə də aid olunduğu üçün, bu mülkiyyətə keçirmə prosesi, hibə, ya müsaliyə, ya müavizə kimi islami müqavilələrin (əqdlərin) birinin çərçivəsində, onun etibarlılıq şərtlərinə uyğun olaraq vasitəçi şirkət tərəfindən elə bir şəkildə həyata keçirilir ki, vasitəçi şirkət, məsələn, tikilmiş layihə və ya istehsal edilmiş məhsulu təsisçinin mülkiyyətinə keçirsin.

7. Üçüncü cildin "Cüalə" fəslində qeyd olunan digər hökmlərə əməl edilməlidir.

Cüalə istiqrazlarının başqa bir forması

* Cüalə istiqrazları bu istiqrazların tərifində qeyd olunan formadan başqa cüalə müqaviləsi və nisyə (kredit) satışının (birdəfəlik ödəniş və ya kreditlə) birgə tərkib tapması və yaxud cüalə müqaviləsi və mülkiyyət şərti ilə icarənin birləşməsi kimi formalaşa bilər.

¹⁵²⁷ - Buna görə də, ikinci cüalənin (paralel cüalənin) mövzusu tikinti layihəsi və planıdır.

¹⁵²⁸ - Üçüncü cild, 303-cü məsələ, "Şərtlə bağlı bəzi hökmlər" mövzusunda müraciət edin.

¹⁵²⁹ - Çünki istiqraz sahibləri əməli icra etdikdən sonra, ilkin cüalənin amilinə qarşı müqavilənin zəhmət haqqı məbləğinin kreditörünə çevrilir və qeyd olunan borcun son tarixdən ödənilməsinin gecikdirilməsi müqabilində gecikmə şərti sələmçilik hesab olunur.

¹⁵³⁰ - Cüalə iqadan hesab olunduğuna görə, onun əsnasında olan şərtin yerinə yetirilməsi vacib deyildir. Sözügedən şərtin ikinci cüalə üçün də yerinə yetirilməsi zərurət daşımır.

¹⁵³¹ - Bununla belə, əgər işin yerinə yetirilməsi gecikdirildikdə, podratçının hər gecikdirilmiş gün üçün istiqraz sahiblərinə müəyyən məbləğdə borcu olmasını və həmin məbləğə görə məsuliyyət daşımalarını şərt etsə (nəticə şərti) səhih deyil. Nəticə şərti və feli şərt arasındakı fərq haqda üçüncü cild, 299 və 330-cü məsələlərdə izah verilmişdir.

Bu yolla, vasitəçi şirkət, cüalə istiqrazlarını buraxmaqla istiqraz sahiblərinin pul vəsaitlərini toplayır və podratçı ilə müəyyən layihənin icrası və ya müəyyən məhsulun istehsalı səhəsində cüalə müqaviləsi bağlamaq üçün onların adından vəkil kimi çıxış edir.

Bu müqavilədə, qiymətli kağızların sahibləri cail, podratçı isə amil sayılır. Layihə icra edildikdən və ya istiqraz sahibləri üçün məhsul istehsal edildikdən sonra vasitəçi şirkət onu mülkiyyət şərti ilə hissə-hissə ödənişlə (kreditlə) satış, mülkiyyət və ya icarəyə götürmək şərti ilə təsisçiyə təhvil verir.¹⁵³²

Məsələ 1625: Cüalə istiqrazları, murabihə istiqrazları və mülkiyyət şərti ilə icarə istiqrazlarında göstərilən şərtlərə riayət etməklə yuxarıda qeyd olunan istiqrazların buraxılmasında heç bir işkal yoxdur.

Cüalə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1626: Müqavilə müddətində istiqraz sahibinin əmlakı, tikilməkdə olan mallar, materiallar və əşyaların¹⁵³³ birləşməsindən ibarət ola bildiyinə görə, məsələn, tamamlanmamış layihə nağd pul və borcların məbləğləri¹⁵³⁴ müştərək (müşa) və ya onların bir neçəsi olsa, borc və malın (eynin) satılmasının səhih sayılması şərtlərinə riayət etməklə, onları satmağın işkalı yoxdur.¹⁵³⁵

Lakin qiymətli kağızların sahibi¹⁵³⁶ ilkin cüalədə amil, ikinci dərəcəli ticarətdə isə cail hesab edildiyindən və yuxarıda qeyd olunan satışla amil və cail olmaqdan imtina edərsə, yeni kağızların sahibini (alıcını) əvəzləmək üçün yenidən ilkin cüalə və ikinci cüalə müqaviləsinin bağlanmasına, səhih olma şərtlərinə riayət etməklə ehtiyac vardır.¹⁵³⁷

¹⁵³² - Qeyd etmək lazımdır ki, İstisna qiymətli kağızlarına bənzər Cüalə istiqrazlarının nəşri də təqdim oluna bilər ki, bu da "İstisna istiqrazları"nda izah ediləcəkdir.

¹⁵³³ - Onun izahı növbəti məsələdə qeyd olunacaqdır.

¹⁵³⁴ -1628-ci məsələdə qeyd olunan izahatla.

¹⁵³⁵ - Şərtlərdən biri odur ki, vacib ehtiyata əsasən, qeyd olunan əşyaların hər birinin növü, miqdarı və xüsusiyyətləri məlum olmuş olsun. Adətən satış zamanı, istiqraz sahibinin ortaqlığın cari kapitalındakı payı kəmiyyət və əkeyfiyyət baxımından məlum olmur və əbunu birjanın təkrar bazarında sataraq düzəltmək vəzin ,ə müsali) ərazılaşma) müqaviləsindən istifadə əoluna bilər. Bel əolduğu zaman, istiqraz sahibinin cari kapitaldakı payının kəmiyyət və əkeyfiyyətini dəqiqşə kild əbilməsi və əyaxud mükəlləfin digər cameüşə-şrait müctəhid ,ədaha ələm olan müctəhidşə rtini nəzər əalmaqla müraciət etməsi lazım deyil .

¹⁵³⁶ - Məqsəd, cüalə istiqrazlarının əsas surətidir ki, qiymətli kağızların şərhinin əvvəlindəki izahatda bu haqda qeyd olundu. Cüalədə bunun oxşarı, digər qiymətli kağızların buraxılış formaları ilə əlaqədar da icra edilir.

¹⁵³⁷ - Təbii ki, əgər ilkin cüalə təsisçi tərəfindən ümumi qaydada aparılırsa, beləliklə, birinci birja və təkrar birja bazarındakı istiqraz sahiblərinin hər birinə aid edilsə, hər bir istiqraz sahibinin səhmini geri götürülməsi ilə və onun növbəti şəxslərə təhvil verilməsi ilə ilkin cüalə öz səlahiyyətini itirmir, istiqraz sahibinin səhmini geri götürülməsi ilə onu təkrar bazarda satdıqdan sonra müəyyən edilmiş coul məbləğində payı, geri çəkilənə qədər layihə və ya planın gedişi ilə mütənasibdir.

Bu formada ki, təsisçi¹⁵⁴⁰ müəyyən müddət ərzində xüsusi layihənin və ya planın icrasını və ya genişləndirilməsini və ya müəyyən obyektin tikintisini, kommersiya şirkətinə və ya iqtisadi quruma (məsələn, banka) sifariş edir və bunun müqabilində layihənin, ya materialların xərcini, müəyyən zaman dövrüylərində, layihənin irəliləməsinə, yaxud məhsul istehsalına uyğun olaraq, kommersiya şirkətinə və ya iqtisadi quruma müddətli sifariş (istisna) istiqrazları şəklində ödəməyi öhdəsinə götürür.

Daha sonra kommersiya şirkəti və ya iqtisadi qurum, podratçılarla ikinci dərəcəli sifariş müqaviləsi bağlayır və planın icrası və ya layihənin tikintisini və ya məhsul istehsalını müəyyən vaxt ərzində və müəyyən məbləğ müqabilində onlara həvalə edir.¹⁵⁴¹

Bəzi hallarda, maliyyə müəssisəsi və ya qurumu, müəyyən edilmiş ödəmə tarixində müştəridən sifariş istiqrazlarının nominal məbləğini alana qədər gözləyir, bəzən isə ödəmə müddətindən əvvəl, nağd pula ehtiyacı olduqda, məsələn, podratçılara borclarını ödəmək üçün, birja təkrar bazarında nağd pul məbləğlərinin alınması (borc dəyərinin endirilməsi) müqabilində sifariş istiqrazlarının satışını həyata keçirir.

* Qeyd olunan formalardan başqa, istisna (sifariş) istiqrazları tikinti sifarişi müqaviləsi (istisna) və niyə satışı (kreditlə və ya birdəfəlik ödəmə borcu) və ya mülkiyyət şərti ilə icarə müqaviləsindən tərkib tapmış formada bağlana bilər.

Bu formada ki, təsisçinin sifarişinə əsasən, vasitəçi şirkət sifariş istiqrazlarını nəşr edərək, istiqraz sahiblərinin pul vəsaitlərini toplayır və onların müvəkkili kimi müəyyən layihənin tikintisi və ya müəyyən məhsulun istehsalı üçün podratçı və ya istehsalçı ilə sifariş müqaviləsi bağlayır. Vasitəçi şirkət istiqraz sahibləri üçün layihəni icra etdikdən və ya məhsul istehsal etdikdən sonra, onu kreditlə satış və ya mülkiyyət şərti ilə icarəyə verməklə təsisçiyə təhvil verir.

İstisna istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1629: Tikinti sifarişi (istisna) müqaviləsi, müstəqil müqavilə hesab olunmur,¹⁵⁴² əslində, əqdin bir növü və ya tabeli iqadır.

Buna görə də, sözügedən istiqrazlar, icarə, sülh (razılaşma), cüalə, alış-veriş və əvəzləmədən (mübadilədən) ibarət bir və ya bir neçə əqddən və ya iqadan təşkil tapan əqd şəklində tərtib oluna bilər və bunun düzgün olması üçün ona tətbiq olunan əqdin və ya iqanın şərtləri və hökmlərinə malik olması lazımdır.

Məsələn, əgər tikinti sifarişi istiqrazları fiqh baxımından bir növ icarə və əvəzləməyə (mübadiləyə) uyğun gəlsə, icarə sənədlərində qeyd olunan məqamlara riayət etmək

¹⁵⁴⁰ - Eynilə.

¹⁵⁴¹ - Bu kağızların dizaynı elə tərtib oluna bilər ki, maliyyə müəssisəsi və ya qurumu təsisçidən istisna (sifariş) istiqrazlarını aldıqdan sonra, bu sənədləri podratçılara maliyyə öhdəliklərinə uyğun olaraq təqdim etsin.

¹⁵⁴² - Bu əqd (müqavilə), yeni müqavilələrdən sayılır.

lazımdır. İcarə və əvəzləmə (mübadiləyə) növünə uyğun gəlsə, icarə istiqrazlarında qeyd olunan məqamlara əməl etmək lazımdır.¹⁵⁴³

İstisna (tikinti sifarişi) istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1630: İstisna (tikinti sifarişi) istiqrazlarının sahibinin malı, hər zaman bölümündə, bağlanmış müqavilə növünə tabedir. Bəzi hallarda, bu aktiv, müqavilə müddətində, məhsulların, materialların və tikilməkdə olan obyektlərin, məsələn, tamamlanmamış layihənin nağd pul vəsaitlərinin və tələb olunan borcların ortaqlar (müşə) formasından və ya onlardan bəzilərinin birləşməsindən tərkib tapıla bilər və bu halda borc və malın (eynin) satılmasının səhih sayılması şərtlərinə riayət etməklə, onları satmağın işkalı yoxdur.

10. Mənfəət istiqrazları

* Mənfəət istiqrazları davamiyyətli aktivin gələcək faydalarına sahibinin mülkiyyətini və ya müəyyən müddət ərzində müəyyən miqdarda xidmətlərdən istifadə hüququnu göstərən qiymətli kağızlardır.

* Bəzən davamlı aktivlərin sahibləri likvidliyə (nağd pula) ehtiyac duyurlar və onu təmin etmək üçün davamiyyətli aktivlərindən əldə etdikləri mənfəətin bir hissəsini öncədən satışa təqdim edirlər. Mehmanxanaların və yaşayış yerlərinin, neft və qaz emalı zavodlarının, elektrik stansiyalarının, neft emalı zavodlarının və su filterlərinin, təyyarələrin və qatarların mənfəətlərinin müəyyən müddətə təhvil verilməsi kimi.

Həmçinin, bəzən qurumlar, şirkətlər və xidmət müəssisələri xərclərini və ya dövrüyyə kapitalını ödəmək və ya iqtisadi fəaliyyətləri inkişaf etdirmək üçün maliyyə resurslarına ehtiyac duyurlar, bu şirkətlər gələcək xidmətlərinin bir hissəsini öncədən satmağa hazırlıqlar. Məsələn, radio və televiziya yayımlanan reklam saniyələrinin, turizm xidmətlərinin, universitetlərin və tədqiqat institutlarının təhsil və tədqiqat xidmətlərinin öncədən satışı kimi.

* Sözügedən həvalə üsullarından biri də, mənfəət istiqrazlarının satışı vasitəsilə baş tutur. Bu şəkildə ki, təsisçi¹⁵⁴⁴ trust şirkətinə müraciət edərək və vasitəçi (əlaqələndirici) şirkət yaradaraq, müəyyən müddət ərzində¹⁵⁴⁵ müəyyən məbləğ almaq müqabilində, mənfəət istiqrazlarını buraxmağa və ya qeyd olunan xidmətləri həyata keçirməyə başlayır. Mənfəət istiqrazının sahibləri vasitəçi şirkətə (istiqrazların emitentinə) nağd pul ödəməklə və istiqrazları almaqla, təsisçi ilə müqavilə bağlamaq vəkalətini verir.

* Mənfəət istiqrazlarının təhvil verilməsi, müqavilə predmetinin aktivlərinin mənfəətlərindən istifadə etmək üçün təsisçi ilə icarə müqaviləsi bağlamaq, habelə müqavilənin predmetinin xidmətlərini təqdim etmək üçün təsisçi ilə əmək haqqı və cüalə

¹⁵⁴³ - Üçüncü cild, 566 və 567-ci məsələlərə və eyni cildə 1479-dan 1481-ciyə qədər olan məsələlərə müraciət edin.

¹⁵⁴⁴ - Davamiyyətli aktivlərin və ya qurumların, şirkətlərin və xidmət müəssisələrinin sahibləri.

¹⁵⁴⁵ - Bu müddət, saatlıq, gündəlik, həftəlik kimi qısamüddətli fasilələr şəklində və yaxud uzunmüddətli, aylıq və illik formasında ola bilər.

müqaviləsi başlamaqla həyata keçirilir. Bəzən isə bu təhvil, sülh müqaviləsi şəklində həyata keçirilir.

Mənfəət istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1631: Mənfəət istiqrazlarının təhvil verilməsinə icarə və ya sülh müqaviləsinin və ya cüalə iqasının bağlanması daxil olduğundan, vasitəçi şirkətə¹⁵⁴⁶ vəkalətnamənin verilməsi ilə yanaşı, yuxarıda qeyd olunan izahatla, üçüncü fəsildə icarə, müsaliyə və ya cüalə mövzularında bəyan edilən, icarə, sülh və ya cüalənin səhih olma şərtlərinə və icarə və cüalə istiqrazlarında qeyd olunan həmin şərtlərin bir hissəsinə riayət edilməlidir.

Mənfəət istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1632: Mənfəət istiqrazlarında, istiqraz sahibi, özü müəyyən zaman üçün həmin mənfəətlərdən və xidmətlərdən istifadə edir və ya onlardan istifadəni birjanın təkrar bazarında başqa şəxsə əvəz almaq müqabilində həvalə edərək, ondan əldə olunan gəlirdən istifadə edir. Bu əsasla, sözügedən köçürmə cüalə, icarə və ya sülh müqaviləsi şəklində həyata keçirilə bilər və hər bir halda onun səhih olma şərtlərinə riayət etmək lazımdır.

Məsələn, təsisçi mehmanxana və yaşayış yeri icarəyə vermək üçün istiqrazlar buraxıbsa, qeyd olunan mehmanxananın və yaşayış yerinin mənfəətlərinin ümumi hissəsinə ortaqlar (müşa şəklində) sahib olan investorlar (icarəçilər), istəsə sözügedən mənfəətləri birjanın təkrar bazarında icarə müqaviləsi ilə başqa şəxsə verə bilər. Bu zaman, üçüncü cildin "icarə" fəslində, 504 və 505-ci məsələlərdə bəyan edilən tələblərə əməl etməlidir.

11. Borcu satın almaq istiqrazları

* Borcu satın almaq istiqrazları hüquqi şəxslərin uzunmüddətli borc tələblərini almaq üçün nəzərdə tutulmuş məşhur qiymətli kağızlardır.¹⁵⁴⁷

Bu formada ki, satmaq niyyətində olduğu borc tələblərinə sahib olan hüquqi şəxs (təsisçi), vasitəçi şirkət vasitəsilə borcu satın almaq istiqrazları buraxır və vasitəçi şirkət istiqrazları təhvil verməklə, istiqraz alıcılarının nağd pul vəsaitlərini toplayır və onlar tərəfdən müvəkkil (təmsilçi) kimi, uzunmüddətli borcları təsisçidən nağd şəkildə alır və istiqrazların buraxılışından əldə edilən gəliri təsisçiyə təqdim edir.

Borc tələblərində məqsəd, həqiqi və yaxud hüquqi şəxslərdən hüquqi şəxslərin verdiyi müddətli borcun tələbidir ki, nisyə satmaq (birdəfəlik ödəmə nisyəsi, yaxud kreditlə ödəmə nisyəsi kimi), murabihə, mülkiyyət şərti, sələf müqaviləsindən irəli gələn borcun tələbi istisna olmaqla, icarə və həmçinin cüalə iqası¹⁵⁴⁸ kimi mübadilə əqdlərindən (müqavilələrindən) yaranmışdır.

¹⁵⁴⁶ - Başqalarını müvəkkil etmək hüququ, habelə müvəkkilin zəhmət haqqının müəyyən edilməsində və istiqrazlarla bağlı digər məsələlərdə.

¹⁵⁴⁷ - Hökumət, banklar, səhmdar cəmiyyətlər, kooperativ şirkətlər, özəl sektorlar.

¹⁵⁴⁸ - Cüalə həyata keçdikdən sonra.

Vasitəçi şirkət borc tələblərini əldə etdikdən sonra, əvvəlcə müvəkkillik haqqını və digər xərclərini çıxır, sonra qalan mənfəəti istiqraz sahiblərinin ixtiyarında qoyaraq, onlarla hesablaşır.

Məsələn, istehsal müəssisəsi öz malını əmtəə birjası vasitəsilə nisyə (kreditlə) satır,¹⁵⁴⁹ sonra əmtəə borcunun alış istiqrazlarını birjada dərc etməklə, satıcı üçün bu imkanı yaradır ki, öz borc tələblərinin qiymətini endirməklə, nağd pul əldə edə bilsin.

Bu istiqrazların faiz adı altında aralıq ödənişləri yoxdur və istiqraz sahibləri istiqrazların alış qiyməti ilə ödəmə tarixində alınan nominal dəyər arasındakı fərqdən faydalanırlar.

Borcu satın alma istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1633: Bu istiqrazların birjanın ilkin və təkrar bazarında təhvil verilməsi uzunmüddətli borcun üçüncü şəxsə daha aşağı məbləğə nağd şəkildə satılması nümunələrindən biridir.

Buna görə də, borc alqı-satqısı barədə üçüncü cildin, 961-ci məsələsində “Borc”, “Çek və səftələrin alqı-satqısı” fəslində və eləcə də 952-ci və daha sonrakı məsələlərdə bəyan edilən “Tələbin (borcun) satılması” fəslində verilən xüsusi qaydalara riayət edilməlidir.

Məsələ 1634: Vasitəçi şirkət istiqraz sahibləri tərəfindən borcu alarkən təsisçi ilə şərt qoysa ki, borcun üçüncü şəxsdən (borcludan) tələb olunan vaxtda alınmasını və onun vasitəçi şirkətə təhvil verilməsini gecikdirsə, təsisçi (buna görə) müəyyən məbləği ödəməlidir, (feli şərt olduğu təqdirdə) işkalı yoxdur.

Lakin bununla belə, təsisçinin borcun üçüncü şəxsdən (borcludan) tələb olunan vaxtda alınmasını və onun vasitəçi şirkətə təhvil verilməsini gecikdirdiyi zaman, müəyyən məbləği ona borclu olmasını (buna nəticə şərti deyilir) şərt qoyarsa, bu səhih deyil.¹⁵⁵⁰

Xəzinə istiqrazları (sənədləri)

* Xəzinə sənədləri, borcu satın alma istiqrazlarının növlərindən biridir.

Bu istiqrazlar, dövlətin özəl sektorunun ona podratçı kimi inşa etdiyi layihələrin və ya hökumətin əkinçilərdən aldığı məhsulların borclarını ödəmək üçün, müəyyən qiymət və müddətlə qeyri-dövlət kreditörünə təhvil verdiyi məşhur qiymətli kağızlardır.

Xəzinə istiqrazlarının sahibləri, bəzən bu istiqrazları vaxtı çatanda dövlətdən məbləğini almaq üçün saxlayır, bəzən də ödəmə müddətindən əvvəl nağd pula ehtiyac duyduqları halda təkrar bazarda satırlar.

Xəzinə istiqrazlarının (sənədlərinin) hökmü

Məsələ 1635: Bu növ istiqrazın hökmü, borcu satın alma istiqrazlarının hökmü kimidir ki, əvvəlki məsələlərdən aydın olur.

¹⁵⁴⁹ - Qeyd etmək lazımdır ki, nisyə alqı-satqısında (kredit əməliyyatı zamanı) satıcı alıcı ilə borcu gecikdirilmə müqabilində, ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə əcəriməsinə əhdəçilik şərtinə əsasən öhdəlik qoyarsa, bu şərt sələmçilik və əhəram sayılacaqdır.

¹⁵⁵⁰ - Onun izahı, “Bankların hökmləri” fəslində, “Borc alışı güzəştli imkanları”, 1475-ci məsələdə qeyd olunub.

Məsələ 1636: Xəzinə istiqrazlarının ödəmə tarixi uzun müddəti¹⁵⁵¹ olduğu üçün, bəzi hallarda, müvafiq xəzinə istiqrazları kreditrlara, inflyasiya dərəcəsi və valyutanın ucuzlaşmasına uyğun olaraq verilir. Məsələn, dövlətin podratçılardan birinə 80 min manat borcu olarsa o, 100 min manatlıq iki illik xəzinə istiqrazının eyni bərabərini sözügedən podratçıya təqdim edir ki, bu da, podratçının hökumətdən şəri və real tələbindən 20 min manat çoxdur. Bu misalda hər bir xəzinə istiqrazı real borcun onda səkkizi və qeyri-real borcun onda ikisini təşkil edir.¹⁵⁵²

Belə olduğu halda, podratçı nağd pula ehtiyac üzündən yuxarıda qeyd olunan xəzinə sənədlərini birjada bir şəxsə 70 min manata nağd şəkildə satarsa, dövlətin podratçıya real borcunun məbləği və güzəşt edilmiş məbləğ, həm dövlət, həm də podratçı üçün müəyyən olunmuşdur, lakin alqı-satqı zamanı alıcıya məlum deyildir.¹⁵⁵³ Bu fərziyyədə, sözügedən borcun alqı-satqısı alıcı üçün etibarsızdır, çünki real borcun məbləği məlum deyil.

Yuxarıdakı fərziyyədə, xəzinə istiqrazlarının alıcısından alınan nağd pulun podratçı tərəfindən xərclənməsi üçün, hətta əməliyyat etibarsız olsa belə, alıcının razılığı alınmalıdır. Əgər alıcı istiqrazlarda qeyd olunan məbləği dövlətdən alırsa, şəri hakimin icazəsi ilə məchulul-malik, yəni sahibi məlum olmayan mal hökmündə sayıldığına görə xərclənməsi caizdir.¹⁵⁵⁴

12. İpoteka istiqrazları

* İpoteka istiqrazları, aktivlər, girov və depozitə sahib borcların alınması üçün nəzərdə tutulmuş və birjada təklif olunan qiymətli kağızlardır.¹⁵⁵⁵ Onun formaları arasında ipoteka icarə (kirayə) istiqrazları və ipoteka mürabihə istiqrazları da vardır ki, icarə istiqrazları və mürabihə istiqrazları mövzusunda onların hökmləri haqda danışılıb.

¹⁵⁵¹ - Məsələn, altı aydan üç ilə qədər.

¹⁵⁵² - Təbii ki, problemin fərziyyəsi o haldadır ki, hökumət inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq podratçılara güzəşt olaraq bir məbləğ ödəyir. Lakin qeyd olunan əlavə məbləğ, podratçı ilə müqaviləsində (gecikdirilmə müqabilində) ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və əya gecikdirmə əcəriməsinə əhdəçilik şərtinə əsasən podratçıya öhdəlik kimi qoyulubsa, (bu müqavilə) səlām sayılacaqdır.

¹⁵⁵³ - Sözügedən borc tələbi birjada alqı-satqı edildiyi üçün, adətən alıcının podratçıya və ya hökumətə müraciət edərək onun məbləğini soruşması və araşdırması mümkün olmur. Amma bunun üçün zəmin yaradılsa və alıcı da bu barədə məlumat əldə edərsə, satıcı qeyd olunan misaldakı öz real borcunu, yəni 80 min manat pulu 70 min manata nağd şəkildə sata bilər və alqı-satqı əsnasında şərt edə bilər ki, satıcı 20 min manatdan təmənnaş və əvəzsiz istifadə etməyin və xərcləməyin icazəsini alıcıya versin və o da 100 minlik xəzinə istiqrazını onun ixtiyarında qoysun.

¹⁵⁵⁴ - Qeyd olunan məsələnin başqa müxtəlif formaları var ki, hər birinin özünəməxsus hökmü var.

¹⁵⁵⁵ - İpoteka borcları adətən hüquqi şəxslərin (banklar və əlizin qş irkətləri kimi) fiziki və əya hüquqi şəxslərdən, mübadilə müqavilələri nəticəsində əyaranan, o cümlədən; birdəfəlik ödəmə əvə əya hiss-əhiss) əkreditl (əddəmə əborc sat, ışımurabih, əmülkiyyətə rti il əicar - əsələf müqaviləsindən irəli gələn borc tələbləri istisna olmaqla -, cüal ə iqas) icüal əpredmeti həyata keçəndən sonra) kimi uzunmüddətli debitor borclarıdır .

13. Qərzül-həsənə istiqrazları

* Qərzül-həsənə istiqrazları faizsiz kredit (borc) müqaviləsi əsasında hazırlanmış qiymətli kağızlardır.

Bu yolla, məsələn, hökumət və ya xeyriyyə təşkilatı, xeyriyyəçi insanlardan müəyyən müddətə olan qərzül-həsənə istiqrazları buraxaraq xeyriyyəçi insanlardan nağd pul toplayır və onları birbaşa və ya qərzül-həsənə fondları və ya banklar vasitəsilə qərzül-həsənə kreditinə ehtiyacı olan insanlara ödəyir və ictimai faydalı layihələrə xərcləyir.

* Qərzül-həsənə istiqrazlarının fiqhi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istiqraz sahibləri istiqrazları buraxanlara borc verirlər və borc alan şəxs istiqraz sahiblərinə onların nominal dəyəri məbləğində borclu qalır və təyin olunan zamana uyğun şəkildə borcunu ödəməlidir.

İstiqraz emitenti, ödəmə vaxtı çatmış qərzül-həsənə istiqrazlarını, qərzül-həsənə kreditlərinin və ya illik büdcənin və ya digər qanuni gəlirlərin taksitlərini toplamaq yolu ilə ödəyir.

Qərzül-həsənə istiqrazlarının iki növü var:

1. Bonussuz Qərzül-həsənə istiqrazları: Bu növdə, istiqraz sahibləri verilmiş borc məbləğinin əsas borcunu qaytarmaqdan başqa, hətta hədiyyə adı altında heç bir əlavə məbləğ nəzərdə tutmurlar.

2. Bonuslu qərzül-həsənə istiqrazları: Bu növdə, istiqraz emitenti, istiqraz sahiblərini istiqraz alıb saxlamağa həvəsləndirmək və təşviq etmək üçün müəyyən proqram əsasında, onların arasında müntəzəm olaraq püşkatma aparır və onlara nağd və ya nağdsız hədiyyələr verir.

Qərzül-həsənə istiqrazlarının hökmü

Məsələ 1637: Əgər istiqraz sahibləri borc müqaviləsində, hətta zimni şərt¹⁵⁵⁶ olsa belə, borc alanın (istiqraz emitentinin)¹⁵⁵⁷ yığılmış pul vəsaitini ehtiyacı olanlara borc verməsini şərt qoysalar, həmin müqavilədəki bu hal, borc vermək üçün borc almaq şərtindən sayılır və bu da sələmə hökmü hesab edilir.¹⁵⁵⁸

Eynilə, istiqraz sahibləri qeyd olunan nağd pulu ictimai faydalı layihələrdə xərcləməyi borc alan şəxsə şərt qoyarsa, bu, bir (maliyyə dəyəri olan) əməli yerinə yetirmək şərti ilə verilən borc sayılır və sələmçilikdir.¹⁵⁵⁹

Lakin borc verənlər tərəfindən heç bir şərt qoyulmayıbsa, istiqraz sahibləri borc alanın yığılan pulu ehtiyacı olanlara borc verdiyini və ya xeyriyyə işlərinə sərf etdiyini bilsələr də, yuxarıda qeyd olunan istiqrazlarda işkal yoxdur.

¹⁵⁵⁶ - Şərt növlərinin izah ,üçüncü cildin 302 məsələsində əqeyd verilmişdir .

¹⁵⁵⁷ - Hökumət və ya xeyriyyə təşkilatı.

¹⁵⁵⁸ - Üçüncü cildin “ Borc ”fəslində, 1027v-ə 1029cu məsələlərdə əqeyd olunan izahata baxın .

¹⁵⁵⁹ - Eynilə.

Məsələ 1638: İstiqraz sahibləri borc verdikləri zaman, borc alanla (istiqraz emitenti ilə) şərt qoyarsa ki, gecikdirilmə müqabilində ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən öhdəlik daşıyır, bu borc sələmçilik və haram sayılacaqdır.

Məsələ 1639: Bonuslu qərzül-həsənə istiqrazlarının sahibləri (2-ci növ) borc vermək üçün püşk atmaq və uduş vermək şərti qoymamışlarsa, istiqraz emitentinin bonus verməsi və istiqraz sahiblərinin onu alması caizdir.

Bununla belə, istiqraz sahibləri krediti püşk atmağa və uduşun verilməsinə (sərahəti şərt və ya zimni şərt¹⁵⁶⁰) şərtləndirmişlərsə, sözügedən borc sələm hesab edilir və istiqrazların emitenti tərəfindən şərtin yerinə yetirilməsi adıyla bonusların verilməsi və onun bu adla alınması caiz deyildir.¹⁵⁶¹

Məsələ 1640: Müəyyən ödəniş tarixinə sahib olan qərzül-həsənə istiqrazları elə tərtib olunarsa ki, məsələn, dövlət və ya bir xeyriyyə təşkilatı vasitəçi şirkət (istiqrazların emitenti) olaraq xeyriyyəçilərin pul vəsaitlərini toplayıb onların tərəfindən vəkalət sahibi kimi ehtiyacı insanlara qərzül-həsənə krediti verirsə, bunun işkalı yoxdur.

Bu formada xeyirxah insanlar borc verən, ehtiyacı insanlar isə borc alan, vasitəçi şirkət (istiqraz emitenti) isə borc verənlərin müvəkkili sayılır və sələm hökmlü (borc vermək üçün borc almaq şərtinə malik) hesab edilmir.

Borc alanlar borcunu vaxtında ödəmədikləri halda vasitəçi şirkət borcu özü ödəməsinə zəmin olubsa, sözügedən zəmanət səhihdir və yerinə yetirilməlidir.¹⁵⁶²

Həmçinin, bu formada, istiqraz sahibləri yuxarıda qeyd olunan vəkalətnamə müqaviləsi¹⁵⁶³ əsnasında, vasitəçi müvəkkil kimi öz əmlakından kreditorlar arasında püşkatma keçirib pul mükafatı təqdim etməyi şərt qoyarsa, bunun heç bir işkalı yoxdur və müvəkkil şərtin tələblərinə uyğun əməl etməlidir.¹⁵⁶⁴

Qərzül-həsənə istiqrazlarının təkrar bazarının hökmü

Məsələ 1641: Qərzül-həsənə istiqrazlarının sahibləri, kredit (borc) reallaşdıqdan sonra, borcun nağd pulla satışının səhih olma şərtlərinə riayət etməklə, daha az məbləğə də olsa, təkrar qiymətli kağızlar bazarında öz tələblərini sata bilərlər.¹⁵⁶⁵

¹⁵⁶⁰ - Zimni şərt və sərahəti şərt haqda üçüncü cild, 302-ci məsələdə izah verilmişdir.

¹⁵⁶¹ - Məqalə haqda daha geniş izah, “Banklar və kredit maliyyə təşkilatlarının fəaliyyətinin qaydaları” fəslində, 1456-ci məsələdə qeyd olunub.

¹⁵⁶² - Borcun ödənilməsi zəmanətinin ətraflı izahı üçüncü cildə, 1073-cü məsələdə qeyd edilmişdir.

¹⁵⁶³ - Onların adından yığılan pulları ehtiyacı olan insanlara borc vermək üçün təmsilçilik (müvəkkillik).

¹⁵⁶⁴ - Amma istiqraz sahibləri vəkildən (vasitəçi şirkət) borc (kredit) müqaviləsi zamanı borcalanlarla şərt qoymağı xahiş etsələr ki, uduşun verilməsi üçün əlavə məbləğ ödənilsin - borc verənlər arasında keçirilən lotereyaya görə - bu halda qeyd olunan borc (kredit) sələm hesab olunur.

¹⁵⁶⁵ - Üçüncü cildin “Borc” fəslində, “Çek və sadə səftənin alqı-satqısı”, 961-ci məsələ və həmçinin, “Borcun satışı”, 952-ci və sonrakı məsələlərdə, borcu satın almaq qaydalarının hökmü qeyd edilmişdir.

Əmtəə birjası və əsas aktivlər

Əmtəə birjası və əsas aktivlərin izahı

* Əmtəə birjası əsas malların və aktivlərin satıldığı bazardır. Burada o cümlədən, buğda, pambıq, jumıx, zəfəran, zirə, püstə kimi kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq məhsulları, dəmir, polad, mis, sink kimi metallar, qızıl, platin, gümüş kimi qiymətli metallar, neft, qaz, polietilen kimi neft-kimya məhsulları təklif və alqı-satqı edilir.

* Əmtəə mübadiləsi əməliyyatları adətən broker vasitəsilə həyata keçirilir və broker komissiyon və müvəkkillik (təmsilçilik) haqqını əməliyyat tərəflərindən alır.

* Birjada əmtəə alqı-satqısının ümumi üsullarından biri də auksion və ya hərrac üsuludur. Bu şəkildə ki, əvvəlcə satıcı malını satmağa razı olduğu minimum qiyməti elan edir, sonra alıcılar öz istəkləri ilə (onu almaq üçün rəqabətə girərək) son qiymətdən yüksək qiyməti təklif edir, nəhayət məhsul ən yüksək qiyməti təklif edənə satılır.

Əmtəə mübadilə əməliyyatlarının müxtəlif növləri var, o cümlədən, nağd əməliyyatlar, kreditlər, sələf, əmtəə depozit sertifikatları, fyuçers müqavilələri və opsiyon müqavilələridir. Onların bəzi fiqhi hökmləri gələcək məsələlərdə qeyd olunacaq.

Əmtəə birjası və əsas aktivlərin hökmləri

Məsələ 1642: Əmtəə birjasının və əsas vəsaitlərin alqı-satqısında, istər nağd pul əməliyyatları, istər nisyə, istərsə də sələf¹⁵⁶⁶ haqda üçüncü cildə, müvafiq fəsildə bunların hər biri ilə bağlı qeyd olunan hökmlərə riayət etmək lazımdır.

Eynilə, malların satışında hərrac və auksion üsulundan istifadə edilməsinin öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, əgər nisyə (kredit) əməliyyatında qiymətin (pulun) ödənilməsinin gecikdirilməsi¹⁵⁶⁷ və sələf əməliyyatında malın (satılanın) çatdırılmasının gecikməsinə görə¹⁵⁶⁸ ödənişi gecikdirmək və ya gecikmiş ödənişə görə dəyən zərər və ya gecikdirmə cəriməsinə öhdəçilik şərtinə əsasən təzminat qoyularsa, bu əməliyyat broker vasitəsi ilə olsa belə, qeyd olunan şərt sələm və haram sayılır.

Məsələ 1643: Birjada alqı-satqıda olan mallar (nağd pul, borc (nisyə) və ya sələf) çəki və ya kilo (həcmi və ya ölçü) ilə olsa, məsələn; qızıl,¹⁵⁶⁹ gümüş, buğda, zəfəran, zirə, neft, neft

¹⁵⁶⁶ - Fond bazarında sələf alqı-satqıları, adətən sələf istiqrazların buraxılması yolu ilə həyata keçirilir ki, bunun izahı sələf istiqrazlarda bəyan edildi.

¹⁵⁶⁷ - Nisyə alqı-satqısında “qiymət” (ödəniş), uzunmüddətli və ümumi şəkildə alıcının öhdəsindədir.

¹⁵⁶⁸ - Sələf alqı-satqısında “satılan mal”, uzunmüddətli və ümumi şəkildə satıcının öhdəsindədir.

¹⁵⁶⁹ - Qızıl sikkə ədədlə ticarət edilsə də, çəkisinə görə ağır əşyalara daxildir.

məhsulları və neft-kimya məhsulları və şəxs onu alış qiymətindən artıq qiymətə satmaq istəyirsə, onu almadan və təhvil etmədən¹⁵⁷⁰ üçüncü şəxsə satmaq caiz deyil.¹⁵⁷¹

Daha doğrusu, sələf alqı-satqısında, əvvəlcədən alınmış malın, istər çəki ilə, istər kilo ilə, istərsə də başqa şəkildə sələfin ödəniş tarixindən öncə üçüncü şəxsə satılması, qətiyyənlə¹⁵⁷² caiz deyildir.¹⁵⁷³

Məsələ 1644: Əgər birjalarda əmtəə və əsas aktivlər satılmazsa və yalnız qiymət dəyişikliyi və qiymət fərqləri razılaşdırılıb ticarət edilsə, belə mübadiləyə icazə verilmir və batildir.¹⁵⁷⁴

Məsələ 1645: Birjada alqı-satqı edilən mallar, şəriət baxımından haram olan və ya istifadəsi haram olan əşyalar olmamalıdır.

Buna görə də şərab və məstədic maddələrin, tərkibində donuz əti olan yeməklərin, şahmat və nərd kimi qumar alətlərinin, haram (ləhvi) musiqi alətlərinin və bu kimi şeylərin alqı-satqısı haram və batildir. Səhmlərin alışı haqda 1587-dən 1590-a qədər olan məsələlərdə qeyd olunan hökmlər, (birjalardakı) əmtəə və əsas aktivlərə də şamildir.

Malların depozit sertifikatı

Malların depozit sertifikatı haqda izah

* Malların depozit şəhadətnaməsi, sahibinin əmtəə birjasında qəbul edilmiş, anbara qoyulmuş müəyyən miqdarda məhsul və ya malın mülkiyyət hüququnu göstərən qiymətli kağızdır.¹⁵⁷⁵ Onun təzminat sənədi (dəstəyi) birja tərəfindən təsdiq edilmiş anbarlar vasitəsilə malların kəmiyyət və keyfiyyət qiymətləndirməsindən sonra verilən standart anbar qəbzidir.

¹⁵⁷⁰ - Aydındır ki, bir çox birjalarda, əməliyyatlar, təhvil alınmadan və alıcıya çatdırılmadan həyata keçirilir və sadəcə olaraq əmtəənin depozit sertifikatına malik olmaq - bu daha sonra izah ediləcək - malın təhvil alınması sayılır.

¹⁵⁷¹ - Meyvələr istisna olunmaqla üçüncü cildin 212 və 250-ci məsələlərində daha geniş izahat verilmişdir.

¹⁵⁷² - Alış qiymətindən çox və ya ona bərabər və ya ondan az.

¹⁵⁷³ - Üçüncü cildin "Sələf alqı-satqısı" fəslin-ə, 249cu məsələyə əmüraciət edin .

¹⁵⁷⁴ - Bu əməliyyat, ənənəvi olaraq ikitərəfli mərc növü hesab olunur və qumar və maliyyə qazancı və zərərli nümunələrindən biri, eləcə də, bir növ haram mal yemək sayılır.

Məsələn, satıcı və alıcı qızılın qiymətinin dəyişməsi barədə razılığa gəlirlər, məsələn, üç günlük ödəmə müddəti ilə 900 min manata bir kiloqram qızıl və təyin olunan vaxt çatdıqda hesablaşırlar.

Belə təsəvvür edək ki, əgər üçüncü gün bir kiloqram qızılın qiyməti 950 min manat olarsa, simvolik satıcı simvolik alıcıya 50 min manat, amma üçüncü gün bir kiloqram qızılın qiyməti 850 min manat olarsa, simvolik alıcı simvolik satıcıya 50 min manat verməlidir.

Bəzi hallarda da, müqavilənin müddəti çatdıqda və şəxs özünü zərərçəkmiş kimi görəndə, möhlət istəyir - məsələn, bir həftə - əgər birdən növbəti həftədə bir kiloqram qızılın qiyməti 920 min manat olarsa, simvolik satıcı 20 min manat simvolik alıcıya ödəməlidir.

¹⁵⁷⁵ - Buna görə də, sözügedən sertifikatın heç bir mali dəyəri yoxdur və onun özünü alqı-satqı etmək düzgün deyil

Əlbəttə, sözügedən məhsul sikkə və ya qızıl külçədirsə, adətən birjanın təsdiq etdiyi banka depozit olaraq yatırılır və bank bunun müqabilində depozit qəbzi verir.

Əmtəə depozit sertifikatı verildikdən sonra, onun sahibi brokerlərdən birinə müraciət etməklə məhsulunun və ya malının əmtəə birjası vasitəsilə satışı üçün müraciət edə bilər və broker hər bir əməliyyat üçün öz komisiyon haqqını və ya müvəkkillik (təmsilçilik) haqqını alır.

Saxlama müddəti ərzində malın alıcısı, anbara gedib, qeyd olunan şəhadətnaməni təqdim etməklə malı anbardan təhvil ala və ya onu birjanın təkrar bazarında başqa şəxsə təhvil verə bilər.

Əmtəə depozit sertifikatı fond birjasında qiymətli kağızların növlərindən biri olduğundan, əmtəə depozit sertifikatı sahibi, birjanın müəyyən etdiyi bank və ya maliyyə-kredit təşkilatı ilə inkassasiya yolu ilə kredit və ya bank güzəştli vəsaiti əldə edə bilər.

Malların depozit sertifikatının hökmü

Məsələ 1646: Depozit sertifikatının alıcıya təhvil verilməsi yolu ilə birjada satılmasının, belə ki, məhsulun və ya malın növü, miqdarı, xüsusiyyətləri məlum olduqda və əməliyyatın düzgün aparılması (səhih olması) üçün digər şərtlərə riayət olunduqda, eybi (işkalı) yoxdur. Buna görə də 1642-ci və ondan sonrakı məsələlərdə deyilən hökmlərə riayət etmək lazımdır.

Məsələ 1647: Əgər əmtəənin depozit sertifikatının sahibi onu bankda və ya birjanın müəyyən etdiyi maliyyə-kredit təşkilatında təsdiq etməklə, kredit və ya bank güzəştli vəsaiti almaq üçün müraciət edərsə, o, "Bankların hökmləri" bölümündə qeyd olunan, kredit və ya bank güzəştli vəsaitinin alınması ilə bağlı qaydalara əməl etməlidir.

Valyuta birjası

* Valyuta birjasının fəaliyyəti, valyuta mübadilələrinə əsaslanır və orada müxtəlif valyutaların alqı-satqısı həyata keçirilir və bununla bağlı hökmlər üçüncü cildə, "Pul və valyutanın satılması" mövzusunda, 266-dan 275-ə qədər olan məsələlərdə bəyan edilmişdir.

Fyuçers (birja) əməliyyatları (mübadiləsi)

Fyuçers mübadiləsinin izahı

* Birja bazarında geniş yayılmış alqı-satqılardan biri də, fyuçers əməliyyatlarıdır (sabahkı və ya gələcək).¹⁵⁷⁶ Fyuçers müqavilələrinin ən çox istifadə edilən iki növü bunlardır:

Birinci növ: Satılan malın və onun qiymətinin həm külli fil zimmə şəklində, həm də uzunmüddətli formada olması ilə tərəflər arasında bağlanan müqavilədir.

¹⁵⁷⁶ - Futures.

Bu müqaviləyə əsasən, satıcı satılan malı müəyyən edilmiş müddətdə təhvil verməyi, alıcı isə eyni vaxtda qiyməti ödəməyi öhdəsinə götürür. Məsələn, gələcəkdəki satıcı, bir kiloqram zəfəranı satmağı ümumi olaraq öhdəliyinə alıb, alıcının ödəməyi öhdəsinə aldığı 15 min manat məbləğinə satır və zəfəranın və pulun hər ikisinin çatdırılma vaxtı üç aydan sonraya təyin olunur və gələcəkdəki alıcı qeyd olunan alqı-satqını qəbul edir.

İkinci növ: Satıcının təyin olunmuş zamanda, müəyyən miqdarda malı, indi müəyyən edilən qiymətə satmağı öhdəsinə götürdüyü, alıcının isə müəyyən edilmiş qiymətə olan müəyyən miqdarda malı gələcəkdə almağı öhdəsinə götürdüyü ikitərəfli razılaşdırılmış müqavilədir. Birja bazarı investorları baxımından bu müqavilə, həmin zamanda alış öhdəliyi¹⁵⁷⁷ müqabilində, bir növ gələcəkdə satmaq öhdəliyidir.¹⁵⁷⁸

Məsələn, 21 martda bağlanan zəfəran fyuçers müqaviləsində, gələcək satıcı sentyabr ayının 21-də bir kiloqram zəfəranı hazırda müəyyən edilmiş qiymətə nağd satmağı öhdəsinə alır. Gələcək alıcı isə 21 sentyabrda həmin qiymətə nağd almağı öhdəsinə götürür.

* Fyuçers bazarında alıcı və satıcıdan başqa, onda əsas rol oynayan və fyuçers bazarının tənzimləyicisi olan və qeydiyyat, qiymətləndirmə, qiyməti uyğunlaşdırmaya cavabdeh olan, müqavilənin ödəmə tarixinə qədər icrasına təminat verən və birja ticarət məkanında satılan müqavilələrin ödənilməsinə cavabdeh olan klirinq və ya mübadilə otağı adlı üçüncü tərəf var.

* Birjanın mübadilə və yaxud klirinq otağı, gələcək satıcının və alıcının müvəkkili (təmsilçisi) hesab olunur və vasitəçi və broker rolunu oynayır və öz əmək haqqını və təmsilçilik (müvəkkillik) muzzdunu əqd tərəflərindən alır, bəzən özü də fyuçers müqaviləsinin tərəfi hesab olunur.

Fyuçers müqavilələri (birinci və ya ikinci növ) yalnız əmtəə birjasına məxsus deyil. Fyuçers səhmiyyələri, fyuçers qiymətli kağızları və valyuta fyuçersləri üçün də istifadə olunur. Əlbəttə, indiki vaxtda, fyuçers əməliyyatlarının əksəriyyəti malların və ya əsas aktivlərin çatdırılmasına səbəb olmur və birjanın qaydalarına uyğun olaraq nağd hesablaşma ilə başa çatır.

* Fyuçers əməliyyatına aid olan şərtlərdən bəziləri aşağıdakılardır:

1. Zəmanət və ya öhdəlik üçün bir məbləğin girov qoyulması: Satıcı və ya alıcının fyuçers müqaviləsinin öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etməsinin qarşısını almaq üçün, tərəflər, müəyyən məbləği zəmanət və ya öhdəlik¹⁵⁷⁹ olaraq birjanın klirinq və ya mübadilə otağında girov qoymağı müqavilə əsnasında şərt kimi¹⁵⁸⁰ öhdələrinə götürürlər.

¹⁵⁷⁷ - Bu satış öhdəliyinə gələcək alıcının öz öhdəliyini birjanın təkrar bazarında üçüncü tərəfə həvalə etməsi halları daxildir.

¹⁵⁷⁸ - Bu alış öhdəliyinə gələcək satıcının öz öhdəliyini birjanın təkrar bazarında üçüncü tərəfə həvalə etdiyi hal daxildir.

¹⁵⁷⁹ - Yaxud brokerə və ya birja klirinq mərkəzinə verilmiş vəkalətnamə əsnasındakı şərt.

¹⁵⁸⁰ - Sözügedən məbl ,əğdepozit v əya girov v əya marja (margin) da adlanır. Adətən bu məbl əğfyuçers müqaviləsinin qiymətinin təxminən 10%-ni, bəzi hallarda isə təxminən 20%-ni təşkil edir və şəxsin gəliri ilə müqayisədə 5v əya 10 bərabər məbləğdə investisiya imkanın itəmin edir. Bu məbl əğalq-ısatq ıqiyməti (pulu) hesab edilmir.

Tərəflərdən hər hansı biri öhdəliyi yerinə yetirməkdən imtina etdikdə isə klirinq və ya mübadilə otağı müvəkkil (təmsilçi) olaraq, qeyd olunan girov məbləğindən birjanın qaydalarına uyğun olaraq, imtina edən hesabından qarşı tərəfə dəymiş zərərin əvəzi kimi məbləği çıxaraq digər tərəfin hesabına köçürəcəkdir.

2. Zəmanət məbləğinin tarazlaşdırılması və yenilənməsi: Fyuçers müqaviləsinin tərəfləri müqavilə əsnasında¹⁵⁸¹ şərt olaraq, gələcəkdə qiymətdə baş verən dəyişikliklərə uyğun formada, ilkin zəmanət məbləğini tarazlaşdırmaq və yeniləməyi¹⁵⁸² birja nizamnamələrinə uyğun şəkildə öhdəlik kimi üzərinə götürürlər. Klirinq və ya mübadilə otağı onlar tərəfindən müvəkkil (təmsilçi) adı ilə, bu tarazlaşma və yeniləməyi icra edir.

Fyuçers müqavilələrinin mənfəət və zərəri gündəlikdir və buna görə də tərəflərdən birinin zəmanət aktivinin bir hissəsi fyuçers müqaviləsinin digər tərəfinin hesabına yatırılır və bu proses bəzən ödəmə tarixinə və yekun hesablaşma müddətinə qədər davam edir. Bu proses gündəlik hesablaşma və ya bazar əsasında qiymətləndirmə adlanır.¹⁵⁸³

* Əgər alqı-satqı müddətində şəxs zərər çəkirsə və onun hesabından zərər çıxıldıqdan sonra təzminat məbləği qanuni limitdən (ilkin tələb olunan depozitdən) azdırsa, şəxsə təzminat məbləğinin artırılması barədə bildiriş göndərilir və o, təzminat məbləğini kompensasiya etmək üçün hesabındakı aktivləri artırmağa məsuliyyət daşıyır. Bununla da, fərqi ödədiyi təqdirdə, gələcək bazarda onun ticarət mövqeyi açıq qalacaq, əks halda bloklanacaq.

* Fyuçers müqaviləsi bağlayan şəxs onu birjanın təkrar bazarında alıb satır və alqı-satqı dövryyəsi müddətində, əks əməliyyat (alış müqabilində satış və satış müqabilində alış,) yolu ilə mövqeyini bağlayaraq bazardan çıxır.¹⁵⁸⁴

¹⁵⁸¹ - Yaxud brokerə və ya birja klirinq mərkəzinə verilmiş vəkalətnamə əsnasındakı şərt.

¹⁵⁸² - Fyuçers müqaviləsinin qiymətində dəyişiklik fond birjası tərəfindən müəyyən edilmiş gündəlik vibrasiya diapazonunda baş verir və fyuçers müqaviləsinin ödəmə tarixinə qədər, şəxs, yenidən satmaq və ya almaq öhdəliyi mövqeyini seçərək, dəfələrlə birjanın təkrar bazarı və gündəlik məzənnələrə uyğun olaraq mənfəət və ziyan gətirən əməliyyatlar aparır.

¹⁵⁸³ - Məsələn, bir şəxsin fyuçers müqaviləsi 6 ay ödəmə müddəti olan 10 qızıl sikkədirsə və sözügedən şəxsin birjada alış öhdəliyi mövqeyi varsa, bu müqavilənin gündəlik hesablaşma qiyməti birja tərəfindən elan edildiyi kimi, əvvəlki günlə müqayisədə təxminən 10 min manat artarsa, hər sikkədən eyni məbləğdə qazanc əldə edib və müqavilədə 10 sikkə olduğunu nəzərə alsaq, bu şəxsin ümumi qazancı 100.000 manatdır ki, gündəlik hesablaşmasında onun hesabına mədaxil edilir. Buna görə də, əgər onun zəmanətinin məbləği əvvəllər 900 min manat idisə, o, 1 milyon manata qədər artacaq və bir şəxsin öhdəlik mövqeyini təyin etməsi üçün ümumi sərmayəsi müqavilənin zəmanəti ilə eyni olduğundan, bu gün onun əldə etdiyi investisiya təxminən 11 faizə bərabər olacaq. Amma bu müqavilənin gündəlik hesablaşma qiyməti, əvvəlki günə nisbətən təqribən 10.000 manat azalıbsa, o, hər bir sikkə üçün eyni məbləği itirmiş və onun ümumi itkisi 100.000 manatdır ki, onun hesabından gündəlik hesablaşmada bu məbləğ çıxılacaqdır. Buna görə də, əgər onun zəmanətinin məbləği əvvəllər 900 min manat idisə, 800 min manata qədər azalacaq və bu gün o, kapitalının (zəmanət yönümlü) təxminən 11%-ni itirəcək.

Bu xüsusiyyət, fyuçers müqavilələrinin “leverage xüsusiyyəti” adlanır ki, bu da bəzən böyük mənfəət və ya itkilərə səbəb olur. Fyuçers əməliyyatlarında alıcı və satıcının mənfəət və zərəri simmetrikdir, o mənada ki, müqavilədə alış öhdəliyi mövqeyinə malik olan tərəf qazanc əldə edərsə, satış öhdəliyi mövqeyini tutan tərəf mütləq şəkildə itirir.

¹⁵⁸⁴ - Məsələn, tacir B ilə 6 ay müddətinə 10 kq zəfəran almaq üçün fyuçers müqaviləsi bağlayan tacir A, bir neçə gün sonra bu müqavilənin gündəlik hesablaşma qiymətinin yüksəldiyini, zəfəranın qiymətinin artmasına əsasən, birjanın elan etdiyi kimi zəfəranın hər kiloqramı üçün 50 min manat artdığını müşahidə edir. O, B şəxslə alqı-satqı

Fyuçers mübadiləsinin hökmü

Məsələ 1648: Malın (satılan) və pulun (qiymətin) həm ümumi, həm də uzunmüddətli olduğu fyuçers alqı-satqılarının birinci növü batildir. Bu alqı-satqı növünə “Beyu kali be kali”¹⁵⁸⁵ (nisyəni nisyəyə satmaq) də deyilir.¹⁵⁸⁶

Məsələ 1649: Fyuçers alqı-satqılarının ikinci növü əqd hesab edilmir¹⁵⁸⁷ və yalnız vəd növüdür.

Buna görə də, bu növdə də, şəriət sövdələşməsi həyata keçirilmir və bu, yalnız bir növ qarşılıqlı vəddir ki, burada fyuçers satıcısı müəyyən miqdarda malın gələcəkdə indi təyin edilmiş qiymətə satılacağını vəd edir, alıcı da vəd edir ki, gələcəkdə o, göstərilən qiymətə malın müəyyən edilmiş miqdarını alacaq və bununla bağlı ikinci cildə, 472-ci məsələdə qeyd olunan vədi yerinə yetirmək öhdəliyi (əhdə vəfa etməyin zəruriliyi) burada da icra edilir.

Məsələ 1650: Səlam istiqrazları üzrə fyuçers müqaviləsi bağlamaq caiz deyildir. Həmçinin, əgər fyuçers müqaviləsi qiymətlərin artıb-azalmasına bağlı olsa, qeyri-real aktivlər kimi, məsələn, fond indeksi fyuçersləri¹⁵⁸⁸, ya qeyri-birja indeksi, yaxud faiz dərəcəsi olsa, bu, ürfi baxışda olaraq bir növ qumar və şans oyunu sayılır və caiz deyildir.

Opsion müqaviləsi

Opsion müqaviləsinin izahı

* Birjada geniş yayılmış əməliyyatlardan biri də opsion müqaviləsidir.¹⁵⁸⁹ Opsion müqavilələrinin ən çox istifadə olunan iki növü bunlardır:

müqaviləsini C adlı şəxsə verir və bu yolla 500 min manat mənfəət əldə edib bazarı tərk edir və tacir C, tacir A -nın yerini alır və fyuçers satıcısı kimi B adlı şəxsin mövqeyi dəyişir.

¹⁵⁸⁵ - “Kali” əslində “kələ” kəlməsindən “kale” deməkdir ki, bu da “intəzərə” “gözləmə” mənasıdır və “Kali-Kali” alıcının gələcəkdə malı təhvil almağı, satıcının isə gələcəkdə qiyməti (ödənişi) almasını gözlədiyi bir alqı-satqıdır.

¹⁵⁸⁶ - Və əgər fyuçers alıcısı eyni aldığı malı təkrar birja bazarında satmağa cəhd edərsə, əhəmin sövdələşmə əd ə etibarsızdır (batildir). Necə ki, bu alqı-satqı əsnasında birşərt qoyularsa, alqı-satqı batil olduğu üçün şərtin yerinə yetirilməsi də (əhd əvəfa da) tələb olunmur.

¹⁵⁸⁷ - Bu növ müqavilə, əqd sayılmır. İstər müstəqil müqavilə olsun istər qeyri-müstəqil müqavilə. Habelə (şəriətdə olmayan) yeni müqavilə də hesab edilmir. Eynilə, qeyd olunan öhdəliyin birjanın təkrar bazarında alqı-satqısı (alqı-satqısı) da batildir.

¹⁵⁸⁸ - “Birja indeksi” mövzusunda aid sözügedən nümunə üçün, 1580-ci məsələdən əvvəllə müraciət edin.

¹⁵⁸⁹ - Opsion (option) alqı-satqısı.

a. Satınalma opsiyonu (Call options): Opsion alıcısı əsas əmtəə və ya aktiv¹⁵⁹⁰ müəyyən bir məbləği ödəmək müqabilində indi təyin edilən qiymətə müəyyən müddət ərzində¹⁵⁹¹ almaq hüququna malikdir və opsiyon satıcısı, alıcı tələb etdiyi zaman, əsas malları və ya aktivləri ona razılaşdırılmış qiymətə satmağı öhdəsinə almışdır.

Məsələn, bitki mənşəli dərmanlar istehsal edən şirkət, yaxın 6 ay ərzində zəfərana ehtiyac duyur və o zaman qiymət trendinin artacağını proqnozlaşdırır. Bazarda zəfəranın hazırkı nağd qiyməti qramı 14 manatdırsa və əmtəə birjasında satınalma opsiyunun müqaviləsi 15 manat icra qiyməti ilə 6 ay müddətinə müəyyən edilərsə, şirkət qarşı tərəfə 7 manat ödəyərək, 1 kiloqram zəfəranı 15 min manata, qramına 15 manat ödəməklə təyin olunan tarixdə almaq hüququna malik ola bilər.

Birdən, hər kiloqram zəfəranın qiyməti təyin olunan tarixdə 16 min manat olarsa, qarşı tərəfdən bir kilo zəfəranı 15 min manata ala bilər və ondan min manat alaraq öz hüququndan (qramını 15 manatdan almaqdan) imtina edə də bilər.

b. Satış opsiyonu: Opsion alıcısı əsas əmtəə və ya aktiv¹⁵⁹² müəyyən bir məbləği ödəmək müqabilində indi təyin edilən qiymətə müəyyən müddət ərzində satmaq hüququna malikdir və opsiyon satıcısı, alıcı tələb etdiyi zaman, əsas malları və ya aktivləri ona razılaşdırılmış qiymətə almağı öhdəsinə almışdır.

Məsələn, əkinçi (fermer), yaxın 6 ay ərzində zəfəranını satmaq niyyətindədir və həmin zaman ərzində qiymət trendinin azalmasından nigarandır ki, məhsulunu nəzərdə tutduğu qiymətə sata bilməsin.

Bazarda zəfəranın hazırkı nağd qiyməti qramı 14 manatdırsa və əmtəə birjasında satış opsiyonu müqaviləsi 15 manat icra qiyməti ilə 6 ay müddətinə müəyyən edilərsə, fermer indi qarşı tərəfə 7 manat ödəyərək, 1 kiloqram zəfəranı 15 min manat ödəməklə təyin olunan tarixdə ona satmaq hüququna malik ola bilər.

Birdən, hər kiloqram zəfəranın qiyməti təyin olunan tarixdə 14 min manat olarsa, qarşı tərəfə bir kilo zəfəranı 15 min manata sata bilər və ondan min manat alaraq öz hüququndan (qramını 15 manatdan almaqdan) imtina edə bilər.

Əlbəttə, indiki vaxtda, opsiyon müqavilələrinin əksəriyyəti malların və ya əsas aktivlərin çatdırılmasına səbəb olmur və birjanın qaydalarına uyğun olaraq nağd hesablaşma ilə başa çatır.¹⁵⁹³

¹⁵⁹⁰ - Bu alış hüququ, opsiyunun alıcısına aiddir və qeyd olunan hüquq birjanın təkrar bazarında üçüncü şəxsə verildiyi halda, üçüncü şəxsə aiddir.

¹⁵⁹¹ - Bu müddət, bəzən müqavilənin bağlandığı andan ödəmə tarixinə qədər olur və opsiyon alıcısı müqavilə müddəti ərzində istədiyi vaxt ondan istifadə edə bilər, bəzən isə yalnız ödəmə tarixində və ya ona uyğun qısa bir müddətdə həmin hüquqdan istifadə edə bilər. Bəzən isə başqa formalarda da olur.

¹⁵⁹² - Bu satış hüququ, opsiyunun alıcısına və sözügedən hüquq birjanın təkrar bazarında üçüncü şəxsə keçdiyi halda isə üçüncü şəxsə aiddir.

¹⁵⁹³ - Opsion əməliyyatları ilə fyuçers əməliyyatların ikinci növü arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, fyuçers alqı-satqısında əməliyyatın hər iki tərəfi gələcəkdə müəyyən edilmiş müddət ərzində aktivləri indi müəyyən edilmiş qiymətə almaq və satmaq öhdəliyi daşıyır, lakin opsiyon alqı-satqısında yalnız bir tərəf öhdəlik götürür və digər tərəfin sövdələşməni etmək və ya peşman olmaq seçimi var.

* Alıcı opsiyon almaqla opsiyon qiymətini ödəyir və bu məbləğ ona qaytarılmayacaq. Opsiondan istifadə də etsə imtina da etsə, geri çəkildikdə bu hüquqa görə ödədiyi məbləği itirir.

Opsion satıcısının alıcıdan aldığı qazancı, opsiyonun qiymətindən çox deyil (həm alış opsiyonu, həm də satış opsiyonu) və onun itkisi bazar qiymətindən asılıdır.

* Opsion ticarəti bazarında alıcı və satıcıdan əlavə, əsas rol oynayan və opsiyon ticarət bazarının tənzimləyicisi olan və qeydiyyat, qiymətləndirmə, qiyməti uyğunlaşdırmaya cavabdeh olan, müqavilənin ödəmə tarixinə qədər icrasına təminat verən və birja ticarət məkanında satılan müqavilələrin ödənilməsinə cavabdeh olan klirinq və ya mübadilə otağı adlı üçüncü tərəf var.

* Birjanın klirinq və ya mübadilə otağı opsiyon satıcının və alıcının müvəkkili (təmsilçisi) hesab olunur və vasitəçi və broker rolunu oynayır və öz əmək haqqını və təmsilçilik (müvəkkillik) muzzdunu, alqı-satqı tərəflərindən alır, bəzən özü də fyuçers müqaviləsinin tərəfi hesab olunur.

Opsion müqavilələri yalnız əmtəə birjasına məxsus deyil. Opsion alqı-satqıları səhmiyyələri, qiymətli kağızları və valyutaları üçün də istifadə olunur.

* Opsion əməliyyatına daxil olan şərtlərdən bəziləri aşağıdakılardır:

1. Zəmanət və ya öhdəlik üçün bir məbləğin girov qoyulması: Opsion satıcının opsiyon müqaviləsinin öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etməsinin qarşısını almaq üçün, satıcı, müəyyən məbləği zəmanət və ya öhdəlik adıyla birjanın klirinq və ya mübadilə otağında girov qoymağı opsiyon müqaviləsi əsnasında şərt kimi¹⁵⁹⁴ öhdəsinə götürür. Opsion satıcısı öhdəliyi yerinə yetirməkdən imtina etdikdə isə klirinq və ya mübadilə otağı müvəkkil (təmsilçi) kimi qeyd olunan girov məbləğindən birjanın qaydalarına uyğun olaraq, imtina edən hesabından qarşı tərəfə dəymiş zərərin əvəzi kimi məbləği çıxıb digər tərəfin hesabına köçürəcəkdir.

2. Zəmanət məbləğinin tarazlaşdırılması və yenilənməsi: Opsion satıcısı opsiyon müqaviləsi əsnasında¹⁵⁹⁵ şərt olaraq, gələcəkdə qiymətdə baş verən dəyişikliklərə uyğun formada, ilkin zəmanət məbləğini tarazlaşdırmaq və yeniləməyi, birja nizamnamələrinə uyğun¹⁵⁹⁶ şəkildə öhdəlik kimi üzərinə götürür. Klirinq və ya mübadilə otağı onun tərəfindən müvəkkil (təmsilçi) olaraq bu tarazlaşdırma və yeniləməyi, fyuçers alqı-satqısına oxşar şəkildə icra edir.

Opsion müqaviləsinin hökmü

¹⁵⁹⁴ - Yaxud brokerə və ya birja klirinq mərkəzinə verilmiş vəkalətnamə əsnasındakı şərt.

¹⁵⁹⁵ - Eynilə.

¹⁵⁹⁶ - Fyuçers müqaviləsinin qiymətində dəyişiklik fond birjası tərəfindən müəyyən edilmiş gündəlik vibrasiya diapazonunda baş verir və fyuçers müqaviləsinin ödəmə tarixinə qədər, şəxs, yenidən satmaq və ya almaq öhdəliyi mövqeyini seçərək, dəfələrlə birjanın təkrar bazarı və gündəlik məzənnələrə uyğun olaraq mənfəət və ziyan gətirən əməliyyatlar aparır.

Məsələ 1651: Opsion əməliyyatlarının ilkin təklifində gələcəkdə bir malı almaq və ya satmaq hüququ (opsion hüququ) bir növ ürf hüququ hesab edilir və onun satışı düzgün deyildir. Eynilə, onun təkrar bazarda satılması da batildir.

Məsələ 1652: Yuxarıdakı əqdlərə alternativ olaraq müsaliyə (razılaşma) müqaviləsi elə istifadə oluna bilər ki,¹⁵⁹⁷ opsionun alıcısı razılaşan (müsaliyə)¹⁵⁹⁸ tərəf olaraq opsion əməliyyatının qiyməti ilə bərabər olan öhdəsindəki müəyyən məbləği opsion satıcısının bunları öhdəsinə götürməsi müqabilində müsaliyə etsin:

1. Müsaliyənin (razılaşanın) istəyi ilə ona və ya birja sisteminə görə bu opsion haqqı verilmiş şəxsə,¹⁵⁹⁹ müəyyən bir müddət ərzində müəyyən məhsulu təyin olunmuş qiymətə satsın.¹⁶⁰⁰

2. Birjanın təkrar bazarında öz öhdəliyini başqa şəxsə təhvil verdikdə, həmin şəxsin oxşar sülh müqaviləsi ilə sözügedən malı sabiq şərtlərlə satmağı öhdəsinə almasını təmin etsin.¹⁶⁰¹

Digər tərəfdən, opsion satıcısı razılaşdırılan (mütəsaliyə)¹⁶⁰² tərəf olaraq sözügedən müsaliyəni qəbul etsin, sonra alıcı sözügedən məbləği satıcının hesabına köçürsün.¹⁶⁰³

Məsələn, əmtəə birjasında bir kiloqram zəfəranın opsion alışı qiyməti 7 min manat ödəmək müqabilində növbəti altı ay ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan halda, opsion alqı-satqı qiyməti şəklində 1 milyon 400 min manatdırsa, opsionun alıcısı müsaliyə (razılaşan) tərəf olaraq deyir:

“Qarşı tərəfin (opsion satıcısının) bunları öhdəsinə götürməsi müqabilində 7 manatı müsaliyə etməyə (bağışlamağa) razıyam:

a. Bir kiloqram zəfəranı, növbəti 6 ayda, tələb etdiyim zaman mənə və ya birja nizamnaməsinə əsasən, opsion hüququ ötürülmüş olan şəxsə 1 milyon 400 min manata satsın.

¹⁵⁹⁷ - Aydınır ki, onun icra mexanizmi fond bazarında təmin olunarsa, bu iş üsulu birjada istifadə oluna bilər.

¹⁵⁹⁸ - Sülh edən.

¹⁵⁹⁹ - Qeyd edək ki, bu məsələdə və sonrakı məsələlərdə alış opsionunun başqa şəxsə verilməsi, şəri hüququn başqa şəxsə keçməsi mənasına deyil, doğrusu, hüquqdan imtina (ondan əl götürmək) və qanuni kanallar vasitəsilə və birja nizamnaməsinə əsasən, bu ürfi hüququn başqasına verilməsidir.

¹⁶⁰⁰ - Buna görə də, qeyd olunan öhdəliyə opsion alıcısının sözügedən hüququ birjanın təkrar bazarında üçüncü şəxsə verməsi halları da daxildir.

¹⁶⁰¹ - Bu o deməkdir ki, yuxarıda qeyd olunan məsələ həyata keçərsə, opsion satıcısının qarşı tərəf qarşısında öhdəliyi olmayacaq.

¹⁶⁰² - Sülhü qəbul edən.

¹⁶⁰³ - Buna görə də, barışıq (müsaliyə) predmeti, sülh edənin (opsion alıcısının) öhdəsinə sülh müqaviləsi ilə sabit olan məbləğdir və sülhün əvəzi isə mütəsaliyənin (opsion satıcısının) öhdəsinə qoyulan bir əməldir. Həmçinin, opsionun alıcısı şəriət qanunlarına əsasən qeyd olunan məbləğin birjanın klirinq otağından tələb edərsə (kreditordursa), o, həmin tələbi opsion satıcısına qeyd olunan qaydada sülh edə bilər.

b. Birjanın təkrar bazarında zəfəranı satmaq öhdəliyini başqa şəxsə təhvil verdikdə, sözügedən şəxs həmin zəfəranı əvvəlki şərtlərlə oxşar sülh müqaviləsi şəklində satmağı öhdəsinə götürməlidir.

Opsionun satıcısı da razılaşdırılan (mütəsəlih) tərəf olaraq deməlidir:

“Mən qeyd olunan müsəlihəni (razılaşmanı) qəbul etdim.”¹⁶⁰⁴

Məsələ 1653: Opsion alqı-satqısı əsnasındakı şərtlərin (sözügedən alqı-satqının izahının yerləşdiyi bölümə qeyd olundu,) ¹⁶⁰⁵ öz-özlüyündə heç bir işkalı yoxdur¹⁶⁰⁶ və əgər bu şərtlər müqavilə əsnasında, yəni, əqd və ya sülh əsnasında şərt kimi nəzərdə tutulubsa, ona müvafiq olaraq əməl etmək lazımdır.

Lakin gələcəkdə əmtəə almaq və ya satmaq hüququ (opsion hüququ) ürfi hüquq kimi satılarsa, sözügedən satış (bey) batildir və bu halda, onun əsnasında nəzərdə tutulan şərtlərə əməl olunması vacib deyildir.

Məsələ 1654: Səlam istiqrazları üzrə opsion müqaviləsi bağlamaq caiz deyildir.

Həmçinin, əgər opsion alqı-satqı müqaviləsi qiymətlərin artıb-azalmasına bağlı olsa, qeyri-real aktivlər kimi, məsələn, fond indeksi opsion alqı-satqısı, ya qeyri-birja indeksi, yaxud faiz dərəcəsi olsa, bu, ürfi baxışda olaraq bir növ qumar və şans oyunu sayılır və icazə verilmir (caiz deyildir).¹⁶⁰⁷

Opsion müqaviləsinin yenidən satma mexanizminin hökmü

Məsələ 1655: Əvvəlki məsələlərdə qeyd olunduğu kimi, bir malın gələcəkdə almaq və ya satmaq hüququ (opsion hüququ) bir növ ürfi hüquq hesab edilir ki, onun satışı (alqı-satqısı) düzgün deyil. Buna görə də, sözügedən hüququn birjanın təkrar bazarında satışı batildir.

Lakin yuxarıdakı əməliyyatlara alternativ olaraq (opsion müqavilələrinin təkrar bazarı üçün), müsəlihə müqaviləsindən istifadə etmək mümkündür.¹⁶⁰⁸

Elə bir şəkildə ki, opsion satıcısı öz öhdəliyini¹⁶⁰⁹ birjanın təkrar bazarında üçüncü şəxsə təhvil vermək niyyətindədirsə, o, opsion əməliyyatının qiyməti ilə bərabər olan öhdəsindəki müəyyən məbləği üçüncü şəxsin 1652-ci məsələdə qeyd olunan iki şərtə riayət

¹⁶⁰⁴ - Bu müqavilə şərti sülh və ya şərti hədiyyə şəklində - hər birinin səhih olma şərtlərinə riayət etməklə - icra edilə bilər.

¹⁶⁰⁵ - Bunda məqsəd, zəmanət və ya öhdəlik üçün bir məbləği girov qoymaq və zəmanət aktivinin tarazlanması və yenilənməsidir.

¹⁶⁰⁶ - Öz-özlüyündə əvədigər mövzuların nəzərə alınmadan.

¹⁶⁰⁷ - 1650-ci məsələdə fyuçers müqavilələri haqqında deyilənlərə bənzər.

¹⁶⁰⁸ - Aydındır ki, onun icra mexanizmi fond bazarında təmin olunarsa, bu iş üsulu birjada istifadə oluna bilər.

¹⁶⁰⁹ - Sülh müqaviləsinin nəticəsidir.

etməyi öhdəsinə götürməsi müqabilində müsalihə etsin və üçüncü şəxs də bu müsalihəni qəbul etmiş olsun.

Bu zaman, opsiyon satıcısı (müsalih) güzəşt edilmiş məbləği üçüncü şəxsə (mütəsali) ödəməli və həmin şəxs də öz öhdəliyinə uyğun hərəkət etməlidir.

Opsionun alıcısı öz hüququnu birja bazarının təkrar bazarında üçüncü şəxsə ötürmək niyyətindədirsə, həmin şəxs, opsiyon əməliyyatının qiyməti ilə bərabər olan öhdəsindəki müəyyən məbləği müsalihə etsə, bu şərtlə ki, opsiyon alanın öz opsiyon haqqından imtina etsin və onu birja nizamnaməsinə uyğun olaraq onun ixtiyarında qoysun,¹⁶¹⁰ opsiyon alıcısı da bu müsalihəni qəbul etsə və bu halda qeyd olunan şəxs (müsalih) opsiyonun alıcısına müsalihə məbləğini ödəməlidir.¹⁶¹¹

İnvestisiya fondları

* İnvestisiya fondu investorların aktivlərinin peşəkar şəkildə idarə edilməsi məqsədi ilə birjadan qanuni lisenziyalar almaqla¹⁶¹² yaradılan maliyyə institutudur.

İnvestorların vəsaitlərini toplayaraq və aktiv portfelinin¹⁶¹³ idarə edilməsi sahəsində lazımi bilik və ixtisasdan istifadə etməklə bu fondlar, inventarlara müxtəlif aktivlər portfelində fond bazarına və digər maliyyə bazarlarına investisiya qoymaq imkanı verir.

Bu aktivlər, neçə növ səhm, qiymətli kağızlar, o cümlədən, ortaqlıq (müşarikə) istiqrazları, xəzinə istiqrazları, bank investisiyaları, qızıl külçələri, sikkələr, valyuta, torpaq və tikililər, müxtəlif növ mallar və s. ola bilər və ya bunların birləşməsi ola bilər.

* İnvestisiya fondlarının növləri arasında əsas fərq, onların aktivlərinin tərkibindədir. Bu üsulla həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərdən ibarət ümumi cəmiyyətin kiçik və mikro kapitalları böyük miqyasda investisiya edilir.

* İnvestisiya fondunun aktivləri vahidlər və unit adlanan daha kiçik ümumi ortaqlıq (müşa) hissələrə bölünür və investor investisiya fonduna istinad edərək bir və ya bir çox vahidi ala və istədiyi vaxt bir və ya bir neçə və ya bütün vahidlərini sata bilər.¹⁶¹⁴

¹⁶¹⁰ - Alış opsiyonunun başqa şəxsə verilməsi, şəri hüququn başqa şəxsə keçməsi mənasına deyil, doğrusu, hüquqdan imtina (ondan əl götürmək) və qanuni kanallar vasitəsilə və birja nizamnaməsinə əsasən, bu ürfi hüququn başqasına verilməsidir.

¹⁶¹¹ - Bu müqavilə şərti sülh və ya şərti hədiyyə şəklində - hər birinin səhih olma şərtlərinə riayət etməklə - icra edilə bilər.

¹⁶¹² - Yaxud digər qanuni müəssisə.

¹⁶¹³ - İnvestorun fond bazarında hazırladığı əldə edilmiş aktivlərin və əya qiymətli kağızların və əya digər aktivlərin uyğun kombinasiyası (portfel (portfolio) və əya aktiv səbəti və əya səhm səbəti adlanır).

¹⁶¹⁴ - Məsələn, bir şəxs, 10 kiloqram qızıl, 1 milyard manat bank vəkalət depoziti, 1 milyard manatlıq xəzinə istiqrazı və 200 milyon manatlıq səhm istiqrazlarından ibarət fondun 1%-ni əldə edərsə, bütün bu əmlak və sərvətlərin bir faizi ona məxsusdur. Yəni 100 qram qızıl, 10 milyon manat bank vəkalət depoziti, 10 milyon manat xəzinə istiqrazları və 2 milyon manat səhm istiqrazları ona məxsusdur. Əlbəttə, səhmdar şəxs fondun tərkib hissəsinə təsərrüf edə bilməz və yaxud sadəcə olaraq, məsələn, onun olan 10 qram qızılı sata bilməz. Amma fondan vahid (unit) hazırlasa, öz səhminə bərabər aktivlər əldə edə və onu satmaqla aktivini nağda çevirə bilər.

Bu fondlar iki dəstəyə ayrılır: Birjada alqı-satqı oluna bilən fondlar (ETF) və birjada alqı-satqı oluna bilməyən fondlar (buraxılış və ləğvetmə əsasında).¹⁶¹⁵

Məsələ 1656: Yuxarıdakı üsul əsasında investisiya və kapitallaşma, əgər aktivlərin hər biri üzrə əməliyyatın (alqı-satqının) səhih olma şərtlərinə əməl olunarsa¹⁶¹⁶ işkalı yoxdur və səhihdir.

Odur ki, fondun əmlakı səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərindən və ya digər qiymətli kağızlardan ibarət olduqda, onlarla bağlı fiqhi hökmlərə riayət olunmalıdır. Onun tərkibinə valyuta, sikkə, qızıl və digər mallar daxildirsə, onların əqdlərinin fiqhi hökmlərinə əməl edilməlidir. Əgər bank vəkil investisiyalarını ehtiva edərsə, bank vəkil investisiya hökmlərinə riayət etmək lazımdır.

Ölbəttə, bu investisiya üsulunda aşağıdakı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır:

1. Fondun investisiya platformalarında sələmçilik və haram məhsullar mövcud olmamalıdır.

2. Fondun aktiv portfelinə bank vəkalət investisiyası, ortaqlıq (müşarikə) istiqrazlarının ilkin təqdimi və sair daxildirsə, investorla investisiya obyektı arasındakı münasibət, satıcı ilə alıcı arasındakı münasibət kimi deyildir. Daha doğrusu, o, ümumilikdə ortaqlıq şəklində (müşa) investisiyada təmsilçilik növü hesab edilir ki, bu da "Banklar və kredit maliyyə təşkilatlarının qaydaları" fəslində və "Qiymətli kağızlar" mövzusunda izah edilib.

Birja brokerliyi və onun hökmü

* Fond bazarının investisiya platformalarında alqı-satqı və mübadilələr, investorların çoxluğu və onların birja bazarının bütün qayda - qanunları ilə tanış olmaması səbəbindən çox vaxt brokerlər tərəfindən həyata keçirilir, broker qanuni və peşəkar şəkildə vasitəçi və müvəkkillik rolunu icra edir.¹⁶¹⁷

* Brokerlər tərəfindən səhmlərin alqı-satqısı adətən onlayn şəkildə həyata keçirilir, insanlar şəxsən baş çəkmədən, alış üçün ticarət sisteminə səhmlərin sayını və onların tələb olunan qiymətini daxil edirlər və broker onların sifarişini yerinə yetirirlər.

Ölbəttə, bəzi hallarda, fərd birjanın iş saatlarında alqı-satqı edə bilmir, lakin o, gecə-gündüz məsələn, brokerin onlayn sorğu sisteminə istədiyi səhmlərin sayını və almaq istədiyi qiyməti daxil edə bilər. Broker də, bazarın iş saatlarında səhmlərin alınması tələbini daxil edir və əməliyyatı həyata keçirir.

Bəzən telefonla və ya agentliyə gələrək sifarişlər verilir.

¹⁶¹⁵ - Birjada alqı-satqı oluna bilməyən fondlarda investisiya paylarının investora təhvil verilməsi prosesi vahid emissiyanı (buraxılması), investorun sözügedən investisiyadan çıxması və geri çəkilməsi prosesi isə vahidin ləğvi adlanır. Ancaq birjada alqı-satqı oluna bilən fondlara (ETF) investisiya qoymaq üçün vahidin emissiyanı və vahidin ləğvi prosesindən keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu fondların vahidləri səhmlər kimi birjada alınıb satılır.

¹⁶¹⁶ - Digər məsələlərlə yanaşı, aktivlərin satışında, təhvil verilən malların növü, miqdarı, vəsfləri və xüsusiyyətləri, vacib ehtiyata əsasən, mütləq şəkildə bilinməlidir.

¹⁶¹⁷ - Brokerlər alqı-satqılarda vasitəçilikdən əlavə, müxtəlif xidmətlər, o cümlədən kapital sahibləri üçün investisiya məsləhətləri, təlim kursları və dəstək xidmətləri göstərir.

Birja brokeri alış, ya satış sifarişini və ya digər birja əməliyyatlarını və ya xidmətlərini yerinə yetirdikdən sonra şəxslərdən zəhmət haqqı (komissiya) və ya müvəkkillik haqqı adı altında bir məbləğ alır və bunu onların hesabından tutur.

Məsələ 1657: Əgər broker müqavilənin bağlanması və tərtib edilməsində və onun qeydiyyatı alınmasında yalnız müvəkkildirsə, məsələn, investor səhmlərin növünü, sayını və xüsusiyyətlərini və əqdin digər məsələlərini müəyyən edirsə və brokerdən sadəcə istədiyi işi həyata keçirməyi xahiş edirsə, belə olduğu halda, müqavilənin düzgünlüyünə (səhih olmasına) investor (müştəri) məsuliyyət daşıyır.

Məsələ 1658: Əgər qeyd olunan əmək haqqı, halal və şəriət qanunlarına uyğun alqı-satqı və xidmətlər müqabilində olsa, işkalı yoxdur. Amma, broker, sələm əməliyyatları kimi haram alqı-satqı və xidmətlər müqabilində ödəniş haqqına malik deyildir.

Digər müasir qazanc fəaliyyətlərinin hökmləri

Alqı-satqı hökmlərinin təfərrüatları üçüncü cildə qeyd olunduğu üçün, yeni və hazırda yayılmış bəzi qazanc formaları, fəaliyyətlər, alqı-satqılara aid olan məsələlər, alqı-satqı məsələləri əsnasında (üçüncü cild) hər fəslin başlığı altında bəyan edilmişdir:

Məsələn, rəqəmsal valyutalar (digital pullar) və həmçinin forex bazarında fəaliyyət göstərmək və eyni valyutanın alış, satışı və alqı-satqısınınadair məsələlər haqda “Alış-veriş məsələləri” fəslində, “Pul və valyutanın satılması” 272-275-ci məsələlərdə, şəbəkə marketinqinə aid olan məsələlər “Cüalə” fəslində, 649-650-ci məsələlərdə qeyd edilmişdir.

**Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd, və əccil fərəcəhum vələn
ədaəhum əcməin**